פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת בבא קמא · ימים רג–ריט

מסכת בבא מציעא · ימים רכ–רמז

מסכת בבא קמא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רג–ריט

יום רג

פרק א

ריי"ף א. **א ארבעה אבות נזיקין הן** [דף ב.] **השור והבור והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא הרי אלו שדרכן לילך ולהזיק כהרי בור שאין דרכו לילך ולהזיק הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וממונך ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק ובמיטב הארץ:**

גמ' מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהן או לא. כתב רב אלפס כיון דקיימא לן דנזק שלם ממונא הוא וחצי נזק קנסא ומועד שהזיק משלם נזק שלם מן העלייה ותם שהזיק משלם חצי נזק ומגופו בעינן למידע תולדות דהני אבות אי כיוצא בהן נינהו דכל מועד מינייהו תולדה דידיה כוותיה דמשלם נזק שלם מן העלייה ותם שהזיק תולדה דידיה **כוותיה דמשלם חצי נזק מגופו או דלמא** [דף ב:] **תולדותיהן לאו כיוצא בהן.** היה נראה לו לרבינו יצחק שאם לא מצינו חילוק בתשלומי נזקין לא היה הספר מסתפק. דמהיכא תיתי לן לחלק ביניהו כיון דידעינא מסברא כל תולדות האבות כיון שדומים להן בכל צד למה נחלק בתשלומיהן אלא כיון דחזינא קצת חילוק בתשלומי נזקין בין תם למועד ואע"ג דתרוייהו אבות נינהו העלה על לבו לפשפש ולידע אם התולדות כיוצא באבות. **ואסיקנא דכולהו תולדותיהן כיוצא בהן לבר מתולדה דרגל. ומאי ניהו חצי נזק צרורות דהלכתא** גמירי לה דממונא הוא ולא משלם אלא חצי נזק. הא דקאמר הלכתא גמירי לה דממונא הוא להא לא בעי הלכתא דממילא ממונא הוא כיון דתולדה דרגל הוי ועיקר הלכה לחצי נזק גמירי אלא ה"ק דאע"ג דתולדה דרגל הוי וממונא הוי הלכה **גמירי לה דלא משלם אלא חצי נזק** [דף ג:] **ואמאי קרי לה תולדה דרגל לשלם מן העלייה ולפוטרו ברה"ר.** כיון דקאמר גמרא דלרב פפא פשיטא ליה ולרבא מיבעיא ליה עבדינן כרב פפא דפשיטא ליה ועוד דרב פפא בתראה הוא והלכתא כוותיה. ושן ורגל פטורין ברה"ר דאורחיה הוא תמיה לי מה הוצרך לפרש טעמא דפטירי משום דאורחייהו הוא הא קרא כתיב ובער בשדה אחר ודרשינן ולא ברה"ר. ואפשר שבא לפרש טעם הפסוק למה פטרתו תורה ברה"ר לפי שדרכו לילך ברה"ר ואי אפשר שילכו הבעלים אחריהן תמיד. אבל קרן חייבת ברה"ר אע"פ שדרכו לילך שם דכיון דאייעד ויודע שהוא נגחן הוה ליה למריה לנטוריה והכי קי"ל דקנסא הוא כי היכי דלינטריה לתוריה ונפקא מינה מטעם זה שאם היה עץ ארוך מונח מקצתו ברה"ר ומקצתו ברה"י ודרסה עליו ברה"ר ושברה ברה"י כלים כיון שדרכה לילך ולדרוס עליו פטורין ור' יצחק בר' שמואל לא פירש כן לקמן גבי שור יוכיח שברשות: **תני רבי חייא עשרים וארבע אבות נזיקין הן וכו'.** ומסקינן דכולן כאבות לשלם ממיטב ומייתי לה מג"ש דתחת נתינה ישלם כסף. ומטמא ומדמע ומנסך אע"פ דקנסא דרבנן בעלמא נינהו כעין קנס דאורייתא קנסוהו לשלם ממיטב. תני היזקא דמינכר ותני היזקא דלא מינכר. אף על גב דסתמא דגמרא מסיק דרבי חייא סבר **היזק שאין ניכר שמיה היזק** לא קיימא לן הכי דאמרי' בפ' השולח (גיטין **דף מד:) אמר אביי נקטינן טימא טהרות חבירו ומת לא קנסו בנו אחריו מ"ט היזק שאין ניכר לא שמיה היזק וקנסא** הוא לדידיה קנסוהו רבנן דעבד איסורא אבל בנו **דלא עביד איסורא לא קנסו רבנן** ובפ' הניזקין (גיטין דף נג.) פליגי **חזקיה ור' יוחנן חזקיה** סבר **היזק שאין ניכר שמיה היזק** ור' יוחנן סבר לא שמיה היזק ואיתותב חזקיה התם. והא דמהדר גמרא לאוקמי דר' חייא סבר שמיה היזק משום דהוה קשה ליה היכי פליג חזקיה אברייתא דרבי חייא אביו: [דף ו.] **הצד השוה שבהן לאתויי מאי אמר אביי לאתויי אבנו סכינו ומשאו וכו'.** רב אלפס ז"ל לא הביא בחבורו כל הני אוקימתא דהני אמוראי אף על גב דכולן הלכות פסוקות הן ולא פליגי אהדדי אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. דהא אוקימתא דרב אדא בר אהבה ברייתא ודרבינא מתניתין היא וכך אהנהו דאביי ורבא ליכא לאקשויי מידי ומסקינן דילפינן **אבנו וסכינו** ריי"ף א: **ומשאו שהניחן בראש הגג ונפלו** לרה"ר ברוח מצויה והזיקו בתר דנייחי מבור ומאש ויש מן הגדולים שכתבו דלא מחייב אלא מה שחייב בשניהם ופטירי מנזקי כלים וממיתת אדם כמו בור ומטמון כמו באש דכיון דאתו במה הצד יהבינן להו הקל שבשניהם ויש שנסתפקו בדבר ולי נראה דכל דין בור יש להם תדע דהני אינך שלש אוקימתות דילפינן להו מבור ושור

לשמואל דאמר תנא שור לרגלו ומה הצד דמתני' קאי אד' אבות השנויין במשנתינו דשקיל וטרי בהו לא הרי זה כהרי זה הצד השוה שבהן ואלו קרן תניא בסיפא

ריי"ף ב. **כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק** לאתויי קרן והיכי מצי שמואל לאיתויינהו מבור ורגל לחייבינהו ברה"ר כיון דיהבינא להו הקל שבהן הלכך נראה דעיקר תלמודא הוא מבור לחודיה דבור גמיר הם אבנו וסכינו ומשאו לבתר דנייחי בין אפקרינרהו בין לא אפקרינהו לשמואל דאמר כולו מבור למדנו ולרב בדאפקרינהו. וכן בור המתגלגל וכן כותל ואילן שנפלו לרה"ר והזיקו בתר דנייחי וכן פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן אע"ג דברשות קעבדי לשמואל דאמר בור ברשותו חייב וקי"ל כוותיה בור גמור הוא אלא דלא מצינו למילף מבור לחודיה משום דלא דמי לגמרי לבור בתחלת עשייתו לנזק או משום דכח אחר מעורב בהן בעשייתן או שלא גרמו לו מעשיו או שעשייתן ברשותו הוצרך להביא יוכיח משאר נזקין שאין לחלק ביניהם ובין בור משום הני פירכות שאינם מונעות חיוב בהם הלכך גם אלו לא יצאו מכלל בור בשביל אלו פירכות ובור גמור הוא וכל דין בור להם קולות וחומרות שבהן ולא יהבינן להו היכי קולות של אש ורגל וכן מוכח מתוך התוספות שהקשו היאך קאמר שור יוכיח שכן ברשות הא אליבא דשמואל שור דמתני' היינו רגלו ובמקום שהוא מהלך ברשות דהיינו ברה"ר הוא פטור ותירץ בעץ ארוך שדרסה עליו ברה"ר והזיקה ברה"י אבל הא לא הוה קשיא להו היכי ילפינן מרגל לחייבינהו ברה"ר אלא ודאי כדפרישית דעיקר חיובינהו מבור הלכך אבנו וסכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו דרך הילוכן הוו תולדה דאש ולבתר דנייחי הוי בור בין אפקרינהו ובין לא אפקרינהו כשמואל ואם הניחם ברה"ר ולא הזיקו במקומן וגלגלתן **רגלי אדם ורגלי בהמה** למקום אחר אם הזיקו דרך הליכן ע"י רגלי אדם חייב המגלגל הכל. אע"ג דאמרינן לקמן בריש פרק המניח אין דרכו של אדם להתבונן בדרכים היינו לענין זה שאם שבר כלי שהיה מונח לפניו בלא התבוננות פטור אבל כולי האי אין לו להשתגע בהליכתו שיתיז הכלי ממקומו ויזיק דרך הליכתו ופושע הוא בהיזק זה ובעל התקלה פטור ואע"ג דלקמן פרק כיצד (בבא קמא דף יט:) גבי דליל הנקשר ברגל התרנגול וכלב שנטל חררה לקמן (בבא קמא כא:) ובה גחלת והדליק בה הגדיש מחייבין בעל הדליל ובעל הגחלת מחצה שאני התם דהכלב והתרנגול לאו בני דעה נינהו אבל אדם דבר דעת הוא ופושע והזיק מיפטר בעל התקלה לגמרי. תדע אדם אחד שכרה בור ואדם אחר דחף שור לתוכו או אחד שהדליק אש ובא אחר וזרק טליתו של חברו לתוך האש מי מחייבי בעל הבור ובעל האש. ואם גלגלוהו רגלי בהמה והזיקו דרך הלוכן ברגלי הבהמה מיחייב בעל הבהמה חצי ובעל התקלה חצי ואם התיזם הבהמה והזיקו דרך הילוכן בשאין הבהמה נוגעת בהן חלק הבהמה משלמין בעליה חצי נזקו דהיינו רביע הנזק ותשלום בעל התקלה תלוי במחלוקת ר' נתן ורבנן לקמן (בבא קמא דף נג.) גבי שור שדחף את חבירו לבור ולקמן נדקדק בו בע"ה ולבתר דנייחי הוי בור גמור וחייב בעל התקלה הכל. וכותל ואילן שנפלו לרה"ר והזיקו או שהזהירו ב"ד לסתור הכותל ולקוץ האילן ונתנו לו זמן ונפלו בתוך הזמן והזיקו בשעת נפילה או אחר נפילה קודם שנודע לבעלים שנפלו או נודע להם ולא היה להם פנאי לסלק או שהיה להם פנאי שהפקירום ולא סילקום פטורין דהוה ליה מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס דאמרינן לקמן פרק המניח (בבא קמא דף כט.) דפטור ואם נפלו אחר הזמן והזיקו אחר הנפילה בין אפקרינהו בין לא אפקרינהו בור גמור הוי ואין זה מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס דפושע הוי במה שלא קצצו ולא סתרו בתוך הזמן ואם הזיקו בשעת נפילה נסתפקו בתוספות אם יש להם דין אש או דין בור ונראה דיש להם דין בור ולא דמי לאבנו וסכינו ומשאו שהניחן בראש גגו **ונפלו ברוח מצויה והזיקו דרך הילוכן.** דהנך נעשו בור על ידי כח אחרים אבל כותל ואילן מחמת ריעותא נפלו מעצמן כי ראו שלא היו יכולין לעמוד יותר והזהירו ב"ד הבעלים להפילו ואם משום דהולכין ומזיקין מה שאין כן בבור לא גריעי מחמת זה וכל שכן דיש לחייבו יותר מידי דהוי אקושר אבן ברגלי בהמתו והלכה לרשות הרבים והזיקה ואי משום דאין תחלת עשייתן לנזק שור יוכיח:

ריי"ף ב: **ב ת"ר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל ר"ע אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית וקל וחומר להקדש. ואסיקנא דבהא פליגי דרבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינן** ואם **היתה עידית דניזק כזיבורית**

דמזיק יהיב ליה זיבורית **ור"ע סבר בדמזיק שיימינן** ויהיב ליה עידית דידיה **וקי"ל הלכה כר"ע מחבירו** אהני קרא דאי אית ליה למזיק עידית וזיבורית וזיבורית דידיה לא שויא כעידית דניזק משלם ליה ממיטב ואי אית ליה למזיק עידית ובינונית וזיבורית ולא שויא זיבורית דמזיק כעידית דניזק ובינונית שויא טפי מעידית דניזק אית דאמרי דיהיב ליה בינונית ומדקדק מדשבק גמרא בינונית אלמא אי הויא ליה בינונית דשויא טפי מעידית דניזק יהיב ליה בינונית ואית דאמרי אפ"ה יהיב ליה עידית ודבריהם נראה לי דאהני ג"ש ואהני קרא תרוייהו לשלם ממיטב. אהני גזירה שוה לשלם לו מזיבורית דמזיק כשהיא עידית דניזק ואהני קרא כשאינה כמיטב דניזק לשלם ממיטב דמזיק דלעולם בעינן מיטב או דמזיק או דניזק והאי דנקט עידית וזיבורית ושבק בינונית משום דלא הזכיר אלא הנך דמשתלמין מהם מעיקרא מזיבורית דמזיק והשתא מעידית ולעולם אפילו אי אית ליה גם בינונית ישלם ממיטב שלו: שור רעהו אמר רחמנא ולא שור דהקדש. והוא הדין בכל שאר נזקין שהזיק הדיוט להקדש דפטור כדמוכח מתני' נכסים שאין בהן מעילה וקאי אכל ארבעה אבות דמתני' אף לרב דאמר מבעה זה אדם ואמרינן נמי בירושלמי דפרק הניזקין ק"ו להקדש כרמו פרט להקדש מה אנן קיימא אי להכשיר נזקין הדא היא דתניא שור רעהו ולא שור הקדש ואם לנזקי גופו הדא היא דתני ר' חייא נזקין להדיוט ואין נזקין לגבוה אלמא אפילו אדם דמזיק הקדש פטור ובמעילה פרק הנהנה דף יט. יליף לה מקרא דכתיב ואיש כי יאכל קדש בשגגה ובתרומה איירי ואפקה בלשון קודש ודרשינן מיניה דאיתקש קודש לתרומה ומה תרומה פרט למזיק אף הקדש מידי דבר אכילה כי מזיק ליה פטור ופרש"י התם האי דנקט מידי דבר אכילה לאו דוקא דהוא הדין לכל מילי אלא משום דבתרומה דרשינן כי יאכל פרט למזיק וכיון דאדם דמזיק בגופו את ההקדש פטור כל שכן ממונו שהזיק דיותר ראוי לחייב אדם דמזיק בידים מאם הזיק בגרמת כריית בורו או שילח בעירו ואי לא דכתב שור רעהו לא ילפינן מכי יאכל דאי לאו דאשמעינן בשום דוכתא דמזיק הקדש פטור הוה דרשינן כי יאכל פרט למזיק שאין משלם את החומש אבל קרן משלם בין בתרומה בין בהקדש אבל השתא דחזינן דמיעט רחמנא הקדש מנזקי קרן מהשתא ממעטינן אדם המזיק אף מן הקרן ולהכי מייתי הכא קרא דשור רעהו ולא מייתי איש כי יאכל משום דאי לאו האי קרא לא הוה שמעינן ליה מהתם. ר"ע סבר לה כר"ש בן מנסיא דשור של הדיוט שנגח לשור של הקדש בין תם ובין מועד משלם נזק שלם ושור של הקדש שנגח לשור של הדיוט פטור. ולית הלכתא כר"ע בהא דקי"ל כרבנן דר"ש בן מנסיא: הכי [דף ז:] נמי גבי נזקין דיניה בעידית ואי אמר ליה הב לי בינונית טפי פורתא א"ל אי שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקול כיוקרא דלקמיה ופריך ליה רב אחא בר יעקב אם כן הורעת כוחן של נזקין אצל בינונית וזיבורית כו' אלא דבעי למיתב ליה בינונית וזיבורית כזולא דהשתא ונראה לי דוקא כדאמר ליה אי בעית למשקל בינונית וזיבורית כיוקרא דלקמי' יהיבנא לך דכיון דגלי דעתיה לתתה לו אם ירצה לקחת כיוקרא דלקמי' צריך ליתנה לו כזולא דהשתא כיון דאפילו עידית צריך ליתן לו כזולא דהשתא כ"ש בינונית כיון שאין בדעתו לעכב לעצמו שהרי אם ירצה ליקחנה כיוקרא דלקמי' יתננה לו אבל אם אמר קרקע זו חביבה עלי ואיני רוצה ליתנה לך כלל לא כייפינן ליה שהרי כל מה שמוטל עליו לפרוע בין לנזקין בין לב"ח בין לכתובת אשה יפרע לפי דעתו ולא לפי דעת הגובה כגון אם יש לו כמה קרקעות שכולן עידית יתן לו איזה קרקע שירצה ולא יכול לומר לו בקרקע זו אני חפץ וכן לב"ח בבינונית ולכתובת אשה בזיבורית וכן נמי אם אמר הניזק תן לי בינונית או זיבורית והמזיק אומר איני חפץ ליתן לך מהם כי הם חביבים עלי אין כופין ליתנם לו ולא שייך בו הורעת כחו של נזקין אצל בינונית וזיבורית דרחמנא אמר מעידית וכו' דלא הורע כחו יותר מבעידית אלא הם שוין לו וכי היכי דיכול לדחותו מעידית אל עידית ה"נ יכול לדחותו מבינונית אל עידית ולעולם אין כופין למשלם ליתן מנכסים אלא מה שלבו חפץ ובלבד שלא יפחות לו מדינו לנזקין בעידית ולב"ח בבינונית ולכתובת אשה בזיבורית ולא יבררו מנכסין שום קרקע לומר בזה אנחנו חפצים וכן לענין מטלטלין נותן לו מאיזה חפץ שירצה אבל כיון שגילה דעתו שאין חפץ לשייר קרקע זה לעצמו אלא שרוצה לדוחקו שיקחנו כיוקרא דלקמי' מחמת שהניזק חפץ בה צריך ליתנה לו כזולא דהשתא דאל"כ הורע כחו של נזקין אצל בינונית וזיבורית וכן ב"ח אי א"ל שקול כיוקרא דלקמי' זיבורית טפי פורתא לחד גירסא

או עידית בציר פורתא לאידך גירסא בעי למיתב ליה כזולא דהשתא משום דלא **תנעול דלת בפני לווין** משום דאמר ליה אילו הוו לי זוזי הוה שקילנא כדהשתא וגם אתה חפץ ליתנה לי אלא שאתה חפץ לדוחקני מחמת שמעותי בידך שאקחנה כיוקרא דלקמיה אבל גבי כתובת אשה דלא שייך נעילת דלת דיותר משהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא אפילו אמר לה אי בעית למישקל בינונית שקול כיוקרא דלקמיה לא כייפינן למיתב כזולא דהשתא: ואמר ליה רחמנא אמר מיטב שדהו ואת אמרת בשל עולם הן שמין וכן הלכה דרב חסדא מהדר לשנויי ברייתא אליביה ועוד דבפרק בתרא דכתובות דף קי. מוקי פלוגתא דרב נחמן ורב ששת בהאי דרב נחמן [דף ח.] סבר בשלו הן שמין ורב ששת סבר בשל עולם הן שמין וקיימא לן הלכתא כרב נחמן בדיני:

ג אין לו גובה משלפניו. היה אומר ריב"ם ז"ל שאם באו כולם בבת אחת כל הקודם בשטר יגבה מהאחרון תחלה בין עידית בין בינונית בין זיבורית. והמאוחר ממנו גובה אחריו משלפניו. והמאוחר יותר גובה משלפני פניו. ואם הנזקין קדמו וב"ח אחריו וכתובת אשה באחרונה ובאו לגבות כאחד הנזקין קודמין לגבות מן האחרון ואפילו הן זיבורית. וב"ח משלפניו ואפילו הן עידית. וכתובת אשה משלפני פניו ואפילו הן עידי עידית. ואין נזקין יכולין לומר א"כ הורעת כוחי. שכך הוא דין מי שקדם שעבודו צריך לגבות תחלה ואין יכול לגבות אלא מן האחרון. **ואם בא לגבות משלפניו יאמר**

רי"ף ג. **הנחתי לך מקום לגבות ממנו.** מיהו נראה לי אם נזקין יפייסו הלקוחות הראשונים שיניחום לגבות תחלה מהן ולא יאמר הנחתי לך מקום לגבות מהן לא מצי ב"ח וכתובת אשה למימר לנזקין כבר נסתלק שעבודך מהם כיון שהניחו בני חרי אצל המוכר וכיון ששטרך מוקדם אתה צריך לגבות מבני חרי שהניחו ביד המוכר. משום דאמר להו ניזק כולהו משעבדי דידי נינהו אלא שחכמים תקנו לטובת הלקוחות שאין נפרעין מהן כל זמן שהניחו בני חורין וכיון שהם מוחלין על תקנה שהתקינו לטובתם אתם מה לכם עמי. אני אקח מאיזה מהן שארצה: דאמר להו אי שקליתו כדינכם שקליתו. ואי לא מהדרנא שטרא דזיבורית למריה. הא דקאמר מהדרנא לאו דוקא שאם היה מחזיר לו השטר לא נתבטל המקח בשביל זה אם לא שיקנה השדה בקנין או שימסור לו השטר ויכתוב לו שטר מכירה עליו קני לך איהו וכל שיעבודיה. כדתנן בפרק בתרא דבבא בתרא דף קסח: מי שבא ואמר אבד שטר חובי אף ע"פ שבאו עדים ואמרו אנחנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו השטר אין כותבין. בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו. רשב"ג אומר אף בשטרי מקח וממכר אין כותבין. ומפרש התם דבאותיות נקנות במסירה קמיפלגי. רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה וחיישינן דלמא החזיר לו השטר ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה ואף אם החזיר לו השטר לא נתבטל המקח. וקימא לן אין אותיות נקנות במסירה: ואזליתו כולכו ושקליתו מזיבורית. ולא מצו למימר ליה לכי תיהדר. ואפילו האשה שרוצה ליתן לה זיבורית. משום שכל דבר שאדם יכול לטעון רואין אותו כאילו הוא כבר עשוי. כדאמרינן פרק בתרא דכתובות דף קט: מי שאבדה לו דרך שדהו בחד דאתי מכח ארבעה יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר. משום דא"ל אי שתקת שתקת **ואי לא מהדרנא שטרא** למרייהו ולא מצית לאישתעויי דינא בהדייהו. ודלא כפרש"י שפירש התם אי שתקת ואוזילנא גבך דיקח לו דרך במאה מנה קאמר. אלא כל דבר שיכול לטעון פסקינן ביה כאילו כבר טען בו עשוי וכן משמע הכא אפילו אי לא טען אי שתקיתו כו' אנן טענינן ליה ופוסקין להן הדין כך **דכולן נכנסו תחת הבעלים** ללוקח בזה אחר זה כמו **לשלשה בני אדם כאחד.** וכן לשנויא אחרינא דמוקי לה ביתמי ומשום דאמר ללוקח **אי אפשי בתקנת חכמים** אף אי לא טעין כגון זה פתח פיך לאלם וטענינן להו והא דקאמר אי הכי בנזקין נמי ה"ה דה"מ למיפרך מב"ח שיטול בזיבורית ולא מצי למימר ליה לכי תיהדר אלא נקט נזקין דדינו בעידית לרבותא שאף הכא לא יטלו אלא בזיבורית והא דאמר הכא דנזקין שקלי מזיבורית בני חרי ולא מעידית דלקוחות היינו כדרב נחמן בפרק הניזקין (גיטין דף נ.) דאמר מר זוטרא בריה דרב נחמן משמיה דר"נ שטר חוב היוצא על היתומין אף ע"פ שכתוב בו שבח אין גובה אלא מן הזיבורית ותנא אברם חוזאה אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזבורית ואפילו הן נזקין. ואף על גב דדחי ליה רבא ומוקי ליה כרבי ישמעאל. שנויא דחיקא הוא לאוקמא ברייתא דאברם חוזאה דלא כהלכתא דקיימא לן כרבי עקיבא. וגם אביי סבירא ליה כרב נחמן. וגם רב אלפס ז"ל כתב

בהלכות גיטין איכא למימר כיון דאביי ורב נחמן קיימי בחדא שיטתא הוה ליה רבא יחיד לגבייהו ולית הלכתא כוותיה. **ומה שכתב רב אלפס ז"ל כגון שלקח עידית באחרונה והיינו טעמא דלא** [דף ח:] **אתו כולהו וגבו מעידית משום דאמר להו לוקח טעמא מאי אמור רבנן** ולא הזכיר בדבריו דאיירי בדיתמי כתב הראב"ד ז"ל דשגגה היתה או סמך על מה שמפורש בגמרא דע"כ בדיתמי אייר דאי לאו הכי **אמר להו אי שתקיתו ושקליתו** כו' ואפילו נזקין וב"ח הוו שקלי מזיבורית. והראב"ד וה"ר יונה ז"ל חלקו בין יתומין ובין לקוחות. ואפילו רבא דאית ליה שטר שכתוב בו שבח גובה מעידית דיתמי וכן נזקין מודה דאין גובה מלקוחות דחששו חכמים טפי לפסידא דלקוחות:

רי"ף ג:

ד אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון בשטר אחד והלך שמעון **ומכר שדה אחת ללוי.** ואותה שדה בינונית היתה ולא נשאר ביד שמעון בינונית אלא עידית וזיבורית. ובא ב"ח דראובן רצה מבינונית שביד לוי גובה ולא מצי למימר **הנחתי לך מקום לגבות** אצל שמעון רצה משמעון גובה מזיבורית דאמר ליה את בעל דין דידי את. דאת שקלת כולהו נכסי מראובן. ומשמע בשביל שמכר שמעון בינונית ללוי הוא דנוטל ב"ח זיבורית הנשאר ביד שמעון בע"כ דשמעון. ולא מצי שמעון למימר ליה לך אצל שיעבודך שביד לוי משום דאמר ליה ב"ח את בעל דין דידי כי לקחת שיעבודי מראובן ואתה הרחקת שיעבודי ומכרת ללוי איני רוצה לטרוח וללכת אחרי לוי אלא אקח זיבורית הנמצא בידך אבל אם לא מכר בינונית אין הב"ח יכול ליקח זיבורית בע"כ דשמעון. משום דמצי א"ל קרקע זו חביב לי איני רוצה להוציאה מתחת ידי ולא שייך למימר הכא א"כ הורעת כחו של ב"ח אצל זיבורית כדפרישית לעיל ודוקא פרש"י דרצה גובה מזיבורית שביד שמעון אבל מעידית לא גבי. אף ע"ג שהרחיק שיעבודו דשמעון נכנס תחת ראובן בכל זכות שהיה לו בשדותיו. וכשהיו ביד ראובן אם מכר בינונית ב"ח גובה מזיבורית ה"ה שמעון נמי. מיהו צריך לדקדק אם מכר בינונית וזיבורית ושייר עידית ביד שמעון אי מצי גבי מעידית כי מה שפרש"י רצה גובה משמעון מזיבורית איכא למימר בדאית ליה לשמעון עידית וזיבורית אבל אי לא אישתייר גביה אלא עידית גבי מיניה כיון דהרחיק שיעבודו. או דלמא מהאי טעמא דהרחיק שיעבודו לא נייפה כח ב"ח כל כך ליטול יותר מדינו כיון ששיעבודו ביד לוי. ובדבר זה יפה כח שמעון מכח ראובן. דאילו ראובן אם מכר בינונית וזיבורית גבי ב"ח מעידית הנשאר ביד ראובן משום דאין יכול לגבות שיעבודו מן הלוקח משום דאמר **ליה הנחתי לך מקום לגבות הימנו** אבל בנידון זה דלא **מצי אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות** הימנו איכא למימר דשקיל ב"ח שיעבודו שביד לוי. מיהו נראה כיון ששמעון לקח כל שיעבודו של ב"ח אין לבעל חוב לטרוח ולחזור אחר לקוחות אחרים אלא כל הנמצא ביד שמעון יקח ואפילו עידית:

יום רד

ה איכא דאמרי עפ"ק דב"מ [דף ט.] **אפילו באחריות נמי דאמר ליה** אחוי טירפך ואשלם לך לפי שכל המעוררים אין זכאין בדין. ונראה דמיירי שלא נתברר הערעור עדיין אלא בא אדם וערער ואמר שדה זו גזלה ראובן ממני ואני רוצה להביא עדים או יש לי חוב על ראובן ואני רוצה להביא השטר. ומשום דברים בעלמא לא יבטל. שמעון כחו של ראובן. אבל אם ראו ב"ד אמתלא בדברי המערער כגון שהביא שטר שאין מקוים ואומר שרוצה לקיימו. או אם הוא אומר שיביא העדים בתוך שלשים יום. לא יוציא שמעון המעות מתחת ידו אלא ימתין עד שיעבור זמן שלשים יום דהפוכי בי מטרתא למה לי. אבל אם המערער ירחיק זמן הבאת עדים אי אית ליה לראובן מקרקעי או אמיד במטלטלי שיוכל שמעון לחזור עליו אם יוציא המערער הקרקע מתחת ידו צריך ליתן לראובן מעותיו ולא לבטל כוחו בשביל הערעור. אבל אי לא אמיד הוא ואין לו קרקע כיון שיש אמתלא בערעור אין לו לדיין להוציא המעות משמעון עד שיהא בטוח שלא יפסיד מעותיו אם יוציא המערער הקרקע מתחת ידו ועל זה וכל כיוצא בזה נאמר אין לדיין אלא מה שעיניו רואות הכל לפי הענין וכן נמי מי שבא לפני ב"ד ואומר יש לי תביעה על פלוני ומצאתי לנכסיו במקום ידוע ואני ירא שאם יבואו לידו יבריחם ולא אמצא מקום לגבות ממנו חובי ומבקש שיעכבו ב"ד הנכסים עד שיתברר תביעתו וכן ראובן שיש לו שטר על שמעון ולא הגיע זמנו עדיין ובא בתוך הזמן וטען כזאת הכל לפי הענין ואם רואה הדיין אמתלא בדברי התובע או שלא יוכל ראובן לגבות חובו משמעון כשיגיע הזמן מצווה הדיין לעכב ממון הנתבע עד שיברר התובע תביעתו או עד שיגיע זמן השטר וכן

מצאתי בשם הגאון ז"ל כתוב דתקנתא דרבנן הוא באיניש דמפסיד נכסיה משום השבת אבידה. ולי נראה דלא צריכנא לתקנתא דרבנן אלא דין גמור הוא שחייב אדם להציל עשיק מיד עושקו בכל טצדקי דמצי למיעבד. וכן נמצא תשובה לרב אלפס ז"ל דלא מצי למימר אחוי טירפך ואשלם לך אלא היכא דאית ליה נכסי דסמיך עלייהו הא לאו הכי יכול לחזור בו דמצי א"ל אדהכי והכי אכלת לזוזא וליכא לאישתלומי מינך: רב הונא אמר או כסף או מיטב. פרש"י שבא לתרץ קראי דלעיל. ולא הספיק לסיים דבריו עד שהקשה לו רב נחמן. ואז א"ל דקראי הכי מיתרצי אם אין לו כסף או מיטב כל מילי מיטב הוא ולא מצי א"ל זיל טרח וזבין ואי אית ליה כסף או מיטב לא יתן לו שוה כסף וכן כתב רב אלפס דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לעיל (בבא קמא דף ז:) פליגי אדרב הונא דהכא וסברי דכל מילי מיטב הוא ואפילו סובין ופסק כרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דאינון בתראי. ור"ת פסק כרב הונא בדאית ליה. וכ' בס' הישר שלשה דינין בפרעון בנזקין או כסף או מיטב כרב הונא בדאית ליה ואי לית ליה כל מילי מיטב הוא וב"ח אי אית ליה זוזי לא מצי לסלוקיה אלא בזוזי כדמוכח בכתובות פרק הכותב (כתובות דף פו.) גבי ההוא תולה מעותיו בנכרי הוה. אבל אי לית ליה זוזי לא אמרינן זיל טרח ואייתי ליה זוזי כדאיתא התם ולוקח שנמצא טעות במקחו נמי דינא הכי כדמשמע לקמן פרק הפרה (בבא קמא דף מו:) ופועל אי לית לבעל הבית זוזי א"ל זיל טרח ואייתי כדמוכח בפרק הבית והעלייה (בבא מציעא דף קיח.) דאין יכול לומר טול מה שעשית בשכרך. ומה שלא פסק ר"ת כרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דאינון בתראי צריך לומר דסבר דלא פליגי אדרב הונא ולא אתו אלא לשנויי רומיא דקראי אהדדי וה"ק לא קשיא הא דכתיב מיטב וכתיב קרא אחרינא ישיב אפילו סובין דאי לית ליה מיטב שדה אפילו יהיב ליה סובין מיטב הוא ואין צריך ליתן לו מיטב מטלטלין ולעולם אין מקרא יוצא מידי פשוטו דכתיב מיטב שדהו ישלם ואי אית ליה בעי למיתב ליה זוזי וכסף נמי כמיטב דכתיב כסף ישיב לבעליו א"נ פליגי אהדדי ומדקבע רב אשי שנויא דרב הונא באחרונה ואיהו קדים לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע חשיב ליה עיקר. ונראין דברי רב אלפס עיקר דרב כהנא תלמידיה דרבא דבתראה הוא סבר כרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דאמרינן לקמן (בבא קמא דף י:) א"ל רב כהנא לרבא טעמא דכתב רחמנא והמת יהיה לו הא לאו הכי ה"א נבילה דמזיק הוי השתא אי אית ליה לדידיה יהיב ליה דאמר מר ישיב לרבות שוה כסף אפילו סובין נבילה דידיה מיבעי ואי איתא לדרב הונא לימא ליה דאצטריך קרא היכא דאין דאית ליה כסף או מיטב אלמא רבא ורב כהנא סברי כרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע והמחוור שבכולן כספרים דגרסי אמר רב הונא או כסף או מיטב ואמתניתין קאי דקתני **תשלומי נזק במיטב הארץ** ואתא לאשמועינן דכסף כמיטב. והשתא אין ראיה לפסק ר"ת ז"ל מה שסדר אותו רב אשי באחרונה דאמתני' אמר למלתיה ואכתי לא רמו קראי אהדדי עד שהקשה אביי לרבא. ולענין פריעת ב"ח נראה לי אי אית ליה ללוה מטלטלי ומקרקעי כפינן ליה למיתב ליה מטלטלי אם חפץ בהכי המלוה יותר מבקרקעי כיון דזוזי יהיב שקיל כל מילי דמקרב טפי לזוזי והיינו מטלטלי דאי לא מזדבן בהאי מתא מזדבן במתא אחריתא בדיהיב ליה מטלטלי אף על גב דאמרינן כל מילי מיטב הוא ואפילו סובין דאי לא מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתא יש לשום כל מה שנותן לו בשומא ושיוכל המלוה למוכרו מיד באותה שומא אפילו בביתו ולא יצטרך לחזר בעיירות ובשווקים כדי למוכרם דאל"כ נעלת דלת בפני לווין שיתן לו הפחות שבביתו אם אין לו מעות והמלוה לא יוכל למוכרו לאלתר:

ו שני אחים שחלקו אחד נטל קרקע ואחד נטל כספים ובא ב"ח ונטל קרקע **אזיל האי ושקיל פלגא דכספים.** פשיטא האי ברא והאי לאו ברא איכא דאמרי אדרבה לאידך גיסא דאמר **ליה להכי שקלי כספים דאי מיגנבי מינאי לא משתלימנא מינך ולהכי שקלת ארעא דאי מיטרפא** מינך לא משתלמת מינאי. פסק רב אלפס ז"ל כלישנא קמא דשקיל פלגא בכספים ואף על גב דבכל דוכתי רגיל רב אלפס לפסוק כלישנא בתרא היינו היכא דאיכא תרי לישני אחדא מימרא דלישנא קמא מפרש דהכי אתמר הדא מימרא ולישנא בתרא מפרש דאתמר בע"א מסתבר דאותו לשון שקבעו רב אשי באחרונה נראה בעיניו עיקר דכיון דאחריתא היא הדרי בהו מקמייתא אבל הני תרי לישני לאו מימרות אמוראי נינהו אלא גמרא הוא דשקיל וטרי לפרש דרב אסי דאמר כספים הרי הן כקרקע לאיזה ענין נאמר

ובעי למימר דלענין שני אחין שחלקו וכו' נאמר ובעי למימר דלענין זה לא אצטריך האי מימרא דפשיטא האי ברא והאי לאו ברא ואיכא דאמרי דמטעמא אחרינא לא אמרה לענין זה דאדרבה לענין זה לא הוו כספים כקרקע הלכך לית הכא תרי לישני למיזל בתר בתרא אלא שתי סברות חלוקות זו על זו וסברא ראשונה עיקר הוא מדחזינן גמרא דבפרק בית כור (בבא בתרא דף קז.) דפסק והלכתא כרב דאמר בטלה מחלוקת אף על גב דבכל דוכתי הלכה כוותיה דשמואל בדיני דמטעם דאיהו סבר דיש ברירה לא אפסיק כוותיה דקי"ל דבדאורייתא אין ברירה אלא דסברא מוחלטת היא דיתמי כרעא דאבוהון אינון לפרוע חובת אביהן בשוה בין נטלו שניהם קרקע בין נטל אחד קרקע ואחד כספים הלכך תלה הרי"ף פסק הכרע בין אלו שתי הסברות בההיא פיסקא דבית כור דפסיק הלכה כרב נחמן דאמר בטלה מחלוקת: **שני אחין ושחלקו ובא ב"ח ונטל חלקו של אחד מהם.** פירשו התוס' שעשאו אפותיקי ולא אפותיקי מפורש כההיא דפ' שנים אוחזין (בבא מציעא דף טו:) דאמר ליה אם לא אפרע לך לא יהא לך פרעון אלא מזה. אלא שיעבד לו כל קרקעותיו וסיים לו קרקע זו במצריה להיות לו תחלה לפרעון אם ירצה המלוה דאי לאו הכי לא היה יכול ליטול חלק אחד מהם אלא מכל אחד ואחד יטול חלקו כדתניא פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ונראה דהיינו דוקא היכא דיכול לגבות שדה שלימה מכל אחד כגון שירשו ד' שדות וכל אחד נטל שתים יטול מזה שדה ומזה שדה אבל אם לא ירשו אלא שתי שדות לא יטול חצי שדה מזה וחצי שדה מזה דאילו היה בא לגבות מאביהן לא היה יכול לומר לו טול מכל שדותי חלק אחד משדה זו וחלק אחד משדה זו דאם כן נעלת דלת בפני לווין דלאו פרעון יפה הוא אלא בית דין מגבין לו חובו משדה אחת ויתמי נמי אף על פי שחלקו לא הורע שיעבודו בשביל זה וגובה שדה אחת מאיזה מהן שירצה וכן מצאתי כתוב בשם רב יהודאי גאון ז"ל שני לקוחות שלקחו שתי שדות כאחת ובא ב"ח גובה מאחת מהן ואין ללוקח על חבירו כלום והא דקתני בפ' יש נוחלין בכור נותן פי שנים דינא קמ"ל דמחויב לפרוע פי שנים בחובת אביו כפי מה שנטל דלא תימא מתנה הוא דיהיב ליה רחמנא ולענין פרעון חובת אביהן לא יהא אלא כאחד מן האחין ולא לענין זה שיצטרך בעל חוב לגבות ממנו שני חלקים:

רי"ף ה.

ז הדור [דף ט:] מצוה עד שליש במצוה. אם מצא אתרוג שהוא ראוי לצאת בו שהוא כאגוז יוסיף שליש לקנות יפה ממנו ולא שיהיה מחויב לקנות אתרוג היפה ממנו שימצא בתוס' שליש על אתרוג שחפץ לקנות. ועד שליש מלגיו כיון דלא איפשיטא הבעיא ומדאמר אילו מתרמי ליה תלתא מצותא יהיב לכולי ביתיה שמעינן שאין אדם מחויב לבזבז הון רב בשביל מצוה אחת ואפילו היא מצוה עוברת כגון אתרוג ולולב וגמרא בסוכה דף מא: חשיב גוזמא על ר"ג שהיה נשיא ישראל מה שנתן אלף זוז באתרוג אחד וגם תיקנו חכמים המבזבז אל יבזבז יותר מחומש כתובות דף נ.:

ח והאמר ר"ל משמיה דחזקיה לא **שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה אבל מסר לו שלהבת חייב.** הך מימרא איתא לקמן בפ' הכונס צאן לדיר (בבא קמא דף נט:) ורבי יוחנן אמר אף על פי שמסר לו שלהבת פטור עד דמסר ליה גווזא סילתא ושרגא. וכתב רב אלפס ז"ל לקמן דמסתברא לן דהלכתא כר"ל משמיה דחזקיה דחזקיה רביה דרבי יוחנן הוה. ואיכא מ"ד כיון דלא אשכחן דפליג חזקיה בהדיא בהדי רבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ולא מיסתבר לי האי טעמא וכי אין כדי לסמוך על ר"ל שהעיד דחזקיה אמרה ונחלק על רבי יוחנן בזה והא דלא חשיב ליה רבא יבמות לו. בהדי הנך תלת דהלכה כר"ל משום דלא אמר משמיה דנפשיה וכן לא חשיב נמי ההיא דפ"ב דחולין דף כט: דאמר ר"ל משמיה דלוי סבא אינה לשחיטה אלא לבסוף ורבי יוחנן אמר ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף ורבא גופיה סבר בפ"ב דזבחים דף ל. דאין לשחיטה אלא לבסוף והר"מ הלוי ז"ל כתב דסוגיא דשמעתין מוכחא דהלכה כר"ל דקאמר סתמא דגמרא דכוותיה גבי אש שלהבת משא"כ באש דפטור והאמר ר"ל משמיה דחזקיה וכו' ולא קאמר הניחא לרבי יוחנן דאמר אפילו מסר לו שלהבת פטור אלא לר"ל מאי איכא למימר אלא דסתמא דגמרא מהדר לפרושי מעיקרא הברייתא אליבא דר"ל משמיה דחזקיה משום דהלכה כוותיה ובתר הכי מפרש לה אליבא דרבי יוחנן:

ט [דף י.] **והא** איכא מסר שורו לחמשה בני אדם ופשע בו אחד מהן והזיק חייב היכי דמי אילימא דבלאו איהו לא מינטר **פשיטא אלא דבלאו איהו נמי** מינטר מאי קעביד כלומר ופטור לגמרי. וכגון שאחרים לא סלקו

עצמם משמירת השור כשפשע האחד ולא רצו לשמור יותר וכיון שנשארו בשמירת השור ויכולין לשומרו בלא האחד הן חייבין והוא פטור שהרי מסר לכולן שורו לכל מי שיכול לשומרו ונתרצו לשומרו אפילו בלא חברם אבל אם אמרו לו אם אינך רוצה לשמור גם אנו מסלקים עצמינו משמירתו כולן חייבין ואתקפתא דרבי זירא ורב ששת הלכתא נינהו וכן ברייתא דמייתי רב פפא:

י [דף י:] **ואמר רב פפא כגון פפא בר אבא** פירש רשב"ם ז"ל דדוקא אדם עב ושמן וכבד כגון פפא בר אבא חייב אם נשבר הספסל תחתיו אבל שאר כל אדם פטורים דסתם ספסל עשוי לכך לשבת עליו כל הנכנס לחצר ואין אדם מקפיד על כך והוה ליה כשואל שפטור כשמתה הבהמה מחמת מלאכה וכן עשה מעשה ונחלק עליו ה"ר עזריאל והחולק צריך לפרש כמו שפירש ר"ת דנקט כגון פפא בר אבא משום מסקנא דמילתא דסמך בהו דוקא פפא בר אבא שהיה אדם חזק והיה יכול לעכב את כולם ורב פפא שהקשה **והא איכא הא דתניא** תירץ קושייתו כגון פפא בר אבא דהיינו מסקנת התירוץ וסוגיית גמרא הולכת ומפרשת לבאר התירוץ. ואין משמעות הסוגיא סובלת פירוש זה ועוד מאי אצטריך ליה למימר כגון פפא בר אבא שהיה יכול לסמוך כולן ממילא ידענא אם היו יכולים לעמוד ולא עמדו פשעו כולם הלכך נראה כפרשב"ם: רי"ף ד:

יא והכא בטורח נבילה קמיפלגי. והלכתא כאבא רי"ף ה.
שאול דאמר על המזיק מוטל להביא הנבילה מדתנו אחרים כוותיה ופחת נבילה על הניזק משעה שנודע לו ההיזק ומשנודע לו היה מוטל עליו להשתדל ולהעלותו מן הבור ושכר העלאה יפרע המזיק וכן לכל כ"ד אבות ומסור ומפגל וכופר ושלשים של עבד בר מגנב וגזלן שצריך לשלם לו בהמה וכלים שלימים והנבילה והשברים לגנב ולגזלן דבגנב כתיב חיים שנים ישלם בגזלן כתיב והשיב את הגזילה אשר גזל כעין שגזל ומיהו מעות יכול ליתן לו דמה לי הן ומה לי דמיהן כיון שיכול לקנות בהן כעין שגזל אבל לא דבר שיצטרך לטרוח ולמוכרו ולקנות בדמים כעין שגזל:

יב שליא שיצאה מקצתה אסורה באכילה אף מה שהיה בפנים בשעת שחיטת האם ואף אם חזר מה שיצא והיה בפנים בשעת שחיטת האם לפי שאין [דף יא:] מקצת שליא בלא ולד דחיישינן שמא יצא רובו או ראשו באותו מקצת והוה ליה כילוד ותו לא מהניא ליה חזרה וכן לענין אשה תלינן לחומרא וטמאה מיד אפילו לא ראתה דם ומונין לה ימי טומאה מיום שני שיצאה כל השליא וימי טוהר מיום ראשון שיצאה מקצתה: בכור שנולד לו סימן טריפה בתוך שלשים יום וחי זמן גדול לאחר שלשים יום אין האב חייב לפדותו ואפי' למ"ד טריפה חיה דגזירת הכתוב הוא דדרשינן פדה תפדה **יכול אפילו נטרף בתוך שלשים יום ת"ל אך חלק:**

יג האחין שחלקו שמין מה שעליהם מה שקנו מתפיסת הבית ועדיין לא בלו שמין אותן כמה הן שוין עתה והמותר יחלקו אבל אם נאבדו או בלו אין מנכין להן מחלקן דמעיקרא מחלי אהדדי בכהאי גוונא שלא ידקדקו זה אחר זה אלא בדבר הנראה לעינים וכל זה שקנו סתם אבל מתחלה יכולין למחות שלא יקנה אחד מהם מתפיסת הבית אם לא שינכו מחלקו. **מה שעל נשיהם בניהם ובנותיהם אין שמין** שמתביישין להביאם לבית דין ומחלי אהדדי ומהאי טעמא דוקא בגדי חול אבל בגדי שבת שיוכלו להביא הבגדים לבית דין ואינן צריכים הם עצמן לבוא שמין והכי איתא בירושלמי. ובגדול אחים אין שמין מה שעליו דניחא להו דמכסי בהו כי היכי דלישתמעו מיליה. ומיהו לכתחלה יכולין למחות בו אבל כל זמן שלא מיחו מסתמא ניחא להו:

יד שומר שמסר לשומר חייב אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר דעילויי עלייה לשמירתו חייב שומר חנם לשלם אפילו נאנסה משום דאמר ליה את **מהימנת לי בשבועה היאך לא מהימן לי בשבועה** ואם יש עדים שנאנסה או שיודע ש"ח שנאנסה ורוצה לישבע פטור ולא אמרי' דמיחייב מתוך שפשע מתחלה שמסר פקדונו ביד אחר ואע"ג דתנן בגיטין פרק כל הגט (גיטין דף כט.) אם אמר ליטול ממנה חפץ הרי זה לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר ואמר עלה ר"ל כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר ה"מ לכתחלה אבל דיעבד לא מיקרי פושע בהכי דהא גבי השוכר פרה מחבירו והשאילו לאחר ומתה כדרכה לא מיחייב שוכר מדיליה אע"ג דהשאילה לאחר דלא קי"ל כר"מ דאמר כל המעביר על דעת בעלים נקרא גולן. בעל חוב אינו גובה חובו מן היתומין מעבדים שהניח להם אביהם דהלכה

כר"נ בדיני דאמר עבדא כמטלטלי דמי בכל מילי דרבנן לגבות מן היתומים ולענין פרוזבול ולענין קנין אגב אבל אם עשה עבדו אפותיקי בשטר גובה אפילו מיתמי משום דאית ליה קלא וכיון דגבי מלקוחות גובה נמי מיתמי אע"ג דלא שייך בהו טעמא דקלא משום דלא רצו חכמים ליפות כח יתומים יותר מכח לקוחות בשום דבר ואע"ג דעבדי כמטלטלי דמי אין נקנין אגב קרקע משום דניידי ויש בהן דעת ולא דמי לבהמה דאמרינן בפרק קמא דקדושין דף כו: דנקנין אגב קרקע כעובדא דמדוני דניידי אין בהן דעת ואם העבדים עומדים בתוך הקרקע נקנין עם הקרקע בקנין אגב וגם בקנין חזקה אם [דף יב.] החזיק בקרקע קנה עבדים כההוא דשמואל דאמר מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולם ועבדים דניידי בעינן שיהו עומדין בתוך הקרקע ואף על גב דקי"ל כרב נחמן דאמר עבדא כמטלטלי דמי במילי דאורייתא מודה רב נחמן דעבדא כמקרקעי דמי. וקנין חזקה דאורייתא ומטלטלי נקנים עם העבדים בעודן עליו אם העבד כפות וישן מטעם חצר:

טו [דף יב:] **מאן** תנא אמר רבי יוחנן [דף יג.] רבי יוסי הגלילי היא ומסקי' דלרבי יוסי הגלילי במתנות כהונה בזמן הבית מודה רבי יוסי הגלילי דלא הוי ממון בעלים אבל בכור בזמן הזה אפילו תם הוי ממון בעלים לקדש בו את האשה ולרבנן אפילו בכור בעל מום חי בזמן הזה לא הוי ממון בעלים לקדש בו את האשה כדאמרינן התם בפרק הפרה דף נג: שור ושור פסולי המוקדשין שנגחו אביי אמר משלם חצי נזק דרבינא אמר משלם נזק שלם ופירש רב יהודאי גאון דמיירי בבכור שור דלא פריק ליה ומסתמא בימיהם נחלקו אלמא לא הוי ממון בעלים מחיים לפי שאסור בגיזה ועבודה וחלב ויש שפסקו הלכה כרבי יוסי הגלילי משום דסתם מתניתין מוכח כוותיה ורבא גופיה דמוקי מתני' כרבנן חזר בו משום דאותביניה ליתני נכסים דהדיוט וקאמר בתר הכי שלמים שהזיקו גובה מבשרן [דף יג:] תודה שהזיקה גובה מבשרה ומיהו נראה לי מדפליגי אביי ורבינא אליבא דרבנן סברי כרבנן ורבנן בתראי נינהו משמע דהלכה כרבנן וכהן שקדש האשה בבכור חי לא הויא מקודשת וצריך עיון:

טז נכסים המיוחדים למעוטי זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק ולמעוטי אם נגח שור של הפקר שור שיש לו בעלים וקדם אחר וזכה בו דלא מפקינן ליה מדידיה ולא אמרינן משעה שנגח הוחלט לניזק. **רבינא אמר למעוטי נגח ואחר כך הקדיש נגח ואחר כך הפקיר. תנ"ה יתר על כן אמר רבי יהודה אפילו נגח ואח"כ הקדיש נגח ואח"כ הפקיר פטור** ואף על גב דפליגי רבנן עליה דרבי יהודה מוקי רבינא מתני' כיחידאה משום דרבנן לא פליגי עליה אלא בשור שהמית אדם אבל בשור שהמית שור לא פליגי עליה כמו שכתבתי בפירושי בשם הרב ר' מאיר ז"ל: **חוץ** רי"ף ה: **מרשות המיוחדת למזיק שפטור** המזיק מכל היזק שעשתה בהמתו ברשותו דאמר ליה תורך ברשותי מאי בעי: **חצר השותפין המיוחדת לשניהם לפירות ולשוורים פטור בה על השן ועל הרגל** וחייב על הקרן וחצר המיוחדת לשותפין לפירות ולא לשוורים **חייב בה על השן ועל הרגל** דכיון דאין מיוחדת לשוורים שדה אחר קרינא ביה וכן אם נגח שור ראובן לשור שמעון בחצר לוי חייב דלא מיפטר אלא ברשות המזיק אבל חצר שאינו של שניהם כרה"ר הויא לענין קרן:

יז שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שהזיקה בהמה ברשותם אם היתה השאלה והשכירות בסתם אי דאוקיה תורא דשואל לתורא דמשאיל אפילו תם משלם כולא ניזקא דאפילו איתזק מעלמא בעי לשלומי ליה כולא תורא ואם קבל עליו שמירת נזקין ולא אמר שמירת גופו תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם. ואי אוקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל והשאילה היה בסתם בין תם בין מועד פטור. ואי אזיק תורא דעלמא שואל בעי לשלומי כי עליו מוטל לשומרו שלא יזיק ואם קבל עליו שמירת גופו ולא שמירת נזקין **תם משלם חצי נזק ומועד** נזק שלם וקמ"ל דלא תימא נהי דלא קביל עליה שמירת נזקין היינו לענין זה שאם יזיק שור דעלמא שלא יתחייב לשלם אבל אם יזיק שורו מזה יש לו לשומרו כיון שהוא בביתו קמ"ל דלא: **גופא ארבע כללות היה רשב"א אומר** וכו' כל זאת הסוגיא הביא רב אלפס בהלכותיו עד מתני' דשוה כסף אף על גב דלית ביה נפקותא לענין פסק הלכה דמאי נפקא מינה אי [דף יד.] רישא ר' טרפון וסיפא רבנן אי כולה ר' טרפון לית הלכה כר' טרפון אע"ג דרבינא מוקי כולה כר' טרפון היינו כדי לתרץ הברייתא כדי דלא מתוקמא כתרי תנאי. לא לקבוע הלכה כמותו. מכל מקום הביא רב אלפס ז"ל לענין פסקי הלכות דנפקי משקלא וטריא

דשמעתין הא דקאמר אילימא **לא לזה ולא לזה אלא לאחר הא בעינן ובער בשדה אחר וליכא** ושמעי' מינה דחצר שאין של שניהם **פטור בה על השן ועל הרגל** ולא תימא וביער בשדה אחר אתא לאפוקי רה"ר לפי שהבהמה הולכת שם ברשות אבל אם הכניס ראובן פירותיו לחצר שמעון שלא בידיעת שמעון ונכנס שור של לוי ואכלתן שדה אחר קרינן ביה כיון שאין לו רשות ליכנס שם ובירושלמי פליגי תנאי חד תנא מחייב ליה ובפירושי כתבתי פירוש הירושלמי וטעמא דגמרא דידן דפטר ליה. וגם שמעינן ליה מינה דקרן חייב בחצר שאין של שניהם מדפריך דוקא משן ורגל ולא מקרן ושמעינן מינה משנוייא דרבינא דחצר המיוחדת לאחד לפירות ולזה ולזה לשוורים **חייב בה על השן ועל הרגל** אע"פ ששור המזיק נכנס שם ברשות קרינא ביה חצר הניזק כיון דמיוחדת רק לאחד לפירות:

יום רה

יח [דף יד:] **שום זה לא יהא אלא בכסף תנינא להא דת"ר פרה שהזיקה טלית וטלית שהזיקה פרה אין אומרים תצא פרה בטלית וטלית בפרה אלא שמין אותה בדמים** פירוש אם הזיקה פרה טלית בחצר הניזק וטלית הזיקה פרה ברה"ר או בחצר המיוחדת לזה ולזה לשוורים ולא לזה ולא לזה למטלטלין אלא לחד דלגבי חיובי דשור לא מצי אמר תורך ברשותאי מאי בעי דהא מיוחדת לשוורים לגבי רגל נמי כיון דאין מיוחדת למטלטלין אלא לניזק חצר הניזק הוא וחייב אין אומרים שיצאו שני ההיזקות זה בזה אלא שמין שני הנזקין ומה שהזיק יותר ישלם ור"ת ז"ל פי' אין אומרים תצא פרה בטלית אתי לאפוקי מר"ע דאמר לקמן (בבא קמא דף לג.) יוחלט השור אלא יושם השור כרבי ישמעאל ובקרן איירי וטלית בפרה אתי לאשמועינן בדיתמי כגון אחר שהזיקה הטלית מת בעל הטלית ותפס הניזק הטלית לאחר המיתה דסד"א דמה שאמרה תורה מן העלייה זהו ליפות כחו של ניזק דפעמים שאין המזיק שוה כדי נזקו אבל היכא דאיכא פסידא לניזק כמו ביתמי דאי משתלם מן העלייה הוו מטלטלי דיתמי ואי אמרת מגופו הוי כאילו תפס מחיים ה"א דמשלם מגופו קמ"ל תפיסתו לאו כלום היא כל זמן שלא נתחייב בב"ד:

יט שוה כסף מלמד שאין ב"ד נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות וקרקעות שוה כסף הוא ולא כסף דמטלטלי חשיבי ככסף דאי לא מיזדבנא בהאי מתא מזדבנא במתא אחריתי ומסקינן דביתמי איירי ומטלטלי דיתמי לא משתעבדי לב"ח ואם קדם הניזק ותפס מטלטלין מחיים **ב"ד גובין לו מהם** כתב רב אלפס ז"ל והשתא דתקינו רבנן לב"ח **לגבות מן המטלטלין גובה מיתמי בין** מקרקעי בין מטלטלי וכן הלכה וכתב עליו רבינו אפרים תלמידו ז"ל ליתא להאי סברא דנזקין מלתא דלא שכיחא היא וכי תקון רבנן לב"ח משום נעילת דלת בפני לוין אי נמי לאשה משום פריה ורביה אבל לנזקין לא תקון מידי ונראה לי דבדורות הללו מטלטלי כמקרקעי לכל מילי שיעבוד מדינא דגמרא אף בלא תקנה דהוי כגמלא דערביא ואשלי דקמחוניא דאמרינן בכתובות דף סז. אשה גובה פורנא מהם: **בפני ב"ד פרט לב"ד הדיוטות** לענין דיני קנסות אי נמי בנזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור דמן התורה אפילו בדיני ממונות בעינא מומחים אלא מפני התקנה שלא ירבו גזלנים וחמסנים עבדינן שליחותייהו: ע"פ עדים פרט למודה בקנס ואחר כך באו עדים למ"ד פטור ולמ"ד חייב למודה בקנס בלא עדים לא איצטריכא דמתני' היא לקמן (בבא קמא דף עד:) ולא האריך בה לפרש יותר ממה שפירש בכאן ובשביל סיפא נקטיה:

[דף טו.] **בני חורין ובני ברית** למעוטי עבדים ועובדי כוכבים דסד"א דלענין נזקין ראוי להאמין לכל אדם כדי שישתלם לניזק דמי נזקו אי נמי דשור של נכרי שנגח לשור של ישראל דאין מוציאין מן הנכרי אלא בעדים כשרים: **והנשים בכלל הנזק דכתיב איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה:** רי"ף ו.

כ אתמר פלגא נזקא. רב פפא אמר ממונא ורב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסא והלכתא דקנסא הוי הלכך כל דבר משונה אע"פ שיש הנאה להזיקן נפק לה מתורת שן והוי קרן כגון **כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכלה** תרנגולי רברבי ומשלם חצי נזק אבל צרורות אע"ג דמשלם חצי נזק ממונא הוא דכי אורחיה הוא אלא דהלכה גמירי לה דמשלם חצי נזק. ואף ע"ג **דפלגא נזקא קנסא הוא** ולא מגבינן ליה בבבל אי תפיס לא מפקינן מיניה ופי' ר"ת ז"ל דוקא תפס דבר המזיק עצמו דבו הקילו חכמים אי תפס בשעת ההיזק אבל מידי אחרינא לא דאי אמרת דבכל מילי מידי דתפיס מדידיה קאמר דלא מפקינן מיניה אתי לידי תקלה

דהיום או למחר יגזול כל אשר יש לו ולא מפקינן משום דאין דנין דיני קנסות וזה יפסיד יותר על מה שהזיק ולא יכולתי לעמוד על דבריו דאם לקח יותר מכדי נזקיו יכולין ב"ד לדון כדי שיחזיר לו המותר ולא מיקרי דיני קנסות בבבל שהרי כבר נפרע מנזקו בתקנת חכמים שאמרו לא מפקינן מיניה ואין אנו דנין אלא להחזיר את המותר הלכך נראה דבכל מידי **דתפס לא מפקינן מיניה ואי** תפס יותר מכדי נזקו שמין לו ב"ד דמי נזקו ומוציאין מידו המותרת והראב"ד ז"ל כתב ואף על גב דלא מגבינן האידנא קנסות אמור רבנן דמשמתינן ליה עד דמפייס לניזק כראות ב"ד ואם יש להם קצבה מן התורה כחמשים של אונס ומפתה עד דיהיב אותה קצבה ולא נהירא דהא אמרינן דלא משמתינן אלא אי אזמניה לדינא לא"י ולא בעי אזיל ועוד לדבריו הרי גובין דיני קנסות בבבל דאין לך גובייא גדולה מזה הא דמשמתינן ליה דלינקטיה בכובסיה דלישבקיה לגלימיה ועוד כתב דאם הודה ואחר כך באו עדים קי"ל כרב דאמר מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור ואי תפס מפקינן מיניה ואי תפס מקמי הודאתו ואחר כך הודה מפקינן מיניה ולא אמרינן דתפיסה מקמי הודאה כעדים דמיא מדא"ל ר"ג לר' יהושע לקמן (בבא קמא דף עד:) אי אתה יודע שטבי עבדי יצא לחירות אמר ליה רבי יהושע אין בדבריך כלום שכבר הודית והרי טבי כתופס מקמי הודאה הוה שהרי גופו אצלו היה ואפילו הכי לא יצא לחירות מפני הודאתו של ר"ג אלמא לאו כעדים דמיא ומפקינן מיניה והקשה עליו הרמב"ן ז"ל דהודאה בב"ד דוקא בעינן כדאמרינן התם שאני ר"ג דשלא בב"ד אודי והא רבי יהושע אב ב"ד הוה חוץ לב"ד הוה והאידנא ליכא ב"ד והוה ליה כמודה חוץ לב"ד שאין פטור מקנסות כדאמרינן לקמן (בבא קמא דף פד:) דאין מועד בבבל משום דבעי העדאה בב"ד וליכא הלכך אי תפס לא מפקינן מיניה בין תפס מקמי הודאה בין תפס לאחר הודאה והא דאמרינן לקמן בפרק כיצד (בבא קמא דף יט:) **ההוא חמרא דאכל נהמא ופלסיה לסלא וחייביה רב יהודה אנהמא נזק שלם ואסלא חצי נזק** מיירי בתפס או בדאזמני' לדינא לארעא דישראל והאידנא דאין מומחין בא"י לא קבעינא ליה זמנא התם והר"מ הלוי ז"ל כתב הא דאמרינן אי תפס לא מפקינן מיניה היינו דוקא כשיעור נזקיה או בציר מנזקיה אבל טפי מנזקיה כגון תשלומי כפל וד' וה' אי תפס מפקינן מיניה דלא אשכחן דאמור רבנן גבי נזקין דאי תפס לא מפקינן מיניה אלא במאן דלא תפס טפי מנזקיה כגון פלגא נזקא או כגון ההוא תורא דאלס ידיה דינוקא לקמן בפרק החובל (בבא קמא דף פד.) ועוד תקנתא דעבדו ליה לניזק הוא וכי עבדו ליה לניזק תקנתא בקרנא דלא ליפסוד ממוניה אבל לארווחיה מידי ממונא דאחריני לא תקינו ליה ולא נראה לי דלאו תקנתא היא אלא דינא הוא דמדאורייתא מחייב ליה אלא שאין לו דיין בבבל שיכופנו ליתן לו בכל כה"ג עביד איניש דינא לנפשיה ולא מפקינן מיניה עד דיהיב כל דמחוייב ליה מדאורייתא ויראה לי שאם בא הניזק לפני ב"ד ואמר קבלו עדותי שאם אתפוש ממונו היום או מחר שלא יוציאנו מידי שאין ב"ד נזקקין לקבל עדותו דכיון דאין דנין דיני קנסות בבבל גם אין נזקקין לקבל עדותו לזכותו אם יתפוס כדאמרינן דאין מועד בבבל דאין ב"ד נזקקין לקבל העדאה אע"פ שאין עתה הוצאת ממון אבל אם תפס הניזק ותבעו המזיק לדין אמרינן לניזק שיביא עדים ואם יראה לדיינים שבדין תפס אומרים למזיק אין אנו דנין לחייבך קנס אבל אם תרצה לפדות מה שתפס משלך תן לו כך וכך ממון דהכי אמור רבנן אי תפיס לא מפקינן מיניה ואם תפס יותר אמרינן לו להחזיר המותר ואם לא הביא עדים שראוי לזכות בהם אומרים לו שיחזיר מה שתפס.

רי"ף ו: [דף טו:] **בין כך ובין כך משמתינן ליה** עד דמסלק היזיקא מדרבי נתן וכו' לכאורה משמע דקאי אכלבא דאכל אימרי רברבי אפילו פעם אחת דהא קרי ליה משונה ומשלם חצי נזק ותימה אם כן שור המועד היכי משכחת ליה כיון דמשמתינן ליה בפעם ראשונה ודוחק לומר כגון דקביל עליה שמתא דרבנן וי"ל אף ע"ג דקרי ליה משונה ומדמי לקרן שינויו גדול משינוי דקרן שהוא נלחם עם מי שגדול ממנו אבל שור בעודו תם לא משמתינן ליה אבל הועד ודאי משמתינן ליה אי נמי מועד לבהמה לא משמתינן ליה כיון דאם הזיק **משלם נזק שלם מן העלייה:**

כא ולא לרבות אר"א לא שנו אלא פכין גדולים וכו' רב אלפס ז"ל לא הביא כל הני תלת לישני דר"א משום דמשמע ליה דברייתא ומתניתין כצורתן וכפשטן דמתני' קתני סתמא ולא לרבות ולא מפלגא בין פכין גדולים לקטנים ובריית קתני ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים סתמא ולא מפלגא בין קטנים לגדולים

הלכך מתני' אירי ברובצת עליהם ובין גדולים ובין קטנים לאו אורחיה הוא ובריית אירי בדרך הילוכה מן הצד ובין גדולים ובין קטנים אורחיה הוא זה והיינו כלישנא מציעא דר"א והוא לישנא בתראה דלישנא קמא ובתרא חדא סגנון דבתרוייהו מפליג ר"א בין גדולים לקטנים אלא בלישנא בתרא אמרה למלתיה ארומיא דברייתא אמתני' ולישנא מציעא בתראה הוא ופליג אתרוייהו ועיקר הוא:

מתני' הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין לאו בכל ענייני היזק שיעשו חשיבי מועדין דהא אמר שמואל בגמרא ארי ברה"ר דרס ואכל פטור משום דחשיב שן ברה"ר טרף ואכל חייב פירוש חצי נזק כדין קרן דטרף לאכול לאו אורחיה הלכך כל חד וחד מועד במידי דאורחיה זאב לטרוף וארי לדרוס או לטרוף ולהניח כדאמרינן בב"מ דף צג: בא זאב וטרף ארי ודרס ונחש אע"פ שאין נהנה בנשיכתו כדאמר בפ"ק דתענית דף ח. שמתקבצות כל החיות אצל הנחש ואומרות מה הנאה יש לך מ"מ כיון דאורחיה בהכי הוי רגל בחצר הניזק וחייב נזק שלם ופטור ברה"ר ואין לחשבו כקרן בתר דאייעד שהרי כוונתו להזיק דמשמע שהוא כיוצא באחריני מדחשיב ליה בהדייהו ודוב ונמר וברדלס צ"ל דאורחיה בטריפה כזאב דדוקא ארי שהוא מלך ולא ישוב מפני כל אין ממתין לה עד שתמות אבל זאב ושאר חיות מפני מורך לבבם אינם אוכלים בעוד טרפם חי ומנענע:

הדרן עלך ארבעה אבות

פרק ב

ר"י"ף ז. **א כיצד הרגל מועדת. לשבר בדרך הילוכה** והיינו אם **דרסה על הכלי ושברתו** [דף טז.] **והבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר** היינו תולדה כגון שהזיקה בגופה דרך הילוכה או בשערה [דף יז:] באוכף שעליה בשליף **שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצווארה וחמור במשאו** וכן כל דבר המחובר בגופה כגון עגלה מושכת בקרון והוליכה הקרון על הכלים ונשברו או דליל שנקשר ברגל תרנגול ושיבר בו את הכלים דרך הלוכו הוי רגל ומשלם נזק שלם אבל אם דבר המזיק אין מחובר לגוף הבהמה בשעה שמזיק הוא הנקרא צרורות בין שיהיה בו ממש בדבר המזיק כגון שדרך הילוכה נתזו אבנים מתחת רגליה ושברו את הכלים או שאין בו ממש כגון **תרנגולין שהיו מפריחין ממקום למקום ושברו כלים** ברוח שבכנפיהם או שהושיט ראשו לכלי זכוכית שיש בו זרעונים כדי לאכלן ותקע בו ושברו וסוס שצנף וחמור שניער ושברו את הכלים אף על גב דכחו כגופו דמי דהלכה למשה מסיני שאין משלם אלא חצי נזק ומיבעיא ליה לרבא אם דרסה על הכלי ולא שברתו ונתגלגל למקום אחר ונשבר מהו מי אמרינן בתר מעיקרא אזלינן כשדרסה עליו וכאילו נשבר באותה שעה או דלמא בתר תבר מנא אזלינן והוי צרורות וקאמר גמרא ותפשוט ליה מדרבה דאמר זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור מ"ט מנא תבירא תבר אלמא בתר מעיקרא אזלינן וחזינן כאילו שבר ובסוף פירקין פסק רב אלפס ז"ל כרבה ואע"ג דרבא מספקא ליה כיון דלרבה פשיטא ליה ודאי דרבה מוציא מידי ספק דרבא ועוד דרבא תלמידו דרבה הוא הלכך בבעיא דרבא אזלינן בתר מעיקרא ומשלם נזק שלם והא דמוקי רב ביבי בר אביי ההיא דתרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי בדאוזיל מיניה לאוקמי בעיא דרבא הוא דמשני הכי. לא אליבא דהלכתא דהא קי"ל בתר מעיקרא אזלינן ובעל המאור תמה על רב אלפס ז"ל שפסק כרבה בסוף פירקין ובההיא דתרנגולין [דף יח.] שהיו מחטטין בחבל דלי כתב והוא דקאזיל מיניה אלמא בתר תבר מנא אזלינן והראב"ד ז"ל כתב אפשר שסובר הרב מה שתירץ רב ביבי בר אביי דקאזיל מיניה לא מוקי לה במאוסי בלישה אלא אפילו בלא מאוסי בלישה על שבירת כלי משלם נזק שלם כדאזיל מיניה שרוצה לשתות מן הכלי ואף על גב דלגבי חבל משונה הוא ומשלם חצי נזק לגבי שבירת הכלי מיהא אורחיה הוא ומשלם נזק שלם והשתא ודאי אי לא אזיל מיניה אף על גב דבתר מעיקרא אזלינן לא הוה משלם נזק שלם שהרי על ידי חטיטת החבל נשבר ומשונה הוא אי נמי כיון דאזיל מיניה והוא רוצה לשתות מן הדלי אפילו על החבל נמי משלם נזק שלם שהיה כוונתו לשתות מים מן הדלי ורוצה להפסיק החבל כדי שיפול הדלי וישתה מן המים שבו הלכך כיון דאורחיה למישתי מן הכלי אורחיה נמי למיחטט בחבל כדאמרינן גבי נהמא וסלא לקמן (בבא קמא דף יט:):

ב בעי רבא צרורות מגופו משלם וכו' לא אימשוט הך בעיא. ובריש מכילתין כתבתי דהלכה כרב פפא דפשיטא ליה דמעלייה משלם [דף יח:] בעי **רבא יש**

העדאה לצרורות וכו' תימה שרב אלפס ז"ל לא הביא הך בעיא דרבא ואפשר משום דאין נפקותא בבעיא זו האידנא דאמרינן לקמן בפרק החובל (בבא קמא דף פד:) דאין העדאה בבבל מיהו תימה למה לא הביא הך דרב אשי דף יט. אם יש שינוי לצרורות לרביע נזק וסלקא בתיקו ואפשר דסבר דאין נפקותא בהך בעיא משום דלא מצינו בבבל צרורות דביעוט דהוה משונה וקנסא הוא אא"כ תפס וכי תפס לא מפקינן מיניה עד דמשלם חצי נזק כיון שעלתה בתיקו והוא מוחזק הלכך אין נפקותא בבעיא זו דבלא תפיסה לא דיינינן וכי תפס גובה חצי נזק. מיהו תימה כיון דספיקא דדינא הוא מאי מהניא תפיסה כיון דלא איפשיט הבעיא אוקי ממונא בחזקת מריה ושלא כדין תפס ודמיא להההיא דפ"ק דבבא מציעא דף ו: גבי ספק בכור דאם תקפו כהן מוציאין מידו כיון דאין לו אלא טענת ספק לא מהניא תפיסה וכן נוטה דעת רבינו יצחק בעל התוס' ז"ל בפ"ב דכתובות הלכך נראה דאם בעטה והתיזה אפילו אם תפס לא גבי אלא רביע נזק ואידך מפקינן מיניה: **תני רמי בר יחזקאל תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו משלם נזק שלם. והוא דחזי ביה בזרוני אבל לא חזי ביה בזרוני משונה הוא וחצי נזק הוא דמשלם. אמר רב יוסף אמרי בי רב סוס שצנף וחמור שניער ושברו את הכלים משלם חצי נזק** כל זה כתב רב אלפס ז"ל בהלכותיו וכתב עליו בעל המאור ז"ל ולא היא בין דהוו ביה בזורני ובין דלא הוו ביה בזורני לא משלם אלא חצי נזק דהא אוקימנא כסומכוס ולית הלכתא כוותיה וצ"ל שלא עמד בעל המאור ז"ל על דעתו של רב אלפס ז"ל כי גם רב אלפס ז"ל מודה דאין הלכה כרמי בר יחזקאל דאי לקבוע הלכה כמותו הביא דבריו לא היה לו להביא דברי רב יוסף אאמרי בי רב אלא הביא דברי כולם להודיענו דבכל כה"ג חשיב כחו כגופו והוי צרורות וממילא ידענא דהלכה כרבנן נ"א ואי אית ביה בזרוני משלם חצי נזק מהעלייה ואי לית ביה בזרוני משלם רביע נזק ומגופו את"ל [דף יט.] יש שינוי לצרורות לרביע נזק: בעי רב אשי כח כחו לסומכוס ככחו דמי וכו' רב אלפס ז"ל לא הביא הך בעיא משום דלסומכוס מבעיא ליה ולית הלכתא כוותיה ולי נראה דיש נפקותא גדולה בבעיא זו דמתוך בעייתו משמע דפשיטא ליה כח כחו ככחו דמי לכ"ע ולרבנן משלם על כח כחו חצי נזק כמו על כחו ומבעיא ליה אי סומכוס גמר הלכתא דצרורות לכח כחו לחצי נזק כמו לרבנן כחו או דלמא לא גמר הלכתא כלל ואף על כח כחו משלם נזק שלם אבל הא לא מיבעיא ליה אי גמר הלכתא ומוקי לה בכח כחו ולחייב חצי נזק ואע"ג דמן הדין פטור דכח כחו לאו כגופו דמי דבהא ליכא לאיסתפיקי דפשיטא דהלכתא לגרועי תשלומין אתא ולא לחייב במקום שראוי לפטור ומשום הכי לא קאמר לעיל (בבא קמא דף יז:): לא דכ"ע כחו לאו כגופו דמי וחצי נזק צרורות הלכתא גמירא לה דמשלם חצי נזק משום דפשיטא ליה דהלכתא לגרועי אתא כדאמרינן גבי סוכה אתאי הלכתא וגרעתא לשלישית ואוקימתא אטפח סוכה דף ו: וקרוב לענין זה מצאתי בפי' הר"ז הלוי ז"ל ובשמעתין דכלב שנטל חררה לקמן (בבא קמא דף כא:) לא פי' התוס' כן: **היתה מהלכת במקום שא"א לה אא"כ מנתזת ובעטה והתיזה** מהו כיון דלא **אפשר לה אורחה הוא** והוה לה צרורות כי אורחייהו ופטור ברה"ר או דלמא השתא מיהת מחמת ביעוט קאתי והויא לה קרן ומשלם חצי נזק אם אין שינוי לצרורות ברביע נזק וסלקא בתיקו ולדברי האומר דכל תיקו דתפס לא מפקינן מיניה הכא נמי אי תפס הבהמה משתלם ממנה חצי נזק ואע"ג דיש ספק ספיקא לחצי נזק דדלמא אורחיה הוא ופטור לגמרי ואת"ל השתא מיהת מחמת ביעוט קאתי דלמא יש שינוי בצרורות לרביע נזק. ולמאי דפרישית דכל תיקו אי תפס מפקינן מיניה אין נפקותא בבעיא זו אם התיזה ברה"ר. אבל אם התיזה בחצר הניזק אי תפס מגבינן ליה רביע נזק ומסקינן דהתיזה [דף יט:] ברה"ר והזיקה ברשות היחיד חייב. ואע"ג דגבי דרסה על הכלי ונתגלגל למקום אחר ונשבר אסיקנא לעיל כרבא דבתר מעיקרא אזלינן הכא לא אזלינן בתר מעיקרא אלא אחר המקום שנעשה בו הנזק דגלי קרא ברגל ובער בשדה אחר והביעור היה בחצר הניזק: כשכשה בזנבה מהו. כשכוש יתירא קמיבעיא ליה אי הוה אורחיה ופטור ברה"ר כרגל או שמא כשכוש יתירא הוי שינוי ומשלם חצי נזק וא"ל אידך וכי יאחזנה בזנבה וילך ודאי אורחיה הוא כמו רגל שאין מחוייב לילך אחר בהמתו ולשמרה שלא תזיק דרך הילוכה ברה"ר אי הכי קרן נמי וכי יאחזנה בקרנה וילך ואפ"ה חייב והא נמי משונה הוא ונדמייה לקרן ומשני ליה דלא הוי שינוי כלל והוי כמו רגל והכי הלכתא. כשכשה באמתה מהו

רי"ף ז:

רי"ף ח.

מיבעיא ליה אי חשיב שינוי דלאו אורחיה בכך אלא לפעמים תוקפו או דלמא כיון דאין כוונתו להזיק לא דמי לקרן הלכך הוי כרגל דכיון דאין כוונתו להזיק א"כ למה תעשה כשכוש זה אלא דאורחיה בכך ועלתה בתיקו ולרבותי האומרים דכל תיקו אי תפס לא מפקינן מיניה בחצר הניזק אי תפס מגבינן ליה נזק שלם. וברה"ר אי תפס הבהמה מגבינן ליה חצי נזקו ולמאי דפרישית דבתיקו אי תפס מפקינן מינה בחצר הניזק אי תפס גוף הבהמה מגבינן ליה חצי נזק ממה נפשך וברה"ר פטור לגמרי:

מתני' היה דליל קשור ברגלו או שהיה מהדס ושבר את הכלים משלם חצי נזק. ומוקי לה בגמרא בנקשר מאליו ובאדייה אדויי דהוה ליה צרורות ובדליל של הפקר או בדליל של בעל התרנגול ואצנעיה דאי לא אצנעיה אף על גב דאדייה אדויי הוא משלם נזק שלם דהא דצרורות משלם חצי נזק היינו כשהתיזה דבר הפקר אבל אם התיזה ממון הבעלים משלם נזק שלם דצרורות אורחיה הוא והוה כאבנו וסכינו ומשאו בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו ודוקא בדאדייה אדויי אבל אם הזיק התרנגול בדליל דרך הלוכו משלם נזק שלם דדבר המחובר לגופו כגופו דמי כמו עגלה המושכת בקרון ואם הזיק הדליל אחר שנח פטור בעל התרנגול דאמר קרא כי יכרה איש בור ולא שור בור ודליל דאית ליה בעלים ולא אצנעיה ונקשר ברגל תרנגול דהפקר בעל הדליל חייב ובתרנגול דאית ליה בעלים והזיק דרך הילוכו משלם בעל הדליל חצי ובעל התרנגול חצי ואי אדייה אדויי משלם בעל התרנגול רביע דאית ליה שותפות ובעל הדליל ג' חלקים כר' נתן דאמר כי ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי ודליל של הפקר וקשרו אדם ברגל תרנגול חייב הקושר אפילו לא נתכוין לזכות בו **משום בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה** וכן נמי דליל דאית ליה בעלים אפילו לא אצנעיה בעלים וקשרו אדם חייב הקושר הכל ובעל הדליל פטור מידי דהוה אהופך את הגלל דאפילו לא לזכות בו חייב אם הגביהו למעלה משלשה או שסלקו ממקומו שהיה מונח אפילו החזירו למקומו חייב דאיסתליקו ליה מעשה ראשון וזה כורה בור חדש והאי דקאמר רב הונא דליל של הפקר משום דבעי למימר נקשר מאילו פטור ואי בדליל דאית ליה בעלים ולא אצנעיה חייב בעל הדליל:

ג אכלה כסות או כלים משלם חצי נזק. קשיא לי אמאי לא קתני אכלה בהמה מה שאין דרכה לאכול כגון כלב שאכל אימרי רברבי ושונרא דאכלה תרנגולי דהוי רבותא טפי דאף על גב דאכילה גמורה היא ויש הנאה להזיקה אין משלם אלא חצי נזק ועוד לעיל בפ"ק (בבא קמא דף טו.) קתני הבהמה אין **מועדת לא ליגח ולא ליגוף ולא לישוך ולא לרבוץ ולא לבעוט** ואמאי לא קתני ששה תמין וליתני אין מועדת לאכול בהמה מה שאין דרכה לאכול הלכך נראה לי לפרש הא דאמרינן לעיל האי כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכלה תרנגולי משונה הוא ולא מגבינן ליה בבבל אפחת שפחתה המיתה קאמר דלא מגבינן בבבל אבל דמי הנבילה משלם אם אכל בחצר הניזק ואם ברה"ר מה שנהנה דאכילה לא הוי שינוי דדרכם לאכול כל נבילות אפילו של בהמות גדולות. והאי דקאמר האי כלבא דאכל לפי שאין דרכו להמית אלא לצורך אכילה ואע"ג דתחלת ההיזק היה שינוי מיחייב על האכילה דהוי אורחיה והא דאמר בפרקין לקמן (בבא קמא דף כג.) **זאת אומרת סתם דלתות חתורות הן אצל הכלב** ופרש"י דאי לא היו סתם דלתות חתורות הוי משונה ולא משלם אלא חצי נזק אחררה אף על גב דאין שינוי באכילה אלא שתחלת המעשה היה בשינוי מצי לפרש אי לא היו סתם דלתות חתורות אצל הכלב הוי אנוס ופטור לגמרי כההיא דריש הכונס (בבא קמא דף נה.) נפרצה בלילה או שפרצוה לסטים ויצתה והזיקה פטור והכא נמי כיון דאין דרך כלב לחתור אין לך אונס גדול מזה: מסקינן דבהמה שאכלה דברים שאין דרכה לאכול אלא ע"י הדחק כגון **פרה שאכלה שעורים וחמור שאכל כרשינים וכלב שלקק** השמן וחזיר שאכל חתיכת בשר ושונרא שאכלה תמרים וחמור שאכל דגים משלם נזק שלם ולחם שהיה מונח בסל ושברה בהמה לאכול לחם משלם נזק שלם אף על הסל שכן דרכה לשבר הסל כדי לאכול הלחם אבל אם אכלה תחלה הלחם ואח"כ שברה הסל משלם על הסל חצי נזק דלאו אורחיה הוא כיון שכבר אכלה הלחם וכן נמי אם ראתה בהמה אוכלים על החבית ועלתה עליה לאכלן ושברה החבית משלם אף על החבית נזק שלם דאורחה בכך:

יום רו

ד [דף כ.] **אמר אילפא בהמה ברשות הרבים פשטה**

ריי"ף ח: **צוארה ואכלה מעל גבי חבירתה** חייב. **מאי טעמא על גבי חבירתה כחצר הניזק דמי והוא דקפצה אבל עמדה לא דהיינו אורחה דאתמר א"ר אושעיא בהמה ברה"ר הלכה ואכלה פטורה עמדה ואכלה חייבת** ואמר מאי שנא הלכה ואכלה דאורחה הוא עמדה ואכלה נמי אורחה הוא בקופצת כך כתב רב אלפס ז"ל וכתב בעל המאור ז"ל מה שפסק הרב לא מסתבר אלא כל על גבי חבירתה חייבת בין שקפצה בין שעמדה והיינו דאילפא וברשות הרבים בלא על גבי חבירתה חייבת חצי נזק בקופצת והיינו דרבי אושעיא ולא פליגי אהדדי. לכאורה משמע כדברי בעל המאור ז"ל דהא דאילפא איירי בלא קפיצה מדפריש טעמא על גבי חבירתה כחצר הניזק דמי וגמרא בעי לאיתויי סייעתא לאילפא מהיתה קופתו מופשלת ודחי לה דאיירי בקופצת כההיא דרבי אושעיא דמוקי לה בקופצת והוי שינוי מדקאמר גמרא **מ"ש הלכה דאורחה הוא עמדה נמי אורחה הוא אמר רבא בקופצת** משמע דקופצת לא הוי אורחה הלכך חייבת ברשות הרבים וליכא סייעתא מינה. דאילפא איירי בלא קפיצה ומשום דהוי כחצר הניזק. ומיהו כי מעיינת ביה שפיר דברי רב אלפס ז"ל עיקר דבהמה שקופצת למקום גבוה ואוכלת לאו שינוי הוא דאמר לעיל **כיון דאורחה למיכל ליפתא אורחה נמי לסרוכי** ולמיסק אלא הך דאילפא ודר' אושעיא ובריייתא דהיתה קופתו מופשלת טעם אחד להם דכל היכא דיכולה בהמה לאכול כדרכה דרך הילוכה בלא קפיצה אין לו לאדם רשות להניח שם פירותיו והוי רשות הרבים ופטורה אבל היכא דאין יכולה לאכול אלא בקפיצה יש לו רשות להניח פירותיו ומיקרי חצר הניזק. ומעיקרא כדאמר אילפא למילתיה ופירש טעם לדבריו משום דעל גבי חברתה כחצר הניזק דמי הוה סלקא דעתך דכל על גבי חבירתה כחצר הניזק דמי ואפילו אכלה כדרכה ואהא בעי לאתויי ראיה וקאמר גמרא כדמפרש רבא ההיא דרבי אושעיא בקופצת הכי נמי איירי בריייתא בקופצת ומלתא דאילפא בקופצת דבענין אחר לא מיקרי חצר הניזק. והיינו דקאמר מ"ש הלכה דאורחה הוא כיון שאכלה כי אורחה דרך הילוכה אין לו רשות להניח פירותיו שם עמדה נמי אורחה הוא אמר רבא בקופצת. וכיון שאין יכולה לאכול אלא בקפיצה לאו אורחה הוא ויש לו רשות להניח שם פירותיו וכמו מחזרת לרב ושבקה לרחבה לשמואל. וכן מוכח לקמן (בבא קמא דף כא:) דקאמר דאילפא ורבי אושעיא איכא בינייהו ורבי יוסי ורבי אלעזר אמרי אין דרכה לאכול אלא להלך וכיון שאין יכולה לאכול אלא בקפיצה קרינא ביה שדה אחר כי יש לו רשות להניח שם פירותיו:

ה מתגלגל מהו פירש רש"י אם גלגלתו בהמה מרה"י לרה"ר ואכלתו שם ור"י פירש עמיר שהיה מתגלגל מחצר הניזק לרה"ר ועכבתו בהמה ואכלתו בחצר הניזק ואם לא עכבתו היה סופו לנוח ברה"ר. ולא איפשיטא ואזלינן לקולא: **שמואל אמר לא שנו אלא פירות וירקות אבל כסות וכלים חייבת** והלכה כשמואל בדיני וגם רבי יוחנן סבר כוותיה. **וכמה רבה אמר דמי עמיר. רבא אמר דמי שעורין בזול.** כתב רב אלפס ז"ל **איכא מאן דפסיק כרבה דהוי רביה דרבא ואיכא מאן דפסיק כרבא** דהוי בתרא והראב"ד ז"ל כתב דהלכה כרבא דברייתא דתניא כותיה דרבים היא: **ו אילימא בחצר דלא קיימא לאגרא** וגברא דלא עביד למיגר זה לא **נהנה וזה לא חסר הוא.** פר"י דה"ה נמי בחצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דפטור כיון דלא נהנה אף על פי שגרם הפסד לחבירו דאפילו גירש חבירו מביתו ונעל הדלת בפניו אין זה אלא גרמא בעלמא ולא מיחייב אלא כשעת הגזילה וכן המקבל שדה והובירה אין חייב אלא משום דדרשינן לשון הדיוט. ואומר בירושלמי זאת אומרת המבטל כיסו של חבירו פטור ורב אלפס ז"ל כתב **אבל בחצר דקיימא לאגרא צריך להעלות לו שכר ואף על גב דלא עביד למיגר דהא חסריה ממונא.** וכדבריו מוכח בשמעתין [דף כ:] שלחוה בי רבי אמי אמר וכי מה עשה זה מה חסרו ומה הזיקו משמע הא חסרו והזיקו פשיטא שחייב ומיהו כבר הוכחתי שעל החסרון אין חייב דלא הוי אלא גרמא בעלמא ואי איכא לחיוביה מהאי טעמא איכא לחיוביה משום שאכל חסרונו של זה ולא דמי לנועל ביתו של חבירו ולא דר בו או המוביר שדה של חבירו שלא בא לידו כלום מחסרון חבירו אבל זה אף על גב שלא נהנה שהיה מוצא דירה אחרת בחנם מ"מ השתא מיהא קאכל מה שחבירו נפסד וכ"נ . **אמר רב סחורה** [דף כא.] **אמר רב הונא הדר בחצר חבירו שלא** ריי"ף ט. **מדעתו אין צריך להעלות לו שכר** שנאמר ושאיה יוכת שער מייתי מהך קרא אסמכתא וסעד לדבריו לא מיבעיא שהוא פטור משום דהוה ליה זה נהנה וזה לא

חסר אלא אפילו טובה נמי עושה עמו שמנע ביתו מליסתר: והוו יהבי ליתמי דבר מועט כי לא היה שם דירה ממש אלא אהלים לסחורה היו נוטים שם והלך זה ובנה בית על חורבות היתומים ולא היה להם כדי לפרוע דמי בנינו וא"ל רב נחמן שיפייס היתומים במידי דאפייסו ולא חש לדבריו ואגביה לאפדניה עד שנתן ליתומים שכר הראוי ליתן מחורבה אחת לבנות עליו בית והוא יותר ממה שהיו נותנים להן קדמנאי כיון שהיו חסרים בו דבר מועט צריך הנהנה לפרוע כל הנאתו וכן הדר בבית חדש דכיון דמחסרו שחרתא דאשיתא צריך לפרוע כל הנאתו:

ר"ף ט: **ז אמר רב במחזרת ושמואל אמר** אף במחזרת נמי פטור דכיון דיכולה לאכול ע"י חיזור אין לו רשות לשטוח שם פירות וחשיב כרה"ר. והלכתא כשמואל בדיני ואע"ג דאיכא דאמר במחזרת כ"ע ל"פ דחייבת. הלכה כלישנא קמא מדקאמר סתמא דגמרא בתר הכי [דף כא:] לא דכ"ע מחזרת אי כרב אי כשמואל. וכיון דלישנא קמא עיקר נראה לי דמקצה מקום מרשותו לרה"ר פטור דלישנא קמא לית ליה להך פלוגתא דמקצה מקום שהרי מקצה מקום יותר ראוי לפטור ממחזרת. דהא רב מחייב מחזרת ופוטר במקצה מקום ללישנא בתרא ושמואל אמר דמקצה מקום חייב כמו מחזרת. אבל ללישנא קמא דשמואל פטר במחזרת כ"ש במקצה מקום וראיתי מן הגדולים שפסקו הלכה כשמואל במקצה מקום. והנראה בעיני כתבתי וכן משמע מתוך רב אלפס ז"ל שלא הביא בהלכותיו פלוגתא דמקצה מקום:

מתני' הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלמין נזק שלם:

גמ' ואם נפלו פטורים היכא דמקרבי כלים לגבי כותל דהוי תחלתו וסופו באונס שלא היו ראויים לשבר בקפיצה. ואם הכלי ארוך וראשו אחד רחוק מן הכותל וראשו אחד קרוב לכותל ונפל ושברוהו בקרוב לכותל חייבין. דהוי תחלתו בפשיעה לישבר ברחוק בקפיצה וסופו באונס בנפילה וחייב. ואם היה הכותל צר אפילו נפלו חייבין דגם לענין נפילה פשע. ואם דלגו מלמטה למעלה פטורים לגמרי דהוה ליה אונס שאין דרכו בכך כלל. ואם הפכו שיטתן שהכלב דילג בזקירה וגדיא בסריכא מלמטה למעלה פטורין דאונס הוי. מלמעלה למטה משלמים חצי נזק דמשונין נינהו. ואדם ותרנגול בין מלמטה למעלה בין מלמעלה למטה משלמים נזק שלם. ונ"מ דמי שמסר ביתו לחבירו לשומרו ויש בו חש"ו צריך לשומרו שלא ידלגו מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. ורב אלפס ז"ל כתב דאם דלגו מלמטה למעלה משלמים חצי נזק. ואני כתבתי כדברי ר"י וכ"נ דאי לאו אונס מאי איצטריך למימר גבי אדם דחייב. דמחמת שינוי אין ראוי לפטור באדם:

ר"ף י. **ח איתמר אשו רבי יוחנן אמר משום חציו.** ואפילו הדליק האש בתוך שלו ופשע בשמירתו והלך ודלק בתוך של חבירו חשבי' ליה כאילו ירה חץ בידים והזיק. ואם נשרפה יד חבירו חייב ד' דברים. ואם נשרף אדם חייב עליו כאילו הרגו בידים. ור"ל אמר משום ממונו פירוש התורה חייבתו אם לא שמר גחלתו כאילו ממונו מזיק ואפילו הדליק בגחלת שאין שלו ומסקינן לקמן (בבא קמא דף כג.) דרבי יוחנן **אית ליה נמי משום ממונו** היכא דכלו ליה חציו כגון שנפלה דליקה באותה חצר ונפל גדר שלא מחמת הדליקה והלכה והזיקה בחצר אחרת והתם הוא דפטור לרבי יוחנן טמון. דכל זמן שלא כלו חציו לא פטרה תורה טמון. והלכה כרבי יוחנן לגבי ר"ל ועוד דהא קאמר [דף כב:] **רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לר"י:** גדי כפות לו ועבד סמוך לו פירש רש"י דאיידי דנקט גבי עבד כפות וסמוך נקט נמי בגדי כפות וסמוך. דגדי אפילו סמוך נמי חייב דלא אמרינן בגדי היה לו לברוח כדאמרינן בסוף פירקין דשורו כממונו. והקשה עליו רשב"ם ז"ל דא"כ ליתני ברישא גדי ועבד סמוך ובסיפא גדי ועבד כפות דהוי רבותא טפי ופי' דרישא דוקא גדי כפות ועבד סמוך דחייב. דאם לא היה הגדי כפות היה לו לברוח. וסיפא הכי מיפרשא עבד כפות לו או גדי סמוך לו פירוש עבד כפות וגדי כדאמר ברישא שהוא כמו כן כפות פטור משום דקים ליה בדרבה מיניה. או גדי סמוך לו ועבד כדאמר ברישא שהוא כמו כן סמוך פטור משום דהיה לו לברוח. וההיא דשילהי פירקין דף כז. דעבדו כגופו ושורו כממונו מיירי בעבד ושור כפות והאדון עומד אצלם. ואם הניח גחלת על לב עבדו פטור המניח שמחשב בדעתו שיסירנה האדון ולא יסמוך על תשלומי של זה אבל כשמניח על לב שורו אין חושש האדון להסירה לפי שישלם לו זה שורו ומסתבר כפירוש זה:

ט דאכלה היכא. **אילימא דאכלהבגדיש** [דף כג.]

ר"ף י: **דעלמא הא בעינן ובער בשדה אחר וליכא לא צריכא**

דאכלה בגדיש דבעל חררה. מהכא שמעינן דאף על גב דנטלתו בהמה מחצר הניזק. בעינן שתהא גם האכילה בחצר הניזק. וש"מ נמי דפי פרה כחצר הניזק. ונ"מ אם הושיט ראובן פירות של שמעון בחצר שמעון לתוך פי פרה דלוי דחייב לוי דפי פרה כחצר הניזק דמי והמושיט היה חרש או שוטה או קטן או פיקח ואין לו לשלם:

י [דף כג:] **הנהו עיזי דבי תרבו דהוו מפסדו ליה לרב יוסף. א"ל לאביי זיל אימא להו למרייהו דליצנעינהו א"ל** למאי איזיל דאי אזלי' אמרי לי לגדר מר גדרה לארעיה כתבו התוספות אישתמוטי הוה משתמט אבייי שלא היה חפץ לילך דהא תנן אכלה מתוך החנות משלמת מה שהזיקה ולא אמרינן שהיה לו לנעול חנותו וכן פסק רב אלפס ז"ל דליתא לדאביי. ומצאתי כתוב בשם ר"ח ז"ל דפסק הלכה כאביי. ומודה אביי דבעיר אם נכנסה לחצר הניזק ואכלה שחייבת שאין אדם יכול לנעול דלתי ביתו כל היום. והרועה יש לו לשמור הבהמה כשמוליכה דרך העיר שלא תיכנס לבית ותזיק אבל כשמתפשטים בשדה אינו יכול לשמור את כולם שלא יכנסו לשדות אחרים הלכך צריך אדם לגדור שדהו. והא דפריך שן דחייב היכי משכחת לה פי' שן דכתיב בקרא **ובער בשדה אחר היכי משכחת לה:**

יא הנהו עיזי דשוקא כיון דבלאו הכי עומדים לישחט ביום השוק אי מזקי אפי' ברה"ר מתרי' במרייהו. אבל עז לחלבה ורחל לגיזתה אי אפסידו משלמין. כדאשכחן גבי עיזי דתרבו דא"ל זיל צנעינהו ולא אמר זיל שחטינהו :

ריי"ף יא. **יד אביעי'** [דף כד:] **להו המשה כלבו של חבירו בחבירו מהו משה ודאי פטור** אבל בעל כלב מאי. **מי מצי א"ל מאי עבדי לך או דלמא א"ל כיון דידעת בכלבך דמשי ליה ומישתסי לא איבעי לך** לשהויי. ואסיק רבא את"ל המשה כלבו של חבירו בחבירו פטור משה **וחייב בעל כלב. שסהו בעצמו פטור. מ"ט כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור.** הא דקאמר רבא את"ל משה כלבו של חבירו בחבירו חייב חשיב ליה רב אלפס ז"ל מסקנא דהלכתא דכיון דבעיא דשסהו בעצמו לא שייכא למיבעי אי לאו דאמר **המשה כלבו של חבירו בחבירו** חייב משמע דסברת רבא נוטה לומר כן אלא שלא היה רוצה לומר כן בפירוש דפשיטא שלא היה שואל בעיא אחרת אי הוה מסתבר למימר דאף משה כלבו של חבירו בחבירו פטור. א"ל אנא בההוא חיובי מחייבנא. דא"ל נהי דאית **לך רשותא לסגויי עלי. לבעוטי בי לית לך רשותא. וכן הלכה כרבא דבתראה הוא.** ומה שכתב רב אלפס ז"ל לעיל אכלה כסות וכלים חייבת **דלאו משנה הוא דעביד איניש דמנח גלימיה ברה"ר ומיתפח.** דמשמע הא אי הוה משנה פטור אף אם בעטה בהן. דמה לי שינוי ביעוט מה לי שינוי נשיכה תרוייהו תולדות קרן נינהו. ולא אמר לית לך רשותא לבעוטי בהן כדאמר גבי פרה. כי יש חלוק בין בעלי חיים לדבר אחר. דכלים עשויין לידרס ברגלי אדם וברגלי בהמה הלכך אי הוה משנה פטורה:

יום רז

טו [דף כו.] **איבעיא להו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק מהו שישלם כופר.** עיקר טעם הבעיא אי דרשינן עליו דוקא על הקרן דכתיב ביה ולא על השן ורגל או דלמא עליו על השור קאמר ובכל חיובי שור. ואסקי' דיש כופר ברגל דמסתבר למימר דעליו אכל חיובי דשור קאי וה"ה נמי ארגל:

מתני' אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער ובין ישן. ירושלמי אמר רבי יצחק מתני' כשהיו שניהם ישינים אבל אם היה אחד מהן ישן ובא השני וישן אצלו זה שישן אצלו הוא המועד. והא דאמרי' אדם מועד לעולם היינו דוקא לענין נזק דילפינן מפצע [דף כו:] **תחת פצע לחייב על השוגג במזיד ועל האונס כרצון** ועיקר ההוא קרא בנזק איירי. אבל בשאר ד' דברים לא מחייב אלא במזיד או בשוגג קרוב למזיד. הלכך **היתה** ריי"ף יא: **אבן מונחת לו בחיקו** בין לא הכיר בה מעולם בין **הכיר בה ושכחה ועמד ונפלה** מחיקו **לענין נזקין חייב לענין ד' דברים פטור לענין שבת פטור. לענין עבד פלוגתא דרשב"ג ורבנן. לענין גלות אם לא הכיר בה מעולם** פטור דכמה פעמים כתב בשגגה גבי גלות הלכך דרשינן מיתורא דקראי דבעי ידיעה מתחלה. אבל אם הכיר בה ושכחה חייב דהא הויא ליה ידיעה. וכן אם נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבעה או נתכוין לזרוק ד' וזרק שמנה **לענין נזקין חייב לענין ד' דברים פטור.** ולענין גלות אשר לא צדה פרט **לנתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע** או נתכוין לזרוק ד' וזרק ח'. ופירש רש"י בלשון אחד פרט לזורק וכו' דפטור מגלות דלא הוי בכלל ושמתי לך מקום אלא בכלל וכי יזיד איש. ובלשון אחר

פירש דחייב בגלות דכתיב ואשר לא צדה ושמתי לך מקום פרט למתכוין לזרוק וכו' שאינו בתורת כי יזיד אלא בתורת ושמתי לך מקום. ולענין שבת לענין לזרוק ב' וזרק ד' פטור ואפילו אמר בכל מקום שתרצה תנוח פטור כיון שלא נתכוין למלאכה. אבל לזרוק ד' וזרק ח' אם אמר בכל מקום שתרצה תנוח חייב. וכן אם נפל מן הגג ברוח שאין מצויה חייב בנזק ופטור מד' דברים ואי ברוח מצויה נפל חייב בארבעה דברים דהוי קרוב למזיד דלא היה לו לעלות לגג בלא מעקה כיון דיכול ליפול ממנו ברוח מצויה. ופטור מן הבושת כיון דלא כוון לביישה. ואם נתהפך דרך נפילתו כדי ליפול על האדם להנאתו חייב אף על הבושת. דתניא ממשמע שנאמר ושלחה ידה איני יודע שהחזיקה מה ת"ל החזיקה כיון שנתכוין להזיק אע"פ שלא נתכוין לביישו וזה שנתכוין להנאתו אע"פ שלא נתכוין להזיק כיון דאי אפשר שלא יזיקנו אם יפול עליו הוי כמכוין להזיק:

טז אמר רבה זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור מאי טעמא מנא תבירא תבר. דכיון דבודאי ישבר חשיב כשבור משעת זריקה וחייב הזורקו והמשבר פטור. ורש"י פי' שזרקו בעל הכלי. לפי שהיה קשה לו למה לא פירש רבה דין הזורק. ולא נהירא דמילתא דפשיטא היא דפטור המשבר דאבידה מדעת היא. ועוד היכי פשיט לעיל (בבא קמא דף יז:) מהכא דבתר מעיקרא אזלינן אפילו אי אזלינן בתר בסוף פטור דאבידה מדעת היא והוי וכאילו הפקירוהו בעלים. הלכך בזרקו אחר מירי וכיון דמפרש רבה טעמא משום דמנא תבירא תבר ממילא ידענא דהזורק חייב כיון דבודאי היה עומד לישבר: **אמר רבה זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות וקדם וסילקן או שבא אחר וסילקן פטור. דבעידנא דשדא פסוקי מיפסקו גיריה.** כתב רב אלפס ז"ל **מסתברא לן דלית הלכתא כרבה בהא.** דרבה לטעמיה דאית ליה לקמן בפ' הגוזל קמא (בבא **קמא דף צח.) השורף שטרותיו של חבירו פטור** דלא דאין דינא דגרמי וקי"ל דלית הלכתא הכי. ור"י פיר' דגרמא בנזקין הוי כיון שלא עשה מעשה בגוף דבר הנזוק. והכי מסתברא: רי"ף יב.

יז אמר [דף כז.] רבה הניח גחלת על לבו של חבירו ומת פטור. ואפילו אם התרוהו וקבל עליו התראה דלפי סברת העולם היה לו לסלק ולא להניח לעצמו למות כדי שיהרג חבירו. על בגדו ונשרף חייב דאין חושש לסלק כיון דחבירו חייב. ומסיק דעבדו כגופו ושורו כממונו שאם היה העבד כפות והאדון עומד אצלו והניח גחלת על לב העבד ונשרף פטור כיון דהעבד ב"ח חייב במצות סמך על זה שלא יניחנו לישרף כדי שישלם לו זה עבדו. אבל שורו כממונו וחייבה:

הדרן עלך כיצד

פרק ג

א המניח את הכד ברה"ר. [דף כז:] **ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור:**

גמ' ופריך עליה בגמרא ואמאי איבעי ליה לעיוני ומיזיל. **אמרי בי רב משמיה דרב בממלא רה"ר כולה חביות. שמואל אמר באפילה שנו** וכיון דאפל הוא לא מצי לעיוני. ואע"ג דאדם מועד לעולם. באונס גדול כזה פטור אדם. ושנים הישנים במטה נמי פוטר הירושלמי הראשון בנזק השני. וכן בפר' הגוזל בתרא דף קיב. ובפ' אלו נערות (כתובות דף לד:) אמרינן הניח להן אביהן פרה שאולה וטבחוה משלמים דמי בשר בזול דהיינו לפי הנאתן. אבל דמי בשר כולו לא משום דאנוסים הוו שלא היה להן לידע שאינה של אביהם. ולקמן נמי בפירקין אמרינן אם היה בעל חבית ראשון ובעל הקורה אחרון ונשברה חבית בקורה חייב ואם עמד בעל החבית פטור וכן בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף מח.) אם נכנס לחצר של בעל הבית שלא ברשות והזיקו בעל הבית פטור היכא דלא ידע ביה. וכללא דמלתא אדם המזיק באונס שהוא כעין גניבה ואבידה פטור. מדתני בשילהי האומנים דף פב: גבי מעביר חבית ממקום למקום ושברה רבי יהודה אומר שומר חנם ישבע שומר שכר ישלם. מדמחייב שומר שכר ופוטר שומר חנם ולא מחייב מטעם אדם המזיק ש"מ דאונס שהוא כעין גניבה ואבידה אדם המזיק פטור. ואם תאמר הא בשילהי פירקין דלעיל מחייב נפל מן הגג ברוח שאין מצויה ואונס זה דומה לגניבה ואבידה. דבשילהי שור שנגח ד' וה' דף מה. אמרינן ד' שומרים נכנסו תחת הבעלים הרגו מועדין נהרגין ומשלמין הכופר וחייבין לשלם דמי שור לבעלים חוץ משומר חנם ומוקי לה בדנטריה שמירה פחותה שומר חנם כלתה שמירתו ושמירה פחותה היינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואינה יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה. ומדפטרינן שומר חנם ומחייבינן שומר שכר

אלמא דרוח שאין מצויה הוי כעין גניבה ואבידה ואפי' הכי מחייבינן אדם המזיק. וי"ל דרוח שאין מצויה הוי כעין אבידה ומחייבינן בה אדם המזיק ונתקל לרבי יהודה הוי כעין גניבה ופטרינן ליה לאדם המזיק כדאמרינן בהשואל דף צד: דגניבה קרובה לאונס ואבידה קרובה לפשיעה ושומר שכר חייב בשניהם: **ורבי יוחנן אומר בקרן זוית. ובמסקנא א"ל רבינא לרב אשי אמרי' במערבא משמיה דרבי אילעאי לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים.** לפי שכשאדם מהלך עיניו למעלה ואינו מסתכל תמיד לפני רגליו. אבל גבי בהמה אמרינן לקמן (בבא קמא דף נד:) שור פיקח ביום פטור דשור עיניו למטה ואיבעי ליה לעיוני טפי מאדם. ופסק רב אלפס ז"ל הלכה כר' אילעאי. משום דרבינא ורב אשי איירו במילתיה. ועוד מדמתמה גמרא לימא רבא כשמואל סבירא ליה אלמא ליתא לדשמואל וכ"ש לדברי ר' יוחנן דקרן זוית לא הוי כ"כ אונס כמו אפילה. וכיון דליתא לדשמואל ודר' יוחנן דהלכתא כוותיה ולגבי רב כ"ש דליתיה נמי לדרב:

ב הרי אמרו לרכובה שלש וכו'. כתב רב אלפס ז"ל דתשלומים הללו הם דמי בושתו וצערו. ומייתי ראיה מעובדא דחנן בישא לקמן (בבא קמא **דף לז.) דלא חייביה אלא פלגא דזוזא דתנן התוקע לחבירו נותן לו סלע.** אלמא סכום סלע הוא תשלום השנוי סתם והוא בושת וצער דשני דברים הללו ישנו ברוב היזק שאדם עושה לחבירו. ואם יש ריפוי ושבת הכל לפי הענין ובזה לא יוכלו חכמים ליתן קצבה. וכתבו התוספות היינו לגדול שבישראל. ולאחר הכל לפי המבייש והמתבייש. דומיא דההיא דתנן לקמן בפרק החובל (בבא קמא דף צ.) סטרו נותן לו מאתים זוז ומוקי לה בגמרא בגדול שבישראל:

רי"ף יב: **ג רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה. רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה.** לא פליגי הני אמוראי בראובן שבא לגזול חפץ משמעון ועמד שמעון נגדו והכהו או שראה שמעון חפץ שלו ביד ראובן ובא שמעון לקחתו וראובן מיחה בו והכה שמעון לראובן עד שהניח לו את שלו. אי איכא פסידא כההוא עובדא דגרגותא דבי תרי דשמא יכלו המים ונתקלקל שדה. או אשה המצלת את בעלה כשאין יכולה להציל ע"י דבר אחר. **עביד איניש דינא לנפשיה** ופטור במה שחבל בחבירו אם לא היה יכול להציל את שלו אם לא שיכנו. ובדבר דלית ליה פסידא אלא הצלת טורח שלא יצטרך להוציא ממונו בדין בהא פליגי. דרב יהודה סבר בשביל הצלת טורח אין לו רשות לחבל בו. ורב נחמן סבר כיון דדינא קא עביד ויכול לברר שבדין היה יכול להוציא ממנו יש לו רשות להציל את שלו אפילו בהכאה אם אינו יכול להציל בענין אחר. אבל אם אין יכול לברר שבדין יכול להוציאו ממנו לאו כל כמיניה לומר שלי הוא ולהציל ממוני עשיתי. ודוקא אם בא לגזול ממנו או שראה חפץ שלו בידו הוא דאמרינן הכי. אבל למשכנו בשביל חוב שחייב לו לית ליה רשותא. דתנן בפ' המקבל (בבא מציעא דף קיג.) המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בב"ד. ואמר שמואל התם דאפילו שליח ב"ד מנתח נתוחי בשוק דוקא אבל לא יכנס לביתו. והמלוה עצמו אפילו בשוק לא. וכיון דאין לו רשות אם חבל בו או אם הזיק ממונו חייב כמו על אחר. והלכתא כרב נחמן בדיני ועוד דטובא פירכות פריך לרב יהודה ושנינהו בדוחק:

ה מתני' נשברה כדו ברה"ר והוחלק אחד במים. מוקי לה רב בנטנפו כליו במים ובדלא אפקרינהו. וליכא לאוקימנא בדאפקרינהו דאם כן על היזקכלים פטור דהוי בור. ועל היזק גופו פטור דרב סבר בור שחייבה עליו תור' להבלו ולא לחבטו וקרקע עולם הזיקתו. הלכך לא מצי מוקי לה אלא בדלא אפקרינהו דהוי ממונו וחייב בהיזק כלים. ושמואל מוקי לה בהיזק הגוף דכיון שהוזק במקום נפילת המים אף על גב שקרקע עולם הזיקתו חייב דשמואל לטעמיה דאית ליה בור שחייבה תורה להבלו וכל שכן לחבטו. ובהיזק כלים ליכא לאוקמה דשמואל סבר **בין אפקרינהו בין לא אפקרינהו הוי בור.** והלכתא כשמואל בדיני: [דף כח:] **אמר רבי אלעזר לא תימא נתקל באבן ונישוף באבן הוא דחייב אבל נתקל בקרקע ונישוף באבן פטור אלא אפילו נתקל בקרקע ונישוף באבן חייב. כמאן כר' נתן דאמר כל היכא דליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי. וכן הלכתא.** אבל נתקל באבן ונשוף בקרקע פטור אפילו לשמואל. דעד כאן לא מחייב שמואל אלא כשנחבט בקרקע כריית בורו כדאמרינן לקמן (בבא קמא דף נג.) דמודה שמואל אם נתקל בבור ונפל לאחור הבור דפטור. ומתני' איירי שהוזק במקום שפיכת המים רבי יהודה אומר במתכוין חייב שלא

במתכוין פטור. **אביי מפרש מתני' דבתרתי** [דף כט.] **פליגי. בשעת נפילה בנתקל פושע. ולאחר נפילה במפקיר נזקיו.** וכתב רב אלפס ז"ל דהני תרתי דפליגי ביה מחד טעמא נינהו. דהא דפטר רבי יהודה במפקיר נזקיו רבי יהודה לטעמיה דאית ליה נתקל אונס הוא והוה ליה מפקיר נזקיו לאחר נפילת **אונס אבל מפקיר נזקיו לאחר נפילת פשיעה מודה דחייב.** ואביי סבר כרבי יוחנן. ור"י פירש דפליגי במפקיר נזקיו אחר נפילת פשיעה ואף בזה פוטר רבי יהודה. וכל הסוגיא מוכח כפירושו. מיהו לענין פסק הלכה אין נפקותא בחילוק הפי' דאע"ג דלאביי דהוא בתראה סבר רבי יהודה דמפקיר נזקיו לאחר פשיעה פטור לית הלכתא בהא כרבי יהודה. דהוי מחלוקת ואחר כך סתם לקמן בפ' הפרה (בבא קמא דף מט:) החופר בור ברה"ר חייב ורבי יוחנן נמי סבר לה הכי: כשהפכה ובפחות משלשה. אין להביא ראיה מכאן דהגבהה קני פחות משלשה. דהפקר שאני דאפילו הבטה קני בהפקר. אי נמי כשהפכה בכליו או בידו. כדאמרינן בפ' אלו נערות (כתובות דף לא.) כשצרף ידו למטה משלשה וקבלו. **מצמצם** [דף ל.] **מ"ט פטור. אמר רב אחא בריה דרב איקא לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בכתלים.** תימה כיון דפסק רב אלפס ז"ל כרבי יוחנן דבור ברה"ר חייב אמאי הוצרך לפרש טעם דמצמצם משום דאין דרכן של **בני אדם להתחכך בכתלים תיפוק ליה דהוה ליה בור ברשותו.** ומתוך זה משמע דרב אלפס ז"ל סבר כמאן דמחייב לקמן (בבא קמא דף נ.) בתרוייהו בור ברשותו ובור ברשות הרבים:

ו המצניע קוצין וזכוכיות בתוך כותלו של חבירו **ובא בעל הכותל וסתר את** כותלו אם היה הכותל רעוע חייב המצניע דהוה ליה לאסוקי אדעתיה דכותל רעוע עומדת ליסתר ויפול לרשות הרבים ופשע בשמירת נזקיו. ולא דמי למוצא בור מגולה וטממו וחזר וחפרו דפטור הראשון וחייב השני אע"ג דהראשון עשה בור והכא ראשון לא עשה בור. משום דהכא השני לא עשה מעשה שראוי להתחייב כי סתר את כותלו וממילא נפלו לרשות הרבים. והראשון הוה ליה כאילו השליכן לרשות הרבים כמו אבנו וסכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה לרשות הרבים והזיקו לאחר נפילה. **אבל בכותל בריא פטור המצניע** שלא פשע בשמירתו כיון שאין הכותל עומד ליסתר. ובעל הכותל חייב דאיבעי ליה לעיוני. ובכותל רעוע לא איבעי ליה לעיוני ולחוש שמא נתנו שמה כשהיה הכותל בריא. דכיון דפשע המצניע תחלה בשמירת נזקיו ראוי לחייבו יותר. ומהכא שמעינן **המכסה בורו בדליו של חבירו ובא בעל הדלי ונטל את דליו והזיק חייב בעל הבור.** ולא אמרינן כיון שמכיר את בעל הבור איבעו ליה לאודועי. דכיון שנטלו שלא ברשות בעל הדלי אין חייב לטרוח ולהודיעו. דמכסה פשע תחלה דאיבעי ליה למידע שבעל הדלי יטול את דליו:

ז מתני' המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים והוזק בהן אחר חייב בנזקו. וכל הקודם בהן זכה. ואמרינן עלה **בגמרא לימא מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל שלשים יום כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. ושני עלה רב נחמן בר יצחק מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה היא.** ורב אשי אמר שאני תבן וקש דמשרקי. ואע"ג דהני אמוראי בתראי מהדרי לאוקמא מתניתין כרבי יהודה לית הלכתא כוותיה. **דהא אוקימנא בסוף בבא מציעא דף קיח: בשיטה דאמר אביי רשב"ג ור' יהודה ורבי שמעון כולהו סבירא להו כל מקום שנתנו חכמים רשות והזיק פטור מלשלם וכל כה"ג לית הלכתא כחד מינייהו.** ועוד נראה לי משום דהלכה כהך ברייתא **דתניא כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהם וגורפין מערותיהם בימות החמה אין להן רשות בימות הגשמים יש להן רשות ואף על פי שיש להם רשות אם הזיקו חייבין לשלם.** ולעיל בפרק קמא (בבא קמא דף ו.) מייתי לה רב אדא בר אהבה ויליף לה מהצד השוה. ולעיל נמי אמרינן תרתי למה לי חדא בימות החמה וחדא בימות הגשמים דתניא כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וכו': [דף ל:] כל הקודם בהן זכה. ואיפליגו ביה רב וזעירי. רב אמר זכה בין בגופן בין בשבחן. וזעירי אמר בשבחן אבל לא בגופן. והלכה כרב דרבו של זעירי הוה. ועוד דמילתא דזעירי אתיא כתנאי ומילתא דרב אתיא כדברי הכל. וגם פשטיה דמתניתין דכל הקודם בהן זכה משמע כרב. דבהן משמע בגופן. ולהכי לא הביא רב אלפס ז"ל אלא המשנה כצורתה וממילא ידעינן כיון שלא הביא מחלוקתם דהלכה כפשטה דמתניתין. וטעמא דרב משום דקנסו גופן אטו

שבחן הלכך בגלל דלית ליה שבחא לא קניס. ואיבעיא לן אי קנסינן אליבא דרב גופן לאלתר או דוקא לכי אייתי שבחא. ולא אפשיטא הלכך לא מפקינן ממונא מחזקת מריה קמא. ותפיסה לא מהניא בספיקא דדינא כדפי' לעיל פ"ב סי' ב. והלכה כרב הונא אליבא דרב דאמר הלכה ואין מורין כך דקאי כת"ק דרשב"ג. ואם התרו בהן ולא סלקם מפקירין אותם:

יום רח

ח שטר שיש בו רבית קונסין אותו ואין גובה לא את הקרן ולא את הרבית דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים גובה את הקרן ואין גובה את הריבית. תימא לרבנן היאך גובה הקרן בשטר זה ואפילו ממשעבדי ורבי מאיר נמי לא פליג אלא משום דקניס והלא העדים פסולים הם. אף על גב דלאו עדי חמס נינהו דקיימא לן כאביי בפרק זה בורר (סנהדרין דף כו.) דאמר אוכל נבילות להכעיס פסול. ואף על פי דלא חשיב הני עדים בפרק זה בורר (סנהדרין דף כד:) במתניתין אלו הן הפסולים. הכי נמי לא חשיב התם לוה אלא בכלל מלוה ברבית איתיה כדמפרש התם מלוה הבאה ברבית וה"ה נמי דעדים בכלל. ואין לומר כיון דהרבית מפורש בשטר אין העדים עוברים משום לא תשימון דידעי שלא יגבו ב"ד על ידו רבית. והא דאמרינן עדים עוברים משום לא תשימון היינו כשנכלל הקרן והרבית יחד וכתבו בסתם דהא אהאי שטר גופיה הוא דאמרינן הכא ובפר' המוכר פירות דף צד: דמשעת נתינה עבד ליה שומא. וי"ל דהאי שטרא דהכא איירי ברבית דרבנן ולא מיפסלי בריבית דרבנן כיון שאין מרויחין כלום. אע"פ שבעבירה דאורייתא הוו נפסלים אע"פ דאין עדי חמס נינהו. אי נמי אפילו ברבית דאורייתא יש להכשיר העדים דשמא לא תשימון לאינשי במלוה ולוה משמע להו. כדאמרינן בפרק קמא דבבא מציעא דף ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו. ומצאתי בשם הגאונים ז"ל שמנו כל פסולי עדות בתחלה מנו פסולים מחמת קורבה והם שמונים מקצתם דאורייתא ומקצתם דרבנן ואחר כך מנו הפסולים מחמת מעשיהם ומנו שם רבית וכתוב שם המלוה ברבית והלוה ברבית. ואילו עדים וערב לא מנו התם ואע"פ דעוברים בלא תשימון. והיינו סייעתא לתירוץ שני. והלכה כרבנן. אף על גב דאמרינן בכתובות פרק אע"פ דף ס: הלכה כרבי מאיר בגזירותיו. הכא קנסא היא דדוקא בגזירותיו הלכה כמותו ולא בקנסותיו. וכן בה"ג פסק הלכה כרבנן דאמרי יבמות דף לו: נשא מעוברת חבירו ומינקת חבירו יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס. ודלא כרבי מאיר דאמר יוציא ולא יחזיר עולמית. מדקמבעיא לן בפרק החולץ (יבמות דף לז.) אי מינסבה לכהן מהו. דשמא לא החמירו עליו לגרש כיון שלא יכול להחזירה ולכנוס. משמע דלישראל שרי. אלמא אין הלכה כר' מאיר בקנסותיו אלא בגזירותיו:

ט מתני' [דף לא.] **שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון. הראשון חייב בנזקי שני.** ואמר רבי יוחנן עלה בגמרא דאפילו לרבנן דאמרי נתקל אנוס הוא חייב הראשון בנזקי שני משום שהיה לו שהות לעמוד ולא עמד. ורב נחמן בר יצחק אמר אפילו לא היה לו שהות לעמוד חייב לפי שהיה לו להזהיר ולא הזהיר. ורבי יוחנן סבר כיון דטרוד היה בנפילתו לא היה לו להזהיר. ופסק רב אלפס ז"ל הלכה כרבי יוחנן . ותמהתי על פסק זה דלכאורה משמע דהלכה כרב נחמן בר יצחק דבתראה הוא דתלמידו של רבה היה. ועוד דגמרא פריך לרבי יוחנן ושנינהו בשינויי דחיקי. דהא דשני הא קמ"ל דאע"ג דעמד לפוש אם אמר ליה לבעל חבית עמוד פטור אין בזה שום חידוש. דאע"ג דשינה בעל הקורה שעמד לפוש כיון שהזהירו לבעל חבית לעמוד וכי לכתחלה ישבר חביתו כדי שיפרענו זה. ויותר היה חידוש להשמיענו אם עמד לכתף פטור אע"ג דעמד כשלדא דבהכי מוקמינן מתני' בסוף שמעתין דף לב. וכן הא דשני הא קמ"ל דאע"ג דהיה להם לעמוד כי הזהירו **זה את זה פטורין** אין בהם שום חידוש. ואי משום דקאמר גמרא שני אגופיה מיחייב דהיה ליה לעמוד. חדא מינייהו נקט ולר"נ בר יצחק שהיה לו להזהיר:

גמ' אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו. ושני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו. שתי גירסות הביא רש"י בפירושיו. וגירסא אחת פיר' התוספות שהיא עיקר כי הקשו כמה קושיות על גירסא שניה והמה בכתובים. וזה פי' גירסת העיקר ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו דראשון בין בנזקי ממונו דראשון דנתקל פושע הוא. הלכך ראשון דמנפשיה נפל פושע הוא ומחייב על נזקי גופו כדין אדם המזיק. וחייב אף על נזקי כלים דשני ועל נזקי ממונו כדין בור אף אם הפקירה דהוה ליה מפקיר נזקיו

אחר נפילת פשיעה. אבל שני שנתקל בראשון לאו פושע הוא בנפילתו. ומכל מקום על נזקי גופו חייב כדין אדם המזיק. משום דהוה ליה לעמוד לרבי יוחנן. ולהזהירו לרב נחמן בר יצחק. ועל נזקי ממונו פטור דסתם חרסין מפקר להו והוה לוה מפקיר נזקיו אחר נפילת אונס. ופריך לרבא מברייתא דקתני [דף לא:] **וכולן חייבין על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן** אלמא אף הראשון פטור על נזקי ממונו. מחמת קושיא זו מפרש גמרא דברי רבא בע"א. דגופו וממונו דהזכיר בדבריו לאו אמזיקין קאי דתרוייהו פטורין על נזקי ממונן דסבר כרבנן דאמרי נתקל אנוס הוא והוה ליה מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס. אלא אניזוקין קאי וכגון שהוזקו בגוף המזיקין ראשון חייב בנזקי שני על נזקי גופו וממונו דהיה לו לעמוד או להזהיר. ולא חשבינן גופיה כבור. ושני חייב אם הזיק גופו את הגוף השלישי אבל אם הזיק גופו את ממון השלישי פטור דחשבינן גופו כבור. ואף על גב דתרוייהו אנוסין בנפילתן ופושעין במה שלא עמדו או שלא הזהירו. מכל מקום אונסו של שני גדול משל ראשון כיון שנתקל בחבירו. ושינויא דחיקא הוא. דאין חיוב שניהם על הנפילה אלא במה שלא עמדו או לא הזהירו. ובפשיעה זו שניהם שוין. ובמסקנא לא קאי הכי. ופריך גמרא הניחא לשמואל דאמר כל תקלה בור הוא. אלא לרב דאמר אי אפקרי' אין ואי לא לא בשלמא ממונו מפקיר להו אלא גופו מי מפקיר ליה. תרגמא רב אדא בר אהבה לקושיא זו דפריך אליבא דרב שהוזקו כלים בכלים. והשתא הוה ליה פי' מילתא דרבא כדאמרינן מעיקרא דגופו וממונו שהזכיר רבא בדבריו אמזיקין קיימי. ראשון חייב אף על נזקי ממונו דנתקל פושע הוא והוה ליה מפקיר נזקיו אחר נפילת פשיעה והא דקתני בברייתא פטורין על נזקי ממונן דמשמע אפילו ראשון. מיירי כשהזיק ממונו כלים אבל אם הזיק ממונו גוף השני ראשון חייב ושני פטור אף על גוף השלישי. ואליבא דרב הוצרך רב אדא בר אהבה לתרץ כן. אבל אליבא דשמואל קאי תירוץ ראשון. ולהכי לא קאמר רב אדא בר אהבה אלא. כי לא בא לסתור תירוץ הראשון אליבא דשמואל. מיהו כיון דאליבא דרב צריכין אנן לפרש מילתיה דרבא הכי אליבא דשמואל נמי מיפרשא הכי. דשינויא קמא דחוק הוא כדפרישית. ועוד למה נפרש דברי רבא בתרי גווני. והקשו התוספות מדמוקי רבא הך מתני' כרבי מאיר דאמר נתקל פושע הוא אלמא סבירא ליה הכי. ולקמן בפ' הגוזל (בבא קמא דף צט) קאמר רבי יוחנן נתקל לאו פושע הוא וקי"ל דהלכה הכי. ותירצו דהא דמוקי רבא הך ברייתא כרבי מאיר לאו משום דסבירא ליה כוותיה אלא משום דלא מתוקמא כרבנן דסבירא ליה לרבא כשמואל דאמר כל תקלה בור הוא ואי הוי מוקי ליה כרבנן הוה נחשב גוף הראשון בור ולא היה מתחייב על קדרות השני. ומדנקט קדרין וזגגין שנשברים בקל משמע דחיובא אכלים קאי. הלכך הוצרך לאוקמא כרבי מאיר דהוי אדם המזיק וכולן חייבין על נזקי כלים. ואם תאמר והא שני לרבי מאיר לאו פושע הוא בנפילתו ואפ"ה חייב על נזקי גופו כדין אדם המזיק משום דהיה לו לעמוד או להזהיר הוא הדין ראשון ושני לרבנן וי"ל דסבירא ליה לרבא דלרבי מאיר דאית ליה נתקל פושע הוא שני אף על פי דנתקל בראשון איכא קצת פשיעה ומצטרף עמה טעמא דהיה לו לעמוד לעשות גופו כאדם המזיק. אבל רבנן סברי נתקל אנוס הוא משום דהיה לו לעמוד מסתייה אי עבדינן גופיה בור ואם כן מסקנא דהלכה היא דאליבא דרבנן ואליבא דשמואל דהלכה כוותיה דגוף שניהם בור ופטורים על הניזקין דממונא ושניהם פטורים על נזקי ממונן אפילו הוזק בהן אדם דנתקל אנוס הוא והוה ליה במפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס. והא דקאמר רבי יוחנן לעיל אמתניתין דקדרין דאפילו לרבנן דאמרי נתקל אנוס הוא קאמר הכא דמחייב דהוה לו לעמוד ולא עמד. אם באנו להעמיד דרבי יוחנן כרבא נצטרך לומר דחיובא דמתניתין אנזקי הגוף קאי. ובהא סברא הוא דפליג אדרבא. דסבירא ליה לרבי יוחנן דלא נקט קדרין בשביל חיובא דכלים אלא משום דקדרין נושאין משוי גדול ובקל נתקלין וגם השני נוח לו ליכשל בראשון להכי מצי לאוקמי מתניתין כרבנן. ורב אלפס ז"ל כתב **אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין דאיתזק בגופו בין דאיתזק בממונו. שני חייב בנזקי שלישי בדאיתזק בגופו אבל לא** בממונו. מאי טעמא. דאמר ליה האי בירא לאו אנא כריתיה. וסבירא ליה לרב אלפס ז"ל ראשון דמנפשיה נפל אע"פ שהיה אנוס בשעת נפילה אינו טרוד כ"כ והיה לו לעמוד או להזהיר ופושע הוא בזה וחשיב גופו כאדם המזיק. וכן פי' אההיא דרבי יוחנן. אבל שני שנכשל בראשון נפילתו מרובה וטרוד בעמידתו ומסתייה אי עבדינן גופו בור

משום דהוה לו לעמוד. ומה שכתב רב אלפס ומ"ט דא"ל האי בירא לאו אנא כריתיה לא קאי על דברי רבא אלא על הברייתא שהביא רב אלפס קודם דברי רבא. תניא הקדרין והזגגין שהיו מהלכין וכו' סיום הברייתא וכולן חייבין על נזקי ממונן אמר רבא ראשון חייב. ובא רבא לפרש הברייתא דהא דקתני וכולן חייבין על נזקי גופן לא שיהא נזקי גופן שוה אלא ראשון חייב בנזקי שני בין דאיתזק שני בגופו ובין דאיתזק בממונו דגוף הראשון חשיב כאדם המזיק. שני חייב בנזק של שלישי אי איתזק בגופו אבל לא בממונו דגוף השני הוי כבור. אבל כולן פטורין על נזקי ממונן דאמר ליה האי בירא לאו אנא כריתיה. אמר רב פפא דפסקיה לאורחא כשלדא. רב זביד אמר כחוטרא דסמיותא. פי' התוס' רב זביד פליג ארב פפא דבפסקיה לאורחא כשלדא לא היה הראשון חייב בנזקי שלישי לרב זביד שהיה לו ליזהר כשראה שהשני נפל. אבל בחוטרא דסמיותא שמונח באלכסון כשהשני נתקל בראש החוטרא לא נזהר השלישי מסוף החוטרא. וצ"ע כמאן הלכתא. ומתוך רב אלפס ז"ל משמע דלא פליגי:

י [דף לב.] **המזיק את אשתו בתשמיש המטה מהו.** ואסיק רבא דחייב אע"ג דברשות קעביד איבעי ליה לעיוני משום דאיהו עביד מעשה ולא היא:

רי"ף יד: טו. **מתני' היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון ונשברה חבית בקורה פטור. ואם עמד בעל הקורה חייב. ואם אמר לו לבעל החבית עמוד פטור. היה בעל החבית ראשון ובעל הקורה אחרון ונשברה חבית בקורה חייב. ואם עמד בעל החבית פטור. ואם אמר לבעל הקורה עמוד חייב.** בגמרא פריך מהך מתניתין לר"ל דאמר **שתי פרות ברה"ר אחת רבוצה ואחת מהלכת בעטה מהלכת ברבוצה פטורה רבוצה במהלכת חייבת.** דמשמע דוקא בעטה הא לא בעטה והווקה ממילא פטורה. והא מתני' כשעמד בעל הקורה פי' לפוש ושינה שאין דרכו לעמוד לפוש חייב על שבירת החבית אע"ג דהוי ממילא. ומשני מתניתין דרמיא כשלדא שעמד בעל הקורה וקורתו על כתיפו מונח לרוחב הדרך ואין דרך לבעל החבית לנטות אנה ואנה. אבל אם עמד בלא שלדא פטור. לכאורה משמע דהכי הלכתא כי היכי דלא תקשה לר"ל ממתני'. ונהי דלית הלכתא כר"ל בהא דקאמר בעטה מהלכת ברבוצה פטורה. אלא כרבא דהוא בתראה דקאמר לעיל (בבא קמא דף כד:) בההיא חיובי מחייבינן דא"ל נהי דאית לך רשותא לסגויי עלי לבעוטי בי לית לך רשותא. מ"מ הא דקאמר ר"ל רבוצה במהלכת חייבת הלכתא היא כדקאמר גמרא הא סיוע לה בעיא האיכא למידק הא הווקה ממילא פטור וצריך לאוקמי למתני' דרמיא כשלדא כי היכי דלא תקשה לר"ל ותימה לרב אלפס שלא הביא כל זו הסוגיא אלא המשנה כצורתה דמשמע דסבירא ליה דאפילו עמד בלא שלדא חייב. וי"ל דרב אלפס סבירא ליה כיון דלית הלכה כר"ל בעיקר דבריו דקאמר בעטה מהלכת ברבוצה פטורה. ורבוצה במהלכת חייבת אין בה שום חדוש. אין לשנות פשט המשנה לאוקמי דיוקא דר"ל. דאיכא למימר ה"ה אם הווקה ממילא חייבת ואיידי דנקט בעטה מהלכת ברבוצה פטורה דאשמעינן חדוש גדול שיש לה רשות לבעט נקט נמי בעטה רבוצה במהלכת. הלכך לא מפקינן מתניתין מפשטא ואפילו עמד בלא שלדא נמי חייב. וכן הלכה. וגמרא דשני הכי אליבא דר"ל שני אבל אליבא דהלכה לא חיישינן למילתיה דר"ל:

רי"ף טו: **יא גמ'** תני איסי בן יהודה **רץ חייב מפני שהוא משנה. ומודה איסי** ברץ בע"ש בין השמשות שפטור. שרץ ברשות למהר לטרוח ולהכין לכבוד שבת. **ואם היו שניהם רצין אפילו בחול והזיקו זה את זה** שלא בכוונה שניהם פטורין. וכן הלכה: [דף לב:] **הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה על פניו ומת פטור ואם נכנס ברשות חייב.** ומפרש לה חייב בד' דברים ופטור מגלות. ופירש רש"י אבל שלא ברשות פטור מד' דברים אבל בנזק חייב. ולהכי פירש דחייב בנזק משום דקרי ליה בסמוך לדעת חבירו נכנס. אם כן משמע שראוהו נכנס הלכך חייב בנזק. ולקמן פרק הפרה (בבא קמא דף מח.) אמרינן הנכנס בחצר בעל הבית שלא ברשות אם הזיקו בעל הבית חייב אי הוה ידע ביה בעל הבית מעיקרא. ומיהו נוכל לומר דפטור לגמרי אף מנזק. דמיירי כשלא ראהו. והא דקאמר דלדעת חבירו נכנס. דכיון שנתן לו רשות ליכנת היה לו לידע שיכנס ולכך קרי ליה לדעת חבירו נכנס. **רב פפא משמיה דרבא מתני לה אריש הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה לו** על פניו ומת **פטור אמר רבי יוסי בר חנינא פטור מגלות וחייב בד' דברים. מאן דמתני אסיפא כ"ש אריש. ומאן דמתני לה אריש אבל אסיפא כיון**

דברשות עייל חייב גלות: [דף לג.] **רב זביד משמיה דרבא מתני לה אהא ומצא פרט לממציא את עצמו וכו'. מאן דמתני לה אהא כ"ש אקמייתא. ומאן דמתני** רי"ף טז. לה אקמייתא אבל אהא פטור לגמרי. וכתב רב אלפס ז"ל דמסתברא כמאן דמתני אקמייתא דפטרי בהא לגמרי. ומה שלא הכריע בין תרי קמייתא. לפי שאין נפקותא ביניהן אלא לענין גלות ולענין דרוש וקבל שכר. ונראה לי דהלכה כלישנא קמא דסתמא דגמרא קאמר לה. ולישנא בתרא יחידאה היא דרב פפא משמיה דרבא קאמר לה. ורבא גופיה קאמר אלישנא קמא ק"ו ומה יער וכו' ופריך אלישנא קמא ושני לה. והר"מ הלוי ז"ל פסק כלישנא בתרא. והנראה בעיני כתבתי. מיהו אפילו בזמן הזה יש נפקותא בין הני תרי לישני. דמאן דמתני אסיפא ברישא פטור מד' דברים ואף מנזק. והא דלא קאמר דמאן דמתני אסיפא אבל ברישא פטור מה' דברים. משום דבברייתא קתני ומת עיקרה לגבי גלות מיתניא. ומדכתב רב אלפס **מסתברא כמאן דמתני אקמייתא דפטרי בהא לגמרי** משמע דלא מסתבר ליה למיפטר בארבעה דברים אלא בהא לחודא. אבל בתרתי קמייתא מסתבר ליה לחיובי בארבעה דברים. והיינו כלישנא בתרא דרב פפא משמיה דרבא. והאי לישנא בתרא נראה לו עיקר דללישנא קמא לא קאי **רבי יוסי בר חנינא** אמה דקתני בברייתא:

יב פועלים שנכנסו לתבוע שכרן מבעל הבית ונגחן שורו של בעל הבית או שנשכן כלבו של בעה"ב. אי שכיח במתא שרגיל לצאת לשוק לכ"ע פטור בעה"ב דשלא ברשותו נכנסו שהיה להם להמתין עד שימצאוהו בשוק. ואי לא שכיחי לכ"ע חייב. ובשכיח ולא שכיח פליגי אחרים ורבנן. רבנן פטרי ואחרים מחייבין. והלכתא כרבנן. ועוד דברייתא דמתניא סתמא כרבנן. ותמיהני מדוע לא הביא רב אלפס ז"ל ברייתא זו. ואפשר דסבירא ליה דאע"ג דבימיהם היה שייך למחלוקת זה והיה מנהג זה נוהג בזמנם שלא היה אדם נכנס לבית חבירו. אבל בזמן הזה מנהג פשוט הוא שיכנסו פועלים לבית בעל הבית לתבוע שכרן. וגם אין מצוי לאדם מעות בכיסו בשוק לפרוע לפועלין. ובימיהם היו רגילין להמחותם אצל שולחני או אצל חנוני לכך היו תובעין מהן בשוק. הלכך על פי המנהג המצוי בינינו ישתנה הדין וחייב בעל הבית אפי' אם שכיח בשוק. כדחזינן שהדין משתנה בין אדם לחבירו אפי' בזמן אחד שכיח פטור לכ"ע לא שכיח חייב. כל שכן שישתנה הדין בחילוף הזמן כפי המנהג. וכן הדעת נוטה:

יג שני שוורים תמין שחבלו זה בזה משלמין במותר חצי נזק. ונראה לי דמיירי שהתחילו בבת אחת. או חבל השני גם בראשון לאחר זמן. אבל אם האחד התחיל המתחיל משלם חצי נזק והשני פטור. דכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. והוה ליה כמו בעטה מהלכת ברבוצה דפטור לר"ל. ואפילו לרבא לא מחייב אלא משום דנהי דאית לך רשותא לסגויי עלי לבעוטי בי לית לך רשותא. אבל הכא יש רשות לשני לחבול בראשון כיון שהתחיל בו. דאפי' באדם אית ליה רשות לשני. וכן שני אנשים נמי מיירי שהתחילו כאחת או אחר זמן אבל אם התחיל האחד השני פטור. ואע"ג דלא שייך באדם כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור דהא אפי' על עסקי ממון אמרי' לעיל (בבא קמא דף כז:) מאה פנדי בפנדא דמרא למחייה. וה"נ אוקימנא לעיל (בבא קמא דף כח.) וקצותה את כפה ביכולה להציל ע"י דבר אחר אבל אם אין יכולה פטורה כיון שהתחיל להכות את בעלה כל שכן שהמוכה עצמו פטור. ומיהו צריך לומר דאם היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב. מידי דהוה איכול להציל באחד מאיבריו והרגו סנהדרין דף עד. אבל בשוורים לא אמרינן הכי אלא השני פטור כל מה שחבל בראשון. וכן הדין אם אדם רואה שמכין את אביו או בניו או אחיו והכה את המכה כדי להציל קרובו פטור כמו אשה המצלת את בעלה אם אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר. וכן אם רואה אדם שישראל מכה את חבירו ואין יכול להציל אם לא שיכה את המכה אע"פ שאין מכהו מכת נפש מותר להכות המכה לאפרושי מאיסורא. כדאמרינן לעיל (בבא קמא דף כח.) בנרצע שנשא שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר לחבול בו לאפרושי מאיסורא: **שני שוורים תמין שחבלו זה בזה** פירשו התוספות דכולה משנה כדי נקטא דאין בה שום חדוש. ומתוך פרש"י נ"ל שר"ל שיש חדוש גדול במשנה וזה לשונו במותר שמין מה שהזיקו של זה יותר מנזקו של זה ובאותו מותר שהזיק יותר משלם החצי. **מועד בתם משלם במותר** כלומר אם הוא הזיק את התם יותר משהזיקו תם. ומה שהוצרך לפרש מועד

בתם וכו' כבר פירש לנו פירושו של במותר אלא דקדק בלשונו אם הוא הזיק בו יותר משהזיקו תם לומר לך שהתם משלם נזק שלם בנגיחה זו. כגון אם חבל מועד בתם חמשים ותם במועד ארבעים הדין נותן שישלם מועד בתם שלשים קמ"ל שאין משלם אלא עשרה דהיינו יותר על מה שהזיקו תם. וסברתו משום שהתחילו כאחת אין כאן חבלה אלא המותר. ולשון במותר משמע כפירושו דמשמע אמותר חבלה קאי ולא אמותר חיוב התשלומין. והתוס' לא הסכימו על זה כיון שפירשו דמשנה שאין צריכה היא. **רבי עקיבא אומר אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם.** ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן:

יד שור שוה מנה שנגח לשור שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום נוטל את השור:

גמ' מתני' מני ר"ע היא דתניא יושם השור בב"ד דברי רבי ישמעאל. ר"ע אומר יוחלט. והלכה כר"ע מחבירו. ואם הקדישא ניזק קדוש. ואם מכרו מכור. ואם שבח או כחש ברשות ניזק כחש ושבח. וגם אינו יכול לסלקו בזוזי. ולרבי ישמעאל יכול לסלקו. ולפירוש רש"י אם הקדישו מזיק קדוש משום דר' אבהו: זאת אומרת המזיק שיעבודו של חבירו פטור. כגון שחפר בורות שיחין ומערות בשדה המשועבד לחבירו והיינו למאן דלא דאין דינא דגרמי. ולקמן (בבא קמא דף צח.) פסקינן הלכה כמאן דדאין דינא דגרמי הלכך המזיק שיעבודו של חבירו חייב:

מתני' [דף לד.] **שור שוה מאתים שנגח** שור **שוה מאתים ואין הנבילה יפה כלום אמר ר"מ על זה נאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אמר** ליה רבי יהודה וכן הלכה **קיימת ומכרו את השור החי וחצו**

רי"ף טז: **וגו' ולא קיימת וגם את המת יחצון ואיזה זה וכו'.** ועסקינן בגמרא דבין למר ובין למר **האי מאה ועשרים וחמש שקיל והאי קכ"ה שקיל.** ופחת נבילה נמי מודו דניזק הוי. ופליגי בשבח נבילה היכא דליכא פסידא לניזק ר"מ סבר **דניזק הוי ורבי יהודה סבר פלגי.** ותרוייהו אית להו פחת שפחתו מיתה מחצין בחי. והלכה כרבי יהודה:

יום רט

טו גמ' [דף לה:] **אמר רבה בר נתן טענו חטים והודה לו בשעורים פטור.** פירש רש"י פטור אף מדמי שעורין דהא אומר לאו שעורין יהיב ליה ואחולי אחליה גביה. וכן פירשו התוספות כיון דטענו חטים ולא טענו שעורים מוחל לו השעורים. ותמיהני על סברא זו דמלתא דשכיחא הוא שיש לאדם כמה תביעות על חבירו ואין רוצה לתובעם בפעם אחת ותובע אחת מהן ומשום הכי לא מחל על שאר התביעות. ועוד דלא דמיא הך דרבה בר נתן למתניתין דאף את"ל טענו חטין והודה לו בשעורים חייב בדמי שעורים דלא מחל בשתיקתו על השעורין במתניתין פטור. דטעמא דמתניתין לאו משום מחילה הוא אלא דטעמא אחרינא איכא במתני' שהרי הניזק מודה שלא הזיקו אלא שור אחד וכשטוענו שהגדול הזיקו הרי פטר את הקטן. ואפילו אי אמר במתני' דחייב דלא אזלינן בתר הודאתו לפטור הקטן דמה שהודה על הקטן כדי להרויח וליפרע מן הגדול עשה מ"מ בהך דרבה בר נתן אפשר שפטור אף מדמי שעורין שהרי מחל לו. הלכך נ"ל לפרש דרבה בר נתן איירי כעין מתניתין כגון שטענו חטין הלויתיך באותו יום ובאותה שעה והלוה אומר שעורין היו. אם איתא דהלוהו שניהם היה טוען על שניהם כיון דבבת אחת הן. אלא ודאי הודה שלא הלוה לו שעורין. והא דקאמר לימא מסייע ליה משום דמשמע ליה דמתני' ע"כ איירי באותו יום ובאותה שעה. דאי לאו הכי פשיטא דחייב דאין אדם מוחל על שאר תביעותיו אם לא תבע בבת אחת. ודחי ליה אי מהתם ה"א פטור מדמי חטין וחייב בדמי שעורין אפילו טען באותו זמן כי היכי דחייב אם לא טען באותו זמן. והר"מ הלוי ז"ל פירש הא דפטור מדמי שעורין לאו משום דהודה ולא משום דמחיל אלא משום דהודאתו שהודה בשעורין לאו הודאה היא דנתחייב עלה. דכי אמרינן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי היכא דאמר להו לסהדי אתם עדי ואפילו בפני שנים כדאיתא בפרק זה בורר (סנהדרין דף כט:). א"נ בפני ב"ד ואפילו לא אמר להו אתם עדי. והוא שתבעוהו והודה. כדאיתא בתוספתא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי אימתי בזמן שתבעו והודה אבל אם הודה מעצמו יכול לחזור בו. הלכך אי הדר טעין ואמר תן לי לכל הפחות שעורין שהודית לי וקאמר משטה אני בך פטור. אבל אם לא טען משטה אני בך חייב. ולא נהירא לי דא"כ מאי פריך לרבה בר נתן ממתני' דהך טעמא דמשטה אני בך לא שייך במתני'. דע"כ מיירי שראו עדים הנגיחה אלא שאינם יודעים אם גדול הזיק או קטן דאל"כ הוי מודה בקנס. וכיון שכן הוא

כשיטעון ניזק גדול הזיק הוצרך המזיק להשיב קטן הזיק ולא כמשטה ואם לא השיב כן היה מתחייב בגדול. הלכך ליכא לפרושי אלא מטעם הודאה: **הא לא מייתי ראיה שקיל כדקאמר מזיק.** ואם תאמר ואמאי לא שני לעיל **ראוי ליטול ואין לו** כי היכי דלא תקשה לרבה בר נתן והך דהכא לוקמה בברי ושמא. וי"ל דא"כ ליתני פטור דהכא ניחא דלא תניא פטור משום דאי תפס לא מפקינן מיניה. הלכך דייק שפיר למתני **המוציא מחבירו עליו הראיה** כלומר דוקא כשהוא צריך להביא ראיה אבל אי תפס לא מפקינן מיניה והבא להוציא ממנו צריך להביא ראיה כיון שיש לו תביעה על שניהם מהניא ליה תפיסה. אבל במציעתא שאין לו תביעה אלא על אחד מהן לא מהניא ליה תפיסה. **ומהאי טעמא נמי בההיא דטענו חטין והודה לו בשעורין אפילו אם תפס שעורין מפקינן מיניה.** ורב אלפס ז"ל כתב אם **תפס שעורין לא מפקינן מיניה.** ויש שרוצים ליישב דברי רב אלפס ז"ל דודאי גבי ההיא דמציעתא **אחד גדול ואחד קטן. ניזק אומר גדול הזיק** הרי פטר הקטן הלכך תפיסת קטן לא מהניא לתביעה שיש לו על הגדול דתם אין משלם אלא מגופו. אבל כשטענו חטים והודה לו בשעורין מהניא תפיסת שעורין ממה נפשך. דא"ל שעורין הודית לי ואם איני זוכה בהודאתך הרי חטין יש לי עליך ואתפסם לדמי חיטין. ולפי סברא זו ה"ה בתם ומועד מהניא תפיסה בתם או בשביל עצמו או בשביל מועד דמשלם מן העליה. ומ"מ לא מצי למיתני במציעתא המע"ה משום קטן וגדול דלא מהניא ביה תפיסה. ולא שמיעא לי דלא דמי כלל להנזקין שנים. ואף לניזק אחד לא דמי דהתם דעדים מעידים שיצא חבול מתחת ידי שניהם אלא שאין יודעים איזו מהן הזיק. ואפ"ה אם תפס הקטן בפני עדים ואפילו קודם שבאו לדין לא מהניא תפיסה כיון שהודה שאין לו תביעה על הקטן. כ"ש **טענו חטין והודה לו בשעורין** וחטין כפר לו דלא מהני ליה כלל מידי אי תפס שעורים בפני עדים. דלדמי חטין אינו יכול לתופסו כיון שכפר לו בהן ולא מהניא תפיסה בפני עדים ונפטר בשבועה לר"ג ולרבנן אף בלא שבועה. ולשעורין לא מהניא תפיסה שהרי כבר הודה שאין חייב לו שעורין או מחל לו שעורין. הלכך לא מהניא תפיסה אלא בניזוקים שנים ויש לו תביעה על שניהם. הלכך אם תפס קודם שבא לב"ד אף בפני עדים משתלם כדקאמר מזיק אבל כדקאמר ניזק לא כיון שתפס בפני עדים: **היו שניהם של אחד שניהם חייבין. בגמרא מוקי לה כר"ע דאמר שותפי** [דף לו.] **נינהו. וטעמא דאיתנהו לתרוייהו דלא מצי מדחי ליה. אבל ליתנהו לתרוייהו** כגון שמת או ברח אחד מהן א"ל **אייתי ראיה דהאי תורא אזקך ואשלם לך.** פי' אפילו לר"ע דאמר יוחלט השור ומשעת נגיחה קם ליה ברשותא דניזק וממה נפשך אית ליה חלק באחד מהן א"כ ליהוי כשני שוורים של שני שותפים שאם נאבד האחד נאבד לשניהם. קמ"ל דשאני הכא שלא נתברר באיזו מהן היה לו חלק מצי למימר אייתי ראיה דהך הוא דאזקך. וראיתי בספר הרב הברצלוני ז"ל שפירש בשם גאון ואם אין שניהם מצויים אלא אחד מהן הוא מצוי והאחר מת או שברח מצי לדחויי שא"ל טול מזה מה שראוי לך כלומר רביע נזקך. או שתביא ראיה שזה המצוי הוא שהזיקך וטול כל מה שראוי לך. ולא מסתברא כלל אלא כדפרישית שלא יטול כלום משור המצוי:

רי"ף יז.

הדרן עלך המניח

פרק ד

א שור שנגח ארבעה וחמשה. הך מתני' מוקי' ליה בגמרא רישא כרבי ישמעאל וכשתפסו ניזק. **וסיפא כר"ע דאמר שותפי נינהו.** ופרש"י דלר"ע נמי אי תפסו ניזק נעשה עליו שומר לנזקין והפסיד חלקו וניזקין אחרים לא הפסידו כיון שלא פשעו בשמירתן. והתוס' פירשו דלר"ע דשותפין נינהו ואם כחש או שבח הוא ברשות שניהם לא נעשה שומר אלא מחלקו דעל כל אחד מוטל לשמור חלקו. אבל לרבי ישמעאל שאין לו חלק מבורר בגוף השור ולשעבודא בעלמא הוא דתפיס ליה הוי כמו ראובן שחייב לשמעון מנה ותפס שמעון משל ראובן חפץ ששוה מאתים כדי ליפרע ממנו. מילתא דפשיטא הוא שחייב בשמירת כל החפץ. וכן הדעת נוטה דלר"ע הוי כמו חפץ שהוא של שניהם שלפעמים זה שומרו ולפעמים זה שומרו ולעולם אחריותו על שניהם. והלכה כרבי עקיבא:

רי"ף יז:

ב [דף לו:] **ושל דבריהם כסף מדינה** ודוקא במקום שהזכירו חכמים סלעים. דומיא דכסף האמור בתורה. כגון חמש סלעים של פדיון הבן ושלשים של עבד וחמשים של אונס ומפתה ומאה של מוציא שם רע.

רי"ף יח.

אבל במקום שלא הזכירו סלעים איירי במטבע כסף צורי כגון מנה דרבי יוסי הגלילי לקמן בפרק החובל (בבא קמא דף צ:) ומפרש לה מנה צורי. וכן כתובה אפילו למ"ד דרבנן הויא מאתים זוז של צורי. כדמוכח בפ' בתרא דכתובות דף קי: דלא נחלקו רשב"ג וחכמים אלא אם נותן ממעות קפוטקיא או ממעות ארץ ישראל אבל לכ"ע נותן שוה מאתים זוז ממעות של צורי אף למ"ד דרבנן. וכן מוכח בפרק קמא דכתובות דף יב. דכתובת אלמנה חצי כתובת בתולה אע"ג דהויא דרבנן לכ"ע:

ג גמ' א"ל רב יוסף כבר זכו ביה עניים. ואף על גב דליכא עניים הכא אנן יד עניים אנן. ובאמירתו לא מחייב משום בפיך זו צדקה. משום שאין אדם יכול להקדיש או ליתן צדקה דבר שלא בא לעולם. ונהי דאם היה אומר חוב זה כשיבוא לידי אתננו להקדש או לצדקה מסתברא דמחייב לקיים מטעם נדר. מ"מ זה לא נדר כלום אלא אמר תנהו לצדקה וזה לא הועיל כיון שלא בא לעולם. ור"ח פירש שלא היה רוצה לחזור בו מן הצדקה אלא היה רוצה ללוותם ולשלם אחר כן וא"ל רב יוסף יד עניים אנן וזכינו בו במעמד שלשתן ואמרינן בפ"ק דערכין דף ו. האומר סלע זו לצדקה עד שלא בא **לידי גבאי מותר לשנותה משבא ליד גבאי אסור לשנותה.** ושני הפירושים סלקי אליבא דהלכתא:

רי"ף יח:

ד מתני' [דף לו.] **שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו.** פליגי רב זביד ורב פפא בגמרא. **רב זביד אמר ואינו מועד תנן דסתמיה הוי מועד. ורב פפא אמר אינו מועד תנן דסתמיה לא הוי מועד.** והלכה כרב פפא דכולה שמעתא מוכחא כוותיה . שור שנגח [דף לו:] יום ט"ו בחדש זה ששה עשר בחדש זה וי"ז בחדש זה. פלוגתא דרב ושמואל דפליגי בכה"ג בקביעות וסתות. דאיתמר ראתה חמשה עשר בחדש זה וששה עשר בחדש זה וי"ז בחדש זה. רב אמר קבעה לה וסת לדילוג. ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג. אבל אם ראתה ג' פעמים בריש ירחא או חמשה עשר בירחא לכ"ע קבעה לה וסת כיון דירחא גרים. ואם ראתה היום וראתה לסוף עשרים וחזרה וראתה לסוף כ' וחזרה וראתה לסוף עשרים קבעה לה וסת בראיה שלישית שהוא מעשרים לעשרים ואין הראיה הראשונה ממנין וסתה לכ"ע. ובדילוג הוא דפליגי דשמואל סבר כיון דראיה ראשונה לא היתה בדילוג אינה מן המנין. ועיקר פלוגתייהו בוסתות והלכתא כרב באיסורין. ויש מן הגדולים שאומרים דכיון שלא נחלקו בנגיחות אלא שהספר מדקדק מחלוקת זה מתוך אותו מחלוקת שנחלקו בוסתות ובעיקר פלוגתייהו הלכתא כרב ה"נ הלכתא כרב וכן דעתי נוטה דמאיזה טעם עשו חכמי הגמרא כלל זה לפסוק הלכה כשמואל בדיני וכרב באיסורי בכל מקום. לפי שידעו ששמואל היה רגיל תמיד לפסוק דינין ולכך היה מדקדק בהן ויורד לעומקן ומשכיל על כל דבר אמת. וכן רב היה רגיל לדקדק בהוראת איסור והיתר לכך סמכו על הוראותיו לעניני איסור והיתר. וכיון שנחלקו בוסתות. ונגיחות ווסתות טעם אחד להם על כן סמכינן אדרב בתרוייהו. וכן אם נחלקו בנגיחות ולא בווסתות הוה סמכינן אדשמואל בתרוייהו: [דף לט.] שור של חרש שוטה וקטן שנגח לשור של פקח פטור. דאין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. כיון דחס רחמנא אתם שאין משלם אלא חצי נזק ואותו חצי נזק עצמו אין משלם אלא מגופו הלכך גבי יתמי מרחמין עליהם. וכן גבי שור שהלכו בעליו למדינת הים כיון שאין להן בעלים גמורים אלא על ידי תקנת חכמים של העמדת אפוטרופוס הקילו בהו רבנן. ואם הוחזקו נגחנין ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ומשוינן להו מועד דכי הדר נגח משלם מן העלייה. ואף על גב דאין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן בין במלוה הבא מחמת אביהן בין במלוה הבא מחמת עצמן לפי שאין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין ובפני יתומין כשלא בפניהם דמי כדמוכח גבי בר חמוה דר' ירמיה לקמן בהגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) ובבא מחמת אביהן אפילו בשטר שאז מקבלין כדאיתא בהגוזל בתרא שמקיימין את השטר שלא בפני בעל דין או אפילו בשטר מקויים אין נזקקין משום שובר או משום צררי. הכא נזקקין משום דנזקין שאני ולטובת העולם שלא ירבה להזיק נזקקין לנכסיהן אפילו כשהן קטנים לרבי יוחנן. ולרבי יוסי בר' חנינא נפרעין מעליית אפוטרופין [דף לט:] וחוזרין ונפרעין מן היתומין לכי גדלי. ופסק הרב הברצלוני ז"ל כרבי יוחנן. והר"מ הלוי ז"ל פסק כרבי יוסי ברבי חנינא דקרי ליה דיינא ונחית לעומקא דדינא כדאמרינן בפרק הבית והעלייה (בבא מציעא דף קיז:) נקוט דרבי נתן בידך דנחית לעומקא דדינא. ומדרבא מהדר לתרוצי מילתיה דרבי יוסי בר' חנינא אלמא דסבירא ליה כוותיה. ונ"ל

דהלכה כרבי יוחנן שהיה רבו של רבי יוסי ברבי חנינא. כדמוכח לקמן בהגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב:) תהי בה רבי יוחנן וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין קבלה מיניה רבי יוסי בר חנינא וכו'. ואין הלכה כתלמיד במקום הרב. ורבא דמתרץ למילתיה לאו משום דסבירא ליה כוותיה אלא דרבא פשיטא ליה דאין נוקקין לנכסי יתומין והיה קשה לו. ובשביל קושיא זו הפך דברי רבי יוחנן ולא חשש על דרבי יוסי בר' חנינא דדיינא הוא דמסתמא לא נחלק על דבר זה שהוא פשוט לכל:

רי"ף יט. יט: **ה הרבינו** חיים כהן ז"ל היה מדקדק מכאן דאפוטרופוס שפשע בנכסי יתומין פטור מלשלם. דהכא מירי ע"כ שפשע בשמירת השור ואפילו שמירה פחותה לא שמרו דקיימא לן כרבי יהודה דמועד סגי ליה בשמירה פחותה ואפי' הכי פטור מלשלם. ומה שאפוטרופוס נשבע ליתומין כדאמרינן פרק הניזקין (גיטין דף נב:) דהיינו שלא עיכב משלהם כלום. אבל אין צריך לישבע שלא פשע דאפילו אם פשע פטור. והרב רבי שמואל מווירדו"ן דקדק מההוא דהמפקיד דף מב: דחייב בפשיעה גבי ההוא תורא דלא הוה ליה ככי ושיני למיכל וקאמר ונימא ליה לאפוטרופוס זיל שלים אמר אנא לבקרא מסרתיה משמע דאם פשע משלם. הלכך נראה דחייב בפשיעה כדמוכח ההיא דהמפקיד ולא מימנע להיות אפוטרופוס אי מחייבין ליה בפשיעה בין מינהו אבי יתומים בין מינהו ב"ד כדמפרש טעמא בהניזקין. אבל הכא שאין אפוטרופוס לטובת יתומין דיותר היה טוב להם שלא היה להם אפוטרופוס אלא לטובת העולם העמידוהו אי מחייבת ליה בפשיעה מימנעי ולא עבדי: תניא כוותיה דשמואל ותיובתא דרב. ואית ספרים דגרסי ותיובתא דרבה ולא גרסי לעיל ורב אמר פטור מזה ומזה. והלכה כשמואל כיון דתניא כוותיה ועוד דרבי יוחנן סבר כוותיה לעיל (בבא קמא דף מג:) וגם רבי יהודה דמחייב בנזקין שלא בכוונה הלכה כמותו כנגד רבי שמעון. כדפסק פרק מי שהוציאוהו ויליף מכופר שלא בכוונה:

רי"ף כ. **ו** [דף מה:] **קשרו בעליו במוסירה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור. רבי אלעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין.** והלכה כרבי יהודה. ואף על גב דיש ספרים דגרסי רבי יהודה סבר לאו בחזקת שימור קיימי אפ"ה סבר רבי יהודה פלגי נזקא קנסא. דנהי דבעיני הבעלים אינו בחזקת שימור קיימי ושומרים אותו מכל מקום אין דרכו להזיק וכל שכן כשהבעלים מוסיפין לו שמירה. ודוקא צד מועד סגי בשמירה פחותה אבל צד תמות בעי שמירון מעולה כרב אדא בר אהבה. ואע"ג דרב פליג עליה הלכתא כרב אדא בר אהבה דאמוראי סברי כוותיה בשמעתתא דמעמידין אפוטרופוס לתם לגבות מגופו:

הדרן עלך שור שנגל ד' וה'

יום רי

פרק ה

א שור שנגח את הפרה. [דף מו.] **אמר רב יהודה אמר** רי"ף כ: **שמואל זו דברי סומכוס שאמר ממון המוטל בספק חולקים. אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין** המע"ה. **אפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא.** ופסק רב אלפס ז"ל דהלכה כרבנן וכך פסקו התוס': **המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות. ושמואל אמר** המע"ה. ואע"ג דרובא לרדיא זבני אין הולכין בממון אחר הרוב. ומוקי פלוגתא באדם שקונה לשחיטה ולחרישה אבל אי זבין לחד מילייהו אזלינן בתר אומדנא ומסתמא לפי מנהגו קנאו. אבל כיון דזבין להכי ולהכי ליכא למיקם עליה דמילתא לפי מנהג הקונה וסבר רב דאזלינן בתר רובא ואע"ג דזה האיש קונה לזה כמו לזה מכל מקום כיון דרובא דעלמא מסייע לרדיא מכריע דעת הקונה לצד הזה. ומוקי לה בדאייקר בשרא וקם בדמי רדיא וליכא הוכחה בדמים. דאפילו לרבנן דפליגי עליה דרבי יהודה גבי מכר את הצמד ב"ב דף עז: ואמרו אין הדמים ראיה הוו מודו הכא דהדמים מודיעים כמו שנתן טעם ר"ת ורשב"ם ז"ל. וקאמר גמרא ואי דליכא לאישתלומי מיניה נימא ליה שקול תורא בזוזך. ואית ספרים דגרסי ואי דליתנהו להנהו זוזי. ומשמע לפי גירסא זו דאי ליתנהו להני זוזי אפילו אית ליה זוזי אחריני מצי למימר ליה שקול תורך בזוזך. ונראה לרב אלפס ז"ל גיר' ראשונה עיקר וכן נר' לר"ת. דכיון שנתן מעות כדי שיתקיים מקח זה ונתבטל המקח הוו הנך מעות כהלואה וגבי הלואה אמרי' בפ' הכותב (כתובות דף פו.) דאי אית ליה זוזי בעי למיתב ליה זוזי. ולעיל בפרק קמא סי' ה כתבתי שלשה חלוקים שחלק ר"ת ז"ל בדין פירעון. והלכתא כשמואל בדיני

דאין הולכין בממון אחר הרוב: [דף מו:] **שאין נזקקין אלא לתובע תחלה.** פירש רש"י כגון ראובן שתובע משמעון מנה שהלוהו ושמעון משיבו תפסת משלי תחזור לי מה שתפסת. או משכון היה לי בידך ונפחת מדמיו. בתחלה נזקקין לטענת ראובן ומוציאין לו מנה משמעון ואחר כך נזקקין לטענת שמעון לדון על התפיסה ועל המשכון. וצ"ל דמיירי שיש לראובן שטר על המנה. דאם אין לו שטר נאמן שמעון בטענותיו במיגו דפרעתי. דהמלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים. ואכתי תימה היכי מיירי אם אמר שמעון שיביא עדים בתוך שלשים יום למה יגבו לראובן המנה והלא אם היה שואל שלשים יום לפרעון חובו היו נותנין לו שזה זמן ב"ד לפרעון. ואם שמעון אומר שיביא עדים לאחר שלשים יום בלא קרא נמי אין שומעין לו ואפילו אי זיילי נכסיה אטו אם היה אומר שמעון אחר שנה או שנתיים מי שמעינן ליה כלל. ואיכא פרש בדוחק כגון ששמעון אומר פלוני ופלוני היו ובשעת מעשה ויודעין שכדברי כך הוא ואנו יודעין שאומר אמת בזה. ואי לאו קרא היינו אומרים שראוי להמתין להם ואפילו סופן לבא לזמן מרובה. וריב"א פי' בפ' אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לה.) דנזקקין לתובע תחלה איירי לשמוע דבריו ולקבל עדותו תחלה. ונפקא מינה אפילו אם ימותו עדים של נתבע או ילכו למדינת הים בעוד שמקבלים עדים של תובע. ולישנא דשמעתא דקזייל נכסיה לא שייך לפרושי על קבלת עדות. וי"מ כגון שתובע שחבל בו ושמעון משיב שיש לו תביעות אחרות עליו מגבין לראובן דמי חבלתו. ואפילו שמעון אומר שיביא עדים היום או למחר אין ממתינין לו כלל. דקי"ל בפרק החובל (בבא קמא דף צא.) דאין נותנין זמן לחבלות. ול"נ דנפקא מינה אף אם שמעון אומר שיביא עדים בתוך שלשים יום נזקקין לתובע לפסוק דינו לאלתר ואם יביא עדים תוך שלשים יום יסתור הדין. ולענין פרעון שיהא לו מזמן הפסק. והראב"ד פירש נזקקין לתובע תחלה כגון ראובן שתבע שמעון לדין ולא מצא ראובן ראיה לדבריו והדין נוטה לזכות את שמעון ואמר ראובן שאינו רוצה שיפסקו הדין כי שמא היום או למחר ימצא עדים או שמא יודה לו שמעון ושמעון תבע שיפסקו דינו. נזקקין לראובן שתבע תחלה ושומעין לו שלא לפסוק הדין. ואי זיילי נכסיה מחמת שהוציא ראובן קול עליו שחייב לו נזקקין לשמעון לפסוק הדין לפוטרו לבטל הקול מעליו. וכל הני פירושי סלקי אליבא דהלכה דסברות גדולות הם:

ב אמר [דף מז.] **רבא פרה שהזיקה גובה מולדה. מאי טעמא גופה היא.** ומיהו טריפה שילדה הולד מותר הוא דהא רבא גופיה קאמר פרק בהמה המקשה (חולין דף עה.) השוחט את הטריפה ומצא בה בן ט' חי מותר ארבעה סימנים אכשר ביה רחמנא. דלכל מילי עובר ירך אמו הוא לבד מטריפה דכיון שיש לו חיות בפני עצמו לית לן למימר דנטרף אגב אמו: תרנגולת שהזיקה אין **גובה מביצתה מ"ט פירשא בעלמא הוא.** ומיהו ביצת טריפה אסורה דבפרק אלו טריפות (חולין דף נח.) פליגי בה רבי אליעזר ורבי יהושע בולד טריפה וקאמר התם דמודה בביצת טריפה שהיא אסורה מ"ט כיון דאגידא בה כגופה דמיא. והא דאין גובה מביצתה משום דלא חשבינן ביצה כגופה דתרנגולת אלא אותם שנמצאו אדומות במעי התרנגולת ומעורות בגידין. הלכך אין גובה מביצתה דמי יימר שהיו מעורות בגידין בשעה שהזיקה תרנגולת. ולענין טריפות מספקא לן ואזלינן לחומרא ואפילו אותה שנולדה לאלתר אחר שנטרפה וקי"ל דכל ביעתא דאיתיליד האידנא מאתמול גמרה בפ"ק דיו"ט דף ב: אפ"ה אסור מדרבנן. מידי דהוה אביצת נבילה שכמוה נמכרת בשוק דפליגי בה ב"ש וב"ה במסכת עדיות פ"ה מ"א: **אמר רבא אין שמין פרה בפני עצמה.** וולד בפני עצמה. משום דא"ל פרה מעוברת אזיקית לך פרה מעוברת שיימינן לך. ואי **פרה דחד וולד דחד פטומה לבעל הפרה** שבח ולדות חולקין:

רי"ף כא.

ג מתני' הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ושברתם בהמתו של בעל הבית פטור ואם הוזקה בהן בעל קדירות חייב. ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב וכו'. [דף מז:] **רבי אומר בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור:**

גמ' ובריש פליגי בה רבי זירא ורבא רבי זירא מוקים לה כרבי משום דיוקא דמתניתין דמשמע **טעמא דשלא ברשות הא ברשות פטור בעל קדרות בנזקי בעל החצר.** והיינו כרבי דאמר כל בסתמא **לא קביל עליה נטירותא.** דסבר רבי כשהכניס ברשות אין שום אחד מהם חייב בנזקו של חבירו. אבל לרבנן כי היכי דברשות קביל עליו בעל החצר נטירותא דקדרות הכי נמי מקבל עליו בעל קדירות נטירותא דבהמתו דבעל

החצר. ורבא מוקי לה מציעתא כרבנן ומפליג בין בעל החצר ובעל קדירות. דבעל חצר שנתן רשות לבעל קדרות והכניס קדירותיו מסתמא קבל עליו נטירותא לפי שהוא מצוי בחצר ויכול לשומרו. אבל בעל קדרות שהכניס קדרותיו ברשות מסתמא לא קבל עליו שמירת בהמה דבעל החצר לפי שאין מצוי אצל קדרותיו ולא יוכל לשמור שלא תוזק בהן בהמה של בעל החצר. אבל לרבי אפילו ברשות נמי אם הוזקה בעל הקדירות חייב. דעול נטר משמע בין שלא תוזק בין שלא תזיק. ופסק רב הלכה כחכמים ושמואל פסק כרבי. והלכתא כשמואל בדיני. והתוספות כתבו וצ"ע משום דרבא דהוא בתראה סבר כחכמים. דקאמר הכנים **שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות וחפר בה בורות שיחין ומערות בעל השור חייב בנזקי חצר.** והיינו כרבנן דאי כרבי אפילו ברשות נמי. ובכולה סוגיא לעיל מסיק רבא כרבנן אפילו נשברו ברוח ואפילו חנק את עצמו. וכן סתמא דגמרא בהך ברייתא דכנוס שורך ושומרו הזיק חייב הווזק פטור דפריך מדיוקא דרישא אדיוקא דסיפא היינו כרבא. דלרבי זירא לא קשה כלל רישא לסיפא וכולה רבי היא דסתמא שניהן חייבין דהא דרב פפא מוקי לה כרבי ומשום דכר' טרפון ס"ל קרן בחצר הניזק כו' היינו דבעי למוקים לה אליבא דרבא אבל לר' זירא מעיקרא ל"ק וכולה ר' היא דבסתמא שניהן פטורין בין ברישא בין בסיפא דאין אחד מהן מקבל עליו שמירת חבירו: אמר רב ל"ש הא דאמרינן אם הכניס פירות שלא ברשות והווזקה בהן בהמה של בעל החצר דחייב **אלא שהוחלקה בהן. אבל אכלה יותר מדאי פטור. מ"ט היה לה שלא תאכל.** וכיון שבמתכוין הביאה עליה דבר המזיקה אין לחייב בעל הפירות בכך. דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה לשומרה מזה. דמילתא דלא שכיחא היא שתאכל בהמה יותר מדאי ותזיק לה. ועל בעל החצר מוטל שמירה זו כי הוא מצוי בחצר ואם יראה שבהמתו אוכלת יותר מדאי יש לו למונעה:

ד והה"א עובדא **דף מח. דההיא איתתא** דעיילא להה"א ביתא למיפא אתא ברחא דמריה דביתא ואכיל [דף מח.] ללישא **חביל ומית וחייבה רבא לשלומי.** לא פליגא אדרב. דלמיפא שאני דבעיא צניעותא דלפי שהאשה מגלה זרועותיה בשעת לישה וקטוף מסתלק בעל הבית **ועלה דידה רמיא נטירותא** אף שלא תאכל יותר מדאי ויזיק לה. איבעיא להו היכא דקבל עליה נטירותא. פירש רש"י לרבנן דאמר כנוס שורך סתמא ולרבי דאמר כנוס שורך ואני אשמרנו. וקי"ל כיון דא"ל כנוס שורך ואשמרנו הוה ליה שומר חנם ואמרי' לעיל (בבא קמא דף מה:) אמר רב אמר רבי אלעזר מסר שורו לשומר חנם או לשומר שכר הזיק חייב הווזק פטור ופריך גמרא היכי דמי אי דקביל עליה שמירת נזקיו אפילו הווזק נמי לחייב. האי דקאמר אי דקביל עליה שמירת נזקיו לאו דוקא אנא אפילו בסתם נמי מקבל עליה שמירת נזקין. דהא תני לעיל שם. ארבעה שומרין נכנסו תחת הבעלים וקתני בסיפא וחייבין להחזיר דמי שור לבעלים ובסתם שומרין איירי דאי כשפירש שקבל עליו שמירה בין יזיק בין יווזק מאי קמ"ל. והאי דקאמר אי דקביל עליה שמירת נזקיו משום דבעי למימר אי דלא קביל עליה שמירת נזקיו. הלכך נראה דדוקא לרבנן מיבעי ליה דא"ל כנוס שורך סתם אי הוה שומר חנם לגמרי או לא ועלתה בתיקו הלכך אם נכנס שור מעלמא והזיקו לא מפקינן מבעל החצר. אי נמי נוכל לקיים פרש"י כי היכי דתיהוי בעיא זו אליבא דהלכתא לפסק דרב אלפס ז"ל ונחלק בין מסר לו שורו לשומרו בסתם דמסתמא כל נטירותא קבל עלויה. אבל אם אמר לו כנוס שורך לחצר ואשמרנו אין לשון זה משמע כל מיני שמירות אלא שיהיה שומר בחצר מבהמות שבחצר שלא יזיקוהו: **אמר רבא הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות וחפר בה בורות שיחין ומערות. בעל השור חייב בנזקי חצר ובעל החצר מיחייב בנזקי הבור. ואע"ג דאמר מר כי יכרה איש בור ולא שור בור.** כיון דהוה לי' למימלייה ולא מלייה כמאן דכרייה איהו דמי. תימה למאי דפרישית לעיל לרבא אליבא דרבי דאפילו ברשות נמי חייב א"כ הך מימרא דרבא אליבא דרבנן ולמה הביאה רב אלפס כיון שפסק הלכה כרבי. ושמא רב אלפס ס"ל דרבא אית ליה נמי דרבי זירא דלרבי דוקא שלא ברשות חייב אבל ברשות פטור דאין אחד מהן מקבל עליו שמירת נזק חבירו. אלא שרבא רצה להעמיד רישא וסיפא כרבנן. אמנם ק"ל דסוגיא דגמרא דפריך רישא לסיפא בברייתא דכנוס שורך ושומרו לוקמא כר' אליבא דכ"ע:

ה מתניי' [דף מח:] **שור שהיה מתכוין לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה פטור. אדם שהיה מתכוין לחבירו כו'. רשב"ג אומר א"כ משהאשה יולדת היא** [דף מט.] **משבחת. אלא שמין את הולדות כמה הן יפין ונותנין**

רי"ף כא:

לבעל. ומפרש בגמרא דבמבכרת פליגי. ורב אלפס ז"ל הביא המשנה כצורתה ולא פי' במאי פליגי משום דסבר דהלכה כרבנן דלית ליה כללא דרבי יוחנן דכל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו:

גמ' שור שהיה מתכוין לחבירו. טעמא דנתכוין לחבירו הא נתכוין לאשה גופה חייב **לימא תיהוי תיובתיה דר' אדא בר אהבה דאמר שוורים כי נתכוונו לאשה פטורין מדמי ולדות.** ומשני ה"ה דאע"ג דנתכוונו לאשה פטור אלא אגב דנקט גבי **אדם שהיה מתכוין לחבירו דהכי כתיב קרא נקטיה נמי גבי שור. והלכתא כרב אדא בר אהבה דברייתא דרבי חגא מדרומא כוותיה.** ועוד דרב פפא ס"ל כוותיה דקאמר שור שהכה **את השפחה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות. מ"ט** דשפחה חמרתא מעברתה בעלמא אזיקתא מינאי דכתיב **שבו לכם פה עם החמור** ואין הבן מתיחס אחר האב. ולא איירי קרא אלא בולדות שמתייחסין אחר האב. הלכך לא נתמעטו שוורים מחיוב ולדות דשפחה. ואם תם הוא משלם חצי ולדות ואם מועד הוא משלם הכל. ודמי ולדות שמין כשפחה הנמכרת מעוברת כמה דמיה מרובין משפחה הנמכרת ריקנית. ונזק שמין מה שנפחת וכחש גופה מחמת ההכאה וההפלה משפחה בריאה וריקנית. וצער שמין כמה יותר צער מפלת מצער יולדת. ובושת לא פסיקא ליה למיתני. דבזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אחד ובזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד: **היתה שפחה ונשתחררה או גיורת פטור.** אמר רבה ל"ש אלא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר. אבל לאחר מיתת הגר זכתה היא ודידה הוו. א"ל רב חסדא מרי דיכי אטו ולדות צררי נינהו וזכיא בהו. אלא איתיה לבעל זכי ליה רחמנא. ליתיה לבעל לא. ומודה רב חסדא דיורשים דידיה זכו ביה דכל מאי דאית ליה לאיניש מוריש ליורשיו. ואפילו זכות דאית ליה לאיניש בבתו היה מוריש ליורשיו אי לאו דמיעטיה קרא בכתובות דף מג: דאין אדם מוריש זכות בתו לבנו. וקתני נמי בהך ברייתא שמביא בסמוך אין הבעל נותן ליורשיו ומוקי לה רב חסדא כשחבל לאחר מיתת הגר. ולא פליג אלא אהא דקאמר רבה שזוכה האשה בהם מן ההפקר. והלכתא כרב חסדא. דמילתיה דרבה מוקי כתנאי ורב חסדא כדברי הכל. ועוד דרב חסדא היה גדול מרבה כדמוכח פרק שנים אוחזין (בבא מציעא דף ו:) אמר ליה רב אושעיא לרבה כי אזלת לקמיה דרב חסדא לכפרי בעי מיניה:

ו [דף מט:] **משכונו** של ישראל ביד הגר ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו מוציאין אותו מידו. מ"ט כיון דמית גר פקע ליה שיעבודיה. מכאן פסק רבינו מאיר ז"ל כותי שהלוה את ישראל על המשכון ונפל המשכון מיד הכותי ומצאו ישראל אחר חייב להשיבו בבעליו לפי שגוף המשכון שלו ולא היה לכותי עליו אלא שיעבוד וכיון דנפל מיניה ומצאו ישראל פקע מיניה השיעבוד דאסור להחזיר אבידה לכותי ואם בא לומר משום קדושת השם אחזירנו לכותי יקדש השם בשלו ולא יקדש בשל אחרים בלא דעתם. משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה השאר. ובחצר שאין משתמרת ואין בעל החצר בחצירו. אבל חצר המשתמרת אפילו ליתיה בחצר קני. וכן חצר שאין. משתמרת וישנו בחצירו קנה הכל:

ז מתני' החופר בור ברה"י ופתחו לרה"ר היינו בור ברה"ר דבתר פיתחא אזלינן. ברה"ר ופתחו לרה"י באמצע רשותו והפקיר אותו רשות ולא הפקיר הבור והוה ליה בור ברה"י אי נמי פתחה פתוח בתוך חצירו סמוך לרה"ר והוה ליה כמו בור ברשותו כדמוכח בגמרא דקאמר הא לאו הכי חייב אלמא החופר בור ברשותו סמוך לרה"ר חייב. ברה"י ופתחו לרה"י של אחר חייב אם נפל לתוכו בהמת בעל החצר. דלא תימא דלא חייבה תורה אלא בור שיש בו תקלה לרבים. והלכתא כהך מתניתא דמחייב בור ברשותו ובור ברה"ר. **והיינו כר"ע אליבא דרבה דאמר ברה"ר כ"ע לא פליגי דחייב.** ובבור ברשותו ר"ע מחייב ורבי ישמעאל פוטר. ודלא כרב יוסף דאמר בור ברשותו לכ"ע חייב ופליגי בבור ברה"ר ור"ע פוטר ורבי ישמעאל מחייב. **דקי"ל הלכתא כרבה בר משדה ענין ומחצה.** וקי"ל הלכתא כר"ע מחבירו. אבל החופר בור ברשותו והפקיר רשותו ובורו פטור לכ"ע. דלא דמי לחופר בור ברה"ר דהתם עשה תקלה באיסור. וכן נמי חופר בור ברשותו סמוך לרה"ר באיסור חפרו כי העוברים ברה"ר אינם יכולים ליזהר שלא יתקרבו לרשות הסמוך לרה"ר ואין מחיצה ביניהם. **וכן חופר באמצע רשותו והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו** כיון דדידיה הוא עליו להסיר תקלתו כדאמר לעיל גבי שור

שחפר בור בחצירו של אחר כיון דאית ליה למלוייה ולא מלייה כמאן דכרייה איהו דמי. אבל הפקיר רשותו ובורו אכרייה לא מחייב דבהיתר כרהו והשתא נמי לאו בעל הבור הוא. וכן מוכח בשמעתין דלא מצי לאשכוחי בור של שני שותפין למ"ד בור ברשותו פטור. ואם הפקיר רשותו ובורו חשיב כבור ברה"ר משכחת לה בהפקיר רשותו ובורו. ודלא כפירש רש"י דפי' דהפקיר רשותו ובורו הוי בור ברה"ר. ואם חפר בור ברה"ר לצורך רבים ומסר להם דליו פטור :

רי"ף כב. **גמ'** [דף נ:] **אמר רב בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו דחבטו קרקע עולם הזיקתו.** הלכך מודה רב בבור ברשותו דחבטה דידיה הוא. **ושמואל אמר להבלו וכ"ש לחבטו.** ואיכא בינייהו אם עשה תל ברה"ר גבוה עשרה ועלה שור עליו ונפל לארץ ומת. לרב פטור. לשמואל חייב בעל התקלה הכל אליבא דרבי נתן דאמר כי ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי. כיון שעשה כל התקלה אע"פ שלא עשה כל ההיזק כי הא דאמר רבא לקמן הניח אבן על פי הבור ובא שור ונתקל בה ונפל לבור באנו למחלוקת רבנן ורבי נתן. ולא דמי להא דאמר שמואל לקמן נתקל בבור ונפל לאחורי הבור פטור. דהתם גם מקול הכרייה נבעת ולא עשה בעל הבור אלא חצי תקלה הלכך פטור לגמרי. ולא מחייב אלא כשעשה כל הנזק אע"פ שלא עשה התקלה כגון שור תם שרדף אחר חבירו ודחפו לבור. או עשה כל התקלה אע"פ שלא עשה הנזק כגון גובה. אבל עשה חצי התקלה ולא עשה כלום מן הנזק פטור. וכתב רב אלפס ז"ל דהלכתא כוותיה דרב דתני בר חנינא לסיועיה לקמן (בבא קמא דף נג.) **ואיכא מ"ד הלכתא כשמואל דהלכתא כוותיה בדיני.** ורב נחמן דמוקי מתניתין באגנדר גנדורי סבר כשמואל. ורב חסדא ורבה ורב יוסף מתרצי בברייתא דבור בין מלפניו בין מלאחריו חייב אליבא דרב. הלכך הדבר שקול וספק לנו כמאן הלכתא. ורב אלפס ז"ל לא הביא הא **דאותיב רבא לרב נחמן** מהיו פחותין מעשרה ושני לה רב נחמן רישא חבט בפחות מעשרה ולא הביא המסקנא דהא דמותיב גמ' ממעקה והוצרך לחזור בו ולומר דאין חבט בפחות מעשרה. זה נוטה לפי סברתו שפסק כרב. ומיהו תימה הוא שלא הביא המסקנא. והראב"ד ז"ל דחק ומיישב דברי רב אלפס ז"ל ולא נראה לי דבריו:

ח תניא אחד חופר [דף נא.] בור תשעה ובא אחר והשלימה לעשרה אחרון חייב. ר' אומר אחר אחרון למיתה ואחר שניהם לנזקין. טעמא דרבנן דכתיב כי יכרה איש בור איש אחד ולא שנים. ומוהמת יהיה לו שמעינן דבתרא מחייב. ואם חפר אחד שמנה ואחד תשעה תרוייהו מחייבי. וכן אם חפר אחד עשרה ואחד עשרים תרוייהו מחייבי בין למיתה בין לנזקין. דלא איירי רבנן אלא כשחידש האחרון מיתה. והלכתא כרבנן דרבים נינהו. ועוד בעיא דרבא [דף נא:] טם טפח וסילק אבניו אליבא דרבנן. דלרבי לא איסתלק מעשה ראשון: החופר בור שמונה ומהן שני טפחים מים חייב. דטפח דמיא כתרי דיבשה. איבעיא להו בור תשעה ומהן טפח מים ובור שבעה ומהן שלשה מים מהו. ולא איפשיטא. ומספיקא לא מחייבינן. א"ל רב שיזבי לרבא הרחיבה מהו. ומסיק עלה תרי לישני דרב אשי. לישנא קמא אי בהבלא מיית הרי מיעט הבלא אי בחבטא מיית הרי קירב הזיקא. לישנא אחרינא אי מההיא גיסא דארוח נפל הרי קירב הזיקא ואי מאידך גיסא נפל הרי מיעט הבלא. וקי"ל כלישנא בתרא. ורב אשי כשמואל סבירא ליה דמחייב אחבטא: איתמר בור שעמקו כרחבו רבה ורב יוסף דאמרי משמיה דרבה בב"ח דאמר משמיה דרבי מני חד אמר לעולם יש בו הבל עד שיהא רחבו יותר על עומקו. וחד אמר לעולם אין בו הבל עד שיהא עומקו יותר על רחבו. וכיון דלא אסתיים מאן אמר הא ומאן אמר הא ועוד דלא פליגי אל כא דנפשייהו מספקא לן כמאן הלכתא. ואינו חייב עד שיהא עומקו יותר על רחבו לשמואל ובבור מלא ספוגין. ולרב כל בור שאין ברשותו: **בור של שני שותפין עבר עליו הראשון ולא כסהו השני ולא כסהו השני חייב.** הכי גרס רש"י. ורב אלפס ז"ל גורס הראשון חייב. ואין חילוק בין שתי גירסות הללו. דלפרש"י השני חייב כשהניחו הראשון משתמש הא לאו הכי שניהם חייבין. ולגירסת רב אלפס ז"ל ה"פ אף הראשון חייב דלא תימא שני שעבר עליו באחרונה חייב דכיון שעבר עליו לבדו עליה דידיה רמי לכסויי. ובגמרא בעי מה יעשה הראשון שיפטר. חד אמר משהניחו משתמש. וחד אמר משימסור לו דליו. והלכתא משימסור לו דליו. דהכי סבר רבי אליעזר בן יעקב דאית ליה יש ברירה ובנדרים דף מו: פוסק הלכה כראב"י:

ברי"ף כב: **ט המוכר בור לחבירו כיון שמסר לו דליו קנה.** ומסקינן כגון דקנייה ליה בחזקה ושלא בפניו לא קנה בחזקה אי לא דא"ל לך חזק וקני **וכיון שמסר לו דליו כמאן דאמר** [דף נב.] **לך חזק וקני דמי.** וכן **המוכר בית לחבירו ומסר לו המפתח** קני בחזקה שלא בפניו. דמסירת המפתח כמאן דא"ל לך חזק וקני. ומכאן ראיה דלא כמו שפרשב"ם ז"ל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נב:) גבי נעל גדר ופרץ דמסירת המפתח קונה והביא ראיה מריש פסחים דף ד. דמשמסר לו המפתח הרי הוא בחזקת השוכר לבדוק. דהכא מוכח דמסירת מפתח לא הוי אלא במקום לך חזק וקני. ובדיקת חמץ דוקא תלוי במסירת מפתח. דמי שמפתח בידו יכול ליכנס ולבדוק. **וכן המוכר עדר לחבירו כיון שמסר לו משכוכית** קנה במשיכה אף שלא בפניו. דכמאן דאמר לך משוך וקני דמי:

יום ריא

י השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר בנדרים דף מו: מוקי פלוגתא בין שיש בה דין חלוקה בין שאין בה דין חלוקה. ואע"פ שאין בידו לכופו לחלוק ולמחות בו מליכנס אפ"ה יכול לאסור עליו. מידי דהוה אמשכיר בית לחבירו שיכול המשכיר להקדישו כדאיתא בערכין בפ' האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) אע"פ שאינו יכול למחות ביד השוכר שלא יכנס. ואע"פ שאין הלוה יכול להקדיש נכסים המשועבדים למלוה. שאני התם דסוף הנכסים לצאת מתחת יד המקדיש. אבל שוכר סוף הקרקע לחזור ליד המשכיר הלכך יכול להקדישו. וריצב"א פיר' אע"ג דמשכיר יכול להקדיש אין יכול לאסור שאין ההנאה שלו מאחר שהשכירו לאחר. והביא ראיה מנדרים דתנן בפרק השותפין (נדרים דף מו.) המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ מושכר בעיר אם יש לו בה תפיסת יד אסור ואם לאו מותר. ונראה שאין ראיה דשאני התם שהדירו הנאה מכל נכסיו הלכך אין לו בה תפיסת יד לא אסיק אדעתיה אותה מרחץ. אבל אם אסר בפירוש עליו אותו בית שהשכיר לו ה"נ שיכול לאוסרו. ובכתובות פרק אע"פ דף נט. הקשו התוספות מהא דקאמר התם אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לכשאפדנה תקדוש דקדשה אלמא בעודה ממושכנת אין יכול להקדיש. ומאי שנא מהא דאמרינן בערכין המשכיר בית לחבירו יכול להקדישו אע"פ שאין יכול להוציאו מן הבית תוך זמנו א"כ כל שכן הממשכן שיכול לפדותה בכל עת שירצה שיכול לקדשה. ותירצו דבין ממשכן ובין משכיר יכולין להקדיש מה שיש להן בבית יותר מן הממושכן והמושכר. אבל חלקם אינם יכולין להקדיש. מידי דהוה אלוה שאין יכול להקדיש נכסים המשועבדים למלוה וכל שכן אלו שכבר זכו בחלקם. ומקדיש שדה הממושכנת תמכר והמותר קדוש. והא דאמרינן בכתובות לכשאפדנה תקדש משום דבעי לאקדושי כולה. וכן המקדיש המקדיש בית מושכר ימכר ויקח השוכר חלקו והמותר קדוש. הלכך פריך בערכין היכי מצי דייר בה שהרי הוא משתמש בכל הבית ואף בחלקו של הקדש. ומתוך זה נראה לי דבהקדש שחל על גוף הקרקע אע"פ שמשכנו או השכירו יכול לאסור חלק שיש לו בו. אבל איסור הנאה שאין חל על גוף הקרקע אלא אוסר הנאתו על הדר בו. כל זמן שהוא שכור ביד אחים אין ההנאה שלו דשכירות ליומיה ממכר הוא והרי מכר הנאתו. אבל בית של שני שותפין אע"פ שאין בו שיעור חלוקה ואינו יכול למונעו ליכנס בו מ"מ ההנאה שלו הוא ויכול לאוסרה עליו. כך נראה לי להלכה למעשה:

יא וראשון מד אימת מיפטר. רב אמר בכדי שידע. ושמואל אמר בכדי שיודיעוהו רבי יוחנן אמר בכדי שידע וישכור פועלים ויכרות ארזים ויכסנו. ופר"י דווקא לראשון נותנין לו שיעור זה אבל שני שעבר ומצאו מגולה היה לו להושיב שומרים מיד. והתוס' פי' דה"ה שני אלא שאין צריך הודעה. וכן מסתבר דכך היה ראוי לחייב הראשון להושיב שומר כשידע כמו שני כשראהו מגולה. אלא זה וזה כיון שכסוהו כראוי ונתגלה אנוסין הם ואינן צריכין להושיב שומר. והלכה כרבי יוחנן כנגד רב ושמואל כדמוכח בריש מסכת יום טוב דף ד::

ברי"ף כג. כה: **יב כסהו כראוי והתליע מתוכו ונפל בו** שור או חמור פטור דאנוס הוא ולא אמר איבעיא ליה למיזל ומנקיש עליה. ואם כסהו כיסוי שיכול לעמוד בפני שוורים ואין יכול לעמוד בפני גמלים ונפלו גמלים לתוכו חייב ואע"ג דלא שכיחי גמלים. דאיבעי ליה למיחש דלמא אתו גמלים. ואפילו פיקח ביום כיון שראהו מכוסה עבר עליו. ואי [דף נב:] אתו גמלים וארעוה ואתו שוורים ונפלו. אי לא שכיחי גמלים פטור דאנוס הוא. אבל אי אתו גמלים לפרקים חייב דאיבעי

ליה לאסוקי אדעתיה. **ואם כסהו כסוי שיכול לעמוד בפני שוורים ואין יכול לעמוד** בפני גמלים ואם יעברו עליו גמלים יפול הכיסוי מיד **ושכיחי גמלים. והתליע מתוכו** ונפל לתוכו שור פטור. ולא אמרינן מיגו דפשע לענין נפילת גמלים הוי נמי פושע לענין נפילת שוורים על ידי התלעה. מידי דהוה אנפל לתוכו שור פיקח ביום דפטור ולא אמרינן מיגו דהוה פושע לענין חרש הוי נמי פושע לענין פיקח: **אמר מר נפל לתוכו** [דף נג.] **מקול הכרייה חייב. ואמאי נימא כורה גרים ליה אמר רב שימי בר אשי הא מני רבי נתן היא דאמר** כל היכא דלא איפשר **לאישתלומי מהאי משתלם מהאי.** והלכתא **כרבי נתן דקיימא מתניתין כוותיה.** וגם מילתא דרבא שור ואדם שדחפו את האדם לבור אתיא כרבי נתן:

יג ובבור בעל מום שנפל לבור פטור ואע"ג דמותר לזרים. [דף נד.] שנאמר והמת יהיה לו מי שהמת שלו יצא זה שאין המת שלו. ומהאי קרא ידעינן דאפילו פסולי המוקדשין שנפדו אם נפלו לבור פטור כיון דאין יכול להאכילו לכלבים וכ"ש בכור בעל מום שאין לו פדייה. דאף אם נגח שור או נגחו שור פטור. ואם נפל לבור חמור וכליו על החמור חייב ועל הכלים פטור כרבנן דר' יהודה. ואם נפל לתוכו שור חש"ו **סומא ומהלך בלילה חייב. פיקח ביום פטור:**

מתני' [דף נד:] אחד שור ואחד כל בהמה לנפילת הבור דכתיב כסף ישיב לבעליו כל דאית ליה בעלים. וכן להשבת אבידה דכתיב לכל אבידת אחיך. וכן לפריקה דילפינן חמור משבת. וכן לחסימה דילפינן שור שור משבת. וכן לכלאים דחרישה דילפינן שור שור משבת. וכן לכלאים דהרבעה דילפינן בהמתך בהמתך משבת ובשבת גופיה דרשינן וכל בהמתך ריבויא לרבות כל בעלי חיים ואף חיה ועוף:

יד גמ' [דף נה.] אמר ריש לקיש כאן שנה ר' תרנגול טווס ופסיוני כלאים זה בזה. פשיטא. אמר רב חביבא משום דרבו בהדי הדדי מהו דתימא חד מינא הוא קא משמע לן. ודבר זה למדו ר"ל ממשנתינו דקתני וכן חיה ועוף כיוצא בהם ומדקתני עוף בהדי חיה ובחיה תנן הזאב והכלב כופרי והשועל והעזים והצבאים והאלים והרחלים והסוס והפרד והחמור והערוד אע"פ שדומים זה לזה כלאים זה בזה אלמא אע"ג דדמו להדדי ורבו בהדי הדדי כיון ששני מינין הן הוו כלאים זה בזה והוא הדין בעופות נמי. אמר שמואל אווז ואווז הבר כלאים זה בזה. ומפ' טעמא משום שזה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים. הא טעינא חדא ביעא בשיחלא והא טעינא כמה ביעי בשיחלא. אמר רבי ירמיה אמר ר"ל המרביץ שני מינין שבים לוקה. ובחיות הים איירי דשייך בהו הרבעה. אבל דגים לא שייך בהו הרבעה מ"ט אמר רב אדא בר אהבה משמיה דעולא אתיא למיניהם למיניהם מיבשה. בעי רחבה הנהיג בעיזא ושיבוטא מהו. ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא:

הדרן עלך שור שנגח את הפרה

פרק ו

א [דף נה:] **הכונס** צאן לדיר נעל בפניה כראוי ויצתה **והזיקה פטור. לא נעל בפניה כראוי** ויצתה והזיקה חייב. **ומפר' בגמרא כראוי היינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה.** וזו גבול שמירת שומר חנם. דאף על גב דשן ורגל מועדין נינהו ומועד לר"מ בעי שמירה מעולה דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח שאין מצויה כדין שומר שכר. שן ורגל שאני דמיעטה תורה בשמירתן וביער בשדה אחר דעבוד כעין וביער ושלח **דעבוד כעין ושלח:**

ב תניא ד' **דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. ואלו הן. פורץ גדר לפני בהמת חבירו.** ומוקי לה בכותל רעוע. ופטור מדיני אדם אכותל ואבהמה אכותל משום דעומד ליסתר ואבהמה משום דהוי גרמא בנזקין וחייב בדין שמים אבהמה לפי שגרם לו הפסד בהמתו. אבל לא אכותל שעומד ליסתר א"נ אף אכותל חייב בדיני שמים לפי שהיה ראוי לעמוד יום או יומים עד שימצא פועלים וצרכי בנין. [דף נו.] **הכופף קמתו של חבירו לפני הדליקה.** ומוקי ריי"ף כד. לה ברוח שאין מצויה הלכך פטור מדיני אדם. ומ"מ חייב בדין שמים דאיבעי ליה לאסוקי אדעתי' דלמא אתי רוח שאין **מצויה. רב אשי אמר בטומן** . השוכר עדי שקר. ומוקי לה להעיד לחבירו אבל לעצמו כיון שהוא יודע שהם עדי שקר ממונא בעי לשלומי. **והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו.** מוקי לה בחד דאי הוה מסהיד היה מחייבו שבועה ודלמא לא מישתבע. אבל בבי תרי דאורייתא הוא דכתיב ואם לא יגיד ונשא עונו. ואף על גב דקרא בשבועה איירי. ה"פ דקרא נפש כי תחטא ושמעה קול אלה בדבר שאפילו בלא שבועה אם

לא יגיד ונשא עונו חייב קרבן על שבועתו. **ועוד איכא טפי הנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מדין אדם וחייב בדין שמים. השולח את הבערה ביד חש"ו פטור מדין אדם וחייב בדין שמים. והמבעית את חבירו פטור מדין אדם וחייב בדין שמים. נשברה כדו ולא סילקה נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב בהזיקן. וחכ"א פטור מדין אדם וחייב בדיני שמים.** אלא הני ארבע איצטריכא ליה כדמפרש ואזיל:

ג הניחה בחמה אם יצאה בהמה והזיקה חייב. אמר רבא ואפילו חתרה. ואפי' למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור הכא חייב דכולה פשיעה דכיון דהניחה בחמה כל טצדקי דמצי למיעבד עבדא ואפילו חתרה פשיעה היא: הוציאוה ליסטין הליסטין חייבין. ומוקי לה בירושלמי בהוציאוה לגוזלה. אבל לאבדה פטורין. ומוקי לה בגמרא שהכישוה. ואע"ג דגזלן לא קני לה במשיכה דמאן אמר ליה למשוך. מכל מקום כיון שעשה לה דבר הקונה במקח וממכר והיא עתה ברשותו חייב בשמירתה: אמר [דף נו:] רבה אמר רב מתנה אמר רב המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב. אע"ג דלא בעירו היא כיון שהעמידה על קמת חבירו חשיב כבעירו להתחייב בניזקה. מידי דהוה אמדליק גדיש חבירו בגחלת חבירו: **מסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו. ומוקי לה במסרה רועה לברזיליה דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה** הלכך לא הוי כשומר שמסר לשומר לפי שידעו הבעלים שדרך הרועה בכך ואדעתא דהכי מסרה לו. כההיא דאמרו ב"מ דף לו. כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד. אבל לרועה אחר **חייב:**

ד איתמר שומר אבידה רבה אמר כשומר חנם דלא מטיא ליה שום הנאה בשמירה זו. ורב יוסף אמר כשומר שכר. וזהו שכרו דאי מיתרמי ליה עניא בשעה שהוא מכניסה לביתו או בשעה שהוא עוסק בצרכי אבידה כגון אם היא בהמה ומאכילה או משקה ואם היא טלית ושוטחה או מנערה פטור מליתן לו פת. דהעוסק **במצוה פטור מן המצוה.** ורבה סבר דבשביל דבר מועט כזה לא חשיב שומר שכר דלא שכיח שיזדמן לו עני בשעה שהוא עסוק באבידה. וה"ג ור"ח ורב אלפס פסקו הלכה כרב יוסף. והתוספות פסקו כרבה וכל ראיותיהם כתבו בפרישתם כאן ובבבא מציעא פרק אלו מציאות ובשבועות פרק שבועת הדיינין. ובבעלי חיים מודה רבה אם נאבדה דחייב כיון דנקטה לה ניגרי [דף נז.] ברייתא בעו נטירותא יתירתא. ואם החזירה לגינתו או לחורבתו המשתמרת ונגנבה או נאבדה משם פטור. אף על גב שלא ידעו הבעלים שנתנה שם. כדרבי אליעזר דאמר הכל צריכים דעת בעלים ד' שומרין וגנב וגזלן. חוץ מהשבת אבידה שהרי ריבתה בה תורה השבות הרבה. ואם החזירה שחרית ואף למקום שאין משתמרת למקום שיראה דשכיח דעייל ונפיק וחזי לה אינו חייב ליטפל בה יותר. אבל אם החזירה בצהרים למקום שיראנה דלא שכיח דעייל ונפיק חייב באחריותו. וכל שכן כל היום והא דנקט בצהרים לפי שלפעמים אדם בא ממלאכתו בצהרים לביתו:

ה ואי ס"ד שומר שכר הוי אמאי משלם תשלומי כפל קרנא בעי לשלומי. א"ל הב"ע כגון שטען טענת ליסטים מזויין. וקסבר ליסטים מזויין גנב הוא. ואף על גב דאונס הוא ושומר שכר פטור. מ"מ כיון דמיטמר מאינשי גנב הוא לענין דבר זה דבטענה זו מתחייב כפל. ומכאן דקדקו התוס' מדלא מצי לאשכוחי כפל בשומר שכר אלא בטענת ליסטים מזויין וצ"ל [דף נז:] ליסטים מזויין גנב הוא. ולא קאמר כגון שטען שנגנבה ממנו באונס כגון שנתן כספים תחת הקרקע עומק מאה אמה שאי אפשר לגונבם אלא במחילה תחת הקרקע. או אם נגנבו בשעה שהוא ישן או קפץ עליו חולי או טירוף דעת או כמה אונסין שיכולין לבוא על האדם. אלא כל שם גניבה אע"פ שבאת ע"י אונס גדול חייב עליה שומר שכר ואע"פ שהאונס גדול כמו ליסטים מזויין. והיינו טעמא דכל גניבה קרובה לאונס כדאמרינן פרק השואל דף צד: הלכך אין חלוק בין שהאונס גדול בין שהאונס קטן. אבל אונס ליסטים מזויין היינו שבויה ובהא פטר רחמנא שומר שכר. וכן כתב בשאלתות דרב אחאי פרשת ויצא ואי באגרא אשלימה ליה אף על גב דאוקמה בדוכתא נטירותא ונגנבה או נאבדה חייב באחריותה. דבעי למיתב בהדה ביממא ובליליא שנאמר הייתי ביום וגו'. ואי יתיב בהדה ונטרה ואתי ליסטים מזויין ולא הוה מצי למיקם באפיה פטור מלשלמה והוית כשבויה ושבויה בשומר שכר לא מחייבים רחמנא. וה"נ איתא בירושלמי פ"ב דשבועות רבי אבהו בשם רבי יוחנן נאמרה שמירה בשומר חנם ונאמר שמירה בשומר שכר ולא דמיא שמירה שנאמרה בשומר חנם לשמירה שנאמרה בשומר שכר דשמירה שנאמרה בשומר חנם שומר כל צורכו פטור ושמירה

שנאמר' בשומר שכר אין משערין אותו אלא בגופו של אדם. משמע דלעולם הוא חייב בגניבה ואבידה אא"כ היה גופו שם ולא יכול להציל. סכרוה כרבי יהודה דאמר שוכר כנושא שכר. משמע דהלכתא הכי כסתם משנה דפ"ב דשבועות דף מט. נושא שכר והשוכר משלמין את הגניבה ואת האבידה. ורבי ירמיה אית לי' נמי הכי בפ' המפקיד (בבא מציעא דף לו.) בשמעתתא דפעמים ששניהם בחטאת ופעמים ששניהם באשם. וביבמות פרק אלמנה לכהן גדול (יבמות דף סו:) גבי כהן ששכר פרה מישראל וקאמר גמרא נהי דמיחייב בגניבה ואבידה ובפרק השואל דף צז. גבי מרי בר חיננא אוגר כודנייתא בי חוזאה וחייביה רבא ומסיק דנגנבה:

ו נפלה לגינה ונהנית כגון שהצילוה העשבים שתחתיה שלא ניזוקה **משלמת מה שנהנית. וכ"ש אם אכלה** והוא שאינה יכולה לירד כדרכה. דאם יכולה לירד כדרכה אפילו נפלה משלמת מה שהזיקה דהוי [דף נח.] תחלתו בפשיעה וסופו באונס. והא דקתני ירדה כדרכה לאו דוקא אלא אם יכולה לירד כדרכה אפילו נפלה משלמת מה שהזיקה ומשום אורחי' דמלתא נקט ירדה וה"ה נפלה כיון שיכולה לירד. כי אמרי' **מבריח ארי מנכסי חבירו מדעתו האי** לאו מדעתו. א"נ מבריח ארי מנכסי חבירו לית ליה פסידא האי אית ליה פסידא. הני תרי לישני שייכי אהדדי והכי מיפרשי **ליה מבריח ארי מנכסי חבירו מדעתו** וכיון שמדעתו אפילו אית ליה פסידא חשיב מבריח ארי דהא בנדרים ריש פרק אין בין המודר חשיב פורע חובו של חבירו מבריח ארי. אי נמי מבריח ארי אפילו שלא מדעתו אלא חבירו מכריחו להבריח ארי מעדרו ולית ליה פסידא. הלכך מדעתו אפילו אית ליה פסידא א"נ לית ליה פסידא אפילו שלא מדעתו לעולם חשיב מבריח ארי עד דאיכא תרתי שלא מדעתו ואית ליה פסידא כי הך מתני'. והא דאמר מבריח ארי מנכסי חבירו אין בעל הנכסים חייב ליתן לו כלום ואפי' שכר טורחו היינו כשאין הדבר ברור שיבא לידי הפסד כגון שהארי רחוק ואין ידוע אם יבוא הארי לכאן אם לאו ואינו מצילו אלא מן הדאגה ומן הפחד שדואג שמא יבוא. אבל אם הדבר ברור וקרוב לודאי שיבא לידי הפסד או מצילו מפי הארי עצמו אז ודאי נוטל שכרו. ואם הוציא ממונו והציל הכל יפרע בעל הנכסים. וכן מוכח מהא דאמר בסוף השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צג:) רועה שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קדם חייב ומפרש שומר חנם בחנם ושומר שכר בשכר ואסיק התם דחוזר ונוטל מבעל הבית. ומשמע דשומר חנם לא מיחייב לקדם בשכר אבל כל שכן אם קדם בשכר. תבוא עליו ברכה ונותן לו מה שהוציא ושכר טורחו והוא הדין איניש דעלמא כיון דשומר חנם לא מיחייב אין חלוק בין שומר חנם לאיניש דעלמא. ועוד דאמרינן לקמן בהגוזל בתרא (בבא קמא דף קטו:) שטף נהר חמורו וחמור חבירו והניח את שלו והציל של חבירו אין לו אלא שכרו ושכרו מיהת נוטל ולא אמרינן דהוי מבריח ארי ואין לו כלום. והך מתני' מיירי שהצילוה הירקות מצער שאין בעל הבהמה רוצה שתפול לארץ ותצטער אע"פ שלא היו דמיה נפחתים בכך הלכך הוה כמבריח ארי אי הוה מדעתו. ופורע חובו אין מצילו מהפסד אע"פ שהיה צריך לפורעו אם לא פרעו זה אין זה הפסד שהרי נתחייב לו. אלא מצילו מצער בעלמא שהוא מצטער שאין יכול לפרוע לו. א"נ כדמפר' טעמא בירושלמי דכתובות ונדרים מפייסנא הוינא ליה ומחיל לי. ואפילו במשכון אמר מפייסנא ליה ויהיב לי משכוני. והא דקרי בחזקת הבתים דף נג. מבריח ארי ההוא דנתן צרור והועיל ונטל צרור והועיל דסכר מינה מיא ומפיק מינה מיא. לא לפוטרו משכר טורחו והוצאתו שהרי ההיזק מזומן וברור שיבוא וכמציל מפי הארי דמי. אלא לענין חזקה קאמר דלא הויא חזקה ואין זה תקון השדה כמו רפק ביה פורתא ונעל גדר פרץ. אלא מגין עליה שלא תתקלקל:

ז ורבינו גרשום ז"ל פסק בתשובה אחת על אנס עכו"ם שאנס ביתו של ישראל ובא ישראל אחר ולקח ממנו שלא יחזיר לבעלים בחנם. אלא יתן ללוקח מה שההנהו ושמין ב"ד כמה היה רוצה ליתן על הקרקע שתהיה מוחזרת לו. כדאמר בפרק האומנין דף עו. השוכר הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מבעל הבית מה שההנהו. ורש"י פירש בפ' הניזקין (גיטין דף נח:) נכרי הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות אין בו משום סיקריקון שאם החזיק עכו"ם בקרקע מחמת חוב שיש לו עליו או מחמת אנפרות בגזל בעלמא ואין מסור בידו להרגו אין בו משום סיקריקון אפילו אם שהתה בידו שנים עשר חודש לתת רביע לבעלים כתקון חכמים אלא מחזיר

את הקרקע בחנם. דכיון דאין כאן סיקריקון לא גמר ומקני מידי ואע"ג דשהתה בידו י"ב חדש לא באתה לו שעה לכופו הלכך אין מכירת העכו"ם מכירה כלל. ולר"י נראה כפסק רבינו גרשום ז"ל דלא דמי כלל **למבריח ארי מנכסי חבירו.** אע"ג דמדעתיה קעביד כיון שיצא הבית מחזקת ישראל ובא ליד העכו"ם ומה שבא ליד העכו"ם אין מצוי שיחזור ליד ישראל בלא דמים וזה הוציאו מחזקת הנכרי והחזירו ליד ישראל הוי כמציל מפי הארי ונוטל מה שההנהו. ואינו נותן לו כל מה שהוציאו כמו רועה שקדם במקלות. דהתם כוון לטובת בעל הצאן. אבל הכא לצורך עצמו קנאו הלכך אין לו אלא מה שההנהו. ויהודי שברח מעירו והשר מחזיק בקרקע שאין בה טסקא ואפילו יש בה טסקא אם הניח הקרקע ביד אחרים לפרוע הטסקא נראה שאם ישראל אחר קנאו מיד השר מחזיר לבעלים ונוטל מה שההנהו. דאין זה דינא דמלכותא כי מנהג הוא בכל מדינות וחק ישראל הוא על פי השרים והמלכים לילך ולדור בכל מקום שירצה ולא יעכב השר משלהם כלום. והבא לשנות ממנהג זה גזירת השר הוא כמו מוכס שאין

ריי"ף כה: לו קצבה לקמן (בבא קמא דף קיד.): **היכי נפלה. רב כהנא אמר שהוחלקה במי רגליה.** רבא אמר **שדחפוה חברותיה. מ"ד שדחפוה חברותיה כ"ש** הוחלקה במי רגליה. **ומ"ד הוחלקה במי רגליה אבל דחפוה חברותיה פשיעה היא. דא"ל איבעי לך לעבורי חדא חדא. והכי הלכתא.** כך כתב רב אלפס ז"ל. והתוספות כתבו דהא דקאמר הכא דחפוה חברותיה פשיעה היא היינו דלא כרב פפא בשילהי השוכר את הפועלים דף צג: גבי עובדא דרב אדא סקולאה דהוה קמעבר חיותא אגודא דנרש דחפה חדא מינייהו לחבירתה ושדיתיה בנהרא וא"ל רב פפא איבעי לך לעבורי חדא חדא. ונראה דהתם לאו משום פשיעה חייבו אלא ששומר שכר הוה וחשיב כגניבה ואבידה. מדמייתי ההיא עובדא אפלוגתא דרבה דהתם דההוא רעיא דהוה רעי חיותא אגודא דנהרא דבי פפא שרק חדא מינייהו ונפל למיא ופטריה רבה משום דנטר כדנטרין אינשי וקאמר התם רב חסדא ורבה בר רב הונא לא סבירא להו הא דרבה דא"ל להכי יהבי לך אגרא לנטורי נטירותא מעלייתא ובתר הכי מייתי הך עובדא דרב אדא סקולאה. וזהו שאמר ליה רב פפא כבר צווחו קמאי דקמך וליכא דאשגח בהו. דרב אדא סקולאה היה רוצה להפטר מטעם דרבה ורב פפא השיבו דלית לן דרבה. ואי מטעם פשיעה היה מחייבו מאי קא"ל כבר צווחו האי מילתא דפשיטא היא דאפילו שומר חנם חייב. ולפי זה נראה דהלכה כרב פפא דבתראה הוא וגם עבד עובדא. ועוד דקאמר כבר צווחו קמאי דקמך. וכיון דהלכה דלאו פשיעה היא א"כ דחפוה ונפלה פטור הכא. דשן ורגל בשמירה פחותה סגי להו כשומר חנם. הלכך רועה זה אע"פ שהוא שומר שכר וחייב לשלם לבעלים אם נפלה והווקה מיהו אם דחפוה והזיקה פטור. דהתנן מסר לשומר חנם וכו' כולן נכנסו תחת הבעלים וכי היכי דפטירי בעלים אם נפלה דחפה והזיקה גם השומר פטור. וכן פסק הר"מ הלוי ז"ל. **אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה.** ומיירי בדאפשר לרועה למיטרח בתרה ולאפוקה. דאי לאו הכי כי היכי דהוי אנוס באכילת ערוגה שנפלה בה ה"נ הוי אנוס בכל הערוגות. ואפ"ה פוטר רב כהנא באכילת אותה ערוגה כולה דכיון שהנפילה היתה באונס לא קרינן ביה ושלח ובער עד דעביד כעין ושלח כעין ובער. דהא דכתיב ושלח ובער מקמי דתיעול לשדה חבירו כתיב. והערוגה כיון דעיילא ביה באונס נפילה כי אכלה נמי אינה משלמת אלא מה שנהנית. ואע"ג דידע דקיימא התם ויכול לאפוקי דבעי' ושלח ובער וליכא. אבל יצאה מערוגה זו ונכנסה לערוגה אחרת ומצי לאפוקה קרינא ביה ובער ושלח. **ורבי יוחנן אמר אפילו מערוגה לערוגה ואפי' כל היום עד שתצא לדעת ותחזור לדעת.** דכולה גינה דנפלה ביה באונס כחדא ערוגה דמיא ולא קרינא ביה ובער בשדה אחר. **אמר רב פפא לא תימא עד שתצא לדעת ותחזור לדעת. אלא כיון שיצתה לדעת אע"פ שחזרה שלא לדעת** דלא סגי לה בשמירה פחותה ובעיא שמירה מעולה. וכן הלכתא:

ח כיצד משלמת מה שהזיקה שמין בית סאה באותה שדה. ופליגי בגמרא באותה שומא. דרבי יוסי בר חנינא אמר סאה בששים סאין. בין אכלה מעט או הרבה משערינן סאה בס' סאין ומשלם לפי חשבון. רבי ינאי אמר משערינן תרקב בששים תרקבין ומשלם לפי חשבון. וחזקיה אמר קלח בס' קלחין. פירוש מה שאכלה משערינן בס' כיוצא בו הן רב הן מעט. והלכתא כוותיה. דכולה סוגיא דשמעתין אליביה. **דקאמר** [דף נח:] **אין שמין קב בפני עצמו מפני שמשביח ניזק ולא קב**

בבית כור מפני שפוגם ניזק אלא בששים כל מה שהזיקה שמין בששים כיוצא בו וכן ההיא דאלעזר זעירא. ובין בנזקי גופו ובין בנזקי ממונו בששים משערינן. ובפירות שאינם גמורים שמין כמו שהוא עתה. ודלא כרבי יוסי הגלילי דאמר בחזיז נידון כמשוייר שבו ולא כרבי יהושע דאמר בסמדר רואין אותו [דף נט.] כאילו הן ענבים עומדות ליבצר. אלא שמין כמו שהוא עתה בס'. וכפירות גמורים דלא צריכי לארעא **משלם** [דף נט:] **פירות גמורים אם סאה סאה אם סאתים סאתים** כר"ש. והא דפליגי רבי שמעון בן יהודה ורבי יהושע בכחש גופנא פסק מהר"מ הלוי ז"ל דלא מנכינן כחש גופנא. דאמרו לו לרבי שמעון אינו דומה מפוייסת לאנוסה ויחיד ורבים הלכה כרבים. ועוד דכמה מתניתין ובריייתות אית להו דאונס משלם את הצער והיינו דלא כר"ש. ונראה לי דמנכין כחש גופנא כרבי יוסי וכבן עזאי דאמר נכי חיה נכי מזונות. ואמרו לו דר"ש אית להו נמי כחש גופנא אלא דפליגי בהא ארבי שמעון דסבר דצער של נבעלת באונס אינו גדול משנבעלת ברצון. ורבנן סברי דיותר צער בנבעלת באונס ואותו יתרון צער ישלם. והקוצץ דקל של חבירו אי דיקלא ארמאה הוא שמין אותו בס'. דדיקלא ארמאה היינו דיקלא שלא נגמר גידולו ולא הגיע לכך שיהא ראוי לעוקרו ולשותלו במקום אחר הלכך הוי כפירות שאינם גמורים ונישום בס'. ודיקלא פרסאה היינו דיקלא שנגמר גידולו והגיע לכך שאם יעקרו וישתלוהו במקום אחר יתקיים הלכך הוי כפירות גמורים ושמין אותו בפני עצמו כר"ש. וריש גלותא טעה בזה שהיה נראה לו שכל אילן חשיב כפירות גמורים. ובכל שאר אילנות אם קטם נטיעה אחת אם בת שנתה משלם שתי כסף. אם בת שתים משלם ארבע כסף:

ריי"ף כה. **ט אונס** אין משלם את הצער. ר"י היה אומר דצער שהוא אחד מה' דברים שנאמרו בחובל היינו צער שבשעת חבלה. אבל צער הנמשך אחר מיכן ימים רבים אינו משלם. והביא ראיה מההיא דכתובות פרק אלו נערות (כתובות דף לט.) מהא דתנן האונס נותן את הצער ובעי בגמרא צער דמאי ותימה דמאי קבעי והלא דבר ידוע שיש צער גדול בביאה ראשונה בהשרת בתולים. והתם נמי קאמר מפותות אין להן צער והא קא חזינן דרוב קטנות חולות מן הביאה ראשונה. לכך היה אומר דאין משלם מה שהיא מצטערת אחר כך. הלכך אין יכול לומר צער של השרת בתולים דאינה מרגשת באותו צער מחמת הנאת ביאה. וקטנות שהן חולות היינו מצער שאחר ביאה. והיינו דקאמר התם פיקחות שבהן אומרות מפותות אין להן צער אלא כמיא חמימא אריישא דקרחא דזהו צער של שעת ביאה. והא דאמרינן בפרק החובל (בבא קמא דף פה.) צער **אומדין כמה אדם רוצה ליתן לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין** סם לסייף. היינו דוקא אומד צער החתיכה בלבד. ואין נראה לרבינו שמשון. ואין ראיה מההיא דכתובות דמתניתין דהתם חייש לכחש גופנא. דקתני דאונס נותן את הצער והמפתה פטור ומדמפטר במפתה אלמא חייש לכחש גופנא מה שסופה להצטער תחת בעלה. לפיכך הוא דחוק למצוא צער דאונס. ואתיא ההיא דפרק החובל כפשטא דמשלם כל הצער שבין סם לסייף בין צער דחתיכה בין צער שאחריה עד שיתרפא כאילו נחתכה על ידי סם:

יום ריב

י המגדיש בתוך של חבירו שלא ברשות וכו'. **לימא תנן סתמא דלא כרבי** וכו' **אמר רב פפא הכא בנטר בי דרי עסקינן** וכו'. אין להביא ראיה מכאן דהלכה כרבי שכן דרך הגמרא להדורי ולאוקמי מתניתין אליבא דכולהו תנאי אף ע"ג דלית הלכה כותייהו. כדאמרינן בריש שנים אוחזין לימא מתניתין דלא כסומכוס נימא מתניתין דנא כבן ננס. ואפשר דנפקא מינה בהך דרב פפא אף לרבנן. דכי היכי דלרבי בנטר בי דרי היכא דאמר ליה **עייל עייל ואינטר לך קאמר** הכא נמי לרבנן נטר בי דרי העלהו מעלה אחת. ויהא שלא ברשות דידיה כסתמא דעלמא ואם **אכלתם בהמתו של בעל השדה** חייב:

יא השולח את הבעירה ביד חש"ו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. פליגי בגמרא ר"ל משמיה דחזקיה ורבי יוחנן. ר"ל אמר **מסר לו שלהבת חייב. ורבי יוחנן אמר** פטור **עד דמסר ליה גווזא וסילתא ושרגא.** לעיל בפרק קמא פירשתי דהלכתא כר"ל. **ת"ר המלבה ולבתו** [דף ס.] **הרוח אם יש** בליבויו כדי ללבות חייב. והוא שאין ברוח כדי ללבות דאי יש ברוח כדי ללבות אפילו יש בליבויו כדי ללבות פטור דמאי קעביד בלאו איהו נמי תתלבה ותזיק. ואם אין בליבויו כדי ללבות וגם לא ברוח כדי ללבות ונצטרפו יחד וליבו פטור. ולא אמרינן אע"פ שסייעו הרוח בעשיית האש הוי כאילו

הוא עשהו לבדו מידי דהוה אזורה ורוח מסייעתו דחשבי' ליה כאילו עשה המלאכה לבדו. דהתם **מלאכת מחשבת אסרה תורה** אע"פ דלא הוי אלא גרמא בעלמא בהכי חייבה תורה כיון דמלאכה זו עיקר עשייתה ע"י רוח. אבל הכא גרמא בעלמא וגרמא בנזקין פטור:

ריי"ף כה: **יב גדישין** דישראל הוו ופלשתים טמונים בהו ומבעיא ליה מהו למיקלייא. אבל הא לא מיבעיא לי' אי שרי למיקלינהו להצלת ישראלים. דמילתא דפשיטא היא דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא שלש עבירות. אלא הכי איבעיא ליה מהו למיקלינהו אדעתא דליפטר מתשלומין. ואמרו ליה אסור להציל עצמו בממון חבירו ארעתא דליפטר אלא יציל עצמו וישלם. מהו לחלופי שעורים דישראל בעדשים דפלשתים כדי להאכיל לבהמתו. ושלחו ליה דאסור לגזול על מנת לשלם שנאמר חבול ישיב רשע גזילה ישלם. ויראה דמיירי שעדיין לא היו מזומנין. אלא רצו ליקח גדישים של שעורים דישראל ולכשיזדמן להם גדישים דעדשים דפלשתים יחזירו להם. אבל אם היו גדישין דעדשים מזומנין אפילו אין בעלי גדישין שעורים לפנינו מותר לזכות להן גדישין של עדשים על ידי אחר וליקח גדישין של שעורים דזכות הוא לו דעדשים עדיפי טפי. וכן משמע לישנא דקרא חבול ישיב רשע גזילה ישלם דמשלם אחר שכבר גזלו:

יג עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות מעצי הדליקה פטור. רב פפא מוסיף אמתניתין ואמר דבעינן שיהא גבוה הגדר מדבר הנשרף ארבע אמות אם היו קוצים מצד אחד. לפי שקוצים בקל נאחז בהם הדליקה ואפילו הגדר גבוה מאד הרבה. בקל יעברו גחלים או שלהבת וידליקו הקוצים. והאי שיעורא דארבע אמות בקולחת אבל בנכפפת אפילו הגדר גבוה מאה אמות חייב כרב דתניא כוותיה. דמתניתין איירי בקולחת ובריייתא איירי לענין רוחב וה"ה נמי לענין גובה. כדתניא בד"א בקולחת אבל בנכפפת ועצים מצויין להם ואפילו מאה מיל חייב. ואם עברה נהר רחב ח' אמות אפילו אין בו מים או אריתא דדלאי שיש בו מים פטור. ורב אלפס ז"ל לא הביא כל זה. ונראה דזו היא סברתו משום דקי"ל כרבי שמעון דאין שיעור אלא הכל לפי הדליקה בין לענין גובה בין לענין רוחב. ואף על גב דלכאורה לא איירי רבי שמעון אלא לענין רוחב: המדליק בתוך שלו כמה תעבור הדליקה. יראה דוקא בשלו נתנו שיעור אבל בשל חבירו כיון דשלא ברשות הדליק לא נתנו שיעור. [דף סא:] **המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו רבי יהודה אומר ישלם כל מה שבתוכו. וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חיטין או גדיש של שעורין** ואפילו היו בו מוריגין וכלי בקר שדרכן להטמין בגדיש. דגזירת הכתוב דפטרה תורה טמון באש. ודוקא במדליק בתוך שלו דבהכי איירי קרא כי תצא אש. **אבל במדליק בתוך של חבירו כל דבר שדרך להניח בו.** אם גדיש הוא משלם מוריגין וכלי הבקר. ואם בית הוא משלם כל דבר הטמון בתוכו שכן דרך להניח בבתים כל דבר. והלכה כרבנן דרב אשי מוקי בריש פירקין ההיא דהכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה בטומן **דשויה טמון באש. והא דקאמר** [דף סב.] **רב שמעית מילתא לרבי יהודה** דמחייב על טמון באש **דעשו בו תקנת נגזל.** לאו משום דסבירא ליה כרבי יהודה. דנ"מ לרבנן במדליק בתוך של חבירו. אלא דנקט רבי יהודה לרבותא דאפילו על ארנקי בגדיש האמינוהו בשבועתו:

יד אמר רבא הנותן דינר זהב לאשה ואמר לה הזהרי בו של כסף הוא והזיקתו משלמת דינר של זהב. דאמר לה מאי הוה ליך גביה דאזיקתיה. פשעה בו אין משלמת אלא דינר של כסף. **דאמרה לי' נטירותא דכספא קבילית עלי דדהבא לא קבילית עלי:**

ריי"ף כו. **טו בעי אמימר עשו תקנת נגזל במסור או לא כגון שיש** עדים שמסרו ואבד ממונו ואינם יודעים כמה. ועלתה בתיקו. ומספיקא לא מפקינן ממונא. ודלא כרב האי שכתב דכל תיקו דממונא חולקין. ורבינו תם ז"ל היה אומר דהך בעיא מיירי כגון שהמסור מכחיש את הנמסר דומיא דנגזל שהגזלן מכחישו. אבל אם המסור עצמו אינו יודע כמה הפסיד ישבע הנמסר כמה הפסיד ויטול. ואין נראה לר' יונה ז"ל דמשמע דאיירי בבעיא זו דומיא דטמון באש שאין המבעיר יודע כמה הפסיד הניזק. והכי מסתבר טפי לדמות בעיא זו לבעיא לטמון באש מלדמותו לנגזל. דהא טמון לא מדמינן לנגזל אף על גב דקאמר עשו תקנת נגזל באשו:

ריי"ף כו: **טז ההוא גברא דבטש בכספתא דחבריה ושדייה בנהרא.** אתי מריה וקטעין טובא. ומבעיא ליה לרב אשי אי מהימן אכל מאי דטעין. ומייתי ראיה מהא דאמרו חכמים המדליק את הבירה **שמשלם כל מה שבתוכה**

שכן דרך להניח בבתים. וכשעשו תקנת נגזל באשו על כל מה שהיה חייב בשיש לו עדים האמינו נמי בשבועתו. ומסיק דבמידי דאורחיה לא מבעיא ליה. אלא מרגניתא מיבעיא ליה אי אורחיה לאנוחי בכספתא או לא. ועלתה ובתיקו. ומכאן ראיה דאין הלכה כרבי יהודה. דלרבי יהודה מחייב אפילו ארנקי בגדיש שאין דרכו להניח כלל. ואי טעניה כסא דכספא בבירה **אי איניש אמיד הוא למיהוי ליה כסא דכספא. א"נ איניש מהימן דמפקדי גביה כסא דכספא טענתיה טענה.** ולא תקשה לך מעובדא דאריסה דבר זירא שהביא רב אלפס ז"ל דמסיק רבי חייא שיחזירו הפקדון לבני דאריסיה דבר זירא אף על גב דלא הוה אמיד. דשאני התם דאריסיה דבר זירא הפקיד הפקדון וכדי לאחזוקיה ממונא בחזקת המפקיד אמרינן אדם עשוי שלא להשביע את עצמו. אבל לענין אפוקי ממונא מן המזיק אזלינן בתר אומדנא. רב אלפס ז"ל הביא הירושלמי **חד בר נש אפקיד גבי חבריה חד שק צרור. אירעו אונס. הדין אמר סיגין הוה מלא. והדין אמר מטכסין הוה מלא. אתא עובדא קמיה דרב ואמר הרי זה נשבע ונוטל.** בירושלמי מייתי הך עובדא אפלוגתא דטמון דרבי יהודה ורבנן. דגרס בירושלמי אמר רבי אושעיא הדא דתימא כשאין שם עדים. אבל יש שם עדים כ"ע מודו להא דרבי יהודה. כהדא דחד בר נש וכו'. דירושלמי מוקי לה פלוגתא דרבי יהודה ורבנן כשאין שם עדים. **ופליגי אם עשו תקנת נגזל באשו** להאמינו בכל דבר. ומייתי עלה הך עובדא ואמר רב נשבע ונוטל ועשו בו תקנת נגזל. ותימה למה יעשו תקנת נגזל במפקיד. בשלמא בנגזל עשו תקנה שלא ישבע הגזלן וכן באש שפשע בשמירת אשו הטילו השבועה על הניזק. וגם אין המבעיר יכול לידע מה היה לניזק בבית. וכן במסור הטילו השבועה על הנמסר שישבע ויטול ולא על המסור שעשה עבירה. אבל המפקיד למה הטילו. אי דטוען נפקד בריא סיגין הוה משתבע דהכי הוא ויותר נראה שיהא פטור בלא שבועה מידי דהוה כטוען חיטין והודה לו בשעורין ואי דטעין שמא אמאי נשבע המפקיד בלא שבועה יטול דהוה ליה נפקד מחוייב שבועה ואין יכול לישבע. כמו טענו מנה ואמר ליה חמשין ידענא וחמשין לא ידענא. שבועות דף מז. דהכא נמי טענו שק מלא מטכסין והודה על השק ועל המטכסין אמר לא ידענא דשמא סיגין היו. ומיהו איכא למימר דלא אמרינן בכה"ג מחוייב שבועה ואין יכול לישבע משלם. דדוקא היכא דנראה טמנה שלו ברמאות הא דטעין לא ידענא לפי שהיה לו לידע אם הוא חייב אם לאו. וכן מוכח בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מז.) דדרש שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא. בין היורשין ומפרש התם כגון דא"ל מנה לאבא ביד אביך וא"ל חמשין ידענא וחמשין לא ידענא דאבוה בכה"ג מיחייב. וע"כ צריך ליתן טעם למה האב חייב והיורשים פטורין דבלא טעם אין לחלק ביניהם מדקאמר התם אי דא"ל חמשין אית לך וחמשין לית לך מה לי הן מה לי אבוהון. אלא היינו טעמא דלא ידענא באב חייב שיש לו לידע אם חייב לו מנה אם לאו. אבל היורשין אין להם לידע במילי דאבוהון. והכי נמי אין לנפקד לידע. דמילתא דשכיחא הוא דמפקיד איניש גבי חבריה שקין ותיבות מלאים חפצים ואין הנפקד מדקדק לידע כל מה שיש בשקין ובתיבות. הלכך לא מיחייב נפקד במה דאין יכול לישבע. אלא שעשו תקנת נגזל בפקדון כיון שהנפקד אינו יודע שישבע המפקיד. ואהא מייתי לה בירושלמי. **והא דסליק בתיקו אם עשו תקנת נגזל במסור** ולא פשיט ליה מפקדון. משום דמסור דינא דגרמי ובדיבורא בעלמא הוא דאפסדיה. ודבר קשה הוא מאד כי מעשים בכל יום שאין הנפקד מדקדק לידע מה שיש בשקין ובמרצופין שמפקידין אצלו. ואפשר לפרש הירושלמי חד בר נש אפקיד שק צרור גבי חבריה אירע אונס לנפקד שנשרף ביתו בפשיעת שכינו שלא שמר גחלתו. ונתחייב המבעיר לשלם הנזק אע"פ שמה שבתוך השק הוי טמון. ומיירי דנפלה גדר מחמת דליקה והוי חציו ומיחייב אטמון. ואמר המבעיר דמלא סיגין הוו. והשתא מייתי סייעתא מרב דעשו תקנת נגזל באשו. ושמעתי שהגאונים פירשוהו בפקדון וכתבו דעשו תקנת נגזל בפקדון ואין לזוז מדבריהם:

יז מה בין גזלן לחמסן. ומסיק דחמסן יהיב דמי ולא אמר רוצה אני ופסול מדרבנן. דכיון דיהיב דמי אע"פ שקבלן המוכר בעל כרחו לא מיפסל מדאורייתא. והיינו דאמרינן בפרק זה בורר (סנהדרין דף כה:) תנא הוסיפו עליהן הגזלנין והחמסנין ופריך גזלן דאורייתא הוא ומוקי לה במציאת חש"ו ואחמסן לא פריך מידי דפשיטא ליה דהוי מדרבנן. וחמס דכתיב בקרא היינו גזלן ממש אלא דבלשון חכמים עשו חילוק בין גזלן לחמסן:

יח [דף סב:] **אמר** רבינא משמיה דרבא זאת אומרת נר חנוכה מצוה מן המובחר להניחה בתוך עשרה וכו'. ואף על גב דדחי הגמרא להאי דאיסתייע למילתיה ממתניתין. מכל מקום דבריו לא נדחו. ומצוה להניחה בתוך עשרה דטפי איכא פרסומי ניסא. דנר העשוי להאיר מניחין אותו במקום גבוה להאיר למרחוק. וכן היה אומר ר"מ הלוי ז"ל:

הדרן עלך הכונס

פרק ז

א מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ד' וה'. שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. ומדת תשלומי ד' וה' אין נוהגת אלא בשור ושה בלבד: הא דכפל נוהג בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים ילפינן בגמרא מהך קרא דכתיב על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבידה וגו' ועל כל אבידה ריבויא הוא דמרבינן כל דבר. ומשור וחמור ושה ממעטינן שטרות וקרקעות ועבדים. ומשלמה ממעטינן דבר שאין מסויים מכפל ושבועה. כההיא דתנן בשבועות פרק שבועת הדיינין (שבועות דף מב:) אין נשבעין אלא על דבר שבמשקל ושבמידה ושבמנין. לאפוקי בית מלא מסרתי לך כיס מלא מסרתי לך וזה אומר מה שהנחת אתה נוטל זה אומר מנורה גדולה וזה אומר מנורה קטנה פטור. זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון זה אומר בת עשר ליטרין וזה אומר בת חמש חייב. אי נמי דבר שאינו מסויים כההיא דפרק הזהב (בבא מציעא דף מז.) מה נעל דבר מסויים אף כל דבר מסויים לאפוקי חצי רימון וחצי אגוז דלא. והא דמידת תשלומי ד' וה' **אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד** ולא ילפינן ליה שור שור משבת להיותו נוהג אף בחיה ועוף. ילפינן לה בגמרא משור בתרא ושה קמא דמייתרי: **אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל. טבח ומכר משלם תשלומי ד' וה'.** דתרי קראי כתיבי אם ימצא הגנב ישלם [דף סג:] ואם לא ימצא הגנב אם ימצא הגנב ישלם מוקמי' לה בגנב עצמו. ואם לא ימצא הגנב בטוען טענת גנב. ואם המצא תמצא בידו הגניבה דרשינן מיניה אם המצא בעדים תמצא בדיינין פרט למרשיע את עצמו. אע"ג דכתיב קרא אחרינא אשר ירשיעון אלהים פרט למרשיע את עצמו. תרוייהו צריכי חד למודה בקנס בלא עדים וחד למודה בקנס **ואחר כך באו עדים.** כרב דאמר לקמן פטור. וטוען טענת גנב אין משלם כפל אם לא שנשבע תחלה. דכתיב אם לא ימצא הגנב כלומר אם לא ימצא כמו שטוען שנגנב ממנו אלא הוא עצמו גנבו ונקרב בעל הבית אל האלהים כבר קודם שנמצא שגנבו לשבועה. דילפינן שליחות יד דשומר חנם משליחות יד דשומר שכר מה להלן שבועה דכתיב שבועת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו וגו' אף כאן שבועה. ודוקא כשטוען שנגנבה אבל אם טוען שנאבדה אינו משלם כפל דדרשינן גנב הגנב למעוטי טענת אבד: אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל שנאמר על כל אבידה וגו' אם **טבח ומכר משלם תשלומי ד' וחמשה דאיתקש טענת גנב לגנב:** תניא אם המצא תמצא בידו [דף סה.] אין לי אלא ידו גגו חצירו וקרפיפו מנין תלמוד לומר המצא תמצא מ"מ. דהוה מצי למיכתב המצא המצא או תמצא תמצא ומדכתב המצא תמצא שמע מינה תרתי פרט למרשיע את עצמו והך דרשא:

ב אמר רב קרן כעין שגנב. תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין. ומסיק דביוקרא וזולא קאמר רב. ולא כגון דהוי מעיקרא שויא זוזא והשתא שויא ארבע דהאמר רבה **האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זוזא ולבסוף שויא ארבע תברה או שתייה משלם ארבע איתבר ממילא משלם זוזא. אלא כי קאמר רב כגון דמעיקרא שויא ארבע והשתא שויא זוזא.** קרן כעין שגנב מילתא דפשיטא הוא דאילו איתברה ממילא על כרחך משלם ארבע. דבשעת שבירתה לאו מידי קעביד. ואפילו איתבר בפשיעה דגזלן לא מקבל עליו שמירתה ואשעת גזילה קמחייבת ליה וההיא שעתא הויא שויא ארבע. וכ"ש אי תברה או שתייה הוה משלם דאם לא כן מצינו חוטא נשכר. ומגניבה וחיים דריש דוקא אחייה לקרן כעין שגנב הא כפל [דף סה:] ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין. דלגופיה לא איצטריך כדפריש' אלא לדיוקא. ועוד דסברא הוא דקרן נתחייב בשעת גניבה אבל כפל ארבעה וחמשה לא מחייב עד שעת העמדה בדין דאי מודה מיפטר. ובשעת העמדה בדין דכפל כמשמעותו כשויו עתה כשיגמר הדין. אבל לענין

רי"ף כה.

ארבעה וחמשה שמין כמה היה שוה בשעת טביחה ומכירה דההיא שעתא קמחייב. ואם נתייקרה קודם העמדה בדין לא משלם כי השתא. דאפילו קרן אם נתייקרה ואיתבר ממילא משלם כדמעיקרא כיון דהשתא לאו מידי קעביד. וכן אם הוזל אזלינן בתר עידן דטביחה ומכירה. וכחשא דממילא ושבחא דממילא לענין קרן כדיוקרא וזולא דמי. וכחושה והשמינה בין לענין קרן בין לענין כפל ארבע וחמשה משלם כעין שגנב דאמר ליה אנא מפטמינא ואת שקלת. וכן שמינה והכחישה משלם כעין שגנב דמה **לי קטלא כולה ומה לי קטלא פלגא** ובנתפטמה ממילא כתבו בתוספות דלענין כפל ארבעה וחמשה נמי משלם **כעין שגנב משום דאמר ליה שמינה גנבי מינך.** והביאו ראיה מר' חנינא דאמר לקמן בשמעתין ע"ב דאמר ליה תורא גנבי מינך אע"ג דלא חשיב ליה שינוי ואם כן הוא הדין נמי פיטום דממילא. ורב אלפס כתב דדוקא כחושה והשמינה משלם כפל ד' וה' **כעין שגנב משום דאמר ליה אנא מפטמינא ואת שקלת.** וסברא דידיה משום דקיימא לן הלכה כר' אילעאי דאמר **גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו וקנאו. טבח ומכר שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר** דתנן **כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה ואמרינן כל לאיתויי מאי לאיתויי הא דרבי אילעאי וכו'.** וכיון דהלכה כרבי אילעאי ליתא להא דרבי חנינא דאמר תורא גנבי מינך. **והא דמשלם תשלומי כפל כעין שגנב** משום דקנייה בשינוי. אבל פיטום דממילא משלם כדהשתא והכי מסתבר. והא דקאמר טלאים כדמעיקרא משום דקנייה בשינוי: אמר רבה שינוי קונה כתיבא ותנינא. התוספות כתבו דרבה איירי בשינוי מעשה שחוזר לברייתו. ולקמן בפרק הגוזל (בבא קמא דף צג:) משמע דשינוי החוזר אינו קונה. וביאוש בגזלה פליגי רבה ורב יוסף. רבה סבירא ליה דקונה אלא דמספקא ליה אי דאורייתא אי דרבנן. ורב יוסף סבר דאף מדרבנן לא קני וקיימא לן כרבה וקני יאוש לחומרא בעורות של בעל גנב ואם קידש אשה בגזילה אחר יאוש צריכה גט. דרבה סבר דלכל הפחות קני מדרבנן אבל מדאורייתא קיימא לן דיאוש לא קני כעולא וכרב נחמן וכרב ששת וכרבי יוחנן דף סז. אבל יאוש ושינוי רשות או יאוש ושינוי השם גרוע קונה מדאורייתא. **ושינוי השם מעליא כגון טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור** קנה מדאורייתא. **וגנב שמכר בין לפני יאוש בין לאחר יאוש** חייב כרב נחמן דהלכתא כוותיה בדיני וכרבי יוחנן דהלכתא כוותיה כנגד רב ור"ל:

ג [דף סז.] **צינור** שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה. ומיירי בצינור שעשוי לקבלה שיש לו ארבע לבזבזין אלא שמצד אחד הוא נמוך והמים עוברים על שפתו. או שיש בו נקב ומקבל מים מתחת הנקב אבל אם היה פרוץ לגמרי מרוח רביעית אין פוסל את המקוה. כדתנן פרק ד' דמקואות המניח טבלא תחת הצינור אם יש לה לבזבזין פוסלת את המקוה. פירוש לבזבזין מארבע רוחותיה. ותנן נמי התם סילון שהוא צר מכאן ומכאן ורחב מן האמצע אינו פוסל את המקוה. אי נמי אפילו בצינור פרוץ משתי רוחות איירי כגון שחקק בו לקבל צרורות שלא יעכבו הלוך המים. כדתני בפרק ד' דמקואות החוטט בצינור לקבל צרורות בשל עץ כל שהוא ושל חרס רביעית. וחטיטה דהתם היינו חקיקה דהכא ודוקא כשהמים נופלין מן הצינור למקוה. אבל נפלו מן הצינור לקרקע ומן הקרקע למקוה המשכה היא. ואם יש במקום עשרים ואחת סאין מי גשמים כשר. כדאמרינן בפרק קמא דתמורה דף יב: דשאיבה מטהרת ברבים ובהמשכה. והא דמים שאובין פוסלין את המקוה היינו דוקא כשהמקום חסר. אבל מקוה שלם כל מים שאובין שבעולם אין פוסלין אותו. דתנן בפ"ו דמקואות מ"ח היה בעליון ארבעים סאה ובתחתון אין בו כלום ממלא בכתף ונותן בעליון עד שירדו לתחתון ארבעים סאה. וכיון שנותן בעליון עד שיתמלא התחתון ע"כ הוו מים שאובין רובא. ועוד תנן התם פ"ז מ"ג נפל לתוכו יין או מוהל ושינו את מראיו פסול. כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיו למראה מים. ואם יש בו מ' סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיו למראה מים. וכן מוכיחות כמה משניות וכמה ברייתות במסכת מקואות. ובלאו ראיה נמי סברא היא. דהא בהשקה נעשו זרועין ליטהר מטומאתן ביצה דף יז: וה"ה להטביל בהן. והא דתנן בפ"ז דמקואות ומייתי לה בפ' הערל (יבמות דף פב:) נתן סאה ונטל סאה כשר ומפרש עד רובו אבל טפי לא מוקי לה ר"ת במי פירות דאמי פירות ושאר משקים קתני לה אבל מים שאובין אפילו טובא. והכי תנן התם ומי פירות וכו' פעמים מעלים ופעמים אין מעלים כיצד מקוה שיש בו מ' סאה חסר אחת נפל מהן סאה לתוכו

לא העלוהו. היה בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר עד רובו ולא מיבעיא מים שאובין שנפלו למקוה שהוכשרו בתערובות להטביל בהן אלא אפילו מקוה שכולו שאוב ונתחבר למקוה כשר דרך נקב כשפופרת הנוד כשר להטביל בו. דמהניא זריעתו להיות כמקוה עצמו. דסברא הוא כדפרישית כיון דמטעם זריעה טהרינן מטומאתם הכי נמי הוכשרו מפסלותם וכשר להטביל בהם. וראיה מהא דתנן בפ"ו דמקואות ג' מקואות בזה כ' ובזה כ' מים כשרים ובזה כ' מים שאובים היה שאוב מן הצד וירדו ג' וטבלו ונתערבו. המקואות טהורין והטובלין טהורין. לפי שנתערבו שני המקואות הכשירים והיו בהן מ' סאה ושוב לא נפסל אפילו נפל לתוכן השאובין ואותו שטבל בשאוב עלתה לו נמי טבילה כיון שנתחבר חבור למקוה שלם. ואפילו נתחבר האמצעי לשאוב קודם שנתחבר לכשר לא הוי כשלשת לוגין שפוסלין את המקוה החסר. כיון שנתחבר גם לכשר קודם שנפלו השאובין לתוכו. ועוד שדרך המשכה נתערבו. ועוד תניא בתוספתא פ"ה היו בו מ' סאה ונפל לתוכו יין ונשתנו מראיו של חציו הטובל בין במקום היין בין במקום המים כאילו לא טבל. היה שאוב והשיקו במקום היין זה וזה לא טהר. השיקו במקום המים מקום המים טהר מקום היין לא טהר. והא דתנן פ"ג דמקואות בור שהוא מלא מים שאובים והאמה נכנסת לו ויוצאה ממנו לעולם הוא בפסולו עד שיתחשב שלא נשארו מן השאובין ג' לוגין. התם מיירי שלא היו המים של האמה מ' סאה קודם חבורן למי הבור. והא דקתני בפ"ה דמקואות מעיין שהעבירו על גבי השוקת פסול ולא מתכשר במה שהוא מחובר למעיין ומעיין מטהר בכל שהו. ואין לומר דשאני שוקת שהוא כלי וגרע ממים שאובים המכונסים בגומא. דהא בתוך כלי עצמו מותר לטבול כשהוא מחובר למקוה. דאמרינן בפרק חומר בקדש דף כא: שמטביל כלי בתוך כלי שיש בפיו כשפופרת הנוד. וי"ל דהא דמעיין מטהר בכל שהו היינו לטבילת כלים. אבל לטבילת אדם בעינן מ' סאה כדאמרינן פרק חומר בקודש דאמר רבא מקוה שחלקו בסל ובגרגותני הטובל שם לא עלתה לו טבילה דהא ארעא כולה חלחולי מיחלחלא ובעי מ' סאה במקום אחד. והתם במים נובעים איירי דמי הגשמים לא מחלחלי. הלכך פסול השוקת לטבילת אדם הואיל ואין מחובר למים שיש בו מ' סאה. ובמסכת מקואות פירשנו פירוש הגון. והא דאמרינן בירושלמי דפרק אמר אמר להם הממונה גבי ים שעשה שלמה רבי שמעון בר קיסנא בשם רבי חייא היכי הוות בית הטבילה לכהנים והלא כלי הוא. ומשני כההיא דדרש ריב"ל אמת המים מושכת לו מים מעין עיטם והיו רגלי השוורים פתוחים כרמונים. משמע משום דמוציא רימון הוציאו מתורת כלי אבל אם היה כלי אין מטבילין בו ואע"פ שהיה מושך למעיין. מפרש ר"ת מוציא רימון דנקט לאו לאפוקי מתורת כלי אלא שיבואו המים בשפע. דלהשקה סגי בשפופרת הנוד. והמקשה לא היה יודע שהיו מחוברין כלל. ודוחק הוא ולפי מה שפירש במסכת מקואות ניחא: שאני שאיבה דרבנן היא. אר"י דאפילו מקוה שכולו שאוב כשר מן התורה. והביא ראיה מהא דתניא בתוספתא דמקואות פ"ב מקוה שהניחה ריקן ובא ומצאה מלא כשר מפני שזה ספק שאובים למקוה. ומדקאמר שהניחה ריקן ולא קאמר שהניחה חסר משמע שלא היו בו מים כלל ומכשר ליה מספיקא. אלמא אפילו כולו שאוב אין פוסל אלא מדרבנן והלשון מוכיח כן דקתני מפני שזה ספק מים שאובין דמשמע מפני שזה ספק שאיבה שהיא מדרבנן. ועוד הביא ראיה מפרק קמא דפסחים דף יז: דאמרינן משקה בי מטבחיא בכלים טמאים בקרקע טהורין. ומפרש התם דבקרקע טהורין משום דחזו להטביל בהן מחטים וצינורות. אלמא אפילו כולו שאוב חזי לטבילה מדאורייתא דבכולו שאוב איירי מדמפליג בין כלים לקרקע. וסתם משקה בי מטבחיא נמי שאובין הן. ומה שפירש רשב"ם דכולו שאוב פסול מדאורייתא והביא ראיה מת"כ פרשת שמיני יכול מילא על כתיפו ועשה מקוה יהיה טהור ת"ל אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים. לאו ראיה היא דההיא דרשה בת"כ אסמכתא בעלמא היא. וטובא איכא מילי דרבנן דאסמכינהו אקראי בת"כ. כגון מעשר פירות וירק ודריש להו בסיפרי מקראי. וכן דימוע דריש ממקדשו ממנו. ובנדה פרק יוצא דופן (נדה דף מז.) מוכח דדימוע דרבנן. וכן אין רוכבין על גבי בהמה ואין עולין באילן דריש ליה בת"כ משבת שבתון. והא דפסלינן שאיבה משום גזירה דלמא אתו למיטבל בכלים וטבילה בכלי פסול מדאורייתא דבעינן מקוה דומיא דמעין שהוא בקרקע. והחמירו לפסול אף בשלשה לוגין משום דחשיבי וחזו לרחיצה כדאמרינן

בפרק קמא דשבת דף יד. בתחלה היו טובלין במי מערות סרוחין והיו נותנין על גבן ג' לוגין מים שאובין. ורבינו שמשון הקשה על דבריו דמההיא דמייתי ראיה מתוס' דמקואות אדרבה מהתם משמע דשאוב כולו פסול מדאורייתא דקתני מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקואות כשרות. פירוש העושה מקוה כדי לטבול בו עושהו אם כן אינו ממלאהו מים שאובין אלא במים כשירין לטבילה. משמע דוקא משום חזקה הוא דכשר הא לאו הכי פסול משום דהוי ספיקא דאורייתא. תדע דתני סיפא צינור המקלח מים למקוה ומכתשת נתונה בצדו ספק מן הצינור למקוה ספק מן המכתשת למקוה פסולה מפני שהפסול מוכיח. ואם יש בו רוב מקוה כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה. ומדמכשרינן כשיש בו רוב מים מספק ובשאין בו רוב מים פסלינן מספק מפני שאין כאן חזקת המקואות כשרות שהפסול מוכיח שהמכתשת נתונה בצדו ויכולני לומר שנפל למכתשת כמו שנפל למקוה. אלמא מקמי דהוי רוב מקוה הוי שאוב מדאורייתא פסלינן מספק. ולאחר שיש בו רוב מקוה הוי דרבנן ומכשרינן מספק ועוד דתנן פ"ב דמקואות מקוה שיש בו שלשה גומות של מים שאובין של לוג לוג אם ידוע שנפלו לתוכו ארבעים סאה של מים כשרים עד שלא הגיעו לגומא השלישית כשר ואם לאו פסול. משמע דדוקא ידוע הא מספק פסול. מדלא קתני אם ידוע שלא נפלו לתוכו ארבעים סאה עד שהגיעו לגומא השלישית פסול ואם לאו כשר. ומה שהביא ראיה מפסחים לאו ראיה היא דה"פ בכלים טמאים אותן שהיו בכלים טמאים ואף על פי שהן עכשיו בקרקע טהורין אותן שהיו מעולם בקרקע שהמשיכן מאמת המים העוברת בעזרה וכן כתב ר"ת בספר הישר דג' לוגין מים שאובין פוסלין את המקוה הלכה למשה מסיני:

יום ריג

ד [דף סט.] **אמר רבי יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדישו זה לפי שאין שלו וזה לפי שאין ברשותו דאמר** [דף סט:] **קרא איש כי יקדיש את ביתו** קודש מה ביתו ברשותו ושלו **אף כל שהוא ברשותו ושלו:** אמרי נהרדעי בחד לישנא לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי דגזילה משום הך דרבי יוחנן דכמו שאין יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו כך אינו יכול להקנותו. ובלשון אחר אמרי נהרדעי דלא כתבינן אדרכתא אמטלטלי דכפריה. משום דמיחזי כשיקרא. אבל אי לא כפריה כתבינן בין אפיקדון בין אגזל ולא חיישינן להא דרבי יוחנן. ורב אלפס ז"ל הביא לישנא בתרא ולא הביא לישנא קמא. ותימה הוא הא קיימא לן כרבי יוחנן. **ועוד כתב הלכתא מאן דמייתי אדרכתא אמטלטלי דכפריה לא מהניא ליה ולא מידי ולית ליה רשות לאשבועי ולא לאישתעי דינא בהדיה דקיימא לן כנהרדעי.** ור"ח ז"ל כתב ואנן נהיגינן למיכתב אדרכתא אמטלטלי דכפריה ולא ידענא טעמא. ונראה לרבינו תם דהיינו טעמא דקיימא לן כלישנא בתרא דסוגיא דגמרא כוותיה בפרק שבועת העדות (שבועות דף לג:) דדייק טעמא דאיש פלוני כהן הא מנה לפלוני ביד פלוני חייבין הא קתני סיפא עד שישמעו מפי התובע. אמר שמואל בבא בהרשאה. **והאמרי נהרדעי לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי.** הני מילי היכא דכפריה וכו'. וכן בבכורות בפרק יש בכור לנחלה דף מט. איתא להך סוגיא. וכיון דלית הלכתא כלישנא קמא ולא חיישינן להך דרבי יוחנן וטעמא דלישנא בתרא משום דמיחזי כשיקרא ואנן למיחזי כשיקרא לא חיישינן כדמוכח בפרק הכותב (כתובות דף פה.) אמר רב פפי האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי דליחזו סהדי חתימת ידייהו פסול משום דמיחזי כשיקרא ומסיק דליתיה לדרב נחמן וכן בגיטין בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) לכך נהגו למיכתב אדרכתא אמטלטלי דגולי' ודכפריה. ואף פי שיש חלוקים במיחזי כשיקרא כי ההיא דגט פשוט דף קעב. אי ידעיתו יומא דאקניתו כתיבו ואי לא כתיבו יומא דקיימיתו ביה כי היכי דלא מיחזי כשיקרא. ומודו כ"ע דחיישינן לההוא מיחזי כשיקרא מיהו דהכא יש לדמותו להיא דגיטין וכתובות כדי לקיים המנהג. ועוד נראה לי דהני דמי להדדי משום דליכא חששא אלא דנראה ככותב שקר. אבל התם איכא למיחש לפסול העדים כי ימצא שלא היו באותו מקום ביום שנכתב בו. וא"ת כיון דלא חיישינן למיחזי כשיקרא אם כן בשבועות ובבכורות כי פריך מנהרדעי הוה ליה למימר ליתא לנהרדעי. ויש לומר דאורחא דגמרא הכי. דהא מדרב פפי גופיה דאמרינן עלה בכתובות ובגיטין דליתא מדרב נחמן פריך מינה פ"ב דכתובות דף כא: וסותר דברי רב גבי שלשה שישבו לקיים השטר שנים מהן מכירין חתימת ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידים בפניו וחותם

ריי"ף כז:

ופריך מיכתב היכי כתבינן. האמר רב פפי האי אשרתא דדייני וכו' אלא אימא עד שלא כתבו. הרי סותר דברי רב ולא בעי למימר ליתא. ואף על גב דבפרק כל הגט ובפרק הכותב אמרינן דליתא. ומיהו תימה על מה שנהגו לכתוב האידנא הרשאה אפילו אמלוה והלא אין אדם יכול להקנות הלואתו לחבירו ואפילו בקנין אגב קרקע. כדמוכח בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמח.) גבי הא דשכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום. ופריך למימרא מלתא דליתיה בבריא ליתיה בשכיב מרע והאמר רב נחמן שכיב מרע שאמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני ואף על גב דליתא בבריא. וע"כ דליתא בבריא לגמרי משמע ואפילו בקנין אגב קרקע מדלא מצי לאשכוחי דאיתיה בבריא אלא הואיל ויורש יורשה. ועוד אמרינן התם מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין ארכבה אתרי ריכשי וכו'. הרי הוא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני. משמע דמכח בריא אינו יכול להקנות הלואה אפילו בקנין. ואור"ת דהיינו טעמא כיון שיכול להרשות משום דקיימא לן דשליח שווייה. ונהי דאינו יכול ליתן הלואתו במתנה שליח מצי לשוייה. ויש סמך למנהג זה מהא דאמר לקמן בפרק הגוזל עצים (בבא קמא דף קד:) רב פפא הוה מסיק זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר' יהודה אגב אסיפא דביתיה. ומסיק משמע לשון הלואה. ועוד יש לדקדק דאין הרשאה תלויה בקנין דהא קיימא לן כאיכא דאמרי דבמטלטלי דגוליה כתבינן נמי הרשאה כדמשמע בשבועות ובבכורות אף על פי שנראה שאין יכול להקנותן כמו שאין יכול להקדישה דהא קיימא לן כרבי יוחנן דאמר [דף ע.] גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדישו כדמשמע בפרק קמא דבבא מציעא דף ז. דפריך מינה לרב. ועוד דסתמא דגמרא משמע התם דאם הוה מסותא מטלטלי לא היה נגזל יכול להקדישו וכמו שאינו יכול להקדישו כך אינו יכול להקמת ואפילו הכי יכול להרשות. אלא ע"כ תקנה היא שעשו לענין שליחות כאילו היה עצמו קונה הקנין קנין גמור: ואמרי נהרדעי כל אדרכתא דלא כתב בה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך לית בה ממשא. **מ"ט דא"ל האיך לאו בעל דברים דידי את.** ונראה דאפילו לא הוי כתב בה זיל דון זכי ואפיק לנפשך אי יהביה נפקד למורשה ונאנס בדרך פטור הנפקד. ודוקא לענין זה קאמר לית בה ממשא דמצי נפקד לדחויי אי בעי. אבל אי יהביה ניהליה מפטר. דלא גרע מהא דתנן ב"מ דף צח: **אמר לו השואל שלח** לי ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי וכו' פטור. וכן מצא שכתב בעל העטור. ועוד כתב ז"ל הרב החסיד אומר טעמא כדי שלא יהא כל אחד מוליך מעות של חבירו למדינת הים וכופר בהן עשו תקנה להוציאם ממנו בע"כ. כדאמרינן כתובות דף פח. בנפרעים שלא בפניו שלא יהא כל אחד נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב למדינת הים. וה"נ אשכחן תשובה לרב אלפס ז"ל דמילתא בעלמא עבדינן גבי הרשאה כי היכי דלא ליפסדו אינשי ממונייהו ולא ילפינן מיניה מתנה. **אמר אביי אי כתב בה למחצה ולשליש ולרביע מגו דמישתעי אפלגא משתעי אכולא:**

ה אמר אמימר ואי תפס לא מפקינן מיניה. פירש אי תפס השליח לעצמו לא מפקינן מיניה. **רב אשי אמר מדכתב** בה כל דמתעני ליה מן דינא קבילית עלי שליח שווייה. ואיכא דאמרי שותפא שווייה. מאי נ"מ. למיתפס פלגא. יש ספרים שכתוב בהן והלכתא שליח שווייה. ומתוך דברי רב אלפס משמע שאין לו להיות כתוב בספרים. **כי כתב אתמר משמיה דרב יהודאי גאון** ז"ל דקיימא לן שליח שווייה **הלכך אי בעי לבטולי לשליחותיה ולשווויי שליח איניש אחרינא אית ליה רשותא למעבד הכי.** ומתוך הלשון משמע כיון דקיימא לן שליח שווייה מצי לבטולי שליחותיה ולומר אין רצוני שתהיה שלוחי. אבל אי שותפא שווייה לא מצי לבטוליה דמצי א"ל כבר זכיתי בחלקי. אבל אם בטל ההרשאה בלא ידיעת המורשה והלך וטען עם המחזיק בנכסים ונתחייב בדין לא מצי המרשה למימר כבר בטלתי שליחותי. דכיון שנזקקו ב"ד לדון על פי ההרשאה והיה כתוב בו זיל דון וזכי ואפיק לנפשך דיניהם דין. וכן אם נתן לו הממון ונאנס פטור:

ו מתני' גנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם או ע"פ שנים אחרים חייב. וכן גנב ומכר בשבת דליכא חיוב מיתה במכירה. אבל אי איכא חיוב מיתה במכירה כגון דא"ל עקוץ תאינה מתאינתי ותקנה לי גניבותיך פטור. **גנב וטבח ומכר ביוה"כ** חייב בגמרא פריך **והא** [דף עא.] **קיימא לן דאין לוקה ומשלם. ומוקי לה בטובח ע"י אחר. וכי זה חוטא וזה מתחייב. אמר רבא** אמר קרא **וטבחו או מכרו מה מכירה ע"י אחר אף טביחה**

על ידי אחר דבי רבי ישמעאל תנא או לרבות את השליח. דבי חזקיה תנא תחת לרבות את השליח. ואפ"ה בשבת פטור דשחיטה שאינה ראויה היא כרבי יוחנן הסנדלר: **גנב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו גנב וטבח ואחר כך הקדיש** חייב. בזה אין שום חדוש שהרי כבר נתחייב קודם שמת אביו וקודם שהקדיש אלא אגב פטורא דסיפא תניי אם **גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומכר** פטור דבעינן וטבחו כולו באיסור והא ליכא. גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר פטור. ולאחר יאוש מירי דחל ההקדש על ידי יאוש ושינוי רשות ולאו דמריה קטבח. **גנב וטבח לרפואה או לכלים השוחט ונמצא טריפה השוחט חולין בעזרה משלם תשלומי ד' וה'. רבי שמעון פוטר בשני אלו:** רי"ף כח.

גמ' דתניא המבשל בשבת וכו' בשבת פרק כירה הביא רב אלפס ז"ל כל זו הסוגיא ופלוגתא דרב אחא ורבינא וכתב דקיימא לן בכל התורה כולה דרב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל. ושמעינן מיניה דליתא לדרבי יוחנן הסנדלר. והלכך הלכתא כרבי יהודה דאמר המבשל בשבת בשוגג יאכל במוצאי שבת בין לו בין לאחרים. במזיד יאכל במוצאי שבת לאחרים ולא לו. וקצרה דעתי מהבין דבריו מה שכתב דקיימא לן כדברי המיקל וליתא לדרבי יוחנן הסנדלר והלא רב אחא ורבינא לא נחלקו בסברת עצמן אלא בפירוש דברי רבי יוחנן הסנדלר חד אמר דרבי יוחנן הסנדלר אסר מעשה שבת דאורייתא וחד אמר מדרבנן. מדפריך גמרא בשלמא למאן דאמר דאורייתא אמטו להכי פטרי רבנן אלא למאן דאמר דרבנן אמאי פטרי רבנן. ואי בסברת עצמן פליגי מאי פריך לימא דחכמים סברי כרבי יוחנן הסנדלר דאית ליה מעשה שבת דאורייתא. ואם כן מדהני אמוראי בתראי פליגי בפי' דברי רבי יוחנן הסנדלר היה מסתבר דהלכה כוותיה. וגם תמהתי על מה שפסק הלכה כרבי יהודה דאמרינן בפ"ק דחולין דף טו. דרב מורה כרבי מאיר ובפירקא דריש כרבי יהודה משום עמי הארץ. וגם רבא סבר כרבי מאיר בפרק כירה: [דף עא:] **גנב שור של שני שותפין וטבח והודה לאחד מהם** ואחר כך הביא השני עדים משלם לו **חמשה חצאי בקר:**

מתני' גנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל וכגון שהעידו בבת אחת ואמרי ביום ראשון גנב ביום שני טבח ואהזמה לא איכפת לן אם היתה בבת אחת או בזה אחר זה דהכחשה תחלת הזמה היא כרב' וכרבי יוחנן. [דף עב:] **גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים ונמצאו אלו ואלו זוממין הראשונים משלמין תשלומי כפל והאחרונים משלמין תשלומי שלשה. נמצאו האחרונים זוממין הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי שלשה. אחד מן האחרונים זומם** בטל עדות שניה אחד מן הראשונים זומם כל העדות בטלה. **שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה.**

גמ' איתמר עד זומם אביי אמר למפרע הוא נפסל. רי"ף כח: כגון אם העיד בניסן והוזם בתשרי. או שחתומים בשטר שזמנו באחד בניסן ואמרו בפני בית דין שבזמן הכתוב בשטר בו ביום כתבוהו וחתמוהו ובאו עדים ואמרו באחד בניסן עמנו הייתם במקום פלוני. כל העדות שהעידו מאחד בניסן ואילך פסול. דמעידנא דאסהיד או שחתם על השטר בשקר **הוה ליה רשע והתורה אמרה אל תשת רשע עד. ורבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל** דעד זומם חדוש הוא ואין לך בו אלא חדושו. והלכתא כאביי:

ז אמרי תרי תוך כדי דיבור הוו. כשאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי סבר רבי יוסי דלאו כדיבור דמי. בשאילת רב לתלמיד שלום עליך כדיבור דמי. ולית הלכתא לא כר"מ ולא כרבי יוסי. אלא קי"ל דאף בכדי שאילת תלמיד לרב כדיבור דמי כי ההיא דמס' נזיר מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני דף כ: מוקי לדריש לקיש אף בכדי שאילת תלמיד לרב וה"נ אמר רב אחא מדיפתי בפ"ק דמכות דף ו. ובפ' שבועות העדות דף לב. ובפ' בתרא דנדרים דף פז. ובפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכט:) פסיקא דגמרא דתוך כדי דיבור כדיבור דמי בר מע"ז ומגדף וקדושין וגירושין:

ח [דף עה.] **איתמר** מודה בקנס **ואחר כך באו עדים. רב אמר פטור. ושמואל אמר חייב. אמר רב המנונא מסתברא מילתיה דרב באומר גנבתי ובאו עדים שגנב** פטור **שהרי חייב עצמו בקרן. אבל אמר לא גנבתי ובאו עדים שגנב וחזר ואמר טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח ומכר חייב שהרי פטר עצמו מכלום. איתמר נמי אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אמר** רי"ף כט. **גנבתי ובאו עדים שגנב וטבח ומכר פטור שהרי חייב עצמו בקרן.** אמר לא גנבתי וכו'. וכן הלכתא:

ט מתני' מכרו [דף עח:] **חוץ מאחד ממאה שבו** חוץ מקרניו ואפילו חוץ מגזותיה דסברינן כרבנן דברייתא או שהיתה לו בה **שותפות השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואין משלם ארבעה וחמשה:**

גמ' תנו רבנן הגונב את הקטעת ואת החגרת ואת הסומא וכן הגונב בהמת השותפין חייב. ושותפין שגנבו פטורין. ומוקי לה **בשותף שטבח שלא לדעת חבירו** דאחלק חבירו לא מחייב דהוה ליה טובח ומוכר אחר הגנב ואף אחלקו פטור דבעינן וטבחו כולו בחיובא וליכא: שותף שטבח או מכר לדעת חבירו חייב דלעיל רבינן דטובח על ידי שליח חייב. מכרה חוץ משלשים יום חוץ. ממלאכתה חוץ מעוברה למ"ד עובר לאו ירך אמו הוא וכן גנבה קטעה ומכרה בעיא היא ולא איפשיטא ולקולא. ואפילו אי תפס מפקינן מיניה: **תנו רבנן הגונב ונתן לאחר וטבח** ומכר חייב. [דף עט.] **דיש שליח לדבר עבירה** לענין טביחה ומכירה משא"כ בכל התורה כולה גנב והקדיש לבדק הבית **גנב והקיף גנב והחליף גנב ונתן** במתנה אשמעינן דמתנה כמכירה. **גנב ופרע בחובו או בהקיפו גנב ושלח סבלונות לבית חמיו חייב.** גנב והקדיש אשמעינן **מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים** דבקדשי בדק הבית לא שייך למימר מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן. דדוקא בקדשי שמים שם בעלים נקרא על הקרבן לפי שצריך לשחוט לשם בעלים. אבל קדשי בדק הבית יצאו מרשות הבעלים לגמרי ואין נקרא עוד שמו עליו:

י מתני' גנב ברשות בעלים וטבח ומכר חוץ מרשותו או שגנב חוץ מרשותו וטבח ומכר ברשותו **או שגנב וטבח ומכר חוץ** מרשותו משלמין **תשלומי ארבעה וחמשה. גנב וטבח ומכר** ברשותו פטור. **היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור. הגביהו או שהוציאו מרשות בעלים ומת חייב. נתנו לבכורות בנו** או **לבעל חובו לשומר חנם ולשואל ולנושא שכר ולשוכר והיה מושכו ומת ברשות הבעלים פטור. הגביהו או שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייב:**

גמ' ודייק בגמרא פטור מאן שומר שכר **שמע מינה תקנו משיכה בשומרין:**

רי"ף כט: **יא איתמר נמי אמר רבי אלעזר כשם שתקנו משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה בשומרים.** ומשעת משיכה נתחייבו כל אחד כדינו. שומר חנם בפשיעה וש"ש בגניבה ובאבידה ושואל באונסין. וכן אין המשאיל והמשכיר יכולין לחזור בהן משעת משיכה. **וכשם שהקרקע נקנית בכסף ושטר וחזקה כך שכירות קרקע נקנית בכסף ושטר וחזקה:**

יב [דף עט:] **אמר** רבי אלעזר ראוהו שהטמין עצמו בחורשים ומשך בהמה וטבח חייב. ואע"פ שהכל רואין כיון דמטמר לא הוי גזלן:

יג מתני' אין מלדלין בהמה דקה בא"י. ואפי' בבית דאילו לרעות בשדה אפילו בהמה גסה אסור. כדאמרי' בפ' זה בורר (סנהדרין דף כה:) רועה שאמרו אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסה. ואע"ג דלא פסלינן רועה אלא כשמרעה בהמה של עצמו אבל של אחרים כשר כדאמרינן בפרק קמא דבבא מציעא דף ה: דאין אדם חוטא ולא לו. בהמה דקה שאסורה לגדל בבית אין נראה לחלק בין מגדל שלו למגדל של אחרים דהא אפילו קשור בכרעי המטה אסור. וכן משמע לקמן (בבא קמא דף פ.) מבעלי בתים בגליל דהם עצמם לא היו מרעים את צאנם. וכן רועה שעשה תשובה אמאי לא ימסור את צאנו לאחר. אלא ודאי בבהמה דקה כיון דאפילו בבית אסור לגדל אפילו בשל אחרים אסור. אבל מגדלין בסוריא ובמדבר **שבארץ ישראל: אין מגדלין תרנגולין בירושלים מפני הקדשים. ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות. ולא יגדל** ישראל חזירים בכל מקום ואפילו כדי למשוח מהן עורות. דאילו למכרו לנכרים אף מדאורייתא אסור. כדתנן פרק ז דשביעית אין עושין סחורה בנבילות וטריפות שקצים ורמשים. ובפרק כל שעה (פסחים דף כג.) דריש מקרא דכתיב טמאים יהיו בהוייתן יהו. לא יגדל אדם כלב בתוך ביתו **אלא א"כ היה קשור בשלשלת. אין** פורסין **נשבין ליונים אלא אם כן רחוק מן הישוב** שלשים ריס.

יד גמ' [דף פ.] **ת"ר רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד. וכן גר שנפלו לו כלבים וחזירים בירושה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד. וכן מי שנדר** ליקח בית בארץ ישראל ולישא אשה **אין מחייבין אותו ליקח מיד אלא עד שימצא את ההגון לו. ומעשה באשה אחת שהיה בנה מיצר לה ונשבעה כל מי שיבא** עליה אינה **מחזירתו. וקפצו עליה בני אדם שאינן מהוגנים וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו לא**

נתכוונה זו אלא להגון לה:

טו הלוקח [דף פ:] בית בא"י כותבין עליו אונו ואפילו בשבת. ואפילו בשבת ס"ד. לא צריכא אלא לומר לנכרי לכתוב עליו אונו. אע"ג דאמירה לנכרי שבות הוא. משום ישוב א"י לא גזרו רבנן. ודוקא משום מצות ישוב ארץ ישראל אבל לצורך מצוה אחרת לא שריא אמירה לנכרי. ואפילו לצורך מילה שדוחה שבת כדמשמע בערובין פרק הדר (עירובין דף סח.) גבי ינוקא דאישתפוך חמימיה דקאמר נישייליה לאימיה אי צריכה ניחים ליה אגב אימיה. ומסתמא לפני המילה היה דאי לאחר המילה ותינוך היה צריך לחמין אפילו על ידי ישראל מותר מפני פיקוח נפש. והא דקאמר דניחים ליה אגב אימיה על ידי נכרי קאמר. דהא לאחר שבעה אפילו אמרה צריכה אני אין מחללין עליה את אבל עושין לה על ידי נכרי. ויש ספרים שכתוב בהן בהדיא ניחים ליה נכרי אגב אימיה. ודוקא אגב אימיה אבל לצורך מילה לא שרינן אפילו על ידי נכרי. והא דשרינן התם בעובדא דלעיל בינוקא אחרינא דקאמר לימרו לנכרי דלייתי מגו ביתאי. ההוא מיירי באיסור דרבנן להביא דרך חצר שלא עירבון ואיסור דרבנן התירו על ידי נכרי לצורך המילה. אבל לצורך מצוה אחרת כגון להביא לו ספר ללמוד בו דרך כרמלית אסור על ידי נכרי. ובהלכות גדולות משמע דאפילו איסור דאורייתא שרי על ידי נכרי לצורך המילה. שכתבו בההוא עובדא דלימא לנכרי דלייתי מגו ביתאי להביאו דרך רשות הרבים. וההיא דניחים ליה אגב אימיה י"ל דעל ידי ישראל היה ותוך שבעה מעת לעת של חיה היה. דמחללין עליה את השבת שבעת ימים מעת לעת. וספרים שכתוב בהן דניחים ליה נכרי מיירי לאחר המילה ונתרפא הולד ואין בו עוד פיקוח נפש:

טז תנו רבנן עשרה תנאים התנה יהושע. שמרעין בחורשין. ודוקא בהמה דקה ביער שאילנותיו גסין. ומלקטים קוצים מחוברים לחין מכל מקום. **מכל** [דף פא.] **מקום חוץ משדה תלתן** דמעלי ליה עשבים היכא דבעי ליה לזירין. וכגון דלית בהו שיעור כלאים דהינו רובע הקב לבית סאה שהוא אחד מכ"ד. דאי היה ביה שיעור כלאים הוי הפקר כדאמרינן במועד קטן דף ו: התקינו שיהו מפקירים שדות שיש בהן כלאים. אי נמי שזרען לבהמה אז ניחא ליה בעשבים שהבהמות אוכלין אותן. **וקוטמין נטיעה מכל מקום חוץ מגרופיות של זית.** פירש רבינו תנחום משום זקן אחד בזית כביצה גבוה מן הקרקע. בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה. ושאר כל אילנות מאיבו של אילן פירוש מפריו דהיינו ענפים הרכים. נ"א מחובו של אילן דהיינו מאמצעו שיש בו הרבה ענפים יקח מן הנחבים באמצע ענפים גובהו ולא מחודו דהיינו מגזע האמצעי בראשו. מן החדש שאינו עושה פירות ולא מן הישן שעושה פירות. ממקום שאינו רואה החמה ולא ממקום שרואה [דף פא:] החמה שנאמר וממגד תבואות שמש:

יז ומעין יצא בתחלה מסתפקים ממנו בני העיר ואינן צריכין ליתן דמים. **ומחכין בימה של טבריא** כל אדם ובלבד שלא יפרוס **קלע ויעמיד את הספינה.** אבל בעל הים צד ברשתות ובמכמרות. **ונפנין לאחורי גדר ואפילו בשדה מליאה כרכום.** ואפילו ליטול צרור מן הכותל מותר ואפילו בשבת. **ומהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה.** והא דידן אפילו משירד הטל על הזרעים קשה להם דריסת הרגל. **ומסתלקין לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים. והטועה בין הכרמים מפסג ועולה מפסג ויורד:**

יח ומת מצוה קונה מקומו כשאינו מוטל על המיצר. אמר רב אדא בר אהבה אמר רב **תנאים שהתנה יהושע אפילו בבבל. ושמואל אמר אפילו בחוצה לארץ.** והלכה כשמואל בדיני. **רבי יהודה אומר** בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל שלשים יום כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה. שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בך ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה יורד לתוך שדה חבירו וקוצץ סוכו של חבירו כדי להציל נחילו ונותן דמי סוכו של חבירו מתוך נחילתו. ותנאי בית דין שיהא שופך **יינו ומציל דובשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו.** והוא שעקל בית הבד כרוך סביב חבית של דבש. דאי לא הוי הפקר וזוכה בו בעל היין מן ההפקר. ותנאי ב"ד וכשיהא מפרק את עציו וטוען **פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתן.** שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ:

יט עשר תקנות תיקן עזרא. שיהו קורין בתורה במנחה בשבת בשביל בעלי מלאכות שאין להם פנאי לשמוע קריאת התורה בשני ובחמישי וקורין בשני ובחמישי. שהראשונים תקנו לקרות בשני ובחמישי

תלתא פסוקי לחד גברא או תלתא פסוקי לתלתא גברי [דף פב.] כנגד כהנים לוים וישראלים כדי שלא יהו ישראלים שלשה ימים בלא קריאת התורה. **על רמז וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים.** ותקנו לקרות בשני ובחמישי לפי שהוא עת רצון דאמרינן במדרש דמשה עלה לקבל לוחות האחרונות בחמישי וירד בשני. ולכך מרבים תחנונים בשני ובחמישי. וכן נהגו להתענות בהן. ואתא **עזרא והתקין לתלת גברי עשרה פסוקים כנגד עשרה בטלנים. ושיהו דנין בחמישי ובשני דשכיחי דאתו למיקרי בסיפרא. ושיהו מכבסים בחמישי** בשבת מפני כבוד שבת ללבוש לבנים ובע"ש אין פנאי לכבס. **ושיהו אוכלין שום בערב שבת** דזמן עונה היא בשבת שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת ראשי תיבות ביאה והבנות בכלל והשום מרבה הזרע. **ושתהא אשה משכמת ואופה** ביום כשהיא רוצה לאפות **כדי שתהא פת מצויה לעניים. ושתהא אשה חוגרת בסינר משום צניעות. ושתהא אשה חופפת וטובלת** שלא יהא עליה דבר חוצץ. **ושיהו רוכלין** ריי"ף ל. **מחזרין בעיירות** ולא יוכלו לעכב על ידיהם רוכלי העיר. **משום תכשיטי נשים שלא יתגנו בנות ישראל על בעליהן. ותיקן טבילה לבעלי קריין** לתפלה ולתלמוד תורה והאידנא נהגו עלמא כתלת סבי כדאמרינן בפר' ראשית הגז דף קלו: ובפרק מי שמתו (ברכות דף כב.) כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה דאמר דברי תורה אין מקבלין טומאה. דסבר רבי יהודה בן בתירא דעזרא לא תיקן טבילה לדברי תורה. א"נ היה מתנה דכל הרוצה לבעלו יבא ויבטל. כדאמרינן בריש מועד קטן דף ג: גבי הא דרבן גמליאל ובית דינו נמנו על ב' פרקים הללו והתירום. אי נמי לא פשטה ברוב ישראל כדאמרינן גבי גרבי שמן בפ' אין מעמידין (עבודה זרה דף לו.): ת"ר לא **יגדל אדם את הכלב אע"כ היה** [דף פג.] **קשור בשלשלת אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר. ביום קושרו ובלילה מתירו:**

הדרן עלך מרובה

יום ריד

פרק ח

א החובל בחבירו חייב בחמשה דברים. בנזק כדמפרש בסיפא [דף פג:] **סימא את עינו קיטע את ידו שבר את רגלו רואין** אותו כאילו הוא עבד כנעני נמכר בשוק שהוא נמכר לעולם. אבל עבד עברי אין לו שומא להמכר לעולם להפסיד לו בשומא הזאת. שהרי היה יכול למכור את עצמו לשש ולאחר שיצא בשש ימכור עצמו שנית. וכן כל ימיו רואין **כמה הוא יפה וכמה היה יפה.** פי' **עבד הנמכר בשוק כמה היה יפה** עם האבר וכמה הוא יפה עבד הנמכר בלא אותו אבר. ושומא זו להקל כדאמרינן לעיל בריש פרק הפרה. **וכן אתה אומר בקוטע יד עבדו של חבירו** אין שמין היד בפני עצמה לומר כמה אדם רוצה ליטול לקטוע יד עבד כזה. דודאי הרואה עבדו שלם אין קוטע ידו אלא בדמים מרובים. ולהקל בכל שומות אנו למידין לעיל (בבא קמא דף נח:) מובער בשדה אחר דאמרה תורה לשום ערוגה אגב שדה. והא דלא אמר סימא את עינו נסמא עינו קיטע ידו נקטע ידו שבר את רגלו נשבר רגלו יליף בגמרא מכמה קראי. **צער כיצד כוואו בשפוד או במסמר ואפילו על צפורנו מקום שאין עושה חבורה.** ומסקי' בגמרא דאתיא כר' אבל לבן עזאי אין משלם צער עד שיעשה בו מקצת חבורה ולא אפחתיה מכספיה. והיכא דאפחתיה מכספיה דמשלם לו דמי נזקו ילפינן בגמרא לרב זביד משמיה דרבא מפצע תחת פצע. ולרב פפא משמיה דרבא מרפא ירפא וכל ד' דברים משתלמין במקום נזק. **אומדים כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך.** ואמרו בגמרא דצער במקום נזק כגון היכא דקטעי' לידיה דלא אמרינן **כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו** לידו דשומא שאין לה סוף היא שלא היה אדם לוקח הון למכור ידו לקטוע ולהקל בשומות ילפי' מובער בשדה אחר. ואף ידו שהיא מוכתבת למלכות לקוטעה בסם אין אומרים כמה אדם רוצה ליטול שיקטענה בסייף דגם זו שומא רבה היא דלא מקבל איניש צערא עילויה לכתחלה אלא בדמים מרובים. אבל צער זה כבר נעשה. הלכך שמין להקל כמה אדם רוצה ליתן שיקטע ידו בסם הכתובה למלכות לקוטעה בסייף. ודמים כאלו נוטלין מן המזיק ונותנין לניזק. אבל צער שלא במקום נזק אי אפשר לשום בענין אחר אלא כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. והאי דפריך בגמרא ליטול ליתן מיבעי ליה. אמילתיה דאבוה דשמואל פריך. אי נמי ממילתיה דאבוה דשמואל שמעינן נמי פי' דמתניתין. ולעולם אין שמין כמה אדם רוצה ליטול ולצער דכל אשר לאדם יתן בעד נפשו ואין ערך לשומא

זו. אלא שמין מי שחייב למלכות לכוותו בשפוד על צפורניו כמה היה נותן שלא יעשו לו צער זה. ושומא זו קלה להוציא ממון להנצל מצער מליקח ממוך ולקבל צער. ואבוה דשמואל מילתא דפסיקא נקט נזק במקום צער דשמין להקל בין סייף לסם ומיניה שמעינן דהוא הדין דמקילים אף שלא במקום נזק. והשתא ניחא הא דפריך האי ליטול ליתן מיבעי ליה דקאי נמי אמתני' וצער ילפינן מכויה תחת כויה: **ריפוי הכהו חייב לרפאותו. עלו בו צמחין אם מחמת המכה חייב שלא מחמת המכה פטור: חייתה ונסתרה חייב לרפאותו** וחייב ליתן לו דמי שבתו. והוא שלא אמדוהו מתחלה דאי אמדוהו הא אמרינן לקמן אמדוהו והיה מתנונה והולך אין נותנין אלא כמו שאמדוהו. **חייתה כל צרכה אינו חייב לרפאותה.** וכן אם עבר על דברי הרופאים ואכל דברים הקשי' למכתו ומחמת כן נתקלקלה המכה אינו חייב לרפאותו. וצריך לשכור לו רופא ואם אמר המזיק אני ארפאך יכול הניזק לומר אין רפואתך מקובלת עלי. ואפילו שידוע שהוא רופא משום דאמר ליה דמית עלי כאריא ארבא וצריך שיהא לחולה נחת רוח מן הרופא. ואם אמר המזיק יש לי אוהב קרוב שירפאך בחנם יכול הוא לומר כשאין הרופא מקבל שכר אין לבו ומחשבתו מדקדק בעיקר צורך החולה כיון שאינו מצפה לקבל שכר. ואם אמר לו אביא רופא ממרחקים שיטול מעט שכר יכול לומר רופא שהוא ממקומו מדקדק יותר כדי שלא יפסיד המחאתו. ואם אמר הניזק שיקוצו לו שכר הרופא ויתנו לו וירפא את עצמו יכול המזיק לומר חיישינן שמא מחמת חמוד ממון לא ירפא את עצמו כראוי ויזכרוהו לגנאי כל רואי המכה: שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין כל ימי משך החולי ולמלאכה זו הוא ראוי כשיתרפא. ואינו נותן לו יותר שכבר נתן לו דמי ידו ורגלו ובזה נפטר ממנו מכל מלאכות אחרות שהיה ראוי לעשות בידו ורגלו. רק שבתו מחמת החולי שהיה יכול לעשות בלא ידו ובלא רגלו לכשיתרפא חייב ליתן לו: בושת הכל לפי המבייש והמתבייש. פלוגתא דתנאי היא דף פו. בגמרא דירושלמי החובל בחבירו חמשה נותן לו חמשה. ארבע נותן לו ארבע. **שלשה נותן לו שלשה. שנים נותן לו שנים.** אחד נותן לו אחד. **כיצד הכהו על גבי ידו וקטעה נותן לו חמשה צער נזק ריפוי שבת ובושת. הכהו על ידו וצבתה נותן לו ארבע צער ריפוי שבת ובושת. הכהו על ראשו** וצבה נותן לו שלשה **צער ריפוי ובושת. הכהו במקום שאין נראה נותן לו שנים צער וריפוי. הכהו בטומוס שבידו נותן לו אחת בושת.** טומוס פירוש בערוך קלף שעושין לו מן קליפה של עץ ובלעז נקרא שמו טומוס:

ב [דף פד.] **ההוא תורא דאלס ידיה דינוקא אתא לקמיה דרבא אמר להו זילו שיימוהו כעבדא. אמרו ליה רבנן האמר מר כל הנשום כעבד אין גובין אותו בבבל. אמר להו נפקא מינה דאי תפס.** הכי גריס רב אלפס ז"ל והלשון משמע שצוה לשום מיד ונ"מ שאם יתפוס שידע כמה יש לו לתפוס. ולא נהירא דאין שמין כלל לגבות הנזק אלא אם תפס הניזק שמין ואומרים לניזק כך וכך תחזיר לו. וראיתי בספרים אמר להו לא אם תפס. כלומר מה שאמרתי לשום היינו אי תפס לידע כמה יחזיר. **רבא לטעמיה דאמר רבא נזקי שור** ריי"ף ל: **בשור ונזקי שור באדם גובין אותו בבבל. נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור אין גובים אותו בבבל.** ושקיל וטרי גמרא [דף פד:] מ"ש שור בשור ושור באדם אע"ג דאלהים כתוב בפרשה ואין מומחין בבבל מיהו עבדינן שליחותייהו מידי דהוה **אהודאות והלואות. אדם באדם ואדם בשור נמי ויעביד שליחותייהו.** ומסיק דלא עבדינן שליחותייהו אלא בממונא **ובמילתא דשכיח ואית ביה חסרון כיס כמו הודאות והלואות.** אבל מילתא דלית בה חסרון כיס אע"ג דשכיח אי נמי לא שכיח אף על גב דאית בה חסרון כיס **לא עבדינן שליחותייהו. הלכך אדם באדם אע"ג דאית ביה חסרון כיס כיון דלא** שכיח לא עבדינן שליחותייהו בושת אע"ג דשכיח כיון דלית **בה חסרון כיס לא עבדינן שליחותייהו. והא דאמר מר שור בשור גובין אותו בבבל** היינו **בשן ורגל דמועדין מתחילתן** אבל קרן לא. דאי תם קיימא לן פלגא ניזקא קנסא. ואי במועד אין מועד בבבל. ואפילו הועד בארץ ישראל והובא לבבל מילתא דלא שכיחא היא ולא עבדינן שליחותייהו: כתב רב אלפס מנהג שתי ישיבות דאע"ג דאין גובין קנס מנדין ליה עד דמפייס לחבריה. **וכד יהיב שיעור מאי דחזי למיתב ליה שרינן ליה לאלתר בין איפייס מרי דיניה בין לא איפייס מרי דיניה.** ואפשר שתקנת גאונים היא אבל מדינא דגמרא לא משמע הכי דא"כ אין לך גבייה גדולה מזו כיון דמשמתינן ליה דנקיטנא בכובסיה עד דלישבקיה

לגלימיה. וכן משמע דמשמתינן ליה עד דמסלק היזקא מדר' נתן אבל משום תשלומין לא משמתינן ליה:

ג בתשובת הגאונים נשאל ממר צמח גאון ז"ל אלו נערות שיש להם קנס מהו להגבות בבבל כדי שלא יהא חוטא נשכר. והשיב כלל אמרו אין מגבין קנסות בבבל וכו'. אלא משום שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהו ישראל פרוצים בנזקים שכיון שיודעים שאין גובין קנסות בבבל שולחים יד זה בזה נהגו חכמים אחרונים לנדותם עד שגייסו בממון או עד שירבה עליו ריעים ויפייסנו בדברים. ומעשה באחד שהפיל שינו של חבירו ונידהו מר רב צדוק גאון ז"ל ואמר לו דבר קצוב איני חותך עליך לך ופייסו או בדברים או בממון. ועכשיו כל דיני קנסות בטילין. ומנהג כמו שנהג מר רב צדוק גאון אדונינו אנו נוהגין. ונשאל ממר רב נטרונאי ז"ל אי אין דנין דיני קנסות בבבל החובל בחבירו בזמן הזה כגון צרם אזנו או קטע ראש חוטמו או אחד מאיבריו מה יעשה באותו החובל. והשיב כך מנהג בשתי ישיבות שכל מי שחובל בחבירו בעינו או בשינו או באחד מאיבריו אע"פ שאין פוסקין דין עליו לשלם דמי עינו או דמי שינו ודאי מנדין אותו עד שיפייס אותו בין במועט בין בהרבה. ורב שרירא ז"ל אומר דלא מצינו בגמרא לנדותו אלא עד דמסלק היזקא מדרבי נתן. וסמכו חכמים אחרונים וראשי ישיבות כי ראו הפסד גדול משום דאין דנין דיני קנסות ועשו תקנה לנדות החובל עד שיפייס הנחבל בקרוב. כי אין דרך לדקדק ולומר לזה כן קצבנו לתת כך וכך גם לזה קצבנו עליך למחול כך וכך כי זה היה דיני קנסות. אלא משערים בלבד בלבם שיעור קרוב עד כמה מגיע לתת לו ואין מגלין אותו. ומנדין החובל עד שיפייס הנחבל ורואין כמה מגיע לתת לו אם קרוב לאשר יש בלבם והנחבל אינו רוצה לקבל אומרים לו אין בנו כח לנדותו יותר מכן ומתירין לו. ואם רחוק ממה שבלבם אין מתירין לו עד שיקרב לאותו שיעור: שבת דהדקיה באדרונא ובטלו ממלאכתו נותן לו דמי שבתו. ומסתברא דמיירי שהכניסו לחדר וסגרו בתוכו. אבל אם היה כבר בחדר וסגר עליו הפתח גרמא בנזקין הוי כמו פורץ גדר בפני בהמת חבירו ויצאה ונאבדה דאמרינן לעיל בפ' הכונס (בבא קמא דף נה:) דפטור מדיני אדם. ומה לי פורץ גדר ונאבדה ומה לי גודר ובפניה ומתה ברעב. וכה"ג כתבו התוס' בפרק אלו הן הנשרפין דף עז. גבי כפתו במקום שסוף חמה לבוא או סוף צינה לבוא דפטור שאם הביאו ממקום אחר וכפתו שם חייב:

ד אמר רבא קטע [דף פה:] **ידו נותן לו דמי ידו. ובשבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין** דמלאכה זו ראוי לכשיתרפא דכל אדם ראוי למלאכה זו. **שבר רגלו רואין אותו כאילו הוא שומר** הפתח שאין ראוי למלאכה אחרת. ובשתי רגליו מיירי דאי ברגל אחת הא אמרינן במתני' **שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו.** אלא מתני' ברגל אחת ואכתי חזי לשמירת קישואין כדאיתא בתוספתא **רואין אותו כאילו הוא חגר שומר קישואין.** והכא מיירי בשתי רגליו דומיא דסימא את עינו דאיירי בשתי עיניו. דאי בעין אחת אכתי חזי למלאכתו ראשונה. ונראה דכל זה איירי בסתם בני אדם שאינן בני אומנות. אבל אם היה בעל מלאכה שמין אותו לפי אותה מלאכה שיכול לעשות אחר שיתרפא. כגון אם היה מלמד תנוקות וקטע ידו ושבר רגלו כשיתרפא עדיין הוא ראוי למלאכתו. וכן אם היה נוקב מרגליות ושבר רגלו עדיין הוא ראוי למלאכתו הראשונה. ולמה ישומו לו בימי חוליו כאילו שומר קישואין והכי מוכח בשמעתא לקמן דקאמר שבת דמרקד בי כובי דבעי אחויי גווני ברישיה. אלמא דנותנין לו שבת לכל אדם לפי מה שהוא רגיל לעשות. ושומת הנזק לכל אדם לפי מלאכתו. ואם היה נוקב מרגליות ושבר רגלו שמין עבד נוקב מרגליות כמה יפחתו דמיו בחסרון רגלו והוא דבר מועט. ואם קטע ידו דבר מרובה. ומיהו יראה דשומא זו שעושין לכל אדם לפי מלאכתו היינו דוקא להוסיף בשומא. כגון אם קטע ידיו של עבד ונוקב מרגליות. אבל אם קטע רגליו והיתה שומתה פחותה משומת עבד העומד לשמש לעשות מה שרבו מצוה. לפי שעבד נוקב מרגליות אין רבו מקפיד כ"כ על חסרון רגליו כי ראוי הוא למלאכה ראשון הראשונה ויותר יהיה קבוע במלאכתו. ישומו לו הנזק כאילו לא היה נוקב מרגליות. דמסתבר שלא יפסיד באומנתו ומעלתו. דאם ירצה לא ישתמש במלאכה זו ויהיה כשאר כל אדם הנמכר לכל מיני תשמיש:

רי"ף לא.

ה חרשו נותן לו דמי כולו לפי שאינו ראוי לכלום. ובסתם בני אדם שאינם בעלי אומנות. אבל אם היה בעל אומנות וראוי עדיין לאותו אומנות אין נותן לו דמי כולו. **אלא שמין אותו כמה נפחתו דמיו.** והכי אמרינן

במסכת ערכין דף ב. דחרש נידר ונערך אלמא בר דמים הוא: בעי רבא קטע ידו ולא אמדוהו שבר רגלו ולא אמדוהו סימא את עינו ולא אמדוהו וחירשו מהו בחד אומדנא סגי או דלמא כל חד וחד באפי נפשיה בעי למיתביה ליה. ולענין נזק ושבת אין חילוק בין בחד אומדנא ובין כל חד באפי נפשיה. דבכל שומא שמין כמה נחסרו דמיו בשביל חסרון אותו אבר עד שיצטרפו כל איבריו יחד. ושבת שבין מום למום פשיטא שיתן לו. כי עדיין היה ראוי למלאכה לכשיתרפא כל זמן שלא חרשו. ובשביל איחור השומא עד שנתחרש לא יפסיד. כי ב"ד שמין שבת שמזמן החבלה ואילך. אבל לענין צער וריפוי ובשת קמיבעיא ליה. והא פשיטא ליה שישלם לו צער וריפוי ובשת של כל מכה ומכה. דאטו בשביל שחרשו יפטר ממה שנתחייב לו כבר. והלא המבייש את החרש אמרינן לקמן דחרש יש לו בשת וכל שכן צער וריפוי. ועוד דלפעמים ירויח במה שחרשו שדמי כולו מועטין מצער ריפוי ובשת של כל המכות. ועוד דלעיל מרבינן **שכולן משתלמין במקום נזק.** אלא הא מיבעיא ליה אם ישומו בפעם אחת צער ריפוי ובשת של כל המכות או ישומו של כל מכה ומכה לבד. מי אמרינן כיון דלא אמדוהו בינתים חזינן כאילו נעשו במלחמה אחת ואמדינן כולן ביחד או לא. ונפקא מיניה שאין עולין כל כך כשאומדין בבת אחת כמו כשאומדין כל אחת לעצמה. דוגמא לדבר בפ' השואל דף צט: גבי חביצא דתמרי. חדא חדא מזדבני בחמשין. אגב הדדי מזדבני בחמשין נכי חדא. אבל בנזק אפילו חלוק מועט כזה אין ביניהן. כי שמין כל אבר לפי שויו. ואת"ל כיון דלא אמדוהו יהיב ליה דמי כוליה פירוש ואומדין הכל ביחד. והכי הלכתא. אמדוהו מהו כיון דאמדוהו במה דאמדוהו כמאן דאגביה דמי. או דלמא כיון דמחסר גוביינא לא. תיקו. ומסתברא דכמאן דגבוי דמי לפי מאי דפרישית דאין נפקותא אלא לפי עילוי שומא פרטית לכללית. למה יעשה שומא אחרת אחרי שכבר נתחייב בשומא ראשונה:

ו שבת הפוחתתו בדמים כגון [דף פו.] **הכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור.** שמלבד **שבתו שבכל יום ויום** עד שיתרפא נפחתו דמיו אם היה נמכר עתה. לפי שאין אדם בקי אם סופה לחזור ולא יכניס עצמו לספיקא לקנותו בחזקת בריא. **פליגי ביה אביי אמר נותן לו דמי שבת גדולה ודמי שבת קטנה.** דכיון דדמיו נפחתין בשביל הכאה זו שמין לאותו פחת וכל ימי חוליו **רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין. ורבא אמר כיון שסופה לחזור אין** שמין אותו ואין לו שבת גדול. וכיון דאין לו שבת גדול לא סגי ליה בשבת קטנה **כאילו הוא שומר קישואין. הלכך נותן לו שבתו שבכל יום ויום דמלאכה דבטיל ממנה.** וכן הלכתא. ומסתבר דכפועל בטל שיימינן ליה וכן כל שבת: **איתמר הקוטע יד עבד עברי של חבירו. אביי אמר נותן שבת גדולה לעבד** כדי שיצא מביתו בדמי ידו משלם. ושבת קטנה לרב אע"פ שמפסיד הרב דקודם שנקטע ידו חזי לכל מלאכה והשתא לא חזי אלא לשמור קישואין. חשבינן ליה כאילו חלה דאמר בפ"ק דקדושין דף יז. דאינו חייב להשלים דנסתחפה שדהו. ואע"ג דחלה ארבע שנים חייב להשלים. שאני התם שאין עושה שום במלאכה. אבל הכא יכול הוא לשמור קישואין. ורבא אמר הכל ינתן לעבד וילקח בהן קרקע וכו'. הכי גריס רב אלפס וקשה שבת קטנה למה לא תהיה הכל לרב. הלכך נראה כגרסת ר"ח ז"ל הכל ינתן לרב. ושבת קטנה תהיה הכל לרב ושבת גדולה ילקח בו **קרקע והרב אוכל פירות** כנגד מה שהפסיד בקטיעת ידו מה שיש בין. שאר מלאכות לשמירת קישואין וכי **נפיק לחירות נפקא ארעא בהדיה.** והרי הוא יוצא בדמי ידו משלם. **ואם פיחת אצל עצמו ואצל רבו לא פיחת כגון דאפסקי' לריש אודניה או לריש נחיריה הכל לעצמו. ירושלמי אמר רבי יוחנן הקוטע יד עבדו של חבירו רבו נוטל חמשה דברים והלה מתפרנס מן הצדקה דמצווים ישראל לפרנס עבדים הקטועים ולא שלימים. והא רבי יוחנן אכיל קופד ויהיב לעבדיה ושתי חמרא ויהיב לעבדי' וקרי עליה הלא בבטן עשני עשהו. התם במדת הרחמים הכא מדת הדין.** ובפרק קמא דגיטין דף יב: קאמר רבי יוחנן הקוטע יד עבדו של חבירו נותן שבתו ורפואתו לרבו ופריך רפואתו דידיה היא דבעיא לאיתסויי ביה. לא צריכא דאמדוהו לחמשא יומי ועבדו ליה סמא חריפא ואיתסי בתלתא יומי. ואותו היתרון הוא לאדון. וביה נמי איירי בירושלמי:

ז בשת הכל לפי המבייש והמתבייש בגמרא פליגי בה תנאי. **רבי מאיר אומר וכולן רואין אותן כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב.** רבי יהודה אומר הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. רבי שמעון אומר עשירים רואין אותן כאילו הן בני

חורין שירדו מנכסיהם ועניים בפחותים שבהן. ושקיל וטרי כמאן אתיא מתני'. ומסיק דאתיא כרבי שמעון. ולכאורה משמע דהלכה כרבי שמעון מאחר דמוקי סתמא דמתני' כוותיה ותימה למה לא הביא רב אלפס ז"ל כל זה ויפסוק כרבי שמעון. ונראה דסמך אמתני' דלקמן הכל לפי כבודו ומסיק דלקולא קאמר ורבי עקיבא קאמר עלה אפילו עניים שבישראל רואין אותן כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהן. וחייב ליתן ארבע מאות זוז לאותה ענייה והיינו כשיעור ת"ק. מכלל דלת"ק שיעור הגדול הוא ארבע מאות זוז. אלמא דלעשיר משערינן כבני חורין שירדו מנכסיהן מדקאמר הכל לפי כבודו דמשמע שיעור זה לעשיר ולפחות לפי כבודו והיינו כר"ש. ולכך לא חשש להביא פלוגתא דהני תנאי: **מתני'** המבייש את הערום או את הסימא או [דף פו:] **הישן חייב וישן שבייש פטור. נפל מן הגג והזיק ובייש חייב על הנזק ופטור על הבושת שנאמר ושלחה ידה והחזיקה במבושיו אינו חייב על הבושת עד שיהא מתכוין** :

גמ' בעי רבי אבא בר ממל בייש ישן ומת מהו. משום כסופא הוא והא לית ליה כיון שמת מתוך השינה ולא נודע לו בושתו ולא אכסיף. או דלמא משום דזיליה באפי אינשי הוא והא זיליה. רב פפא אמר הכי מיבעיא ליה משום כסופא דידיה הוא והא לית ליה כסופא. או דלמא משום פגם בני משפחה הוא והא אית ליה. ומסקינן מהא ברייתא דתניא רבי מאיר אומר **חרש יש לו בושת ושוטה אין לו בושת קטן** פעמים יש לו בושת ופעמים אין לו בושת ולא קשיא הא דמכלמו ליה ומיכלם והא דמכלמו ליה ולא מיכלם. ואיפשיטא מימה הך בעיא לתרי לישני דחזינא מכאן דקטן דמכלמו ליה ולא מיכלם לית ליה בושת אלמא טעמא דבושת לאו משום דזיליה באפי אינשי ולאו משום כסופא דבני משפחה הלכך בייש ישן ומת פטור. ורב אלפס ז"ל לא הביא כל זה: מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר סומא אין לו בושת וכו'. ולית הילכתא כרבי יהודה אלא כסתמא דמתניתין. [דף פז.] בעא מיניה **רבי אלעזר מרב החובל בבת קטנה של אחרים חבלה**

ריי"ף לא: **למי וכו'. אמר ליה לא זכתה תורה לאב אלא שבח נעורים בלבד.** אבל חבלה דידה הוי. ומודה רב בשבת דהוי לאב אם היא סמוכה על שולחנו. דשבת הוי במקום מעשה ידיה והם של אב. ומיהו לקמן בברייתא אמרינן דאם חבל בה אחר אפילו סמוכה על שולחן אביה הוי שבת דידה. דבמידי דאתי לה מעלמא לא קפיד. וכן הלכה. ואם אינה סמוכה על שולחנו הו ישבת דידה. דקא בעיא למיתזן מיניה. ואם יש בשבת מותר על מזונותיה הוי של אב. **ורבי יוחנן אמר אם פצעה בפניה דאפחתה מכספה** בין לענין מעשה ידיה בין לענין קדושין מה שהפחית מכספה דהיינו נזק הוי של אב. אבל צערה ובושתה מודה רבי יוחנן דהוי דידה. וכן ריפוי כגון סמא חריפא והלכתא כרבי יוחנן:

ח מתני' המכה אביו **ואמו ולא עשה בהן חבורה החובל בחבירו ביום הכפורים חייב בכולן . החובל בעבד עברי חייב בכולן חוץ מן השבת בזמן שהוא שלו. והחובל** בבנו גדול יתן לו מיד ואפילו השבת. בבנו קטן יעשה לו סגולה. ובאינן סמוכין על שולחנו. ואם הן סמוכים על שולחנו פטור משבת. אבל נזק צער וריפוי ובשת בין סמוכין בין אינן סמוכין חייב:

גמ' מאי סגולה. רב חסדא אמר ספר תורה. רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי. והלכתא כרב חסדא: החובל בעבד כנענים חייב בכולן. **רבי יהודה אומר אין לעבדים בושת.** ולית הלכתא כוותיה:

ט חש"ו אין להטפל בהם **החובל בהן חייב. והם שחבלו באחרים פטורין . העבד והאשה כמו כן החובל בהן חייב. הם שחבלו באחרים פטורים. נתגרשה האשה ונשתחרר העבד חייבין** דלא דמי פטורייהו לפטורא דחש"ו. דהנך לאו בני עונשין נינהו. אבל פטורייהו דעבד ואשה משום דאין להן נכסים. הלכך שמין כל חמשה דברים וכותבין ונותנין ביד הנחבל וכשיבא לידם נכסים ישלמו ומיירי באשה שאין לה נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל. דאילו היו לה היו כופין אותה למוכרן בטובת הנאה אם נתאלמנה או נתגרשה ואם מתה ירשנה בעלה ואותה טובת הנאה יתנו לנחבל. אבל מנה ומאתים שלה לא אמרו חכמים שתמכור בטובת הנאה ותתן לנחבל משום **דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחל לו מחול. בוכל לגבי בעלה ודאי מחלה. ואטרוחי בי** ריי"ף לב. **דינא בכדי לא מטרחינן.** ואע"ג דקי"ל כרבי מאיר דאמר אסור לאדם שישהא עם אשתו בלא כתובה מ"מ יחזור הבעל ויכתוב לה כתובה אחרת. ואע"ג דדיינינן דינא דגרמי ואם תמחול לבעל תצטרך לשלם ללוקח. אינה חוששת על זה כיון שאין לה עתה ממה לשלם.

וא"ת תמכור כתובתה במעמד הבעל ואז לא תוכל למחול כמו שהוכיח ה"ר שמואל מורדון מההיא דקדושין פרק האיש מקדש (קידושין דף מז:) דתניא התקדשי לי בשטר חוב או שהיתה לו מלוה ביד אחרים והרשה עליה רבי מאיר אומר מקודשת. וחכמים אומרים אינה מקודשת. ומוקי פלוגתייהו במלוה בשטר באשה סמכה דעתה. וכ"ע אית להו דשמואל. ר"מ סבר סמכה דעתה כי לא שביק לדידה ומחיל לאחרים. וחכמים סברי לא סמכה דעתה. ובמלוה על פה פליגי בדרב הינא דאמר **מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה.** ר"מ סבר אפילו במלוה. וחכ"א דוקא בפקדון ולא במלוה. ואם איתא דבמעמד שלשתן היה יכול למחול אפילו אית להו לרבנן הא דרב הונא אפילו במלוה אינה מקודשת דהא סברי דלא סמכה דעתה. וי"ל דבמעמד שלשתן אינו מועיל בכתובה באשה היושבת תחת בעלה כיון שעדיין לא ניתנה לגבות. דאפילו מאן דאית ליה דרב הונא אפילו במלוה. היינו דוקא במלוה העומדת לגבות. א"נ הבעל לא ירצה להיות במעמד להפסיד לאשתו. ואשה שחבלה בבעלה אי לא נפישא כתובתה מחבלה מזבנא כתובתה לבעלה וגבי לה בחבלה. דאף על גב דקי"ל כר"מ דאמר אסור לאדם שישהא עם אשתו בלא כתובה. מידי הוא טעמא אלא משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה השתא נמי אי בעי מגרש לה וגבי לה בחבלה. אבל אי איכא זוטר חבלה ולא נפיש כתובתה מכתובה דאורייתא לא הפסידה כתובתה. ואין לומר תמכור כתובתה לאחר בטובת הנאה ויכתוב הבעל שטר ללוקח בשמו ואז לא תוכל למחול כדאיתא בכתובות בפ' הכותב (כתובות דף פו.) דכיון דאין הכתובה בשם האשה הוי כמשהא אשתו בלא כתובה אף על גב שאינה קלה בעיניו להוציאה.

מתני' המכה אביו ואמו ועשה בהם חבורה והחובל בחבירו בשבת פטור מכולן מפני שהוא נידון בנפשו. החובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן:

גמ' [דף פח.] **אימיה דרב שמואל בר אבא מאקרוניא הות נסיבא ליה לרבי אבא כתבתינהו לנכסי לרב שמואל ברה. בתר דשכיבא אזל רב שמואל לקמיה** [דף פח:] **דרבי ירמיה בר אבא אוקמיה בנכסי. מהא דתנן הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובים לבן לאחר מותו והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב. מכר האב מכורין עד שימות. מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב. וכי מיית האב מיהת אית ליה ללוקח ואף על גב דמית הבן בחיי האב** דלא אתו לידי דבן קנה לוקח. כריש **לקיש דאמר לא שנא מת האב בחיי הבן דאתו לידי הבן ולא שנא מת הבן בחיי האב דלא אתו לידי הבן קנה לוקח. אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו** הכי אמר שמואל זו אינה **דומה למשנתנו משום תקנתא דאושא. דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות. וכן הלכתא:** [דף פט.] **אמר רבא הלכתא טובת הנאה לאשה ואין הבעל אוכל פירות. מאי טעמא פירי תקינו ליה רבנן פירא דפירי לא תקינו ליה רבנן.** [דף צ.] כמאן אזלא הא דאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום. כמאן כרבי אליעזר. פירוש איש ואשה שמכרו ואפילו שניהם כאחד כיון דלאשה הגוף ולבעל הפירות לא מיחזו נכסים לא לאשה ולא לאיש ואין מכירה חל עליהם. וסוגיא דהכא כלישנא בתרא דפ' חזקת הבתים (בבא בתרא דף נ.) אבל בלישנא קמא מפר' התם כי איתמר דאמימר היכא דזבין איהו ומת דאתיא איהי ומפקה. זבין איהי ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא וכו'. אבל זבני תרוייהו לעלמא אי נמי זבנה איהי לדיליה זבינייהו זביני וכההיא לישנא קי"ל כמתניתין פרק מי שמת דף קלו. הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו דכל אחד יכול למכור מה שיש לו:

ל' מתני' התוקע לחבירו נותן לו סלע. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה. ומסיק בגמרא דמנה צורי קאמר. וסלע דקאמר ת"ק אסיקנא לעיל בריש פרק ד' וה' (בבא קמא דף לו:) דסלע מדינה קאמר. ושלא להפליג מחלוקת כל כך פי' ר"ת דת"ק בעני שבישראל קאמר ועשיר לפי כבודו. ורבי יוסי הגלילי בעשיר שבישראל קאמר ועני לפי כבודו. ואע"ג דאמרינן בגמרא דרבי יהודה נשיאה עבד עובדא כרבי יוסי הגלילי לא קי"ל הכי. אלא כהני תרי עובדי דריש פרק ד' וה' דף לו: ההוא [דף צ:] גברא דתקע ליה לחבריה שלחה רב טובי בר מתנה לקמיה דרב יוסף סלע מדינה תנן או סלע צורי תנן ופשט ליה דסלע מדינה תנן. ועוד מייתי התם עובדא אחרינא חנן בישא תקע ליה להוא גברא אתו לקמיה דרב הונא אמר ליה

זיל הב ליה פלגא דזווזא. ואהנך עובדי סמכינן טפי מעובדא דרבי יהודה נשיאה משום דמייתי להו סתמא דגמרא לפשוט בעיא דאיבעיא להו סלע מדינה תנן או סלע צורי תנן:

גמ' [דף צא.] **אבעיא להו יש אומד לניזקין או אין אומד לניזקין. מי אמרינן לקטלא הוא דאמדינן בהכי נפקא נשמה בהכי לא נפקא נשמה אבל לניזקין כל דהו. או דלמא לא שנא. ולמימד גברא לא מיבעי** לן דודאי אמדינן בהאי מיקצר ובהאי לא מיקצר. **כי קמיבעיא לן למימד חפצא מי עביד האי ניזקא או לא. ופשטינא תא שמע שמעין התימני אומר מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים** אף כל שמסור לעדה ולעדים פרט לשיצתה **אבן מתחת ידי עדים שפטור.** וריפוי ושבת כתיבי בהאי קרא **ש"מ יש אומד לניזקין: תניא הכהו על עינו וסמאו על אזנו וחרשו עבד יוצא בהן לחירות. כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואין שומע אין עבד יוצא בהן לחירות: המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. כיצד תקע באזנו וחרשו פטור. אחזו ותקע באזנו וחרשו חייב:**

יום רטו

רי"ף לב: **יא כל** ה' דברים אומדין **ונותנין לו מיד. אמדוהו והיה מתנונה והולך אין נותנין לו אלא כמו שאמדוהו. אמדוהו והבריא נותנין כל מה שאמדוהו. מסייע ליה לרבא דאמר רבא האי מאן דאמדוהו** לכולי יומא ואיתפח בפלגא יומא יהבינן ליה דכולי **יומא דמשמיא הוא דרחימו עליה:**

יב מתני' סטרו נותן לו מאתים זוז כלאחר ידו ארבע מאות זוז:

יג צרם באזנו תלש בשערו רקק והגיע בו הרוק העביר טליתו ממנו ופרע ראשה של אשה נותן ארבע מאות זוז. הכל לפי כבודו. אמר רבי עקיבא אפילו **הן עניים שבישראל רואין אותם כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב. ומעשה באחד שפרע ראשה של אשה בשוק ובאת לפני ר"ע וחייבו ליתן לה ד' מאות זוז. אמר לו רבי תן לי זמן ונתן לו זמן. שמר לה** עומדת על פתח חצירה **ושפך הפך בפניה ובו כאיסר שמן וגילתה את ראשה והיתה מטפחת** ומנחת ידה על **ראשה. העמיד לה עדים ובא לפני רבי עקיבא אמר לו** רבי לזו אני נותן ארבע מאות זוז. א"ל **לא אמרת כלום שהחובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי. פטור אחרים שחבלו בו חייבין:**

יד הקוצץ את נטיעותיו אף ע"פ שאין רשאי פטור. אחרים שקצצו נטיעותיו חייבין:

טו גמ' רקק והגיע בו הרוק וכו' אמר רב פפא ל"ש אלא בו אבל בבגדו פטור. אמאי ניהוי כבריישו בדברים וניחייב. **אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר אבין זאת אומרת ביישו בדברים פטור.** ונראה לי טעמא משום דכתיב והחזיקה במבושיו דמשמע דלא חייבה תורה אלא על בשת גופו אבל בשת דברים או רקק על בגדו פטור. ורב שרירא ז"ל כתב דאף על בשת דברים מנדים אותו עד שיפייסנו כראוי לפי כבודו ומסתברא דיותר בשת בדברים מבשת של חבלה דאין דבר גדול כלשון הרע ודבה שאדם מוציא על חבירו: ירושלמי תני רב לבעיטה אחת. ולארכובה **שלש. ולסנוקרת חמש עשרה. חד אמר בשם ר"ל המבייש את הזקן נותן לו דמי בושתו שלם. חד בר נש איפקר לרבי יהודה בר חנינא. אתא עובדא לקמיה דר"ל וקנסיה ליטרא דדהבא: הכל לפי כבודו. אבעיא להו ת"ק לקולא קאמר או לחומרא קאמר. לקולא קאמר דאיכא עני דלא בעי מישקל כולי האי. או דלמא לחומרא קאמר דאיכא עשיר דבעי למיתב טפי. תא שמע מדקאמר רבי עקיבא אפילו** עני שבישראל רואין אותו **כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם** וחייב ליתן לאשה ארבע מאות זוז **שמע מינה דת"ק לקולא קאמר.** וארבע מאות זוז דת"ק לעשיר שבישראל קאמר ופליג עליה רבי עקיבא וקאמר דאף לעני יהבינן ד' מאות זוז: אמר ליה רבי תן לי זמן **וכו'. ומי יהבינן זמן לחבלות והאמר רבי יוחנן אין נותנין זמן לחבלות. כי לא יהבינן זמן לחבלא דחסריה ממונא. אבל בבשת דלא חסריה ממונא יהבינן:** [דף צא:] **תני רבה בר בר חנה קמיה דרב שורי הרגת נטיעותי קצצת. אתה אמרת להורגו אתה אמרת לקוצצו. פטור. אמר ליה** א"כ לא שבקת חיי לכל בריה דכל אדם יטעון כך. אלא ודאי אזלינן בתר אומדנא שאין אדם אומר לחבירו לעשות כן. ומוקי בשור העומד להריגה כגון שהוא נגחן ואסור להשהותו. ובאילן העומד לקציצה שהוא גוהה לרה"ר. או אשירה וקצה בתוך שדה נכרי. וקתבע מיניה אנא בעי למיעבד ליה להך מצוה. דתניא ושפך את דמו וכסהו בעפר מי ששפך **יכסה ומעשה באחד ששפך וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן** שמעון בן גמליאל ליתן לו עשרה **זהובים.**

איכא מאן דאמר הא דחייבו רבן גמליאל י' זהובים קנסא הוא **ולא גמרינן מיניה לדינא אחרינא.** וכי מעיינת ביה בגמרא לא משכחת **להאי סברא. דאי סלקא דעתך קנסא** הוי ולא ילפינן מינה אמאי **גמר מינה רב להא דתניא נטיעותי קצצת אתה אמרת לי לקוצצו פטור דשמעת מינה טעמא דאמר הכי הא לא אמר חייב. אלא לאו דינא הוא וגמרינן מיניה.** ועוד אי לאו דינא הוא מה שייך הכא למיקנסיה גברא למצוה קא מיכוין ואנן ניקום וניקנסיה. ועוד דבפרק כיסוי הדם דף פז. מיבעיא ליה אהך **דרבן שמעון בן גמליאל** שכר מצוה או שכר ברכה למנ"מ לכוס של ברכה: **אמר רב דיקלא דטעין קבא אסור למיקצייה. מיתיבי כמה יהא בזית ולא יקצצנו רובע. שאני זיתים דחשיבי.** וכן לכל אילן לפי חשיבותו וגפן דטעין כל דהו אסור לקוצו. **אמר רב לא שכיב שיבחת ברי אלא דקץ תאנתא בלא זמניה. אמר רבינא אם היה מעולה בדמים מותר. תנ"ה רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל. כי לא עץ מאכל** זה אילן סרק **ומאחר שסופנו לרבות כל דבר מה** תלמוד לומר **כי לא עץ מאכל. להקדים סרק למאכל. יכול אפילו מעולה ובדמים. תלמוד לומר רק. שמואל אייתי ליה אריסיה תמרי.** טעם בהן [דף צב.] טעמא דחמרא. אמר ליה מאי האי. אמר ליה ביני גופני קיימי. **אמר ליה מכחשי בחמרא כולי האי. למחר אייתי לי מקורייהו. רב חסדא חזא תאלי ביני גופני אמר ליה לאריסיה זיל עקרינהו. גופני קנו דיקלי דיקלי לא קנו גופני.** וכן אם היה צריך למקומו נראה דמותר:

טז תנו רבנן כל אלו שאמרו דמי בושתו. אבל צערו שמצטער על בושתו אפילו הביא כל אילי נביות אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר השב אשת האיש ריי"ף לג. **וגו'. מנין שלא יהא המוחל אכזרי. שנאמר ויתפלל אברהם:** כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה דכתיב וה' פקד את שרה כאשר אמר אברהם לאבימלך וכתיב וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו:

יז מנא הך [דף צב:] מילתא דאמרי אינשי קרית לחברך ולא ענייך רמי גודא ושדי עילויה. דכתיב יען טהרתיך ולא טהרת לא תטהרי עוד. מכאן פסק רב פלטאי ז"ל ראובן שיש לו תביעה על שמעון ומסרב לבוא עמו לדין שרשאי להביאו לערכאות של נכרים כדי להוציא את שלו מתחת ידו: [דף צג.] **אמר רבי חנין המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה שנאמר ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך וכתיב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. והני מילי דאית ליה דינא בארעא. אמר ר' יצחק אוי לו לצועק יותר מן הנצעק כדחזינן בשרה. אמר רבי אבהו לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפים שאין** לנו נרדף בעופות יותר מן תורים **ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי מזבח:**

יח האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי **חייב. על מנת לפטור חייב. קרע כסותי שבר** כדי חייב על מנת לפטור פטור. עשה כך לאיש פלוני על מנת לפטור חייב בין בגופו בין בממונו. **א"ל רב יוסף בר חמא לרב מאי שנא רישא מ"ש סיפא. ואסיקנא דאמר ר' יוחנן יש לאו שהוא כהן ויש הן שהוא כלאו: תנ"ה הכני פצעני ע"מ לפטור שהוא כלאו. ויש לאו שהוא כהן.** ה"פ בנזקי גופו אפילו אמר הן יש הן שדומה בניחותא מסתמא בתמיה קאמר. בנזקי ממונו אם אמר לא ודומה קצת כדאמר בניחותא מסתמא בתמיה קאמר. כיון דמתחילה א"ל קרע כסותיו שבר כדי: שבור כדי וקרע כסותי חייב ורמינהו **לשמור ולא לאבד לשמור ולא לקרוע לשמור ולא לחלק לעניים. אמר רבא לא קשיא הא דאתא לידיה בתורת קריעה והא דאתא לידיה בתורת שמירה. ההוא ארנקי דצדקה דאתיא** לפומבדיתא אפקירה רב יוסף גבי **ההוא גברא. פשע בה אתו גנבי גנבוה.** אתא לקמיה דרב יוסף וחייבים. **א"ל אביי והתניא לשמור ולא לחלק לעניים. א"ל שאני עניים דפומבדיתא דמיקץ קיץ להו** והוי כאילו הפקיד כל אחד קצבתו בידו:

הדרן עלך החובל

פרק ט

א [דף צג:] **הגוזל עצים ועשאן כלים. צמר ועשאו בגדים משלם כשעת הגזילה.** ומוקי לה רב אשי בגמרא בשינוי שאינו חוזר. עצים ועשאן כלים בבוכני דהיינו שיפן. צמר ועשאן בגדים בנמטי ומדתני במתני' עצים ועשאן כלים שמעי' דשיפוי לא מקרי שינוי אם לא שנקרא שם כלי עליה כל דהוא. או ששמו משתנה באותו שיפוי כמו כשורי ועבדינהו קצצתא לקמן (בבא קמא דף צו.) אבל שיפוי בעלמא שאין שמן משתנה בשיפוי זה לא חשיב שינוי. וכן לקמן שם עבדינהו גובאי או דיקלא וקטלי' לא הוי שינוי. ואבנים וסתתן נמי שמן

משתנה ונקראים אבנים מסותתות הראויות לבנין. אבל שינוי החוזר סבירא ליה לרב אשי אינו קונה באף מדרבנן. וכן הלכתא. וכן סבר רב פפא לקמן שם: גבי גזל עפרא ועבדינהו ליבני גזל נסכא ועבדינהו זוזי. וכן פסק שמואל הלכה כר"ש בן אלעזר ומוקי רבא בכחש שחוזר: ת"ר גזל עצים ושיפן אבנים וסתתן צמר ולבנן פשתים ונקהו משלם כשעת הגזילה. והא דנקט צמר ולבנן דהוי שינוי מוקי לה כר"ש. ולית הלכתא כוותיה. ופליגי בנפצי נפוצי וסרקי סרוקי ובחוורי חוורי. אבל בכברי כברויי מודו רבנן דהוי שינוי: תניא [דף צד.] רבי אליעזר בן יעקב אומר הרי שגזל סאה של חטין מחבירו טחנה לשה ואפאה והפריש ממנה חלה כיצד מברך. אין זה מברך. אלא מנאץ. ועל זה נאמר ובוצע ברך נאץ ה'. אע"ג דשינוי קונה. ברכה שאני:

ב [דף צד:] **ת"ר הגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן. והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו וה"מ באין הגזילה קיימת. אבל בגזילה קיימת מקבלין מהן** ודוקא בבאין מעצמם לעשות תשובה כההיא עובדא דרבי ומשום דלא תנעול דלת בפני בעלי תשובה. אבל עומדים במרדן כופין אותן להחזיר כההיא דלקמן (בבא קמא דף צו:) ההוא דגזל פדנא דתורא מחבריה ולקמן בפרק בתרא (בבא קמא דף קטו.) נרשאה גנב סיפרא ונסכא דרבי אבא בשבועות דף מז. וההוא רעיא בפ"ק דבבא מציעא דף ה. ואמרינן בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סא:) רבית קצוצה יוצאה בדיינים. ועי"ל דתקנת רבי מיירי באדם שרוב עסקיו ומחיותו ברבית שתשובתו קשה כעובדא דרבי. וההיא דהניח להן אביהן מעות של רבית דעד מותו נתעסק ברבית. וכן כל הנך דמייתי. אבל אם באקראי עושים מוציאין מהן. הגבאים והרועים והמוכסים תשובתם קשה ומחזירין למכירין ושאין מכירין עשו בהן צרכי צבור בורות שיחין ומערות. ובגזילה קיימת איירי:

ג גזל פרה מעוברת וילדה רחל טעונה וגזזה משלם דמי פרה העומדת ללילד ודמי רחל הטעונה העומדת ליגזז משום דקנייה בשינוי מעיקרא גופא מליא והשתא גופא סריקא. ואפי' הפרה והרחל בעין קנייה בשינוי ואין צריך לשלם אלא דמי פרה עומדת ללילד ודמי רחל טעונה העומדת ליגזז. ואין הנגזל יכול לומר החזר לי פרה ורחל שגזלת ממני ושלם לי עליהן שבח העיבור וטעינת הגיזה. וכן כל מקום שהוזכר קניית שינוי לענין גזלן היינו לענין זה שישלם דמים והגזילה תהיה שלו. ויותר מזה אמרינן בסיפא גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה. רחל ונטענה אצלו וגזזה משלם כשעת הגזילה. ואמרינן בגמרא אליבא דרב פפא לאו דוקא ילדה וגזזה הוא הדין נמי לא ילדה משלם דמי פרם ריקנית כשעת הגזילה בלא ילדה כמו ילדה. וכן פר"י בגמ' דקמיבעיא לים לר"ש כי מסלקינן ליה בגופא או בדמי מסלקינן ליה אבל לרבי יהודה לא קמיבעיא ליה דפשיטא דכיון דקני ליה גזלן משום תקנת השבים או משום שינוי דדמי בשרא יהיב ליה גזלן לנגזל. ומעוברת וילדה וטעונה וגזזה לא מקרי שינוי החוזר. אע"פ שחוזרת ומתעברת וחוזרת ונטענת. משום דלא מיקרי שינוי החוזר אלא כשחוזר הדבר לקדמותו בלי תוספת וגירוע כגון כחשא שהלך לו השומן ואינו בעולם. ולכשתתפטם יחזור הדבר לקדמותו. וכן עפרא ועבדינהו ליבני כי הדר משוי לי' עפרא חזר העפר לקדמותו אבל פרה מעוברת וילדה רחל טעונה וגזזה אם תחזור ותתעבר ותטעון גיזה לא מיקרי שינוי החוזר. כי העובר והגיזה ישנן בעולם ועובר אחר נתעברה ונטענה גיזה אחרת. ועדיף טפי מזוזי ועבדינהו נסכא דלא מקרו שינוי החוזר אע"ג דאפשר למהדר למיעבדינהו זוזי בלי גירוע ותוספת משום דפנים חדשות באו לכאן. כ"ש הכא שנתעברה לגמרי עובר אחר ונטענה גיזה אחרת דלא מיקרי שינוי החוזר. וגם נראה אע"ג דקאמר דמי פרה העומדת ללילד ודמי רחל טעונה עומדת ליגזז דמשמע דשמין הפרה כמה היתה שוה רגע אחד קודם ללידתה והרחל סמוך לגיזתה. והכי הוה מסתבר שהרי גזלה מעוברת וטעונה ואין כאן שינוי אלא הלידה והגיזה ועד שעת השינוי היו ברשות הנגזל וברשות הנגזל השביחו. ודמיא להא דאמר רבה לעיל (בבא קמא דף סה.) האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זוזא ולבסוף שויא ארבע תברה או שתייה משלם ד' משום דברשות הנגזל אייקר. מיהו אינו משלם אלא כמו שהיו שוין בשעת הגזילה דכל היכא דקנה גוף הגזילה בשינוי ואינו מחייב לשלם אלא דמים חזרה השומא לשעת הגזילה. והכי כייל בסיפא זה הכלל כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה דקאי אכולהו בבי דמתניתין. דכולהו שוין לענין זה שתהא שומא כשעת הגזילה. ואע"ג דאם הוציאה הנגזל מן הגזלן קודם לידה וגזיזה היה נוטל בהמתו כמו שהיא דברשותיה אשבח ולא אישתנית ביד הגזלן.

השתא מיהא דילדה וגזזה ונשתנית הגזילה משלם כשעת הגזילה וכל השבח שהשביח משעת הגזילה ואילך הוי של גזלן. ולא דמי לתברה או שתייה דהתם איבדה מן העולם דבאותה שעה נעשה גזלן. אבל היכא דהגזילה בעולם אלא שנשתנית וקנאה באותו שינוי משלם כשעת הגזילה. והוא הדין גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה אפילו לא ילדה נמי משלם כשעת הגזילה ולא כמו שהיתה שוה בשעת השינוי. מידי דהוה אגזל טלה וגזלו זמן מרובה עד שנעשה איל. דאילו בא נגזל והוציאו מיד הגזלן אם קודם שנעשה איל היה לוקח בהמתו כמו שהיא. ולאחר שנעשה איל משלם כשעת הגזילה. והכי אמרינן לקמן כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה לאיתויי דרבי אילעי דגנב טלה ונעשה איל וכו'. וכן פר"ת לקמן בדרבי יהודה אליבא דרב זביד דשבח דעל גבי גזילה הוי דגנזל ואחר שגזזה הוי דגזלן ואינו משלם אלא כעין שגזל ועוד אילו באתה לומר דמשלם כרגע אחד קודם לידה וגיזה משום דמדמי ליה לחביתא דחמרא. התינח גזזה דהוי כתברה או שתייה. לידה דממילא מאי איכא למימר. אלא ודאי אין לדמותם לחביתא דחמרא מטעמא דפרישית. והא דקאמר דמי פרה העומדת לילד ודמי רחל העומדת ליגזז ולא קאמר דמי פרה מעוברת ודמי רחל טעונה. משום דלפעמים אדם קונה פרה מעוברת לשחיטה בשביל השליל. וכן רחל טעונה בשביל הגיזה שעליה. ואין דמיהם מרובים כדמי פרה שאדם קונה מעוברת לגדל הולד וכן רחל לגדלה לגיזה. וזה הגזלן שהשהה אצלו עד שילדה וגזזה צריך לשלם דמים מרובין. ולפי שראיתי דעות רבות בפי' משנה זו הארכתי בפירושה. **גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה רחל ונטענה אצלו וגזזה משלם כשעת הגזילה. זה הכלל כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה.** ואי תקשי לך למאי דפרישנא דברישא נמי משלם כשעת הגזילה סיפא מאי קא משמע לן. השתא מעוברת וילדה טעונה וגזזה משלם כשעת הגזילה. ריקנית ונתעברה וילדה ונטענה וגזזה לא כ"ש. תריץ דלרב זביד איצטריך לאשמועינן ילדה אין לא ילדה לא דשבח דעל גבי גזילה דנגזל הוי. ולרב פפא אתא לאשמועינן דעיבור הולד וטעינת הגיזה הוי שינוי כמו הלידה והגיזה. והוה ליה למיתני לא ילדה אלא אגב דתנא רישא ילדה תנא נמי סיפא ילדה:

גמ' תנו רבנן הגוזל את הרחל וגזזה או שילדה [דף צה.] **משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר גזילה חוזרת בעינה. רבי שמעון אומר רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף רף צה:** במאי קמיפלגי. **רב זביד אמר** [דף צה:] **בשבח שעל גבי גזילה** קמיפלגי. דר' יהודה סבר דנגזל הוי בעוד שהיא על הגזילה. ואחר שהוסרו מעל הגזילה הוי דגזלן מאותו טעם שכתבתי בפרישתי לר"ת כדאית ליה ולר"י כדאית ליה. **ור"ש סבר דגזלן הוי** רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף משעה שגזלה. ור"פ **אמר דכ"ע שבח שעל גבי גזילה דגזלן הוי.** לאו דוקא דגזלן הוה אליבא דר"ש. דאדרבה דנגזל הוי אלא דיהיב ליה לגזלן שכר טרחו אלא שיש לגזלן חלק בה.

ר"י"ף לג: **ואגב רבי יהודה נקט דגזלן הוי. אלא למחצה ולשליש ולרביע איכא בינייהו. רבי יהודה סבר שבח שעל גבי גזילה כוליה דגזלן. ר"ש סבר למחצה ולשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן. והא דתנן פרה ונתעברה אצלו וילדה רחל ונטענה אצלו וגזזה משלם כשעת הגזילה. ה"ה אפילו לא ילדה נמי משלם כשעת הגזילה ואיידי דנסיב רישא ילדה תנא סיפא נמי ילדה. ומתניתין רבי יהודה היא. תניא כוותיה דרב פפא ר"ש אומר רואין אותה כאילו היא שומא אצלו למחצה ולשליש ולרביע. והלכתא כרבי יהודה ואליבא דרב פפא דתניא כוותיה:** [דף צו.] **אמר רבא גזל והשביח ומכר גזל והשביח והוריש. מה שהשביח הוריש ומה שהשביח מכר.** בין שבח פיטום בין שבח לידה וגיזה. דלא תימא דוקא את הגזלן זיכו בשבח משום תקנת השבים. ומסקינן דה"ה אם השביח לוקח. דמה **מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו.** ובגזל ישראל ומכרה לעובד כוכבים והשביח עובד כוכבים וחזר ומכרה לישראל מיבעיא ליה. **מי אמרינן כיון דמעיקרא ישראל ולבסוף ישראל עבוד רבנן תקנתא. או דלמא כיון דאיכא עובד כוכבים באמצע לא.** ועלתה בתיקו:

ר"י"ף לד. **ד אמר** רב פפא האי מאן דגזל דיקלא מחבריה אע"ג דקטליה ושדי בארעא דידיה לא קני. מ"ט מעיקרא דיקלא מיקרי והשתא נמי דיקלא מיקרי. פסק גובי נמי לא קני. מאי טעמא השתא נמי גובי דדיקלא מיקרי. גובי ועבדינהו כשורי קני. כשורי רברבי ועבדינהו כשורי זוטי לא קני. ואי עבדינהו קצוצייתא פירוש נסרים קני. אמר רב פפא האי מאן דגזל לוליבא

מחבריה ועבדינהו הוצי פירוש שעקר העלים מן השדרה קני. מעיקרא לוליבא והשתא הוצי ועבדינהו חופיא שחלק כל העלין לשנים מגבו ועושין מהם מכבדות לכבד הבית קני. מעיקרא הוצא והשתא חופיא. בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו. פרש"י כף תומר האמצעי העליון נקרא תיומת. וכן כתוב בתשובת הגאונים דתיומת היינו תיומת העליון שבלולב שאין הוצא למעלה ממנו. והוא כשני הוצים דבוקים זה בזה נקראים תיומת. והא דאמרינן בעי רב פפא נחלקה התיומת מהו פירוש נפרד אחד מחבירו אותו הוצא העליון שדומה לשנים. ולדבריהם בטורח ימצא לולב כשר. כי מועטין הן שיש להן תיומת כזה. וי"ל דלדבריהם אינם פוסלין לולב שאין לו תיומת כזה אלא היכא דיש לו תיומת ונשתנה מברייתו ונחלקה התיומת הוא דמסקינן דפסול. ובה"ג כתוב בעי רב פפא נחלקה התיומת ההוא גבא דהוצא היכא דדביק אהדדי ההוא דמתיים להו ומשוי להו חד נחלק מהו. כי נפרצו עליו דמי ופסול. או דלמא כי נפרדו עליו דמי וכשר. וזהו לשון הלכות גדולות וכן פר"ח תיומת מקום חבור שני צדי העלין. כי כל עלה כפולה לשנים ותאומים מגבה אם נפרדו ההוצין זה מזה ועמד כל אחד לבדו היינו נחלקה התיומת. ולהני פי' משמע דקאי אכולהו עלין אם רוב עלי הלולב נחלקה תיומתן. וקשה לפי' מהו נחלקה התיומת. ורש"י פי' בסוכה דף לב. נחלקה התיומת שני עלין העליונים אמצעיים ששם השדרה כלה נחלקו זה מזה ונסדקה עד העלין שלמטה מהם. ומתיק באיכא דאמרי דפסול והוי נמי שינוי וקני: [דף צו:]

אמר רב פפא האי מאן דגזל עפרא ועבדיה ליבני לא קני. מאי טעמא הדר משוי ליה עפרא. לבינתא ועבדיה עפרא קני. מאי אמרת הדר משוי ליה לבינתא. פנים חדשות באו לכאן. **אמר רב פפא האי מאן דגזל נסכא ועבדינהו זוזי לא קני. מאי טעמא הדר עביד להו נסכא. זוזי ועבדינהו נסכא קני. מאי אמרת הדר עבד להו זוזי.** פנים חדשות באו לכאן. שחימי ועבדינהו חדתי לא קני. חדתי ועבדינהו שחימי קני. מאי אמרת הדר עבדינהו חדתי. פנים חדשות באו לכאן: **כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה. כל לאיתויי מאי. לאיתויי הא דרבי אילעאי דאמר רבי אילעאי גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו וקנאו. טבח ומכר שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר:**

ה ההוא גברא דגזל פדנא דתורא מחבריה אזל כרב לארעתא דידיה כולהו וזרעינהו. **לסוף אהדרינהו למרייהו. אתא לקמיה דר"נ א"ל זיל שומו ליה שבחא. א"ל רבא תורא אשבח ארעא לא אשבח.** א"ל לא פלגא דשבחא קאמינא. א"ל סוף סוף הא הדרא לגזילה בעינא ותנן **כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה.** א"ל האי גולנא עתיקא הוא ובעינן למיקנתיה. כתב רב אלפס ז"ל מהא שמעינן דקנסינן בכה"ג אפילו בחוצה **לארץ. דהא ר"נ בבבל הוה.** ועוד דגרתינן בפרק נגמר הדין (סנהדרין דף מו.) תניא אמר ר"א שמעתי שב"ד **מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה.** ודוקא גדול הדור כגון רב נחמן דחתנא דבי נשיאה הוה וממונה לדון על פי הנשיא. או טובי העיר שהמחום רבים עליהם. אבל דייני דעלמא לא:

ו מתני' גזל בהמה והזקינה עבדים והזקינו משלם כשעת הגזילה. רבי מאיר אומר בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. גזל מטבע ונסדק פירות והרקיבו יין והחמיץ משלם כשעת הגזילה. מטבע ונפסל תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח בהמה ונעבדה בה עבירה או שנפסלה מעל גבי המזבח או שהיתה יוצאה ליסקל אומר לו הרי שלך לפניך:

גמ' אמר רב פפא לא הזקינה ממש אלא אפילו הכחישה. והא אנן הזקינה תנן. אמרי כחשא כעין הזקינה. מה הזקינה דלא הדרא אף כחשא דלא הדר. אבל כחשא **דהדר אומר לו הרי שלך לפניך: ר"מ אומר בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. אמר רב חיננא בר אבדימי אמר רב הלכה כר"מ.** כתב רב אלפס ז"ל דלית **הלכתא כוותיה דקיימא לן עבדא כמטלטלי דמי.** ולא נהירא האי פיסקא דמהיכא קיימא לן עבדא כמטלטלי דמי מהא דאמר רב נחמן לעיל פ"ק (בבא קמא דף יב.) דבע"ח לא גבי מעבדי דיתמי ומהא דתני אבימי פרוזבול חל על הקרקע ואינו חל על העבדים מטלטלין נקנין עם הקרקע ואין נקנין עם העבדים. ומכל הנהו אין ראיה לפיסקא דהכא. דתקשה לך הא דאמר ליה רבא לרב נחמן הא עולא הא ר"א הא דייני דנהרדעא הא רב חנא בר ביזנא פירש דכולהו סברי עבדא כמקרקעי דמי מר כמאן סבירא ליה. ומאי קאמר ליה רבא לרב נחמן והלא כמה דברים מצינו דעבדא כמקרקעי דמי לענין אונאה ושבועה וגזל. ופי'

רי"ף לד:

רשב"ם דודאי לכל מילי דאורייתא חשיב כמקרקעי כדכתיב והתנחלתם אותם לרשת אחוזה הקישן הכתוב לאחוזה. והתם במילי דרבנן איירי כגון פרוזבול וקנין אגב דרבנן. וקרא דערים מצורות אסמכתא בעלמא. ולגבות מיתמי נמי דרבנן דסברי שיעבודא לאו דאורייתא. וכן כתב הראב"ד והר"מ הלוי ז"ל:

ז אמר רב דניאל אמר [דף צז.] **רב קטינא אמר רב התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור. והוא שלא בטלו ממלאכת רבו. מאי טעמא ניחא לאינש דלא נסתריה עבדיה.** ומסיק ה"מ דלא מסיק זוזי במריה. אבל אי מסיק זוזי במריה אסור דמיחזי כרבית. **תדע דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אע"פ שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר הלוהו ודר בחצירו צריך להעלות לו שכר:**

ח מכאן משמע שצריך המלוה ליזהר מאד הרבה שלא יהנה משל הלוה כלום. דהא אסרינן הכא לדור בביתו בחנם אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא. ובפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סד.) משמע דאפילו בגברא דלא עביד למיגר אסור. א"כ אפילו היה אוהבו כ"כ שהיה רגיל להשאילו בהמתו וכליו יאסר עתה אף בדברים שאין רגילות ליטול שכר. וכתבו התוספות דלא אסרינן אלא מילי דפרהסיא דאוושן טובא כגון לדור בחצירו ולתקוף בעבדו. אבל להשאיל כליו מותר כיון דבלאו הכי הוה משאיל ליה ומיהו עושה שלא מדעת חבירו חייב ליתן לו שכר ואפילו במקום שלא היה נותן אם לא היה חייב לו כגון דר בחצירו ותוקף בעבדו. דכיון דשלא ברשות עושה נראה שסומך על הלואתו שחייב לו:

ט איתמר התוקף בספינתו של חבירו ועשה בה מלאכה. אמר רב רצה שכרה נוטל רצה פחתה נוטל. ושמואל אמר אין לו אלא פחתה. אמר רב פפא ולא פליגי הא דעבידא לאגרא והא דלא עבידא לאגרא. ואיבעית אימא הא והא דעבידא לאגרא הא דנחית לה בתורת אגרא והא דנחית לה בתורת גזלנותא הלכך אי לא עבידא לאגרא אפילו נחית לה בתורת אגרא אין לו אלא פחתה. ואי עבידא לאגרא ונחית לה בתורת אגרא כרב ואי בתורת גזלנותא כשמואל:

י גזל מטבע ונסדק. **אמר רב הונא נסדק נסדק ממש. נפסל שפסלתו מלכות. רב יהודה אמר פסלתו מלכות היינו נסדק. אלא היכי דמי נפסל. שפסלתו מדינה זו ויוצא במדינה אחרת.** ונראה דהלכה כרב הונא דהוה רביה דרב יהודה ועוד דרב ושמואל דפליגי במלוה חבירו על המטבע ונפסל סברי כרב הונא. דאי הוו סברי דפסלתו מלכות הוי כנסדק. לא הוה מצי למיתב ליה למלוה מטבע שנסדק וכן רבה דאמר לקמן בשמעתין השף מטבע של חבירו פטור כי מחייה בקורנסא סבר כרב הונא. דאי פסלתו מלכות הוי כנסדק כל שכן מחייה בקורנסא:

יא איתמר המלוה את חבירו על המטבע. פירוש שהלווה לו מעות או שמכר לו פרקמטיא והתנה עמו ע"מ שישלם לו מטבע **ונפסל המטבע אמר רב** נותן [דף צז:] **מטבע היוצא באותה שעה של פירעון.** דכיון דהתנה עמו לשלם לו מטבע צריך ליתן לו מטבע היוצא בשעת פירעון וכיון שנפסל ואין יוצא במדינה לא מיקרי מטבע. ושמואל סבר כיון דיוצא במדינה אחרת מיקרי שפיר מטבע. **וקאמר רב נחמן דמסתברא מילתיה דשמואל בדאית ליה** למלוה אורחא לאותה מדינה שמטבע זו יוצא. ולא קפדי מלכיות כולי האי לחפש אם שום אדם מוליך מאותה מטבע. הלכך כיון דאית ליה אורחא להתם יכול להוליכה שם. אבל אי לית ליה אורחא להתם או אפילו אית ליה אורחא להתם וקפדי מלכיות כולי האי שמחפשין לא. ואי אין מלכיות מקפידין כלל אפי' לית ליה אורחא להתם צריך לקבל מטבע הנפסל. ודוקא בהתנה עמו לשלם לו מטבע. אבל בסתם בלא תנאי משלם לו מטבע שהלווהו ואפי' אינו יוצא בשום מקום:

רי"ף לה.

יום רטז

יב בעא מיניה רבא מרב חסדא המלוה את חבירו על המטבע ונפסל המטבע ועשו מטבע אחרת והוסיפו עליו שהוא יותר גדול וכבד מן הראשון ולית ליה אורחא למקום שמטבע הראשון עדיין יוצא והשתא צריך ליתן לו ממטבע החדש לכ"ע ומיבעיא ליה כיון שהוסיפו אם יש בו משום רבית. א"ל נותן לו ממטבע החדש **היוצא באותה שעה. א"ל אפילו כי** נפיא. אמר ליה אין. ואפילו כי טרינא. א"ל אין. והא קויילי פירא. אמר רב אשי חזינן אי מחמת מטבע זיל מנכה ליה. **אי מחמת תרעא זיל** כגון שירדו גשמים או באו חטין בספינה **לא מנכה ליה. והא קשבח** [דף צח.] **לענין נסכא. אלא כי הא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בזוזי דאגרדמי טייעא עד עשרה בתמניא.** אם הוסיפו

על המטבע ויש בשמנה מן המטבע אחרונה כמו בעשרה מן הראשון נותן לו עשרה ממטבע אחרון. והוא דלא זיילי פירות מחמת ההיא תוספת. **ואע"ג דהא שבח לענין נסכא חומשא.** לא חיישינן לאותו שבח. **דכיון דדינא הוא לשלם לו מטבע היוצא באותה שעה** לולי מחמת התוספות דשבח לענין נסכא ומחזי כרבית. כיון שאין בו אלא חומש יותר אין כאן שבח לענין נסכא. דאם היה מחזירו לנסכא יפחת החומש לחסרון היתוך ובשכר צורף. אבל אם היה התוספת יותר מחומש משלם לו ממטבע האחרון במשקל מעות ראשונים שהיה חייב לו. ולא לפי המנין משום דאיכא שבחא לענין נסכא. כתב רב אלפס ז"ל **דה"ה למלוה את חבירו ופחתו ממנו והוא הדין במקום שנושאין ונותנין בכספים של משקל ופחתו מן הכספים שבהם או שהוסיפו עליו הכל ענין אחד.** והראב"ד ז"ל כתב דדוקא בהוסיפו על המטבע הוא דאמר הכי משום דמיחזי כרבית. אבל בפחות לא. ומסתבר כרביע רב אלפס ז"ל דהכי נמי אית למיחש לפסידא דמלוה:

יג אמר רבה הזורק מטבע של חבירו לים הגדול **פטור.** מ"ט דאמר ליה הא מנח קמך זיל שקליה. ואי משום דבעי למיתב זוזי לבר אמוראה למישט ולמישקליה. גרמא הוא שגורם להפסידו אותו שכר וגרמא בנזקין פטור כפרש"י. ולא אמרן אלא מים צלולין אבל מים עכורין לא. ולאו דוקא צלולין ועכורין אלא כל היכא דמצי למשקליה בר אמוראה פטור ואי לא חייב. אלא אורחא דמלתא נקט דבמים צלולין דחזי מצי בר אמוראה למישקליה. ולא אמרן אלא דאדייה אדוייה אבל שקל בידיה ושדייה מיגזל גזליה וההשבה מעלייתא בעי למיעבד. ואמר רבה השף מטבע של חבירו פטור דאמר ליה לא חסרתיך ולא מידי. ולא אמרן אלא דמחייה בקורנסיה. אבל שפייה בשופיינא חסורי חסריה. פירש רש"י ולא הוי גרמא. **ואמר רבה הצורם אוזן פרתו של חבירו פטור.** מ"ט דאמר ליה כולהו שוורים לאו לגבי מזבח קיימי. ואמר רבה השורף שטרותיו של חבירו פטור. מ"ט דאמר ליה ניירא בעלמא קלאי ממך. **היכי דמי. אי דאיכא עדים לכתבו ליה שטרא אחרינא.** ולא שייך הכא למימר מפיהם ולא מפי כתבם. דעדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותם בב"ד דמי ונעשה כאילו מעידים עדים האחרונים ראינו פסק דין שנתחייב פלוני כך וכך ממון . ואי ליכא עדים מנא ליה. ולא מהימן בעל השטר בשבועה כי היכי דעשו תקנת נגזל באשו אפילו היכא דלא קלייה בידים. דדוקא עשו תקנה היכא דקלייה לממוניה. אבל הכא גרמא בעלמא הוא. ולהכי מיבעי ליה לעיל (בבא קמא דף סב.) אי עשו תקנת נגזל במסור. והכא פשיט ליה טפי משום דניירא בעלמא קלא מיניה. אבל לעיל אפסדיה ממונא אע"ג דבדבור בעלמא אפסדיה. [דף צח:] **אמר רבא תהא במאמינו** השורף לבעל השטר כמה היה כתוב בו. כתב רב אלפס דלית הלכתא ככל הני מימרי דרבה. **דהא אסיקנא אמר אמימר למאן דדאין דינא דגרמי מגבי דמי שטרא מעליא. הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי ואגבי כי כשורא לצלמי. וכן הלכתא.** והראב"ד ז"ל כתב דבההוא דזורק מטבע וצורם פרתו לאו משום דגרמי נינהו פטר להו רבה. דא"כ מאי תיובתא ממעשר שני. דאף על גב דכאבודים דמו מ"מ פטור הכא משום דהוי דינא דגרמי. אלא מהני טעמא דקמפרש בהו. זורק מטבע הא איתיה קמיה וקחזי ליה. צורם אוזן פרה משום דכולהו שוורים לאו למזבח קיימי. ורש"י נמי הזכיר בהו טעמי דגרמא בנזקין אלמא דפטור לכ"ע. והתוספות נסתפקו בדבר זה בפרק לא יחפור (בבא בתרא דף כב:) ועתה יש ג' חלוקים במאבד ממון חבירו בגרמא. האחד בדבר הגורם לממון שנחלקו בו רבי שמעון ורבנן לעיל (בבא קמא דף עו.) והוא דבר שעיקרו ממון ואינו שוה ממון לאדם אחר אלא לזה. כגון קדשים שחייב באחריותן וגזל חמץ ועבר עליו הפסח ובא אחר ושרפו וכיוצא בו. והלכה כרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. והשני הוא גרמא בנזקין ופטור לכ"ע. דבפרק לא יחפור גבי מרחיקין את הסולם מן השובך פריך והא גרמא בנזקין הוא. וכן לעיל בפרק כיצד (בבא קמא דף כו:) זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות וקדם וסילקן פטור. דבעידנא דשדא פסקי גיריה ובפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף מז:) הנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור. ובפרק הכונס (בבא קמא דף נו.) השולח את הבעירה ביד חש"ו פטור מדיני אדם. וכן כל הנך דלעיל בפרק הכונס פורץ גדר בפני בהמת חבירו והכופף קמתו בפני הדליקה ועושה מלאכה בפרת חטאת והמבעית חבירו ותקע באזנו וחרשו וליבה וליבתו הרוח קרי ליה גרמא לעיל בפרק הכונס. ובפרק

כיצד (בבא קמא דף כג:) קאמר שסה בו כלב שסה בו נחש דפטור משום דהוי גרמא. כל הני מיקרי גרמא בנזקין ופטור לכ"ע. והשלישי דינא דגרמי דפליגי בהו ר"מ ורבנן. וההיא דתנן לעיל בפרק המניח (בבא קמא דף לג:) דאמר בשור תם שהזיק עד שלא עמד בדין שחטו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי וקאמר עלה רב הונא בריה דרב יהושע זאת אומרת המזיק שעבודו של חבירו פטור. ומוכח לעיל דכ"ש **שורף שטרותיו של חבירו דפטור.** היינו כרבנן והלכה כר"מ דמחייב בדינא דגרמי. כגון ההיא דמסכך גפנו על גבי תבואת חבירו ומחיצת הכרם שנפרצה ודן את הדין וחייב את הזכאי דמחייב רבי מאיר ואפילו לא נשא ונתן לו ביד. ומראה דינר לשולחני ושורף שטר חבירו ומוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ואחוי אחויי לקמן בפרק בתרא (בבא קמא דף קטז:) והיכא דהוא בעצמו עושה היזק לממון חבירו וברי היזקא הוא הנקרא דינא דגרמי. שורף שטר או מוחל הוא בעצמו מזיק לממון חבירו. וכך מראה דינר לשולחני דבמה שאומר לו שהוא טוב הוא מזיקו. וכן דאחוי אחויי שהראה לעובד כוכבים ממון חבירו וברי היזקא כאילו נתנו לתוא המכמר דאקשיה רחמנא לתוא מכמר דודאי אין מרחמין עליו ואין לך מעשה גדול מזה וכן נתייאש ולא גדרה דכיון דמעורב שלו בשל חבירו ונתייאש הוי כעושה מעשה בשל חבירו. וכן דן את הדין ומחייב הזכאי ליתן או פוטר החייב. ומצוה ליתן הנבילה והטריפה לכלבים הוי כעושה מעשה. אבל ההיא דשסה בו הכלב והנחש לא ברי הזיקא כמו מסור דשמא לא ישוך הכלב והנחש. והמסלק כרים וכסתות אע"ג דברי היזקא לא עשה מעשה בגוף הממון ולא דמי לאחוי אחויי דמסור דכמאן דקלייה דמי ועשה מעשה בגוף הממון. ושולח את הבעירה ביד חש"ו והוא אינו עושה את המעשה אלא החרש. ופורץ גדר בפני בהמת חבירו ממילא נפקא. וכל שכן טומן קמת חבירו דלא עביד מידי. ומבעית חבירו איהו דאפסיד לנפשיה לא עביד ביה מעשה. ועוד יש לחלק היכא דבשעת המעשה נעשה ההיזק נקרא דינא דגרמי. כגון שורף שטר או מוחל. וכן מראה דינר לשולחני ואומר שהוא טוב. מיד סומך עליו ונעשה לו ההיזק כי פטר אותו שנתנו לו. ומסור בעידנא דאחוי כמאן דקלייה דמי. וכן נתייאש ולא גדרה בשעת היאוש נעשה מיד כלאים אלא אינו אסור עד שיוסיף מאתים. וכן דן את הדין מיד בא לו ההיזק. אבל כל הני לא בא ההיזק מיד. המסלק כרים לא נשבר הכלי עד שהגיע לארץ. וכן שיסה עד אחר השיסוי לא ישיך. וכן השולח את הבערה בשעה שנותן האש לחרש אינו מזיק וכן פורץ גדר והמבעית חבירו אחר שהבעיתו הוא מתפחד והולך והא דפריך בהניזקין דף נג. למ"ד היזק שאין ניכר לא שמיה היזק מהעושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת דפטור מדיני אדם ומשני היינו טעמא דפטור משום דליכא אלא מחשבה בעלמא והוי גרמא בעלמא ופטור. היינו כרבנן דרבי מאיר דלית להו דינא דגרמי אבל לר"מ מחייב בדיני אדם: **פירות והרקיבו משלם כשעת הגזילה. והתניא פירות והרקיבו אומר לו הרי שלך לפניך. אמר רב פפא לא קשיא כאן שהרקיבו מקצתן כאן שהרקיבו כולן:**

יד מתני' נתן לאומנין לתקן וקלקלו חייבים לשלם. נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל חייב לשלם. הבנאי שקבל עליו את הכותל לסותרו ושבר את האבנים או שהזיק חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונופל מצד אחר פטור. ואם מחמת המכה חייב:

גמ' אמר רב אסי ל"ש אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעוץ בהן מסמר ונעץ מסמר ושיברם. אבל נתן **עצים לעשות מהן שידה תיבה ומגדל ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושברן פטור. מאי טעמא אומן קונה בשבח כלי** וכל השבח שלו עד שיתן לו שכרו ויקח את הכלי. כתב רב אלפס ז"ל ומסיק רבא [דף צט.] **דכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי. ושמעינן מינה** דאין אומן קונה בשבח כלי. **וליתא לדרב אסי אלא חייב לשלם דמי שידה וכן הלכתא.** ונראה לי דאין ראיה משם דה"נ אמר רבא דכ"ע ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף. וכתבו התוס' דאין ראיה משם לפסק הלכה משום דלא מצי רבא למימר בע"א. דאי כולהו סברי אינה לשכירות אלא לבסוף הוה מקודשת לכולי עלמא. וכן נמי אי כולהו סברי אומן קונה בשבח כלי הוה מקודשת לכולי עלמא. ונראה לי להביא ראיה דאי פליגי באומן קונה בשבח כלי הלכה כחכמים דאמרי אין מקודשת משום דאינו קונה בשבח כלי. ואי לא פליגי באומן קונה בשבח כלי צריכי למסבר תרוייהו דאין אומן קונה. ומיהו לאו ראיה היא דאיכא למימר דפליגי בישנה לשכירות מתחלה ועד סוף:

רי"ף לה:

טו [דף צט:] **אמר רבי יוחנן טבח אומן שקלקל חייב.**

והוא דעביד בשכר. כי הא דאמר רבי זירא הרוצה שיתחייב לו טבח יקדים לו דינר. אבל טבח אומן דעביד בחנם פטור. מיתיבי המוליך חטין **לטוחן ולא לתתן ועשאן סובין או מורסן. קמח לנחתום ועשאו פת ניפולים. בהמה לטבח וניבלה חייב. מפני שהוא כנושא שכר.** אימא מפני שהוא נושא שכר:

טז המראה דינר לשולחני ונמצא רע תני חדא אומן פטור הדיוט חייב. ותניא אידך בין אומן בין הדיוט חייבין. **אמר רב פפא הא דתניא דאומן פטור כגון דנכו ואיסור דלא צריכי למיגמר** ולא שכיח דטעו. והא דלא שני כאן בחנם כאן בשכר כדמשני גבי שחיטה. משום דבהכרת מטבע צריך בקיאות גדול ולית ליה למיחזי אלא בקי כדנכו ואיסור. ושאר כל אדם מיקרו הדיוט וחייבין אפילו בחנם. אבל דנכו ואיסור פטורין בחנם אבל בשכר חייבין: **ההיא איתתא דאחוייה דינר לרבי חייא. אמר לה** שפיר הוא לבסוף אמרה ליה אזלי ואחזיתיה ואמרי לי דסגיא הוא ולא נפיק. **אמר ליה לרב זיל חלפיה ניהלה וכתוב אפינקסי דין עסק ביש. והא רבי חייא לא הוה צריך למיגמר. ר' חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד** כו'. רף ק. ר"ל **אחוי דינרא לרבי אלעזר אמר ליה מעליא הוא. אמר ליה חזי דעלך סמיכנא.** ורבי אלעזר אכתי הוה צריך למיגמר. דאי לא צריך לא מיחייב כדאמר ר' חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד. **א"ל אמאי דאי משתכח בישא** בעינן לשלומי לך והא מר הוא דאמר **מאן דאין דינא דגרמי רבי מאיר** [דף ק.] **מאי לאו רבי מאיר ולא סבירא לן כוותיה. א"ל רבי מאיר וסבירא לן כוותיה** דתניא **מחיצת הכרם שנפרצה אומרים לו גדור** חזרה ונפרצה **אומרים לו גדור. נתייאש הימנה ולא גדרה הרי זה קדש וחייב באחריותו** ואע"ג דברייתא היא ע"כ כרבי מאיר אתיא מההיא דמסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו דסתם משנה היא. וגם בר פלוגתא דרבי יוסי ורבי שמעון היינו רבי מאיר. כתב רב אלפס ז"ל **שמעינן מינה דהדיוט לא מחייב לשלומי עד דמודע ליה דעליה** קסמיך. ואי **לא מודע ליה מצי א"ל לא ידענא דעלי** קסמכת ואם מוכחא מילתא דעליה קסמיך לא צריך לאודועיה. והתוספות כתבו דאפילו לא אמר ליה **חזי דעלך קא סמיכנא** חייב. דההיא איתתא לא אמרה לרבי חייא עלך קסמיכנא אפילו הכי אי הוה צריך למיגמר חייב. והכי מסתברא דסתם מראה דינר הוא מראהו לידע אם הוא טוב כדי שיפטור מי שנתנו לו. ואם כבר פוטרו למה ליה להראותו. כשיוציאנו ידע אם יקבלוהו ממנו:

יז מתני' הנותן צמר לצבוע והקדיחתו [דף ק:] **יורה נותן לו דמי צמרו. וצבעו כעור** מפרש בגמרא שצבעו בשירי סממנים שנשארו בשולי היורה. ואם השבח יתר על היציאה מתן לו היציאה ואם היציאה **יתירה על השבח נותן לו את השבח. לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. רבי יהודה אומר אם השבח יותר על היציאה נותן לו ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח מתן לו** השבח לכאורה היה מתפרש מתני' הכי אם נתן לו צמר שוה י' דינרים והצבע הוציא בסממנים ובשאר הוצאות י' דינרים. אם הצמר כמו שהוא צבוע שוה יותר מעשרים היינו **שבח יותר על ההוצאה ונותן לו** לצבע הוצאתו דהיינו י' דינרים. ואם הוא שוה י"ח דינרים נותן לצבע ח' דינרים. ובירושל' לא משמע כן אלא לא יטול האומן כלום עד שיטול הבעל הצמר מתחלה דמי צמרו והשבח שהיה ראוי להשביח אם לא שינה. ואם יש מותר על דמי הצמר ועל אותו שבח יטול הצבע דאותו שבח הראוי לבוא אם לא שינהו חשוב כקרן. דגרסינן בירושלמי מהו השבח יתר על ההוצאה. בר נש דיהיב לחבריה חמשה מנין עמרא וחמשה מנים סמנים וי' מנין אגרא אמר ליה זיל צבעו סומק ואזיל וצבעיה אוכם. ואמר ליה אילו צבעתיה סומק הוה טוב עשרים וחמשה מנים וכיון דצבעתיה אוכם לית הוא טוב אלא כ' מנין. את אובדת דידך אנא לא אובד דידי. והא דלא אמרי' הכי ביורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונוטע שדה חבירו דהתם נוטל חלקו מכל השבח. וי"ל דגבי אומן שאני דכיון שניתן לו לצבוע כל מה שהיה עתיד להשביח חשיב כאילו כבר השביח ואומן שפשע ושינה חייב לשלם לו הכל והלכתא כר' יהודה: [דף קא.] **ת"ר הנותן עצים לחרש לעשות מהן ספסל ועשה מהן כסא כסא ועשה מהן ספסל** נותן לו דמי עציו דברי ר' מאיר **ר' יהודה אומר אם השבח יותר על ההוצאה נותן לו ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו השבח ומודה ר' מאיר בנותן עצים לחרש לעשות מהן** ספסל נאה ועשאו ספסל כעור כסא נאה ועשאו **כעור אם השבח יותר על ההוצאה נותן לו ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח. איבעיא**

רי"ף לו.

לחו יש שבח סממנין על גבי הצמר או אין שבח סממנין על גבי הצמר ה"ד אי דגזל סממנין ודייקינהו ותרנהו וצבע בהן הא קנאו בשינוי לא צריכא **דגזל צמר וסממנין שרוין דחד וצבעיה לההוא צמר בהנך סממנין** וקמהדר ניהליה לצמר ואי אייקר בדמי לא **מיבעי לן דהא יש שבח סממנין אלא כי** קמבעיא לן כגון דזל ציבעא פירוש צמר הצבוע הוזל ואינו שוה יותר ממה שהיה שוה בלא צביעה מי אמרינן **יש שבח סממנין על גבי הצמר** וקמהדר ליה סממנין דיליה **או דלמא אין שבח סממנין על גבי הצמר וצמר** קמהדר ליה וסממנין לא מהדר ליה ומצי אידך למימר אלמלא לא צבעת הצמר הייתי מוכר הסממנים לצבוע בהם בגד **ואי נמי כגון דצמר דחד וסממנין דחד ואתי קוף וצבעיה להאי צמר בהנך סממנים יש שבח סממנין על גבי צמר ואמר ליה הב לי סממנאי דגבך נינהו או דלמא אין שבח סממנין על גבי צמר ואמר ליה לית לך גבאי ולא מידי. ולא איפשיטא** ואם תאמר היכי מצי למימר לית לך גבאי ולא מידי והלא נהנה בממונו מסממנין דחבירו שצמרו מעולה יותר בשביל השבח מידי דהוה אאכלה מצידי הרחבה שמשלמת מה שנהנית לעיל (בבא קמא דף יט:) וכן נפלה לגינה דף נה: וכן בפרק אלו נערות (כתובות דף ל:) גבי מי שתחב לו חבירו בבית הבליעה אוכלין של חבירו למקום שאין יכול להחזירו שמשלם מה שנהנה וי"ל דדוקא כשגופו נהנה על ידי אחר כההיא דבפרק אלו נערות או ממוט נהנה מחבירו על ידי מעשה של ממונו כמו אכלה מצידי הרחבה ונפלה לגינה אז משלמת מה שנהנה אבל כשממונו נהנה על ידי אחר פטור:

יח [דף קב.] **ת"ר הנותן מעות לשלוחו ליקח בהן חטין ולקח בהן שעורין שעורין ולקח בהן חטין תני** [דף קב:] **חדא אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו ותני אידך אם פחתו פחתו לו אם הותירו הותירו לאמצע אמר רבי יוחנן לא קשיא הא ר' מאיר** הא ר' יהודה לר' מאיר קננהו בשינוי הלכך פחת ויתרון כוליה דידיה הוי ולרבי יהודה **לא קני להו בשינוי** הלכך לעמן שבח הוי כאילו לא שינה ואי לעסק שותפות יהבינהו ניהליה השבח לאמצע ואי בשליחות בעלמא כל השבח לבעל המעות ומיהו לענין פחת אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעותני. **ורבי אלעזר אמר הא והא ר' מאיר כאן לאכילה כאן לסחורה וכיון דקי"ל** כר' יהודה אין חילוק בין לאכילה בין לסחורה ולעולם אי הוי בתורת שליחות אם פחתו פחתו לו **ואם הותירו הותירו לבעל המעות ואם** למחצה שכר נתנו לו אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לאמצע מהכא שמעי' שמותר להלוות מעותיו למחצית שכר ולהתנות עמו שלא ילוה אלא על כספים וישמרם בקרקע כדין שמירת כספים ואם הוא משנה ומלוה על דברים אחרים אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לאמצע ולא חשיב בכך כרבית אע"פ שעתה קרוב לשכר ורחוק להפסד שכל האחריות עליו לפי שאם היה עושה מה שאמר לו היה קרוב לשכר ולהפסד וגם לא חשיב גזלן מה שהוא משנה ממה שאמר דהא אכתי חשיב בשמעתין שלוחו דהא קתני **אם הותירו הותירו לאמצע:** מי הודיעו לבעל חטים שיקנה חטים לבעל המעות וליתא לחוכא דבני מערבא דאע"ג דשני השליח מ"מ אין מתכוין לקנות ודעתו לזכות לצורך בעל המעות ואע"פ שבעל החטים מזכה לשליח החטין ידו כיד בעל המעות שהוא מתכוין לזכות ולא בעינן שידע בעל החטין שהוא זוכה לבעל המעות ואע"ג דר' אבא משני הך משנה דערכין אליבא דבני מערבא דאי לאו דכל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו הוה אמרי' מי הודיעו לצבע שיקנה צבע לאשה. שאני התם דכיון שהצבע מזכה לבעל האשה אפי' אם ירצה הבעל לזכות לאשתו בגד הצבוע אין אדם זוכה בשלו לאחר אם לא יזכה לו ע"י אחר הלכך צריך רבי אבא לתרץ כל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו אבל הכא השליח זוכה לבעל המעות ואע"ג דקאמר גמרא אההיא ברייתא דהלוקח שדה בשם חבירו לימא פליגא אבני מערבא ומשני אליביה. אורחא דגמרא לשנויי אליבא דאמוראה אע"ג דלית הלכתא כוותיה כדלעיל (בבא קמא דף צט.) גבי הא דאמר רב אסי אומן קונה בשבח כלי דשקיל וטרי גמרא לימא שמואל לית ליה דרב אסי ומשני דיחויא בעלמא קמדחי:

יט ת"ר הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו למכור ואם אמר לו ע"מ כן כופין אותו למכור. מאי קאמר ה"ק הלוקח שדה בשם חבירו כגון ראובן שקנה שדה משמעון ואמר לו ללוי אני קונה אותה **וכתב לו שטר מכר בשם לוי** [דף קג.] **אין כופין את המוכר למכור אם** אח"כ אמר ראובן לשמעון אותו שדה שקניתי ממך בשם לוי לעצמי קניתי ולפנחיא בעלמא

רי"ף לו:

קניתי בשם לוי **וכתוב לי שטר אחר** בשמי אין **מחייבין את המוכר לכתוב לו שטר אחר** דלא ניחא ליה לאיניש דניפשו שטרי עילויה ואם מתחלה א"ל ע"מ **שתכתוב לי שטר אחר בשמי כופין אותו לכתוב לו שטר אחר בשמו. ואפי'** לא אמר בפי' על מנת וכו' אלא **אמר לעדים בפני המוכר עוד תכתבו לי שטר אחר על שדה זו כופין את המוכר לכתוב** שטר אחר:

כ רב כהנא יהיב זוזי אכיתנא לסוף אייקר כיתנא זבנה מרוותא דכיתנא אדעתא ליתן המעות לרב כהנא אתי לקמיה דרב אמר ליה אשקול זוזי אמר ליה אי כי מזבני **לכיתנא אמרי האי כיתנא דכהנא הוא זיל שקול ואי לא לא תשקול רב לטעמיה דאמר רב עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה בדמים.** פי' הפוסק על השער בזמן שאין פירות למוכר כדתנן בפרק הרבית דף עב: פוסקין על השער אע"פ שאין לזה יש לזה צריך לקבל ממנו פירות אבל לא דמים משום דמיחזי כרבית כשמקבל דמים יותר ממה שנתן לו **ולית הלכתא כוותיה דרב דקי"ל כרבי ינאי דאמר בפרק הרבית מה לי הן מה לי דמיהן:**

כא הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפי' למדי דכיון דנשבע לו אי אפשר לו להביא כפרתו עד דעביד השבה מעלייתא לידו של נגזל [דף קד.]

ריי"ף לז. **ולא יתן לא לבנו ולא לשלוחו** האי שליח מוקים לה בגמרא בשכירו ולקיטו או בממציא לו שליח אבל אם עשה הנגזל שליח בעדים נותן לו הגזילה ומביא כפרתו. **אבל נותן הוא לשליח ב"ד** מפני תקנת השבים שלא למנעו מלהשיב ולהביא כפרתו תקנו שיתנהו לשליח בית דין ויביא כפרתו **ואם מת יחזיר ליורשיו:**

גמ' אתמר שליח שעשאו בעדים ואמר לו בפני עדים לך והבא לי מעותי שביד פלוני ולא א"ל אמור שישלח לי אבל אם אמר לו אמור לפלוני שישלח לי על ידך מעותי שבידו בהא ליכא מאן דפליג דפשיטא דהוי שליח **רב חסדא אמר הוי שליח** ואחריות הדרך על משלח **רבה אמר לא הוי שליח רבי יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו שליח שעשאו בעדים** שאמר לו בפני עדים לך והבא לי מעותי שביד פלוני הוי שליח וא"ת משנתנו בממציא לו שליח **והלכתא כרב חסדא דקיימי ר' יוחנן ור' אלעזר כוותיה והוה ליה רבה יחיד** במקום רבים והיינו דוקא היכא דבעי מי שהממון בידו ליתנו לשליח אז נפטר מאחריות הדרך **אבל אי לא בעי** למיתבה ניהליה בהאי **שליחות לא כפינן ליה** למיתבינהו מהליה דהא **אמרי נהרדעי כל אורכתא דלא כתיב ביה זיל דון** ואפיק וזכי לנפשך לאו אורכתא היא דאמר ליה **לאו בעל דברים דידי את** וצריך טעם לדבר כיון דידעינן דשויה שליח ואם ימסור לו יפטר מאחריות הדרך ושלוחו של אדם כמותו בכל דבר היאך **מצי למימר ליה לאו בעל דברים דידי את** הלא פי השליח כפי הבעלים לכל דבר שנעשה שליח ועשייתו בעשייתו ולמה יתנו חכמים יד לזה לעכב ממון חבירו שלא כדין ונראה לי דחיישי' שמא יבטל המפקיד שליחות השליח בפני עדים אבל כי כתב ליה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך הרי כאילו נתנו לו במתנה ושוב לא מצי מבטל ליה ואע"ג דמסקינן לעיל בפרק מרובה (בבא קמא דף ע.) והלכתא שליח שיוייה ואע"ג דכתב ליה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך היינו לעמן זה דלא מצי שליח למיתפסיה לנפשיה כיון דכתב כל דמתעני ליה מן דינא קבילית עלי אבל ודאי אהני הא **דכתב ביה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך** לענין זה שלא יוכל לבטל השליח:

כב א"ר יהודה אמר שמואל אין משלחין מעות בדיוקני ואפי' עדים חתומים עליה ומעידין שהיא דיוקני שלו אבל אין העדים מעידים שעשה לזה השליח [דף קד:] ור' יוחנן אמר אם **עדים חתומים עליה משלחין.** כתב רב אלפס ז"ל והלכה **כשמואל וליתא לדרבי יוחנן בהא. ולשמואל מאי תקנתיה כי הא דרבי אבא הוה מסיק ברב יוסף בר חמא** זוזי אמר ליה לרב ספרא אדאתית **אייתינהו ניהלי אמר ליה** רבא בריה מי כתב לך התקבלתי אמר ליה לא אי הכי זיל דלכתוב **לך התקבלתי לסוף אמר ליה אי כתב לך נמי התקבלתי לאו כלום היא דלמא אדאתית שכיב ר' אבא ונפלו זוזי קמי דיתמי והתקבלתי דרבי אבא לאו כלום הוא אמר ליה אלא מאי תקנתא אמר ליה** ניקני ניהלך אגב

ריי"ף לז: ארעא וכתוב את **התקבלתי כי הא דרב פפא הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו מהמה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך.** מה שכתב רב אלפס ז"ל דהלכה כשמואל תמיה בעיני דבכולי גמרא קי"ל דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן כדאיתא בריש מסכת יו"ט דף ד. ושמא סבר רב אלפס מדקאמר גמרא אלא שמואל היכי משדר ושקיל וטרי גמרא לאשכוחי היכי משדר שמואל

אלמא דהלכתא כשמואל דאי לית הלכתא כיותיה למה האריך הגמרא בדבר שאין לו צורך בו ואיפכא נראה לי דמדקאמר הגמרא שמואל היכי משדר מכלל דלית הלכה כוותיה כדאמרינן בפרק קמא דחולין דף יא: רבי מאיר דחייש למיעוט היכי אכל בישרא וכן גבי בשר שנתעלה מן העין שם דף צה: דאסר רב אומר גמרא ורב היכי אכיל בישרא משום דאנן לא קיימא לן כרב קאמר ורב היכי אכל בישרא ומה שהאריך הגמרא והביא ההיא דרבי אבא משום דאיכא נפקותא אף לדידן תדע דשמואל נמי מצי לאשכוחי תקנה אחריתי לשדורי על ידי שליח שעשאו בעדים דשמואל מודה דהוי שליח דעדיף מדיוקני לכ"ע כיון שצוה לנפקד שישלח פקדונו על ידי שליח זה אנא מחא ליה לאתויי תקנתא מעלייתא דאפי' מת המשלח יפטר הנפקד וראיתי בשאלתות דרב אחאי בפ' ויקרא שפסק גם הוא כשמואל ואע"פ שדבריהם תמוהים אין לחלוק עליהם:

יום ריז

כג כתב רב אלפס והיכא דאמר חד לחבריה שדר לי זוזאי בהדי פלניא ושדריה בהדי ההוא פלוני דאמר ליה ואיתניס פטור מלשלומי כדתנן בהשואל את הפרה דף צח: **אמר לו השואל שלח לי ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך וכו' ואמר לו השואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה והיכא נמי דאתנו בינייהו מעיקרא דכל מה שמשדר כל חד לחבריה אית ליה רשותא לשדורי ליה בהדי מאן דבעי תנאי ממון הוא וקיים ואית ליה רשותא לשדורי** ליה בהדי מאן דחזי ליה ואי איתנים באורחא ברשותא דמריה איתנים **והיכא דשדר ליה לחבריה כתבא** ואמר ליה שדר לי **מידי דאית לי גבך בהדי פלניא ויהבינהו ניהליה לא מחייב באחריות דהכי נהיגי** תגרי וקי"ל בכה"ג **דמנהגא מילתא היא והכי שדרי ממתיבתא** ולא ידענא מה הוצרך לתלות דבר זה במנהג אם יש עדים שהוא כתב ידו או אם מודה שהוא כתב ידו ואפי' רבה דאמר השליח שעשאו בעדים לא הוי שליח בכה"ג מודה ועוד כתב **ה"מ מדעתיה אבל בע"כ** לא דאמר לאו בטל **דברים דידי את כדכתיבנא לעיל. וגברא דמורכין ליה לית ליה רשותא לארוכי גברא אחרינא בההיא אורכתא דיכול למימר ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר:**

כד מתני' נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש מחל לו את הקרן ולא מחל לו את החומש מחל לו על זה ועל זה חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן אין צריך לילך אחריו. נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן מחל לו על החומש ולא מחל לו את הקרן מחל לו על זה ועל זה חוץ משוה פרוטה בקרן צריך לילך אחריו. והאידנא אע"ג דאין חומש ואשם. לענין הקרן נוהג דין זה דכי נשבע צריך לילך אחריו אפי' למדי לקיים מצות השבה אבל אם לא נשבע יודיע הגזלן לנגזל כך וכך ממון גזלתי ממך שלח וקחנו מאתי כדמתרץ רבא למתני': חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן אין **צריך לילך אחריו:**

גמ' [דף קה.] אמר רב פפא ל"ש אלא כשאין הגזילה קיימת אבל גזילה קיימת צריך לילך אחריו חוששין שמא תתייקר. ואיכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא טעמא דאין הגזילה קיימת הוא דאין צריך לילך אחריו אלא אפי' גזילה קיימת אין צריך לילך אחריו לשמא תתייקר לא חיישינן. והלכתא כלישנא בתרא:

כה אמר רבא גזל שלש אגודות בג' פרוטות והוזלו ועמדו על שתים והחזיר לו שתים חייב להחזיר לו אחת ותנא תונא גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך טעמא דאיתא בעיניה הא ליתיה בעיניה משלם דמי. אלמא אע"ג דהשתא לאו ממונא הוא כיון דמעיקרא ממונא הוא בעי לשלומי: בעי רבא גזל שתי אגודות בפרוטה והחזיר לו אחת מהן מהו מי אמרי' השתא ליכא גזילה גביה או דלמא הא לא הדר גזילה למריה ומסיק אע"ג דגזילה אין כאן מצות השבה אין כאן. פי' הר"מ הלוי ז"ל אע"ג דגזילה אין כאן ואין ב"ד כופין אותו להחזיר כיון דאין בו שוה פרוטה. והא ודאי אם לא החזיר אחת מדעתו אלא בצווי ב"ד כופין אותו להחזיר את השניה כההיא דתניא ב"מ דף נה: הוזקקו ב"ד לשוה פרוטה גומרין אף בפחות משוה פרוטה אלא השתא דהחזיר אחת מדעתו גזילה אין כאן דאין ב"ד נזקקים לפחות משוה פרוטה מצות השבה אין כאן ומעצמו חייב להחזיר לקיים מצות השבה ואין ב"ד נזקקין לכופו. עוד פירש אע"פ שגזילה אין כאן ואין בית דין נזקקין לכופו בתורת ממון מצות השבה אין כאן ומכין אותו עד שתצא נפשו לקיים מצות השבה: **אמר רבא הרי אמרו גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך.** בעי רבא נשבע עליו מהו כיון דאילו איגנוב בעי שלומי ממונא מעליא קכפר [דף קה:] ליה או

דלמא השתא מיהא לא כפר ליה ולא כלום ומסיק דאמרינן הואיל ואילו מיגניב בעי לשלומי ממונא מעליא קכפר ליה ולא מיכפר ליה עד דמשלם ליה דמי חמץ מעליא:

כו אמר רב ששת הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן וקנאו וחייב באונסין ובדאית סהדי דההיא שעתא דכפריה הוה ברשותיה דלא שייך למימר אשתמוטי קמישתמיט ומההיא שעתא אימסיל נמי לעדות ולשבועה:

כז [דף קו.] **אמר רב הונא אמר רב האומר לחבירו מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום ונשבע ואחר כך באו עדים פטור. מ"ט דאמר קרא ולקח בעליו ולא ישלם כיון שקבלו בעלים שבועה שוב אין משלם להם ממון. ולית הלכתא כרב דאמר ליה רמי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב לא סבירא לך משכוני נפשך אדרב למה לך אמר ליה לפרושי לדרב בעלמא קאתינא.** והא קרא קאמר. **קרא כי אתא לכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע. והלכתא כרב נחמן. ואפי' אתא חד סהדא דאית ליה גביה מנה ואשתבע שבועה דאורייתא ובתר הכי אתא סהדא אחרינא מצטרף בהדי קמא ומחייב לשלומי:**

כח [דף קו:] **אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה במקצת מ"ט דאמר קרא כי הוא זה. ופליגא דר'** רי"ף לח.
חייא בר יוסף דאמר [דף קו.] **עירוב פרשיות כתוב כאן וכי הוא זה אמלוה הוא דכתיב** פי' פרשיות הכתובים בואלה המשפטים מעורבות הן וקרא דכי הוא זה האמור בשומר חנם קאי נמי אפרשה דאם כסף תלוה את עמי וכי כתיב כי הוא זה בטענה דלא שייכא אלא במלוה דהיינו כפירה והודאה הוא דכתיב ובין במלוה ובין בפקדון אבל בטענה דלא שייכא אלא בפקדון כגון שבועת שומרין שומר חנם שנגנבה שומר שכר ושוכר שנאנסה ושואל שמתה מחמת מלאכה אפי' כופר הכל חייב. **ומ"ש מלוה כרבה דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע** יהא נאמן בלא שבועה במיגו דאי בעי כופר הכל או נילף מהכא דלא אמרי' מיגו בשום דוכתי. **חזקה אין אדם מעיז פניו בפני** ב"ח שיודע שהוא משקר והוא הדין נמי בפני המפקיד לכפור הכל ומשום דבמלוה לא שייכא אלא טענה דכפירה והודאה נקט בעל חובו אבל מודה מקצת ליכא העזה דעביד לאשתמוטי הלכך לא אמרינן מיגו ובמלוה פי' טענה דלא שייכא אלא במלוה דהיינו כפירה והודאה הוא דאינו מעיז לפי שכנגדו יודע שהוא משקר אבל בטענה דלא שייכא אלא בפקדון מעיז ומעיז הלכך אפי' כופר בכל חייב דאי הוה כופר בכל פטור מודה מקצת פטור במיגו דכופר בכל כיון דליכא העזה **וקי"ל כרבי חייא בר יוסף וליתא לדרמי בר חמא דאמר ארבע שומרין צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת:**

כט [דף קו:] **א"ר חייא בר יוסף הטוען טענת גנב בפקדון אינו חייב עד** שישלח בו יד. ולית הלכתא כוותיה ולא כרב ששת דאמר אם שלח בו יד פטור אלא כי הא **דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן** בעומדת על אבוסה. ואף בעומדת על אבוסה קאמר מדא"ר יוחנן טען טענת אבד ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ואח"כ באו עדים פטור שכבר יצא ידי בעלים בשבועה ראשונה ומדלא קאמר שכבר קנאה בשבועה אלמא לא מהניא שבועה למיפטר ולא שליחות יד: [דף קח:] אתמר **נגנבה באונס והוכר הגנב אמר אביי אם שומר חנם הוא רצה עושה עמו דין רצה נשבע ואם שומר שכר הוא עושה עמו דין ואינו נשבע. רבא אמר אחד זה ואחד זה עושה עמו דין ואינו נשבע ואם קדם ונשבע ואח"כ הוכר הגנב אם שומר חנם הוא רצה** עושה עמו דין רצה נשבע פירוש רצה עומד בשבועתו **ואם שומר שכר הוא עושה עמו דין:**

הדרן עלך הגוזל עצים

פרק י

א [דף קיא:] **הגוזל ומאכיל את בניו** והניח לפניהם פטורים מלשלם. אם היה דבר שיש **בו אחריות נכסים חייבים לשלם:**

גמ' אמר רב חסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה מ"ט כל כמה דלא אייאוש בעלים ברשותיה דמריה קאי. והא דתנן הגוזל במאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים רי"ף לח:
מלשלם לאחר יאוש הוא ובאין גזילה קיימת אבל גזילה קיימת אפי' אחר יאוש חייבין להחזיר והא דפטורין באין גזילה קיימת בהניח לפניהם אע"ג דאין כאן שינוי רשות מהמניח לפניהם דרשות יורש לאו

כרשות לוקח דמי וכן בבא אחר ואכלו ליכא שיטי רשות כיון דלא מכרו או נתנו לו הגוזל גזירת הכתוב הוא כדתניא בשמעתין והשיב הגזילה אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר מכאן אמרו הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם הניח **לפניהם גזילה קיימת חייבין לשלם אין גזילה קיימת פטורין אם הניח להם אחריות נכסים חייבין. ואמרינן אין הגזילה קיימת פטורין לימא תיהוי תיובתא דרב חסדא ומוקי לה לאחר יאוש. והשתא דמטלטלי דיתמי משעבדי לב"ח חייבין לשלם ממטלטלי דשביק להון אבוהון בין לפני יאוש בין לאחר יאוש בין אכלי בין לא אכלי דהוה ליה כמלוה על פה וקיימא לן השתא דמלוה על פה גובה מן היורשין בין במקרקעי בין במטלטלי.** אבל אם **הניח להן אביהן מעות של רבית אין חייבין להחזיר דתניא** [דף קיב.] **הניח להן אביהן מעות של רבית אע"פ שיודעין שהן של רבית אין חייבין להחזיר. ואם הניח להן פרה וטלית או כל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן** אם עשה אביהן **תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת** ואמרינן עלה בגמרא **אמר רמי בר חמא זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי. רבא אמר לעולם אימא לך רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ושאני הכא דאמר קרא אל תקח מאתו נשך ותרבית** אהדר ליה כי היכי דניחי בהדך **לדידיה הוא דאזהר רחמנא לבריה לא אזהר רחמנא** והלכתא כרב דרשות יורש לאו כרשות

רי"ף לט. לוקח דמי: **אמר רבא הניח להן אביהם פרה שאולה משתמשין בה כל ימי שאילתה ואם מתה אין חייבין באונסיה.** ומיהו בגניבה ואבידה מחייבי דהואיל ונהנין לעשות בה מלאכה חייבין בשמירתה כדין שומר שכר כדאיתא בסוף השוכר את האומנין ונראה ליד בסתם איירי אבל אם המשאיל אמר ליתומים פרה זו השאלתי לאביכם החזירוה לי או קבלו עליכם אונסין כדין שואל הדין עם המשאיל כי אדעתא דהכי השאיל לאביהם שיהיו אונסיה עליו ולמה יניחם להשתמש בלא קבלת אונסין. **כסבורין של אביהן היא טבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול** הניח להן **אחריות נכסים חייבין לשלם** וה"ה מטלטלין האידנא ואסיפא קאי אבל לא אריש דאפי' הניח להן אחריות נכסים אין חייבין באונסין דלא אשתעבידו נכסים משעת שאלה אלא עד שעת האונס. כדרב פפא דא"ר פפא היתה לו פרה גנובה וטבחה בשבת חייב שהרי נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת ואטביחת שבת לא מיפטר אע"פ שמתחייב בנפשו דחידוש הוא שחדשה תורה בקנס דאע"ג דמיקטיל משלם. היתה לו פרה שאולה וטבחה בשבת פטור שהרי איסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד. אבל טבחוה ואכלוה אישתעבוד נכסי בחיי אבוהון דשהרי פשע אביהן במה שלא הודיעם שאינה שלו ומתוך כך אכלוה ומשעת פשיעה אישתעבוד נכסי אבוהון: ת"ר והשיב הגזילה אשר גזל מה תלמוד לומר אשר גזל אם כעין שגזל יחזיר **מכאן אמרו הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם הניחה לפניהם בין גדולים בין קטנים חייבין משום סומכוס אמרו גדולים חייבין קטנים פטורין** ואם אמרו גדולים יודעין אנו חשבונות שחשב אבינו עמך ולא פש לך גביה ולא מידי פטורין ומיירי בדלא ידעינן שבאתה הגזילה לידי אביהן אלא על פיהם דאילו הוה ידעינן בעדים שבאתה הגזילה ליד אביהם לא היו נאמנים לומר שאביהם שלם את הגזילה כיון שידוע שבתורת גזילה באת לידו ועודה בידו דאב גופיה לא הוה מהימן למימר חזרתיה לך ולקחתיה ממך. וכן בפקדון אם יש עדים שהופקד לידו וראו עדיין בידו לא מהימן למימר לקחתי ממך. אלא באין עדים אלא על פיהם מיירי. הלכך אי טענו טענת ברי שידוע להם שאביהם שלם את הגזילה מהימני. אבל בטענת שמא לא. ואי תקשה לך בטענת שמא נמי נטעון ליתמי כל מה דמצי למיטען אבוהון שחזר ולקחה הימנו כי היכי דאמרינן גבי שטר כיס היוצא על היתומין בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע:) דטענינן ליתמי שמא אביהם החזיר הפקדון אע"פ שהשטר ביד המפקיד משום דאביהם היה נאמן לומר החזרתי במיגו דנאנסו. ויש לומר דלא דמי דפקדון עומד לחזרה. אבל גזלן אינו מצוי שיקנה הגזילה מן הנגזל. ונהי דאביהן היה נאמן לומר לקחתי ממך במיגו דלא גזלתיך מ"מ מילתא דלא שכיחא לא טענינן להו ליתמי. רב אלפס ז"ל הביא הך ברייתא פלוגתא דסומכוס ורבנן. ומדלא פסק כמאן הלכה ממילא שמעינן דהלכה כרבנן. ואע"ג דבעובדא דבר **חמוה דרבי ירמיה דאתא לקמיה דרבי אבא ואמר ליה מחלקותך בצדך משום סומכוס אמרו** קטנים פטורים ואיפסיק דינא כוותיה. לאו משום דהלכה כסומכוס אלא כדמסיק משום דאיכא חזקת אב

הלכך אין נזקקין לקבל עדות להוציא ממון הקטן מחזקתו. אבל סומכוס איירי בגזילה קיימת דאילו אכלום הבנים לא הוה אמרי רבנן דקטנים חייבים כדאמרינן לעיל אכילת קטנים מידי משא אית ביה לא יהא אלא דאזוקי אזוק. ובהא לית ליה הלכה כסומכוס. והכי אמרינן בערכין פרק שום היתומים (ערכין דף כב:) נמצאת שדה שאינה שלו נזקקין לנכסי יתומין ואין מעמידין להם אפוטרופוס ומיירי התם שנתקבל העדות בחיי אבוהון. וכן הכא נמי אם הגזילה קיימת וידוע מוציאין מידם:

ב בר חמוה דר' ירמיה טריק גלי באפיה דר' ירמיה. אתא לקמיה דרבי אבא אמר ליה הא שלו הוא תובע. אמר ליה הא מייתינא סהדי דאחזיקי ביה בחיי אבוה. א"ל וכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. ולא **והתניא** [דף קיב:] **בין גדולים ובין קטנים חייבין אמר ליה הרי מחלקותך בצדך משום סומכוס אמרו גדולים חייבין קטנים פטורין. אמר** ליה איכפל כ"ע וסברי **כסומכוס לאפקועי לדידי. איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרבי אבהו אמר להו לא שמיע לכו הא דאמר רב חמא בר יוסף אמר רבי אושעיא תינוק התוקף בעבדים וירד לתוך שדה חבירו ואמר שלי הוא אין אומרים נמתין לו עד שיגדיל אלא מוציאין** אותו מידו ולכשיגדיל יביא עדים אם יש לו. **ונראה מי דמי התם** לא קיימא ארעא בחזקת **אבוה אבל הכא דקיימא ארעא בחזקת אבוה לא:**

ג אמר רבי אסי אמר ר' שבתי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. תהי בה ר' יוחנן וכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. קבלה מיניה רבי יוסי בורבי חנינא כגון שהיה הוא חולה או עדיו חולין או שהיו עדיו רי"ף לט: **מבקשים לילך למדינת הים ושלחו לו ולא בא.** מדלא קאמר או שלחו כדאמר באידך או. מכלל דשלחו לו קאי אכולהו דאין מקבלין לעולם אלא א"כ הודיעוהו. ויש מפרשים דקאי דוקא אבקשו עדיו לילך למדינת הים שיש שהות לשלוח לו ולהודיעו אבל אם היה חולה או עדיו חולין אין אדם שליט ברוח ואין צריך להודיעו. ורבינו יצחק בן אברהם פי' כגון שהיה חולה התובע ומבקש שיקבלו העדות בחייו כי הוא יזכיר העדים לכוין העדות. אבל אם היה הנתבע חולה ואומר התובע שיקבלו העדות בחיי הנתבע שלא בפניו כדי שיחזיקוהו בנכסי הנתבע בחייו ואם ימות יצטרך להמתין עד שיגדלו היורשין שלא יקבלו העדות בעודן קטנים. למה נשמע לקבל העדות שלא כדין כדי שיגבה חובו מיד. דאם באנו לחוש לעיכוב פרעונו גם אחר מותו נקבל. אלא מזל רע דתובע גרם שחלה הנתבע או מת. ובין בחייו ובין במותו אין מקבלין עדות שלא כדין לחוב ליתומים. וכן אם הוא חולה או עדיו חולין או מבקשין לילך למ"ה אין מקבלין עדות אא"כ שלחו לו ולא בא דאז הוא פושע אבל אם אינו פושע אין מקבלין בשום ענין אפי' הוא או עדיו חולין. דמזל דידיה גורם. מידי דהוה אחלה נתבע דאין מקבלין שלא בפניו כיון דאינו פושע. וכן קטנים אע"פ שלזה יש הפסד שצריך להמתין עד שיגדלו הקטנים וגם אם יאכלוהו בקטנותן אין עליהם בגדלותם כלום. להכי לא חיישינן. וכן מסתבר מדקאמר ושלחו לו משמע דאכולהו קאי. ומתוך פי' ריב"א ז"ל משמע דאם אמר התובע לדיינים הרי עדיי בפניכם אלא שאינכם רוציס לקבלן לכל הפחות תקחו הממון בידכם כדי שלא יאכלוהו הקטנים אין שומעין לו. וכן כתב הראב"ד ז"ל. ועוד כתב ריב"א שאם קבלו העדות שלא בפני בעל דין אינו עדות לדון על פיו. והביא ראיה מהא דאמרינן כתובות דף כ. מכחישים את העדים שלא בפניהם ואין מזימין את העדים אלא בפניהם. והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא. פירוש מכחישים את העדים שלא בפניהם דהכחשה לא הוי לחוב העדים אלא חוב בעל דין והרי הוא בפנינו. אבל אין מזימין את העדים אלא בפניהם דהזמה הויא חובת העדים ואין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין. וקאמר שלא בפניהם אפילו בדיעבד לא הויא הזמה: אמר רב יהודה אמר שמואל מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. אמר מר עוקבא לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל כגון שפתחו ליה בדיניה ושלחו ליה ולא אתא. פי' שכבר טענו לפני הדיינים ואח"כ הביא התובע עדיו ושלחו ב"ד לנתבע שיבא וישמע עדי התובע ולא בא דמילתא דפשיטא שמקבלים כיון שהודיעוהו הדיינים ולא בא דברצונו לא יבא לשמוע העדות. ולא פליג שמואל אהא דר' יוחנן דאיירי בדלא פתח בדיניה אלא שהיה הוא חולה או עדיו חולין או מבקשים לילך למדינת הים והושיב התובע דיינין לקבל עדות. אבל לא פתחו ליה בדיניה מצי אמר לבית דין הגדול קאתינא. פי' יאמר איני רוצה שתקבלו עדות עד שאבא לדין. אי הכי כי פתחו ליה

בדיניה נמי יכול לומר לב"ד הגדול קאזלינן. ואע"ג דאמרינן בפרק זה בורר (סנהדרין דף לא:) דמלוה יכול לכוף ללוה לילך לבית הועד אבל לא לוה למלוה. בית הועד לאו היינו ב"ד הגדול. אלא בית הועד מקום שיש בו ב"ד קבוע. ב"ד הגדול הוא הגדול בחכמה שבכל ישראל. וכה"ג אי בעי נתבע לאישתמוטי מיניה אומר לב"ד הגדול קאזלינא:

ד ויש שרוצים לומר דדוקא נתבע אבל לא תובע. דאי לא תימא הכי כל עני נותן עינו בבעלי ממון ויזמינהו לפני ב"ד הגדול וקודם שילך שמה יתפשר עמו כפי רצונו. אבל ר"ת ז"ל אמר דכל שכן הוא. דהשתא נתבע דנראה כמערים לאישתמוטי מצי למימר הכי וכל שכן תובע. ואני אומר אם יזמין העני לעשיר לבית דין הגדול יסדר טענותיו לפני דייני עירו אם יש ממש בדבריו יאמרו שילך עמו:

ה אמר רבא הלכתא מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ואפילו אין עדים מבקשין לילך למדינת הים או לא פתחו ליה בדיניה. דקל הוא שהקילו בקיום שטרות. דעדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בב"ד דמי ומדרבנן הוא דאצרכוהו קיום הלכך **מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ואפילו עומד וצווח** מזייף הוא אל תקיימוהו אין שומעין לו. ואי אמר קבעו לי זימנא כשאמרו לו ב"ד פרעהו כי קיים שטרו אמר קבעו לי זמנא ואייתי סהדי ומרענא לשטרו קבעינן ליה. ומדלא פירש הגמרא שיעור זה הזמן מסתמא שלשים יום כשיעור זמן ב"ד. **ואי לא אתי בזימניה נטרינן ליה שני וחמישי ושני. ואי לא** אתי כתבינן פתיחא עלויה ומשמתינן **ליה תשעים יומין. תלתין יומין קמאי לא כתבינן אדרכתא אניכסיה דאמרינן דלמא אזוזי** קטרח. **תלתין יומין אמצעים לא כתבינן אדרכתא אניכסיה דלמא לא אשכח למיזף וטרח למזבן.** תלתין יומין בתראי לא כתבינן דלמא לוקח דזבין איהו גופיה קטרח אזוזי. **מכאן ואילך כתבינן אדרכתא אניכסיה. וה"מ דמישתמיט אשתמוטי ואמר אתינא אתינא. אבל אמר לא אתינא לאלתר כתבינן אדרכתא אניכסיה. והני מילי** אמלוה אבל אפקדון כתבינן לאלתר אפילו אמר אתינא. והא דכתבינן לאלתר אפקדון וכן אמלוה אי אמר לא אתינא. **אמקרקעי אבל אמטלטלי לא כתבינן** לאלתר דלמא שמיט מלוה **ואכיל להו ומייתי האיך סהדי ומרע לשטרא וליכא לאישתלומי מיניה. ואפי' אית ליה למלוה** קרקעות לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי לאלתר. דחיישינן דלמא איכסיף קרקעותיו. **וכי כתבינן אדרכתא מודעינן ליה. והוא דמקרב כגון דאזיל** שליח בתלתא בשבתא ואתי בארבעה **וקאי בחמשא בבי דינא.** כתב בעל העיטור ז"ל דהני מילי דמשמתינא דמשהינן ליה תשעים יום למיגבי מבני חרי. אבל ממשעבדי כשלשים יום סגי. וכן כתב רב האי ז"ל בתשובה במקח וממכר. ודברים הללו מרפסן איגרא כיון דלמיגבא מיניה חיישינן לפסידא דידיה כ"ש שיש לנו לחוש לפסידא דלקוחות:

ו אמר רבא שליח דבי דינא מהימן כבי תרי. וה"מ לשמתא. אבל לפתיחא לא. מאי טעמא ממונא הוא דמחסר ליה דבעי למיתב זוזי דפתיחא. מכאן דקדק ר"מ ז"ל אע"ג דמוכח בסוף זה בורר (סנהדרין דף לא:) שאין הנתבע חייב לשלם לתובע ההוצאה שמוציא כדי לתבעו לדין דקאמר התם שכופין את הלוה לדון בעירו כדי שלא יצטרך המלוה להוציא מנה על מנה. ה"מ בשאינו מסרב לבוא לבית דין אבל אם תבעו לדין ולא רצה לבוא עמו בדין והוצרך התובע להוציא הוצאות לכופו שירד עמו לדין חייב הנתבע לשלם כל אותן הוצאות. מדחזינן הכא שחייב ליתן שכר פתיחא שכתבו עליו על שלא רצה לבוא לדין:

ז אמר רבא קבעינן זימנא אפומא דאיתתא ואפומא דשיבבי. פירוש אשה או שכנים ההולכים לפי תומן אצל הנתבע וכו' סמכינן עלייהו דעבדי מאי דאמרי להם בי דינא ואע"פ שאין שלוחין בדבר ומשמתינן ליה עלייהו וכל שכן אשליח ב"ד ואפילו לא חזר לבית דין. ולא אמרן אלא דליתיה במתא **אבל איתיה במתא לא. מאי טעמא אמרי' אשכחיה שליחא דבי דינא וא"ל. ואפילו ליתיה במתא** [דף קיג.] **לא אמרן אלא דאתי ביומיה אבל לא אתי ביומיה לא אשתלויי אשתלי. ואע"ג דאתי ביומיה לא אמרן אלא דלית ליה אורחא אבבא דבי דינא אבל אית ליה אורחא אבבא דבי דינא אמרי בית דין אשכחיה ואמרי ליה: אמר רבא האי מאן דכתבינן פתיחא** על דלא אתא לבית דינא עד דאתי לדינא לא קרעינן ליה. על דלא ציית דינא עד דציית **דינא לא קרעינן ליה.** ולא היא מכי אמר צייתנא לאלתר **קרעינן ליה לפתיחא:**

ריי"ף מ.

יום ריח

ח אמר רב חסדא נותנין לו זמן שני וחמישי ושני

זימנא וזימנא בתר זימנא ואכל פעם מזמנינן ליה. ואי לא אתא ביום שלישי ממתינן ליה כל היום ואם לא בא למחר משמתינן ליה. והני מילי גברא דטריד בעבידתיה אבל איתתא דיתבא בביתא ולא **אתיא מעיקרא מורדת היא. אמר** רבא לא קבעינן **זימנא לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי ולא במעלי שבתא ולא במעלי יומא טבא. אבל מניסן לבתר ניסן ומתשרי לבתר תשרי קבעינן ממעלי שבתא לבתר שבתא לא אזמינן משום דטריד בשבתא וישכח שהזמינוהו:**

ט מתני' אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין. כתבו התוספות דאתי כרבנן דרבי שמעון דאמרי סתם גזילה לאו יאוש בעלים הוא. ולי נראה דכל מה שהמוכס והגבאי נוטל הוי יאוש בעלים ואפילו אין לו קצבה. ואפילו הכי דבר מגונה הוא שיקבל אדם ממון ממקום המיוחד לגזל. **ואין נוטלין מהן צדקה אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק:**

גמ' תנא אבל נותן לו דינר ומחזיר לו את השאר: **מוכס והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. אמר רב חיננא בר שמואל במוכס שאין לו קצבה. רבי ינאי אמר במוכס העומד מאיליו:**

י איכא דמתני לה אהא דנודרין נהרגין ונחרמין ולמוכרן שהן של תרומה אע"פ שאינן של תרומה שהן של בית המלך אע"פ שאינן של בית המלך ומפרש בנדרים שאומר בפיו יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם אינם של תרומה ומחשב בלבו היום. דאע"ג דדברים שבלב אינם דברים משום אונסא שרו ליה רבנן. וכן כשהאנס מדיר יהודי שלא יצא מארצו יחשוב בלבו היום ואף אם יפרש לו לעולם יחשוב בלבו על תנאי דבר זה. ומיהו אין נראה לדמותו כל כך להך. דהכא ליכא חילול השם אבל התם איכא חילול השם כי האנס יודע שעבר על נדרו. **והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא** וישראל שקנה המכס מן המלך אסור לגוזלו וכל שכן שלא ידור ומשני **במוכס שאין לו קצבה** וכו':

יא ואיכא דמתני לה אהא לא ילבש אדם כלאים אפילו על גבי עשרה לבושים להבריח בו את המכס. רבי עקיבא אומר מותר להעביר בו את המכס לפי שאין נותנין מכס מבגדים שלובש. ואין לפרש שמתוך שהוא לבוש יהא נראה כנכרי ולא יטלו ממנו מכס. דבהא לא הוה שרי ר"ע דנראה ככופר שהוא יהודי כדי ליפטר מן המכס והאמר שמואל וכו' ומשני במוכס וכו':

יב רב אשי אמר הכא במוכס כנעני אנס עסקינן וכדתניא ישראל וכנעני אנס שבאו לפניך לדין אם אתה יכול לזכותו בדין ישראל זכהו ואמור לו כך דיננו ואם בדין כנענים זכהו וא"ל **כך דינכם ואם לאו באין עליו בעקיפים דברי רב ישמעאל. ר"ע אומר אין באין על שום אדם בעקיפין מפני קידוש השם וקי"ל כרב אשי דבתראה הוא.** ואע"ג דגזל כנעני אסור כדתניא אמר רבי שמעון דבר זה דרש ר"ע כשבא מציפורי מנין לגזל כנעני שהוא אסור שנאמר אחרי נמכר גאולה תהיה לו שלא ימשכנו ויצא. יכול יגלום עליו. ת"ל [דף קיג:] וחשב עם קונהו ידקדק עם קונהו. ואמר רב ביבי בר אביי אר"ש חסידא גזל **כנעני אסור אבידתו מותרת גזילו אסור כדרב הונא דאמר רב** הונא מנין לגזילו של **כנעני שהוא אסור שנאמר ואכלת את כל העמים אשר ה' אלהיך נותן לך בזמן שמסורין בידך ולא בזמן** שאין מסורין בידך. היינו דוקא גזילו אבל הפקעת הלואתו היה שרי . והברחת המכס כהפקעת הלואתו הוי. **אבידתו היתה מותרת כי הא דאמר רב חמא בר גוריא מנין לאבידת כנעני שהיא מותרת שנא'** וכן תעשה לכל **אבדת אחיך ולא אבידת כנעני** וכתיב ומצאתה דאתי לידיה משמע ואפ"ה אבידת כנעני שריא . **תניא אמר רבי פנחם בן יאיר כל מקום שיש חילול השם אפי' אבידתו אסורה. אמר שמואל טעותו היתה מותרת כי הא דשמואל זבין לקנא דדהבא** במר דפרזלא בד' זוזי ואבלע ליה זווא. **רב כהנא זבין מאה ועשרים חביתא דחמרא בכלל מאה מההוא כותי וא"ל חזי דעלך קא סמכינא. רב אשי הוה** יתיב בארבא חזי הנהו שבשי דגופנא לבר מפרדיסא ותלו ביה קטפי דענבי וא"ל סק חזי דאי דישראל הוא לא חיתי **ואי דכותי הוא אייתי. שמעיה ההוא כותי א"ל דכותי שרי א"ל הכי קאמינא ליה אי דכותי אייתי דשקל דמי ואי דישראל הוא לא** אייתי דלא שקל דמי. נראה שכן היתה דעתו מתחלה דלא מייתי הכא שום תנא או אמורא דסבר גזל כנעני או גניבתו מותרת: **גופא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רבא תדע דקטלי דיקלי** וגשרי גישרי ועברינן עלייהו ואי לאו דינא הוא מי עברינן ואע"ג דלא קעבדי מאי דקאמר מלכא דמלכא אמר זילו וקטלו מכולהו באגי ואינהו מייתי מחדא. אפילו הכי הוי דינא דמלכותא דעבדא דמלכא מלכא ולא מצי טרח. ואינהו

רי"ף מ:

דאפסידו אנפשייהו דאיבעי להו לאשתלומי מכולהו באגי:

יג אמר רבא האי מאן דאשתכח בבי דרי פרע מנתא דמלכא. לפי שאין עבדי המלך מחויבין לחזר על כל אחד ואחד ונוטלין הכל מן הנמצא והוא יגבה מכל אחד חלקו. **והני מילי בשותפא אבל באריסא לא. ואמר רבא בר מתא אבר מתא מיעביט. והני מילי בבול ארעא פי' בולי** ארעא כמו יבול מנת המלך מתבואות השדה. ובכרגא בכסף גולגולת דשתא דא. אבל חליף **שתא כיון דמפייס מלכא לא:**

יד מכריז רבא ואיתימא רב יוסף דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דידע סהדותא לכותי אבר ישראל חבריה ולא תבעו מיניה ואזיל ומסהיד ליה במגיסתא משמתינן ליה. מאי טעמא משום דמפקי ממונא אפומא דחד סהדא. ומיירי כשהכותי תובע הישראל וישראל כופר לו או אומר פרעתי דהשתא נפטר ישראל בשבועתו ואינהו מפקי ממונא אפומיה. אבל ישראל התובע מעות מן הכותי ואמר פרעתי או כופר הכל יכול להעיד. שהרי גם בדין ישראל היה פוטר עצמו בטענת פרעתי וכיון דבדיני ישראל יכול לפטור עצמו יכול להעיד מידי דהוה אתרי דיכולין להעיד. וה"מ חד אבל תרי לא. ואע"ג דתרי נמי מצי ישראל למיכפר ליה דהוי כהפקעת הלואתו מ"מ כיון דאין מפסידים לו משלו יכולים להעיד. וכל זה כשלא העמיד אותו הכותי לעד אבל אם מתחלה יחד הכותי לישראל להיות עד איכא חלול השם אם לא יעיד. וכל שכן בזמן שחק לישראל שאין הכותי נאמן להעיד. על ישראל אם לא שיהיה ישראל עמו ואם הישראל יכחד עדותו יבטלו זה החק ויאמינו לכותי להעיד על ישראל. **וה"מ במגיסתא** [דף קיד.] **אבל בי דוואר אינהו נמי** אמומתא שדי להו. אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן אדם חשוב דמהימן להו כבי תרי מאי. תיקו. וכיון דלא איפשיטא אזיל ומסהיד. **אמר רב אשי האי בר ישראל דמזבין ארעא לעובד כוכבים אמיצרא דבר ישראל חבריה משמתינן ליה. מאי טעמא משום דאמר**
רי"ף מא. **ליה אריא ארבעית לי אמצראי. ומשמתינן ליה עד** דמקבל עליה כל אונסא דמתיליד ליה מחמתיה. אומר רבינו תם דדוקא אם הישראל רוצה ליתן כמו העכו"ם. ונראה דדוקא עד כדי דמיהן אבל אם העכו"ם רוצה להוסיף מדמי שוויה ימכרנה לישראל בדמיה. כי אולי העכו"ם מוסיף דמים להיות שכן לישראל ולגרשו מנחלתו:

טו מתני' נטלו מוכסין חמורו ונתנו לו חמור אחר נטלו לסטין כסותו ונתנו לו כסות אחר הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין. **המציל מן הגייס ומן הנהר ומן הלסטין אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו:**

גמ' אם נתייאשו אין סתמא לא. אמר רב אסי ל"ש אלא בלסטין עכו"ם דדיינו בגיותא. אבל בלסטין ישראל כיון דדיינו במי יימר סתמא אייאושי מיאש: תנן התם עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן של גנב מחשבה מטמאתן ושל גזלן אין מחשבה מטמאתן. רבי שמעון אומר חלוף הדברים של גזלן מחשבה מטמאתן ושל גנב אין מחשבה מטמאתן לפי שלא נתייאשו הבעלים אמר עולא מחלוקת בסתם אבל בידוע ד"ה יאוש קני רבה אמר אף בידוע נמי מחלוקת. ולית הלכתא כרבה דאם כן לא משכחת יאוש בגזלן אליבא דרבנן. ור' יוחנן אמר לעיל (בבא קמא סט.) גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אין יכולין להקדישו הא נתייאשו יכול גזלן להקדישו. וכן אמר רב חסדא לעיל (בבא קמא קיא:) גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו וכו' הא נתייאשו לא אלמא יש יאוש לגזלן. ורב אשי קאמר בפרק לולב הגזול (סוכה דף ל.) לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא שאול דודאי לאו דידיה הוא אבל גזול אימא סתם גזילה יאוש בעלים היא וליקנייה ביאוש קא משמע לן. ומשמע דוקא סתם גזילה לא הוי יאוש בעלים אבל בידוע קני:

טז מתני' וכן **נחיל של דבורים אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו. אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה. ומהלך בתוך שדהו ומטל את נחילו. ואם הזיק משלם מה שהזיקה אבל לא יקוץ את הסוכה מ"מ ליתן דמים. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר קוצץ ונותן דמים:**

גמ' [דף קיד:] ואשה וקטן בני עדות נינהו. אמר רב יהודה אמר שמואל הב"ע כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהן והן מסיחין לפי תומן ואומרים מכאן יצא נחיל זה. **אמר רב אשי אין מסיח לפי תומו כשר אלא לעדות אשה בלבד. אמר ליה רבינא לרב אשי והא איכא נחיל של**
דבורים. א"ל ההוא בקנין דרבנן. וההוא עובדא מעשה רי"ף מא: באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר זכורני כשאני תינוק מורכב על כתיפו של אבא והוציאוני מבית הספר

והפשיטו את כתנתי והטבילוני לאכול תרומה לערב. רבי חנינא מסיים בה והיו חבירי בדילים ממני וקורין אותי יוחנן אוכל חלות. והעלהו רבי לתרומה על פיו. בתרומה דרבנן. **וההוא עובדא מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבין הנכרים. יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי. ללקט עצים דעתי על אמי. והכשירה רבי לכהונה על פיו.** בשבויה הקילו. והא דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי **יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה** יורד לתוך **שדה חבירו וקוצץ סוכה של חבירו ומציל נחילו ונותן לו דמי סוכה. וכן תנאי ב"ד שיהא שופך את יינו כו'.** חזינא **מ"ד הני כולהו הלכתא נינהו. ואנן לא סבירא לן הכי דקיימא לן כמתניתין דתנן אין לו אלא שכרו. וגרסינן נמי בפרק מרובה (בבא קמא דף פא:) לענין עשרה תנאים שהתנה יהושע ותו ליכא והא איכא** דרבי יהודה כו' והא איכא **דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וכו' ופרקינן דיחידאי לא** קאמר. ושמעינן מינה דהא דרבי יהודה ודרבי שמעון **ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה כולהו לאו הלכה נינהו.** ומה שהביא ראיה ממשנתנו דאין לו אלא שכרו לאו ראיה. דהתם מיירי כששפך מעצמו ותנאי ב"ד כשבעל הדבש תובע שישפוך בעל היין את יינו שלא יהא רשאי למחות. וההיא דסוף מרובה נמי לאו ראיה היא. דההיא ברייתא דעשרה תנאים לא בעי למיתנא דיחידאי ומ"מ אפשר דהלכתא נינהו. ואע"ג דבשילהי בבא מציעא דף קיח: מוקי מתניתין דלא כרבי יהודה. היינו לענין חיוב אם הזיק. דרבי יהודה פוטר ומתניתין מחייבת. אבל לענין רשות הוצאה לא פליגא מתניתין אדרבי יהודה. אבל ממתניתין דהכא משמע דלית הלכתא כרבי ישמעאל דרבנן פליגי עליה. אם לא שנאמר תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל. תנא דמתניתין אליבא דרבי ישמעאל סבר דדינא הוי משום דזה נהנה וזה אינו חסר משום דנותן דמי סוכו להציל נחילו שדמיו מרובין וכופין אותו על מדת סדום ולא בעי תנאי. ותנא דברייתא אליבא דרבי ישמעאל היינו רבנן דמתניתין וסברי לאו דינא הוא אלא תנאי ב"ד:

יז מתני' המכיר כליו וספריו ביד אחר אם יצא לו שם גניבה בעיר ישבע כמה הוציא ויטול. ואם לאו לאו כל כמיניה. שאני אומר מכרו לאחר וזה קנה הימנו:

גמ' אם **יצא לו שם גניבה בעיר מאי** הוי דלמא זבוני מזבן להו ואיהו הוא **דמפיק שמא. אמר רב יהודה אמר שמואל הב"ע כגון שבאו בני אדם ולנו בתוך ביתו ועמד והפגין בלילה ואמר נגנבו כליי. כ"ש דעילה מצא. רב כהנא מסיים משמיה דרב כגון שהיתה מחתרת מתורה ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו** ואנבורקרות של כלים על כתיפן **והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני. ודלמא כלים שקול ספרים לא שקול. ואסיקנא א"ר אבהו באומר הללו כליו של פלוני והללו ספריו של פלוני. אמר רבא לא שנו אלא בבעל הבית שעשוי למכור כליו אבל בבעל הבית שאין עשוי למכור** כליו לא צריך כולי האי מילתא. [דף קטו.] **ודלמא איצטריך ליה זוזי וזבין. אמר רב אשי הרי יצא לו שם גניבה בעיר** ואין צריכים לברר הללו ספריו של פלוני:

יח אתמר גנב ומכר ואחר כך הוכר הגנב רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון ורבי יוחנן משמיה דרבי ינאי אמר הדין עם השני. ומוקי לה רב יוסף כאן לפני יאוש כאן לאחר יאוש ותרוייהו אית להו דרב חסדא. ורב זביד אמר הב"ע כגון שנתייאשו הבעלים ביד לוקח ולא נתייאשו ביד גנב. דרב משמיה דרבי חייא סבר הדין עם הראשון דלא שנא יאוש ואחר כך שינוי רשות ולא שנא שינוי רשות ואח"כ יאוש קני. **ורבי יוחנן אמר הדין עם השני** יאוש ושינוי רשות קני שינוי רשות ואח"כ יאוש לא קני. והלכתא כרבי יוחנן. רב פפא אמר דכ"ע גלימא הדר למריה **והכא בעשו בו תקנת השוק** קמפלגי. **ומאי הדין עם הראשון היינו דינו דלוקח. רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון** היינו גנב שהוא ראשון שהיה סבור שהוא בעליו כיון שהוכר הגנב **לא עשו בו תקנת השוק. ורבי** רי"ף מב. **יוחנן משמיה דרבי ינאי אמר הדין עם השני** דהיינו בעלים ואע"ג דהוכר הגנב **עשו בו תקנת השוק. אמר רבא גנב מפורסם לא עשו בו תקנת השוק: איתמר גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקיפו לא עשו בו תקנת השוק.** וכל משכנתא וזביני בין שוה בשוה ובין ביותר **עשו בו תקנת השוק. והלכתא בכולהו עשו בו תקנת השוק בר מגנב ופרע בחובו גנב ופרע בהיקיפו דלא עשו בו תקנת השוק. דאמרינן ליה לאו אדעתא דהאי מידי דיהיב לך יהבת ליה זוזי.** כתבו התוספות מדהוצרך להוציא פרע בחובו ופרע בהיקיפו אע"ג

דליכא בהו פלוגתא מכלל דכל אינך **עשו בו תקנת השוק אפילו גנב מפורסם.** ומיהו היכא דידע שהיה גנוב **לא עשו בו תקנת השוק.** אבימי בר טובי חמוה דרבינא הוה מסיק בההוא גברא ארבע זוזי. גנב גלימא יהיב ליה. אווסיפה ארבע זוזי אחרינא. **לסוף הוכר הגנב אתא לקמיה דרבינא. א"ל ארבע זוזי קמאי גנב ופרע בחובו הוה לא בעית למיתבא ליה הני ארבע זוזי בתראי זיל הב ליה ושקול גלימך. מתקיף לה רב כהן דלמא גלימא בהנהו זוזי קמאי יהבה ניהליה דהוה ליה גנב ופרע בחובו וד' זוזי בתרייתא הימניה כדמעיקרא. איגלגל מלתא** ומטא לקמיה דרבה ואמר להן הלכה **כרב כהן:**

יט נרשאה גנב סיפרא זבניה לפפוניא בתמנן זוזי. אזיל פפוניה וזבניה לבני מחוזא במאה ועשרים זוזי. לסוף הוכר הגנב אמר אביי ליזיל מריה דסיפרא יהיב ליה לבר מחוזא תמנין זוזי ושקל סיפרא ושקיל בר מחוזא ארבעים מפפונאה. **מתקיף לה רבא השתא בלוקח מן הגנב עשו בו תקנת השוק לוקח מן הלוקח לא כל שכן. אלא אמר רבא** מריה דספרא יהיב ליה **לבר מחוזא מאה ועשרים ושקיל סיפריה ואזיל מריה דספרא ושקיל ארבעים** מפפונאה ותמנן מגנבא:

כ מתני' זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש נסדקה חבית של דבש ושפך זה את יינו והציל את הדבש **לתוכו אין לו אלא שכרו. ואם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן את דמי** [דף קטו:] **שלי חייב ליתן לו:**

כא שטף נהר חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה ושל חבירו מאתים הניח את שלו והציל את של חבירו אין לו אלא שכרו. ואם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו:

גמ' ואמאי נימא ליה מהפקרא **זכינא. כדאמר רבי ירמיה כשעקל בית הבד כרוך עלי' ה"נ כו':** אם א"ל אני אציל את שלך כו' ולימא לו [דף קטז.] **משטה אני בך. מי לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורים והיתה מעבורת לפניו וא"ל טול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו. הא לא דמיא אלא לסיפא ואם אמר לו טול דינר בשכרך והעבירני נותן לו שכרו משלם. מ"ש רישא ומ"ש סיפא. אמר רמי בר חמא הכא בצייד השולה דגים מן הים דאמר ליה אפסדתני כוורי בזוזא: בעא מיניה רב כהנא מרב ירד להציל ועלה שלו מאליו מהו. א"ל משמיא הוא דרחימו עליה. כי הא דרב ספרא הוה אזיל בההוא שיירתא לוינהו אריא כל ליליא שדו ליה חמרא דחד מינייהו** כי מטא ההוא ליליא דרב ספרא שדו ליה חמרא דרב ספרא ולא אתא אריא. קדים רב ספרא זכה ביה. **א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא למה ליה לרב ספרא למיקדם ולמיזכה ביה.**

פשיטא כי אפקריה אדעתיה דאריא אפקריה אדעתא דכ"ע לא אפקריה. **לרוחא דמילתא הוא דעבד.** וזה לשון רבינו מאיר ז"ל מעשה היה בראובן שאמר לשמעון תקיף לי בגדים מן עובד כוכבים וכן עשה לאחר זמן נתן ראובן לשמעון המעות ליתנם לעובד כוכבים ושכחם העכו"ם ולא תבעם והלך העכו"ם ואין יודע היכן הוא. נשאלתי למי ישארו המעות. ואמרתי יחזרו לראובן. והבאתי ראיה מהך דהכא אדעתא דאריא אפקריה וכו' ה"נ אדעתא שיתנם לעכו"ם נתנם לשמעון ולא אדעתא שיעכבם הוא לעצמו. כיצד יעשה הלה סחורה במעותיו של זה. אלא יחזרו המעות לבעלים הראשונים. וליכא למימר כיון דאמר תן לעכו"ם ותן כזכי דמי זכה לעכו"ם ויצאו המעות מרשות ראובן. וכי שכחן שוב העובד כוכבים והלך ואין למצוא אותו זכה שמעון במה שבידו מן ההפקר. הא אינו דאמרינן בפ"ק דמציעא דף י: זכיה מתורת שליחות אתרבאי ואמרינן בפ' איזהו נשך (בבא מציעא דף עב.) דאין זכיה לעובד כוכבים אפי' מדרבנן. ואפי' אמר בהדיא זכי לעובד כוכבים לא זכי לעובד כוכבים. וכ"ש דלא מהניא תן כזכי טפי מזכי גופיה. ולא מצי למימר אני רוצה לעכבם שמא אחר זמן יזכרם העכו"ם ויבא ויתבעם. כיון דהימניה שמעון לראובן מעיקרא ונעשה ערב בשבילו בלא משכון גם עתה לא יעכבם על הספק בשביל עירבון. ולא מצי שמעון למימר אני חפץ לקדש שם שמים לחזור אחר העובד כוכבים להשיב לו כעובדא דירושל' דב"מ פ"ב דשמעון בן שטח. דבשלו יש לו לעשות קדושת השם ולא בשל אחר. ואחר זמן מצאתי שנשאלה שאלה כזו לרבינו אפרים ברבי יצחק ז"ל מל ראובן שקנה חפץ מן העובד כוכבים במנה והאמין לו העכו"ם עד למחרת ולמחרתו היה דרך ראובן נחוץ לצאת מן העיר ונתן המנה לשמעון לתת להעכו"ם ושכחו העובד כוכבים והלך לו ואין יודע היכן הוא ותשובתו וז"ל אם הדבר ברור שהעכו"ם הסיח דעתו מהם למ"ד בכריתות דף כד. הנותן מתנה לחבירו

רי"ף מב:

ואמר הלה אי אפשי בה כל הקודם בה זכה ולא מצי אמר ליה הנותן על דעת כן שלחתיה אם יקבל ואם לא יקבלה תחזירה לי אלמא משעה שיצתה מתחת ידו הסיח דעתו מהם. וכן אמרינן שם גבי שור הנסקל אם הוזמו עדיו כל הקודם בו זכה דמההיא דעתא אפקריה. ואם תאמר מ"ש מההוא חמרא דרב ספרא בפ' הגוזל בתרא דלא אמרי' הכי אלא אדעתא דאריא **אפקריה אדעתא דכ"ע לא אפקריה.** התם טעמא כדאמרי' גבי עלה שלו מאליו משמיא הוא דרחימו עליה כלומר הואיל ונעשה לו נס מה שלא נעשה לכל אדם אדעתא דהכי נעשה לו כדי שיזכה בו רב ספרא ולא אחר. אבל שכחת העכו"ם הוי שכחה. אבל בזה יש להסתפק מי יאמר שהעכו"ם לא יבא ויתבעם ויכול ראובן לומר שמא היום או למחר יתבע ממנו. והואיל ולא שכחן העכו"ם אין שמעין יכול לומר כבר זכיתי לעכו"ם דאין שליחות לעובד כוכבים. הלכך שורת הדין שיחזור לראובן אם פקח ראובן לטעון כך עכ"ל. וראייתו מהא דכריתות לא נהירא לי דשאני התם שכבר קבלה וזכה בה מקבל המתנה ולא אי אמר אי איפשי בה אפקרה ויכול להפקירה הואיל וכבר זכה בה ונתקיימה המתנה שעה אחת הרי נעשית מחשבתו של נותן כי לא חשש רק שיקבלה הימנו והרי קבלה לשם מתנה ותו לא איכפת לנותן אי מפקר ליה אי לא. אבל הכא לא זכה בהן העכו"ם מעולם וא"כ הדרי למרייהו. והכי אמר התם בשלמא רשב"ג סבר כי יהיב איניש מתנה אדעתא דליקבלו מיניה וכי לא קבלה מיניה הדר למריה. ומשור הנסקל שהוזמו עדיו אין נראה לי ראיה דשאני התם כי מיד שנגמר דינו אסור בהנאה ואסוחי אסחי בעלים דעתייהו מיניה. דלא שכיח דליתו סהדי וליזמו להו. וכיון דכבר נאסר בהנאה מייאשי מיניה. אבל הכא לא הוה הפקר דאפילו בתר דיהבינהו ליד שמעון אי הוה אמר ראובן תנם לי ואשא ואתן בהם עד שיתבעם העכו"ם היה צריך ליתנם לו. וכיון דאכתי יש לו זכות בהם לא אסח דעתיה מינייהו ולא מפקר להו כלל אלא אדעתא ליתנם לעכו"ם נתנם לו ואי לא נתנם לו יחזירם לראובן: **בעא מיניה רב מרבי ירד להצילו ולא הציל מהו. אמר ליה זו שאילה אין לו אלא שכרו. איתיביה השוכר את הפועל להביא לו כרוב ודורמסקין לחולה ובא** [דף קטז:] **ומצאו שמת או שהבריא נותן לו שכרו משלם. א"ל התם עביד שליח שליחותיה. הכא לא עביד שליח שליחותיה:**

כב ת"ר שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטרפה מחשבין לפי ממון ואין מחשבין לפי נפשות. ואם שכרו תייר לפניהם לנחותם הדרך פן יטעו מן הדרך ויסתכנו מפני החיות והלסטים ויאבדו גוף וממון מחשבים אף לפי הנפש. וחצי שכר התייר יטילו על הממון וחצי האחר יטילו על **הנפשות. ולא ישנו ממנהג החמרין. ורשאין החמרין להתנות שכל מי שתאבד לו חמור מעמידין לו חמור אחר. אבדה בכוסיא פי' בפשיעה אין מעמידין. שלא בכוסיא מעמידין לו. אם אמר תנו לי ואני אשמור אין נזקקין לו פירוש אם אמר תנו לי דמי חמור שלי שאיני רוצה ליקח חמור ואני אשמור עמכם כבראשונה אין שומעין לו. פשיטא לא צריכא דאית ליה חמרא אחרינא. מהו דתימא אמר להו הא אית לי חמרא אחרינא בהדי כו'.** קמ"ל דאמרי ליה שאני נטירותא דחד מנטירותא דתרי. **דאמרי ליה אתרי מסרת נפשך טפי:**

כג ת"ר ספינה שהיתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול של ים לטובעה והקילו ממשאה. מחשבין לפי משוי ואין מחשבין לפי ממון. ואין משנין **ממנהג הספנים ורשאין הספנים להתנות ביניהן למי שאבדה לו ספינה מעמידין לו ספינה אחרת. אבדה בכוסיא אין מעמידין לו. שלא בכוסיא מעמידין. ואם פירש למקום שאין הספנין הולכין אין מעמידין לו:**

יום ריט

כד ת"ר שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס וטרפה ועמד אחד מהן והציל הציל לאמצע. ואם אמר לעצמו אני מציל הציל לעצמות היכי דמי אי דיכולין להציל אפילו אמר נמי לא. ואי דאין **יכולין להציל אפילו לא אמר נמי. אמר רמי בר חמא הכא בשותפים עסקינן וכגון זה שותף חולק שלא מדעת חבירו. אמר מפליג פליג.** ואם יכולין להציל אם הציל חלקו לעצמו הציל. ואם הציל יותר הרי הוא של שותפין. ואם אינם יכולים להציל כל מה שהציל לעצמו הציל. **לא אמר לא פליג** ואפי' אם אינם יכולים להציל הציל לאמצע. **ורבא אמר הכא בפועל עסקינן** וכרב דאמר **פועל יכול לחזור אפילו בחצי היום. אם אמר מיהדר הדר ביה. לא אמר לא הדר ביה. רב אשי אמר ביכולין להציל על ידי הדחק. לא אמר אמרי ליה אי**

אמרת לן הוינא מסרין נפשין. אמר ויתבי אינהו ולא הצילו אמר אסוחי מסחי דעתייהו. והני תלתא פירוקי כולן הלכתא נינהו:

כה תוספתא שותפין שמחלו להן מוכסין מחלו לאמצע. ואם אמרו משום פלוני מחלנו מה שמחלו מחלו לו. רבינו שמחה ז"ל הקשה מאי קמ"ל ברישא פשיטא כיון שמחלו להם מחלו לאמצע. ופירש שותפין שבקש אחד מהן למחול לו מה שמחלו מחלו לאמצע כאילו היה שלוחם. ואם אמרו בשביל פלוני מחלנו פירוש שמעצמם אמרו כך בלא שום פיוס שלא בקשם על ככה מחלו לו. וכתב זקני רבינו קלונימוס ז"ל היה השר מוחל לו חלקו במס בבקשתו והיה נותנו לקהל. כסבור הייתי שמדת חסידות היה נוהג ורואה אני שמדת הדין הוא. ומיהו יש לדחות דרישא מיירי שבקש מהם למחול בסתם אע"פ שלא היה שם אלא הוא מחלו לאמצע כיון שמחלו בסתם. אבל אם פירשו בשביל פלוני מחלו לו. ומיהו מסתבר כקמייתא דגם זה אין חדוש אם בקש סתם ומחלו בסתם דמחלו לאמצע:

מתני' הגוזל את השדה ונטלוה מסיקין אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך. ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחרת. שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך. כלומר קחנה במקום שהיא כאילו לא גזלה דקרקע אינה נגזלת דברשות בעליה נשטפה:

גמ' ואם מחמת הגזלן וכו' היכי דמי. אילימא דאנסוהו לכולהו ארעתי ואנסו נמי להא בהדייהו. מרישא שמעינן לה אם מכת מדינה אומר לו הרי שלך לפניך הא לא מכת מדינה חייב להעמיד לו שדה. הב"ע כגון דאנסוהו ואמרו לו אחוי לן ארעתיך ואחוי
ריי"ף מג. נמי להא **בהדייהו: ההוא גברא דאחוי אכריא דחיטי דבי ריש גלותא. וחייביה רב נחמן לשלומי מהא דתנן ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחרת ואוקימנא דאחוי אחויי:**

כו רב הונא בריה דרב [דף קיז.] **יהודה איקלע לבי אביוני אתא לקמיה דרבי אבא.** א"ל כלום מעשה בא לידך. **א"ל ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים שהראה ממון חבירו בא לידי וחייבתיו. אמר זיל אהדר עובדא למריה דתניא ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו פטור. ואם** נשא ונתן ביד פי' אם אנסוהו עכו"ם לישא וליתן ביד חייב אע"ג דבאונס הוי כי עשה מעשה חייב. **אמר רבה ואם הראה מעצמו כמו שנשא ונתן ביד דמי.** ואע"ג דגרמא היא כיון דבלאו אונס עשאו חייב. ההוא גברא דאנסוהו ואחוי אחמרא דרב מרי ורב פינחס בריה דרב **חסדא אמרו ליה דרי ואמטי**
ריי"ף מג: **בהדן דרי ואמטי בהדייהו. אתו לקמיה דרב אשי פטריה. אמרי ליה רבנן והתניא אם נשא ונתן ביד חייב. אמר להו הני מילי היכא דלא אוקמינהו עילויה אבל הכא כיון דאוקמינהו עילויה מעיקרא מיקלא קלייה. איתיביה רבינא לרב אשי אמר לו אנס הושיט לי עמיר זה או אשכול של ענבים זה והושיט לו חייב. הב"ע דקאי בתרי עברי דנהרא.** דיקא נמי דקתני הושיט לי ולא קתני תן לי. כללא דמילתא הראה מעצמו חייב. אנסוהו והראה אפילו נשא ונתן ביד פטור. דכיון דפטור על מה שהראה משוס דאנוס הוא והוא לא עשה מעשה פטור נמי על מה שנשא ונתן ביד דכמאן דקלייה דמי. ואם אנסוהו לילך לבית פלוני ולהביא מה שבבית חייב. והכי משמע צורתא דשמעתא. בירושלמי דס"פ החובל גרסינן תני עובדי כוכבים שאנסוהו ונטלו ממנו ממון חבירו בפניו פטור. נטל הוא ונתן להם חייב. אמר רבי יוסי הדא דתימא באותו שאמרו ליתן לנו ממון סתם. אבל באותו שאמר תן לנו ממון פלוני אע"ג שהוציא ונתן ביד להכי פטור. ולכאורה משמע דאם אנסוהו לילך לבית פלוני להביא ממונו דפטור. ויש לפרש הירושלמי כגון שידע האנס הממון שבבית אותו פלוני ואנסוהו להביאו: ההוא שותא דהוו מנצו עלה בי תרי **האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא. קם חד מינייהו מסרי' לפרהנגא דמלכא. אמר אביי יכול למימר אין מסרי ודידי מסרי. א"ל רבא** לא כל כמיניה. אלא **משמתינן ליה עד דמייתי לה וקיימי תרוייהו בדינא:** ההוא גברא דבעי אחוויי אתיבנא דחבריה. אתא לקמיה דרב א"ל לא תחוי. א"ל מחוינא ומחוינא. הוה יתיב רב כהנא קמיה קם שמטיה לקועיה. קרי רב עליה בניך עולפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר מה תוא זה כיון שנפל למכמר אין מרחמין עליו אף ממון של ישראל כיון שנפל ליד עובדי כוכבים אין מרחמין עליו ונוטלין היום מקצתו ולמחר נוטלין כולו ולבסוף מייסרין את נפשו והורגין אותו שיודה אולי יש לו יותר ממון וה"ל רודף וניתן להצילו בנפשו:

כז ההוא גברא דאפקידו גביה כסא דכספא. [דף קיז:] **סליקו גנבי עליה שקליה ויהביה ניהלייהו. אתא לקמיה דרבה פטריה א"ל אביי האי מציל עצמו בממון** ריי"ף מה.

חבירו הוא. אלא אמר **רב אשי ניחזי אנן אי איניש אמיד הוא אדעתא דידיה אתו.** ואי לא אדעתא דכספא אתו. **ואע"ג דאמרי' לעיל אם** נשא ונתן ביד אפי' באונס חייב. שומר שאני דאדעתא דהכי קיבל שמירה. ולפי הירושלמי ניחא כיון שידעו הגנבים שהכוס בביתו אפי' אנסוהו להביא פטור:

כח ההוא גברא דאפקידו גביה ארנקא דפדיון שבועים. אתו גנבי עליה שקליה יהביה ניהלייהו. אתא לקמה דרבה פטריה. א"ל אביי האי מציל עצמו בממון חבירו הוא. אמר ליה אין לך פדיון שבועים גדול מזה:

כט ההוא גברא דבהדי דסלקי אינשי למברא אייתי איהו חמריה הוה קמטבע ליה למברא. **מלח ביה חד מינייהו שדייה** לנהרא וטבע. **אתא לקמיה דרבא פטרי'. א"ל אביי האי מציל עצמו בממון חבירו הוא. אמר** ליה מעיקרא **רודף הוא. רבא לטעמי' דאמר רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ושבר את הכלים בין של רודף בין של נרדף בין של כל אדם פטור מפני שמתחייב בנפשו. ונרדף ששבר כלים של רודף פטור** שלא יהא ממונו חמור עליו **מגופו. של כל אדם חייב שאסור להציל עצמו בממון חבירו. ורודף שהיה רודף להציל ושבר את הכלים בין של** רודף **בין של כל אדם פטור. ולא מן הדין אלא שאם** אתה אומר חייב אין לך אדם שיציל **את חבירו מיד הרודף:**

ל מתני' [דף קיח.] **הגוזל את חבירו או שלוה ממנו או שהפקיד אצלו בישוב לא יחזיר לו במדבר. ע"מ לצאת למדבר יחזיר לו במדבר** ולא בתנאי ממש אלא כשהפקיד אצלו או לוה ממנו אמר לו אני רוצה לצאת במדבר ואמר הנפקד גם אני רוצה לצאת במדבר: רי"ף מד:

גמ' ורמינהו מלוה משתלמת בכל מקום. אבידה ופקדון אין משתלמין אלא במקומו. אמר אביי ה"ק מלוה ניתנה ליתבע בכל מקום דמלוה להוצאה ניתנה הלכך נתנה ליתבע אף במדבר. אבל הלוה אין יכול לפרוע למלוה בע"כ כדי ליפטר מאחריות הדרך. אבל **אבידה ופקדון לא ניתנו ליתבע** ולא לשלם אלא במקומם:

לא מתני' האומר לחבירו גזלתיך הלויתני הפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך חייב להחזיר. אבל אמר **איני יודע אם גזלתיך אם הלויתני אם הפקדת אצלי** פטור:

גמ' איתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע פי' איני יודע אם הלויתני. **רב הונא ורב יהודה** אמרי חייב ברי ושמא ברי עדיף. רב נחמן ור' יוחנן אמרי פטור אוקי ממונא בחזקת מריה. **והלכתא כרב נחמן ור' יוחנן.** ומיהו **משתבע דלא ידע. אבל אם אמר איני יודע אם החזרתי לך** בהא מודו רב נחמן ורבי יוחנן דחייב. ותדע דפריך גמרא מסיפא דמתניתין לרב הונא ורב יהודה ומוקי מתניתין בדתבע ליה והיינו כעין פלוגתייהו. וסיפא פטור כדרב נחמן ור' יוחנן ורישא דאמר איני יודע אם החזרתי לך חייב. כללא דמילתא **מנה לי בידך והלה אומר איני יודע** אם החזרתי לך חייב לדברי הכל. איני יודע אם הלויתני פטור מלשלם וחייב לישבע. **ואם בא לצאת ידי שמים חייב.** ואם בלא תביעה אמר גזלתיך הלויתני הפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך נראה דחייב לצאת ידי שמים אף לרב **נחמן ור' יוחנן. אבל אם אומר איני יודע אם גזלתיך** או הפקדת אצלי או הלויתני פטור אף לצאת ידי שמים:

לב מתני' הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת או נגנב חייב באחריותו. לא ידעו הבעלים בגניבתו **ובחזרתו ומנו את הצאן והיא שלימה פטור:**

גמ' אמר רב לדעת צריך דעת. שלא לדעת מנין פוטר. וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה אסיפא קאי. ושמואל אמר בין לדעת בין שלא לדעת מנין פוטר. וה"פ דמתני' הגונב טלה מן העדר ונודע לבעלים מדקתני סיפא ולא ידעו הבעלים חייב באחריותה וכן אם לא ידעו **הבעלים לא בגניבתו ולא** בחזרתו חייב ואם מנו הצאן וכו'. **ר' יוחנן אמר לדעת מנין פוטר. שלא לדעת אפי' מנין** אין צריך. וה"פ דמתני' לא ידעו וכו' וכן ברישא אם מנו את הצאן וכו' פטור. **רב חסדא אמר לדעת מניין פוטר. שלא לדעת צריך דעת.** וה"פ דמתני' הגונב טלה וכו' חייב באחריותו וכן אם לא ידעו וכו' וחייבא דרישא מנין פוטר. **אמר רבא מאי טעמא דרב חסדא.** דאנקטה ניגרי ברייתא. כתב רב אלפס ז"ל מסתברא לן דהלכה כרב חסדא דהא רבא קאי כוותיה. **ועוד דטעמא דיליה מסתבר הוא. וה"מ בבעלי חיים דאנקטה ניגרי ברייתא. אבל מידי דלאו בעלי חיים כגון סלע מן הכיס וכיוצא בו הלכה כר' יוחנן דקי"ל דכל רב ושמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן. ורב חסדא לא פליג עליה דר' יוחנן אלא בבעלי חיים משום** דאנקטינהו ניגרי ברייתא אבל בכל שאר מילי מודה ליה. **הלכך הלכתא כר' יוחנן דאמר לדעת מנין פוטר.** רי"ף מה. מה

שלא לדעת אפילו מנין נמי לא צריך. והא דתני חדא [דף קיח:] **הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון יצא ותניא אידך לא יצא אסיקנא דלכ"ע מנין פוטרו אית להו דרבי יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה.** והא דמנה ורמא לידיה לא יצא דשמא זרקו לתיבתו לשאר מעות. והא דמנה ורמא לכיסו ועתיד למנותו כדרבי יצחק כי אדם ממשמש בכיסו וימנה קודם שיתנם לתיבתו. אי בעית אימא הא והא דמנה ורמא לכיסיה הא דאית ליה זוזי אחריני בכיסיה והוציא מהם ולא ידע מנינם. והא דלית ליה זוזי אחריני בכיסיה. **והא דתניא הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס יחזיר למקום שגנב דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר צריך דעת בעלים. אוקימנא בשומר שגנב ברשותו. דר' ישמעאל סבר לא כלתה שמירתו לפיכך לא צריך מידי. דאיהו במקום בעלים קאי. ור' עקיבא סבר כלתה לו שמירתו לפיכך צריך דעת בעלים. דהא איהו לאו במקום בעלים קאי וכאילו לא החזיר דמי:**

לג מתני' אין לוקחין מן הרועים צמר וחלב וגדיים ולא משומרי פירות עצים ופירות. אבל לוקחים מן הנשים כלי צמר ביהודה כלי פשתן בגליל **ועגלים בשרון. וכולן שאמרו להטמין אסור. ולוקחין ביצים ותרנגולין מכל מקום:**

גמ' ת"ר אין לוקחין מן הרועה לא עזים ולא גדיים ולא גיזין ולא תלושין של צמר. אבל לוקחין מהן בגדים תפורין מפני שהן שלהן. ולוקחין מהן חלב וגבינה במדבר אבל לא בישוב. ולוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן ארבעה וחמשה גיזין. אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין. דיוקא דרישא דמשמע הא שלש אין לוקחין מוקי לה בכחישתא. ודיוקא דסיפא דמשמע הא שלש ליקחין מוקי לה בברייתא ר' יהודה אומר ביתות לוקחין מהם מדבריות אין לוקחין מהם. כללו של דבר כל שרועה מוכר ובעל הבית מרגיש מותר. וכל שרועה מוכר ואין בעל הבית מרגיש אסור: **רבה זבין שבישתא מאריסא. א"ל** [דף קיט.] **אביי והא תנן ולא משומרי פירות עצים ופירות א"ל ה"מ שומר דלית ליה בגוה. אבל אריסא כיון דאית ליה בגוה אימר מדנפשיה קזבין: ת"ר שומרי פירות אימתי לוקחין מהן בזמן שיושבין ומוכרין והסלין לפניהם והטורטני לפניהם. וכולן שאמרום הטמן אסור לוקחין מהם מפתח הגינה** ולא מאחורי הגינה: גזלן מאימתי מותר ליהנות הימנו. **רב אמר עד שיהא רוב משלו. שמואל אמר אפילו מיעוט משלו. אורי ליה רב יהודה לאדא דיילא** אפילו מיעוט משלו: ממון מסור המוסר לאנסים רב הונא ורב יהודה חד אמר מותר לאבדו ביד. וחד אמר אסור לאבדו ביד. מאן דאמר מותר לא יהא ממונו חמור מגופו. ומאן דאמר אסור יכין רשע וצדיק ילבש אפשר דנפיק מיניה זרעא מעליא. והלכתא דאסור לאבדו ביד. מדמיבעיא ליה בפרק הכונס (בבא קמא דף סב.) אם עשו תקנת נגזל במסור המוסר לאנסים ומשתבע ושקיל מיניה וסלקא בתיקו שמעינן מיניה דכל שכן שאסור לאבדו ביד. ואין ראיה כל כך דאיכא למימר שעשה תשובה. **א"ר יוחנן כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו שנאמר** כן ארחות כל בוצע בצע וגו'. וכאילו נוטל נפש בניו ובנותיו שנאמר ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. ולא מיבעיא בידים אלא אפילו גרמא בעלמא דכתיב אל שאול ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. **והיכן מצינו לשאול שהרג את הגבעונים אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים ומזון** מעלה עליהם הכתוב כאילו הרגן: ת"ר לוקחין מן הנשים כלי פשתן בגליל וכלי צמר ביהודה. אבל לא יינות שמנים וסלתות. ולא מן העבדים ולא מן התינוקות. אבא שאול אומר מוכרת אשה בארבעה וחמשה דינרים כדי לעשות כפה לראשה. וגבאי צדקה מקבלין מהן **דבר מועט אבל לא דבר מרובה: רבינא איקלע למחוזא אייתו** נשי כיפי וכבלי שדיוה קמיה וקביל רבינא. אמר ליה רבא תוספאה לרבינא והתניא גבאי צדקה מקבלין **מהם דבר מועט אבל לא דבר מרובה. אמר ליה הני לבני מחוזא מועט דמי:**

לד מתני' מוכין שהכובס מוציא הרי הן שלו. ושהסורק מוציא הרי הן של בעל הבית. הכובס נוטל ג' חוטין והם שלו. יותר מיכן הרי הן של בעל הבית. ואם היה שחור על גבי לבן נוטל הכל והן שלו. החייט ששייר מן החוט כדי לתפור בו מטלית שהיא שלש על שלש חייב להחזיר. מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו. ובכשיל הרי אלו של בעל הבית. ואם היה עושה עם בעל הבית אף הנסורת של בעל הבית:

גמ' וכמה כדי לתפור בו. [דף קיט:] אמר רב אסי **מלא מחט וחוץ למחט. ואסיקנא מלא מחט וחוץ למחט כמלא מחט. ירושלמי תני בר קפרא מלא משיכת**

רי"ף מו.

מחט:

הדרן עלך הגוזל בתרא וסליקא לה מסכת בבא קמא

[קף ב.] **ארבעה** חבות נזיקין. כל נזיקין שעושים נזק. נזקים שם היזק: חבות. **קרי להנך לכתיבא בקרא בהליא וכנמ' מפרש הי ניהו תולות: השור והבור . כשלר שנכתבו בפרשה שלרן במשנה לפרשה ראשונה נאמרה בשור שניה בבור** וכגמרא מפרש לנ' חבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגל. קרן לכתיב כי ינח שור את חיש ול' לאנפי שייכי ביה חל שור שהמית את האלם לכתיב בהליא בריאה ואילך שור שהזיק את האלם לכתיב לו בן ינח נגיחה למיתה ונגיחה לנזקין ואילך שור שהמית את השור לכתיב **כי ינוף שור איש וכו' ואילך שור** שהזיק שור לילף מפור שהזיק את האלם בהיקשא לכתיב כשפטו הזה וכו': **מבעה. מפרש בגמרא: הבער.** כי תניא חס: **לא הרי השור הרי לא. כלומר אי כתב רחמנא שור לא נפיק מבעה מיניה ואמטו להכי לצטריך למכתביה ולהכי נקט בריאה כהרי המבעה ולא נקט כשלר כהרי הבור משום דתנו לא מצי למיתני ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים** ועוד לפשתא לשמועינן **רבותא לא"פ לנשניהם רוח חיים אפילו הכי לא נפיק חל מחבריה: לא זה וזה וכו'.** הא לא הלר ותני **לא הרי האש כהרי** שניהם כלקא הלר בריאה משום לטריחותא ליה מלתא: שלרלן לילך ולהזיק. **שלשתן הלה לרכן לילך ולהזיק: הלא השור. מפרש בגמרא לאתויי** כל שלרכן להזיק ושמירתן עליך אע"ג לא למי לחל מהני חבות אי יכילנן לאתויי מתרתי אי מתלת או מטפי בהלא השור לחיובא מחייבינן ליה: ושמירתן עליך. שנתחייבת בשמירתן מחמת שהם ממונך או שנמסרות לך לשמרן או שעשית בהם מעשה שחייב בשמירתן כלאחרינן לקמן ושמור שמירתן עליך שאין חתה חייב בנזקיהן אלא בזמן ששמירתן עליך ופשעת בשמירתן על שהזיקו לאפוקי היכא למסרינהו לאחרינא לנטורינהו כלאחז ופשע בהן שומר להנאתו חייב והרשאן פטור ולאפוקי נמי היכא לנטורינהו כאורחייהו והזיקו לפטור לאין שמירת כולן שוה לאילו קרן לא שניא ליה בשמירה פחותה והשאר שניא להו ובשמירה פחותה וכלמפרש לקמן (לף נה:). שור ממונו הוא ובור נמי ואפי' הפקיר רשותו בעל הבור קרייה רחמנא. ושן נמי ממונו הוא כללקמן: (לף נ:) ובשהזיק חב המזיק. **מפרש בגמ' (לף ז.) לאתויי מאי:** לשלם תשלומי נזק. להכי נקט לשון השלמה שהם הזיקו והפחיתו מלמיו הרשעונים שהיה שוה [בשעת נזק] הניזק מהלם הפחת על שעת השמדה בין והמותר מהלם לו מזיק כלתניא לקמן (לף י:) מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה שממין את הלבר הניזק כמה הוא יפה על שלא הוזק וכמה הוא יפה משהוזק והבעלים מטפלים בנבילה והמזיק משלם להם את הפחת שפחתה מחמת נזק [ולא שפחתה לאחר מכאן] **לנפקא לן לקמן (שם)** מהמת יהיה לו לניזק משמע ואפי' פחתה ונבלה משעת מיתה על שעת השמדה בין פסידא לניזק היא לכי ליימינן לה כשעת מיתה הוא לשיימינן והוא הדין היכא לשמחה בין מיתה להשמדה בין לניזק הוי חבל טורח ונבלה (ואפילו) היכא לכבירא שויא זוזא ואפומא לכבירא שויא זוזא לכ"ע חבעל הבור רמינן ליה כלאחרינן לקמן : **במיטב אחרן.** מיטב שלהו כתיב לי בעי מזיק למפרע ליה קרקע מעילית נכסי ויהיב ליה אבל לי יהיב ליה מטלטלי כל מילי מיקרי מיטב ואפילו סודין לאי לא מזלבן הכא מזלבן הכא וכלילפינן **(לף ז.)** מבור לכתיב ביה יפיב לרבות שור כסף ואפילו סודין: נמ' תולותיהן כיוצא בהן. כיון דקי"ל לנזק שלם ממונא הוא ואני נזק קנסא ומועל שהזיק משלם נזק שלם מן העלייה ותם משלם חצי נזק מנופו בעינן למילע תולות להני חבות לי כיוצא בהן ניהו לכל מועל מינייהו תולה לילים כוותיה ומשלם נזק שלם מן העלייה ותם שהזיק משלם חצי נזק מנופו ותולה לילים נמי כוותיה ולסיקנא לכולהו **תולות כיוצא בהן** לחבות מינהו ולינן שור לנמרי כר מתולה לרגל בחצי נזק **ערורות שהיתה מהלכת והתיזה ערורות ברגליה ושיברה כלים לקיימא לן הלכה למשה מסיני לממונא הוא ולא קנסא ולא"ג לפלגא נזקא אל נגיחה קנסא הוי כלאחרינן לקמן (סי' כ') האי פלגא נזקא ממונא הוא ולאו תולה לקרן היא אלא לרגל למכח** הרגל לחיוב: **ואמאי קרי ליה וכו'. והוזיל ואינה משלמת** בשותר לאילו רגל משלם נזק שלם: [קף נ:] לשלם מן העלייה. שלם הזיקה יותר ממה שהבהמה שוה משלם משיטב ביתו כרגל לכתיב ביה ברגל מיטב שלהו ונו' וכלתנן (ניטין מט:) הניזקין שמין לה בעלית ובעל חוב בבינונית ובתובת הלה בזבורית. ולא הויא קרן לאין היזקה משלם אלא מנופיה לכתיב ומכרו את השור החי ונו' ואם הפסידו יותר משויו משפיל הניזק: **ולפטרו ברשות הרבים.** לרגל לינה חייבת אלא אם כן נכנסה ברשות הניזק: **הקרן.** לנגיחה ול"ש קרן תלושה **שאחזה לקרן בין שיניה ונגחה ול"ש** מחובלת לעולם תם משלם חצי נזק ומועל משלם נזק שלם לעניו קרן לא הוי מועלת מתחלתה. ואשכחן קרני **בקרן תלושה בלקיה בן בנעגה** ויעש לו צלקיה קרני ברזל ונו' בלהה תננה את חרם ונו' ובקרן מחובלת בכור שורו הלה לו וקרני לאם קרניו בהם עמים יננח יחדו ונו': והגן. לאכילה: והרגל. לדריסה ושברה את הכלים [כי חורחייה וכני] נמי לאורחייהו לקמן דשן ורגל ברשות הרבים פטורין משום לאורחייהו הוא: **נגיפה. שלחפה בגופה** ונתכוונה להזיק: **רביצה. שרלתה כלים ורבלה עליהן כדי להזיקן ולשברן: בעיטה. שבעטה ברגליה ושברה** כלים להזיק ולהכי הוו **תולה לקרן לכוונתה בקרן ואין הנאה להזיקו ואין היזקו מצוי כל** שעה ולפיכך **הוו בקרן לכל לימת שלא הועלה בכך שלם פעמים בבית אין לינה משלמת נזק שלם:**

יום רג

ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וממונך ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:

גמ' מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהן או לא פירוש כיון דקיי"ל דנזק שלם ממונא הוא וחצי נזק קנסא הוא ומועד שהזיק משלם נזק שלם מן העליה ותם משלם חצי נזק מגופו בעינן למידע הני תולדות דהני אבות אי כיוצא בהן נינהו דכל מועד מיניהו תולדה דיליה כוותיה ומשלם נ"ש מן העלייה ותם תולדה דיליה כוותיה ומשלם חצי נזק מגופו או דלמא תולדותיהן לאו כיוצא בהן (דף ג:) ואסיקנא דכולהו תולדותיהן כיוצא בהן בר מתולדה דרגל ומאי ניהו חצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה דלא משלם אלא חצי נזק ואמאי קרו לה תולדה דרגל דמשלם מן העליה ולפוטרה ברה"ר (לקמן דף טז:) ומאי עלייה מעולה שבנכסיו כדתנן (גיטין דף מט:) הניזקין שמין להן בעדית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית:

(דף ב) ת"ר ג' אבות נאמרו בשור והשן והרגל תולדה דקרן מאי היא נגיפה נשיכה רביצה בעיטה.

רביעה ובעיטה תולדה דרגל היא. לעל ידי כפיפת רגליס היא רובעת: היכא דאיזקן מעני. **לכל שעה היא מהלכת ואס יש כליס תחת רגליה** דעסקינן: **אין היזקן מעני.** ומשמעינן מינה דלא אמרינן תולדה דרגל אלא כשהיזקן מעני כגון מילי דלאו לורמייהו **תולדה לקרן היא** וכדפריסנא: **נתחככה בכותל להנאתה.** ופילוג: או טנפה פירות להנאתה. **שנתגנלה עליהס כלרך** סמוסים ושחמורים והיינו **לומיא דמן ליס הנאה להיזקה** בגופה דלרך הלוכה. כל היזק בלרך אלא בכוונה הוי תולדה דרגל להיזקן **מעני ואין מתכוין להזיק: ובשערה.** שנלקב שערה של הכלים ונגררתן ושברתן ומשום דלמיא תולדה לאב אמרינן לעיל נס כן שוה. ואמרינן נמי בגמ' (דף נ.) דרגל נפקא לן מינאלח את בעירה **ושן מובער ונמרינן שן ורגל** מהללי מה רגל לא שנא מכלית קרנא ול"ש לא מכלית אלא שסופו לחזור ולהעמיח חייב לוסלא סתמא כתיב אף שן נמי וה"ש לשאר נזקין אלא לאינטריך לאשמועינן כשן משום לכתיב בייה לשן ביעור ורגל נמי נמר משן מה שן ל"ש שלאחי שלוחי ול"ש לחזלא ממילא אף רגל נמי אע"נ לכתיב ליפנא לוסלא ולאוכיא לקמיניה קרא כלמוכח בשמעתין: תולדה לבור אחי היא. לכיכא למיתר לבור עמוק י' הוא אב כיון דקיים להו לרבנן לעשרה עבדי מיתה אבל תשעה לנזקין עבדי מיתה לא עבדי היו תולדה דהא בעל הבור יסלס לכתב קרא לא משמע טפי למיירי במיתה מלנזקין לסכי משמע **ונפל שמה שור או חמור בין מת בין החזק בעל הבור יסלס ויהיו לס מת השור בבור תשעה לחמור רבנן לפטור בלאו מחמת הבור מת לחין בו כלי להמית ואס החזק בו חייב לבר נזקין הוא:** לבנו סכינו וכו'. **ונתקלו בהס בני לחס והזקו** לבתר לנייח תולדה לבור היא מילי להוא לבורו שתנגנל ברגלי לחס וברגלי בהמה למעשיו שהניחן סס נרמו להזיק ככריית הבור ולע"פ שלא הזיקו במקום שהניחן (כיון) לבאחר שנתגנלו ברגלי לחס והונחו במקום לחר הזיקו לבקמן יפלינן לה בחס הא מסור ובור דסור בלך מעמיו שאז מעשיו נרמו לו ובור שאין דרכו ליבך ולהזיק הא השוה שבהס וכו' שממונך ושמירתן עליך וכשהזיקו חייבין לבחס נזק שלס מן העלייה ומיהו כיון למיגיע לסור ובור לתיע לא מחייב אלא בקל שבשניהס דהיינו בור שפטור ממיתת חלס ונזקי כלים ולימא למיתר בקל דקרן תמה לכי לתיע מסור מקרן מועלת לסור הוא לאתיע דסיע נשיכה תולדה דשן היא כי אמרי' תולדה דשן היא היכא דיש הנאה להיזקה הא אין הנאה להיזקה רביצה ובעיטה תולדה דרגל היא כי אמרי' הנ"מ היכא דהיזיקן מצוי (דף ב:): הני אין היזקן מצוי (דף ג.):

תולדה דשן מאי היא נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה:

תולדה דרגל מאי היא הזיקה בגופה דרך הלוכה בשערה דרך הלוכה:

תולדה דבור מאי היא אבנו סכינו ומשאו שהניחן ברה"ר והזיקו:

(דף ג.) תולדה דמבעה מאי היא אי אליבא דשמואל דאמר מבעה זה השן הא אמינא לה ואי לרב דאמר מבעה זה אדם כיחו וניעו:

תולדה דהבער מאי היא אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו:

(דף ח:) וכולהו בין אבות בין תולדות מועדין מתחלתן נינהו לבר מקרן דתם ולבסוף מועד הוא ושן ורגל ברשות הרבים פטורין משום דאורחייהו הוא:

(דף ד:) תני ר' חייא עשרים וארבעה אבות נזיקין ואלו הן השור והבור והמבעה וההבער ושומר חנם והשואל ונושא שכר והשוכר ונזק וצער וריפוי ושבת ובושת ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה וגנב וגזלן ועדים זוממין והאונס והמפתה והמוציא שם רע והמטמא והמדמע והמנסך הרי כ"ד ומוסר הרי כ"ה (דף ח.) והאי דקרו להו אבות לאו מכלל דאיכא לכולהו תולדות אלא לשלם ממיטב הוא דקרו להו הכי:

מטמא ומדמע ומנסך: כולהו היזק שאינו ניכר הוא ולא שמיה היזק אלא קנסא הוא דקנסוהו רבנן משום דעבד איסורא דגרסינן בפרק השולח גט לאשתו (דף מד:) אמר אביי נקטינן טימא טהרותיו של חבירו ומת לא קנסו בנו אחריו מאי טעמא היזק שאינו ניכר הוא ולאו שמיה היזק קנסא דרבנן הוא לדידיה דעבד איסורא ופטור: [דף ל:] **ושומר חנס והשואל.** כל נזיקין דהכי לחבת לין לוין שוין ליס מהן לחפילו לא חזיק בידים חייב כגון דלמח בו יל מעיקרא ובתר הכי ליתנים ממילא לו שלא שלח יל ולא לחיתנים מחמת פשיעתו וכל חלא וחלא [דיינו כלין חבירו] וכמו שמפורשים במקומן: **מטמא.** טהרותיו של חבירו לו תרומה לו חולין: **מנסך.** יינו של חבירו לעכו"ס ולא לחמרי' קיס ליס בדרכה מיניה דמשעה דלחנסה קנייה ומתחייב בנפשו לא הוי על לנסכיה: **מדמע.** לערב ליס תרומה בחולין בבבור ממלא וחל לכיון דלא חזיא דלא נכסן בהמי תרומה שהוא בזול חון מדמי תרומה שהא צריך לזבונה לכהן בהמי תרומה שהוא בזול חון מדמי תרומה שהא

ומטמא ומלמע ומנסך. כולן היזק שאינו ניכר הוא ולא שמיה היזק אלא קנסא הוא דקנסו רבנן משום לעבד לישורא כלנרס' פרק השולח נט (דף מד:) אמר אביי נקטינן טמא טהרותיו של חבירו ומת לא קנסו בנו אחריו מ"ט היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק וקנסא לרבנן הוא לילייה לעביל לישורא קנסו לבריה אלא עביל לישורא לא קנסו והכי קי"ל בפרק הניזקין (דף נג.) לבסוגע פטור להיזק שאינו ניכר לא שמיה היזק אלא לבמזיל חייב מקנסא: מסור. **מלמין שמוסר ממון חבירו לעכו"ס:** מפגל כגון שחט ע"מ לאכול כזית בשר למחר אי נמי **כהן שחטה חטאת ישראל שלא לשם** חטאת שהוא פסול: בלבורית לא קא מיירי. ומוציא שם רע לבור ע"י מעשה בעלמה הוא: **ועליס זממין.** קרייה רחמנא מעשה לכתיב זמם לעשות: כולן כאכות לאו למימרא. ללכולן לית להו תולדות נקט אבות אלא לומר שאינן כאבות לשלם ממיטב. [מ"ט לחיים] תחת אשר ישלם כשלם בכולהו כתיב חד מהני לרבע ליפני ונמרי מהללי בנ"ם ואכהן לכולהו לנמרי כלהו מיניה שן **ורגל לכתיב בהן מיטב שלהו ומיטב כרמו ישלם:** ובבור לחזיק שור ובור ולא שומר חנם ושומר שכר ושומר בכולן תשלומי כפל ותשלומי ל' וה' **וקרן לנגב בכולן לבכלהו כתיב ישלם ונמרי' מקן ורגל לכתיב ישלם** ושור שהמית את האדם כתיב ביה **כסף וכו' ואונס ומפתה** ומוציא שם רע נמי כתיב בהו כסף ונמרינן **מבור לכתיב ביה כסף ישיב לבעליו בנזק [לחובל בחבירו] כתיב נתינה ונמרי' מקור שהמית את האדם לכתיב** ונתן פליון נפשו וכדרך זה כולן ומסור ומפגל נמי מאבות נזיקין נינהו לשלם ממיטב ולוקח במזיל לחכל בשנגב פטורין כדלקמן פרק הניזקין: [דף ז.] **של ניזק.** שלם לחכלה ערוגה בין הערוגות של שדהו **שמין הערוגה משוכחת של ניזק כמה היא יפה עכשיו עם פירותיה וכמה תהיה יפה** שם לא יהיו בה **פירות ונותן לו:** [דף ז:] **מן העילית.** מחל **מזיק לשמין ערוגה של ניזק לפי מה שהיא ושם בה מזיק ליתן לו קרקע בדמי ניזקו נותן לו** במיטב שדהו בשוה לותם לשים והכי תניא בהדיא במיטב שדהו להחזיר לקח מחלם להיינו מזיק ופסק רבינו אלפסי כר"ע דלהלכתא כותיה מחבירו:

קנסוהו רבנן לבריה דלא עבד איסורא לא קנסוהו רבנן ובפרק הניזקין (גיטין דף נב:) תנן המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב ופליגי בה (גיטין דף נג.) חזקיה ור' יוחנן חזקיה אמר דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד חייב מ"ט היזק שאינו ניכר שמיה היזק ומה טעם אמרו בשוגג פטור כדי שיודיענו ורבי יוחנן אמר דבר תורה אחר שוגג ואחר מזיד פטור מ"ט היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק ומה טעם אמרו במזיד חייב כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו ואומר פטור אני ואותבינן עליה דחזקיה מהא דתנן (ב"ק צו:) גזל מטבע ונפסל תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק * בד"ס הגי' האי גולן הוא ממונא בעי כו' וכ"ה בגמ'. הא ממונא וממונא בעי שלומי וסלקא בתיובתא וקי"ל כר' יוחנן דאמר לא שמיה היזק:

* הכל שפת יתר עד וחזר הדין ואינו מהרי"ף. [וכ"נ מלשון הרא"ש: בפסקיו ומלשון הש"ג] ד"ת (הצד השוה שבהן לאתויי מאי אמר אביי לאתויי אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו רבא אמר הצד השוה שבהן לאתויי (דף ו.) בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה ה"ד אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור מ"ש בור שכן תחלת עשייתו לנזק וממונך ושמירתן עליך הני נמי תחלת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך אלא דלא אפקרינהו אי לשמואל דאמר כולן מבורו למדנו היינו בור ואי לרב דאמר כולן משור למדנו היינו שור לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן מעשיו גרמו לו תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו שור יוכיח מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק בור יוכיח וחזר הדין) * ע"כ נמחק :

וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:

(דף ו:) ת"ר (שמות כ"ב:ד') מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית וקל וחומר להקדש ואסיקנא דבהא פליגי רבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינן ור' עקיבא סבר בדמזיק שיימינן כלומר שאם היתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק רבי ישמעאל סבר משלם ליה מזיבורית דידיה ורבי עקיבא סבר לא משלם ליה אלא מעידית דידיה (דף ז.) ותניא נמי בהדיא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק וקיימא לן הלכה כרבי עקיבא מחבירו

והאי דבעינן מיטב שדהו ומיטב כרמו הני מילי היכא דיהיב ליה ממקרקעי אבל אי יהיב ליה ממטלטלי כל מידי דיהיב ליה מיטב נינהו ואפילו סובין דאי לא מזדבן הכא מזדבן הכא דתניא (שמות כ"א:ל"ד) כסף ישיב לבעליו לרבות שוה כסף ואפילו סובין ואע"ג דפליגי רב הונא ורב אסי (דף ט.) הא קיימא לן כרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דבתראי נינהו:

תניא הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים ואין מוצא למכור מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה הוי בה רבה היכי דמי אי דזול ארעתא דכולי עלמא ודיליה נמי זולא בהדייהו אפילו פורתא נמי לא ליספו ליה ואלא דאייקור ארעתא דכ"ע ודיליה איידי דעייל ונפיק אזוזי זלא ארעיה (דף ז:) אפי' טובא נמי ליספו ליה הדר אמר רבה לא נצרכה אלא דביומי ניסן יקרא ארעא וביומי תשרי זלא ארעא דכ"ע נטרי עד ניסן ומזבני והאי הואיל ואיצטריכי ליה זוזי זבן השתא עד פלגא אורחיה למיזל טפי לאו אורחיה

[ל' נמ'] וק"ו להקדש [לר"ם בן מנסיא] מפורש לקמן פ"ל והוא לגנחיה תורת ליקן לתורת להקדש [בין תם בין מועד משלם נזק שלם] ור"ע כרבי שמעון בן מנסיא ולית הלכתא כותיה: יסיב. קרא יתירא הוא למכלי כתיב בעל הבור ישלם כסף יסיב ל"ל ליתח **ישלם**

כסף לבעליו ולא בעי יציב חלש לרבות שור כסף ולפילו סוכין למשמע כל הסבות וכל מילי ליציב ליה ממטלטלי מיטב נינהו וכרב פפא ורב הונא פסקו הלכתא כל המפרשים ז"ל וכתב הרמ"ה ז"ל **לא למעי יציב ליה** לפילו סוכין ס"מ היכא לליח ליה למזיק זוזי לכל היכא לליח ליה למזיק זוזי **לא מעי לחי ליה לניזק חלא בזוזי** וה"ה לבע"ח ונבי מקח טעות לה"ל מוכר כנזלן ונזלן חל מכ"ל לבות נזיקין לנבי מיטב לחמרינן פרק המוכר [פירות (דף עב:) נבי המוכר] שור לחבדו לי לליכא לאסתלומי מיניה לסקול תורא בזוזי וכו' ובהליא לחמרינן התם לאי ליח ליה זוזי לא מעי לחמר ליה סקול תורא בזוזי ונבי בעל חוב נמי משמע הכי פרק הכותב (דף פו.) נבי הסוא תולה מעותיו בעכו"ס סוב וכן משמע מלישנא לחמרינן הכא טעמא משום לאי לא מזלבן הכא מזלבן הכא לשמעי' מינה לכולה מילתא לזמוני ליה לניזק למי נזקיה בזוזי וכיון למהאי טעמא הוא ממילא משמע הכי ליח ליה למזיק זוזי מחייב למיתב ליה זוזי וכן הדין בבע"ח להא לנרע כחו למלוה בבינונית הויא משום חסשא [לשמא] יקפון וילונו והא לא שייך חלא בקרקע חלא מעי לאברוחי ליה לבל במטלטלי וזוזי לליכא למימר להאי טעמא יפה כחו וכן נראה לאי ליח ליה מטלטלי ולרעת **לא מעי יציב ליה** לרעת למטלטלי עליפי טפי להאי טעמא לזמוני ליה זוזי חלא ערוך לאכרוזי עלייהו וקרא הכי נמי משמע בהליא לכתיב בחון תעמוד ונו' לא תבוא אל ביתו לעבוט לסתמא לחיא ליה ביתא משמע: מי סהיה לו בתים וכו'. כתבו הרמ"ה והרא"ם ז"ל חלא מיירי בבתים שהוא לר בסס **וחפילו שור חלף זוז** להא **תנן במסכת פיאה** לין מחייבין לותו למכור ביתו וכלי תשמישו חלא סים לו בתים לחרים לבל לין **לו מעות לפילו מחתים זוז ותנן במסכת פאה מי שים לו מחתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני היו לו שוה [מחתים]** זוז ולינו מוצא למכור מחכילין לותו מעשר עני על **מחנה לדיוטו מאה זוז וקרקעותיו ימכרו בה' לטפי מפלגא לא זיילי לעולם והרי יש לו ר'** זוז וחפילו סם היה לו קרקעות בחלפיס זוז כיון שלינו מוצא למכור מחכילין לותו מעשר עני על פלגא בנכסיו ואע"נ להסתם לילו היה רוצה למכור בזול היו לו ר' זוזים לין מחייבין לותו למכור בזול חלא הרי הוא כעני **ומחכילין לותו על מחנה: לא ליספו ליה.** לפילו מעט נמי לא יחכילוהו כלומר אע"פ שהולו כל כך שלין מניעין לחני למימן מ"מ לא ליספו ליה כלל להא בהליא שעתא למיס נינהו להא כלהו נמי הכי שויין כל חלא וחלא לפוס חסיבותא וחמאי לא מחייבין ליה לזבוני: לעייל ונפיק. שלחוק למעות: **לחפי' טוכח נמי ליספו ליה.** כשיעור מלי לזול לרעתיה טפי מלכ"ע **וחפילו יכול למוכרן** ביותר מחני למימן כיון שלינו יכול למוכרן בלמימן לפי שרוצין לותו עני ולחוק ליספו ליה **ואם מחכילין לותו** לא יהיה לחוק ויכול למוכרן בלמימן: יוקרא לרעתא. **מפני שהלוקח ניר חורש לותו ביומות הקיץ וזורע לותו במרחשון** ובתיס נמי בניסן סוכרין **לותם ובתשרי זילי** לבזמן הסיא וערוך לזבוני בזמן הזול ליתזלי בתי המנהג והאי לייטי ללחוק חזוזי ועריך לזבוני בזמן הזול ליתזלי בתי **הלכך עני לא הוי הוחיל וכיומי ניסן שוו קרקעותיו ר' ועשיר לא הוי הוחיל לכ"ע לא היו שוין הסתם ר' הלכך מפלימין לו על מחתים להיינו מחנה לעל פלגא חורחיה למיזל טפי לא: חין לו חלא עילית. מי סהיה עליו** לסתם נזקין ובעל חוב כתובת חשה כלן נוכין. כללא למילתא כל היכא לליח ליה כליניה לא שקיל לעליף מיניה ולא יכול הנתבע לחחזיר לנרע מליניה וכל היכא לליח ליה כליניה אי ליכא חלא לנרע מיניה שקיל ואי ליכא חלא לעליף מיניה שקיל מיניה: [דף ח.] **וכתובת חשה.** בזיבורית פרק **הניזקין (דף נ:) לחרי' טעמא ליותר מסהיים רועה ליטול חשה רועה ליטול:** בינונית וזיבורית. כתב הרמ"ה ז"ל להלכתא כסך מתניתין לבד מסך בבא מציעתא לליח הלכתא הכי לבע"ח בבינונית חלא היכא להיתה לו עילית ומכרה לבל לא היתה לו עילית לאחר שעבודו לבע"ח נזקין בבינונית ובע"ח וכתובת חשה בזיבורית כלבעי למימר לקמן: **עילית וזיבורית וכו'.** למלחוריי בע"ח **בזיבורית כלחמר לקמן ורבנן הוא לתקון ליה בינונית מסוס נעילת ללת והיכא לליכא בינונית** ליכא תקנתא: לרבו של חלש להוציא. תע"נ לשלוח כ"ל הוא לא היה מונית חלא מה שהלוה נותן לו להיינו פחות שבבליס וה"ה בשנותן קרקע נותן הפחות: (מר חית ליה וכו'). כתב הרמ"ה למסתברא לרבינא מוקי להו לתרוייהו כשהיה לו עדית בשלוה ואחר כך מכרה לומית לחיכך שנוי לכתיב' בנמ' ומחן לתנא בעל חוב בבינונית חזיל בתר שעבודא למעיקרא ומעיקרא מקמיה למכרה לעילית בנבי ליליה בינונית הואי תע"נ להסתא בתר למכרה קס ליה בבינונית עילית: ומחן לחמר. בזיבורית חזיל בתר נוביינא וכיון לבעיקן נוביינא לנבי ליליה עילית הוא לא נבי מיניה וכמאי קס מיפלגי בלעולא קס מיפלגי מחן לחזיל בתר שעבודא למעיקרא **ליה לעולא** לחמר לבר תורה בע"ח בזיבורית חלא **מלחורייתא לינו בעילית ורבנן הוא לתקון** לא לינבי חלא בבינונית מסוס חשתא לחקפון וחלונו וכיון למעיקרא קונס שמכר העילית משתעבד ליה בבינונית תו לא פקע שעבודא מיניה ומ"ל בע"ח בזיבורית וחזיל בתר נוביינא לית ליה לעולא לחמר לבר תורה בעל חוב בזיבורית ורבנן תקנו בינונית **מסוס נעילת ללת** וכי תקינו רבנן היכא להויא בינונית לנביה בעיקן נוביינא לבל הסתא לחזר ליה עדית לא תקון והלכתא כרבינא וחליבא למחן לחזיל בתר שעבודא למעיקרא וכלחמרן ולא כעולא להא טעמא לעולא מסוס לחסיק זבורית פחות שבבליס ורב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע פליגי עליה וסבירא להו לחפילו נבי נזקין שקיל בעילית מלחורייתא כל מילי ליציב ליה ממטלטלי וחפילו סוכין לילקי מיטב וכ"ם נבי בע"ח ולחרבה היכא למילף מינה לבע"ח בעילית ורבנן הוא לחוקמה בבינונית כלי שלא ירהא בחלש ליה ושלא נהא לחביריו ולא יחמר לקפון וחלונו כלחיתא ריש פרק הניזקין וקי"ל כרב פפא ורב הונא לבתרלי נינהו ומיהו לי לא הויא ליה עדית לגוה בשעה שלוה נמלא לעילית הוא לנבי הבינונית לעלמא לקי"ל בשלו הן שמין ובעל חוב **לא נבי מעילית** חלא היכא לליכא לחר הלכך בכה"נ נזקין בבינונית ובע"ח וכתובת חשה בזיבורית ע"כ: מכר כל וכו'. מי

שהיו עליו לשלם נזקין ובעל חוב וכתובת אשה והיו לו עידית וכינונית וזיבורית ומכרן לאיש אחד או לשלשה כאחד כלומר שזמן השטרות שלהן אחד: **כולן נכנסו וכו'.** על **הלקוחות מוטל דין המוכר מי שלקח עידית יפרע נזקין וכינונית ישלם לבעל חוב וזיבורית ישלם כתובת אשה** ואם תאמר והא נזקין מלוה על פה הוי ולא נדיק ממשעבדי י"ל דמסכחת ליה בלכתך ליה מזיק שטרא בנזקין אי נמי בקנו מינייהו אי נמי בשעמד בדין ונתחייב לשלם ואח"כ מכר להשאלם בדין כשטר למיקי והוה ליה כמקבל עליו פרעא אי נמי לחייבוהו לשלומי ולא קבליה לדינא עיילוה לגלי לקעתיה שאין רגונו לפורעו. ברמ"ה ז"ל: **בזה אחר זה וכו'. לחפילו שקלי קמאי עידית וכינונית מצי מלחו להו הלקוחות לנזקין ולבעל חוב לגבות זיבורית לחמרי** לכל חד מינייהו שנחתי לך מקום לגבות ממנו לתנן **בשם' ניטין בפרק הניזקין (דף מט:) אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש שם בני חורין וחפילו הן זיבורית וכי זבין הני תרתי קמאי לשתייר זיבורית בני חורין ואע"ג דהדר זכנח בתר בתרא חזלינן: אין לו. כלי ספוק שלשתן שאין חותו קרקע שיש כל כך** נוכח משלפניו דהיינו הני שלקח קודם השלישי ואחרון של ראשון וכתב הרמ"ך ז"ל והשתם' בשם ריב"ן ז"ל שאם בחו בלא כלום בבת אחת כל הקודם בשטר נוכח מן האחרון תחלה אם הנזקין קדמיון ובע"ח אחריו וכתובת אשה באחרונה וכלו לגבות כאחד הנזקין קודמין לגבות מן האחרון לפי שיש זיבורית ובע"ח משלפניו **חפילו היו עידית וכתובת אשה** משלפני פניו עידית עידית וחפילו הן עידית עידית וחין נזקין יכולין לומר ל"ש הוא שעבודו יכול לגבות תחלה **ואינו יכול לגבות אלא** מן האחרון ואם בא לגבות משלפניו יאמר לו אנא לך מקום לגבות ממנו: **חילוקין בבת אחת. בשטר אחד: השתא** [בשעות] שע"פ שזמן הכתוב בשטרות אחד מ"מ משתמש קליס אחד מינייהו בשעות שכל היכא שיש שיעבודא בשטר אחד הכי הוא ומני למטען שנחתי לך מקום לגבות ממנו ואפ"ה אמרת נכנסו תחת הבעלים משום שלא **ניכר בשטר המכר מי נקח ראשון:** מכרן לאחד. למשתמש היה הכל בשעה אחת מיבעיא: **בזה אחר זה. בג' ימים** הא מני לוקח זה שלקח זיבורית באחרונה מני למימר לכל חד שנחתי לך מקום לגבות **כי היכי דתיזלו כולהו בתר זיבורית: שלקח עידית באחרונה. לניחת לשלקוח כולהו כליינייהו ולא ליזלו בתר** בתרא: ולינבו כולהו מעידית. שהרי נשתרית בת חורין אחר שלקחו שני לקוחות והוטלו שעבוד החובות עליה: **ואי לא מהדרנא וכו'. כי היכי לתהדרו ותנבו מיניה** להשתא הוי בת חורין **ואין נפרעין מנכסים משועבדין במקום שיש בני חורין וחפילו הם זיבורית: אי הכי. למשום הא טעמא הוא:** [דף ח:] **בנזקין נמי נימא הכי. אי בעי (וכו') למיזקלי בינונית שקילו ואי לא מהדרנא לשטרא לזיבורית למריה כי היכי לתהדר למגבי מינה ותשקול זיבורית בעל כרחיך ולמאי יהיב ליה עידית הלא מלוה טעין ליה הכי ע"כ בזיתמי עסקינן כגון שמת המוכר** ואם היה מחזיר שטר זיבורית ליתמים לא חזלי הני בתריי' ליתמי לאו **בני פרעון חוב** לאכיסס נינהו היכא דלא שבק להון לאכוהן והכא בקנו מינה נכסים מעלמא למי וכבה"נ חיובא עליה ללוקח רמיא **ולא מצי למלחי להו והא** לפריך מנזקין ולא מבע"ח משום דבעי למיתב ליה בינונית לנזק משום הא טעמא דאי לא ידעת לא יקבל הלא **זיבורית לאבל** לבע"ח מאי **ליהא לי אי שקלת זיבורית שקול ואי לא מהדרנא זיבורית למריה ותשקול מינה מצי** למימר ליה הבעל חוב לכשתחזירנה **להא השתא נמי זיבורית בעי למפרע לי** לאבל האשה לא מצית למימר נמי מהאי טעמא לכשתחזיר לכיון שאינו בא לגרוע כחה כמוחזר למי כך העלו המפרשים ז"ל ולפ"ז שלא היה נראה כן מלבדי רש"י **בשוף כתובות (דף קט:) גבי ל' מנרין שנריך ליקח לו לדך: הלכך ליכא למימר הכי. לשון קושיא הוא:** אלא. **להכי לא גבו מעילית שהיא לחרונה משום לחמר להו טעמא מאי לחמור רבנן חין נפרעין מנכסים משועבדים** וכו' משום תקנה לוקח אינא דך תקנתא לא ניחא לי שקולו כליינייכו: **לחמר רבא. בחסכת כתובות** (דף פנ.) מאי כגון זו **על מי מילתא לחמר רבא: לימי ניזונית.** לקו"ל (שם דף מז:) תקנו מעשה שיהיה תחת מזונות משום **תקנתא דילמא לא ספקי לה מזונות במעשה** יהיה וכיון לאין זו תקנה לאחר אלא בעבודה ונרכה לכל מני למימר מי לפשי לכל היכא להויא תקנתא נמי לחבירו לא מני חל מינייהו למעקרא בלא לעת מבירו וכלאמרינן בסמוך ולפיכך לחמר רבא כגון זו: **פשיטא** מכר וכו'. תריסא לסך בריי'תא לנעיל קאי

לקתני מכר כלן לאחר בזו אחר זו ומכר עירית בתחרונה ומת ולא היו נכסים בני חורין שלוקח נכנס תחת הבעלים וקמ"ל דמתח לאש מכר הלוקח מנכסים הללו בינונית וזיבורית לאחר ושייר עירית לפניו שכלן יגבו מעירית להא לאחרונה היא **ושעבולייהו עלה רמית** ולא מצי למימר תנבו מבינונית ומטעמא דלאי לפסי בתקנת חכמים כלעיל להא מכרה ולחבירו ניחא ליה **בתקנת חכמים ואיך יאמר** הוא לי לפסי: אלא מכר עירית כו' הוא למימר יכיבעי לן מאי. מי מצי אמר ליה לוקח דאמר לשמעון בבע"ח הנחתי לך מקום לנבות ממנו והיינו עירית שהיתה לאחרונה ברשות מוכר ואיך בא זיל שקלה וכתקנתא דרבנן ואע"נ לאית ליה פסילא ללוקח אני לזבין מיניה: סבר לחבי וכו'. מטעמא לאמרן: **כל זכות וכו'. וכי היכי דכי הוויין כולהו** נבי לוקח דשמעון מצי לחי ליה לבע"ח מעירית מטעמא לנעיל אלא ניחא לי בהאי תקנתא לוקח אני נמי לחי ליה מינה לחייבו במקום לוקח דשמעון קאי: כל שלותיו לשמעון. בבת אחת: רבא מזה נובה וכו'. וכדמסיק כגון אלא שמתייר נבי שמעון בינונית אלא עירית וזיבורית ולפיכך רבא **מלוי נובה שיש בידו שעבודו** של מלוה דהיינו בינונית דלוי לא מצי למימר הנחתי לך מקום נבי שמעון לנבות ממנו כלעיל אלא אמרי' הכי לעיל אלא נבי לוה נופיה לעיקר שעבוד' עליה דמיא ואע"נ דזבין הבינונית **ולית ליה אלא עירית וזיבורית** תקנו חכמים מפני תקנתא לנקוחות דאלא יגבה אלא מן הלוה ואפילו זיבורית לאכל הכא שמעון נופיה נמי לוקח הוא ומיהו רבא נובה משמעון זיבורית טפי פורתא ולא מצי לחי **ליה נבי לוי** לבינונית אע"נ דשעבודיה הוא משום דאפי' היו כל הקרקעות בידו שמעון אם אמר לו בע"ח הב לי זיבורית טפי פורתא אין עמו כרב אחא בר יעקב דאפיקיה הלכתא כותיה הלכך רבא מזה נובה רבא מזה נובה: **ולא אמרן. לוי בינונית:** להכי טרחי. ודקדקתי ונקוט האי ליפתא לומר דמשתמיט חביבא ליה לב"ח בינונית טפי מזיבורית אבל לא מצי למימר ליה הנחתי לך מקום נבי שמעון דהיינו בינונית לנבות ממנו דהוי מצמצם לאפי' הוא חביב ליה זיבורית טפי פורתא לא יהיב ליה והא ליתא **לבע"כ יהיב ליה** זיבורית טפי פורתא וכלאמרן הרמ"ם ז"ל: **הנחתי לך מקום וכו'.** אע"נ דלא שייך למימר הכי אלא לנוה נופיה ולא לנוקח וכלאמרן לכי היכי דלוי לוקח שמעון נמי לוקח הוא מ"מ שמעינן לסברא **היה לכיון למצי נבי** משמעון שלקח נכסי הלוה כמו מלוי שיגבה משמעון לחייבו קאי במקום בע"ח טפי לענין זה: **וקא משתעי דינא בהדיה.** לבע"ח **נשלקו מאותו קרקע בלבריס כגון שיש לרלוכן שוס תביעה על בעל חובו לומר פרעתיך דקי"ל במסכת שבועות (קף מח.) לאע"נ לנקיטו שטרא אי ל"ל לאשתבע לי דלא פרעתיה בעי לאשתבועי** ואע"נ דהכא ליפרע מנכסים משועבדין לא יפרע אלא בשבועה **(ניטין קף מח:)** לפטר לשמעון פטור ליה משבועה להכא ליפרע ורי"ף ולפיכך צריך רלוכן לאשתעויי דינא ל"נ כגון שאמר שמעון אין לי לא עליה ולא רלוה ואחר זמן מצא עליה או רלוה שמעון אין יכול להכישה ורלוכן יכול להכישה ל"נ שרלוכן יותר פקח משמעון לטענן ושמעון אינו כאן שימנהו לפטרוסופוס לאכל אין לומר לע"מ היכא שים עליה שסה קרובים לשמעון ואינם קרובים לרלוכן לסוף סוף כיון שים ריוח לשמעון שבאין להעמיד הקרקע בידו אפילו לרלוכן פסולין להעיד כדלמוכח פ"ק למכות (קף ז.) נבי אלעאי וטוביה קרובי לערבא הוו ופסלינהו ללוה ומלוה כיון לאי לית ליה ללוה בתר ערבא חזל והיכא למימר נמי לנפקא מיניה לטענת מזויף לשמעון לא מצי למטען מזויף מספק ורלוכן יכול למטען בודאי להא פסיטא לכל הכא ליפרע מנכסים משועבדים ערוך עלי קיום לאי לאו הכי לא שבקת חיי לכל ברייה וכן מוכח בהלישת פרק נט פשוט (קף קעל:) נבי ס"מ שאמר מנה בידי לפלוני וכו' אמר תנו קיימיה לשטרייה וכו' כלומר (לשמא) לאי לא קיימי לשטרייה לא נבי מיתמי שלמא לטענינן ליתמי מזוייף. הרמ"ם ז"ל: **ולא מצי א"ל.** בע"ח לרלוכן: **נלוו בעל לבריס וכו'. שכבר יצא מרשותך ואנא שעבודי שקילנא: לאמר ליה.** לרלוכן: לי תפקח וכו'. **מה שתוניא משמעון יחזור עלי שהרי קבלתי עלי לאחריות** ולא תאמר **לא יש נכסים לרלוכן** מצי טריף ממשעבדי יש לומר למיירי בלפותיקי לכתב רלוכן לבע"ח לא יהיה לך פרעון אלא מזו וא"ת ומה חיכסף ליה לשמעון יפרע לבעל חוב וחא"כ יקח מרלוכן שחייב בלאחריות יש לומר לשמעון לא מצי מסלק ליה בזוזי ורלוכן מצי לסלק ליה כלחיתא פרק קמא דכ"מ (קף טו:) **ות"ת אם הבעל חוב** טוען אמת מה חיכסף ליה לרלוכן לי טריף לה סוף סוף הא צריך לפורעו ומה לו ליתן זוזי לבעל חוב או לשמעון ויש לומר דלרלוכן המוכר מפסיד בטריפה זו שאם שמעון הלוקח השביח הקרקע יותר ממה שהוציא בהוצאה הבע"ח יטרוף הכל אלא שיפרע למי שהוציא לבד וכן אם השביח הקרקע ממילא יטרוף הכל ולא יתן לו כלום וחייב המוכר לשלומי ליה ללוקח כל השבח לטריף מיניה בע"ח בלא למיפס הלכך יפה הוא לו למוכר לאשתעויי דינא בהדיה לבעל חוב **ומסלק ליה בזוזי** שהלוה לו בלחוד: **היכא דאמרי אפילו אלא בלאחריות.** כגון שהתנה בשעת המכירה אלא תהני עליה לאחריות והכי קי"ל בלישנא בתרא: אלא בלאחריות. לא אלא בלאחריות לא מצי למימר לאחני הכא בהדיה אלא יתחייב בלאחריות לאם כן אפילו על אלא לאחריות הא אינו יכול לאחזר בו דקי"ל כרב זביד לאמר אפילו נתנה שהה שאינו אלו יורי אלא לאחריות לנקט בלאחריות דלמי אלא לאחריות כהלכתא הוא אמת נפשך לי לאחני ליתא מדרב זביד לי שתמא ליתא להא קי"ל (כ"מ טו:) לאחריות טוענת סופר הוא: **עסיקין. עוררין לומר אלא אלו הוא** כמו (ברלשית כ"ו:כ') כי התעסקו עמו: [קף טו.] על אלא לאחזיק בה. על כרחך מיירי לקנייה בקנין גמור

ליה בגווה זבנה ניהלי וכן הלכה:

אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון והלך שמעון ([דף ח.]) ומכר שדה אחת ללוי ובא בע"ח דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ולא אמרן אלא דזבן בינונית אבל זבן עידית וזיבורית [מצי] א"ל להכי טרחי וזבני ארעא דלא [חזיא] לך ואפי' זבן בינונית נמי לא אמרן אלא דלא שייר בינונית דכוותה גבי שמעון אבל שייר בינונית דכוותה גבי שמעון [מצי] אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו:

יום רד

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ובא בע"ח דראובן וקא טריף לה מיניה * ד"ת מ"ז ע"פ כ"י של הרי"ף (דינא הוא) ואזיל ראובן וקא משתעי דינא בהדיה לא מצי למימר ליה לאו בעל דברים דידי את דאמר ליה אי אפקת לה מיניה עלי דידי הדר ואיכא דאמרי אפי' שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת עלי:

ואמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות (דף ט.) ויצאו עליה עסיקין אם עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו מ"ט

בחלק מלרכי הקנייה לחי לאו הכי לפילו לא יצאו עליה עסיקין נמי יכול לחזור בו אלא הכא כבר קנייה ויצאו עליה עסיקין וחמ"כ לא אחזיק בה אינלא לעתו לאפילו הכי הוא רוצה בו ולפיכך יכול לחזור בו אפוא מקח טעות לקי"ל לכיון שים בו אוס במקח בטל אמר ליה חייתא דקיטרי סברת וקבילת מאימתי מחזיק בה מכי דייש אמצרי איכא דאמרי אפילו באחריות נמי דא"ל אחוי לי טרפך ואשלם לך יש שפירשו מכי דייש אמצרי כגון שהיתה אותה שדה שקנה סמוכה לשדה שלו והיה ביניהן מצר ועכשיו בשקנה אותה [השדה הסמוכה לשדהו] אם דש אותו המצר שביניהן [ומחה אותו עד שנתערבו שתי השדות ונעשו שתיהן] שדה אחת הרי כבר החזיק בה ואינו יכול לחזור בו ואם עדיין המצר קיים ולא עירבו עם השדות יכול לחזור בו:

איתמר ג' אחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות [רב אסי מספקא ליה אי כרב או כשמואל וכיון דמספקא ליה קי"ל ממון המוטל בספק חולקין] וכבר איפסיקא הלכתא בהדיא בפרק האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך (ב"ב קז.) כרב דאמרינן התם והלכתא בטלה מחלוקת הלכך לגבי שני אחין שחלקו אחד נטל קרקע ואחד נטל כספים ובא בעל חוב ונטל את הקרקע דינא הוא דאזיל האי ושקיל פלגא בכספים ולא מצי אידך למימר ליה להכי שקלי כספים דאי מיגנבי לא משתלימנא מינך ולהכי שקלת ארעא דאי מיטרפא לא משתלימת מינאי:

מתניי' (דף ט:) כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו נכסים שאין בהן מעילה נכסים שהם של בני ברית נכסים המיוחדים חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק וכשהזיק חב המזיק לשלם חייב במעיה בחת כגון גולב וכיוצא בו **ומעה שניס לחל הלור מחבירו** לע"פ שמניסס כסריס חייב לקנות לת הלור לפילו בתוספת שלים על למי הכ' **לתניא (שבת דף קנב:) זה ללי ואחזהו התגלה לפניו במעות עשה לך ס"ת גלה לולב גלה ציצית גלה:** שלים מלגלו. **כגון שהקטן נמכר בשבה יוסיף שני ליערין להייגו שלים שבתוך הלמיס** ויקח **הלור:** מלבר. סיוסיף חני הסמה שהס שלמה ויקח בלו' להייגו שלים מלבר שהביא הסלים מבחון: [קף טו:] **על שלים משלו.** כלומר צריך להוסיף שלים מיניעו ולוזק לת חייו כלי להלר לת המעה מכלן ולילך משלים ולמעלה לס זיגן לו הקב"ס ממון שלא מיניעו יוסיף ולס לאו חייו קונסים ולייו בתוספת שלים וכתב הרמ"ס ז"ל מסתברא לה"ס לס העשיר מיניעו והלי הוא יכול להוסיף **יתר על שלים** ולין חייו ולחקין בכך כמי שזיגן לו הקב"ס שלא מיניעו למי כעניו שנא' (לבריס ח':י"ח) כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. רש"י ז"ל **פי' משלו הקב"ה שיפרע לו הקב"ה לפיי בעוה"ז:** מתני' **כל** שחבתי. כל שפשעתי בשמירתו הרלויה לו כלמתרגמינן (שמות כב) על כל דבר פשע פתגם לחוב ויש פשיעה כגון שמסר לחרש שוטה וקטן שור קטן שלא שלינו קטן כרלוי וכור מכוסה שלא שלינו מכוסה כרלוי לכיון לדרכו לשור לגיונתוקי ודרכו לבור לגיונתוקי וחרש שוטה וקטן לאו בני לעת מינהו שיהיו רלויס לשמור הלכך **חייב לכלו לס** מסר לחרש שוטה וקטן נחלת והלך ולילה לותה ודרך קמתו של חבירו פטור מסוס שלא בדי היזקו לנחלת מעמיק ולזלא ולי לאו מעשה חרש שלילה לאו לדכה כלל לגבות הלכך לא היו תחלתו בפשיעה כלל ופטור לבל לס מסר להס שלהבת כיון לדברי היזקו לע"ג שלא לזוקי ממילא שלא מחמת מעשה חרש חייב לעת חזקיה להלכתא כותיה לפי מה שפסק הרמ"ס ז"ל ויש לחריס מן המפרשים ז"ל שלעתה נוטה לפסוק כר' יוחנן לפטור לפי' במסר להס שלהבת (לף כב:) על שמסר להס נוזק סילתא ושרגא כלילתא בפ' הכונס (לף נט:). שמעינן מלפטורינן בחש למסירתו לחרש שוטה וקטן שלא"פ שמוכיס לגרוס היזק לאו פשיעותא הוא: **הכשרתי לת נזקו.** הרייט כלילו הכשרתי לת נזקו וזמנתיו **להזיק ולני חייב לשלם: הכשרתי במקצת וכו'. לס זמנתי מקצת** הנזק נתחייבתי בתשלומי הנזק **כלילו זמנתי כל** נזקו ולוקה כשזמן מקצת הלחרון **של נזק שלין שיעור הנזק** נגמר שלא בו כללמרינן בגמ': **שלין בהס מעילה.** ללפוקי **נכסי הקדש שלין לני חייב** בנזקיו כלתנן לקמן (לף לז:) שור של ישרלל שנגח שור של הקדש לו לייכא פטור לשור דעבו לחר רחמנא ולא של הקדש: **של בני ברית. לני חייב לס הזקתי** בהס ולפי כענני שהזיק בהס חייב

כלנקוט לן **לקמן פ' שור שנגח** (דף לח.) מלכתיב עמל וימולל חרן רחם ויתך וכו' לחבל שור של ישראל שנגח שור של כעובי פטור ללמוד הוי ונכסים המיוחדים **שים להם כעלים (דף יג:) לאפוקי** נגח ולח"כ הקלים נגח ולח"כ הפקיר וקלס לחבר [כלומר ולא תפסו הניזק קולס ולפי' קלמי בעלים רלפסונים וחזרו וזכו בו פטוריס] וזכה בו לפטור לבעלי' מיתה והעמלה בלין ונמר לין לוין כלחל בבעלים החייבין ולילה וכ"ם היכא לנגחי תורת לפקר לתורת לילן וקלס וזכה בו לחבר לו ב' שרולפיס לחבר שור לחל ושוכן זה לומר שורך הזיק לפניסם פטורין: **חוץ מרשות המיוחלת למזיק.** כלהו לבות נזיקין לא מחייבי לילא ברשות שלינה מיוחלת למזיק לאפוקי רשות המיוחלת למזיק ללי עייל ניזק לתם שלא ברשות ולילנק בממונים של בעל"ב כגון שורו או בורו או לפלו לו לפילו בנופיס לבעל"ב פטור משום לל"ל ברשותי מלי בעית ומיהו לי לזקיק בעל"ב בכוונה חייב (דף מח.) לל"ל כי לית לך רשותא לאפוקי לאוקון לית לך רשותא: **ורשות הניזק ומזיק כשהזיק וכו'.** שהיתה רשות מיוחלת לפניסם לפירות ולא לעוברים שלא לניזק לבל ושכנים שם המזיק שורו שלא ברשות ושזיק לת הפירות כשן לו ברגל: **כשהזיק חב המזיק כו'.** לכיון לנגבי נזקין מיוחלת לניזק ובער בשלה לחר קרינא ביה: [דף י:] **גמ' להחרון חייב.** בין לענין מיתה בין לענין נזקין ונפקא לן **לקמן פ' שור שנגח** (דף נ.) מלכתיב (שמות כ"ל:ל"נ) כי יכרה לים בור ולא סנים להביה כורה לחר כורה שלחרון חייב ושרלשון פטור לכתיב ושמת יהיה לו להוות לקל עביל מיתה ולע"פ לחפר לרשון שיעור נזקין פטור לפילו בנזקין לשכי קי"ל כרבנן ולא כרבי לחמר שרלשון חייב בנזקין כיון לעבד שיעור נזקין ממנו לשחרון לרבנן לו עבד לשל קנה נזקו וחייב בכל נזקו: **כגון פפח בר חבח.** לשהו בעל בשר: **פשיטא.** לשיהו עשה שכל וממתניתין שמעינן שפילו **לא עשה שלא מקנת נזקו: לימו מאי קעביל.** למחייבת ליה ושכי שלכתה לכל היכא לבלא חיכו לא היה מיתבר כלל הוא חייב וכלן פטורין וכל היכא **לבלאו לימו הוה מתבר** שרלשונים חייבים והשחרון פטור ומכלן נוכל ללמוד לכל שאר פשיעות כיולא בזה: **אי נאו אתון בזילי** לשולי לא **הוה מתבר. ואתם הימה לכם לעמוד כשימבתי אני ומלאי עמלתם גם אתם חייבים כמוני:** לזנא מזנא. שנסמך עליהם ולא הניחם לקום וכיון שכן הוא כשילו עשה כל הנזק בידיים וקא משמע לן לאע"נ שלא תבריה בנופו מחמת יסיבתו שלא מחמת כחו שנסמך עליהם הוא חייב והם פטורים לאע"נ לשנסמך עליהם חצוי לכנרון בידי החונב **למי חבל אם נא** נסמך כל כח בידיים חצוי לכנרון בידי החונב **למי חבל אם נא** נסמך עליהם חצוי לכנרון בידי החונב **למי חבל אם נא** נסמך

תשלומי נזק במיטב הארץ:

גמ' (דף י.) ת"ר הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו כיצד החופר בור תשעה ברה"ר ובא אחר והשלימו לעשרה האחרון חייב מתקיף לה רב ששת ותו ליכא והא איכא מרבה בחבילות היכי דמי (דף י:) אי דבלאו איהו לא אזלא פשיטא אלא דבלאו איהו נמי אזלא מאי קעביד (* ד"ת מ"ז עד כחו נמי חבר מתקיף לה רב פפא ותו ליכא והא איכא הא דתניא חמשה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחד וישב עליו ושברו האחרון חייב ואמר רב פפא כגון פפא בר אבא היכי דמי אי דבלאו איהו לא מתבר פשיטא אלא דבלאו איהו נמי מתבר מאי קעביד סוף סוף מתניתין היכי מיתרצא לא צריכא דבלאו איהו קא מיתבר בתרתי שעי והשתא איתבר בחדא שעתא דאמרינן ליה אי לאו את הוה יתיבנא פורתא וקיימינן ולימא להו אי לאו אתון בגואי דידי לא הוה מיתבר כלל לא צריכא דבהדי דקם מסמיך בהו פשיטא מהו דתימא כחו לאו כגופו דמי קמ"ל דכחו כגופו דמי וכל היכא דגופו תבר כחו נמי תבר):

חבתי בתשלומי נזקו: חבתי בנזקו לא קתני אלא בתשלומי נזקו תנינא להא דתנו רבנן תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבלה:

תניא (שמות כ"ב:י"ב) אם טרוף יטרף יביאהו עד (הטרפה עד) (דף יא.) יביא עדים שנטרפה באונס * ד"ת מ"ז (ופטור) אבא שאול אומר יביאהו עד יביא עדותה לבית דין ודכולי עלמא פחת נבלה דניזק הוי ובטורח נבילה קא מיפלגי כדתניא אחרים אומרים מנין לבעל בור שחייב להעלות שור מבורו שנאמר עליסם לנל שבשביל יסיבתו נסבר בשעה לחת כולן חייבין שבשבילו לבל נל היה נסבר לס עמלו סם ובשבילם נמי נל היה מתבר בשעה לחת שהיו עומלין קולס תרתי שעי ונל היה נסבר הלכך עתה שנסבר בחנל שעתא בשביל כולן הוא וכולן חייבין לבל היכא נל היה נסבר כלל בשבילם נל שבשביל לחרון הוא חייב וסם פטורין ולפילו נל נסמך עניסם נל שיסב לבל (והספסל) נמי לס בלא מעשה לחרון היה נסבר ונל היה לפסר להסם לסלק הסיזק שעשו קולס שיכא זה הוא פטור וכולן חייבין: מפרש טעמא לרבנן התם פרק **חלו הן הנשרפין (דף עח.) מקרא לכתיב כי יכה כל נפש לחס [על שיכה] כל נפש** משמע וקי"ל כרבנן לרבים נינהו לנבי רבי יהודה בן בתירא לפלוג עלייהו ומיהו מיירי בשים בריאין כלי להמית לחס נל היה בו כלי להמית לפילו לרבנן לחרון חייב כלמוכח התם: **חבתי בנזקו נל קתני.** נל לייך מהך ליתנא לסיפא לחנב ריישא [לפרקין] לקתני חב מזיק לסלס תשלומי נזק הוצרך למיתני בסיפא נמי [חבתי] תשלומי נזקו חלא ס"ק מלנקט הכי בהך ליתנא לריישא בל' תשלומין ולא תנא חבתי בנזקו להוה **משמע שור נמור חי והמזיק יטול לת הנבלה** משמע שלינו חייב לו חלא בהשלמה לבל **שיטול ניזק לת הנבלה וזה משליס לו מה שפחתו מיתה: מטפלין בנבלה. כלומר נוטלין לת הנבלה: יביאהו עד.** בשומר [שכר] משתעי קרא שיביא עליס שנטרפה בלוגס: [דף יא.] **יביא עדותה.** מלשון **(ברחשית מ"ט:כ"ז) בבקר יחכל עד ויחרנוס שלל עלחה:** לבל שלול מוקי קרא בשנטרפה בפשיעה ולהכי חייבים קרא להביא עלותה לב"ל כלמפרש ולזיל לבטורה נבלה קמפלגי והיינו יביאהו על שטורח הנבלה שהוא שלל הנשאר **על המזיק להביאו והרי הוא** כמזיק כיון שנטרפה בפשיעתו ות"ק מוקי קרא בלוגס וכיון שיביא עליס שנטרפה בלוגס פטור ולא מחייב שומר כלל לפילו להביא עלותה לבל שיולא לו היכן הוא ולומר לו הרי שלך לפניך ולא למי לנגנבה בלוגס ולפ"כ הוכר הנגב **לקי"ל (לקמן לף קח:)** לבין שומר **חנם בין שומר שכר** עושה בין עם הנגב ולא מיפטר בשבועה לשלני התם לבל יכלו הבעלים לשתעויי בינת עם הנגב לל"ל נלו בעל לבריס לילי לת לשל הכל הנבלה קמיה מני לשמר ליה הרי שלך לפניך לשכל לא הוציע לבעלים על שברחה הבשמה ופחתה פשיעותא לשומר **הוא וחייב לשלם** הפחת ולא מיבעיא שומר להויא פקדון נביה ולית ליה למעבד כלי שתשלה למריה בלא לפילו מזיק נמי חייב בהכי כלמפרש ולזיל: **יביאהו בבעליו והמת.** קרי ביה התם יביאהו נמי בעל השור ובשעת מיתה משמע הלכך לי פשע בה ולא לשלרה לריישו להעלותה מן הבור לו לא

לועיניהו לבעליהם על לסקרה **פתח נבלה לכבה"נ למזיק הוי** שהוא פושע לבל לענין זולת כתב הרמ"ה ז"ל ללא מחייב חלק ללא הוה יהא לזילה ולא פשיעותא היא ועוד לכיון לחיתא לנבלה בעינא יפוד לבעליו והמת קרינן ביה ולא חמיר מנזלן ללע"נ דסהייב נביה

על לזילה כי להסרים פטור להוסיפה את הנזילה לאבר נזל קרינן ביה: **[לאחר שמואל אין שמין לו** לנגב ולא לנזלן **אלא לניזקין. ואני אומר אף לשואל** נמי שמין כו' שהוא נברת וכו'] לאחר שמואל **מנהג הלייניס שאין שמין לו לנגב ולא לנזלן שאם נגב או נזל בהמה או כלי ונפחת אינו אין שמין את הנבלה והסבריס לבעליס שיעליס הנגב הפחת [אלא משלם בהמה וכלי מעליא והסבריס שלו]** כן פרש"י ז"ל וכתב הרמ"ה ז"ל טעם לסייע פרש"י ז"ל וז"ל ואע"נ לאחרינן לעיל (לף ז.) יפוד לרבות שוה כסף ככסף ואי אית ליה לרבות נבלה אי שבריס יפוד ליה נגב ונזלן שאני לכתוב לאבר נזל כעין שנזל הלכך צריך להחזיר לו או נזילה או למיפ למה לו הן ומה לי למיהן כי בהוא למיפ יוכל לקנות תחף כהוא שנזל לבל לבר שצריך למכור כלי לקנות החפץ כעין שנזל אינו יכול ליתן לו והכי איתא בירושלמי מנין שאין שמין לא לנגב ולא לנזלן ר"י לבא בר ממל חייס שניס יאלם [חייס] ולא מתיס לשכחן נגיבה נזילה מנין ר"י בן והסיב את הנזילה לאבר נזל כאבר נזל עכ"ל לבל הרמ"ה ז"ל כתב להיינו לוקח כשיס לנגב או לנזלן זוזי לשתלומי מיניהו לבל לית ליה זוזי לשתלומי מיניהו אע"נ לאית ליה קרקע או שאר מטלטלי למנבא מיניהו שיימינן ליה להשתא היכא לאית ליה מנא תבירא לנזלן יהיב ליה לכתיב יפוד לרבות שוה כסף ואפי' סובין איתיה למנא לנזל לא כ"ש להא נזלן חד מכ"ל לבות נזיקין הוא וכולהו מני להו ר' חייא (לעיל לף ז:) בהלי הלכי ולוקימנא לשלם מיתיב וכולן מנין אינו לדין זה לבב"ש לתחת נתינה ישלם נמרינן וה"מ לענין מיתב לבל לענין אומא לא ילפי מהלכי לעניעא בהפי נפשיה הוא נגב ונזלן לקני להו בשינוי ומשלם **ליה כזוזי בעל כרחיה** לנזל שיימינן ליה [הסבריס] כמו שהוא בעיבן נוביעא ואי זל לא נפחת לנזלן נפחת לנזקין ולשואל ללא קנו להו בשינוי ובראות למריהן קיימי ללא מני לסלוקינהו בעל כרחייהו כזוזי שיימינן להו כמה שהוא בעיבן שבירה ומה שפיחת מזמן שבירה על זמן נוביעא פיחת לבעליס ומיהו [לפיכך בנגב ונזלן] היכא שלא נשתנה שינוי נמור שיקוה הנזלן בחותו שינוי והסיב את הנזילה לאבר נזל קרינן ביה ומחזירו בעינא ואינו חייב לשלם הפחת ולוקח היכא לאתבר ממילא לבל לאתבר מחמתיה [אי] ללא הויא שבירה שבירה של שינוי נמור אינו לשלם כמזיק לבל היכא שאברו שבירה של שינוי קונה לקנו להו לנגב ולנזלן בההוא שינוי לא מיבעיא בפשיעה אלא לפיכך בהוא חייבין לשלם וכולה משלם ולא למלויי למי פחתיה לבב לכתיב והסיב את הנזילה לאבר נזל כעין שנזל יחזיר וכלפי לעיל אי אית ליה זוזי ואי לית ליה כלחמרן ולא מיבעיא נגב ונזלן לבתורת נגיבה ונזילה אתי ליילייהו אלא לפי שולם יד בפקדון או לפי כופר בפקדון שלא עשה כו מעשה ולא מיבעיא הני תרתי לחיכוון למנזל אלא לפיכך לאפשתמושי ביה לפי שעה אע"פ שלא עשה לעת נזילה לכיון **לקי"ל (כ"כ לף פח.)** שוהל שלא מלעת נזלן הוי כין כולן שוה לנזלן ולנגב לחין שמין להסס אלא לנזקין שמין כלכתיב והמת יהיה לו לניזק ומוהר הנזק יפלס המזיק: שתיק רב. בגמ' מייתי רחיה למלשתק שמע מינה שהוה לבבריה שסבדי כשמואל לאמר אין שמין וכתב הרמ"ה ז"ל זה אב בכל התלמוד לשתיקה כהודאה למיל: שנטרף. שנולדו בו סימני טרפות **בתוך ל' יום** כיון לטרפה לינה חיה לף ע"פ שלא מת בתוך שלשים יום הין פוחין לותו לכמת הוא חשוב ולוקח שנולדו בו סימני טרפה בידי שלם לו בידי בהמה לו שנפל מן הגג ונשתברו רוב צלעותיו אבל אם חלה לף על פי שאמלוהו למיתה בתוך שלשים יום כיון לחיה שלשים יום חייב לפלותו הלא כמת חשיב ליפטר הוא לחיה: [לף יפ:] יכול לפילו נטרף. למלאמר קרא **לך פלה תפלה** שלקח לעתך לרבויי: לך חלק. קמשמע לן **לך למעוטי ולחהני פלה תפלה** לרבויי נוסף ויוצא ליהרג הלא ניתף מערכין לתנן התם נבי ערכין (לף ו:) שנוסף ויוצא ליהרג חינו נערך הלא נידר ולחהני לך למעוטי נטרף וכלאמרן אבל נטרף שברגוהו ממם לא ליצטריך למעוטי מהא למכן חלם אמר רחמנא והאי לאו בר חלם הוא אם ברגוהו בתוך ל' זו דרך רוב בעלי התוספות ז"ל והסכימו כל המפרשים ז"ל עמהם ואע"פ שלא פרש"י כן ושקשו עליו ז"ל מהא לאמרינן **במסכת (בכורות לף יז)** (ע"ל מנחות לף לז.) בכור שיש לו ב' לאלשים חייב לתת י' שלעיס בפליונו ופרכי' לה מהא לאמר ר' לאלעזר בכור שנטרף וכו' ואם כלברי רש"י ז"ל **מה ענין זה אלא זה שהרי זה שנהרג בתוך ל' יום הוא כנפל וזה לאפשר להתקייס י"ב חלם אבל לפירושם ז"ל עולה יפה לזה וזה טרפה ויכול להתקייס י"ב חלם:** במסכה. שמסכה מרשות לוקח: במסירה. כגון למסרה לה **בחפשר קנאה אע"נ ללא משכה: זו וזו** בהנבהה בין לקה בין נפה. ומפרש בקידושין (לף כה:) נבי פיל לבסיתנא מביא ל' כלים ומניח תחת ל' דינרי למה לי מנביהה ע"י עלמו או מנביהה ע"י כלי וקי"ל כרבי אלעזר לרב נמי קלי כוותיה (שם) ושתם בקלוסין מפורש יותר: שמין מה שעליהן. מה שקנו מתפיסת בהיה לאחר מיתת לביהן ועליין לא בלו שמין אותן כמו שהן שין עתה והכי משמע ליהנא למה שעליהן ולטעמך לכי שתקו כל חד לאבריה לאו משום לקח מחלי ללא לאלעזר למהוי כשללה לשבר הא קאי לכתפיה למחר תפיסנא **ליה ושיימינן ליה הא** שתקו על לנאבדו או בלו אין מנכין להם מחלוקם ללא מני למימר לשתק לאלעזר למתפס להא שתק על לבלו ללא ולאי מחל: **שעל בניהם ובנותיהם אין שמין.** ולטעמך פרש"י ז"ל שמתביישין להביאן לב"ל ומחלי לשללי וכן כתב הרא"ש ז"ל וכתב הרמ"ה ז"ל לטעמך משום ללא מני למר כי שתקי לאלעזר לתפסי ביה בשעת חלוקה להא ליהוי נופיה לית ליה זכותא בנוייהו לכתנן (ערכין לף כל.) המקדיש את נכסיו אין לו לא בכסות חשתו ולא בכסות וכו'.

(שם) כסף ישיב לבעליו והמת:

אמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לניזקין * ואני אומר אף לשואל ואבא מודה לי. גי' ד"ת ולשואל ההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה תבריה אתא לקמיה דרב אמר ליה זיל שלים ליה נרגא מעליא אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי שתיק רב והלכתא שמין ההוא מנא תבירא כמה הוה שוה מעיקרא קמי דאיתבר וכמה הוא שוה השתא לבתר דאיתבר ושקיל מרי נרגא [לנרגא] דיליה וממלא ליה ההוא שואל דמי נרגא שלימא * בדפו"י ליטא [ואם אמר מחמת מלאכה נשברה ולא שינה בה משתבע דלא שינה בו ופטור והכא דמחייב לשלומי משום דמודי דפשע בה ושינה בו]:

(דף יא:) אמר עולא א"ר אלעזר בכור שנטרף בתוך שלשים יום אין פודין אותו וכן תני רמי בר חמא מתוך שנאמר (במדבר י"ח:ט"ו) אך פדה תפדה את בכור האדם יכול אפילו נטרף בתוך שלשים יום ת"ל אך חלק:

ואמר עולא אמר רבי אלעזר האחין שחלקו מה שעליהן שמין פירוש שקנו מנכסי אביהן קודם חלוקה מה שעל

ופסק רבינו אלפסי ז"ל לדוקא בנגיס של חול אבל בנגיס של רגל ושל שבת שמין והכי איתא בירושלמי דקידושין וכתבו ז"ל בהלכות ומבנגיס של חול שמעינן להיכא דיכיב חד מן האחים מתנה לאינש אחרינא מתפיסת הכית וחזו אחין ושתקו למחילה סויא: **בגלוח אחי.** כלשמרינן פ' יש נוחלין (לף קלטו.) היכי נגוד אחי לאכים ומכסי מילתיה מאי לעבד עבד ניחא להו לצמתעי מיליה וכתבו בתוספות אם מוחזין הרשות בידם אבל כל זמן שאין מוחזין מסתמא ניחא להו כי היכי לצמתעי מיליה. תימה מהאבר נרשה לי להא לכתבו בתוספות ר"ל שמיחו תחלה בשעה לאכים ומכסי לאו מגלו לעתייהו אלא [אז] ניחא להו ואפשר לגרע [אז] מאחר אחי לגאבדו או בלו [מי] מנכין לו אבל אם לא מיחו מסתמא כגלוח מה שעליו אין שמין ומטעמא לשמרינן לסתמא ניחא להו וכו' לאילו כל זמן שירצו למחות מוחזין על שיבלו מאי אילכא בין גלוח אחי לשאר אחי כנ"ל: חייב. לפי' בלונסין: **אינה** מהימנת לי **בשבועה. לשומר חנם שלח פשע** בה. ופירשב הרמ"ה ז"ל בשם רב אחא מאבאח בשלמותא אינת מהימנת לי בשבועה מיגר בעיגא ואיהו לא מגי מאבאב ומתגך שאיגו יכול ליאבא מאלם וקיי"ל כרבא **ובבבא מציעא פרק המפקיד (דף** לו:) נקט [לאביי] טעמא לאין לדעגי שיבא פקדוגי ביד אחר ולהך טעמא הוא פשוט לפי' אילכא דאלמא לגאבד חייב וכ"כ הרא"ש ז"ל. אחר המחבר נ"ל למאום למילתא להכא לאינת מהימנת לי וכו' הוא מאמע לאי אילכא דאלמא לגאבד חייב אפילו לא מגי למימר לא מהימן לי וכו' פירשב רב אחא אמר הכי כנ"ל: [דף יג:] **ברשותי** מאי בעי. שמעינן מיגה לאי עייל **ברשות המזיק חייב** וכולא מפורשא במתני': **חון מרשות המיוחלת למזיק. שאם נכנס שור הניזק בחצר המזיק והזיקו שור המזיק פטור** ורשות הניזק והמזיק חלוקתיה דקאי שאחר כשהזיק וכו' לאחת חצר השותפין חייב בכל לזה ולזה שאם **אכלה בהמתו של זה פירותיו של זה או לרשה כליו חייב לבשלה אחר קרינא ביה** ודוקא בחצר המיוחלת לשניהם לפירות ואיגה מיוחלת לשוורים לגבי שוורים מקרי ובער בשלה אחר כלבעי לתימר קמן **וכ"ש שאייב על הקרן ותולותיו שאיוכן לפי' ברה"ר:** ר' לאעזר אחר פטור וכו'. לס"ל לרשות **הניזק והמזיק למתני' לא קאי** לאלבתריה כשהזיק חב וכו' ומשום לאית ליה הך סברא הוא לפטור ואפשר לומר לפלוג בהאי נוונא לרב אשלא [שכר לף על גב למיוחלת לשניהם לפירות כיון] **לאיגה מיוחלת לשוורים כשלה אחר [קרינן ביה ורבי** שכר לאיגה מיוחלת לשוורים] לא מקרי שלה אחר כיון למיוחלת לשניהם לפירות ולית להלכתא כוותיה אלא כרב אשלא וכן פסקו המפרשים ז"ל או לא פלוג אלא לרב אשלא מיירי בחצר שכיחי בה פירי לאיגה מיוחלת לשוורים כלי שלא יטונפו ור' אלעזר מיירי בחצר שלא שכיחי בה פירי למיוחלת בין לפירות בין לשוורים ולפיכך לא היו בשלה אחר וכשן ורגל [אגן] בעי' שלה אחר אבל **בקרן חייב אלא גרע מרה"ר:** לאיתייני קרן **לאי משום מיטב** הא תגא ליה ריפא אלא **לאיתייני קרן לחייב עליה אלא תנייא לעיל בהלי אבות** וכשמואל (לף ז.) לאחר תגא שור לרגלו ומבעה לשגיו: חיגו. **לאלרבי אלעזר פריך: והפונלק. בית גלול שרגילין סוחרים ואכסגאים לגון** שם: חייב. **אם הזיק זה לזה** בשן **ורגל אלא הוי כרה"ר להוציל** ואיגו **לבני רה"ר אלא לאותן הלרים בו בשלה אחר קרינא ביה שהרי ע"י שכירות לריס שם:** ותסברא. לכרייתות לא פליגי **לעיכא כרייתא לקאי** כוותיה: [לף יא.] **חייב בכל.** לקמן מפרש שאפילו קרן תמה משלם נזק שלם הואיל ונכנס **ברשותו והזיקה:** פטור מן הכל. לאחר ליה תורך ברשותי מאי בעי: **פטור כה על הפן וכו'. אלא קרינן ביה ובער בשלה אחר למשמע** שיהא מיוחל לניזק: **על הנגיחה וכו'.** לאבל בהאך **שהן תולותיו של קרן אם משלם חצי נזק לכרשות הרבים למי שהרי לשניהם רשות בו:** לא זה וכו'. **מפרש** לקמן **שאיגיה של שניהם אלא של אחד** מהם **של ניזק** חייב נזק שלם על הפן ועל הרגל : **אם משלם חצי נזק. לקמן פריך והא תגא ליה** ריפא **לבחצר הניזק שפילו קרן** תמה משלמת נזק שלם: קא תני מיהת וכו' פטור. **והיינו כרבי אלעזר** וקא פריך תלמולא קשיין לשלשה: **כי תניא ההיא.** לפטור:

בניהם ובנותיהם אין שמין:

ובירושלמי (פ"ק דקדושין ה"ד) אמרו שבגדים של בניהם ובנותיהם של רגל ושל שבת שמין:

אמר * בגמ' איתא רב פפא רבא פעמים אפי' מה שעליהן נמי אין שמין והיכי משכחת לה בגדול אחי דניחא להו דלישתמעון מיליה ואמר רבא שומר שמסר לשומר חייב ול"מ שומר שכר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעי לשמירתו אלא אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר דעלויי עלייה לשמירתו חייב מ"ט דאמר ליה אנת מהימנת לי בשבועה היאך לא מהימן לי בשבועה:

(דף יג:) נכסים שהם של בני ברית למעוטי מאי למעוטי דעובד כוכבים:

נכסים המיוחדין למעוטי מאי א"ר יהודה למעוטי זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק במתניתא תנא פרט לנכסי הפקר כגון דנגחיה תורא דהפקר לתורא דידן ומקמי דליתפסיה קדם וזכה בו אחר דפטור רבינא אמר למעוטי נגח ואחר כך הקדיש נגח ואחר כך הפקיר תניא נמי הכי יתר על כן א"ר יהודה אפילו נגח ואח"כ הקדיש אפילו נגח ואח"כ הפקיר פטור שנא' (שמות כ"א:כ"ט) והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שוין כאחת:

חוץ מרשות המיוחדת למזיק דא"ל תורא דידך ברשותי מאי בעי:

ורשות הניזק והמזיק: אמר רב חסדא אמר אבימי חצר השותפין והבקעה חייב בה על השן ועל הרגל והכי קאמר חוץ מרשות המיוחדת למזיק דפטור ורשות הניזק והמזיק וכשהזיק חב המזיק לשלם וכו' ור' אלעזר אמר חצר השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל והכי קאמר חוץ מרשות המיוחדת למזיק דפטור ורשות הניזק והמזיק נמי פטור וכשהזיק חב המזיק לשלם לאתויי קרן (דף יד.) איני והא תני רב יוסף חצר השותפין והפונדק חייב בה על השן ועל הרגל ותיובתא דר' אלעזר

אמר לך ר"א ותסברא והא תניא ארבעה כללות היה אומר ר"ש בן אלעזר בניזקין כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל למזיק ולא לניזק פטור בכל לזה ולזה כגון חצר השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל על הנגיחה ועל הנגיפה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הבעיטה תם משלם ח"נ מועד משלם נ"ש לא לזה ולא לזה כגון חצר שאינה של שניהם חייב בה

בחצר המיוחדת וכו'. להויה חצר השותפין כרשות הרבים לגבי קרן ולגבי שן הלכך בשן פטור כרשות הרבים ובקרן תמה חצי נזק כרשות הרבים: ודרב יוסף בחצר הניזק וכו'. להויה כחצר הניזק שלא היה לו להכניס שם שורו ולא למי לריה"ר: לומיה לפונלק.

שאינו מיוחד לשוורים ולא להניח שם פרקמטיא של סוחרים: לומיה לבקעה. שמתם בקעה שוורים רועים שם ופירות נמי שכיחי בה נמצא שהיא מיוחדת בין לפירות בין לשוורים: **חייב על הכל לא קתני.** דהוה משמע על כל מיני ניזקין כגון קרן ושן ורגל ולא חייב בכל למשמע בכל הנזק: מני ר"ט היא. למלקלמר כל שהוא רשות לניזק חייב בכל משמע טעמא דרשות הניזק הא לאו הכי אינו חייב בכל אלא במקצת ומאי היא אי שן ורגל לא מחייב כלל **אלא ברשות הניזק** שם וכור ושפיר בריה"ר חייב בכל. אלא לא משכחת לה אלא קרן ותליבא דרבי טרפון דאמר **בריה"ר ח"נ וברשות הניזק** כיון שהוא כ"כ מסונה שהזיק שם נשתנה דינו וחייב נזק שלם: והא בעינן ובער וכו'. כלומר שלא לניזק: **אלא לחד מינייהו.** דהיינו ניזק: **תם משלם חצי נזק.** והיינו כרבנן דלמרי קרן תמה לפיכך ברשות הניזק לא משלמת אלא חצי נזק: **שבור מתני'.** שביק פשטא דמתני' דמתניתין סתמא ומשיא לך לאוקמא בתרי תנאי ותא בתר סברא דילי: שמעי מינאי [לחתני] לתם משלם ח"נ בלא נזק ולא משיא ליה היכי משלם ח"נ בלא נזק ולא נזק כלקמיה ליה בשן מובער לקרן חייבת בכל מקום [ואינה פטורה] אלא לוקה ברשות מזיק (פטורה) ומסוס טעם לומר לו [שורך] ברשותי מאי בעית וכן כתב הרמ"ה ז"ל: לפירות אלא לחב. שאין **רשות לשניהם לתת בה פירות אלא** בחלב ובעור שפירותיו בתוכה ואין הלה רשאי לתת בה פירות ולא שוורים והלעת מכרעת כן אלא יהיבנו שוורים של זה פירותיו של חבירו ומסתמא יתני שפיר טפי לגבי שן שהיא חצר הניזק: **ולזה ולזה לשורים.** כמהויא זה פירותיו כל אחד יכול לתת **שם שוורים שלו: לגבי שן וכו'.** היכא שמורו של זה נכנס והזיק שאכל פירותיו של חבירו הוא רשות הניזק כלומר [לגבי קרן הוא דיה"ר] ומיהו **אם הזיק שורו של זה פירותיו של חבירו ברביעה** או בעיטה הוי קרן בחצר הניזק שמשלם נזק שלם לרבי טרפון ולגבי קרן היכא שנכנס שוורים זה לזה הוי רשות המזיק לכולהו לית להו רשות בה ולפיכך מודה רבי טרפון דלא משלם אלא חצי נזק והא לחמרי שהזה רשות **שלו זה הוא** שלו לא זה תימה לוקה שהיה קנוי לו לחפי' בתורת שלהי בעלמא לפי שעה הוי רשותו והכי לחמרינן לקמן פרק שור שנגח את הפרה (לקמן מז:): לחי הכי תרכעה וכו'. היכי תני ל' כללות לא הוו חלא נ' חלוקין בדיניהם **רשות הניזק חייב בכל רשות המזיק פטור** מן הכל רשות של שותפין חייב בקרן ופטור על השן ועל הרגל ג"כ כללא בתרא למאי לינטוריך בכלל כללי קמאי הוי [לחי] לגבי שן הוי רשות הניזק **הא תנא ריפח לרשות הניזק חייב בכל [ולחי] לגבי קרן שהוא רשות השותפין הא תנא ליה [ריפח]** לזה ולזה כו' תם משלם כו' לכשלמא לחי **ריפח ר"ט וסיפא רבנן נקט ר'** לליבא לתנאי: **שלשה כללות בל' מקומות. תרבעה מקומות הן שתין לינן שוס ליה חצר השותפין שהוא חייב בה על שן ורגל כגון** הא לחמרן שמיוחדת **לחד לפירות ולשניהם לשוורים** והא לחוקימנא ברשות מיוחדת לשניהם לשוורים ולא חוקימנא שמיוחדת לחד לשוורים ולחד לפירות מתוס לקתני על השניהם תם משלם חצי נזק וזה ג"ן לא רשות הניזק לר"ט משלם נזק שלם ולחי רשות המזיק לכ"ע פטור. והכי הלכתא כמסקנא דרבינא ואע"נ לליבא דר"ט לזלא ולית הלכתא כוותיה היינו לגבי קרן בחצר הניזק לפלוג עם רבנן אבל בענין רשויות נופייהו חיישת חייש כרשות הניזק ולחיישת חייש כרשות הרבים לא פליגי: **מתני' שום כסף וכו'.** שום זה של נזקים לא יהא חלא בכסף **שיהו כ"ל שמין אותן בדמים כמה שוה** ניזק [ומזיק] זה מנה וזה מאתים ואפילו **היה נראה שהנזקין שוין לא** לחמרינן יצא זה בזה בלא שומא לפי שמתוך השומא תעלה שומת שניהם בקלקול ואם יש מותר משלמין המותר זה לזה ואם אין שם מותר שניהם פטורין: **גמ' תניא.** במתני': [לקמ יז:] להא דת"ר. **בבריותא וס"מ להך ברייתא עיקר היא: פרה שהזיקה טלית כו'.** כגון פרה שהיתה מהלכת ונתפשכה רגלה **בטלית ונתקרע הטלית ונשבר רגל** הפרה וטלית זה בור הוא וחייב מטעם בור ומשכחת לה חיובא בתרוייהו שהזיקו זה לת זה בבת אחת וכיצד כגון בחצר המיוחדת לזה ולזה לשוורים אבל אינה מיוחדת לתרוייהו למטלטלין אלא לחד בלחוד לגבי בור חייב ולא תני למימר ליה תורך ברשותי מאי בעי ולגבי רגל נמי שקרע הטלית חייב כיון שהיא מיוחדת למטלטלים אלא לגיזק **חצר הניזק הוא וחייב ובענין אחר**

אי לפסר לי ברשות המזיק פטור ואי ברה"ר רגל ברה"ר פטור אי נמי יש לפרש ספרא דזיקא טעית הניזק ואח"כ הזיק אותו טעית לפרה ברשות הרבים ומ"מ לא בא לומר שאע"פ שכ"ח שוה למי מה שהזיק בלקלוק אין הניזק יכול ליטול בלא שומת ב"ד שהמזיק יכול לעכב שלא יטול אלא בשומת ב"ד: לנכסים שיש להם אחריות. להיינו קרקעות וכלקוחים ביתמי ומטלטלי **ליתמי לא משתעבדי** לבע"ח ומיהו אם קדם ותפס מטלטלין מחייב למזיק נוכין מהן אבל תפיסה ללאחר מיתה לאו כלום היא וכלסיקנא והילכתא כיון דתקנו בתראי למינבי ממטלטלי ליתמי אע"נ שלא תפס נמי מנבינן ליה ממטלטלי: ומני כולהו כסף נינהו. למטלטלין אי לא מזדבן הכא [מזדבן הכא] שיכול למטלטלן ממקום למקום הלכך ככסף נינהו מה שאין כן בקרקעות: **שתפס מחיים.** וכבר כתבנו להילכתא דתקנו רבנן בתראי לגבויי ממטלטלי מנבין ליה לניזקין ולבע"ח ולכתובת אשה: פרט לבית הן הליוטות. שאין **לניו ליני קנסות** וחבלות ושאר מילי שלא שכיחי אי נמי מילי לילית להו חסרון כיס שלא כ"ל מומחין לסמיכי אבל הליוטות שלא סמיכי לא ואע"נ לנמידי וסבידי והכי ליתא פרק החובל [פל:]: **ע"פ עליס.** בגמרא אמרי לתתא לשמועינן לדוקא על פי עליס קולס שהולה חייב אבל מולה בקנס ואח"כ בתו עליס פטור והוא לחייב בפיסה במידי מעיקרא בהולקתו [קף עה.] [ובענין אחר נמי אמרו בגמרא וכולהו **חלת מלתא היא**] על פי עליס שיהיו בני חורין ובני בריית וה"ה לשאר ליניו בעונין הכי אלא להכי לנב סירכא למולה בקנס ואח"כ בתו עליס נקט לעובדי כוכבים ועבדים לאו בני עדות נינהו אפילו בהולקת והלוחות וכל שכן בקנסות ונזקין: [קף טו.] **בני חורין למעוטי עבדים.** שאינם מזוהרים ואע"נ להוטבלו לגס עבדות לשייכי בתעית לאו אלא הכי עובדי כוכבים נינהו: עבד אתי מקל וחומר לנזלן ואפס לו מנזלן וקטן [קף פח.] ועובד כוכבים נמי פסול מהאי טעמא ונריכא לשמועינן תרוייהו לאי לשמועינן עבדים הוא למימר מסוס לאין להם יחוס לכתיב (ברחשית כ"ב:ה') שבו לכם פה עם החמור עם הסוסה לחמור לאבל עובד כוכבים לית להם יחוס לא **לכתיב הלרימון בן טברימון בן חזאל ואי אשמועינן עובד** כוכבים מסוס לא שייכי בתעית לאבל **עבד כנעני שייך בתעית שהנשים חייבות לגמרינן לה מאשה:** [לית לו לאסה כי יעשו מכל מטולת **האלם.** הסוס הכתוב לאסה לאין] מסוס להאי קרא מסתעי בקרבן ולא תימא לוקא נבי כפרה הוא לחם רחמנא עלה לאבל לעונשין לא הסוס הבית בגמרא פסוקים לאחרים ולאה המפסטים לאבר תשים לאותן העומדים על הר סיני והרי הנשים בכלל ועוד פסוק לאחר וכלסיקא בגמרא: הניזק והמזיק **בתשלומין.** מפרש הכא בגמרא לתרוייהו שייכי בפסילא המזיק שחייב לאלם מה שהזיק כלומר אי במועד נזק אלם ואי בתם **חצי נזק והניזק** נמי שייך בפסילא שלריך להטפל בנבלה ואם פחתה בין מיתה להעמלה בין פחתה לניזק בין בתם בין במועד ולפיכך לריכי תרוייהו ריפא לתנן [לעיל לף י: ע"ש] תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה וכך סיפא חלא בתם וחלא במועד: [גמרא פלגא נזקא קנסא. לקמבר סתם שוורים] בחזקת שימור קיימי שאין לרכן לינח ובין הוא לאפילו **פלגא לא בעי שלומי ליה** חנים ורחמנא הוא לקנסיה ונפקא מינה לכיון לקנסא הוא אי מולה פטור: [קף טו:] **חצי** נזק לרורות. שהתיזה לרורות ברגליה לרך הלוכה ואע"נ להוא תולדה להנל ואורחיה בהכי הלכתא נמירי לה למאלם **חצי נזק והוי ממונא** הלכך מאלם ע"פ עלמו: שהתא לאמרת פלגא נזקא קנסא. מסוס למסונה הוא: **[האי כלבא] משונה הוא.** שאין לרכו **בכך והוי תולדה לקרן לשלם חצי נזק: ולא מנבינן בבבל.** לפי שאין **לניו ליני קנסות אלא בשמוכין ואין סמיכה** בבבל: בזוטרי אורחיה הוא. והיינו שן ונזק שלם משלם ומנבינן ליה בבבל. מכאן שמעינן לכל מילי דלאו ליינו אורחיה אע"נ ליה הנאה להיזקא תולדה לקרן הוי לכל מילי ולא מנבינן ליה בבבל ואי הוי **אורחיה בשן הויא תולדה לשן וברגל תולדה** לרגל ומנבינן להו בבבל: **ואי תפס.** ניזק לפילו בדברבי לא מפקינן מיניה ולוקא שתפס שיעור מה שהזיקה מן הקרן שלו אבל טפי כגון תשלומי כפל ותשלומי

לרבעה וחמסה מפקינן מיניה לרבנן לפ עבדו ליה תקנתא לנפ לנפ ליפסול ממוניה לכל לחרוחי [ממוניה] לחמריה לפ תקנו ליה: ואי אמר חזמניה. **אי נפ תפס ואמר** לכ"ש שיקבעו לו זמן למזיק שילך לגון עמו לארץ ישראל ליכיל סמוכין קבעינן ומיהו הלישנא ליכיל סמוכין לפ מקבעין ליה ומ"מ תקנו רבנן בתרתי לפסוקי למתי למקן למזיק ניזק לפ מנכי בכבל על שיפייס את חבירו ולפ נותן לו הרהוי ליתן כפי הנזק לעת הבית אין מתירין נילווי לף פנפ יתרנס בעל ליגו ולפ יהיה מפויים: **כיון כך וכיון כך.** כין חזיק כין לפ לזיק ליכיל סמוכין ליה לילישע מילתא לכלבא ביפא הוא: **מסתיגין ליה.** על למסליק ליזקא שיהרגנו שנאמר לפ תסיס למיס בביתך: אמר המחבר מזמנין ליה אע"נ דקי"ל (סנהדרין לף לפ:) לאין מוניאין מנס על מנס הני מילי ליכיל לליכיל לייני בתרתי למען למילין ליגע לאית ליה שכיון שכן הוא אינו יכול לומר לכ"ל שבעיר פלוני אני רוצה לילך שהן בקיאין ומומחין יותר מאלו שבאלו אבל בשאין כאן ליישנין שיהו יכולין לילין לין זה כי הכא מזמנין ליה לאתרא למען למילייניה כי היכי דלפ ליפסול [ממוניה] ולהאי תקנתא לרבנן בתרתי שמנין אותו על שיפייס חבירו אינו אין אנו יודעים לו סך קצוב שפ כן היינו **לנין ליני קנסות לנפ** יודעים לו בפירוש אנו אין בנו כח לנין **ליני קנסות ואין** אנו יכולין לומר כך וכך לאתה חייב לו אבל הרי הוא מנוסה על שיתפייס חבירו ואפ היה הולך ממנו ואינו רוצה ומבקש ממנו ממון הרבה שאינו היו **לנין ליני קנסות לנפ** היה חייב ליתן לו כל כך יודעים לו על פך זה אתה יכול לבקש ממנו ולפ יותר ואפ אינך רוצה להתפייס בכך הרי אנו מתירין אותו וכך הסיבו בתוספתא דבירושלמי נאלן ורבינו האי ז"ל נ"כ עכ"ל של הרמ"ה ז"ל: [מתני' ה' תמין כו']. הא מתני פריסתי בגמרא הכי ה' תמין הן ואפ הועלו נ' פעמים חמשתן מועלין: **הבהמה חייבת מועלת.** מתחלתה: **לפ ליגח.** בקרן. לינוף לחיפת הגוף בכוונה. לפ ליזוק שלפ על מנת לאכול: לפ לרבות. על הכלים לשברם: ולפ לבעוט. הרי אלו ה' מיני נזקין תמין מתחלתן (ואפ הועלו ולכך חמשתן מועלים ואן ורבנן מועלים מתחלתן: הסן מועלת לאכול את הרהוי לה והרבנן מועלת לשבור בדרך הלוכה. וזהו) שור המועד מתחלתו לכל [הפליטי להוא קרן] לין מועד בהם לפפ בני פעמים הוזהל ועי"י לותה התרהה **חייב נזק שלם וחלף מלתא היא** חפיד להו וזה שור המועד לתנן: **שור המזיק.** היינו **קרן תמה ברשות הניזק והיא** מחלוקת ר"ט ורבנן (לף כל:) לר' טרפון משלמת נזק שלם ולרבנן חני נזק וקי"ל כרבנן והלכה נמי מועד מתחלתו לעולם: נמ' ויש לך מועדין לחברים. נמי מתחלתן לשלם נזק שלם מן העלייה: מתני' **הזאב** והחרי וכו'. ולוקלו בחצר הניזק לומיל לשן ורבנן לכל ברשות הרבים פעירי **לחורחייהו הוא** ביתו שנאמר (דברים כ"ב:ח') ולא תשים דמים בביתך:

מתני' חמשה תמין וחמשה מועדין הבהמה אינה מועדת לא ליגח ולא ליגוף ולא לישוך ולא לרבוץ ולא לבעוט:

השן מועדת לאכול את הראוי לה והרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם:

גמ' (דף טז.) ותו ליכא והא איכא הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש אמר רבינא חסורי מיחסרא והכי קתני חמשה תמין הן ואם הועדו חמשתן מועדים ושן ורגל מועדים מתחלתן וזה הוא שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק מחלוקת ר' טרפון ורבנן רבי טרפון אומר נזק שלם וחכמים אומרים חצי נזק * גי' מהר"ם [והאדם] ויש מועדין אחרים כיוצא בהן:

מתני' (דף טז:) הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדים רבי אליעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם (דף טז:) מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה:

גמ' מאי עלייה א"ר אלעזר מעולה שבנכסיו וכן הוא אומר (דברי הימים ב ל"ב:ל"ג) וישכב * גי' ד"ת חזקיה אסא עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בית דויד וא"ר אלעזר אצל מעולין שבמשפחה ומאן נינהו דוד ושלמה: (דברי הימים ב ל"ב:ל"ג) וכבוד עשו לו במותו אמר רבא שהושיבו ישיבה על קברו פליגי בה ר' נתן ורבנן חד אמר ג' (דף יז.) וחד אמר ז' ואמרי לה שלשים:

כלומרינן בגמרא. והפ לפלגינהו תנא תמן ותנא לבהמה תמוס למסונות תהן שלוסין וחוכלין חיין וטורפין להניח מה שאין כן בבהמה: [לף פח.] **רבי אלעזר אומר.** ליתי הלכתא כוותיה למפלוג בין בני תרבות לשאין [בני] תרבות לקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים ואע"נ לתניא בריייתא כר' אלעזר לפ שבקינן פלוגתא לתתני' ומתניתין לסתתם לבריייתא. הרמ"ה ז"ל: [לף פח:] **חצי נזק מגופו.** לכתיב ומכרו את השור החי וחצו את כספו וכו' [שם] שור שוה מתתים שנגח לשור שוה מתתים והנבלה יפה חמשים זוז זה נוטל חצי החי וחצי המת וכלמפרש במכלתין (לף לז.): **מן העלייה.** מעולה שבנכסיו שלא מזיק היינו מיטב שלו כלמפרש לעיל: נמ' מעולה שבנכסיו. שהרי חייב לשלם ע"נ **הנוגח לין שוה שיעור הניזק לכמועל כתיב שלם ישלם שור תחת השור ולפ כתיב שיפרע מנוף הנוגח:** יסיבה על קברו. יסיבה של חכמים **לעסוק שם בתורה** ולא"ף לתניא (ברכות יח.) לפ יהלך לשם בבית הקברות ותפילין ברחשו וס"ת בזרועו ויקרא בהן ויתפלל בהן מפני לועג לרש היינו לעביד לנפשיה כלשם שקורא בתורה לשכל היכא דלא עביד ליקרא לשיכבת כנון בני יסיבה לכבוד רבן ליכא מפני לועג לרש. הרמ"ה ז"ל. וכתב הרש"ם ברחוק לרבע חמות לליכא לועג לרש: **חל לחר נ' וכו'.** מ"ל נ' **ימים הושיבו שם יסיבה** מפני לעיקר לבילות נ' ימים הוי לכמה מילי לשבל לשור בהן בתוך נ' ומותר לאחר נ' היינו טעמא למ"ל ז' ומ"ל ל' מפני חומרות שים בשלו הזמנים: הא לאינו מקבל שכר היינו לוקח במי שיודע בו שבל שם שינו מכירו ואפשר שהוא הנון שכר יש לו שהרי לשם מניה מכוין ועוד שלי לא תימא שכי שתה נועל לשת בפני כמה מהנניס במקום שאינם נכריס ומעשה לרבי פרק השותפין (לף ח.) מסייע לן להלל לאחר יכנסו שבל. הרמ"ה ז"ל: [לף יז.] **חלוני כתף שקרעו בגליהן על שהועילו כתפיהם** וזרועותיהם מכלן ומכלן מכלן רואים לפרש"י ז"ל שפי' שחליצת החמורה בחבל שיוצא כתפו מתוך קרע שלו: והלל לפני שחבל. ומאי רבותיה לחזקיה: קיים לן חמרינן. הלל היכא לילישע מילתא לקיים בחזקיה שלא יהודה ועל בלאר שבע ולא מצאו אים ושפה תינוק ותינוקת שלא היה בקי בטומאה וטהרה: קיים לחמרינן ליחל לן לחמרינן. כלומר הא לשלקליחו מעשה לילי לשלמול לילבו מפוס למעשה עליף להל כי מנחינן ס"ת שלקרע לנבריא רבא קיים לחמרי ליחל לן לחמרינן: הא **למינחר** נפשיה. שלמול עליף שהשלמול מביא לילי מעשה: הא לשנמורי לשחריני. מעשה לילילה עליף ומפוס הכי מנח תפילין למה שהיה מעשה לילילה והלל מינחר להו:

סליקו להו לרבעה אבות **כיצד הרגל מועדת.** לפלס [נזק פלס] הא לחמרן בחיבך פרקא שהרגל מועדת מתחלתה: **לשבר בלרך הלוכה.** כלומר פלא בכוונת היזק ואיידי דבעי למיתנא תולדה דהיינו **הכחמה מועדת לשבר** בשער נופה או בדבר המחוכר לה כגון בחלוף שעליה או בפרומביא דבפיה לרך הלוכה פלא בכוונת היזק תנא הא בשהרגיל ברגלה ממש ולפיכך מתחיל כיצד לחרגל מועדת מתחלתה לשבר וכו' והיינו רגל ותולדה לרגל שפטורין בריה"ר וחייבין בראית היזק נזק פלס: **היתה מבעטת.** בכוונה והזיקה בבעיטה: **או שהיו צרורות וכו'.** לרך הלוכה פלא בכוונה: **מפלס חצי נזק.** תע"פ לבעוט ונתנו שוין לענין חצי נזק מיהו יש חלוק ביניהם לחלו חצי נזק לבעוט כיון לבנופה **הוא ובכונה תולדה לקרן היא למפלת חצי נזק מנופה ולפי' בריה"ר** ולחלו חצי נזק לצרורות שהוא פלא בכוונה כי לחורחים תולדה לרגל היא ולפיכך חייבת פלא בראית היזק לבשן ורגל כתיב בפלה לחר ומפלס מן העלייה והיה בלין שיפלס נזק פלא כמו ברגל פלא להלכתא נמילי לה כיון פלא הזיקה פלא על ידי צרורות הבאין מכחה ופלא בחיבורים לבל צרורות מחמת בעוט בעיא פלא ליפפיטא היא בגמ' (לף יט.): לרפה על הכלי לרך הלוכה ופברה ברגלה וניחזו על כלי לחר ופברו ונמלא שהכלי הרלמון נשבר ברגל והכלי הפני בתולדה לרגל לפיכך על הא' מפלס נזק פלס ועל הב' חצי נזק צרורות ולישנא ברפות היזק לוקה ואע"נ לכבר שמענו זה מ"מ אינטריך לאשמועינן לפל"ן מפונה היא בהך לריפה הוזיל ולרפה בחוזק כל כך שניתז הפבר על כלי לחר ופברו מפלמת להזיק נתכוונה קמ"ל פלא קמפמע לן לזימנין למפכחת **לה נזק וחצי נזק** בחל מעפה בהלכי כי ה"נ: **מתני'** התרנגולין מועדין מתחלתן בין לענין גן בין לענין רגל ותנא נבי רגל וה"ה נבי גן ולפיכך עופות מפלח את בעירה (לקמן לף נ.): **תרנגוס של בהמה** מבהמתך לכלתיב לו לפפת [פס ע"ס] כלתני לבי רבי ישמעאל ופב הכהן [וכא הכהן] זו היא שיבה זו היא שיבה (עירובין לף נו. ופ"ן) ולפיכך מהללי הכא נמי בעירה ובהמה חל עניעת הוא ולפיכך מהללי מה להלן חיה ועוף כיונפ בהן לף כאן חיה ועוף כיונפ בהן ולוקה כפפברו ברגליהן או בכנפיהם או בפחר נופן כלרכן פלא בכוונה לבל פברו ברוח כנפיהן הוו להו צרורות וחצי נזק הוא למפלס ואם פברו בכוונה לפיכך בנופן חצי נזק הוא למפלס להויה לה תולדה לקרן ולכפריסית בריצקי: **לעיל קפור ברגלו. כל דבר הנקפר ברגל התרנגול קרוי לעיל ואית לגרפי לני:** והא למפלס חצי נזק לוקיפנא בגמ' [לף יט:] בלחלייה לחלויי זפרק התרנגול לת הלעיל ופבר כלי בזריקתו להוי להו צרורות כיון ללאו בהלי לחזיל ומיפפיך לעיל בתריה קל מזיק ולאו כענפה מופכת חפבינן ליה חלא צרורות ניפהו מכלל לחלו לחזיק לרך מפיכתו כענפה מופכת למי ומפלס נזק פלס: לכל היכא לחזיק ע"י ל"ק פלא בחבורין מפלס חצי נזק ולי לחזיק בחיבורין מפלס נזק פלס ואע"נ ללאו לפעתא לבעל התרנגול נקפר הלעיל [פלא מחויבין] מכל מקום לורחיה הוא בכך ולפיכך הוי תולדה לרגל פלא לפכחן בנזק בעלי חייס ללאו פלס פלא תרי נווני לו מיבי **לחורחיה להוי תולדה לפן** לו רגל לו מיבי ללאו לורחיה להוי תולדה לקרן ואע"נ לחין כוונתו להזיק וכיון פלא לייניהן ליה כתולדה לקרן מפתברא להוי מפוס תולדה לרגל מטעם לחורחי בהכי וחפילו פלא מלעת הבעלים חייב והכי מפמע **לקמן (לף כא:) גבי כלב שנטל חררה.** ומיהו [לוקא] כפנקפר מלויו הלעיל והוא פל הפקר לי נמי שהניעו כרלוי בעליו פל לעיל [לנוסים הוו ופטורים בעל לעיל ובעל תרנגול] לבל לף הניעו כרלוי בורו לבעל לעיל הוא וכן פס קפרו פלס בורו לקוקר הוא והוא לחזיק בתר לניח לבל חזיק בהלי לחזיל לם פל בעליו שפטא בו לו קפרו הוא: לו מהלם. פירש בו מחפץ וחופר ברגליו ואמרי לה מרקל ולילי ולילי ולילי חורחיה הוא וכי קתני מפלס חצי נזק בלחזיק ברוח שבכנפיו לו שהניו עפר ונרורות לבל חזיק בנופו מפלס נזק פלס **לתולדה לרגל היא** והכי לימא בגמ' (לף יז:): גמ' לוכף. מרכב פל בהמה: פרומביא. מתג פל ברזל שבפיה: בזוג. שתלוי לה בעורלה לקפקף: [לף יח:] חמור בהמה. הוא בעין פליף שהוא מפוי גדול המונח במרפופיס: **נזק פלס.** כלפי' בגמ' לכבל הני חורחי להזיק דרך הלוכה בלא כוונת הזיק: **בכנפיהן. שנגעו בכנפיהן כבלי** ונריך לומר שפברו פס במקומו **לאי לא הלא** שנתגלגל בעיא היא בגמ' (פס): ברוח שבכנפיהן. כנרורות לגי לפלא בחיבורין היא: **מהלסין.** מרקלים לו חופרין והיה הטנופת לבוקה בנופן: **העלו עפר. מן הארץ לעיסה** היינו כנרורות: **כל שבזב טמא.** לאו כללא הוא למנע בית הפתריס (נזה לף מנ.) בזב טהור ובנזקין כל היכא שהוא בחבורין חייב הלא ה"ק כל מנע לו היפפו שבזב טמא בנזקין מפלס נזק פלס כל שבזב טהור כגון נרורות בנזקין מפלס חצי נזק: ודכא נרורות וכו'. בתמיה הא תניא ליה בכמה לוכתי בפרקין: **ענלה מופכת.** פלס היו פוורים מופכין לת הענלה ופברה כליס דרך הלוכה ברפות הניזק בעל הפוורים מפלס נזק פלס פל"ן כיון שפפוורים ליכן בענלה כמהן לפפיק למי והוו להו כנרורות קמ"ל כיון לליכא חבלים למחברי בין ענלה לפוורים כמהן לננעי בענלה למי לכה"נ בזב נמי טמא פלא היה הזב מופך לת הענלה

סליקו להו ארבעה אבות (דף יז.) **כיצד** הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר היתה מבעטת או שהיו צרורות נתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזק:

דרסה על הכלי ושברתו ונפל על כלי אחר ושברו על הראשון משלם נזק שלם ועל האחרון משלם חצי נזק:

(דף יז:) **גמ'** ת"ר הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הלוכה בשערה דרך הלוכה בשליף שעליה באוכף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה וחמור במשאו משלמין נ"ש:

(דף יז.) **מתני'** התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר היה דליל קשור ברגלו או שהיה מהדס ושבר את הכלים משלם חצי נזק:

(דף יז:) **גמ'** ת"ר תרנגולין שהיו מפריחין ממקום למקום ושברו כלים בכנפיהן משלמין נזק שלם ברוח שבכנפיהן משלמין חצי נזק:

תניא אידך תרנגולין שהיו מהדסין על גבי עיסה או על גבי פירות וטינפו או ניקרו משלמין נזק שלם העלו עפר או צרורות משלמין חצי נזק:

אמר רבא כל שבזב טמא בניזקין משלם נזק שלם וכל שבזב טהור בניזקין משלם חצי נזק ורבא צרורות אתא לאשמועינן לא * ד"ת מ"ז עגלה מושכת (בקרון) קמ"ל:

תניא כותיה דרבא הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הלוכה בשערה דרך הלוכה באוכף שעליה בפרומביא שבפיה בשליף שעליה בזוג שבצוארה וחמור במשאו

הענלה טמאה להסט בחבורין הוא נמנע מלכרי רבא למלנו לזה בא למל ונמנע למל כה"נ שחייב בניזקין כגנלו בזב טמא וכלפי' להא בלאו **הא לרבא לא ילענו אלא** בטומא יושב כגון שהלכה **קרון שהזב עליה על גבי כלים שהיו תחתיו טמאים משום מלרם הזב** ועגלה מושכת בקרון משלמין נזק שלם:

ואם התיזו ערורות מחמת הקרון בזב טהור ובנזקין נמי ערורות ניהו: שליף. תמוי גדול המונח במרנעפין: **בתך מעיקרא וכו'. שלחפתו בגופה:** תבר מנף. וערורות ניהו לההוא שעתא שלא בחבורין הוא: **ושברו במקל. קוליס** שנח פטור **המשבר וחייב הזורק:** מנף תבירא. לכיון לסופו ליבבר מחמת זריקתו של רלמון **כמו שלברו הוא למלא: למלא בתך מעיקרא חזלינן.** לחל"ב מנף מעליא הוא ושני לחמי פטור ומיהו כתב הרמ"ם ז"ל שאם זרק לבן או חן על הכלי וכא לחר וקלס ושברו חייב ליש לחלק בין ענין זה לזורק הכלי עלמו: לרבה פשיטא ליה. כתב הרמ"ה ז"ל לכיון לפשיטא ליה משמע לבתך מעיקרא חזלינן וקיימא לן כוותיה לסנניין דלעלמא להא שמעתא דזרק כלי הלבתא **היה ורבה נמי נלו** מפלינן פלוגי עליה חלא ספוקי מספקא ליה וחן ספק מונף מילי ולאי ולקמן בתרומת לרב ביבי [והוא דקאזל מיניה מיניה] כתב ז"ל ללאוקימי בעיא לרבה הוא הוא דקא בעיא לבל פשיטא להלבתא כרבה לבתר מעיקרא חזלינן וכן מנאתי בספריס יסיס שכתוב כלגון זה בהליה: **מחטטין. מנקרין בחרטומיהן** ולגון חפירה הוא כלתנן [סוכה קף סג.] החוטט בגגיס: [קף יח.] נזק שלם. חלמא לכל כה"נ אע"נ שלא שברו ממש בגופו חלא מכחו בא לאו ערורות ניהו וחשבינן ליה כאלו שברו ממש בגופו לבתר מעיקרא חזלינן: והוא **לקח לחזיל** הלאי **מיניה מיניה. לתרנגול ולא נשבר ע"י נלנולו למקום אחר אלא לוחפו כל שעה נס בשעת שבירה** וכבר כתבנו להיינו לפוס ספקו של רבה ומ"מ הלכתא כרבה כמו שכתב הרמ"ה ז"ל לעיל וכן לעת הרז"ה ז"ל והשיב על הרי"ף ז"ל שבשיל בהלכות תירוצא לרב ביבי דמשמע לסבירא ליה ז"ל לבתר הסוף חזלינן וקשיא ליה לסבירא ליה דרבה זזרק כלי לקמן (מכילתין קף כו:) וכן כתב רש"י בפירושו לבתר מעיקרא חזלינן והרמב"ן ז"ל רלה לתקן לסיוע הרי"ף ז"ל ופירש בהפך שפשוט הוא לרבה לבתר בסוף חזלינן והיינו לשאר מאי טעמא מנף מנף וכו' כלומר בלין הוא שיהא השני חייב חלא למנף תבירא תבר ותפשוטו ליה מלרבה לבתר בסוף חזלינן והשתיך ז"ל בזה וכתב הריטב"א ז"ל שלעת רבו ז"ל חלא לשמרינן לן לתי ספק ומונף מילי ולאי חלא כשהן בלור אחד לבל רבא שהוא בתרא יש לחוש לספקו הלבך שניהם פטורים להמונף מחבירו עליו הרשיב והרשב"ל ז"ל כתב שהרי"ף ז"ל פסק כרבה לפשיטא ליה [ולעולם בתר מעיקרא חזלינן] ומה שהביא תירולא לרב ביבי לאו משום למפסק כוותיה חלא משום לבבי היה נוונא לאו משונה הוא בפשיטא החבל כיון דקא חזיל מיניה מיניה לע"י שרולים לפתות תורחייהו לחטט בחבל כדי שיפול לארן ויפתו ממנו ולתורחים הוא ולמי לנשמע ופלוגי חלא לבשמוך (לקמן קף יט:) ולפיכך הביאו הרב חלפסי ז"ל לשמועינן לחפילו בחבל שהיו מלוכלך בליפה כיון דקא חזל מיניה מיניה תורחים הוא ומשלם נזק שלם ובלאו לרב ביבי ק"ל לומר בחבל **נזק שלם להא משונה הוא** התרנגול לנוקר בחרטומו כ"כ בחזוק שמפסיק חבל **ותולה דקרן הוא** וחני נזק הוא משלם ולאן חמרינן משלמין נזק שלם ול"ל חלא לפ (כן) הוא מלוכלך בליפה ומשום הניקרו ולפי שלרב ביבי אין לנו לריכים לשוקומי בהכי הביאו ז"ל: [קף יח:] **ותקע בו. שנתקע הכלי מחמת הקוץ** קרייתת התרנגול קרי תקיעה לשון תקיעת שופר או תקע בחזו וחרסו: בזרוני. זרעים וחנב הזרעים תורחים לעיולי ריפיה למיכל **וכיון לתורחיה לאכול תורחיה נמי** לזעוק: **משונה הוא. שאין דרך התרנגול לתקוע** בכליס: שנף. קול הסום נקרל כן: ושבר הכלי. בקולו: **משלם חני נזק.** לכל **הני ערורות ניהו** לכיון דרוח לאתי מכחו הוא למי לתרנגולין ששברו ברוח שבכנפיהן ם משלם חני נזק. ובגמ' (קף יט.) מוקי לב יוסף כרבן ורמי בר יחזקאל כסומכוס [לגיל ליה חני נזק ערורות] וכיון דקי"ל כרבן ג"כ הלכתא כרב יוסף ולא כרמי בר יחזקאל **לחמר נזק שלם להא** בין תקיעת התרנגול לו נעיפת הסום ערורות ניהו לרוח כנפיהם לו רוח פיהם **לחי מכחו הוא וחני נזק משלם** וממילא ליה הלכתא כרמי בר יחזקאל ומשום הכי לין לחום לם שביאו הרי"ף ז"ל לויכח למיעטו שיפסקו כמותן כיון שהביא לחריו רב יוסף וחתם בו לבריו ומיהו הביאו למאי לנפקא לן מבריו לאי ליכא בזרוני משונה הוא (ועיין) לקליבא לרבן דקי"ל כוותייהו בין לית ליה בזרוני בין לית ליה בזרוני ל לייך נזק לית ליה ערורות ניהו מ"מ היכא דאית ליה בזרוני משלם חני נזק מן העלייה כיצד ערורות כתורחייהו ואי לית ליה בזרוני הוא משונה והיל בעיא לנל לפפסיקא בגמרא [קף יט:] [בעי רב חסי ם שינוי לערורות לרביע נזק או לין שינוי לערורות לרביע נזק] שינוי בערורות **אם שינה בהם** נל משלם חלא חני הינו שהוא רביע נזק מנופו (פלגא לח"נ) וטעמא **למנופו משלם ולא** מן העלייה לכל היכא שמשנה **הוי תולדה דקרן** ונקרן תמיד משלמת מנופו כלאמרי' במכלתין וכיון לנל לפפסיקא בעיא מספקא לן משלם חלא ג רביע נזק [ולא משלם חלא] מנופו:

[דף יט:] **מתני' כיצד השן מועלת.** ומפני לאכול את הראוי לה: והבהמה. היינו שן היינו בהמה [לעיל יז:] חלש תנח שן לחיה וקתני שן לבהמה לאשמועינן לחע"נ לבעירה כתיב חיה בכלל בהמה: **משלם חצי נזק. למשונה הוא** שהרי אין הרכן לאכול לא כסות **ולא כלים הלכך חצי נזק כקרן הוא למשלם** לתולדה לקרן היא: **ברשות הניזק וכו'.** לאו לאכסות וכלים קאי אלא אשן ומועלת לבשן ורגל בעינן בשלה אחר להיינו רשות הניזק: **מה שנהנית.** לפילו ברשות הרבים לחע"נ למטעמא לחכות נזיקין לא מחייב כיון שזה **נהנה וזה חינו חסר** חייב לשלם ומיהו מה שנהנית בלחוד: מנידי הרחבה. לח שכיחי בה רבים והוי כרשות היחיד **וכגמרא מפרש לה: [נמ'] ופרה שלחכה שעורים. שהן מלחכל חמור** [וחמור שלחכל כרשינין. **שהן מלחכל פרה** משלמין נזק שלם **לחע"נ לחין רגילין בכך הוחיל ואורחייהו למיכלינהו ע"י הלחק כשהן רעבין רלויין קרינן ביה]: כל מידי לגלו אורחיה. למיכל כל שעה: ולכיל ליה על ידי הלחק. כלומר אורחיה למיכל על ידי הלחק כשהוא רעב כי היכי שמה לכילה.** ולפילו שלח ע"י הלחק: **שונרא לחכל תמרי וכו'. [והוחיל] ואורחייהו למיכלינהו ע"י הלחק** [משלמין] נזק שלם: ביניתת. לג **לחכל כסות וכלים לפילו על ידי הלחק גלו אורחיה למיכלינהו חלש מתכוין להזיק: ופלגיה. נעשו נשון לחר פלגים פלקו:** [ומשלם] ח"נ. למשונה הוא ומה **לחייביה מיירי כגון לתפס ניזק להה לין לגין ליני קנסות בכבל** [נקמן קף פד:] ופלגא נזקא קנסא הוא וכתב הרמ"ם ז"ל והוא לתפס מהוא מידי לחית ליה מלינא למינבא מיגיה בחרן ישרחל להיינו נוף של שור המזיק לתפס הוא והיינו משלם חלש מנופו לחכל תפים מידי לחית ליה מלינא למינבי **מיגיה גלו תפיסה היא:** אורחיה לפלוגיה לשלם. **כשהוא נועם חת הפת נועם חת הסל עמו:** לחכל והלך פלגים. להזיק לבל נתכוון לחכל היכא לפלגים והלך לחכל לי נמי נקשר מאליו מאן חייב אילימא בעל הדליל ה"ד אי דאצנעיה אונסא הוא ואי לא אצנעיה פושע הוא אלא דאצנעיה [וחייב] בעל תרנגול מ"ש כולו נזק דלא איש בור אמר רחמנא ולא שור בור ח"נ נמי איש בור אמר רחמנא ולא שור בור אלא מתני' דאדייה אדויי וכי אתמר דרב הונא בעלמא אתמר דליל הפקר אמר רב הונא נקשר מאיליו פטור אבל קשרו אדם חייב משום מאי חייב אמר רב הונא בר מנוח משום בורו המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה:

מתני' כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה בהמה מועדת לאכול פירות או ירקות אכלה כסות או כלים משלם ח"נ בד"א ברשות הניזק אבל ברה"ר פטור ואם נהנית משלמת מה שנהנית כיצד משלמת מה שנהנית אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה מפתח החנות משלמת מה שנהנית מתוך החנות משלמת מה שהזיקה:

גמ' ת"ר השן מועדת לאכול את הראוי לה כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק ואכלה אוכלין הראוין לה ושתתה משקין הראוין לה משלמת נזק שלם וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק וטרפה בהמה ואכלה בשר משלמת נזק שלם וכן פרה שאכלה שעורים וחמור שאכל כרשינין וכלב שלקק את השמן וחזיר שאכל חתיכה של בשר משלמים נזק שלם אמר רב פפא השתא דאמרת כל מידי דלאו אורחיה ואכלה ליה על ידי הדחק שמה אכילה האי שונרא דאכל תמרי וחמרא דאכל ביניתא משלמין נזק שלם:

ההוא חמרא דאכליה לנהמא ופלסיה לסלא חייביה רב יהודה אנהמא נזק שלם ואסלא חצי נזק אמאי כיון דאורחיה למיכל נהמא אורחיה נמי לפלוסי סלא דאכיל והדר פלס:

(דף כ.) ההוא ברחא דחזא ליפתא אפומא דדנא סריך וסליק אכליה לליפתא ותבריה לדנא חייביה רבא אליפתא ואדנא נ"ש מ"ט כיון דאורחיה למיכל ליפתא אורחיה נמי לסרוכי ומסלק:

יום רו

אמר אילפא בהמה ברה"ר ופשטה צוארה ואכלה מעל גבי חברתה חייבת מאי טעמא על גבי חברתה בחצר לפלים בהליה לחכל כולה מילתה להנחת לכיליה הוא לעבד הרמ"ה ז"ל: ברחל. עז [ונקרחת כן לפי שהיה קלה לברוח]: [דף כ.] מעל נבי חבירתה חייבת. מוקמינן לה בקופצת ופי' רש"י ז"ל קופצת **שקפצה ולכלה על עוחרה שהין לרכה כן ותולה לקרן הוי וחייבת חצי נזק קלמר** וכתבו הרמ"ה והריטבא ז"ל לפיטו נכון להה לומרי לעיל [יט:] לכיון לפורחה למיכל פורחה נמי לפלוסי ה"נ כיון לפורחה למיכל פורחה למקפן הלכך לאו **תולה לקרן היא חלא מן ממש ונזק** שלם קלמר וכירושלמ' [פ"ב ל"ל] לומרינן בפירוש משלם נזק שלם וכתוספתא (פ"ח) משלמת מה שהזיקה חלא פירות קופצת היינו שזקפה רגליה ועמלה על הבהמה ולכלה זקופה והיינו ליפנא לעמלה ולכלה ובכי הלי נוונת יש לה לין לוכל ברשות הניזק ומשלמת נזק שלם לבל לם עמלה מעט כדי לפסוע עוחרה לו הוי רשות הניזק לכתה"נ עמלה נמי פורחה הוא כלומרן ופטורה ועמלה למילתה משום לבהמתו לאו רשות הניזק נמור הוא לבל ברשות הניזק נמור כנון בימו חייבת ולפילו לכלה כללכה ולכתנן (לעיל קף יט:) מתנך החטת משלמת מה שהזיקה: **לכולהו. הא לקתני מתני' ברה"ר פטורה לפי' לכסות וכלים שהוא שינוי ותולה לקרן** ועמלה **לכל המשנה כגון זה שהניח כסותו ברה"ר** וכן לחר ושינה בו כגון זה שלכלתו פטור: כסות וכלים חייבת. **חני נזק לתולה לקרן היא להאי נלו משנה הוא לגימא** לכל המשנה וכן לחר ושינה בו פטור משום לעביל לינים שעומל לפוש להניחו ברשות הרבים ומיתפח מטרחו ולפילו נבי פרות שים שינוי לח בעמד מהלכת בלומתה שהיה רבוצה ברשות הרבים חייבת משום לנסי לרבוצה משנה היא וכל המשנה וכן לחר ושינה בו פטור **ורבי"נ כרבה לקמן (קף כל:)** לבתרת הוא לומר חייבת משום לומרים לה נסי לגית לך רשותה לסנויי עלי לבעומי בי לית לך רשותה :

למי עמיר. שלח לכולה [שעורים] כלי שביעתה יין זה משלם לו חלף מה שהיה עריך ליתן לה בקשין ובתבן להחליפה לי"ל לי לפני להחליפה שעורים חלף קשין: למי שעורים בזול. כפי שהיה עריך ליקח שעורים למלכה לפי היה רוצה להחליפה שעורים ולא יתן כשער שבשוק לימלך ויהיו לו מחליפין לה שעורים חלף בזול כלומר כב"ד פ' מי שמת (לף קמו:) **כל זמן שבני כל' לנקי להיינו שני שליחי הלמים:** (בגמ') וע"פ שהיו רגיל **להחליפה שעורים חלף עמיר משלם לו למי שעורים כפי מה שלפי שחל רגיל ליתן לבהמתו ולא קבולה קבים** וכתב הרמ"ה ז"ל [לה"ה] למלך לרגיל לתת לה שעורים לכיון דבעי"כ הוה למתנית לו משלם חלף שיעור מהי לשלמינה לבעלים הוה ניחא ליה ליקח נמי לקחני מתני' סתמת משלמת מה שנהנית: [בגמ' נמ'] לפי' כיון למשערי בדבר הרשוי לה ולורחה למיכל **לכולה חטים** וכו'. ולא **נהנית פעורים כרי"ד** לבל ברשות הניזק מלמת מה שהזיקה לכלילה ע"י שלחק שמה לכילה ולענין הלכתא כתב ריא"ף ז"ל לכיכא מ"ל להלכתא כרבה שהוא רביה לרבא ולכיכא מ"ל להלכתא כרבא להוא בתרא וכתבו הרא"ה והריטב"א ז"ל שספק הנזקין בזה משלם הוא משום לבריית למשייע לרבא ר"ש ובריית למשייעא לרבא רבנן והלכתא כרבנן עול כתב הרא"ה בשם רז"ל שהלכה כרבא וכ"ע לרבא רביה הוא שלא חמרו אין הלכה כתלמיל במקום רבו אלא כשחולקין שניהם יחליו בהלי הלכי לבל כשתלמיל מלריך ימים אחר רבו וחולק עמו הלכתא כמותו ועל זה אמרו להלכתא כבתראי והיינו בעלמא לבל הכא הלכתא כרבא בין הכי ובין הכי [לרבנן קאי כוותיה] כלכתיבנא: נרסינן בגמ' (לף כ.) ת"ל רב חסלא לרמי בר חמא לו הויא נבן בזוגתא בתחומא (לשבתא) לחיבעיא לן מילי מעלייתא מהי מילי מעלייתא הלד בחנך חבירו שלא מלעתו עריך להעלות לו שכר או אין עריך להעלות לו שכר היכי דמי לחנוך בחנך לשא קיימא לחנרא ונבנרא לשא עביד למינר זה לא נהנה וזה לא חסר ושלא בחנך לקיימא לחנרא ונבנרא לעביד למינר זה נהנה וזה חסר הוה לא עריכא בחנך לשא קיימא לחנרא ונבנרא לעביד למינר מהי מני ת"ל מהי חסרתיך אלו לימלא ת"ל הא להנייתי מהי הוי עלה למר רב כהנא ת"ר יוחנן אוזן עריך להעלות לו שכר ע"כ בגמ' פי' בתחומא **לא הייתי קרוב אצלנו שתוכל לבוא: בחנך לשא קיימא לחנרא.** שאוזן רגיל בעל החנך לחנרא ואף כי לא היה לו שכר זה בה שהרי שוכרה לאחרים כי היכי לשא שכרה על הסתם: ונבנרא לשא עביד למינר. זה הלד בחנך אינו עושה לשכור חנרות לפי שמעניין לו בתים להשתמש אלו יש **לו בית אחר: זה לא נהנה. להא שכיחי לו בתים בחנם:** [לף כ:] **וזה לא חסר. להא לא קיימא לחנרא ופשיטא לפטור: זה נהנה. שהיה עריך לשכור חנך אחרת: וזה חסר.** כיון דקיימא לחנרא היה משכירה לאחרים לולי זה שלד בתוכה: וכתב הרא"ש ז"ל לשא מני למימר אלו השכרתו לאחר הייתי יוצא על"ל בעל החנך כל זמן שרלו יושב לד בביתי היו יושבים מוסכר הוא ולא היו בחין לסוברו וכ"ה פשיטא שעריך להעלות לו שכר: **מאי חסרתיך. בלאו הכי לא מונרת** לה והו"ל זה נהנה וזה אינו חסר: אמר ליה הא לתנייתי. **לאי לא חנך לידי היית לנבר** לחבריתי: וחנך **לקיימא לחנרא ונבנרא** לשא עביד למינר. לא הזכירוהו וכתבו בעלי התוספות ז"ל זזה פשוט הוא שהוא פטור לכמלטל כיסו של חבירו או כי לחלקים לחבריה בחנרונא שהם פטורים והרא"ה ז"ל כתב שכל הנאונים ז"ל פה אחד אומרים שהוא חייב וכן לעת רבו ז"ל

הוא דעביד אינש דמנח גלימיה ברשות הרבים ומתפח: ואם נהנית משלמת מה שנהנית. וכמה רבה אמר דמי עמיר * בגמ' ליתא מלת בזול ורבא אמר דמי שעורין בזול איכא מאן דפסק כרבה משום דהוא רביה דרבא ואיכא מאן דפסק כרבא דהוא בתרא:

(דף כא.) אמר * בגמ' הג' רב הונא אמר רב רב סחורה אמר רב הונא הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר משום שנאמר (ישעיהו כ"ד:י"ב)

ולא למי למכטל כיסו ולאחלקיה לחבריה להתם נרמת בעלמא הוא לבל בכאן שדר בה ולבל פירותיו חייב בולאי תלא שחינו לבל חלס פירות חבירו חייב לע"פ שלא נהנה כלל ומיהו לאו לד דר בה חלא שנגר כל הסנה פעור ע"כ לשונו וכן כתב הריטב"א ז"ל לכשלא לד בה נרמת בעלמא הוא וכן כתב הרמ"ה ז"ל לכשדר בה חייב מילי להוה לבל נזקים לעלמא לזה חסר וזה לא נהנה חלא שחולק ז"ל ואמר לשבת שלא במקום נזק נמי כנון להלקיה בתנדרונא חייב כלאיתא פ' החובל ובל היכא לקיימא לחנרא ונרם לאפסוליה כנון לנזלה מיניה ע"נ ללא לד בה חייב ואפילו למאן ללא לאיז הינא לנרמי ובל שבן למאן ללאיז ע"כ: ומאי הוה עלה כתב הרא"ה ז"ל ע"נ דקי"ל בעלמא (ב"ב לף יב:) זזה **נהנה וזה חינו חסר** כופין זותו על מלת סלום הני מילי בקרקע של שניסם שאין מסתמם בשלו בלל חלא שיכול לכופו ממלת הדין שלא לעשותו ובנון הכותב כנגד חלונו של חבירו והלה מעכב עליו שלא לסתום חורים שלו והלה רוצה לעשות לו חלונות במקום אחר שלא יפסיד מן האורים בלל בנון זה לאמרינן כופין לבל להסתמם בשלו בלל לא לאמרו שלא מי שתא אומר בן אין לך אלם שלא יכוף את חבירו על כרחו ע"כ וכן לעת הרא"ש ז"ל והריטב"א ז"ל לכה"נ לא לאמרינן כופין זותו על מלת סלום: **אמר רב כהנא וכו'.** [וכבי] קי"ל לאין עריך להעלות לו שכר לזה **נהנה וזה חינו חסר** (כופין זותו כו'): ואפילו בחנך **לקיימא לחנרא ונבנרא לעביד למינר** ללכ"ע חייב. כתב הרמ"ה ז"ל לאי איתבנרא קולם שדר בה זה בה ללא הוה קפיד בעלמו לאונדרא אע"נ לממקמי הכי **הוה קיימא לחנרא** פטור לבתר ההוא שעתא לדר בה האי נבנרא לזלנינן והיינו שעתא זה נהנה וזה חינו חסר ותו נרסינן בגמ' (לף כא.) אמר רבה בר רב הונא הכי אמר מרי מסמיה לרב הדר בחנך חבירו שלא מלעתו ח"ל להעלות לו שכר והסוכר בית מרלובן מעלה שכר לשמעון שמעון מחי עבידתיה ל"ק הא לא נמנא בית של שמעון מעלה שכר לשמעון תרתי ל"ק הא לקיימא לחנרא הא ללא קיימא לחנרא וכן הסוכר בית מבני העיר ונמנאו לה בעלים מעלה שכר לבעלים ע"כ בגמרא [פי'] נמנא **בית של שמעון. והוא שכירה מרלובן:** מעלה שכר לשמעון תרתי. **כלומר תרי מילי מילי לסתרן להדלי להא ולאי שכר בית שמעון מרלובן הוה ליה לר בחנך שמעון שלא מלעתו וקאמר עריך להעלות לו שכר וריפא קאמר לשלא מלעתו ח"ל** להעלות לו שכר: [לף כא.] **הא לקיימא לחנרא.** מעלה שכר לשמעון לזהוה ליה זה נהנה וזה חסר: **הא ללא קיימא לחנרא.** לין עריך להעלות לו שכר: וכתב הרמ"ה ז"ל מקקל מסנינן הא ללא נחית לשעתא לחנרא ולא שמעינן הא לנחית לשעתא לחנרא הא ללא קיימא לחנרא לבל היכא ללא נחית לשעתא נבי בעלים אע"נ לנחית זה לשעתא למיקב לחנרא לגינים לחבירו לא מיחייב ולא מילי לכי היכי לנבי מסכיר מקח טעות **הוא ולא מיחייב למיתב ליה** מילי שהרי נתברר שאינו שלו לנבי שוכר נמי מקח טעות הוא וכמאן ללא חונר לכי כיון לכי לנר לאו ממאן לחית ליה זכותא בנויה לנר לא מסתעבד מכח האי שכירות לאר מיניה ואם נתן לו השכר כיון שהוא ברור לבטעות יהיב ליה חייב להחזירו למחילה בטעות כה"נ לא היא מחילה מילי להוה לקנין בטעות ומילי להוה למוכר שלא לחבירו ויצאו עליו עסיקין (לעיל לף ט.) כלבירנא בפירקא קמא וכן מסתע ממעשה לרב ענן לסקל בירקא בלרעים למחילה בטעות לא שמה מחילה התם פרק חזקת הבתים (ב"ב לף מ.) ולא למי למוכר פירות לקל לחבירו ללא קנה לוקח ואפילו הכי אי

שמיט ואכיל לי מפקינן מיניה כלישתא פרק חיזקו נמי (ב"מ לף סו:) להתם חיכא למימר לחי נמי הוה יהיב ללא קנס לוקח פירי מלינא לפ"ה מחיל לחי זביני זינהו מחמת דסקיל זוזי וחי מתנה היא מחמת דניחא ליה למיקס בהימנותא וכיון דשמיט ואכיל כבר מסקיקא לי מפקינן מיניה לבל הכא לחי סהדי לחי הוה יהיב הלי לוקח אינשי עליו עסיקין לו הלי שוכר למידי ללאו ליידיה זבין ליה לו לוגר ליה לו הוה יהיב ליה זוזי הלכך ולחי מקח טעות הוי והלר וכן הסכימו הרמ"ה והריטב"ח ז"ל ויהיינו בחנך ללא קיימא לגברא לבל בחנך דקיימא לגברא ופרע כבר הסכר לרחובן חוזר ופורע לשמעון וחוזר הוא על הגזלן לומיא דלוקח שהיה מחבירו ומנעלת שחינו שלו (בב"מ לף יל: טו.) שחייב הלוקח להחזיר שהיה ופירותיו לבעלים ואין לבעלים רין ודברים עם הגזלן וכן כתבו הן ז"ל: כתב הרמ"ך ז"ל בשם הר"י ז"ל הא לגקיט תלמוד בהאי לישנא נמצא בית של שמעון מעלה שכר לשמעון ולא נקט [לקיימא לגברא] משום לשמעונן לחפילו שכרים מרחובן בדמים קלים מעלה שכר לשמעון כמו שסוכרים שלר בתים ולא תני אלר תמר כשבור הייתי שהבית היה של רחובן וחילו יעלתי שהיה לי לתת שכר מרובה לא ונכנסתי בו וכן כתב הריטב"ח ז"ל. אלר תמר המחבר רחובן שהסכיר לשמעון בית בדמים יקרים ממה שסוכרים אחרים וקולס שפרע הסכירות נמצא שהבית הוא של יהולה כיון שהיו יהולה עם שמעון הוא ולא עם רחובן הגזלן שמעון יכול לומר ליהולה שלא יפרע לו ממה שלר הוא לא כפי מה שסוכרים אחרים והסכירות שעשה עם רחובן בטעות הוא ולאו כלום הוא כיון שנתברר שלא היה לו זכות בבית **ואין לו כאן כח אלא** במה שיכול מכאן ולהבא ואפי' אם נתן שמעון למי הסכירות לרחובן קולס שיכולו לרשות יהולה בעל הבית אין כח ביד יהולה להוציא משמעון אלא כפי מה שסוכרים אחרים ממה שלר כבר לוקח ומיהו אם בלו הדמים ליד בעה"ב והעה"ב טוען שלא היה מסכירה בפחות ממך זה מסקיקא לי מפקינן מיניה ועוד לכי הלי נוגע לי מגיע לליהו מחילה בטעות זה נראה לי אלא שלא ראיתיו מפורש בחלק מן המפרשים ז"ל עוד אני אומר היכא שהמסכיר שכרה מבעלה בזול והוא שכרה לאחר ביוקר נחזי אין אם לא היה רשאי לסוכרה לאחר כגון שהיו מרובין בני **ביתו שלא זה** האחר שורת הדין נותנת שיתן מותר הסכירות שהרויח לבעל הבית לאיך יעשה זה שחורה בביתו של חבירו כלאמרינן פרק המפקיד (דף לה:) דקיימא לן כרבי יוסי לאמר נבי הסוכר פרתו של חבירו והשאילה לאחר ומתה תחזור לבעלים הראשונים כלומר שהבעלים הראשונים מקבלים לאיזה הסוכר לכיוצא הסוכר יעשה שחורה בפרתו של חבירו וה"ה הכא ומיהו אם היה רשאי לסוכרה כגון שהתנה עמו הוא או שלא היו בני **ביתו שלא זה** האחר אלא שכרה לו מרובים ממנו נראה שהרויח למסכיר זה שהרי בשעה שסכרה לו הבעה"ב בסך זה ולא התנה עמו כלום [יכול להסכיר] (הרי מחיל הדין עליו) וכיון שהדין נותן שיכול להסכירה כלאמרינן מה נשאר עליו שיערער אי משום שקפה עליו מה שמרויח זה וכי מי לא עסקינן שחפילו היה מרויח [מן] המסכיר עמו שלא היה מונע כל כך בזול מאחר שפ"ה שכרה לו בכך ומה לי ריוח **זה מה לי זה** ועוד לזה **נהנה וזה חינו חסר ולא** למי לפרש לר' יוסי שאין המשכיר רשאי להסכיר וכל שכן להשחיל כך נראה לי: **בחנך חבירו** . ללא קיימא לגברא מיירי ולפיכך חינו חייב להעלות לו שכר לכיון ללא עביד היה שום הפסד ללא שנהנה בדירתו מלי לוקפת ליה לבעל החנך הלי זה נהנה וזה חינו חסר הוא ולאי משום למשחיר כותלי הבית בתמיכתו כגון לותו הפסד המועט עביד היה תועלת שלר לה שהיכולת מועיל לבית כלמפרש ולגזיל: (ושאיה). **בית שלוי שאין בני לשם לריס בו** כמו (יבעיהו י:יי"ח) שם שלו עריס מאין יושב הוא מכותף: לריתי חזי לי. כתב הרמ"ה ז"ל לעל העם המרקיב לת העניס ולת הקורות ולת קורות הבית קאמר ולבר הבאי לאמר שלאם שהפסיד בבית הפסד גדול כלילו היה שור ננח מננח בתקרת הבית ובקירותיו: **כיתח מיתבא יתיב. כית שהוא מיושב מבני לשם יושבו קיים לפי שהלרין בתוכו רואין מה שעריך לו ומתקנין לותו:** לקל משתמש היה. בעל הבית: בניבי ותבנא. שעניו **ותבנו בתוכו** וזה **הלך** ולר **בו משום שהיה ליכא הואיל ומשתמשים בו משום כיתח מיתבא יתיב חיכא לאין זה חשוב יושב** וזה שלר **בו יפה עשה** שהנהסו וכתב הרמ"ה ז"ל להלכתא כרבא לאמר רב שחורה לקאי מר בר רב לאי כוותיה הלכך חפילו לא קל משתמש היה בעל הקרקע אלא בתבנא וניבי חייב הלר לשלם לבעליו כשיעור מה שהפסידו בשחורת **הכותלים אבל טפי לא** וכלשמעת בשמוך בהאי עובלא לייתמי לכי היכי למעיקרא הוה מפייסי להו בלבר מועט הכי נמי חייבו רב נחמן להוהו נברא לבנה חפלנא לאמר ליה זיל פייסינהו לייתמי ואע"פ שהנאת החפלנא מרובה יתמי אלא בנו לה ולא פרעי הסונאה מאי חיכפת להו בהנאתו של זה כיון אלא מפסדי מילי ממאי לייהבי להו קלמונאי זה נהנה וזה חינו חסר הוא הכי נמי כיון לכל מאי למפסיד ליה להיינו שחריתא לאשריתא פרע ליה משום להפסד ליכא תועלת בלירתו משום שחיה שתפיה עולה כנגד הפסד השחורת מכל מקום חינו מחויב לתת לו יותר ממה שעולה לותו הפסד זה לעת הרמ"ה ז"ל לבל לעת הרמ"ך והריטב"ח ז"ל לאע"נ אלא מחסר ליה אלא בדבר מועט משלם לו כל מה שהנאהו וכן לעתם נבי יתמי לבשמוך ומסתייע מהא לאמר מנגנגין עליו את בכל וכלשמעת מתוך הסוניא לנמ' (דף כ:) למשום שחריתא לאשיתיתא שהוא חסרון מועט מנגנגים עליו את בכל: קילקלתא. תרנוס לשפה שהיה ליתומים קרקע עשוי לשפה וכן זה ובנה בירה על גבה ולר בה ולא העלה שכר ליתומים: קלמונים. **יושבים בה ומעלים שכר ליתומים** וה"ל **קיימא לגברא** וכבר [כתבנו] לעיל לי חייב בעל לשפלנא לשלם ליתומים לפי מה שנהנה זה לו לפי מה שהיה נוטל מ קלמונאי. ולקלקל הרמ"ה ז"ל שעליין לו נתנו לו היתומים למי בניינו כי לר היה לאי נתנו למה לי לשמועינן שבנה לשפלנא ליתמי ההוא נברא ללר בשפלנא ליתמי וכבר כתבנו שלעתה ז"ל לגיסנא לזיל פייסינהו ולא לאמר שב ואל תעשה לשפלנא משמע לשבר מועט חייבים בקלמונאי ועוד לקלקל ז"ל מהאי ליסנא ללא לאמר הוו לנרי לה מיתמי לבתר לליירי בה הוו מפייסי להו ושמעינן מבכא לקיימא לגברא מקרי אע"נ ללא מונרי לה בעלים בפירוש ללא בכי היה נוטל לבכא ועוד כתב ז"ל למכאן שמעינן להא לאין ערוך להעלות לו שכר בחנך ללא קיימא לגברא לוקח

אמר מר בר רב אשי לדידי חזי * צל' לי' וכ"ה בגמ' ובדפו"י לי ומנגח בי תורא * בדפו"י הגי' אמר רב יוסף אמר רב יוסף (ואיתימא רב הונא) ביתא דמיתבא יתבא מאי בינייהו א"ב דקא משתמשי ביה בתיבנא וציבי ודוקא בחצר דלא קיימא לאגרא ואע"ג דההוא גברא עביד למיגר מאי טעמא זה נהנה וזה לא חסר הוא אבל בחצר דקיימא לאגרא צריך להעלות לו שכר ואע"ג דלא עביד למיגר דהא חסריה ממונא:

(ההוא גברא דבנה אפדנא אקילקלתא דיתמי אגביה רב נחמן לאפדנא מיניה לימא קסבר רב נחמן הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר ההוא מעיקרא קדמנאי הוו דיירי ויתבי ביה דהבו להו ליתמי דבר מועט אמר ליה רב נחמן זיל פייסינהו ליתמי לא

בגנול דבר מחילה הוא לגלו לגלו לפילו ביתומים לגלו בני מחילה נינהו [תמרינן] **דהא הכא לא היה** חייב בעל האפקרנא לגלו מסוס לקלמונאי הא לגלו הכי ליינינן ליה כמאן דלא קיימא לגברא ונעמא מסוס לזה **נהנה וזה חינו חסר** חינו תלוי כמחילה לאפילו בנברא קפקנא ליילעינן ולאי לגלו מחיל לי **היו מעלין לו שכר** וה"ק נבי יתמי לסייך טעמא לזה **נהנה וזה חינו חסר:** במחזרת. **ראמר מרחבה לגלי הרחבה ולכלה פירות הוא לקתני מתני' מסלמת מה שהזיקה** אע"ג **לכולה כרחבה** הויא לה שן ברשות הניזק לכיון שיש **לו רשות ליהניח שם** פירותיו ובלומה שעה רשותו **של זה הוא** ולגידא לרב למחייב כהאי גוונא מתני' לכפתח החנות הינה מסלמת אלא מה שנהנית אע"ג דלא נרע טפי מגידי רחבה רבותא נקט לומר לזמנין לאפילו בפתח החנות הינה מסלמת אלא מה שנהנית וכגון דקיימא בקרן זוית דלכולה **כי אורחיה ליה** דלא ליה הכי לי לפסר למפטר טפי בפתח החנות ממש מגידי רחבה ופירוש זה אגידא לרב ולית הלכתא כוותיה: **ושמואל אמר וכו'. הואיל וגוף הבהמה קלי ברחבה לאורחא היא לחזור רחמה ושן ברשות הרבים היא:** וקמה וחזלא וכו'. **שאין לך המזורים ללבת שם הלכך ליה** ברשות הרבים היא ואין רשות הניזק אית ליה והלכתא כשמואל בדיני: [לף כח:] **מתני' מפני שהן מועלין. לקפון וברשות הניזק קאמר לתולה לרגל היא** ולייקינן בגמרא טעמא דקפקנא חייבין מפני שמועלים לכך הא נפלו פטורין ואמאי הא קי"ל (ב"מ לף מב.) בעלמא לתחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב לכיון דפוסא הוא לגבי קפיצה **[לחיבי ליה לשמוקי לעלמא קפני]** ליחייב נס בנפילה ותירגו למתני' [הכי] קאמר בשקפקנו ושברו כליס אי אפשר ליה שמכלים מרוחקים מן הכותל לאילו היו שומכים אצל הכותל לא היה שובכן שברחוק מן הכותל מניע הקפיצה הלכך [אי למרחקי] בין נשתברו ע"י קפיצה או ע"י נפילה לעולם חייבין כיון לפוסא הוא לענין קפיצה אבל נפלו פעמים שפטורין וכגון שהיו הכלים שומכים אל הכותל אלא הוא **תחלתו ובופו באונס** לשקפיצה אין לרך להניע בשמוך ולשברן ונם לענין נפילה אונס הוא ליין לרכן ליפול ואין לחייב מטעם תולה דקרן לומר שיוכלו לשנות בקפיצה שיקפנו שמוך לכותל על הכלים וחייבין אני נזק ללא נרע זה מקפנו ממטה למעלה למחייבינן להו בשמוך בגמ' וא"כ כי נפלו נמי ליחייבים אני נזק ללגבי אני נזק תחילתו בפשיעה ובופו באונס הוא הא ליתא לכי לתרינן תחלתו בפשיעה [כו'] פשיעה נמורה קא לתרינן **אבל שינוי לגלו אורחיה לגלו** פשיעה נמורה היא אלא מסכחת לה תימא הכי רגל לפטרים רחמנא בשמירה פחותה היכי משכחת לה כיון לגבי קרן לא הוי שמירה ליהוי כתחלתו בפשיעה ובופו אשגח ביה אגביה ר"נ לאפדנא מיניה):

מצידי הרחבה משלמת מה שהזיקה: אמר רב ובמחזרת ושמואל אמר אפילו מחזרת נמי פטורה ושמואל היכי משכחת לה דמיחייבה כגון דשבקתה לרחבה ואזלה וקמה לה בצידי הרחבה:

(דף כא:) **מתני'** הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים משלמין נזק שלם מפני שהן מועדין.

הכלב שנטל את החררה והלך לו לגדיש ואכל את החררה והדליק את הגדיש על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק:

גמ' תנו רבנן הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ממעלה למטה (ושברו כלים) חייבין ממטה למעלה פטורים מנזק שלם וחייבין בחצי נזק (דף כב.) ובדאפיך מיפך כלבא בסיקרא וגדיא בסירכא אבל כלבא בסירכא וגדיא בסיקרא בין ממעלה למטה בין ממטה למעלה חייבין נזק שלם ובן אדם ותרנגול שדילגו בין ממעלה למטה ובין ממטה למעלה חייבין נזק שלם אדם מועד לעולם ותרנגול אורחיה הוא:

כלב שנטל את החררה וכו': איתמר אשו רבי יוחנן אמר אשו משום חציו כלומר כאילו בידו הזיק ריש לקיש אמר אשו משום ממונו כלומר כאילו שורו הזיק:

(דף כב:) אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לר' יוחנן קרא [דכתיב] (שמות כ"ב:ה') כי תצא אש ומצאה קוצים תצא מעצמה שלם ישלם המבעיר את הבערה ש"מ אשו משום חציו [מתניתא דתניא] פתח הכתוב (דף כג.) בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו לומר לך אשו משום חציו אי הכי טמון באש [דפטר רחמנא] היכי בחנם וליחייב חלא לגלו ז"מ כלפי' הרמ"ה ז"ל ועוד מסקינן בגמ' לחם היה הכותל רעוע כיון שהוא פוסא לענין נפילה של נביס חייב נזק שלם היכא דבר כלים בין שקפצו לינהו בין שנפלו בין שהכלים שמוכים לכותל או מרוחקין להא קי"ל תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב ובולאי פוסא הוא לענין נפילה לאורחי ולנבי: **וחייבין נזק שלם.** לאורחייהו הוא: ממטה למעלה. שינוי הוא ותולה לקרן הוא ויחלם חני נזק מנופו: לפוכי מיפך כל לחל לרכו לרך נלי בשקיקרא לסיינו קפיצה ולרך כלב בשירכא כלומר שנועל נפרניו ויורד מעט מעט לרך סריך ולחר כך קופץ: כלב בשיקרא. בקפיצה שלקח לרכו של נלי והנלי לרכו של כלב להויא שינוי ותולה לקרן כלמתיני לעיל (לף טו: כב.) לכל היכא שאנו אן ורגל מאורחייהו חייבין משום קרן תמה לסיינו חני נזק ומנופו: לאש מועל לעולם (לף כו.). כתב הריטב"א ז"ל בשם התוספות להא לשמעינן בהאש לפשיטא לאש מועל לעולם משום לסייריי בשמסר ביתו לשומר והיה בה חרש שוטה וקטן ושברו כלים בלונון חייב שאומר לפוסא הוא לאיבעי ליה לשקוליה לשעתיה למלנני בכל ענין אין מלמטה למעלה אי לאיפכא: **(מתני' על החרדה) משלם נזק שלם.** משום לסוא שן ברשות הניזק ומוקמינן לה בגמרא (לף כג.) כגון לאכלה בגדים לבעל חרדה משמע לס"ל לתלמולא לבענין זה לוקא סוי רשות הניזק לחייבו נזק שלם אבל שקלה מרשות הניזק ואכלה במקום אחר אינה משלמת **אלא מה שנהנית וכל שכן ברשות הרבים לאי לגלו** הכי לאמאי לחיק לשוקמא בהכי לוקמא בפשיעה לפילו בגדים לעלמא וכן כתב הרמ"ה ז"ל: **ועל הגגים וכו'.** מסקינן בגמרא לבעל הכלב הוא שחייב לחוליה ולא בעל הגחלת ותיירי שנשמר נחלתו ונעל בפניו כראוי בלאי שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואע"פ דלגבי כלב שדרכו לחתור לא הויא שמירה אלא במעונל שאני לם (לף נה:) שהתורה חייבתו בשמירתו דומיא דשן ורגל לפניא בלאי שיכולה לעמוד ברוח מצויה כלקמן (שם) והא דאמר חני נזק לגגים [מפרשינן לגיבא לרבי יוחנן] לי לגג לגגי מחני הגחלת על הגגים חייב נזק שלם על מקום הגחלת כיון לגגחתיה כאורחיה תולה לרגל בחבורין היא ואכולי גגים להיינו שאר הגגים חני נזק לחיובי כלב הן והיו להו ערבות ואי לא לגחתיה לא מחייב אכולי גגים אלא אלא חני נזק לערבות ניהו כיון שזרק הגחלת על הגגים: נמ' לשם. שפשט בה ויצאה מעצמה ע"י הרוח או ע"י דבר אחר והזיקה לחייבים רחמנא עלה כלכתיב כי תצא אש ומצאה מעצמה מתוך שלו ובלרך הלוכה מצאה קוצים ולקה בהם והלכה והניעה לגגיה של חברו כלכתיב ונאכל גדיש וחייבים רחמנא לכתיב שלם ישלם ובעי תלמולא מסוס מאי מחייבים: **מסוס חציו.** העלה עליו

משכחת לה וכו' אלא מאן דאית ליה משום חציו אית ליה משום ממונו כגון שהיה לו לגדור ולא גדר דהתם לענין גלוי שורו הוא דלא טפח ליה באפיה וכי מאחר דמאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו מאי בינייהו איכא בינייהו לחייבו בד' דברים דמאן דאית ליה משום חציו מחייבי' ליה בארבעה ולמאן דלית ליה משום חציו לא מחייבי' ליה בארבעה

כתוב כאילו היה חציו מכוונין על נבי הקסת והקסת בידו ונמ נתכוין לזורקם לגג שפסע בהו והלכו מכחו מחליפין שלא בכוונה שהוא **חייב משום ממונו והרי הוא** כשורו שפסע בו ויצא וזזיק: ואיכא בינייהו לכל היכא דמחייב על מעשה עצמו ופטור על מעשה שורו [לקמן קף לב:] [כל לכריס] דלר"י חייב כלחמרי' בסמוך והלכתא כרבי יוחנן: כי תניא מם. מעצמה משמע: המבעיר. תנא כתוכה המבערה בבעל הבית כאילו הבעירו בעצמו: **אשו משום חציו.** כאילו בידיו הבעירו כלחמרן. ואי קשיא לך ע"כ היכי שריון עם חזיכה להחליק את הגרות והלקתה הולכת וגמרת בשבת וכן מחזיון את האור במורה והולכת וגמרת הלקתה בשבת ולפי זה הרי הוא כאילו הבעירה הוא בעצמו בשבת וכל שכן הוא לאילו הכח לא נתכוון להבעיר גופים של חבירו כלל והכח עיקר כוונתו היה שתלקל ותלך בשבת ועם כל זה תנן (שבת קף יט:) מצלצלין את הפסח לתנור עם חזיכה ומחזיון את האור במורת בית המוקד ומעשים בכל יום וכלחמרן כי נעיין במילתא שפיר לא קשיא לן שהרי חיובו משום חציו כזורק החן שבשעה שיצא החן מתחת ידו באותה שעה נעשה הכל ולא חשבינן ליה מעשה למיכלן ולהבא לאי חשבינן ליה הוא לן למפטריה לגמרי הוא שהיו בידו להחזירה וה"נ אילו את קולם שמפיק להליק הנפיש ולאי משתלם ניזק מאחריות נכסים לידיה להא קרי כאן כי תניא לא שלם ישלם ולמאי מחייב הרי את ואת נאי בר תיובתא הוא לגג נאו ס"א לגאו כמאן דלהליק לשתא בידים חשבינן ליה לגג כמאן דלהליק מעיקרא משעת פשיעה חשבינן ליה וכן הדין לענין שבת לכי לתחיל מערב שבת לתחיל וכמאן דלמרי בידים בהמה עידנא לידי ליה חיסור חציר: **בנזקי ממונו.** לכתיב כי תניא לא משמעת: **בנזקי נופו. לקרי ליה מבעיר:** טמון בלא לפטר רחמנא. לדרשינן (לקמן קף ס.) לומיל לקמה מה קמה בגלוי לאפוקי טמון אף כל בגלוי לאפוקי טמון לגג ואי משום חציו מחייבת ליה למאי פטור אילו לאליק בידים מי מפטר השתא נמי כרעון לתרבי טמון לא כ"ש ועוד לאן **בעופא בטמון עייל ומזיק** ואפילו הכי לתה מחייב משום חציו ולפיכך קשה למאן לאמר משום חציו לאילו למ"ל משום ממונו לא קשיא שאפשר שהקילה התורה בלא לפטור בו את הטמון כמו שהקילה בבור לפטור בו את הכלים ובאן ובגרגל לפוטרן ברה"ר: (נמ' בלף כג.) **וניחא ליה.** מתרן ליה לרילוקי: הכא במאי עסקינן וכו'. הכא במחייבינן ליה משום חציו למשמע לחייב אף לטמון ומשמע נמי מלכתיב הקמה לפטור לטמון: כגון שנפלה לגיקה וכו'. כגון שתי חגרות ונגר מפסיקן והלגיק **בתוך שלו ויצאה האש** ומעלה ולקה לעל הנגר המפסיק הוי חציו ואש כלו חציו לפי שבשעת **שהלגיק האש לא היה רשוי להזיק** אלא לאותה חגר על הנגר שהרי היא מפסקת וכיון דהוי חציו חייב בכל אותה חגר לפילו לטמון וה"ה נמי על הנגר ואש נפלה מחמת הלגיק חייב לפילו לטמון בכל האגר הסניה אלא לבעגין שלא נפלה מחמת הלגיק לגגבי חגר סניה לגאו חציו גינהו וכדין הוא לגיפטר לטמון למאש כלו חציו פטור בחגר לחריתי: [ל"ה נבי נגלי נמי. ל"ה למאש כלו חציו פטור בחגר לחריתי] לפילו אגלוי נמי הוה לן למיפטריה כי היכי לחייבתי ליה בכל כי לא כלו חציו [ה"ג אית לן למיפטריה מכל כי כלו חציו] וע"כ כי אינטריך קרא למפטר לטמון היכא לחמייבי אגלוי הוא לגיטריך ואת לחמרת לקרא לפטריה לטמון לחגר אחרת לקי אלמא לבגלוי חייבת ולחאי: ומפני **אית ליה נמי מאש ממונו.** כלומר **מ"ל מאש חציו אלו למימרא לגה מיחייב** לגה

מאש חציו לולאי היכא לגיכא לחייבו מאש חציו חייב מאש ממונו שהזיק כי הכא לאא"נ שכלו חציו מאש הגדר המפסקת כלחמרן מיהו כשנפלה מעצמה **והיה יכול לגדרה** או לכבות ולהפסיק מפני האש שלא תבעיר בחגר הסניה הויא כשורו שלא **נעל בפניו ויצא והזיק** שחייב ומיהו לוקא לגגלוי לאבל לטמון הקל רחמנא נבי לא כמו שהקל בשאר חייבי ממונו כלפי' ואש יכול לגדור או להפסיק ולכבות לגאש הוא ופטור לפילו על הגגלי שבחגר לחרת שלא חייבו רחמנא לשורו אלא היכא לחייבו מטעם תחלתו בפשיעה ומופו בחאש שהיה בידו כלל וגא לאמרינן שהיה בדבר המוטל עליו לשומרו קנית כלמוכח פרק שור שנגח את הפרה (קף נ:) נבי פקח כיוס ומסתברא לכן הלין בכל נזק הבא מחמת לבר שאין בו רוח חיים ומזיק לדך הלוכו ע"י כח אחר מעורב בו היינו תולדה לשם שנחלק לרלות לשם הוא מלין חציו או מלין ממונו להא לסיקנא פ"ק [קף נ:] לתולדה לשם כשם הרמ"ה ז"ל: **וכי מאחר** וכו' מאי בינייהו. לשיע"נ לבנחלת שאינה שלו היכא טובא **ללמ"ל מאש חציו חייב** ולמ"ל **מאש ממונו פטור** להא לאו ממונו הוא מ"מ בעיקר פלוגתייהו להויא בנחלת שלו למיפלגי בהאי [לי מאש חציו לי מאש ממונו] מאי בינייהו לבשלמא כלהוא סלקא לעתיק מעיקרא למאן למחייב **מאש חציו לא מיחייב מאש ממונו היכא בינייהו היכא לכלו חציו למחייב מאש ממונו ולא** מחייב מאש **חציו אבל השתא** ללמרת לשם **כי לא מחייב מאש חציו** מיחייב נמי מאש ממונו מ"ש כיון כך וכיון כך חייב מטעם **ממונו והוא ממונו** לנחלת שלו מה לי **לי אי חייב נמי מאש** חציו לי לא ושע"נ לנפקא ן מיניה לטמון **ללמ"ל מאש חציו חייב** לטמון לאחר לשמונה ולמ"ל מאש ממונו לחמנא פטריה מטמון לגליה אין חילוק בין חגר לשמונה לסניה וכלמשמע מהאי לפירשנו מ"מ עיקר פלוגתייהו מעיקרא נלו מטמון הוא מלאמרינן לקשיא ליה לגג פלוגתייהו מעיקרא ואילו נחלקו עליו מתחלה מאי קשיא ליה לגג פלוגתייהו: **היכא בינייהו לחייבו בל' לכריס.** לשינון נזק ונער וליפוי ושבת ללמ"ל מאש ממונו לא מחייב לגג בנזק בלחוד לומיל לשורו שהזיק ולמ"ל מאש חציו **חייב בל' לכריס** כלאילו עשאו הוא בעצמו לגג לכובשת כיון שגג עשה בכוונה פטור לוגלחה יפה והחזיקה כתיב למשמע בכוונה אבל הכא ליכא לגג פשיעה ול"ת (ול"כ) לאמאי מחייבינן ליה טפי מנתכוין לזרוק שניים וזרק לרבעה לפטור מלרבעה לכריס (קף כו:) י"ל להתם כבר שיער בכח זריקתו לגג ליזרוק טפי וכי זרק ל' קרוב לגאוש הוא אבל הכא **שגג שמר נחלתו** מרוח מנויה וכיוצא בה פושע הוא ולפיכך לא אמי נמי להיתה חבן מונחת לו בחיקו ושכח ועמל ונפלה לפטור מל' לכריס (שם) להתם לא מינן לאימר לפילו תחלתו בפשיעה כלל לאי בתר שעת הנחה לזלזון כיון שיכול להזהר בה בהיפיה שעתה לאו פושע הוא ואי מאש לשכח לגוש הוא לגבי שכחה כלאמרינן (שבועות קף כו.) נבי שבועה לבד לגוסך אבל הכא נבי רוח מנויה פושע הוא וחייב לתחלתו בפשיעה ומופו בחאש הוא הרמ"ה ז"ל וכבר כתבנו לעיל להלכתא כרבי יוחנן וכן משמע מהכא לרבץ שהוא בתרת מסיים ליה מקרא ומתקנינהו. לאר שהחבר ולפי' הרמ"ה ז"ל נ"ל ברור לאי לא שלם התפלל בעוד שיש לו זמן להתפלל מפני שסבור שעליון יפלר לו זמן לאר שיגמור לאותו עסק שהוא מתעסק בו וכן כך וכן כך עבדה לו השעה שהיו נקרע מזיל ופושע הלא הרי הוא בכלל (ברכות קף כו.) טעה ולא

התפלל שמתפלל שתים לתשלומין וכן מי שנתחייב לחבירו בשבועה שיתן לו מעות יום פלוני ונזכר בעוד היום נגזל וגומר בלבו עליין ים לי פנאי והלך לעסקיו ושכח על שעבר היום הרי זה כאנוס ומיהו לענין תפלה ים לחום יותר מפני שתמרו חז"ל (שבת קף עב:) לא (יעמוד) [יושב] תלמיד לפני הספר שמוך למנחה ולא לירון שמא יעבור וכיון שזה אינו רשאי לומר לני לעשה **ולא לעבור כשעושה הרי הוא** כפופעא כנ"ל: **[פי' מהרי"ן חייב.** ומתני' למחייב משום חברה ונגיש קא מהדר: **ליחייב בעל הגחלת.** פופעא בלשון [שהניח] בענין שהכלב יכול ליטלה ועי"פ שהכלב מזיק בה בגופו מ"מ כמניחה במקום שהרוח מוליכה שלמה לי הוליכת הרוח או הולכת הכלב שהרי כלביס ושרעים מעניין כל שעה: כשמשמ נחלתו. **שנגע שערי הבית ותוכם הוא:** ומלי בעי למיס. לימלך נטל הכלב כיון שנגע: שחפר הכלב ברגליו הלכת ופתחה הלכך בעל נחלת פטור שהרי שמר מפתח חיות של הפקר ובעל הכלב חייב שמפתח כלביס יש להס בעליס ועליהן לשמרן הרב רבינו יום טוב בן אברהם בשם רבו ז"ל והרמ"ה ז"ל פי לבעל נחלת לרחמנא [קף נה:] פטריה בשמירה פחותה כשמירה לשן ורגל וכלפירשנו במתני': **זאת אומרת.** מלחייבינן לבעל הכלב נזק שלם ע"י חתירת הלת **הלמת נלו שינוי הוא** לו לפי שוי שינוי תולדה לקרן הויא וחני נזק הוא לחמייב: ובעל בשלה אחר. לפיינו ברשות הניזק: בגלים. לבעל חברה להפחתה הויא ברשות הניזק ומלילעטריך לחזוקי ולזוקמא בהכי הלמת לפי שקלה מרשות הניזק ואכלה בחון חיוב מפחת הלת שה שנהניה: [קף כג:] שורו נמי. לחתי בשקילה: **לענין קטלה.** לענין חיוב מיתה לא פטרינן ליה מטעם מלי בעית ברשותי הלת קף כי נכנס שלא ברשות והרגו בעל החצר או שורו קטלינן ליה ושמעינן לפילו היכא לחייב מיתה ותשלומין תרוייהו **כהדי הדדי קא אתו** כי הכא שהשקילה והכופר בתין מחמת חלם זה שהמית השור ושייך למימר בתרוייהו מלי בעית ברשותי לפ"ה נבי חיוב תשלומי לחמרינן **נבי חיוב מיתה** לא לחמרינן: **כי תרכו.** שם חלם לו שם משקוה: זיל בנעינהו. זיל לימת להו למרייהו לליענעינהו הלת ליזקוה: ליגלור מר נזירת. לשבר לבני לחמרינן בהה על הניזק להרחיק לת עלמו לנסי לבבית מחייבים למזיק כלחמרינן לעיל לכלה בלי הרחבה: **מן לחייב היכי משכחת לה.** כיון לעל הבעלים לגלור שלותיהן: והלכתא כרב יוסף. כן פסקו כל המפרשים ז"ל לשמעוי לא שמכי ועוד לחבי בהניא שעתא תלמיד היושב לפני רבו הוא: **פי' לשלקין**

דברים:

* ד"ת מוחק כ"ז (והכלב שנטל חררה כו': מאן חייב בעל כלב ולחייב נמי בעל גחלת כששמר גחלתו.

אי כששמר גחלתו מאי בעי התם כשחתר.

אמר רב מרי בריה דרב כהנא זאת אומרת סתם דלתות חתורות הן אצל הכלב דאכלה היכא אילימא דאכלה בגדיש דעלמא הא בעינן ובער בשדה אחר וליכא לא צריכא דאכלה בגדיש דבעל חררה) (דף כג:) תניא הנכנס לחצר של בעל הבית שלא ברשות ונגחו שורו של בעל הבית ומת השור בסקילה והבעלים פטורין מן הכופר בעלים פטורין מן הכופר מאי טעמא דא"ל מאי בעית ברשותי שורו נמי לימא ליה מאי בעית ברשותי לענין קטלא לא אמרינן:

הנהו עיזי דבי תרבו דהוו קא מפסדי להו לרב יוסף אמר ליה לאביי * בד"ס הגירסא זילצנעינהו כו' זיל אימא להו למרייהו דלצנעינהו א"ל אמאי איזיל דאי אזילנא אמרו לי לגרור מר גדירא לארעיה ואי גדרי שן דחייב דחמנא היכי משכחת לה כשחתרה אי נמי בנפל גודא בליליא וקי"ל כרב יוסף וליתא לדאביי דשינויא בעלמא הוא:

מכריז רבה ואיתימא רב יוסף דסלקין לעילא ודנחתין לתתא הני עיזי דשוקא מתרינן במרייהו זימנא תרי ותלתא אי צייתי צייתי ואי לאו * בד"ס הגי' מייתינן לי' לטבחי ושחטינן כו' שחטינן להו ואמרינן ליה תא תיב אמסחתא וקבל זוזך:

מתני' איזהו תם ואיזהו מועד מועד שהעידו בו שלשה ימים ותם משיחזור בו ג' ימים דברי ר' יהודה רבי מאיר אומר מועד שהעידו בו שלשה פעמים ותם שהתינוקות ממשמשין בו :

גמ' (דף כד.) תנו רבנן איזהו מועד כל שהעידו בו שלשה ימים ותם שהתינוקות ממשמשין בו ואינו נוגח דברי רבי יוסי רבי שמעון אומר מועד כל שהעידו בו ג' **לעילא.** מכבל לק"י ולנתתין **מלרן ישרלל לבבל הוו בקיאין בלין זה: עזי לשוקא. לקנבי לקיימי לשחיטה והטבח משהי להו על יומא לשוקא:** מתרין במרייהו. **לי מפסילין ולפילו ברה"ר** ולית לממרסי לפילו ברשות הניזק ולפ"ה לק מיחייב על לממרינן בהו מפני תקנת השוק: לי נייתי. שיקבלו מנעיניהו מוטב: לממחתא. מקום מעמד קנבים לשוחטן **ולפילו ביומא ללאו שוקא הוליל ללשחיטה קיימין** לבל עזי לרעיל לק שחטינן להו ליכול למימר כשיזיקו לשלם כלשכחן בעזי לבי תרבו לשמר להו ענעינהו ולא לשמר שחטינהו הרמ"ם והריטב"ל ז"ל והרמ"ה ז"ל כתב להיו משתתינן למריייהו על לשלקי היזקייהו מלרבי נתן: מתני' פירוש. לישהו תם. פשיטא לכל שלא הועד תם הוא שלא שכי קא בעי לישהו שיקרלו תם לשר העלשה: נ' ימים שם ברגופיס **יום לשר יום הוי מועד** לכל הימים ולו לשבתות לו לרשלי שנים הוי מועד לשותם זמנים: ותם **משיחזור בו** ג' ימים. **ברוסה שוריס** בשותן שלשה זמנים שהועד **ולינו נוגח חזר לתמותו:** רבי מאיר שומר מועד וכו'. מוכח בגמרא לעי"ש סני בני פעמים **לפילו ביום לשר** וס"ה **ג' פעמים בני' ימים:** שיהו התינוקות ממשמשין בו ולינו נוגח. לי לפי בפעם לשר לממתא חזר לתמותו הכי משמע מלא שזכיר ג' פעמים שלא נבי העלשה ומ"מ חזרה **שב ג' ימים** פשיטא לסני הרמ"ם ז"ל. וכתב הריטב"ל ז"ל לנ"פ ביום ל' בלא משמש התינוקות לא סני ליה לא"כ ה"ל לפרש וקי"ל כר' יהושע בהעלשה וכר' מאיר בחזרה כלאיתא בגמ': נמ' נמוקו. טעמו ולאיתיני בילו ושמעי מלמוקה רבי יוסי לר"מ בתם ול"מ לא בעי ימים מכלל לרבי יוסי נמי כשאמר תינוקות ממשמשין בו לא לקי לימים שהזכיר בהעלשה וס"מ לבשר זמנא סני ליה מלא קא יהיב שיעורא ועשמא למשתמא כיון שממשמשין בו לפי התינוקות **ולינו נוגח חזר לתמותו** כן הסכימו ז"ל: [ל' נמ'] בפני בעלים ובפני בית דין לכתיב והועד בבעלים **ולין עדות שלא בפני ב"ד** מהא לתניא תרתי זימני לתמנו נעשה מועד על שיעילו בו בפני בעלים ובפני בית דין שמעינן לשלף מן נב לבעלמא (קף קיב:) לחמרו שאין מקבלין עליס שלא בפני בעל דין לבבל לס היה הוא חולה לו עדיו חולים לו שמקבלים לילך למקומן היה מקבלין הכא לין מקבלין לעולם ולין ברייך לומר שאם עברו ונקבלו [בבריה] לינו כלום לבבל בעלמא ברייך עיון כיון שהתירו לקבל בשבוע חולה שם עברו ונקבלו. בשבוע ברייא שם קבלתן קבלה ורבותינו ז"ל לחמרו שלא עשו ולא כלום להיו

לה' טועין בדבר משנה לחומר (סנהדרין לף נ.) וכן הלין בכל דבר שאין רשות לבית דין לעשות לכתחלה במקום לחל אם עברו ועשו לא עשו ולא כלום ולף על פי שהן רשאין לעשותו בשאר מקומות עכ"ל הרמ"ה ז"ל וכבריס פרק הגוזל ומקיל (קיב:) נבי וכי מקבלין עליס שלא בפני בעל דין חזר ז"ל מסקינן וכתב כסברת רבו להני טועה בדבר משנה וחזר: מסקנה כו'. פי' כלבו של חברו בחברו. **לוי סיסה כלבו של רחוכן בשמעון:** [לף כה:] **משפה ולחי פטור. לגרמת בניזקין פטור:** [ומסקינן רבא] ומת"ל . ר' יצחק מלפני ז"ל פסק לחייב בעל הכלב מלחמר רבא הכי וכן כתב הרמ"ס ז"ל ולי קשיא לן מ"ש מסור לחיצטדין לחמרינן לקמן [לף לט.] שפטור לכתיב כי ינח ולא שיניחנו לחריס י"ל דשאני סור לחיצטדין שהוא רגיל להרבה בכך ואין בו לעת כלל שלא שנחנ לרך תרבותו כל זמן שמסתין בו כפי מה שהרגילוהו לבל בלב שיס בו לעת וכמה פעמים שמסתין אותו ואינו נוסך ליכא למימר שינח ולא שיניחנו לחריס הרמ"ס ז"ל. ואמר המחבר וכתב הריטב"ל ז"ל שור לחיצטדין לפטור היינו ממיתה אבל לשלם ניזקין לפטר לחייב ול"נ להשור שהוא אינו שהוא מנגח ע"י שיטוי לבד אלא על ידי שמעמידין אותו שאין בו לעת [ואינו] כמו בבלב לשני ליס בשיטוי בג"ל: **שיסה בעצמו. שנשך הכלב את המשפה:** פטור. בעל הכלב: פטורה. **אלא היה לה לרבנן ברה"ר לבל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור:** לבעובי בי ליה לך רשותא. בלומר אלא אמרינן בל אחר ושינה בו פטור אלא אמרינן אחר ושינה בו חייב בעל הבלב שיסהו בעצמו פטור מ"ט בל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור אמר ליה רב פפא הבי אמרינן משמיה דריש לקיש שתי פרות ברשות הרבים אחת רבוצה ואחת מהלבת בעטה מהלבת ברבוצה פטורה רבוצה במהלבת חייבת א"ל אי משום הא לא תסייען אנן בההיא חיובא מחייבנא דאמר לה בי איתי לך רשותא לסגויי עלי לבעוטי בי ליתי לך רשותא וכן הלבה:

מתני' שור המזיק ברשות הניזק ביצד נגח נגף נשך רבץ בעט ברה"ר משלם חצי נזק ברשות הניזק רבי טרפון אומר נזק שלם וחבמים אומרים ח"נ:

יום רז

גמ' (דף בו.) איבעיא להו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק מהו שתשלם את הבופר מי אמרינן מידי דהוה אקרן קרן לאו בגון דעבר תרי ותלתא זימנא אורחה הוא ומשלמת בופר הבא נמי לא שנא או דלמא קרן בוונתה להזיק ואסיקנא פעמים ולא אמרו ג' ימים אלא לחזרה בלבד:

אמר רב נחמן אמר רב אדא בר אהבה הלבה בר' יהודה במועד שהרי רבי יוסי מורדה לו והלבה בר"מ בתם שהרי רבי יוסי מודה לו דרבי יוסי נמוקו עמו:

(דף בד:) איבעיא להו המשסה בלבו של חבירו בחבירו מהו משסה ודאי פטור בעל בלב מאי מצי למימר ליה מאי עבדי לך או דילמא אמרינן ליה כיון דידעת ביה בבלבך דמשסו ליה ומשתסי לא איבעי לך לאשתוייה ואסקא רבא אם תמצא לומר המשסה בלבו של חבירו [בחבירו] חייב בעל הבלב שיסהו בעצמו פטור מ"ט בל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור אמר ליה רב פפא הבי אמרינן משמיה דריש לקיש שתי פרות ברשות הרבים אחת רבוצה ואחת מהלבת בעטה מהלבת ברבוצה פטורה רבוצה במהלבת חייבת א"ל אי משום הא לא תסייען אנן בההיא חיובא מחייבנא דאמר לה בי איתי לך רשותא לסגויי עלי לבעוטי בי ליתי לך רשותא וכן הלבה:

מתני' שור המזיק ברשות הניזק ביצד נגח נגף נשך רבץ בעט ברה"ר משלם חצי נזק ברשות הניזק רבי טרפון אומר נזק שלם וחבמים אומרים ח"נ:

יום רז

גמ' (דף בו.) איבעיא להו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק מהו שתשלם את הבופר מי אמרינן מידי דהוה אקרן קרן לאו בגון דעבר תרי ותלתא זימנא אורחה הוא ומשלמת בופר הבא נמי לא שנא או דלמא קרן בוונתה להזיק ואסיקנא

ומיהו נכנים הפירכא כלתלמידין: תימה לו היו וכו'. **לסוף סוף מי נאו קרן ברשות הרבים לא מסכחת נך ק"ו** ולא"פ שאינו כל כך פשוט לומר היו כלפירכתנו לעיל מכל מקום לעולם תמהי' היו כיון דלא מסכחת נך ק"ו תלא בהכי: [ל' נמהרא רגל שלרסה על נבי תינוק מהו שתתחייב כופר]. בחנך הניזק **לחיובא לרגל בחנך הניזק**: [קף כו.] **הכא נמי לא שנא. לרגל מועלת מתחלה להלך ולרוח** ולחסיקנא מליוקא למתני' לר' טרפון לחחייב כופר מק"ו לרגל כר' יוסי הגלילי ולחסיק תלמולא ס"מ לחיכא כופר ברגל ס"מ והיינו לרגל מועלת [לעולם] כלחמרי' בקרן למועל למשלם כופר לבל קרן לתם לא שנא ברה"ר ול"ם ברשות הניזק שסתית לחם בנניחה הסור בסקילה והבעלים פטורין מן הכופר לגמרי והכי לחסיק תלמולא לקמן: מתני' בין יקן. מסוס שונג לינטוריך ללא תימא **ללא מחייב שונג אלא** בשוגג על לבל יקן לחנם הוא כמ"ל ללפילו יקן נמי חייב ומיהו לחמרינן בירושלמי ס"מ לינן חייב היינו ליקן לו לאן כלים או כ' בני לחם שהיו שניהם יפנים והזיקו זה לת זה לבל חם זה יקן ובא חבירו ויקן לאנו או שהניח כלים לאנו ושברן פטור למי שהניחם לאנו הוא הפושט: **נמי סיימא לת עין חבירו.** בשונג: מחם נזק שלם. [ופטור מל' לבריס] לפי' במקום לחיכא לרבעה לבריס: לומיל לשבר לת הכלים. והיינו שונג קרוב לחונם לחילו פושט כמוזל למי לחחייב (שונג) לף בארבעה לבריס כלקמן לבל כשהוא שונג פטור מל' לבריס לשבת ולריפוי כי **יריבון אנשים כתיב** נער נמי יליפינן מקרא לפנע תחת פנע וחין ריבוי לחייב שונג וחם כן חינו **חייב אלא מזיד לומיל לכי ינצו אנשים** לכתיב נביה לשבר שלמד מענייניו הוא בוחת נמי לא מחייב אלא במתכוין לכתיב ושלחה ידה ובשונג וחזיקה לבל נזק נפקא לן מריבויא לחייב לפילו בחונם ובשונג לפי במוזל הא כתיב עין תחת עין לחייב בנזק לייתר תחת בפנע תחת פנע לרבויי לפילו בחונם ובשונג חייב בנזק לנבי נזק כתיב ומיהו בחונם לחמרן לחייב בנזק היינו שחינו חונם נמור [ממש] כגון היתה לו לבן בחיקו וע"פ שלא הכירה מעולם מסוס לחיבעי ליה למיחם שמא הניח חיזה לבר בחיקו וסכחו לבל חונם נמור כגון הא לירושלמי שבת חבירו [ויפן] לאנו פטור כלחמרן לרחמנא פטריה לכתיב ונגערה לא תעשה לבר נמלא לענין לרבעה לבריס לא מיחייב אלא בשהוא פושע נמור בתחלה ובסוף ומפרש בגמרא מה התם נזק אין לרבעה לבריס לא [לאנו] שייכי בכליס: [קף כו:] **מנא הני מילי. לנזק חייב לפילו שונג: פגע תחת פגע.** לסני קרלי לפגע וכויה וחבורה כולהו יתירי נינהו להא כתיב כאשר יתן מום בלאדם כן ינתן בו **וכויה וחבורה לרשין להו בהחובל (קף פל):** לחי מיבעי ליה ליתן ערב וכו'. **לפילו היכא לחיכא נזק מסלם נמי ערב ללא תימא ערב לכתב רחמנא היינו במקום לליכא נזק להייניו כוחו בשפוך על נפרנו ללא לפחתיה** מכספא (לללו חונם הוא) כלילפינן בהחובל (קף פה:) מכויה לו ערב במקום חבורה לפחתיה מכספא לנפקא לן התם מחבורה לבל ערב במקום נזק לא לכיון ליכיב למי נזק הכל בכללו קמ"ל לערב נמי קא יכיב: הא כן. לכולים להכי הוא לחתא: **לענין נזקין חייב. להא לתרבי חונם כרעון** כלפירכתנו לעיל לללו חונם נמור הוא לללע"נ ללא **הכיר בה מעולם** מ"מ כי קא קלי לחיבעי ליה למיחם שמא [לחיזק] לבר הניח בחיקו ושכחו ושמא יפול: **לענין ל' לבריס פטור.** ללאו פושע נמור הוא: **לענין שבת.** היכא לניחא מכח נפילתה חון לחרבע חמות לו מרשות לרשות ולפי תוך לרבע: **מלאכת מחשבת.** שלא **נתכוין לעשות המלאכה** חייב ולע"פ שנעשה בלעתו שסבור שיושב חול הוא לו שלין מלאכה זו לסורים המלכן למלאכת שבת ממלאכת המלכן נמר (שבת לף מט.) ונבי מלאכת המלכן מלאכת מחשבת כתיב **והכא שלא נתכוין לעשות מלאכה פטור: לענין נזקין. כגון שם נפלה על הלחם ומת פטור לנבי נזקי כתיב ומכה נפש בשנגה ולא מיקריא שנגה שלא להכיר בה מעיקרא וזה לא הכיר בה מעולם: לענין ערב.** שנפלה **על עבדו ושימת עינו:** ויצא לחירות. ול"ת הא בקידושין (קף כל:) לרבי **רבנן [לחיבא] לתניא הושיט ילו למעי שפחתו ושימת עובר שבמעיה פטור לחמר קרא ושחתה על שיתכוין לשחתה תי' לרבי"ל לה"ק על שיתכוין לחבר שהוא בר השחתה לע"פ שלא נתכוין להשחיתה:** יצא לחירות. והלכתא כרבנן: **לענין ל' לבריס פטור.** לע"נ להכיר בה כיון ללאו פשיעה היא כלחמרן: **לענין שבת פטור. לע"נ לחיקרי שנגה נבי נזות ובשבת** מחייבינן בשנגה ונעשית לפטור כמפרש ולחזיל: בשנגה מכלל וכו'. מסוס לנבי **נזות כתיבי טוכח בשנגה** לריש ליה להא נבי חלב לא בעינן שהיתה לו יכיעה לע"נ לכתיב בית בשנגה: [ל' נמהרא נתכוין לזרוק ב' וזרק לרבעה כו'] **לענין שבת [פטור]** וכו'. לבין בזורק בין במעביר לרבע חמות נמירי והלי לא נתכוין לחרבע ולפי חמר כל מקום שהרבע תנוח לנלי לחעתיק ללי ניחא חון לחרבע חמות ניחא ליה מכל מקום כיון שלא נתכוין לחרבע ללאו מלאכת מחשבת קרינא ליה וכן כתב הרמ"ה ז"ל: [ולפסר לא לבא] פרט למתכוין לזרוק ב'. שהרי לבא שנתכוין לכנום במקום שהפסר שתניא לנל הנהרג לבמקום שמעניין שם [רבים] חיירי להוה ליה שונג קרוב למזיל ללאו בר כפרה בנזות הוא ולא"ע ללא יצא חייבו בשעת זריקה לסכיתו לינים התם לבל לם הוא מקום שלין רבים מעניין שם **והוא לא יצא** בשעת זריקה ללא לקרקעי בעלמא הוא לפילו **נתכוין לחרבע וזרק חרבע** נמי נולה וחיכא למפרש לה לחייבו נזות ולפסר לא לבא ונו' הא לבא היינו בתורי' ושמתי פרט למתכוין לזרוק שתים וכו' שהרי לא לבא והרי הוא **כתורת ושמתי לך** והא כשהוא לריש

פרק הגוזל (מכות דף ז.) בלח עזיה פרט למתכוין לעז זה והלכה לעז אחר לחייב: [מתכוין לזרוק לרבע וזרק שמנה כו'] לענין **לרבעה לכריס פטור.** לגבי שמנה לאו פוסע הוא: אי אמר כ"מ וכו'. **שהרי יש כאן מלאכת מחשבת לזריקת לרבע מלאכה** היא והא מתכוין לזרוק לרבע וכיון ללע לאיכפת ליה בחיזוק מקום שתנוח נעשה מחשבתו ואי לא אמר ללע לאיכוין לזרוק ל' שתמע ללאו מלאכת מחשבת היא לכי היכי לאיכוין ללע תיזיל לבציר מלרבע הכי נמי לא ניחא ליה לתיזיל טפי וכי אזלא טפי לא איתעבידת מחשבתו ופטור: **לענין גלות פטור.** כלפירסנו: זרק. בעל הכלי כליו מרשת הנה: פטור. **זה שסברו במקל קולס** שיניע ללרן שכיון שאפילו לא תברי איהו סופו ליסבר מחמת הזורק פטור הסובר וחייב הזורק [כך פי' רש"י **וממילא שמעינן לאם היו כליו של אחר חייב הזורק ועיין בלאשר"י]:** מפסקי נירים. ללאו סופו ליסבר הוא מחמת הזורק וכי סלקינהו לא קעביד מעשה בירים ללא נרמת הוא ופטור והסכימו המפרשים ז"ל לפסק הריי"ף ז"ל לכתב לנית הלכתא בהא כלרבה לקו"ל כמלן דללין לינא לנרמי והא כיון לכריח היקשא **לינא לנרמי הוא ולא** נרמת בנזקין הלכך הזורק פטור והמסלק חייב: נרסינן בגמ' (דף כז.) ואמר רבה נפל תן הגג ברוח שאינה מצויה והזיק [וכייס] חייב על הנזק ופטור מל' לכריס. ברוח מצויה חייב בל' לכריס ופטור על הבשת ואם נתכפך חייב לף על הבשת לתניא מסמע בגמ' ושלחה יכה ליני יודע שהחזיקה מה ת"ל והחזיקה [לומר לך] כיון שנתכוין להזיק אע"פ שלא נתכוין לבייש: ואמר רבה הניח לו נחלת על גבו ומת פטור על בנלו ונשרף חייב בעי רבה [הניח נחליס על לב] עבלו כנופו למי [או כממונו] אם תמצא לומר כנופו למי אורו מאי הלר פשטה עבלו כנופו אורו כממונו ע"כ בגמרלן: פי' והזיק חייב וכו'. לאע"נ ללא שכיח שיפול ברוח שאינה מצויה מ"מ כיון לזמנין למקרי ואתי ללאו לונס נמור הוא וחייב על הנזק: ופטור מל' לכריס. לכיון ללא שכיח ללאו פוסע נמור הוא: **ברוח מצויה חייב בל' לכריס.** להרלוי ליפול ברוח מצויה פוסע נמור הוא וה"ס כיון ברלש הנג ולא נפל מחמת הרוח ללא (מפני) שנתכפך לנב שינתו ונפל למילתא יליע שלרך יפן קרוב [ליפול] בכך: [קף כז.] **ופטור על הבשת.** לנסי לפוסע הוי מתכוין לא הוי בנפילתו: נתכפך. כשנפל מחמת הרוח ונתכפך לאחר שהתחיל וליפול ונתכוין ליפול **על הלרס להנאתו: חייב על הבשת.** ואע"פ שלא נתכוין לשום בשת כיון שיולע שהיה ניזוק חבירו בזה כמי שנתכוין להזיק למי שהוא לשבת (שבת קף עה. וקף קנ. וכ"מ) פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן:

נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע לענין ניזקין חייב לענין ד' דברים פטור וכו':

ואמר רבה מ"ט דא"ל מנא תבירא תבר:

ואמר רבה זרק כלי מראש גגו ובא אחר ושיברו במקל פטור מ"ט דא"ל מנא תבירא תבר:

ואמר רבה זרק כלי מראש גגו והיו תחתיו כרים וכסתות וקדם וסילקן או בא אחר וסילקן פטור דבעידנא דשדייה מיפסק פסיקי גיריה:

מסתברא לן דלית הלכתא בהא כרבה משום דסבירא ליה דלא דיינינן דינא דגרמי דהוא דאמר בפרק הגוזל קמא (דף צח.) השורף שטרותיו של חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים וקיימא לן דלית הלכתא (* ד]"ת מ"ז כוותיה אלא כי) הכין דאמרין * שסע"ב אכפייה רפרם לרב אשי ואגבייה כי כשורא לצלמי:

סליקו להו כיצד הרגל

(דף כז.) **המניח** את הכד ברה"ר ובא אחר ונתקל בה ושיברה פטור ואם הזזק בה בעל החבית חייב בנזקו (דף כח.) נשברה כדו ברה"ר והוחלק אחר במים או שלקה בחרסיה חייב רבי יהודה אומר במתכוין חייב ובשאינו מתכוין פטור:

גמ' (דף כז.) (פתח בכד וסיים בחבית אמר רב פפא היינו כר היינו חבית ומאי נפקא מינה למקח וממכר):

היכי דמי אילימא דכדא לא קרו ליה חביתא וחביתא לא קרי ליה כדא הא לא קרי ליה לא צריכא דרובא קרו ליה לכדא כדא ולחביתא חביתא ומיעוטא קרו לחביתא כדא ולכדא חביתא מהו דתימא זיל בתר רובא (דף כז:) קמ"ל אין הולכין בממון אחר הרוב:

ושברה פטור: אמאי פטור לימא ליה איבעי לך עיוני ומיזל אמרי בבי רב משמיה דרב בממלא רה"ר כולו חביות ושמואל אמר באפלה שנו ורבי יוחנן אמר בקרן לממע ר"ם בפסיק ריסיה ולא ימות: מה ת"ל והחזיקה. קרא יתירא הוא לרים למעי למיכתב ושלחה ילא במבוסיו: **על לבו פטור. שהיה לו לסלקה** שלין לרך העולם למסור נפשם למיתה כלי לחייב לחבירם הלכך ליכו לפסיק לנפשיה: על בגלו חייב. להה לפילו ל"ל שתמע קרא כסותי וקרעו חייב כל היכא ללא לאמר לו בפי' ע"מ לפטור ולעמע למילי לתסלומין לא לוכחת ליה לניחא ליה ללקנסיה למזיק: **עבדו כנופו למי.** לי בעבד כפות מיירי ולאי ללו לענין מיתה בעי לפסיעה שסורנ עבד חייב ולאע"פ שלאונוי לפניו שיכול לסלקה ללא לענין נזקין בעי וכנון שלאונוי לפניו שיכול לסלקה ולאי בעבד שאינו כפות פסיעה לענין מיתה פטור שהעבד עמע הוא לו לסלקה ללא לענין נזקין לסלם בעי כיון למני העבד לסלקה ללו נירים למזיק ניעהו לו לילמע כבגלו שהוא ממונו למי וחייב לסלם: שורו מאי. כיון ללאו בר לעת הוא כבגלו למי וחייב לו ללמע כיון לבעל חי לרגים וכנופו למי ופטור: **הלר פשטה עבלו כנופו.** ופטור וה"מ בגלול לבל בקטן ללאו בר לעת **הוא הוה ליה** כשורו שהוא חייב לכממונו הוא: סליקו להו כיצד הרגל המניח את הכד: וסייס בחבית. לקתני בעל החבית חייב: **למקח וממכר.** ללאי ל"ל חבית לני מוכר לך **ונותן לו כל שהיא חבית קטנה** מלא שמוכרין בה מיס תן הנהר הלין עמו ולאינו חייב להחזיר לו לת הלמים ולא לקבולי עליה מי שפרע: לממלי הא לא קרו. וחבית זבין ליה [כל לא זבין ליה]: [קף כז:] קמ"ל ללין **הולכין בממון לחר הרוב.** לאפוקי ממונא ללא כיון לליכא מיעוטא לקרו ליה לכל נמי תבית הטע"ס ליכול מוכר למימר לנא ממיעוטא לקרו לכל חבית הוינא ולוקמ בעי לאיתויי רליה לחבית נדולה הוא ליהיב ליה למי בפירוש ולאי לא מייתי רליה משתבע מוכר שבועת היסת לשתמת ל"ל ומפטר לאע"נ לליכא כפירת טענה ב' כשם ויכולהה פרוטה להלאי קא טעין ליה חבית ולאילך קא מוקה ליה בכל לא שייכא ביה שבועה לאוריייתא למה שטענו לא הוקה לו ומה שהוקה לו לא טענו כ"כ הרמ"ם ז"ל. וכיון לשסיקנא להמוציא מחבירו עליו הרלוה כשהביא לו המוכר כל שנתחייב לתת לו בקנין יכול הלוקח לומר שלא יתן למיו על שיתן לו חבית שהמוכר הוא המוציא ומהפך אם קבל המוכר כבר הממים שיכול לתת לו כל ולא מנינן למימר ליהוי הממים רליה ונחזי לי למי כל יהיב לי למי חבית יהיב להה קי"ל כרבנן לאחרי התם פ' המוכר פירות (דף נב:) ין הממים רליה ולבסוף נקט ומיעוטא קרו לחבית כלל ולכלל חבית לתרוייהו ערכיה וכלפריסית: לממי פטור. [לבל לא פריך לממי חייב בנזקו שלא נתקל כשהוזק בה

ליכעי ליה עיוני ומיזל] ליותר ים לו לשמור שלח יזיק לחבירים [משלח יזיק הוא] ואע"נ לחבירו שנה ותמרינן [לעיל קף כ.] כל המשנה וכל חבירו ושניה בו פטור נבי לחם לכן לעת הוא לו לתמרינן הכי: לין לרכן של **בני לחם** להתבונן. תשוב לחלם בעל מחשבות הוא ואנב טורלא לליכיה לאו לורחיה לעיוני ומיזל שמעינן מהא לדוקא בנתקל שלח עיין הוא לאמרי' לפטור וכפשטה למתני' הא יליע ושבר חייב אע"נ לחבירו ניחא כלו שלח ברשות וכגון שלח שלח רוחב שלרך כליס וכלאמרינן בסמוך שברי יש לו מקום לעבור ולין ערך לשבר כלו של חבירו: קרנא לבי עגרי. קרן זוית של לורכי נתות שהיה לרכן להניח שם חביותיהן וכלותיהן מכן ליבא ומכן לזפתן ומכן שכלין להכניא יין מן הנת לו שמן מביא הכל ומתוך שמוניחין לת הנת ולת **בית הבל מלחין בני לחם** מניחין כליהן בקרן **זוית הממוכה לנת לו לבית הבל וממתינין על שיעלו חלו** ויהיה להם פנאי ליכנס ועל שהיה ממתין זה בא זה ונתקל בה ושברה: לכיון לברשות קא עבדי. לתקנת רבים היא ולא שני בלאו הכי מבעי ליה לעיוני ולמיזל לבל בעלמא אע"נ לעמל [בעל כל] לפוס לאו לורחיה הוא ופטור זה מטעם אין לרכן להתבונן [כלאמרן לכל] שלח בשעת לריכה לית להו רשותא כלל ואפי' בקרן זוית ואין ערוך לומר ברי"ף נופיה: **וחייב שמואל. את הנתקל נשלם** וכן רבה בפומבדיתא לכיון להוה בקרנא לבי עגרי ליכעי ליה לעיוני ושמעינן מהכא לכל הנך חיובי מנבינן בבבל וכ"כ הרמ"ה [ז"ל]: לרבותא **הבועט בחבירו בארבותו של בועט שלם פלעים למי נערו ובשתו** כן העלה ריא"ף ז"ל [לקמיה בסמוך ומיהו רש"י כתב לקמיה בפ' שור שנגח ל' וה' נבי חנן ביקא לפלוגי לזוזא לחייבוהו היינו למי בושת לבל נזק ונער וריפוי לא ישנו שם ע"ע] וכתב הרמ"ה ז"ל וה"מ לעני שבישראל אבל במכובד בבל לפי כבודו והרא"ם ז"ל והרמ"ה ז"ל כתבו למסתברא בגדול שבישראל וה' ללל מעשרינן שלח בנער ובשת מיירי לליכא נזק ולא שבת ולא ריפוי אבל אי ליכא משלם ליה בל מאי לחזקיה ובטליה ממלאכתו ואי ערוך ריפוי מיחייב לשלוייה: **לבעיטה.** ברגל: **לשנוקרת.** פי' רש"י **לוכף של חמור שהכה בו חבירו** והרמ"ה ז"ל פי' לשנוקרת כגון שנשבו והשליבו והרא"ה ז"ל וכן בערוך פי' לרכובה שלם לפי שים בה ג' פרקים לבעיטה חשם לפי שהכהו בחשם לנבעות שברגלו לשנוקרת והוא שהכהו מאחרי ידו י"ג לפי שים בידו י"ג פרקים לבל אפרק הגולל שלח הכה בו וזה עם הפרק העליון: **לפנלח לחרש. בית יד של** לשאר"ם: **קופינה. הבריל עגמו חלב הנקב:** קנשא וכו'. לאו למימרא דקנשא נינהו לומר לחינו משלם ע"פ עגמו לבהמית לחרי' בפ"ק (לף ז:) לכולהו [חוטפה] לבריה ממונא נינהו כלבירנא התם חלא הכי קאמר כיון שחין נוכין חוטפה לבריה חלא במקום שנוכין קנה וטעמא מפוש חלא שכיחי ובשת מפוש לנית ביה חסרון כיס כלאמרינן **לקמן (לף פד:)** הא כן שאינה תנבה חוטפה לבריה בבבל כמלומה לי שאינה נוכה שם קנסות: **נופה לעובלה. לפנלח וקופינה** ונפקא מינה נמי לגעת לי חלא מפקינן חלא הא תפיס תפוס: **נרגונתא. כור מיס להשקות ממנו שלות: מאה פנלי.** הא חינו יכול להגיל ע"י לבר לאחר חלא ע"י ההכאה וחא בהכאה אחת יבה חפי' מאה מכות ופטור ומיהלא שמעינן לשליח ב"ל נמי הכי היכה בשלי מלן חלא ניית לינא לאי לא תיתא הכי מאני מעונא היכי יהבי ליה רשותא למעבד הכי מי חליס משליחא לבי לינא: **והא לעביל לינא לנפשיה.** היינו לוקא בממונא לשכיח בעיניה כי הכא נבי נרגונתא לקא בעי מאריה למשקליה ולאגלי מילתא להילך לבעי למנזליה או לאזוקי ממוניה ואין ערוך לומר נבי הגלת נפשות בבל היכא לליכיה למעונא בעיניה חלא לפרועי הוא לקבעי לפרועי מלוה מיניה לית ליה רשותא למעבד לינא לנפשיה ע"פ הכאה להא תנן (ב"מ לף קיג.) המלוה את חבירו לא יעסקנו חלא בב"ל ולוקא נמי היכא לחית ליה רחיה ולא מיבעיא לממונא לילימה הוא אי נמי לממלה ליה בעל ליניה בהכין בבל היכא לליניה רחיה ולא מולה ליה אי **עבד לינא לנפשיה** ע"י הכאה וכיונא בה מיחייב לשלומי לניזק אמי חבלה לע"כ לא קאמר רב נחמן חלא היכא לעביד לינא לאי נמי לא הוה עביד אינש לא עבדי ליה כי לינא בניר מהכי: **לחיכא פסילא.** כי הכא אי **לחזיל ב"ל לחלחזיל ואתי קא לני האי ולא** ילעינן כמה לגה אי **שמא יכלו המים ואין לו במה יפרע לזה:** [ל' נמ' (לף כח.) ת"ש המלוה חנך חבירו כלי יין וכלי שמן בעל החנך משבר ויונא כו']. מלנקט ממלא שמעינן לאי הוה מקום פנוי למיזל ביה לית ליה רשות לשבר ואם שבר חייב לאע"נ לבעל הכל חלא ברשות הוא לעיולה לחנך חבירו נמי לאית ליה רשותא לאפוקינהו אבל לשבר כיון שיכול לעבור כלרכו לא ואי אפילו בחניות כן כ"ם ברשות הרבים כלאמרן לעיל (לף כו:) אבל כשמילא להשתא אינו יכול לעבור כלרכו משבר בשיונא ואע"פ שבשר בכלי שיכול לנאת בכניסתו משבר ונכנם כלי שיכול ליכנם ולנאת ברחבה ואע"נ לבלא שבירה הוא מני לסלק החבית ולסדרם אפ"ה כיון לאיכא טירחא למעבד הכי לא לטרחו ליה רבנן: [לף כח.] [ונקנתה לת כפה] ממון. שנותנת ממי כפה ובספרי יליף לה בגזירה שוה חלא תחום מעלים שממין מה להלן ממון אף כאן ממון והא הכא להאי איתתא לינא קא עבדא

ומסקנא אמר ליה רבי אבא לרב אשי אמרי במערבא משמיה דר' אלעאי לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים הוה עובדא בנהרדעא וחייב שמואל בפומבדיתא וחייב * בד"ס הג' רבא רבה בשלמא שמואל כשמעתיה אלא רבה לימא כשמואל סבירא ליה אמר רב פפא התם קרנא דבי עצרי הוה כיון דברשות קא עבדי איבעי ליה עיוני ומיזל טעמא דברשות הא לא עבדי ברשות לא אמרינן ליה איבעי לך עיוני ומיזל לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים הדין הוא סברא דילן וחזינן למקצת רבואתא זכרם לברכה בהאי דינא מאי דלא איסתבר לן ומשום הכי לא כתיבנא ליה:

שלח ליה רב חסדא לר"נ הרי אמרו לרכובה שלש לבעיטה חמש לסנוקרת שלש עשרה לפנדא דמרא לקופינא דמרא מאי שלח ליה חסדא חסדא קנסא קמגבית בבבל אימא לי איזה גופיה דעובדא היכי הוה אמר ליה דההיא גורגותא דבי תרי דכל יומא הוה דלי חד מינייהו יומא חד אזל חד מינייהו וקא דלי ביומא דחבריה אמר ליה יומא דילי הוא לא אשגח ביה שקל פנדא דמרא מחייה אמר ליה למחייה במאה פנדאי דמרא אפילו למ"ד לא עביד אינש דינא לנפשיה במקום פסידא עביד אינש דינא לנפשיה דאיתמר רב יהודה אמר לא עביד אינש דינא לנפשיה רב נחמן אמר עביד אינש דינא לנפשיה היכא דאיכא פסידא כולי עלמא לא פליגי דעביד אינש דינא לנפשיה כי פליגי היכא דליכא פסידא רב יהודה אמר לא עביד אינש דינא לנפשיה כיון דליכא פסידא ליזיל לקמי דיינא רב נחמן אמר עביד אינש דינא לנפשיה דכיון

להא לאעולי בעלה מילתא למתן להוסף מחי ליה קא עבדת ואפ"ה חייבת תמן: **מאי לאו וכו'.** וקשיא לתרוייהו לחמר [לכ"ע] לעביד חינם דינא לנפשיה במקום לחיכא פסידא **[והאי נמי פסידא] הוא** דלא ניחא ליה לחינים לקבולי נזקא ולא לערות לחעתא לקבולי תמון וכל שכן לחפשר לאתי מינים פסידא דלא הלה ואפ"ה חייבת: לא שיכולה וכו'. לכל היכא שיכול להגיע ע"י לבר אחר בלא היזק חברו כי מגיע ע"י היזקא לחברים לאו דינא הא עביד ולכ"ע חייב ומשמעינן להא לעביד חינם דינא היינו דוקא כשאינו יכול להגיע ע"י לבר אחר אבל בלאו הכי לאו דינא הא עביד ואם הכה אין חייב ואפי' היכא הוה פסידא: מתני' מני. לחייב **בשעת נפילה ולאחר נפילה** כלמפרש לחביי ולחזיל: [דף כט.] **פטור מליני חלס.** משום לתיירי כשהפקירן לר' יהושע ולרבנן לשברי לבור שחייבה עליו תורה אלא הפקירן כלמשמע בשמוך: **וחייב בליני שמיס.** משמע לתיירי בשיכול לסלקו לאי לא לאתי חייב לאפי' בליני שמיס אבל אם יכול להסיח דעתו ולסלק ולא סילק חייב: ברוח מניים. להוי פשע אבל נפלה נמלו ונתקל בלאו פשע הוא כלמפרש בשמוך: ברוח שאינה מניים לחנום הוא וחנום רחמנא פטריה כלילפינן מונערה לא תעשה לבר ודוקא בחנום נמור אלא מני לעיוני לא ליתרע האי היזקא לבל היכא להוה מני לעיוני חייב לכה"נ ואלו רבי רחמנא חנום כרגן לחייבא כלמפרש לעיל פרק כיצד הרגל[דף כו:]: **בתרתי פליגי.** מלקתני תרתי סוחלק לאחד בשיס או סלקה בחרסיה לאמה לי למיקני או סלקה בחרסיה לאש"נ לסוחלק לאחד בשיס שנפלו כבר משמע (אלא סוחלק לאחר בשיס בשעת נפילה מיקרי לאש"פ שכבר נפלה) כל כמה לניח ליה פנאי לסלק לבנעריה טריף ולא יכול לסלוקי נזקי קרי שעת נפילה או סלקה בחרסיה לאחר נפילה שהיה לו פנאי לסלק ומשום לסלוק שייך בחרסין והוי רבותא למימרא בשמש לפקרינהו ממילא טפי מוקמינן חרסים לאחר נפילה ולא לאמרינן ליפכא [ולאשמועינן לאחר נפילה פליגי בהפקיר נזקי ולחזיל ולבכי מוקמינן **הך לאחרין לאחר נפילה: בשעת נפילה.** למר סבר ר"מ סבר נתקל הלא יהא לאזדהורי לנפשיה פושע הוא ולפיכך אם הזיק ממונו בשעת נפילה חייב לפשיעותיה נרמא ליה ומר סבר ר' יהושע סבר דבינא קעביד אמר לא מצינא דאיטרח:

והלכה כרב נחמן דקי"ל (כתובות דף יג.) הלכה כרב נחמן בדיני:

האי דקאמר לרכובה שלש וכו' קמפרשי רבנן דהני דמי צער בלחוד הוא לבד מדמי בושת ורבנן אחרינו אמרי האי דמי הכל הוא ומסייעי' להאי מימרא ממעשה חנן בישא (דף לז.) דלא חייביה אלא פלגא דזווזא דתנן התוקע לחבירו נותן לו סלע דהוא פלגא דזווזא ואנן הכי סבירא לן:

נשברה כדו ברה"ר וכו' (דף כח:) מתניתין מני רבי מאיר היא דסבר נתקל פושע הוא אבל חכמים אומרים נתקל אונס הוא ולפיכך פטור דתניא נשברה כדו ולא סילקה נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב [בהזיקן] וחכמים אומרים (דף כט.) פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ומודים חכמים לר' מאיר באבנו סכינו ומשאו שהניחן [בראש הגג] ונפלו ברוח מצויה והזיקו שחייב ומודה ר"מ לחכמים במעלה קנקנים לגג על מנת לנגבן ונפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו שהוא פטור וקאמר אביי בתרתי פליגי בשעת נפילה ופליגי לאחר נפילה פליגי בשעת נפילה בנתקל פושע הוא ר"מ סבר נתקל פושע הוא ורבנן סברי נתקל לאו פושע הוא ופליגי לאחר נפילה במפקיר נזקיו ר' מאיר סבר מפקיר נזקיו חייב ורבנן סברי מפקיר נזקיו פטור ואם נתכוין לזכות בחרסיה חייב והיינו דקאמר רבי יהודה במתכוין חייב ובשאינו מתכוין פטור דס"ל כרבנן דאמרי נתקל לאו פושע הוא ואפילו לאחר נפילה נמי פטור דכיון דאנוס הוא בשעת נפילה הוו להו להנך מים וחרסים כהפקר דאתי ממילא דהא איהו לא עבד ולא מידי אבל אם נתכוין לזכות בחרסים חייב דהא לאו הפקירא נינהו וכן הלכתא (דף כט:) ומפקיר נזקיו דעלמא דלאו אנוס פלוגתא דר' יוחנן ור"א חד אמר חייב וחד אמר פטור [מאן דאמר פטור כרבנן] ומ"ד חייב אמר לך אנא דאמרי אפילו לרבנן דלא אמרי רבנן מפקיר נזקיו פטור אלא היכא דהוא אנוס אבל מפקיר נזקיו דעלמא חייב ואסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר חייב [דאמר ר"י הלכה כסתם ותנן החופר בור ברה"ר ונפל שור לתוכו או חמור ומת חייב נתקל לאו פושע הוא ולא"נ לגל חנים משם חנום נמור כיון לגל פשע פטור ומלנקט לאו היא ליפנק לתשמע לגל הוא חנם נמור שמעינן לכי פליגי בלחזוק בשעת **נפילה לאו בלחזוק מכאו פליגי** לגל"כ לכ"ע ליכא מאן לפטור להא בהדיא דכי רחמנא חנם כרגן לחיובא גגל מיירי בהכי לקא לחזל ניזק פנא בהו והוחלק במיס לרך נפילתן לגלאו מכח הליכתן לתזק גגל מכח הלוכו על גביהן: ולאחר נפילה. פריפנא למיירי כגון לאית ליה פנאי לסלק ולא סילק מר **סבר ר"מ מפקיר נזקיו חייב לבור שחייבה עליו תורה בבור בריה"ר לאפקר הוא חייביה** וס"ג אע"ג להני חרסים משתמש לאפקרינהו כיון למעיקרא ממונו הוא ועליה לידיה למי לסלוקינהו אם לא סילק חייב מילי להוה לאחופר בור בריה"ר ולבי יהושע סבר מפקיר נזקיו פטור להפקיר לשונתו ולא הפקיר בורו זהו בור שחייבה עליו תורה הלכך כשהפקירו פטור ומסקינן לקמן לע"כ לא פליגי רבנן עליה לר"מ במפקיר נזקיו אבל במפקיר נזקיו שבאו ע"י חנם לומיל לנתקל לסופו בחנם ותחלתו לאו בפשיעה כלבעינן למימר קמן לאע"נ לחזיל ליה טרדיה והוה יכול לסלוקינהו ולא סלקינהו כיון לעל ידי חנם הוא לאתן פטור למאי קא מחייבת ליה אי לפעת נפילה מינם חנים ואי משום לגאחר נפילה היה לו לסלק כיון למעיקן נפילה לחנים לפקורי לפקרינהו כהפקר לאתי מעלמא למי לגל מיחייב לסלוקיה לבל מפקיר נזקיו לעלמא לגל חנים מולו ליה רבנן לחייב. וכי היכי לפליגי במתני' בתרתי ס"ה בברייתא לאע"נ למתנקט לא סלקו ג"מ שהיה לו פנאי לסלק ועוד מלחייבין בליני שמיס כלפרים' לבנו סכינו משלו מיירי בשעת נפילה משום להני לפי שאין מתקלקלין בנפילתן וכין שכן לאו בורו נינהו גגל ממונו כשורו ומש"ה חייב לגל"כ [גגל פליגי גגל לאחר נפילה] לאתי נתקל שנפלו ברוח מניים לפילו שהיה מניים נמי חייב לי מיירי לאחר נפילה שהיה לו פנאי לסלק לכיון לגל לאפקרינהו בממונו נינהו למי עליה לידיה לסלוקינהו ולפילו נתנם סם לאחר כלמוכח נבי נגל לקמן בשמעתין (דף כט:) וכן כתבו כל המפרשים ז"ל: בין בשעת נפילה מטעם נתקל כלפרי' ולאחר נפילה מטעם מפקיר נזקיו: במפקיר נבלתן. ולפי המסקנא להא **לפטורי רבנן במפקיר נזקיו** שבאו מחמת חנם

ס"נ כן הוא שמיתתה בחנקו הוא ולא העמידה מפני שלא הפקירה והניחה שימות שם ופלוני בהמ': היכי מפקחת לה לליסוי ליהוי פושע בנפילת הנמל: בשרעתא דנהרא. על שפת הנהר שכן דרך הנהר להתפשט והקרקע מטושטשת במים ונפלה לליהוי גרם לה. שרעתא לשון פשוט ורוחב מל' (ויקרא כב) שרוע וקלוט כי קנך המעע מהשתרע (ישעיהו כ"ח:י"ט-כ'): **פושע הוא.** מ"ט לרבנן לפטרי: חנום הוא. ומ"ט לר"מ למחייב: **לחיתקל** ליהוי ונפל וליתקל ביה נמלא ונפלה ור"מ לטעמיה דאמר נתקל פושע הוא ומיהו רבנן אע"ג דפטרי בהאי נתקל מ"מ לי בשרעתא לנהרא ליתקל במקום לליכא דרכא לחריתי כיון דהוי פושע [נבי] נמלו אע"ג דלנבי נפשיה לא הוי פושע והשתא נמי בנופיה הוא לליתקל הנמל ולא בפשיעותא חייב **לתחילתו בפשיעה וסופו לאונס הוא לאכל** לי נתקל ליהוי [בנהרא] והזיק לליכא לרבנן לאמרי נתקל לאו פושע הוא פטור [ואע"ג דליכא לרבא לאחרינא] דאכי קי"ל ולנבי נופיה ליהוי ליכא לאפלוגי בין ליכא לרבא לאחריתי להיכא לליכא לרבא לאחריתי מלמא פלוג בגמרא הכי אלא נמלו וכ"כ הרמ"ה ז"ל לכיון דבן לעת הוא סבר ליכול למעבד ולא ליתקל: מאי מתכוין ליכא. כלומר כיון דבתרתי פלוגי בשעת נפילה בנתקל כלאמרי ולאחר נפילה במפקיר נזקיו ע"כ כי קא מפלוג בין במתכוין לשלין מתכוין בתרוייהו קא מפלוג בשעת נפילה אע"ג לנתקל הוא במתכוין להסליכה בשעת נתינתו כי היכי ללא לתזק בה ואע"ג למחמת חנום נפילה קעביד כיון לכבוותה קא עביד חייב לחפילו תימא כל שלנולי נפשיה ברשות קא עביד לא עדיף מכל מאן לעביד ברשות לכי הזיק חייב לכל מפקיר נזקיו למיירי לאחר נפילה מאי מתכוין שייך למימר תו ובמתכוין להסליכה מאם ליכא למימר לע"כ הוה מצית לכנוין **הלי הוה למחייב רבי יהודה** לכל שם לא כוון להסליכה אע"ג להוה פושע לנבי נפילה פטור ולימא לע"כ לא פטרי רבנן אלא במפקיר נכסיו לנתקל לאו פושע הוא לדידהו: **במתכוין לזכות בחרסיה.** נבי מיא לא שייך למימר הכי להשתמת לפקדוני לפקרינהו להה לא יכול למהדר ולמזכי בהו כלכתיב (שמואל ב י"ז:י"ז) כמים הגנרים תרגם תסר לא יאספו לכל נבי חרסין שייך ומ"מ במסתמת לא חיישינן למימר לגלא לפקרינהו על זכזי בהו בין קודם לתקזק בהו בין לאחר לתקזק לגנלוי מילתא לגלא לפקרינהו כלל ולא אמר במאי לגלא זכו מיהא הוברר הדבר לפקרינהו לבלעוריית לא אמר בריה (ביצה לף לח.) והא לעוריית הוא. ואע"ג להשתא מפקירן להנך לגלא חזו ליה לפ"ה לי מזקי לאחר מכאן ואילך חייב כיון לגלא לשלמן להשתא קא מפקיר להו לאו **לאונס הוא והשתא הוי מפקיר נזקיו** שלא בא מחמת אונס וחייב כלפריך לעיל והיינו מתני' לפ"ר יהודה מתכוון **חייב שלין מתכוון פטור).** לפי אונס הוא [ע"כ לא קאמרי רבנן לגלא מפקיר נזקיו להכא] לאונס הוא כלפירושנו לעיל **לנתקל לאו פושע** וקרי ליה לאונס אע"ג לגלא לאונס ממש לאונסא זוטא הוא. ובכי הלכתא כר' יוחנן דר' לגיעזר תלמידו דרבי יוחנן הוא ולין הלכה כתלמיד במקום הרב ועוד לשתם מתני' הכי וקי"ל הלכה כשתם מתניתא נמי כרבנן לנבי ר' מאיר ליחיד ורבים הלכה כרבים: תוספתא] והלכתא כוותיה

ולענין אבנו סכינו ומשאו שהניחן ברה"ר קי"ל כשמואל דאמר (דף כח:) כולן מבורו למדנו ובכולן אני קורא בהן שור ולא אדם חמור ולא כלים והני מילי לענין קטלא אבל לענין נזקין אדם נמי חייב וכלים פטור בין אפקרינהו בין לא אפקרינהו דכל תקלה בור הוא א"ר אלעזר לא תימא נתקל באבן ונישף בה הוא דחייב אבל נתקל בקרקע ונישף באבן פטור אלא אפי' נתקל בקרקע ונישף באבן חייב כמאן כר' נתן דאמר כל היכא דליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי וכן הלכתא:

מתני' (דף ל.) השופך את המים ברה"ר והווזק בהן אחר חייב בנזקו המצניע את הקוץ ואת הזכוכית והגודר את גדרו בקוצים וגדר שנפל ברה"ר והווזק בהן אחר חייב בנזקו:

מכלי לבנו וכו'. כלומר לבנו סכינו ומשאו שהניחן ברה"ר והווזק לחד בהן: **כולן מבורו למדנו.** שהרי אין לרבן לילך ולהזיק ותחלת הנחתן שם לנזק וכיון לתולדה דבור ניתנו בכולן אני קורא בהן שור ולא אדם חמור ולא כלים: והני מילי למיעבד קרא לחלש: לענין קטלא. היכי למת החלש הנופל ללא ליחייב בעל הבור עליה לא כופר ולא למיס מסוס לכי מיעבד קרא לחלש ממילא למסתעי ביה בהליל לכתיב והמת יהיה לו הוא למעוטיי לבל מנזקין ללא מסתעי בה קרא בהליל לא מיעטיה וכליס לממעטינן מנזקין מסוס לשבירתן זו היא מיתתן וה"נ הני מילי לחסתפיכו ליה ברה"ר כלבנו סכינו ומשאו למו ופטורים על נזקי כלים ללא מלחייבי הלי תנא לנזקייהו ס"מ לנזקי לנופיה לניזק שניתף בקרקע **הוא לחייביה ולאו על נזקי** כלים לא נטענו ולא מיס ללו קרקע עולם הזיקתן ולא מיס ללו מילתא היא לאו ללו שהוחלק במיס לא מתנקמא מתני' ללא בנזקי נופו לבל בנזקי כלים לברי הבל פטור ולפילו בנזקי נופו נמי קי"ל כרבי יהודה ללא מחייב בשעת נפילה ללא במתכוין להסליכה ולא מיחייב לאחר נפילה ללא במתכוין לזכות ללא לפקרינהו לבל במסתמת פטור לפקדוני לפקרינהו **ומפקיר נזקיו שבח ע"י חנום** פטור וכלברירה לעיל: ניתף בלבן. לנזן שבירה וכיוצא הוא תרנוס (לבריס ט) ולכות לותו ופתיל: לבל נתקל בקרקע. להשתא קרקע שלין לו בעלים נרמא ליה ובתר לגרם ליה היזקא לזלין: ללא לפילו וכו'. משתלם מבעל הלבן אע"ג ללא ליהוי גרם ליה וכ"ש לפילו להגורם עיקר: **כרבי נתן. לאמר לקמן [לף נג.] בשור שלחף חבירו לבור ליכא לליכא לאשתלומי מהאי שור משתלם מהאי בור לעבד ליה היזקא** ה"נ **כל היכא לליכא לאישתלומי** מקרקע עולם לגרם ליה היזקא משתלם מבעל הלבן לעבדא ליה היזקא והלכתא כר' נתן: מתני' הא פסיקתא לעיל כר' יוחנן לאמר מפקיר נזקיו שלא בחנום חייב ותני חייב לתי שפיר ליכא להלכתא לפי' לפקרינהו. והזק בהן לחבר. היינו שהוחלק במיס ונישף בקרקע לבל נטענו כליו במיס פטור לבבורו הוא ופטור על נזקי כלים כלכתיבנא לעיל. המצניע לת הקוץ וכו'. בלאלעזר בבבא לתא לבבא ומבחן ולח"כ סתר לת הכותל ולא סלק הקוצים ולת הזכוכית והזיקו חייב בין לפקרינהו בין לא לפקרינהו: [לף כט:] **הגולר גדרו בקוצים.** לוקימנא במפריח לאחי הקוצים ברה"ר ובשעוברין כלרכן סמוך לכותלו נזקיו בהן לבבל מעמיק שלא הוציאן לחוץ לא נפמך לחלש שם יותר מן הראוי ונזק פטור בעל הגדר לפי שלין לרבן שב בני לחלש להתחבך בכותלים כלבעינן למימר בגמ': גדר שנפל וכו'. כיון לחנום צריך לן לאוקומי לך סיפא בללא לפקרינהו ולהזקה לאחר נפילה לסיה לו לסלק ולא סלק לבבה"נ לפי רבנן מודו כר' יהודה לאמר מתכוון לזכות בחרסיה חייב כלפירושנו לעיל ומשום למיירי הכא בללא לפקרינהו מחייבינן הכא בבל נוונע בין היכא לנתנו לו זמן לסתור לת הכותל ולא סתרו ונפל לאחר זמן או נפל בתוך הזמן או שלא נתנו לו זמן לכיון ללא לפקרינהו ברשותיה קיימי:

נמ' תרתי למה לי לשמועינן במתכוין חייב: **חלח בימות החמה וכו'.** לפי שמשמועינן בימות החמה הוה אימינן מתם הוה למחייב להה ליה ליה רשותא לכל בימות הגשמים לכרשות קא עביד חימא לן מחייב ואי משמועינן ימות הגשמים הו"ל ימות הגשמים הוה ללן מחייב ללא היכא דאפיך בכונה לכל ימות החמה לפילו שלא בכונה נמי חייב קמ"ל דכמתכוין דווקא חייב: [לף ג.] **כל אלו שאמרו. חכמים מותרים לנקלנל ברה"ר ואלו הן פותקין ביבותיהן נקלח שופכים שלהן ברשות הרבים:** ביבותיהן. **עבור המקלח שופכין של מי תשמיש הבית לרה"ר** בימות החמה אין לסם רשות מפני קלקול הדרכים ובימות הגשמים אין לחום שדרי מטוופות ועומדות: מפרים. . לחפקינהו נקונו לוכותא לרבולי חונשי לשנויי ביה ומ"ם חייב בין לחפקרינהו בין לא לחפקרינהו לבורו הוא כלפירשנו לעיל לגיבא להלכתא: מעמיק פטור. להאי הוא דאני בנפשיה ללא ה"ג לבעל הקונים לשמוקי לחעתיה לחתי אחי לאיחכוכי בכותא ודוק מינה לבור ברשותו כה"נ היכא ללא אני ניזק בנפשיה חייב והיכי למי כגון שחופר בור שמוך לרה"ר וכ"ש היכא לחפקיר רשותו ולא חפקיר בורו. ורמ"ה ז"ל: ושזיקו חייב. המניע כיון ללא חזיק ללא לאחר לנפל לכל לחזק מכחו לבעל הכותא [בעל הכותא] חייב ללא נרע מהיתה לכן בחיקו (לף כו:) לאע"נ ללא הכיר בה מעולם ועמל ונפלה חייב: **בכותא רעוע.** להוה **ליה לשמוקי [לחעתיה] שכותא זה עומד לשתור** לכל בעל הכותא פטור ללא ה"ל לשמוקי לחעתיה מילתא ללאו אורחא למעבד: לכל בכותא ברית פטור המניע. ללא ה"ל **לשמוקי לחעתיה שישתור חותו** לכל בעל הכותא חייב לחיבעי ליה לשמוקי לחעתיה למניעני ביה חינשי וכפותא בור המכוסה כרחוי למי ומיהו ברעוע ליכא לחיובי נמי מהאי טעמא שמא הניעו סם כשהיה ברית משום ליותר ליאוי המניע להתחייב כיון שפשא תחלה. ורע"ם ז"ל. והרמ"ה ז"ל תירץ ללא לאמרי' מנו להוה פושא לנבי זמן בריאות להוי פושא נמי לנבי זמן רעיעות וכתב עוד ז"ל שם נפל הכותא מאיליו אי ברית הוה שניהם פטורים ואי רעוע הוה המניע חייב ואי שתריה חינם מעלמא שלא ברשות ל"ם רעוע ול"ם ברית הסותר חייב והמניע פטור ואע"נ לברעוע מניע **הוה לחייב לפושא הוה** מ"מ השתא הסותר חייב ללא נרע מכותא לאר כותא לאחרון חייב (לף נו.): **חייב בעל הבור. לה"ל**

גמ' תניא כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן בימות החמה אין להם רשות בימות הגשמים אע"פ שיש להן רשות אם הזיקו חייבין לשלם: המצניע את הקוץ ואת הזכוכית וכו' א"ר יעקב א"ר יוחנן לא שאנו אלא מפריח אבל מצמצם פטור מצמצם מאי טעמא פטור א"ר אחא בריה דרב איקא לפי שאין דרך בני אדם להתחכך בכותלים:

תנו רבנן המצניע קוצותיו וזכוכיותיו בתוך כותלו של חברו ובא בעל הכותל וסתר את את כותלו ונפלו ברשות הרבים והזיקו * חייב המצניע כ"ה בגמ' חייב אמר רבי יוחנן לא שאנו אלא בכותל רעוע אבל בכותל בריא פטור המצניע וחייב בעל הכותל אמר רבינא זאת אומרת המכסה בורו בדליו של חבירו ובא בעל דלי ונטל את דליו והזיק חייב בעל הבור:

ת"ר חסידים הראשונים היו מצניעין קוצותיהן וזכוכיותיהן בתוך שדותיהן ומעמיקין להן ג' טפחים כדי שלא תעלם המחרישה רב ששת שדי להו בנורא רבא שדי להו בדגלת:

אמר רב יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנזיקין רבינא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכות:

מתני' המוציא תבנו וקשו לרה"ר לזבלים והווק בהן אחר חייב בנזקו והקודם בהן זכה הגלל ברה"ר והווק בהן אחר חייב בנזקו:

גמ' לימא מתני' דלא כר' יהודה דתניא רבי יהודה אומר בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרה"ר וצוברו כל שלשים יום כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ ופריק רב נחמן בר יצחק מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ודברי הכל ואפילו הכי ליתא לדר' יהודה דפטר בשעת הוצאת זבלים דהא אוקימנא בסוף בבא מציעא (דף קיח:) בשיטה דאמר אביי רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה ורבי שמעון כולהו סבירא להו כל שנתנו חכמים רשות והזיק פטור מלשלם וכל כי **לשמוקי לחעתיה שזה יטול לת לליו** ולית לן לשטרוחי לבעל **הלני שילך לשוועי לבעל הבור:** בתוך שלותיהן. לחכל בבתים ובחנרות לן מסוס לשורחייהו לשינני למספר בהו בורות שיחין ומערות: בלגלת. נהר חלקל: מילי לנזיקין. תלתא בבי לסייך בהו נזקין ונזל ומסיב לחבלה ולוגלחה ורבית מסוס ללא מיקרי חסיל ללא מלן לעביל לפניס משורת הדין בין לקלס עלמו במותר לו בלבריס שבינו לבין המקום בין למעבד הרחקה יתירה ללא ליגע בחיסור נזל ונזקין וכיוצא בהן ולע"נ לבשאר מילי מוקים נפשיה לחלין תורה ול"ם חסילה הוה: ורבינא חמר לנהי לחסילה מחקרי חסיל נמור לן הוי על להוי חסיל בכולהו: **מתני' לזבלים. שירקבו התבן והקש ונעשין זבל לזבל שדות וכרמים: וכל הקולס בהם.** לזכות בלותו תבן וקש זכה בין בנופן בין בשבחן לכיון לכי שביק להו הפס זמן מרובה שבחיה מפני שהן נשופין בדגלי בני לגס ובדגלי בהמה קנסו נופן לטו שבחן כי היכי ללא לשבחא קנסו לשבחיה הפס: **ההופך לת הגלל** וכו' **חייב בנזקו.** למפקיר **נזקיו שלא ע"י חונם חייב חבל נא** קנסו בית דבנן למימר כל הקולס זכה משום למלן למפיק ליה לרה"ר ללו לשבחו מפיק להא למילתא **מוסבח ועומד הוא** ולנקות חנרו הוא למפיק ולא עביל לשהוי הפס: נמ' לימא מתני' וכו'. לתני חייב בנזקו: **ועוברו כל שלשים יום. רשאי להניח שם: שעל מנת כן וכו'. שלא יהו מקפילין על כך** ומלמדי' עובר ס"מ לס"ל לחי חזיק פטור מלשלם: מתני' שלא בשעת וכו'. ואפי' ר' יהודה מודה ללית ליה רשותא לשפוקי ואי לפיק ואזיק חייב ולענין הלכתא פסקו המפרשים ז"ל לשפילו בשעת הוצאת זבלים אין לו רשות להניחם ברה"ר ולא כר' יהודה לבפ' מרובה (לף פח:) מסכים לה כיחילקה לומר ללית הלכתא כותיה ובפ' **הבית והעליה (לף קיח:)** נמי מסקינן לה בפיטה וכל כה"נ ליתי הלכתא כחד מיניהו: [ל' נמ'] (לף ל:) **ואילו כל הקולס** וכו' לא קתני. ואי סלקא לעתך קנסו נופן לטו שבחן נבי גגל נמי ליתני כל הקולס זכה בנופן לטו שבחן כי היכי ללא ליפקי הפס לשבחוחי: [לף ל:] לבר שלין בו שבח. בגון גגל ללא משבח (נמי) בהוצלתו להא מוסבח ועומד שברי נתעבל קולס יניחתו ממעי הלמס והבהמה: [בגמ' (פס) חיבעי להו לדברי הלומר קנסו נופן] משום שבחן לשלתר קנסין לו לכי מייתי שבחן קנסין] לשלתר קנסין מכי לפקיה כי היכי ללא לפסייה: לו לבתר לשבח קנסין

ליה. לחיכא שבחא לחשבח בחיסורא וקנסין היתרא לטו חיסורא לחילו כל כמה לחיכא שבחא לחתי ליכא ממונא לחיסורא כי היכי לחיקנום היתרא לטו חסורא ולא חיפסיטא ולקולא עבדינן ולא קנסין חלא לכתר דמשבח שיב פרוטה לחוקי ממונא בחזקת מארים ומפיקא לא מפקינן ממונא מיניה: ובגמרא (שם) לחימר רב הונא לחאר הלכה וחין מורין כן והמפרסים ז"ל פסקו כוותיה לחוקא בליעבד הקולא זכה בהן לבעל לו חתא לחאוכי בן לא מורין לו היתרא לא לנופן ולא לשבחן. ומיהו לי לתרו ביה לסלקינהו ולא סלקינהו מפקרינן לאו לכתחילה לחא ר"ח נופיה לפקר חושלי וסס שעורים קלופים שהנילום בעלים להשת הרבים ושטוחים שם ליבשם משום שהתרו בהם לסלוקינהו ולא לשנחו וכלימסקינן בגמ' (קף לח.) הכך מוחרין הוה: [קף לח.] מתני' נתקל הרחמן. לא שנא שלא במקום מלרון לא שנא שלא במקום מלרון לא מפלגינן בהכי כללי: [קף לח:] חייב בנזקי. חוקימנא בגמרא בשהיה הרחמן יכול לעמוד על שלא נתקל בו השני ולא עמד לכתכה"נ ולאי לפי' לרבנן לקי"ל כותייהו לחמרי לנתקל ולא פושע הוא הכא מחייבי ליה לפי שהיה לו לעמוד ולא עמד לבל שם לא **היה יכול לעמוד פטור ולא** לחמרינן היה לו להזהיר להא מטורד טריד וחוקא בנזקי **נופו כלומר בנזקי נופו של שני** הוא לחייב לבל לא בנזקי ממונו של שני לנתקל בלחר כנתקל בבור הוא להא רחמן נעשה בתקלה זו כבור ללא עביד מידי וכבר ברירנא לעיל ללא מינטו בור שחייבו בו את הכלים ואע"נ לבשחר נזקי ללם חייבין לפי' בלוגם ולא חשבינן ליה כבור שתם הוא לקעביד חיטו מעשה לקחתי היזקא מכחו לבל הכא חכריה הוא לחיתזק ביה וכן **ממונו של רחמן** כנופו לחייבו בנוף שני שנתקל בו וכמו שנפרש בגמרא בעזרת השם: נמ' בשהיה **לו לעמוד ולא עמד.** לע"פ שהיה לחנם בשעת נפילה מ"מ לם היה יכול לעמוד ולא עמד לאו לחנם הוא וחייב וחין לפוטרו לומר לשני פשע בנפשיה כשלא נזהר בלכתו להא לסקינהו לעיל (ל' כז:) לחין לדך בני חלם להתבונן בדרכיהם שלא רחמן לוקא הוא חייב ולא לימי הכא לחזיק חיטו נופיה לנשברים כדו לשעיל ולא סלקה (ל' כח.) לשע"נ שהיה יכול [לסלק] ולא סלק פטור להתם כיון דבשעת נפילה היה לחנם ומתוחה שעה הפקיר החרסין מכחן וחילך מלחת לשמח הוא לחזיק: ל' נמ'. להזהיר נמי טריך. כלומר לכיון שלא היה יכול לעמוד מחמת ערעי טרוד הוא וחינו יכול להזהיר חבירו שלא יפול: שרחמן חייב. לוקא כשהיה יכול לעמוד ולא עמד כלפירשנו לעיל: בנזקי נופו של שני. בנזקי ממונו לשא מעינו בור שחייב על הכלים כלפירשנו לעיל: **ואם מחמת הרחמן. ולקמן מפרש** קשת: ואם הזהירו זה לת זה. לפילו יכולים לעמוד ולא עמדו: כולן פטורין. המזהירים לחיבעי ליה לניזק לעיוני ולמיזל: **[לחמר רבה** רחמן חייב כו']. בין לחיתזק בממונו. לחיתזק **שני בממונו של רחמן** וחוקא **בלשה לפקריה** וכשהיה יכול לסלק ולא סלק לבל חיכא לחפקריה בשעת נפילה היו הפקר לשחר נפילת **לונס ופטור** חי **נמי בלשה לפקריה** וכנון שלא היה לו פנחי לסלק **שהרי לונס** הוא מתחלה ועד סוף: **הלי בירה וכו'.** לחפילו לא הפקיר השני קלרותיו ונתקל הסלישי בהן פטור לחמר ליה שני הלי בירה לאו לנא כרייתיה שלא רחמן כרהו ולי לנו לם נחייבנו כמה שהזיק נופו ומיהו לוקא בשלא היה לו פנחי **ולא** סלק כיון לממונו הוא חייב כלכתיב ברים פרקין:

האי גוונא לית הלכתא כחד מינייהו:

יום רח

מתני' (מכילתין דף לא.) שני קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון הראשון חייב בנזקו של שני (דף לא:) זה בא בחביתו וזה בא בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך.

היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור (דף לב.) ואם עמד בעל קורה חייב ואם אמר לו לבעל חבית עמוד פטור.

היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון נשברה חבית בקורה חייב ואם עמד בעל החבית פטור ואם אמר לו לבעל הקורה עמוד חייב.

וכן זה בא בנרו וזה בא בפשתנו: שנים שהיו מהלכין ברה"ר אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהם רצין והזיק זה את זה פטורין:

(דף לב:) (המבקע ברה"י והזיק זה את זה) * ד"ת מ"ז המבקע ברה"י והזיק ברה"ר ברה"ר והזיק ברה"י ברה"י והזיק ברה"י אחר חייב:

גמ' שני קדרין וכו'. אוקמא (דף לא.) רבי יוחנן בשהיה לו לעמוד ולא עמד ולפיכך חייב ואפילו לרבנן דאמרי נתקל לאו פושע הוא הכא כיון שהיה לו לעמוד ולא עמד נפיק ליה מדין אנוס וקם ליה בדין פושע אבל אם לא היה יכול לעמוד פטור ולא אמרינן היה לו להזהיר משום דטרוד הוא וכן הלכתא

ואי קשיא לך ההיא קמייתא (דף כח.) נשברה כדו ולא סילקה דאמר' אנוס הוא ולא מחייב ואע"ג דהוה ליה לסלק ולא סילק התם בנשברה כדו ולא סילקה כיון דאנוס הוא בשעת נפילה הוו להו הנך מים וחרסים כהפקר דאתי ממילא ולפיכך אע"פ שהיה יכול לסלקם ולא סלקם פטור דמשעת נפילה איתפקרו להו אבל הכא איהו גופיה נפל ובגופיה איתקיל חבריה הלכך אף על פי שהוא אנוס בשעת נפילה אם יכול לעמוד ולא עמד חייב דגופיה לא הוי הפקר והשתא הואיל ויכול לעמוד ולא עמד לאו אנוס הוא:

תניא הקדרין והזגגין שהיו מהלכין זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון והשלישי בשני ראשון חייב בנזקו של שני ושני חייב בנזקו של שלישי ואם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב בנזקי כולם ואם הזהירו זה את זה כולם פטורים וכולם חייבים על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין דאיתזק בגופו בין דאיתזק בממונו ושני חייב בנזקי שלישי בדאיתזק בגופו אבל לאו בדאיתזק בממונו (דף לא:) מ"ט דא"ל האי בירא לאו אנא כריתיה:

ואם מחמת ראשון נפלו וכו': מחמת ראשון היכי נפול דשדי כשלדא אי נמי כחוטרא דסמיאתא כלומר שנפל לרוחב הדרך ונתקל בו אחד מכלפי ראשו ואחד מכלפי גופו ואחד

כשלח. כלומר כגבוה מעשלכת לורוחב הלרך ונתקלו בה כולן לחב כלפי רחבו ולחב כלפי מרגלותיו ושלרת המת בזמן שהגעלותיו לבוקין בה נקרלת שלגל כלגל כלחמרין (מו"ק קף כה.) כלן בשלו קיימת: חוטרת לסמיוחת. מקל של סומין שמוסיפו הנה והנה לנלגין ולמנע הלרך לף זה נפל לרוחב הלרך ופשט ידיו ורגליו לכלן ולכלן על שמילת **את כל הלרך** והר"מ ז"ל פי' מקל של סומין וסומין הרבה נמשכין בו שהרחבן נשמך במקל והשני ברחבן וכו' בשני וכיון שנתקל המקל מן הקלר הרחבן נפלו כל הסומין לחריו בבת לחת לפיכך הרחבן חייב בנזקי כולן ולתי שפיר ליפול לנקט לסמיוחת ולא לחר חוטרת לסמיוח ומ"מ נס לפירוש זה ילריך לומר לסיירי כשהיה לרחבן לעמוד ולא עמד כך נרלה לי: **מתני' [זה בא בחביתו** וזה בא בקורתו . פי'] כשפגעו זה בזה לתרוייהו קעבדי למעשה בהללי ופע"נ לקי"ל (לעיל ברי"ף סי' סא) לכל שנתנו חכמים רשות וזיזק [חייב] שלני הכא שלין לרכן של בני לדם להתבונן בלרכיהם: **ותרוייהו כי הללי נינהו** שלף בעל החבית סייע בשבירתה כלפירש במתניתין. ושמעינן מיהא לשם עמל בעל חבית במקום **שלשניהם רשות להלך** חייב בעל הקורה לפי שעשה כל הסיזק וליבעי ליה לעיוני שלא יזיק בני רה"ר ופע"נ ללנבי סיזק נופן של עלמן לין לרכן להתבונן יותר ים לזן להתבונן שלא יזיקו לחריהם ולא למי לשם עמל בעל החבית לסיפא להתם שלני שמהלכין זה לחר זה כמו שמפרש לקמן הרא"ש ז"ל ולא"ת כיון לבעל החבית סייע למה לי טעמא לזה רשות להלך בלאו הכי פטור וי"ל לחיצטריך לאשמועינן לשם היה בעל הקורה [רן] ובעל החבית מהלך פע"נ לגם בעל חבית טעון חביתו בקורה חייב בעל הקורה הוחיל והוה רן שלא ברשות ח"ג בא למעט במקום שלין לו רשות להלך כגון בחנך בעל החבית לכיון לשין לו רשות לבעל הקורה להלך שין לו לבעל החבית ליזהר ממנו הרמ"ם והרשב"ץ ז"ל: [גמ'] הכא היכי וכו'. הכא נבי תמים היכו לחוליה קל עביד מעשה עליה רמיא מלתא לעיוני ופע"נ לכתיב ונכרתו נפשות העושות משום דהנהו לתרוייהו הוי קרייה רחמנא למעשה לנבייה ליה [גמ'] וקי"ל כרבא דהא קס ליה ק"ו ללא ליפריך הלכך הבעל **חייב בנזקי חבתו ומיהו הכא** קי"ל כר' יהודה בן בתירא (כתובות קף ס"ה:) לחמר בזמן שבסתר לה כ' חלקים ולו לחר הכא נמי לא מצלם לה חלא תרי תילתי נזקו וילקח בהן קרקע והוה לוכל פירות ולענין ל' לברים רפוי מינה לחיסות מחייב לחסויי כ"ם כשחזקה היכו שבת ובותת ליכא לכל לנבי תמים לבעל ליכא בותת ושבת למעשה יהיה ליהיה נינהו ער לא יהא למנער לה וה"ל כמתכוין לזרוקה כ' וזרק לרבעה (לעיל קף כו:): [קף נב.] **מתני' [היה בעל קורה רחבה]** נשברה חבית בקורה פטור. לכיון לא שני חל מינייהו ובעל הקורה לא עביד מעשה בחבית חלא בעל החבית הוא לחתזק בקורה לרך הלוכו פטור לקי"ל פ' [שור] שנגח (קף מח:) שניסס ברשות הוזקו זה בזה פטורים: ואם עמל וכו' חייב. להא שני וקי"ל התם לכל היכא לחחל ברשות ולחל שלא ברשות בין הזיקו זה לת זה בין הוזקו זה בזה פטור ברשות חייב לגבי לדם שלא ברשות ולא לחר ושינה בו פטור לבל כי לא חזהריה בין שעמל בעל החבית לכתף לו לפוס פטור בעל הקורה לכיון לשין לרכו של לדם להתבונן בלרכיהם לא יצא היה לעמל כלל וכ"ש לגא יצא לי עמל לכתף לו לפוס: **לחל רן ולחל מהלך וכו'.** מפרשי' בגמ' למתני' לפטור לחל רן לע"פ שפגה מיירי לוקא בע"פ בהם"מ משום לעביל ברשות לבל בחול לחל רן ולחל מהלך רן חייב מפני שהוא מפגה. ושניסס רגין פטורים מיירי לפילו בחול [היכא] לתרוייהו קל עבדי מעשה וכמלן להזוקו זה בזה למי לשניסס פטורים וכלחמרין (קף לח:) נבי זה בת בחביתו וזה בת בקורתו לשניסס ברשות ופטורין מטעמא לתרוייהו קל עבדי מעשה לבל כשניסס קל עבדי מעשה [והזיקו זה לת זה בילים] לא שנח לי עבדי תרוייהו ברשות לו תרוייהו שלא ברשות כי הללי נינהו וחל לינא לית להו [וחייבים] כלגרסינן בהלילא פרק הפרה (קף מח:) שניסס ברשות שניסס שלא ברשות [הזיקו זה לת זה] חייבין וכו': שהוא רן ברשות. לעולם המעון לבעי למזבן ערכי שבת ומשום הכי מת שהיה בחול משנה בע"ם הוא ברשות וא"כ ל"ש מהלכים זה לקראת זה לו זה לחר זה פטורים לבל שניסס רגין לפטורים בחול משום לתרוייהו כי הללי ל"ם ברשות לו שלא ברשות כלחמרן לם כן היכא לאיפוליגו כלפלוגין נבי זה בת בחביתו וזה בקורתו בין מהלכין זה לקראת זה לו זה לחר זה לפטורי בערב שבת החחרון לו עמל לחזון וכתב הרמ"ם ז"ל להא לפטורי בערב שבת מילי היכא לחיכא למימר לרשיטו לערכי שבת ולפילו בשתמת לערכי שבת לייגינן ליה לזיל בתר רובא לברייתא לקתני שתמת פטור הכי משמע ולפילו לא נקיטו מילי בידיה להא בעי למימר עשרתן ערבתן לו למשמע פגיו יהיו ורגליו לו לשנויי כשותיה לבל לו בריר לן ללא רשיטו חלא שלחר ערכיו ללא שייכו כהו ערכי שבת כבחול למי וחייב ובגמ' (קף לב:) מייתי הא לר' חנינא מיעטף ולקלי לפניה למעלי שבתא ואמר בזוזי נגע לקראת שבת מלכתא רבי יגאי מרקיד וחזיל מרקיד ואתי ואמר בזוזי כלא לומר לכי הלי נמי רשיטו לערכי שבת משום שהוא לכבודו כ"ם כשרשיטו לערוך קיוס שבת לכתיב בקרא: **[מתני']** והזיק. שניתזה חתיכה מן הען ממתבקע או נפל הברזל מן הען: רשות הרבים. מקום שלין לו רשות לבקע שם:

במרגלותיו:

זה בא בחביתו וזה בא בקורתו וכו':

(דף לב.) בעא מיניה * בגמ' איתא רבה בר נתן מרב הונא רבא בר נתן מרב חסדא המזיק את אשתו בתשמיש המטה מהו כיון דברשות קא עביד פטור או דלמא אימעי ליה לעיוני ואסיקנא אמר רבא ק"ו ומה יער שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס נעשה כמי שנכנס לרשות חבירו וגולה זה שלרשות חבירו נכנס לא כל שכן אלמא חייב בנזקה:

שנים שהיו מהלכין ברה"ר וכו': תניא איסי בן יהודה אומר רץ חייב מפני שהוא משנה ומודה איסי בע"ש בין השמשות שהוא פטור מפני שהוא רץ ברשות א"ר יוחנן

[דף לב:] **והזיק כרה"י.** מקום שיש לו רשות לניזק שם: חייב. נזק שלם לכחו הוא וכנופו דמי וקי"ל לחלם מועד לעולם: ועריכי [נמ' דף לב:] לחי לשמעינן מבקע ברשות היחיד והזיק ברה"ר היה לימינו מקום להיה ליה לאסוקי לעיתים לחי מטיח בקעת שהם היה מזיק כיון שרגיש מניין שם לבל כשמבקע ברה"ר והזיק ברשות היחיד שאין רגיש שם ליחם לא מחייב ולא לשמעינן מבקע ברה"ר מקום שלא ברשות קא עביד למאן יהיב ליה רשותא לבל מבקע ברשות היחיד לברשות קא עביד ליחם לא מחייב ולא לשמעינן הני תרתי מקום לסכיחי רגיש ושלא ברשות לבל כשבקע והזיק לבל ברשות היחיד ליחם לא קריכי וכי תימא ליתני הא וכ"ש הנך לא זו לף זו קתני: [נמ'] חייב בארבעה לברגיש. לבל בשת לא שאין חייב על הכופת שלא במתכוין והא לחייב בל' לברגיש מקום לילע ביה ולא ליזהיר ביה לכפופא הוא: ופטור מנגות. לכיון לשלא ברשותו עלא [שלא ברשות חברו] פטור לא לאי לימי ליעד לחייב קרא נגות כי נשל הברזל מן הען מקום לביעד כל חד נכנס ברשותו: **מאן דמתני לסקיפא. פטור מנגות** מקום שלא לאי ליחי מקם ליעד שזה נכנס לרשות חבירו וביעד כל לחד נכנס לרשותו: **כל שכן לריסקא.** לפטור מנגות שלא נכנס לפי מלעתו: **ומאן דמתני לריסקא.** לפטור מנגות מקום שלא נכנס מלעתו הוא לבל בסיפא שנכנס מלעתו חייב נגות ופסקו המפרשים ז"ל כן [כרב פפא דמתני לריסקא] לברגיש פטור מנגות וחייב בל' לברגיש ובסיפא חייב לפי נגות לשמיע טפי ליעד וכ"ש בל' לברגיש ומיהו מבעת פטור כיון שלא נתכוין כשלחמרן וכיון דקי"ל כר' יוסי בר חנינא שחייב ל' לברגיש הכא **הוא שחייב מקום ליהא ביה** לחזייה ודוי פשא שמעינן לשה לתניא ר' לליעזר בן יעקב אומר ומנין שת רעה ומת מכלן שאם מציאת השבן מילו הוציא הלה שת רשאי וקבלה הרי זה פטור פטור לגמרי קשמר לכמיתה אין בו נגות ובנזקין אין בו ל' לברגיש כיון שלא ילע ביה בניזק כלל: פי' פטור. מכופר לחני ח"ל ברשותי שלי בעית לבל תורת לא שפטר מן קטלא כשליחתא פ' כיצד הרגל (דף כג:): דקרית לבבא וכו'. שאלל שם שם הבעל הבית וכשלחמרו לו אין נכנם ושוזל: אין קוס שהם. כשלחמרו לו אין לו היה נתינת רשות שיכנס שלא ביעמוד שם במקומו משמע שהבעל הבית יצא שליו חוץ ומסקינן בגמרא דדוקא בבעה"ב שדרכו לצאת הרבה בחוץ ויכול למוצאו **חוץ לביתו ולפיכך אין לו** רשות ליכנס לביתו ושע"נ דדרשינן בב"מ (דף קטו.) מקרא שלא תבא אל ביתו וכו' לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לשכר חמר למשמע לפועל יכול ליכנס היינו למשכנו מקום למסתמא למילתא לא מסכח ליה מידי למשכניה שלא בביתו אבל לתבוע ממנו בשוקא נמי מני תבע שלכך אין לו רשות ליכנס על לליעא ליה בפי' עול שת ומיהו בבעה"ב דלא שכיח חון לביתו כלל אפילו לא חמר ליה שלא אין למשמע קוס לאוכתיך כדחמרן אית ליה רשותא למיעל למאי הוא ליה ליה למעבד ועוד דדחמנא יהיב ליה רשותא למיעל ולמסכוניה וכ"ש לתבוע שכרו כן כתב הרמ"ה ז"ל: [דף לג.] **[מתני']** מלמין במותר. פירשו בתוספתא כיצד במותר חני נזק שור שהוא מחתים שננח לשור שהוא מחתים שכחיבו חמשים זוז וחזר והחרין ושכחיבו נ' של זהב שהם שניה לרלשון חני לינר זהב שהם שניה עשר זוז ומחנה משמע שמוציאין חמשים שהם שני לינרין כנגד שני לינריס שהזיקו הרלשון והמותר שהוא לינר שהזיקו החרון יותר יתן חנוי **שהוא חני נזק** לבעל השור הרלשון. לחמר שמחכר ושמ"ל מתני' לשע"נ דקי"ל בעלמא כרב נחמן **(כתובות דף קי.) לחמר זה נוכח** וזה נוכח נבי נזקין כ"ע לית להו ללא לחמרי' זה נוכח וזה נוכח לכיון לזכי להו רחמנא למינבי ממיטב שהו מיטב שלהם שיעמוד כל לחד בשלו לי נמי נפקא מינה היכא לשניהם תמיו ולבל החרן שלינו יכול לומר בעליו לחבירו שלם לתה לי כי שלי לבל ולינך יכול להשתלם חלא מנופו חלא כיון שהזיק **זה לזה יצא נזק זה** בזה הרא"ש ז"ל: **מועל בתם משלם במותר** נזק שלם. מוציאין מנזק שמועל כנגד חני נזק שהזיקו התם ומה שנשאר ממה שהזיקו המועל יתר על חני היזקו של תם משלם בעל השור המועל כל לותו מותר משלם: ותם במועל וכו' ח"נ. שמין כל שהזיק התם ומוציאין החני שפטור ממה ומהחני הנשאר שהוא חייב מוציאין כנגד כל מה שהזיק לו המועל ונפטר המועל והמותר בחני הנזק של תם מפני שחני נזקו היה מרובה מכל נזקו של מועל יתנו לבעל שור המועל חלא שהשתלם ערין ייסוד לנקט משלם במותר ח"נ ולפי מה שפי' קולם שיעמוד נזק כנגד נזק פלגינן נזקו של תם כדי שלא יעמוד **היזקו של זה כנגד היזקו של זה** חלא מפלגת שחייב התם וח"כ כל המותר על זה ישלם שכבר סלקנו פלגת מכל מה שהזיק ולית נקטו משלם במותר ח"נ וי"ל לפי מה שפי' בתם' מתני' לתיא שפיר זה שכל מה שהזיק התם עולה ק"ן נמצא לפלגת הנזק הם נ' של זהב ומה שהזיקו לו המועל עולה נ' להוא שניה של זהב נמצא שכשמוציאין כל נזק [המועל] **כנגד כל נזק** התם מנינו כי לשניה של זהב למועל מוציאין משל תם כנגדו הכפל שהם ל' של זהב שהם ק' זו **מה נשאר מכל היזקו של** תם נ' [שהם שניה של זהב] משלם **מלותו מותר חני נזק** שהוא לינר של זהב או חני לינר של זהב לם תחלוק כל שהזיק של כל שור [מיל] שלא יעלה כל היזק התם חלא נ' של זהב והיזק המועל לינר והלוי שתלא לכי קלמרינן מלמין במותר ח"נ לוקח

במאי דיכלי לאסתלומי מהדדי הוא לחזקן שיעור מאי לסוף כיס להדדי להיינו שיעור מאי לחית ליה כל חד מיניהו לאסתלומי מחבריה כגון חס שור [תס] שוה ר' נגח לסור תס שוה מנה והכחישו שמונים זוז וחזר החחרון והכחישו לרחסן מנה חס נחמר נועץ לרבעים שסס חני נזק שחייב הרחסן בנגך לרבעים **שס חני נזק** שחייב החחרון וינבה הרחסן מן החחרון עשרה לינרין במותר חני נזקו לקחה מלח הדין שהרי החחרון שהכחישו לרחסן **מנה היינו שוה חמש** עשרים **זוז ואין לו** לרחסן להשתלם חמש מנופו והרחסן שהכחישו לחחרון שמונים זוז עליין שוה מנה והחחרון יכול להשתלם ממנו חני נזקו שהוא לרבעים זוז לפיכך אין הוא שנועץ עשרים בנגך עשרים להוא שיעור מאי לחית ליה לאסתלומי מהדדי וינבה החחרון [מהרחסן] עשרים זוז שהוא מותר החרבעים **שהוא חני נזקו ורחסן שמותר חני נזקו שלשים חין לו** להשתלם מן החחרון כלום כיון לחיינו שוה כל כך נמנע שפעמים שהניזק שנזקו מועט נובה יותר מחברו שנזקו מרובה והא למחייבין לכל שור ושור לא חמרן חמן היכא לחי חזקיה החחרון לרחסן חמן לאחר זמן אי נמי לחזקיה להדדי בבת אחת אבל חזקיה בשעת חמום לבתר לחזקיה רחסן מיד לא שנח תס ולא שנח מועד רחסן חייב וחחרון פטור לקי"ל [קף כ.] כל המשנה וכא אחר ושינה בו פטור ותנן [קף לט.] שור החינטלין חינו חייב מיתה שנחמר כי ינח ולא שיניחוהו וכל שכן לענין נזקין לפטור הרמ"ס ז"ל וכ"כ הרח"ש ז"ל בפ' לנפשים שאכלו זה בזה עי"ש ולא שייך בחלם כל המשנה וכא אחר ושינה בו פטור משום לחפילו על עסקי ממון חמרינן לעיל (קף כז:) מאה פנלי בפנלא למחייב והכי נמי חוקימנא (קף כח.) וקנותה לת כפה ביכולה להניל ע"י לבר אחר הא חינה יכולה להניל פטורה כיון שהתחיל להכות לת בעלה כ"ם שהמוכה עצמו פטור אלא שבזה מתחלף הדין שבאנשים ערין לומל אם היה יכול להניל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב מידי דהוה חיכול להניל עצמו בחוק מאבריו (סנהדרין קף עא.) והרנו וכן הדין אם רוחה אדם אמכין לת בנו או אחיו או אביו והכה המכה כלי להניל קרובו פטור כי היכי לאדם המנלת לת בעלה אם חינה יכולה להניל ע"י לבר אחר וכן אם אדם רוחה שיהרחל מכה חבירו וחינו יכול להניליו אם לא יכה המכה אע"פ שחינו מכה מכת נפש לחותר להכות המכה לחפרוסי מילתא כלחמרי' בגמ' לעיל (קף כח.) בנרנא שנפח שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר לחבול בו לחפרוסי מילתא. ואמר המחבר ונראה לי שהירושלמי מסייע לדבריו ז"ל לאמר עלה לחתני' הלא אמרת המזיק לת חבירו והוזק בו פטור ומשמע ליה מלשנת לנקט וכן שאפשר שנשמע נמי שהלין שוה כמו בשוורים כלענת הרב ז"ל עכ"ל המחבר: אלא במועל וכו'. אלא ומועל כי הלבי נינהו לאלא סתמיה נמי כמועל לעולם לשלם נזק שלם: **ור' עקיבא וכו'.** ולית הלכתא כוותיה לקי"ל כשתם תשנה: **מתני' נוטל לת השור.** תשום לשור תס משלם מנופו כיון לליה כיס בכוליה טפי מסיעור חני נזק שקיל ליה כוליה ולאו **הנבלה היתה שוה כלום** לא היה ערין [ליטול] כל **השור שהוא מנה** לכל הנזק עכשיו לא חוי מלתיה: [קף לח.] **וחנן לת כספו. להיינו חני נזק: כן הלכה. ולאי כן הלכה למנה נותן לו להיינו חני נזק לכל חין זה שור החמור בתורה תשום לקיימת ומכרו** וכו' **ובגמרא מפרש במאי פליגי** לכיון שחין על המזיק לשלם חלא ח"נ במאי פליגי לולאי **אם חין הנבלה שוה כלום לא פליגי כלל ואם הנבלה שוה חלא חני** משלם במותר נוזק שלם:

גמ' תוספתא כיצד משלם במותר חצי נזק שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים הכחישו חמשים זוז חזר האחרון והכחישו שלשה דינר של זהב האחרון משלם לראשון חצי דינר זהב שהם שנים עשר זוז ומחצה:

מתני' שור שוה מנה שנגח לשור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום נוטל את השור:

(דף לד.) שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום אמר רבי מאיר על זה נאמר (שמות כ"א:ל"ה) ומכרו את השור החי וחצו את כספו אמר לו רבי יהודה וכן הלכתא קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו ולא קיימת וגם את המת יחצון ואי זה זה שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים והנבלה יפה חמשים זה נוטל חצי החי וחצי המת וזה נוטל חצי החי וחצי המת:

גמ' מכדי בין לר"מ בין לרבי יהודה האי מאה ועשרים וחמשה שקיל והאי מאה ועשרים וחמשה שקיל מאי ביניהו ואסיקנא (דף לד:) שבח נבלה איכא ביניהו רבי מאיר סבר שבח נבלה דניזק הוי ורבי יהודה סבר פלגא אבל פחת נבלה כ"ע לא פליגי דניזק הוי דשמין לנבלה כמה שויא בשעת מיתה מעיקרא ואי פחתה פחתה לניזק ודכולי עלמא נמי וגם את המת יחצון פחת שפיחתתו המיתה מחצין בחי כגון שור שוה מאתים שנגח לשור שוה מאתים והנבלה יפה חמשים זוז כמה פחתתו מיתה מאה וחמשים הלכך משלם ליה שבעין וחמשה וחמשין דנבלה הא מאה ועשרין וחמשה והיינו דקא אמרינן האי מאה ועשרים וחמשה שקיל לכל חד ופלגי הנבלה שוה ני' כ"ם לכל לחד היו קכ"ה לכל חד נמי: [קף לח:] **שכח נבלה חיכח ביניהו.** היכח לשבחה בחמיס משעת מיתה לשעת העמקה בדין לר"מ שבח נבלה לניזק היו לכיון לליה ליה למזיק שותפות בנבלה ולחר שנמחוה להיינו בשעת מיתה שבחה אם כן היו שבחה של ניזק **ולרבי יהודה לקנה ליה** מזיק פלגי נבלה כי משבח בתר שכי חית ליה פלגא בשבחא וקי"ל ר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ומיהו אסיקנא הלא קנה מידי בנוף הנבלה לרבי יהודה כמו לרבי מחיר הלא פחת שפחתתו מחצין בחי מכח קרן והאי לפלגא בשבח נבלה לוקח בשבחא ומיתיתר נמי לכתיב ונס הלא הוה ליה למיתר הלא **ואת [מחי] ונס ס"מ רחמנא שתפיה בשבחא** נמנע לחית לן תרי יתורי חד ונס לשתף אותו בשבחא ולחיכך יחצון לחתך למיתני למחצין בחי והא הלא לריש לחיכא שמתף בהפסד והא בשבח מפורש בסמוך והא פחתה פחתה לניזק לכיון לחניזק רמיא מילתא למיתבעיה למזיק בדין שיטומו הנבלה כי היכי לשלים ליה הפחת ואי חיתרצל היה לחיכו לחפסיד חנפשיה ולאו כל כמיניה שיעבד עצמו מלבא לבית דין

על שתפחת הנבלה כדי שיפסיד המזיק: **מתניתין בחי. כלומר נבלה לא שייכא לגבי מזיק כלל אלא שמין את הנבלה כמה פחותה למיה עכשיו מטעה שהיה חי ונותן לו מזיק חצי הפחת** לפיכך לא כן אלא לרבי יהודה לעולם כי מטערינן נזקא בין למי החי ולמי הנבלה מטערינן דצייך ליה בנבלה ותשלומין למזיק היא לפיכך כן מצינו לרבי יהודה תם משלם יותר מחצי נזק היכא שהשביחה נבלה בין מיתה לצערת העמלה בלין להא שקיל ניזק פלגא בחי פחת שפחתתו מיתה ולי שקיל פלגא שבחא לנבלה שקיל **טופי מחצי נזקו** ורחמנא לחמר ומכרו את השור וגו' ומוקמינן לקרא בשור שוה מחצים שנגח שור שוה מחצים לחין הנבלה יפה כלום לשתכח ללא שקיל אלא חצי נזק אלא ולאי כולה נבלה ממונא לניזק הוא וממונו **הוא לקח שבח ולאו** תשלומין למזיק נינהו כלל **הלכך לא שקיל טופי מחצי נזק** והא לחמר רבי יהודה למזיק פלגא בשבח רחמנא הוא לחם עליה למזיק למשקל פלגא דשבחא כי היכי לחייביה לאטופוי ליה בהאי לניזק ולשלומי ליה לחי חציה **מן החי ונפקא ליה לר"י הא** לחמר למחצין בחי מקרא לגופה את השה ואע"ג יחצין שכשהת יחצין הפחת ואע"ג לכבר לרים לזה נוטל חצי החי וחצי המת וכו' וכלחמר הכא קרא לרים אלא הו"ל למכתב אלא ומכרו וכו' וחצו וכו' גם את המת למה ליה למכתב תו יחצין אלא ולאי להכי לחתי: **[מתני'] שוורו שביים פטור.** ס"ד לשחר ל' לברים לבד מנזק אלא אם **חייב ושור פטור** לכתיב הים בעמיתו אלא שור בעמיתו וכ"ש בשת לבעי כוונה טופי אלא לנקט בשת לאשמועינן הוא לומיל לשורו מה שורו מתכוין להזיק ואין מתכוין לביים אף הוא אע"ג אין מתכוין חייב: סיומא וכו'. לכתיב הים את עין עבדו אלא שורו את עין עבדו: שורו שחבל בחבירו ובהמה. לחמרינן חייב כמאן לחבל הינים מעלמא שחייב ובעלים פטור מפני שמתחייב בנפשו שנאמר ומכה לביו ואמו מות יומת וכל המתחייב בנפשו פטור מן התשלומין וחבל ר"ל שעשה בהם חבורה: **שורו שהלין וכו'.** לענין שור אין חלוק בין שבת לחול לחפילו בחול חייב ומיהו ח"נ למשנה **הוא אלא נקט שור** בשבת לאשמועינן למיירי בחלם לומיל לשור לעביד בשונג ואפ"ה פטור מתשלומין וטעמא הואיל לכמזיק מתחייב בנפשו וכל הנלון במזיק פטור **מן התשלומין אפי' כשעושה בשונג** כלאיתא בגמ' ע"ל שהלילוקו משום שנייך לאפרו לאי לאו הכי ה"ל מלאכה שאינה נייכה לנופה ופטור עליה ומתחייב בתשלומין: גמ' (לף לה.) מתני' בשונג. מתני' לקתני בהלילן נגיח בשבת פטור בנייך לאפרו כלרבי יוחנן להויל נייכה לנופה [ל' גמ'] ולומיל לשורו שהוא שונג ואפי' שאינו מתחייב בנפשו פטור מתשלומין לקמ"ל כלתנא דבי חזקיה: [לף לה.] **לגל** לחייבו ממון. לחמר קרא פגע תחת פגע לחייבו על שונג כמזיק וכו': מה מכה וכו'. והכי מלרים קרא מכה בהמה ישלמנה ומכה לדם **חין לו תשלומין כגל גגל** מיתה לכולי האי קרא לפנויי מפנה לבהמה ולדם כבר חית לן קרא לחרינו ולא כתב רחמנא האי קרא גגל לקוסינהו להכי: מתכוין וחינו מתכוין. מיירי במזיל **גגל** מתכוין שנתכוין לגרום עצמו ושאין מתכוין לנתכוין להרוג את זה והרג את זה: **לרך יריחה ולרך עלייה.** נקט בבהמה לנב דלם לבלאם פלינ בית קרא לענין גלות בין יריחה מלמעלה למטה לחייב גלות לברך עלייה להיינו מלמטה למעלה לפשוט מנלות לנפקא לן פ' לולו הן הנולין (לף ז:) מקרא לויפול עליו על שיפול לרך נפילה והא קמ"ל **גגל** תימת לרך עלייה לא נתנה שננתו לכפרה לחכל לרך יריחה שנתנה לכפרה חימת נפקול ממונא מינית קמ"ל היקפת: **מתני' לא כי גגל בסלע נקה.** מנינו ליפנו כי האי לחמר לא כי והויל טענת שמא נבי (כתובות לף יב:) הנסקל את האשה **גגל** מנא לה בתולים וכו' והוא לומר לא כי **גגל** על **גגל** לירסתיך והית וכו' והתם על כרחין טענת שמא היא לאי טענת ברית כיון לילע בה וקלקה לאו מקח טעות הוא הלכך הכא מני למיימר לניזק טוען ברית ומזיק טוען שמא ואפ"ה תנן המוניא וכו' ול"ב שמעינן מהא **מתני'** תרתי **גגל** לאפי לית רבלים לכבר להאי תנרא לזקיק מלחזיק לקו לריף בתריה ולשתכח לחיהו נרס ליה למלקת בסלע ואפ"ה פטור וכן כתב הרמ"ם ז"ל: [לף לה:] **שניהם פטורין.** אע"נ לחיכא תרי סהדי לחד מהני תרתי הוא לחזקיה כיון לתרתי נוגבי נינהו ולא נתברר הי מינייהו חזקיה כל חד מינייהו מני לחי ליה לניזק לא"ל תרתי להיכא הוא לחזוק ואפי' ניזק ברי ומזיק שמא פטורין לחוקי ממונא בחזקת מלריה והמוניא מחבירו עליו הרחיה: **שניהן חייבין.** ממה נפשך ויל ניזק על התחתונה ולי ליתיה לחד מינייהו נביה אע"נ לחיכא לחיכך פטור לא"ל חייבי סהדי להאי תורא לחזוק ולשלם לך והכי תוקימנא בגמ' לבשניהם תמים חיירי ותם חינו משלם **גגל** מנופו וכיון שכן לבתם חיירי לוקא כי היכא סהדי לחד מינייהו חזיק הוא לחמרינן שניהן חייבים חבל היכא לליכא סהדי בהכי אע"נ למוכח מרייהו לחד מינייהו חזיק פטור להא לחפילו יולא להאי תורא הוא לחזיק נמי לא מיחייב **לקיימא לן (לף** טו:) פלגא נזקא קנסא ומוכח בקנסם פטור: היה לחד גדול ולחד קטן. לסקיפא לממתני' קאי לקתני שלם היו **גגל** לחד הסניס חייבין: **קטן הזיק.** והקטן תקח ולא לין בו **גגל** נזק מפסיד המוכח: המוניא מחבירו עליו הרחיה. ולא לא חייבי רחיה שקיל כלחמר מזיק. להא היכא סהדי לחד מינייהו חזיק וכלחמרינן לאי ליכא סהדי חפילו כלחמר מזיק לא שקיל להא **לא מוכח ליה**

והאי מאה וכ"ה שקיל:

מתני' יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו חייב על מעשה עצמו ופטור על מעשה שורו כיצד שורו שבייש פטור והוא שבייש חייב שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שנו פטור והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שנו חייב שורו שחבל באביו ובאמו חייב והוא שחבל באביו ובאמו פטור מפני שהוא נדון בנפשו שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מפני שהוא נדון בנפשו

יום רט

(דף לח.) שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה המוציא מחבירו עליו הראיה היו שנים רודפין אחר אחד זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק (דף לח:) שניהם פטורים ואם היו שניהם של איש אחד שניהם חייבין היה אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק והמזיק אומר קטן הזיק אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם המוציא מחבירו עליו הראיה היו הניזוקין שנים אחד גדול ואחד קטן והמזיקין שנים אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק את הגדול וקטן הזיק את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא קטן את הגדול וגדול את הקטן אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא תם

את הגדול ומועד את הקטן המוציא מחברו עליו הראיה:

גמ' אמר רבה בר נתן טענו חטים והודה לו בשעורים פטור לימא מסייע ליה דתניא טענו חטים והודה לו בשעורים פטור אי מהתם הוה אמינא מאי פטור פטור מדמי חטים ולעולם חייב בשעורים קמ"ל דפטור לגמרי ואותבינן עליה מהא דתנן היו הניזוקין שנים אחד גדול ואחד קטן והמזיקין שנים אחד גדול ואחד גדול קטן הניזק אומר גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא קטן את הגדול וגדול את הקטן המוציא מחבירו עליו הראיה הא לא מייתי ראיה שקיל כדאמר מזיק אמאי חטים ושעורים נינהו ופריק ראוי ליטול ואין לו ואקשינן והא תניא הרי זה משתלם לקטן מן הגדול ולגדול מן הקטן ופריק דתפס והכי נמי לענין טענו חטים והודה לו בשעורים אי תפיס שעורים

לגמ' בתם לקנסא הוא ומועד בקנס פטור כלחמרי': היו הניזקין שנים וכו'. כך בכל מיירי כולה בלחיכת סלדי ובתמין וכלחמרן וכגון דהוו שני הניזקין תרוייהו לחמר ושני המזיקין נמי תרוייהו לחמר והעלים מעיליהם לשנים המזיקין שזיקו לשנים הניזקים לגמ' יכול יהא מי מיניהו להאי ומי מיניהו להאי: **קטן הזיק את הגדול. ואע"פ שחצי נזקו של גדול מרובה לא תקח לגמ קטן עלי:** לחמר תם ולחמר מועד. כך בכל לחמר מזיק לא כי לגמ תם הזיק את הגדול מיירי בלחיכת סלדי שהזיקו המזיקין לשנים הניזקין לגמ לגמ יכול יהא וכו' ובכל לחמר מועד הזיק את הקטן לפיכך בלחיכת סלדי משלם למועד משלם נזק שלם מן העלייה וממונא הוא שלכך משלם על פי עצמו ולוקח היכא למזיק מועד שלקח נמורח לחיכה טעין שמע לא מיחייב לה"ל כתנה לי בידך ולה תומר ליני יודע לפטור (לקמן לף קיח.) ומשתבע היסת לגמ יכא ולא תימא ולפיכך כי מועד שלקח נמורח לחמי חייב ולגמ טענו חטים והודה לו בשעורים הוא שהניזק טוענו נזקי גדול ומזיק מועד לו בנזקי קטן וי"ל לגיחא לכיון לניזק טוענו נזקי גדול מן העליה ומזיק מועד לו בנזקי קטן מן העליה הו"ל כטוענו (כסות) לעבד גדול ולגמ מועד לו (בכסות) [בגמ'] עבד קטן כלגעיל כלגיחא פרק השואל (ב"מ לף ק.) וכ"כ הרמ"ה. ופי' מועד הזיק את הגדול. לומר שיש לו להשתלם כל **נזקו של גדול** מן העליה: נמ' ולגמ לו בשעורים פטור. **אף מלמי שעורים** לבחטים הא קא כפר ובשעורים לחודי ליה כיון לגמ תביעה בנוייהו לאו לגמ לה לכי לחמרי' (תוספתא פ"ק דב"מ) לגמ בעל דין כמאה עדים למי היינו היכא לחמר להו לסלדי לחם עדי כלגיחא בפרק ליני ממונות בתרא (סנהדרין לף כט.) ל"נ בפני ב"ד ולא"נ לגמ לחמר להו לחם עדי ולגמ שתבעוהו ולגמ לבעל לם לגמ מעצמו יכול הוא לחזור בו הלכך לא מבעיא היכא לגמ קא תבע ליה לחית ליה נביה שעורים לגמ חטים בלבד לגמ לפיכך לחר שלגמ לו בשעורים לחמר ושעורים נמי חית לי נבך לא מחייב מחמת לגמ קמייתא **ולא מילי ליכול למימר ליה** משמה הייתי בך: מלי קמ"ל תניגא וכו' פטור. לגמ לאו לגמ מימין הטענה היא לגמ מימין הטענה עלה שבועה והיגן לגמ מימין הטענה גמ מלמי שעורים נמי פטור: גמ לגמ לחיובא עלה מימין הטענה וחייב וכו'. לכיון דלמי הני שעורים לגמ ליה נתבע ליתנהו בכלל הנהו למי חטים דקא תבע ליה תובע ה"ל כמאן לטעין ליה למי כור חטין וקא גמ ליה בלמי כור שעורים למה לי הן מה לי למיסן קמ"ל לגמ למי להתם היכא לגמ מימין הטענה נופיה וחייב כגמ במקנת הטענה לבל השתא היינו מימין הטענה כלל הלכך פטור לגמרי: וקיימא לן כרבה בר נתן. ומיהו הא לחמרינן לפטור היינו כשתובע טוען בכרי תטין לבל לי טעין שמא כגון לחית ליה נביה כור תבואה ולא ידע לי חטין לו מינה לחבירתה לף על גב דלהשתא לא תבע מיניה לגמ חטין לגמ מימין הטענה היא ומחייב ליה בלמי שעורים והכי לגוקימנא בגמרא לתירוץ קושיא לקמן [מביא לחר גדול ולחר קטן] לגמ הוי לגמ מימין הטענה תירגו למזיק לחמר כרי וניזק שמא כלומר שמא הגדול מזיק בקטן הוי לגמ מסלק נפשיה מתרוייהו לגמרי וכי גמ מזיק בקטן הוי

סלגמ בתם לקנסא הוא ומועד בקנס פטור כלחמרי': היו הניזקין שנים וכו'. כך בכל מיירי כולה בלחיכת סלדי ובתמין וכלחמרן וכגון דהוו שני הניזקין תרוייהו לחלק ושני המזיקין נמי תרוייהו לחלק והעלים מעיליהם לשנים המזיקין שזיקו לשנים הניזקים לגמ לגמ יכול יהא מי מיניהו להאי ומי מיניהו להאי: **קטן הזיק את הגדול. ואע"פ שחצי נזקו של גדול מרובה לא תקח לגמ קטן עלי:** לחלק תם ולחלק מועד. כך בכל לחמר מזיק לא כי לגמ תם הזיק את הגדול מיירי בלחיכת סלדי שהזיקו המזיקין לשנים הניזקין לגמ לגמ יכול יהא וכו' ובכל לחמר מועד הזיק את הקטן לפיכך בלחיכת סלדי משלם למועד משלם נזק שלם מן העלייה וממונא הוא שלכך משלם על פי עצמו ולוקח היכא למזיק מועד שלקח נמורח לחיכה טעין שמע לא מיחייב לה"ל כתנה לי בידך ולה תומר ליני יודע לפטור (לקמן לף קיח.) ומשתבע היסת לגמ יכא ולא תימא ולפיכך כי מועד שלקח נמורח לחמי חייב ולגמ טענו חטים והודה לו בשעורים הוא שהניזק טוענו נזקי גדול ומזיק מועד לו בנזקי קטן וי"ל לגיחא לכיון לניזק טוענו נזקי גדול מן העליה ומזיק מועד לו בנזקי קטן מן העליה הו"ל כטוענו (כסות) לעבד גדול ולגמ מועד לו (בכסות) [בגמ'] עבד קטן כלגעיל כלגיחא פרק השואל (ב"מ לף ק.) וכ"כ הרמ"ה. ופי' מועד הזיק את הגדול. לומר שיש לו להשתלם כל **נזקו של גדול** מן העליה: נמ' ולגמ לו בשעורים פטור. **אף מלמי שעורים** לבחטים הא קא כפר ובשעורים לחודי ליה כיון לגמ תביעה בנוייהו לאו לגמ לה לכי לחמרי' (תוספתא פ"ק דב"מ) לגמ בעל דין כמאה עדים למי היינו היכא לחמר להו לסלדי לחם עדי כלגיחא בפרק ליני ממונות בתרא (סנהדרין לף כט.) ל"נ בפני ב"ד ולא"נ לגמ לחמר להו לחם עדי ולגמ שתבעוהו ולגמ לבעל לם לגמ מעצמו יכול הוא לחזור בו הלכך לא מבעיא היכא לגמ קא תבע ליה לחית ליה נביה שעורים לגמ חטים בלבד לגמ לפיכך לחר שלגמ לו בשעורים לחמר ושעורים נמי חית לי נבך לא מחייב מחמת לגמ קמייתא **ולא מילי ליכול למימר ליה** משמה הייתי בך: מלי קמ"ל תניגא וכו' פטור. לגמ לאו לגמ מימין הטענה היא לגמ מימין הטענה עלה שבועה והיגן לגמ מימין הטענה גמ מלמי שעורים נמי פטור: גמ לגמ לחיובא עלה מימין הטענה וחייב וכו'. לכיון דלמי הני שעורים לגמ ליה נתבע ליתנהו בכלל הנהו למי חטים דקא תבע ליה תובע ה"ל כמאן לטעין ליה למי כור חטין וקא גמ ליה בלמי כור שעורים למה לי הן מה לי למיסן קמ"ל לגמ למי להתם היכא לגמ מימין הטענה נופיה וחייב כגמ במקנת הטענה לבל השתא היינו מימין הטענה כלל הלכך פטור לגמרי: וקיימא לן כרבה בר נתן. ומיהו הא לחמרינן לפטור היינו כשתובע טוען בכרי תטין לבל לי טעין שמא כגון לחית ליה נביה כור תבואה ולא ידע לי חטין לו מינה לחבירתה לף על גב דלהשתא לא תבע מיניה לגמ חטין לגמ מימין הטענה היא ומחייב ליה בלמי שעורים והכי לגוקימנא בגמרא לתירוץ קושיא לקמן [מביא לחר גדול ולחר קטן] לגמ הוי לגמ מימין הטענה תירגו למזיק לחמר כרי וניזק שמא כלומר שמא הגדול מזיק בקטן הוי לגמ מסלק נפשיה מתרוייהו לגמרי וכי גמ מזיק בקטן הוי

סהדי לחזוק לחיכא חיובא נבי מזיק לי קיימי בציעא נבי ב"ל בח"י ולפיכך לס תפס בכבל סהניירס ליס כיון דלא לייגינן קנסות בכבל להחלסיס בעיגן וליכא ולסכי חיכבל תלמודא למסקל ולמטרי לחיכא דמ"ל פלגא נזקא ממונא ופע"נ לגית הלכתא כוותיה מסוס דנפקא לן מיגה למילי לממונא כגון טוענו חטיס וסולה לו בסעוריס ומילי דלמי ליס לסי תפיס לא מפקינן מיגיה וכן כתב הריוב"ף והרמ"ס ורבוותא ז"ל ומיהו ס"מ היכא לתפיס מקמי לסדר ביס נתבע מהולחתו סהולה לו בסעוריס לסכל היכא לסדר ליס **מקמי תפיסה לא מהניא ליס** לתובע תפיסתו להפתא ולילי לא ברשותיה לנתבע קא תפיס תלע מלתניא בתוספתא (לפ"ק דב"מ) לסכל לס סולה מעמו יכול הוא לחזור בו ומכי סדר ליס בטלה הולחתו ולי תפיס תובע בתר סכי מפקינן מיניס וכ"כ הרמ"ס ז"ל והפתא לחתית להכי למי תפיס על הולחתו ממס שלא תבע לו הוא הדין לפילו בא להוליות לב"ל בלא סוס תביעת חבירו לילי תפס חילך קולס שחזר זס מהולחתו למהניא תפיסתו ולפי' תפיס כפסדי לבלא פסדי מהיימן מסוס מנו בכל מלי לתבע ולילו במלי לחמר מיזק לוקל ומיהו תפיסה לבתר להדר ליס לו מהניא היינו תפיסה בעליס לבל בלא עליס לעולם מהיימן בפבועת היסת מסוס מנו לחי בעי אמר לך היו לברים מעולם. ומהך מתני' לניזק לחמר מועל סזיק לת הנזול כלומר ולית לי לישתלומי נזק שלם מן העליה והמזיק לומר לו כי לגלו תם סזיק לת הנזול ולית לך לגלו חני נזק מנופו ומותבינן מינה לדבה בר נתן לאמר טוענו חטין ושולה וכו' פטור והכי פקיל כלאמר ליס מזיק ופרקינן רלוי ליטול שמעינן למלן לטעין לחברים מנה הלוייתיך והלה לומר אין לך בילי גלו חמשים זו שנתת לי לומן למיס בחפן פלוני והרי הוא קייס לו שהלויתים [לי] עליו ע"מ שלא להשתלם **גלו מנופו או הוא** הדין לישבע היכא לטעין ליס לחית ליס נבים חפן פלוני לשוייס לפוטיקי ניהליס במנה ולילך מולה ליס בחמסין זמי לחזפיס בהלולה נרילתא למה שטוענו לו הולה לו ומה שהולה לו לא טוענו לפטור בין בתשלומין בין מבועה לחורייתא גלו משתבע היסת ומיפטר: שותפי ניגהו. ניזק ומזיק בנופיס לשור המזיק מסוס שלין יכול להשתלם ניזק חני נזק גלו מנופו של שור המזיק **ולי מת או** נשבר לית ליס כלום ולפילו לי בעי מזיק לסלקו בזמי לו מני עביד גלו מני לשתלמוטי למ"נ לי לחי הוא לחזיק או הא משתלם מלותו לבעי מזיק מסוס לילו על העליונה לבל ליכא גלו חד וכו'. ומיהו היכא לאברחים ל"נ נרס לפסולי מיחייב לשלומי ליס לניזק כל שלולי לשלם שם היו סניסה לפניו לקו"ל [לקמן קף ק.] כמלן לללין לינא לנרמי ובריותא **(לעיל קף נב:)** לקתני שחטו מה שעשה עשוי מוקמינן כמלן גלו לגלו לינא לנרמי לללו הלכתא כוותיה. לבל לענין שני שוורים תמים של שים לחד שהזיק תרוייהו לו לפסיטקא לי יגבה מהי מיניהו דבציע נזק מזה ובציע נזק מזה ולי ליכא לשיתלומי גלו מתרוייהו דבציע נזק מזה ובציע נזק מזה ולי ליכא לשיתלומי כולים דבציע נזק מהלי מסתלס שתלק מהחיך כרבי נתן **לחמר (לקמן קף נב.) כל היכא לניכא** לשתלומי מהלי מסתלס מהלי וכן הלכה: סלילו לסו סמיט לת הכל [קף נו.] **שור שנגח לרבעה וחמסה וכו'. וכלולן היה תם למסתלס מנופו והיכי למי כגון לשה שור ונגח ולשה שור ונגח ולשה שור ונגח ולחר נגיחה שניה לשה ב' פעמים לו ג' שוורים ולו נגח לשפילו מועל לפירונין לו היו לשור לו נעשה מועל לגלו שם כן נגח הג' נגיחות כסלרן לו שלו כסלרן ונעשה מועל לפירונין:** יפלס לשחרון. יפלס לשחרון **חני נזקו והרשונים יפסידו** וכנמ' מוקי לה כר' יסמעלל ולית הלכתא כוותיה גלו לגי כר"ם לשזיל בשיטתיה לר"ע להלכתא כוותיה: **ר"ם לומר. שותפין הן** הניזק ובעל השור כיון למסתלס מנופיס לשור לכל חד מהו פלגא לפיכך זה נוטל מנה וזה נוטל מנה: **השחרון נוטל מנה.** מנה וזה נוטל מנה. מסוס לסוי כשור של שותפין שהזיק לולי מסלס ח"נ לניזק: **ושלפניו** זה נוטל וכו'. **ניזק רשון והבעליס** שמותפין ניגהו במנה הסני: **השחרון נוטל מנה.** מפני שמסתלס מנופו חני נזקו: **ושלפניו** חמשים זו. מפני שמסלס **מחלקו חני המנה שנוטל השחרון: ושניס הרשונים וכו'.** שהם **ניזק רשון והבעליס שהיה להס בו** מנה בין שניהס מסלמיס חני חלקס שהוא כ'. לינר של זהב לכ"ל שהס כ"ס לינרי כסף: **גמ' חס יש מותר בנזקיו.** כגון שנזקו הס' פחות מנזקי של וכן מס שהזקו של פחות מנזק הסלישי וכן כולס כלילו תלמר שנזקי הרשון מנה והב' נ' והנ' **לינר זהב והל' חני לינר** והס רלינא לינר להשתא לס תפס הניזק של השור שהזיקו נעשה עליו ס"ם לנזקיו וכשהזיק רלינא לינר לה' חותו רלינא משתלס מחלקו כיון שהוא חייב בניזקין נמלא שהיו נוטל מהחני לינר שהיה לחוי לו גלו רלינא וחותו רלינא עלמו משתלס מחלקו של שלישי היכא שתפסו וגלו נזהר לשומרו נמלא שלא יטול [שלישי] לינר שהיה לחוי לו גלו פחות רלינא וכן כולס חייבין **כל לחד על נזקי** חבירו מסוס שלא נזהרו בשמירה והמותר יחזור בסוף לבעל השור וכתבו הריוב"ף ורס"י והרמ"ן ז"ל לבאה לפי רבי שמעון מולה להיכא שתפסו ניזק לנבות ממנו נעשה עליו שומר שכר לנזקיו ולע"נ לסותפין ניגהו לר"ע הא תנן (כ"ב קף מב:) השותפין נעשין שומרי שכר זה לזה לבל רבינו לפריס תלמילו של רבינו לגלפסי כתב לפילו תפסו ניזק לנבות ממנו פלוג ר"ם וסכר כלפי' במתני' וכן נועל הר"ן ז"ל [וכן נוטה לעת רבינו לשכר ז"ל] [וכן נוטה לעת הר"ן והרמ"ס ז"ל] [וכן נוטה לעת רבינו אשר"י בספרו ע"ם וכן התוספות] גלו שכתב ז"ל שלפי' כי שמעינן לרבי עקיבא לענין מועד כן שלם תפסו ניזק לנבות ממנו נעשה עליו שומר **וכן בעל חוב שתפס שורו של לויה** לנבות ממנו נעשה עליו שומר שכר וחייב בנזקיו וכלפי' התם לעת ר' יסמעלל לע"נ גלו לגי בתם ולענין עליה שמירת נזקיו בפירוש לעל כלן לא פליגי גלו בתם ולענין הקלישו ניזק על שלא עמל עליו בדין קו"ל כמ"ל מוקלם **(לעיל קף נב:)** כ"כ הרמ"ס ז"ל:

נרסינן בגמ' התוקע לחבירו נותן לו סלע ליבעיא להו סלע ערכי תנן לו סלע מיהא תא שמע דתניא ר"ר יהודה ח"ר אם כל כסף קנוך החמור בתורה כסף ערכי סלע מיהא. פי' התוקע כתב הרמ"ה ז"ל ללמוד תקיעה בפה היא ולא בידים שהכהו באגרופו והיכא דתפסו וניזק לגבות ממנו נעשה עליו שומר שכר לנזקיו ומחייב בניזקיה והיינו דקתני אם יש בו מותר יחזיר לשלפניו פרישנא הכי אם יש בו מותר בנזקיו יחזיר לשלפניו ובהא אפילו רבי שמעון מודה:

תנן התם התוקע לחבירו נותן לו סלע ההוא גברא דתקע ליה לחבריה שלחיה רב טוביא בר מתנה לקמיה דרב אסי סלע צורי תנן או סלע מדינה תנן ופשטה מהא דאמרינן רב יהודה אומר כל כסף קצוב האמור בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה אמר ליה ההוא גברא הואיל ופלגא דזווא הוא לא בעינא ניתבוה לענייך הדר אמר להו ניתבוה ניהלי דאיזיל אברי ביה נפשאי א"ל רב יוסף כבר זכו ביה עניי' ואע"ג דליכא עניי' הכא דליזכו ביה אנן ידי עניים אנן (גיטין דף לז.) דאמר רב יהודה אמר שמואל יתומים אין צריכין פרוזבול וכן תני רמי בר חמא היתומים אינן צריכין פרוזבול רבן גמליאל ובית דינו אביהן של יתומים:

איכא מאן דפשט מהא דמאן דיהיב מידי לענייי' באמירה ובעא למהדר ביה מצי הדר ביה ואמר הכי מדאמר רב יוסף ואע"ג דליכא עניי' הכא דליזכו ביה אנן ידי עניים אנן שמעינן מינה דדינא דעניים כדינא דהדיוט דמי דבהדיוט אי אמר ליה חד לחבריה (גיטין דף יג.) מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ואי לא לא קנה ה"נ דינא דעניים ומש"ה אמר רב יוסף ואע"ג דליכא עניי' הכא דליזכו ביה בדינא דמעמד שלשתן אנן ידי עניים אנן

ולהי סלע לקחתי ממי ערערו ובשתקו הוא וכגון שלא לפפסיהם מידי לחבירתו לבל יוכח לחיכא נזק ורפוי ושבת שיימינן ליה ויהיב ליה נמי הכי [והיינו כרב לפפס שכתב כן בר"פ המניח] והרשב"ץ ז"ל כתב בשם ר"ח ז"ל ללמוד תקיעה ביד היא ולא בקול שלחו בו ותקע בו ולא סלע חרשו לחיוו (לקמן לף פה:) חרשו חייב ומי כולו וכתב עוד הרשב"ץ בשם ר"ת ז"ל להאי טיעורא הוא בעני שביקרלא לבל בעשיר קרוב לטיעור ר' יוסי הגלילי לחמר מנה וכן כ' הרי"ף ז"ל בשמו נס [שלו] ר"ת ז"ל: [לף לה:] **החמור בתורה כסף ערכי.** סלע ערכי ל' זוזים וסלע מדינה שמינית בסלע **ערכי ויהוי חצי** זוז. לחמר המחבר זוז ערכי שם מעה כסף ומעה כסף משקלה ל' שעורות כמו שכתבתי סוף פרק לף על פי עכ"ל וכתבו רבותינו ז"ל למשל שמעינן למימרן זוזי לבתולה כיון דקיי"ל (כתובות לף י. ולף קי: ע"ש) לכתובת לרבנן בכסף מדינה נינהו וכל שכן מנה לחלמנה לכ"ע לרבנן היא וכתב הרמ"ה ז"ל להלכתא כוותייהו ואע"נ לרבינו יצחק כ"ר שמואל בעל התוס' כתב לכולן בכסף ערכי ורב יהודה לא חיירי אלא בסלעים להוא כסף קנוך החמור בתורה אלא שבחן בתורה אלא סלעים להיינו שקלים: פי' שלחיה רב טוביא. משום למספקא ליה היא סלע נתן נכי התוקע לחבירו אי סלע ערכי הוא או סלע מדינה הוא: [לף לז.] **הכ ליה פלגא דזווא.** לס"ל כרב לפי לעיל לסלע ערכי לרבעה זוזי ושל לבריסס **סלע מדינה שהיא** שמינית שבערכי ומה שמעינן לסלע דהכא הוא פלגא דזווא ועוד שמעינן להאי פלגא דזווא משום ערב ובשת הוא להא הכא ליכא ערב **ולהי ולפ"ה נא** חייבים אלא פלגא דזווא ואי לא היה משום בשת לחייבים נמי לפי ערב ומיהו הא דשמעינן מהכא למנבזין בבבל ערב ובשת כבר הילחוהו פרק החובל (לף פד:) ואסיקנא למלתא אלא שכיחא אי נמי ליתא בה חסרון כיס לא עבדינן שלוחותייהו ומיהו כתבו הגאונים ז"ל למנבזין אותו על שיפייס לבעל דינו בבבל הרחוי וכל שכן אלא תפס מהני ליה תפיסה: אי **פלגא דזווא** וכו' [לא בעינא]. דזוזא ליה מלתא לניזק למשקליה שהיה שכבר מועט בעיניו: חיכרי ליה נפשאי. פיינו לי רפואה דולאי הכא לא הוי נזק ושבת והריפוי אלא ליטול פלגא דזווא אלא היה חייב לתת לו כפי הנזק ושבת והריפוי אלא ליטול לפטוימתא הוא כמו חיכחום זיל לבבריוס (נדה לף מז.) ולישנא דקרא (מ"ב ה) עשרה בקר ברייתי (שופטים ל) וענגון חיים ברייתי מאלי: כבר זכו ביה עניי. ולע"נ לחכתי לא הוה ברשותיה לניזק ולון חלם מקדים לבר שלוחו ברשותו (לקמן לף סח:) לחכי יצפי' מוכי יקדים לים לת ביתו מה ביתו ברשותו לף כל ברשותו הכא מטעם מעמד שלשתן הוא לזכו לחלש"נ לליכא עניי הכא לתן יד עניי לתן ולא נרע מהכיוטו למהני הכא במעמד שלשתן ליד פרנס לו נבחי המסונה על כיס של עקבה יד עניים הוא ומיהו מי שנגד לתת סלע לעקבה חש"פ שלחו בידו לא מצי למהדר כיה למנו לחייל נדרש עליה משתעבד כולא ממונא לנדריה ולפי מאי לעתיד למקני לחמר מר (ר"ם לף ו.) בפיך זו עקבה חבל היכא לנגד למיתב סלע ילוש לעניים לא זכו ביה עניים בחמירה נדילתא חלש ל"כ הוא ברשותיה לו פקדון שלחו כופר בו שנפקד לקיומיה לן (ב"ק לף קו.) ברשותיה למריה קאי ומיהו כתב רבינו חלפסי ז"ל לחילו בעי לסנויי שהיה מיכי ליהיב לעניים על ללא לחטוייה ליה לנבחי במיכי לחרינה לכותיה מצי לסנויי בלנרסינן בערכין (לף ו.) לחמר רב נחמן לחמר רבה בר חבוה לחמר רב לחמר רבה בר חבוה לחמר רב לחומר סלע זו לעקבה מוחר לסנותה בין לעצמו בין לאחר לו שנת לחמר זו לו שנת לחמר עלי ותנו רבנן על סלע בשת ליל נבחי מוחר לסנותה מסבחת ליל נבחי לסור לסנותה: **יתומים אין צריכין פרוזבול.** הלל תקן פרוזבול **(גיטין לף לו.)** כלי שלא יפסיל המלוה חס לחמר לוה מסמט לחי ונס היה תקנה לעניים שיעקלו מי שילווה **וזהו נופו של פרוזבול מוסרני לכם הלייניו** שבמקום פלוני כל חוב שים לי שחנבנו כל זמן שלרצה לזו ליכא מסוס לו ינוס לת לעבדו. ומלחמרינן כל חוב ולא לחמרינן כל שטר חוב שמעינן לחפי' במלוה על פה כתבי' פרוזבול וכיון לבית דין לבייסס של יתומים סס כמלן למסרי מילייהו להללי נינהו והוו כרבנן לבי רב לפי (ניטין לף לז.) דקי"ל למסרי מילייהו להללי ולא בעו לפולו כתיבה [ולוקח] ביתומים קטנים ללאו בני לעה נינהו וכל לינייהו לבי לינא רמו לבל נלוים כלנסי לעלמא נינהו וכן עניים שסס בני לעה וכיון ליכלי למכתב פרוזבול לי לא כתבו לינהו ללפסילו לנפשיהו והא למלמין עניים ליתומים היינו דוקא לענין מעמד שלשתן ליד ב"ל כיון כלכתיבנא: רבן גמליאל ובית לינו וכו'. משום **לנשיא ובית לינו חשוב** הוא לנקט הכי לבל הוא לבין לפרנס לו נבחי המסונה על הלקבה כרב יוסף: נרסי' בגמ' (מכילתין לף לז.) חנן בישא תקע ליה לההוא גברא לחתי לקמיה לרב הונא ל"ל זיל הב ליה פלגא דזווא הוה נקיט זוזא מכח ללא הוה נפיק תקע ליה לחרינה ויהביה ניהליה. פי' מכח נפחתה **ערתה ולא היה יכול** להוציאה שמעינן מהכא שהניזק לית ליה לקבל לפולו זוזי ללא נפקי ללא ע"י הלחק ושמעינן נמי מהכא לסלע מדינה תנן:

מתני' וחינו מועל. מסקינן בגמ' לקמן תניהן וי"ו לקמן **חינו מועל ודינו קחמר** להיכא לקייעל לחל מינה קע"נ לקמן איתרמי ליה מינה לחבירה לממחי לי נגח ליה וחי וה לקמן **מסתמא חינו מועל** לקמן לאותו מין שהועל לו: מועל לקטנים. לענגיס. חינו מועל לגדולים:

מסתמא לפי' לגדולים להסיח מינה ולא לחמרי: הוחיל ופרן בהסוח מינה ל"ש גדולים ליליה ול"ש קטנים ליליה: **וחינו מועל בימות החול.** כ"ע מולו לכתך בכח תניון וחינו כלומר שיהוע גו לחזק בימות **החול שבינתיים ולח נגח** ומסום הכי בעו בני היסיבה הסתם לרבי יהולה ולח לר"מ לכולה מתני' סתמה ר"מ תנח לה ולפ"ה שבתי ר"מ וכעו לרבי יהולה (לקמן) משום דשמעי' ליה דמסני ימים לחזרה כמו להעלמה בעו מינים כיון דמהניה חזרה לשלשה ימים למסתר העלמה נמורה לגידך הרי שהוע מועל לשבתות וחינו מועל ליומות החול שבינתים מהו מי חמרי' כיון לחזו בימות **החול שבינתים ולח נגח** סתר להו לשבתות לכיון דמהניה חזרה לג' ימים למסתר העלמה נמורה כל שכן דמהניה למסתר מקנת ימי העלמה: בשבתות משלש וכו'. לכיון שהועל שלשה שבתות רנופין מעמרפי לחזרה לחול לה מהניה לשבתות וכי חמרינן דמהניה חזרה מחותן יומים ענמן שהן שבתות הוה לחמרי' מפיחזור בו ג' יומים שבתות וכגון שיהיו התינוקות מממסנין בו בחותן שבתות וחינו נוגח לקו"ל כר' יוסי (לעיל ל' כה:) לחמר תס זהו שיהו התינוקות מממסנין בו: [גמ' רב פפא חמר **חינו מועל].** מפורש במתני' ופירשתי להלכתא כרב פפא: תת"ל וכו'. מכלן שמענו להלכתא כרב פפא דקו"ל לכל תת"ל לגלו ליתמר למיבעיא בעיא עליה לגלו לשמוקי שמעתא לגיבא להלכתא הלכתא היא וכהסיא לפי כיצד הרגל (שם) נבי המשמה כלבו חמר רבא תת"ל המשמה כלבו של חבירו בחבירו חייב בעל הכלב שמהו בעמין פטור ומובצת ליכא לכומייהו: **נגח שור חמור וכו'.** הא לחמרי' נעשה מועל לכל משום לילפינן ליה מהעלמה ליומי לכיון לקייעל לתלתא יומי לגו למו להדדי כמלן לקייעל לכולהו יומי

ואנן אמרינן ליכא למשמע מינה הכי דבהדיא אמרי' (ר"ה ו.) (דברים כג) בפיך זו צדקה אלמא בדיבור מיחייב והאי דאיצטריך רב יוסף הכא למימר ואע"ג דליכא ענייי הכא דליזכו ביה אנן ידי ענייים אנן דאלמא אי לאו הכי הוה מצי למיהדר ביה לאו משום דדין ענייים כדין הדיוט דמי אלא משום דההוא פלגא דווזא לאו ברשותיה הוה קאי דהא לא אתא לידיה כדאמרינן (ב"מ דף ז.) אמר רב כל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינים והקדישו אינו קדוש ואקשינן הא יכול להוציאו בדיינים והקדישו קדוש והא"ר יוחנן גזל ולא נתייאשו ממנו הבעלים שניהן אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו ואוקימנא להא דרב במקרקעי דכי יכול להוציאו בדיינין ברשותיה קאי ושמעינן מינה דבמטלטלי אפילו ממון שהוא יכול להוציאו בדיינין והקדישו אינו קדוש ומשום הכי א"ל רב יוסף אנן ידי ענייים אנן דלא גרע מדינא דההיוט דקני במעמד שלשתן אבל מידי דאיתיה ברשותיה ואמר הרי הוא לעניים כבר זכו ביה ענייי ולא מצי למהדר ביה דאמר בפיך זו צדקה ואמר רבא צדקה מיחייב עלה לאלתר דהא קיימי עניים

אבל ודאי אי בעי לשנויי ההוא מידי דיהב לעניים עד דלא אמטייה ליד גבאי במידי אחרינא דכוותיה מצי לשנויה כדגרסי' בערכין (דף ו.) אר"נ אמר רבה בר אבוה אמר רב סלע זו לצדקה מותר לשנותו בין לעצמו בין לאחר ל"ש אמר זו ול"ש אמר עלי ות"ר האומר סלע זו לצדקהעד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה:

מתני' (דף לז.) שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו מועד לאדם ואינו מועד לבהמה מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים למין שהוא מועד לו משלם נ"ש ולמין שאינו מועד לו משלם ח"נ:

אמרו לפני ר' יהודה הרי שהיה מועד לשבתות ואינו מועד לימות החול אמר להם לשבתות משלם נ"ש ולימות החול משלם ח"נ מאימתי יהי תם משיחזור בו ג' ימי שבתות:

גמ' אתמר רב זביד אמר ואינו מועד תנן ר"פ אמר אינו מועד תנן רב זביד אמר ואינו מועד תנן הא סתמיה הוי מועד ורב פפא אמר אינו מועד תנן סתמיה לא הוי מועד וסוגיין כרב פפא ואת"ל איתא לרב פפא נגח שור חמור וגמל נעשה מועד לכל:

ת"ר ראה שור נגח שור לא נגח שור נגח שור לא נגח שור נגח נגח שור לא נגח נעשה מועד לסירוגים לשוורים:

ערוב לא ננח. לוקח קתני ללא מוער לסרונין לכל על לחזי לסרונין תנתא מיני **נגח ותנתח מיני לא נגח: מתני' שו ישראל פטור.** ל"ם תם ול"ם מועד מפיעוטא לרעהו **לכתב קרא את שור רעהו** ואע"נ ללנבי תם כתיב בהמות ונפא לחייב בתם חייב בתועד כלאיתא בגמרא הלכך כיון למיעטן קרא רעהו כל היכא ללא שו ניזק ומזיק להדדי ולאי לאו רעהו קריגא בהו ומיפטרי: ושל כנעני שנגח וכו'. בלין לליפטור נמי ללא קנסא הוא לקנסיה רחמנא כלאיתא בגמרא: נמ' עמ' ושתיר וכו'. לוקח לענין נזקין לסבירא ליה לכל לנשאר נזל לשור: נרסינן בגמרא (דף לח.) רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא לחמרי ליה רבנן לעונלא ניזל מר וננחמיה לחמר להו מאי ניזל לנחמתא לבבלאי נפופא הוא לחמרי מאי לפסר למעבל הא לפסר עבדי ומבטולי רעותיה לכפויהו ולזיל פתח ואמר ויאמר ה' לו מסה לא תגר בם מלחמה וכי לעתו של מסה לעשות מלחמה אלא ברשות שנריך המקום להזהירו ללא כך אמר מסה ומה מלינים שלא בלוו ללא לסייע את מוחב לחרים תורה נרור את המלינים ושכיתם לותם מוחבין עמון לא כל שכן לחמר ליה הקב"ה למסה מסה לא כמו שעלה בלעתך שתי פרילות טובות יש לי להוציאך מסה רוח המוחביה ונעמה העמונית והלא לכריס ק"ו ומה בשביל שתי פרילות הללו חס הקב"ה על שני לומות נדולות של רשעים ולא הרנן בתו של רבי לילו הנונה היתה להוציא ממנה [לכבר] טוב על לחת כמה וכמה: פי' ניזופה הוא. שמע מינה לכבה"נ מנלף מקרי ללא חייב בחלם לקבל נזירת המקום יתברך מלהבה כענין שנאמר (לויק ב) נם את הטוב וכו' והיינו לתנן (ברכות לף נד.) חייב לאדם לברך כו': **פרילות.** נוזלות: [לף לח:] נעמה העמונית. לע"נ לבמלכים מסמע לליענע שלמה לנשים עמוניות כי ליענע ללו לנעמה העמונית ליענע לנקבנית היתה כלמשמע הכא ללא לשאר עמוניות לפלחן עבודת כוכבים: עלה לזה לחמר מסה ומה מליעים וכו'. הקשה הרב מלחן להכא מסמע לחחר שנאמר ערור הוזהרו שלא לנור את מוחב ובברחשית רבה סוף פרשת ויצא לחמרי כשנלחם לוד את יואב לחרם נהריס וחרם ועבה פנע במוחביה ובילקוט לזנבא הוציאו שנאמר שלשם לל תנר את מוחב ושניב לשם לוד שם פרעו הנלד תחלה לכתיב ויבלח מלאכים לל בלעם וכו' משמע שמחותה שעה הותרו וי"ל לליהוי בעלמא הוא כלי שיניב לשם מן התורה וקרא לשופטים (שופטים נ':י"ב) שלחנם ענגון מלך מוחב היה לו להביא: מתני' חרם. בחרם שליו שומע וליו מלבר עסקינן להוי חרם מעיקרו לבל פקח ונתחרם בר לעת הוא וחייב בכל לינין שבתורה לבל **חרם מעיקרו ושוטה וקטן לאו בני לעה נינהו** ולא חייבינהו ת"ר ראה שור נגח חמור לא נגח סוס נגח נמל לא נגח פרד נגח ערוד לא נגח נעשה מועד לסירוגין לכל:

מתני' (דף לז:) שור של ישראל שנגח לשור של הקדש ושל הקדש שנגח לשור של ישראל פטור שנאמר (שמות כא) שור רעהו ולא שור של הקדש שור של ישראל שנגח לשור של כנעני פטור ושל כנעני שנגח לשור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם:

גמ' (דף לח.) מה נפשך אי רעהו דוקא דכנעני כי נגח דישראל נמי פטור ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני ליחייב אמר רבי אבהו אמר קרא (חבקוק ג:ו') עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים מה ראה ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתיר ממונן לישראל:

(דף לט.) **מתני'** שור של פקח שנגח שור של חרש שוטה וקטן חייב שור של חרש שוטה וקטן שנגח שור של פקח פטור שור של חרש שוטה וקטן שנגחו * ב"ד מעמידין מעמידין להן אפוטרופין ומעידין להן בפני אפוטרופין:

נתפקח החרש ונשתפה השוטה והגדיל הקטן חזר לתמותו דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר הרי הוא בחזקתו:

שור האצטדין אינו חייב מיתה שנאמר (שמות כא) כי יגח ולא שיגיחוהו:

(דף מא.) שור שנגח את האדם ומת מועד משלם את הכופר ותם אינו משלם את הכופר וזה וזה חייב מיתה וכן בבן וכן בבת נגח עבד או אמה משלם שלשים סלע

רחמנא לא בחמות ולא בחכות ולא בעונשין וכי היכי לפטורין בנזקי נופן כלתנן (לקמן לף פז.) הס שחבלו בלחרים פטורין ס"ה בנזקי ממונן ולך בבא לתני פטור ולא תני להעמיד לפוטרופוס לתם סלמכום היא (לף נט:) לבל חכמים לומרים מעמידין לפוטרופוס לתם לנבות מנופו כלי לליסלק היזקו מכאן ואילך ואע"נ ללנבי היזק לנופייהו קא פסיק תנא ותני פנייתן רעה שהי הסם ללא לפסר לפוטרופא למיקס בנטירותייהו ולי מוקמי' למנבא מממוניהו מכלינן להו לממוניהו לבל נבי זוהן לפסר ונס לא נבי ליה ניזק ללא מנופו לכיון למזלבן חיסתלק ליה היזקא וקי"ל כרבנן כלפרי' בנמרא: [לף לט.] מעמידין להס לפוטרופוס. לבדי הכל היא ולאו לאנבויי מנופן קתני להסיא פלוגתא לתנאי ללא הכי קאמר לס הוחזקו ננחין מעמידין להס לפוטרופוס לשמרם שהס ננחו הלם פעמים בשלשה ימים ללחר שהעמידו להס לפוטרופוס אע"פ שהכולן תמין הן [ולין משלמין] מעידין בהן לפני לפוטרופוס לשוויהו מועדים ומנייחה רביעית ולילך משלמים נזק שלם מעליה של לפוטרופוס ולכי נלוי יתמי מהתעי לפוטרופוס ליגע בהלייהו ללי יכלו [לפוטרופי] לבדורי לנטרו שמירה פחותה כלתה שמירתן מתקנתא לרבנן [כי היכי] ללא מיממני מלמהני לפוטרופי והלי למחייבי ליתמי לשלומי משום למקרכין לשמירה מעולה לקי"ל [כר' מיאי] לסוף פירקין ומחמת ממונו ליתמי ליחייב ולינהו בעו לשלומי: **חזר לתמותו.** מפרש בגמרא (לף מ.) לבדשות **מדשות לפוטרופוס לרשות בעלים משנה ליגו** של שור ליכלו יתומים למימר לי הוו מיעלי ליה בחנפא ליגן הוה עבדינא ליה שמירה מעולה ולא הוי [נגח ולפיכך ליינינן ליה] כתם על שיעיל בפני בעלים ולית הלכתא כוותיה לר"מ ור' יוסי הלכה כר' יוסי קי"ל לסבר רשות חינה משנה ללא הרי בחזקתו: לינטרין. משב שחוק שרגילים לעשות לפני המלכים מבהמות שמתנרות זו בזו וכולן עם לחם ולחם עם כולן ומתוך שמתנרין בו בשור מרגילין לותו ליגח כנגן זה לם המית לת החם בלותו מעמד ליגו חייב מיתה שנאמר כי יגח מעצמו ולא שיגיחוהו בעל כרחו לפיכך פטור לליגהו נרמו ליה ומיגח לגיס: מועד משלם לת הכופר ליורשים. לליגו לניזק ליכא למימר ללא חייבים רחמנא ללא היכא למיתן ניזק לעל זה כתיב ונס בעליו יומת לס כופר וכו' [בזמן שהבעלים במיתה] לליכא למימר יומת מתם (סנהדרין טו:) למות יומת המכה רוצח הוא כתיב על רציחתו לתה הורנו ולי לתה הורנו על רציחת שור: [לף מ.] **חייבין מיתה.** ול"ת כיון לתה מתקטל היכי משכחת ליה מועד י"ל משכחת לה בשהרג שלשה כנעניים וישראל לחד

למועד לכנעני הוי מועד ליסראל אלא לקטלא וכופר לא מיחייב אלא לרביעי ליסראל הוי: **וכן בבן וכו'.** הקמ"ל לחייב על הקטנים ונדונים ואינטריך לאע"נ לגיתנהו במצות מיחייבי עלייהו בין במיתה בין בכופר ודוקא בקטנים בני קיימא לאפוקי בן ח' ללאו כר קיימא הוי וכן פחות מבן יום ואפי' בן ט' לסקיקא הוי ומספיקא לא מפקינן ממונא ובהגיה תנן **במתניתין לקמן (דף מא.)** לאפי' נתכוין לנפלים והרג את בן קיימא פטור מן המיתה והתם הוי למחייב בכופר לגבי כופר לא בעינן כוונה אבל נפל נפיש לא מיחייב כופר וכל היכא דאתפל לא מיחייב אספק נפל נמי לא מיחייב לדוקי ממונא בחזקת מארייה ס"מ לאפוקי מינייהו למספיקא לא מפקי אבל בבא לגזלת ידי שמים כיון דקי"ל (דף ת.) כופרא כפרה הוי מספיקא נמי מיחייב: גנח עבד או שמח. בעבד כגוונא המוטבל לשם עבדות קאי כיון דשייך במצות חייבים רחמנא לתורא קטלא עילויה הא מריה לתורא הוי מיחייב עליה נמי קטלא לכיון דלאו עבדו הוי אינו בדין יום או יומיים. אבל בעבד כגוונא וס"ד לשפחה לא מיחייב תורא קטלא עלייהו לאפילו **נתכוין להם והרג את יסראל פטור** כדקתני בהגיה (דף מא.) לכגוונא דנפלים [יסראל והרג את] בן קיימא פטור ולענין חיובא דבעלים הוי ליה כמאן דלקטלים לתוריה או למחריה לאי תם הוי משלם ח"נ מנופו מועד משלם נ"ס מן העלייה: [דף מא.] [שור שהיה מתחכך]. תוקימנא בגמ' להאי מתחכך דקתני במתחכך בכותל להנאתו ומנא ידעינן להנהנתו הא עביד לבתר כי נמי נתחכך. ומאי פטור דקתני פטור מן המיתה לכתיב השור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת הבעלים כך מיתת השור מה בעלים שלם בכוונה פטורין אף השור שלם בכוונה נמי פטור ומסקינן לאי לייעד הוי מקמי כי להתחכך על בני לחם בכותלים אע"נ דמשמת לן מיכוין הנאתו וה"ס לכולהו הך לאי לייעוד למקטל בכוונה אע"נ דמשמת לן קטול הנאתו שלם בכוונה. [ל' נמ' (דף מא.) תמר שמואל פטור ממיתה וחייב כופר]. פטורין מן המיתה ומחייבי בכופר לנפקא לן מלתמרינן חס כופר חס יתירא לרבות כופר שלם בכוונה **ות"ת היכי מחייבין כופר נבי** חיכוך שבחי כשמתחכך מפיל ערוגות לקטל בהו וערוגות פטורין מן הכופר לכי כתיב כופר נבי נגיחה כתיב בשמת ואין לו יורשין הא מתרי בגמ' כגון לקח חזיל מינייהו ומינייהו כלומר שכשנטה הכותל ליפול היה השור מכביד עליו והולך **על שנפלו שניהם על החלש** הכותל מלמטה והשור מלמעלה בחבורין להוה ליה כנופיה ולאו ערוגות בין שהוא יפה מאה מנה בין שאינו יפה אלא דינר זהב: (דף מד.) שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם ומת נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם לכנעני והרג את ישראל לנפלים והרג בן של קיימא פטור:

(דף מד:) שור האשה שור היתומים שור האפוטרופין שור המדבר שור ההקדש שור גר שמת ואין לו יורשין הרי אלו חייבין מיתה רבי יהודה אומר שור המדבר שור ההקדש שור גר שמת ואין לו יורשין פטורין מן המיתה לפי שאין להן בעלים:

שור היוצא ליסקל והקדישו בעליו אינו מוקדש שחטו בשרו אסור אם עד שלא נגמר דינו הקדישו בעליו מוקדש שחטו בשרו מותר מסרו לשומר חנם ולשואל לנושא שכר ולשוכר נכנסו תחת הבעלים יצא והזיק מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק:

(דף מח:) קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו בראוי ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור שנאמר (שמות כ"א:ל"ו) ולא ישמרנו בעליו ושמור הוא זה רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין.

כלומר שאינו נפטר מדין שמים אלא בשחיטתו:

גמ' (דף מו.) מאי טעמיה דרבי אליעזר אמר אביי כדתניא רבי נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו ת"ל (דברים כ"ב:ח') ולא תשים דמים בביתך אע"ג דקי"ל כר' נתן לית הלכתא כר' אליעזר דאמר אין לו שמירה אלא סכין:

סליקו להו שור שנגח ד' וה'

שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ואם משנגחה ילדה משלם ח"נ לפרה ורביע לולד וכן פרה שנגחה את השור ונמצא נינהו: [ר' יהושע חומר וכו']. בגמ' מסקינן לית הלכתא כר' יהושע וכל הני לקמעינן ת"ק נפקי מייתורי לכתיבי בפרשה שור שור ז' פעמים חד לנופיה ושיתא לשיתא הני לתנן. ונראיה חסר **לא תימח לוקח בעל השור** כלומר קרא להיינו נמי זכר ושור שיתומים לא תימח כיון דלאו בני דעה נינהו ולא מיחייבי ושור האפוטרופוס לא תימח כיון דליכא שמירה כל דהו ולא נפיש ליזקק חימח חס רחמנא עלייהו לא ליפסדו יתמי לממוניהו קמ"ל ושור המלכר אע"נ דלית ליה בעלים ושור הקדש חף על גב דליכא פסידא להקדש ושור גר שמת לא ליחייבו לאינטריך למיתניה [להיינו שור המלכר להפקירה] אלא ליידי לאינטריך ליה לקרא לרבויי אינטריך תנא נמי למיתני: [דף מח:] שהוא יוצא לסקל. כלומר שנגמר דינו לסקילה ואפילו לא יצא: **לינו מוקצה.** לכיון דנגמר דינו לסקול בהנאה לכתיב סקול יסקל השור וכו' ולרבנין למלכתיב סקול סקול יסקל השור פשיטא לא יאכל בשרו לנבלה היא: **מתני' נכנסו תחת הבעלים.** בלא עבדי שמירה כלל קא מיירי ומשום הכי פסיק ותני נכנסו תחת הבעלים לאי לאפסר לומר למחייבי בשמירת נזקין כבעלים שהרי תם לכולי עלמא לא סניף ליה בשמירה פחותה ושומר חנם לא משתעבד להו לבעלים אלא לשמירה פחותה ואז כלתה שמירתו **חס כן בעל השור** שמסרו למי שחינו מחוייב **לשמרו שמירה מעולה** חיישו לפשע ומשלם אלא מאי נכנסו תחת הבעלים לאי פשעו ביה ויצא והזיק מחייבי בנזקין כבעלים: מתני' טעמא דר"מ משום דסבר סתם שוורים לאו בחזקת שימור לבעלים קיימי לכיון דלעל עצמו בחזקת שימור קיימי כדלמרי' בפ"ק (דף טו.) לטעמא דמ"ד פלגא נזקא קנסא לא עבדי להו בעלים שימור כלל ואמר רחמנא תם ישלם חצי נזק כי היכי דלישתבד ליה שמירה פחותה הלר אמר נבי מועד ולא ישמרנו בעליו להוסיף לו שמירה לישתבד לו שמירה מעולה ויליף גניחה לתם מנגיחה למועד בהיקשא הוי בן יגח הוי בת יגח דלרבנין מיניה גניחה לתם גניחה לנזקין וקי"ל כר"מ דסליק טעמיה (וטעמא) [כטעמא] דמ"ד פלגא נזקא קנסא לחיפסיקא הלכתא כותיה: ר"ל אומר וכו'. מפרש בגמ': נמי כלר' נתן. הא לר' נתן הלכתא היא ומיהו נהי לר' אליעזר לית ליה לרבי נתן מיהו רבי נתן לית ליה לרבי אליעזר לימור לאמר רבי נתן לענין חיובא לחד לענין חיובא לא: לאמן הרב בעל העיטור ז"ל כותל שנתפיין רעוע ובא אחמל לסותרו אין חבירו יכול לעכב מהא לרבי נתן ומותר ומוציאין מזה בע"כ בשם הגאון חכן מנם ז"ל: סליקו להו שור שנגח ל' וה' **שור שנגח** וכו' ונמצא עוברה. מתי: **וחין ילוע וכו'. ולח מת**

מחמת הנגיחה: לא משנגחה וכו'. ומחמת נגיחתו הפילתו: [דף מו.] **רביע נזק. לתת משלם חצי נזק והחי ולו מוטל בספק וחולקין: וכן פרה וכו'. מפרש בגמ':** נמ' זו לכרי סומכוס. וקשיא לומר למתני' לכתחילה חיישי בעומדת בחנם לחלוקו היתה הפרה בבית בעלים לא יחמר סומכוס חולקין כלחמרינן נבי מתניתין (כ"מ לף ק.) להמחליף פרה בחמור ונחזי ברשותא למאן קיימא וכו' ונוקי ברשותא למריה קמא הא מני סומכוס היא ומוקמינן לה בפומבדיתא ובחנם אלמא לא אמר סומכוס חולקין אלא בחנם וכיוצא בו שאינו ברשות בעלים: אבל חכמים אומרים וכו'. וקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים: לאפוקי ניזק דאמר ברי ומזיק אמר שמא. ופי"ת ברי הוא מחוייב שבועה שברי מודה לו על נזק הפרה ועל נזק הולד הוא אומר איני יודע ואינו יכול לישבע בו וקי"ל למחוייב שבועה שאינו יכול לישבע משלם כלחמרינן (שם לף לח.) נבי מנה לי בידך והלה אומר חמשים ילענין חמשים לא ילענין ויש לומר להתם הוא שהיה יכול להודות ליה למילא אבל הכא אפי' ליורשים שאין להם לדעת במילי לאכוחן ואילו אמר מנה לי ביד אבירך ואמר היורש חמשים ילענין וחמשים לא ילענין אמרינן (שבועות לף מז.) שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין הכא נמי הכי הוא שאין לו לדעת אי משנגחה ילמה אי קושט: **אי נמי לכי הא. ליכול לומר לו נשחיטה מכרתיו לך ואע"ג דליכא למימר זיל בתר רובא ורובא גרדיא זבני והוי מקח טעות דשמעינן חכמים להודיעו ונקיטו מוכר אפי' הוי ליה בידך המוציא מחבירו עליו הראיה וקי"ל** נכסתא: נכסתא. שחוטה והכמים מוליעין אי לשחיטה מכר או לנדיה מכרו ואע"נ דקי"ל כרבנן לאמרי (כ"ב לף עז:) אין הכמים רואין היינו נבי נמל דעיקר הלמון הוא הנמל ומש"ה אמרי לאע"פ דהכמים מוליעין דבקר קאמר אין כח ביד הכמים להכחיש הלמון אבל היכא דאין הכמים מכחישים הלמון אמרינן שפיר הכמים רואין **ג"נ התם הוא מוחזק ולא** יתן למים לחוליייהו ומפקי מחזקה אבל הכא לנדיה לנדיה זבני מסייע ליוקמה: והמוכר מוחזק בכמים אמרי' הכמים מוליעין למייע לרוב: ואי ליכא למאתלומי מיניה [נמקום תורת בזוזי]. לאילו **הוה ליה זוזי לא** מני למלוקי בשאר מילי לכיון שהמקח **הוא טעות מברית הוא** שאינו כבעל חוב וכע"ח אי אית ליה זוזי לא מני למלוקי בשאר מילי כלאוקימתא בכתובות פרק הכותב (לף פו.) נבי ההוא תולה מעותיו ביד נכרי הוה: [לף מו:] פתרי לאפרע. סוכין תקח משמע ללא אמרינן בב"ח זיל טרח וזבין וכתב ר"ת דנ' חלוקים הם אחד לב"ח ושני נזקין לאפילו אית ליה זוזי מיטב הוא והנ' שכיר לאפילו אית ליה זוזי חייב למכור ולפרוע למיס לתניא ולדה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ואם משנגחה ילדה משתלם חצי נזק מן הפרה ורביע מן הולד:

יום רי

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים למה לי למימר זה כלל גדול בדין דאפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא אי נמי לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך ואמרינן ונחזי אי גברא דזבין לרדיא לרדיא ואי גברא דזבין לנכסתא לנכסתא ל"צ בגברא דזכין להא ולהא וכו' כדכתבנוה * בריש פרק בפ' המוכר פירות לחבירו ולא צמחו עד ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא והמוציא מחבירו עליו הראיה:

(דף מו:) אמר רבי שמואל בר נחמני * ג' תיבות א"ר יונתן לית' בגמ' אמר רבי יונתן מנין למוציא מחבירו שעליו הראיה שנאמ' (שמות כ"ד:י"ד) מי בעל דברים יגש אליהם יגיש ראיה אליהם מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כיבא הוא אזיל לבי אסיא אלא קרא לכדרב נחמן הוא דאיצטריך דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מנין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם יגיש דבריו אליהם אמרי נהרדעי משמיה דרב ופעמים פרק הבית והעלייה (כ"מ קיח.) הסוכר את הפועל ואמר ליה טול מה שעשית בשכרך אין שומעין לו ומוכח בגמרא ע"פ שסוף כלי שכרו: **בעל לבריס.** תובע: **אין נזקקין אלא לתובע כו'. כגון ראובן שהלוה** לשמעון מנה ותבעו **ושמעון משיבו תפסת משלי החזר מה שתפסת או** השיב שמעון לראובן **משכון היה לי בידך** על מעותך והפסדת **מדמיו שנשתמשת בתחלה נזקקין לטענת ראובן ומוציאין מיד משמעון ואחר כך נזקקין לטענת שמעון לומר** הפחיתה מהמשכון ומיירי כגון שיש לראובן שטר על המנה לפס אין לו שטר נאמן שמעון בטענותיו במנו לאמר פרעתי להמלוה את חביבו בעלים אין צריך לפרעו בעלים (שבועות לף מא:). ויש לתמוה היכי מיירי לפס יש לשמעון עליהם מזומנין או שיביא אותן תוך ג' יום למה יגבו מיניה לעולם ראובן והלא פס היה שולא שלפיס יום לפרוע חוב היו נותנין לו שזהו זמן ב"ל לפרעון (כ"מ לף קיח.). וע"ש בתוס' ל"ה זמן ב"ל וכו') ולאחר ג' יום פסיקא לאין שומעין לו ולפילו זולי נכסי להוא הדין לזמן מרובה ולהא לא צריך קרא ומצינן לומר לאיצטריך היכא בשמעון לומר שפלוני ופלוני היו בשעת מעשה ויודעים שכן הוא כלבריו ואנו יודעין שהוא לומר אמת בזה ואי לא קרא הייתי לומר שהיה ראוי להאמינו להס: והרא"ש ז"ל פירש בראובן שתובע לשמעון מנה ואמרו טענותי בבית דין ולא נמרו הדין שלא בא ראובן לתובעו לפניהס אי סב"ל חייבו את שמעון שבועה ולא בא ראובן לקבל שבועתו ובא שמעון שנתבע תחלה ותבעו מב"ל להזמין לראובן לקבל שבועתו אין נזקקין לו שיוכל לטעון ראובן היני דוקא עכשיו בשבועתו אי בגמר דינו כי שמע היום אי מחר יפיב אל נבו ויודה אבל ראובן שהיה תובע תחלה נזקקין בודאי להכריח את שמעון לשמוע נמר דינו ולהשביע לו ופעמים נזקקין לנתבע כגון זולזי נכסי שיצא קול **שהיה חייב לראובן ואם** יעמוד למכור לא יעשה לוקח וכן כתבו הרשב"ם ז"ל בחלוסיו וכן הרא"ש ז"ל עוד הוסיף ביאור בדבריו ז"ל פי' זולזי נכסי אל נתבע מחמת תביעתו אל הלה וכיון שכן יכול לכופו להוציא תביעתו לאור כדי שלא יפסיד ומכאן סמך למה שנהגו בשלשה מוכר קרקעותיו [להחריס חרס סתם] שכל מי שיש לו תביעה על אותו קרקע יבא לתן עמו וזה נראה יותר עכ"ל ובתוס' (ל"ה שאין) י"מ כגון שהוא תבעו שאבל בו ושמעון יש לו שאר תביעות עליו מנבין לראובן דמי חבלתו ע"פ שמעון יומר היום או למחר לביל עליס אין ממתינים לו כלל וקי"ל בפרק החובל (לף לח.) אין נותנין זמן לחבלות ולפירוש זה משמע להיכא זולזי נכסי ממתינין לו וכל אלו הפירושים עולין לענין פסק:

מסתפינא ח"נ מפרה. ממה נפשך: **ליתא לפרה. ותסי לינו מסתם לגלח מנופו וח"ל הכ לי מולך לחיותו נמי לחזקן מסתם ליה מיניה רבעא לנזקא. ואידך ריבעא מפסיד** וטעמא מסוס לגלח יקעינן כו': זו [לכרי] סומכוס היא. כלומר לעיל לכל לרבנן לקי"ל כוותייהו כל היכא לגלח לחיפציה לן וליתא לפרה ליה מילי מולך. והכי נמי קיימא לן פרק המוכר פירות (לקמן ע.) לגרסינן התם שור שהיה רועה ע"ג הנהר ונמצא שור נגוח בעלו לע"פ שזה מנגח וזה מועד לינח זה מנגף וזה מועד ליפוך לין אומר בידוע שזה ננחו וזה נפכו [נפ לעיל פרק המניח סוכיח כן הני"י ז"ל ממתני' דלגלח כי גלח בסלע לקה וחפי' ניזק כרי ומזיק שמין]: [לקמן מז.] מ"ט נופח היא. (כ"כ התם' כאן ל"ה מ"ט) לכבכל לוכחא קי"ל עובר ירך אמו הוא לגלח לענין טרפות בלבד כלאמרי' בפ' בהמה המקשה (חולין לף עה.) בענל שנולד מן הטרפה [בן ט' חי] שהוא מותר לטעמא לכיון לית לן חיותא בפני עצמו לית לן למימר שנטרף עם אמו: **פירשא. לכר הפורש ממנה** ולע"נ לכיוצא טרפה לסוריה לכ"ע (פס לף נח.) ולמרינן לכיון לגלימלי בנופה כנופה למיל התם הוא לחייסינן שמא שבשעה שנטרפה היתה עליין מעורה בניהן לחותן שהן כך ליינין להו כנופה לבל לענין תשלומין לגלח קי"ל כסומכוס הלכך מספק אין נוהין כלל מכיוצא למי יימר שהיתה מעורה בניהן בשעת שהזיקה התרנגולת: **אין שמין. לרישא דקאי שור שנגח את הפרה והפילה אין שמין כל אחת בפני עצמו שעולה הנזק הרבה לבל שמין פרה מעוברת כמה היתה שוה תחלה וכמה היא שוה עכשיו אם אתה אי מיחה: מכחיש.** מפסיל ולקמן פריך אי לינא הוא לכחוש: **בקוטע יש כו'. אין שמין היל בפני עצמה לומר כמה אלם רועה ליטול [לקטוע] יל עבל כזה לולאי הרואה עבלו שלם אין קוטע ילו גלח בלמיס מרוכין לבל שמין עבל זה עכשיו כמה שוה ומתחלתו כמה שוה:** במזיק שלהו. שקלן נטיעותיו או לבל **ערונה אחת אין שמין אותה לבדה אלא שמין בית שאה כמה היתה שוה מתחלתה וכמה פיחת למיה בשביל ערונה:** ואי לינא **נכחש.** לס"ל ללע"נ לבקוטע ובמזיק שלא הכי ולאי הוא כלאמר **רבא היינו מסוס לחל נופח הוא** לבל הכא נבי פרה וולד שני נופים ניגהו ניסיימי לבל חל בפני עצמו: מסוס לגל"ל. לאהדר ליה ללף זו כנוף לחל לפרה מעוברת לזיקי פרה מעוברת שלימנא: **פיטמא. מה שאנו שמין אותה יפה מפני שומנה היו לבעל פרה להא ולא לא הוה שמנה: ניפחא מאי. מה שהיתה יפה מחמת ניפוחא נמי** מסלס: [לקמן מז:] **מתני' היה לבין או בנו.** שלא בעה"כ: **מסלס את הכופר.** בנמ' פריך הא תם הוא. נמ' אמר עולא וכו' לא שנו אלא שהוחלקה. בהם לבל לחלקה פטור מ"ט הוא לה שלא תאכל: **לא שנו.** הא לקתני בעל הפירות [שלא] שם הוזקה בהן לבל לחלקה יותר מלאי היה לה שלא תאכל כיון שבמתכוין מביאה עליה לבר המזיק' אין לאוי זה להתחייב בכך ובבריית (לקמן מז:) תניא נמי לאפוקי הנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מלינו לסם ולף על פי שמתיירא לנמרי ומטעמא לרב:

נזקקין לנתבע תחלה והיכי דמי דקא זילי נכסיה:

וכן פרה שנגחה את השור וכו': חצי נזק ורביע נזק מאי עבידתיה פלגא נזקא הוא דבעי שלומי ואסקה רבא כגון דפרה וולד דחד והכי קאמר איתא לפרה משתלם חצי נזק מן הפרה (דף מז.) ליתא לפרה משתלם רביע נזק מן הולד משום דלא ידעינן אי הוה ולד בהדה בעידנא דנגחה או לא דאי פשיטא לן דהוה ולד בהדה כי נגחה משתלם חצי נזק כוליה מולד וכיון דלא ידעינן משלם רביע נזק דהוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין זו דברי סומכוס כדכתבינן אבל חכמים אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה הלכך אי פשיטא לן דהוה ולד בהדה כי נגחה והשתא ליתא לפרה משתלם חצי נזק כוליה מולד ואי לא פשיטא לן וליתא לפרה דלישתלם מינה לית ליה ולא מידי:

גרסינן בפ' המוכר פירות [לחברו] (ב"ב צג.) שור שהיה רועה ע"ג הנהר ונמצא שור הרוג בצדו אע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה מועד לישוך אין אומרים בידוע שזה נשכו וזה נגחו ר' אחא אומר גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו בידוע שזה הרגו וקיימא לן כתנא קמא:

אמר רבא פרה שהזיקה גובה מולדה מ"ט גופה היא תרנגולת שהזיקה אינה גובה מביצתה מ"ט פירשא בעלמא הוא:

ואמר רבא אין שמין לא לפרה בפני עצמה ולא לולד בפ"ע אלא שמין לולד על גב פרה שאם אתה אומר כן אתה מכחיש את המזיק וכן אתה אומר בקוטע יד עבדו של חבירו וכן אתה אומר במזיק שדהו של חבירו א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי ואי דינא הוא נכחוש מזיק אמר ליה משום דאמר ליה פרה מעברתא אזיקנא מינך פרה מעברתא שלימנא לך:

פשיטא פרה דחד וולד דחד פיטמא לבעל פרה ניפחא מאי רב פפא אמר לבעל פרה רב אחא בריה דרב איקא אמר חולקין והלכתא חולקין:

מתני' הקדר שהכניס את קדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ושברתן בהמתו של בעל הבית פטור ואם הוזקה בהן בעל הקדרות חייב ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב:

הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב ואם הכניס ברשות בעל חצר חייב:

גמ' (דף מז:) * ושם איתא אמר רב לא שנו אמר עולא אמר רב ל"ש אלא שהוחלקה בהן אבל אכלה פטור מאי טעמא היה לה שלא תאכל:

ברחה. עז זכר וכן תרנס יונתן ממכלותיך עתודים (תהלים נ) ומעלריך ברחי וכן לס עתודים (שם) תרנס ומעך לברחה: ליחבל. נתחמם כמו [כור] לחבלו שהוא הבלה: **הכא ברשות** קבלים עליה וכו'. ואע"נ דקלר ומכנים פירות למתני' לף על פי שנכנם ברשות קלמר רבא בנמרא לגל מקבל עליה נטירותא לבעל חנר לזוקף בעל החנר הוא למקבל עליה נטירותא למכנים ברשות לבל המכנים **ברשות לעולם לא מקבל עליו נטירותא** לבעל החנר וא"כ לך ליתתא היל מכנים ומאי לאמר רבא לקבול עלה נטירותא י"ל לסמיך לאי למפרע בסוף לשעה ניעותא משלק שמירתו מריה לחנר ומקשה ומאי שנא כו' לבבא נמי בלשה מיירי ולפ"ה ברשות פטורה בלאמרי' במתני' בקרר גלמא לשעה ניעותא לא הניח בעל החנר מלשמור חנירו ותירן לשיפא בעינן ניעותא טפי שמגלה זרועותיה ומש"ה משלק בעל החנר שמירתו שלא תתיחל עמו הלכך עלה ליה רמיא נטירותא ומש"ה חייבת: שנכנסה לטחון. לרבותא נקט לע"פ שמשתכר ברחים ערין רשות וכן כתבו הרשב"ם והרא"ש ז"ל: [לף מח.] וחבר בה. הטור: **ובעל חנר חייב בנזקי הבור.** לם לפקיר רשות ולע"נ לאמר מר וכו' ויש נרלה מפסוק שלא יתחייב לשם מבור שעשאו **שור ה"מ בבור ברה"ר לגלו עליה ליודיה** דמי למלייה הכא כיון כו' שהרי בעל השור כבר משלם לו נזק חנרו והו"ל כזרו וחייב למלוי ולי לפקריה ולא מלייה כמאן דכרייה ליהו למי: **נטנופו כליו וכו' פטור.** לבבלים יין לחלק בין טנופו לשבירתן ושבירתן זו היל מיתתן ובבור פטור בו את הבלים לבל לם טנף בהן נופו של בעל החנר חייב בעל השור **שלא פטר הכתוב** לשם בבור שלא נגבי מיתה לבל לא נגבי נזקין לשור להו נגליס [בור] ולא **פטורין ליה משום לייט בור ולא שור בור לכל מילי דהוי ליודיה בשעת נפילה** ועליה לשלוקי

(דף מח.) ההיא איתתא דעלתה למיפא בההיא ביתא אתא ברחא דמרי ביתא אכליה לליטה חביל ומית חייבה רבא לשלומי דמי ברחא לימא פליגא דרבא אדרב דאמר רב היה לה שלא תאכל הכי השתא התם שלא ברשות לא קבל עליה נטירותא הכא ברשות קבל עליה נטירותא ומאי שנא מהאשה שנכנסה לטחון חטים אצל בעה"ב שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעה"ב פטור ואם הוזקה בהן חייבת טעמא דשלא ברשות הא ברשות פטורה אמרי לטחון חטים כיון דלא בעי צניעותא לא מסלקין מרואתא דחצר נפשייהו הלכך עלייהו דידהו רמיא נטירותא אבל למיפא כיון דבעי צניעותא סלוקי מסלקי מרואתא דחצר נפשייהו הלכך עלה דידה רמיא נטירותא:

מתני' (דף מז.) הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא (דף מז:) ברשות ונגחו שורו של בעה"ב או שנשכו כלבו של בעה"ב פטור נגח הוא שורו של בעה"ב חייב נפל לבור והבאיש את מימיו חייב היה אביו או בנו בתוכו משלם את הכופר ואם הכניס ברשות בעל חצר חייב רבי אומר בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור:

גמ' (דף מח.) אמר רבא הכניס שורו לחצר בעה"ב שלא ברשות וחפר בה בורות שיחין ומערות בעל השור חייב בנזקי חצר ובעל חצר חייב בנזקי הבור ואע"ג דאמר מר (שמות כ"א:ל"ג) כי יכרה איש בור ולא שור בור הכא כיון דאית עליה לאיתויי עפרא וממלי ליה ולא קא מייתי ומימלי כמאן דכרייה הוא דמי:

ואמר רבא הכניס שורו לחצר בעה"ב שלא ברשות והזיק את בעה"ב או בעה"ב הוזק בו חייב הרביץ גללים וטנפו כליו של בעה"ב פטור דהוו להו גללים בור ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים:

ואמר רבא נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות והזיק את בעל הבית או בעל הבית הוזק בו חייב הזיקו בעה"ב פטור אמר רב פפא לא אמרן אלא דלא הוה ידע ביה אבל הוה ידע ביה אפילו הזיקו בעה"ב חייב מ"ט משום דאמר ליה כי אית לך רשותא לאפוקן לאזוקן לית לך רשותא ואזדו לטעמייהו דאמר רבא ואיתימא רב פפא (דף מח:) שניהן ברשות שניהן שלא כיון ללע סלקיה כמלן **לכרייה ליהו למי ולע"נ למפקר ליה כתר שעתא ולא למי לשורו שחפר בור ברה"ר לחפירה נלו לילייה הוא:** והזיק. בילים **בין מתכוין בין שאינו מתכוין לכנזקין לא שנא לן בין מתכוין לשאינו מתכוין:** הוזק בו. שזה היה עומד במקומו **ובא בעל הבית ונתקל בו** פטור משום לחנם הוא לונם נלול ולמפרשים ז"ל לסבורי לחלס בכל לונם מיחייב לחברי' טעמא משום לליתך פושע הוא: [לף מח:] שניהם ברשות. כגון ברה"ר או חנר הפתוחין או שנתן לפס בעה"ב רשות ליכנס: **ושניהם שלא ברשות.** [ברה"י] או **שניהן רעין ברה"ר:** הזיקו. כלשמרן **והא לתנן בהמניח את הכלי (לף לב.) שניהם שהיו מהלכין ברה"ר והזיקו זה את זה פטורין הוא הזיקו הוזקו הוא ולא לך בלישניה** כך פרש"י ז"ל: ברשות פטור. **בין היזקא לכוליה בין היזקא לממילא ובלאו ילע ליה: [ל' נמ'] שהבהים בשעת נפילה.** כלומר שהיה מלוכלך לי נמי שעכרן ברפש וטיט עם נפילתו להוי מזיק ולא למי לכור: למיס הוי כליס. **כל חפציס בכליס:** ולא מצינו וכו'. משום לחזק החפציס מיתתן: הניחא לשמואל. [לשמר כל חקלה בור הוא] ואע"נ דקי"ל כשמואל מ"מ בעי לי לשר רבא למילתיה כשמואל בלאוך לו כל"ע ושמר ליה לכל"ע לשרה: שהבהים מנופו. כלפי' שהיה מלוכלך: מרישא. **לאו מנופו הוא לסרחון לנבלה ממילא לחתיא ליה ונרמית בעלמא הוא שהנפילה גורמת לסרחון שיבא:** הריל"ף ז"ל לא הבילוה בהלכות ונרלה לטעמא משום לסבר לרבא לטעמיה לשמר לעיל בשלבי פ' כיצד (לף כו:) לדיוק לנרמי פטור ואע"נ קי"ל כמלן לשלין לינה לנרמי וכתב הרש"ס ז"ל בשם רבו ז"ל שזה אינו לוילאי לא נשמר כן אלא על השס שבל בבהמה לבדי הבל פטור שלא חייבה תורה **על הבשר נזקי בהמה** בלבתיב לוס בור ולא שור בור וס"ס לשמר נזקין:

הא תם הוא. ותם ואינו משלם את הכופר: **בר קטלא הוא.** ולישני מתני' והשור בסקילה: **לחזא ירקא.** עשב על פי הבור וכא לאוכלה ונפל לחבריה וכיון דלאו כוותיה להזיק לאו בר קטלא הוא ומיהו כופר שלא בכוונה משלם כדתנן לעיל (דף מג.) מכופר אם כופר היה אביו או בנו בתוכו משלם את הכופר אמאי הא תם הוא ותם אינו משלם את הכופר אמר רב במועד ליפול על בני אדם בבורות אי הכי בר קטלא הוא דחזא ירקא ונפל:

ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב וכו': איתמר * בגמ' ליתא אמר רב הונא אמר רב הונא אמר רב הלכתא כתנא קמא ושמואל אמר הלכתא כרבי והלכתא כשמואל דקי"ל הלכתא כשמואל בדיני:

מתני' שור שהיה מתכוין לחבירו והכה את האשה ויצאו ילדיה פטור מדמי ולדות אדם שהיה מתכוין לחברו והכה את האשה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות:

כיצד משלם דמי ולדות שמין את האשה כמה היתה יפה עד שלא ילדה וכמה היא יפה משילדה אמר רבי שמעון בן גמליאל (דף מט.) אם כן משהאשה יולדת משבחת אלא שמין את הולדות כמה הן יפין ונותנין לבעל ואם אין לה בעל נותנין ליורשיו היתה שפחה ונשתחררה או גיורת פטור:

גמ' שור שהיה מתכוין וכו': טעמא דנתכוין לחבירו הא נתכוין לאשה גופה משלם דמי ולדות לימא תהוי תיובתיה דרב אדא בר אהבה דאמר שוורים כי נתכוונו לאשה פטורין מדמי ולדות אמר לך רב אדא בר אהבה הוא הדין דאפילו נתכוונו לאשה עצמה פטורין מדמי ולדות והאי דקתני שור שהיה מתכוין לחברו אידי דבעא מיתנא סיפא אדם שהיה מתכוין לחבירו דהכי כתיב קרא תנא רישא נמי שור שהיה מתכוין לחבירו וקי"ל כרב אדא בר אהבה חדא דכי (דף מב.) אתא רב חגא מדרומא אייתי מתניתא בידיה כותיה ועוד דהא רב פפא כותיה שייכא דאמר רב פפא (דף מט.) שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות מ"ט חמרא מעברתא הוא דאזיק דאמר קרא (בראשית כ"ב:ה') שבו לכם פה עם החמור עם הדומ' לחמור:

(דף מט:) **מתני'** החופר בור ברה"י ופתחו לרה"ר ברה"ר ופתחו לרה"י ברה"י ופתחו לרשות היחיד אחר חייב (דף נ:) החופר בור ברה"ר ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב אחד החופר בור שיח ומערה חריצין ונעיצין א"כ למה נאמר בור אלא מה בור שהוא כדי להמית י' טפחים אף כל דבר שהוא כדי להמית עשרה טפחים היו פחותין מי' טפחים ונפל לתוכן שור או **וה"ה נמי ליסרלית הנסוחה לגר ומת הגר לפטור הנונף לוחה להה למי ולות לבעל והאי לנקט שפחה וניורת תסוס לסתם שפחה תסוחררת נסוחה למסוחרר וניורת לגר: גמ' תסלם למי ולות.** לאוין כלכתיב החסה וילדיה תהיה לאוניה והיינו טעמא דמסלם תסוס לחסבינן ליה כמזיק ממונו של חבירו כחמרתא של חבירו לאבל לא לחמרינן ליהבינן ליה ממש דין בהמה כשור שנגח את שור חבירו להא נבי בור תנן בשלמי פרקין (לף כ.) נפל לתוכו עבד או לחס פטור מטעם שור ולא לחס ומלאיעטריך הכא לטעמא לחמרתא מעברתא שמעינן כרב חלא בר להבה לחמר לדוקא לגסים לגנפו לת לחס חייבין הא שוורים לא וכן פסק הרי"ף ז"ל: מסכנו של יסרלא כתב הרא"ש ז"ל לחפילו מסכנו שלא בשעת הלוחתו וחפילו למאן לחמר (כ"מ לף פב. וכ"מ) בעל חוב קונה מסכון מוציאין לוחו מידו לע"כ לין לו חלא שעבוד עליו כיון שהיה יכול יסרלא לפלוחו ולסלקו בדמים הלכך פקע ליה שעבודיה כשעת מכלן נראה לכותי שהלוה ליסרלא על המסכון ונפל המסכון מיד הכותי ומנלו יסרלא לחר חייב להסיבו לבעליו לכיון לנפל מיד הכותי פקע ליה שעבודיה וכשמנלו יסרלא זה יחזור לבעליו יסרלא רחמן ולא לכותי לחין חייב להחזיר לבידה לכותי וחס כת לומר מסוס קרוס הסה בשלו ולא בשל לכותי יקלס הסה בשלו ולא בשל לחריס בלא לעתס וכן פסק רלבי"ן עכ"ל התוספות: וזה קנה לת השלר וכנון שהמסכון בחנך שלונה מפתמרת כחיתת **פ"ק דכ"מ (לף יא.):** [לף מט:] **מתני' ופתחו לרה"ר. כ"ם חס חפרו ברה"ר** חייב להא תניון בסמך החופר בור ברה"ר וכו': **ופתחו לרה"י. והפקיר רשותו ולא מני למימר מלי בעית ברשותי** הלכך הסתם שנפל **לרך פיו לתוכו** חייב לחיובא **לבור בין ברה"ר בין ברה"י ובלבד שיפקיר רשותו: ברה"י ופתחו לרה"י וכו'.** לע"נ לחין כאן רה"ר חייב ופרט"י ז"ל **ובלבד שיפקיר רשותו** שפי הבור לתוכו משום שרוצה לפרט למיירי שהכל הוא רשות עצמו ולפי זה לא הוה ערוך למיתני לחת החופר ברה"י ולא לחנך ונקט הכי **משום לעל כרחך בשלין לה בניס היתנו קלמר והיינו לקלמר היתה שפחה ונשתחררה למשמע עתה מקרוב ללא הוו לה בניס** ובתום' פי' שפתח לרשות חבירו ומשמעינן לחייב [לף] משום נזק

יחיד [לגלות תימה לוקח היכא דמכיחי רבים לומיה לעביד עריכותא במתני' דמתקטע בריש"י כו' בפרק המניח (דף לב:) ואע"פ שמסלס נזק המגיע ומיהו לוקח כמניחו הא קושט שיצא המפירה לאם לא כן עליה רמיא למלויה כלעניל (דף מח.): **גמ' ופתחו לריה"ר. כיון שהתקלה בריה"ר הוי ליה כמי שחפרו כולו בריה"ר: וזהו בור.** לקמן מפרש: **אם על פותח.** שחפרו זה וכסהו ולחכ"ל בא זה ונפלו: **בחה לו. שאין לו חלק בה לגלות שכרהו או שפתחו לחיינו בריה"ר שאין הקרקע שלו:** [דף נ.] **בעל התקלה. ולעולם בריה"ר לאכל ברשותו לע"פ שהפקירו פטור לקמיבר כי מפקרנא לך רשותי לאו לחיובא לגלות בהיזקא לפקרתיה** ולימא לר' ישמעאל דקי"ל הלכה כרבי עקיבא מחבירו: [ל' נמרת] **ולגלות מאי זהו לרבי עקיבא.** לבמלמע **לרבי ישמעאל למעוטי לרי' עקיבא לגלות זהו לרבי עקיבא למעוטי מאי הא** הלי בור בריה"ר נמי לחמור **בתורה כללרשין: [זהו בור** שפתח בו בכתוב תחלה] תמלומין. **בור לחית ליה בעלים נחמר לגלות תמלומין לכתיב בעל הבור ישלם ובור בריה"ר נחמר לגלות ניזקין וכי יפתח כי יכרה ונפל שמה וכו' והכי קחמר [ליה] ר"ע לחמלי פטרת בבור ברשותו והרי זהו הבור החמור בתורה לגלות תמלומין** ופסיקנא כרבי עקיבא לא שנא בור בריה"ר ול"ש בור בריה"י אם הפקיר בורו חייב: **[פי'] לא יסקל. לפנות לבניס:** [דף נ:] **מרשות שהיה שלך. שמא עתיד** לתת למוכרו: **לרשות שלך. ריה"ר כל ימי חייו הוא** לרשותו: מתני' המופר בור בריה"ר ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב לחל חופר בור ושיח ומטמיר **חריצין ונעיצין.** ר"ל למה נחמר בור מה בור יש בו כדי להמית י' טפחים לף כל שיש בו י' טפחים כדי להמית: בור. ענוג: שיח. לרוך וקנה: מערה. **מרובעת ומכוסה בקרסים לגלות שיש לה פה:** חריצין. **לחבים ומרובעים כמערה ואינן מקורין לגלות כל פיו פתוח: נעיצין. קנין מלמטה ורחבין מלמעלה** והני כולהו לא זו לף זו קתני לא בור בלבד שהוא ענוג הוא לחית ביה הבלא לגלות לף שיח לחריך בפיעור י' נמי חית ביה הבלא וכן לף חמור ומת פטור ואם הזוק בהן חייב:

גמ' (דף מט:) ת"ר החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרה"ר חייב וזה הוא בור האמור בתורה דברי רבי ישמעאל ר' עקיבא אומר הפקיד רשותו ולא הפקיר בורו זהו בור האמור בתורה אמר רבה בבור ברשות הרבים כולי עלמא לא פליגי דחייב מ"ט דאמר קרא (שמות כא) כי יפתח וכי יכרה אם על פותח חייב על כורה לא כל שכן אלא שעל עסקי פתיחה באה לו ועל עסקי כריה באה לו לא נחלקו אלא (דף נ.) בבור שברשותו רבי עקיבא סבר בעל הבור ישלם אמר רחמנא מה דאית ליה בעלים עסקינן ורבי ישמעאל סבר מאי בעל הבור בעל תקלה ורב יוסף אמר בבור ברשות היחיד כולי עלמא לא פליגי דחייב וכו'.

והלכתא כרבה דקיימא לן (ב"ב קיד:) דכל רבה ורב יוסף הלכתא כרבה בר משדה קנין ומחצה וקיימא לן (עירובין דף מו:) הלכתא כרבי עקיבא מחבירו הלכך ל"ש בור ברה"ר ול"ש בור ברשות היחיד אם הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו חייב:

ת"ר חפר ופתח ומסר לרבים פטור חפר ופתח ולא מסר לרבים חייב וכך היה מנהגו של נחוניא חופר שיחין שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו קיים זה הלכה זו:

(דף נ:) ת"ר לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים ומעשה באחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים ומצאו חסיד א"ל ריקה מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך הוא לגלג עליו לימים נצרך אותו אדם ומכר את שדהו והיה מהלך באותו רה"ר ונכשל באותן אבנים אמר יפה אמר לי אותו חסיד מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך:

החופר בור ברה"ר וכו' אמר רב בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו אלמא קסבר חבטו קרקע עולם הזיקתו ושמואל אמר להבלו וכ"ש לחבטו וא"ת לחבטו ולא להבלו התורה העידה על הבור ואפי' מלא ספוגין של צמר מאי בינייהו איכא בינייהו דעבד גובהה ברה"ר דרב אגובהה לא מחייב ושמואל מחייב נמי אגובהה והלכתא כרב דתני רב חנניה לסיועיה ואיכא מ"ד הלכתא בשמואל דהלכתא כותיה בדיני:

ההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי שחטיה מאריה טרפיה רב נחמן דלא אשהייה מאריה מעת לעת אלמא קסבר רב נחמן דיש חבטה בפחות מי' איתיביה רבא לרב נחמן תנן היו פחותין מי' טפחים ונפל לתוכן שור מערה ע"פ שהיא מרובעת ולף חריצין ע"פ שהיו מקורין ולף נעיצין לרויחי מעילאי טפי מתתאי לימא בעפרה לית בהו הבלה קמ"ל: **מה בור וכו'.** סתם בור י' טפחים: גמ' הבלה. פרש"י ז"ל **משום לעבד ליה הכלה לבור ולאו משום חבטה לקרקע עולם הוא ולאינו שלו:** ומשמחל להבלה. **חייבה תורה בלקלמרת ולע"ג להבלה ממילא לחי ליה:** וכ"ם לחבטה. **לחייבו עבד ליה** חבטה: [ול"ת] **ולא להבלו להה ממילא הוא: התורה העידה על הבור. לכתיב בור סתם** בכל גוונא משמע ולפילו מלא ספוגים של צמר לריכא חבטה ומכי לחמר בעלמא (חולין לף כה: ולף כה.) התורה העידה על כלי חרס ולפילו מלא חרלל: **מאי בינייהו. מכלי היכא למת בו בין לרב בין לשמואל חייב ולפילו נבקעה כרסו או נשברה מפרקתו או רגלו מחייב ליה רב לחיכא למימר נמי** [ל' רש"י **לחיכא למימר נמי מחמת הבל הבור חלה וכיחם] בעל הבור עבד מה לי לי טעמא לחיובא משום חבטה מה לי משום הבל: תל בריה"ר ועלה שם השור ונפל להכא ליכא הבלה אלא חבטה** [נמרת מ"ט לרב לחמר קרא ונפל על שיפול כלרך נפילה] כלרך נפילה **בעומק משמע ועל פניו** וכתב הרי"ף ז"ל הלכתא כרב דתני רב חנניה לסיועיה ולריכא מאן לחמר הלכתא כשמואל דהלכתא כותיה בדיני עכ"ל: **חריחא. ילור: ללנאי. משקה שדות והיא עמוקה ולפיכך הנקרלת לחת המים לעמוקה לחמה ורחבה לחמה: טרפיה רב נחמן. משום ריסוק לברים שהוא מי"ח טרפות לתנן (חולין לף מב.) נפלה מן הגג וכו' ואע"ג דלא חזינא ביה מכה אלא שחינו יכול לעמוד ולחמרינן התם (שם לף נא:) אם שהתה מעת לעת ושחטה כשרה.** כתב הרא"ם ז"ל בפ' אלו טרפות תנא **עמלה אינה ערוכה מעת לעת** לבל בדיקה בעיא הלכה לפילו בדיקה לא בעיא לבל כשהתה **מעת לעת אין** להוכיח משם אי בעיא בדיקה ומתוך הלכות נדולות משמע דבעינן בדיקה שפירש לתנן לא בקיאינן בבדיקה ולפילו בעינן י"ב חדש עכ"ל ומכל טרפיה ר"נ משום דאמר **זה לא עמד:** [לחמר רבא אי שקיל מאריה לתורא]

קבא דקמחא. להועלתו על בוראו לפני חכמים לשאול ויורהו [מל' רמ"י אם שהתה מעת לעת] לסני ליה בבליקה ושחטה כשרה שהיה ממתין הזמן הרחוי שבשהה מע"ל ונלו לוקה שבשחיית מעת לעת כשירה אלא כלומר להיה סניא ליה בבליקה והשתא אין לו תקנה: יש חבט. ליסוק לוכריס כלי מיתה בפחות מי': ג"ה לפילו [הוזק]. השתא סבר לענין חבט צריך למימר אין חבט למיתה לבל יש חבט לנזקין לבל אי אין בבל למיתה אין הבל לנזקין. כן פסק הריט"ף ז"ל יש חבט בפחות מי' ומשום לאין בבל למיתה פטור לבל לחבריס ז"ל פסקו כליעזר בתרא לגמרא לאמר לעולם אין חבט בפחות מי' והשתא היינו טעמא לר"נ שבר מכריסא לתורא לארעא כמה היו ל' לריתא לללי כמה היו שיתא היו עשרה: [דף נב.] **מתני' השני חייב. בגמ' מוקי לה בשהניחו לאשון לשני משתמש ודולה כשהלך לו: כשהו כראשון.** בגמרא מפרש היכי נפל: [ל' נמ] (דף נח.) בור של שני שותפין היכי משכחת לה אי שבירת לן בור בראשון אף כי הפקיר ראשון פטור אי בריה"ב לכרה אלי חמשה ואלי חמשה ליסתלקו לה מעשה ראשון ג"ר יוחנן כגון שעקרו שניהם חוליא בבת אחת והשלימום לעשרה: **היכי משכחת לה.** וא"ת ולוקמה בשהפקירו ראשון ובורן ו"ל לבבי הא לב"ע פטור לליכא משום כי יכרה אים בור להא בראשון עבד לאפי' (דף נ.) חופר לאשון פטור ומשום לא יכשנו ליכא למיבי הפקירו לא קאי בראשון ואינו חייב בשמירתו הרשב"ץ ז"ל וכן הרא"ה והרש"ש ז"ל: **שעקרו שניהם. שחפר האחד ט' וכא חבירו וסייעו ועקרו בבת אחת חולית מקרקעותיו והשלימו לעשרה לאין כאן לאחרון להתרווייהו כי הלבי משום ליה** ואע"נ לרבנן לרבי **כי יכרה לאחר ולא שניהם לאחרון היינו בכורה לאחר כורה: (דף נח:) ורשאון מאימת נפטר. לנטענו לעל השני היתה שמירה לפשיטא לן להאי עבד לקתני מתני' נשתמש הוא לאי כלקתני מתני' שעברו עלי' שניהם בזה לאחר זה לאמאי רשאון פטור הרי פשע** נס הוא: לליו. **כיסוי הבור שמוכן לכסותו שהרשאון פתחו ולא וכא השני ומצאו ומסר לו כיסוי הבור: [קסבר] הא מילתיה קא ממלא. ולא הוי ליה שני שולל על חלקו של רשאון שיהיה כולו מוטל עליו לשומרו הלכך אם הזיק שניהם חייבין לאבל מסר לו הלי נעשה זה שומר שקבל עליו לכסותו** ונרשה שזה הזקיקו לרב"י ז"ל לפרש לליו כיסוי לאילו לי לללות מיס לאבי נימא אאי מילתיה קא ממלי או חמור פטור מ"ט לאו משום דלית ביה חבטא א"ל רב נחמן (דף נא.) לא משום דלית ביה הבלא אי הכי הוזק בו חייב הא לית ביה הבלא אמרי אין בו הבל למיתה ויש בו הבל לנזקין

[ואסיקנא דטעמיה] דרב נחמן משום דקסבר מכריסא דתורא לארעא ארבעה אריתא דדלאי שיתא הא י' ומשום חבטא טרפיה דלמא נפסק חוט השדרה והא דקתני היו פחותים מי' ונפל לתוכן או שור או חמור פטור באיגנדר איגנדורי לבור דליכא הבלא ולא חבטא ואי דרך נפילה נפל ומת בחבטא חזינן אי איכא י' מכריסיה לקרקע הבור חייב ושמעינן מינה דר"נ כשמואל ס"ל:

מתני' בור של ב' שותפין ועבר עליו הראשון ולא כסהו והשני ולא כסהו השני חייב * בד"ס איתא עוד בבא כסהו הראשון ובא הב' וגילהו השני חייב. (דף נב.) כסהו הראשון ובא השני ומצאו מגולה [ולא כסהו] הב' חייב כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור לא כסהו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת חייב נפל לפניו מקול הכרייה חייב לאחריו מקול הכרייה פטור נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו חמור וכליו ונתקרעו חייב על הבהמה ופטור על הכלים נפלו לתוכו שור חש"ו חייב בן או בת עבד או אמה פטור:

(דף נד:) אחד השור ואחד כל הבהמה לנפילת הבור ולהפרשת הר סיני ולתשלומי כפל ולהשיב אבדה ולפריקה ולחסימה ולכלאים ולשבת וכן חיה ועוף כיוצא בהן אם כן למה נאמר שור או חמור אלא שדבר הכתוב בהווה:

גמ' (דף נב.) וכיון דכסהו כראוי היכי נפל אמר רב יצחק בר בר חנה שהתליע מתוכו:

(דף נא:) אמר רבי אלעזר המוכר בור לחברו כיון דמסר לו דליו קנה ה"ד אי בכספא ליקני בכספא ואי בחזקה ליקני בחזקה אמרי לעולם בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקנה וכיון שמסר לו דליו כמאן דאמר ליה **ושניהם חייבין לאבל** ר"ח ז"ל כתב למשמר לו הלי הוכרר הלבר שהבור הוא בדשותו ומשל עשמו הוא לוקה: **לאחר. שלשניהם** כתב הרש"ג ז"ל לאפי' בחנך שאין בה כדי חלוקה שאין בידו לחלוק ולמחות בו מלכנוס (נדלים לף מו:) אף"ה יכול לאסור עליו לרבנן ולמי למשכיר בית לאחרו שיכול המשכיר להקדישו כלאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (לף כא.) ואע"פ שאינו יכול למחות בית הסוכר שלא ליכנס [שע"נ] לאם (שם לף נב:) הקדיש הלוה שהרי אתי המלוה ועריף ליה לאל למוסיף לינר משום לרבי לאבהו שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פליון שאני שתם לסוף הקרקע לצאת מתחת ידי המקדיש לאבל סוכר סוף הקרקע לחזור ליד המקדיש הלכך יכול המשכיר להקדישו והרינב"ש ז"ל [ע"ל ולף [על נב] להמשכיר יכול להקדישו אינו יכול לאסור שאין הנאה שלו מאחר שהמשכירה ושביל רגיל מנלריס (לף מו.) המוכר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ מוסכר בעיר לם יש בו תפיסת יל לאסורה ואם נאו מוכר לאמת שאינו יכול לאסור המרחץ עליו לאחר שהמשכירה לם אין לו בה תפיסת יל לאבל הרש"ג ז"ל מחלק בין כשאסר בפירוש לוכו בית שהמשכיר לאז יכול לאסור בין למיהר הנאה מכל נכסיו לאל לאסיק לאעתיה לוכו מרחץ: זה לרשותו נכנס וזה [לרשותו נכנס]. **כל היכא לעייל יכול לומר זה חלקי שאני בורר ומהני ליה ברירה:** במסכת נדריס (לף מו:) פסקו הלכתא כרבי אלינזר לאמר יש ברירה ואע"נ לבלאורייתא הוא ובמסכת יו"ט (לף לח.) פסקינן כרב לוסעיא לאמר בלרבנן יש ברירה ולא בלאורייתא ר"ח ז"ל תירץ לאל פסקו כותיה [לר"ל] אאל בלרבנן אבל הרא"ה ז"ל כתב בשם רבו הרמב"ן ז"ל לאעולם פסקינן כר' לוסעיא לבלאורייתא אין ברירה והכא נבי חנך שזה משתמש בכל החנך אין לפשר לומר אחר שחלקו הוכרר הלבר שזה בחלקו נשתמש והרי אנו מתירין לו להשתמש בכולו אאל ברירה האמורה כאן ר"ל כל אחד ואחד בשביל זכותו שיש לו משתמש כלשון שאמר זה בחלקו משתמש וכו' וברירה לנקט זה אחד מן הלשונות משהתלמוד שהלשון אחד ושפי' משתלף ובזה לא קשיא הלכתא להלכתא: זה לרשותו נכנס. משמע משכח לרבי לסתפת הרגל לאסורה במוכר הנאה לאפילו רבי אלינזר לא שרי אאל בשותפין משעם שאמר וכן מוכח סוף חזקת הבתים (לף נז:) לקפלי לינשי לרבי לסתפת הרגל בחנך ושם לאמר בתגילה (לף ח.)

בפשיטות לריסק הרגל הא לא קפלי ליעפי תירץ ר"ת ז"ל להקס מיירי בבקעה אבל בחנך לפיעו במולר היימנו מאכל לאסור לולאי קפלי כ"כ הרא"ש ז"ל בתוס': אי בחזקה. שהרי קרקע נקנה בכסף בשטר ובחזקה וה"ה להוא יכול למימר אי בשטרא: **לעולם בחזקה. לבל מסירת מפתח בעי לאחזוקי ביה ומיהו להכי אהניא מסירה לאי בחזקה לאוקי בעי למימר לך** חזק וקנה שמעינן מהכא למסירת המפתח אינה קונה כחזקה והא לאמר ריש פסחים (דף ז.) לכשמסר לו המפתח על האוכר מוטל לבדוק מאוס לבליקת חמץ תלויה במי שהמפתח בידו כאחל י"ל שהוא יכול להכנס בתוך הבית לבדוק אבל אלו למימר שמסירת המפתח מקנה כחזקה וכן המוכר בור לחבירו מסירת הלל אינו אלא במקום לך חזק וקני כלאמרינן הכא בגמרא: מהכונית לקמן **מפרש לבר המוסף העלר אחריו:** [לי נמ'] במשיכה. **שהכיסה במקל ורצה לפניו כדין בהמה לקה: ליקני במשיכה. למה לי מסירת** מהכונית: **ואי במסירה. שהיה רה"ר או חנך של שניהם לאין משיכה קונה אלא במסטרא או בחנך שאינה של שניהם כלאיתא בהמוכר את הספינה: קרקפתא. זוג שמקשקש כה לפני העלר:** עיזא. **עז חריף ורלך העזים להלך ברחש והעלר הולך אחריו:** נגילא סמייתא. **לעז המוסכת מנקר עיניה ונכשלת ונופלת בבור והעלר אחריה כך** כשהקב"ה **נפרע מישראל ממנה עליהם פרנסים שאינם מהוגנים:** נרסינן בגמ' (דף נב.) **כשהו הרחמן** וכו' ורלשון על ליימת מפטר אמר רבי יוחנן בכלי שיולייעוהו ויכסוי פוערים ויכרות לרזיס ויכסנו: **על ליימת מיפטר. היכא לבא השני ולא כשהו על ליימת רמיא חיובא כולה עליה לשני [ורלשון] פטור:** ויכרות לרזיס **לשני שבא ונשתמש בו לא יכבינן שיעורא כולי האי ה"ל לאוקמי שומריס עליה:** ירושל' [ה"ז] דרש בר ביזנא ר' יוסי בשם ר' יוחנן נותנין לו שהות כדי להביא לרזיס מלבנון אית דא לקולא ואית דא לחומרא פעמים שאבי ללבנון ופעמים שאם רחוקים: [דף נב:] **[כשהו כרלוי].** וכגון שרלוי הכיסוי לעוברים עליו ללל"כ היה פושע וחייב והא הכאמרי רלוי לשוורים ואינו רלוי לגמלים והתלוא ונפלו בו שוורים פטור כיון ללא שכיחי גמלים [ל"ל כיון ללא שיברוהו גמלים]: ולא לאמרינן מנו לאי עברו שם גמלים היו פושע השתא נמי היו פושע לענין התלעה לומר הוא ולכך למימר ליחייב משום לתחלתן בפשיעה לגבי שוורים שם יעברו שם גמלים תחלה ושופו בחזקת לענין התלעה ללא לאמרינן הכי ללא כשבא החזקת השני ואם לאו הפשיעה לא היה בא כגון שם היינו יכולים לומר שאם הכסוי רלוי לגמלים היה בא לענין התלעה אבל זה אינו ללעולם יכול לבוא לענין התלעה הלכך לא היו תחלתן בפשיעה ופטור ובפרק המפקיד (דף לו:) מפורש נבי ערייפא לשורבני ונבי יעתה לשנם: [דף נב.] **מתני' מקול הכרייה. בור כרויה ונכנס כורה [שכיר שסייד] לתוכה להרחיב או להעמיק ושור הולך על שפת הבור ושמע קול פטיש ונבעת ונפל על פניו בבור: חייב בעל הבור. ואפילו שור שהוא פקח לאמר לקמן (דף נב.) במתני' לבעל הבור פטור לאיבעי ליה לעיויי ומיזל הכא חייב שקול הכורה בעתתו: לאחריו מקול הכרייה. חיילי לנקט כריפא לאיובא מקול הכרייה** נקט בסיפא לפטורא מקול הכרייה בגמ' פריך [נימא] כורה נרס ליה: **גמ' לפניו לפניו ממש.** כלומר שנפל על פניו ומת מן הבל: לאחריו פטור. שנפל לרך ערפו: **וזה וזה בבור. ואפילו הכי לשמעינן מתני' לפטור הואיל ולא מהבלת מיית לגא מחבטת:** ושמואל לאמר וכו'. לפניו לקאמר שנפל בבור שהוא פני הבור. ולאחריו לאחורי הבור **וקרקע עולם לבני רה"ר הזיקתו** ולא"נ לנתקל בלבן ונפל לבור לאמרינן לקמן (דף נב.) לחייב בעל הלבן ולא"נ להסהוא בור לגא היכו כרייה שאני התם שכל התקלה עשה בעל הלבן לבל הכא הכורה והבור עשו התקלה שנם קול הכרייה נרם לו שנתקל בבור ובשלמא הם נעשה הסיזק בבורו לף ע"פ שלא עשה היכו כל התקלה **חייב כרבי נתן** לאמר כי ליכא לאשתלומי מהאי כי הכא לסיינו כורה שהוא נדמה בניזקין משתלם מהאי לבל הכא הסיזק קרקע עולם עשאו ונם התקלה לא עשאה כולה כה"נ שבור שמואל לפטור בעל הבור וכן בתוס' [לעיל (דף נ:) בל"ה לשמואל לנובה נמי מחייב] ונרסינן בגמ' (דף נב.) ת"ר חסלא מולה רב בבור ברשותו [בין לפניו בין לאחריו חייב] משום לת"ל ממה נפשך וכו' מולה רב כתב הרשב"ם ז"ל להכא הוא קושטא למילתא לסיינו חבנו וסכינו ברה"ר למולה בהו רב כשספקינן: כלרך נפילה. **על פניו משמע לרוב בהמות כשהן נופלות בעומק על פניהן הן נופלין.** כבר כתבנו לעיל להרי"ף פסק כרב מהכא להא לסייעיה רב חנינל מבריית' וכן יש לחרים מביאין ראיה מלשקלי וטרי תמורתי בגמרא לתרוצי לליבא לרב. ולמר המחבר וכן נראה לי שהוא לעת רש"י ז"ל בפירש במתני' להא לנקט במתני' **מקול הכרייה בסיפא נבי לאחוריו** פטור הוא לנב ריפא ולרב ולאי קושטא קאמר לכיון **ללא מיחייב**

לך חזק וקנה דמי:

יום ריא

אמר ריב"ל המוכר בית לחברו כיון שמסר (דף נב.) לו מפתח קנה ה"ד אי בכספא ליקני בכספא ואי בחזקה ליקני בחזקה אמרי לעולם בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקנ' וכיון שמסר לו המפתח כמאן דאמר ליה לך חזק וקנ' דמי:

אמר רשב"ל משום רבי ינאי המוכר עדר לחברו כיון שמסר לו משכוכית לא צריך למימר ליה לך משוך וקנה דכמאן דאמר ליה לך משוך וקנה דמי מאי משכוכית הכא תרגמו כרכשתא רבי יעקב אמר עיזא דאזלא ברישא כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא כד רגיז רעיא על עאניה עביד להו נגידא סמיתא:

נפל לפניו מקול הכרייה חייב לאחריו מקול הכרייה פטור:

איבעיא להו כסהו כיסוי שיכול לעמוד לפני שוורים ואין יכול לעמוד לפני גמלים (דף נב:) ושכיחי גמלים והתליע מתוכו מהו מי אמרינן מיגו דהוי פושע לגמלים הוי פושע לענין התלעה או דלמא לגבי התלעה אונס הוא תא שמע נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן סומא ומהלך בלילה חייב פקח ביום פטור ואמאי נימא מדהוי פושע לענין חש"ו הוי פושע נמי לענין פקח אלא לאו ש"מ לא אמר מיגו שמע מינה:

אמר רב לפניו לפניו ממש לאחריו לאחריו ממש וזה וזה בבור (דף נג.) רב לטעמיה דאמר בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו ושמואל אמר בבור בין לפניו בין לאחריו חייב שמואל לטעמיה דאמר בור שחייבה עליו תורה להבלו וכ"ש לחבטו אלא היכי דמי לאחריו מקול הכרייה דפטור כגון שנתקל בבור ונפל לאחריו חוץ לבור תני רב חנניא לסיועיה לרב ונפל עד שיפול כדרך נפילה מכאן אמרו נפל לפניו מקול הכרייה חייב

עד שיפול על פניו מלכתיב ונפל מה לי מקום הכרייה מה לי חסם נפלה מעצמה כיון דלאחוריו נפלה פטור אבל בשמואל ע"כ לאחרי פטור צריך טעמא דנפלה מקום הכרייה לחסם לא כן חייב [כמו] בנתקל בחבן ונפל לבור דלא כרייה דהכי הוא בשמואל שנתקל בבור ונפל לאחורי הבור וכבר מפורש טעמא בפניס בסם התום' ע"ל המחבר אבל ר"ח ז"ל פסק כשמואל להלכתא כותיה דשמואל והרשב"ם ז"ל בתריך בחלופיו נ"כ לפסוק כשמואל ואע"נ דהני תמוהי בעי לתרוצי לעיל דלא מכרחא מילתא דלא סברי כשמואל וכיון דקי"ל כשמואל בדיני כללא הוא וכותיה קי"ל: **מקום הכרייה חייב.** ואע"פ שהשור פקח שהרי קול הכרייה בעתו כן פרש"י ז"ל **אע"פ שאינו נראה כן תן התום' לקמן שהשור פקח נזהר יפה ומתרחק מן הבור אף"כ נחלק שנזהר משוריס לחריס שלא יוכלו להפילו אבל מקום הכרייה חיוני יכול להתרחק כל כך:** וזה וזה בבור. כלומר לא כשמואל דאמר לאחוריו לחבורי הבור: **נימא כורה גרם ליה.** ופטורין בין **הכורה בין בעל הבור** לכורה נופל נרמה בעלמא הוא ונרמה בנזקין פטור **וכשאין הכורה בעל הבור עסקינן אלא שהוא שכירו וכגון שהיתה בור כרויה ועומלת קופא לכן עסקינן לאי האי כריה הוי כורה חייב להה חין שליח לכבר עבירה (לקמן נח.) לאסור לנקלקו:** היזקו קעביל. **כלומר בתוך שלו נמצא** היזקו: וכל היכא דלא לפשר לאסתלומי מכורה. **לקול גרמא בעלמא משתלם מיניה: בעל השור חייב.** פי' בתום' לאיזו חייב אלא מחנה וכן משמע לקמן בגמ' **(לקמן נג:) גבי פסולי המוקדשין** דמוקי לה במועד ואפילו לאחר עלה חייב ח"נ רבנן הוא אלמא לרבנן חייב מחנה קאמר אבל רש"י ז"ל **פי' חייב בכל והרשב"ם ז"ל מפייע ליה ומחלק בין הא לנקמן שהם ב' שוריס לכל אחד ואחד מזיק בפני עצמו להה להכא שהשור לחפו לבור ועשה כל הנזק: בעל הבור פטור.** לאחר בעל הבור אי לאו תורת לא הוה נפיל: **בעל הבור משלם מחצה.** להה **בין שניהם המיתתו ופרש"י אפי' בשור פקח לגיכא למימר** הכא לאיבעי ליה לעיוני [שחברו לחפו] אבל בתום' פי' לוקח בשור חרש לאי אפי' בפקח חייב משום שחבירו לחפו ק"ל אפי' נפל מעצמו לחייב לתחלתן בפשיעה שלא יפול ע"י שוריס הוא וסופו בחומם שנפל לאחריו מקול הכרייה פטור וזה בבור:

אמר מר נפל לפניו מקול הכרייה חייב אמאי נימא כורה גרם ליה אמר רב שימי בר אשי הא מני רבי נתן היא דאמר בעל הבור היזקו עבידו וכל היכא דליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי דתניא שור שרדף את חברו לבור בעל השור חייב בעל הבור פטור רבי נתן אומר בעל השור משלם מחצה ובעל הבור משלם מחצה והא תניא רבי נתן אומר בעל הבור משלם שלשה חלקים ובעל השור משלם רביע לא קשיא הא בתם והא במועד:

ובתם מאי קסבר רבי נתן אי קסבר האי כוליה היזקו עבד והאי כוליה היזקו עבד האי משלם פלגא והאי משלם פלגא ואי קסבר האי פלגא היזקא עבד והאי פלגא היזקא עבד בעל הבור משלם פלגא ובעל השור משלם ריבעא ואידך ריבעא ניפסוד אמר רבא רבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא לעולם קסבר האי כוליה היזקא עבד והאי כוליה היזקא עבד ודקשיא לך האי לישלם פלגא והאי לישלם פלגא משום דאמר ליה בעל השור לבעל הבור תמותאי ושתפותאי בהדך מאי אהניא לי איבעית אימא לעולם קסבר האי פלגא היזקא עבד והאי פלגא היזקא עבד ודקא קשיא לך בעל הבור משלם פלגא ובעל השור משלם ריבעא ואידך ריבעא ניפסוד משום דאמר ליה בעל השור לבעל הבור אנא תוראי בבירך אשכחתיה את קטלתיה מאי דאית לי לאשתלומי מהאיך משתלימנא ושארא משתלימנא מינך:

אמר רבא הניח אבן על פי הבור ובא השור ונתקל בה ונפל לבור באנו למחלוקת רבי נתן ורבנן ומסתברא דהלכתא כרבי נתן דקיימא מתני' כוותיה:

(דף נג:) נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו וכו' מ"ט דאמר קרא (שמות כ"א:ל"ג) ונפל שמה שור או חמור שור ולא אדם חמור ולא כלים:

(דף נד.) נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב מאי שור חרש שוטה וקטן (דף נד:) אמר רבא שור שהוא חרש שור שהוא שוטה שור שהוא קטן אבל שור שהוא פקח פטור מ"ט דאמר ליה איבעי לך עיוני ומיזל תניא נמי הכי נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן וסומא מעצמו וחייב **חוץ על כרחך שור** פקח נזהר יפה ומתרחק כל כך מן הבור שאין שוריס יכולין להפילו לתוכו וכן כתב נמי הרשב"ם ז"ל בשמס: **הא בתם.** בעל השור משלם רביע וטעם מפרש לקמן: **הא במועד. למחייב כוליה נזק משלם פלגא מת"ש לי תרוייהו כוליה היזקא עבדי לע"י חל מינייהו נמי מיית השתא לעבוד תרוייהו משלם כל חד פלגא ואי כל חד וחד פלגא נזקא עבד מאי לעבד משלם להה מועד הוא: לי קסבר הני כוליה היזקא עבד. הואיל לבלאו בור נמי מיית הוי כלילו המיתו כולו וכן נגחו בור הואיל ובלאו מכח נגיחת השור מיית הוי כלילו המיתו כולו מש"ה מחייב ג' חלקים בעל הבור הא משלם פלגא כיון דבעל השור נמי כוליה היזקא עבד ושור תם משלם** ת"ש שעומד: **לי קסבר. הואיל ושניהם עמו יחד הלי פלגא עביד והלי וכו'. ומש"ה [שור] רביע הוא למשלם למאי לעבד פלגא** הוא למשלם **בעל השור לתם הוא ליתשלם ריבעא ובעל הבור למועד פלגא: ר' נתן וכו'.** לא כ"ל הוא בתם' סוריות בסוף (דף יג:): שותפתאי וכו'. **בלא שותפתא נמי פלגא משלמנא וכיון דבעל הבור נמי כוליה היזקא עבד משלם ג' חלקים:** בכירך לשכחתיה. **בתוך שלך מצאתיו: הניח לבן וכו'. בור כרויה וכא לאס לחר והניח לבן על שפתה: בחנו למחלוקת. ולרבנן בעל החבן חייב להה גרס כל הנפילה ומשום גרמא בנזקין ליכא למפטריה לחבן נמי היינו בור וחזיק בילים הוא כלאיתא [כפ"ג] (דף כח:) הא למה זה לומה לחבנו וכו' ולר' נתן משלמים בין שניהם.** וכתב הריי"ף ז"ל משתברא להלכתא כר' נתן לקיימא מתני' כוותיה: [דף נב:] מתני' שור וכליו ונשתברו. טעון והמחריסה: ונתקרעו. **בכלי חמור שייכא קריעה בכנדים ומרלעת שעל גבו:** ופטור על הכלים. כלילוף בגמ' שור ולא לאס חמור ולא כליס: **שור חרש וכו'.** מפרש בגמ': בן לו בת. אע"נ דקטנים הם לגיכא למימר לגיבעי ליה לעיוני ומיזל לפ"ה פטור מנזרת הכתוב שור ולא לאס: [דף נא.] נמ' נפל לתוכו **שור חרש** וכו'. מאי שור חרש שור שהוא שוטה [חרש שור שהוא] קטן שור שהוא שוטה לאבל שור שהוא פקח פטור מ"מ לגיבעי ליה לעיוני ומיזל: תניא נ"ס **שור חש"ו לו שומא לו** פקח מהלך בלילה חייב פקח ביום פטור:

סליקו להו שור שנגח את הפרה הכונס. כרחוי. מפרש בגמרא: פטור. **להח נטרה ומחי הו"ל למעבד:** [דף נה:] נפרצה בלילה. תע"נ לתנא בעגל פטור ליעטריך לאסמועינן לינא לנפרצה בלילה פטור בכל ענין אפי' נודע לו שנפרצה ואינו ערוך לחזר לחבריה בלילה שלא תזיק ללוקח ביום הוא לחייב: אי סברא לחייב: אי סברא לפטור. לאסמועינן לאפוקי ליסטים פטורין על היזק הבאמת כיון שלא הועילוה: **הניחה בחמה. מערפה לה שמשא ולא סני לה בנעילה כרחוי** שהיה עומדת שלא בפני רוח מצויה כלשונה בגמ': **נכנס הרועה.** להתחייב בנזקי': **נפלה לגינה.** בלאונס שהיתה רה"ר נבוה מגנת חברו ונפלה: **מה שנהנית. לפי הנאתה ולא לפי היזקה: שמין בית שאה בחותו שאה. לין שמין את הערוגה לבדה מפני שמפסיד מזיק שמין חותה בכל שוויה שלא שמין בית שאה בחותה שאה כמה היתה יפה קודם שנאכלה ממנה הערוגה וזאת וכמה היא יפה עכשיו והשתא לא משלם כוליה למיה למי שלוקח בית שאה בשלה כשהיא בתבוחתה לינו מזלזל בה בשביל הפסד ערוגה אחת כי אם לכר מועט:** ר"ש וכו'. פירוש נמורין שכבר בשלו כל צרכן משלמת כל היזק והא לעיימין לגב שלא היכא שעליין לא נגמרה: **גמ' הא כשהו פטור. ולא בעי על לטוחים ליה בעפרא** שלמא כיסוי הוא פורתא כיון שני לכל כיסוי הוא פורתא כיון שלא טוחים ליה בעפרא: **כעין מבעיר.** בפשיעה: **כעין ויבער.** שיכילה **לבהמתו ביוים כלומר בפשיעה** והיינו נמי מתני' לסני ליה ברוח מצויה משום לעלן לתנא הוא שן ורגל: **פטור מיני חלס.** לנרמי בנזקין פטור: **הפורן גדר וכו'.** ויצאה בהמה וברחה: שכופף קמה לעל הלליקה. **כלי שיבער בה האש:** מחייב לכותלו. בלישני חלס **להא ביוים עבל** ולי משום לפטור לבהמה לי מחייב לכותלו [לא] ה"ל למימר פטור סתמא: [דף נ.] **בכותלו רעוע. ולא לפסליה למיסתר קאי** ומיהו חייב בלישני שמים שהרי נהנה הוא בה על שיזמנו לו פועלין לתקן. הרמ"ם ז"ל. למטיח ליה. **כשכפפה הניע בה הלליקה** ברוח מצויה **הרי ביוים הבעיר ובלישני חלס** נמי ליחייב: **שהינה מצויה. למילי לא סליק לאעתויה הוא: טומן ליתמר. שכשה קמת חבירו בפלישני בשרפה את הלליקה והוא לא שלח את הבערה שלא לצוויה טומן בשה וגרם להפסיד את היזק ולפטור את המבעיר לפטור על טומן בשה** מ"מ חייב בלישני שמיס לפי' שהתכוין לטובה כשכשה שלא ימהר ליסרף לכיון לאפילו יכול להעיל ה"ל לאזלהורי כלי שלא יבא לו לפסל בכך: **לנפשיה. להועיל ממון חבירו ולעצמו: ממונא בעי לעצמי. אותו ממון שהוציא חייב להחזיר** וכתב הרמ"ם ז"ל מכלן נראה לנא מחייבין אנא להיי לשכר עליה על ממון שאין מחוייב לו אבל לא היה מחוייב אנא שלא היו עליה בשכר אינו חייב אנא שעובר על מלכר שקר תרחוק: ולא"ת היכי מקשה ממונא וכו'. ושלא לפסל אנא יעשין שהן עלי שקר ותירן הרמ"ם ז"ל לכיון שאם היינו יודעין היה משלם לו שייך לשנות פטור מליני לאם: **אנא לאחבריה. שכר עלי שקר להועיל מנה מראובן** לעורך שמעון וכתב הרמ"ם ז"ל ודוקא שוכר אבל שומר פטור לפילו מליני שמיס לשבור הוא שלא שמע לו והכי תנן בפרקין (דף נט:) השולח את השבועה ביד פקח וקטן פטור מליני לאם וחייב בליני שמיס ביד פקח השקח חייב משום להמשלח פטור לפילו מליני שמיס. וכתב הרמ"ם ז"ל להא לאמר הכא פטור מליני לאם היינו בשאין העליס מועיל שהעילו שקר אבל אם היו מועיל העליס חייב אף בליני לאם להא נרמי הוא וקי"ל (דף ק.) כמאן דלאין לינא לנרמי: משום לממייבין וכו'. לגילמא **לא היה משתבע בשקרא ומשלם** לפילו בב' עליס שאין רוצין להעיל פשיטא לממלוריית חייב בליני שמיס לכתיב אם לא יניל וכו' לפילו אנא שבועה ליכא נשיעת חנא להא לכתיב ושמעה קול אנא ה"ק כשעובר על שבועתו בלבד שאם לא היה מניל אנא שבועה היה נשיעת עון אי יביא קרבן שבועה וכן מוכח מתניתין בשנלרין פרק ליני ממונות (דף לז:) ודוקא בב"ל לבשאמרו אין אנו יודעין שוב אין יכולין להעיל לכיון שהניל שוב אינו חוזר ומניל אבל חון לב"ל אין לחוש כ"כ הרמ"ם ז"ל והא לממייבין הכא בכוכפא עלותו היינו **בליני שמיס אבל בליני לאם** לא ואפי' למאן דלאין לינא לנרמי לפי שאין לאם חייב להעיל לחבירו אנא ממלת נמילות חסדים כ"כ הרמ"ם ז"ל: והרבה מסניות תנן שחייב נמי בליני שמיס ופטור בליני לאם כגון השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן [וקטן] וכן המבעית את חבירו וכן נשבבה כלו ברמ"ם ז"ל ולא שלקא נשלו ולא העמידו:

ומהלך בלילה חייב פקח ביום פטור:

סליקו להו שור שנגח את הפרה

(דף נה:) **הכונס** צאן לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה פטור לא נעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה חייב.

נפרצה בלילה או שפרצוה ליסטין ויצאה והזיקה פטור הוציאוה ליסטין הליסטין חייבין:

גמ' תנו רבנן איזה הוא כראוי ואיזה הוא שלא כראוי דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה זה הוא כראוי דלת שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה זה הוא שלא כראוי:

א"ר אלעזר ואמרי לה במתניתא תניא ארבעה דברים התורה מיעטה בשמירתם ואלו הן בור ואש ושן ורגל בור דכתיב (שמות כא) ולא יכסנו הא כסהו פטור אש דכתיב (שמות כב) שלם ישלם המבעיר את הבערה עד דעביד כעין מבעיר שן דכתיב (שמות כב) ובער עד דעביד כעין ובער רגל דכתיב (שמות כב) ושלח עד דעביד כעין ושלח:

תניא ד' דברים אמר ר' יהושע כל העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ואלו הן הפורץ גדר בפני בהמת חבירו והכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה והשוכר עידי שקר להעיד והיודע לחבירו עדות ואינו מעיד לו:

אמר מר הפורץ גדר לפני בהמת חבירו היכי דמי אילימא בכותל בריא בידי אדם נמי איחיובי מיחייב אכותל אלא (דף נו.) בכותל רעוע:

הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה היכי דמי אילימא דמטיא ליה ברוח מצויה בידי אדם נמי איחיובי מיחייב אלא ברוח שאינה מצויה רב אשי אמר טומן קמתו איתמר משום דשויה טמון באש:

והשוכר עדי שקר היכי דמי אילימא לנפשיה ממונא בעי לשלומי אלא לחבריה:

והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו ואפילו בחד סהדא משום דמחייבין ליה אפומיה שבועה דאורייתא:

ואיכא נמי מילי אחריני דפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ואלו הן הנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים והשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וחייב

[קף נ:] **לגלח תחתיו לשומר. והכי משמע מסרה שומר לרועה נכנס הרועה תחתיו וחזי בעליס ומשתעי לינח כהדי שני ונסתלק** הרשתון כך פרש"י ז"ל משמע מפי' כליפנא לנמ' לשמר דשומר קמת חיפטר לנמרי למשמע לכיון שמסר שומר להני לחורחיס למסר בדיני שמים והמבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים נשברה כדו ולא סילקה נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב בהיזקן וחכ"א פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים:

מתני' (דף נה:) הניחה בחמה או שמסרה ביד חרש שוטה וקטן ויצאה והזיקה חייב:

(הוציאוה ליסטין חייבין) מסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו:

נפלה לגנה ונהנית משלם מה שנהנית ירדה בדרכה והזיקה משלם מה שהזיקה:

כיצד משלם מה שהזיקה שמין בית סאה באותה שדה כמה היתה יפה וכמה היא יפה:

ר"ש אומר אם אכלה פירות גמורין ישלם פירות גמורין אם סאה סאה ואם סאתים סאתים:

גמ' (דף נו:) תחתיו דמאן אילימא תחתיו דבעל * דבעל בהמה כ"ה דגמ' תנינא חדא זימנא מסרו לשומר חנם ולשואל לנושא שכר ולשוכר כולן נכנסו תחת הבעלים אלא תחתיו דשומר כגון שמסרה הרועה לברזיליה דאורחיה דרועה לממסריה לברזיליה אבל לרועה דעלמא לא דקי"ל שומר שמסר לשומר חייב:

איתמר שומר אבדה רבה אמר כש"ח דמי ורב יוסף אמר כש"ש דמי רבה אמר כש"ח דמי מאי הנאה דקא מטיא ליה מיניה ורב יוסף אמר כש"ש דמי בההיא הנאה דלא בעי מיתב ריפתא לעניא דאמר מר כל העוסק במצוה פטור מן המצוה הוי עלה שומר שכר וקי"ל בהא כרב יוסף דאמרינן בפ' השוכר את האומנין (דף פב.) ובפ' שבועת הדיינין (דף מד:) דכ"ע אית להו דרב יוסף אלמא הלכתא כוותיה:

נפלה לגנה ונהנית משלם מה שנהנית ואפי' נחבטה על גבי ירקות או על גבי פירות והוזקו משלם מה שנהנית רבינו שמשון מפרש דהא דקתני נפלה לגנה ונהנית משלם מה שנהנית היינו דוקא שנהנית מן הגנה עצמה אבל אם נהנית מן הפירות שבגנה כגון שנפלה לתוכה ואכלה בהמתו פטור דלא נהנית מן הגנה אלא מן הפירות ומיהו אם נהנית מן הגנה עצמה חייב אע"פ שלא נהנית מן הפירות שבה ומשמע נמי דאפילו נהנית מן הגנה עצמה ולא מן הפירות שבה פטור דלא נהנית מן הפירות שבה ומשמע נמי דאפילו נהנית מן הגנה עצמה ולא מן הפירות שבה חייב

לאבל רש"י ז"ל פי' בניטין פ' הנזקין (דף נח:) עובד כוכבים הבא מחמת חוב לו מחמת לנפרות לין בו משום סיקריקון שאם החזיק עכו"ס בקרקע של ישראל מחמת חוב שים לו או מחמת לנפרות בגזל לעלמא שאינו מסור בידו להרוג לין בו לין סיקריקון אם שהתה בידו י"ב חדש לתת דבים לבעלים כתיקון חכמים הלא מחזיר את הקרקע בחנם לכיון דלאו כאן סיקריקון לא נמר ומקני מידי ואע"נ דשהתה בידו י"ב חדש לא בחתה לו שעה לכופו הלכך לין מכירת העכו"ס מכירה כלל והרא"ם ז"ל כתב ונראה לע"ד למי כלל למבריח ארי אע"פ למלעתו קא עביד לכיון דיעה הבית מחזקת ישראל וכא ליכ העכו"ס ומה שבא ליכם לין מעני שיחזור ליכ ישראל בלא למים וזה הועילו מחזקת העכו"ס נוטל מה שהנהו וכן לעת מהר"מ מקוני בספר שלו ואמר שאם לא כן לא יציל אום ישראל ממון חברו: ומיהויים שבורחים והשר מחזיק בקרקע שאין בהם טפקא ואפילו יש בהם טפקא אם הניח הקרקע כיל אחריה לפרוע הטפקא נראה שאם ישראל קנאו מיל השר מחזיר לבעלים ונוטל מה שהתנהו לאין זה דיעה למלכותא כי מנהג בכל המדינות שמפקיע היהודים לעמוד בכל מקום שירצו כמו הפרסים ובדין מלכות היו תופסין שלא יחזיק המוסל בנחלת היהודי כשיצא מעירו ואם יש שר שבא לפנות את הדין ולעשות דין לעצמו אין זה דין מלכות שאין זה דין הגון כלל ודומיא למוכס שאין לו דין קצבה עכ"ל: שהחלקה בתי רבנים. תרה"ר לנינה לחונפא **שלקח לאעתיה הוא** ומייתי כגון שאינה יכולה לירד כלרכה לפי יכולה לירד לפילו נפלה מסלמת מה שהזיקה לתחלתו בפשיעה ומופו חונם היא [אבל לחפוה חברותיה פשיעה היא] משמע מהאי ליפנא לפילו ס"ח אם הזיק חייב לפוסא הוא כיון דסו"ל לאעבורי חלא חלא והרי"ף פסק כהאי ליפנא לפשיעה היא ותימה לכפי' הסוכר **את הפועלים (דף צג:)** עלה לתתני' לל' שומרים תתר חיבעי לך לאעבורי חלא חלא ומשמע לוקא בשומר שכר תתני שנהנית וכל שכן אם אכלה:

היכי נפלה רב כהנא אמר (דף נח.) שהוחלקה במי רגליה * בגמ' איתא רבא ורב אמר כגון שדחפוה חברותיה מאן דאמר כגון שדחפוה חברותיה כ"ש שהוחלקה במי רגליה ומ"ד כגון שהוחלקה במי רגליה אבל דחפוה חברותיה פשיעה היא ומשלמת מה שהזיקה דא"ל איבעי לך לאעבורי חדא חדא והכי הלכתא:

אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה ור' יוחנן אמר אפי' מערוגה לערוגה ואפילו כל היום כולו עד שתצא ותחזור אמר רב פפא לא תימא עד שתצא לדעת ותחזור לדעת אלא כיון שיצאת לדעת אף על פי שחזרה שלא לדעת משלמת מה שהזיקה מאי טעמא כיון דאליפא להתם כל אימת דמשתמטא להתם רהטא וכן הלכתא:

(דף נז:) נפלה לגינה ונהני' משלמת מה שנהנית:

אמר רב בנחבטה אבל אכלה אפילו מה שנהנית נמי אינה משלמת נימא רב לטעמיה דאמר רב היה לה שלא תאכל אמרי היכא דאיתזקה היא דמצי אמר היה לה שלא תאכל אבל לאוזקי היא אחרינא דמיפטרת לשלומי מי אמר רב אלא (דף נח.) לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא היכא דאכלה דמשלמת מה שנהנית אבל נחבטה ליהוי כמבריח ארי מנכסי חבירו ומה שנהנית נמי לא משלמת קמ"ל ואימא ה"נ מבריח ארי מנכסי חבירו מדעתו האי שלא מדעתו הוא א"נ מבריח ארי מנכסי חבירו הוא דלא פסיד האי פסיד ע"כ:

כיצד משלם מה שהזיקה שמין בית סאה וכו':

(דף נח:) היכי שיימינן א"ר יוסי בר חנינא סאה בששים סאה חזקיה אמר קלח בששים קלחים רבי ינאי אמר תרקב בששים תרקבים וסוגיין כחזקיה דאמר קלח בששים קלחים כלומר אפילו לא אכלה אלא קלח אחד שמין אותו בששים קלחים וכן כל דבר שהיא אוכלת שמין אותו בששים כמותו בין מעט בין הרבה:

ת"ר אין שמין קב בפני עצמה מפני שמשביח ולא בית כור כפני עצמו מפני שפוגם מאי קאמר אמר רב הונא בר מנוח הכי קאמר אין שמין קב בפני עצמו מפני שמשביח ניזק ולא קב בבית כור מפני שפוגם ניזק אלא בששים כחזקיה:

ההוא גברא דקץ קסבא מחבריה אתא לקמיה דריש גלותא א"ל דיינא לדילי חזיין לי תלת תלת בקינא הויאן ושויאן מאה זוזי זיל הב ליה תלתין ותלתא ותילתא אמר בהדי ריש גלותא דדאין דינא דפרסאי למה לי אתא לקמיה דרב נחמן א"ל בששים (דף נט.) רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדו ח"ל להכי יהבי לך לגרף לנטורי נטורותא יתירתא ותירן הרף"ה ז"ל בסס רבו הרמב"ן ז"ל לתע"נ דס"ח פטור בשלח שמר כלל היכא שהרך בני חלס לעשות כן בשלסס כי חורחא [ע"ל כיון לתו חורחא לעלמא כו'] לעלמא בשלסס לתעבורי חלא חלא מ"מ נבי נזקין תע"נ לנטר כלנטרי לינסי כיון שבתותה שעה לינן שמורות כלל הרי הוא חייב על נזקיהן שכל זמן שהזיקו בלא שמירה חייב לפילו בהני שעי בלתו חורחא לתינסי למינטר: **לא שנו. למה שנהנית הוא למשלמת ולא מה שהזיקה:** תלא (מה) שהכלה מיל בתותה ערונה. לכיון לתתלת נפילתה בתותה ערונה בתונם לינו מחויב להעלות מתותה ערונה: תבל מערונה לערונה. דהויל כשלה תחרת: **על שתצא לדעת. שילעו הבעלים** שיצלה: **ותחזור לדעת.** שלא נעל בפניה כרתוי תלא כיון וכו' שילעו הבעלים ביציאתה: תע"פ שחזרה וכו'. לעעל בפניה כרתוי **להשתא לא שני בשמירה פחותה** והלכתא כותיה לר' יוחנן וכלמפרש רב פפא: [דף נח:] **היכי שיימינן. לכית שלה למתני':** קלח **בששים** קלחים. **מה שהכלה בששים שעורים** כמותן ולין לומרים תשלם למיכן כמו שנמכרים הקלחים שהזיק שלא שמין **כם' שעורין כמותו** ולא לא מפסיד מזיק כ"כ לבשביל לותו שיעור שהזיק לא נפחת ערך שיעור ס' כ"כ כפי הפסד שמי שקונה לותו **קונה לותו ביותר** שאינו מלקלק לנכות כל הפסד בשוויו ממש שכי נפקא לן מקרא לכתיב (שמות כ"ב:ל') ובער בשדה לחר מלמד שמשין לותו על נב שדה לחרת למנקט בשדה לחר ולא נקט בשדה חבירו לשמעינן ע"נ שדה לחרת ומנקטיה לקרא נבי ובער ולא נקטיה נבי תשלומין ולימא שכי מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם בשדה לחר לשמין על נב שדה לחרת (נמי) לתשלומין הוא להשין בנמרא להשא לחרינא לשמעינן לוקא ובער בשדה של לחר לאפוקי מה שהכלה ברה"ר ולא ישלם וכיון לשסקינקו קלח כם' קלחים צריך לומר למתני' לנקט שדה שלו לוקא שלא לשמעינן נקט וה"ה לפחות או ליותר:

קסבר. דקל: לרידי חזי לי וכו'. תני רחיתיו ונ' **לקלין זה לעל זה** היו: לחינוח לפרסחי. **שחינו לין תורה** וי"מ לין ליקלח פרסחה שנסוס בפ"ע [מפני] חסיבותו וזה לח היה לעל מין משחר לקלים שהרבה מינים יש: [דף נט.] הלכתא כוותיה דרב פפא וכו'. לעבד כרב נחמן בם' וכיולך שומח של שסים **עם הקרקע שיימינן להכל בכלל שהקונה הקרקע בפירותיה נותן עיניו קנת בשבח של לחר זמן** הלכך לם קן לקל שפירותיו לינס נמורין לינו בלין שיצלם פירות נמורין ונס שלח יצלם כלום הוחיל שחינן רלויין לינו בלין לקח לבסוף יהיו תמרים נמורים **לנח שמין שסים** לקלים עם הקרקע בפירות ללו כמה שוה וכמה יחסר ערכו בעבור לקל זה שקנן כל מה שמין חסרון זה כזה יצלם ושמעינן מהכח שלין חלוק בתשלומין בין מה שהזיק ממונו לגיונו מה **שחלכה בהמתו והזיקה** לקח לחרן לעיל לשמין בשסים למה שהזיק הוח **בעצמו בילים שקנן לקל** לפסקינן הכח בשסים: [דף נט:] **לן רב.** עבד מעשה כבר: **פסק הלכתא. למ לתלמילין שהלכה פסוקה היא לגורות** כר"ס: **ולח חתמה לו. שלה המיוחלת לכתובה: לבלה כתובתה.** ללח **מנת למימר נחת רוח עשיתי לבעלי לה"כ הו"ל למעבד לרחמן לנח ולחי נמרה ומיקניא:** לכלה פירות נמורין וכו'. כתבו המפרשים ז"ל למהכח לפסק כר"ם משום שלין לריכין לקרקע הוח פשיטח לן פ' נערה בכתובות (דף נא ח) לכל העומל לנלור כנלור למו לענין בע"ח ללא טריף ליה תע"נ לפלוגתא היא פ' שבועת הליינין (דף מב ב) בענבים העומלין ליבצר לם כבצרות הויין: **נמ' בנטר בי לרי. שומר נרנות מנהגן היה לעשות כל בני הבקעה בגורן לחד זה גליסו** עובדא כוותיה דרב נחמן בששים איכא דאמרי הכי שמין דיקלא אגב קטינא דארעא בששים והלכתא כוותיה דרב פפא בדיקלא ארמאה והלכתא כוותיה דריש גלותא בדיקלא פרסאה:

(דף נט:) רבי שמעון אומר אם אכלה פירות גמורין וכו' מ"ט כי אמר רחמנא (שמות כ"ב:ד') ובער בשדה אחר מלמד ששמין על גב שדה אחרת הני מילי דצריך לשדה אבל הני כיון דלא צריכין לשדה בעיניהו בעי שלומי:

אמר רב הונא בר חייא א"ר ירמיה בר אבא דן רב כר' מאיר ופסק הלכתא כרבי שמעון דן כרבי מאיר כי הא דתנן כתבה לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי אתם מה לכם עלי ופסק כרבי שמעון מהא דתנן רבי שמעון אומר אכלה פירות גמורין משלם פירות גמורין אם סאה סאה ואם סאתים סאתים:

יום ריב

מתני' המגדיש בתוך שדה חבירו שלא ברשות ואכלתן בהמתו של בעל השדה פטור ואם הוזקה בהן בעל הגדיש חייב ואם הגדיש ברשות בעל השדה חייב:

גמ' לימא תנן סתמא דלא כרבי דאי כרבי הא אמר עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור אמר רב פפא הכא בנטר בי דרי עסקינן דכיון דא"ל לייל עייל ואנטר לך קאמר ליה:

מתני' השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים שלח ביד פקח הפקח חייב:

אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים המביא את העצים חייב אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור המביא את האור חייב בא אחר וליבה המלבה חייב ליבתו הרוח הרי כולן פטורין :

גמ' אמר ר"ל משמיה דחזקיה ל"ש אלא שמסר לו וזה גליסו וממנין **שנאמר: מתני' המבעיר את העצים חייב. לחי נאו לחרון קמח נא עביל מילי:** ליבתו הרוח וכו'. נא מילי הרוח מנייה לכבל לוכתא לסכמן לממחייב לענין הא כשיכול להזיק הרוח מנייה כנון [דף ו ח] לבנו סכינו ומשאו שהניחן בריחם ננו ונפלו הרוח מנייה והזיקו או כופף קמח חבירו בפני הלליקה [דף נו ח] היכא למטיח לה הרוח מנייה לפיכך פירש רבינו שמשון למיילי הרוח שלינה מנייה וכן מוקי לה בירושלמי הרוח של לונסין: נמ' מסר לו שלבשת. והלך לחרש והולילה למקום שיכולה להזיק הרוח מנייה או נתן בה עלים והלכה ממקומה והזיקה הרוח מנייה חייב משום למעשיו נרמו: לפילו מסר לו. כה"נ לממרן: נבחת. טינוילי"ם: נוזק. קונין: **סילחת.** עלים קטנים: ושרנף. וכא החרם והלליקן והלכו ממקומן הרוח מנייה והזיקו להסוא ולאי מעשיו נרמו. ופסק הריא"ף ז"ל כחזקיה לרביה לר' יוחנן הוא ואיכא מ"ל כיון לאא לשכחן לפלוג חזקיה בסליה בסליה לר' יוחנן הלכתא כרבי יוחנן: בזורה ורוח מסייעתו. **לחייב משום מלאכה בשבת לע"פ שהרוח מסייעתו כשמנחיה התבוחה ברחת חשוב כעושה המלאכה בפני עלמו** וה"ג לע"פ שהרוח מסייעתו ליהוי כאילו עשאו בפני עלמו: **מלאכת מחשבת.** וכשנורס זרייתי הרוח המסייעתו קרינן ביה עושה מלאכת מחשבת ולהכי חייב בנרמית זרייה זו לבל עושה מעשה של זרייה בפני עלמה לא מיקרי ה"ג לא קרי מבעיר לאא נורס הבער והתורה לא חייבה לאא מבעיר ולא נורס הבער ולהכי חשיב נרמי בכל שאר נרמית לקו"ל נרמי בנזקין פטור: [דף ס.] **מתני' או עפר. ליחכה נירו ונתקלקל:**

גחלת וליבה אבל מסר לו שלהבת חייב מ"ט מעשיו דידיה קא גרמו ורבי יוחנן אמר אפי' מסר לו שלהבת פטור מ"ט צבתא דחרש קא גרים ולא מיחייב עד דמסר ליה גווזא או (דף ס.) סילתא ושרגא דההוא ודאי מעשיו דידיה קא גרמי ומסתברא לן דהלכתא כריש לקיש משמיה דחזקיה דחזקיה רבו של רבי יוחנן הוא ואיכא מאן דאמר כיון דלא אשכחן לחזקיה דפליג בהדי רבי יוחנן הלכתא כרבי יוחנן:

ליבתו הרוח הרי כולן פטורין: ת"ר ליבה וליבתו הרוח אם יש בליבתו כדי ללבות חייב ואם לאו פטור ומאי שנא מזורה ורוח מסייעתו אמר רב אשי כי אמרי' זורה ורוח מסייעתו הני מילי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בנזקין הוא וגרמא בנזקין פטור:

מתני' השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או עפר חייב שנאמר (שמות כ"ב:ה') כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש :

עברים נלך וכו'. שמגלך נבוה לרבע לחות מעני הלליקה וכבי מסמע ליטנע לעברים: [קף פח.] **לרך הרבים.** ט"ו לחמ **מענלות לללני מלבר ילפינן במסכת שבת** (קף קנ ח): [קף פח:] **בחמנע בית כור.** חס יש לו חני בית כור לכל רוח פטור ומיירי בחש שמתמר ועולה לחבל חס הרוח מטה לחתן וכופפתו **לפילו על ק' מיל: הכל לפי הלליקה. קס"ל לה"ק הכל יחלס כל כמה שהלליק בין רחוק בין קרוב: נמ' לח יעמיל. בני העיר מעבבין עליו שלח תבער הלש בתקרה:** לפי נובהה. **כשהלש גדולה ונובהה קופלת למרחוק** וה"ק הכל לפי הלליקה כלומר שלש תעבור יותר מן הרחוי לנובהה פטור ולח כרחוי לנובהה והזיקה חייב ולח לית ליה שיעורל: הלכה כר' שמעון. לוקל בהל להכל לחבל בהסיל לתתם קי"ל כרבנן ולטמל מסום לכיון לקל עברה הלליקה יותר מכשיעור לנוס הול וכמה בילי שמים הול שלין לבר תליר הול לחבל תתם תליר הול לקל מלליק ולילבעי ליה לעיולי וכיון ללח עבל פוסע הול: [מתני'] לין מחלש **לחש גדים** וכו'. **חס חטין חטין ולחס שעורים שעורים** ללח שייך למימר בהו טומן שהרי יולע שים שם חטין חו שעורים לחבל כליס טומנין לח לרבנן לח מחייבי על טומן: **היה גדי כפות וכו' חייב.** לף על **הגדי לבעלי חייס לתרבו מלו הקמה ומסום קס ליה בדרבה מיניה ליכל למיפטריה לחינו חייב מיתה על העבל הולול ולינו כפות היה לו לברוח ופטור עליו ממיתה** ונבי גדי נמי לח לח היה כפות היה פטור **ולע"נ לפסקינן בחלבי פ"ב (קף כז ח) שורו כממונו לחש הניח עליו נחלת ונשרף חייב התם הול להניח על לבו ללח היה לשור ליטעה לחבל הכל היה לו לברוח:** עבל כפות וכו'. טעמל לפטור מסום שחייב **מיתה על העבל** הלכך פטור חנלים ולנלי לקס ליה בדרבה מיניה ולע"נ שלח התרו בו: ולינו **נהרג הל קיימל לן (כתובות קף לה:)** ולף ליה ח) **לחייבי מיתות ב"ל פוננין פטורין:** ונלי שמוך. ללו לוקל לחפי' **כפות היה פטור** כללמרן מסום קס ליה בדרבה מיניה ולנב לחבריני נקט: [נמ'] **במה לברים למוריס** וכו' מסלש **כל מה שבתוכו.** בדבר שדרכו להטמין בנלים כנון כלי בקר וכיוצל בו לבל לרנקי וכיוצל בו שהיה טומן בנלים לל ללח הו"ל לחסוקי לחעתיה שיניח חלש לרנקי בנלים לבל במלליק בתוך שלו לל מחייב לטומן כלל ומיהו ליפול לבל מה שבתוכו מסמע לרבנן כמו לרבי יהולה ולרבי יהולה לפילו לרנקי חייב כלמוכחי המרפשים ז"ל מסוניל לנמרל: [קף סב.] **חלש למי נדים. חס הבעירו בעל הבלה חלש קבול עליה חלש נטילותה לנדים: וחיפן בשעורים. לע"פ שנתן לו רשות לחטין חינו מסלש חלש שעורים לחמר ליה חני לח רחיתי חלש שעורים ולפיכך לח נזהרתי בהש כל כך** לו שעורים וחיפן בחטין שלינו מסלש חלש למי שעורים. מיירי במלליק בתוך שלו ללי במלליק בתוך של חברו לחמל לח יחלש חטין כיון לקל חזי להו ובסמוך בנמ' נמי מלמי ליה לנותן לינר זכ לחבש ופשעה בו והיינו במלליק בתוך שלו והלכה ולקה בתוך של חברו כ"כ הרח"ש ז"ל ופסק רבי חלפסי ז"ל כרבנן ולש הלליק בתוך של חבירו חינו חייב בחרנקי בנדים לפי שלין לרך חרנקי בנדים:

(דף סא.) עברה גדר שגבוה ארבע אמות או דרך הרבים או נהר פטור:

(דף סא:) המדליק בתוך שלו עד כמה תעבור הדליקה רבי אלעזר בן עזריה אומר רואין אותה כאילו היא באמצע בית כור ר' אליעזר אומר שש עשרה אמה כדרך רשות הרבים רבי עקיבא אומר חמשים אמה רבי שמעון אומר (שמות כ"ב:ה') שלם ישלם המבעיר את הבערה הכל לפי הדליקה:

גמ' ואקשינן למימרא דלית ליה לרבי שמעון שיעורא לפטור והא תנן רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השיעורים האלו אלא שאם הזיק יהא פטור מלשלם כלומר כיון שאמר רבי שמעון הכל לפי הדליקה מראין דבריו שאין לרבי שמעון שיעור לפטור אלא אם עברה הדליקה והזיקה חייב בין עברה הרבה בין עברה מעט ונמצא שאין לו שיעור לפטור ושנינן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב הכל לפי גובהה של דליקה כלומר שלא אמר רבי שמעון הכל לפי מה שתעבור הדליקה לפניה ותדליק אלא הכל לפי גובהה של דליקה קאמר שאם תעבור יתר מן הראוי לה לגבהה פטור ואם לא עברה אלא כראוי לגבהה והזיקה חייב והא אית ליה לר' שמעון שיעורא לפטור ולא קשיא דידיה אדידיה:

א"ר יוסף א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר"ש:

ואי קשיא לך מ"ש התם גבי תנור דקא יהבי רבנן שיעורא ואפ"ה אם הזיק משלם מה שהזיק ומאי שנא הכא דפטור לא תיקשי לך הכא דלפי צורך שעה קא מדליק וקא מרחיק כשיעורא וקא עברה הדליקה יתירא משיעורא וקא מזקה אנוס הוא דמאי הוה ליה למעבד הלכך מכה בידי שמים היא ולפיכך פטור דלא יכול לאהדורה והתם גבי תנור ביון דתדיר הוא מדליק איבעי ליה לעיוני אי איכא היזקא לחבירו נסליק היזקא וכיון דלא עביד הכי פושע הוא ולפיכך חייב תדע דהא רבנן פליגי עליה דר' שמעון בתנור דקא יהיב שיעור לפטור והכא אינהו גופייהו קא יהבי שיעורא לפטור:

מתני' המדליק את הגדיש והיו בו כלים ונדלקו רבי יהודה אומר ישלם כל מה שבתוכו וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חטים או גדיש של שעורים:

היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח כלים בבתים:

גמ' תנו רבנן המדליק את הגדיש והיו בו כלים ונדלקו ר' יהודה אומר ישלם כל מה שבתוכו וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חטים או גדיש של שעורים ורואין מקום כלים כאילו מלא תבואה (דף סב.) במה דברים אמורים במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חבירו אבל במדליק בתוך של חבירו משלם כל מה שבתוכו ומורה רבי יהודה לחכמים במשאיל מקום לחבירו להגדיש והגדיש והטמין שאינו משלם אלא דמי גדיש בלבד אכל השאילו מקום להגדיש חטין והגדיש שעורין שעורין והגדיש חטין חטין וחיפן בשעורין שעורין וחיפן בחטין שאינו משלם אלא דמי שעורים בלבד:

הא לנקטו לסם כתב הרא"ש ז"ל למרנן"ת בפומי' נבי קלוסין וס"ס לחיש: **מאי הוה ליך וכו'.** סהסלוכתו היש ביוליס: **פשעה בו.** שלח **שמרתו כלרך השומריס וחבב:** בעי למימר **עשו תקנת נגזל** במסור לו לח. תיקו: במסור לחנסים. היכח שים עליס שמסרן וחבב מינים ממון ולח ילעינן כמה והמסור מכחיש הנמסר שלח הפסידו כל מה שהוח לומר מי מהימן הנמסר בשבועתו כמה הפסיד ממנו כמו שתקנו בנגזל **לתן כמס' שבועות (לף מל ב) חלו נשבעין ונוטלין השכיר** והנגזל תיקו כתב הרי"ף ז"ל כל תיקו לממונא לקולא וכשם רבינו חאי נאון ז"ל כתבו לספיקא לממונא חולקין הלכך יבבע ויטול מחנה לבל הרא"ם ז"ל כתב לחינו נראה לחייב כלל לכיון לספיקא בממונא לוקי ממונא בחזקת מלריס וכתב רבינו תם ז"ל לשם המסור עלמו חינו יודע כמה הפסידו יבבע הנמסר כמה ויטול כיון שחינו מכחיש המוסר לבל הרא"ם ז"ל כתב להך בעיא נמי לפילו כשחין המסור עלמו יודע כמה ונחינו מכחיש מיירי לבנמרא מלמינן לה למבעיר שחינו יודע כמה הזיק לש עשו בו תקנת נגזל לרבי יהודה למחייב על עסקי טומטם בלש: לבטל. למף ברגלו: **בבספתא. חרגז שמניחין בו כספים:** כה"נ מלי. בלומר מי מהימן בשבועתו ליטול לש תקנו בו בתקנת נגזל: ללו הייגו מתני'. למסתמל כיון ללרבן מסלש על פי עליס בל מה שרגיל להניח בבתים בשעשו תקנת נגזל תקנו נמי שיבבע על כמה שרגיל להניח בהן: תיקו. ומסקינן לש מהימן. וכ' הרא"ש ז"ל ללפי יש עליס שהיה בו מרגניתא מיבעיא ליה לסמוך לש לסמוך הוה ליה לסמוקי לעלתיה להלי ולש למרינן מלי הוה ליך נבי לחזיקתיה כיון בלש לש רגילי ליגני לשנחי בלל ולש למי לליגל זבה ללעיל שלפעמים שלומר בן לירלה שלש היתה יולעת שהוח של זבה לש היתה שומרתו ומרנקי בגדים נמי פעמים למניחין מבוס לגנבים לש מסקי לעלתייהו לחפש שם : לחיל. **עפיר שלומלין לותו לבלי בבף:**

אמר רבא הנותן דינר זהב לאשה ואמר לה הזהרי בו של כסף הוא הזיקתו משלמת של זהב משום דאמר לה מאי הוה לך גביה דאזיקתיה פשעה ביה משלמת של כסף משום דאמרה ליה נטירותא דכספא קבילת עלי נטירותא דדהבא לא קבילת עלי:

אמר רב שמעית מילתא לרבי יהודה ולא ידענא מאי היא אמר שמואל ולא ידע אבא מאי שמיע ליה לר' יהודה * בדפו"י הגי' לר' יהודה דמחייב דמחייב על נזקי טמון באש עשו תקנת נגזל באשו דמשתבע ושקיל כדתנן (שבועות דף מד:) ואלו נשבעין ונוטלין הנגזל וכו':

בעי אמימר עשו תקנת נגזל במסור או לא כגון שיש לו עדים שמסר בו ואיבד ממונו אבל אינם יודעים כמה איבד לו מי עשו תקנת נגזל במסור דמשתבע ושקיל או לא תיקו וכל תיקו דממונא לקולא:

* עי' בפ' המפקיד ההוא גברא דבטש בכספתא דחבריה שדייה במיא הוה קא טעין מרה הכי הוה בגויה והכי הוה בגויה יתיב רב אשי וקא מיבעיא ליה כה"ג מאי אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי לאו היינו מתני' דתנן מודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה שמשלם כל מה שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתים א"ל אי דקא טעין זוזי ה"נ לא צריכא דקא טעין מרגניתא מי מנחי אינשי מרגניתא בכספתא או לא תיקו:

מהא שמעינן דלית הלכתא כר' יהודה לענין טמון באש דאי ס"ד הלכתא כרבי יהודה אמאי קא מיבעי לן מי עבידי אינשי דמנחי מרגניתא בכספתא או לא הא קי"ל דר' יהודה בתרתי פליג בהדי רבנן פליג במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה בתוך של חבירו דרבי יהודה סבר מיחייב אטמון ורבנן סברי לא מיחייב אטמון ופליג במדליק בתוך של חבירו דרבי יהודה סבר ישלם כל מה שבתוכו ואפילו ארנקי ורבנן סברי כלים שדרכן להטמין בגדיש כגון מוריגין וכלי בקר הוא דמשלם וכלים שאין דרכן להטמין בגדיש לא אלא מדאיבעיא ליה לרב אשי הכי שמעינן דכרבנן סבירא ליה ועוד הא אשכחת בהדיא דרב אשי כרבנן סבירא ליה מדפריש בהכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה טומן קמתו איתמר משום דקא משוי ליה טמון באש ש"מ דטמון באש לרב אשי פטור ברבנן

וחזינא מאן דפסק הלכתא כר' יהודה ואייתי ליה טעמא מהא דאמר רב שמעית מילתא לרבי יהודה וכו' והאי לאו טעמא הוא מדאמרינן לר' יהודה דמחייב על טמון באש שמעינן דלית הלכתא כותיה ואי אמרת למאי הלכתא אמרינן להא דרבי יהודה למיגמר מינה לרבנן במקום דעבידי אינשי דמנחין כגון האי דבטש בכספתא דחבריה ושדיה בנהרא וכגון המדליק את הבירה דמודו בה רבנן לר' יהודה שמשלם כל מה שבתוכה שדרך בני אדם להניח בבתים דמשתבע על דעבידי אינשי דמנחי בגוה ושקיל:

א"ל רב יימר לרב אשי טענו כסא דכספא מאי א"ל חזינן אי איניש דאמיד הוא למהוי ליה כסא דכספא אי נמי איניש מהימנא דמפקדי אינשי גביה משתבע ושקיל ואי לא לאו כל במיניה:

ירושלמי (הלכה ז) חד בר נש אפקיד גבי חבריה שק צרור אירעו אונס הדין אמר סיגין הוה מלא והדין אמר מטכסין הוה מלא אתא עובדא קומי רב ואמר ה"ז נשבע ונוטל בעי ר' יוחנן מהו שיטעננו דברים שאינן ראויים לו נשמעיניה מן הדא אריסיה דבר זיזא אפקיד גבי חד בר נש ליטרא דדהבא מת בר זיזא ומת אריסיה אתא עובדא קומי רבי ישמעאל בר' יוסי אמר מאן לא ידע דכל מה דאית ליה לאריסיה דבר זיזא לבר זיזא הוא יתיהבון לבנוהי דבר זיזא הוו ליה לבר זיזא בנין רברבין ודקיקין אמר יסבון רברביא פלגא וכדרבן דקיקין יסבון פלגא דמך ר' ישמעאל בר' יוסי אתא עובדא קומי ר' חייא אמר אי מן הדא לית את שמע כלום דאית בר נש דלא מפרסמא נפשיה יתיהבון לבני אריסיה א"ל מריה דפקדונא כבר יהבית פלגא א"ל מה שנתת על פי בית דין נתתה ומה שאתה נותן ע"פ ב"ד אתה נותן מהו דיימרון בנוי דאריסיה לבנוי דבר זיזא הבו לן מה דנסבתון יכלין למימר להו מה שנעשה ע"פ ב"ד נעשה מהו דיימרון דקיקיא לרברביא נחלוק עמכון יכלין למימר להו מציאה מצאנו א"ר יצחק לית

והא דאיכא למימר דהיינו לאפוקי מדלא מפקינן מהיכא דמספק זה לבעל חם הפקיר זה בודאי כלי כסף אע"פ שאינו חמור לא לחמרי דלא ליהדרינן ליה משום דלא חייש וכי הא לחמרי בירושלמי מהו שיטענו לבריס שאינן רשויין לו נשמעינה מן הדא לריסיס לבר דין דקיקיא לרברביא אלא כמי שניתן לו מתנה:

אמר ליה רב * בגמ' איתא אדא אחא בריה דרב אויא לרב אשי מה בין גזלן לחמסן א"ל חמסן יהיב דמי גזלן לא יהיב דמי א"ל יהיב דמי חמסן קרי ליה והאמר רב הונא תלוייה ובזן וביניה זביני הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני:

סליקו להו פרק הכונס

(דף סב:)

מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי ארבעה וחמשה שמדת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים בין בדבר שאין בו רוח חיים ומדת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד שנאמר (שמות כ"ב:ט') כי יגנוב איש שור או שה וגו':

אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל ולא הטובח והמוכר אחר הגנב משלם תשלומי ארבעה וחמשה:

גמ' אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ד' וה' (דף סג:) והוא דנשבע ואחר כך באו עדים אבל בלא שבועה אינו משלם אלא קרן.

וגנב עצמו משלם תשלומי כפל אפילו בלא שבועה טבח ומכר משלם תשלומי ד' וה':

(דף סה.) אמר רב קרן כעין שגנב תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' בשעת העמדה בדין ולא שגנב כחושה והשמינה דהא תניא כחושה והשמינה משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב משום דאמר ליה אנא מפטימנא ואת שקלת ואי גנב שמינה והכחישה משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגנב משום דאמר מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא אלא כי קאמר רב ביוקרא ווולא ולאו כגון דהוה שויא מעיקרא זווא והשתא ארבע דהא אמר * בגמ' איתא רבה רבא האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זווא ולבסוף שויא ארבעה תבריה או שתיה משלם ארבעה איתבר ממילא משלם זווא אלא כי קאמר רב כגון דמעיקרא שויא ארבעה והשתא זווא שמשלם קרן כעין שגנב תשלומי כפל.

ליגבע [עיין בתוי' פ"ה מהל' שלוה ובהנהות מרדכי סימן תפ"ז] ואם כשאמר לוי יגע ה"ל מחויב שבועה שאינו יכול ליגבע ויפטר ועוד להא והא ליתא לה"ל טענו חנון והודה לו בשעורים שהוא פטור אף מדמי שעורים ואפילו טוען שנתבע שמא כמו שמוכיח למעלה בפרק המניח וכתב ז"ל שרבו הרמב"ן היה אומר להוציא ירושלמי נבי טומן בחם קלי והוא מיבעי שם: מה בין גזלן לחמסן. להתם בסנהדרין [דף כה ב] חשיב **להו בתרתי ולא** היה ס"ל למתקרי חמסן אי יסיב דמי וכללהר לבסוף: תלויה וזבין וכו'. מכאן משמע לחפילו כשהלוהם והמכר בדבר אחד קאמר רב הונא ואע"פ לאיכא הרבה מן המפרשים ז"ל שכתבו התם פ' חזקת הבתים [דף מ ב] [נבי מועלת חמתני' לשלם לרעות] לקאמר ומודה רבא כי הוזקה מעשה לפרעתא שהיה הלוהם והמכר בדבר ג' שהוא בטל שלא לחר רב הונא שלא כשהלוהם בדבר אחד והמכר בדבר אחר: הא לא לחר רונה [ולאו] אי. הוא לפסול מלרבנן [ולאו] זביניה זביני לכיון ליסיב דמי לי פסלינן להו שלא [ני"ל זביניה זביני לכיון ליסיב דמי לי פסלינן להו לחפי' מלרבנן כו' ואינו נכון] מלרבנן וכללהרינן בתמ' סנהדרין (דף כה ב) הוסיפו עליהם החתנין והנזלנין לבל מלוהרייתא לי פסלי מסום שלא תחמול לגינסי בנא לחי משמע להו: לחתני' לגן ניזוק מן הפטים [דף סב ב] ונמ' לילה נן ניזוק כלחתרנמינן (לעיל ה) ובני רשף נוזק לנתרין מן נזרע וכיון שהולכין ברוח מזיקים חייב עליו משום שמירת נזקין ואע"נ לחפקורי מפקר להו וחינן שלו חייב כיון שהוא מזיק בהן לשלו משום חנוי לרבי יוחנן חייב: למעלה. מעשרים לחת **לא חזו לינסי ולא מפרסם ניסא ואין פרסומי ניסא בעינן:** סליקו להו פרק הכונס מרובה הין הגונב וכו'. לכתיב וגונב מבית הלים ולא מבית הגנב: [דף סה.] נמ' תשלומי כפל. כלתנן [דף קח ב] היכן פקדוני וגי"ל גנגב מסבישני [עליך] ואמר לחן והעדים מעידין לותו שגנבו משלם תשלומי כפל: טבח ומכר כו'. ילפינן להא מלתא מהיקשא [דף סג ב] לסמיכה להדדי הני קראי דגנב וטוען טענת גנב מה גנב משלם תשלומי ד' וה' אף טבח או מכר כלכתיב כי יגנוב איש שור וכו' אף טענת גנב נמי אע"ג לחיכא למפרך מה לגנב עמו שכן משלם כפל בלא שבועה תאמר וכו' הין מסיבין על ההקש: **משלם כפל** הפי בלא

שבועה. כלומר לחבי [סוף דף סד ב] לא ליכתוב רחמנא סניס יפלס בגנב ותיתי בק"ו מטוען טענת גנב ומה טוען טענת גנב דכיתיקרא לתת ליה לימר רחמנא ליפלס סניס בגנב עמו דכיתיקרא לתת ליה לא כ"ש הלא סניס יפלס לכתב רחמנא בגנב עמו למה לי הלא לומר לחפילו הלא בשבועה: והשתיתה. הגנב פיטמא וכו' וקשה לרב לחמר כשעת העמידה בדין וקס"ל לבין שבחה בין כחשה: והכחישה. הגנב בידים בטורח מלאכה או בתקל: מה לי קטלה כולה מה לי וכו'. הלכך מסיפיא שעתא לתחלת לה טביחה לאע"נ לפשם היה הורגה בעניו זה לא היה בו לין **לי' וה' הלא מחייב אלא** בשחיטה לחויב מכל מקום שכחשה זו כתחילת שחיטה היא להא לפלוגו למ"ל [לקמן עב ב] לומר לשחיטה הלא בסוף והא מחייב הלא לחשה לחרון לפ"ש לא לזלזול בתר חשיבות היא שעתא כפי מה שהיא שוה במשה לחרון לכבר היא נבלה הלא שלחר שחיטה חייב עליה למפרע כפי מה שהיתה שוה מתחלתה חס כן כי קטלה נמי פלגא להויגו שכחישה לזלזול בתר מעיקרא: ובשוף שויא ל'. בשעה שחיכלה מן העולם: תברייה לו שתייה וכו'. בפרק השפקיל (לקמן ג ב) מפרש טעמא לכל כמה לחיתיה בעיניה ברשותי לחרים הוא להא בעי לחכלוהי הלכך ברשותא לחרים הוקרא והשוה שעתא לתברה (או שתיה) הוא לקל נזיל לה לאבל לוקתבר ממילא לחמי קא מחייבת ליה להכיא שעתא לנגלה היא שעתא זוזא הוא לשויה ונבי **טביחה או מכירה** הוי כי תברה או שתייה: נעשה שינוי בילו וקנאו. בשינוי להא מילתא לאס טבח או מכר שלו הוא טובח והכי"ק ז"ל פסק להלכתא כותיה לתנן כל הגזלנים משלמין כשעת הגזלה ולחרוין לא לרבי לגעלי ע"כ הלכך תשלומי ל' וה' לינו משלם לכשעושה בילו קנאו ונעשה שלו הוא טובח שלו הוא מוכר לבל תשלומי כפל משלם כלחמיקרא לי כלחשתא ותניא נמי הכי גנב טלה ונעשה היל ענל ונעשה שור משלם תשלומי כפל וכו' כעין שנגב ושך ברייתא קשיא לרב לפסקינן הלכתא כותיה לעיל וכבר מקשינן בגמ' [לקמן סו ב] לימא ליתיי תיובתיה לרב לחמר רב קרן כעין שנגב תשלומי כפל וכו' כשעת העמידה בדין ותירצו לחמר רבא טוליות כלמעיקרא לחיים כשל עכשיו והכי פי' לימא תהוי תיובתיה לרב לחמר לעיל כשעת העמידה בדין כשהולה וכ"ש כשהוקרה לחשם משלם חפי' קרנן כלהשתא להא כרבא ס"ל לחמר תברייה או שתייה משלם ל': טולאים כלמעיקרא. והיינו ברייתא

ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין וה"מ לענין יוקרא ווולא אבל (דף סה:) גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור משלם תשלומי כפל כעין שגנב והיינו דקאמר (דף סו.) רבא טלאים כדמעיקרא דמים כשל עכשיו.

אבל תשלומי ארבעה וחמשה אינו משלם כרבי אלעאי דאמר רבי אלעאי גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו וקנאו טבח ומכר שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר והלכתא כותיה דאמרי' לקמן (דף צג:) כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה ואמרינן (דף צו:) כל לאיתויי מאי לאיתויי הא דר' אלעאי:

יום ריג

(דף סח) איתמר המוכר לפני יאוש רב נחמן אמר חייב בתשלומי ד' וה' ורב ששת אמר פטור ר"נ אמר חייב טבחו או מכרו אמר רחמנא לא שנא לפני יאוש ולא שנא לאחר יאוש ורב ששת אמר פטור חיובו לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו דקנייה לוקח אבל לפני יאוש דלא אהנו מעשיו דלא קנייה לוקח פטור (דף סח:) וכן אמר רבי יוחנן חיוביה בין לפני יאוש בין לאחר יאוש וקי"ל כרב נחמן חדא דהלכתא כוותיה בדיני ועוד דהא ר' יוחנן קאי כוותיה א"ר יוחנן גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו דאמר קרא (ויקרא כ"ז:י"ד) ואיש כי יקדיש את ביתו מה ביתו שהוא ברשותו אף כל שהוא ברשותו:

(דף ע.) אמרי נהרדעי לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי דכפריה טעמא דכפריה דמיחזי כשיקרא אבל לא כפריה כתבינא הלכך מאן דמייתי אורכתא אמטלטלי דכפריה לא מהניא ליה ולא מידי ולית ליה רשותא לאשבועיה ולא לאשתעויי דינא בהדיה כלל דלא כתבינן אורכתא אלא אמאן דלא כפר בההוא מידי

משום לע"ל וכי תורת נגבי מיתך ליכרע נגבי מיתך: למיס כשל עכשיו. בין הוקר בין הזהל והיינו לרב הלא שייך למימר וכי יוקרא נגבי מיתך וכ"כ בס"נ ז"ל וכתב הרמ"ה ז"ל בנרחין לבריו לבל ר"ת ז"ל כתב [דלמיס] כשל עכשיו לחמר רב כגון למעיקרא שויא ל' ולבסוף שויא זוזא לבל היכא למעיקרא שויא זוזא ולבסוף שויא ל' משלם כלמעיקרא ללעולם מקיולים נבי תשלומי כפל ל' וה': [דף סח.] **המוכר לפני יאוש.** פרש"י ז"ל לרב נחמן ורב ששת כולהו מודו ליאוש **נרייתא הא קני** והא פליגי הלא לי בעינן לחשנו מעשיו או הא לר"נ סבר להנגנב בהמה ומכרה קולם יאוש לע"נ הלא לחשני מעשיו **הלא קנייה לוקח** כיון הלא נתייאשו הבעלים לפ"ם חייב הגנב בתשלומי ל' וה': ופסק הרי"ף ז"ל כוותיה לר"נ חלת להלכתא כותיה בלישי ועול לקלי ל' יוחנן כותיה: [ל' נמ'] [דף סח ב] עץ תן לו. לם בעל הגנבה העמיד הגנב בדין ולמרו לו עץ תן לו כך בעל הגניבה ולמ"ל **טבחה או מכרה** הגנב פטור מדין ל' וה'. לפלו הוא טובח שלו הוא מוכר לכיון שגנמר הדין ליו כח בידם לחזור בהם: [ל' נמ'. ונעשה עליו גזלן. ונזלן ליו מפלם ל' וה']: חייב לתת וכו'. הקשו המפרשים ז"ל מפמע הכא לחייב לתת לו לא הוי נמר ליו כמו עץ תן לו ופסק לבפ"ק לסנהדרין (דף ו ב) לחמרינן נגמר הדין לי לתת רפאי לבעל ומפ' ה"ל נמר ליו פלוגי לתת זכאי לים פלוגי לתת חייב ותירלנו לתת **הוא לענין זה הוא** לחפוך לבעל ולפטוען ולהכחישו הוקלי וזכותו יכול הקבלי מה שכתבתי בו ולפי מה שכתבתי בפניס ג"ל ללאו לוקח נקטו הוניא לאו כיון שלחמר עץ תן לו כאילו הוניא לבלעדן עץ תן לו פסקוה למלתא ולא נקטו הכי אלא למעוטי חייב לתת ליתן לו ללא הוה ממש פיסוק הדבר אלא כמי שלומר אנו רואים שלחיוב יהיה עליך לבל לא נתברר עליון כל זלזי החיוב ולפיכך לא הוי נמר ליו לו [למעוטי] כל שלא ידוע לו שליינין ולחפילו נתברר לפס לנמר ליו כך הוא על ידועה לו שליין עכ"ל המחבר: [דף ע.] **למחזי כשקרא.** מחזי לחתמיה **לשקרא ליהיב ליה לשליח מידי לליתי ליה** להליך נגיה לבל לי לאו משום מחזי כשקרא כתבינן לברכתא ואע"נ לנזלה או נגבה היא וכן מוכח פ' שבועת העדות (דף לג ב) נבי לחמר שמואל בבא בהרשאה וכן בבכורות פ'

יש בכור לנחלה (לקמן סט ע"ב) וטעמא משום דהרשתה **לאו הקנאה נמורה היא** אלא קנין שליחות יש בה וכלמסקינן שלוחו שוייה ומינך הקנאה אין הלה יכול לומר לאו בעל דבריס לידי אלא מינך השליחות אינו יכול לעכב המעות לעצמו כלאסיקנא לאו היה הקנאה נמורה היא קי"ל כר' יוחנן לגבל אינו יכול להקדיש ואיך היה יכול להקנותו וכ' ר"ח ז"ל האילונית נהנו לכתוב לחלכתא לפי שמטלטלי לכפריה וטעמא לא ידענא ונראה לר"ת לטעמא משום דיהבינן טעמא משום למחזי כשקרא ואין למחזי כשקרא לא חייסינן כלמוכח בכתובות פ' הכותב (לקמן פה ע"ב) לחלמרי הלי לחרתא לדייני למכתבא מקמי לחוני שטרי לחתימות יהיבו פשוט משום למיחזי כשיקרא ומסיק לישתי מלר"נ וכן בניטין בפ' כל הנשו (לקמן כו ע"ב) הלכך נהנו כן ואע"נ שיש חלוקין במחזי כשקרא כי היכי לגבו פשוטו [לקמן קעב ע"ב] לי יליעיתו יומא לחקניתו ביה וכו' ואי לא מחזי כשקרא וקי"ל הכי כלי לקיים המנהג היה לן למימי הך להיכי לכתובות ומיהו תימה על מה שנהגו האילונית לכתוב הרחתה לפילו לחלוה והא **אין אדם יכול להקנות** לחבירו אלוחה לפילו בקנין לגב קרקע כלמוכח פרק מי שמת (לקמן קמח ע"ב) לחר רב נחמן ג"מ שאמר אלוחתי וכו' ואע"ג שתם לאסכומי בבריה לפי בקנין לגב קרקע מלא חוקמה הכי וכבר הוא מיומב ממה שכתבנו לעל שליחות יש בהרשתה לנהי שליחו יכול ליתן אלוחתו במתנה שליח מני לסווייי ומעל רבינו תם ז"ל סתם למנהג לרב פפא [לקח קל ב] הוה מסיק זוזי בי חוזאי לקנינהו לרב (יהודה בר שמואל) [שמואל בר יהבי] לגב לסיפא לביתיה ולמן מסיק מסתע הלוחה וכן כתב הרמ"ה ז"ל להרשתה תקנה היא שעשו לענין שליחות כלילו היה הקנין קנין נמור זו הסכמת כל המפרשים ז"ל וכתב הרמב"ם ז"ל כי הנאונים עצמם שתקנו תקנה זו לחרו שאין לומרים כה יקוב דין לת הבר ולינה אלא כדי לגייס לת הנתבע אם רצה לתן בהרשתה נפטור אלא נרע משליח לשלוייה בעליס לבל אם אין רצה הנתבע לתן עמו אין כופין אותו לתת לו ואלא ליכבע על שיבא בעל לינו: **אורכתא.** הרשתה: **ואי תפס. שליח ממון שהועיל ועכבו לעצמו:** [לקח עא.] וקי"ל כרב אשי דאמר לשליח שלוייה **הלכך אם תפס מפקינן מיניה ואי אם תפס נמי מבל נתבע נמי מפקינן מיניה לשליח הוא ואיהו תופס לבעל חוב:** הורו הנאונים ז"ל במי שהרשה ורוצה [המרשה] לבטל השליחות והרשות לחר יכול לבטל (נס האשר"י הביא כן מלברי רב אלפס כאן בהלכה וחולק עליו בפרק הנזהל קמא נבי שליח שעשאו בעלים ועיין בח"מ סי' קכ"ב) וכן אם מחל החוב יכול לומר לתקוני שלרתיך ואל לעוותי להא קי"ל דמורכין ביה אבל אמאן דכפר לא כתבינן דקי"ל כנהרדעי:

ואמרי נהרדעי כל אורכתא דלא כתיב ביה זיל דון וזכה והנפיק לנפשך לית ביה מששא מ"ט דא"ל האיך לאו בעל דברים דידי את:

אמר אביי ואי כתיב בה למחצה לשליש ולרביע מיגו דמשתעי אפלגא משתעי אכול':

ואמר אמימר ואי תפס לא מפקינן מיניה רב אשי אמר מדכתב ליה כל דמתעני מן דינא עלי הדר שליח שריה ואיכא מאן דאמר שותפא שריה למאי נפקא מיניה למתפס פלגא איתמר משמיה דרב יהודאי גאון וצ"ל דקי"ל דשליחא שויא הלכך אי בעי לבטולי שליחותיה ואורוכי אינים אחרינא אית ליה רשותא למעבד הכי:

מתני' גנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם או על פי שנים אחרים משלם תשלומי ד' וה' גנב ומכר בשבת גנב ומכר לעכו"ם גנב וטבח ומכר ביום הכפורים גנב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו גנב וטבח ואח"כ הקדיש משלם תשלומי ד' וה':

גנב וטבח לרפואה או לכלבים השוחט ונמצאת טרפה השוחט חולין בעזרה משלם תשלומי ד' וה' ר"ש פוטר בשני אלו:

גמ' (דף ע.) גנב וטבח ומכר ביוה"כ משלם תשלומי ד' וה' אמאי נהי דקטלא ליכא מלקות איכא הא קי"ל דאין לוקה ומת אין לוקה ומשלם אמרי משמיה דר' יוחנן בטובח על ידי אחר וכי זה חוטא וזה מתחייב אמר רבא שאני הכא דאמר קרא (שמות כב) וטבחו או מכרו מה מכירה ע"י אחר אף טביחה על ידי אחר רבי רבי ישמעאל תנא או לרבות את השליח דבי חזקיה תנא לסליח שוייה. וכתב הר"ס מקוצי ז"ל שאין הנתבע יכול לתחות המורסה ולומר לו שמא המסלח הרשה לזה יאמר לו תן לי הפקדון והרשתני זו תהא בידך ואם הרשה לאר הוא הפסיד את עלמו והנפקא פטור שהרי בהרשתני נתן ואם טוען לא היו לכריס מעולם יכול התובע ויכבע ויטול מעיקרו הממון מיד הנתבע ויהא מונח בבית דין על סיבא התובע ויכבע ויטול היא למורסה להכריס על מי שטוען טוענת שקר כלי לעכב הממון ולאחרו: **מתני' על פי שנים.** כלומר שנים מעידין לותו שנגנב: **[וטבח ומכר על פי שנים** לאחרים]. ואע"נ שנים שמעידין לטביחה אין מעידין לגניבה ורחמנא לאמר על פי שנים עדים יקום דבר ולא חני דבר הכא כיון דעדי גניבה אין ניריכין לעדי טביחה דכלל עדי טביחה **עדי גניבה מחייבי ליה** כפל דבר קרינא ביה וכיון שכן עדי טביחה נמי דבר הוא ואע"נ דעדי טביחה לבד לא מחייבי ליה ולא מידי לשמא שלו הוא טובח: **גנב ומכר בשבת. אבל טבח קס ליה בדרבה מיניה** לטביחה אב מלאכה היא ולא מכירה: **גנב וטבח ביוה"כ. לאין זכונו אלא** בהכרת: [לקח עא:] **[טבח ומכר] ואח"כ מת אביו. אבל מת אביו ואח"כ טבח תנן בסיפא לפטור שהרי יורש אביו ושלו טובח ומוכר** וכתב הרא"ה ז"ל לכן הסם הבו הרמב"ן ז"ל לכין ריבא לטבח קולם שמת אביו כין סיפא מיירי כגון שעמד אחד בלין ולפיכך **משלם בריבא תשלומי ד' וה'** לבניס זכות אחד לאי קולם העמלה בלין הו"ל קנסא וקי"ל בכתובות פרק ערבה (לקח מב ב) לאין אלם מוריס קנס לבניו [עיין בתוס' [לקח עב ע"ב] בל"ס סיפא לא קריבא ביה וטובחו כולה בלאסורא מכיא לעות אלוקות בזה] ולקמן בסיפא טבח אחר שמת אבי פטור מתשלומי ד' וה' לאע"פ שמשלם כפל על הגניבה אחר שעמד בלין מ"מ הרעילו לא הרעילו על הטביחה אלא אחר שטבח ואי שלו הוא טובח ואע"נ לתשלומא לקמן [לקח עב ע"ב] היה משמע לחייב אפילו לא עמד בלין להיי קנס לא לחיוב פסק לכתובות משום מאי לסקלי וטרו לקמן לדרוחה לתלתא: **בשני אלו. בטרפה וכחולין בעזרה לקסבר ר"ש שחיטה שחיטה רלוייה לא שמה שחיטה** לר"ש לטעמיה לאמר לה פרק אותו ואת בנו (לקח פ ע"ב) **אבל נרפואה ולכלבים שחיטה רלוייה היא לאי בעי מצי אכיל מינה: נמי מלקות ליכא. משום נאו:** וכי זה חוטא. הסליח והנגב המסלאו מחייב **בתשלומי ד' וה' והא קי"ל לאין שליח לדבר עבירה במסכת קלוסין (לקח מב ב):** תה מכירה וכו'. לאין מכירה **אלא בשני מוכר ונוקח** ופ"ת ואי היקשא הוא ל"ש לא ליחייב בטביחה אלא ע"י אחר כמו מכירה תירץ הרא"ש ז"ל לסתם טביחה ע"י עלמו והוערך לגמול שיתחייב לף ע"י שליח ממכירה:

והוה ליחד מהן. שלמה (לח) [לו] נגבתי שור שלתה שותף בו וכשבא לגבות השותף הלחר ותבעו כפר בו ואמר שלח נגב לו מעולם ואח"כ בחו עדים שנגב: ולא חמשה חנאי בקר. שהרי הוה בחלק הלחר ומוה בקנם פטור: לפילו חמשה חנאי בקר. וכן הלכתא:

[קף עג.] **מתני' משלמין לת הכל. וכמי' מוקי לה כשהוזמו תחלה על הטביחה לחי הוזמו תחלה על הנגיבה** תו ליכל משום טביחה: **[והלחרונים משלמין] השלומי שלמה. לשור וכגון שהוזמו לחרונים תחלה לחי הוזמו עלי נגיבה תחלה בטלה לה עלות טביחה ללמל בעלים מכריהו לו וכי מתזמי לחלי משלמי.** מלפיל' הכי שמעינן לסכירא ליה לפרש"י ז"ל לסכחסה ללו תחלת הזמה היל ומש"ה לל מוקמינן לליתזום לנגיבה תחלה **לחי הוי תחלת הזמה** לע"נ לכי ליתזום עלי נגיבה עלי טביחה נמי ליתקחום [וכי הלר ליתזום] מ"מ משלמי שלומי: **בטלה עלות שניה. ומשלם כפל משום** הרלשונים ולע"פ שבטלה עלות של לחרונים **הם פטורין ללין עליס משלמין על שיזומו שניהם:** לחל מן הרלשונים. וכל שכן שניהם: **בטלה כולה וכו'. והול פטור והם פטורין לפילו חזרו והזמו הלחרונים לחרי כן לין משלמין שהרי בטלה עלותן כבר והוכחמו לכיון שלל גנב לל טבח ומשום הכחשה לל מיחייב שלל לעמו הייתם** לוקל לסיומי הזמה לכשיגיע (שתעייר) [שתקרא] **נופה של עלות במסכת מכות [לף ה ל]: גמ' למפרע הול נפסל.**

תחת לרבות את השליח:

(דף לא:) בעא מיניה רבא מרב נחמן גנב שור של שותפין וטבחו והודה לאחד מהן מהו (שמות כב) חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר או דלמא חמשה בקר אמר רחמנא ואפילו חמשה חצאי בקר פשט ליה חמשה בקר אמר רחמנא ואפילו חמשה חצאי בקר:

מתני' (דף עב:) גנב על פי שנים וטבח או מכר על פיהם ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים אלו ואלו נמצאו זוממין הראשונים משלמין תשלומי כפל ואחרונים משלמין תשלומי שלשה נמצאו האחרונים זוממין הוא משלם תשלומי כפל והן משלמין תשלומי ג' אחד מן האחרונים זומם בטלה עדות שניה א' מן הראשונים זומם בטלה כל העדות שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה:

גמ' איתמר עד זומם אביי אמר למפרע הוא נפסל ורבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל אביי אמר למפרע הוא נפסל מעידנא דאסהיד הוה ליה רשע והתורה אמרה (שמות כג) אל תשת רשע עד פירוש למפרע מעידנא דאסהיד בבית דין

ואיכא מאן דפריש מזמן שטרא וליתיה להאי פירושא משום דלא הוי זומם אלא עד שיוזם בעצמו כדתנן * מכות דף ה. ושם איתא במשנה עד שיזומו את עצמן אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו בעצמן כגון דאשתכחא חתימות ידייהו בשטרא דזמניה כתוב בעשרה בניסן שנת כך וכך במקום פלוני ואתו סהדי **העיד בניסן והוזם על עלות זו בחייב כל העליות שהעיד בינתייס פסולות למפרע שהעיד עלות זו** פסול למסהיל שעתל הו"ל רשע והתורה לומרה לל תעמד **ילך עם רשע** לל תעמד רשע על רשע ולכל מיירי להני עליס זוממין העידו על פה לבל בעלות בשטר לל משכחן לגל בנך רחוק ולף על פי שרש"י ז"ל פירשה במסכת סנהדרין (בפ' זה בורר לף כז ל) בעלות בשטר לינו נלהה בעיני לחרונים ז"ל מפני שעלות בשטר לי לפשר להזמין לשמע לחרונה ולכתובה לקיימה לן המלוחרים כשרין ולפי' היה כתוב בשטר שבזמנו כתובו לס הוה שטר הקנלה לי לפשר להזמין שיהל נפסל למפרע לפי שבשטרי הקנלה לסס רשלי לגחר כתיבתה ובשכותבין כותבין מזמן הקנלה לסתם קנין לכתיבה עומל ולפשר שעכשיו כתבוהו והקלימו זמנו משעת הקנין שהיו כשרים שלינם פסולין גגל משעה שחתמו לשקר ולילך לבל קולס זה לל נפסלו הל לומה זה לומה למעיל ולומר היום נ' שניס לוה פלוני מפלוני מנה והוזם וכי תעלה על לעתך שיפסול נ' שניס למפרע והגל לפילו לבייי לל מפסיל גגל משעת עלות כ"כ הרל"ם ז"ל וכן לעת הרי"ף ז"ל והביל רליה מהל לת"ל שטר שזמנו כתוב בגגל בניסן בשמיטה וכלו עליס ומרו הילך לתם מעידים על השטר הזה והגל **גגל לותו היום עמנו הייתם במקום פלוני** השטר והעליס כשרין חיישין שמל לחרונה וכתבוהו:

ואסהידו דההוא יומא הוו סהדי באתרא רחיקא דלא אפשר לממטי מיניה להך אתרא דאיכתיב ביה ההוא שטרא בחד יומא כגון האי הוא דהוי זומם ואי לא כי האי גוונא לא הוי זומם וכיון דהכין היא מילתא ליכא למימר מזמניה דשטרא דהא ההיא סהדותא [אפשר] לא הות בההוא יומא כלל ואפשר דההוא יומא דאסהידו בבי דינא ביה ביומא קא חתמי בההוא שטרא וא"כ היכי מפסדינן להני שטרי דאינשי דאיכתיבו מקמי הכי מספיקא

הילכך ליכא למימר דמיפסלא סהדותייהו אלא [על] עידנא דקא מסהדי ביה בבי דינא כגון דאסהידו בבי דינא בעשרה באייר ואיתזמו בעשר' בסיון אביי אמר למפרע הוא נפסל ומעידנא דאסהידו בבי דינא דהוא בעשרה באייר הוה ליה רשע וכל סהדותא דאסהידו בבי דינא מעשרה באייר ואילך לא הויא עדות ורבא סבר מכאן ולהבא הוא נפסל דהוא עידנא דאיתברר לן דזומם הוא והלכתא כאביי והכי אשכחן בירושלמי * פרק זה הל"ג ע"ש כגון האי פירוש דפרשינן דגרסינן התם היו עומדין ומעידין עליו בעשרה בניסן שגנב שור באחד בניסן וטבח ומכר בעשרה בניסן והוזמו בט"ו בניסן כל עדות שהעידו מעשרה בניסן עד חמשה עשר בניסן למפרע הרי אלו פסולות.

אבל ודאי איכא סהדי דידעי הי ניהו יומא דקא חתמי ביה בההוא שטרא פסלינן להו מההוא יומא א"נ לא ידעי הי ניהו יומא דקא חתמי ביה אבל חזיוה להההוא שטרא דמיחתים קמי דאסהידו עליה בב"ד בכמה יומי פסלינן להו מההוא יומא דקא אמרי סהדי חזינוהו להאי שטרא בידא דמריה ביום פלוני דמיחתים וקאי דקי"ל (כתובות דף יח:) עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין הלכך מעידנא דקא חתמי בשטרא הוו להו רשעים והתורה אמרה (שמות כב) אל תשת רשע עד ודמיא לעדי רבית דמעידנא דקא חתמי בשטרא דרבית קא עבדי על (שמות כב) לא תשימון [עליו] נשך

יע"ל קג"ס. סיומן שמועות שהלכה כחכמי י' יהוסף שלח מלעת (ב"מ קף כח ב) ע' על זמם ל' לחי העומד מחליו (עירובין קף טו ח) ק' קלוסין שלח נמסרו לכיהיה **(קלוסין קף נח ח)** נ' גלוי מילתא בניטח (ניטין קף לב ח) מ' מומר לוכל נבלות לתאבון (סנהדרין קף כז ח):

מתני' משלם תשלומי כפל. להא לוכא שהלי לגנב: **ואינו משלם לרבעה וחמשה. על הולחת עלמו לחולה בקנם פטור:** בשבת. פטור לטביחה לקם ליה בדרבה מיניה לחמייב בנפשו הוא: [קף עז:] **ומת לחבו. והוא יורשו שלא הויא כולה טביחה בחיפורא: גנב והקלים.** כי קא טבח ולו לבעלים קא טבח שלא להקלם: [ל' נמ' (קף עד ב) מעשה ברבן נחליאל שסיימת את עין טבי עבדו והיה שמח שמחה גדולה כו' על שלחי רבן נחליאל לשלח בפני ב"ד לוזיו]. והיה שמח **לפי שהיה כשר מתאוה לשחררו שלא שהמשחרר עבדו עובר בעשה:** שלא במקום ב"ל. **שלא היו ב"ל יושבין במקום יציבת ב"ל שלא בשוק היולה:** [קף עה.] **שהרי חייב עלמו בקרן.** וכה"נ לחמרי מולה בקנם פטור ולח"נ לשמר שלא טבחתי ומכרתי ובלו עליס שטבח פטור משום לכיון שהיה פטור מכפל משום הולחתו ליכא ל' וה' לתשלומי ל' וה' לחמר רחמנא ולא תשלומי ג' ול': **שהרי פטר עלמו מכלוס.** מנגיבה בעי למפטר שהרי לחמר שלא נגנבתי וגם מטביחה ומכירה בעי למיפטר נפשיה שהרי **יולא שמולה בקנם פטור הלכך שלו הולחה היא ומשלם חס בלו עליס שלא לחמרינן מולה ובלו עליס פטור שלא היכא לשיכא קרן וקנס לחייב ליה ממונא בהולחתו ומתכוין להחזיר ממון** כתב הרלב"ם ז"ל וז"ל כתב הרלב"ד ז"ל בנוסח כתובות שבזמן הזה שלין לנין ליני קנסות ולי"ל **[קף טו ב]** לפ"ה לי תפס לא מפקינן מיניה לס קלס הלה והולה [לע"פ שבלו עליס לחמ"כ] הרי הוא פטור ולפי' בדברים שפטר עלמו בכלוס לפי שבשס שלין לנין ליני קנסות בזמן הזה כך לין מקבלין עליס והרי זה כמו שלין סס עליס ורבינו חומר שלינו נרלה שבשס שהוא חומר שלין מקבלין עליס בזמן הזה כך הולחתו ליני כלוס לבעי הולחה ברם צריך את למידע דלא קיימי הזמה אסהדי דשטרא אלא עד דאמרי בב"ד בעידן סהדותיהו שטרא דנא בזמניה כתבנוהו ולא איחרנוהו וכתבנוהו ואי לא קא מסהדי הכי לא קמה עלייהו הזמה והוו אינהו כשרין ושטרא כשר דת"ר (סנהדרין לב.) שטר שזמנו כתוב בא' בניסן בשמיטה ובאו עדים ואמרו היאך אתם מעידים על השטר הזה והלא באותו היום עמנו הייתם במקום פלוני השטר כשר והעדים כשרין חיישינן שמא איחרו וכתבוהו וכל הני מילי לתרוצי פירוש דרבותא קא כתבי להו אבל מתני' ומתניתא לא איירו בעדים זוממין אלא בעדות על פה אבל בעדות בשטר לא אשכחי' להו ראיה דאיירו ביה כלל דמילתא דחיקא היא כדפרשינן הלא תראה שלא פירשוה בירושלמי אלא בעדות על פה:

מתני' (דף עד:) גנב על פי שנים וטבח ומכר ע"פ עד אחד או על פי עלמו משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה:

גנב וטבח בשבת גנב וטבח לעכו"ם גנב משל אביו ומת אביו ואח"כ טבח ומכר גנב והקדיש ואח"כ טבח משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה ר' שמעון אומר קדשים שהוא חייב באחריותן חייב ושאינו חייב באחריותן פטור:

גמ' (דף עה.) איתמר מודה בקנס ואחר כך באו עדים רב אמר פטור ושמואל אמר חייב אמר רב המנונא מסתברא מלתיה דרב באומר גנבתי ובאו עדים שגנב שהרי חייב עלמו בקרן אבל אמר לא גנבתי ובאו עדים שגנב וחזר ואמר טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח ומכר חייב שהרי פטר עלמו מכלום איתמר נמי אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן גנבתי ובאו עדים שגנב פטור שהרי חייב עלמו בקרן וכן הלכתא:

(דף עח:) **מתני'** מכרו חוץ מאחד ממאה שבו או שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה:

(דף עט.) גנב ברשות הבעלים וטבח ומכר חוץ מרשותן או שגנב חוץ מרשותן וטבח ומכר ברשותן או שגנב וטבח ומכר חוץ מרשותן משלם תשלומי ארבעה וחמשה אבל אם גנב וטבח ומכר ברשותן פטור:

גמ' (דף עח:) מכרו חוץ מאחד ממאה וכו' ת"ר הגונב את הקיטעת ואת החיגרת ואת הסומא וכן הגונב בהמת שותפין חייב ושותפין שגנבו פטורין והא תניא בכית לין כלחמרי' לעיל [קף עה ח] לגנבי ר"נ לשלח בב"ל הולה ובעי' נמי ב"ל סיכולין לזון לינו קנסות ועול לבלולו הכי נמי לי תפס הולחתו ולו כלוס היל לבעינן סיהא הולה מחמת עלמו והלי **מחמת ביעותיה הוא** למולה וכלחמרינן לעיל נבי סך בריית לרלה עליס שממסמסין וכלין ולמר נגנבתי רבי ללעזר ברבי שמעון לומר יבולו עליס ויעידו ולחמרינן טעמל לר' ללעזר בר"ס משום לכי קל הולה מחמת ביעותיה לעליס קל הולה לבל במולה מחמת עלמו לפי' רבי לליעזר בר' שמעון הולה לכיון ולמר נגנבתי לשע"נ לולחר כך בלו עליס פטור: [קף עח:] **מתני' לו שהיתה [לו כו] שותפות. קולס שגנבו** שלא קרינא וטבחו כולו בלילוסין ולשע"נ לכבר שמעון זה ממתניתין לעיל [קף עד ב] בגנב משל לבין ומת לבין קולס שמכרו סתם הוה לימוך משום ליה לו שותפות בכל לבר ולבר לבל הכל שמעון לפי' לין לו שותפות שלא בלבר ל' לו בגיזס מהרמ"ס ז"ל: **והמעקר.** עוקר הסימנין: ולין משלם ל' וה'. **שחיטה היא כלו: טבח ומכר חוץ וכו'. כשהוציאו חוץ מרשותו נעשה עליו גנב וקנאו:** גנב חוץ כו'. **קנאו במשיכה ונעשה גנב עליו:** [קף עט.] ברשותן פטור. **שלא נעשה עליו גנב: גמ' לת הקיטעת וכו'. לע"נ לליכא כולה חייב למאי לגנב הא זבין ליה כולי: לדעת חבירו. משלמין בין שניהם לליכא וטבחו כולו בחיוב להטובח מתחייב על חלקו וחבירו נמי עשאו שלית להא דלינן לעיל [קף עח ח]** להכא יש שליח לכבר עבידה לו לרבות לת השליח: **שלא לדעת פטור. לליכא וטבחו כולו בחיובא לבההוא פלגא לחבריה לא נעשה שליח והו"ל כטובח לחר הגנב לפטור ועל חלקו נמי פטור הוחיל וליכא וטבחו כולו בחיובא ולע"נ לחמרן לעיל [סם כ] חמשה בקר ולפילו חמשה חלקי בקר הני מילי בגונב בהמת השותפין וטבחה ולחר כך הולה לחמר מהם לת חלקו לבדעת טביחה הוחי כולה בחיובא והכי לחמרינן לה בהגוזל [קף קו ח] לשותף שטבח שלא לדעת חבירו פטור:**

שותפין שגנבו חייבין אמר רב נחמן לא קשיא כאן בשותף שטבח לדעת חבירו כאן בשותף שטבח שלא לדעת חבירו:

נתן לאחר וטבח. לא שנתן במתנה לר"כ לפיכך לא טבח נמי מחייב לתניא כמו למכירה כלקתני סיפא לאת שעשאו שליח לטבוחה או למכירה: הקיף. מכר בחמנה וכחברתי ולא קבל למיס: ופרע בהקפו. שהקיפו חבירו פרקמטיא בחברתי ופרע לו בהמה זו: מה לי מכרו וכו'. הכא מיירי בקבלי בלא הבית לגמ שייך בהו מעיקרא תורת לשמעון והשתא תורת לשמעון ומתני' [לף על ב] למאי בהקבלם פטור מיירי בקבלי מזבח לשתם שור ושם מחייבים היו לקלוסת מזבח וקרבן לכפר על הבעלים ונשחטו לשמו ושם בעליו עליו כן פי' הרמ"ם ז"ל ונראה [שתין] לעת הרב אלפסי ז"ל כן: **מתני' היה** מוסכו. **היה הנגב מוסך לותו ויונק פטור** שתין משיכה קונה בדרשות בעלים: **הגביהו. לפילו ברשות** הבעלים חייב שהנשיכה **קונה בכ"מ כלאיתא בשמכת קלוסין (לף כב ח)**: לו שהוציאו מרשות בעלים משמע לכיון שהוציאו מרשות בעלים חייב ולפילו הוציאו לרה"ר ואע"נ לשין משיכה קונה ברה"ר (ב"כ פל ב) ה"מ לענין קנייה לבל להתחייב בחונסין כיון שהוציאו מרשות בעלים חייב: נתנו לבכורות בנו. פרש"י ז"ל **שהניח הנגב הכהן או לאחרים שם למקום שנגב** והם היו **שבורין שהוא שלו**: ומת ברשות הבעלים פטור. הכהן שמוסכו לגמ עליף מנגב נופיף לבל הוציאו מרשות הבעלים חייב הנגב ולפי לברייו ז"ל [נגב] חייב משום לכהן הוא שלוחו ואע"נ לקי"ל (קלוסין לף מב ב) שין שליח לדבר עבירה היינו היכא לשליח יודע במלתא לשיהורת לשיכוך למימר לברי הרב ולברי התלמיד לברי מי שומעין לבל הכא ליכא למימר הכי ומיחייב שולמו וכתבו האחרונים ז"ל לשינו נכון לבפ' שנים אוחזין (לף י ב) שמרי נבי חנך לגאו בת ישיעה היא לי ס"ל חנך משום שליחות שיתרבאי ג"כ מעינו שליח לדבר עבירה ומאי קשיא שאני חנך שהוא כמי שאינו יודע בדבר שים שליח וכתם [לף מג ח] **נמי אמר לדול לא** נענש על שהרגו לאוריים לפי שיוצא הרגו ושין שליח לדבר עבירה ואע"פ שיוצא לא היה יודע בדבר והיה סובר בשרשה הספר שגלה לו המלך שהיה חייב לו מיתה [ויש] שפירשו לכמו שפטור הכהן משלשם לבעלים ה"נ חייב לקתני ר"ל **הכהן או השומר** חייב לשלם תנו רבנן גנב ונתן לאחר וטבח גנב ונתן לאחר (דף עט.) והקדיש גנב והקיף גנב ונתן לאחר במתנה גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהקיפו גנב ושלח סבלונות לבית חמיו חייב מאי קמ"ל אשמעינן רישא גנב ונתן לאחר וטבח דיש שליח לדבר עבירה ואע"ג דבכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה הכא יש שליח לדבר עבירה מ"ט וטבחו או מכרו מה מכירה לא אפשר דלאו ע"י אחר אף טביחה ע"י אחר נמי מיחייב אשמעינן סיפא גנב והקדיש מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים

(* כל זה אינו מהל' הריי"ף ז"ל ד"ת ולאו הכי הלכתא דקי"ל במתני' דתנן (דף עד:) גנב והקדיש ואחר כך טבח משלם תשלומי כפל ואין משלם תשלומי ד' וה' ואי קשיא לך מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים התם מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דשמעון הכא מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן):

מתני' (דף עט.) היה מושכו ומת ברשות הבעלים פטור הגביהו או שהוציאוהו מרשות הבעלים ומת חייב נתנו לבכורות בנו לבעל חובו לשומר חנם לשואל לשוכר ולנושא שכר והיה מושכו ומת ברשות הבעלים פטור הגביהו או שהוציאוהו מרשות הבעלים ומת חייב:

גמ' בעי אמימר תקנו משיכה בשומרין או לא תקנו משיכה בשומרין אמר רב יימר תא שמע נתנו לבכורות בנו לבעל חובו לשומר חנם ולשואל לנושא שכר ולשוכר היה מושכו ברשות הבעלים ומת פטור מאן פטור שומר שמע מינה תיקנו משיכה בשומרין ש"מ איתמר נמי אר"א כדרך שתקנו משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה בשומרין ותניא נמי הכי כדרך שתקנו משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה בשומרין וכשם שהקרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה כך שכירות קרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה:

מתני' (דף עט:) אין מגדלין בהמה דקה בא"י אבל מגדלין בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל ואין מגדלין תרנגולין בירושלים מפני הקדשים ולא כהנים בא"י מפני הטהרות לא יגדל אדם חזירין בכל מקום ולא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת אין פורשין נשבים ליונים אא"כ היה רחוק מן הישוב ל' על לרך מה שאמרו במקום אחר (ב"מ לף לה ב) תאחזור פרה לבעליס הרלשונים וכתב הרמ"ם ז"ל לזה נכון: **גמ' תקנו משיכה בשומרים.** בשומר שכר מיבעיא ליה לליכא למי ולפשר שיהא תלוי בנתינת שכרו לבל בשאר שומרים פשיטא לתקנו לאי לאו במאי זכי: [ל' נמ' כך שכירות נקנה בכסף בשטר ובחזקה שכירות למאי לניחא שכירות למטלטלין מטלטלין בני שטרא נינהו אמר רב חסלא שכירות לקרקע] ובי מטלטלי בני שטרא נינהו בתמיה אם השכיר לו כליו **הא לא מקנו מטלטלין אלא במשיכה כדאמר בקלוסין (לף כו ח) ונהי נמי למקני בכסף לענין קבולי מי שפרע מיהו בשטרא לא מקנו מילי לשכירים בעלמא נינהו כדאמרינן בהזהב (ב"מ לף מט ח) ר' לשכירים לין בהם משום מחוסרי אמנה:** [לף עט:] **מתני' אין מנדלין בהמה דקה בא"י. משום ישוב** הארץ שמלבדות **השדות וכל שדות ח"י סתמן ליסראל** ובגמ' [לף פ ח] לימא לולא דוקא אמר שתנן בדרעית לפילו קשורה בבית בכרעי המטה אסור אלא לשהותה לנורך הרגל ל' יום דוקא ואכי קתני בהילי בתוספתא לבל מנדלין אותה **קולס לרגל ל' יום ולא** שתנן יוצאה ורועה בשוק אלא קשורה בכרעי המטה וכן בגמ' לקמן שאלו תלמידיו את רבן נמליאל מהו לשהות אמר להם מותר ובלבד שלא תנח ותרעה בעלר אלא קשורה בכרעי המטה ומקרקע נמי משמע הכי אסרו חז בעבותים פי' בו שהיו קושרין הקרבן בכרעי המטה על גיבותיהו לקרנות המזבח לבל לרעות חפי' בהמה נמי אסור כלאמר בפ' זה בורר (לף כה ב) רועה שאמרו אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסה ושתנן אחי שפיר אלא מחלקינן הכא בין רועה בהמה שלו לבהמה של אחרים ובפ"ק למניעה **(לף ה ב) לא** פסלי אלא במרעה בהמות שלו אבל של אחרים בשר משום לחין אסור אלא חוטא ולא לו להכא שאסור לנגל לפילו בבית אין נראה לחלק בין מנגל בהמה של עלמו למנגל של אחרים: **אבל מנגלין בסוריא. אחרס עובה לוט בבשה וקסבר לא שמיה כיבוש והוי כחונה לאחרן ובחו"ל מותר לנגל אלא חייסינן ליסובה ואם יפסידו שדות אחרים** ישלמו: **תרנגולים בירושלים. לפילו יסרחל: מפני הקדשים.**

שיסרגל לוכלין שם שלמים ומעבר בהמה ולרך התרנגולין לנקר בלפפה שמא יבילו כעפה מן הסרן ויטמאו את הקלפים: ולא הכהנים. ינגלו תרנגולין בחרן ישראל: **מפני הטוהרות. שהכהנים לוכלי תרומה הם ועריך להזהר בטהרתם: אין מנגלין חזירין.**

ריס:

גמ' (דף פ.) ת"ר רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד וכן מי שנפלו לו כלבים וחזירין בירושתו אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד וכן מי שנדר נדר ליקח בית ולישא אשה בא"י אין מחייבין אותו ליקח מיד אלא עד שימצא את ההגון לו ומעשה באשה אחת שהיה בנה מצר לה וקפצה ונשבעה כל מי שיבא עלי איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם שאינן מהוגנין לה וכשבא דבר זה אצל חכמים אמרו לא נתכוונה זו אלא להגון לה ת"ר י' תנאין התנה יהושע * בדפו"י הגי' ומתחייב. (דף פא.) א שמרעין בחורשין ב ומלקטין עצים משדותיהם ג ומלקטין עשבים מכל מקום חוץ משדה תלתן ד וקוטמין נטיעה מכל מקום חוץ מגרופיות של זית.

ה ומעין היוצא בתחלה בני העיר מסתפקין ממנו ו ומחכין בימה של טבריא ובלבד שלא יפרוש קלע ויעמיד את הספינה.

ז ונפנין לאחורי גדר ואפילו בשדה מלאה כרכום.

ח ומהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה.

ט ומסתלקין לצדדי הדרכים מפני יתדות הדרכים.

י והתועה בין הכרמים מפסג ועולה מפסג ויורד.

ומת מצוה קונה מקומו. * מן איתמר אמר רב אדא אר"נ עד אפי' בחו"ל אינו בגמ' שלנו והכי איתי' בגמ' בדף פא שמואל ורב יהודה הוו שקלי ואזלי באורחא חוה מסתלק שמואל לצידי הדרכים א"ל רב יהודה תנאים שחתנה יהושע אפילו בבבל א"ל שאני אומר אפילו בחו"ל איתמר אמר רב אדא אמר רב נחמן תנאין שהתנה יהושע אפילו בבבל ושמואל אמר אפי' בחוצה לארץ:

ומת מצוה קונה מקומו והוא שאינו מוטל על המצר אבל אם היה מוטל על המצר מתוך שניתן רשות לפנותו מפנין לכל מקום שירצה הני חד סרי הויאן אמרי מהלכין בשבילי הרשות שלמה אמרה:

(דף פב.) עשרה תקנות תקן עזרא. שיהו * האלפ"א בית"א הוא ע"פ בעל חו"י. א קוראין במנחה בשבת ב וקוראין בב' ובה'.

ג ושיהו בתי דינין קבועין בב' ובה' ד ומכבסין בה' בשבת.

ה ואוכלין שום בערב שבת. ו ושתהא אשה משכמת ואופה.

ז ושתהא אשה חוגרת בסינר. ח ושתהא אשה חופפת וטובלת.

ושיהו רוכלין מחזרין בעיירות. ותיקן טבילה לבעלי קריין:

כיער נפה שחינה מכלה בחילנות: [דף פא.] **ומלקטין עניס.** לוקח כנון קונים לחיס ומחוברין: **חון מסדה תלתן.** פינגרו"נ בלע"ז ולוקח שחינו עשוי ערונות ללח ניכר שעשוי למאכל בהמה שעשבים נמי טובים לה: וקוטמין נטיעה. לוקח מענפים הלקים שאין עושין פירות וממקום שאינו רואה את החמה: בקנים ובנפנים. מן הפקק ולמעלה ובזית בשעור כביצה **צריך להניח מן הזית ולמטה סמוך [לנזוז]** זה שקוטם כלי ליטוע: [דף פא:] היונק תחלה. **מחלם וכ"ם מעינות יפנים שהן מימות יהושע** שבני העיר מסתפקין ממנו: **ומחכין. מטילין חכה לנוד לגיס לע"פ שבחלן נפתלי היתה כולה:** שלא יפרוש קלע. מפני שמעמיל הספינות ומעכבן שם **לרך ליילין לתקוע יתלות ולעשותן גדל במים להלכל שם לגיס:** ונפנין. לאחר רב יחחק בר יעקב **לא נצרכה אלא ליטול ממנה צרור לקנח ולע"פ שפורן לת הגלר: בשבילי הרשות. סתם בני אלם** כשמכניסין תבואה **מפקירין שלותיהן ליכנס בהם כל אלם לקנר הלרך שלא יקיף: רביעה שניה.** וזמנה מי"ז **במרחשון כללאמרינן בתענית (דף י ח) ומקען והלאה הזריעה ניומחת וקשה לה לריסת הרגב:** לאחר רב פפא. הא קרקע ליקן לפי' טל שיורד **עליה בלילה קשה לה לריסת הרגב** שלא מחרית: לנידי לרכיס. **בכל עת ולפילו שהתבואה בשלות הפקר לכל אלם להסתלק מן הלרך מן היתלות וליכנס לנבול שלא חבירו לילך על המיצר אלא הלרך: מפני יתלות. ביתות החמה יבש הטיט ונעשה כיתלות מפני פסיעות האלם והבהמות שלרסו שם ביתות החורף: מפסג.** מנתק זמורות **הנוטות המעכבות לותו ועולה ויורד על שמוצא הלרך:** קונה מקומו. **שנפל שם בעת מותו ליקבר שם ולין בעל השלה מעכב עליו** ובלבד שלא יהיה **המת מוטל על המצר לרוחב הלרך ולוכלין שם עופי טהרות** ומטמאין לאז מתוך שנתן לפנותו מפנהו לכל מקום שירצה:

במנחה בשבת בתורה. תניא נמי הכי מעשה בשני תלמידים שהיו יושבים לפני רבי יהושע בן חנניה בפרק שני דברכות (ברכות כח:) ואמרו לפניו שלשה דברים שמענו מרבי אליעזר בן הורקנוס אחד שמענו שהוא אומר המוציא יין לחבירו בשבת לא יתן לו בכוס אלא בקיתון שמא יבוא לבצוע ממנו ואחד שמענו שהוא אומר אין מוציאין לא חלוק ולא כותנת ולא מגבת ולא כרכום לרחוץ בהן את הפנים אלא בשבת שמא יבוא לכבס ואחד שמענו שהוא אומר אין מוציאין לא מטה ולא כסת ולא ספסל ולא כסא אלא בשבת שמא יבוא לתקן ואמרו לו אף אנו שמענו כן אלא שאין אנו יודעין אם משום גזירה אם משום שאין דרך בני אדם לטלטל אלא בשבת אמר להם אף אני לא שמעתי אלא שאין דרך בני אדם לטלטל אלא בשבת אמרו לו אף אנו לא שמענו

לגלח ולחי למיס הוא ליכיב ותלמולא לחי למהא לג לירייח למסוס לחיכח חוינם לנפיס נעריס טפי ירייך למיתב ליס נער לכיני ביני שמעינן מהא לפנים שסכו זה את זה לפילו בעניו לחד מי שנרחית מכתו ונערו יותר ירייך חבירו לפלס לו לותו לכיני ביני ולקמן [בסמוך] מתברר כיצד משלם ובגמרא [שם] מייתי רב לגי ממון מלכתיב תחת תחת ויס מן התימה לכולהו תנאי לג ילפי מההוא קרא וחין לחלס לן נזירה שוה לגלח לס כן קבלה וכירושלמי לחדו כל מילתא לגלח מיחורא מייתינן מלתרין סניחין ופירשו המפרשים ז"ל להכא פירושו כל לכר שיועלין בו שכן הוא החמת לחכל לג נתברר לו סמך מן הכתוב הרשות ביד כל לחלס לנוגע ולהביאה ואע"פ שחין לחלס לן נזירה שוה לגלח לס כן קבלה מרבו היינו לנו לגמרי [נ"ל היינו לנו כי' תירוץ לחר הוא ובלי נמי לחמר לה] מחלם כלומר עין תחת עין לו שור תחת שור לחכל היכא לגמיר לחיכא נ"ס לתחת תחת [ולהינו יולא לזה פי' שחין יולא לי נמר מתחת לשור לו מתחת לחבר ענה] יכול לנון וכן בשאר מקומות הרח"ס ז"ל: לגלם. לעם וקלן: [קף פא.] **כל הניזוק כעבד. הוחיל ולבר שחינו קנוי הוא לין נוכין לותו בכבל כלמפרש טעמא לקמן: לחי תפס. שומו ליה והיוס לו למחר לס יתפוס מגלו יעבכנו: נזקי שור בשור. שבלו לו ע"י שור: ונזקי שור בלבס. שבלו לו לשור ע"י לבס: נזקי לבס בשור. לבס שהוזק משור: לגלהים בעינן. להא כולהו בפרשת ולגלה המשפטים כתיבי ובההיא פרשה כתיב על הלגלהים יבא ונו' קסבר לכולהו קלי והיינו מומחין וסמוכין ובכבל לין סמיכה כלחמרי' בסנהדרין בפ"ק (קף יל ח): [קף פא:] **מילי להוס לחולחות והלוחות. לחמרי' בפ"ק לסנהדרין** (קף ב ב) **לגלה בעינן מומחין: לבס בבבס לבע"נ לחית בהו חסרון כיס.** ריפוי ושבת וכוסח: **לין מועל בכבל. לכיון למנניחות לתמות לג מייתינן ליה לבי לינא היכי מייעל** לג קרינן ביה והועל בבעליו לסתם העלאה בב"ל הוא ובתם נמי **לין נוכין לקי"ל פלגא נזקא קנסא בפ"ק** [קף טו ב] **וקי"ל לחין לנין קנסות בכבל** וכתב הרי"ף ז"ל מנהג ב' יסיבות שלא"פ שחין נוכין קנס מ"מ היו מנהין לותו על למפיים ליה לבעל ליניה וכל יסיב ליה סיעור מלי לחזי למיתב ליה ברי' ליה לגלתר בין חיפיים מריה ליניה בין לג לחיפיים: **בשן ורגל קלחר. כגון שנתחכך בכותל להנחתו והפילו על שור לחר להיינו תולדה לשן ולגל לס היל לחיכה לגלות לחכל נזקי קרקן לג לגלה שכיחה לחכל נזקות נרחה **להיות תולדה לרגל** לחכל נזקי קרקן לג לגלה שכיחה לחכל נזקות נרחה בכל התלמוד למילתא לשכיחה ניתנו ונוכין לותו בכבל כלחמרינן **[לקמן לף עו ב]** בהדוח לנגד פלגא לתורי וכו' ולגי קשיא הא תנן

לו שנים צער ריפוי הכהו בטימוס שבידו נותן לו א' בושת:

(דף פד.) ההוא תורא דאלס ידא דינוקא אתא לקמיה דרבא אמר להו זילו שיימוהו כעבדא אמרו ליה רבנן והא מר הוא דאמר כל הנישום כעבד אין גובין אותו בבבל אמר להו נפקא מינה דאי תפס רבא לטעמיה דאמר רבא נזקי שור בשור ונזקי שור באדם גובין אותו בבבל נזקי אדם באדם נזקי אדם בשור לא האלהים בעינן וליכא נזקי שור בשור ונזקי שור באדם נמי האלהים בעינן וליכא (דפ פד:) התם שליחותיהו קא עבדינן מידי דהוי אהודאות והלוואות אדם באדם נמי שליחותיהו קא עבדינן ואסיקנא כי עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא ואית בה חסרון כיס אבל מילתא דשכיחא ולית בה חסרון כיס אי נמי אית בה חסרון כיס ולא שכיחא לא עבדינן שליחותייהו הלכך אדם באדם אע"ג דאית בה חסרון כיס כיון דלא שכיחא לא עבדינן שליחותיהו:

ושור בשור גובין אותו בבבל והא אמר רבא שור שהזיק אין גובין [אותו] בבבל דאזיק מאי אילימא דאזיק אדם מאי אירייא שור דאזיק אדם אפילו אדם דאזיק אדם נמי אין גובין אותו בבבל אלא פשיטא דאזיק שור וקאמר אין גובין אותו בבבל אמרי התם בתם והכא במועד והאמר ר' אבא אין מועד בבבל כי קאמר רבא נזקי שור בשור גובין אותו בבבל בשן ורגל דמועדין מתחילתן נינהו מנהג שתי ישיבות שאע"פ שאין גובין קנס בבבל מנדין אותו עד דמפייס ליה לבעל דיניה וכד יהיב ליה שיעור מאי דחזי למיתב ליה שרו ליה לאלתר בין איפייס מארי דיניה בין לא איפייס:

(דף פה.) כמה אדם רוצה ליטול וכו' צער במקום נזק היכי שיימינן אמר אבוה דשמואל כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו ידו לקטוע לו ידו לאו צער לחודיה הוא כולהו ה' דברים איכא ואסיקנא אלא אומדין כמה אדם רוצה ליתן לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם האי ליטול ליתן מיבעי ליה אמר רב הונא

פ"ק לסנהדרין [קף ב ח] נזקות וחבלות בנ' ומפרשינן מומחין ולמרי' בניטין [קף פח ב] הא לגי לגזקות וחבלות לממונא נינהו ולא עבדינן שליחותייהו הכי תירוצא לחלן לג לחמרינן התם לנזקות לג שכיחי לגלה בנזקה נמוכה כעין וינזול לת החניח מיל המעלי לגלה שכיחה לחכל שאר נזקי כגון שטרוניתו של חבירו שהפקיד לגלו ושלח ילו בפקדון ושומר שנזל מה שנתן לו לשמור הני ולגי שכיחי ונוכין לותן בכבל ולפילו כעין וינזול לג לחמרן לגלה לענין תשלומין כגון שאין הנזקה קיימת שאין מחייבין לותו לשלם כיון לגלה שכיח לחכל שם היל קיימת מחייבין לותו להחזיר ולין מניחין לותו לעבור על לברי תורה הרח"ס [ז"ל]: נרסינן בגמ' [פל ב] נער כותי וכו'. לכ"ע כויס בין לית בה חבורה בין לין בה חבורה מסמע כו' וכ"ת חבורה למה לי לממי יתירי הא לממייבין נער לפילו גלה במקום נזק כמתני' לתנא ולפילו על נערנו משום לכויה בכל נונע מסמע וכ"ת כיון לח"ק **כויה תחת כויה הרי שמענו חבורה** תחת חבורה כלחמרת **ח"כ חבורה לכתב** קרא תו למה לי לממי יתירי לו **לא כתב לגלה כויה** לממעע **בין לית בה חבורה** ה"ל בין לחית בה חבורה ובין לגלית בה שוין לכל מילי ושני בני לגלם שחבלו זה בזה לחוכן עשה לשמעון חבורה וחזר שמעון ועשה **לו כויה שלין בה חבורה קרינן ביה כויה תחת כויה** ויע"ג זה בזה ולא יסלם במותר כלום לסכי הלר כתיב חבורה תחת חבורה להשמיענו **שים חילוק בין חבורה ובין היכח לגלית ביה חבורה** ולא לחמרינן לינא זה בזה לסכי **משמע חבורה תחת חבורה ולא כויה תחת חבורה** וכיון לשמעינן לגלא לחמרינן **כויה תחת חבורה** לע"ג לתרוייהו מיקרו כויה לגלמ קשיל קרא במותר ח"כ ה"ג לא **לחמרינן לפילו חבורה תחת חבורה** היכא לגלין שוין למ"ם והיינו לקלחר לגלמי יתירי [מה שחבלתן] שלל זה מרובה בלמים יותר משל זה כן כתב הרח"ם בשם הרמ"ה ז"ל: **היכי שיימינן נער במקום נזק.** היכא לקטוע לת יגו ונתן לו למוס היכי שיימינן הרי **יש לו לקוננה בשביל הלמים שנוטל:** [קף פה.] **כמה חלש רוצה ליתן. נשליח המלך** שנוח לו המלך

לקטוע לזה ילו בסייף שיקטענה לו בסס: ליטול זה. מן המזיק: מה שנתן זה. למלך: נרגותני. בסר מת: ולי ל"ל לסייף וכו'. לי למר **מזיק לני מרפה לותך וליני נותן** למיס: וכולן משתלמין וכו'. ער וריפוי ובשת ובשת וכן משתלמין שלא במקום נזק כדקתני במתני'

ער כוותו על ערנו ריפוי שהפך בשרו למרפא ערעת וערין ריפא שיחזיר המרפא כשהיה שבת שסנרו בשבת רק בפניו שבכל אלו ליו נזק: כלילו שומר שת הפתח. ה"נ ליירי בשתי רגליו לילו ברגל אחת קתני מתני' שרוי לשומר קיזוקין וכן מוכח בתוספתא לקתני **רוזין כלילו חגר שומר קזוקין** ונרפא שאם היה מלמל תינוקות לא למרינן **כלילו שומר קזוקין וכן אם שיבר רגלו** ונוקב מרגליות לא למרינן כלילו שומר שת הפתח לפ"כ לקתני מלת הלין אלא הכא בשתם בני לאם שליגן בעלי לומנות מיירי וכן כתבו הרא"ש והרמ"ה ז"ל: כלילו מטחינו בריחיים. ערין לומר שסיפא שתי עיניו לאי בעין אחת **עליין הוא רואי** לכל **מה שהיה רואי מתחלה:** חרשו וכו'. **ות"ת הכא משמע לחרש לא** שהוא מילי ולילו היה פ"ק לערכין [לף כ ח]

בריה דר' יהושע ליטול זה מה שנתן זה:

הכהו חייב לרפאותו וכו' תניא הרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש וכל מיני מתיקה מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשין למכה והעלה מכתו גרגותני יכול יהא חייב לרפאותו ת"ל (שמות כא) רק ואי א"ל אסייך אנא א"ל רמיאת עלי כי אריא ארבא ואי א"ל אית לי אסיא דאמגן א"ל אסיא דאמגן מגן שוי ואי א"ל אית לי אסיא רחיקא א"ל אסיא רחיקא עינא עויר ואי אמר ליה האיך הב לי לדידי ואנא מסינא נפשאי א"ל פשעת בנפשך וקא שקלת מינאי טפי ואי א"ל קוץ לי מיקץ אמר ליה פשעת בנפשך וקרו לי שור המזיק תאנא וכולן משתלמין במקום נזק:

מתני' (דף פג:) שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש (דף פו:) המבייש את הערום המבייש את הסומא המבייש את הישן חייב וישן שבייש פטור נפל מן הגג והזיק ובייש חייב על הנזק ופטור על הבושת שנאמר (דברים כ"ה:י"א) ושלחה ידה והחזיקה במבושיו אינו חייב על הבושת עד שיהא מתכוין:

תנן חרש שוטה וקטן נילרין ועברכין וי"ל כלפרישית להכא מיירי בשאין לו לומנות וכשנתחרש אינו שוה כלום והתם מיירי בחרש שהוא בעל מלאכה: **ונמתה.** כוונה **לשון נומת הנילין:** [לף פו.] **שבת גמלה.** מה שאוכל פחות עכשיו כשנמתה ילו מקולס לכן: **שבת קטנה. כלילו שומר קשוחין: למי שבתו וכו'.** פרש"י ז"ל **שבכל יום יתן לו כמו שנשכריס פועלין בשוק ולא כשומר קשוחין לגרכה לא יהיב ליה למי ילו הלכך על שתחזור ילו לקלמותה יתן כך בכל יום.** וכתב הרי"ף ז"ל משתברר לכפועל בטל מלאכה לבטל מיניה שיימינן ליה והלכתא כרבה: הקוטע. **קוטע ממש לאין סופה לחזור: פיחת לעל עניו וכו'.** כגון לפסקיה לריש לולניה או לריש נחיריה והלכתא כרבה: ירושלמי ג"ר יוחנן הקוטע יד עבדו של חבירו רבו נוטל המשה דברים והלה מתפרנס מן הצדקה דמצווין ישראל לפרנס עבדים הקטועים ולא שלימים והא ר' יוחנן אכיל קופר ויהיב לעבדיה שתי חמר ויהיב לעבדיה וקרי עליה (איוב ל"א:ט"ו) הלא בבטן עושני עשהו התם מדת רחמנות הכא מדת הדין:

גמ' (דף פח:) אמר רבא קטע לו את ידו נותן לו דמי ידו ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שיבר את רגלו נותן לו דמי רגלו ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר על הפתח סימא את עינו נותן לו דמי עינו ושבת רואין אותו כאילו הוא מטחינו ברחים חרשו נותן לו דמי כולו

איתמר הכהו על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור אמר אביי נותן לו דמי שבת גדולה ודמי שבת קטנה ורבא אמר אינו נותן לו אלא דמי שבתו שבכל יום ויום והלכתא כרבא פירוש שבת גדולה דמי ידו ששמין אותו כמה הוא שוה ביד וכמה שוה בלא יד ושבת קטנה רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין ושבת גדולה דאמר אביי בשצמתה ידו וסופה לחזור לאו דמי ידו לגמרי הוא אלא שמין אותו כמה הוא שוה קודם שצמתה וכמה הוא שוה לאחר שצמתה ידו וסופה לחזור ויהיב ליה ההוא דביני ביני ושבת קטנה רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נותן לו דמי ידו שצמתה וסופה לחזור וקאמר רבא כיון שסופה לחזור אין נותנין לו דמי שבת גדולה ושבת קטנה דרואין אותו כאילו הוא שומר קישואין לא סגי ליה בהכי דהא לא יהיב ליה דמי שבת גדולה הלכך יהיב ליה שבתו שבכל יום ויום ממלאכה דבטיל מינה וכן הלכתא ומסתברא דבפועל בטל שיימינן ליה:

איתמר הקוטע יד עבד עברי של חבירו אמר אביי נותן שבת גדולה לעבד ושבת קטנה לרבו רבא אמר הכל לעבד וילקח בהן קרקע והרב אוכל פירות ולכי נפיק לחירות נפקא ארעא בהדיה ואם פחת אצל עצמו ואצל רבו לא פחת הכל לעצמו והיכי דמי דפסקיה לריש אודניה או לריש נחיריה:

ירושלמי (בפירקין הל' ד) א"ר יוחנן הקוטע יד עבדו של חבירו רבו נוטל המשה דברים והלה מתפרנס מן הצדקה דמצווין ישראל לפרנס עבדים הקטועים ולא שלימים והא ר' יוחנן אכיל קופר ויהיב לעבדיה שתי חמר ויהיב לעבדיה וקרי עליה (איוב ל"א:ט"ו) הלא בבטן עושני עשהו התם מדת רחמנות הכא מדת הדין:

[[לקמן פו ח] על סיתכוין]. לכמבוסיו (לבריס כה) הכי מסמע שמכוין לו לשם כוונה להחזיק במבוסיו של זה והחזיקה במבוסיו של אחר פטורים על הכשתי: [לקמן פז.] **מתני' ושור חינו מסלס לשל נזק. כלשמרי' לעיל [לקמן כו ח] חיס כעמיתו ושל שור בעמיתו: ופטור מלמי ולנות.** כלשמרינן **בשור שנגח את הפרה [לקמן מב ח] שנשים ושל שוריס: מכה לבניו חינו** חייב שיתה שלם כן עשה בו מבורה. כפ' שלו **הן השמקין (לקמן פל ב):** נמ' **בבת קטנה.** לנגולם ולשי לילה הוי: **של אחריס.** בשל אחרים הוא לבעי לשילו חוכל **בבתו קטנה פשיטא ליה** לשל יביב לה ושל מילי משום לוכה (שי נמי) לשי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין. להוס קשיל במילי להוס חסר מילי לשבל במילי לשתי מעלמא לא קשיל ולפיכך בעיא ליה ונזק נמי הוא לבעי ליה לסתם חבלה נזק הוא לשילו ערב פשיטא ללילה הוי וה"ס לבשת ללילה הוי ורישוי לרופא הוא מלי לממרת לשלמולו לשיתך יומא ועבל לה סמא חריפא ולישתי בתלת יומי היינו ערב: לשבח נעורים וכו'. **לכתיב (במלבר ל:יו"ז) בנעוריה בית לביה כל שבח נעורים לשביה ולפי' כשף קלוסיס שלו:** לבילו למוסרס וכו'. **לכתיב (לבריס כ"ב:טו"ז) שת בתי נתתי לשיס הזה לשמת בילו לשתה למי סירלה: ללא מני חביל בה. לשין לשם רשתי לחבל בבתו להא ישרלנית היא ועבר על (שם כה) לא יוסיף פן יוסיף:** [לקמן פח.] שפלעה בפניה. ובילו למסרס [ל' רש"י] **הואיל ובילו למוכרה כלשמרן:** וכתב הרי"ף ז"ל הלכתא כרבי יוחנן הלכך נזקא לשפחתה מכספה לשבוס הוי ושבת לפילו רב מוקה לכיון למעשה יביב לשבוס הוי חבל ערב ללא לשפחתה מכספה לבני הכל לילה הוא

(דף פז.) בעי ר' אלעזר מרב החובל בבת קטנה של אחרים חבלה למי מי אמרינן כיון דאקני רחמנא שבח נעורים לאביה חבלה נמי לאביה הוא דהא אפחתה מכספה או דלמא שבח נעורים הוא דאקני ליה רחמנא לאביה דאי בעי לממסרה למוכה שחין מצי מסר לה אבל חבלה כיון דאי בעי מחבל לה לא מצי חבל לה לא אקני ליה רחמנא (דף פז:) אמר ליה לא זיכתה התורה לאב אלא שבח נעורים בלבד ורבי יוחנן אמר אפילו פצעה פצעה ס"ד צערה דידה הוא ואפילו ר' אלעזר לא קא מיבעי ליה אלא חבלה (דף פח.) דאפחתה מכספה אבל פצעה דלא אפחתה מכספה לא קא מיבעיא ליה אמר רבי יוסי בר חנינא שפצעה בפניה דאפחתה מכספה והלכת' כרבי יוחנן הלכך ניזקא דאפחתה מכספה דאביה הוי ושבת אפילו רב מודה דכיון דמעשה ידיה דאביה הוא שבתה נמי דאביה הוא אבל צער דלא אפחתה מכספה דברי הכל דידה הוא והוא הדין לבשתה:

מתני' (דף פז.) זה חומר באדם מבשור שהאדם משלם נזק ורפוי וצער ושבת ובושת ומשלם דמי ולדות ושור אין משלם אלא נזק ופטור מדמי ולדות המכה את אביו ואת אמו ולא עשה בהן חבורה והחובל בחבירו ביוה"כ חייב בכולן החובל בעבד עברי חייב בכולן חוץ מן השבת בזמן שהוא שלו החובל בעבד כנעני של חבירו חייב ר' יהודה אומר אין לעבדים בשת:

גמ' והלכתא * עבד פסול לעדות וכו' הוא משקלא וטריא של הגמ' דף פח. עבד פסול לעדות ויש לו בשת וגר כשר לעדות ויש לו בשת * וחרש יש לו בריית' (דף פו) וחרש יש לו בשת שוטה אין לו בשת קטן אי מכלמי ליה ומיכלים אית ליה ואי לא לית ליה:

מתני' (דף פז.) חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין העבד והאשה פגיעתן רעה החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין אבל משלמין לאחר זמן נתגרשה האשה וה"ס לבשתה: [ל' נמ' (לף פח ח)] שתין להס לחוס עס ישרלל ח"ן שמותר בחותו וכחשת לחיו לכתיב עס החמור עס הלומה לחמור וכתב הרי"ף ז"ל הלכתא עבד פסול לעלות ויש לו בשת וגר כשר לעלות ויש לו בשת וחרש יש לו בשת שוטה אין לו בשת קטן אי מכלמי ליה ומיכלים יש לו בשת ואי לא לית ליה: **מתני' עבל ואשה פטורין. שתין להס מה לשלס:** נתגרשה וכו'. שקנו נכסים חייבים לשלם **שהרי מתחלה הס חייבים** חלא שתין להס כלום **שנכסי מלוג של אשה משועבדים לבעלה לפירות ולירושה:** נמ' לנכסה. נכסי מלוג **לאחר שנשתת לרבי אבא:** [לף פח:] **לאחר מותו. מיהוש ולאחר מיתה שהגוף קנוי לבן מיהוש חלא שהאב אוכל פירות על יוש מותו:** מכר האב וכו'. **ולוקח אוכל פירות על שימות האב [וכשימות האב] הולך הבן ומוציא מיל הלקוחות:** אית ליה לגוקח ואע"ג וכו'. **לקנין פירות שהיו קנויין לאב לפירות ולאו כקנין הגוף ממי** ולפיכך מה שמכר הבן מכור אע"ג דלא אתו לידי הבן עליין שהרי מת קודם האב. ה"ג נבי נכסי מלוג אע"ג שקנויין **לבעל פירות ולאו כקנין הגוף ממי ומתניתה מתנה אע"ג למתה בחייו** כלל' שמעון ב"ל לשפסיקא **הלכתא כותיה בתלת חלא הא** והחולן למעוברת ומתנה בחמצע **בהחולן [לף לו ח]: בחוסא התקנו. אע"ג לבעלמא ולאו כקנין הגוף ממי בבעל בנכסי מלוג אלמוה רבנן לשעבודא מסוס** לישה ואי שמרו כן בנכסי מלוג שלא מתו מתו לה ושם הותירו הותירו לה כ"ש בנכסי צאן ברזל **לשיינו נלוניא שהכניסה לו בסומא מכית לביה** שמקבל החתן עליו לחריות שלא מתו מתו לו ושם הותירו הותירו לו לולאי לא מציא מזבנא:

ונשתחרר העבד חייבין לשלם:

גמ' (דף פח.) אמיה דרב שמואל בר אבא מאקרוקניא הות נסיבא ליה לרב אבא כתבתינהו לניכסה לרב שמואל ברה (דף פח:) אזל רב שמואל בר אבא לקמיה דרבי ירמיה בר אבא אוקמיה בנכסיה מהא דתנן הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהוא ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב וכי מאית אב מיהת אית ליה ללוקח ואף על גב דמת הבן בחיי האב ולא אתי לידיה דבן קנה לוקח כר"ש בן לקיש דאמר לא שנא מת האב בחיי הבן דאתו לידיה דבן ולא שנא מת הבן בחיי האב דלא אתו לידיה דבן קנה לוקח

אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו הרי אמר שמואל זו אינו דומה למשנתנו משום תקנת אושא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן הלכתא:

טובת הנאה לאשה. ואפי' המוכרת כתובתה לאחריס בטובת הנאה כלומר בדבר מועט שמשיס עצמו בספק שמא תתחלטן או **תתגרש ויטלנה הוא או תמות ויירשנה בעלה והוא יפסיד מה שנתן לה** שלא **יהא הן ואין לבעל בהן כלום:** תזכין לכתובתה וכו'. כתב הרא"ש ז"ל בשם רבו ז"ל מכאן שמעינן לנכסי מלוג מני מזכן להו בטובת הנאה שלא"פ שאמרו שאם מתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ה"מ היכא דמתה לאחר היכא דנתגרשה הן מוציאין מידה וה"ה לנכסי צאן ברזל: **וחזר ומחל לו.** המוכר חזר ומחל ללוקח מחול **הלכך אי אמרי' לית תזכון מפקלה ליה ללוקח להא הדרא ומחלה כתובתה לבעלה הואיל וע"כ היא** מוכרה: [דף פט.] כל לגבי בעל ולאי מחלה. בתוספות והרא"ש ז"ל ור"ת ולישנא לבעל נופיה ותיתיב ליה לנחבל יש לומר שהבעל לא ירצה לקנותה כלי שלא להפסיל לאשתו ואם תאמר היכי תמחול נמצא שתהיה עם בעלה בלא כתובה יש לומר שלאחר שתמחול יחזור ויכתוב לה כתובה אחרת. ור"ת כיון דקי"ל כר"מ דלקין קינא לגרמי אם כן לא תהא רשאה למחול כי תנעלוך לשלם ללקוחות שהרי מעלין בכשורה לעלמי כדלקמיה בכתובות (דף פו ע"ב) י"ל לפי שכי לא תחום כיון דלשתא לית לה מידי לעלמי ור"ת רגיל לפרש לקמיה חייבת לשלם לפלוגי לרבי מאיר אלא מה שקבלה ודלמיה מסתיא לכתובות [דף פה ב] קריבתיה לרב נחמן זבינתך לכתובתך בטובת הנאה וכו' מיהו לוקח בכתובה לומר משום דבשעת המקח לא היה לבר בדור שתבא ליהו נביים לחל בשטר שעומד בבירור לנבות חייב מדינא לגרמי לגרמי ולרא"ם ולרא"ה ז"ל כתבו לקמן זה נכון לשם ולפי הלוקח נמורה היא ולפיכך אין נראה לחלק ולשטם ה"ר שמואל ב"ר חייס תזכנה לכתובתה במעמד שלשתן ואז לא היתה יכולה למחול כלומר פ' הלוקח מקדם (דף מז ב) נכי התקדמי לי בשטר חוב וכו' [ע"ש דף מח. תוס' ד"ה כי] ויש לומר למעמד שלשתן הוי מועיל בכתובה בשלה היותה תחת בעלה כיון שעדיין לא נתנה לגבות לו מי שבעל לא ירצה להיות במעמד שלא להפסיל לשתן עוד כתב הרא"ש ז"ל לשפיר מצי לא ניחא ליה וכבר פשוט בפ"ק לניטין (דף יג ב) למעמד שלשתן הוי קונה שלא לרצונו של זה ומיהו בפ"ק לניטין [שם] מוכח בהדיא דלא לשמואל לחזר ומחלו (דף פט.) אמר רבא הלכתא טובת הנאה לאשה ואין הבעל אוכל פירות מ"ט חד פירא תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא תקינו ליה רבנן ואי קשיא לך הואיל וטובת הנאה לאשה אמאי קתני גבי אשה פגיעתן רעה תזבין לכתובתה בטובת הנאה ותשלם השתא התם משום דשמואל דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל ואי מחייבה לה לזבוני כתובתה בטובת הנאה ותתיב ליה ודאי הדרה ומחלה לכתובתה לגבי בעלה ואפסודי ללוקח בידים לא מפסדינן ליה ואי אמרת תזבין כתובתה להההוא גברא דאוקתיה (דף פט:) דאי מחלה כתובתה לגבי בעלה לית ליה פסידא ללוקח [דהשתא נמי לאו מידי יהבא ליה סוף סוף] כל לגבי בעל ודאי מחלה ואטרוחי בי דינא בכדי לא מטרחינן ליה:

מתני' (דף פז.) המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה והחובל בחבירו בשבת פטור מכולן מפני שנידון בנפשו: החובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן: (דף צ.) התוקע לחברו נותן לו סלע רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה סטרו נותן לו מאתים זוז לאחר ידו נותן לו ארבע מאות זוז * והכל לפי כבודו ג' תיבות אלו אינו בגמ' ובמשניות והכל לפי כבודו צרם באזנו תלש בשערו רקק והגיע בו הרוק העביר טליתו ממנו פרע ראשה של אשה נותן ארבע מאות זוז [(דף צ:) זה הכלל] הכל לפי כבודו אמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאלו הם בני חורין שירדו מנכסיהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב

ומעשה באחר שפרע ראשה של אשה בשוק ובאת לפני ר"ע וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז אמר לו רבי תן לי זמן ונתן לו שמרה כשהיא עומדת על פתח חצרה ושיבר את הפך בפניה ובו כאיסר שמן וגלתה את ראשה והיתה מטפחת * בד"ס הגי' ומכה ידה על ראשה [והתוי"ט הגי' וסבה ועי' בהגהות מא"י] ומנחת ידה על * גי' ד"ת שערה ראשה העמיד לה עדים ובא לפני ר"ע א"ל רבי לזו אני נותן ד' מאות זוז אמר לו לא אמרת כלום שהחובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור ואחרים שחבלו בו חייבין והקוצץ נטיעותיו אע"פ שאינו רשאי פטור ואחרים שקצצו אותן חייבין:

שמעתי לזון פונס: זה הכלל וכו'. בגמ' מפרש לי בשטר שמרה. המתינה על שלחה לאותה עומדת על פתח חצירה: בלישנא קמא. **שמן קנוי בלישנא: ע"פ שאינו רשאי. כלומפרש בגמ' וכן** הקונן עובר בבל תשחית: חייבין. בנטועה את שנתה שתי כפף (כו') כלקמרינן בהכונס עלן לגיר [דף נח ב]:

[דף ל:] **גמ' מנה ערכי. כ"ה סלעים ק'** לישנין מנה מלינה **שמינית שבמנה ערכי** חינן לנלח י"כ לישנ ומחנה הסלע **של מלינה חני זוז ערכי כלאחר כשור שנגח** [דף לו כ] חנן ביהח תקע וכו': [גמ' לף ל כ] ועל נעשה ליין. כלומר על הרוחה נעשה ליין ע"פ רלייתו כלח עליה שיעלו לפניו [ל' גמ' והח תניח כו'] ול"ת מ"ם להכל קשה ליה ותתם במסכת ר"ה פרק רלוהו בית לין (לף כו ל) פסיטוח ליה לעל נעשה ליין ע"פ רלייתו ורש"י ז"ל תירן לשאני קילוש שחשם לכזה רלה וקשה כתיב ולהכי לחמרינן בית לף תשה שמיעה נגולה מרלייה לכל בלישי ממונות שנשה כתיב ביה לכתיב שם לף יניל ונשה ומ"ש מספקה לן הכח על הרוחה שם יכול לחלן ע"פ רלייתו ולחי שפיר הח לחמרינן בכתובות פ' השואל שנתלרמלה (לף כח ב) למשקיען שלי הכח למקיימא הנשה בחל לכל לעולם ליישין המכירין חתימת ילי עליה לין ערכין להעיל בפניהם לף לחמרינן חלף ערכין חלמ לבלישי ממונות לף לחמרי' לף תשה שמיעה נגולה מרלייה וכתב הרל"ה ז"ל לין על נעשה ליין בלישי ממונות הוא על נ' לרכיס השחל שהוא ברור וילוע שעל המעיל לינו נעשה ליין לעולם מלחר שהעיל ולפילו בהנלת לחריס ושני הרוחה] שלינו רשחי לחלן בלישי (לינו רשחי לחלן) קולס שהעיל ע"פ רלייתו כלכרי רש"י ז"ל וכנ' שהוא יכול לחלן בהנלת לחריס שיכולו לפניהם ויעילו כלכרי רבי טרפון לע"כ לף פלינ ר"ע חלף בלישי נפשות לשהוא לבעינן עלה מעלת ושני כיון לחזו לקטל נפשה תו לף חזי ליה זכותא לבל בלישי ממונות לפילו ר"ע מודה כלילתא פרק רלוהו בית לין [שם]: בירושלמי משמע שהם הליינים קרובים לעשים לינן כשרים לחלן לחמרי' התם לין מעילין קרובים זה על זה ולף זה עם זה ולף זה בפני זה ולילף למילק מ"ט לין על [המעיל] נעשה ליין לפילו בהנלת לחריס י"ל משום להויל עדות שלי לתת יכול להזימה לכיון שהוא עלמו על **וליין לף יקבל הזמה על** עלמו ורבינו שמואל פי' משום לכתיב (לכרים י"ט:י"ז) ועמלו שני

גמ' (דף צא.) אביעיא להו יש אומד לנזקין או אין אומד לנזקין מי אמרינן לקטלא הוא דאמדינן בהכי נפקא נשמה בהכי לא נפקא אבל לנזקין כל דהו או דלמא לא שנא ולמימד לגברא לא מיבעיא לי דודאי אמדינן ליה במה מיקצר ובמה לא מיקצר אלא כי קא מיבעיא לן למימד חפצא מי עביד האי נזקא או לא ופשטינן תא שמע שמעון התימני אומר מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים פרט לכשיצתה אבן מתחת ידי עדים שהוא פטור * תיבות אלו והכא שבת וריפוי כתיבה ביה אינו בגמ' והכא שבת וריפוי כתיבה ביה ש"מ יש אומד לנזקין שמע מינה:

תניא הכהו על עינו וסימאה על אזנו וחרשה עבר יוצא בהן לחירות כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין העבד יוצא בהן לחירות:

יום רטו

המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים כיצד תקע באזנו וחרשו פטור אחזו ותקע באזנו וחרשו חייב וכל הני חמשה דברים נזק וצער וריפוי ושבת ובושת אומדין אותו ונותנין לו מיד אמדוהו והיה מתנונה והולך אין נותנין לו אלא כמו שאמדוהו אמדוהו והבריא נותנין לו כל מה שאמדוהו מסייע ליה לרבא דאמר רבא האי מאן דאמדוהו לכוליה יומא [ואיתפח] ולפלגיה דיומא קא עביד עבידתא יהיב ליה דכוליה יומא משמיא הוא דרחימו עליה:

רקק והגיע בו הרוק אמר רב פפא ל"ש אלא בו אבל בבגדו לא אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר חנינא זאת אומרת ביישו בדברים פטור מכלום:

ירושל' (פירקין הל' ו) תני רב [קרני] לבעיטה אחת לרכובה שלש לסנוקרת חמש עשרה חד אמר בשום ריש לקיש המבייש את הזקן נותן לו בשתו שלם חד בר נש אקפד לרבי יהודה בר חנינא אתא עובדא קמי ריש לקיש וקנסיה ליטרא דדהבא:

הכל לפי כבודו איבעיא להו ת"ק לקולא קאמר או לחומרא קאמר לקולא קאמר דאיכא עני דלא בעי למשקל [כולי] האי או דלמא לחומרא קאמר דאיכא עשיר דבעי למיתב ליה טפי ת"ש מדקאמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב שמע מינה דתנא קמא לקולא קאמר שמע מינה:

ומעשה באחד שפרע ראשה של אשה וכו': ומי יהבינן זמן לחבלות והא אמר רבי חנינא אין נותנין זמן לחבלות אמרי כי לא יהבינן זמן לחבלות דחסריה ממונא אבל לבושת דלא חסריה ממונא יהבינן:

[דף עא.] **לקטלא הוא לחמירינן.** לכתיב (במדבר ל"ה:כ"ג) בכל חבן **חסר ימות כה** או בכלי עץ **חסר ימות כו הכהו: חבל לנזקין אין חומרין. לחפילו אין חפץ זה רלוי להיזק כזה חייב לזמנין למיתזק בכל לילה: מיקצר. נופל למשכב כמו לקצירי** (לחמריעי: **שמסור לעלה ולעליס. שיכול להכילו ולהרלותו לכ"ל אם רלוי לנרוף זה לעשות חבלה זו אם אינו רלוי לף יפלס שמחמת חולשתו של זה ורכותו נחבל:** פרט לכשיצתה וכו'. **שנאבדה ממם ולף רלוה כ"ל לע"פ שרלוה עליס פטור לעולם צריך חומלנא בב"ל:** לחזו: **נותנין לו מיל.** פרש"י ז"ל **נזק וצער ובושת** ריפוי ושבת על שיתרפא **כלומר צריכין בית לין לחמול כמה היה רלוי להיות נופל למשכב מחולי זה ומחייבין לת זה ליתן לו מיל כל ריפויו ושבתו ומזונותיו הצריכין לו עד שיתרפא: והבריא. לזמן מועט והם חמלוהו לזמן מרובה** נותנין לו וכו' למן שמיל הוא לרחימו עליה: **הכל לפי כבודו.** חיבעיל להו ת"ק לקולא קאמר לליכא עני ולף בעי למשקל כולי האי או דלמא לחומרא קאמר לליכא עשיר לבעי למיתב ליה טפי ת"ש מלאמר ר"ע לפי עניים שבישראל רואין אותם כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהן שהם בני לברהם יצחק ויעקב ומעשה בלחד שפרע וכו' ס"מ לת"ק [פי'] מלאמר ר"ע לפי עניים וחזינן **ללא חייב לפריעת רלש לשה ענייה ללא לי' מלות זו כת"ק ס"מ תנא קמא לקולא קאמר לטעני לא יהבינן כולי האי וקאמר ליה ר"ע לעניים יהבינן הכי ומעשה בלחד שפרע וכו' לחי ס"ל האי שיעורא לחרבא מלות זו לת"ק לפחות שבעניים קאי והכל לפי כבודו לחומרא ולמיתן טפי** לעשיר וקשה לחי **רבי עקיבא למימר לפילו עני שבישראל** ס"כ קאי להכל לפי כבודו לסליק מיניה **ולמימר לפילו עני שבישראל יתן יותר מת' זו לחאי לא מחייב ליה לפורע רלש הששה למיתב טפי:**

הקונן ונטיעותיו וכו'. תני רבה בר בר חנה קמיה דרב שורי הרגת נטיעותי קצצת אתה אמרת לי להרגו אתה אמרת לי לקצץ פטור אמר ליה לא שבקת חיי לשום בריה כל כמיניה ע"ל אסמייה ע"ל תתרגם מתניתך בשור העומד להריגה ובאילן העומד לקציצה א"ל אי הכי מאי קא טעין א"ל אנא בעינא למעבדה להא מצוה כדתניא (ויקרא טז) ושפך וכסה מי ששפך הוא יכסה ומעשה באחד ששפך וקדם חבירו וכסה וחייבו ר"ג ליתן לו י' זהובים

איכא מאן דאמר האי דחייביה ר"ג להאי גברא י' זהובים קנסא הוא דקנסיה ולא גמרינן מינה לדינא אחרינא וכד מעיינת בגמרא לא אשכחת להאי סברא דאי סלקא דעתך קנסא הוא דקניס רבן שמעון בן גמליאל ולא גמרינן מינה לדינא אחרינא אמאי קא גמר מינה רב להא דתנן נטיעותי קצצת אתה אמרת לי לקצצן פטור דשמעי' מינה טעמא דאמר הכי הא לא אמר הכי חייב אלא לאו דינא הוא וגמרינן מיניה:

אמר רב דיקלא דטעין קבא אסור למקצייה מיתיבי כמה יהא בזית ולא יקצצנו רובע שאני זיתים דחשיבי א"ר חנינא לא שכיב שבחת ברי אלא דקצץ תאנה בלא זמנה אמר רבינא ואם היה מעולה בדמים מותר:

תניא נמי הכי (דברים כא) רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל (דברים כא) כי לא עץ מאכל הוא זה אילן סרק וכי מאחר שסופינו לרבות כל דבר מה ת"ל כי לא עץ מאכל הוא להקדים סרק למאכל יכול אפי' מעולה בדמים ת"ל רק:

שמואל אייתי ליה אריסיה תמרי כי קא אכיל טעם בהו טעמא דחמרא א"ל * כ"ה בדפו"י [מאי האי א"ל בגופני קיימא א"ל] מכחשא בחמרא כולי האי למחר אייתי ליה מקורייהו רב חסדא חזא תאלי בי גופני אמר ליה לאריסיה עקרינהו גופני קני דיקלי דיקלי לא קנו גופני:

מתני' אע"פ שנתן לו אין נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר (בראשית כ':ז') ועתה השב אשת האיש וגו' ומנין שלא יהא המוחל אכזרי שנאמר (בראשית כ':י"ז) ויתפלל אברהם אל האלהים וגו'.

האומר לחבירו סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב על מנת לפטור חייב קרע את כסותי שבר

לקוסטא קלמר כיון דלהכי קאי ואנסויי הוא לחנסי: וחייבו ר"נ וכו'. תע"ק להכי ליכא ברכה אלא שכר מצוה לחוד והתם פ' כיסוי הדם [קף פז ע] מוכח שבשביל שכר ברכה חייבו מצית למימר לכל היכא דליכא מצוה וברכה חשיב הכל אחד ואינו חייב אלא י' זהובים כ"כ הרא"ש ז"ל והרי"ף ז"ל לקלק למלחמרי' הכא למטעננתו אל זה שאמר לתה אמרת לי לקצץ הוא למפטר נמצא דבלאו הכי היה חייב ולישנא חיובא אלא זה דר"נ] לקנסיה להטוען נברא מצינא הוא לעבד ונמרי' מיניה לצינא לאחרינא ואלא כאותן שהיו סבורין לומר למטוס קנסא עבד ולא נמרי' מיניה: רוכב. רוכב קב: **מעולה בדמים. למיו יקריס לבנין יותר מסכח פירותיו: רק עץ אשר תדע.** קרי **יתירא הוא להו"ל למכתב רק אשר לא תאכל הוא: זה עץ תאכל. וה"ק רק עץ אשר תדע אם חינך יועץ קרוב למצוה אלא הוא קחנו לאפילו הוא של תאכל: יכול לאפילו מעולה.** לקורות בדמים **יותר מפירות יהא סרק קודם לו** ת"ל רק מיעט הקמקם: **מקורייהו. מקור שלהם ועקרן [ל"ק] הכא לי קור שהוא רך של לקל לאכול ונדל סביב שרשי [כלומר] עקרינהו מפני שמפסידין ואכל את הקור: נופני קני ליקלי. מלמי היין יכולין לנו לקנות קרקעות ולילנות לילקלי לא קנו [נופני] אין שכחן עולה כ"ע לדבר מועט** ובפרק החסם שנפלו (קף עט ע) נבי נכסי מלוג לבעיון סיקנה מסס ליקלי טפי מנופני משום שמתקיימין יותר ואינן צריכין הוצאה כנפנים: **מתני' כל אלו שאמרו. שנע ומנה ומחתים ול' מאות למי בשתו הן: אכל נערו.** לשנה שנתן אל לבו על בשתו. הרי"ף ז"ל הביאו כאן הא לפרק נגמר הדין הוא בפרק ל' מיתות (קף נח ב) אר"ל כל המנבלים ילו על חבירו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך הכית לו נאמר אלא תכה:

את כדי חייב על מנת לפטור פטור עשה כן לאיש פלוני ע"מ לפטור חייב בין בגופו בין בממונו:

גמ' תנו רבנן כל אלו שאמרו דמי בשתו אבל צערו אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה שנאמר (בראשית כ':ז') ועתה השב אשת האיש וגו':

ע"מ שתהא פטור. **וכגמ' מפרש לה:** גמ' ת"ר יוחנן וכו'. **מתני' לאו לח"ל נחכל [לחובל] קטע את ידי ע"מ [לפטור חלש נחכל חומר לחובל קטע את ידי וח"ל חובל ע"מ] לפטור כלומר אתה חומר לי על מנת שתהא פטור וח"ל היאך הן וקמ"ל מתני' ליש הן שהוא כלאו לי אתמה אתמוהי חייב ואי בניחותא אהלריה פטור:** [דף נג.] **יש לאו שהוא כהן. אי אתמה פטור** וא"ת ת"ש כהן החילוק בין שם קטוע לחבריו או ממונו חלש שם הוא בניחותא או בתמיה אתאי נקט במתני' חובל בגבי קטוע לחבריו ופטור גבי ממונו יש לומר לאורחא **למילתא נקט למחיל לישם לממוניה טפי מנופיה** כך פרש"י ז"ל עוד כתב הרא"ש ז"ל [והוא מן התוס' והמאר"י] למש"ה נקט חובל בגופיה משום דלאו בהן בלאו מתמיה חיירי חלש בהן בלאו מתמיה ואפ"ה מחייב כיון דמסתמא אין אדם מוחל על רמזי לחבריו ומיגיו הן שהוא כלאו חומרא למא הן כמתמיה הוא וחייב אבל קרע את כסותי או חפי' ככני ופצעני לאו מחירי כרמזי לחבריו לא אמרי' הכי כיון דלאו בריר לן שאתר בתמיה ממש ולפיכך פטור: **לשמור ולא לאבד. כי יתן איש לשמור וגו' להפקידו אצלו לשומרו חייב בפשיעה: ולא לאבד.** שאם נתנו לו לשומרו ואמר לו שאם יבוא לאבדו יהא הרשות בידו אפי' לאבדו בידים פטור [ולאו למפטרא מפשועה לחוב לתת למאי לריהי כשאמר לו לאבד חפילו ח"ל תן עיניך בו ותו לא פטור כלאמרינן בב"מ [דף מט ב] על שיאמר לו טילך ושמור לי]: ולא לחלק לעניים. לאמר לו על מנת לחלק לעניים אפי' לפפקידה פטור לתו **לא למפקיד ניהו ומאן קא תבע עניים לא מצי תבעי לנכל חד וחד** גרסינן בפרק (נגמר הדין) * צ"ל ד' מיתות (דף נח:) אמר ר' שמעון בן לקיש כל המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע שנאמר (שמות ב':י"ג) ויאמר לרשע למה תכה רעך הכית לא נאמר אלא תכה (דף צג.) (ע"ש דאיתא אמר רב חנן המוסר דין וכ"ה ברי"ף דר"ה סי' תתקלו ע"ש [וכ"ה בדפו"']) אמר רבי יוחנן כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה שנא' (בראשית ט"ז:ה') ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך וכתיב (בראשית כ"ג:ב') ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה והנ"מ דאית ליה דיינא בארעא אמר רב יצחק אוי לו לצועק יותר מן הנצעק תניא נמי הכי אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע אלא שממהרין לצועק יתר מן הנצעק .

אמר ר' אבהו לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך נרדפין בעולם יותר מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי המזבח:

גרסינן בפרק שואל אדם מחבירו (שבת דף קמט:) אמר רבי יעקב ברה דבת יעקב כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו למחיצה של הקב"ה מנ"ל מהכא (משלי י"ז:כ"ו) גם ענוש לצדיק לא טוב לא טוב הוא אלא רע וכתיב (תהילים ה':ה'-ו') כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע לא יגור במגורך רע:

האומר סמא את עיני וכו': אמר ליה רב יוסף בר חמא לרבא מ"ש רישא ומ"ש סיפא ואסיקנא אמר רבי יוחנן יש לאו שהוא כהן ויש הן שהוא כלאו תניא נמי הכי הכני ופצעני ע"מ לפטור א"ל הן יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן שבר את כדי קרע את כסותי על מנת לפטור ואמר ליה הרי הוא לאו שהוא כהן ורמינהי (שמות כב) לשמור ולא לאבד לשמור ולא לקרוע לשמור ולא לחלק לעניים אמר רבה לא קשיא הא דאתא לידיה בתורת קריעה והא דאת' לידיה בתורת שמירה:

לימא לאו לילך יהיבנא לאו לאחריעא יהיבנא וקסבר למתני' לשמר חייב: **הא לאתא ליה בתורת שמירה.** לכי אתא ליה בתורת שמירה ונמלך יהיב ליה דסותא למקרעו פטומי מילי בעלמא הוא וחייב אי לא אמר ליה ע"מ לפטור והיינו מתני' לחייב: **הא לאתא וכו'.** כרייתא כלאתא ליה בתורת קריעה לכשעת נתינה אמר לו כן והיינו ע"מ לפטור למתני' כיון שקונס שנעשה שומר הרשה לקרוע ג"כ אינו חופש אם יקרע וכ"ש אם לא עשאו שומר כלל אלא ג"ל קרע כסותי שבור כלי המונח לפניך שהוא פטור כיון לאו אתא ליה כלל וכן פי' הרא"ש ז"ל בשם רבו הרמב"ן ז"ל וכ"כ הרא"ש ז"ל: **רב יוסף. גבאי צדקה היה: מיקן קיץ להו. כך וכך לשבת לכל** חד הו"ל כמי שהפקידו עניים עצמן וקריעא בזה לשמור: **סליקו.** להו פרק החובל הגוזל **משלח כשעת הגזלה. למי עניים ולמי צמר ואינו חייב להחזיר לו את הכלים לקני להו בשינוי:** [דף נג:] למי פרה. כתב הרא"ש בשם רבו ז"ל [בספר השאר"י לפנינו כתוב שאין צריך לשלח אלא למי פרה למעיקרא נופל תליא והשתא נופל סריקא הוי שינוי] ללאו דוקא למים ולומר שנוף הפרה קנוי לו בשינוי לליכא ונימא **לאו שינוי הוא** בנוף הפרה למעיקרא נופל תליא והשתא נופל ריקא ולא הוי שינוי בנוף הבהמה כמו ללא הוי שינוי אם הטילה גלגיס והשינוי דוקא לגבי צמר וולד הוא ולפיכך יכלם מה שהיה שוה צמרה והולד לז ואע"פ שהר"ז ז"ל כתב דהוי שינוי נמי בנוף הבהמה אין נראין לשם לכרעיו ונם רש"י ז"ל **הכי פירשה ללוקח הולד והגיזה קני בשינוי ומשלח מה שהיו למיהם והעולף שהוא עכשיו יותר הוא שלו:** גמ' שהחזירו. שרצו להחזיר מה שנגזלו:

ההוא ארנקא דצדקה דאתא לפומבריתא אפקדיה רב יוסף גביה דההוא גברא פשע ביה אתו גנבי גנבוה חייביה רב יוסף א"ל אביי והא תניא לשמור ולא לחלק לעניים אמר ליה עניי דפומבדיתא מיקן קיץ להו ולשמור הוא:

סליקא להו פרק החובל

(דף צג:) הגוזל עצים ועשאן כלים צמר ועשאו בגדים משלם כשעת הגזלה גזל פרה מעוברת וילדה רחל טעונה וגזזה משלם דמי פרה עומדת לילד ודמי רחל טעונה העומדת להגזז פרה ונתעברה אצלו וילדה רחל ונטענה אצלו וגזזה משלם כשעת הגזלה זה הכלל כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה:

גמ' (דף צה.) ת"ר הגוזל את הרחל וגזזה או שילדה משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה דברי ר"מ ר' יהודה אומר גזלה חוזרת בעיניה ר"ש אומר רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף במאי קא מיפלגי (דף צה:) ר' יהודה ור"ש אמר רב זביד בשבח שעל גבי גזלה קא מיפלגי רבי יהודה סבר שבח שעל גבי גזלה דנגזל הוי ור"ש סבר דגזלן הוי ורב פפא אמר דכולי עלמא שבח שע"ג גזלה דגזלן הוי אלא למחצה לשליש ולרביע איכא בינייהו ר' יהודה סבר שבח שעל גבי גזלה כוליה דגזלן

אין רוח חכמים. אין רוח חכמה וחסידות נוחה בקרבו: הגזלה קיימת. חייב להחזיר: ל' נמ' [לף ע ח] והא לבנטו זה היה מעשה בלסא אחד שבקש לעשות תשובה לחמרה לו לשתו דיקה אם יתה עושה תשובה לפילו לבנטו אין לך ונמנע חותו לסא מעשות תשובה בלותה שעה לחמרו הגזלנים ומלוי וכי' לעלמא לאע"פ שהיתה הגזלה קיימת לחמרו אין מקבלין לעל לבנטו זה נשנית התקנה. [ומשני מאי לבנטו דמי לבנטו]: מרים. קורה: כיון לטריחא וכו'. ומשום פסילה לבירה שיוה רבנן בגזלה שאינה קיימת **מיהו דמי בעי להחזורי הוחיל והגזלה קיימת בבירה** כן פרש"י ז"ל והכי משמע בפרק סוכה (לף לח ב) גבי הסיה שתתה לשתיה ולחמרה היה גלותה וכולהו רבנן בסוכה גזלה יתבי לחמר רב נחמן פעיתה היה אין לה אלא דמי עצים ומתקנת מרים ולהא דהגזלנים ומלוי בדבית לחמרינן אין מקבלין תמסו כל המפרסים ז"ל דהא מעשה בכל יום שמקבלים מן הגזלנין ודאין היני גזילות כדאמרי לגזל פרק לקמן (לף עו ב) דמסקי: היא גזלנא עתיקא הוא ובעי לחקנסי' והיינו דעיע לפרק קמא דבבא מציעא (לף ה ח) ונרשאה נגד ספרה דלקמן בפרק בתרא [לף קטו ח] ונסכא דרבי אבא דסנהדרין (לף לג ב) וחזקת הבתים [לף לג ב] וטובא אינא בכמה דוכתי ואמרי' נמי בפרק אינהו נמי (לף סב ח) דרבית קנקנא יונאה בליינין ותירני בתוספות אלא תקנו כן אלא בותה בני אלא שרוב עסקה ומחיתה גזוניס בגזל וברבית ומתפרנסים כך כל ימיהם כי הך גזלנים ומלוי רבית ומכל כיוצא בהלו הוא דתקנו מפני אלא יפסיד כל אחד להם ויתמנו מן התשובה אבל לא בלסא אחד וכן כתב הרא"ש ז"ל עוד תירץ הרא"ה ז"ל בשם רבותיו דהכא מיירי בשבאו לעשות תשובה מעצמם לכיון שכן רצוי לפמוך על יסיסם ודיקא נמי שהחזירו למשמע בדרך תשובה אבל אם לא באו לעשות תשובה מוציאין מידם בכ"ל

הוי ורבי שמעון סבר למחצה לשליש והרביע הוא דשקיל גזלן והא דתנן גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה רחל ונטענה אצלו וגזזה משלם כשעת הגזלה הוא הדין דאפילו לא ילדה נמי כשעת הגזלה הוא דמשלם ואיידי דנסיב רישא ילדה תנא סיפא נמי ילדה ומתניתין רבי יהודה היא תניא כותיה דרב פפא ר"ש אומר רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף למחצה לשליש ולרביע והלכתא כרבי יהודה ואליבא דרב פפא דתניא כותיה:

(דף צד:) ת"ר הגזלנין ומלוי רבית שהחזירו אין מקבלין מהן והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו וה"מ בשאין גזלה קיימת אבל גזלה קיימת מקבלין מהן:

(דף צו.) א"ר פפא גזל והשביח ומכר גזל והשביח והוריש מה שהשביח מכר ומה שהשביח מוריש:

בעי רבא השביח לוקח מהו בתר דבעיא הדר פשטה מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו:

בעי רבא השביח עובד כוכבים מהו א"ל רב אחא מדפתי לרבינא תקנתא לעובד כוכבים ניקום ונעביד א"ל לא צריכא כגון דזבנה ניהליה לישראל א"ל סוף סוף הבא מחמת העובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים א"ל לא צריכא כגון דגזלה ישראל וזבנה לעובד כוכבים ואשבח עובד כוכבים והדר עובד כוכבים וזבנה לישראל מי אמרי' כיון דמעיקרא ישראל ולבסוף ישראל עבדו רבנן תקנתא או דלמא כיון דאיכא עובד כוכבים באמצע לא עבדי להו רבנן תקנתא תיקו:

(דף צו:) וא"ר פפא האי מאן דגזל עפרא מחבריה ועבדי לבינתא לא קני מ"ט הדר משוי ליה עפרא לבינתא ועבדה עפרא קני מאי אמרת הדר עביד ליה לבינתא ההיא לבינתא אחריתי היא:

ואמר רב פפא האי מאן דגזל נסכא מחבריה ועבדה זוזי לא קני מ"ט הדר עביד לה נסכא זוזי ועבד להו נסכא קני מאי אמרת הדר עביד להו זוזי הנהו זוזי אחריני נינהו שמעינן מהא דרב פפא דשינוי החוזר לברייתו לא הוי שינוי ולפיכך לא קני וכן הלכתא הלכך מתני' דקתני הגוזל עצים ועשאן כלים משלם כשעת הגזילה עצים ושיפן נינהו כגון בוכאני וכדאוקמא רב אשי (דף צג:) דהוא בתרא:

זה הכלל כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה (דף צו:) כל לאיתויי מאי לאיתויי הא דאמר רבי אלעאי דאמר רבי אלעאי גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו וקנאו טבח ומכר שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר:

כרב. חרש בהו חריפה: לגזן נמי לחמר הוצרך עלאי לחנם ומכור מלכא להיינו **שמואל לחי בריה:** ובעינן לחיקנסיה שמעינן מהא דקנסינן כה"נ ולחפי' בחו"ל דהא ר"נ בכבכל הוה. ועוד לנרסי' **בפרק נגמר הדין (דף מו ע)** תניא לחמר ר' לעזיאר ב"י שמעתי

ההוא גברא דגזל תורי מחבריה אול כרב בהו כרבא וזרע בהו זרע לסוף אהדרינהו למרייהו אתא לקמיה דרב נחמן אמר להו זילו שומו שבחא דאשבח אמר ליה רבא תורי אשבח ארעא לא אשבח אמר ליה פלגא שבחא קאמינא אמר ליה סוף סוף גזלה היא והדרה בעינה דתנן כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה אמר ליה האי איניש גזלנא עתיקא הוא ובעינא דאיקנסיה מהא שמעינן דקנסינן בכי האי גוונא ואפי' בחוץ לארץ דהא רב נחמן בבבל הוה וקא קנס ועוד דגרסינן בפרק נגמר הדין (דף צו.) תניא אמר רבי אליעזר בן יעקב שמעתי שבית דין היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה :

מתני' גזל בהמה והזקינה עבדים והזקינו משלם כשעת הגזילה ר' מאיר אומר בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך גזל מטבע ונסדק פירות והרקיבו יין והחמיץ משלם כשעת הגזילה גזל מטבע ונפסל תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח בהמה ונעבדה בה עבירה או שנפסלה מעל גבי המזבח או שהיתה יוצאה ליסקל אומר לו הרי שלך לפניך:

גמ' אמר רב פפא לא הזקינה ממש אלא אפי' כחשה והא אנן הזקינה תנן אמרי כחשה כעין הזקינה מה הזקינה דלא הדרה אף כחשה דלא הדרה אבל כחשה דהדרה אומר לו הרי שלך לפניך:

רבי מאיר אומר אומר לו בעבדים הרי שלך לפניך:

אמר רב חנינא בר אבדימי אמר רב הלכה כרבי מאיר ולית הלכתא כותיה דקי"ל עבדא כמטלטלי דמי:

(דף צז.) אמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור והוא שלא בטלו ממלאכה מ"ט ניחא ליה לאיניש דלא ניסתרו עבדיה:

רב יוסף בר חמא הוה תקיף עבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועביד בהו מלאכה א"ל רבא בריה מ"ט עביד מר הכי אמר ליה דאמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור א"ל ה"מ היכא דלא מסיק בהו זוזי מר כיון דמסיק בהו זוזי מיחזי כרבית תדע דהא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אע"פ שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר הלוהו ודר בחצרו צריך

סב"ל מה היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על ל"ת שלא לעשות סייג לתורה על כגון לגזן הריא"ף ז"ל בהלכות: **מתני' בעבדים יומר וכו'.** לכמקרקעי למי וכרשותיה למרייהו קיימי: נסקל. **שיוני הניכר הוא וקני** בזיוני: והחמיץ. נמי נסתנס ריחו וטעמו **ולא מצי למימר ליה** הרי שלך לפניך: **ונעבדה בה עבירה.** נרבעה **או רבעה פסלה לקרבן כלתניא פרק שור שנגח** ל' וס' (דף מ ב): **או שנפסלה מע"ג המזבח.** כמוס במקום שחינו ניכר כלוקין שבעין: פטור. **לכל כשמות** לאו למזבח קיימי: **נמ' שלח לפי' כחשה. שלח הוי שיוני כולי האי לשלח לפשתני כוליה נופיה:** שלח הדרה. וקני לה לכולה כהאי שיוני מקקן מלמינן לה בנמ' לטלה ונעשה חיל והא לחמרינן לעיל מרובה (דף סה ע) שמינה והכחישה משלם תשלומי כפל ותשלומי לרבעה וחמשה כעין שנגב הניח מיירי בכחישה להדר לאי בשלח הדר פטור לשלו הוא טובח ושלו הוא מוכר משיק בגמרא לרב לא שבק רבנן ועבד כר"מ שלח משום לשפכה בריית לתני ליפכה למתני' לרבנן הוא לחמר כמקרקעי למי ואכתי לא הוי שבק מתני' משום בריית שלח משום לשפכה בריית לחריתי נמי נבי המחליף פרה בחמור וכו' וחכ"ק אין נשבעין לו על העבדים ולא על הקרקעות לשמעינן מתני' מתניתא לרבנן סב לחמרי עבדא כמקרקעי למי והא שלח **קשמר הלכה כחכמים שלח כר"מ** (למתניתין) [למפכינן] במתני' רבנן לר"מ הוא לחמר הכי: וכתב הריא"ף ז"ל לפסק הריף ז"ל הלכתא כרב לעבדא כמקרקעי למי ובסוף ימיו חזר בו ואמר לדית הלכתא כותיה שלח עבדא כמטלטלי למי מלפסיק ר"ן בפ"ק דמכילתין [דף יב ע] להלכה אין נוהגין מן העבדים לכמטלטלין חשבינן להו והשיב עליו זקנו הרז"ה ז"ל ס"ל כר"ן למפסק נמי לנשבעין על העבדים והא ליכא מ"ל ובולחי שזו ערוכה לפניו להא הכא פסק רב עבדא כמקרקעי למי והכל מוכיח בה שאין נשבעים על העבדים ור"ן פסק שאין נוהגין מהם לפי שהם כמטלטלי ונבי דינא לחנב לה הכריעו בו הם הוא כמטלטלין לו כקרקעות ואמרו [שאין] נקנין בחנב ובב"כ (דף קנ ע) שאלו עבדא כמקרקעי למי לו כמטלטלי ומלקח בתיקו ומן התימה הגדול היאך לא מיימי התם הני מתנייתא והעיקר כזה שבכל לבדי תורה עבדא כמקרקעי למי כשבועה ואונאה ותשלומי כפל והיני שומרים ופיזין בכור בכל אלו הוציאו מהן קרקעות בכלל ופרט ועבדים שהוקשו להם לאבל שהיה לב"ב תלוי בלשון בני אדם קורין לעבדים מטלטלין לפי שהן מטלטלין אע"פ שאין הדין [הן] כקרקעות והשיב נמי הר"ן היינו מפני שאין לעגן על מלוה עליהן לפי שיכול הלוה להבריחן לוחיל למטלטלין וכן בדינא לחנב לאפשר להיות לין תורה לבקונסין [דף כו ע] מפיק ליה מלכתיב ויתן להן לאביהם וכו' ערים בנורות לף הוא תלוי בדעתו של לוה שאם שאלם סומך הלבר המטלטל על הקרקע שהוא עיקר לעולם שאלם סומך בו ולפיכך עבדים כיון שאין לוה סומך עליהם לו לאפשר לסמוך מטלטלין עליהם וכ"כ רבינו שמואל ז"ל בבבא בתרא והוא עיקר עכ"ל [וכל זה כתבו התוס' בפ"ק למכילתין]: פטור. מלשלם לבעלים: והוא שלח כו'. **שאינו רגיל לעשות מלאכה לבעליו או שאין עבדיו מלאכה לבעליו לעשות לזה נהנה וזה לא חסר** : [דף ס.] לשלח ליסתרי. **שלח ילמוד לרכי** בעולה: אין ערוך לעלות לו שכר. ומוקמינן בפרק ב' [דף כח ע] בחנך לשלח קיימא לשנרש: הלוהו ולר וכו'. פי' הלוהו והרי הוא עומד בחנרו עליון: ערוך להעלות לו שכר. על מה שילוה בו מכאן ולהבא משום דמחזי כרבית לאבל מה שלר בו קונם הלוהו אינו חייב שאם מלין רבית לאבל רבית הוא ואם מפני שלר בחנרו חנך לשלח קיימא לשנרש ופטור כן כתב הרשב"ם ז"ל ולפ"ז ערוך לדקדק היך מותר לנוה לעשות שום הנאה למלוה לפילו מלכתיב שהיה עושה לו קונם הלוהו כלמסמע הכא תי' הרשב"ם ז"ל דלוקח במילי דפרהסיא לחוהן טובא כנון לוור בחנרו ולתקוף בעבדו לסור לאבל להשחית כליו לו בהמתו מותר כיון דבבלו הכי הוי משחית ליה ודיקא נמי דנקט חנרו ולא בהמתו וכליו ועוד חילק הרב ז"ל לאם קונם הלוהו היה לר מלעת בעל החנר

נס לחבר הלוקח מותר לומיל להקלמת סלוס (ב"מ קף עה ב) שלינו לסורס חלל בחותו שלינו רגיל מקולס לכן להקליס לבל לס היס לר מתחלה בלל מלעתל לע"פ ללל קיימל לאגרל לסור לחבר הלוקח להסתק היס גרלה שסמוק עליס בשביל מלוס שלו: **פחתה נוטל. לס למי מה שתקנקל יתירים על שכרה נוטל למי פחתה: עבידא לאגרא. מסתמא כי נחית לה לעלתה [לאגרא] נחית לה הלכך ללו בתורת גזלנות לייגין ליה ונותן שכרה על כרחו לס רבים הן על למי פחתה: הא ללא עבידא לאגרא. לל יהיב חלא למי פחתה: נחית ליה לעלתה לאגרא. רגא שכרה נוטל ולס פחתה רב על שכרה נוטל פחתה להא על כרחו שקלה ונזלן הוא:** כתב הרמ"ה ז"ל לשפילו נחית בה בתורת אגרא לן מסלס אגרא חלא בלקיימא לאגרא ולעתה מסוס **לזה נהנה וזה לינו חסר** וכיו מסתמא הכא ללא יהיב חלא למי פחתה וכן כתבנו לעיל פרק כיצד נבי הלר בחנך חבדו וכו': בתורת גזלנות. נחית לה לעלתה לגזלנותה **לפילו שכרה נטול מפחתה לא יהיב חלא פחתה לכל הגזלנין מסלמין בשעת הגזילה: פסלתו מלכות. המלך ניס שלא יצא לא במדינה זו ולא במדינה לחרת: היינו נסלק. לכיון ללא נפיק לגמרי בסוס מקום היזק גמור הוא ומסלס בשעת הגזלה: חלא היכי למי נפסל.** לקלתני מתני' הרי שלך לפניך: שפסלתו מלינה זו. בני המלינה מעלמן: **ויוצא במדינה לחרת.** שיכול לומר לו לך והוליאס סס והלכתה כרב יהודה [בתוס' מוכיח וכן ההסר"י מכמה רליות להלכה כר"ה]: המלוה. שהלוה לו סוס פרקמטיה: **על המטבע. שקלן לו מעות: נותן לו מטבע וכו'. להא קבל עליו לתת לו מטבע והחי נלו מטבע הוא ודוקא הלוהו פרקמטיה חבל הלוהו מעות מה שהלוהו מסלס לו** ומיהו לפילו הלוהו מעות לס פירס שיסלס לו מטבע נותן לו מטבע היינו למעות שנפסלו ללו מטבע וינהו לבל כשמוכר פרקמטיה לפילו לומר בסתם כך וכך מעות תתן לי ערין שיסלס מטבע היוצא

להעלות לו שכר א"ל הדרי בי:

איתמר התוקף ספינתו של חבירו ועשה בו מלאכה [אמר רב] אם רצה שכרה נוטל רצה פחתה נוטל ושמואל אמר אינו נוטל אלא פחתה אמר רב פפא ולא פליגי הא דעבידא לאגרא והא דלא עבידא לאגרא ואי בעית אימא הא והא דעבידא לאגרא ולא קשיא הא דנחית לה בתורת אגרא והא דנחית לה בתורת גזלנותא:

גזל מטבע ונסדק וכו' אמר רב הונא נסדק נסדק ממש נפסל שפסלתו מלכות ורב יהודה אמר אפילו פסלתו מלכות נמי היינו נסדק אלא היכי דמי נפסל שפסלתו מדינה זו ויוצא במדינה אחרת איתמר המלוה את חבירו על המטבע ונפסל המטבע אמר רב (דף צז:) נותן לו מטבע היוצא באותה שעה ושמואל אמר יכול לומר לו לך והוציאו במישן אמר רב נחמן מסתברא מילתא דשמואל דאית ליה אורחא למישן אבל ליה ליה אורחא למישן לא:

יום רטז

בעא מיניה רבא מרב חסדא המלוה את חברו על המטבע והוסיפו עליו מהו א"ל נותן לו מטבע היוצא באותה שעה א"ל ואי כי נפיא א"ל אין א"ל ואפי' כי תירטא א"ל אין והא קא זילי פירי אמר רב אשי ניחזי אנן אי מחמת טיבעא זול מנכי ליה (דף צח.) ואי מחמת תרעא זול לא מנכי ליה והא קא שבח לענין נסכא אלא כי הא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדו עובדא בזווזא דאגרדמים טייעא עד עשרה בתמניא

פירוש כגון דהוה ליה גביה חבריה מאה זוזי כל זווזא מינייהו אית ביה תמניא פריטי ואוסיפו עליה השתא ועבדוניה לכל זווזא עשרה פריטי חזינן אי לא קא זילי פירי מחמת ההיא תוספת אלא תרעא כדקאי קאי יהיב ליה השתא מאה זוזי מהאי טיבעא דהוא סכום כל מה דאית ליה גביה מההוא טיבעא קמא ולא מנכי ליה כלום ואע"ג דקא שבח לענין נסכא חומשא מלבר דאינון תרתי פריטי בכל [זווזא] כיון דליכא גביה שבחא לענין פירי לא איכפת לן בההיא תוספת חומשא דאיכא בנסכא והיינו דקאמר רב חסדא נותן לו מטבע היוצא באותה שעה ואי קא זילי פירי מחמת ההיא תוספת אפילו לא אוסיפו עליה אלא כל שהוא * צ"ל

ושמואל סבר לכיון ליונא במישן סס מטבע עליו והלכתא כרב נחמן: [קף ע:] והוסיפו עליו. לפי מאי לחסיקנא לעיל שנותן לו **מטבע היונאת בחותה שעה היכא להוסיפו עליו מאי לאמרינן בה: בחותה שעה. בשעת פרעון:** כתרגום. **סלע גדול רחב כמלא מחזקת רוכב:** [הא קא זילי פירות. **לנבי מטבע זו ונתנה שמשתכר זה בתוספת שהיה לומה לרחשונה והוי רבית:** [קף עח.] **מחמת תרעא. שבאו נשמיס ונתנה ריוח תבואה בעולם והוזלו פירות: לענין נסכא. לס בא להתיכן לעשות מהן נרוטאות יש יותר מן הרחשונה והוי רבית: עבדו עובדא. בלמס שהלוה לת חבדו על המטבע והוסיפו עליו והלכו לגא לגרדמין והוא סוחר ישמעאל והיו לו מעות מן הרחשונה ומן השניה ונתנה בשמונה של מטבע שניה עשרה מן הרחשונה ונתן לו [שמונה]** ל' הריט"ף ז"ל פי' כגון להו"ל נבי חבריה מאה זוזי וכל זוז מיניהו לית להו תמניא פריטי והוסיפו עליה הסתם ועבדיניה לזוזא [עשרה] פריטי וחזינן לגן לי לא קא זילי פירי מחמת הסיל תוספת אלא תרעא כלקלי קאי יהיב ליה הסתם ק' זוזי מהאי טיבעא ולא מנכא ליה כלום ואע"ג לליכא שבחא לענין פירי לליכא בנסכא והיינו לקאמר רב חסדא נותן לו מטבע היונא בחותה שעה ואי קא זילי פירי מחמת הסוא תוספת **לפילו לא הוסיפו עליה אלא** כל שהוא מנכא ליה מהאי טיבעא כותיה ואי [טפי] מחומשא לף על גב דלא קא זילי פירי לא יהיב ליה מהאי טיבעא לנפיק אלא כשיעורא לאית ליה מטבעא קמא וכ"ם אי קא זילי פירי למנכא ליה כל שהוא טופיאנא לאוסיפו עליה על נמירא וה"ה למלוה חבירו על המטבע ופחתו ממנו וה"ה נמי במקום שנוסלין ונותנין בכסף שלא יפסיד אלא מפקל ופחתו מן הכסף שלסס לו שהוסיפו עליהס הכל ענין אחד הוא עכ"ל:

מנכי מגבי ליה מהאי טיבעא כוותיה ואי אוסיפו עליה טפי מחומשא אע"ג דלא קא זילי פירי לא יהיב מהא טיבעא דנפיק אלא כשיעורא דאית ליה מטיבעא קמא וכ"ש אי קא זילי פירי דמנכי ליה כל דהוא טופיאנאה דאוסיפו ליה עד גמירא

פטור. תע"ק שחינו יכול ליטלו ומוקי לה בגמ' [ל' עח ח] **הלוח שקליה ממש בידים הלוח שהיה המטבע ביד בעליו והכהו זה תחת ידו ונתזה ליס ומיירי שהמיס הס עלונין וקא חזי ליה והיינו לח"ל הא מנח קמך ואינה לאבודה ולי מסוס לבעי למיתב זוזא לבר חמורלי למיסטו ולמשקליה גרמא בעלמא הוא** ונרמא בנזקין פטור וטעמא דרב' בכל הני חלא טעמא הוא לפי' דינא לגרמי ליתי ליה וכל הני דינא לגרמי ניהו וליתי להכתא כוותיה הלח כלכפייה רפרס כלמוכח במסקנא ומיהו לפי"ו רב' מולה שהס המיס עכורים לבבה בידים ממש היא להא תניזו וחייב: [[סס] ל' נמ'] הסף. שהכה בקורנס על הקורה ופחתה הלא מנרע ליה ממשקלו הלא נרמא: **הקורס.** פונס הלא לפחות ממיס הלא שחינה רלויה להקרבה: נכתבו ליה וכו'. כלחמרינן בנמחק שטר חובו שמעמיל עליו עליס לבל חיכו לח מהימן בשבועה לפלגו לכברי לחומר עשו תקנת ננזל [בחשב] בליני לגרמי לח עבול תקנתא לבל הסס לפי' בחסור חיבעיא לן ולח לוקמינהו: [לף נח:] **מנח ילעינן. ומאי הוה כתיב ביה ומאי בעי למיתב ולח לקטוריך למימר לפטור: במאימנו.** סורף [לבעל השטר] **וכל מה שיאמר שבך היה כתוב יתן ואפ"ה פטור: מאן לללין ליתא לגרמי. רבי מאיר היא בהגוזל (זוטא) [עניס] [לף ק ח]** וקי"ל כותיה: מנבי ביה. **מן השוק כל חוב השטר שהרי גרמו להפסיק: ואכפייה רפרס לרב חסי. שאף שטר חבירו בילוחו** ולגבי מיניה **נוביינא מעליא כל מה שכתוב בשטר:** ככסורא לעלמי. כלומר **פרעון נמור מן העיולית בקורה זו הנבחרת מאחר קורות** לעשות בו עורות וליוקנאות: הרקיבו מקנתן. כיון לאורחייהו בבבי כהיזק שחינו ניכר חשבינן ליה ולומר לו הרי שלך לפניך וסוי והוא הדין למלוה את חברו על המטבע ופחתו ממנו והוא הדין נמי במקום שנושאין ונותנין בכספים של משקל ופחתו מן הכסף שבהן או שהוסיפו עליו הכל ענין אחד הוא:

הא דאמר רבה הזורק מטבע של חבירו לים הגדול פטור והצורם באוזן פרתו של חבירו פטור והשורף שטרותיו של חבירו פטור לית הלכתא כוותיה בהא אסיקנא (דף צח:) אמר אמימר למאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא ולמאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי ואגבייה כי כשורא לצלמי וכן הלכתא

אלא מיהו ה"מ היכא דקא מודי ליה דקושטא קא טעין עליה ומחמת דשריף ליה לשטריה הוא דלא מצי גבי ליה אבל היכא דלא קא מודי ליה דקושטא קא טעין אי נמי מודי ליה ולאו מחמת דשריף ליה לא מצי גבי לא מיחייב כדאמרינן מתקיף ליה רמי בר חמא היכי דמי אי איכא סהדי דחתימי עלה דידעי מאי הוה כתיב בשטרא ניכתוב ליה שטרא אחרינא ואי דליכא סהדי מנא ידעינן אמר רבא תהא במאמינו:

פירות והרקיבו משלם כשעת הגזלה והא תניא פירות והרקיבו אומר לו הרי שלך לפניך אמר רב פפא לא קשיא כאן שהרקיבו כולן כאן שהרקיבו מקצתן:

מתני' נתן לאומנין לתקן וקלקלו חייבין לשלם נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל חייב לשלם:

הבנאי שקבל עליו את הכותל לסותרו ושיבר את האבנים או שהזיקן חייב לשלם היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר פטור ואם מחמת המכה חייב:

גמ' אמר רב אסי לא שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעוץ בהן מסמר ושיברן אבל נתן לחרש עצים לעשות מהן שידה תיבה ומגדל ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושיברן פטור מ"ט אומן קונה בשבח כלי ואסקא רבא (דף צט:) דכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי ושמעינן מיניה דליתא לדרב אסי אלא חייב לשלם דמי כחמן בפסח וכל הני למתני' ומתני' לקתני מסלס כשעת הגזלה בהרקיבו כולן שהוא היזק ניכר כיון והחמיץ מיירי: מתני' שידה. **לחרש של ענלה העשויה למרכב נשיס:** נמ' ת"ר לחי ל"ם לחל שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעון בהן מסמר ונעץ בהן מסמר ושברן לבל נתן לחרש עניס לעשות בהן שידה תיבה ומגדל ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושברן פטור מ"ט אומן קונה בשבח כלי ורבא אמר לכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי. [פי'] ל"ם הא לתנן שחס קלקלו חייבין לשלם למי שידה וכו': פטור. כלומר מלשלם למי שידה לחל למי עניס בלבד: אין אומן קונה וכו'. לחל הרי של בעל הכלי וחייב לשלם לו למי שידה: והריף"ף ז"ל פסק כרבא כמסקנא דחלמודא והשתא מנינן למימר דמתני' תנא בסיפא שידה תיבה לגלויי דיסא דמיירי בנתן לו לחרש עניס לעשות מהן שידה וכו' ואפ"ה חייב לשלם: **לטוחן. חלס ממונה על כך ועליו ללותתן בחיס וכותבן בחכתבת להסיר הקליפה החיצונה כלי שתהא סולת נקיה:** סובין. נסין ממורסן: ניפולין. **נשבר ונופל כשלוחזין לותו:** למומחית לתרנגולי. כלומר לומן מומחה שלכך הוי לנוס ופטור מלשלם כיון להוה עביד בחנס משמע לשם אינו מומחה לשחוט חייב לפי' בחנס לפוסא הוא **הלח היה לו לשחוט הוחיל ואינו בקי:** [לף עג:] **המרחה לינר. לשעת חס טוב הוא ויקבלנו מחבירו:** ותניא לוקי. כתב הרמ"ם הלח שיוך לשנויי כלן בחנס כלן בשכר כלמשמי נבי שחיטה משום לבהכרת מטבע ערוך בקיאות נדול ולית לסו למחזי הלח לנכו ולישור ושחר כל הלס מיקרי הליטה וחייב לפילו בחנס. ומיהו לפי מלי למסקינן בסמוך לוקח כשמואל עליו וכן כתב הריף"ף ז"ל: לנכו ולישור **שולחניס לומנין היו** : רב. שמואל נגזיו של ר' חייא לולו היה:

לין עסק בים. סחורה רעה היא לו שעל עסקי חנם הפסיד שלח היה לו לרלוותנ: [דף ק.] **בית חייסא. תלמוד תורה: ביקור חולים וקבורה. ופרכינן כחלו מציאות** (דף ל ב) **היינו גמילות חסדים ומוקים לה ביקור חולים בבן גילו לנוטל לחת מעשים בחליו וקבורה בזקן ולינו לפי כבודו לפ"ה חייב: מחיצת הכרם וכו'. קי"ל לחס יש גדר ביניהם זה סומך ורעיס לגדר מכאן וזה סומך נפניס מכאן** כלחיתת פ' לא **יחפור (דף כו ח):** לומריס לו גלור. **שלח יוסף התבואה [על] מחיצת בעול המחיצה פרוצה ותאסר** מסוס יניקת לימור של כלאים אסר הוא חלק ח' ממחיצת חלקים שים בו של היקר: **נתייאש ולא גבר. ובתוך כך הוסיף הזרע לחל מן המחיצת שהיו בה בהיתר: הרי זה קיזם. לאינו בטל חלא בלחל ומחיצת וכאן מחיצת יש קנ"ט מהיתר וחל** מלימור וחייב בלחריותנ: והכא לינא לגרמי הוא וחייב: שלאס לגזונת לומרו חכמים בנזקין היזק שאינו ניכר וגרמא בנזקין ולינו לגרמי. היזק שאינו ניכר הוא לבר שלין נזק ניכר בו כלל והרי הוא עומד בעינו כגון חמץ שעבר עליו הפסח וכיוצא בו שיכול לומר לו הרי שלך לפניך לינא לגרמי הוא לבר שהיזקו ניכר חלא שלא עשה בו מעשה כמוחל שעבודו של חברו לבבורת בעלמא הוא וכן למיני המחיצה פרוצה עס שלומר לו גזור לברי היזקו גרמא בנזקין הוא ללא ברי היזקו כגון מניח סולס לגל שובך שגורס שקופצת עס הגמיס לבל לפסר ללא לתיק גמיס ולפיכך פטור: מלחמר ריס לקים חזי לעלך קל סמכינא ומתסובתא של ר' ללעזר שמעי' להלויטו לל מחייב לשלומי על למועל ליס לעליה קל סמיך לפי לל מועל ליס תני ר"ל לל יליענא לעלי קל סמכת ומיהו לי מוכחא מילתא לעליה קל סמיך לל סמיך לל לחוועיה כ"כ הרב ללפסי ז"ל ולפי תימא לישור ולנכו לחלי פטורין הא ולפי עלייהו סמיך י"ל ללא מחייבין בלינא לגרמי לל"כ יש בו קנט פשיעה והכא לליכא פשיעה כלל פטור לבל הלויטו פוסא הוא ולפיכך חייב כשוליעו שסומך עליו: מתני' והקליחתו. **שרפתו שהקליחו יותר מלפי:** [דף ק:] **נותן לו לתי שלרו.** כ"ע מוחו בהא מסוס לליכא **שבחא כלל להא שרפתו** והריל"ף ז"ל פסק להלכתא כרבי יהושע:

ההיא איתתא דאחזיא ליה דינרא לרבי חייא אמר לה שפירא הוא לסוף אתאי אמרה ליה אזלי אחויתיה ואמרו לי דסניא הוא ולא קא נפיק לי א"ל לרב זיל חלפיה ניהלה וכתוב אפינקסך דין עסק ביש:

והא רבי חייא לא צריך למגמר ר' חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד כדתני רב יוסף (שמות יח) והודעת להם זה בית חייהם (דף ק.) את הדרך זה גמילות חסדים יללו זה ביקור חולים.

בה זו קבורה. ואת המעשה זה הדין.

אשר יעשון זה לפנים משורת הדין:

רשב"ל אחוי דינרא לרבי אלעזר אמר ליה מעליא הוא אמר חזי דעלך קא סמיכנא א"ל אמאי דאי משתכח בישא בעינא לשלומי לך והא את הוא דאמרת מאן דדאין דינא דגרמי ר"מ מאי לאו ר"מ ולא סבירא לך כוותיה א"ל לא ר"מ וסבירא לן כוותיה דתנן מחיצת הכרם שנפרצה (דף קב) אומרים לו גדור נתייאש ממנה ולא גדרה הרי זה קידש וחייב באחריותו:

שמעינן מינה דהדיוט לא מיחייב לשלומי עד דמודע ליה דעליה קא סמיך דאי לא מודע ליה מצי א"ל לא ידענא דעלי קא סמכת ואי מוכחא דעליה קא סמיך לא צריך לאודועיה:

מתני' נתן צמר לצבע והקדיחתו היורה נותן לו דמי צמרו צבעו כעור אם השבח יתר על ההוצאה נותן לו את ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח :

לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו רבי יהודה אומר אם השבח יתר על ההוצאה נותן לו את השבח ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח:

גמ' מאי כעור אמר רב נחמן אמר [רבה] בר אבוה שצבעו כלבוש :

(דף קא.) תנו רבנן הנותן עצים לחרש לעשות מהן כסא ועשה מהן ספסל ספסל ועשה מהן כסא רבי מאיר אומר נותן לו דמי עצים רבי יהודה אומר אם השבח יתר על ההוצאה נותן לו את ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח ומודה רבי מאיר בנותן עצים לחרש לעשות מהן כסא נאה ועשה מהן כסא בעור ספסל נאה ועשה מהן ספסל כעור אם השבח יתר על ההוצאה נותן לו את ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח והלכתא **גמרי** וכיון שהוא נותן שכר חייב לשלם כלחמרי' לעיל [דף עא ב] בטבח שקלקל: צבעו כעור. **בגמרא מפרש שצבעו בשירי** הענבא שקיבח היורה בעמר **וצבעו ומזיק בכוונה הוא ולפיכך ילו על התחתונה לכרי הכלי: חס השבח וכו'. חס השבח שהשביח העמר יתר על ההוצאה שלא עשה בו מעשה כלל נותן לו את שכר שלש** כפרש"י ז"ל **והרא"ש ז"ל כתב נותן לו שכרו כפועל בטל ומקבל צמרו ולמי צמרו לא לחמרינן לזיקיב ולזקני ליה לחיו שבחא לעמר להא העמר לעבא שהתנה עמו צבעו ולזכא שינוי לליקני: לעבוע לו לחוס** רבי מחיר **לומר וכו'.** לקניל **בשינוי לרבי מחיר ולא יהיב ליה ללא למי צמרו לבל למי שבחא לא לו זה נותן לו שכרו משלם כפי התנאי ויקח העמר:** [דף קא.] **רבי יהודה לומר לס השבח** וכו'. **לקנם ליה להאי לזיבא ילו על התחתונה ולא נתהנו משבחא** ולגנריס (הכי) [כולי] **נמי לא נקוט ללא** הולאה: ולא הולאה יתירה על השבח יתן לו השבח. שהשביח העמר לס ירצה או לס השכר שהתנה עמו **(יותר) מועט יתן לו שכרו** כן פרש"י ז"ל. והרל"ם ז"ל הביא מה שמפרש בירושלמי [פרק זה הל' ה] בשבח יתר על הולאה שנרלה מתוך הירושלמי שמה שהיה העמר עתיד להשביח לת צבעו כלאר לומר לו הוא בכלל הקדן של בעל הבית ולין הפועל נוטל יציאתו ללא מה שהוא יותר על השבח שהיה העמר רלוי להשביח מסוס קנסא והרל"ם ז"ל כתב שבח לקלמר בשבח שים בו עכשיו שמין **לבל לא שבח** שהיה משביח ללו צבעו כעין מה שלומר לו בעל הבית ובירושלמי לומר בענין לחר ונריך עיון עכ"ל: כפרי לולי. **קנח בו לת היורה כלומר בשיור הצבע שנשתיירו ביורה צבעו:** כפרי. **לשון קינוח כמו למכפריה בהכל שוחטין [לף ח ב]:** כסא כעור. **לא שינה הלכך לא קני וילו על התחתונה** לפילו לר"ת ורע"ג לגעיל לא מחייבין לגא בצבע כלבוש להיינו כפרי לולי שפסא בה ביזיס [הא] כעור [סתס] לא שלני לתס שלין הצבע נורס לו לגא הוא עלמו שים עמר שלינו קולט יפה הצבע לבל כלן שהוא נרס לו ביזיס לובעי ליה למרמא לגפסיה הרא"ס ז"ל.

יש שבח. כלומר חזותא מלתא היא לו לאו מלתא היא: **ותרינהו. שרשן במיס כלרכן** קנינהו בשינוי ומשלם לו כשעת הגזלה כלתנן לעיל [דף נג ע"ב] כל הגזלנין וכו': **לזל בבעא.** אמר בבוא הזול בעולם ואינו מניע שבח למי שממנין ומני אמר ליה שייתי מוכר שממני לו שייתי עובא בהן בגל ועכשיו הפסדתני להא לו השביח בעמר: ואמר [ליה נזלן] ליה לך נכסי לכהך [השבח] אמר מהדר ליה שממנין להא לאיתנהו עלה והרי כאומר לו הרי שלך לפניך ומ"מ הא לו אתי שלא שלוכא למשן שלא לוחין לוחין ליה בנרמי [דף ק ע"ב] דקי"ל כותיה חייב להא לותבינהו בלוכתא שלא מני למשקלינהו: שממנין לו קא מהדר ליה והא בעי לשלומי למי שממנין : [אי נמי **כגון שאמר לחד ושמנין לחד כו'**]. וכתב הרש"ס ז"ל לשפי' נהגה בעל שאמר קנית מן השבע אפ"ה לו יכבה מה שנהגה [ל' לו יכבה קנית קשה שלא כלומה לו יחסר בשעה להחזיר לו כנגד מה שנהגה] להא לשמרינן פרק הכותם (דף נז ב) ירדה לגנה ונהנית משלם מה שנהגית וכן בחלו נעורות (דף ל ב) נבי תחב לו חבירו משקין בבית הבליעה לוקה היינו כשנופו נהגה על ידי לחר כשהיה לשלו נעורות או ממונו נהגה על ידי מעשה ממונו כשהיה לירדה לגינה לבל כשממונו נהגה על ידי מעשה לחר פעור: וכתב ז"ל כן משום לנקט בגמ' לשון לית לך נכסי ולא שילי על ענין זה וכך בעיא לא לוכיחנן: [דף קכ:] **אם פחתו פחתו** לו. שלשו לעוותי שלריה: **הא ר"י** לשמר לא קני. ופשה כיון שלא קני ליה בשינוי שמלי חותירו לשמעת ליהוי לבל לבעל השעות ותירצו שלפי פירוש הריף"ק ז"ל לבשלוחו השתעסק שמחנית שבר שייכי וכשלוח משנה ילו על התחנונה וכשפחתו פחתו לו וכשהותיר חוזר כרבי יהודה:

איבעיא להו יש שבח שממנין על גבי הצמר או אין שבח שממנין על גבי הצמר היכי דמי אי דגזל שממנין ודייקינהו ותרינהו וצבע בהו תיפוק לי דהא קננהו בשינוי לא צריכא כגון דגזל צמר וסממנין שרויין דחד וצבעיה להההוא צמר בהנך שממנין וקא מהדר ליה ניהליה לצמר ואייקר ליה בדמי לא קא מיבעיא לן דהא יש שבח שממנין

אלא כי קא מיבעי לן דזל ציבעא מאי מי אמרי' יש שבח שממנין על גבי הצמר והא קא מהדר ליה או דלמא אין שבח שממנין על גבי הצמר וצמר קא מהדר ליה וסממנין לא קמהדר ליה אי נמי כגון דצמר דחד וסממנין דחד ואתא קוף צבעיה להאי צמר מהני שממנין יש שבח שממנין על גבי הצמר ואמר ליה הב לי שממנאי דגבך נינהו או דלמא אין שבח שממנין על גבי הצמר ואמר ליה לית לך גבאי ולא מידי ולא

איפשיטא:

ת"ר הנותן מעות לשלוחו (דף קב:) ליקח בהן חטין ולקח בהן שעורין שעורין ולקח בהן חטין תנא אחד אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו ותניא אידך אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לאמצע א"ר יוחנן לא קשיא הא רבי מאיר דאמר קננהו בשינוי והא ר' יהודה דאמר לא קני להו בשינוי ורבי אלעזר אמר הא והא רבי מאיר ולא קשיא כאן לאכילה כאן לסחורה וכיון דקי"ל ברבי יהודה חזינן אם לסחורה נתן לו בתורת שותפות אם פחתו פחתו לשליח מפני שהוא משנה ואם הותירו הותירו לאמצע דאפילו לר"מ ביון דלסחורה יהבינהו ניהליה לא קני לה בשינוי ואם לא נתן לו בתורת שותפות אלא לקנות בהן חטין לסחורה לא יטול ממנה כלום אם פחתו פחתו לשליח מפני שהוא משנה ואם הותירו הותירו לבעל המעות וכן אם נתן לו מעות לקנות לו בהן חטין לאכילה וקנה לו שעורים אם פחתו פחתו לשליח ואם הותירו הותירו לבעל המעות דלא אמרינן הותירו לאמצע אלא כשנתן לו מעות בתורת שותפות ליקח בהן חטין ולקח בהן שעורין שעורין ולקח בהן חטין אבל שלא בתורת שותפות בין לסחורה בין לאכילה אליבא דר' יהודה חד דינא הוא אם הותירו הותירו לבעל המעות ואם פחתו פחתו לשליח וכן הלכתא.

ת"ר הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין אותו למכור ואם אמר לו ע"מ כן כופין אותו למכור מאי קאמר אמר אביי ה"ק הלוקח שדה בשם חבירו (דף קג.) אין כופין את המוכר למכור ואם א"ל ע"מ כן כופין את המוכר למכור

כגון דלמקח שלקח שדה משמעון וא"ל ללוי לוי קנה לוקח ממנו **וכותב לו השטר מכר בשם** לוי וא"כ מחזר ואומר לו לוקח שלה שקניתי בשם לוי לא ללוי קניתיה אלא לעצמי קניתיה **כתוב לי שטר שלי מכר בשמי** אין מחייבין את המוכר **לכתוב לו שטר אחר** בשמו : ואם אמר לו בתחלה שדה זו לעצמי **אני קונה ואני כותב שטר מכר בשם** לוי כדי שלא יודע כי לעצמי קניתיה ולאחר זה תכתוב **לי שטר מכר בשמי כדי שלא** יערער לוי עליו כופין את המוכר **לכתוב לו שטר אחר** בשמו: ואפי' לא אמר כן לו ממש אלא שאמר לפני המוכר **שטר אחר תכתבו לי** על שלה זו מחייבין את המוכר **לכתוב לו שטר אחר** על שמו. ולא מצי מוכר לומר (לא) [לו] סהייתי סבור שתמרת כן אלא לאותו שלקחת עבורו שיכתוב לך שטר בשמך לכיון דכפניו אמר כן ממנו הוא דקאמר: זכנה מרוותא. ע"מ **ליתן למיס שהן לוקחין לרב כהנא:** [דף קג.] **לא תסקול. תסוס רבינא:** עושין אומנות בפירות לאמר רב **בחיזהו נמך (דף סג ח) עושין אומנה בפירות [ליתן מעות על שער הזול של עכשיו** בפירות] **לקבל פירות בשעת היוקר** והכא נמי כי יהיב זוזי לחבירתיה אמנה הואי **שנתן להם מעות בחמנה ולא היה להם פשתן כשקבלו למיס והתנו עמו בשעת הזול ליתן לו כל השנה** כשער הזה לתניא **יצא השער פוסקין שתף על פי שאין זה יש זה זה:** ואין עושין אומנה בלמיס. פרש"י ז"ל **כשיבא לשער היוקר ליטול פירותיו אסור למוכר ליתן למיס שנין עכשיו לממחז כרבית ליהיב תריתי סלעים ושקיל ארבעה.** ולפי פרש"י נמצא לבמיס לוקח לוסר **רב אבל בפירות שרי שאם פסק עמו לתת לו יין וכשבא ליטול ממנו אין לו יין לתת נותן לו שמן בשמי יינו.** וכתבו עליו שזה אינו שהרי בפרק הזהב אותו לא רב ומפרכינן לה מהא לתניא הרי שהיה נותה בחברו מנה והלך ועמד לו על גרנו ואמר לו תן לי מעות שאני לוקח בהן חטין וא"ל חטין יש לי שאני נותן לך אין **ועכשיו עלי כשער של עכשיו** הגיע זמן יין למכור ג"ל תן לי חטים שאני מוכרם ולוקח בהן יין וכו' וכולן אם יש לו מותר חלמא מלפרכינן עליה דרב מהא לתניא בפירות מותר ס"מ דרב אסר נהרדעי כל חלרכתא לאו כתיב בה זיל וזכי ואפיק לנפשך לאו אורכתא היא בפירות כמו בדמים. ומלאמרינן הכא נבי למיס דרב לטעמיה ס"מ דרבי יוחי שרי לפילו בדמים ולפיכך העלה הרא"ם ז"ל הנכון דרב לאסר אסר בין בדמים בין בפירות ורבי יוחי שרי בכללו. וכתב ריא"ף ולית הלכתא כותיה דרב להא קי"ל כר' יוחי לאמר בפ' פירוש כגון ראובן שקנה משמעון וא"ל ללוי קניתיה וכתב לו שטר מכר בשם לוי ואחר כן חזר וא"ל אותה השדה שקניתי ממך ואמרתי לך ללוי קניתיה לא ללוי קניתיה אלא לעצמי קניתיה ועכשיו כתוב לי שטר מכר בשמי אין מחייבין את המוכר לכתוב לו שטר אחר של מכר בשמו ואם אמר לו בתחלה שדה זו לעצמי אני קונה אותה ואני כותב שטר מכר כשם לוי כדי שלא יודע כי לעצמי קניתיה ולאחר זאת תכתוב לי שטר מכר בשמי כופין את המוכר לכתוב לו שטר אחר בשמו ואפילו אמר לעדים בפני המוכר שטר אחר עוד תכתבו לי על שדה זו מחייבין את המוכר לכתוב לו שטר אחר בשמו:

רב כהנא יהיב זוזי אכיתנא לסוף אייקר כיתנא זבנוה ניהליה מרואתא דכיתנא אתא לקמיה דרב א"ל איזיל אשקול זוזי א"ל אי כי קא מזבני ליה לכיתנא אמרי האי כיתנא דכהנא הוא זיל שקול ואי לא לא תשקול רב לטעמיה דאמר רב עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה בדמים ולית הלכתא כוותיה דרב דקי"ל כרבי ינאי דאמר בפרק איזהו נשך (דף סג.) מה לי הן ומה לי דמיהן:

מתני' הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפי' למדי ולא יתן לא לבנו ולא לשלוחו אבל נותן הוא לשליח בית דין ואם מת יחזיר ליורשיו:

גמ' (דף קד.) ולא יתן לא לבנו ולא לשלוחו:

איתמר שליח שעשאו בעדים רב חסדא אמר הוי שליח ורבה אמר לא הוי שליח ר"י ור"א דאמרי תרוייהו שליח שעשאו בעדים הוי שליח ואם תאמר משנתינו דקתני לא יתן לא לבנו ולא לשלוחו התם במצי"א לו שליח דאמר ליה הכי אית לי זווא גבי פלניא ולא קא משדר להו ניהלי איתחזי ליה דלמא אינים הוא דלא משכח לשדורי לי והלכתא כרב חסדא דקיימי רבי יוחנן ורבי אלעזר כוותיה והוה ליה רבה יחיד אצל רבים ולית הלכתא כוותיה אלא מיהו הנ"מ היכא דבעי מאן דאיתיה לממונא בידיה למיתביה ניהליה דכיון דשליח הנעשה בעדים הוי שליח אי יהבינהו ניהליה ונאנסו לא מחייב באחריותייהו אבל אי לא בעי ההוא דאיתיה לממונא בידיה למיתבינהו ניהליה אהאי שליחות לא קיימין ליה בדינא למיתבינהו ניהליה דהא אמרי נהרדעי (לעיל דף ע.) כל אורכתא דלא כתיב בה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך לאו אורכתא היא

לחזוקי נפך **(סמ) מה לי** הן מה לי למיטן: **מתני' ונשבע לו על שקר.** ואח"כ הוליכו: **יוליכנו אחריו לפילו למלי. לתן לו כפרה על שיחזור לנגזל עצמו לכתיב (ויקרא ה':כ"ל) לאסר הוא לו יתננו וגו' ונבי נשבע לשקר כתיב** לאסר יסבע עליו לשקר וכתיב ביוס לאמתו למסמע שנשבע לשקר ומביא לאמתו: **לא לבנו. של ננזל שיוליכנו לננזל שהם נאנסו חייב להחזיר ולא הוי השבה על למטי ליהיה** כלאמרינן: **בשלים ב"ל. תקנתא הוא לעבוד רבנן מפני תקנת השבים שלא יתחייבו לזה להועיל מנה בהועלת הלרך** ומיל שימסרנו לשליח ב"ל יכול להביא כפרתו: **והם מת. ננזל מחזיר ננזל ליורשיו** של ננזל: [סיומא למתני' היא **נתן לו** הקרן כו'] מחל. **או שמחל לו ננזל לאחר שהולה לו: ונשבע לו על החומם. לאחר שנשבע והולה ונתחייב קרן וחומם נתן לו** לת הקרן **ונשבע שבועה שניה על החומם שכבר נתנו לו ולאח"כ הולה** על החומם: [ומשלם] **חומם על חומם חומסו של חומם וכן לעולם על שיתמעט קרן של חומסין שלא יכפור לו שוה פרוטה:** [דף קג:] **או עשק. שכר שכיר: תשומת יל.** הלוקח: [דף קד.] **נמ' שליח שעשאו בעדים. רלובן היה לו מעות ביל שמעון ומינה שליח בעדים לקבלם היתנו ונתנם לו: הוי שליח. והם נאנסו הוי פטור בעל הבית שנתנם לו** ללהכי טרח לעשותן בעדים כי היכי לנוקמים ברשותיה והרי הם כאילו הניעו ליל ונפטר המלוה מאחריות ופסק הריא"ף ז"ל הכי כרב חסלא משום לרבי יוחנן ורבי אלעזר לרבים נינהו סברי כותיה ומיהו הני מילי היכא לבעי מהן לחיותיה בחיותיה למתבעיה ליה לכיון לשליח השעשה בעדים הוי שליח אי יהבינהו ניהליה ונאנסו לא מחייב באחריותייהו אבל אי לא בעי ההוא לחיותיה בחיותיה למיתבינהו ניהליה לא כייפינן ליה בדינא למיתבינהו להא לאמרי נהרדעי לעיל דף ע.) כל אורכתא דלא כתיב בה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך לגרמך לאו

לדרכתך היא לחמר ליה לאו בעל לכריס לידי לית עכ"ל הנחזן וכן כתבו המפרשים ז"ל: **וח"ת משנתינו לקתני.** ולא לשלוחו ולי לנח עשתה בעלים מנח ילעי לסוי שלוחו ולפ"ה לחמרינן לנח: במתניתא. כלומר לח **תוקמת בשעשתו לנח במתניתי לו שליח [בעלים] בקש מחברו שימניך לנזלן לת עלמו ושילחך לו לח תרלה לשלח כלום לפלוני שלח** לו : **בדיוקני.** כל לעורות נקרלות ליוקני בשביל לורת החלם שהיה נקרלת ליוקני ע"ם שהיה שניה לקונה שלין בכל לעורות כמותה כלכתיב כי בלנם ללהים עשה לת החלם ולין כמו ליו פרלופים: והכל לין כתב בה שמינה לותו שליח לל"כ עליף מלליח שעשלו בעלים ופסקינן כמותו כרב חסדל והכל פסקינן כמותו ללל הכל מיירי שמסר **לו בעל הפקדון נשליח סימנין וכתב לו חותמו בחנרת ומסרה לו ולמר לו הרלה לפלוני ויתן לך מעות שים לי בידו** לו שכתב בכתב כרי זה ליוקני שמסרתי לזה להביל לי מעותי והחתים עליו עדים **[שהוא] שלו לכל לח כתב** שמינה לותו שליח לל"כ לפילו שמותו היה מודה למשלחין להם פסקינן לעיל כרב חסדל בשליח שעשלו בעלים וכ"ם בהם. והם לממרינן ולשמואל היכי נעביד היא מני לתרוני שעשלו שליח ולא לנחת לשמואינן לינא רויחא להתקבלתי ובלקבינהו: מי **כתב לך רבי לבא התקבלתי. מעותי בקבלנותו של רב ספרא** והוי עליה לחריות להני זוזי: לשכי והכי **לשלחתיך. בעוד שהיית בדרך בשובך לשלנו** שכיב רבי לבא בזקן היה. ולע"נ למינה לו חייסינן למיתה כלשמרינן בניטין (דף כח ל) הניחו זקן לו חולה נותנו לה בחזקת שהוא קייס הכל כיון דבא לימלך היה רוצה לעשות לו תקנה גדולה שלא יהיה בה חסם כלל: ונפלי זוזי וכו'. **וכבר נתבטל שליחותו קודם שתקבלם ולי הוו לנסו להו מינך בלורבא תבעו יתמי** מיניה: **נקיינהו ניהלך לגב קרקע.** וייהו **שלך בכל מקום שהן להם קי"ל (קלוסין דף כו ל) נכסים [שלין] להן לחריות נקיין עם נכסים שיש להן לחריות:** [דף קד:] כי הא דרב פפא הוה מסיק. הקשה הרש"ם ז"ל דהכל מסיק. הקשה הרש"ם ז"ל לסכל דא"ל לאו בעל דברים דידי את:

אמר רב יהודה אמר שמואל (דף קד:) אין משלחין מעות בדיוקני ואפילו עדים חתומין עליה ורבי יוחנן אמר עדים חתומין עליה משלחין והלכתא כשמואל.

וליתא לדרי יוחנן בהא ולשמואל מאי תקנתיה כי הא דרבי אבא הוה מסיק ליה זוזי ברב יוסף בר חמא א"ל לרב ספרא בהדי דאתית אייתינהו ניהלי אמר ליה ר' אמי כתב לך התקבלתי א"ל לא אמר ליה זיל ברישא ויכתוב לך התקבלתי לסוף אמר ליה אי כתב לך נמי התקבלתי ולא כלום הוא דלמא אדאתית שכיב ר' אבא ונפלי זוזי קמי יתמי והתקבלתי דרבי אבא ולא כלום הוא א"ל ואלא מאי תקנתא אמר ליה * צ"ל זיל ניקנינהו ניהלך אגב ארעא ותא את כתוב לן התקבלתי כי הא דרב פפא הוה מסיק תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפיק לאפיה עד תווך:

יום ריז

היכא דאמר ליה לחבריה שדר לי זוזאי בהדי פלניא ושדרינהו ניהליה בהדי ההוא פלניא דא"ל ואיתניסו פטור מלשלומי דתנן בהשואל את הפרה (ב"מ דף צח:) א"ל השואל שלחה לי ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד עברך ביד שלוחך או שאמר לו המשאיל הריני משלחה לך ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך ואמר לו השואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה.

והיכא נמי דאתני ביניייהו מעיקרא כל דמשדר כל חד לחבריה אית ליה רשות לשדורי ליה בהדי מאן דבעי תנאי ממון הוא וקיים ואית ליה רשותא לשדורי בהדי מאן דחזי ואי איתניס באורחא ברשותא דמריה איתניס.

והיכא דשדר ליה לחבריה כתבא וא"ל ההוא מידי דאית לי גבך שדרינהו ניהלי בהדי פלניא ושדרינהו ניהליה לא מחייב באחריותיהו דהכי נהגו האידנא תגרי * עי' דרישה וסמ"ע סי' קכ"א סק"ב וקיימא לן בכי הא דמנהגא מילתא היא והכי שדרו ממתיבתא והני מילי מדעתיה אבל בעל כרחיה לא דא"ל לאו בעל דברים דידי את כדכתיבנא לעיל.

וגברא דמורכין ליה לית ליה רשותא לאורכי איניש אחרינא בההיא אורכתא דיכיל למימר ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר:

גרסינן בפרק השולח גט לאשתו (דף מח:) אמר אביי נקטינן בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה ולא אמרן אלא דליכא פירא בארעא אבל איכא פירא בארעא מגו דמישתעי דינא אפירא משתעי נמי אגופא:

מכלי דרב לא סבירי לך. תמצא לומר שמעת ליה מיניה לליתא להא לרב: [דף קו.] **משכוני נפשך. לכאי במקומו לתרץ קושיותיו ולהעמיד דבריו** למה לך ולמה לו כן תמוה לכאורה הקשו עליה לרב ורב נחמן לחיק נפשיה לתרוצי: **נשבעין ולא משלמין. לטעבד יפטור ולא יפטור התובע** ויטול. וכתב הריי"ף ז"ל והלכתא כרב נחמן ואפי' לתא חד סהדא לחי ליה מנה נפיש ואשתבע שבועה לאורייתא וכתב הכי לתא סהדא לחבירו מעטרף בהדי קמא ומחייב לשלומי עכ"ל: **הכופר בפקדון וכו' עליו נעשה נזלן** וחייב בחונסיו. **משעת כפירה ואע"פ שלא נשבע ומכאן ואילך אין לו ליון שומר חנם שלא חייב בחונסיו** לא נתנם: **ושכנגדו חשוד. במשכנת שבועות (לף מל ב) נבי ואלו נשבעין ונוטלין וזה לחד מהן מי שהיה חבירו חייב לו שבועה והוא חשוד על השבועה נשבע זה שכנגדו ונוטל:** לחד [שנחשד על] שבועת העולות. ולחד **שנחשד על שבועת הפקדון. שרשיונהו שנשבע** על שקר: ולפיכך שבועת שוא. שנחשד בשבועה **שאין בה כפירת ממון ורע לשמים הוא ולא רע לבריות נפטל לשבועת ממון** ולפי' לרבינו לחמי פ' זה בורר (לף כז ע"ב) לאוכל נבלות ולהכעיס כשר לעולות לרצע לחמם בעינן לכל זה שרע לשמים בשביל זה אינו חשוד ולא יעיל עלות שקר מולה שכן שחשוד הוא **משום לגבי לעולות שקר לא** יעיל שכן שהוא כופר ממון חבירו אינו חושדין אותו שרוצה לנזלו **והוא רע לבריות** ונס רע לשמים על ידי שבועת שוא שרש"י ז"ל: [לף קו:] **ואם איתא. לדרב ששת למשעת כפירה נעשה עליו נזלן למה לי** לתנן שבועת הפקדון בלא שבועה נמי מיפטיל ליה **משעת כפירה ולמה ליה למתנייה נבי הנך למשמע מלא חיפטיל על שעת שבועה כי הנך** הא **משעת כפירה חפטיל משום לחוי נזלן: לקלי בחנם.** לכי **חמר רב ששת כגון לחמרי שהלי לכי כפר בירים נקט ליה** ולישנא דרב ששת לאשמועינן לאע"נ ללא שלח בה יל לכהיתרא לתא ליליה חשיב נזלן כיון שרוצה לעכבו לליכא למימר ללמא משתמיט מלא בחנם ללא ילע לי נחבלה [כלומר ושמע נחבלה] וירא להוולות: [לף קו:] **כי הוא זה. היינו הולה** אמרי נהרדעי לא כתבינן אדרבתא אמטלטלי דכפרי וכו' כדכתבינן בפרק מרובה * סי' קלא :

מתני' (דף ק.) נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש מחל לו על זה ועל זה חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן אינו צריך לילך אחריו:

נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן מחל לו על החומש ולא מחל לו על הקרן מחל לו על זה ועל זה חוץ משוה פרוטה בקרן ה"ז צריך לילך אחריו:

גמ' (דף קו.) (ושם אית' א"ר הונא א"ר) אמר רב מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי ונשבע ואחר כך באו עדים פטור שנאמר (שמות כ"ב:י') ולקח בעליו ולא ישלם כיון שקבלו בעלים שבועה שוב אין משלמין ממון ולית הלכתא כרב דאמרינן א"ל רמי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב לא סבירא לך משכוני נפשך אדרב למה לך א"ל לפרושי לדרב בעלמא קא בעי .

והא רב קרא קאמר קרא לכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא שנאמר (שמות כ"ב:י') ולקח בעליו ולא ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע והלכתא כרב נחמן.

ואפילו אתא חד סהדא דאית ליה גביה מנה ואישתבע שבועה דאורייתא ובתר הכי אתא חד סהדא אחרינא מצטרף בהדי קמא ומיחייב לשלומי:

(דף קה:) אמר רב ששת הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן וחייב באונסיו.

מתיב רמי בר חמא ושכנגדו חשוד על השבועה אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפקדון ואפילו שבועת שוא ואם איתא מכפירה איפסיל ליה אמרי הכא במאי עסקינן [דקאי] באגם דלאו כפירה היא סבר אישתמיט ליה עד דמייתינא ליה:

(דף כו:) א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה במקצת מ"ט דאמר קרא (שמות כב) כי הוא זה ופליגא דרבי חייא בר יוסף דא"ר חייא בר יוסף (דף כז.) עירוב פרשיות כתוב כאן וכי כתיב כי הוא זה אמלוה הוא דכתיב מ"ש גבי מלוה כדרבה דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה במקצת טענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ובכולהו בעי דלודי ליה והא דלא אודי ליה אשתמוטי קא אישתמיט גבי מלוה הוא דאינו מעיז אבל גבי פקדון מעיז וקי"ל כר' חייא בר יוסף ושמעינן מינה דלית הלכתא כרמי בר חמא דאמר **במקצת וכפ' טוען טענת גנב כתיב: עירוב פרשיות. פסוק שהוא מפרשה לחרת נתערב בזה שלין זה מקומו להאי כי הוא זה בחש כסף תנוה לת עמי היה ליה למכתביה להתם קלי לחילו בהך פרשה לפקדון בנח הולאה במקצת** נמי חייב: **ומאי שנא.** לעקרי' **לקרלע מלוכתיה ומוקמינן ליה** נבי מלוה: מפני מה לחמרה תורה. כתב הרמ"ם ז"ל שלא בא ליתן טעם למה מולה מקצת חייב וכופר בכל פטור לדוקא דבי שמעון הוא דדרים טעמא לקרא (ב"מ לף קטו ע) ולין לרב לחמרא לפרש טעמא לקרא שלא בבי פירושה מפני מה לחמרה תורה מולה מקצת הטוענה יפטר יבא נחמן במנו לאי בעי כפר בכולהי לו נלמול מכלי [כו'] שלא לחמרינן מנו ומצני חזקה [כו'] והוה ליה מנו למעיז ולא לחמרינן [פירוש לאי מנו במקום עליה] לבל לין לפרש מפני מה מולה במקצת חייב ובכופר בכל פטור נימא כ"ש כופר בכל ומיתרן לין לשם מעיז ולא לישתי שהיה חייב לו היה יכול לכפור להא מעיזו בבדבה מקומות שיכול לכפור ולפי' הכי כופר בכל פטור פרק כ' לכתובות (לף יח ע) נבי מנה לאביך בידי והלכלתיו פרש לחצבינן ליה מצי לבדה מצוה לבבנו מעיז וכן **פ"ק למעיזא (לף ד ע)** בצמעתא לסילף שלא כופר בכל לפטור נזירת הכתוב הוא לחמר כי הוא זה. ויש מפרשים למלינטריך על לחד לחייב שבועה שמעינן **לכופר בכל פטור לשם נא** כן למה לי קרא לעל לחד ולאו מלתא היא להא לנטריך להיכא דלא ילע שהוא חייב לו שלא על לחד שמעית: לבל נבי פקדון מעיז. פרש"י ז"ל לבפקדון כיון שלא עשה **לו טובה מעיז ומעיז הלכך לפילו כופר** בכל חייב לבל במלוה שעשה לו טובה הנאה לא היה מעיז הלכך מלכפר בכל קשטא הוא ופטור והקשו עליו לבבמה לוכתין מוכח לכופר בכל פטור בפקדון ונראה להו ז"ל פי' ר"י לנבי מלוה היינו טענה לסייבא במלוה לסיינו לא היו לבריס מעולם לפילו [בטענת] נחנסו **לא סייב ולא היה** לבריס מעולם היה מעיז [ויסיינו לקאמר] לבל נבי פקדון כלומר בטענה לסייבין בפקדון לסיינו נחנסו מעיז כיון שלין המפקיד יכול לילע שם הוא מסקר **הלכך לפי' כופר** בכל

חייב שהרי פטור לף מוכח מקרא בפקדון יהא פטור מטבועה מנו שהיה יכול לפטור הכל בטוענת נאנסו או גנבו מוכח לה לחמרין מנו בשום מקום: ולי תימא היכי לחמרי הכא לגבי חמרין מנו למעוטי והא פ' חזקת הבתים (דף לו ה) גבי הנהו עיזי לחלבי חוטלי יכול לטעון על כלי למיקן במנו לחי בעי טוען לקוחות הן בידי לא"נ שהוא יודע שאם טוען כן היה מפקר והוי מעיז וי"ל ולחלק בין הכא לחזיק בלבר שהוא יודע שאינו שלו שכבר הוא מעיז וי"כ חין לו לגרום המנו מפוס מעיז וכין הכא לטוען נאנסו ליתמו שלא ינבו מפני שאינה יודע ונכרת העזתו כיון שאינו בא להזיק בשל לחבירו שאי יש לו לגרום המנו מפוס מעיז להפתקא היתה יודעה ונכרת העזתו כתב הריי"ף ז"ל וקי"ל כר' חייא בר יוסף ושמעינן מינה לדיתי הלכתא כרבי בר חמא לחמר ל' שומרין קריכין כפירה במקנת ושולחה במקנת עכ"ל: [לף קח:] **נגנבה בחונם. בלסטים מזוין:** והוכר הגנב. **ויכול לכופו להוציאו מידו: עומד עמו דין. משלם לבעלים והוא יפרע** מהגנב: **ואם שומר שכר . אע"פ לפטור בלסטים מזויין הכא הואיל והוכר הגנב ולא יפסיל כלום עליו לטרוח לחבריו ולפיכך הוא משלם לבעלים ויחזור ויפרע** מהגנב: לחד זה וכו' **עומד עמו דין. למיזה לחזר לחבר האבדה** והלכתא כרבה: סליקו להו פרק הגוזל עניס הגוזל ומכיל והמניח. לו המניח בגמרא מפרש לי מיירי בשהגזלה קיימת או לף: נמ' גזל ולא נתיאשו כו'. ול"ת מאי חיריא ולא נתיאשו לפי' נתייאשו נמי ולפי' אם יאוש קונה נוכח מן הגני מלר' נתן (ב"ק מ: וכ"מ) ארבעה שומרין (דף קז:) צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת:

(דף קח:) נגנבה באונס והוכר הגנב אמר אביי אם שומר חנם הוא רצה עושה עמו דין רצה נשבע ואם שומר שכר הוא עושה עמו דין ואינו נשבע.

ורבא אמר אחד זה ואחד זה עושה עמו דין ואינו נשבע: ואם קדם ונשבע ואח"כ הוכר הגנב אם שומר חנם הוא רצה עומד בשבועתו רצה עושה עמו דין ואם שומר שכר הוא עושה עמו דין וכן הלכתא:

סליקו להו פרק הגוזל עצים

(דף קיא:) **הגוזל** ומאכיל את בניו והמניח לפניהם פטורין מלשלם.

ואם היה דבר שיש לו אחריות נכסים חייב לשלם.

(דף קיג.) אין פורטין לא מתיבת המוכסים ולא מכיס של גבאין ואין נוטלין מהן צדקה.

אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק:

(דף קיד.) נטלו המוכסין חמורו ונתנו לו חמור אחד נטלו לסטין כסותו ונתנו לו כסות אחרת הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהן.

המצייל מיד הגייס ומן הנהר ומן הלסטים אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו :

(לעיל דף קח:) הגוזל את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו.

אם אינו רוצה או שאין לו לוה ובעלי החוב באין ונפרעין ממנו:

האומר לבנו קונם שאת נהנה לי אם יירשני בחיי ובמותי אם מת לא יירשנו ויתן לבניו או לאחיו:

אם אינו רוצה או שאין לו לוה ובעלי החוב באין ונפרעין ממנו:

(לעיל דף קי.) הגוזל את הגר ונשבע לו ומת הרי זה לף"ר נתן ונתן לאחר לאסם לו ויש לומר לאף"נ לנוכח מן הסני מילי דהוסיף בעלי חובין של הגזלן אבל בטוענת נאנסו או גנבו לא נתייאשו נקט לאסמועינן שנוכח מן הסני משום גזלה ונ"מ שאם החזירו לגזלן או מחל לו הגזלן לפילו הכי מועיל הגזלן מילו של שני ומטעם דכי נתן לאם לאחר לא היה מועיל מילו: **ברשותך למריה קאי. וזה שלוכלו ועשה כגזלן מכעליו.** משמע **שאם נתייאשו חין נוכח מן** הסני כיון שאכלו אע"נ לגיכא הכא שגוי רשות לכל שגזלו מן הגזלן לא חשיב כשמכרו או נתנו ולילו לא אכלו היתה חוזרת הגזלה עצמה כלאחרי לקמן בסמוך ותימה כיון לכי ליתה בעין חייבים לאחר פטורין בשביל שאכלוה ויש לומר לטעמא מקרא דלרשינן לקמן [לף קיב ל] והשיב את הגזלה לאשר גזל אם כעין שגזלו יחזיר מכלן לאחרו הגזלן ומאכיל וכו' הרא"ם ז"ל: תנן וכו'. כתב הרא"ם ז"ל בשם זקנו הר"י ז"ל למשיפא למתני' להמניח לפניהם פריך לם"ל ללפני יאוש עסקינן ובגזלה קיימת ופריך השתא בגזלה קיימת פטורין כל שכן היכא לבא לאחר ולאכלו שאין הגזלה קיימת ולא ילעיגן לאחרי הוא ס"ל ללפני יאוש ובגזלה קיימת פטורין לכל מריבא ולאי לא קשיא ליה ולא מילי לשאני מאכיל להגזלה ליליה הוא ומוכח דכ חסלה בהא שאינו נוכח אלא מן הגזלן: [לתריצא] מתני' וכו'. ריבא וסיפא בחל גונא מני לתיא: **היה גזלה קיימת. שלא לאכלוה לאחרי מותו ותבעה הגזל** חייבין לרשות יורש לאו כרשות לוקח למי ויאוש בלא שינוי רשות לא קני: **אין גזלה קיימת.** שאכלו **לאחרי מותו פטורין** לגיעסו לא גזל מילי:

משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח שנאמר (ויקרא כה) ואם אין לאיש גואל וגו':

גמ' (דף קיא:) אמר רב חסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה מאי טעמא כיון דלא אייאוש בעלים ברשותייהו קיימי:

והא דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהם פטורין מלשלם לאחר יאוש היא ואין גזלה קיימת אבל גזלה קיימת אפילו לאחר יאוש חייבים להחזיר.

דתנא רבי אושעיא הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם והמניח לפניהם גזלה קיימת חייבין אין גזלה קיימת פטורין.

ואם הניח להן אביהן אחריות נכסים חייבין לשלם.

ואמרינן אין גזלה קיימת פטורין לימא תהוי תיובתיה דרב חסדא ופריק לא רב חסדא מוקים ליה לאחר יאוש.

והשתא דמטלטלי משתעבדי לבע"ח חייבין לשלם ממטלטלי דשבק אבוהון בין לפני יאוש בין לאחר יאוש בין אכלו בין לא אכלו דהוה ליה כמלוה על פה וקי"ל השתא דמלוה על פה גובה מן היורשין בין ממקרקעי בין ממטלטלי.

הניח לחבירו וכו'. משלו **חייבין לשלם להשתעבד** נכסי: נימא תיהוי וכו'. לימר לעיל דעם מזה נוכח: [דף קיח:] כי תניא היינו. לר' הושעיא לתני פטורין ליחד יהום: והשתא לתניא הא לר' הושעיא כמתני' לתרין דב חסדא לעיל ליחד יהום ובשלין הנזלה קיימת וכה"נ לוקח לחרינן פטורין לכל נזלה קיימת לפילו ליחד יהום חייבין להחזיר. וכתב רבינו לפסקי ז"ל והשתא לקי"ל למטלטלי משתעבדי לבעל חוב חייבין לשלם ממטלטלי לשבח לבהמה בין לפני יהום בין ליחד יהום בין לבי לכלי בין לא לכלי ליה כמלוה על פה וקי"ל השתא למלוה על פה נוכח מן היורשין בין ממקרקעי בין ממטלטלי עכ"ל: [דף קיב.] **אין חייבין להחזיר.** כלשמיק מקרא: פרה ורועה. שהוא לבל מפויס וזילותא לבהמה שלומרים **זו היא שנזל פלוני** של רבית היא מפני בבול לבייהן לוקח בשעה תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת וכלקוטיקמא פרק לחזה נפך: [ל' נמרא [דף קיג ע] מעה ושלחן מהו שוי לבר מפויים או לא]: מעה ומיפב עליה וכו'. שהם לבריס לקיימין בתוך ביתו **וחזו לה ואיכא זילותא:** ויחכם עוד (משלי ט) **כפרה וחמור כן מעה ושלחן:** [דף קיב ע] שלח לומרת [מלקמני] לאין חייבין להחזיר אע"פ שילעין שהן של רבית למשמע שהן בעין: **רשות יורש [כרשות לוקח].** ושוי יהום ושנוי רשות לקני לא"כ הול"ל רבית קנעה יתמת בליינין: רבה אמר וכו'. וקי"ל כותיה: **קטנים פטורין. ללאו בני ליעא נינהו אע"ג לנזלה קיימת מיהו מחסרי נוביינא ומומכום הוא לפטר קטנים לקמן:** [ושם לחרו נדולים] **אין אנו יודעים** וכו'. **ומשמ אבינו השיב לך למים.** והקשו ז"ל לביון לכי לחרי מהימני לפילו כי לא לחרי נמי להימנו להא קי"ל טוענין ליורש טוענין לנוקח ותירנ הר"ז ז"ל שלא לחרו טוענין אלא בלבד שהוא קרוב אל הלעת ולא בלבד שהוא רחוק מן הלעת כי הכא כי הנזלן יביב למים מנזילה שהיא עליון תחת ידו וכן לחרינן (ב"ב קף ע ב) נבי שטר בים ביונא על היתומים **וכו' ללא טענינן להו** נאמנו לפי שהיא טוענה רחוקה מן הלעת וכן בכתובות (קף פה ב) נבי בסא לכספא לאפקיד בי חסא וכו' ולא טענינן ליתמי לאבייהן חזר ולקחו לביון שלא היה לחוק טוענה רחוקה היא והשיב על הריא"ף ז"ל לאוקי לה [בפרק המפקיד] בלאית עליה ולאה שאפילו לאבייהם היה קיים לא היה נאמן שאם כן לא היה ערין תלמודא לאוקמה בלא לחוק לאפילו הוה לחוק שוב אין חזקה ביון לאיכא עליה ולאה. והרמב"ן ז"ל הסיגו שמפורש בכמה מקומות לטענינן ליתמי לאפילו טוענה רחוקה בכתובות פרק לחרון (קף קטו ע) נבי עשאה סימן לאחר וכו' לאיל לאבייהן היה קיים הוה טוען שלא לחוק וכו' ובפרק לא יאפות (קף כג ע) נמי נבי נקח חנך ובא זיזין וכו' ביון לידוע הוא לחוק פיסי פיסיה לבל שהם לחוק טוענין לו ולרחוקה שלפילו במקום רבים שהוא רחוק לפיים לחוק טוענין לו ולרחוקה הרי אבל ודאי הניח להן אביהן מעות של רבית אין חייבין להחזיר דתניא (דף קיב.) הניח להן אביהן מעות של רבית אע"פ שהן יודעים שהן של רבית אין חייבין להחזיר:

(דף צד:) ואם הניח להן אביהן פרה וטלית וכל דבר המסוים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן:

ואמרינן עלה (דף קיב.) אמר רמי בר חמא זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי רבא אמר לעולם אימא לך רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ושאני הכא דאמר קרא (ויקרא כ"ה:ל"ו) אל תקח מאתו נשך ותרבית לדידיה הוא דאזהריה רחמנא לבריה לא אזהריה רחמנא.

והאי דאמרינן חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן הני מילי בשעשה תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת כדאוקימנא בפ' איזה הוא נשך (דף סב.):

(ד' קיב:) אמר רבא הניח להן אביהן פרה שאולה משתמשין בה כל ימי שאלתה מתה אין חייבין באונסיה כסבורין הן של אביהן היא טבחוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול וכו' כדכתבנוה בכתובות בפרק אלו נערות ת"ר (ויקרא ה':כ"ג) והשיב את הגזלה מה ת"ל אשר גזל יחזיר כעין שגזל ומכאן אמרו הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם והמניח לפניהן בין גדולים בין קטנים חייבין משום סומכוס אמרו גדולים חייבין שהביא [הר"ז] לינן: שטר כיס מפורש שם במקומה מעשה לחסא נמי פשיטא לטעמא לחמיל לא מהני ליה לים מתעשר ולין כל מתרומם והן רב והא לבעינא ליפיב סימנא משום שבך היה המעשה שזה המפקיד הפקילו בעליס לחסא לבייהן ומת חסא ובא המפקיד לתבוע לבניו והביא עדי ערלו פקלון ונם הביא עליס עדי ערלו עבשיו בילם כום של כסף לבל לא היו מכירין שם הוא לותו שהפקילו לאלו וזה ולאי לינו חשוב רלה לתני למימר שהוא לחרינא הוא כלחמרינן בפרק חזקת הבתים (לף מו ע) נבי רמלי לפומבדיתא וכו' שהוא לחרינא הוא ולפיבך בא המפקיד ונתן סימנין עליו והלו העליס ערלוהו עבשיו כלבריו ומשום ליה רלה שהרי עבשיו כלילו מכירין העליס זה הכום שהפקילו לאלו והיינו למאלריך ליה טעמא לייבא סימנא להאי טעמא משום ליה רלה. והכא בסניין נמי בלילבא עליס ורלה בא לבייהם כשמת מיירי שהביהם לא היה נאמן בשום טענה שיטענו ולפיבך אי לא לאמרי לינן לא טענינן להו לבל לינהו מני לאמרי שלא רלו שהבל ברשותם לאחר שמת לבייהן והיו יכולין לומר החזרנו לך ומתוך טענה זו שם נאמנין לומר לין לנו יולעין חשבונות שחשב לבינו עמך לבל לאן לא טענינן ללא לברים שנאמנין עליהם מחמת לבייהן לבל לא לברים שנאמנין עליהם מחמת ענמן על כלן לשון הרא"ש ז"ל בשם רבו ז"ל. משום לאמרי. **בתמיה הוליל ויולעין שנזלה בלה לילו** חייבין להחזיר הריא"ף ז"ל לא הביאה ונס **אני לא כתבתיה ללא** מפני התועלת לטענינן ליורשין: משתמשין בה כל ימי שאלתה. משום לכל לבר השאול לכל זמן שהוא שאול מותר להשתמש בו ולף על פי שהשואל מת והיינו כשקבע בה זמן לבל לא קבע בה זמן משתמשין בה זמן הרלוי לפי חותו תשמיש שהשלה ולא לאמר בהא סתם שלה שלשים יום שלא לאמרו ללא במלוה שנתנה להוצלה. הריטב"א ז"ל: מתה. חין חייבין בחונסיה להא לא קבילו עלייהו נטירותא לסה לא שלחו ולא מילי ומיהו לוקא מתה שהיא לוונסן הוא **לקלמר חין חייבין** לבל בנגיבה ולבבה הוחיל ונהנו בה מיחייבי כשומרי שבר ולפילו נמי כי **לא נשתמשו בה חייבין כיון** להם יכולין להשתמש בה כלאמרינן בפרק המפקיד (לף מג ע) המפקיד מעות לנל שלחני מותר להשתמש בהן לפיבך לבבו חייב בלחרייתן ומפרש רב נחמן טעמא בהשיא הנלה לאי מתרמי ליה זבינא לאית בה רווחא זבין בהו הוי עליהן שומר שבר הרשב"א ז"ל ובתב הריטב"א ז"ל וכן נתפה בן במלוה על המשכון ומת שלף בנו נעשה עליו שומר שבר בהשיא הנלה לתפיס ליה לזוזי וכן בלומן בכלי לומנותו וכן לעת מורי הרב ז"ל עב"ל. והרא"ש ז"ל כן בתב להבא חייבין בנגבה ולבבה. לבל הרלב"ל ז"ל בתב להיכא לרנו להשתמש בה בתורת שלה לחזיקה בה **ומתה חייבין בחונסיה** והבא במתה בלנס לוקא מיירי: בשר בזול. להיינו פחות שלים לחשבינן **(ב"ב לף קמו ב) כל זוזא**

בל' לנקי והיינו שני שליחי למיס וכלהו למי לא ליסלמו לחי הוו ילעי לבעלי לגלומי לא לחכלי בשרא והעור יחזירו כמות שהוא: לחרויות נכסים. לסיינו קרקע: חייבין. לשלם לנמרי פרעון שלם [ולא בזול] ואע"נ דהם לא קבלו עליהם לונסים ונס **לא רמיא חיוב לונסים לשומרי** משעת שלילה לחל לוקח בשעה שתחתם והיה שעתה לאו נכסי דשומרי ניהו למשום הכי [בריפא] פטורין לם כן מה לי לי **הניח לחריות נכסים** מה לי לא הניח ויש לומר לטעמיה פשיטא היא ואע"פ לפך פשיטא לחי לבשוף מכ"מ לבוהן הוא לעבד לה בחייו לחל לולעינהו לשלולה היא ולשתעבוד נכסיו בחייו וכן הסכימו המפרשים ז"ל. וכ"כ הרמ"ה ז"ל למשעת פשיטא הגורמת לונס מתחייב השומר עלה ונ"מ לשומרי חמור לרכוב עליה שלוחו ומתה בלרך והלבר ספק לם מחמת מלילתה מתה **לם לאו לכיון לקי"ל** שלינו **חייב עליה על שעת לונסין** הרי הוא פטור [לקמן לף קיח ע] שהרי זה כאומר הריני יולע לם הלניתיך לם לאו לחל השומר לת החמור לרכוב עליה ונתנה לשלוחו והלבר ספק לם מתה בפשיטא או בלונס חייב שהרי הוא פושע עליה כשנתנה לשלוחו שהרי (ניטין לף כט ע) לין השומר רשאי להשאיל והוא מתחייב משעת פשיטא והרי זה כאומר הלויתני והיני יולע לם פרעתיך לם **לאו שהוא חייב עכ"ל: מתני' לה לחסיפא.** לה להניח לשם וכו' לסיפא לסיינו טכחוב וכלפי: **פרה שלולה וכו' פטור.** מלשלם **ללא לחמרינן משעת שלילה מחייב ליה וקיימא ליה ברשותיה לאו לוקח בשעת טביחה והיינו שעתא הוא לגזלה נמצא לשיסור שבת ולשיסור גזלה בלחן** כלחת ופטור משום לקם ליה בלרבא מינייהו: ושכי קי"ל כרב פפא למשעת לונסין **לוקח הוא חייב ולא משעת שלילה** וכן הסכימו המפרשים ז"ל פרק לגו ערבות וה"נ מוכח בכבא מציעא פרק השואל (לף ק ב) למסיק לתלמוד לגיבא **לרב פפא נבי** המשליל לומר שלולה מתה למקשינן שמעת מינה מנה לי בידך והלה לומר היני יולע חייב ותהני תיובתא לרב נחמן וכו' ולי סבירא ליה לתלמוד [משעת] תסיכה מיחייב בלונסין היינו משלא התחיל לחייב לפשה כמנה הלויתי לך והלה לומר היני יולע לם החזרתיו לך לחייב לפילו לרב נחמן לגלי לה הלכתא כרב פפא ואע"פ שלא כתב כן הרמב"ם ז"ל: **כעין שנגל.** פי' **לם גזלה קיימת יחזיר לבל לין גזלה קיימת פטורה וכלילה ליכא לאוקמת לגלי בבנו: בר חמוה.** קטן היה: **טרק גלי בלפיה. ללת פתח לבין סגר** ולא **הניחו ליכנס לפי שהיה רבי ירמיה חפן להחזיק בה:** והא לייתי סהדי **להחזקי בה בחיי** לבוה. **והיה טוען שלבין מכרה לו ולו נתנה לו:** [לף קיב:] **שלא בפני בעל לין. והאי [קטן] כמאן לליתיה למי:** לף שמיע להו. לכיון שהוא מוחזק בשלה ועומד בתוכה אע"פ שהקטן הוציאו והחזיק בה ולאו כל כמיניה לכה"נ מקבלים עלי המוחזק שכא נמי כיון שרבי ירמיה היה מוחזק בבית ועומד בתוכה ולאו כל היימנו של התינוק להוציאו מתוכו: **שתקף בעבדיו. שלקח עבדיו עמו: ונראה. לם שלו הוא:** התם הוא. כלומר מי למי התם **הוא ליורד לתוך שלה חבירו לגית ליה לההוא תינוק בתוך לותו שלה חזקה לחכוה:** לבל הכא. **לחית ליה להאי תינוק בבית זה חזקה לחכוה** לגלי שרבי ירמיה **טוען שמכרה לו או שנתנה לו** כה"נ ולאי לין מקבלין **ולא מפקינן לתינוק מינה ולכסיגלל יבית רבי ירמיה עליס ויולן עמו.** ולענין הלכה קי"ל כסומכוס ורלייה מהאי עובדלא לבר חמוה לרבי ירמיה לעבדו עובדלא כסומכוס ופירסו טעמא משום לחיל מקבלין עליס שלא בפני בעל לין וקיימא לן למעשה רב ולא למי לחולה להתם מיהת לייתיה לבעל לין בעלמא לבל הכא ליכא בעל לין כלל. ולם תאמר כיון ללקטן יהבינן לינא לשלא בפני בעל לין לם כן לאחי נזקקים לנכסי יתומים [לעיל לף לט ע] לשטר שיש בו רבית הא לין מקבלין עליס שלא בפני בעל לין ואע"נ להתם במלוה בשטר עסקינן והכ"ע מקיימין לת השטר שלא בפני בעל לין לכתי לוך נזקקין להנבותן שהרי לולו היה לבייהן קיים ואחר מרענן ליה לשטרא וקבעינן ליה זיעתא הכא ומי נקבעינן ונתתין להם על שינללו ותירן הרמ"ה ז"ל למיירי כשמעמידין לו לפוטרופוס והעמידוהו במקומו לקבל עליס בפניו שעשוס כשור המזיק שמעמידין לו לפוטרופוס כלאחרינן לעיל [בפרק שור שנגח ל' וס' [שם]] מזיק שלא וכיון דקי"ל לחין מקבלין עליס שלא בפני בעל לין לס עבדו וקבלו לף עשו ולא כלום להו להו טוענין בלבר משנה דקי"ל (סנהדרין לף ו ע) לחזור: לחאי סמחבר כתב הריטב"ח ז"ל בשם רבו ז"ל להא לאחרינן לחין מקבלין עליס שלא בפני בע"ל ולקטן כשלא בפניו למי שיינו בלבר שלינו ברור ויש בו חשש לבל בלבר ברור שלין בו חשש כגון לגיס לבי הקטן ואחר תנו מנה לפלוני מקבלין עליס שנוס כך ונזקקין לליכא למיחש למידי. [כלליתיה פרק שום היתומים (לף כב ע) ומביאיה בלשר"י וכן הוא שם בתוספות בהליה]. וכן לכל כיוצא בזה שהוא ברור על פי העליס בלא שום חשש מקבלין עליס שלא בפני בעל לין: וכתב עוד ז"ל להא לאחרינן למעמידין לפוטרופוס לקטן היינו להפך בזכותם לפוטרופוס חינו אלא להפך בזכותו לבל לא כלי לחוב לו והיינו לאחרי (ניטין לף נב ע) לין לפוטרופין דשלין לחוב בנכסי היתומים לנבי הא לינם לפוטרופין כלל ואס עשו לא עשו ולא כלום עכ"ל: ושלחו לו. מלא קאמר לו שלחו לו לקלקל המפרשין ז"ל דקאי לשלניח מינייה שאס יש עליו מבקשים לילך ערוך להודיעו לו שיבא קודס שיקבלו כיון שיש שהות **ואס לא בא** מקבלין עלותו שלא בפניו. ולין שברא לומר דקאי נמי לחולה חולה או עליו חולים לכיון שהלבר נחון ולאי מקבלין העליס ולין ערוך לשלוח לו לאס **לא עכשיו לימתי** לסתס חולים לסכניה חייסינן ולה כתב הרב בעל העטור תשובה לריע"ף ז"ל אס בא לפני ב"ל שטר קבלת עלות והעליס בלותה העיר רואים אס לותס מקבלי עלות בקיאין בדקדוק עליס ובחקירתן הולכין לחר השטר ולין חוששין לעלות העליס ואס לאו לין סומכין על קבלת העלות וכתיבתן שלא סומכין על העליס והלכתא קבלת עלות ערוך שלשה ומומחין יודעין הלכות עלות כשר ופסול זכירין

בקבלתן לקבל כל אחד ואחד לתתן (לכות פ"ק מ"ט) הוי זהיר בכבריך שמא תתוכח ילמדו לשקר משום דכי לינח לך לייקי ומחדש התחילו הלויות לקבל הלעיס ומטיס עקלקותם וכל המקבל עלות ואינו רלוי לתן כלום קבל עלות שקר ואין רלוי לתן

למדינת הים ושלחו לו ולא בא:

אמר רבא הלכתא מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין ואפי' עומד וצווח:

ואי אמר קיבעו זימנא דמייתינא סהדי ומרענא ליה לשטרא קבעינן ליה.

ואי לא אתו בזימניה נטרינן ליה שני וחמישי ושני ואי לא אתא כתבינן פתיחא עליה ומשהינן ליה תשעין יומין תלתין יומין קמאי לא כתבינן אדרכתא אניכסיה דאמרינן דלמא אזוזי קא טרח.

תלתין יומין מציעאי לא כתבינן אדרכתא אניכסיה דאמרינן דלמא לא אשכח למיזף וקא טרח לזבוני.

שלשים יום בתראי לא כתבינן אדרכתא אניכסיה דאמרי' דלמא ההוא דקא זבין גופיה קא טרח אזוזי מכאן ואילך ודאי כתבינן אדרכתא אניכסיה והנ"מ דקא מישתמיט אישתמוטי ואמר אתינא [אתינא] אבל אמר לא אתינא לאלתר כתבינן אדרכתא אניכסיה והני מילי מלוה אבל פקדון לאלתר כתבינן אדרכתא אנכסיה והני מילי אמקרקעי אבל אמטלטלי לא כתבינן מ"ט דלמא שמיט ואכיל להו ומייתי האיך סהדי ומרע ליה לשטרא וליכא לאשתלומי מיניה ואפי' איתי ליה למלוה מקרקעי לא כתבינן ליה אדרכתא אמטלטלי דחיישינן דלמא מיכספן הנך מקרקעי וליכא לאישתלומי מיני' וכי כתבינן אדרכתא אניכסיה מודעינן ליה והוא דמקרב כגון דאזיל שליחא בתלתא בשבא ואתי בארבעה בשבא וקאי בחמשה בבי דינא:

אמר * בגמ' איתא רבינא בשניהם רבא שליחא דבי דינא מהימן כבי תרי והנ"מ לשמתא אבל לפתיחא לא מ"ט ממונא הוא דקא מחסר ליה דבעי מיתב זווא דפתיחא:

ואמר * בגמ' איתא רבינא בשניהם רבא קבעינן ויהבינן זימנא אפומי דאיתתא ואפומי דשיבבא ולא אמרן אלא דליתא במתא (דף קיג.) אבל איתיה במתא לא מ"ט לא א"ל סברי אשכחיה שליחא וא"ל ואע"ג דליתיה במתא נמי לא אמרן אלא דאתי ביומיה אבל אי לא אתי ביומיה לא מ"ט אישתלו ולא אמרו ליה ואע"ג דאתי ביומיה נמי לא אמרן אלא דלית ליה אורחא אבבא דבי דינא אבל אי אית ליה אורחא אבבא דבי ליה למלוה [מקרקעי]. להסתא הוית אמרת להא ליכא למלוה לאיסתלומי מיניה למלוה: מכספן הנך מקרקעי. למלוה ויפחתו מדמיהן וחייבינן לפסידא למלוה כי היכי למלוה למסמתינן ליה: וקאי כה'. משום לכתי **לינן קבועין בעיירות** שני וה' כתקנת עזרא כלשיתא **לעיל פרק מרובה (לף פב** ע"פ לחוכו שטר ע"כ: **מקיימין את השטר.** פי' רש"י ז"ל **היו העלים החתומים בו מבקשים לילך למדינת הים מכירין מלוה לב"ל ומעידין על כתב ידן וב"ל כותבין מתחתיו כמותם תלתא כחדא הויגא ואתו פלוני ופלוני ואסהדו לחתימות ידיהו אשריהו וקיימוהו.** וכתב הרא"ם ז"ל לאין זה נראה לאי ברוניס לילך מ"ס קיום שטרות אפי' בעלות לעלמא מקבלין כלאחרן לעיל ועוד לבנמ' פלוג ר' יוחנן בהא . ובמבקשים לילך קבלה מינה רבי יוסי בר חנינא לפיכך נראה לאפילו באין רוצין לילך קאמרינן הכא לבקיוס שטרות הקלו חכמים לעלים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עלותן בב"ל: ואפילו עומד ונווח. בע"ל **אל תקיימוהו שמוייף הוא אין חוספין** לו: **פתיחא.** שטרא לשמתא **על שאינו פורע החוב:** ואע"נ לאי כתבינן לאדרכתא תוך תשעים יום מכל מקום משמתינן ליה משום שהחניף פניו אלא בא לפני ב"ל: לקא זבין נופיה. לוקח עצמו: [קבעו] ליה זימנא. פי' הרא"ם ז"ל לאחר שנתקיים השטר: **לאדרכתא. פסק לן לירד המלוה לתוך נכסיו של לוה ולימלם בשומת** שבחובו. וזה לאחר שבא לפני ב"ל והראה להם שטרו מקויים וקבעו לו זמן לפורעו ולא פרעו קורעין לו שטרו ונותנין לו פסק לן זה שילך ויחזיק בקרקעות בני חורין של לוה. ולמה לאדרכתא השנה כמו (שופטים כ:מ"נ) כתרו את בנימין להריכיסו. ושמיטו מונח בני חורין לנבות מהן [ומעת לו מעובדים בית לקוחות שלקחו מיד הלוה לאחר שנשתעבד למלוה זה] בא לב"ל וכותבין לו טרפא עליהן. ופעמים שכותבים עליו ס' שטרות פתיחא לאדרכתא טרפא שכרזה בשוק ונוסחתן והלכותיהן כתוב בספר העטור: לאחר לתינח. הלכך לא כתבינן לאדרכתא ומכ"מ היו מסמתינן ליה על שלא בא: לא לתינח. שהחניף פניו כל כך קנסינן ליה טפי וכתבינן לשלתר לאדרכתא עילויה: לאבל פקדון וכו'. והנ"מ לכפר ביה לאבל אי מודה ביה שלא שפעם בו והרי הוא חייב עליו ליגו דכיון מלוה בעלמא: שמיט ואכיל להו. מלוה: אית

לנבות [לבי לינח לאבל אית ליה אורחא לאבבא לבי לינח] **לא מכינן למיבבי לאחרי בי לינח אחרו ליה: ואשתלויי ליתתי. שאחו שליחותן קולס שפר אותו פלוני לבירתו: כי אתי לבי לינח.** לאבל על לאתי לבינח לא מקרעינן ליה אע"ג לאחר אתינח אתינח: **על לנא עייתי.** אי כתבו ליה על לנא עייתי שנוי **לו ולא קייס:**

עד לעניית. ויפרע לו לא מקרעינן ליה ואע"ג לחמר פרעתן: **ולא היא כיון וכו'. דלמחר ליכא למיתב אחרא** במיתי לכי לינהו כל כמה דלא אתי לפקידותא: **קובעין זמן ליום שני. בשבת ואם לא בא מזמנין ליה ליום חמישי ואם לא בא מזמנין ליה ליום שני:** ועל מחר לא כתבינן **פתיחה. שכל היום ממתינין לו שמא יבוא: ביומי ניסן. אין מזמנין לאדם לדין** ביומי ניסן ותדירי **שהם ימי קניר וכציר: לבתר ניסן. שולחין לו שיבוא בחייר** ליום פלוגי: מתני' אין פורטין **להחליף סלעים בפרוטות:** מתיבתא מוכסין. **שנותנין בה מעות המכס:** מכיס של נבלים. לנסיס שנוכין **כסף גולגלתא ולרגונא. לפי שהן גזל** ולרבנן [לף קיל ע] לר' שמעון לחמרי שתם גזילה לאו יאוש בעלים הוא והפרוטות הילועות שבאות מתיבת המיוחדת למכס בחזקת גזל הם ומכל מקום מותר כשהוא מניל מיהם כלאיתא בגמ' ותנינן שלפעמים נותן לו שהר מעותיו: ואין נוטלין מהם עקמה. ואפילו לר' שמעון לחמר [שם] **שהם גזילה יאוש בעלים** ושהתם היכא יאוש ושינוי דשות מכל מקום לבר מנונה הוא לקבל תמון שבא מן המקום המיוחד להעניע בו גזילה: **מתוך ביתו. מעות שיש לו: או מן השוק. אם יש לו מעות בשוק שאינו לוקחן מתיבת המוכס:** גמ' **נותן לו ליגר של של כסף ומקבל ממנו פרוטות בשוק חניו מפני שהוא כמניל** מילס: **לינח למלכותא לינח. וזה שקבל את המכס מן המלך בלבר קניב כך וכך לשנה ליגו גזלן: שאין לו קנבה. אלא נוטל ככל חפצו:** העומד מאליו. **אלא מאת המלך לאפילו יש קנבה** הוי גזלן: **גובריס. קונס כל פירות עלי אם אין תבואה זו מביאת המלך** ומחסר בלבו היום ואע"ג לדבריס שבלב (לקוסין סוף לף מט ע) אינס לבריס משום לונסף אלא ליה רבנן וכתב הרמ"ם ז"ל אלא למי שה לשבועה למשביעין הבריס ליהודי אלא יכל לו מאלרנו משום להבא **ליכא חילול השם** לבל אם יעבור אלם על שבועתו בלבר שהשר שבור שהוא עובר על שבועתו ליכא חלול השם: **הרגין. חרמים. בעלי תגר ומריבה וגוזלי ממון: במוכס כנעני אנס. ואע"פ שקבל המכס מן המלך** ואפילו הוא דינא לא מ"ט לא אמרו ליה סברי אשכחיה וא"ל:

* בגמ' איתא אמר רבא כי המימרות הקודמות איתא בשם רבינא ואמר רבא האי מאן דכתבינן פתיחא עליה אדלא אתא לדינא כי אתא לדינא קרעינן ליה לפתיחיה.

אדלא צאית לדינא לא קרעינן ליה לפתיחיה עד דצאית ולא היא כי אמר ציאתנא קרעינן ליה לפתיחיה:

אמר רב חסדא קבעינן זמן דייתי לדינא שני וחמישי ושני זימנא וזימנא דבתר זימנא.

יום ריח

ועד למחר לא כתבינן פתיחא: רב אשי איקלע לבי רב כהנא אפום נהרא חזייה לההיא איתתא דאקבעה זימנא בצפרא וקא כתבי עלה פתיחא לאורתא א"ל לא סבר לה מר להא דרב חסדא [דא"ר חסדא] קובעין זמן ב' וה' וב' א"ל הנ"מ גברא דלא שכיח במתא אבל איתתא כיון דשכיחא במתא ויתבה ולא קא אתיא מעיקרא מורדת היא אמר * בגמ' איתא אמר רב יהודה לא יחבינא זימנא לא כו' רב לא מקבעינן זימנא לא ביומי ניסן ולא ביומי סיון ולא ביומי תשרי ולא במעלי שבתא ולא במעלי יומא טבא:

אבל מניסן לבתר ניסן ומתשרי לבתר תשרי מקבעינן: וממעלי שבתא לבתר שבתא לא מקבעינן משום דמיטרד בשבתא:

פיסקא אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס הגבאין מוכסין והא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה דבי ר' ינאי אמרי במוכס העומד מאליו:

וכן הא דתנן נודרים להרגים ולחרמים ולמוכסים במוכס העומד מאליו או מוכס שאין לו קצבה

תניא אסור להבריח בהם מן המכס רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא מותר להבריח בהם מן המכס בשלמא לענין כלאים בהא קא מיפלגי מר סבר דבר שאין מתכוין אסור ומר סבר מותר אלא להבריח מן המכס מי שרי והא קאמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רב חיננא בר כהנא במוכס שאין לו קצבה דבי רבי ינאי אמרו במוכס העומד מאליו רב אשי אמר הכא במוכס כנעני עסקינן וכדתניא ישראל וכנעני אנס שבאו לפניך לדין אם אתה יכול לזכותו בדין ישראל זכהו ואמור לו כך דיננו בדיני כנענים זכהו ואמור לו כך דינכם ואם לאו באין עליו בעקיפין דברי ר' יהודה אומר משום ר' עקיבא אין מבריחין אותו מפני שמחזיר גזילות לבעליהן אמר ליה רבא לרב נחמן בר יצחק מנא הא מילתא דאמרי אינשי מאן דמסר מרגניתא לחבריה מסר ליה ומאן דמסר ליה מסר ליה אלא אמר רבא מאן דמסר מרגניתא לחבריה מסר ליה ומאן דמסר ליה לא

להחמיר בפקוח יותר ממה שפירשו לנו חז"ל כנ"ל ועוד לי לדחיה בזה מהא דלחמרינן בנדרים פרק קונס יין שאני טועם וכו' (לקמן סב ב) אמר רבא שרי ליה לנזירה מדבקן למיימר עבדא לנזירה חנא לן יהבינא כרבנן מ"ט לחכרוחי חריף מיניה הוא לקאמר ופירשו המפרשים ז"ל בשם התוס' [עבדא לנזירה] שעובד השם שאותן שהיו עובדין השם היו פטורי' ממכס ומס והתירו לפי שהנזירה מרבקן יותר לכוין בלבו כענד הקב"ה שהוא שם חוכלה ומעתה ק"ו הוא להם ולפיכך לפירוש שאר המפרשים ז"ל ללא פירשו שכי ופי' עבדא לנזירה חנא עבד לכומר העובד עבודת כוכבים שם וה"ה לעכו"ם לחרת מכ"מ אין ספק שאין מחשבין אותו ביהודי אחר שעובד כומרי עבודת כוכבים וכל שכן הא לחינו אומר כלום כנ"ל. אח"כ מצאתי במדרש רבה פרשת ויצלח שני תלמידין של רבי יהושע שינו עטיפתן בשעת השמד פנע בהם אימתרייטו"ס ומר אמר להם שם בניכם של תורה אתם תנו נפשכם עליה ואל תנו שניתם עטיפתכם ושם אין בניכם אתם וכו' אמרי ליה בניה אנו ועליה אנו נהרגין עכ"ל המחבר. הרי מבואר שגם כי רצונם ליהרג בשביל התורה עכ"ז היו רשאין לשנות מלבושיהן למלבוש עכו"ם שמא לא יכירום ולא ימיתום עליהם: טעותו. שטעה **בחשבון הוא שהבניעו לניכא חלוש הסס:** לקנח. מזרק: לפליוח. **בחזקת שר נחושת: ואיבלע ליה זוזא.** פי' בערוך שנתן זוז לכותי יותר בעבור שישמח בכותי וילך מהרה: חזי לעלך וכו'. רב כהנא אמר כן לכותי אינו מונה אותם כדי להוציא ענמו מן החשבון: שבשי. זמורות: [לקמן:] שקיל למי. לפיפסר לומר שכן היה לעתו מקחלה שהרי נזקו ונעבתו חשורה או שמא לא חציב נזל מסוס שאין מקפידין בכך ומה שהעלך לומר כן מסוס לשמעיה למסויה הפרישה בין עובד כוכבים לישראל: לינא למלכותא כתב הרשב"ץ למלקמר למלכותא ולא אמר למלכא נרחה שלא אמרו אלא בחקי המלכות הקבועים להם כגון מסים וטפקא אבל שר שנזל שלה בדרך חמס הרי הוא כשאר נזלנין ואין לינו דין וכלאמרינן בבבא בתרא שערי לכלא לא משתעבדי לכרגא: בבי לחרי. בנהרן ומיירי בכנהן **לרבעה שותפין שהן שותפין בנהרן והביאו השלשה חלקים** כל אחד חלקו בביתו **והרביעי' נתנה בנהרן: פרע מנתא למלכא. בשביל כלם וכשיבואו חבירייו אין יכולין לומר שלך יהיה ולא שלנו** לכאין שמוטל עליהם לפרוע מן הדין **לדינא למלכותא לינא** אף על פי שנפרעו מזה כולם מעטרפין בהשוות פרעון הלכך **אם נבאי זה ישראל שקנה הסס מן המלך אין בזו מסוס גזל** לומר שלקח מזה הכל שהרי מן הנהרן שנשתעבד למס המלך הוא לוקח ומכלם הוא נוטל ובלינא ואם השבאי הוא עובד כוכבים **מותר לקנות ישראל ממנו מה שנטל מן** הנהרן שאינו גזל כלל: לרשיעותיה. מפיק **לו לאין לו חלק בנופה של קרקע ואין עליו לפרוע חלק בעל הבית** הלכך אם השבאין נטלו חלקו של ארים בשביל שם הקרקע שלא כדין הוא ואין רשאי לישראל לקנות ממם לעולם הוא: בבול לרעת. פירש רי"ף ז"ל יבול הארץ ורש"י ז"ל **פי' לכילה לארעא נרחה לגרים בכול בכף והעניין לחל כלומר מהקרקע שאוכל פירותיו: כרגא לשתא. כסף גולגלתא לשתא: לבל שתא לחליף.** כיון שכבר **פרע הגבאי למלך כל קנבה שקבל עליו משנה שעברה ומעתה השם שלו אין לו כח למשכן זה על חבירו.** וכתב הרמ"ם ז"ל לשתא לשמעינן דב **לדינא למלכותא הוא** שאם עברה השנה ולא הספיקו עבדי **המלך לגבות את השם** שפטורין כל אותן שלא פרעו באותה שנה לפי שיה לדינא למלכותא שינבה המלך בשנה זו מם של שנה שעברה לף הקונה ממנו קנה כל זכות שהיה למלך בו ואע"פ שפרע הגבאי למלך משלו אין לו להפסיד לינו: לסלקין. לאותם שעולין לארן ישראל: ולנחתין. שיורדים מסס לבבל: **לפומא [לחל סהלא]. שהפסידו שלא כדין:** [לקמן.] משמתינן ליה. כתב הרמ"ם ז"ל בשם ריב"ם ז"ל להיינו דוקא כשעובד כוכבים תובע לישראל ויישראל כופר לו ואומר לו פרעתי לאז ולאי אין יכול להעיד שהרי בדיני ישראל לא סיה יכול להנעיל על פי עד אחד ואינהו מפקי לבל ישראל שתובע מן העובד כוכבים שחייב לו והעובד כוכבים אומר פרעתי לפילו ישראל אחד יכול להעיד שפרע שהרי בדיני ישראל סיה פוטר עצמו בטענת פרעתי וכיון

ישמעאל ר"ע אומר אין באין עליו בעקיפין מפני קידוש השם וקי"ל כרב אשי דבתרא הוא :

אמר (דף קיג:) * ושם איתא רב ביבי בר גידל א"ר שמעון בר' ע"ש רב ביבי בר גוזלא א"ר שמעון חסידא גזילו של כנעני אסור אבדתו מותרת:

גזלו אסור כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב מנין לגזל כנעני שהוא אסור שנאמר ואכלת את כל העמים אשר ה' אלהיך נותן לך בזמן שמסורין בידך ולא בזמן שאינן מסורין בידך אבדתו מותרת כי הא דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב מנין לאבדת כנעני שהיא מותרת שנא' (ויקרא כב) וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אבדת אחיך ולא אבדת כנעני תניא ר"פ בן יאיר אומר כל מקום שיש חילול השם אף אבידתו אסורה אמר שמואל וטעותו מותרת כי הא דשמואל זבן לקנא דדהבא בכלל דפליזא מן ההוא כותי בארבע זוזי ואבלע ליה זוזי יתירא:

רב כהנא זבן מאה ועשרין חביתא דחמרא בכלל מאה מההוא כותי אמר ליה חזי דעלך קא סמיכנא:

רב אשי הוה שפיל ואזיל [באורחא] חזא הנהו שבשי דגופנא דתלו לבר מן פרדיסא ותלו בהו קיטופי א"ל לשמעיה פוק חזי אי דישראל הוא לא תייתי ואי דכותי הוא אייתי שמעיה ההוא כותי אתא אמר ליה דכותי שרי א"ל הכי קאמינא ליה אי דכותי הוא אייתי דשקיל דמי ואי דישראל הוא לא תייתי דלא שקיל דמי:

גופא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רבא תדע דקטלי דיקלי ועברי גישרי ועברינן עלייהו :

אמר רב האי מאן דמשתכח בבי דרי פרע מנתא דמלכא וה"מ בשותפי אבל באריסא לא דאמר רב בר מתא אבר מתא מיעבט וה"מ בבול ארעא פי' יבול הארץ ובגיזתא דשתא אבל חליף ליה שתא כיון דמפייס מלכא לא:

מכריז רבא ואיתימא רב הונא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דידע סהדותא לכותי אישראל חבריה ואזיל מסהיד ליה בכותי היו משמתינן ליה מ"ט כיון דכותים מפקי ממונא אחד סהדא היו משמתינן ליה והני מילי (דף קיד.) במגיסתא אבל בי דואר אינהו נמי חד סהדא למומתא שרו ליה אמר רב אשי האי בר ישראל דזבין ליה ארעא לעובד כוכבים אמיצרא דישראל חבריה היו משמתינן ליה מאי טעמא משום דאמר ליה אריא ארבעת לי אמיצראי משמתינן ליה עד

לכבויי יכולי לפטור עצמו יכול להעיד מילי דסוס חתרי סהדי דיכולין להעיד לף כסהעובד כוכבים תובע: במנוסתא. **כני כפר שחין מקפידין זלזן** כמסכת: **כי דוחר.** שלנון: לחומתא. נס סס ע"פ על לחא לין מחייבין לוחו **ממון לאבל מחייבין לבעל שבועה להכחיש העד כדין תורה** ל"ל **למנוסתא לחנסין** ולינן **בחזקה כמו** (מגילה לף כח ל) **לחני גוזז** וקל **מחי ליה סריסין של בית רבי העומדין לרגלות בחזקה:** היו מסמתינן ליה. כתב הרא"ש ז"ל לומר ר"ת היינו דוקא לס יכולל דוקא לקנוסתא כמו העובד כוכבים ונ"ל דוקא כדי למיה לאבל לס היה העובד כוכבים רוצה להוסיף על כדי למיה לא עכ"ל זכן מלרמקי בבבא מציעא פרק המקבל (לף קח ח): **לרבעא.** הרבעת לי לרבי: על למקבל עליה וכו'. כתב הרא"ש ז"ל לאי לירע שלא קבל ומסכך נזק ליכולל סמקרן לא מיחייב יכולל זה לשלומי ליה מסוס דהוה ליה נרמת בנזקין ללא ברי היזקא כיון שהעובד כוכבים שכנו עליון לא עשה הנזק ושמא לא יזיקנו: **מתני' הרי אלו שלו. למסתמא נתייאשו הבעלים מהם וקנוהו לחיך ביאוש ושינוי רשות:** [לס] נתיקשו **לשמעינן להו לחיאוש לאמרי** ווי **ליה לאסרוניה לאבל סתמא** לא **וקשיא** ריקא [לסיפא] **וגמרא משני לה [סיפא] בלישטוים עובדי כוכבים וריפא בלישטוים יכולל למיקא** בסתמא: נחיל. נלוז: **לא יקנן סוכה. נתיסבו לבוריים על סוכות לילן** וירא **(לקמ) ליטלן לאחת לאחת שלא יבריחו** לא יקנן **לת סוכה להוליכה כולן יחד ולפילו על מנת ליתן למיס: גמ' אס נתיקשו לין וכו'.** וקשיא לריפא כלפריקית דמתני': בלישטוים עכו"ס. סיפא לבעי לשמעינן ליה לחיקא מיירי בלישטוים עכו"ס: **בגיותא. בגאוה ובזלוע** ונטויה וחובטוים במקלות ולפיכך לא מתיקשו: לאמרי מי יימר. **לאמרי לגנזל מי יימר כלקאמרת הכא עליס שגנבו ממך** משום הכי לפילו בסתמא מייקא: [לף קיל:] **לעלות לאפה.** שמע **מתינוקות שלומדים הרי אלו הולכין לספרו ולקבור לת לים פלוני בפרק בתרא ליבמות (לף קכא ב):** נחיל של לבוריים. לאמרינן במתני' לנאמנת לשה לו קנון: **קנין לרבנן הוא. לאין בכסף נזל אלא מפני לרבי שלום לשה** הפקר הוא ותנן נמי **[יוני] שובך ויוני עליה ים** בכסף חבירו ומקבל כל אונסא דאתי ומקבל כל אונסא דאתי ומחמתיה:

המציל מן הנהר ומן הלסטים אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו אם נתייאשו אין סתמא לא אמר רב אסי לא שנו אלא בלסטין עכו"ם דדיינו בגיותא אבל בישראל דאמרי מי יימר אפילו סתמא נמי איאושי מיאש:

מתני' אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה ומהלך בתוך שדהו ונוטל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק אבל לא יקוץ את הסוכה על מנת ליתן דמים רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר קוצץ ונותן דמים:

גמ' (דף קיד:) אמר רב אשי אין מסיח לפי תומו כשר אלא לעדות אשה בלבד אמר ליה רבינא לר' אשי והא נחיל של דבורים א"ל בקנין דרבנן וההוא עובדא נמי דהוה קמיה דרבי מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואימא נשבינו לבין האומות יצאתי לשאוב מים ודעתי על אימא ללקט עצים ודעתי על אימא והשיאה רבי לכהונה על פיו משום דבשבויה הקילו רבנן:

הא דתניא דרבי ישמעאל ברבי יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה יורד לשדה חבירו וקוצץ סוכה של חבירו ומציל נחילו ונותן דמי סוכה מתוך נחילו וכן תנאי ב"ד הוא שיהא זה מפרק את עציו ומציל פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו וכן תנאי בית דין שיהא זה שופך את יינו ומציל דבשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דבשנו של חברו

חזינן מאן דאמר הני כולהו הלכתא נינהו ואנן לא סבירא לן הכי דקי"ל כמתני' דתנן אין לו אלא שברו וגרסי' נמי בס"פ מרובה (דף פא:) בענין עשרה תנאין שהתנה יהושע ותו ליכא הא איכא הא דא"ר יהודה בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו וצוברו כל ל' יום ברה"ר כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שע"מ כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ והא איכא הא דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וכו' ופרקינן דיחידאה לא קאמרינן דביחידאה לא קא מיירי דשמעת מינה הא דר' יהודה והא דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה כולהו לאו הלכתא נינהו:

מתני' המכיר כליו וספריו ביד אחר אם יצא לו שם גניבה בעיר ישבע כמה הוציא ויטול ואם לאו לא יטול כלום **בסס מפני לרבי שלום.** קנין קן לפור : **והשיאה רבי לכהונה. לע"נ לחורייתא הוא משום זונס** בכשויס הקלו **לספיקא בעלמא הוא:** הכא בגמרא מייתי תנאי כ"ל הוא סיפא זה יורד לתוך שדה חבירו וקוצץ וכן תנאי כ"ל הוא סיפא זה סופך את יינו ומציל את לבשו של חברו ונוטל למי יינו מתוך לבשו: ופסק הריי"ף ז"ל וכל סלחרונים ז"ל לילת הלכתא כותייהו אלא קי"ל כמתניתין לתנן לין לו אלא שברו וגרסינן נמי סוף פרק מרובה עשרה תנאים שהתנה יהושע ומקשינן ותו ליכא והא לאמר ר' יהושע בשעת הוצאת זבלים וכו' ומשכרו כל שלשים יום כדי שיהא ניזוף ע"מ כן הנחיל יהושע כו' וכן הני דשדה חבירו וקוצץ ומציל לבשו ומפרקי' יחילאי לף קלמרינן לאמר לית הלכתא כותייהו: **מתני'** יצא לו **שם גניבה. קול שנגנבו כליו:** יפצא. הלוקח ויטול כל מה שנתן **ויחזיר [לו] כליו וקולס יאוס** מיירי לפי' לרבנן לאמרי [לף קיל ע] שתם גניבה יאוס בעלים לייבי כגון שהבעלים (כמו בב"מ לף כב ע) מרלפים לת הגניבה וכספרים לפילו בגנב יכולל מצינו לאימר ללא מייקא מפני שיודע שיבואו ליל יכולל כי עכו"ס לא יקנו לוקס מן הגנבים וכלאמרינן פרק ללו מציאות (לף כל ב) נהר בירן כיון ליכולל שכרו לו ויכולל כרו ליה לף מיקא הרב רבינו אפר ז"ל ומ"מ נוטל מה שנתן מפני **תקנת השוק לאבל** מן הדין חייב היה להחזירם לו בלא כלום וכן לאמרו בירושלמי [לפירקין הל"נ] תקנת חכמים **היא כדי שלא יהו** בעלי בתים מטופלים לצל הגנבים: שלשי לאמר וכו'. משמע לוקא היכא לליתא להלי טעמא לבל היכא לליתא כגון כלים העשויים להשכיר ולהשכיר לף יאא לו אם גניבה [נאמן] וכן כתב הרמב"ם ז"ל וכתב הרא"ש ז"ל מכלן לאחר וקשה ליתמיה כשטוענן ננגבו במנו ללי בעי לאמר השלילתים לך לספרים עשויים להשכיל כלאמרינן בכתובות (לף נ ע) ונקשתם עומלת לעל זה שכותב ספרים ומשכירין וליכא למימר לחזוקי לחנפי בגנבי לף מחזקי כלילתא סוף כל הגבלין (לף מו ב) להיינו לוקא כשלומר ננבת לי לבל כשלאמר ננבו לאחר ומכרן לך לא כמו ננבי היכא בשוקא כתב הרא"ש ז"ל ותירץ ר"ת ז"ל היא חילוק בין הלנשים במה שהנו מכירין מנהג הלאם אם רגיל להשהיל לחבירו:

לימר המחבר תמהני מנו למעיז הוא שהרי [זה] יודע שלא השאילו וכ"ל שמסכימים מפרשים שלו עם מה שפרש"י ז"ל **נעיל נבי פקדון מעיז ומעיז עכ"ל: גמ' הפנין.** נעק: עילה מעק. **כלומר שמכר כליו ונתחרט וילע שמכרן לוקח לחבר ועמל והפנין בלילה לחמן לכריו כשיערער:** מסייע לה. היכא מחתרת כלומר שעמל והפנין וכשהכיס בבקר נמי מעק מחתרת חתורה: ולנבוקרלות. חבילות: [ולשמע לאו] היי לתבע לשם הוא לומר שהיו רבדבי שמא היו זוטרי או שם לומר שהיו חלקי שמא היו עתיקי: בחומרין הללו כליו. ואין מכירין שנגב שלא שמכירין בכלים ושספרים להשתא לא חיישי בהוכר שנגב לפליני רב ור' יוחנן בגמ': גליימא. לנגניה: למריה שלהן. **בחנם ואין הלוקח יכול לעכבה על מעותיו** לקולם יותם חיישי הכא כלפי' לעיל: [דף קטו.] **תקנת השוק. על שקנאן בשוק בפרהסיא ולא הכיר בו שנגנב עמו** בו תקנת השוק **שיטלם לו בעל הבית** המעות. ופסק הרי"ף ז"ל להלכתא כר' יוחנן לומר עמו בו תקנת השוק להטיל נזקין בעל הגליימא שתובע לומר הימנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחם זה ממנו:

(דף קטו.) זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש נסדקה חבית של דבש ושפך זה את את יינו והציל את הדבש לתוכה (דף קטו:) אין לו אלא שכרו ואם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו: שטף נהר חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה ושל חבירו יפה מאתים הניח את שלו והציל את של חבירו אין לו אלא שכרו ואם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו:

גמ' (דף קיד:) וכי יצא לו שם גניבה בעיר מאי הוה דלמא זבוני זבנינהו והוא ניהו דקא מפיק שמא אמר רב יהודה אמר רב הכא במאי עסקינן כגון שבאו בני אדם ולנו בתוך ביתו ועמד והפנין בלילה ואמר נגנבו כלי נגנבו כלי ודלמא עילה מצא רב כהנא מסיים בה משמיה דרב כגון שהיתה מחתרת חתורה ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו ואבונקראות של כלים על כתפיהם והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני ודלמא כלים שקול ספרים לא שקול ואסיקנא א"ר אבהו באומרים הללו כליו של פלוני והללו ספריו של פלוני:

אמר רבא לא שנו אלא בבעל הבית העשוי למכור את כליו אבל בבעל הבית שאינו עשוי למכור את כליו לא צריך (דף קטו.) כולי האי ודלמא איצטריך ליה זוזי וזבין אמר רב אשי הרי יצא לו שם גניבה בעיר:

[אתמר] גנב ומכר ואח"כ הוכר הגנב רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון ר' יוחנן משמיה דר' ינאי * בדפו"י הגי' חייא אמר הדין עם השני אמר רב פפא דכ"ע גלימא למריה הדר והכא בעשו בו תקנת השוק קא מיפלגי ומאי הדין הדין [עם דין] הלוקח רב משום ר' חייא אמר הדין עם הראשון דינא דלוקח למישקל זוזיה מגנב סבר לא עשו בו תקנת השוק ר' יוחנן אמר הדין עם השני דינא דלוקח למישקל זוזיה מבעל הבית קסבר עשו בו תקנת השוק והלכתא כר' יוחנן דקסבר עשו בו תקנת השוק:

אמר * בדפו"י הגי' רב רבא גנב מפורסם לא עשו בו תקנת השוק:

איתמר גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהקיפו לא עשו בו תקנת השוק מאי טעמא דאמרינן ליה לאו אדעתא דהאי מידי דיהיב לך יהבת ליה זוזי:

משכנתא שוה מאתן במאה עשו בו תקנת השוק .

שוה מאה במאה אמימר אמר לא עשו בו תקנת השוק מר זוטרא אמר עשו בו תקנת השוק זביני שוה בשוה עשו בו תקנת השוק שוה מאה במאתן רב ששת אמר לא עשו בו תקנת השוק רבא אמר עשו בו תקנת השוק והלכתא בכולהו עשו בו תקנת השוק לבר מגנב ופרע בחובו וגנב ופרע בהקיפו דלא עשו בו תקנת השוק:

* בגמ' איתא אבימי בר נאזי חמוה דרבי הוה מסיק ביה ארבע זוזי בההוא גברא גנב ואייתי גלימא יהב ליה ויהב ליה ארבעה זוזי אחריני אתא לקמיה דרבינא א"ל ארבעה זוזי קמא גנב ופרע בחובו הוא לא בעית למיתבא ליה הני ארבעה זוזי בתראי ודאי זיל הב ליה ושקול גלימך מתקיף לה רב כהן דלמא גלימא * בגמ' איתא בהבהו מהנהו ארבעה זוזי קמאי יהבה ניהליה דהוה ליה גנב ופרע בחובו ארבעה בתראי הימוני הימניה כדמעיקרא איגלגל מילתא ומטת לקמיה * בגמ' איתא דר' אבהו דרבא אמר להו הלכתא כרב כהן:

נרשאה גנב ספרא זבנא לפפונאי בתמנן זוזי אזל פפונא זבניה לבר מחווא במאה ועשרים לסוף הוכר הגנב אמר אביי אזיל מריה דספרא יהיב ליה לבר מחווא תמנן ושקיל סיפריה ואזיל בר מחווא שקיל ארבעין מפפונא מתקיף לה רבא השתא בלוקח מן הגנב עשו תקנת השוק בלוקח מן הלוקח לא כל שכן אלא אמר רבא מרי ספרא יהיב ליה לבר מחווא מאה ועשרים ושקיל ספרא ואזיל מארי ספרא שקיל ארבעין מפפונא ושקיל תמנן מן גנבא וכן הלכתא:

[דף קטז.] **מתני' יין לו ולא שכרו. שכר כלי ושכר פעולה:** ואם תמר לו וכו' חייב ליתן לו. כיון שהתנה כן עם הבעלים אף ע"ק אם הבעלים והתנה כן בב"ד כמו שכתב הרמב"ם ז"ל פי"ב מהלכות גזילה ואבדה ובמ' עבידה ערוכותא מהני תרי בבי לאו תנאי הוא בא בחביתו של יין וכו': (דף קטו:) אמאי לימא ליה אנא מהפקירא קא זכינא כדאמר רבי ירמיה בשעקל בית הבד כרוך עליה מתני' נמי בשעקל בית הבד כרוך עליה אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו (דף קטז.) ולימא ליה משטה אני בך מי לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורים והיתה מעבורת לפניו ואמר לו טול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו אלמא א"ל משטה אני בך אמרי הא לא דמיא אלא לסיפא אמר לו טול דינר בשכרך והעבירני נותן לו שכרו משלם.

מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רמי בר חמא סיפא בצייד ששולה דגים מן הים עסקינן דא"ל אפסדתן מיהא כוורי בזווא:

שטף נהר חמורו וחמור חבירו וכו': בעא מיניה רב כהנא מרב ירד להציל ועלה שלו מאליו מהו א"ל ההוא משמיא הוא דרחימו עליה כי הא דרב ספרא הוה קא אזיל בההיא שיירתא לוינהו אריה כל אורתא הוו שדו ליה חמרא דחד מינייהו ההיא אורתא דמטא גבי רב ספרא שדייה ניהליה לחמריה לא אתא אריה קדים רב ספרא למחר זכה ביה בחמריה א"ל רב אחא מדפתי לרבינא למה ליה לרב ספרא דאקדים וזכה ביה פשיטא כי אפקריה אדעתא דאריה אפקריה אדעתא דכ"ע לא אפקריה א"ל לרווחא דמילתא הוא דעבד:

בעא מיניה רב מרבי ירד להציל ולא הציל מהו א"ל זו שאלה היא אין לו אלא שכרו איתיביה השוכר את הפועל (דף קטז:) להביא לו כרוב ודורמסקין לחולה ומצאו שמת או שהבריא נותן לו שכרו משלם א"ל התם עביד שליח שליחותיה הכא לא עביד שליח שליחותיה:

ת"ר שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה מחשבין לפי ממון ואין מחשבין לפי נפשות ואם שכרו תייר לפניהם מחשבין אף לפי נפשות.

ולא ישנו ממנהג החמרין. ורשאין החמרין להתנות כל מי שתאבד לו חמור מעמידין לו חמור אחר אבדה בכוסיא פירוש בפשיעה אין מעמידין לו שלא בכוסיא מעמידים לו ואם אמר תנו לי ואני אשמור אין נזקקין לו פירוש אם אמר תנו לי דמי חמור שלי שאיני רוצה ליקח חמור ואני אשמור עמכם כבראשונה אין נזקקין לו פשיטא לא צריכא דאית ליה חמרא אחרינא מהו דתימא אמר להו הא אית לי חמרא אחרינא בהדייכו קמ"ל דאמרי ליה אתרי מסרת נפשך טפי [אחר לא נמי ליתא סוף פרק חלון מעיקות [לקמן לה ב] נבי היה בטל מן הסלע וכל שכן מתניתין דהכא שהפסלו ניכר יותר לבריות קל מפסיל שמפסיל **יינו בילים בשבילו: ירד להציל. על** מנת שיתן לו דמי שלו: **ועלה [שלו] וכו' מהו. מי לחרינן מעיקרא לאפקרי' [המציל כאכזול דמי ולישתחייב ליה לחייך לשלומי והדר זכה ביה מריה מהפקר או לילמא כיון לסליק סליק: מסתיא רחימו עליה.** ויהיב ליה דמי כאילו מת: לוינהו. **נתחכר עמהם לריה והיה מסמר בהמותיהם מחיות ולסטין: קליס רב ספרא. קולס שיחזיק בה לאחר שהרי הפקר היה:** לעולם לא"ע לכ"ע לא הפקיר. ולא דמי להא דלעיל כאילו מציאות (לקמן לה ב) המציל מן הארי וכו' הרי הן שלו מפני שהבעלים מתייאשים דהתם מתייאש ולאו מפני שהארי בא לטורפו כדמסתמע ליישנא דהמציל ולפיכך הוי הפקר לכ"ע לאכול הכא שהארי היה בשלוש עמהם שמלוה אותם לא היו מפקירין אלא לנערך לאכילתן ולפעמים היה שבע ולא **היה יכול לאכול והשתא נמי חס** היה שבע ולא היה ערוך לאכול לא היה לו להתייאש הרא"ש ז"ל: **לרווחא דמילתא. שלא יהא ערעור בדבר:** לאחר שמחבר ונראה לי לדמי להא דרב ספרא לענין שנריך שיתן **לו מה שהתנה עמו ומשום מה שהרויחו לו מסמיך לה** יפסיל כלום כרב ספרא לקמ"פ שנתנו החבריס חמוריהם לא נטלו חלק בחמור של רב ספרא לאבל מ"מ יש חלוק ביניהם להיכא שבא חבירו וזכה בחמור קולס בעלי לנזקי להאי ענין לחריס לא היו יאוש כמו שמפורש בפניס מה שסוטף נהר היו יאוש כלאיתא פרק חלון מעיקות (סס) כנ"ל: **לורמסקנין.** פרונמ"ס בלע"ז: לשון **לאחר מרליט"ס עשב הנאכל בשלקות** בקלריה: [דף קטז:] נותן לו שכרו משלם. מהלשון נראה שהיה נוטל שכר נדול יותר ממה שרלוי לפי טורח השלוחות וכ"נ מלשמוין לה להא דירד להציל שנותן לו דמי שלו ולפ"ז הא שנתן לו שכרו משלם ולא אמר לו משטה אני בך מיירי כגון שיודע שהיה משתכר : **לטרפה.** לבוזזה: מחשבין. מה שנתפשרו עמהם בממון: תייר. זה שמרלה להם הדרך: **לף לפי נפשות. שטעות הדרך במוכר שכנת נפשות הוא: ולא ישנו** כיון שהתנה עמו והכי

ממנהג החמרים. שאם נהגו לתייר לפי ממון או לפי נפשות עושין: **בכוסיא.** בפפיעה: אין נזקקין לו. **שמא לא יקח חמור וזה לא התנו אלא כדי שיקח חמור ויימסור עצמו לשמור עמהם בלילות מן חיות וגסטים** ר"ת כשיילמד [נמי] תנו לו למי שהחמור ואני אשמור עמכם כברלשעונה אין נזקקין לו: והא אית ליה וכו'. **ואפילו יאמר** ר' אני יכול לשמור יפה אבל שנים איני יכול לשמור קמ"ל **לאמרי ליה** כ"ש להשתא מסרת נפשך טפי: **לפי משוי. אם השליך זה ק' ליטרין וזה ק' ליטרין זה יכול להשליך ק' ליטרין ברזל:** ולא ישנו ממנהג הספנים. **שאם נהגו לחשב לפי משוי או לפי** ממון או כפי מה שנהגו לא ישנו ממנהגם: **בכוסיא.** בפפיעה כגון שהלך בניסן בתוך עומק המים כלרך שהולכין בתשרי **ומתוך שהנהר גדול וחזק** שם בימי ניסן טובעה כי בניסן גדול **הנהר מהפשרת השלגים ומן הגשמים** ואז אין מרחיקין **משפת הנהר** אלא **מעט ובתשרי שהמים חסרים והספינה נופסת על שפת הנהר רגילין להתרחק לתוך עומק המים: הגיל לחמץ. כל לחם** מכיר **את שלו ונוטל:** אי ליכולין בעלים להגיע. **לא חיישום ואפילו** לחמר **לעצמי נזלן הוא:** הכא בשותפין. **ובין יכולין להגיע בין** אינן יכולין להגיע וכגון זה שהוא במקום ליכות שותף חולק **אפילו לא ירדה חבירו: לחמר פלוני. ומעכב לעצמו מה שיגיע: לא לחמר לא פלוני. ושפיר עבד למסר נפשיה לקטלא לאסקה לתרוייהו** הואיל והוא שותף עמו **לתורחא למטרח לכולהו אסקה: בפועל שכיר.** ובאחין יכולין להגיע: יכול לחזור בו. משום כי לו בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים: **הלר ביה. וזכי מהפקרות: רב חסי לחמר. לעולם בחינם לעצמך וכגון ליכולין להגיע ע"י הלחך.** לחמר לעצמי ומעמו בעלים ושתקו ולא מסרו עצמן למחוה לעתייהו וגלי לחייהו ולא בעי ממסר נפשייהו ומיהו היכא דיכולין להגיע להניח אפילו שמעו ושתקו לא קנה למסתמא לא חיישום: כתב הריא"ף ז"ל הני תלת פירושי כולהו הלכתא נינהו: **תוספתא** בני חבורה שמחלו עליהם מוכסין מחלו לחמץ שם לחמרו משום פלוני מחלנו מה שמחלו מחול לו עכ"ל: מתני' מסיקין. **לחסים נזלנין נזלוה מן הגזלן: שם מכת מדינה. לחסום לרעתא לחחריני ולהחיך: ואם מחמת הגזלן. מפרש בגמ':** [לף קיז:] **שטפה נהר. שהיתה על שפת הנהר ונבוהה משפתו והמים שוחקים וכורין תחת השפה ומתפשטו לתוך השלה:** לומר לו הרי שלך לפניך. למהיכא [לף קיז כ] מניינו חיובא בגזלן בקרקע לוכחא בעמיתו הא לרשות ליה לכלל ופרט וכלל וכחא בעמיתו כלל בפקדון לו בתשומת יד לו בגזל פרט מכל אשר יאבד עליו חזר וכלל מה הפרט מפורש לכר המטלטל ונופו ממון לף כל לכר המטלטל ונופו ממון יצלו קרקעות ועבדים ושטרות [ולימעיטיה מן השבועה ומן השבון] (עיין פירוש למתניתין על הא לפרשנו): **גמ' לחם מחמת הגזלן.** כתב הרא"ם ונראה שלא היה כתוב בספר רש"י שלחסום לחבל בחטיהו נמי לחתך שפיר לומר חייב ולא למי לחסום עכו"ס והראה ממון חבירו לפטורינן בסמוך להתם לחסום להראות ממון חבירו לבל הכא לחסום להראות את שלו ולא היה לו להראות של חבירו: וחחני. **שלא נזלה הוא שלא שמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות והראה להם זה טלו קרקע של פלוני** לחייב מלינע לנרמי ומהראין בתר תגלי לתגל לה מסום לליתא במתניתין בהלית: לכריה. לוערות של חטים ע"ל שלא לחסום על שראה לוחן ממם לל"כ פטור הוא וכלפרישית: **לבי חביוני.** שם מקום: **לם נטל ונתן ביל חייב.** פרש"י ז"ל **להגיע עצמו בממון חבירו ופירש [נטל ונתן ביל] מעצמו בלא לוחסף** . והריא"ף ז"ל פי' נטל ונתן ביל חייב לפלוני לחסום עכו"ס להביא לוחסום ממון [של פלוני] שהראה להם בחוסם והביא בחוסם חייב ואע"ג לחסום להראות ממון חבירו והראה פטור חילק ז"ל בין מה שעושה בילים ממם להראה שהוא נרמע וכן לעת הרמב"ם ז"ל פ"ח מהלכות חובל ומזיק. וכתב עליו הראב"ד ז"ל בהשגות גם בזה על לרך הרב הוא הולך ואין הנחון מולה לו וכן בלין שאין לך לכר שעומד בפני פיקוח נפש ומאין יתחייב לו זה שיהות בשביל ממון חבירו הולאל ויחבל לו בפירוש וכבר הרחבנו בלברים הללו בפי' בב"ק והרב בעל העטור ז"ל פי' נטל ונתן ביל כלפי' רש"י ז"ל. **ולכתוב פירושי בסוף שמעתין**

מסרת נפשך טפי] * מדפו"י :

תנו רבנן ספינה שהיתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול לטובעה והקלו ממשאה מחשבין לפי משוי ואין מחשבין לפי ממון.

ולא ישנו ממנהג הספנין. ורשאין הספנין להתנות ביניהן כל מי שתאבד לו ספינה מעמידין לו ספינה אחרת אבדה בכוסיא אין מעמידין לו שלא בכוסיא מעמידין לו ואם פירש למקום שאין הספנין הולכין אין מעמידין לו

יום ריט

ת"ר שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס וטרפה ועמד אחד והציל הציל לאמצע ואם אמר לעצמי אני מציל הציל לעצמו היכי דמי אי דיכולין להציל אפי' אמר נמי ולא כלום הוא ואי דאינן יכולין להציל אפי' לא אמר נמי אמר רמי בר חמא הכא בשותפין עסקינן וכגון זה שותף חולק שלא מדעת חבירו אמר מיפלג פליג לא אמר לא פליג ורבא אמר הכא בפועל עסקינן וכדרב דאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום אמר מהדר הדר ביה לא אמר לא הדר ביה רב אשי אמר הכא ביכולין להציל ע"י הדחק לא אמר אמרי ליה אי אמרת לן הוה מסרינן נפשין אמר ניתיבו אינהו אסוחי אסחו דעתייהו:

הני תלתא פירושי הלכתא נינהו.

תוספתא בני חבורה שמחלו עליהן מוכסין מחלו לאמצע ואם אמרו משום פלוני מחלנו מה שמחלו מחול לו:

מתני' הגוזל את השדה ונטלוהו מסיקין אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחרת שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך:

גמ' אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה היכי דמי אילימא דאנסוהו לכולהו ארעתא [דידיה ולא אנסיה לכולהו ארעתא] ואנסוהו להא נמי בהדייהו מרישא שמעת מינה אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך הא לאו מכת מדינה היא חייב להעמיד לו שדה הכא במאי עסקינן כגון דאנסוהו ואמרי ליה אחוי ארעתך ואחוי נמי ההיא בהדייהו:

ההוא גברא דאחוי אכריא דחיטי דבי ריש גלותא אתא לקמיה דרב נחמן חייביה רב נחמן לשלומי מהא דתנן ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה וקי"ל דאחוי אחוויי:

(דף קיז.) רב הונא בר יהודה איקלע לבי אביוני

בע"ה על מקומו מפני שדעתי לחבר רחייתי הרי"ף ז"ל על מקומן תחלה. ואור המחבר לדעת הרי"ף ז"ל שנשא ונתן ביד חייב לפילו [לשנסוהו על] ממון זה אם כן כי תניא בהשיא הרואה פטור ליתן לן למפטר אלא כה"ג דוקא אבל אם לשנסוהו סתם והרואה ממון חבירו חייב שהרי הציל עצמו בממון חבירו אתא לקמיה דרבא אמר ליה כלום בא מעשה לידך אמר ליה ישראל שאנסוהו כותים והראה ממון חבירו בא לידי וחייבתיו אמר ליה קום אהדר עובדא למריה דתניא ישראל שאנסוהו כותים והראה ממון חבירו פטור ואם נטל ונתן ביד חייב ואמר רבא ואם הראה מעצמו כמי שנשא ונתן ביד דמי וחייב

איכא מאן דאמר כי היכי דישראל שאנסוהו כותים והראה ממון חבירו פטור הכי נמי ישראל שאנסוהו כותים להביא ממון חבירו והלך והביא פטור ואנן לא סבירי לן הכי דכי מעיינת בה בשמעתתא לא סלקא אליבא דהאי סברא כל עיקר דהאי דתניא ואם נשא ונתן ביד חייב במאי עסקינן אי באונס הא אמרינן פטור ואי מעצמו מאי אירייא נשא ונתן ביד אפילו הראה נמי חייב אלא לאו הכי קאמר ישראל שאנסוהו כותים והראה ממון חבירו פטור ודוקא הראה אבל נשא ונתן ביד חייב ואע"ג דאניס לא שנא אנסוהו והלך הוא והביא ולא שנא אנסוהו להביא והביא והכי נמי מסתברא דאמר ההוא גברא דאחוי אחמרא דרב פנחס ודרב מרי בני רב חסדא אמרי ליה דרי [ואמטי] בהדן דרא ואמטא בהדיהו אתא לקמיה דרב אשי פטריה אמרו ליה רבנן והא תניא אם נשא ונתן ביד חייב אמר להו הני מילי היכא דלא אוקמינהו עילויה אבל הכא כיון דאוקמינהו עילויה מיקלא קלייה אי אמרת בשלמא הא דתניא חייב אע"ג דאניס היינו דקא מקשו מינה רבנן לרב אשי אלא אי אמרת הא דתניא חייב בדלא אניס אבל היכא דאניס פטור היכי קא מקשו מינה רבנן לרב אשי והא ההוא גברא דפטריה רב אשי אנוס הוה ועוד אמאי קאמר להו רב אשי הני מילי היכא דלא אוקמינהו עילויה לימא להו הנ"מ היכא דלא אניס אבל האי אניס הוא אלא ש"מ כי לא אוקמינהו עילויה אע"ג דאניס חייב

חייב שהרי הציל עצמו בממון חבירו ומלתא למסתברא היא לכל היכא להציל עצמו בממון חבירו חייב לשלומי לפי' בהרואה שלא נטל ונתן ביד וזה פי' רבינו לשם הרואה מעצמו כשנשא ונתן ביד. וכל ההלכה מעידה שפיר כפי' ז"ל ואע"ג שקשה לרחות לחויי גינהו ומה שקשה עליו מלא זאת הכשפא לכשפא [לולי לכשפא לתו פטור ואע"ג ליכתב ביליס] ויותר יש מן התמיהה לומר לא הרגיש הרב בה ולא חשבה לגנותו מלומה לכן נראה לי שהיה פשוט לפניו ז"ל ללא למיש כלל ולאו ראיה היא להנך דסך פקדון הוא ושומר שהני וכן מצאתי שכתב הרמ"ם ז"ל דה לחמרינן לתו לעלעתא לכשפא ופטור אע"ג לחמרינן לעיל לשם נשא ונתן ביד חייב ואע"ג לשנסוהו עכו"ס שומר שהני לחלעתא לסכי לפקדיה נביה שיציל עצמו לי לתו לחלעתא לכשפא עכ"ל וכיון דגמ' שלנו לתיא כלעת הרב ז"ל לא חיים לירושלמי לחלקיה וכ"ם שיכול לומר נמי לכפקדון מיירי לירושלמי וכמו שכתוב בפנים ומיהו מה שכתב הראב"ד ז"ל נ"ל נכון מאד לנסי לחל לחמרי' יומת ואל יפש ויתן ביד [לחל] יפלם מ"מ מסיכא תיתי שיתחייב לשלם כיון שאין לו למות עליו ונם לא בא לו החנם מיד אחר אלא על אותו ממון שיחלוהו לו בפירוש. ונ"ל לומר לע"כ כי מחייבין נפש ונתן ביד לא לחוקמינן להו לעכו"ס עילויה לחי לחוקמינן מסיכא שלשת קלייה ופטור אלא ולחי בלא לחוקמיה וכל היכא לא לחוקמיה מצי לשתמוטי מיהי להוה לחרי עבדי לנהרא לחע"נ להוה לחנם נמי חייב כן נראה לי על לעת רבינו הנדול ז"ל. ולדך רבינו חלי נאון ז"ל במשפטי השבועות אשר לו כלדך רש"י ז"ל והרב"ם ז"ל שכתבו שם לנטל ונתן ביד חייב בלא לחוקמינהו עליה אלא שנשנסוהו להרשות [שתם] והוא נטל ונתן ביד וז"ל המראה ממון חבירו והנפש ונותן ביד לין לחל לשניהם שלם מעצמן חייבים ואם מחמת לחנם פטורין והא לחמרינן שם נטל ונתן ביד חייב ה"ק ואם לנסוהו להרשות ונטל ונתן ביד חייב ובלא לחוקמינהו עליה עכ"ל משמע ליה ז"ל לבחנם בחוקמינהו עליה פטור והיינו כנון שפירש לו ממון פלוני שם כן כשחייב הוא שנשנסוהו על ממון שתם כפרש"י ז"ל והרב"ם ז"ל ואתי להו שפיר היא לכשפא שהוא כממון זה כפשטא אלא שקשה להם מלא הרואה ממון חבירו פטור למיירי נמי בממון שתם לומיל לסיפא לנפש ונתן וכו' ולחמי פטור [לפילו בחנם] הא מעיל עצמו בממון חבירו ואפילו הכי פטור לחמרינן לעיל שם נפש ונתן ביד חייב ואע"נ לשנסוהו עכו"ס שומר שהני לחלעתא לסכי לפקדיה נביה שיציל עצמו לי לתו לחלעתא לכשפא עכ"ל וכיון דגמ' שלנו לתיא כלעת הרב ז"ל לא חיים לירושלמי לחלקיה וכ"ם שיכול לומר נמי לכפקדון מיירי לירושלמי וכמו שכתוב בפנים ומיהו מה שכתב הראב"ד ז"ל נ"ל נכון מאד לנסי לחל לחמרי' יומת ואל יפש ויתן ביד [לחל] יפלם מ"מ מסיכא תיתי שיתחייב לשלם כיון שאין לו למות עליו ונם לא בא לו החנם מיד אחר אלא על אותו ממון שיחלוהו לו בפירוש. ונ"ל לומר לע"כ כי מחייבין נפש ונתן ביד לא לחוקמינן להו לעכו"ס עילויה לחי לחוקמינן מסיכא שלשת קלייה ופטור אלא ולחי בלא לחוקמיה וכל היכא לא לחוקמיה מצי לשתמוטי מיהי להוה לחרי עבדי לנהרא לחע"נ להוה לחנם נמי חייב כן נראה לי על לעת רבינו הנדול ז"ל. ולדך רבינו חלי נאון ז"ל במשפטי השבועות אשר לו כלדך רש"י ז"ל והרב"ם ז"ל שכתבו שם לנטל ונתן ביד חייב בלא לחוקמינהו עליה אלא שנשנסוהו להרשות [שתם] והוא נטל ונתן ביד וז"ל המראה ממון חבירו והנפש ונותן ביד לין לחל לשניהם שלם מעצמן חייבים ואם מחמת לחנם פטורין והא לחמרינן שם נטל ונתן ביד חייב ה"ק ואם לנסוהו להרשות ונטל ונתן ביד חייב ובלא לחוקמינהו עליה עכ"ל משמע ליה ז"ל לבחנם בחוקמינהו עליה פטור והיינו כנון שפירש לו ממון פלוני שם כן כשחייב הוא שנשנסוהו על ממון שתם כפרש"י ז"ל והרב"ם ז"ל ואתי להו שפיר היא לכשפא שהוא כממון זה כפשטא אלא שקשה להם מלא הרואה ממון חבירו פטור למיירי נמי בממון שתם לומיל לסיפא לנפש ונתן וכו' ולחמי פטור [לפילו בחנם] הא מעיל עצמו בממון חבירו ואפילו הכי פטור לחמרינן לעיל שם נפש ונתן ביד חייב ואע"נ לשנסוהו עכו"ס שומר שהני לחלעתא לכשפא ופטור אע"נ לחמרינן לעיל שם נפש ונתן ביד חייב ואע"נ לשנסוהו עכו"ס שומר שהני לחלעתא לסכי לפקדיה נביה שיציל עצמו לי לתו לחלעתא לכשפא עכ"ל וכיון דגמ' שלנו לתיא כלעת הרב ז"ל לא חיים לירושלמי לחלקיה וכ"ם שיכול לומר נמי לכפקדון מיירי לירושלמי וכמו שכתוב בפנים ומיהו מה שכתב הראב"ד ז"ל נ"ל נכון מאד לנסי לחל לחמרי' יומת ואל יפש ויתן ביד [לחל] יפלם מ"מ מסיכא תיתי שיתחייב לשלם כיון שאין לו למות עליו ונם לא בא לו החנם מיד אחר אלא על אותו ממון שיחלוהו לו בפירוש. ונ"ל לומר לע"כ כי מחייבין נפש ונתן ביד לא לחוקמינן להו לעכו"ס עילויה לחי לחוקמינן מסיכא שלשת קלייה ופטור אלא ולחי בלא לחוקמיה וכל היכא לא לחוקמיה מצי לשתמוטי מיהי להוה לחרי עבדי לנהרא לחע"נ להוה לחנם נמי חייב כן נראה לי על לעת רבינו הנדול ז"ל. ולדך רבינו חלי נאון ז"ל במשפטי השבועות אשר לו כלדך רש"י ז"ל והרב"ם ז"ל שכתבו שם לנטל ונתן ביד חייב בלא לחוקמינהו עליה אלא שנשנסוהו להרשות [שתם] והוא נטל ונתן ביד וז"ל המראה ממון חבירו והנפש ונותן ביד לין לחל לשניהם שלם מעצמן חייבים ואם מחמת לחנם פטורין והא לחמרינן שם נטל ונתן ביד חייב ה"ק ואם לנסוהו להרשות ונטל ונתן ביד חייב ובלא לחוקמינהו עליה עכ"ל משמע ליה ז"ל לבחנם בחוקמינהו עליה פטור והיינו כנון שפירש לו ממון פלוני שם כן כשחייב הוא שנשנסוהו על ממון שתם כפרש"י ז"ל והרב"ם ז"ל ואתי להו שפיר היא לכשפא שהוא כממון זה כפשטא אלא שקשה להם מלא הרואה ממון חבירו פטור למיירי נמי בממון שתם לומיל

מעיקרא על ידי לחנם לחא הולך ונותן להם לחכל הכא משעה לחוקמינהו על יין נסרף היין והיינו שעתא פטור הוא וכי לחמטינהו לידהו לחמטי רש"י ז"ל והביא הרי"ף ז"ל לראיה לכבריו כגון הנלוניס ז"ל שכתבו שלם לנסוהו להביא והביא פטור מכלל לשם לחיתא לשם נשא ונתן ביד לחמרינן חייב מיירי בלא לחים ח"כ מלי הוקשה הכא לרב לשי לפטר להשוה נברא לילמא כי פטריה רב לשי משום לחנוס הוא לולאי מלפטריה הכי לית לן למימר והביאו עליו הרב בעל העטור ז"ל לסך ראיה ליתה לולאי לנסוהו מעיקרא בממון שתם מיהו בתר לחחוי להו מי לנסוהו ולאי ליכא לחנוס והוה ליה כמי שלנסוהו בממון שתם ונטל ונתן ביד חייב כלתניא לעיל:

פקיע. קשר: חייב. **ואע"נ דקאי עכו"ס על הממון הוחיל ונפח ונתן ביד חייב: בתרי עברי. עכו"ס מנך זה והעמיר מנך זה לחי לא יהביה ניהליה לא מצי למפקיה** ורבינו לגאפסי ז"ל מפתייע לפירושו מהא לחייב ואע"ג דלאינש ליה לבתר הכי ומעמת מינה למיקן דמקיל ליה למימנע לחבריה וממטי ליה בידיה לגבי לאנס חייב ואע"ג דלאינש ולא אנח לאנסיהו להביא והביב עליו הרב"ה ז"ל נית [דליה] כלל להתם ליכא לאנסיהו לכיון דקאי בתרי עברי נהרא מצי לאתמומי מיניה לבל ליכא לאנסיהו על ממון חבירו וליכא לאתמומי לפילו נטל ונתן ביל פטור וכן הלכתא עכ"ל: לחיל. עמיר: עליה לחו. בסבול עברו בחו ולא מסוס זה הכוס ל"כ כשנותן להם כוס זה להעיל מהם מעיל עמעו בממון חבירו הוא וחייב: **ואי לא לחיל.** ולאי לא בחו לחך על הסיה כסף והרי זה כמו שאנסיהו ליתן ממון של פלוני לאפילו נטל ונתן ביל פטור מהא הסיגיהו לרבינו לגאפסי ז"ל. וכתב הרב"ה ז"ל שמעינן מהכא לאיכא לאנסיהו עכו"ס על ממון חבירו לא אנח לאנסיהו להרחות ולא אנח לאנסיהו להביא פטור כלרב אשי לפסקה וכ"כ ר"ח ז"ל לאיכא מסום לאך לחיל לחרינן על הסוא כסף [לחתן] ואע"נ לנפש ונתן ביל פטרינן ליה כ"ש היכא לילוש לאנסיהו לחמומי לחבריה לפטור והא לקתני ישראל שאנסיהו עכו"ס והרחה ממון חבירו פטור נפש ונתן ביל חייב לוקה שאנסיהו מחמת עצמו על ממון סתם והיכא לנפש ונתן ביל חייב מעיל עצמו בממון חבירו הוא וחייב וכי הרחה נרמת בעלמא הוא ופטור והרב רבינו לגאפסי ז"ל פליג בהא ומסתברא כרבוותא קמאי וכי נרסינן בירושלמי עכו"ס שאנסיהו ונטלו ממנו ממון חבירו פטור **נטל ונתנו להם** חייב לחר ר' יוסי הלא לתיתא בחומר לו תן ממון סתם לבל תן לנו ממון פלוני לפילו נטל ונתן ביל פטור עכ"ל בסי' [פ'] פרק פקדון בספרו. והרא"ה ז"ל כתב בשם רבו הרמב"ן ז"ל וז"ל הלברים נריכין לפניש שאין ספק שהוא מפורש שבממון פלוני פטור מן הירושלמי ומן הגמ' ילון. וכמה רלויות מכריעות שהוא חייב כהני שהביא רבינו הגדול ז"ל וכלחמרינן בסמוך נבי נרלף שהיה בורח מהרולף ושבר כלים של כל לאם חייב שאסור להעיל עמעו בממון חבירו ולחמרי' לעיל פ' הכונס (לף ס ב) נבי מלחמת ללול מי יסקני מים וכו' נריסין לישראל הוו להו מיטמרי בהו פלסתים וקא מיבעיא ליה מהו למקלינהו להעיל עמעו בממון חבירו וכי תימא מ"ש מראה מנשא ונתן ביד דהאי פטור והאי חייב ותרוייהו אניסי האי גרמא והאי בידים ומסתייע נמי האי סברא מהא דאותיביה רב כהנא לרב אשי אמר לו אנס הושיט לי פקיע עמיר זה או אשכול של ענבים זה והושיט לו חייב והא הכא אע"ג דקאי עילויה כי קא יהיב ליה בידיה חייב ופרקינן הכא במאי עסקינן דקאי בתרי עברי דנהרא דלא מצי שקיל ליה ומשום הכי חייב ואע"ג דאניס ליה חייב.

ושמעית מינה דמאן דשקיל ליה לממונא דחבריה וממטי ליה בידיה לגבי אנס חייב ואף על גב דאניס: ההיא שותא דהוו קא מינצו עלה בתרי האי אמר דידי היא והאי אמר דידי היא קם חד מיניהו מסרה לפרהגמונא דמלכא אמר אביי יכיל למימר ליה אין מסרי ודידי מסרי א"ל רבא כל כמיניה אלא אמר רבא משמתינן ליה עד דמייתי לה וקיימי תרוייהו בדינא:

גרסי' בגטין בפירקא קמא (דף ז.) שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדין עלי ובידי למוסרן למלכות מהו שרטט וכתב ליה (תהילים ל"ט:ב') אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי אע"פ שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום שלח ליה קא מצערן לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו שלח ליה (תהלים לז) דום לה' והתחולל לו והוא יפילם לך חללים חללים השכם והערב עליהם בבית המדרש והן כלין מאליהן שמעינן מינה דאפילו במקום צער אסור למימסר בר ישראל למלכות עובדי כוכבים ל"ש גופיה ל"ש ממוניה:

(דף קיז:) ההוא גברא דאפקידו גביה כסא דכספא אתו גנבי עליה שקליה יהביה ניהלייהו אתו לקמיה דרבא פטריה א"ל אביי האי מציל עצמו בממון חבירו הוא אמר רב אשי נחזי אנן אי אמיד עליה אתו ואי לא אמיד אההוא כסא הוא דאתו.

אמיד פי' עשיר: ההוא גברא דאפקידו גביה ארנקא דפדיון שבויים אתו גנבי עליה שקליה יהביה ניהלייהו אתא לקמיה דרבא פטריה אמר אביי האי מציל עצמו

ממון פלוני חבירו חייב שהרי יכיל לאזמנינהו לחבריה ומסרינהו ליה בידיה לגבי לאנס חייב ואע"ג דלא אנח לאנסיהו להביא והביב עליו הרב"ה ז"ל נית [דליה] כלל להתם ליכא לאנסיהו על ממון חבירו וליכא לאתמומי לפילו נטל ונתן ביל פטור וכן הלכתא עכ"ל: לחיל. עמיר: עליה לחו. בסבול עברו בחו ולא מסוס זה הכוס ל"כ כשנותן להם כוס זה להעיל מהם מעיל עמעו בממון חבירו הוא וחייב: **ואי לא לחיל.** ולאי לא בחו לחך על הסיה כסף והרי זה כמו שאנסיהו ליתן ממון של פלוני לאפילו נטל ונתן ביל פטור מהא הסיגיהו לרבינו לגאפסי ז"ל. וכתב הרב"ה ז"ל שמעינן מהכא לאיכא לאנסיהו עכו"ס על ממון חבירו לא אנח לאנסיהו להרחות ולא אנח לאנסיהו להביא פטור כלרב אשי לפסקה וכ"כ ר"ח ז"ל לאיכא מסום לאך לחיל לחרינן על הסוא כסף [לחתן] ואע"נ לנפש ונתן ביל פטרינן ליה כ"ש היכא לילוש לאנסיהו לחמומי לחבריה לפטור והא לקתני ישראל שאנסיהו עכו"ס והרחה ממון חבירו פטור נפש ונתן ביל חייב לוקה שאנסיהו מחמת עצמו על ממון סתם והיכא לנפש ונתן ביל מעיל עצמו בממון חבירו הוא וחייב וכי הרחה נרמת בעלמא הוא ופטור והרב רבינו לגאפסי ז"ל פליג בהא ומסתברא כרבוותא קמאי וכי נרסינן בירושלמי עכו"ס שאנסיהו ונטלו ממנו ממון חבירו פטור **נטל ונתנו להם** חייב לחר ר' יוסי הלא לתיתא בחומר לו תן ממון סתם לבל תן לנו ממון פלוני לפילו נטל ונתן ביל פטור עכ"ל בסי' [פ'] פרק פקדון בספרו. והרא"ה ז"ל כתב בשם רבו הרמב"ן ז"ל וז"ל הלברים נריכין לפניש שאין ספק שהוא מפורש שבממון פלוני פטור מן הירושלמי ומן הגמ' ילון. וכמה רלויות מכריעות שהוא חייב כהני שהביא רבינו הגדול ז"ל וכלחמרינן בסמוך נבי נרלף שהיה בורח מהרולף ושבר כלים של כל לאם חייב שאסור לה

בממון חבירו הוא א"ל אין לך פדיון שבועה גדול מזה:

ההוא גברא דקדים [ואסיק] חמרא למברא מקמי דהוו קא סלקי אינשי למברא הוה קא בעי למיטבע אינשי מלח ביה חד מינייהו שדייה לחמריה במיא אתא לקמיה * בגמ' איתי' רבה וכן דקמן רבה לטעמיה כו' דרבא פטריה א"ל אביי האי מציל עצמו בממון חבריה הוא א"ל רבא האי רודף הוא.

רבא לטעמיה דאמר רודף שהיה רודף אחר חבירו להרגו ושיבר את הכלים בין של נרדף בין של כל אדם פטור מאי טעמא מתחייב בנפשו הוא.

ונרדף ששיבר את הכלים של רודף פטור של כל אדם חייב.

של רודף פטור לא יהא ממונו חמור מגופו.

של כל אדם חייב אסור לו לאדם שיציל את עצמו בממון חבירו.

ורודף שהיה רודף אחר הרודף ושיבר את הכלים בין של רודף בין של נרדף בין של כל אדם פטור ולא מן הדין אלא שאם אין אתה אומר כן אין לך אדם שהוא מציל את חבירו מיד הרודף:

(דף קיח.) **מתני'** הגוזל את חבירו או שלוה ממנו או שהפקיד אצלו בישוב לא יחזיר לו במדבר על מנת לצאת למדבר יחזיר לו במדבר:

האומר לחבירו גזלתיך והלויתני והפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך ואם לא החזרתי חייב לשלם:

אבל איני יודע אם גזלתיך אם הפקדת

המוסר לחנם לחבר זמם ומסר ירחקה לי שחסור היה להרגו ילך"כ הוחזק למסור לזה ולחי היה נהרג נמצא ימסור לחבירים. ומעשים היו בכל זמן בערי המערב כן וכו': לחמרי ז"ל בכ"מ וכו'. מסוס לחמרי הכא בגמ' ס"ל דכ כהנא על החילוני מלכות ליוונאי

ללא קפדי לספיכת למיס והחילוני לפרסאי נינהו לקפדי קוס ערוק לארן ישראל. לחר לפילו ממון קלו למסוס תיבעי הרנו. וכל הסלר בלר היטב מכלת. והריל"ף ז"ל כתבו הכא: מעברת. ספינה מעברת הנהר: מסיק חמריה. הכנים חמורו לספינה: בעו לינסי למטבע. הלמעים שהיו בספינה רלו ליטבע בנהר מפני כובד החמור: **מלח ליה. לחפו לחמור והסליכו למיס ל"ל מלח כמו מלחים התחיל** לחלך מן המלחים **להציל לת הספינה ולחפו והסליכו:** לחי רולף הוא. **בעל החמור רולף הוא להרוג נפשות: ושיבר לת הכליס.** רולף שיבר לת הכליס **פטור מלמלס שהרי מתחייב בנפשו הוא ברליפה זו ולפילו לינו הורג לתנן כפ' בן סורר ומורה** (לף עג ל) **וללו נתנו להציל בנפשן הרולף לחר חבירו להורגו ונמלל תשלומין וחיוב מיתה בלין כלחר:** חביב מנופו. **שהרי נרלף זה רלחי להרוג לת רולפו שנלמר לם במחתרת ימלל הנגב וגו' התורה לחרה לם כל להורגך השכם להרגו: ולל מן הלין. שהרי מציל עלמו בממון חבירו וכ"ש מציל לחר בממון חבירו:** הרמב"ם ז"ל כתב זה הלין סוף הפרק הנזכר וז"ל

ספינה שחשבה להשבר מכובד המשוי ועמל לחל מסס והקל ממשאה והשליך היס פטור שמשאה שבה כמו רולף לחריסים להרגם ומציה רבה עשה שהשליך והפיעם ע"כ וכתב הרלב"ד ז"ל בהשגות שהמשאה שבה כמו רולף וכו' ק"ל לין כלן מלח ולל תבלין שלין כלן לין רולף כלל ולין זה לומה למעשה לחמרל לפרק הנוחל ולין זה שהטיל ליס לע"פ שהטיל מכל היס לחל מחשבין על כולם כפי משאם כלילתל בגמרל ע"כ ותמה עליו המניל משנה ז"ל לינ לחה הרב לברי המחבר בלח טעם וכבר כתב המחבר לין זה למחשבינן על כולם כפי משאם והביל כל הברייתל פרל י"ב מהל' גזילה ואבלה למיירי בעומל עליה נחשול שנלמה שלעת המחבר ללחלן בין כשמשליכין מלך סער היס לבל ולין הספינה טועניס יותר מלאי ובין כשלחל לו סניס טועניס יותר מלאי והיה מתנהג כלרכי זל המפוי כרולף כעובלל לחמרל ובזה ים מלח ויס תבלין ע"כ תולף לברין. לחר המחבר מפני [שלין] לעת המחבר כן כמו שהניל המניל תפסו הרב שמתוך לברין ניכר שלינו מלבר בלם יולע הטועון חוק מלאי יותר מלאי וזו חשבה להשבר [שנלמר] מה בין זה למעשה לחמרל ועוד שהוא מבולר שלין כן לעת המחבר שלמר והקל ממשאה שלל חלק בין משא של טועון רלשונה שלינו מכביד לטועון בלחרונה שמכביד יותר מלאי שלל שהנורס הוא המשא שהיה כבר בה ולין לנו יולעין מי הנורס מן הסוחרים וכן שטענוהו יחל לו שהחזיקו בה קולס שתלך במיס שלל היה ניכר עליון הסיזק וכשהלכה על פני המיס חשבה להשבר שלל מניני למיתר לשום לחל הוא הנורס וזה כטעם נחשול שבים שכיון שלין זה נורס יותר מזה מלוע **נניל לו בממון חבירו** שלל כ"ל בממונן בחלק [לחל] שוין ושל למי למעשה לחמרל שהיה יולע שהוא בל וטובע כרולף ממם ולפיכך לל טעם בה הרב שום טעם כנ"ל:

[לף קיח.] **מתני' לל יחזיר לו במלבר. לם לין זה תובעו לל יכול לכופו לקבל חובו לו פקדונו לללו מקום שמור הוא:** ע"מ לנלת במלבר. **קס"ל שלמר ליה זה על מנת שתנל במלבר ושם לפרע לך** ול"כ לשתניה **בהדיה לקבלו במלבר** פשיטל ובגמ' מפרש לה: **גמ' ניתנה לתבוע. לם ירלה מלוה לילו על העלינה:** וכתב הריל"ף ז"ל שמעינן שהתל שמתני' ומברייתל שהמלוה לחבירו ביבוד חית ליה רשותל למנבה מיניה במלבר לפילו בע"כ ללוה [לבל] לי לל בעי לשיפרועי במלבר לית ליה רשותל ללוה למימר טול לחי לחית לי נבלי ללל קיימי בלחריות ללוה על לפרע ליה למלוה ביבוד כלשופיה ביבוד ושני מילי מלוה לבל לבלה ללשבחה ביבוד לי נמי פקדון לשיתפקד ביבוד לית למריה פקדונל רשות למתבעי לחבריה במלבר היכל לשיתנהו נבים ולי לשיתנהו נבים ולל בעי מרייהו למשקלינהו לית ליה רשותל נמי להחיך לשותבינהו נבים ולמיזל ללל מחייב בלחריותיהו על המלר ליה ליבוד: לי בעינל וכו'. ושכי **לשמעינן תנל ללף על נב ללל תנלי נמור הוא להה לי בעינל קלמר לפילו הכי כיון לילע לשיהו נמי למלבר נפיק על כרחו** יבקבל: **מתני' חייב לשלם.** למרינן בגמ' לפי לישך קל תבע ליה נזלתני וכן כולן והלה הודה לו ללל שלומר לינו יולע לם החזרתי כיון לברי ליה שעשה כך ללל שמסופק לו לם החזיר חייב לשלם ולפילו מלינו לשלם ללל לתי ספק ומוניל מילי ולפי: לבל. לם למר מעמין בלל תביעת חבירו לינו חייב ללל בבל לנלת ידי שמים לבל ל"ל וכו' פטור לפי' בלקל תבע ליה לה"ל כמנה לי ביבך וכו' כלשיתל בגמ': נרסי' בגמ' [לף קיח ל] לישתמר מנה לי ביבך והלה לומר לינו יולע לב הונל ורב יהודה לומרי חייב רב נחמן ורבי יוחנן לומרי פטור רב הונל ורב יהודה לומרי חייב ברי ושמל ברי עליף רב נחמן ורבי יוחנן לומרי פטור לוקי ממונל בחזקת מריה תנן לבבל למר לינו יולע לם נזלתיך לם הלויתני **וכו' פטור מלשלם** היכי למי לישתל ללל קל תבע ליה ריפא לומרי חייב לומרי בבל לנלת ידי שמים לישתמר נמי לומר רבי חייב בר לבל לומר ר"י מנה לי ביבך והלה לומר לינו יולע חייב בבל לנלת ידי שמים : תנן לבבל לומר. תלמולא קל מקשה מסיפא למתני' לפטור לרב הונל ורב יהודה לומרי חייב מסוס לסבלי למתני' חיירי

בלתבע ליה והלה אומר איני יודע כלמסיק ואף"ה אומר **פטור אבל מריפח נא** מקשה לרב נחמן ורבי יוחנן לאמרי פטור מפני לכ"ע מודו לכיון דברי ליה שעשה כך חייב דלא אתי ספק ומוציא מידי ודאי כדפריסית במתני' ואינהו נמי פליגי אלא במתני' ואמרי בבא לצאת ידי שמים חייב:

אצלי אם לא הפקדת פטור מלשלם:

גמ' ורמינהי מלוה משתלמת בכל מקום אבדה ופקדון אין משתלמין אלא במקומן אמר אביי ה"ק מלוה ניתנה ליתבע בכל מקום אבדה ופקדון לא ניתנו ליתבע אלא במקומן.

שמעינן השתא ממתני' ומברייתא דהמלוה את חבירו בישוב אית ליה רשותא למיגבא מיניה בדברא אפי' בעל כרחיה דלוה אבל אי לא בעי מלוה לאיפרועי בדברא לית ליה רשותא ללוה למימר ליה למלוה הא לך זוזי דאית לך גבאי אלא קיימי באחריותיה דלוה עד דפרע ליה למלוה בישוב כדאוזפיה בישוב והני מילי מלוה אבל אבדה דאשכחה בישוב אי נמי פקדון דאיתפקד גביה בישוב לית ליה למרי אבדה או למרי פקדונא רשותא למתבעיה לחבריה בגויה ובדברא היכא דליתנהו גביה וכי היכי דלא מיחייב חבריה לאהדרינהו ניהליה בדברא היכא דליתנהו גביה הכי נמי אי איתנהו גביה ולא בעא מרייהו לקבלינהו בדברא לית ליה רשותא להאיך לאותבינהו גביה ולמיזל אלא מיחייב באחריות עד דמהדר להו לישוב כדאפקדינהו ניהליה בישוב:

האומר לחבירו גוזלתיך והלויתני וכו': ודוקא בדקא תבע ליה חבריה דכיון דברי ליה שגזל או שלוה ואיסתפק ליה אם החזיר אם לא החזיר חייב דאין ספק מוציא מידי ודאי ואי לא תבע ליה חבריה אלא איהו אמר מדעתא דנפשיה וחבריה לא קא תבע ליה אינו חייב אלא בבא לצאת ידי שמים והיכא דתבע ליה חבריה ואמר ליה מנה לי בידך ואיהו אמר לא ידענא אי לוינא מינך אי לא פטור והיינו דתנן אבל אם אמר לו איני יודע אם גזלתיך אם הלויתני אם הפקדת אצלי * כ"ה בד"ס [אם לא הפקדת] פטור ורב הונא ורב יהודה דאוקמוה למתני' בדלא קא תבע ליה לית הלכתא כוותיהו אלא אע"ג דקא תבע ליה פטור דקי"ל כרב נחמן ורבי יוחנן דאמרי מנה לי בידך והלה אומר איני יודע פטור מלשלם אבל משתבע דלא ידע ואם בא לצאת ידי שמים חייב:

מתני' הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת או נגנב חייב באחריותו: ואם לא ידעו בו הבעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ומנו את הצאן והיא שלימה פטור מלשלם:

גמ' אמר רב לדעת צריך דעת שלא לדעת מנין פוטר וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה אסיפא ושמואל אמר בין לדעת בין שלא לדעת מנין פוטר וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה אכולה ורבי יוחנן אמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת אפילו מנין נמי לא בעי וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה אריש ורב חסדא אמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת צריך דעת וכי קתני ומנו את הצאן והיא שלימה אריש אמר * בא"י הגי' רבה רבא (דף קיח:) מאי טעמא דרב חסדא משום דנקטה ניגרא ברייתא מסתברא לן דהלכתא כרב חסדא משום דאנקטא ניגרא ברייתא דהא * צ"ל רבא רבה כוותיה ס"ל ועוד דטעמא דיליה מסתבר:

לעבד נלו הסבה הוא על למועל להו לבעלים: ומנו את הנלן מחר שהחזירו שלימה הרי ים כלן לעת בעלים: נמ' לדעת צריך לעת. אם הכירו בעלים שנגנב מהם טלה צריך שיודיעם כשיחזירהו ואם לו מודע להו לא"ע למנו את הנלן והיא שלימה לאכתי חייב בחזרותו לכיון לידעי הוי ליה נזילה גמורה ובעי הסבה מעלייתא: שלא לדעת. לא הכירו בעלים שהרי מנין זה **מסרה ולאחר מזרה מנו את הנלן והיא שלימה** פוטר מנין זה מלמעלה: **אסיפא** דלעיל **ידעו מהני מנין לאבל ריפא לבידעו לא מהני מנין:** ומסיק אלמא למר וכו'. וכי קתני **מנו לאכולה והכי מסמע מתני' ריפא** בסיפא בבידעו בבעלים וסיפא **כגומר וכן אם לא ידעו** לין לאחר ים לסם וחייב לאבל מנו וכו' פטור בין בריפא בין בסיפא: **ור' יוחנן אמר וכו'.** וכסי קתני שנגנב טלה מן העדר לדעת והחזירו ומת או נגנב חייב בלאחריותו והוא שהחזירו **שלא לדעת לאבל אם לא ידעו הבעלים לא** בגניבתו ולא בחזירתו וכן אם מנו את הנלן והיא שלימה בגונב לדעת להניעו לריפא פטור מלמעלה: ורב חסדא אמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת צריך להודיעם **ואם לא הודיעם אע"ג למנו חייב** [וכי קתני ומנו **לריפא**] **ומנו הנך לריפא את הנלן אחר מזרה פטור:** [לף קיח:] **מ"ט לרב חסדא. בשלמא טעמא לכולהו ניחא לעליף להו לדעת משלא לדעת ועול למתני' ניחא להו לתרוצה כותייהו טפי: הוחיל ואנקטה נגרי ברייתא. למלה לנלת חון ומעתה צריכה שימור יפה וכיון שלא ידעו הבעלים לא מיזלהרי בה אבל לדעת מנין פוטר שהרי הכירו שנגנב והוחזר ומעמיו יזהרו בה:** וכתב הריטב"ף ז"ל ומסתברא לן להלכתא כרב חסדא דהא רבא כוותיה סבר ליה ועוד לטעמיה דיליה מסתבר:

וה"מ בבעלי חיים משום דאנקיט להו ניגרא ברייתא אבל מידי דלאו בעלי חיים כגון סלע מן הכיס וכיוצא בו הילכתא כר' יוחנן דקי"ל דכל רב ושמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן ורב חסדא לא פליג עליה דר' יוחנן אלא בבעלי חיים משום דאנקיט להו ניגרא ברייתא אבל מידי דלאו בעלי חיים לא פליג הלכך הלכתא כר' יוחנן דאמר לדעת מנין פוטר שלא לדעת אפילו מנין לא צריך:

והא דתני חדא הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון יצא ותניא אידך לא יצא אסיקנא דכ"ע מנין פוטר וכ"ע אית להו דרבי יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה והוא דאחדא לכיסיה ולא קשיא הא דקתני יצא דאית ליה זוזי בכיסיה וכיון דאדם עשוי למשמש בכיסו הרי מנאו לאחר שהחזירו ולפיכך יצא דמנין פוטר.

והא דקתני לא יצא דאהדר לכיסיה דלית ביה זוזי דכיון דלית ביה זוזי לא ממשמש ביה ולפיכך לא יצא דהא לא ממשמש ביה הלכך אי מתאביד או מיגנב ברשותא דגזלן איגנב ומחייב באחריותו:

ובפרק איזהו נשך (ב"מ דף סג:) אמרינן אמר רב נחמן האי מאן דיזיף פשיטי מחביריה ואשכח בה טפיאתא אי בכדי שהדעת טועה חייב להחזיר ואי לא מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה (ב"מ דף סד.) א"ל רב אחא בריה דרבא * בגמרא איתא לרב אשי לרב אי איניש תקיפא הוא דלא יהיב ליה מתנה מאי א"ל אימור מיגזל גזליה ואבלע ליה בחשבון דתניא (מכילתין דף קיח:) הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון יצא וכן הלכתא:

והא דתניא הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל ר"ע אומר צריך דעת בעלים אוקימנא בשומר שגנב מרשותו דרבי ישמעאל סבר לא כלתה לה שמירתו ולפיכך לא צריך מידי דאיהו במקום בעלים קאי ור' עקיבא סבר כלתה לה שמירתו ולפיכך צריך דעת בעלים דהא איהו לאו במקום בעלים קאי וכאילו לא החזיר דמי דעדיין ברשותיה קיימא:

מתני' אין לוקחין מן הרועין צמר וחלב וגדיים ולא משומרי פירות עצים ופירות. אבל לוקחין מן הנשים כלי פשתן בגליל ובלי צמר ביהודה ועגלים בשרון. וכולן שאמרו להטמין אסור: ולוקחין ביצים ותרנגולין

וה"מ בבעלי חיים משום דאנקיט להו ניגרא ברייתא אבל מידי דלאו בעלי חיים כגון סלע מן הכיס וכיוצא בו הילכתא כר' יוחנן דקי"ל דכל רב ושמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ורב חסדא לא פליג עליה דרבי יוחנן **מתוס' לא נגרי ברייתא** לכל לאו בעלי חיים כגון הנגנב סלע מן הכיס וכיוצא בו הלכתא כר' יוחנן לקי"ל דכל רב ושמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ורב חסדא לא פליג עליה דרבי יוחנן **מתוס' לא נגרי ברייתא** לכל לאו בעלי חיים כגון סלע מן הכיס וכיוצא בו **הלכתא כר' יוחנן** פוטר אפילו לדעת מנין לדעת לא צריך עכ"ל: **והבליע לו בחשבון. לאחר זמן נקח היינו מקח או שנתן לו למיס והוסיף עליהם מה שנגזל והבליע לו בחשבון שהיה דומ לומר הרי זה גזלתיך: לאם עשוי למשמש בכיסו. ולמנות כמה יש בתוכה וזה מיל מנה לאחריו ומצא יותר מלמי המקח והכיר שהחזיר לו גזילתו:** [ל' נמ'] **הא לאחרה ליה לכיסיה הא לקתני יצא למנה נזלן ורמא לכיסיה לנגזל וכיון לאית ליה לרבי יצחק היה ליה מנין ופטור:** הא לא לאחרה ליה. **הא לקתני לא יצא למנה נזלן ורמא ליהיה לנגזל הלכך היכא למימר להשליכן זה בתיבתו ולא מנאן:** הא לאית ליה זוזי בכיסיה. פירש הרב אלפסי ז"ל הא לקתני יצא לאית ליה זוזי לאחריני בכיסיה לכיון לאלם עשוי למשמש כיסו הרי מנאן לאחר שהחזירו ומצא העודף ולפיכך יצא למנין פוטר: לית ליה זוזי בכיסיה לא יצא לכיון לית ליה זוזי לא ממשמש ביה ולא מנה ליה הלכך אי איתאבד או מיגנב מרשותא לנגזל לגנוב ומחייב באחריותו עכ"ל: והרמ"י ז"ל **פי' [ליפכה] לית ליה זוזי לאחריני בכיסיה ולא ידע כמה [פי' וליכא מנין]:** ובפרק איזהו נשך (דף סג ב) אמרינן אמר רב נחמן האי מאן דיזיף פשיטי מחבריה ואשכח בה טופיאתא אי בכדי שהדעת טועה חייב להחזיר ואי לא מתנה בעלמא **הוא ליהיב ליה:** ופ"ל רב אחא בריה דרבא אי איניש תקיפא הוא דלא יהיב ליה מתנה מאי אמר ליה אימור מיגזל גזליה ואבלע ליה בחשבון וכן הלכתא: [לשון הגמ' הוא ומוקמתא לרב זביד] לכ"ע בין רבי ישמעאל בין **רבי עקיבא כרב חסדא** סבירא להו לעולם לדעת צריך לעת בעלים ואפ"ה גניבה **אלא לדעת היא והכא לאו** בשומר שנגב מרשות עצמו: לא כלתה שמירתו. **תע"נ שנעשה נגב עליון הוא שומר לבעליו וכני לי הנשים וזן עצמן עוסות ומוכרות ללדעת בעלים הוא: וענליס מן**

הרועים כשרון. רחבה לעיני הכל למלמוכרין בפרסיק לגמל לח נגבוה: ל"ק **שרון** שם **מקום** ומקום **גילול** ענגיס הוא **ולוקחין ענגיס** בזול **ומגלגלין** אותן **ושלהן** היא **ונשון** זה עיקר: **נמ' שביעתא. חבילי** זמורות: שומר **שכרו** הוא **נוטל** במעות **ואין** לו **חלק** בעגיס **לאבל לריס חולק** בזמורות **ובקנין ובין:** טורטני. **מלזנים גלוליס ומוכרין פירות** במשקל **כלרך התגרין וכיון למוכרין בפרסקיא לא נגבוס:** לוקחין וכו'. **דבר מועט לנלקה ואין הבעל מקפיל: רבינא גבאי נלקה הוה:** סירי. נמיליס: כיפי. נעיפים: לבני מחוזא. עמירים הוו: [קף קיט.] רוב מאלו. רוב ממונו הוא מאלו ולא **מאן גזל הלכך הולכין אחר הרוב ונהנין ממנו** למאלו הוא: **לפילו מיעוט מאלו. תלינן ואמרינן הלי מילי ליהיב ליה מלילים הוא:** אלא. אם לאיש: לייללא. שמא: **חמור מנופו.** לקמני **בפרק שני לע"ז (לף כו ב) המינין והמסורות מורידין אותן אבל לא מעלין:** מסור. הוא **מלשין המוסר ממון חבירו** ביד עכו"ס לאפסיד והריל"ף ז"ל כתב לסנגין לישא כמ"ל לאסור לאבדו לאיבעיא לן התם עשו תקנת נגזל במסור למיסתבע ואקיל כמה שהפסידו אז לא ואסיקנא תיקו ושמע מינה לכ"ע שאסור לאבדו ביד: שהיו מספיקין מים ומזון. **לנבעונים שהנבעונים היו מסמיסים למזבח חוטבי עלים ושואבי מים** לבית אלהיהם: מתני' מוכין. גרטוניי"ת בלע"ז שהכובס מוליא **מבגד העמד לבר מועט על ידי הכבוס ואין בעל הבית** מקפיל **ומן הדין הרי הן שלו והמקפיל לא הויא קפילא: שהסורק מוליא. על ידי הקונים שקורין קרלוני"ש: של בעל הבית.** שלבר חשוב הוא ולא מחיל: נוטל שלשה חוטין. **לרך לורג בגד לאורג ג' חוטין ממין אחר בסוף הבגד והכובס נוטלן ומשוה הבגד ומיפהו: ואם היה שחור.** החוט שאורגוהו בלבן **רשאי ליטול הכל לפי שהשחור מגנה את הלבן: כלי לתפור בו. בגמרא מפרש שיעור תפירה:** הכי גרסינן ומטלית וכו'. **חייט שהשוה את תפירתו וקיצץ ממנה מטלית שלש לאבעות על שלש לאבעות: מעלה.** שמחליק **בה הסדרין ושפלאו לקין:** כשיל. **קרלוס ומפיל שפלין נסיס:** [קף קיט:] נמ' מלא מחט וחוט **למחט. שכל זמן שחינו נשאר מן החוט ללא מלא מחט מלויים** ואין **יכול לתוחבו בבגדו** ואדרבה לכריס כלומ לחמרו בגמרא והטעם לכולן מפני שבעל הבית מקפיל עליהן: לין בעל הבית מקפיל עליהן הרי לאו שלו: סליק פרק הגוזל ומאכיל וסליקא להו מסכת בבא קמא

מכל מקום:

(דף קיט.) מוכין שהכובס מוציא הרי אלו שלו: ושהסורק מוציא הרי אלו של בעל הבית: הכובס נוטל ג' חוטין והן שלו יתר מכן של בעל הבית. ואם היה שחור על גבי לבן נוטל את הכל והן שלו. החייט ששייר מן החוט כדי לתפור בו ומטלית שהיא שלש על שלש חייב להחזיר לבעלים. מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו ובכשיל הרי אלו של בעל הבית. ואם היה עושה אצל בעל הבית אף הנסורת של בעל הבית:

גמ' רבה זבן שבישתא מאריסא אמר ליה אביי והא תנן ולא משומרי פירות עצים ופירות אמר ליה הני מילי שומר דלית ליה בגויה אבל האי אריסא כיון דאית ליה בגויה אימר מדנפשיה קא מזבין:

ת"ר שומרי פירות אימתי לוקחין מהן בזמן שיושבים ומוכרין והסלים לפניהם והטורטני לפניהם וכולן שאמרו הטמין אסור ולוקחין מהן מפתח הגנה אבל לא מאחורי הגנה:

גבאי צדקה לוקחין מן הנשים ומן העבדים ומן התינוקות דבר מועט אבל לא דבר מרובה:

רבינא איקלע למחוזא אייתו בני מחוזא כבלי ושירי רמי קמיה וקביל מינייהו אמר ליה רבא תוספאה והא תניא לוקחין מהן דבר מועט אבל לא דבר מרובה אמר ליה הני לבני מחוזא דבר מועט הוא:

איתמר גזלן מאימתי מותר * ס"א ליהנות ובא"י גרים לקנות ליגבות ממנו רב אמר עד שיהא רוב משלו ושמואל אמר אפילו דבר מיעוט משלו אורי ליה רב יהודה לאדא דיילא כדברי האומר אפילו מיעוט משלו:

ממון מסור רב הונא ורב יהודה חד אמר אסור לאבדו ביד וחד אמר מותר לאבדו ביד מאן דאמר מותר לאבדו ביד לא יהא ממונו חמור מגופו ומ"ד אסור לאבדו ביד סבר דילמא הוי ליה זרעא מעליא (איוב כ"ז:י"ז) ויכין רשע וצדיק ילבש וסוגין דאסור לאבדו ביד דאיבעיא לן התם עשו תקנת נגזל במסור דמשתבע ושקיל מיניה דמסור או לא ואסיקנא תיקו ושמעת מינה דכל שכן שאסור לאבדו ביד:

אמר רבי יוחנן כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאלו נוטל נשמתו ממנו שנאמר (משלי א':י"ט) כן ארחת כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח:

ואומר (שמואל ב כ"א:א'-ב') אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים מאי ואומר וכי תימא הני מילי בידים אבל בגרמא לא תא שמע אל שאול ואל בית הדמים וגו' והיכן מצינו בשאול שהרג את הגבעונים אלא מתוך שהרג את נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים ומזון העלה עליו הכתוב כאלו הרגן:

החייט ששייר מן החוט כדי לתפור בו: וכמה כדי לתפור בו אמר רב אסי אמר רב יהודה מלא מחט וחוץ למחט ואסיקנא מלא מחט וחוץ למחט במלא מחט:

ירושלמיי תני בר קפרא מלא משיכת מחט:

סליק פרק הגוזל ומאכיל וסליקא להו מסכת בבא קמא

מסכת בבא מציעא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רכ–רמז

יום רכ

פרק א

ברי"ף א. **א** [דף ב.] **שנין אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה.** ובמקום שהיא של מוצאה כגון בעיר שרובה כותים **זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו.** דכיון דשניהם באים לפנינו מוחזקים בגוף הטלית אנו צריכין לפסוק להו דין חלוקה. דכל דבר שאנו רואין ביד אדם חשבינן ליה שהוא שלו אע"פ שאחר מערער ואומר שלי הוא. כדאמרינן גבי נסכא דר' אבא ב"ב דף לג: דחשבינן ליה גזלן אע"ג דאמר דידי חטפי הלכך אי אפשר לפסוק כאן דין כל דאלים גבר כדאמרינן פרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף לד:) גבי ארבא האי אומר דידי היא והאי אומר דידי וכן זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי. דהתם שאני שאין אחד מהן מוחזק בדבר שמערערין עליו ואין ב"ד מחוייבין למחות למי שבא ליקח דבר שאין אנו יודעין של מי הוא והוא אומר שלו הוא הלכך אין ראוי לפסוק להן דין חלוקה שמא נפסיד לאחד מהן שלא כדין. ויותר ראוי לומר להם שכל מי שתגבר ידו בכח או בראיות שיזכה וסומכין על זה שמי שהדין עמו קרוב להביא ראיות. ועוד שמי שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזול ועוד יאמר זה מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי. אבל הכא דשניהם מוחזקין בגוף הטלית אנו מחוייבין למחות שלא יגזול האחד את חבירו. הלכך אם היינו פוסקים להם כל דאלים גבר אחד מהן היה גוזל מה שביד חבירו. הלכך אנו צריכין לפסוק להן דין חלוקה. ולאו דוקא במציאה או במקח וממכר דנקיט זוזי מתרוייהו דאיכא למימר דתרוייהו היא. אלא אף במקח וממכר דנקיט זוזי מחד מינייהו. או בזה אומר אני ארגתיה וזה אומר אני ארגתיה דודאי איכא רמאות בטענותיהן אפ"ה אמרינן יחלוקו כדמוכח לקמן (בבא מציעא דף ז.) שנים אדוקין בשטר דאע"ג דאיכא רמאי יחלוקו. וכך מוקי בגמ' אהא דקאמר אלא מאי רבנן הא נמי כשאר דמיא. האי מאי אי אמרת בשלמא רבנן התם ודאי האי מנה דחד מינייהו אמרי רבנן יהא מונח. הכא דאיכא למימר דתרוייהו הוא פלגי בשבועה. ולא הזכיר טעמא דרמאי כדקאמר גבי רבי יוסי התם ודאי איכא רמאי הכא איכא למימר תרוייהו בהדי הדדי אגבהוה. אלמא לרבנן כל היכא דאיכא למימר דתרוייהו הוא אע"ג דודאי איכא רמאי פלגי בשבועה ובכל מידי דאיכא למימר דתרוייהו הוא קודם שנודע מחלוקתן בר ממנה שלישי דקודם שנודע מחלוקתן ידוע לנפקד שהוא של אחד מהן. כללא דמילתא כל חלוק ממון ששנים חולקין עליו אם שניהם מוחזקין בו פלגינן בשבועה. ואם אינן מוחזקין בו כל דאלים גבר. ואם הוא ביד אחד לא מפקינן מיניה. בר ממנה שלישי דפקדון דאע"ג דהוי כאילו שניהם מוחזקין בו משום דהנפקד מוחזק מכח שניהם והספק נולד ברשותו ויד הנפקד כידם אפ"ה יהא מונח עד שיבא אליהו כי ידוע לנפקד קודם שנודע מחלוקתן שאין של שניהם: **זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי. האומר כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים. והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה פחות מרביע. זה נוטל ג' חלקים וזה נוטל רביע.** ומן הדין היה לו ליטול החצי שהוא מודה לו בלא שבועה והחצי האחר שהן דנין עליו יחלוקו בשבועה. אלא שלא יוכל לכוין שום רמאות בשבועתו הזקיקוהו לכלול כל ג' חלקים בשבועתו. ואף על פי שנשבע על דעת ב"ד מאי דאפשר לתקוני תקון שלא לבא לידי רמאות מכאן ראיה שאם יראה לדיין שהנתבע טוען ברמאות יכול להחמיר ולפרש בשבועתו כל צד רמאות שיוכל לחשוב בלבו. ולא מצי אידך למימר מאי איכפת לך והא אדעתא דידך קא משתבענא ובדעתך יהא שאשבע בלא רמאות. משום דטפי מסתפי איניש כשמזכירין לו צד השבועה שהוא עובר בה ממה שהיה נשבע סתם אע"פ שלדעת הדיין הוא עובר בה כשהיה נשבע סתם:

גמ' למה לי למיתנא זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי ליתני חדא. אמר רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי רישא במציאה וסיפא במקח [דף ב:] **וממכר וליחזי זוזי**

ברי"ף א: **ממאן נקיט. לא צריכא דנקיט מתרוייהו מחד מדעתיה ומחד בעל כרחיה ולא ידע מהי מדעתיה ומהי בעל כרחיה הלכך זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ופלגי להו לטלית ופלגי להו לדמי:**

ב תנו רבנן (תוספתא בפרקין) הודאת בעל דין

כמאה עדים דמי. אימתי בזמן שטענו והודה לו. אבל הודה מפי עצמו יכול לחזור בו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. הודאת בעל דין כמאה עדים והשליש נאמן משניהם זה אומר כך וזה אומר כך והשליש אומר כך השליש נאמן. אימתי בזמן שהשלישות יוצא מתחת ידו. אבל אין השלישות יוצא מתחת ידו הרי הוא ככל אדם (קדושין עג:) נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי. אימתי בזמן שהמקח יוצא מתחת ידו אבל אין המקח יוצא מתחת ידו הרי הוא ככל אדם. ואמרינן עלה וליחזי זוזי ממאן נקיט. לא צריכא דנקט מתרוייהו. ואמר חד מדעתאי וחד בעל כרחי. ושמעינן מינה דהיכא דאין המקח יוצא מתחת ידו של מוכר אינו נאמן לומר נקיטנא מהאי מדעתאי ומהאי בעל כרחי. וקשיא לן הא דגרסינן הכא ולא ידע מהי מדעתיה ומהי בעל כרחיה מכלל דאי הוה ידע **נאמן ואע"ג דאין המקח יוצא מתחת ידו דהא שניהם אוחזין בטלית קתני. ומסתברא לן דהאי דקתני שנים אוחזין לאו אכולה דמילתא קתני אלא אמציאה לחוד. אבל במקח וממכר בדאיתא ביד מוכר הוא כדקתני בברייתא משום הכי** אמר ולא ידע מהי מדעתאי ומהי בעל כרחאי **הא ידע מהימן אבל** אי ליתא בידיה דמוכר אלא שנים **אדוקין בו אין בעל המקח נאמן לחודיה לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי אלא עד דמצטרף אחרינא בהדיה כשאר עדות דעלמא.** כל זה לשון הרב אלפס ז"ל וכן פרש"י דהאי דפריך גמר' **בקדושין דף עד. וליחזי זוזי ממאן נקיט** קאי אשאין מקחו בידו. ולפי דבריהם אם מקחו בידו נאמן אי נקיט זוזי מאחד אפילו לומר לאחר נתרציתי וזה השליך מעותיו בעל כרחי. אי אין מקחו בידו ונקיט זוזי מתרוייהו לא מהימן למימר מזה קבלתי מדעתי ונתרציתי והאחר השליך מעותיו בע"כ. ואי נקיט זוזי מחד נאמן אפילו אי אומר נתרציתי לאחר דמדכיר דכיר. וקשה לפירושם דכשאין מקחו בידו אפי' אי נקיט זוזי מחד מינייהו אמאי מהימן טפי מאיניש דעלמא כיון שנסתלק מן המקח וקבל מעותיו. וכן משמע לשון התוספתא דקתני אבל אין המקח יוצא מתחת ידו הרי הוא ככל אדם. ועוד לרב אלפס דגרס ולא ידע ומתוך כך הוצרך לדחוק ולומר דשנים אוחזין דמתניתין לא קאי אמקח וממכר קשה טובא. דמאי דוחקיה לבעל הגמ' לאפוקי מתניתין ממשמעותא ומתוך כך הוצרך לומר ולא ידע. לוקמה כפשטה דשנים אוחזין קאי אכולה מתניתין ואפילו ידע נמי אין נאמן כיון דאין מקחו בידו. הלכך נראה כפי' ר"ח שפי' בקדושין בזמן שמקחו בידו נאמן במיגו שיכול ליתנו לאיזה צד שירצה. ועלה פריך וליחזי זוזי ממאן נקיט ואנן סהדי דלאותו נתרצה והוי כמיגו במקום עדים אם אמר שלאחר נתרצה. ומשני התם דנקיט זוזי מתרוייהו ואין יודע ממי קבל ומי השליך בפניו לא הוי כמיגו במקום עדים. אבל אם אין מקחו בידו אפי' יודע לא מהימן. ואפילו נקיט זוזי מחד לא מהימן דהוי כאיניש דעלמא כיון שקבל מעותיו ונסתלק מן המקח. ומיהו קשה מאי דפריך הכא וליחזי זוזי ממאן נקיט והלא אין מקחו בידו. ופי' ר"י הא דפריך הכא והתם וניחזי זוזי ממאן נקיט לא בשביל נאמנות המוכר קאמר. אלא כלומר דנשאל להם ממי קבל המוכר המעות שבזה לא ישקרו. ואינם חלוקים אלא שזה אומר לי נתרצה המוכר וזה אומר לי נתרצה אע"פ שלא נתתי המעות. ומורי היתירא לעצמו דחבריה דמי קיהיב ואנא דמי קא יהיבנא אבל לגזול אין מתכוין. וה"ה דהוה מצי למימר וליחזי זוזי מאן יהיב. אלא דניחא ליה להזכיר המוכר משום דבדידיה תליא מילתא דאנן סהדי דלאותו שנתן לו המעות נתרצה. ור"ת פי' דהכי פירושו נשאל למוכר ממי קבל המעות. דנהי דאין נאמן בזמן שאין מקחו בידו כדאיתא בקדושין מ"מ הוי כעד אחד ולכל הפחות תועיל עדותו שיטול בלא שבועה חציה אותו שהמוכר מסייעו וגם את חבירו הוא מחייב שבועה דאורייתא. ומשני דנקיט זוזי מתרוייהו ולא ידע הי מדעתיה ומהי בעל כרחיה. ולא גרסינן ולא ידיע. כללא דמילתא דהיכא דידיע ממי קבל המעות על פי עדים או על פי הלוקחים הוא זוכה במקח. והמוכר אינו נאמן לומר שנתרצה לאחר אפילו מקחו בידו דהוי כמגו במקום עדים. ואם אין ידוע אלא על פי המוכר אי נקיט זוזי מתרוייהו ומקחו בידו נאמן לומר מזה קבלתי מדעתי במגו דאי בעי יהביה ניהליה. ואי נקיט זוזי מחד אינו נאמן לומר נתרציתי לאחר. ואי אין מקחו בידו אי נקיט זוזי מחד בעדים או בדבור הלוקחין זוכה במקח. ואי נקיט זוזי מתרוייהו אין נאמן לומר מזה קבלתי מדעתי אלא כאיניש דעלמא חשיב כעד אחד:

ג ומדברי ר"ת יש ללמוד דעד אחד פוטר מן השבועה. והביא ר"מ מרוטנבור"ק ז"ל ראיה לדבריו

מדדרשינן שבועות דף מ. לכל עון ולכל חטאת הוא דאין קם אבל קם לענין שבועה דלא מיעטיה קרא בין לחיוב שבועה בין ליפטר מן השבועה ועוד ק"ו הוא איזה כח מרובה כח המוחזק או כח שאין מוחזק הוי אומר כח המוחזק. א"כ ק"ו הוא שמה כשהעד מסייע למי שאין מוחזק זוקק את המוחזק לישבע. כשהעד מסייע למוחזק כל שכן שיפטרנו מן השבועה. ועוד הביא ראיה מדגמר רבי חייא דף ד. דעדים מחייבין שבועה על השאר מבינייהו דפיו ועד אחד. ואי ס"ד דעד אחד אינו פוטר מן השבועה ליפרוך מה לפיו ועד אחד כשהן מחייבין שבועה אין כיוצא בהן פוטר מאותה שבועה. שאם היה אחד בא ומעיד כדברי הנתבע אינו פוטר מן השבועה. וכן פיו אם היה בא אחד ואמר אינו חייב כלום ואפילו שנים אומרים כן אינם פוטרים מן השבועה שחייב את עצמו. דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי. תאמר בעדים שאפילו אם נאמר שמחייבין שבועה ישנן בהכחשה בכיוצא בהן דאי הדר אתו תרי סהדי אחריני ומסייעי לנתבע פטור מן השבועה וכל מה הצד פרכינן כל דהו אע"ג דלא הוי לא קולא ולא חומרא וכל שכן דפירכא חשובה פרכינן ליה. אלא על כרחך עד אחד פוטר מן השבועה כשם שהוא מחייב שבועה. ועוד מביאין ראיה מהא דאמרינן בפירקין לקמן שם: אמר לך רבי חייא שאני הכא דקמסייע ליה שטרא פירוש אע"ג דהילך בעלמא חייב הכא פטור משום דלשון שטר שכתוב בו סלעין מסייע ליה. דאמרינן חזקה דאם היו שלש לא היו העדים חתומים על סלעין סתם כיון דאין ראוי לגבות בשטר זה אלא שתים. וכיון דפטרי' ליה משבועה בסיוע שטר בעלמא אע"פ שאין כאן עדות גמורה שאינה אלא שתים כ"ש בעד אחד שמעיד כדברי הנתבע. ויש מקשים מהא דתנן לקמן בפרק המפקיד (בבא מציעא דף לה:) השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם לשוכר. ואמאי ישבע השוכר והלא השואל מעיד שמתה כדרכה ויפטר השוכר משבועה. ונ"ל דלא קשה מידי דמתני' דינא קמ"ל דהשוכר נפטר בשבועתו מן המשכיר והשואל משלם לו. לאפוקי מדרבי יוסי דאמר כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו וכו'. ואם יש לשוכר ראיה לפטור עצמו מן השבועה יביא ראיה ויפטר ובהכי לא איירי מתני'. ולא מצי למיתני השוכר פטור מן השבועה בעדות של שואל משום דלא פסיקא ליה דלפעמים דאין השואל יודע היאך מתה. ויש מקשין הבל מהא דאמר לקמן (בבא מציעא דף לו.) שומר שמסר לשומר חייב דא"ל את מהימן לי בשבועה היאך לא מהימן לי בשבועה ואמאי חייב יפטרנו שומר השני בעדותו משבועתו שהוא חייב. ולא קשה מידי דחיוביה דראשון בשביל דאין יכול לישבע הוא והוא אין רוצה להאמין לשבועת השני ונתחייב לו הראשון ממון ואין עד אחד פוטר מחיוב ממון. וה"ר יונה ז"ל הקשה מהא דאמרי' בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מה:) מכלל דתרוייהו סברי המפקיד אצל חבירו בעדים א"צ להחזיר לו בעדים. בשטר צריך להחזיר לו בעדים. פירוש כדי ליפטר משבועה דאף בלא עדים נאמן הנפקד בשבועה לומר החזרתי ולא מצי א"ל שטרך בידי מאי בעי במיגו דאי בעי אמר נאנסו דמהימן בשבועה כדאיתא בפ' המוכר את הבית (בבא בתרא דף ע.) ואם איתא דעד אחד מהימן לפטור מן השבועה אמאי אמר בעדים. אם יחזיר לו בעד אחד יפטרנו מן השבועה ונ"ל דלא קשה דאגב דאמרי' התם ובכל דוכתא המלוה את חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים נקט נמי התם בעדים ופי' בעדות המועיל לו היינו אף עד אחד. ועוד הקשה מהא דתנן שבועות דף מה. לענין שבועה שלא פקדנו אבא אמר רבן שמעון בן גמליאל אם יש עדים שאמר האב ששטר זה אין פרוע גובין שלא בשבועה. ומדקתני עדים משמע דעד אחד שאמר האב בפניו ששטר זה אין פרוע לא היה פוטר את היורשין מן השבועה. ואף ע"פ ששבועה זו אינה אלא מתקנת חכמים. ונראה לי דלאו פירכא היא לסתור דין זה מכל אלו הראיות שהבאנו עליו. ואיכא למימר שלא דקדק התנא בלשונו לשנות עדים ולאשמועי' דעד אחד לא מהני אלא אגב ריהטא נקט דאורחיה בכל דוכתא למיתני עדים ופירושו עדות המועלת לו:

ד אמר [דף ג.] **ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידים אותו שיש לו חמשים ישבע על השאר. שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק"ו.** מסקינן דיליף לה מבינייהו דפיו ועד אחד. ואע"ג דאיכא למיפרך [דף ד.] מה להצד השוה שבהן שכן אינן בתורת הזמה. רבי חייא לא חשיב ליה פירכא דהא דעד אחד אין בתורת הזמה לחייבו ממון היינו משום דריעותא דידיה הוא דאינו מחייבו ממון.

וליכא מאן דפליג עליה אלא ברייתא דאבוה דרבי אפוטריקי. והלכתא כר' חייא כמו שאפרש לקמן. אתיא מגילגול שבועה דעד אחד. מדבעי למילף העדאת עדים לחייבו שבועה מהודאת פיו ומגלגול שבועה דעד אחד אלמא ב"ד פוסקין השבועה אע"פ שאין התובע טוען שיגלגל עליו לישבע דומיא דהעדאת עדים והודאת פיו שבית דין פוסקין לו לישבע וכן בסוטה מגלגלין ממילא. ולקמן נמי כי הודה במקצת כלים חייב אף על הקרקעות אע"פ שאין טוען לגלגל. והכי א"ר הונא בהדיא בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מט.) ורב חסדא לא פליג אלאמדרבנן אבל מדאורייתא מודה. ומי הוחזק כפרן והאמר רב אידי בר אבין א"ר חסדא הכופר במלוה כשר לעדות בפקדון פסול לעדות. ובפקדון נמי נהי דהוחזק כפרן ולא מצי למילף מביניהו מ"מ חזינן לקמן דאף בפקדון אמר ר' חייא למילתא גבי ההוא רעיא דקאמר עלה אי איתא לדרבי חייא. והיינו טעמא כיון דגבי מלוה ילפינן מביניהו דהעדאת עדים חשבינן כהודאת פיו לחייבו שבועה א"כ בכל מקום דפיו מחייבו שבועה גם העדאת עדים מחייבו שבועה ובפקדון שכנגדו ישבע:

ה ואמר ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא **חמשים והילך ישבע על השאר. מ"ט הילך נמי** כמודה מקצת הטענה דמי ורב ששת אמר הילך פטור מ"ט. כיון דא"ל הילך הני חמשים דקמודה ליה בגוייהו כמאן דנקיט להו מלוה דמי ובאידך חמשין הא לא מודה ליה הלכך ליכא הודאה מקצת הטענה וסוגיין כרב ששת דמקשה בפרק השואל דף ק. **גבי היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן המוכר אומר קטן מכרתי והלוקח אומר גדול לקחתי ישבע המוכר שהקטן מכר ואמאי ישבע מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו ועוד הילך הוא.** ומדקמקשה סתמא דגמרא הכי אלמא כרב ששת סבירא ליה דאמר הילך פטור. וכן סתמא דגמ' בפרק השואל דף צח. דמוקי רישא בתרתי לא הוה צריך למימר ומתו תרוייהו אלא דלא ליהוי הילך כדפרש"י התם. והא דתנן פרק שבועת הדיינין (שבועות דף מג:) בית מלא מסרתי לך והלה אומר מה שהנחת אתה נוטל פטור. זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון חייב צריך לומר דמיירי כגון שהרקיבו אותן פירות שהוא מודה לו בפשיעה וחייב לפורעו דלאו הילך הוא ולרב ששת דאמר הילך פטור קרקע **אמאי איצטריך קרא למעוטי משבועה הא כל קרקע הילך הוא. אמר לך רב ששת כי איצטריך קרא היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות. אי נמי שטענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות מהא שמעינן** טענו חטין ושעורין והודה לו באחד מהן **שחייב. דאי לא תימא הכי אמאי איצטריך קרא למעוטי הודה בכלים וכפר בקרקעות דהא חטין ושעורין נינהו.** והכי אמר שמואל בפרק שבועת הדיינין (שבועות דף מ.) וגם רב פפא דבתראה הוא סבר כוותיה התם דמחייב היכא דטענו כלי ופרוטה והודה בפרוטה וכפר בכלי:

ו ת"ר שטר שכתוב בו [דף ד:] **סלעין דינרין. מלוה-** **אומר חמש ולוה אומר שלש רשב"א אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע. ר"ע אומר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור. והלכה כר"ע. דקי"ל** הלכה כר"ע מחבירו. ור"ש לא פליג עליה אלא דאמר לוה שלש. אבל אי אמר לוה שתים מודה דפטור. משום דהוה ליה הילך. דשטרא דקמודה ביה כהילך דמי ופטור. או משום דהוה ליה שטר כפירת שיעבוד קרקעות ואין נשבעין על כפירת **שיעבוד קרקעות דתנן טענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות. הודה** בקרקעות וכפר בכלים פטור:

ילקוט ראובני ב. ב: ג

יום רכא

ז ההוא רעיא דכל יומא **הוי מסרי ליה חיותא בסהדי. ההוא יומא** [דף ה.] **מסרו ליה בלא סהדי לסוף אמר לא היו דברים מעולם. אתו סהדי ואמרי דאכל תרי מינייהו.** אמר רבי זירא אי איתא לדרבי חייא קמייתא משלם ומשתבע אשארא. אע"ג דרבי זירא מספקא ליה אי איתא לדר' חייא נראה דהלכתא כוותיה. דליכא מאן דפליג עליה אלא אבוה דרבי אפוטריקי ואסקינן דסבר כרבן גמליאל. ור' חייא סבר כרבנן דבעו הודאה ממין הטענה. וכן הלכתא כדמוכח בפרק המניח (בבא קמא דף לה:) דאמר רבה בר נתן טענו חטין והודה לו בשעורין פטור ופריך מאי קא משמע לן תנינא. אלמא פשיטא ליה דכן הלכה. ובפרק שבועת הדיינין (שבועות דף לט:) אמתני' דהטענה שתי כסף משמע נמי דרב ושמואל בעו הודאה ממין הטענה. ושמואל נמי קאמר התם דף מ: טענו חטין וקדם והודה לו בשעורין פטור ופריש אם כמערים חייב ואם כמודה פטור. וגם ר"ח פסק כרבי חייא קמייתא והביא ראיה דאין לחוש במאי

דקאמר הכא אי איתא. דכי האי אשכחן בכתובות בריש פ' המדיר (כתובות דף ע:) אי איתא לדרב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה. ובפ' בתרא לכתובות דף קו: פסיק הלכה כרב הונא אמר רב. אמר אביי אי איתא משתבע **והא גזלן הוא.** א"ל שכנגדו קאמינא. השתא נמי ניחייביה מדרב נחמן אע"ג דסתמא דגמ' פריך השתא נמי לחייביה מלרב נחמן למשמע השתא דליתא לדרבי חייא לא קשיא לפיסקא דידן. דאהא דקאמר ר' זירא אי איתא לדרבי חייא קמייתא מתמה דהשתא נמי שהיה מסופק ר' זירא אי איתא לדרבי חייא קמייתא לא ימנע בשביל זה מלחייבו מהא דרב נחמן. דתנן מנה לי בידך והלה אומר **אין לך בידי כלום פטור ואמר רב נחמן משביעין אותו שבועת היסת.** אין להביא ראיה מכאן דהלכתא כלישנא קמא דרב נחמן דמתני לה ארישא דלא בעי דררא דממונא. דאף לרב חביבא דמתני להא דרב נחמן אסיפא **מנה לי בידך ואמר לו הן למחר אמר לו תנהו לי נתתיו לך** דאיכא דררא דממונא פריך הכא שפיר. דהכא נמי איכא דררא דממונא דכל יומא הוו מסרי ליה בסהדי. ועוד דאיכא סהדי דאכל תרי מינייהו. אבל מדמייתי הכא דרב נחמן ארישא משמע דכך הלכה אם לא שנאמר דרישא דמתניתין קא מייתי הכא ולעולם רב נחמן אסיפא דמתני' אמרה למילתיה. ומיהו נראה דהלכה כלישנא קמא דסתמא דגמרא הוא דקאמר ליה. אבל לישנא בתרא רב חביבא מתני ליה. ורב האי גאון ז"ל כתב דהיכא דליכא דררא דממונא לא משביעין ליה אלא משמתינן ליה אם לא יודה האמת שיהא בשמתא. ורבינו תם ז"ל לא היה מוחה בדיינין המשביעין בלא דררא דממונא. ורב אלפס ז"ל פסק כלישנא קמא דהכא:

ח דרב נחמן תקנתא היא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן. שלא תקנו חכמים שישבע שכנגדו ויטול אלא במחוייב שבועה דאורייתא:

ט [דף ה:] **ותיפוק** ליה דהוה ליה רועה ואמר. רב **יהודה סתם רועה פסול. הני מילי רועה דידה אבל רועה דאחריני סתמיה כשר. דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרעיא היכי מסרינן והא כתיב ולפני עור לא תתן מכשול. אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו:** זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה. ומסקינן דהכי מישתבע דאמר טלה שלי ולדבריכם שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה. דלא מצי למישתבע לכולה שלי דהא לא יהבינן ליה כוליה ולא משתבע נמי שחציה שלי דקמרע ליה לדיבוריה. **ומאחר שזה תופס ועומד וזה תופס ועומד שבועה זו למה. אמר ר' יוחנן שבועה** זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל **אחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ויאמר שלי הוא. ולימא** [דף ו.] **מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא. אמר אביי חיישינן שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו ולימא כי היכי דתקיף** ממונא מספיקא מישתבע נמי מספיקא. אמר רב **שישא בריה דרב אידי פרשי אינשי מספק שבועה ולא פרשי** מספק ממונא. מאי טעמא ממון אפשר בחזרה הלכך תפיס מספק ואס יזכור שלא היה חייב לו יחזירנו אבל אם נשבע בלא כדין אין תקנה לאותה שבועה. אבל ממון חבירו לא תפסי אינשי אע"ג דאפשר בחזרה. דנקרא רשע אע"ג דדעתו לשלם דכתיב חבול ישיב רשע גזילה ישלם ואי חשוד על זה אע"ג דאפשר בחזרה פסול לעדות ולשבועה. ומדלא הביא רב אלפס ז"ל אלא דברי אביי מכלל דס"ל דאמרינן מאן דחשיד אממונא חשיד אשבועתא. אע"ג דסוגיא דגמרא מסיק דלא אמרי' מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא. ומיהו אין נפקותא בזה דלא אשכחן לאביי מאן דחשיד אממונא בלא עדים דאמר שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו. דאם לא כן תקשה לאביי מכל הלין דמוכח מינייהו דלא אמרי' מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא:

י אמר רב אידי בר אבין **אמר רב חסדא הכופר במלוה כשר לעדות בפקדון פסול לעדות והני מילי דאסהידו סהדי דההיא שעתא דכפריה בב"ד הוה** איתיה לפקדון בביתיה והוא **ידע ביה. אי נמי הוה נקיט ליה בידיה דאי לא הוה** כי האי גוונא לא **איפסיל. דאמרי' דלמא איגניב מיניה וסבר איכפריה השתא עד דבחשנא ומשכחנא ליה ואהדרנא ליה ניהליה:**

יא בעי ר' זירא תקפה אחד בפנינו מהו. ה"ד אי דאישתיק אודויי קמודי ליה. אי דצווח **מאי הוה ליה למיעבד. לא צריכא דאישתיק מעיקרא ולבסוף צווח מאי מי אמרינן מדאישתיק ודאי אודויי אודי ליה או דלמא כיון** דצווח השתא איגלאי מילתא למפרע דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא חזו ליה רבנן. **א"ר נחמן בר יצחק ת"ש במה דברים אמורים כששניהם אדוקים בו. אבל היתה טלית יוצאה מתחת ידו של אחד מהן**

המוציא מחבירו עליו הראיה. ה"ד אילימא כדקתני פשיטא. אלא לאו כגון שתקפה אחד בפנינו ואידך שתק ולבסוף צווח. לא הב"ע דאתו לקמן כי תפסי לה תרוייהו ואמרינן להו זילו פלגוה ונפקו מקמן והדר אתו כי תפיס לה חד מינייהו. האי אמר אודויי אודי לי והאי אמר בדמי אגרתה ניהליה. דאמרי' ליה עד השתא חשדת ליה בגזלנותא והשתא אוגרת ניהליה בלא סהדי ש"מ אודויי אודית ליה ומיהו אם אמר תקפה ממני בחזקה מהימן כיון דעד הנה היו נידונים עליה. והא דלא מהימן למימר אגרתה ניהליה במיגו דאי בעי אמר תקפה דהוי מיגו במקום עדים. **הלכך מוקמינן ליה בידא דחבריה. ואמרינן ליה להאי זיל אייתי ראיה דבדמי אגרתה ניהליה ואי בעית אימא** לעולם כדקתני ואתו לקמן כי תפיס ליה חד ואידך מיסרך בה סרוכי. **ואפי' לסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה קמ"ל דסירוכא לאו כלום היא. ובעיין לא איפשיטא ליה.** וכיון דלא איפשיטא לא מפקינן מיד התוקף:

רי"ף ג: **יב ההוא** [דף ו:] **מסותא דהוו מינצו עלה בי תרי האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא. קם חד מינייהו אקדשה. קדשה או לא קדשה. ת"ש** [דף ז.] **דאמר רב נחמן כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינים הקדישו אינו קדוש.** והאי מסותא נמי אין יכול להוציאו בדיינא דדינא דמסותא כל דאלים גבר דמסותא מקרקעי היא. הלכך לא קדשה ולא אמרינן דאלים כח הקדש למיהוי כאילו גברה יד המקדיש ותקפה. **הא יכול להוציאו בדיינים הקדישו קדוש ואע"ג דלא אפקיה והאמר ר' יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם** אין יכולין להקדישו. **זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו. מי סברת במסותא מטלטלי עסקינן במסותא מקרקעי עסקינן דכי יכול להוציאה בדיינין ברשותא דמרא קיימא. ומטלטלי נמי דקאמר אע"פ דיכול להוציאו בדיינין הקדישו אין קדוש הני מילי היכא דכפריה וצריך להוציא בדיינין. אבל** אי אית **ליה פקדון גבי חבריה וכי תבע ליה מיניה יהיב ליה כמקרקעי דמי. דקיימא לן פקדון ברשותא דמרי'. קיימא. והכי נמי איתמר משמיה דגאון כדאמרינן.** וכן מוכח בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף פח.) מההוא גברא דאייתי קרי לפום נהרא אתו שקול כל חד וחד מינייהו ואקדשינהו וקאמר התם דהוו הקדש. דכיון דשלא בתורת הגזל לקחום אלא לקנותם וליתן דמים וכיון שלא נתרצה במקחם הוו פקדון בידם:

יג לעולם אימא לך תקפו כהן מוציאין אותו מידו דתפיסה לא מהניא אלא למי שטוען ברי אבל הכהן הזה אפילו אחר שתפס אין לו אלא טענת שמא הלכך מפקינן מיניה דמוקמינן ליה בחזקת מרא קמא. והכי אמר ר"נ בפ' בית כור (בבא בתרא דף קה:) גבי מרחץ ששכרו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש ונתעברה השנה ומספקא ליה אי תפוס לשון ראשון וחדש העיבור לשוכר. אי תפוס לשון אחרון וחדש העיבור למשכיר. ואמר ר"נ קרקע בחזקת בעלים עומדת ואפי' בא בסוף החדש כולו למשכיר. ואע"ג דתפיס השוכר לא מהניא תפיסתו מספיקא. ומ"ד התם בא בסוף החדש לשוכר לא משום דמהני תפיסה מספיקא. אלא סבר מדלא בא עד סוף החדש ודאי אודויי אודי ליה שלשנה השכירו ולא לחדשים. כללא דמילתא לטענת ברי מהניא תפיסה. דכיון שהוא טוען ברי ומוחזק בה אין לנו כח להוציא מידו. אבל מי שהוא מסופק בדבר אם הוא שלו אם לאו לא מהניא תפיסתו לאפוקי מחזקת מרא קמא: **תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו שנים אוחזין בטלית זה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת והשאר חולקים בשוה. מחוי** ר' אבהו ובשבועה פי' אף על מה שביד כל אחד ואחד צריכין לישבע משום שלא יהא כל אחד תוקף בטליתו של חבירו וכו' דאי על מה שביניהם קאמר שחולקים בשבועה מאי קמ"ל ר' אבהו מתניתין היא שחולקים הנדון שביניהם בשבועה. אלא מתניתין דפלגי כי הדדי כל הטלית היכי משכחת לה. אמר רב פפא מתניתין דתפיסי בכרכשתא פירוש בשפת הבגד שאין ביד אחד ג' על ג' שיהא דבר חשוב לומר שיטלנו קודם חלוקה:

יד אמר רב אשי הלכך האי סודרא כיון דתפיס בה **ג' על ג'** כמאן דפסיק דמי וקני. כי היכי דחזינן הכא אע"פ שהטלית ביד אחד קני מיהא מה שתפיס בידו. **אמר רבא אם היתה טלית מוזהבת חולקין. פשיטא. לא צריכא דמקרב לגבי חד** מ"ד א"ל פלוג לרחבה וישאר הזהב בחלק הקרוב לי. קמ"ל דאמר ליה מאי חזית **דפלגת הכי לרחבה פלוג הכי לארכה:**

טו ת"ר שנים אדוקין בשטר מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו ולוה אומר שלי הוא ופרעתיו

לך. יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. רשב"ג אומר יחלוקו. אמר מר יתקיים השטר בחותמיו וגבי ליה מלוה כוליה. ולית ליה לר' הא דתנן שנים אוחזין בטלית וכו' **ויחלוקו. אמר רבא אמר רב נחמן במקויים דברי הכל יחלוקו. כי פליגי בשאין מקויים. רבי סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. ואי מקיים ליה** פליג ואי לא מקיים ליה **לא פליג. מ"ט חספא בעלמא הוא דמאן קא משוי ליה שטרא לוה הא קאמר דפריע הוא. ורשב"ג סבר מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו ואע"ג דלא מקיים ליה יחלוקו. וקי"ל כרבי דאמר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו** וההיא דנפל ליד דיין מפרשי' לקמן אי חיישינן לפירעון אי לא. ויחלוקו דקאמר לדמי ולא לשטר. **דאלת"ה הא דתנן**

רי"ף ד. **שנים שהן רוכבין ע"ג בהמה** [דף ח.] **חולקין ה"נ דפלג לה. בשלמא טהורה חזיא לבשר. אלא טמאה למאי חזיא הא אפסדוה. אלא לדמי ה"נ לדמי** וכששניהם אדוקין בטופס או בתורף. אבל אם אחד אדוק בטופס ואחד בתורף זה האדוק בתורף נוטל יותר כפי מה ששטר שיש בו זמן שוה יותר משטר שאין בו זמן והשאר חולקין בשוה. כי אין התורף שוה בלא הטופס ואין הטופס בלא התורף אבל השטר כשר בלא זמן הלכך עלוי זמן נוטל מי שהוחזק בו:

רי"ף ה: **טז אמר** רמי בר חמא זאת אומרת המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו. והכי הלכתא כדחזינן לקמן וכ"ש שנים שהגביהו את המציאה כאחת שקנאוה. אבל חרש ופקח שהגביהו את המציאה פקח לא קנה. דהגבהת חרש לא מהניא ליה והוי כאילו ראש האחד מונח על גב קרקע. ומתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש ומי שחטפה מידם קנאה:

מתני' היו שנים רוכבין על גבי בהמה או שהיה אחד רכוב ואחד מנהיג זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. משנה שאינה צריכה היא ומוקי לה בגמ' דאתא לאשמועינן דרכוב קני. וחזינן בגמרא דף ח: דשמואל סבר דרכוב לא קני ומוקי רכוב דמתניתין במנהיג ברגליו. ולא אשכחן מאן דפליג עליה וכל מאי דפריך ליה שני ליה. ומסתברא דהלכה כותיה. ורכוב ומנהיג ברגליו לא איצטריכא מתני' לאשמועי' דקני דהיינו מנהיג גמור ועוד דעדיף טפי דתפיס בה. אלא איצטריך לאשמועינן דשנים רוכבין על בהמה אחת קנו שניהם דלא תימא קמא עדיף שהוא עיקר והשני הוא טפל שכן דרך הנערים לנוח מעט אחורי אדוניהם קמ"ל. וגם אשמועינן דרכוב ומנהיג כאחד קנו שניהם:

יז ואין הבהמה נקנית אלא כדרך שרגילין בהנהגתן הגמל במשיכה וחמור בהנהגה. אבל גמל בהנהגה וחמור במשיכה חד מינייהו קני לרבנן דפליגי אר' יהודה ולא ידעינן הי קני. הלכך אי במכר אי במתנה לא קני חד מינייהו כיון דמספקא לן אוקי ממונא בחזקת מריה קמא. ובמציאה והפקר קנו שניהם דהזוכה הוא המוחזק ואין להוציאה ממנו בספק. ואף על גב דסוגיא דגמרא אליבא דמ"ד רכוב קני אבל למ"ד רכוב לא קני קניא משיכה והנהגה [דף ט.] בין בגמל בין בחמור. מ"מ סברת הגמרא אמת היא דאין בהמה נקנית אלא כמו שרגילים בהנהגתה:

יח וכן במקח וממכר המוכר בהמה לחבירו ואמר קני כדרך שבני אדם קונין. אי אדם חשוב הוא ורכב עליה בעיר ברשות הרבים וכן אם אדם מזולזל הוא ואינו מתבייש לרכוב ברה"ר קנה. ואשה היאך שהי' קנתה שכן דרכה תמיד לרכוב ולא להנהיג שמא תשמט הבהמה מידה. ואם אדם בינוני הוא ברה"ר לא קנה שהוא מתבייש לרכוב שם. אבל בסימטא או בשדה קנה. ובמציאה והפקר בכל ענין קנה. ומנהיג פרש"י דקנה בין בעיר בין בשדה כי דרך כל אדם להנהיג בהמתו:

יט ואחד רכוב חמור ומנהיג ברגליו ואחד תפוס במוסירה זה קנה חמור ובית פגיה וזה קנה מה שתפוס בידו. והשאר לא קנה לא זה ולא זה:

כ וטלית שמונחת חציה ע"ג קרקע וחציה ע"ג עמוד שהוא גבוה ג' טפחים ובא אחד והגביה ראש האחד המונח ע"ג קרקע ונתק ראש האחר מעל גבי העמוד ונפל ע"ג הקרקע קנה. כיון שראש האחד בידו וראש השני היה מוגבה מן הקרקע ג' טפחים ונפל מכחו קנה ולא דמי לעני המנקף בראש הזית [גיטין דף נט:] ואע"ג דהפירות מכחו היו מוגבהין אין בה גזל אלא מפני דרכי שלום וכן אדייה אדויי דזורק מטבע של חבירו לים הגדול ב"ק דף צח. דלא קנה אע"ג שהיה מוגבה מכחו. דהתם לא תפיס בהו כלום וההיא דשלוח הקן [חולין דף קמא:] זיל טרוף אקן כי היכי דליתגבהו דמוכח דקני כיון שהוגבהו אע"ג דלא תפס בהו כלום. שאני התם

שעלו למעלה אבל דרך ירידה לא קני אם לא שיהיה ראש האחד בידו. וההיא דאדייה אדויי מיירי שנפל דרך ירידה. אבל אם הגביה ראש האחד ולא נתק ראש השני מן העמוד לא אמרי' דקני משום שיכול לנתקו ולהביאו אצלו:

כב אלא מעתה הגביה ארנקי בשבת שאין דרך בני אדם להגביה ארנקי בשבת ה"נ דלא קני. מכאן מוכח דאם מצא ארנקי בשבת דאסור לטלטל אע"פ שהיה ירא שמא יקדמנו אחר. דאם היה מותר היכי מדמי ליה לרכיבה בעיר דאין דרך לעשות אפי' במציאה דהא אפשר בהנהגה אבל הגבהת ארנקי בשבת דרך לעשות במציאה. אלא ש"מ דאסור והא דאמרי' בריש מי שהחשיך (שבת דף קנג.) דוקא כיסו אבל מציאה לא. לאו דוקא ליתן לנכרי או להוליכו פחות מד"א אבל להגביה שרי אלא אף להגביה אסור משום איסור מוקצה:

כג בעי [דף ט:] ר' אלעזר האומר לחבירו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה מהו. מדנקט בהמה ולא נקט משוך קופה זו לקנות כלים שבתוכה משמע דפשיטא ליה דקני. לפי שהקופה ומה שבתוכה משיכתם שוה. אבל משיכת הבהמה ע"י הילוך ומשיכת הכלים ע"י גרירה. ואע"ג דבכפותה נמי איירי. מ"מ סתם קניית הבהמה ע"י הילוך. וכן משמע בשבת פרק המצניע (שבת דף צא:) גבי הגונב כיס בשבת דבמשיכת הכיס קנה המעות אע"פ שלא הוציא כל הכיס ולא קנאו והוא דמצי למישקל להו לזוזי דרך פיו או חור כדאיתא התם. וה"נ אמרי' בפ' המוכר את הספינה (בבא בתרא דף פה.) ע"ש ארבע מדות במוכרים וכו' ברה"ר ובחצר שאין של שניהם לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו ובעי לאוקמה התם בכליו של מוכר וקנה הפירות כשהוציא הכלי מרשותו:

כד לקנות מי קא א"ל קני מכאן משמע האומר לחבירו משוך חפץ זה לקנותו לא קנאו עד דאמר לו קנה אותו. דמשמע משוך לקנותו אבל איני מקנה לך כדפרש"י. ול"נ לחלק דדוקא כשאומר משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה איכא למימר כיון דעיקר הדבר שהוא מושך אין נקנה לו גם הכלים שעליה לא אמר שהקנה לו אלא כך הוא אומר אתה אומר לקנותו ולא אני. אבל כשאומר לו משוך חפץ זה לקנותו ליכא למיתלי במידי וכאילו א"ל קנה אותו ובעיא זו לא איפשיטא הלכך אם א"ל משוך בהמה זו וקני כלים שעליה לא קנה הכלים במשיכת הבהמה ואפי' בכפותה כיון דבעיא לא איפשיטא אוקי ממונא בחזקת מרא קמא אבל במציאה ובהפקר אם אמר אני מושך בהמה זו לקנותה ואת הכלים שעליה קני. כיון דמספקא לן הרי הוא מוחזק מספק ואם תפסה אחר מוקמי' לה בחזקת מרא קמא שהוא מוחזק בה מספק. ותפיסת ספק ויקריא תפיסה כנגד אחר שאין לו בה שום טענה. דעד כאן לא קאמר תפסו כהן מספק מוציאין אותו מידו אלא היכא דאיכא לאוקומי בחזקת מרא קמא אבל הפקר שיצא מחזקת מרא קמא תפיסת ספק מיקריא תפיסה ואין אחר מוציא מידו. ובמקח וממכר אם א"ל קני בהמה וקני כלים שעליה מחמת משיכת הבהמה לא קנה הכלים. ומחמת חצר נמי לא קנה דחצר מהלכת היא ואפילו עמדה נמי לא קנה דכל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה. אבל אם הבהמה כפותה קונה הכלים מטעם חצר.

כה מתני' היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה. ואם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה לא אמר כלום: רי"ף ה.

כו מתני' היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה. ואם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה לא אמר כלום:

כז גמ' [דף י.] רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו. מ"ט הוי תופס לב"ח במקום שחב לאחרים וכל התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה אפילו עשאו בעל חוב שליח וכתב לו הרשאה. דלאו כל כמיניה לזכות זה ולחוב לאחרים ועל אותן אחרים לא כתב לו הרשאה. ואין יד השליח כיד המשלח לחוב לאחרים כדמוכח בכתובות דף פד: גבי יימר בר חשו שאמר לשלוחו תפוס לי מב"ח ואפ"ה א"ל רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע את תופס לב"ח במקום שחב לאחרים. ועוד מגופה דמתני' דבעא רב נחמן למידק מעני לעני מחלוקת והתם עשאו שליח דאמר תנה לי וקתני דלא קנה משום דחב לאחרים. ור"ח ז"ל כתב דדוקא שליח אבל אפוטרופוס קנה דיד בעלים הוא והוי כתופס לב"ח במקום שאינו חב לאחרים. ומקש' היאך יכול

לתפוס בלא הרשאה לימא ליה לאו בעל דברים דידי את וכתב רב אלפס ז"ל בתשובה דדוקא במקום דאיכא פסידא לב"ח כגון דמית לוה ואי לא תפיס למלוה מפסיד לגמרי דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לב"ח. א"נ לגברא דמפסיד נכסי. א"נ בעני וירד מנכסיו ונראה לב"ד שיופסדו כל נכסיו עד שלא יבא ב"ח כה"ג אמרי' קנה חבירו ותקנה היא שהתקינו. הא אילו היה הלוה אמיד ויכול לפרוע לב"ח מה שיש לו אצלו הרי זה אומר לו לאו בעל דברים דידי את ושומעין לו. ולא נהירא לי דאר"י בכתובות דף פד: דתופס לב"ח במקום שחב לאחרים לא קנה מכלל דהיכא שאין חב לאחרים מדינא קנה ולא מחמת תקנה. ולא מסתבר למימר דה"קר"י דהיכא דחב לאחרים לא עשו תקנה. ועוד דמילתא דפשיטא היא דלמה יתקנו לזכות לזה לחוב לאחרים. ועוד מדמייתי לה אמגביה מציאה לחבירו אלמא דינא קאמר. הלכך נראה לי דשורת הדין הוא. ולא שייך להקשות לימא ליה לאו בעל דברים דידי את שהרי אין תובעו לדין להוציא ממנו כלום שיוכל לומר אין להשיב לך כיון דאין לך הרשאה. אלא הולך ותופס משלו ולא מצי אמר ליה החזיר לי מה שתפסת כיון שאין לך הרשאה. דזכין לאדם שלא בפניו והוי כאילו תפס המלוה בעצמו. ואינו חב לאחרים כיון שהלוה מודה שהוא חייב או השטר מקויים ביד התופס. **א"ר חייא בר אבא אר"י המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו.** ואע"ג דאמר רבי יוחנן התופס לב"ח במקום שחב לאחרים לא קנה ומשמע בשמעתין דהא בהא תליא. אומר ר"ת ז"ל דר' יוחנן מפרש טעמא דמציאה מיגו דאי בעי זכי לנפשיה זכי נמי לחבריה. ותופס לב"ח אם היה חייב גם לתופס הוי זכי נמי לחבריה במיגו דאי בעי הוה זכי לנפשיה. והלכה כרבי יוחנן דעו לא ורמי בר חמא דלעיל סברי כוותיה:

כח מתני' ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה מי שהחזיק בה זכה:

גמ' א"ר שמעון בן לקיש משום אבא כהנא ברדלא ד' **אמות של אדם קונות לו בכל מקום. מ"ט תקנו ליה רבנן כי היכי דלא ליתו לאנצויי** ומתקינן דהאי בכל מקום לאו דוקא אלא בשדה דעלמא או בסימטא או **בצדי רה"ר דלא דחקי בה רבים.** אבל ברה"ר דדחקי בה רבים **אי נמי בשדה חבירו לא.** ולכל דבר קונין לו ד' אמות במציאה ובמתנה ובמקח וממכר ובקדושין ובגיטין והכי איתא בירושלמי דגיטין. והא דפריך בפרק אלו נערות (כתובות דף לא:) גבי הגונב כיס בשבת והיה מגרר ויוצא אי דאפקיה לרה"ר איסור שבת איכא ואיסור גניבה ליכא. אפי' למ"ד ד' אמות קונות ברה"ר לגנב לא תקינו רבנן שיקנו לו ד' אמות. ובגט תקנו משום עיגונא: נפל לו עליה פרס טליתו עליה מעבירין אותו הימנה ורשע לא מיקרי כעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו. ר"ת היה אומר דהיינו דוקא בשכירות המהפך להשתכר אצל בעל הבית או לקנות שזהו דבר הנמצא במקום אחר. אבל בחררה של הפקר או מתנה לא. והיינו טעמא נמי דבמכר שייך דינא דבר מצרא ולא במתנה:

יום רכב

כט אמר רבי שמעון בן לקיש משום אבא כהנא [דף י:] **ברדלא קטנה אין לה חצר ואין לה ד' אמות. ור' יוחנן משום ר' ינאי אמר יש לה חצר ויש לה ד' אמות. והלכתא קטנה יש לה חצר ויש לה ד' אמות אבל קטן אין לו חצר ואין לו** ד' אמות. **דחצר דאיתתא משום ידה איתרבאי דכתיב וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ותניא ידה אין לי אלא ידה גגה חצירה וקרפיפה מנין תלמוד לומר ונתן מכל מקום. וילפינן מציאה מגט כשם שחצירה כידה לענין גט כך חצירה כידה לענין מציאה. אבל חצר דגברא משום שליחות איתרבאי והואיל ואין לו שליחות אין לו חצר ואין לו ד' אמות דלא ילפינן קטן מקטנה.** ורב אלפס ז"ל פסק כלישנא בתרא דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי או כלישנא קמא וכרבי יוחנן: רי"ף ה:

ל אמר רבינא כי אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא אבל היכא דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחו. רב סמא בר רקתא קמיה דרבינא משמיה דרב אויא אמר כי אמרי' אין שליח לדבר עבירה ה"מ היכא דאי בעי עביד ואי בעי לא עביד. אבל חצר דבעל כרחיה מותיב בה מיחייב שולחה. וכתב הר' מאיר הלוי ז"ל דהלכתא כרב סמא דכיון דאמר קמיה דרבינא משמיה דרב אויא ושתק רבינא וקבל הדר ביה ממאי דהוה אמר איהו וקבל מה שאמר משמיה דרב אויא. הלכך לא משכחת שליח לדבר עבירה אלא בחצר:

לא מתני' [דף יא.] **ראה אותן רצין אחר מציאה אחר צבי שבור או אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי**

שדי זכתה לו. היה צבי רץ כדרכו או שהיו גוזלות מפריחים ואמר זכתה לי שדי לא אמר כלום האי דנקט **ואמר זכתה לי שדי** לאו דוקא. דה"ה כי לא אמר נמי קני. כדאמרינן גבי ד' אמות אי תקינו ליה דליקני כי לא אמר מאי הוי. וכן מוכח בפ' הפרה דף מט: גבי משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה השאר. ומסיק והלכתא דליתיה בחצר פי' דליתיה למלוה בחצירו הלכך לא קנה ליה חצירו. ומסתמא לא הוי חצר המשתמרת שלא לדעתו כיון שנכנס ישראל אחר והחזיק בו. ומשמע הא איתיה בחצירו קנה לו חצירו בלא אמירה. והא דקתני ואמר זכתה וכו' בשביל למנוע הרצין אחריה אמר כן:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל והוא שעומד בצד שדהו וכן אמר עולא והוא שעומד בצד שדהו. והא דאמר רבי יוסי בר חנינא חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו ה"מ בחצר המשתמרת. אבל בחצר שאין **משתמרת אי עומד בצד שדהו אין אי לא לא.** ופריך רבי אבא לעולא מעובדא דרבן גמליאל וזקנים שהשכיר רבן גמליאל לזקנים מקום המעשר ונקנה להן המעשר מתורת חצר אע"פ שלא היה משתמר אותו מקום לדעתם. ודחי ליה דמטלטלי אגב מקרקעי אקני להו ולא מתורת חצר. ורב פפא משני שאני מתנה דדעת אחרת מקנה אותו. ופריך מגט דדעת אחרת מקנה אותו [דף יא:] ואמר עולא והוא שעומדת בצד חצירה ומסיק רב אשי האי [דף יב.] **חצר איתרבאי משום יד ולא גרע משליחות. גבי גט דחוב הוא לה אין חבין** לאדם אלא בפניו הלכך בעינן עומדת בצד **חצירה אפילו בחצר המשתמרת גבי מתנה דזכות הוא לה זכין לאדם שלא בפניו** הלכך מועיל במציאה ובמתנה חצר המשתמרת אפי' אין עומדת בצד חצירה. דזכין לאדם שלא בפניו מטעם שליחות אבל חצר שאין משתמרת אם אין עומד בצדה במציאה לא קני. דאי אפשר להיות מטעם שליחות דאנן סהדי שאין אדם רוצה שיהיו חפציו ביד שליח שאין משתמר בידו. הלכך מטעם יד קנה הלכך בעינן דומיא דיד בסמוכה לה. אבל במתנה מסכמת דעת המקבל בכל מקום שיתנהו הנותן שיזכה לו המקום ושמירת הנותן חשובה לו כשמירתו. הלכך קני אפי' אין עומד שם. ורב אלפס ז"ל לא הביא דברי רב פפא. ומתוך דבריו משמע שאין מחלק בין מציאה למתנה וסבר כשינויא קמא דמטלטלי אגב מקרקעי הקנה להן. ויותר נראה כאשר כתבתי. דרב פפא בתראה הוא וגם רב אשי מתרץ דבריו מה שהקשה לו מגט למתנה: עישור אחר שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו וקתני בסיפא וקבלו שכר זה מזה. ותימה למה לא השאיל להם מקום בחליפין ובכך יקנו המעשר כדאמרינן בגיטין פ' הזורק (גיטין דף עז:) ע"ש ולושיל לה דוכתא דמנח בה גיטא ותיזיל איהי ותיחוד ותפתח. והיה נראה מתוך כך דאין שאילת קרקע נקנה בחליפין. ואין נראה לי דקדוק מכאן. דאכתי תקשה אמאי לא נתן להם הקרקע בחליפין עד זמן ידוע. אלא הא דפריך וכי לא היה להם סודר לקנות בחליפין היינו למצוא תקנה שלא יהא צריך להקנות להם הקרקע. אבל כיון שצריך להקנות להן קרקע יותר קל ליתן פרוטה לשכר מקנין חליפין: אחר צבי שבור וכו' אמר ר' חייא בר אבא והוא שרץ אחריו ומגיעו. **בעי ר' ירמיה במתנה היאך קבלה** מיניה ר' אבא בר כהנא **במתנה אע"פ שרץ אחריהן ואין מגיעין** משום **דדעת אחרת מקנה אותן:**

לב בעי רבא זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר והפקירו או נתנו לו במתנה מהו. אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי וזכה בעל הבית בהפקר או במתנה אם חזר בו הנותן. אבל אויר שסופו לנוח פשיטא ליה דכמונח דמי כדאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עט.) היה הוא למעלה והיא למטה כיון שיצא לו מאויר הגג נמחק או נשרף הרי זו מגורשת. ובפ' מרובה (בבא קמא דף ע:) נמי אמר זרוק גט בתוך חצירי ותקנה לי חצירי דמיד שנכנס לאויר מחיצות קנה. **ובעי למיפשט מהא דאמר במתנה אע"פ שרץ אחריהן ואין מגיעין** אלמא אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי. ודחי לה מתגלגל שאני דכמונח דמי ולא איפשיטא. הלכך במתנה יכול לחזור בו דאוקי בחזקת מריה קמא. אבל בהפקר הואיל ונסתלקו הבעלים אם החזיק בה אחר מוציאין מידו דבעל הבית מוחזק מספק תחילה:

לג מתני' מציאת בנו ובתו הקטנים ומציאת עבדו ושפחתו הכנענים ומציאת אשתו הרי אלו שלו. מציאת בנו ובתו הגדולים מציאת עבדו ושפחתו העברים ומציאת אשתו שגירשה אע"פ שלא נתן לה כתובה הרי אלו שלהן:

גמ' [דף יב:] **א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא גדול גדול** רי"ף ו.

ממש ולא קטן קטן ממש. אלא גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטן וקטן שאין **סמוך על שולחן אביו זהו גדול.** וכן לענין עירוב דתנן עירובין דף עט: ומזכה להם ע"י בנו ובתו הגדולים אבל לא הקטנים אין לזכות ע"י בנו גדול וסמוך על שולחנו. ודוקא בנו שסמוך לשולחנו אבל איניש דעלמא שסמוך לשולחנו אין ידו כיד בעל הבית: מציאת עבדו ושפחתו וכו'. רב אלפס ז"ל לא הביא שקלא וטריא דגמרא משום דסבירא ליה הלכתא כרב פפא דמוקי ברייתא דשכרו ללקט מציאות. אבל כל שאר פועל מציאתו לעצמו: מציאת אשתו שגירשה. פשיטא. במגורשת ואין מגורשת כר' זירא **דאמר ר' זירא א"ר ירמיה בר אבא אמר** שמואל כ"מ **שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה. טעמא מאי אמור רבנן מציאתה לבעלה כי היכי דלא תיהוי לה איבה. הכא הא איכא איבה ואיבה:**

לד רב אלפס הביא הירושלמי ר' יוחנן **בשם ר' אחא אמר אדם שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובה חייב במזונותיה עד שיתן לה פרוטה אחרונה. א"ר יוסי מתני' אמרה כן מציאת אשתו שגירשה אע"פ שלא נתן לה כתובה הרי היא שלה. א"ר אושעיא שלא תאמר הואיל וחייב במזונותיה עד שיתן פרוטה אחרונה תהא מציאתה שלו לפום כך צריך מתני'.** וכתב רב אלפס ז"ל ומסתברא לן דגמ' דידן **לית ליה האי סברא. דאי אית ליה לא הוה צריך לאוקמי מתני' במגורשת** ואין מגורשת. ובעל העיטור כתב דלא פליג. דגמ' דידן רבותא קמ"ל דאפי' מגורשת ואין מגורשת מציאתה לעצמה ולא חיישינן לאיבה. דאילו מגורשת לגמרי ליכא שום חדוש. ועוד הביא רב אלפס ז"ל ראיה מהא דתניא פרק בתרא דכתובות דף קז: האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאתה ואמרה מת בעלי רצתה ניזונית רצתה נוטלת כתובה. אמרה גירשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה. ודייקי' עד כדי כתובתה אין יותר מכדי כתובה לא. ואם איתא להא דבני מערבא הוה ליה למימר ניזונית והולכת עד שתפרע כל כתובתה. ומדקתני עד כדי כתובתה שמעינן דכי מטו מזונותיה כדי כתובתה פקע כתובתה ולא שקלה בתר הכי כלום. ול"נ דאין ראיה כלל דטעמא דבני מערבא דחייב במזונותיה עד שיפרע לה כל כתובתה כדי ליפות כח האשה שיפרעו לה כתובתה בעין יפה בבת אחת ולא יתנו על יד על יד תקנו חכמים שיתחייב במזונות עד שיתנו לה פרוטה אחרונה. דאל"כ אמאי חייב לזונה יותר משאר בעלי חובות. והאי טעמא לא שייך באשה הבאה ממדינת הים ואומרת גירשני בעלי דאי אפשר לפרוע כתובתה בבת אחת שמא יבא ויאמר לא גירשתיה והיא לא תעיז פניה להכחישו בפניו. הלכך עד כדי כתובתה ניזונית ממ"נ ותו לא שהרי אמרה גירשני בעלי. וכיון שאין ראיה דפליג גמרא דידן אירושלמי עבדינן כגמרת הירושלמי:

לה מתני' מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן אין בהן אחריות נכסים יחזיר מפני שאין ב"ד נפרעין מהן דברי ר"מ. וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר מפני שב"ד נפרעין מהן. וטעמייהו דרבנן דאמרו בין כך ובין כך לא יחזיר מפני שב"ד נפרעין מהן דסבירא **להו אחריות טעות סופר הוא ואפילו שטר שאין בו אחריות נכסים גובה מנכסים משועבדים. הלכך אם אין החייב מודה לא יחזיר דחיישינן לפרעון ואם החייב מודה לא יחזיר דחיישינן לקנוניא:**

רי"ף ו: **לו והא** דתנן כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ולא חיישינן לקנוניא א"נ לשמא [דף יג.] **כתב** ללוות בניסן ולא לוה עד תשרי ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין אוקמוה בשטרי הקנאה פי' שטר שיש בו קנין שמשעה שקנו מידו של לוה שיש בידו למלוה כך וכך שיעבד ליה נפשיה והשתא דטרף כדין טרף. אבל שטר שאין בו קנין דלא שיעבד ליה נפשיה עדיין אין כותבין שטר ללוה אא"כ מלוה עמו. דכיון דשקיל ליה מלוה לשטרא אישתעבד ליה לוה מההיא שעתא. ואביי אמר** אף שטר דלאו הקנאה כותבים ללוה אע"פ שאין מלוה עמו. ולא חיישינן שמא כתב ללוות בניסן ולא לוה עד תשרי לפי שאף אם היה כך כדין הוא גובה מניסן דעדיו בחתומיו זכין לו משעת חתימה. ולקמן נדקדק אם הלכה כאביי או לא ומה שכתב רב אלפס היאך כותבים שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ולא חיישינן לקנוניא. לא היה לו להזכיר קנוניא דלא חיישינן לקנוניא אלא היכא דנפל ואיתרע. דאי חיישינן לקנוניא בלא נפילה אפילו מלוה עמו איכא למיחש לקנוניא. וגם מה שכתב בשטר הקנאה שטר שיש בו קנין לא ברירא לי. מה חילוק יש בין קנין לאין בו קנין כיון שכתב בשטר פלוני לוה מפלוני מנה

נשתעבדו נכסי לוה למלוה אף בלא קנין דשיעבודא דאורייתא. שכל מה שאדם חייב נכסיו משועבדים לפרוע. ואי משום קלא שיוכלו לקוחות ליזהר. עדים החתומים על השטר מפקי לקלא ולא הקנין. אלא היינו טעמא דרב אסי דאית ליה שלא זכה משעת החתימה לגבות מן הלקוחות משום דלא נפיק קלא עד שימסור לו השטר ביד המלוה. א"נ אע"פ שצוה הלוה לכתוב השטר אין דעתו שיחול שיעבוד עד שיבואו המעות לידו. הלכך נראה כפרש"י שפירש שטר הקנאה שמקנה לו נכסיו בין ילוה בין לא ילוה יגבה מהן מאותו היום ודבר תימה הוא שאדם ישתעבד נכסיו קודם הלואה ומחמת זה הקול יוצא משעת כתיבה:

לז והא דאמרינן אחריות טעות סופר הני מילי בשטרי הלואה דלא שדי איניש זוזי בכדי אבל בשטרי מקח וממכר עביד איניש דזבין ליומיה. דאמר [דף יד.] שמואל שבח שפר ושיעבוד צריך לימלך. כי הא דאבוה בר איהי זבן עליתא מאחתיה לא כתיבה ליה אחריות וטרפוה מיניה. אתא לקמיה דמר שמואל אמר ליה כתבה לך אחריות אמר ליה לא. א"ל אם כן זיל לשלמא. א"ל והא מר הוא דאמר אחריות טעות סופר הוא. אמר ליה ה"מ בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר לא דעביד איניש דזבין ארעא ליומיה. ולית הלכתא בהא כשמואל אלא כרבא דפסיק לקמן דבין בשטר הלואה ובין במקח וממכר אחריות טעות סופר הוא:

לח אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא ב"ח דראובן וקטריף לה מיניה דינא הוא דאזיל ראובן ומשתעי **דינא בהדיה. ולא מצי א"ל לאו בעל דברים דידי את.** דא"ל כי מפקת מיניה עליה דידי הדר ולכך הוי כאילו היתה עדיין בידי ואתה בא להוציאה ממני. ונפקא מיניה אם עשה אפותיקי דראובן מצי לסלוקי בזוזי ושמעון לא מצי לסלוקי א"נ כדמסיק ביה שיעור ארעא ולא שיעור שבחא משמעון הוה גבי ארעא ושבחא ולא יהיב מלוה לשמעון אלא הוצאה בלבד משום דא"ל ארעא דידי אשבחא. ואיכא דאמרי אפי' שלא באחריות נמי. דא"ל לא ניחא לי דליהוי **לשמעון תרעומת עלי. אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה עסיקין** פי' עוררין וכבר קנאה שמעון בקנין סודר או בשטר או בחזקה ולא נתן המעות. **עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו. משהחזיק בה אין יכול לחזור בו. דא"ל חייתא דקיטרי סברת וקבלתה ומאימת הוי חזקה.** פי' איזהו חזקה שקבעו חכמים לחזרה אחרי שכבר קנאה בקנין סודר או בשטר או בחזקה דרפק בה פורתא. מכי דייש אמיצרי פי' שהלך סביב למצרי השדה לראות ולעמוד על ענין השדה. שכך נהגו הקונים לקיים המקח לאלתר באחד מן הקנינים ומעכב המעות בידו עד שילך לראות ענין השדה אם היא באותו ענין שאמר לו המוכר. ומתוך שנגמר המקח יצא לו קול ומי שיש לו ערעור יודע ערעורו. ויכול הלוקח לחזור בו עד דדייש אמיצרי. והקנין לפי המנהג דאמרי' לקמן בפרק הרבית (בבא מציעא דף עד.) האי סיטומתא קניא. **וא"ד אפילו באחריות נמי דא"ל** [דף יד:] אחוי טירפך ואשלם לך. עוד הארכתי בפ"ק דב"ק: איתמר המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו **שהיתה גזולה בידו. אמר רב יש לו מעות ויש לו שבח.** ובשבח דממילא איירי כגון דיקלא ואלים ארעא ואסקא שירטון. שנוטל הנגזל השדה כמו שהיא משובחת וחוזר הלוקח על הגזלן. אבל בשבח שהשביח הלוקח ביציאה שהוציא עליה לא שקיל נגזל. דלא גרע האי לוקח מיורד שלא ברשות שנוטל מה שהוציא. א"נ בשבח יתר על ההוצאה מיירי דשקיל נגזל לכולי שבחא ולא יהיב ליה אלא הוצאה. ושמואל אמר מעות יש לו ושבח אין לו משום דמיחזי כרבית ואם יש לו קרקע לגזלן או שקנו מידו מותר ליקח שבח דלא מיחזי כרבית כיון דאין מחזיר לו מעות: אמר שמואל בע"ח גובה השבח. **בין שבחא דאתי מחמת הוצאה בין שבחא דאתי ממילא.** משום דלא תנעול דלת בפני לוין אלמוה רבנן לשיעבודא דבע"ח שלא יפסיד כלל ממה שמכר הלוה קרקע המשועבד לו ויגבה השבח מן הלוקח כמו שהיה גובהו אילו היתה השדה ביד הלוה והיה גם הוא עמל בה ומשביחה. הלכך אפילו הוצאה לא מהדר ליה. ואע"ג דלוקח מגזלן מחזיר לו הנגזל ההוצאה. תקנה הוא לבע"ח כדפרישית. **אמר רבה תדע שכך כותב** [דף טו.] **מוכר ללוקח אנא איקום ואישפי ואידכי ואימריק זבינא איליין אינון ועמליהון ושבחיהון וצבי זבינא דנן וקביל עלוהי.** ועמליהון היינו שבח שבא על ידי טורח. ושבחיהון היינו שבחא דממילא. רבה בא לפרש טעמא דשמואל דמה ראו לתקן אצל בע"ח ולהפסיד בתקנה זאת את הלוקח שאין גובה מבע"ח אף ההוצאה. ופריש

רי"ף ז.

רי"ף ז:

דלא פסיד כיון דהדר עלויה דמוכר אי הוו ליה נכסים שכך כתב לו הלכך עדיפא להו לתקוני דגבי בע"ח מלוקח דשייכא ביה נעילת דלת. ועוד שבא בגבולו של בע"ח שנכנס בשעבודו. ועוד דהא נחת ליה על דעת להשתלם מן המוכר. **א"ל רב חייא בר אבא לרבה אלא מעתה מתנה דלא כתב בה הכי ה"נ דלא טריף** שבחא כי אין דרך לקבל אחריות במתנה. אבל במכר שנהגו לכתוב בו כשמקבל עליו אחריות אפי' לא כתב נמי אחריות טעות סופר הוא בין בקרן בין בשבח בכל יפוי כח שנהגו לכתוב. א"ל אין. וכי **יפה כח מתנה מכח מכר. א"ל אין יפה ויפה כיון** שיש טעם בדבר כדאמרינן ב"ב דף סד. גבי מכר בור ודות שלא מכר לו את הדרך ונותן נותן את הדרך. כתב רב אלפס ז"ל דוקא **שבחא דאתי מחמת הוצאה. אבל שבחא דאתי ממילא טריף.** וה"ר זרחיה הלוי ז"ל כתב דאכולא שבחא אמר שמואל דבע"ח גובה מלוקח. ופי' רבה טעמא ושאל רבי חייא בר אבין לרבה מה הדין במתנה והשיב לו על כל השבח דלא טריף. והכי מסתברא טפי דאם יש חילוק בין שבח דמכר ובין שבח דמתנה הוה ליה לגמרא לפרושי:

יום רכג

לט תניא המוכר שדה לחבירו ובא בע"ח וטרפה. אם השבח יותר על ההוצאה נוטל את השבח מבעל
רי"ף ח. הקרקע **וההוצאה מבע"ח. ואם ההוצאה יתירה על השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח מבע"ח. שמואל במאי מוקי לה. אי בלוקח מגזלן קשיא רישא דאמר שמואל הלוקח מגזלן לית ליה שבחא. ואי בע"ח קשיא** רישא וסיפא **דאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח** ואמאי נוטל הוצאה מבעל חוב ואסיקנא הא **דאמר שמואל בע"ח גובה את** כל השבח ולא יהיב ליה הוצאה ללוקח. היכא דמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא הלכך כולא שבחא משעבד ליה. ולאו דגבי ליה כולא שבחא קאמר שמואל. דהא מסקינן בסוף מי שמת (בבא בתרא דף קנז:) דגובה חצי שבח דהיכא דכתב דאיקני ולוה וחזר ולוה ואח"כ קנה יחלוקו מלוה ראשון ומלוה שני ששיעבודם חל כאחד בשעה שקנאה ויגבה כל אחד לפי חובו. וה"נ שבח שהשביח הלוקח כאילו קנאו מוכר ומכרו ללוקח וחל שעבוד המלוה והלוקח כאחד עליו. והמלוה שגבה כבר הקרקע עדיין נשאר מחובו כנגד השבח וללוקח שיעבד כל הקרקע שגבה המלוה על אותו שבח. הלכך אם הקרקע שוה ק' זהובים והשבח עשרה זהובים יטול הלוקח עשרה חלקי השבח והמלוה חלק אחד מאחד עשר חלקים שבו. **והא דאמר שמואל בע"ח גובה את השבח** לא אתא אלא לאשמועי' ששעבוד המלוה על השבח ולא שיטול את כולו ופעמים נוטל את כולו כגון שכתב למלוה דאקני. ולא כתב ללוקח דאקני והא דקתני בברייתא שנוטל הוצאה מבע"ח. היכא דלא מסיק ביה שיעור ארעא ושבחא אלא שיעור ארעא והשבח יתר על ההוצאה הלכך נוטל כל השבח ונותן ללוקח ההוצאה. **הניחא למ"ד אי אית ליה זוזי ללוקח לא מצי מסלק ליה לבע"ח שפיר. אלא למ"ד אי אית ליה זוזי ללוקח מצי מסלק ליה לבע"ח** נימא ליה כיון דאי הוו **לי זוזי הוה מסלקינא לך מכולא ארעא השתא דלית לי זוזי הב לי גריוא דארעא** כשיעור שבחאי דמשמע ליה דומיא דנוטל את השבח מבעל הקרקע דהיינו בדמים שמשלם לו דמי השבח הכי נמי ההוצאה מבע"ח דהיינו דמים. **הב"ע דשויה ניהליה אפותיקי דא"ל לא יהא לך פרעון אלא מזו** הלכך לא מצי לסלוקיה בזוזי לא בגוף הקרקע ולא בשבחא. והשתא לא צריכנא למימר **דמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא** אלא אפי' אי לא **מסיק ביה אלא שיעור ארעא** לבד כיון דעשאה אפותיקי הרי היא אצל המלוה כאחת משדותיו ונוטל כל השבח ואין נותן לו אלא הוצאה. כללא דמילתא היכא דמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא ול"ל זוזי ללוקח לסלוקי לבע"ח [דף טו:] אי **אית ליה זוזי ללוקח ושויא ההיא ארעא אפותיקי לבע"ח. דינא הוא דטריף** בע"ח ההיא ארעא כולה והדר לוקח עליה דמוכר וגובה קרן ממשעבדי ושבח מבני חרי. **והיכא דלא מסיק ביה אלא שיעור ארעא בלא שבחא ולא** שויא ניהליה אפותיקי לא גבי בע"ח אלא שיעור זוזי. ושאר הוי ללוקח אי אית ביה דבר חשוב שיעור חלוקה שהוא תשעה קבין מצי בע"ח למימר טול חלקך בקרקע ואי לית ביה כולי האי אי בעי לוקח מצי א"ל תן לי חלקי בקרקע. אבל אי לא בעי לא מצי בע"ח לכופו ליטול קרקע כיון דלא חזי ליה אלא יהיב ליה דמי כדאמר בפ"ק **דבבא בתרא דף יג: כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים.** ואי שויא ניהליה אפותיקי אפי' לא מסיק ביה אלא שיעור ארעא שקיל **בע"ח כולה ארעא ושבחא** ושיימינן ליה

לשבח אם **השבח יתר על היציאה שקיל לוקח הוצאה מיניה דבע"ח.** דלא גרע מיורד לתוך **שדה חבירו שלא ברשות דשמין אותו וידו על התחתונה.** ומותר השבח שקיל מיניה דמוכר. **ואם הוצאה יתירה על השבח** שקיל הוצאה שיעור שבח מבע"ח ואידך מפסיד היינו דינא דשבחא ופירי גבי בע"ח אם הם מחוברים אע"פ שקרובין ליתלש אלא שעדין צריכין מעט לקרקע כדאמרי' בפ' נערה דף נ: דמתמרי דחזי לבודיא וצריכי לארעא גבי בע"ח אי **מסיק ביה שיעור ארעא ופירי.** ואי שויא ניהליה אפותיקי אפי' אי לא מסיק ביה אלא שיעור ארעא גבי להו לכולהו פירי ויהיב ליה הוצאת עדור וניכוש דדין פרי כדין שבחא. **הדין דינא דבע"ח בהדי לוקח.** והדין דינא דלוקח בהדי נגזל וגזלן. **היכא**

רי"ף ח: **דזבן לוקח ארעא מגזלן** ולא ידע שהיא גזולה **ואשבח ואתא נגזל ואפקה מידא דלוקח. שקיל נגזל לכולא שבחא ושיימינן לשבחא אי הוי יותר על** ההוצאה שקיל ההוצאה מנגזל כדין יורד שלא ברשות ומותר השבח שקיל מגזלן. **ואם ידע שהיתה גזולה אין לו אלא הוצאה בלבד מנגזל** ואע"פ שידע שהיא גזולה יהיב ליה נגזל הוצאה כמו יורד שלא ברשות. ומותר השבח לא שקיל מגזלן כדפסיק רבא בהכיר בה שאין שלו דאין לו שבח. וכל פירי דאכל לוקח שקיל נגזל בין הכיר בה **בין לא הכיר בה** ויהיב ליה הוצאה והשתא אסיקנא דבע"ח גובה שבח מלוקח ולא ממקבל מתנה ושבח שהשביחו יתומים ראוי היה לדמותו למקבל מתנה לפי שאין להם על מי לחזור ומיהו נראה דגבי בע"ח שבחא דיתומים וראיה מפרק יש בכור (בכורות דף נב.) דתנן אין הבכור נוטל פי שנים בראוי ולא בשבח ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהם ומשמע דאשה בכתובתה מיירי מיתמי דומיא דבכור ודומיא דבנות במזונותיהם. ופריך בגמ' והאמר שמואל בע"ח גובה השבח אלמא דשמואל אפילו מיתמי קאמר. ועוד דהא מפרש התם טעמא דכתובה אין גובה משבח משום דמקולי כתובה שנו כאן. וטעמא דבנות במזונותיהן משום דתנאי כתובה ככתובה דמי. ובנות במזונותיהן היינו בשבח שהשביחו יתומים אחר מיתת אביהן דאז הוא חיוב מזון האשה והבנות. ומשמע דוקא משום דתנאי כתובה ככתובה דמי הא אי הוי כשאר בע"ח היו ניזונות משבח שהשביחו יתומים. דאין לומר דמיירי בשבח שהשביחו לקוחות דהא אפי' מגוף הקרקע לא גבי דאין מוציאין למזונות מנכסים משועבדים. אלמא שמעינן דבע"ח גובה שבח דיתמי אע"פ שאין להם על מי לחזור. ולא דמי למקבל מתנה. לפי שאין מוטל עליו לפרוע חובת הנותן הלכך כיון דאין לו על מי לחזור לא גבי בע"ח מיניה. אבל יורש כרעיה דאבוה הוא ועליו מוטל יותר לפרוע חוב אביו הלכך גבי בע"ח מינייהו שבחא אע"ג דאין להן על מי לחזור. וקשה מהא דאמר לקמן בפ' המקבל (בבא מציעא דף קי.) בע"ח אומר אביכם השביח ויתומים אומרים אנו השבחנו על מי להביא ראיה. משמע אי הוה ידעינן דיתומים השביחו לא הוה שקיל בע"ח וליכא לאוקמא בדלא מסיק ביה שיעור ארעא ושבחא. דא"כ אפי' השביח אביהם לא שקיל אלא כנגד חובו. וי"ל דמיירי התם דשוויה אבוהון אפותיקי לבע"ח וא"ל אם לא אפרע לך עד זמן פלוני תהא שדי קנויה לך מעכשיו ועבר הזמן אחר מיתת אביהם. וכן מוכח התם דקאמר על היתומים להביא ראיה מ"ט ארעא כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגביא דמי ואי לא מיירי בדשוייה אפותיקי אמאי חשיב בחזקת בע"ח דיתמי נייתו ראיה ונשקלו אדרבה ארעא בחזקת יתמי קאי דהא אי בעו מסלקי ליה בזוזי ובע"ח לייתי ראיה ולשקול. אלא ודאי מיירי בשוייה אבוהון אפותיקי הלכך ארעא כמאן דגביא דמיא ואין ספק אלא בדמי השבח הלכך על היתומים להביא ראיה. ודמיא להא דמייתי עלה ספק אילן קדם ספק העיר קדם. והשתא דעשאה אפותיקי גרע כח בע"ח דהוי כאילו קנאה מההיא שעתא והוה לו כאחת משדותיו והויא ליה כיורד לתוך **שדה חבירו שלא ברשות ששמין לו וידו על התחתונה** ויש לו יציאה ואע"ג דמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא. אבל אי אביהם השביח בחייו ולא הוחלט ואי בעי הוה מסלק ליה בזוזי הלכך שקיל ארעא ושבחא. וכי מסיק הכא ובהגוזל קמא דשוויה ניהליה אפותיקי לא נצטרך עוד לחלק בין מסיק שיעור ארעא ושבחא בין לא מסיק ביה אלא שיעור ארעא דאפי' מסיק שיעור ארעא ושבחא צריך לשלם לו היציאה כיון שעשאה אפותיקי כדפרי'. ומיהו דוחק הוא לומר שחוזר בו ממה שחלק בין מסיק שיעור ארעא ושבחא ללא מסיק. שהרי כל זה אינו אלא דברי רב אשי שהשיב לרבינא בב"ק דף צה: שהרי בכל הספרים כתוב שם א"ל הא דמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא וכו' א"ל

דשוייה ניהליה אפותיקי ולא משמע שהיה חוזר בו בכל פעם מדבריו הראשונים. הלכך נראה דגבי לוקח אפילו עשאו אפותיקי גבי ארעא ושבחא כיון דיש לו על מי לחזור ולא נחוש בדבר מועט כזה ניפה כח יתומים מכח לקוחות. כל זה פי' התוס'. ונ"ל דוחק דסוגיא דשמעתין דפרק המקבל מוכח דאם השביחו היתומים דלא שקיל בע"ח. ומה שחלקו בין שויה אפותיקי ללא שויה אפותיקי ויפו כח היתומים היכא דשויה אפותיקי כל זה דוחק. ועוד אחר שנדחקו הרבה הוצרכו לייפות כח היתומים מכח הלקוחות במקצת. ואני אומר כמקצתו כן כולו ואין בע"ח גובה שבחא דיתמי כיון דאין להן על מי לחזור כי היכי דלא גבי ממקבל מתנה. וההיא דפרק יש בכור ולא האשה בכתובתה מירי בכל אשה שגובה כתובתה מיתמי ומלקוחות ופריך משמואל על אשה שגובה כתובתה מן הלקוחות ובנות במזונותיהן אי לאו דמקולי כתובה שנו כאן הוו גבי משבחא דיתמי אע"ג דשאר בע"ח לא גבי מינייהו. משום דלא דמי חוב דמזונות הבנות לשטר חוב שעיקר חיובו היה בחיי אביהם הלכך משבחא דיתמי לא שקיל. אבל חוב דמזון הבנות עיקר חיובו על היתומים הלכך הוה שקיל משבחא אי לאו משום דתנאי כתובה ככתובה. וכן כתב ה"ר יונה ז"ל דיתומים כמתנה לענין שבח: **הכיר בה שאינה שלו ולקחה.** אמר רב מעות יש לו ואפי' שלא באחריות כדמפרש טעמא אדם יודע שקרקע אין לו וגמר ונתן לשם פקדון כל זמן שקרקע בידו ולכשיוציאוהו מידו יחזור לו הפקדון. ואם נגנבו או נאבדו אפי' קודם שישלח בהן יד חייב באחריותן לפי שדעתו להשתמש בהן כל זמן שהקרקע ביד הלוקח. וכן דעת הלוקח מסכמת שישתמש בהן הגזלן שהרי נתנה לו לשם כך שיהיו בידו עד שיוציאו הקרקע מידו ואז יחזיר לו פקדונו. ויודע שבכל אותו זמן לא ימנע מלהשתמש בהן. ולא גרע ממפקיד מעות מותרים אצל שולחני. וגם יראה שאם בא לתבוע פקדונו בעוד שלא הוציא הנגזל את הקרקע מתחת ידו אין שומעין לו. מדקאמר בתר הכי ולכי אתי מריה דארעא זוזי ניהוו פקדון מכלל שנתנה לו אדעתא דהכי שיהא בידו עד שיוציא הנגזל מתחת ידו. שבח אין לו כיון שיודע שאין מכר אי הוה יהיב ליה שבחא מיחזי כרבית. אע"ג דזוזי לרב הוי פקדון מ"מ לאישתמושי בהו יהביה ניהלייהו והוו כהלואה ומיחזי כשכר מעותיו. ואפי' פירש לו את השבח לא יהיב ליה מידי. וה"ר זרחיה הלוי ז"ל כתב דאם פירש לו את השבח ויש לו קרקע או קנו מידו יש לו השבח דהא מ"מ שמא דזבינא איכא עלייהו ולא הוי לגמרי הלואה. ולא מסתבר לי כיון דהכיר בה שאינה שלו אפי' זבינא ליומיה אין כאן. ולא נתכוין לעולם לשם מכר אלא לאכול כי היכי דעביד איהו והמעות לפקדון ומיחזי כרבית. כתב רב אלפס ז"ל הא דאמר שבח אין לו היינו השבח דאתי ממילא כגון שלקחה באלף זוז והוקרה ועמדה באלף ומאתים **משום דמחזי כנוטל שכר מעותיו. וא"נ משום** דאדם יודע דקרקע אין לו וגמר ונתן המעות לשם פקדון ואין לו בגוף הקרקע כלום שיזכה במה שהוקרה הקרקע. **אבל שבח דאתי מחמת הוצאה שקיל ליה מנגזל דאמרינן בפרק הגוזל עצים (בבא קמא דף צו.) אמר רבא גזל והשביח ומכר גזל והשביח והורייש מה שהשביח מכר מה שהשביח הורייש. בעי רבא השביח לוקח מהו בתר דבעיא הדר פשטה מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. ושמעינן מינה דשבח דאתיא מחמת הוצאה דלוקח הוי הלכך שקיל ליה מנגזל.** אבל התוס' כתבו דאין לו שום שבח. וההיא דהגוזל עצים איירי במטלטלי דמדאורייתא קני גזלן בשינוי דלא הדר כדמוכח התם לעיל מינה הלכך תקון דליקני אפי' בשינוי דהדר מפני תקנת השבים. וכן משמע התם דתקנתא היא דגבי השביח עכו"ם קאמר ואנן תקנתא לעכו"ם ניקום ונעביד. אבל גבי קרקע דאינה נגזלת לא עבוד תקנתא וכן כתב ה"ר זרחיה הלוי ז"ל. **אמר רבא הלכתא יש לו מעות ויש לו שבח ואע"פ שלא פירש לו את השבח.** ואחריות טעות סופר הוא אפי' על השבח. **הכיר בה שאינו שלו ולקחה מעות יש לו ושבח אין לו. ואחריות טעות סופר הוא בין בשטרי הלואה בין בשטרי מקח וממכר.** ומהא דפסק דמעות יש לו אין לדקדק דהלכה כרב במקדש אחותו. דדלמא שאני בין אחותו לנוכראה:

מ בעא מיניה שמואל מרב הלוקח שדה מחבירו ונמצאת שאינה שלו דמקחו בטל חזר המוכר ולקחה מבעלים הראשונים מהו. מקחו קיים או לא. א"ל מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו. כלומר כיון שחזר הגזלן ולקחה **מנגזל וקנאה קנין גמור נתקיימה ביד הלוקח שלקחה מגזלן דכי זבנה** ניהליה ללוקח בכל זכות שתבא לידו **זבנה ניהליה. מ"ט מר**

ומסיק **הכי השתא התם אי למ"ד ניחא ליה דלא לקריוהו גזלן אי למ"ד ניחא ליה דליקו ליה בהימנותיה.** אלמא דהלכתא הכי. ועוד דלא שייכא הך מילתא כלל לאדם מקנה **דבר שלא בא לעולם** דהא לא אמר ליה לכשאקחנה קנויה לך. אלא ע"כ טעמא דרב משום דסמיך עילויה. וכן פסק ר"ח ז"ל דהלכתא כרב:

ריי"ף ט. **זוטרא אמר ניחא ליה** לאיניש דלא לקריוהו גזלנא. **רב אשי אמר ניחא ליה** לאיניש דליקו בהימנותיה מאי בינייהו א"ב **מתנה. מ"ד ניחא ליה דליקו בהימנותיה גבי מתנה נמי ניחא ליה דליקו בהימנותיה. ומ"ד ניחא ליה דלא לקריוהו גזלן א"ל מאי גזלי מינך. והלכתא כוותיה דרב אשי.** מדקאמר סתמא דגמרא להכי טרח קמיה דניחא ליה דליקו בהימנותיה. ועוד דרב אשי הוי גדול בחכמה ובמנין טפי ממר זוטרא:

[דף טז.] **פשיטא זבנה אורתה יהבה במתנה. לאו לאוקמיה קמי לוקח קבעי. נפלה ליה בירושה. ירושה ממילא** היא ולאו איהו טרח אבתרה. **גבייה בחובו. חזינן אי אית ליה ארעא אחריתי לנגזל וקאמר הא בעינא לאוקומי קמי לוקח** קבעי. ואי לא לפרועי זוזי הוא דבעי. ראיתי מפרש דה"ה כל היכא דאיכא טענה בלקיחתה של שדה זו כגון שהיה סמוכה למיצר שלו או שהיא עידית וכיוצא בזה וכל שאפשר לתלות בדבר יד לוקח על התחתונה. ולא אמרי' לאוקומי קמי לוקח בעי אלא כשטורחו והשתדלותו אחריה מוכיח שהוא מכוין להעמידה לפניו. ולא מסתבר לי דאי איכא מידי אחרינא דמוכח דלא לאוקומא קמיה בעי גמרא הוה מפרש ליה כי היכי דמפרש כל הני מילי. אלא בסברא כל דהו לא אמר אלא היכא דמוכח בפירוש כי הני: **יהביה ניהליה במתנה פליגי בה** רב אחא ורבינא ח"א מתנה כמכר וח"א מתנה כירושה. מ"ד כירושה דהא ממילא היא. מ"ד כמכר אי **לאו דטרח קמיה לא הוה יהיב ליה ולהכי טרח קמיה כי היכי דליקו בהימנותיה.** והלכתא כרבינא לקולא ולא מפקינן ממונא מחזקת הגזלן. ועל הלוקח להביא ראיה שנתכוין להעמידה בידו. **ועד אימת ניחא ליה דליקו בהימנותיה. א"ר הונא עד שעת העמדה בדין. חייא בר רב אמר עד דמטיא אדרכתא לידיה. רב פפא אמר עד דמתחלי יומי אכרזתא. והלכתא כרב פפא וכן פסק רב האי גאון ז"ל. ומה שכתב בספר מקח וממכר** דלית הלכתא כרב משום דאזיל בתר שמעתיה דאמר אדם מקנה **דבר שלא בא לעולם** ולא קיימא לן הכי. שוב חזר בו בתשובה ופסק הלכתא כרב. **משום דחזינן מר זוטרא ורב אשי ורב אחא ורבינא דאמוראי בתראי אינון ושקלו וטרו אליבא דרב.** ועוד דסתמא דגמרא לקמן בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף עב:) גבי דאמרינן אלא הא דתניא לשבח קרקעות כיצד וכו'

ריי"ף ט: **מא תניא מה שאירש מאבא מכור לך מה שתעלה מצודתי מכור לך לא אמר כלום. מה שאירש מאבא היום מכור לך מה שתעלה מצודתי היום מכור לך דבריו קיימין. מאי שנא רישא ומ"ש סיפא. אמר ר' יוחנן סיפא משום כבוד אביו ומשום כדי חייו: ירושלמי בלוה לתכריכי אביו כגון שהיה אביו גוסס** ומכר מה שאירש היום לצורך תכריכי אביו. ומשום כדי חייו פירש רב האי משום כדי חייו היום: [דף טז:] **אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן המוצא** שטר חוב בשוק אע"פ שכתוב בו הנפק דליכא למיחש שמא **כתב ללות ולא לוה** דכיון דמקומים הוא בא ליד המלוה דלוה לא מקיים שטרא אפ"ה לא יחזיר דחיישינן לפרעון. והכי הלכתא:

מב אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן אמרו לו צא תן לו ואמר פרעתיך נאמן. בא מלוה לפנינו לכתוב אדרכתא אין כותבין לו. דאע"ג דאמרי' לעיל דעמד בדין כמלוה בשטר דמי. היינו לטרוף מן הלקוחות משום. דאית ליה קלא. אבל מצי למימר פרעתי. דאפילו במלוה בשטר הוה מצי למימר אי לאו דא"ל שטרך בידי מאי בעי. והיכא דידוע שלא פרע או שהוא מודה גובה מן הלקוחות. [דף יז.] חייב אתה ליתן לו **ואמר פרעתי אין נאמן ושכנגדו נשבע ונוטל. בא מלוה לכתוב כותבין ונותנין לו. רב זביד משמיה דר"נ אמרו בין חייב אתה ליתן לו בין צא תן לו ואמר פרעתי נאמן. בא מלוה לכתוב אין כותבין לו.** וקי"ל ריי"ף י. כרב זביד לפי שאין המון עם מפרישין ומבדילין בין צא תן לו ובין **חייב אתה ליתן לו** הכל נראה להם פסק דין ועביד דפרע אלא אי דאיכא לפלוגיבכפרן **הכי הוא דאיכא לפלוגי. אמרו צא תן ואמר פרעתי ועדים מעידין אותו שלא פרע** פרש"י דאמרי העדים בפנינו תבעו פרע לי ע"פ ב"ד ולא פרע בפנינו הואיל ובפניהם העיז לעבור ע"פ ב"ד אין נאמן שוב לומר פרעתי שלא בעדים. ותימה הוא לומר וכי בשביל שלא פרעו מיד הוחזק כפרן שמא לא היו לו מעות ואח"כ שנזדמן לו

מעות פרע לו. ואפילו אמר בפני עדים אין רוצה לפורעו אישתמוטי קמישתמיט עד שיהיה לו מעות. ולעולם לא נחזיק אדם כפרן כל זמן שנוכל למצוא לו צד זכות כדאמר לעיל דכופר בפקדון לא הוחזק כפרן אם לא שהעידו עדים שראו הפקדון ברשותו בשעה שכפר. הא לאו הכי אמרי' שמא נאבד ומכוין לדחות עד שמוצאו. הלכך נ"ל לפרש שאמרו לו עדים בשעה שאתה אומר שפרעת עמנו היית באותה שעה וידענו שלא פרעת אז. ואפ"ה חייב אתה ליתן לו לא הוחזק כפרן כיון שאנו יכולין למצוא לו צד זכות לאשתמוטי קמכוין עד דמעיינו רבנן בדיניה ולא לכפור בממון נתכוין: **הוחזק כפרן לאותו ממון.** בכאן לא פרש"י ושכנגדו נשבע ונוטל משום דמסתבר ליה שיטול בלא שבועה. ולא דמי לחשוד על השבועה שכנגדו צריך לישבע. התם לא מתביעה זו פסול אלא מצד אחר. אבל הכא שבתביעה זו הוחזק כפרן נוטל שכנגדו בלא שבועה. וכן משמע בעובדא דאיצטלא דמילתא דא"ל רבי חייא הוחזקת כפרן לאותו איצטלא והזקיקו לשלם ולא חייב את שכנגדו שבועה. **חייב אתה ליתן לו ואמר פרעתי והעדים מעידים אותו שלא פרע לא הוחזק כפרן לאותו ממון** דאישתמוטי קמישתמיט סבר עד דמעיינו **רבנן בדינא. אמר רבה** בב"ח א"ר יוחנן **מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידים אותו שיש לו וחזר ואמר פרעתי הוחזק כפרן לאותו ממון ומשלם. וה"מ דכפריה בב"ד. כי הא דשבתאי** ברי' דר' מרינוס כתב לכלתיה איצטלא דמילתא **בכתובתה וקבלה עליה. אירכסא כתובתה אמר** להד"מ. **אתו לקמיה דרבי חייא ואתו סהדי ואסהידו ביה דכתב לה.** לסוף א"ל פרעתיך. **אמר ליה רבי חייא הוחזקת כפרן לאותה איצטלא זיל שלים. א"ר אבא א"ר אילעאי א"ר יוחנן היה חייב לחבירו שבועה** ואמר נשבעתי ובאו עדים ואמרו **שלא נשבע וחזר ואמר נשבעתי הוחזק כפרן לאותה שבועה ושמעינן מינה דהיכא דנתחייב לחבירו שבועה בב"ד ויצא מב"ד ואחר זמן תבעו חבירו** שישבע ואמר נשבעתי **נאמן ואין חייב בשבועה.** ורב האי ז"ל כתב שאם היה חייב שבועה דאורייתא ואמר נשבעתי ישבע שבועת היסת אבל על השבועה דרבנן לא ישבע דתקנתא לתקנתא לא עבדינן:

מג א"ר אסי א"ר יוחנן המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו הנפק וכתוב בו זמנו בו ביום יחזירו לבעלים והוא שחייב מודה דליכא למיחש שמא **כתב ללות ולא לוה דהא כתוב ביה הנפק. ואי משום פרעון דדלמא פרעיה והא דקאמר לא פרעתיה** משום דקבעי למיזף ביה האידנא דחייש לפשיטי דספרא ואישתכח **דטריף בשטר שנמחל שיעבודו.** להא ליכא למיחש כיון **דלית ליה למלוה רווחא בהא מילתא דזימניה ביה ביום לא שביק דאמר שמעו בי רבנן ומפסדו לי:**

מד א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום מ"ט כל תנאי [דף יז:] **ב"ד כמאן דנקיט שטרא בידיה דמי. א"ל רבי חייא בר אבא** לרבי יוחנן לאו מתני' **היא זו הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה כתובתה. א"ל אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא תותיה** אמר אביי מאי מרגניתא דלמא במקום שאין כותבין כתובה דגט היינו כתובה אבל במקום שכותבין אי נקיטא כתובה גביא ואי לא לא גביא. הדר אמר אביי לאו מילתא היא דאמרי וכו'. אלא ודאי מתני איירי במקום שכותבין כתובה וגובה כתובתה מכח מעשה ב"ד ולא מצי למימר פרעתי. וקשיא מכאן למה שפסק רב אלפס ז"ל בכתובות על מתני' דהוציאה גט ואין עמה כתובה דהלכה כשמואל דאוקי מתני' דוקא במקום שאין כותבין אבל במקום שכותבין אינה גובה בלא כתובה. וכן כתב הרמב"ם ז"ל שאשה שהוציאה גט ואין עמה כתובה אם דרך אותו מקום לכתוב כתובה הרי זה נשבע היסת שפרע ופטור. וכיון דרבי יוחנן פליג אדשמואל הלכה כרבי יוחנן. ועוד דאביי דהוא בתרא סבר כוותיה. ועוד דרב אלפס הביא כאן דברי ר"י לפסק הלכה והתם פסק כשמואל. ופי' הרמב"ן ז"ל דר"י לא פליג עליה דשמואל דבמקום שכותבין ריעא טענתא דידה ורגלים לדבר שנקרעה הכתובה בפריעתה. ואביי מעיקרא כדהוה ס"ד דמצינו למימר דגט היינו כתובה הוה ס"ל דר"י איירי אף במקום שכותבין מדמייתי רבי חייא בר אבא ראיה ממתני' וקבלה ר' יוחנן מיניה דבמקום שאין כותבין ליכא לאיתויי ראיה מינה דא"ל דלאו טעמא משום טוען אחר מעשה ב"ד אלא משום דגט היינו כתובה. ולהכי תמה היאך מייתי מינה ראיה למקום שכותבין דלמא מתני' במקום שאין כותבין. וכד עיין בה ואשכח דליכא למימר דגט היינו כתובה הדר ביה והודה לדר' יוחנן דהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום. ובמקום שאין כותבין דוקא דה"נ צריך טעמא דמעשה ב"ד דלא ריעא

ריי"ף י:

טענתיה למימר דפרע. מידי דהוה אשאר מלוה על פה. ולא שייך למימר מה הועילו חכמים בתקנתן. דמציא לאתרויי ביה בשעת גירושין אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני. וגם צריך למעשה ב"ד למקום שאין כותבין כתובה ויש עדים שכתב לה אפ"ה לא מצי למימר פרעתיה דבהכי איירי מתני' אליבא דאביי כדפרישית לעיל. ומסתבר הכי כיון דבאותו מקום נהגו שלא לכתוב ולא מהימן לומר פרעתיה איהו דאפסיד אנפשיה שכתב לה. ולא ישתנה הדין בכך. והכי מסתברא טפי כי למה נאמר דפליגי רבי יוחנן ושמואל כיון שנוכל לפרש וליישב דלא פליגי. זו היתה סברת רב אלפס:

יום רכד

מה מתני' [דף יח.] **מצא גיטי נשים ושיחרורי עבדים דייתיקי מתנות ושוברין הרי זה לא יחזיר. שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהם שלא ליתנן:**

גמ' הא אמר תנו נותנים ואפילו לזמן מרובה ורמינהי המביא גט ואבד ממנו מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול. אמר רבה ל"ק כאן במקום שהשיירות מצויות כאן **במקום שאין השיירות מצויות. ואפי' במקום שהניירות מצויות והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת** דאיכא תרתי לריעותא הוא דאמר לא יחזיר. ור' זירא סבירא ליה הכי בחד לישנא ובאידך לישנא פליג עליה וסבירא ליה במקום שהשיירות מצויות ואפי' לא הוחזקו לא יחזיר דחיישינן לתרי שוירי. ויראה לי דכ"ש אם הוחזקו אע"פ שאין השיירות מצויות. דיותר יש לחוש שאותו המצוי בעיר עבר דרך שם ואפי' במקום שאין השיירות מצויות ממה שנחוש שבא אחר מעיר אחרת ועבר דרך שם **ואפי' במקום שהשיירות מצויות. וכיון דלא איפסיק** הלכה או כרבה או כר' זירא או בחד מהני תרי לישני דר' זירא עבדינן לחומרא ולא מהדרינן גיטא לזמן **מרובה אלא** [דף יח:] **במקום שאין השיירות מצויות** ולא הוחזקו. **אבל במקום שהשיירות מצויות** ואע"ג דלא הוחזקו א"נ הוחזקו אע"פ שאין השיירות מצויות לא מהדרינן **כלישנא בתרא דר' זירא. א"נ כר' ירמיה דאמר כגון דאמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון דלא חיישינן דלמא איתרמי שמא כשמא ועדים כעדים. א"נ** כדרב אשי דאמר דאמרי עדים אפי' אחר שראוהו או שליח או בעל קודם שראוהו **נקב יש בו בצד אות** פלוני. **ודוקא בצד אות פלוני אבל נקב בעלמא לא** דדלמא סימנים לאו דאורייתא ולצורבא מרבנן מהדרינן ליה בטביעות עינא. דטביעות עינא עדיף טפי מסימנא אלא דלא מהימנינן דקושטא קאמר אלא לצורבא מדרבנן דוקא: **ת"ר** [דף יט.] **מצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה.** בזמן שאין **הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה. וה"מ היכא דלא נתנה האשה סימני הגט אבל היכא דנתנה סימני הגט אע"פ שאין הבעל מודה יחזיר לאשה. כדאמרי' לקמן הוא אומר סימני הגט היא אומרת סימני הגט ינתן לה:**

מו ת"ר מצא גט שחרור בזמן שהרב מודה יחזיר לעבד. אין הרב מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה בזמן שהרב מודה מיהא יחזיר לעבד. ואמאי ניחוש דלמא כתב ליתן בניסן ולא נתן עד תשרי ואזל עבד וקנה נכסי מניסן ועד תשרי ואזל הרב וזבנינהו ומפיק ליה לגט שחרור דכתב בניסן וטריף מלקוחות שלא כדין. **ואסיקנא דכי אתי למיטרף אמרי' זיל אייתי ראיה אימת מטא** גט שחרור לידך משום דאיתרע בנפילה אמרי' ליה הכי טפי מבעלמא:

מז ת"ר איזהו דייתיקי דא תהא למיקם ולמיהוי. **מתנה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה. כל שכתוב** ריי"ף יא.
בה מהיום ולאחר מיתה הוא דהוי **מתנה ואי לא לא הוי מתנה. אמר אביי ה"ק איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע** שאין קונה אלא אחר מיתה שכתוב בו מהיום ולאחר מיתה. פירוש שמפורש בו מהיום אם לא אחזור בי כל ימי חיי אז תחול המתנה מהיום. וכל ימי חייו יכול לחזור בו כמו במתנת שכיב מרע. ובהכי מתוקמא מתנות דמתני' דדייקי' עלייהו הא אמר תנו נותנין: **שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנם הא אמר תנו נותנין ורמינהו מצא דייתיקאות אפותיקאות ומתנות אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה. ופריק** רב זביד מתני' ובברייתא תרוייהו [דף יט:] בשכיב מרע. **מתני'** דקתני אמר תנו נותנין ביה **דבר מיהדר הוא דאמרינן א"נ יהבה לאיניש אחרינא לית ליה פסידא דקמא ובתרא בתרא זכי דהדר ביה מקמא. ובברייתא דקתני אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה בבריה כגון דאשתכח בתר דמית אבוה ואע"ג דבריה מודה לא יחזיר. דחיישינן דלמא כתביה הוא לאיניש אחרינא**

ויהבה ניהליה והשתא קהדר ביה. וסבר אנא לא מצינא הדרי בי. אימא דאבא יהבה להאי וניהדר ליה כתביה וליזיל וליפקא מיניה דהאי דהוי זכה **מינאי ונפלוג בהדיה. הלכך לא יחזיר לא לזה ולא לזה. אלא אמרינן ליה אי קושטא קאמרת דיהבה ליה אבוך ולא הדר ביה זיל את השתא כתוב ליה שטר אחרינא. דא"נ לא יהבה ליה אבוך וכתבת את לאיניש אחרינא ל"ל לההוא קמא פסידא. דקמא ובתרא קמא זכי. וכן נמי מתנת בריא אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה. דדלמא כתבה להאי מעיקרא ואימליך ולא יהבה ליה והדר יהבה לאיניש אחרינא והשתא קהדר ביה.** ואמר מיהדר לא מצינא בי אימא דלהאי יהביתה וניהדרו ליה כתביה דכי מפיק האי כתבא **דקדים וזכי וניזול ונפלוג בהדיה וכו' כדלעיל: ת"ר מצא שובר בשוק בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל אין האשה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה. בזמן שהאשה מודה מיהת יחזיר לבעל ואמאי ליחוש שמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי.** פי' עתה שהיא אומרת לו הוא תשרי ולא נתנתו לו עד היום **ואזלה וזבינתה לכתובתה מניסן ועד תשרי בטובת הנאה ומפיק ליה לשובר דכתיב בניסן ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין:**

מח אמר רבא ש"מ איתא לדשמואל דאמר המוכר ש"ח לחבירו וחזר ומחל לו מחול ואפי' יורש מוחל. ואי בעיא למיעבד קנוניא מה לה לשקר תמחול כתובתה לבעלה ותפלוג בהדיה. ומדלא מחלה ליה לבעל ש"מ קושטא קאמרה דיהבה ליה לשובר מזמן הכתוב בו וליכא קנוניא על הלקוחות. ושמעינן מינה דאיתא לדשמואל דהמוכר [דף כ.] שטר חוב **לחבירו וחזר ומחלו מחול.** וא"ת דלמא ניחא לה טפי בהחזרת השובר ממה שתמחול כתובה לבעלה. דאי מחלה היתה צריכה לשלם ללקוחות כל מה שהכתובה שוה עכשיו כשהיא גרושה כדמשמע מדקאמר **ומפיק ליה לשובר דכתב בניסן ואתי למיטרף לקוחות** אלמא שהגיע זמן הלקוחות לגבות הכתובה. וכשמכרה ללקוחות היתה נשואה כמו שמשמע מדנקט וזבינתיה לכתובה בטובת הנאה. נמצא כשמחזירין השובר לבעל אינה משלמת אלא דמים מועטין שקבלה מן הלקוחות. כי המכר לא היה מכר שכבר נתקבלה כתובתה ומתוך קושיא זו רוצים לומר דאפי' מאן דדאין דינא דגרמי אין חייבת לשלם אלא מה שקבלה. וכן משמע בכתובות פרק הכותב (כתובות דף פה:) מהא דקריבתיה דרב הונא וזבינתא לכתובתה בטובת הנאה איגרשא ושכיבא אתו לקוחות וקתבעי לברתא אמר רב נחמן ליכא איניש דליסבה עצה דתזיל ותמחול כתובה דאמה לגבי דאבוה ותיהדר איהי ותירתה מיניה. ואם היתה חייבת לשלם מה שהיא שוה בשעת מחילה מה היתה מרווחת והא רב נחמן הוא דדאין דינא דגרמי בהגוזל בתרא דף קטז: דחייביה להההוא גברא דאחוי אכריא דחיטי. ועוד ראיה מפ"ב דקדושין דף מז: התקדשי לי בשטר חוב או שהיתה לו מלוה ביד אחרים והרשה אותה עליהם. ר"מ אומר מקודשת. וחכ"א אינה מקודשת. וקאמר דקמפלגי **בדשמואל דאמר המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחל לו מחול.** רבנן דאמרי אינה מקודשת אית להו דשמואל ולא סמכה דעתה הואיל ויכול למחול. ואם היה חייב לשלם שומא של שטר אמאי לא סמכה דעתה. אלא ודאי אין חייב לשלם אלא דמים שנתנה והיינו פרוטה דמי הקדושין. ועוד קאמר התם דכ"ע אית להו דשמואל מר סבר לא סמכה דעתה ומר סבר סמכה דעתה אמרה לא שביק לדידי ומחיל לאחריני. ואם היה חייב לשלם הוה ליה למימר סמכה דעתה דאי מחיל ליה חייב לשלם לה. ומיהו יש לדחות הך ראיה דבכל ענין לא סמכה דעתה כי אינה רוצה להתקדש לו ותהא צריכה לתובעו לדין אם ימחול. וההיא דכתובות נמי קשה היאך השיאה עצה לעשות עבירה להפסיד לאחרים אי לא משלמת אלא מה שקבלה והשטר שוה עכשיו יותר. ואם נאמר דקטנה כפעוטות היתה ולא היתה בת עונשין. א"כ אפי' אי משתלמין כל הכתוב בשטר אין ראיה משם דלאו בת תשלומין היא. וההיא דשמעתין איכא לאוקמי כגון שהיא עכשיו באותו ענין שהיתה בשעה שנכתב השובר. ולמיטרף לקוחות דקאמר היינו כשיגיע זמן הגבייה. ומצאתי כתוב שכתב רב שרירא גאון ז"ל בתשובה המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו קהדר לוקח עליה דמוכר ואין גובה הימנו אלא אותן דמים שנתן לו. דלא דמי לשאר זביני דאית ליה ללוקח שבחא. דהכא כיון דבידו למחול אפילו יורש שלו. מעיקרא זביני ריעי נינהו דמבעיא ליה לשנויה לשטרא ולמכתביה בשמיה. וכיון דלא עביד הכי דין הוא שלא יטול אלא מה שנתנו בשטר. וכן דעת התוס' ומסתבר הכי. וא"ת וניחוש שמא מכרה כתובה במעמד שלשתן

ואז אין יכולה למחול כדאמרי' בפ"ב דקדושין דף מח. גבי התקדשי לי בשטר חוב או שהיתה לו מלוה ביד אחרים והרשה אותה עליהם. ומפרש התם דבמלוה בשטר פליגי בסמכה דעתה ואית להו דשמואל ובמלוה על פה פליגי בדרב הונא דאמר **מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה.** רבנן סברי הא דרב הונא דוקא בפקדון ולא במלוה. ואם היה יכול למחול אפי' איתא במלוה אינה מקודשת כיון דס"ל לא סמכה דעתה. ועוד מדלא קאמר ואיבעית אימא דכ"ע אית להו הא דרב הונא בין במלוה בין בפקדון והכא באשה סמכה דעתה פליגי כדקאמר גבי שטר ש"מ דאין יכול למחול. והכי מסתבר דהך דרב הונא הלכתא בלא טעמא היא. ומשום תקנת התגרין עשאוה כשיקנו זה מזה שיעמיד אצלו מי שנתחייב לו מעות ולא יצטרכו לקניינם. ואם היה יכול למחול מה הועילו חכמים בתקנתן שלא יסמוך עליו כי ירא שמא ימחול לו. וי"ל דאפי' למאן דאית ליה דהא דרב הונא אפי' במלוה היינו דוקא במלוה העשויה ליגבות מיד. אבל בכתובה דשמא לא תבא לידי גביה לעולם לא תקינו מעמד שלשתן ושמעינן מהכא דהמוחל שטר שמכר א"צ לשלם אלא דמים שקבל. והנותן או המוכר שטר במעמד שלשתן אינו יכול למחול. ושטר כתובה אין נקנה במעמד שלשתן וי"מ ש"מ איתא לדשמואל וכיון שיכולה למחול כל לגבי בעלה ודאי מחלה ולא תמצא מי שיקנה ממנה כתובתה. ולמילתא דלא שכיחא לא חיישינן. אביי אמר אפי' תימא ליתא לדשמואל ובששטר כתובה יוצא מתחת ידה ואי איתא דזבינתא כתובתה כתובתה מאי בעיא גבה. גבי לוקח הוא דלהויא דשטר חוב אינו נקנה אלא בכתיבה ומסירה. וא"ת ניחוש דלמא אקנייה אגב קרקע ונשארה כתובתה בידה. וי"ל דלא סמכי דעתייהו דלקוחות אם לא שתמסור הכתובה לידם:

מט ורב האי גאון ז"ל כתב מתוך קושיא זו דכי אמרינן כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה השטר בכל מקום שהוא היינו דוקא שטר מכירת הקרקע עצמו. אבל שטר אחר אין נקנה אגב קרקע. וכן כתב ר"ח דאותיות לא מיקנו באגב. ורבא אמר חיישי' לשתי כתובות האחת מסרה ללוקח ונשארה אחת בידה. **ואביי לשתי כתובות לא חייש. ועוד שובר בזמנו טורף. אע"ג דזבינתא לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי. כיון דכתבה ליה שובר מניסן זכה הבעל בההוא קרקע דכתובה משעת חתימת העדים.** ואע"ג דלא מטא לידיה הויא **ליה מחילה. וכשהוא טורף עכשיו מניסן כדין טורף. והיינו** דאמר אביי לטעמים דאמר עדיו בחתומיו זכין לו מתוך דברי רב אלפס ז"ל משמע דהא דאמרינן לעיל (בבא מציעא דף יג.) דלא אמר אביי עדיו בחתומיו זכין לו אלא היכא דמטא לידיה בסוף היינו דוקא דבר שצריך מקבל השטר לזכות ע"י השטר דבר שאין בידו. כגון שטר הלואה שזכה המלוה בשעבוד נכסי הלוה ע"י השטר. אבל כשזוכה בדבר שהוא כבר תחת ידו זכה בשעת חתימה אפי' לא יבא השטר לידו לעולם. ועוד שמעינן מדבריו דבשטר מתנה או מכר אם מכר המוכר או הנותן את הקרקע לאחר בין חתימת השטר למסירתו דלא אמר עדיו בחתומיו זכין לו משעת החתימה ואין במכירתו כלום שמכר בין חתימה למסירה. אלא דוקא לענין שעבוד דלא ליהוי שטר מוקדם אז עדיו בחתומיו זכין לו. אבל לענין מתנה או מכר אם מכר או נתן אותו קרקע לאחר בין חתימה למסירה נתבטלה זיכוי החתימה. כיון שנתנו לאחר קודם שיבא השטר ליד הראשון. דאלת"ה מי הוזקיקו לרב אלפס ז"ל לפרש דאע"ג דלא מטא לידיה זכה משעת חתימה משום דהויא לה מחילה. אף בלא טעם מחילה כשמחזירין השובר לבעל זכה הבעל למפרע משעת חתימה ונתבטל מכר הכתובה. אלא ודאי כל כה"ג קנה הקונה. ורש"י לא פי' כן. ושמעינן **דלית ליה לרבא האי סברא דאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו. דאי אית ליה** סברא דאביי לא שמעי' מהך מתני' הא דשמואל. וקי"ל דכל היכא דפליגי אביי ורבא הלכה כרבא. ואי אמרת האי דאיפליג בהדיה **רבה. הא רבה נמי רביה דאביי הוא ואין הלכה כתלמיד במקום הרב. ועוד** דהא אמר בפ' המפקיד (בבא מציעא דף לה:) מאימת אכל פירי **אמר רבה מכי מטא אדרכתא לידיה אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לו. רבא אמר מכי שלימו יומי אכרזתא** פי' ימים **שמכריזין על הקרקע לאחר כתיבת האדרכתא. הנה רבה ורבא תרוייהו לא סבירא להו הא דאמר אביי עדיו בחתומיו** זכין לו. ולא הבנתי ראיותיו דע"כ רבה הוא דפליג עליה כיון שנקבעו דבריו לפני אביי. וקי"ל מאביי ורבא ואילך אמרינן הלכתא כאמוראי בתראי אף כנגד רבותייהו. וכן כתב רב אלפס ז"ל בכמה מקומות. ומה שהביא מההוא דאימת אכיל

פירי לאו ראיה היא דרבא לית ליה דאביי דאפי' מכי מטא אדרכתא לידיה סבר דלא אכיל פירי עד דשלימו יומי אכרזתא. והתוס' פסקו כאביי ואף ע"ג דרבא פליג עליה וגם מילתא דר' אבא בר ממל דקאמר לעיל הא בבריא והא בש"מ לא מתוקמא כאביי וגם רב אסי פליג עליה לעיל (בבא מציעא דף יג.) מ"מ הלכתא כאביי דהוא בתראה וגם מדגמרא לעיל שם דחיק לתרוצי מילתא דשמואל אליביה משמע דהלכתא כוותיה. ור"א דההיא שמעתא נמי כאביי כדפירשו התם. והאי דאמר עדיו בחתומיו זכין היינו דוקא כשניכר בזמן הכתוב בו שקדם למעשה שנעשה אחריו. אבל שני שטרות שנכתבו ביום אחד ומסר האחרון תחילה זכה. דהא בסוף מי שהיה נשוי (כתובות דף צד:) משמע דלמ"ד עדי מסירה כרתי כתב לזה ומסר לזה זה שמסר לו קנה. ואביי ס"ל כר"א דאמר עדי מסירה כרתי כדאיתא בפ' זה בורר (סנהדרין דף כח:) גבי ההיא מתנתא דהוי חתימי עלה תרי גיסי. אלא ודאי כשאין הקדימה ניכרת מתוך השטר לא אמר עדיו בחתומיו זכין לו. וא"ת א"כ מאי משני אביי ניחוש שמא באותו יום שכתבה השובר מכרה כתובתה לפני מסירת השובר. וי"ל דכולי האי לא חיישי' שמא באותו היום עצמו מכרה הכתובה:

ריי"ף יא: **נ מתני' מצא אגרות שום ואגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר. מצא בחפיסה או בדלוסקמא** ונתן סימן בכלי יחזיר לו גם השטר. ואע"ג דמשמע בפ' בתרא דיבמות דף קכ: דחיישי' לשאלה. ה"מ לענין איסורא דאין מתירין אשת איש ע"י סימן בגדי המת. דשמא השאיל כליו לאחר אבל לענין ממון לא חיישינן לשאלה. ואפי' אי חיישינן לשאלה מדאורייתא מ"מ יכולין לתקן לענין ממון שלא נחוש. כמו שתקנו להחזיר ע"י סימנא את"ל סימנא לאו דאורייתא. ותדע מדלא אייתי ביבמות מתני' דמצא פירות בכלי אלא פריך חמור בסימני אוכף היכי מהדרינן משום דדרשינן לקמן בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף כז.) מקרא להביא חמור בסימני אוכף: **נא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר** למי שנותן בו סימן. ולא איתרע בנפילה זו כיון שע"י הסימן מתברר אי ממלוה נפל אי מלוה נפל. **וכמה היא אגודה של שטרות ג' קשורין זה בזה. רשב"ג אומר אחד** הלוה מג' יחזיר ללוה אף בלא סימן ואם נתן המלוה סימן לא יתן לו. ג' לוו **מאחד יחזיר למלוה:**

נב מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו פרש"י אינו יודע אם הלוה הפקידו אצלו או המלוה או שמא מקצתו פרוע ומסרוהו לו ויהיה שליש ביניהם ושכח **יהא מונח עד שיבא אליהו.** וכן יורשי הנפקד לא יחזירו שובר או שטר שמצאו ברשות אביהם. וראיתי מפרש שכתב דאפי' שניהם מודים לא יוציאם מידו אלא קרוע דחיישינן לקנוניא. ולא מסתברא לי דלא חיישינן לקנוניא ולשמא כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי אלא בשטר דאיתרע בנפילה דא"ל משום דהוה ביה ריעותא לא נזהר בשמירתו. אבל שטר המופקד דלא אתיליד ביה ריעותא אלא שאין הנפקד זכור מכח מי בא לידו. אם שניהם מודים יעשו כמאמרם. **אם יש עמהן סימפונות יעשה מה שבסמפונות:**

גמ' מאי שטרי בירורין. הכא תרגימו שטרי טענתא. טענות התובע והנתבע כדי שלא ישנו את טענותיהם. ר' ירמיה **אמר זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד.** שבעוד שלא נכתב יכול כל אחד מהן לחזור בעוד שלא התחילו לטעון ולומר אני רוצה לברר אחר. ושמא נתכוין לדחות הדין לכך כותבין פלוני בירר פלוני ופלוני בירר פלוני ושוב אין יכולין לחזור בהן: [דף כ:] **מאי חפיסה. אמר רבה בב"ח חמת קטנה. מאי דלוסקמא. אמר רב פפא בר שמואל טליקא דסבי. תכריך של שטרות תלתא דכריכי חד בריש חבריה. אגודה של שטרות תלתא דרמו אהדדי וכריכן.** מאי מכריז. שטרי והלה נותן סימן במנין. ותכריך ואגודה היינו כדי שיוכל ליתן סימן במנין. דאי לאו הכי שמא לא נפול אהדדי ומתייאש כי לא יוכל ליתן סימן במנין. **ואחד שלוה מג' יחזיר ללוה. דאי ס"ד ממלוין נפול מאי בעו גבי הדדי. ודלמא לקיומינהו אזול דמקיימי. ודלמא מידא דסופר נפיל. לא משהי איניש קיומי בידא דספרא. שלשה שלוו מאחד יחזיר למלוה. דאי ס"ד דמלוין נפול מאי בעו גבי הדדי. ודלמא למיכתבינהו אזול ונפול מידא דספרי דכתיבי בתלת ידי דספרא. ודלמא לקיומינהו אזול. לוה לא מקיים שטרא:**

ריי"ף יב. **נג א"ר ירמיה בר אבא אמר רב סימפון היוצא מתחת ידי מלוה אע"פ שכתב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול. לא מיבעיא היכא דלא כתב בכתב ידו דא"ל ספרא איתרמי ליה וכתב. אלא אפי' היכא דכתב בכתב ידו סבר דלמא מיתרמי ואתי בין השמשות ואי**

לא יהיבנא ליה תברא לא יהיב לי זוזי. איכתוב אנא ואנחיניה דכי אתי יהיבנא ליה תברא ואישקול זוזי. **ואי קשיא לך הא דתנן אם יש עמהן סימפונות יעשה מה שבסימפונות.** פירוש אם ישנו עם שטרותיו של אדם סימפונות יעשה מה שבסימפונות. והשטרות שנכתבו הסימפונות עליהן בחזקת פרועין הן. **התם שנמצא השטר בין שטרותיו קרועין. ומדרמי בין שטרותיו קרועין ש"מ האי שובר דוקא הוא:**

נד ובסימפון שיש [דף כא.] **עליו עדים** ויוצא מתחת ידי מלוה שיילינן להו לסהדי דחתימי עלויה אי פריע אי לא. **ואי לא ידעי סהדי א"נ ליתנהו** דלישיילינהו אי אית ביה אשראתא דדייני כשר דמלוה לא מקיים ליה לשובר אלא ודאי לוה הוא דקיימיה ואפקדיה בידא דמלוה ואם אין עליו אשראתא וליתנהו לסהדי **ויוצא מתחת ידי שליש** כשר. ולא מיבעיא אם לא ראוהו בידו דנאמן שליש במיגו דאי בעי יהביה ניהליה. אלא אפי' ראוהו בידו דתו ליכא מיגו. כדאמרי' בסוף זה בורר כיון דאתחזק בבי דינא פירוש שראוהו ב"ד בידה קודם שאמרה פרוע הוא דשוב אינה נאמנת ע"י מיגו שהיה לה קודם לכן אפ"ה **כשר. דהא הימניה לשליש. וסימפון היוצא אחר חתום שטרות כגון שכתב בגופו של שטר לאחר חתימת העדים שטר זה פרוע כשר. דאי לא פריע לא הוה מרע ליה לשטריה: 9הדרן עלך שנים אוחזין**

פרק ב

א אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. אלו מציאות שלו מצא פירות מפוזרין מעות מפוזרות כריכות ברשות הרבים ועיגולי דבילה וככרות של נחתום ומחרוזות של דגים וחתיכות של בשר וגיזי צמר הבאות ממדינתן ולשונות של ארגמן ואניצי פשתן הרי אלו שלו. פירות מפוזרין מוקי לה בגמרא **במכנשתא דבי דרי קב בארבע אמות** דאבידה מדעת היא שאין הבעלים רוצים לטרוח בקב פירות בפיזור ד"א ומפקיר אותן. מעות מפוזרות אין בהן סימן ויאוש מדעת הוי. כדר' יצחק לפי שאדם עשוי למשמ;ש בכיסו בכל שעה ושעה וידע שנפלו קודם שבאו ליד המוצא. כריכות ברה"ר לרבה כשיש בהן סימן ועשוי לידרס ברה"ר ולא סמכי בעלים אההוא סימנא ומתייאש. אבל ברה"י כגון בשדה זרוע אין עשוי לידרס וחייב להכריז. ובאינך לא מפליג בין לרה"ר בין לרה"י. בצבורי פירות אין דורסין עליהן. וצבורי מעות אין זזין ממקומן ע"י דריסה. ולרבא מיירי באין בהן סימן. וברה"י יהיב בהו סימן מקום. וברה"ר מתגלגלת ברגלי אדם וברגלי בהמה ואין להן סימן מקום. ובכל אינך לא מפליג לפי שאין דרך להניחן ע"ג קרקע אלא דרך נפילה נפל ואין בהן סימן ומייאשי מינייהו אבל כריכות סתמייהו דרך הנוח כשאדם עומד לפוש ומפרק משאו ונשארו שם ע"י שום מאורע. ומייאשי בעלים כיון שאין בהן סימן וכולי עלמא לא ידעי דספק הנוח לא יטול וכ"ש דודאי הנוח ושקלו להו. **ר' יהודה אומר כל דבר שיש בו שינוי** כגון מצא עיגול ובתוכו חרס ככר ובתוכו מעות חייב להכריז. דסבר סימן הבא מאליו הוי סימן. לפי שפעמים אדם זוכר אותו סימן אחר שאבד ממנו החפץ. ורבנן סברי לא הוי סימן. והלכתא כרבנן: בעי רבי ירמיה חצי קב בשתי אמות על שתי אמות דזוטר בממון וזוטר בטורח. קביים בח' אמות על ח' אמות דנפיש בממון ונפיש בטורח. קב שומשמין בד"א דחשיבי ונפיש טירחייהו. קב תמרי וקב רמונים בד"א דלא חשיבי וזוטר טירחייהו מהו תיקו. וכיון דלא איפשיטא ספיקא דאורייתא לחומרא וחייב להכריז:

ב איתמר יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש. רבא אמר הוי יאוש. בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא הוי יאוש. אע"ג דשמעינן מיניה דמייאש לבסוף [דף כא:] **לא הוי יאוש. דכי אתא לידיה באיסורא אתא לידיה. דלכי ידע דנפל מיניה לא מייאש אמר סימנא אית לי** בנויה ושקילנא ניהליה כדיהיבנא סימן. **זוטו של ים ושלוליתו של נהר אע"ג** רי"ף יב: **דאית ביה סימנא רחמנא שריא. דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק מנין לאבידה ששטפה נהר** שהיא מותרת שנא' כן תעשה וגו' **אשר תאבד ממנו ומצאתה. מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם.** יצתה זו שאבודה ממנו ומכל אדם. ואפי' עומד וצוח נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים. **כי פליגי בדבר שאין בו סימן. אביי אמר לא הוי יאוש** דלא ידע דלייאש. **רבא אמר הוי יאוש כיון דלכי ידע** לא **מצי יהיב סימן ושקיל ליה מהשתא הוי יאוש. והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו. ועיגולי דבילה וככרות של נחתום ומחרוזות של דגים** וחתיכה של בשר כיון דמידי דמיכל נינהו חשיבי ליה וממשמש בהו והוי יאוש מדעת. וכן לשונות של ארגמן

אגב דחשיבי ממשמש בהו כדר' יצחק. וגיזי צמר ואניצי פשתן אגב יוקרייהו מידע ידיע.

ג [דף כב.] **אמימר** ומר זוטרא ורב אשי איקלעו לבוסתינא דמרי בר איסק אייתי אריסא לקמייהו תמרי ורימוני. אמימר ורב אשי אכלי. אע"ג דלא ידע מרי בר איסק במאי דיהיב להו ויאוש שלא מדעת הוי. מ"מ היו סומכים על זה דאריסא מחלקו יהיב להו ויתן לבעלים אחרים כנגדן. מר זוטרא לא אכל כיון שמן השותפות קודם החלוקה יהיב להו בלא דעת הבעלים לא מצי למיכל אתא מרי בר איסק אשכחינהו. א"ל לאריסיה אמאי לא אייתת קמיהו דרבנן מהנך שפירתא א"ל למר זוטרא השתא נמי לא אכיל מר והא תניא אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה. א"ל הכי אמר רבא לא אמר כלך אצל יפות אלא אצל תרומה בלבד אבל הכא מחמת כסופא הוא דקאמר. **אמר רב זביד** [דף כג.] **כללא דאבידתא כיון דאמר** ווי לחסרון כיס איאושי מייאש והמוצאה אחרי כן אפי' בדבר שיש בו סימן הרי היא שלו. **א"ר זביד משמיה דרבא הלכתא כריכות ברה"ר הרי הוא שלו. ברה"י דרך נפילה הרי אלו שלו.** דרך הנוח חייב להכריז ויתן להם סימן מקום. ולא יניחם שם שמא ימצאם נכרי או ישראל חש"ו ויטלם. ואע"ג דאמר לקמן ספק הנוח לא יטול בדבר שאין בו סימן ה"מ במוצא במקום שהוא שמור קצת כגון אחר הגפה ואחר הגדר ושבילין שבשדות וסבורין הבעלים שלא ימצאם אדם עד שיבואו שם ויטלו. אבל במקום הפקר נוטל והוא שלו. **זה וזה בדבר שאין בו סימן. אבל דבר שיש בו סימן בין ברה"ר בין ברה"י בין דרך נפילה בין דרך** הנוח חייב להכריז. ומחרוזות של דגים [דף כג:] וליהוי קשר סימן. בקיטרא דציידי שכולן שוין. וליהוי מניינא סימן. במניינא דשוין שרגילין לעשות בכל מחרוזא מנין כזה. **בעו מיניה מרב ששת מנין הוי סימן או לא הוי סימן. אמר להו** תנינא מצא כלי כסף ונחשת וגיסטרון של אבר וכל מיני מתכות הרי זה **לא יחזיר עד שיתן אות או עד שיכוין משקלותיו. ומדמשקל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי סימן.** וחתיכות של בשר. ואע"ג דיהיב סימנא בחתיכה גופא אי דדפקא אי דאטמא לא הוי סימנא אי לאו דיהיב סימנא בסימן חיתוכה. כי הא דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת קרנתא ומשלח לביתו ע"י כותי ואע"פ דבפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף לט:) משמע בין לרב בין לשמואל בשר אסור בחותם אחד. האי סימן לתלתא קרנתא עדיף טפי. ור"ת ז"ל פי' דהתם בישראל חשוד איירי וגרע מכותי דעביד להטעות לפי שיודע שיסמכו עליו ואינו ירא מלזייף. וכולה שמעתתא דהתם איירי בע"ה. דאלת"ה קשיא דרב אדרב דאסר התם בשר ויין בחותם אחד ולעיל בההיא שמעתתא פסק רב הלכתא כרבי אליעזר דלא חייש לזיופא דשרי לוקח ושוכר בית בחצרו של עכו"ם ומילאהו יין ומפתח או חותם ביד ישראל:

ד בעי מיניה רב ביבי מרב נחמן **מקום הוי סימן או לא הוי סימן.** א"ל תניתוה חבית של יין ושל שמן ושל גרוגרות ושל זיתים הרי אלו שלו. ואי **ס"ד מקום הוי סימן לכרוז מקום.** אמר רב זביד ברקתא דנהרא דא"ל דכי היכי דאת אנחת חברך נמי אנח. כתב רב אלפס ז"ל מקום הוי סימן מדמקשה לקמן ולהוי **מקום סימן ומפרקינן במדדין** מדקמקשה ומפרק הכי **ש"מ דמקום הוי סימן.** ואע"ג דרבא פסיק לעיל דמקום הוי סימן. הוצרך להביא ראיה זו משום דרבא כשמעתא דנפשיה פסק:

יום רכה

ה ההוא גברא דאשכח כופרא בי מעצרתא אתא לקמיה דרב א"ל זיל שקול לנפשך. חזיא דהוה קמחסם א"ל פלוג לחייא ברי מינה. לימא קסבר רב מקום לא הוי סימן אמר ר' אבא משום יאוש בעלים נגעו בה דחזי דקדחי ביה חלפי:רשב"א **אומר כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז. מאי כלי אנפוריא. אמר רב יהודה אמר שמואל כלים חדשים שלא שבעתן העין** להכירן בטביעות עין וסימן אין בהן. ואנפוריא לשון נוטריקון אין פה ראיה. **ונ"מ לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינא. אי שבעתן העין** ובאתרא דשכיחי צורבא מדרבנן דלא מייאש שיודעים דמצורבא מרבנן נפל והמוצאו מכריז אולי יכירם בטביעות עין. **ואי לא שבעתן העין הרי אלו שלו דהא לא קים ליה לצורבא מרבנן בגויה. דאמר רב יהודה אמר רב בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשני בדיבורייהו במסכתא בפוריא** באושפיזא למנ"מ [דף כד.] לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא אי ידענא **ביה דלא משני אלא בהני תלת מילי מהדרינן ליה. ואי לא לא מהדרינן ליה. מר זוטרא חסידא איגנוב ליה כסא דכספא מאושפיזא** וידוע הוה שאחד מבני הבית גנבו. חזיא **להוא בר בי רב דכפר ידיה בגלימא דחבריה.** והבין שלא היה חושש מה שהיה

רי"ף יג.

מזיק לחבירו ומאומד הדעת חשדו גם על הגניבה וכפתיה בשוטי עד דאודי. **תנא ומודה רשב"א בכלים חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז** מדקאמר מודה משמע דבהא מודה לרבנן אבל הא דקאמר אפי' לא שבעתן העין חייב להכריז לא מודה להו. דסברי רבנן דאפשר שיכירוהו אף אם לא שבעתן העין ולא חשדינן ליה דמשקר. **ואלו הן כלים חדשים שלא שבעתן העין שאין חייב להכריז. בדי מחטין וצינורות ומחרוזות של קרדומות. כל אלו שאמרו שמצאן אחד אחד. אבל מצאן שנים שנים חייב להכריז** מחטין וצינורות וקרדומות מצאתי והלה אומר בדין היו ושנים היו. אבל אם מחרוז אחד היה אין זה סימן שכן רגילין לעשות מהן מחרוזות. ואף אם יאמר מנין המחטין לא הוי סימן. שמנין כל המחרוזות שוה. **מאי בדי שיכי דכל דתלו בו מידי בד קרו ליה. כי** הא דאמרי' בסוכה בפ' לולב וערבה **עלה אחד בבד אחד** ואע"ג דדייקנא דרבנן פליגי אדרשב"א נראה דהלכה כרשב"א דמסתבר טעמיה ועוד דשקלי וטרו אליביה:

ו וכן היה רשב"א אומר המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס ומזוטו של ים ומשלוליתו של נהר והמוצא בסרטיא ובפלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהן. האי מתייאשין אסרטיא ופלטיא ורבים מצויין שם קאי אבל אינך אפי' עומד וצווח נעשה כצווח על ביתו שנפל. **איבעיא להו כי קאמר** רשב"א ברוב עובדי כוכבים **אבל ברוב ישראל לא אמר.** או דלמא אפי' ברוב ישראל נמי אמר ואת"ל ברוב ישראל נמי אמר **פליגי רבנן עליה או לא פליגי עליה.** ואת"ל פליגי ברוב ישראל ודאי פליגי. ברוב עובדי כוכבים פליגי או לא פליגי. ואת"ל פליגי. הלכה כמותו ברוב עכו"ם או ברוב ישראל. ת"ש מצא בה אבידה פירוש בעיר שישראל ועובדי כוכבים דרים בה אם רוב ישראל חייב להכריז אם רוב עכו"ם אין חייב להכריז. מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא רשב"א וש"מ ברוב עכו"ם אמר ברור ישראל לא אמר. ומוקי לה בטמון דלאו אבידה היא. ובאשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה. ואב"א [דף כה:] לעולם רבנן מי קתני הרי הן שלו. אינו חייב להכריז קתני ויניח:

ז ת"ש דאמר רב אסי מצא חבית בעיר שרובה עכו"ם מותרת משום מציאה ליהנות מקנקנה. ואסורה בהנאה. בא ישראל ונתן סימנים מותרת בשתיה למוצאה. מאן אזיל בתר רובא. רשב"א וש"מ ברוב עכו"ם אמר ברוב ישראל לא אמר. לעולם אימא לך ברוב ישראל נמי אמר ורב אסי סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא. וכתב רב אלפס כיון דרב אסי סבר כוותיה ברוב עכו"ם ולא ברוב ישראל קי"ל הכי הלכתא. ושוקא דבי דייסא ושוקא דרבנן ידע גמרא דרוב עכו"ם הוו ולהכי לא בעי ש"מ הלכה כרשב"א אפי' ברוב ישראל כדבעי על ההוא דיו דשקול בישרא. ההוא גברא דאשכח ארבע זוזי דציירי בסדינא ושדו בנהר בירן. אתא לקמיה דרב יהודה אמר ליה זיל אכרוז. והא זוטא של ים הוא שאני נהר בירן דמיתקיל וישראל סכרו ליה פירוש עושין סכר אגמי נפש לצוד בו דגים הלכך כל הנמצא בנהר תלינן דמהנהו ישראל נפל. והאובד אין מתייאש כין דישראל כרו ליה כשמתקלקלין מצודות הדגים באבנים ועפר שנפלו שמה כורין ומסירין אותו משם יודע שאם ימצאו יכריזו. כי תולין האבידה בישראל שנתעסקו בעשייתן. **רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דייסא** אמר ליה **מצא כאן ארנקי מהו. אמר ליה הרי אלו שלו. בא ישראל ונתן בה סימנים מהו.** אמר ליה חייב להחזיר. תרתי. **אמר ליה לפנים משורת הדין. כי הא דאבוה דשמואל** רי"ף יג: **אשכח הני חמרי במדברא אהדרינהו למרייהו בתר תריסר ירחי שתא.** אחר שנטפל בהו בביתו לשומרן שנים עשר חדש. והיה יכול להחזיר הדמים כדאמרינן לקמן בפירקין דאחר שנים עשר חדש שם דמיהן ומניחן ועשה לפנים משורת הדין והחזירן בעצמן. דאמר רב יוסף לקמן (בבא מציעא ל:) והודעת להם זה **בית חייהם. את הדרך זו גמילות חסדים. ילכו זו ביקר חולים. בה זו קבורה. ואת המעשה זה הדין. אשר יעשו** לפנים מש"ה. ולאו דכייפי' ליה דאין כופין לעשות לפנים מש"ה. **רבא הוה קאזיל בתריה דר"נ בשוקא דגלדאי ואמרי לה בשוקא דרבנן** ואמר ליה **מצא כאן ארנקי מהו א"ל הרי אלו שלו. בא ישראל ונתן סימנא מהו. א"ל הרי אלו שלו.** והלא עומד וצווח. **א"ל נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים.** ההוא דיו דשקיל בשרא ושדי בצינתא דבי בר מריון. אתא לקמיה דאביי וא"ל זיל שקול לנפשך. ר"ת גרס אתא לקמיה דרב והכי איתא בירושלמי דפרק אין מעמידין והשתא ניחא דפריך והא

אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור דפריך מרב אדרב. אבל לאביי לא הוה מקשה מרב דאין הלכה כמותו מדקאמרינן בחולין דף צה: ורב היכי אכיל בישרא ולא קאמר והיכי אכלינן בישרא. וכן מוכח לקמן מגדי ופרגיות שנמצאו בדרך והתירום ולא חיישינן שמא עורבים הביאום ממקום שרוב טבחים נכרים הם. וי"ל גרסת אביי והכי פריך מרב. דרב דאסר בשר שנתעלם מן העין דשמא עורבים הביאו ממקום דשכיח איסורא. ואפילו אנן לא פלגינן עליה דרב אלא משום דלא חיישינן לעורב. אבל הכא דחזינן דאייתי ליה דיו חיישינן שמא הביאו ממקום רחוק היכא דשכיחא איסורא טפי. ומיהו קשה דאפילו בכי האי גוונא לא אסרינן דאמרינן בפרק גיד הנשה רב חנן איקלע לגבי דרב כהנא לפום נהרא ומעלי יומא דכיפורי הוה אייתי עורבים כבדי וכולייתא וא"ל זיל שקול ואכול. האידנא שכיח דהיתרא טפי ושמא י"ל שבכל המקומות שסביב אותו מקום שהיו עורבין יכולין להביא משם היו רוב טבחי ישראל. רבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי. והתירו לו משום שחיטה כרבי חנינא בנו של ר"י הגלילי. דתניא הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטין רבי יהודה אוסר ורבי חנין בנו של ר"י הגלילי מתיר דרוב מצוים אצל שחיטה מומחין הן. ולאו דוקא אבדו דה"ה נמי נגנבו דבתוספתא פ"ב דחולין קתני נגנבו. ואע"ג דרשעים הם לגנוב לא חשידי על השחיטה ובלבד שיהו רוב גנבי העיר ישראל ומשום מציאה כרשב"א. ומדהתירו לו משום שחיטה רוב ישראל הוו ש"מ הלכה כרשב"א אפילו ברוב ישראל. אמר רבא רוב נכרים ורוב טבחי ישראל. רבי אמי אשכח פרגיות שחוטות אתא לקמיה דרב אסי ואמרי לה לקמיה דרבי יוחנן וא"ל שקול לנפשך והא דלא מדקדק כדמדקדק גבי גדי ולוקי ליה ברוב טבחי ישראל. איכא למימר דסמיך אשינויא דלעיל. והראב"ד ז"ל פסק מהך דהכא דהלכה כרשב"א אפילו ברוב ישראל דהכא ליכא לשנויי ברוב נכרים ורוב טבחי ישראל. דלגבי פרגיות הנשחטין לאיש בבית לא מהניא רוב טבחי ישראל כי אינם שוחטין אלא בשר הנמכר במקולין. אלא על כרחך ברוב ישראל איירי ואפילו הכי שרי משום מציאה:

ח מתני ואלו שחייב **להכריז. מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא מעות בכיס או כיס כמות שהוא ציבורי פירות צבורי מעות שלש מטבעות זו על גב זו** [דף כה.] **כריכות ברה"י ככרות של בעה"ב וגיזי צמר** הלקוחין מבית האומן כדי **יין וכדי שמן חייב להכריז** אוקימנא לעיל ברשום קודם שנפתחו האוצרות. אבל אחר שנפתחו האוצרות. אין בהן סימן:

גמ' טעמא דפירות בכלי ומעות בכיס. הא כיס ולפניו מעות כלי ולפניו פירות הרי אלו שלו הפירות והמעות. תנינא להא דתנו רבנן מצא כיס ולפניו מעות כלי ולפניו פירות **הרי אלו שלו. מקצתן בכלי ומקצתן על גבי קרקע** מקצתן בכיס ומקצתן על גבי קרקע חייב להכריז. ורמינהו **מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימן** חייב להכריז. בא בעל סימן ונטל את שלו זכה הלה במה שבידו. אמר רב זביד לא קשיא הא בכובא וכיתנא והא בצנא ופירי. פי' רש"י **הא דקתני הרי אלו שלו** בכובא וכיתנא דאם איתא דמכובא נפל הוה אשתייר בה מידי דכיתנא לא שריק. אבל בצנא ופירי חייב להכריז. **ואע"ג דברייתא דקתני הרי אלו שלו** קתני **מצא כלי ולפניו פירות.** פשתן נמי איקרי פירות דכתיב ויבא קין מפרי האדמה ואמרינן דזרע פשתן הוה. והתוספות פירשו להפך דבכובא וכיתנא חייב להכריז דכובא ל"ל אוגניים והפשתן עשוי חבילות חבילות ומישריק שריק ונפול אבל צנא אית ליה אוגניים. רב פפא אמר הא והא בצנא ופירי ולא קשיא הא דאשתייר ביה **והא דלא אשתייר ביה. ואב"א הא והא דלא אישתייר** ולא קשיא הא דמהדר אפיה לגבי פירי והא דלא מהדר אפיה **לגבי פירי. ואב"א הא והא דמהדר אפיה לגבי פירי** הא דאית ליה אוגניים והא דל"ל אוגניים. ונקיטינן לחומרא מכל הני שינויי. ללישנא קמא דרב פפא היכא דאישתייר ביה חייב להכריז אפילו לא מיהדר אפיה לגבי פירי ואפילו ל"ל אוגניים. והיכא דלא אישתייר דהרי הן שלו פירוש כלישנא מציעא דוקא דלא מהדר אפיה לגבי פירי. ואי מהדר אפיה לגבי פירי דחייב להכריז פירוש כלישנא בתרא בדלית אוגניים לצנא אבל אי אית ליה אוגניים הפירות והמעות שלו דרב פפא לא פליג אשינויא דרב זביד דמפליג בין כובא וכיתנא ובין צנא ופירי: שלשה מטבעות זו על גב זו. **אמר רבי יצחק מגדלאה והוא שעשויין כמגדלין** דרויחי תתאי ומיצעי עילויה וזוטר עילוי מיצעי. דאמרי הני אנוחי אנוחינהו. והמוצא מכריז טבעא. והאובד יאמר שלשה היו. ואם לא עשוין

כמגדלין אז תלינן בדרך נפילה נפל ואיתייאש האובד כי לא יוכל ליתן סימן במניינם. ותרי אף על פי שהם דרך הנוח דלא איתרמי דנפלו אהדדי כיון דטבעא מכריז א"א ליתן סימן במניינו דמיעוט טיבעא שנים. וצ"ל דתרי איתרמי ונפלו דאם לא כן תרי נמי יתן סימן מקום לרבא דאמר מקום הוי סימן יתן סימן מקום והא דפריך גמרא אפילו תרי נמי הוי מצי לשנויי תרי איתרמי דנפלי. אלא האמת מתרץ לו דטיבעא מכריז ומנין הוי סימן. והראב"ד תירץ בדברים קטנים כמו מטבע א"א לכוין המקום. ודוקא כמגדלין וכן כאבני בית קוליס אבל משלחפי שלחופי מקצתו על גב זה ומקצתו השני על גבי הקרקע לא הוי סימן. אבל כסולם דהיינו רובו של השני על התחתון ורובו של עליון על האמצעי חשיב כמגדלין אבל כשירא וכשורא כחצובא בעיא היא ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא דאיסורא הוא ומכריז:

רי"ף יד. [דף כה:] **תנו רבנן המוצא סלע בשוק מצאו חבירו ואמר שלו הוא נירונית הוא של מלך פלוני הוא לא אמר כלום. ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב עליו לא אמר כלום. שאין סימן למטבע דאמר אפוקי אפקה ומאיניש אחרינא נפל:**

מתני' מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרות או בשבילין שבשדות הרי זה לא יגע בהן. מאי טעמא דאמרינן הני אינישׁ אצנעינהו הכא ואי שקלינהו להו ל"ל סימנא למיתב ולמישקלינהו. הלכך נשבקינהו עד דאתו מרייהו ולישקלינהו. וקשר לא הוי סימן דמיירי במקושרין בכנפיהן דכ"ע הכי מקטרי להו. ומקום לא הוי סימן דמיירי במדדין. והוה ליה ספק הנוח דאימא מעלמא אתי או שמא אינישׁ אנחינהו **ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב** זאת אומרת ספק הנוח **לכתחלה לא יטול ואם נטל לא יחזיר.** כללא דמילתא דהנוח במקום המשתמר כגון ודאי הנוח ואפילו יש בו סימן כגון קורדום בצד גדר וטלית בצד גדר לא יטול דאין זה אבידה שכן דרך עובדי אדמה לתת שם כלי מלאכתם ומלבושיהן ואין זו אבידה שחייב בהשבתה. ואם נטלו ולא הוליכו משם יחזירו למקומם כיון שאינו אבידה לא נתחייב בשמירתה בהגבהתה. ואם נטלו והוליכו לביתו לא יחזירהו למקומן דדילמא בעוד שהוליכו לביתו באו הבעלים וחפשו ולא מצאו. כדאיתא בירושלמי רבי אבא בר זבדא אשכח חמרא מכוסה בחפיסה. נסבה ואתא שאיל בי מדרשא א"ל לאו יאות עבדת. א"ל אהדריה. א"ל לא דלמא אתי מריה ולא אשכחיה ואיאוש מיניה. אלא יכריז ויתנו הבעלים סימן או בגוף האבידה או במקום. ואם הוא במקום המשתמר קצת כגון אחר הגפה והגדר ושבילין שבשדות או כריכות ברה"י נוטל ומכריז ומחזיר בסימן החפץ או בסימן המקום. וכיון שאינו במקום המשתמר יפה ניחא לבעלים שהמוצא יטלו ומכריז. ואבידה היא שחייב בהשבתה. כי הבעלים הניחום שם לפי שעה ולשוב לקחתו ובמקרה לא יכלו לקחתו מיד. ואינה אבידה מדעת כיון שהמקום משתמר קצת. וכן נמי ספק הנוח בדבר שיש בו סימן נוטל ומכריז. אבל בדבר שאין בו סימן לא בגוף החפץ ולא במקום כגון גוזלות המדדין לא יטול. שמא הניחום ויבואו הבעלים ויטלום ואם יטלום אין בהן סימן ואם נטל לא יחזירנו למקומו דאבידה היא שחייב בהשבתה וצריך לעשות השבה מעלייתא. ובמקום שאין משתמרת כלל ואין בו סימן ואפילו ודאי הנוח נוטל והוא שלו. כגון כריכות ברה"ר דאין בהן סימן מקום דמנשתפי ומעיקרא הניחום שם להקל ממשאן ושכחן שמה ונתייאש כיון דאין סימן לא בגוף ולא במקום. **מצא כלי באשפה מכוסה לא יגע בו. ואם מגולה נוטל ומכריז.** והא דתניא מצא כלי טמון באשפה נוטל ומכריז שכן דרך אשפה לפנות. אוקמא רב זביד בסכיני והימניק מפני שדרך אשפה עשויה לפנות לה כלים קטנים כשמכבדים הבית עם עפר הכיבוד הושלכו שם והוי אבידה שיש בו סימן ונוטל ומכריז. מתניתין בכובי וכסי שדרך הטמנה נותנים שם וכל זמן שהוא מכוסה משתמר יפה והוי כמו טלית וקורדום בצד גדר ולא יגע בו. ורב פפא מוקי ברייתא באשפה שאין עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה. ושתי האוקימתות הלכתא נינהו:

ט מצא בגל או בכותל ישן הרי אלו שלו:

גמ' תנא מפני שיכול לומר **לו של אמוריים היו.** וחצירו אין קונה לו בדבר שאין עתיד להמצא. וכן מוכח לקמן (בבא מציעא דף כו.) גבי הלוקח מן התגר דהרי אלו שלו ולא אמר קנה להו תגר כשהיו ברשותו כיון דאין עשוין להמצא. ועוד י"ל מה שנשאר טמון מן האמוריים לא היו לאותו שנפל הקרקע לחלקו כי השלל היה מתחלק לכל ישראל ואחר שעמד שם הרי הוא כאבוד מכל ישראל והרי הוא של מוצאו. וכי תימא תקנה ליה חצירו אחר שנתייאשו ישראל. לא עדיפא

חצירו מידו. דאילו בא לידו קודם יאוש תו לא קני הואיל ובאיסורא אתא לידיה הלכך חצירו נמי בכי האי גוונא לא קניא ליה. וכיון דהראשון לא קנאה ה"ה בנו ובן בנו לא קנאה. אטו אמוריים מצנעי ישראל לא מצנעי. ל"צ דשתוך טפי וניכר שמימים רבים היה מונח שם ואפילו היה הכותל שנים רבות של אבותיו ואפשר דשתוך משעה שנתנוהו אבותיו שם. מ"מ כיון דאית ליה למיתלי דמימות אמוריים היו שם ולא הוחזק ישראל בממון ולעולם הרי הוא של מוצאו: בכותל חדש היינו בכותל שידוע שאבותיו של זה שהוא עתה שלו בנאוהו ולא יצאו מרשותם מעולם אלא הוא ואבותיו היו דרים בו מעולם. מחציו ולחוץ שלו. ואפילו בדבר שיש בו סימן כדמוכח בגמרא דומיא דסכין וכיס דכיון דשתוך טפי ודאי נתיאשו הבעלים ושכרו אנה הצניעו מדלא בעי לבקשו וליטלו זה ימים רבים מידי דהוה אכופרא דבי מעצרתא. [דף כו.] מחציו ולפנים של בעה"ב אע"ג דשתוך דרך בעה"ב להניח חפציו בביתו ימים רבים ואינו מתייאש והא דקמפלגי בין חציו ולפנים ובין חציו ולחוץ היינו בנסכא ואודרא פי' מוכין אבל סכין וכיס ניכרין אם ניתן מבפנים או מבחוץ דסכין הולכין אחר קתא וכיס אחר שניציה. **תניא אם היה כותל ממולא מהן חולקים** ואפילו הוא כותל משופע לצד אחד. **ואם היה משכירה לאחרים אפילו מצא בתוך הבית הרי אלו שלו. ואמאי** ניזיל בתר בתרא מי שדר בבית באחרונה הרי ודאי הוא שלו ואפילו אינו נותן בהם סימן. שהראשונים ודאי חפשו ולא הניחו כלום בבית כדאמרינן גבי שוקי ירושלים הואיל ועשויים להתכבד בכל יום קמאי קמאי אזול והני אחריני נינהו. **ואוקמה רב מנשה בר יעקב כגון שעשאו פונדק לג' נכרים.** וה"ה אפילו לאחד. אלא אגב דקאמר ר"ל שעשאו פונדק לשלשה ישראל קאמר נמי רב מנשה לג' נכרים. וחצירו לא קני ליה אחר שיצאו מרשות הנכרים דכיון שהוא פונדק ומשכירו תמיד אין עתיד לימצא לבעל החצר: **אמר רבה ראה סלע שנפל משנים חייב להחזיר. מאי טעמא ההוא דנפל מיניה לא מייאש. מימר אמר** [דף כו:] **אינש אחרינא לא הוה בהדאי** אלא האי **נקיטנא ליה ואמינא ליה את שקלית** ולא מייאש מיניה לעולם כי ברור לו שזה לקחה. והיום או למחר יתפוס משלו. אף אם ישבע לו כי הוא טוען עליו ברי ויכול להשביעו שבועת היסת. אפ"ה אם יתפוס משלו לא יחזירנו לו מאחר שברור לו שזה לקחה. **משלשה אין חייב להחזיר. מאי טעמא ההוא דנפל מיניה מייאש. אמר למאן נקיטנא ליה. כל חד דנקיטנא ליה אמר לאו אנא שקלתיה ורבא פליג עליה ואמר אע"ג דלית ביה שוה פרוטה לכל וחד חד** חייב להחזיר ריי"ף יד: דאימור שותפי נינהו וכל חד מינייהו אחליה למנתיה לגבי דהנך. **והלכתא כרבא דבתראה הוא. אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה עובר בכולן משום** לא תגזול ומשום השב תשיבם ומשום **לא תוכל להתעלם. ואע"ג דאהדרה לאחר יאוש מתנה בעלמא יהיב ליה ואיסורא דעבד עבד.** אלאו דלא תוכל להתעלם קאי. אבל לאו דלא תגזול אפילו אכלה או נשרפה ושילם דמים תקן הלאו וקיים עשה דוהשיב את הגזילה. **נטלה לפני יאוש על מנת להחזירה ולאחר יאוש נתכוין לגוזלה עובר משום השב תשיבם. המתין לה עד שנתייאשו הבעלים ונטלה אין עובר אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד. ואמר רבא האי מאן דחזי לחבריה דנפל מיניה זוזא בי חלתא ואשכחיה** ושקליה לא מחייב להחזיר. **מ"ט דאייאש מינה. ואע"ג דאייתי ארבילא וקמארבל אמר כי היכי דנפלה מינאי נפל נמי מאיניש אחרינא ומשכחנא מידי:**

ל' מתני' מצא בחנות הרי אלו שלו. ואפילו בדבר שיש בו סימן דומיא דגל וכותל ישן ודומיא דאם היה משכירו לאחרים דאיירי אפילו בדבר שיש בו סימן. וברוב ספרים גרסינן בגמרא אמר רבי אלעזר אפילו צרורין ומונחין על גבי שולחן. וצרורין הוי סימן כדמוכח לעיל דקאמר לעולם צרורין ובבתי כנסיות של עובדי כוכבים. ולקמן נמי תני אם היו צרורין נוטל ומכריז אפילו הכי מייאש והיינו טעמא לפי שהשולחני והחנוני דרין בבית. מימר אמר מכדי הנהו דיירי בהו ואינהו אשכחו אמרי קמייהו ולא אהדרו לי ודאי דעתיהו למיגזליה ולא מצינא לאוקמינהו בדינא. דמשתמיט ואמר אנא לא אשכחנא אינשי דעיילי ונפקי דלמא חד מינייהו אשכח. וחצירו לא קנתה דלא סמכה דעתיה כיון דרבים נכנסין ויוצאין. ואפילו איתיה בחנות לא מהני עומד בצד חצירו אלא היכא דמצי לשומרו ויכול לעכב שלא יטלוהו אחרים. אבל הכא כיון דלא ידע ראיתיה שם ורבים מצויין שם לא קניא ליה חצירו: **בין תיבה לחנווני הרי אלו של חנווני. לפני השולחני הרי אלו**

שלו. בין כסא לשולחני הרי אלו של שולחני. אמר רבי אלעזר אפילו צרורין ומונחין על גבי השולחן הרי אלו שלו. מדקתני לפני השולחן ולא קתני מצא בשולחנות **כדקתני ברישא מצא בחנות. שמע מינה האי לפני השולחני דקאמר אפילו לפניו על השולחן:**

יא הלוקח פירות מחבירו או ששלח לו חבירו **פירות ומצא בתוכו מעות. הרי אלו שלו. ואם היו צרורות נוטל ומכריז:**

גמ' אמר ר"ל [דף כו.] **לא שנו אלא בלוקח מן התגר** משום דמייאש בעל המעות כשידע שהיו בתוך הפירות לפי שהתגר לוקח מהרבה אנשים ומוכר להרבה אנשים. וכן אם מצאו התגר הרי אלו שלו אם שהה בעל המעות בכדי שיוכל התגר לערב עם פירותיו **אבל בלוקח מבעה"ב חייב להחזיר. והוא שדשן בעה"ב בעצמו או עבדיו ושפחותיו הכנענים:**

רי"ף טו. **יב מתני'** אף **השמלה היתה בכלל כל אלו ולמה יצתה להקיש אליה ולומר לך מה** שמלה מיוחדת שיש לה **סימנין ויש לה תובעין** חייב להכריז **אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו תובעין חייב להכריז לאפוקי לאחר יאוש דלית ליה תובעין:**

גמ' מאי בכלל כל אלו אמר רבא בכלל לכל אבדת אחיך. דלכל ריבויא הוא ולא איצטריכו כל הני פרטי וכולהו אתו לדרשה. שמלה לתובעין. חמור דמהדרי' חמור בסימני אוכף. שור לגיזת זנבו שחייב להתעסק בשבח אבידה לגוז הזנב כשיגיע זמנו לגזוז כדי שיחזור ויגדל. וכ"ש גיזת הצאן. ואע"ג דדרשינן בע"ז דף כו: לכל אבדת אחיך לרבות המומר. תרוייהו שמעי' מינה. דרבויא דלכל קאי אאבידה וקאי אאחיך ופשטיה דקרא קאי אאבידה טפי מאאחיך: **ת"ר אשר תאבד ממנו פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה שאין חייב ליטפל** בחזרתה. דסלקא דעתך דנרבייה מלכל אבדת אחיך. רבי יהודה אומר ומצאתה פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה. ומסקינן דפרוטה שהוקרה שהוזלה וחזרה והוקרה איכא בינייהו. מ"ד אשר תאבד איכא. ומ"ד ומצאתה בעינן שיעור מציאה משעת אבידה עד שעת מציאה:

יג איבעיא להו סימנים דאורייתא או דרבנן. למאי נפקא מינה לאהדורי גט אשה בסימנין. אי אמרת דאורייתא מהדרינן. וא"א [דף כו:] דרבנן כי עבוד רבנן תקנתא לממונא לאיסורא לא. ושקיל וטרי גמרא למיפשט הא בעיא ולא איפשיטא. ואע"ג דרבא קאמר אלא סימנים דאורייתא שנאמר **עד דרוש אחיך אותו** וכו'. הא איהו גופיה קאמר על ההיא דאין מעידין על השומא בחד לישנא דלכ"ע סימנים דרבנן. ואמר נמי אם תמצא לומר סימנין דאורייתא אלא ודאי רבא גופיה מספקא ליה ולפי שלא היה יכול למצוא טעם למה תקנו חכמים להחזיר אבידה בסימנים משום דהוה קשה ליה מההוא דמצא אגודה של שטרות אמר מאחר שאין אנו יכולין למצוא טעם להשבת אבידה בסימנים מסתברא דהוי דאורייתא ואין זה הוכחה דאם ממנו נעלם הטעם שתקנו חכמים להחזיר אבידה בסימנים. הם ידעו טעמו של דבר. ועוד י"ל הא דתנן דמחזירין תכריך ואגודה של שטרות לאו משום סימנא דלא הוי סימנא כולי האי אלא לצורבא מרבנן מהדרינן בטביעות עינא דע"י סימן כל דהו מכירו בטביעות עינא. הלכך לא מהדרינן גט בסימנים אלא בסימן מובהק דחשיב או בעדים או לצורבא מרבנן בטביעות עינא: [דף כח.] סימנין וסימנין יניח. **סימנים ועדים ינתן לבעל עדים.** ואפילו סימן מובהק. דעדים עדיפי טפי כיון שמעידין שממנו נפל ואפילו לא ראו הנפילה אלא שמעידין שהיה שלו מחזקינן ליה בחזקתו. ולא אמרינן שמכרו. **סימנים וסימנים ועד אחד** ואפילו מעיד העד שראה שנפל ממנו. **עד אחד כמאן דליתיה דמי ויניח.** ומיהו יראה שצריך אותו שכנגד העד לישבע. ולא גרע ממה שאם היה בידו והיה אחד אומר שלי הוא והיה העד מסייעו ואם ישבע יניח ואם לא ישבע יתנהו לבעל העד. **עדי אריגה ועדי נפילה** תנתן לעידי נפילה דאימור **זבוניה זבנה ומטיא לידיה דהאי ונפלה מיניה. מדת ארכו ומדת רחבו ינתן למדת ארכו. דאיכא למימר האי שיעורי משער כדמכסי בה מרה וקאי. אבל מדת ארכו לא משתער ליה.** מדת ארכו ורחבו ומדת גמיו שיודע סכום אמות של אורך ושל הרוחב אבל אין יודע מדת האורך לבד ומדת הרוחב לבד ינתן למדת ארכו ורחבו דהוי סימן מובהק טפי. **מדת ארכו ורחבו ומדת משקלותיו ינתן למדת משקלותיו.** לפי שאין דרך לידע משקל טלית הלכך הוי סימן מובהק טפי:

יום רכו

יד הוא אומר סימני הגט וממני נפל והיא אמרה סימני הגט ובא לידי וממני נפל ינתן לה לפי שהוא מכיר בסימנים קודם שבא לידה. כתב רב אלפס ז"ל דדוקא

בנקב יש בו בצד אות פלוני. ונ"ל דלא בעינן הכא סימן מובהק. דודאי להחזירו לבעל לגרש בו הוא דבעינן סימן מובהק שלא יגרשנה בגט שנכתב לשם אשה אחרת. אבל להחזירו לאשה כשהיא אומרת שהבעל נתנו לה וממנה נפל לא בעינן סימן מובהק. דליכא כאן חשש שמא נכתב לשם אשה אחרת כיון שבא לידה קודם נפילה. אלא דלא ידעינן הי מינייהו קושטא קאמר. וכיון דעדיפי סימנין דידה מסימן דידיה יהבינן לדידה. ואי משום דמנסבא בגט זה ואיכא איסורא דאורייתא אפילו בלא גט נמי האשה שאומרת לבעלה גרשתני נאמנת. חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה. ולא אמרינן הכא כיון דאיכא גיטא מעיזה כיון דסימנים מסייעי לה. הלכך אפילו בסימן שאין מובהק מהדרינן לה. ומה שכתוב בספרים אילימא דאריך וגוץ הא אמרת אין מעידין דאמרה נקב יש בו בצד אות פלוני לאו **דוקא נקב יש בו בצד אות** פלוני דה"ה נמי כך וכך אצבעות אורך הגט או כך וכך רחבו הוי סימן דהא אמרת שמדת אורך החוט הוי סימן. וה"ה כי אמרה בצמצום אורך מדת הגט או רחבו. והאי דקאמר דאריך וגוץ לא הוי סימן היינו בשלא צמצמה מדת רחבו או ארכו אלא אמרה הגט הוא ארוך או קצר. דומיא דההוא דקאמר אין מעידין דהיינו גופו ארוך וגוץ שלא צמצמו מדת ארכו. וכן חפיסה אי לאו משום דידעה כל דאית ליה מנח בחפיסה היו נותנין אותו לה והיתה מתגרשת אע"ג דלא הוי סימן מובהק דדרך להניח חפצים בכלים. והאי דקאמר ינתן לו. לא שיוכל לגרש בו אלא לאפוקי שלא ינתן לה: **הוא אומר סימני החוט והיא אומרת סימני החוט ינתן לה. ודוקא במדת ארכו. אבל בחוורא וסומקא לא. הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה ינתן לו. מידע ידעה כל דאית ליה בחפיסה מנח ליה:**

מתני' עד מתי חייב להכריז עד כדי שידעו בו שכיני אבידה. ומפרש בגמרא שכיני מקום שנמצאת בו אבידה דברי ר"מ. רבי יהודה אומר שלשה רגלים ואחר רגל האחרון שבעה ימים. כדי שילך לביתו

[דף כח:] **שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד:**

גמ' ת"ר בראשונה כל מי שהיה מוצא אבידה היה מכריז עליה שלשה רגלים ואחר רגל האחרון שבעה ימים. כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד. ומשחרב בית המקדש שיבנה ב"ב התקינו שיהו מכריזין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. משרבו האנסין דאמרי אבידתא למלכתא התקינו שיהו מודיעין **לשכיניו ומיודעיו ודיו:**

מתני' אמר את האבידה ולא אמר סימניה הרי זה לא יתן לו. והרמאי אע"ג שאמר סימניה **לא יתן לו שנאמר** עד דרוש אחיך **עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא ואם** לאו:

גמ' איתמר רב יהודה אמר אבידתא מכריז. דחיישינן לרמאי ששמע את חבירו מתאונן שאבד גלימא והוא היה מכיר סימנו ואם יכריז גלימא יאמר שלי הוא ואלו סימניה. אבל כשמכריז אבידה לא יזכור על הגלימא שאבד אותו פלוני. **ר"נ אמר גלימא מכריז** לרמאי לא חיישינן **דא"כ אין לדבר סוף. ומאי אמר האבידה ולא אמר סימניה דקתני במתניתין. דלא אמר** סימן מובהק שראוי להחזיר על ידו אבידה אלא סימן חוורא וסומקא. והלכתא כרב נחמן בדיני. **תנו רבנן בראשונה כל מי שאבדה לו אבידה היה נותן סימנין ונוטלה. משרבו הרמאים התקינו שיהיו אומרים לו הבא עדים שאין רמאי אתה וטול** אבל בסימן מובהק יראה שמחזירין בהן לכל אדם. ולא איירי אלא בסימנים שהיו מחזירין בהן בראשונה:

טו אבוה דרב פפא אירכס ליה חמרא ואשכחוהו. אתא לקמיה דרבה בר רב הונא א"ל זיל אייתי ראיה דלאו רמאי את. אזיל אייתי סהדי אמר להו ידעיתו ביה דרמאי הוא אמרו ליה אין אמר להו אנא רמאה אנא אמרו ליה אנן לאו רמאי את קאמרינן אמר רבה בר אבוה מסתברא דלא מייתי איניש חובתא לנפשיה והני ודאי מיטעא קא טעו. ולא אמרינן בכי האי גוונא כיון שהגיד שוב אין חוזר ומגיד:

טז מתני' כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל. וכל דבר שאין עושה ואוכל ימכר שנאמר והשבותו לו ראה היאך תשיבנה לו. מה יהא בדמים ר"ט אומר ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן. ר"ע ריי"ף טו: **אומר לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן:**

גמ' יעשה ויאכל לעולם. אמר רב יהודה אמר שמואל י"ב חדש. תניא נמי הכי כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל. כגון פרה וחמור מטפל בהן י"ב חדש. מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. פירש רש"י ומוכרן ומניח הדמים אצלו ומשמע לפירושו שצריך למוכרן בב"ד

דאל"כ מה לו להזכיר שומא הוה ליה למימר מוכרן ומניח הדמים. ולישנא דשם דמיהן לא משמע כפירושו. ופירשו התוספות שם דמיהן ומניחן הפרה והחמור ואף לעצמו יכול לשומן ולא דמי לגבאי צדקה דאמרינן לקמן בפ' המפקיד (בבא מציעא דף לח.) דאין פורטין לעצמן דכיון דמשיב אבידה הוא לא חשדינן ליה. תדע דלא בעינן שישומם בב"ד כדלקמן גבי פקדון שצריך למכרו בב"ד. וכן לקמן (בבא מציעא דף כט:) גבי תפלין דאמר שמואל שם דמיהן ומניחן לאלתר. היינו מניחן בראשו דאין לפרש מניח הדמים אצלו דהא שמואל פוסק כר"ט בדמי אבידה. ומיהו איכא למימר דדמי תפלין כמעות דמי הואיל ולא טרח בהו. ומסתברא כפירוש התוספות דלא תיהוי הך ברייתא דלא כהלכתא: **עגלין וסייחין מטפל בהן** ג' **חדשים ומכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. אווזים ותרנגולים מטפל בהן ל' יום מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. אמר ר"נ ותרנגולת כבהמה גסה דמיא: תניא נמי הכי תרנגולת ובהמה גסה מטפל בהם י"ב חדש מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. עגלין וסייחין מטפל בהן ל' יום מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן. אווזין ותרנגולין וכל דבר שטפולו מרובה משכרו מטפל בהן ג' ימים מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן.** רב אלפס ז"ל גורס בעגלים וסייחין ואווזין ותרנגולין מוכרן בב"ד ולא ידענא טעמא מאי. **קשיא עגלים וסייחין אעגלים וסייחין ואווזין ותרנגולין אאווזין ותרנגולין. עגלים וסייחין אעגלים וסייחין לא קשיא הא דרעיא והא דפטימא. אווזין ותרנגולין אאווזין ותרנגולין לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי:**

יז איתמר [דף כט.] **שומר אבידה רבה אמר כשומר חנם דמי** דמאי הנאה מטיא ליה. **ורב יוסף אמר כשומר שכר** בההיא הנאה דלא קבעי למיתב ריפתא לעניא בעוד שהוא מתעסק לצורך האבידה להאכילה ולהשקותה או לשוטחה לצורכה. רבינו חננאל והלכות גדולות פסקו כרב יוסף מההיא דנדרים דף לג: דאמרינן דכולי עלמא אית להו פרוטה דרב יוסף גבי מודר הנאה מחבירו מחזיר לו אבידתו. ואפילו מאן דשרי התם בשנכסי בעל אבידה אסורין על המחזיר לא שרי אלא משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיחא. אבל מודה הוא דפטור מלמיתב ריפתא לעניא. וא"כ הוה שומר שכר. ואין נראה ראיה לר"י. דרבה דשמעתין לא פליג עליה דרב יוסף בהאי. דכולי עלמא מודו דהעוסק במצוה פטור מן המצוה אלא דסבירא ליה דאין נחשב שומר שכר בכך. אלא נראה דהלכה בכל מקום כרבה לגבי רב יוסף בר משדה ענין ומחצה כדאיתא בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמג:) וביש נוחלין קיד: אע"ג דיש מפרשים דהאי פיסקא ליתא אלא בבבא בתרא דהני תלת מילי בבבא בתרא איתנהו אבל בשאר מסכתות איכא טובא דהלכה כרב יוסף. מכל מקום נראה דבכולי גמרא קאמר. מדקאמר בגיטין פרק מי שאחזו (גיטין דף עד:) גבי הא לא דלה ורבה אמר הא לא איצטריכא דבעי לאוקמי פלוגתייהו דרבה ורב יוסף בפלוגתייהו דרבנן ורבן שמעון בן גמליאל ופריך והא קיימא לן דהלכה כרבה ובהא קיימא לן אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ומהיכא קיימא לן דהלכה כרבה אם לא מאותו פסק דפרק מי שמת. ואין לומר דבההיא מילתא היו מקובלין דהלכה כרבה. דא"כ הוה ליה למימר והא קיימא לן בהא הלכה כרבה כדקאמר ובהא אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ואף על גב דנחלק עליו אביי בההיא דמחצה. לאו לגבי כל האמוראין בא לפסוק דבשום מקום אין הלכה כרב יוסף בר מהני תלת. אלא שלא תחשוב קושיא דאביי עיקר איצטריך למיפסק כרב יוסף. או שמא בשום מקום אין הלכתא כרב יוסף בר מהני תלת. והא דלא חשיב הך דריש מעילה דפליגי בקדשי קדשים ששחטן בדרום אם יש בהן מעילה ואיתותב רבה. משום דמלתא דפשיטא היא כיון דאיתותב רבה דהלכה כרב יוסף. ועוד דלא נפקא מינה אלא למשיחא. ועוד משום דפליגי אליבא דרבי שמעון וקיימא לן כרבי יהודה. והלכה כרב יוסף בזוזי ב"ב דף לב: לא שייך למיחשב כיון דבכי האי גוונא הלכה כרבה. ועוד יש ראיות לכאן ולכאן ואכתבם לקמן כל אחת במקומה בעזרת השם: [דף כט:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון** והוי ש"ש לפי מאי דפרישית דהלכה כרבה **ואף ע"ג דלא אישתמיש בהו כיון דמצי לאשתמושי בהו: ביד רחבה הוו זוזי דיתמי אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה מהו לאשתמושי בהו. אמר ליה הכי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ט.** ולא דמי להא דתנן בפרק המפקיד (בבא מציעא דף מג.) המפקיד מעות אצל בעל הבית בין צרורין בין מותרין לא ישתמש בהן. דסלקא דעתך לדמותו לדמי אבידה בשביל שהיה עושה טובה עם היתומים שהיו

סמוכים אצלו וגם שלא יהיה אחריות המעות על היתומים. **א"ל אביי והא איתמר עלה אמר רבי חלבו א"ר הונא לא שנו אלא בדמי אבידה הואיל וטרח בהו.** אבל במעות אבידה דלא טרח בהו **לא. והני כמעות אבידה דמו. אמר ליה זיל לא שבקו לי דאישרי לך:**

יח מתני' מצא ספרים קורא בהן אחת לשלשים יום. ואם אינו יודע לקרות גוללן. אבל לא ילמד בהן בתחלה ולא ילמד אחר עמו. מצא כסות מנערה אחת לשלשים יום ושוטחה לצורכה אבל לא לכבודו. כלי כסף וכלי נחשת משתמש **בהן לצורכן אבל לא לשחקן. כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהו. מצא שק או קופה אם אין דרכו ליטול הרי זה לא יטול:**

רי"ף טז.

גמ' אמר שמואל המוצא תפילין שם דמיהן ומניחן לאלתר. ואין צריך לטפל בהן ולשומרן שלא ירקיבו כמו בספרים ובשאר אבדות. דתפילין שכיחי בכל עידן בבית האומן. אבל שאר אבדות אדם חפץ בשלו יותר:

יט תנו רבנן השואל ס"ת הרי זה לא ישאילנה לאחר. וכן שאר דברים דאמר ריש לקיש כאן שנה רבי **אין השואל רשאי להשאיל** ואין השוכר רשאי להשכיר. אלא **ס"ת איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוניה קמ"ל:** ופותחו וקורא בו ובלבד שלא ילמד בו בתחלה **וכן המפקיד ספר תורה אצל חבירו גוללו כל י"ב חדש ופותחו וקורא בו ובלבד שלא ילמד בו.** פירוש **כשהוא גוללו פותחו וקורא בו. ואם בשבילו פותחו אסור. ולא יקרא אחר עמו** ורמינהו **ולא יקרא פרשה וישנה ולא יקרא פרשה ויתרגם ולא יפתח בו יותר משלשה דפין ולא יהו שלשה קורין בכרך אחד. הא שנים קורין התם בשני ענינים והכא בענין אחד:**

כ מצא כסות מנערה אחת לשלשים יום. ה"מ בדעמרא אבל בדכיתנא לא דניעור קשה לה. ודעמרא נמי לא אמרן אלא בחד גברא ובידא. אבל בתרי גברי או בחוטרא לא. ורש"י פירש להפך דבעמרא קשה הניעור לפי שהיא נמתחת ונקרעת: [דף ל.] שוטחה לצרכה אבל לא לכבודו. איבעיא להו לצרכה ולצורכו מאי ואע"ג דבס"ת כשהוא גוללו קורא בו וכן כלי כסף וכלי נחשת **משתמש בהן לצורכן.** הכא איכא למיחש אחר שיספיק לה השיטוח לצורכה ישטחנה לצורכו ובקל תתקלקל. ת"ש **לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד לצורכו אבל שוטחה על גבי מטה ועל גבי מגוד לצורכה. נזדמנו לו אורחים לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד בין לצורכו בין לצורכה.** התם מיקלא קלי לה. אי **משום עינא בישא אי משום גנבי.** וכיון דלא איפשיטא אזלינן לחומרא: **ת"ר מצא כלי עץ משתמש בהן כדי שלא ירקבו. כלי נחשת משתמש בהן בחמין** ולא באור **מפני שמשחיקן. כלי כסף משתמש בהן בצונן אבל לא בחמין מפני שמשחירין מגרפות וקרדומות משתמש בהן ברך אבל לא בקשה מפני שמפחיתן. כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהו. וכדרך שאמרו באבידה כך אמרו בפקדון. פקדון מאי עבידתיה גביה. אמר רבי חמא א"ר ששת בפקדון שהלכו בעליו למדינת הים.** וכן הא דאמרינן המפקיד ספר תורה אצל חבירו גוללו כל י"ב חדש וקורא בו מיירי כשהלכו בעליו למדינת הים. דאי ישנן בעיר אין הנפקד חייב ליטפל בו מאחר שהמפקיד יכול לשמור חפציו שלא יתקלקלו:

כא מצא שק **או קופה אם אין דרכו ליטול הרי זה לא יטול. מנא ה"מ דת"ר והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. כיצד היה כהן והיא בבית הקברות וזקן ואינה לפי כבודו ושהיתה שלו מרובה משל חבירו לכך נאמר והתעלמת. ולכהן והיא בבית הקברות** לא איצטריך קרא דפשיטא דאין **עשה דוחה את לא תעשה ועשה. ולשלו מרובה משל חבירו** נמי לא איצטריכא קרא דנפקא לן **מדרב יהודה אמר רב אפס כי לא יהיה בך אביון שלך. קודם לשל כל אדם.** ולא איצטריך קרא [דף ל:] **אלא לזקן ואינה לפי כבודו.** אמר רבה הכישה נתחייב בה משום דאנקטה ניגרי ברייתא. **אביי הוי יתיב קמיה דרבה חזא הנהו עיזי. שקל קלא פתק בהו.** אמר ליה איחייבת בהו קום אהדרינהו. איבעיא להו דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר מאי מי אמרינן השבה מעליא בעינן וכיון דאין דרכו להחזיר בעיר לא מיחייב. או דלמא בשדה מיהא מיחייב וכיון דאיחייב איחייב תיקו. וראיתי גדולים שפסקו כיון דלא איפשיטא אזלינן לחומרא ומיחייב להחזיר בשדה וכיון דאיחייב איחייב אף בעיר. ויראה לי כיון שפטרה תורה את הזקן שאין לו לזלזל בכבודו איסור הוא לגבי דידיה שמזלזל לכבוד תורה במקום שאין חייב. ומשום ספק ממון חבירו אם הוא מחויב בו לא יזלזל בספק איסור.

רי"ף טז:

והחכם שבא לעשות לפנים משורת הדין יוותר מממונו ויעשה כמו שעשה רבי ישמעאל ב"ר יוסי. אבל אין לו רשות לזלזל בכבודו. **ורב אלפס ז"ל כתב דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר בעיא** היא ולא איפשיטא ולא יחזיר בעיר. ונראה דבספרו היה כתוב מי אמרינן בשדה מיהא דרכו לאהדורי או דלמא השבה מעלייתא בעינן וכיון דלא מיחייב בעיר לא מיחייב אפילו בשדה. ופסק לחומרא דבשדה מיחייב לחומרא ואינו מזלזל שם בכבודו. ולא דמי להכישה נתחייב בה דלא אנקטה נגרא ברייתא. דאדרבה הוליכה למקום המשתמר יותר מבשדה. **אמר רבה כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזיר.** כל שבשלו פורק וטוען בשל חבירו נמי פורק וטוען. רבי ישמעאל ב"ר יוסי הוה קאזיל באורחא פגע ביה ההוא גברא דהוה דרי פותכא דאופיא. **אותבינהו וקמתפח א"ל דלי לי. א"ל כמה שויא אמר ליה פלגא דזווזא.** שקיל פלגא דזווזא יהיב לי' ואפקריה. הדר זכי ביה. א"ל דלי לי יהב לי' פלגא דזווזא אחרינא. חזא דהוי קא בעי למהדר ולמזכי בה אמר **לכולי עלמא מיפקר ולדידך לא מיפקר. ואף ע"ג דלאו** הפקר הוי כי האי גוונא עד שיפקיר לעניים ולעשירים כב"ה פיאה פ"ו מ"א **רבי ישמעאל ברבי יוסי** לכולי עלמא אפקריה **ובמילתא דעלמא הוא דאוקמיה והא רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן** ואין לפי כבודו הוה. **לפנים משורת הדין הוא דעבד. דתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם וכו'. אמר רבי יוחנן מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין:**

כב מתני' איזוהי אבידה פירוש כלל אבידה שיכיר אדם מה היא אבידה שמחויב אדם ליטפל בה. **מצא חמור או פרה רועין בדרך אין זו אבידה** ואפילו במה ימים ראה אותן שם אבל אם ראה אותן בלילה חייב להחזיר. ואם ראה בבקר בהשכמה או סמוך לחשיכה **ג' ימים זה אחר זה הרי** זה אבידה. ודוקא רועה בדרך דאיכא תרתי לטיבותא. אבל רצה בדרך זימנין הוי אבידה כגון דאפה לגבי דברא. רועה בין הכרמים אם כרם ישראל הוי חייב לסלקה משום אבידת בעל הכרם. וכיון דחייב לסלקה משום דאנקטה ניגרי ברייתא חייב להחזירה. ואם כרם דכותי הוא אי באתרא דקטלי הבהמה בלא התראה חייב להצילה ולהחזירה לבעלים. ואי באתרא דלא קטלי עד דאתרו ביה אין חייב ליטפל בה דאי לא אתרו לא קטלי לה. ואי אתרו ולא אזדהרו בה אבידה מדעת היא. **חמור וכליו הפוכין פרה ורצה בין הכרמים הרי זו אבידה:**

כג החזירה וברחה החזירה וברחה אפילו ד' וה' פעמים חייב שנאמר **השב תשיבם לאחיך. היה בטל מן הסלע לא יאמר תן לי סלע אלא נותן לו שכרו כפועל אם יש שם בית דין מתנה בפני ב"ד ואם אין שם ב"ד בפני מי יתנה שלו קודם:**

רי"ף יז. **גמ' תניא מצא טלית באיסרטיא קורדום באיסרטיא פרה ורצה בין הכרמים הרי זו אבידה. טלית בצד גדר קורדום בצד גדר פרה ורועה** בעשבים [דף לא.] אין זו אבידה. שלשה **ימים זה אחר זה הרי זו אבידה ראה מים ששוטפין ובאין הרי זו אבידה. אמר רבה לכל אבידת אחיך לרבות אבידת קרקע. החזירה וברחה וכו'. אמר ליה ההוא מרבנן לרבה אימא השב חדא זימנא תשיבם תרי זימני. אמר ליה השב אפילו מאה פעמים משמע. תשיבם. אין לי אלא לביתו. לגינתו ולחרבתו מנין. ת"ל תשיבם מ"מ. ואשמעינן דאי אהדרה לדוכתא דמינטרא לא צריך דעת בעלים. דכל מילי צריך דעת בעלים חוץ מהשבת אבידה שהתורה ריבתה בהם השבות הרבה. עזוב תעזוב. אין לי אלא בעליו עמו. אין בעליו עמו מנין.** ת"ל עזוב תעזוב עמו מ"מ. הקם תקים עמו. **אין לי אלא בעליו עמו. אין בעליו עמו מנין. ת"ל הקם תקים עמו מ"מ:**

כד [דף לא:] **נותן לו שכרו כפועל. תנא כפועל בטל. והא לא בטל הוא.** דסלקא דעתיה שאומדים כמה אדם רוצה לפחות משכרו ולהניח מלאכתו שהוא עושה ולישב בטל הלכך פריך ליה והא לאו בטל הוא שהרי הוא טורח להשיב אבידה. **אמר אביי כפועל בטל של** רי"ף יז: **אותה מלאכה דבטל מיניה.** פירש רש"י כמה אדם רוצה לפחות משכרו ליבטל ממלאכה כבידה זו שהוא עושה לעשות מלאכה כזו. הכל לפי כובד העבודה ורבוי השכר. יש מלאכה שטורחה קל ושכרה רב ויש חילוף. כגון מלאכה שנוטל עליה ד' זוז. ולהניחה ולישב בטל היה נוטל זוז ולטרוח בהשבה היה נוטל שתי זוזים. נותן לו שני זוזים ומטי ליה זוז בשכר השבת אבידה. ואף על גב דאסור ליטול שכר על השבת אבידה. דאפילו לרבנן דאמרי טעינה בשכר היינו מיתורא דפריקה אבל באבידה מודו דאסור ליטול שכר. וכן מוכח מתניתין דדוקא כשהעושה מלאכה ומתבטל

ממלאכה נותן שכרו כפועל בטל אבל אם לא היה עסוק במלאכה אסור ליטול שכר. מ"מ השתא שהוא עסוק במלאכתו ופטרתו תורה מהשבה יכול ליטול שכר. ואגב שצריכין לשום בכמה יניח מלאכתו וישב בטל שמין נמי בכמה יניח מלאכה ויתעסק בהשבתה:

כה איסור ורב ספרא עביד עיסקא בהדי הדדי. אזל רב ספרא פלג בלא דעתיה דאיסור. אתא לקמיה דר' אבא. **א"ל זיל אייתי תלתא דפלגת קמייהו א"נ תרי מגו תלתא** א"נ תרי סהדי דפלגת באפי **תלתא. א"ל מנא לך הא. א"ל** [דף לב.] **דתנן אם יש שם ב"ד מתנה בפני ב"ד. א"ל מי דמי התם אפוקי ממונא ממר ומיתב למר הכא דידי שקלי וגילוי מלתא בעלמא הוא ובתרי סגי. תדע דתנן אלמנה מוכרת שלא** בב"ד אלמא כיון דנפשה שקלה אין צריכה ב"ד. א"ל אביי ולאו מי **איתמר עלה אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר"נ** אין **צריכה ב"ד מומחין אבל צריכה ב"ד הדיוטות:**

יום רכז

כו מתני' מצאה ברפת אינו חייב בה. מפרש בגמרא אפילו ברפת שאינה משתמרת כגון שהיא פתוחה רק שאינה מתעה הבהמה לצאת ולברוח. ברשות הרבים חייב בה כגון שניכר בה שהיא הולכת תועה דהא אמרינן לעיל דדוקא רצה בדרך ואפה לגבי דברא חייב להחזיר הא לאו הכי לא. והראב"ד ז"ל פירש דהכא מיירי בסרטיא שבוקעין בה אנשים הרבה ומאימתן היא בורחת. או שמא יקחוה אנשים שאין מהוגנים. אבל לעיל מיירי בשביל של רבים שאין הרבים בוקעין בו. **בגמרא מפרש הא דאמרינן ברפת אין חייב בה** דוקא בעומדת בתוך התחום. **וברשות הרבים אפילו בתוך התחום חייב בה:**

כז היתה בבית הקברות הרי זה לא יטמא לה. אם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר הרי זה לא ישמע לו:

כח פרק וטען אפילו ד' וה' פעמים חייב שנאמר עזב תעזוב. הלך וישב לו ואמר לו הואיל ועליך מצוה אם רצית לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו. היה זקן או חולה חייב. מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר אף לטעון. רבי יוסי הגלילי אומר
רי"ף יח. **אם היה עליו יותר ממשאו אין זקוק לו שנאמר** תחת משאו משוי שיכול לעמוד בו:

גמ' ת"ר יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו. ת"ל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה' אלהיכם **כולכם חייבין בכבודי: מצוה מן התורה לפרוק וכו'. מפרש לה מצוה מן התורה לפרוק בחנם ולא לטעון בחנם. תנינא להא דת"ר פריקה בחנם טעינה בשכר. רבי שמעון אומר זה וזה בחנם. וקיימא לן כרבנן.** וטעינה אפילו הוא פנוי ובטל מכל מלאכה יכול הוא לומר איני רוצה לטעון בחנם עמך אם לא תתן לי שכר. ואם הוצרך לפסוק בשכר מרובה יותר מן השכר הראוי לו ליתן על טורח כזה לא יתן לו אלא כפי הראוי. מידי דהוה אטול דינר והעבירני דאין לו אלא שכרו. אבל פריקה והשבת אבידה בחנם ואם הוא פנוי אין רשאי ליטול שכר. אבל אם הוא עסוק במלאכה והניח מלאכתו שמין כמה אדם רוצה לפחות משכרו ויניח מלאכתו ולטרוח בהשבת אבידה זו ובפריקה ונותנין לו עד כדי דמי אבידה. והיינו אם עושה מעצמו אבל אין מחויב להניח מלאכתו להשיב אבידה ולפרוק ולפחות משכרו אבל **אם יש שם ב"ד** או הבעלים והם אומרים לו הנח מלאכתך והשב או פרוק ויתנו לך כל שכרך חייב ליתן לו כל שכרו אף אם פסק לו יותר מן הראוי. מידי דהוה טול דינר בשכרך והעבירני דנותן לו שכרו משלם. דאמרינן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קטז.) מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רמי בר חמא הכא בצייד השולה דגים מן הים דא"ל אפסדתני כוורי בזווא. וכיון שיש לו קצת הפסד יטול כל מה שפסק לו. ואם הבעלים שם ולא התנה עמהן והניח מלאכתו מעצמו והשיב אבידה לא יטול אלא כפועל בטל לגמרי. ואם היה בטל מסלע ולישב בטל היה נוטל דינר ולטרוח בהשבתה היה נוטל שני דינרים לא יטול אלא דינר. דחכמים תקנו ליטול שכר על השבת אבידה כדי שיניח אדם מלאכתו וישיב אבידה. אבל אם הבעלים עומדים שם לא הוצרכו לתקן כיון שיכול להתנות. ואם לא התנה הפסיד ולא יטול שכר על השבתה. אבל כפועל בטל לגמרי יטול. דאנן סהדי דניחא להו לבעלים בהכי. ודבר זה אנו למידין מההוא דתנן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קטו:) שטף נהר חמורו וחמור חבירו והניח שלו והציל של חבירו אין לו אלא שכרו. ולא אמרינן שיטול כל מה שהפסיד בהשבתו כי היכי דאמרינן הכא היה בטל מסלע שאין מפסיד כלום בהשבתה. אלא נוטל כמו ששמין שאדם

היה נוטל על מלאכה קלה כזו. אלא היינו טעמא כיון שבפני בעלים הוא היה לו להתנות ומדלא התנה הפסיד ולא יטול אלא שכר טורחו. ומינה שמעינן דאם אין הבעלים שם צריך ליתן לו דמי חמורו:

כט אמר רבא מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא וכו'. ואע"ג דדחי גמרא קיימא לן דהכי הלכתא והכי אמר רב יהודה בשילהי מפנין במסכת שבת דף קכח: בהמה שנפלה לאמת המים מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה בשבת משום דבטול כלי מהיכנו דרבנן וצער בעלי חיים דאורייתא ואתי דאורייתא ודחי דרבנן. ומכאן התיר רבינו מאיר ז"ל כשיש רוב חלב לבהמה ומצטערת בכך שמותר לומר לנכרי בשבת לחלוב לבהמה ויטול החלב לעצמו. דצער בעלי חיים דחי אמירה לנכרי.

ל ואם [דף לב:] הלך וישב לו ואמר לו הואיל ועליך מצוה לפרוק פרוק פטור מטעם פריקה וחייב משום צער בעלי חיים. ונפקא מינה שאם נותן לו שכר יכול לקבלו. ובבהמת עובד כוכבים חייב בטעינה משום איבה. ובפריקה אפילו אם אין העובד כוכבים אצל בהמתו משום צער בעלי חיים. וכן רבצן ועומד חייב בשכר. ת"ר אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו. שניהם אוהבים ושניהם שונאים מצוה לפרוק משום צער בע"ח: [דף לג.] ת"ר כי תראה יכול מרחוק ת"ל **כי תפגע. יכול פגיעה ממש ת"ל כי תראה הא כיצד ראיה שיש בה פגיעה. ושיערו חכמים אחד משבעה ומחצה במיל וזהו ריס. ומדדה עמו עד פרסה. אמר רבה בר רב הונא ונוטל שכר:**

מתני' אבידתו ואבידת אביו שלו קודמת. אבידתו ואבידת רבו שלו קודמת. אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמת. שאביו הביאו לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי עולם הבא. **ואם היה אביו שקול כנגד רבו אבידת אביו קודמת. אביו ורבו נושאים** משוי מניח של רבו ואח"כ **של אביו. אביו ורבו בבית השבי פודה את רבו ואח"כ פודה את אביו ואם היה אביו ת"ח פודה את אביו ואח"כ פודה את רבו.** כך היא גירסת רב אלפס ז"ל. ונראה דלענין פדיון נפשות לא בעינן שקולין כמו לענין השבה:

גמ' מנא הני מילי. אמר רב יהודה א"ר אמר קרא אפס כי לא יהיה בך אביון שלך קודם לכל אדם אמר רב יהודה א"ר כל המקיים בעצמו כך סופו בא לידי כך. כלומר המדקדק בדבר זה שלא יוותר משלו בשביל חבירו סופו בא לידי עניות. כי פורק ממנו עול גמילות חסד וצדקה: **ת"ר רבו שאמרו שלמדו חכמה ולא שלמדו מקרא ומשנה דברי ר"מ. רבי יהודה אומר כל שרוב חכמתו** הימנו הן מקרא הן משנה הן גמרא. **רבי יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זהו רבו.** איתמר א"ר יצחק ב"ר יהודה אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה. אמר רב אחא בר הונא אמר רב ששת הלכה כרבי יוסי. ומי אמר רבי יוחנן הכי והא אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן רבו שלמדו חכמה. מאי חכמה רוב חכמתו. והלכתא כרבי יוחנן דעולא נמי ס"ל כוותיה. **דאמר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה** פירוש כמלא עיניו כדין תלמיד לרב. ומקרעין זה על זה פירוש קרע שאין מתאחה. **ולענין אבידה במקום אביהן עד שיהא רבו מובהק.** ת"ר העוסק במקרא מדה ואינה מדה. במשנה מדה שנוטלין עליה שכר. **גמרא** אין לך מדה גדולה מזו ואמר במדרש לא שידלג אדם ממקרא למדרש וממדרש לגמרא אלא שילמוד מקרא ואחר כך משנה ואחר כך גמרא:

פרק ג

א [דף לג:] **המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא נמצא הגנב משלם תשלומי כפל. טבח ומכר משלם ד' וה'. למי משלם למי שהפקדון אצלו.** והיינו טעמא דאזלינן בתר אומדנא דדעת כשיתרצה לשלם הקרן והוא היה יכול ליפטר ממנו בשבועה דעתו להקנות לו גוף הפרה מעכשיו חוץ מגיזותיה וולדותיה. דשבחא דאתי מעלמא מקני ליה שבחא דאתי מגופיה לא מקני ליה דהכי אמדינן דעתיה. והיינו כלישנא קמא דרבא דהוא עיקר. דמתני' סתמא קתני בין בעומדת באגם בין ברשותו ועוד דברייתא חוץ מגיזותיה וולדותיה מוכח כלישנא קמא דללישנא בתרא מאי קאמר חוץ מגיזותיה וולדותיה. אי קודם גניבה כולה לאו דידיה הוא. אי לאחר גניבה כולה דידיה הוא. ואף ע"ג דיש לפרשו בדוחק אליביה דלישנא בתרא. מ"מ לכאורה משמע כלישנא קמא. **נשבע ולא רצה לשלם נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ד' וה'. למי משלם לבעל הפקדון.** ודוקא [דף לה:] נשבע ולא רצה לשלם אבל אם רצה

ריי"ף יח:

לשלם אף ע"פ שכבר נשבע הכפל למי שהפקדון אצלו. ורישא דקתני שילם ולא רצה לישבע הכי מיפרשא לא רצה לעמוד בשבועתו והכי מפרש לה בפ' הגוזל קמא (בבא קמא דף קח:):

גמ' שילם ולא רצה לישבע. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא שילם שילם ממש אלא כיון שאמר הריני משלם אף על פי שלא שילם. תניא כוותיה דרבי יוחנן השוכר פרה מחבירו ונגנבה ואמר הריני משלם ואיני נשבע ואח"כ נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשוכר. א"ר הונא משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו. מ"ט חיישינן שמא עיניו נתן בה. כך היא גירסת הספרים ורב אלפס ז"ל כתב **א"ר הונא אמר הריני משלם משביעין אותו** וכו'. ולא אתא למעוטי בהאי לישנא שאם שילם דתו לא משבעינן ליה דהא מלתא בלא טעמא הוא. דאין לומר כיון שלא השביעו קודם שקיבל תשלומין מחל לו השבועה. דמסתבר טפי למימר שקבל התשלומין כדי שלא יחזור בו. אלא אדר' יוחנן קאי דאמר דאם אמר הריני משלם דמקני ליה כפילא ואתא לאשמועינן דלא מקני כפילא עד שישבע שאין ברשותו. דכל זמן שלא נשבע או שילם לא סמכא דעתיה שיהא כדבריו אלא אומר עיניו נתן בה וקודם שישבע או ישלם יחזור בו הלכך אכתי לא מקני ליה כפילא: **אמר רב פפא ש"ח שאמר פשעתי מקני ליה כפילא דאי בעי פטר נפשיה בגניבה ואבידה.** ואע"ג דלא מצי פטר נפשיה אלא בשבועת שקר מקני ליה כפילא. וש"ש **שאמר נגנבה מקני ליה כפילא דאי בעי פטר נפשיה בשבורה ומתה. ושואל אע"פ ששילם לא מקני ליה כפילא. במאי הוה ליה למיפטר נפשיה במתה מחמת מלאכה מתה מחמת מלאכה** לא שכיחא. **וליתא לדרב פפא בשואל אלא אם שילם מקני ליה כפילא. דקיימא לן כרב זביד דאמר שואל עד שישלם. מ"ט. הואיל וכל הנאה שלו אי עביד מלתא יתירתא ושילם מקני ליה כפילא ובדיבורא לא מקני ליה כפילא. ותניא כוותיה השואל פרה מחבירו ונגנבה וקדם השואל ושילם ואח"כ נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשואל:**

ב אמר השומר **איני משלם וחזר ואמר הריני משלם הא קאמר הריני משלם ומקני ליה כפילא.** אלא **אמר הריני משלם וחזר ואמר** איני משלם מאי מי אמרינן מיהדר קהדר ביה. ואע"ג דלא מצי הדר ביה דכיון שקבל עליו בפני ב"ד לשלם דבריו קיימים כאילו חייבוהו ב"ד ואין בו חזרה. וכן מוכיח בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח.) עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי רצונך השבע וטול נשבע ואין יכול לחזור אלמא כיון שהטיל עליו שבועה בפני ב"ד תו לא מצי למיהדר ביה. ותנן נמי בפ' שבועת הדיינין (שבועות דף לט.) אי אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד אלמא בדיבורו נתחייב. וכן מסתבר בשמעתין דלא מצי הדר ביה. דאי מצי הדר ביה לא הוה אמרי כל הני אמוראי דבדיבורא מקני ליה כפילא דלא סמכא דעתי' עד שישלם ועוד דמשמע דקאי גם אמילתיה דרב פפא שאומר ש"ח שאמר פשעתי וש"ש שאמר נגנב דהנהו לא שייך ביה חזרה כיון שהודה. הלכך ודאי כיון שאמר בפני ב"ד הריני משלם הוי כפסק דין ולא מצי מיהדר ביה. ומיהו כיון דאיגלאי דעתיה דבעי למיהדר אי הוי מצי תו **לא מקני ליה כפילא** [דף לה:] או דלמא במילתיה קאי ודחויי מדחי ליה וזה יודע המפקיד ואינו נמנע מלהקנות לו כפל. **אמר הריני משלם ומת ואמרו** בניו אין אנו משלמין מהו. **שלמו בנים כגון שלא הספיק לתבוע אביהן עד שמת ואחר כך תבע את בניו ושלמו לו. שלמו בנים לבנים. שלם הוא מחצה. שאל שתי פרות ושלם אחת מהן. שאל מן השותפין ושלם לאחד מהן.** השותפין ששאלו ושלם אחד מהן. **אשה ששאלה ושלם בעלה. שאל מן האשה ושלם לבעלה מהו. כל אלו עלו בתיקו וחולקין. דקיימא לן ממון המוטל בספק חולקין.** ונפקא מינה האידנא אע"פ שאין דנין דיני קנסות אם **תפס לא מפקינן מיניה.** או אזמניה לדינא לא"י. ותמיה לי על רב אלפס שכתב כאן דקיימא לן ממון המוטל בספק חולקין ובפרק שור שנגח את הפרה פסק כרבנן דאמרי המוציא מחבירו עליו הראיה. ואפשר דגבי כפל ליכא חזקה הלכך לכ"ע חולקין. אבל אין לשונו משמע כן מדקאמר דקיימא לן משמע דאיכא פלוגתא ופסק כמאן דאמר חולקין. ועוד נראה דודאי חזקה איכא כיון דמספקא לן אי אקני בהמה לכפילא אוקי בהמה בחזקת בעליה ולא הקנה לו. והכי הלכתא וכן פסקו התוספות דהלכתא כרבנן:

רי"ף יט.

ג שותפין ששאלו ושילם אחד מהן מהו. פי' רש"י ששילם חצי דמיה שעליו מהו שיקנה חצי כפל. מי אמרינן הרי שילם כל המוטל עליו. ולא בעי רש"י למימר שיפטר השותף האחד אם לא ירצה האחר

לשלם או לישבע דהא אמרינן בירושלמי פרק שבועת הפקדון וכחש בעמיתו פרט למכחש לאחד מן השותפין. בפקדון פרט למכחש בעדים ובשטר. אמר רבי יוסי הדא אמרה שנים שלוו מאחד אף ע"ג דלא כתבין אחראין וערבאין זה לזה. אחראין וערבאין הן זה לזה. אלא ודאי חייב לשלם גם חלק השותף האחר אם לא ישלם או ישבע. ומיהו כיון ששילם מיד המוטל עליו וחבירו שמא גם הוא ישלם מקני ליה לאלתר חצי הכפל:

ד [דף לה.] **ההוא גברא דאפקיד כיפי גבי חבריה** אמר ליה **הב לי כיפאי אמר ליה לא ידענא היכא** אותבתינהו. **אתא לקמיה דרב נחמן אמר כל לא ידענא פשיעותא הוא זיל שלים. לא שילם אגביה ר"נ לאפדניה מיניה. לסוף אשתכח כיפי ואייקור. אמר ר"נ הדרי כיפי למריה והדרא אפדנא למריה. אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דר"נ ופירקין דהמפקיד הוה ואמרינן ליה שילם ולא רצה לישבע** מקני ליה כפילא. והוא הדין נמי שבחא דאייקור דשבחא דמעלמא הוי שתלוי בשער השוק ואינו יוצא מגוף החפץ. **ולא אהדר לי ולא מידי. ושפיר עבד דלא אהדר לי התם לא אטרחיה לבי דינא** בתשלומין שהרי שילם מעצמו **והכא אטרחיה לבי דינא** הלכך לא מקני ליה שבחא. לימא קסבר ר"נ דשומא הדרא. **שאני הכא דשומא בטעות הוה דהא הוו כיפי מעיקרא** הלכך הדרא הכא אפילו זבנה או אורתה. **אמרי נהרדעי שומא הדרא עד תריסר ירחי שתא. אמר אמימר אנא מנהרדעא אנא וסבירא לי דשומא הדרא לעולם. והלכתא שומא הדרא לעולם משום שנאמר ועשית הישר והטוב.** פשיטא שמו ליה לב"ח ואזל איהו ושמה לב"ח דידיה. **א"ל לא עדיפת מגברא דאתית מיניה.** זבנה או אורתה או יהבה במתנה אדעתא דארעא נחית ולא אדעתא דזוזי נחית. **שמו לה לאשה ואינסיבא ומתה וירשה הבעל.** או שמו מינה ואינסיבא ומתה וירשה הבעל **בעל בנכסי אשתו לוקח הוי ולא מיהדר.** אבל אי יורש הוי מיהדר. ולא דמי לאורתה דאמר אדעתא דארעא נחית דהיינו כגון שכתבה בחייו לאחד מיורשיו דומיא דזבנה ויהבה במתנה. אבל יורש דממילא במקום המוריש קאי ומחזיר ולא מהדרינן ליה. **דאמר ר' יוסי ב"ר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** אגבייה איהו בחובו פליגי [דף לה:] **רב אחא ורבינא חד אמר הדרא וח"א לא הדרא מ"ד לא הדרא דהא מדעתיה יהיב ליה זבינא מעליא הוא. ומ"ד הדרא סבר** מחמת כסופא הוא דיהיב ליה **ולא זבינא מעליא הוא.** וקיימא לן כל **היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל הלכך** לא הדרא ולא מפקינן מיד המחזיק. **מאימת אכיל פירי האי דיהבינן ליה בשומא. אמר רבה מכי מטיא אדרכתא לידיה. אביי אמר עדיו** בחתומין **זכין לו רבא אמר מכי שלמי יומי אכרזתא** והלכתא כרבא דבתראה הוא. והא דאמרינן דשומא הדרא היינו דוקא במקרקעי אבל במטלטלי לא. ובמקרקעי נמי דוקא בשלא השביח המלוה או שלא נתייקרו הקרקעות. אבל נתייקרו הקרקעות לא מסתבר כלל שיצפה הלוה כל ימיו אם יתייקרו הקרקעות שיפדה קרקעו ואיכא נעילת דלת בפני לווין. והיכא דשמו לבעל חוב ושמה איהו לבעל חוב. כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דאי שמה ליה לבעל חוב בתראה טפי ממאי דשמו ליה לקמא לא מיהדר בתרא אלא בזוזי דשמו ליה. דמשום ועשית הישר והטוב לא דינא הוא דליפסיד. דמדינא לא בעי למיהדר ומשום ועשית הישר והטוב אמור רבנן דתיהדור הלכך מרישא הוא דקובין. וכן אי שמו לקמא טפי ממאי דשמה ליה לבתראה מצי בתרא למימר כיון דלא מחייבנא למיהדר אלא מטעמא דלא עדיפנא מגברא דאתינא מיניה הלכך לא מהדרנא לך אי לאו דיהבת לי כמה דבעית למיתב לגברא דאתינא מיניה. וסברא היא זו שתהא ידו על העליונה כיון דזבינא מעליא הוא ולא מיהדר אלא משום ועשית הישר והטוב:

ה מתני' השוכר פרה **מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם לשוכר. אמר רבי יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו. אלא תחזור פרה לבעלים** הראשונים טעמא דרבי יוסי משום דחשיב שוכר כאילו השאילו בשליחות המשכיר הלכך דין המשכיר עם השואל:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. ואף על גב דהא שקלא וטריא דרבי זירא ורב אחא מדיפתי ורבינא ומר בר רב אשי אליבא דרבנן בההיא דפעמים שהבעלים משלמין כמה פרות נפקא מינה גם לרבי יוסי כגון היכא דמשכיר אמר לשוכר אם תרצה תשאילנה ויהיה דינך עם השואל ויהיה דיני עמך כאילו לא יצאת מרשותך. והלכתא כמר בר רב אשי דאמר

ר"ף יט:

שם שאלה אחת היא ושם שכירות אחת היא:

ו [דף לו:] **אמר רבא הלכתא שומר שמסר לשומר חייב. ולא מיבעיא ש"ש שמסר לשומר חנם דגרוע גרע לשמירתו** לפי שאין מוסר נפשו כל כך לשמור ומיהו לא מיקרי פשיעה כיון שמסרה לבן דעת אלא אפילו ש"ח שמסר לש"ש חייב. **דא"ל את מהימנת לי בשבועה איהו לא מהימן לי בשבועה** שמעת **מינה היכא דאיכא עדים דנטרה שומר בתרא כי אורחיה ונאנסה לא מחייב שומר קמא לשלומי דהא ליכא שבועה דלימא ליה אנת מהימנת לי בשבועה.** ואע"ג דמסר פקדונו ביד אחר בלא רשות ואמרינן בגיטין כט. ולעיל (בבא מציעא דף כט:) **אין השואל רשאי להשאיל** ואין **השוכר רשאי להשכיר. ה"מ לכתחלה אבל** בדיעבד לא מיקרי פשיעה. **דהא גבי השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה כיון דליכא פשיעותא דהא כדרכה מתה לא מיחייב שוכר לשלומי אע"ג דהשאילה לאחר. ש"מ דלא סבירא לן כרבי מאיר דאמר כל המעביר על דעת בעלים נקרא גזלן.** מתוך דברי רב אלפס ז"ל שכתב דהיכא דאיכא עדים דנטרה שומר בתרא כי אורחיה ונאנסה משמע דלא מסתיין אי איכא עדים שנאנסה אלא צריך גם להביא עדים דנערה כי אורחיה ולא פשע בה ולא שלח בה יד. וגם דקדק בלשונו דהא ליכא שבועה דלימא את מהימנת לי וכו' ומשמע שלא נשארה שום שבועה מכל השבועות שהיו מוטלות על השומר הראשון. דאי נשארה אחת מהן לימא האיך לא מהימן לי. ולפום מאי דאיכא דבעי למימר דעיקר שבועת שומרין היא לשומר חנם שנגנבה ולשומר שכר שמתה כדרכה ולשואל שמתה מחמת מלאכה ואינך שבועות כולהו אגב אתו. מצינן למימר אי איכא עדים שנאנסה אין כאן עוד שבועה דמצי למימר האיך לא מהימן לי והלכתא כרבא דבכל דוכתא קיימא לן כרבא לבר מיע"ל קג"ם. ודלא כר"ח שפסק כאביי משום דקיימא כרבה דאמר **תחלתו בפשיעה וסופו באונס** חייב. **וליתא דגם רבא סבירא ליה דתחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב** אלא דלא מחשיב תחלתו בפשיעה מה שמסר פקדונו ביד אחר בלא רשותו כיון שמסרה לבן דעת: **הנהו גנאי דכל יומא הוו מפקדו מרייהו גבי חד סיבתא. יומא חד אפקדוה גבי חד מינייהו שמע קול הלולא אזל אפקדינהו גבה ההיא סבתא. אדאזל ואתא אגנוב אתו לקמיה דרב פטריה. דלא יכלי למימר ההיא לא מהימנא לן בשבועה דהא אינהו כל יומא גבה ההיא סיבתא הוו מפקדי.** ואמרינן נמי לקמן (בבא מציעא דף מב:) כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד. הלכך כל היכא דידעינן שהמפקיד רגיל להאמין לשומר השני לא מצי למימר לא מהימן לי. אבל אי לא ידעינן דרגיל להאמין אפילו אי ידעי כולי עלמא שהוא אדם טוב וכשר יותר מן הראשון יראה דמצי למימר את **מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן לי בשבועה.** דאין לך להאמין עלי בשבועה כל מי שאין לי עסק עמו:

רי"ף כ.

יום רכח

ז איתמר פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה אביי משמיה דרבה אמר חייב וכל דיינא דלא דאין כה"ג לאו דיינא הוא. ולא מיבעיא למאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב דחייב אלא אפילו למאן דאמר פטור הכא חייב מאי טעמא. דהבלא דאגמא קטלה. ולא שתהא פשיעה גמורה לענין הבל דא"כ אפילו הוציאה הוא בעצמו לאגם ומתה מיחייב ולישנא דפשע בה ויצתה לאגם משמע לפי שפשע שלא שמרה שלא תצא לאגם שמא יטרפוה זאבים או יגנבוה גנבים מחייב אביי אם מתה כדרכה. אבל אם הוליכה לאגם ומתה כדרכה לא מחייב. אף ע"ג דלאו פשיעה גמורה היא לענין מתה אלא מתוך שפשע לענין זאבים וגנבים חייב אף אם מתה כדרכה. **אפילו למ"ד תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור** לפי שגם לענין מיתה יש פשיעה קצת שרבוי הבל מצוי באגם יותר דשמא הבלא דאגמא קטלה. ולא דמי לצריפא דאורבני לקמן (בבא מציעא דף מב.) דהתם ליכא פשיעה כלל לענין גנבי דאין ראוי ליגנב שם יותר ממה שאם היו טמונין בקרקע. **ורבא משמיה דרבה אמר פטור וכל דיינא דלא דאין כי האי דינא לאו דיינא הוא. לא מיבעיא למ"ד תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור דפטור. אלא אפילו למ"ד חייב הכא פטור. מאי טעמא מלאך המות הוא דקטלה מה לי הכא ומה לי התם.** וסבר רבא דליכא פשיעה כלל לענין הבל ואפילו אם היתה בביתו היתה מתה. ולא בא האונס דמתה מחמת פשיעה דזאבים וגנבים. אבל בצריפא דאורבני אף על גב דמינטרי שפיר מגנבי כאילו שמרם בקרקע מ"מ מתוך שלא שמרן כהלכתן בקרקע ופשע לענין נורא בא האונס שנגנבו. והלכתא כוותיה דרבא דהיכא שלא בא

האונס מחמת הפשיעה פטור. **והא דאמרינן בפרק הפועלים דף צג: איתיביה אביי לרבה רועה שהיה רועה והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב וטרף ובא ארי ודרס אין אומרים אילו היה שם היה מציל אלא אומדין אותו אם היה יכול להציל חייב ואם לאו פטור מאי לאו בעידנא דעיילי אינשי. לא דעל בעידנא דלא עיילי אינשי אי הכי אימא סיפא ואם לאו פטור ואמאי פטור תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא וחייב. אלמא כל היכא דתחלתו בפשיעה ואפילו איתניס שלא מחמת פשיעה חייב. ההיא מימרא דאביי ורבה היא ולא עדיף מההיא מימרא דאית לה והכא וכבר דחייה רבה. והא מתניתא דרועה שהיה**

רי"ף כ: **רועה בפשטא סבירא לן דאומדין אותו אם היה יכול להציל חייב ואם לאו פטור. ודקא מוקי לה אביי דעל בעידנא** דעיילי אינשי ורבא דמוקי לה דשמע קל אריה ועל שינויי דחיקי נינהו **ולא סמכינן אשינויי. אלא בין דעל בעידנא** דעיילי אינשי ובין דעל בעידנא דלא עיילי **אינשי אי היה יכול להציל אפילו על ידי רועים ומקלות חייב ואם לאו פטור.** ועוד י"ל דהתם בא האונס מחמת הפשיעה דדלמא אי הוה התם הוה מקיים ביה גם את הארי ואת הדוב הכה עבדך כדאמרינן לקמן בפרק המקבל (בבא מציעא דף קו.) ואפשר דאף מפני אדם חלש בורחין כדכתיב ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ:

ח מתני' אמר לשנים גזלתי מאחד [דף לו.] **מכם מנה ואיני יודע איזהו או אביו של אחד מכם הפקיד אצלי**

רי"ף כא. **מנה ואיני יודע איזהו. נותן לזה מנה ולזה מנה. שהודה מפי עצמו. שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים. זה אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שלי נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו. אמר רבי יוסי א"כ מאי הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו. וכן שני כלים אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז וכו':**

גמ' ופרכינן פקדון אפקדון מאי שנא דברישא מפקינן ממונא מספיקא וחייב ליתן **לזה מנה ולזה מנה** ובסיפא אמרינן **יהא מונח עד שיבא אליהו.** אמר רבא רישא נעשה כמי שהפקידו בשתי כריכות דהוה ליה למידק וסיפא נעשה כמי שהפקידו **אצלו בכרך אחד דלא הוה ליה למידק. דאמר להו אתון גופייכו לא קפדיתו.** והדר תו פריך גזל אגזל גזל אחד מה' בני אדם וכל **אחד אומר אותי גזל מניח גזלה ביניהם ומסתלק דברי ר' טרפון.** ומתניתין דהכא ר"ט דקתני עלה בסיפא דההיא ומודה ר"ט באומר לשנים גזלתי אחד מכם ואיני יודע איזהו **נותן לזה מנה ולזה מנה.** ומשני התם דקתבעי ליה הכא בבא לצאת י"ש. ובהאי שינויא מיתרצא נמי פירכא קמייתא דרמי פקדון אפקדון. ומדלא קאמר אלא משמע דאכתי צריכנא לשנויא דלעיל בין כרך אחד לשתי כריכות. וכן מוכח במסקנא דפריך ומי אמר רבא כל בשתי כריכות הוה ליה למידק משמע דאכתי קאי ההיא שנויא דבכרך אחד לא מחייב אף לצאת י"ש ובשתי כריכות חייב בפקדון אי תבעי ליה. ולא דמי **למנה לי בידך והלה אומר איני יודע** דחייב בבא לצאת י"ש כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיח. דהתם ברי ושמא והכא ברי וברי. ומהאי טעמא נמי ניחא לי הא דקתני אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ולא קתני אחד מכם הפקיד אצלי כדקתני גבי גזל. דבכי האי גוונא אפילו לצאת י"ש לא מחייב דהמפקיד עצמו הוה ליה למידק. דיקא נמי דקתני שהודה מפי עצמו שמע מינה. אף ע"ג דלכאורה משמע דסתמא דגמרא קאמר דדיקא מתני' כר"ט דלא מחייב אלא בבא לצאת ידי שמים. מ"מ קיימא לן הלכה כר"ע מחבירו דאם **גזל אחד מה' בני אדם ואין יודע איזה מהן גזל** שישבע כל אחד מהן שגזלו וישלם לכל אחד. דקנסוהו רבנן כיון דעביד איסורא. אבל במקח מודה ר"ע שמניח **דמי מקח ביניהן ומסתלק.** דהכי סתים לן תנא בפרק האשה שהלכה דף קיח: וקיימא לן הלכה כר"ע מחבירו. ומתניתין דהכא אתיא אפילו כר"ע דהא מוקי לה בשמעתין דלא תבעי ליה ובהא מודה ר"ע דלא מחייב **אלא בבא לצאת ידי שמים.** כללא דמלתא גזל אחד מחמשה **ואין יודע איזה גזל וכל אחד אומר אותי גזל משתבע כל אחד ואחד** ומשלם אי תבעי ליה. וכן גזל משנים מאחד מנה ומאחד מאתים וכל אחד אומר ממני גזל מאתים משתבע כל חד ושקיל מאתים. ואי לא תבעי ליה או שאמר גזלתיך ואיני יודע אם החזרתיו לך חייב בבא לצאת ידי שמים. אבל אם אמר איני יודע אם גזלתיך אם לאו פטור אף לצאת י"ש כדמוכח בהגוזל בתרא דף קיח. ולענין פקדון בשתי כריכות חייב דפשע דהוה ליה למידק. כגון שנים תובעין אותו כל אחד אומר אני הפקדתי אצלך מנה והוא אומר **אחד מכם הפקיד אצלי מנה ואיני יודע איזהו. או הפקיד זה מנה**

וזה מאתים זה שלא בפני זה וכל אחד אומר מאתים שלי. ישבע כל אחד ויטול כמאמרו. אבל הפקידו זה בפני זה **זה מנה וזה מאתים** אי תבעי ליה פטור **דלא הוה ליה למידק.** ואי לא תבעי ליה פטור אף לצאת ידי שמים ובשתי כריכות אי לא תבעי ליה חייב בבא לצאת י"ש. ואחד משנים שהפקיד אצלו ולא תבעי ליה פטור אף לצאת ידי שמים דהוה ליה למפקיד למידק. להכי נקט במתניתין אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ולא תנא אחד מכם כדקתני גבי גזל. ורועה אפילו בכרך אחד הוה ליה למידק כי מוטל עליו להכיר בהמה של מי היא להחזירה לבעלים:

ל מתני' [דף לח.] **המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין לא יגע בהן. רשב"ג** אומר מוכרן **בב"ד מפני השבת אבידה לבעלים:**

גמ' מ"ט. אמר רב כהנא רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירו. ר"נ בר יצחק אמר חיישינן שמא עשאן תרומה ומעשר על מקום אחר. נראה דהלכה כר"נ בר יצחק דבתראה הוא כי תלמידו של רבא היה. וא"כ בזמן הזה מודו רבנן דימכרם. ומיהו מסתברא כפירוש ר"ת שפירש דר"נ בר יצחק אית ליה טעמא דרב כהנא לפי שטעמו של ר"נ אינו מספיק אלא לפירות שאין מתוקנין ומתניתין בכל פירות איירי אלא שבא רב נחמן להוסיף בטעמו אפילו ביותר מכדי חסרונן. **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן** לא שנו אלא **בכדי חסרונן אבל ביותר מכדי חסרונן דברי הכל מוכרן בב"ד.** רב אלפס ז"ל פסק כרבי יוחנן ולא ידענא למה כיון דר"נ בר יצחק בתראה הוא. **איתמר א"ר אבא ברבי יעקב א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג. ורבא אמר ר"נ הלכה כדברי חכמים.** והלכה כדפסיק ר"נ דבתראה הוא. ותימה לי על דברי רב אלפס ז"ל דלא קי"ל הלכה כבתראי אלא מאביי ורבא ואילך אבל בדורות שלפניהם אין הלכה כתלמיד במקום הרב. ואי משום דרבא בתראה הוא. לאו משמיה דנפשיה קאמר. ואי משום דהלכתא כרב נחמן בדיני. היינו דוקא כנגד בני דורו ולא כנגד רבותיו. ועוד דקיימא לן נמי הלכה כשמואל בדיני ואיהו פסיק כרשב"ג ולכאורה נראה דהלכה כרבי יוחנן ושמואל:

רי"ף כא: **יא ת"ר המפקיד אצל חבירו פירות והרקיבו יין והחמיץ שמן והבאיש דבש והדביש הרי זה לא יגע בהן דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים עושה להן תקנה ומוכרן בב"ד. וכשהוא מוכרן. מוכרן לאחרים ואין מוכרן לעצמו. כיוצא בו גבאי צדקה שאין להן עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן. גבאי תמחוי שאין להן עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן.** כתב רב אלפס ז"ל שיש אומרים דחכמים סברי כרשב"ג דמתניתין וא"כ לית הלכתא כוותייהו. ולא מסתבר כלל דלא שייכא פלוגתא דחכמים ור"מ דברייתא אפלוגתא דרשב"ג ורבנן במתני'. דבמתני' פליגי בכדי חסרונן וחכמים ור"מ דברייתא פליגי בקנקנים וסברי דחששו להפסד קנקנים. אבל בכדי חסרונן סברי שפיר כרבנן דמתניתין דלא חששו להפסד מועט בזה כיון דכל הפירות ראויין להתחסר כשיעור זה. ולא קיימא אפירות והרקיבו דאוקימנא להו בכדי חסרונן. אלא אהפסד קנקנים לחוד הוא דקיימא. ומסתבר לי כי"א דרבנן קיימי אכולה מילתא דר"מ גם אפירות והרקיבו:

יב מדרבנן [דף לח:] שמעון בן גמליאל נשמע דמורידין קרוב לנכסי שבוי. דכי היכי דלגבי פירות חייב הנפקד להשתדל בתקנתן כמו כן חייבין בית דין להשתדל בתקנת השבוי ולהוריד קרוב הראוי לירש בנכסיו ויאכל הפירות ואם יבואו הבעלים יעשו חשבון עמו ויטול בשבח ובפירות כשאר אריסי העיר לפירוש רש"י. ולפי' התוספות יטול כל הפירות ובשבח יטול כדין אריס. אבל אריס אין ב"ד מורידין דחיישינן שמא יכסיף הקרקע. כדאמרינן בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ.) דבעל אינו יכול למכור קרקעות אשתו לפירות אם אין הבעל אריס או אם אין סמוכות לעיר דחיישינן שמא תכסוף אבל קרוב הראוי לירש ישביח הנכסים שמא ימותו הבעלים בשביה ויהא הנכסים שלו. ואף אם יחזרו יטול כאריס. ואם הם שנים או שלשה הראויין לירש יחלוקו הנכסים. ואם מקצתן עובדי אדמה והאחרים אינן עובדי אדמה אלא עובדים נכסים על ידי אריס יורדין עובדי אדמה. ובדבר זה נחלקו רב ושמואל בשבוי שנשבה ולא שמעו בו שמת. רב אמר אין מורידין ואפילו קרוב הראוי לירש דחיישינן דלמא מפסיד להו. ושמואל אמר כיון דשיימינן ליה כאריס לא מפסיד להו והלכתא כשמואל **דתניא** [דף לט.] **וכולן שמין להן כאריס** ואמרינן וכולן לאתויי הא דרב נחמן **אמר שמואל שבוי שנשבה מורידין קרוב לנכסיו. יצא לדעת אין מורידין קרוב לנכסיו** דאי היה חפץ בזה היה

מורידו. אבל שמעו בו שמת נראה דמורידין ור"נ דידיה אמר בורח מחמת שהרג את את הנפש הרי הוא כשבוי לפי שהוא נבהל לברוח. וכששמעו בו שמת נ"ל דאין שמין לו בשבח כאריס אלא מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. ואע"ג דפריך גמרא השתא זריז ונשכר הוי מאי דאשבח מיבעיא. היינו מקמי דידע אמאי שמין לו כאריס. אבל בתר דמסיק טעמא משום דלא סמכא דעתיה תקינו רבנן דלא לפסדינהו. ממילא ידענא דכששמע בו שמת דסמכא דעתיה דינו כמוציא הוצאות על נכסי אשתו גדולה. **א"ר יהודה אמר שמואל שבוי שנשבה והניח קמה לקצור ענבים לבצור** זיתים למסוק תמרים לגדור **ב"ד יורדין לנכסיו ומעמידין** לו אפוטרופוס וקוצר ובוצר ומוסק וגודר **ואחר כך מורידין קרוב לנכסיו.** ולוקי אפוטרופוס לעולם. אפוטרופוס לדקנני לא מוקמינן לפי שלא ימצאו ב"ד מי שירצה להשתדל:

ריי"ף כב. **יג אמר רב הונא אין מורידין קטן לנכסי שבוי.** כי אינו יכול לעובדן והאריס יכסיפם. ולא קרוב הראוי לירש עמו לנכסי קטן אחר שחלקו ירושתן דלמא אתי לאחזוקי בהו ולומר לחלקו נפלו. **ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן.** כגון באחי דאימא שהוא אחיו מאב לאותו שהוא אחיו של קטן מאמו. שאם ימות אחיו של קטן מאמו יאמר אחיו מאביו אלו הנכסים שישנן תחת ידי היו של אם אחיו ואם הקטן ואלו נפלו לחלק אחיו מאביו וירשתיו: ובין בארעתא ובין בבתי בין עביד עיטדא בין לא עביד עיטדא. **אמר רבא ש"מ מדרב הונא אין מחזיקין בנכסי קטן** ואפילו הגדיל מדקאמר אין מורידין קרוב לנכסי קטן דחיישינן דלמא אתי לאחזוקי. ובאפוטרופא בעלמא לא חיישינן ש"מ דאין מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל.

יד ההיא סיבתא דהוו לה תלתא [דף לט:] **בנתא. אישתבאי איהי וחדא ברתא. והנך תרתי בנתא שכיבא חדא מינייהו ושבקת ינוקא. אמר אביי היכי ליעביד. לוקמינהו לנכסי** בידה דאחתא כדין שמורידין קרוב לנכסי שבוי לאכול הפירות. **דלמא שכיבא סיבתא ואין מורידין קרוב לנכסי קטן ואפילו בתורת אפוטרופוס.** לוקמינהו בידא דינוקא לכל הפחות חצי הנכסים הראויין לו אם מתו השבויות. **דלמא לא שכיבא סיבתא ואין מורידן קטן לנכס שבוי אמר אביי פלגא יהבינן לאחתא ואידך פלגא מוקמינן אפוטרופוס לינוקא.** ואף ע"ג דבעלמא אין בית דין מעמידין אפוטרופוס לנכסי שבוי הכא דיורש דשבוי הוא קטן ב"ד נזקקין לתקנת הקטן ומעמידין אפוטרופוס למה שראוי לקטן לירש. ואם יבא השבוי יטול הקטן כדין קרוב שיורד לנכסי שבוי. רבא אמר מגו דאוקימנא אפוטרופוס לפלגא מוקמינן נמי לאידך פלגא. רבא ס"ל כיון דזקוקין ב"ד למצוא אפוטרופוס לחצי הנכסים מעמידין אפוטרופוס גם לחצי האחר. ולא לתקנת הקטן אלא לתקנת השבוי. ואפוטרופוס יוריד אריס לנכסים ויקח ממנו חלק השבוי בכל שנה לשומרו לשבוי. ואע"ג דבעלמא אין מוטל על ב"ד להעמיד אפוטרופוס לתקנת השבוי. הכא שהיה מוטל על ב"ד לטרוח ולהעמיד אפוטרופוס לתועלת חלק הראוי לקטן יוסיפו מעט טורח ויעמידו אפוטרופוס לכל נכסי השבוי לתועלת השבוי. ואם יבואו יתנו לו כל הפירות. ואנן זקוקין לפרש כן מדלא קאמר רבא מגו דמוקמינן אפוטרופוס לינוקא לפלגא מוקמינן נמי לאידך פלגא משמע דלרבא העמדת אפוטרופוס אינו לתועלת התינוק דומיא דאידך פלגא הראוי לאחתא דאינו לתועלתה דאם היא לתועלתה למה לא יעמידו הנכסים בידה מאחר שהיא רוצה לירד אלא ודאי ע"י מגו נזקקין ב"ד להעמיד אפוטרופוס לכל הנכסים לתועלת השבוי. **לסוף שמעו דשכיבא סיבתא. אמר אביי תילתא יהבינן לאחתא ותילתא יהבינן לינוקא.** ואם יודע להשתדל בנכסים יטרח בהו. ואם אביו העמיד לו אפוטרופוס או הסמיכו אצל בעה"ב ישתדלו בהו. **ואידך תילתא דנקא יהבינן לאחתא ואידך דנקא מוקמינן** אפוטרופוס לינוקא ואם יבא השבוי יטול הקטן כדין קרוב היורד לנכסי שבוי. **רבא אמר מגו דמוקמינן** אפוטרופוס לדנקא מוקמינן נמי לאידך דנקא ולתועלת השבוי כדפרישית. והלכתא כרבא. מרי **בר איסק ואמרי לה חנא בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאי. א"ל לא ידענא לך. אתא לקמיה דרב חסדא א"ל שפיר קאמר לך דכתיב ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן.** ולא הוצרך רב חסדא להביא ראיה לענין דמלתא דפשיטא הוא שאם יבא אדם ממדינת הים ויאמר לבעל נכסים אני אחיך חלוק עמי דיכול לומר איני מכירך. וגדולה מזו שנינו בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קלד.) שאפילו אחד מן האחין אומר אני מכיר זה שהוא אחינו אינו נאמן לירש עמהן. אלא לפי

ריי"ף כב:

שהיה טוען שהיה מכירו וכופר וגם יצא לו קול שאביו הוליד שם. ולכך הביא ראיה שטענה טובה היא לא ידענא לך ולא מחזקינן ליה רמאי. **א"ל זיל אייתי סהדי דאחוה את. א"ל אית לי סהדי ודחילו מניה דגברא אלמא הוא.** והוכחה לדבר כשאמר להם להעיד אמרו מה לנו לצרה זו לא נעיד כלום. לכך אמר למרי בר איסק זיל אייתי את ויעידו שאינו אחיך או שיאמרו שאין מכירין אותו. **אמר ליה דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה. א"ל הכי דיינינא לך ולכל אלמי חברך.** כיון שיש רגלים לדבר שבשביל אלמותך נמנעין מלהעיד. **א"ל סוף סוף אתו** ומסהדו לי בשביל אלמותי עדות שקר. **א"ל תרתי לא עבדי** אע"פ שמיראתך כובשין עדותן לא יעידו שקר. **לסוף אייתי סהדי דאחוה הוא א"ל פלוג ליה. א"ל ליפלוג לי נמי מפרדסי ובוסתנא דשתיל א"ל שפיר קאמר לך דתנן הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע.** ואע"ג דאמרינן בפ' מי שמת (בבא בתרא דף קמג:) לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לעצמן. ה"נ מרי בר איסק ירד לכל נכסי אביו והשביח ממקרקעי וממטלטלי הירושה. והראב"ד ז"ל כתב מדלא דקדק ר"ח אם השביח מרי הנכסים מחמת נכסים או מחמת עצמן משמע שאין חילוק. והא דמפלגי התם היינו כשבנים גדולים וקטנים מתפרנסים יחד מתפוסת הבית אז רשאין האחין לירד ולהשביח. מיהו לאמצע השביחו אי לא חסרי מדידהו דמסתמא מחלי לגבייהו כיון דקטנים נינהו. ואם השביחו מחמת עצמן השביחו לעצמן. ואם אמרו לב"ד הרי אנו עושים ואוכלים השביחו לעצמן ואפילו השביחו נכסים מחמת נכסים. שב"ד נותנין להן רשות כ"ז שהם שותפין ונוונין מן האמצע. אבל הכא שלא היה האח ניזון עמו אין לו רשות לירד ולהשביח ואפילו השביחו מחמת עצמן אינו נוטל אלא כיורד שלא ברשות. **א"ל** [דף מ.] **אביי מי דמי התם ידעי וקמחלי.** הכא מי ידע שיבא אחיו דנחיל שהיה סבור שידבק בנחלת אביו שמה ולא יבא לעולם לערער על הנחלה שבכאן. איגלגל מילתא ומטא לקמיה דר' אמי א"ל **גדולה מזו אמרו שמין להן כאריס** אע"פ שלדעת כן השביח שאם יבאו הבעלים שירדו לנכסיהם כ"ש הכא דס"ד שלא יבא ויערער לעולם דהשביח לעצמו. **אהדרוה לקמיה דרב חסדא. אמר מי דמי התם ברשות נחית הכא לא ברשות נחית. ועוד קטן הוא ואין מורידין קרוב לנכסי קטן אהדרוה לקמיה דרבי אמי אמר לא סיימוה קמאי דקטן הוה. והלכתא כרב חסדא וקושיא דאביי ליתא משום דקטן הוה ואין מורידין קרוב לנכסי קטן ואף ע"ג דלא ידע דנחיל השביח לאמצע. אבל גדול** דלא ידע **דנחיל גביה לא השביח לאמצע אלא שמין לו כאריס:**

יום רכט

טו מתני' המפקיד **פירות אצל חבירו** וערבן עם פירותיו ונסתפק מהן **ולא ידע כמה אסתפק הרי זה** רי"ף כג. **יוציא לו חסרונות לחטין ולאורז והלוף תשעת חצאי קבין לכור. לשעורין ולדוחן תשעה קבין לכור. לכוסמין ולזרע פשתן בגבעולין שלש סאין לכור. הכל לפי המדה והכל לפי הזמן:**

גמ' תנא וכן לכל כור וכור וכן לכל שנה ושנה. בד"א שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגורן. אבל מדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגשמים אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות:

מתני' יוציא לו שתות ליין. רבי יהודה אומר חומש. יוציא לו שלשה לוגין שמן למאה לוג ומחצה שמרים לוג ומחצה בלע. אם היה שמן מזוקק אינו מוציא לו שמרים. קנקנים ישנים אינו מוציא לו בלע. רבי יהודה אומר אף המוכר לחבירו שמן מזוקק כל ימות השנה הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה.

והלכה כתנא קמא:

טז ב אתריה דרב יהודה רמי ארבעין ותמניא כוזי בדנא וכו'. [דף מ:] והאמר שמואל המשתכר אל ישתכר יותר משתות אבל שתות יכול להשתכר ולמה לא נשתכר רב יהודה שתות. ופשיטא שאם היה רוצה היה יכול להשתכר שתות דאל"כ מאי שמעינן מהאי עובדא. איכא גולפא ושמרים. א"ה נפיש ליה טפי. איכא טירחיה ודמי ברזנייתא. שמעינן מינה דהא דאמר שמואל המשתכר אל ישתכר יותר משתות היינו כשמוכר סחורתו בבת אחת בלי טורח. אבל חנוני המוכר על יד על יד שמין לו טרחו וכל הוצאותיו ויתר עליהם משתכר שתות:

יז אמר אביי כשתמצא לומר לדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים. פרש"י המוכר שמן לחבירו סתם בעת שהוא מזוקק ששקעו ושקטו שמריו מותר לערב ולבלבל שמרים המשוקעים שיחזרו ויתערבו ויצא עם

השמן תוך המדה. ורב פפא אמר איפכא מסתברא לדברי חכמים מותר לערב שמרים. והלכתא כר"פ דבתראה הוא ומותר החנוני לערב ולבלבל השמן שהוא מוכר כדי שימכור השמרים שבחבית עם השמן וה"נ אמרינן לקמן בפרק הזהב (בבא מציעא דף ס.) גבי יין דאין מערבין שמרי חבית יין זה ביין של חבית אחרת אבל נותן לו את שמריו של אותו חבית. ואם יש לחלק בין עכירות דיין לעכירות דשמן מהך דהכא אין ראיה שמוכר שמן לחבירו בעת שהוא מזוקק שיוכל לערב בו שמרים. דשאני הכא שלקח השמן בשעת בית הבדים שכל השמן בחזקת שהוא עכור והתנה עמו ליתן לו כל השנה להסתפק ממנו ובאותו זמן יצטלל השמן ובהא קאמרי רבנן דמותר לערב כיון שלקחו בשעת עכירות אף על פי שההסתפקות בזמן צלילתו. ומיהו מדקאמר גמרא אי ערבת לי מעיקרא הוה מזביננא ליה וס"ד דאירי בחנוני אלמא אפילו בשעה שהשמן מזוקק מותר לערב בו שמריו ולמוכרו עם השמן:

יח תנא אחד הלוקח ואחד המפקיד לפקטים. וכי היכי דמקבל המפקיד פקטים כשערבן הנפקד עם השמן מקבל לוקח נמי **פקטים. וה"מ היכא דיהיב ליה זוזי בתשרי ושקל מיניה בניסן במדה דתשרי. אבל היכא דיהיב ליה זוזי בניסן ושקיל מיניה בניסן כמדה דניסן לא מקבל לוקח פקטים:**

יט מתני' המפקיד חבית אצל חבירו ולא יחדו לה בעלים מקום וטלטלה ונשברה אם מתוך ידו נשברה לצרכו חייב. לצרכה פטור. ואם משהניחה נשברה בין לצרכה בין לצרכו פטור אבל יחדו לה בעלים **מקום וטלטלה ונשברה בין מתוך ידו בין משהניחה לצרכו חייב. לצרכה פטור:**

גמ' מני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן דעת בעלים. דתניא הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל. ר"ע אומר צריך דעת בעלים. [דף מא.] אימא סיפא יחדו לה בעלים מקום וטלטלה ונשברה **בין מתוך ידו בין משהניחה לצרכו חייב** לצרכה פטור. **אתאן לר"ע דאמר בעינן דעת בעלים** ואוקמה רב ששת כולה כרבי ישמעאל **וכגון שטלטלה להביא עליה גוזלות ושואל שלא מדעת גזלן הוי. וסיפא שהניחה במקום שאינה מקומה** ולא הויא השבה אפילו לרבי ישמעאל אי לאו דאהדרה לדוכתה. אבל רישא דלא **יחד לה הבעלים מקום** כל אתר הוה דוכתה. ורבי יוחנן מוקים לה כתנאי משום דהניחה במקומה משמע. הלכך לא מתוקמא סיפא אלא כר"ע. ואליבא דרבי יוחנן הלכה כר"ע מחבירו. ולקמן בהאי פירקא (בבא מציעא דף מג:) נמי **אמר רבי יוחנן הלכה כר"ע לעולם** ואמרינן עלה מאי לעולם אמר רב אשי **שלא תאמר ה"מ היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים לא. א"נ דאהדרה לדוכתה ואיתבר לאפוקי מדרבי ישמעאל דאמר לא בעינן דעת בעליהם קמ"ל דבעינן דעת בעלים.** ולר"ע בין יחדו לה בעלים מקום בין לא יחדו לה מקום אם נשברה אף משהניחה לצרכו **חייב דבעינן דעת בעלים. ולרב ששת דאוקמה כולה כר"י** הוי סתמא במתניתין ופלוגתא בברייתא והלכה כסתם משנה **ולא בעינן דעת בעלים.** ובין יחדו לה מקום ובין לא יחדו לה מקום ומשהניחה נשברה אף לצרכו פטור ופסק רב אלפס כרבי יוחנן:

כ איתמר רב ולוי ח"א שליחות יד צריכה חסרון וח"א אינה צריכה חסרון דמשהגביה הפקדון כדי לשלוח בו יד ולחסרו קם ליה ברשותיה להתחייב באונסין. **והלכתא אינה צריכה חסרון. דרבא דהוא בתראה ס"ל הכי. והלכתא שואל שלא מדעת גזלן הוי:**

מתני' [דף מב.] **המפקיד מעות אצל חבירו צררן והפשילן לאחוריו או שמסרן לבנו ולבתו הקטנים או נעל בפניהם שלא כראוי חייב שלא שמר כדרך השומרין. ואם שמר כדרך השומרין פטור:**

גמ' בשלמא כולהו לא שמרו כדרך השומרים. אלא צררן והפשילן לאחוריו מאי הוה ליה למיעבד. אמר רבא אמר רב יצחק אמר קרא וצרת הכסף בידך אע"פ שצרורין יהיו בידך כלומר כמו בידך שעינך תמיד עליהן כגון צררן בסדינו התלוי לפניו. או שמסרן לבנו ובתו הקטנים. **טעמא דקטנים הא גדולים פטור** לעיל (בבא מציעא דף לו.) ולא מצי למימר את מהימן בשבועה אינהו לא מהימני **בשבועה. מ"ט. אמר רבא כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד.** ירושלמי אימתי ש"ח חייב בשבועה **בזמן דליכא עדים. אבל איכא עדים דלא פשע פטור אף מן השבועה. ואי איכא עדים שפשע חייב לשלם. נתנו למקום שנהג ליתן את שלו אם ראוי לשמירה פטור. ואם לאו חייב.** אבל איכא עדים דלא פשע כלומר שנגנבה או נאבדה

רי"ף כד.

רי"ף כג:

בלא פשיעתו פטור אף מן השבועה דלא שלח בה יד. דאחזוקי אינשי ברשיעי לשלוח יד בממון חבריהם לא מחזיקינן. ומשמע אם יש עדים שנגנבה או שנאבדה בלא פשיעתו פטור אף מן השבועה. אבל אם אין עדים רק שנגנבה או שנאבדה צריך לישבע שלא פשע בה ואגב אותה שבועה נשבע נמי שלא שלח בה יד:

כא אמר שמואל כספים אין להן שמירה אלא בקרקע משום דמסרי גנבי נפשייהו עילוייהו וגם אינו מתקלקל בקרקע ואם לא שמרן ובקרקע ונגנבו פשיעה הויא ומחייב. ואם נתנן בקרקע ונגנבו שומר חנם פטור ושומר שכר חייב. וכן מוכח בריש הכונס (בבא קמא דף נז:) ולקמן בפ' השואל (בבא מציעא דף צה.) דלא משכחת ש"ש דמשלם כפל בטוען טענת גניבת אונס אלא בטוען טענת לסטים מזוין. ואפילו אם שמרן בקרקע בעומק מאה אמה שאי אפשר לגונבם אלא על ידי מחילות מתחת הקרקע. או נם בעידנא דניימי אינשי ונגנבו. או קפץ עליו חולי ולא היה יכול לשומרן. כיון דשם גניבה היא מחייב עליה ש"ש. והיינו טעמא דכל גניבה קרובה לאונס הוא כדאמר לקמן בפ' השואל (בבא מציעא דף צד:) אפ"ה חייבה תורה ש"ש בגניבה הלכך אין חילוק בין אונס קטן לאונס גדול דכל הנקרא גניבה חייב בש"ש. והא דירושלמי דנתנו **במקום שנוהג ליתן את שלו אם ראוי לשמירה פטור** מיירי בכיפת אבנים דמינטר מנורא ומגנבי כמו שמירה בקרקע. ירושלמי שבועות פ"ב רבי אבא בשם רבי יוחנן נאמרה שמירה בש"ח ונאמרה שמירה בשומר שכר ולא דמיא שמירה האמורה בש"ח לשמירה האמורה בש"ש. דשמירה האמורה בש"ח כיון ששמר כל צרכו פטור. ושמירה האמורה בש"ש אפילו הקיפהו בחומה של ברזל אין רואין אותו אם היה שם אם יכול להציל חייב ואם לאו פטור. אלא אומרים אילו היה שם היה יכול להציל. ואמר לקמן בפ' הפועלים (בבא מציעא דף צג:) ואלו הן אונסין שש"ש פטור כגון ותפול שבא ותקחם. אלמא ליכא מידי דש"ש פטור אלא אונס דלסטים מזוין. וכן כתב רב אחאי בשאלתות בפרשת ויצא יעקב ואי באגרא אשלימו ליה אף ע"ג דאוקמה בדוכתא דנטירותא ונגנבה מחייב לשלומי. דבעי למיתב בהדה ולנטורה ביממא ובליליא. שנא' הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה. ואי יתיב בהדיה ואתי לסטין מזויין ולא מצי קאי באפיה פטור. וכתב הר"י הברצלוני ז"ל קבלנו מרבותינו זכרונם לברכה דודאי הלכה כשמואל אבל אמרו שלא אמרה שמואל אלא במקום שהגנבים מצויין שם או אנשים רמאים ועושין כל אלו הענינים שאמר שמואל כגון טפוחי וכו' אבל במקום דליכא כל הני אין עליו לכסותן בקרקע. אלא מניחן במקום שהוא מניח את מעותיו דלא עדיף מדידיה ועל ענין זה נהגו קדמונינו זכרונם לברכה. וראוי לסמוך על קבלתו מדקאמר גמרא האידנא דשכיחי גשושאי והאידנא דשכיחי פרומאי והאידנא דשכיחי טפוחאי משמע דעיקר דבריו נאמרו באתרא דשכיחי כל הני. והכל לפי הזמן. וניחא נמי ההיא דירושלמי אם נתנו **במקום שנהג ליתן את שלו אם** היה ראוי לשמירה פטור. וניחא נמי ההיא עובדא דאשלמינהו לאימיה ואותבינהו בקרטליתא דקאמר כ"ש דאי **אמינא לה דדידי נינהו טפי מזדהרא בהו.** ומה תשובה היא זו וכי ידוע היה לו אם היתה רגילה ליתן את שלו בקרקע או לא אלא ודאי מנהגם היה להם לקבור בקרקע כל מעות שעומדין לסחורה שאין מוציאין מהן בכל יום משום דהוי שכיחי בינייהו גנבי גשושאי טפוחאי פרומאי הלכך טענה טובה היא שהיה סבור שתקבור את שלו תחת הקרקע מספק שמא עומדין לסחורה. וגם טענה טובה שהיא אומרת שלא אמר לי שאינם שלו שאקברם וגם לא ידעתי שהיו עומדים לסחורה. אלא הכל לפי המנהג והזמן וכן ראוי לדון. **ומודה שמואל בע"ש בין השמשות** פירוש סמוך לערב ולא בין השמשות ממש. דלא אטרחוהו רבנן לפי שהוא טרוד בכבוד שבת. **ואם שהה למוצאי שבת שיעור למיקברינהו ולא קברינהו** מחייב. ואי צורבא מרבנן הוה המפקיד אין חייב עד אור הבוקר. דאמרינן דלמא מיבעיא ליה זוזי לאבדלתא. והאידנא דשכיחי גשושאי אין להם שמירה אלא בשמי קורה. והאידנא דשכיחי פרומאי אין להם שמירה אלא ביני אורבי פירוש בין שורות הבנין. ומודה שמואל בכותל פי' אע"פ שלא נתנם ביני אורבי. **והאידנא דשכיחי טפוחאי אין להן שמירה אלא או בטפח הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לשמי קורה. וצריך לעמוקי להו כי היכי דיהיב עלווייהו עפרא טפח:**

כב ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה אזל ואותביה בצריפא דאורבני ואיגנוב אמר רב יוסף אע"ג דלענין גנבי נטירותא הוא לענין נורא פשיעותא הוא. תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב וכן הלכתא:

ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה לסוף אמר הב לי זוזאי אמר לא ידענא היכא אותבינהו. **אתו לקמיה דרבא אמר כל לא ידענא פשיעותא הוא זיל שלים:**

כג ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה אשלימינהו לאימיה אותבינהו בקרטליתא ואיגנוב. והאי קרטליתא היו רגילין לשמור בו מעות של הוצאה. **אמר רבא היכי לדיינו דייני להאי דינא. נימא ליה לדידיה** זיל שלים כדין שומר שמסר לשומר שחייב. [דף מב:] **כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד** כי יודע שכל אשר לו מוסר בידם ולדעת כן הפקיד בידו ולא מצי למימר אינהו לא מהימנו לי בשבועה. מיהו אם פשעו הם ואין להם לשלם חייב הוא לשלם דאי לא תימא הכי כל פקדון המופקד ביד אדם יאכלוהו אשתו ובניו ואין להן לשלם ויפטר גם הוא. והאי דקאמר נימא לאימיה זיל שלים. לא בשביל שיפטר הוא אם אין לה לשלם. אלא לענין דינא קאמר אי מחייבא איהי לשלם לבניו אי לא. והא דקאמרי' בריש הכונס מסרה לרועה אחר נכנס הרועה תחתיו ומפרש בגמרא דמסרה לברזיליה דאורחא דרועה למימסר לברזיליה. לאו למיפטר רועה קמא אלא דלא מיקרי פושע כשומר שמסר לשומר. נימא ליה לאימיה זיל שלים. **אמרה לא אמר לי דלאו דידיה נינהו** דאקברם. הייתי סבורה שמא הן של בני ועומדים להוצאה ומעות כאלו אין אנו רגילין לקוברן. **נימא ליה אמאי לא אמרת לה.** אמר כ"ש דאי אמינא דדידי נינהו טפי מזדהרא בהו. ומספיקא שלא ידעה אם הם מעות העומדים להוציא או לסחורה היה לה לקוברן. אלא אמר רבא משתבעה איהו דהנהו זוזי אשלמינהו לאימיה דהיינו שבועת שומרין שלא פשע בהן ומשתבעה איהי דאותביה בקרטיליתא ואיגנוב. ולא מחייבא לאישתבועי דלא אמר לה דלאו דידיה נינהו ואע"ג שטענה זו גורמת כל הפטור דמי יזקיקנה לידי שבועה זו. שאין המפקיד יכול לטעון אלא שמא אמר לה והיא טוענת ודאי שלא אמר לה וגם בנה אמר כן:

כד ההוא אפוטרופא דיתמי דזבין תורא ליתמי ומסריה לבקרא לא הוו ליה ככי ושיני למיכל ומית. אמר רמי בר חמא היכי לדיינו דייני. להאי דינא. נימא ליה לאפוטרופא זיל שלים כי פשע שהיה לו לראות אם היו לו שינים. **אמר אנא לבקרא מסרתיה** ועליו סמכתי כי הוא מחויב לראות כי הוא ש"ש. ואילו אמר לי הייתי מחזירו אני ולא פשעתי. משמע הא אם פשע האפוטרופא חייב לשלם. והא דקשה מפרק שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף לט.) משור חש"ו אם הוחזקו נגחנין כתבנו שם. **נימא לבקרא זיל שלים. אמר אנא בהדי** תורא אוקימתיה אוכלא שדאי קמיה **ולא הוה ידענא דלא אכל. מכדי בקרא שומר שכר דיתמי ואיבעי ליה לעיוני. אי איכא פסידא ליתמי הכי נמי. הכא במאי עסקינן דליכא פסידא ליתמי. דאשכחיה למריה דתורא ושקלו יתמי זוזי מיניה.** רי"ף כה: וכגון שפירשו שקנאוהו לרדיא דאל"ה מצי למימר לשחיטה מכרתיו כשמואל ברישׁ שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף מו.) ובריש המוכר פירות (בבא בתרא דף צב.) גבי המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן. א"נ סתם יתמי כגברא דזבין לרדיא. א"נ אפי' מכרו לשחיטה הוי מקח טעות שצריך לחיות עד יום השוק. אלא מאי קטעין מריה **דתורא. דאמר איבעי ליה לאודען. מאי מודעין ליה מידע ידע דמקח טעות הוא. בספסירא דזבין מהכא ומזבין להכא. הלכך משתבע איהו דלא הוי ידע.** דקרוב לודאי הוא דסתם ספסירא בקי במומי בהמה וגם מעיין בהו. ודמי לסלע שנפלה משנים דאמר בפ' אלו מציאות (בבא מציעא דף כו:) דמצי לאשבועי כיון דנראית בעיניו טענה ודאית. **ומשלם בקרא דמי בשר בזול** כל זוזא ארבע דנקי. אע"ג דספסירא לאו בעל דברים דבקרא הוא. כיון שדינו של בקרא עם יתמי והם אין תובעין אותו כי גבו מספסירא ספסירא עומד במקום היתומים לגבות מבקרא כל מה שהוא מחויב מן הדין ליתומים. כי ההיא דלעיל (בבא מציעא דף לה:) דהשוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר דאמר ר' יוסי שתחזור פרה לבעלים. ומשום דלא משלם ליתמי אלא לספסירא וגם אין זו פשיעה כ"כ שלא עיין אי לא הוו ליה שיני. הטילו פשרה ביניהם לשלם דמי בשר בזול כך פרש"י. ולמאי דפרישית שלא היה יכול לחיות עד יום השוק ניחא דלא הוי פשרה אלא דין כי לא היה שוה יותר כי בשר הנשחט קודם יום השוק צריך למוכרו בזול. והראב"ד ז"ל פי' דל"צ להההיא דר"י הכא אלא לפי שהיתומים כל זמן שלא ידעו אין המקח קיים דשמא בעל מום הוא ועומד השור לחזור לבעליו ויחזיר להן הדמים וצריכין הן לשומרו עד שיחזירוהו לבעליו. נמצא שהיתומים שומרי שכר על השור בשביל מעותיהן שהם באחריותו. והבקרא ש"ש של היתומים ונכנס

תחתיהן. וכיון שלא שמרו כראוי משלם לספסירא דמי בשר בזול. והאי בשר בזול לאו כשאר בזול דבדוכתא אחרינא דהוא כל זווא ארבע דנקי. אלא מה ששור שוה לשחיטה יותר בזול משור לחרישה. כי הוא מוכרו להן בדמי שור לחרישה והם לא יפרעו לו אלא דמי שור לשחיטה:

כה ההוא גברא דאפקיד כריא דכשותא גבי חבריה. הוה ליה לדידיה נמי כריא דכשותא. א"ל לסרסיא מהאי רמי. אזל רמא מאידך. אמר רב עמרם היכי לדיינו דייני להאי דינא. נימא ליה לדידיה שלים אמר אמרי ליה מהאי רמי. **נימא ליה לסרסיא שלים. אמר לא אמר לי מהאי לא תרמי ואי דשהה שיעור לאיתוויי** מכשותא דיליה ולא אייתי **גלי אדעתיה דניחא ליה בדלא שהה. והא קמשתרשי ליה. רב סמא בריה דרבא אמר דהוה שיכרא חלא.** רב אשי אמר בכיסי ומשלם לו **דמי כיסי. פירוש כשות שאינה מתוקנת** וצריכה ריכוך:

כו מתני' [דף מג.] **המפקיד מעות אצל שולחני צרורים לא ישתמש בהם לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן. מותרין הרי זה ישתמש בהן לפיכך אם אבדו באחריותן. אצל בעל הבית בין כך ובין כך לא ישתמש בהן. לפיכך אם אבדו אין חייב באחריותן החנוני כבעה"ב דברי ר"מ. ר' יהודה אומר חנוני כשולחני.**

גמ' משום דצרורין לא ישתמש בהן. אמר רב יהודה בצרורין וחתומין שנו. רב מרי אמר בקשר משונה. א"ד בעי רב מרי קשר משונה מהו תיקו. הלכך לא ישתמש בהן. אמר רב הונא ואפי' נאנסו בההיא הנאה דיכול להשתמש בהן נעשה מיד שואל עליה וחייב באונסין. **ור"נ אמר נאנסו לא** כ"ז שלא נשתמש בהן. אבל בהנאה **דאי מיתרמי ליה זבינא דאית ביה רווחא זבין בהו הוי עלייהו ש"ש והלכתא כר"נ בדיני.** ואע"ג דלעיל פסק רב אלפס ז"ל בדמי אבידה כרב יוסף דהוי שואל עלייהו איכא למימר שאני התם דבלא הנאת שימוש הוי עלייהו ש"ש. אבל הכא דש"ח אסקוהו חד דרגא בהנאת שימוש והוי ש"ש. ואינו טעם נכון דשכר הנאת שימוש שוה בכל מקום. ואם נתוסף בדמי אבידה פרוטה דרב יוסף. אטו בשביל שהשכר מרובה יחשב שואל אין חילוק בין ש"ש ששכרו מרובה ובין ש"ש ששכרו מועט. והראב"ד ז"ל תירץ דהנאת שימוש דהכא גריעה מהנאת שימוש של דמי אבידה לפי שירא לשלוח בהן יד לקנות בהן סחורה שמא יבא המפקיד לתבוע פקדונו. אבל בדמי אבידה יודע שישהה אצלו ימים רבים. **כתב רב אלפס ז"ל דה"מ היכא דאבדו ועדיין לא נשתמש בהו. אבל אי אשתמש בהו הוו להו הלואה גביה וקמו להו ברשותיה ואי איתניסו איתניסו ליה. ובהא אפי' ר"נ מודה.** וכ"כ רב האי גאון ז"ל. וצריך פי' לדבריו מה הוצרך להשמיענו להביא ראיה מן הגאון שאם נשתמש בהן שחייב באחריותן. אלא בעי למימר אחר שנשתמש בהן והחזירם למקומם דמדינא לא בעי דעת בעלים אפי' לר"ע כיון שברשות שלח בהן יד אפ"ה חייב באחריותן הואיל וכבר נהנה מהן ועוד מצפה ליהנות אם תזדמן לו סחורה וסברא נכונה היא:

כז מתני' השולח יד בפקדון ב"ש אומרים ילקה בחסר וביתר. ב"ה אומרים כשעת הוצאה. ר"ע אומר כשעת תביעה:

גמ' ואוקימנא פלוגתא דב"ש וב"ה בשבח גזילה כגון רחל ונטענה **אצלו וגזזה או נתעברה אצלו וילדה. ב"ש סברי משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה** רי"ף כה. **וב"ה אומרים גזילה חוזרת בעיניה. ובפלוגתא דהני תנאי דתניא הגוזל את הרחל וגזזה וילדה משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה דברי ר"מ ר' יהודה אומר גזילה חוזרת בעיניה. אבל ביוקרא וזולא לא פליגי. ודייקינן מדקתני ב"ש אומרים ילקה בחסר** וביתר ולא קתני בזול וביוקר. **והא דאמר לענין יוקרא וזולא דברי הכל הוא דאמר רבה האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זוזא והשתא שויא ארבע. תברה או שתייה משלם ארבע כשעת הוצאתה מן העולם. איתבר ממילא משלם זוזא כשעת** הוצאתה מבית הבעלים. מ"ט כיון דאי איתא הדרא למרא בעינא ההיא שעתא דקשתי לה או דקתבר לה **גזל לה. איתבר ממילא משלם זוזא מ"ט. השתא לא עביד** ולא מידי אמאי קמחייבת **ליה אההיא שעתא דגזל** לה ההיא שעתא זוזא הוה **שויא. וכן הלכתא. והיכא דמעיקרא שויא ד' זוזי והשתא זוזא בין שתייה בין תברה ובין איתבר ממילא משלם ד' כדמעיקרא. דבחסר ליכא מ"ד דמשלם כי השתא. דתנן כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה: ר"ע אומר כשעת תביעה.** [דף מג:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ע. רבא**

אמר הלכה כב"ה. וקי"ל כרבא דבתראה הוא:

ריי"ף כה: **כח מתני' החושב לשלוח יד בפקדון ב"ש מחייבין.** [דף מד.] **וב"ה אומרים אין חייב עד שישלח בו יד:**

גמ' מנה"מ. דת"ר על כל דבר פשע ב"ש אומרים מלמד שחייבין על המחשבה כמעשה. ובה"א אין חייב עד שישלח בו יד שנא' אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אמרו להו ב"ש לב"ה והלא **נאמר על כל דבר פשע. אמרו להן ב"ה והלא כבר נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. א"כ מה ת"ל על כל דבר פשע שיכול אין לי אלא הוא אמר לעבדו לשלוחו מנין ת"ל על כל דבר פשע:**

מתני' הטה את החבית ונטל ממנה רביעית ונשברה אינו משלם אלא רביעית. הגביהה ונטל ממנה רביעית ונשברה משלם את הכל:

גמ' אמר שמואל לא נטל **נטל ממש אלא כיון שהגביהה ליטול אע"פ שלא נטל.** דקי"ל שליחות יד אין צריכה חסרון: 9הדרן עלך **המפקיד**

יום רל

פרק ד

א הזהב קונה **את הכסף והכסף** אינה קונה **את הזהב. הנחשת קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הנחשת. מעות הרעות קונות את היפות והיפות אינן קונות את הרעות. אסימון קונה את המטבע ומטבע**

ריי"ף כו. **אינו קונה את אסימון. מטלטלין קונין את המטבע** ואין מטבע **קונה את המטלטלין. וכל המטלטלין קונין זה את זה:**

גמ' תניא הזהב קונה את הכסף כיצד. נתן לו דינר של זהב בכ"ה דינרים של **כסף הרי זה קונה כסף בכל מקום שהוא.** אבל אם נתן כ"ה דינרים כסף בדינר של **זהב הרי זה לא קנה עד שימשוך הזהב. והנחשת קונה את הכסף כיצד. נתך לו שלשים איסר בדינר כסף הרי זה קונה כסף בכל מקום שהוא. אבל אם נתן לו דינר של כסף בשלשים איסר לא קנה עד שימשוך** האיסרין. **ותרצינן בגמרא מאי בכל מקום שהוא כמות שהוא. דאי א"ל מארנקי חדשה יהבינא לך לא מצי** יהיב ליה מארנקי ישנה דא"ל לישנן בעינא להו: **מתני לה רבי לר' שמעון בריה הזהב קונה את הכסף. א"ל רבי שנית לנו בילדותך הכסף קונה את הזהב.** וקי"ל כזקנותו. דהדר ביה ממה ששנה בילדותו וסתם לן הזהב קונה את הכסף. דכספא [דף מד:] דחריף הוי טיבעא. דהבא דלא חריף הוי פירא. ואע"ג דקאמר רב אשי כילדותיה מסתברא. הא דחי ליה גמרא. וגם הא דבעי למימר דר' חייא סבר דהבא טיבעא הוי אידחי והך ברייתא דתניא פרוטה אחד משמנה באיסר האטלקי וכו' שנאה ר' חייא לפום מה דהוה תנא רבי בילדותו ור' יוחנן סבר כזקנותו. **דכי אתי** [דף מה.] **רבין א"ר יוחנן**

ריי"ף כו: **אע"פ שאמרו אסור ללות דינר בדינר אבל מחללין מעשר שני עליו** וע"כ בדינר זהב קאמר דאי בדינר כסף מאי קמ"ל דמחללין מעשר שני עליו מתני' היא ב"ש אומרים **לא יעשה אדם סלעים** דינרים אלמא מתחלה חילל המעשר על סלעים. אלא ודאי בדינר זהב איירי ואשמעינן אע"ג דלענין מקח וממכר ולענין הלואה פירא הוי לענין חילול הוי טיבעא. וההיא מתני' דלא יעשה אדם סלעין דינרין נשנית לפום מאי דהוה תני בילדותו. ולסברת זקנותו צ"ל דלא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה. וכן פסק ר"ח **ddהבא פירא הוי ואסור ללות דינר של זהב בדינר של זהב שמא ילוונו דינר ששוה בשעת הלואה כ"ד דינרי כסף ובשעת פרעון שוה כ"ה.** ולא אמר דכספא הוא דזל דכספא **טיבעא הוי לגבי דהבא. ואסור ללות דינר בדינר כמו שאסור ללות סאה בסאה.** ודוקא לגבי כספא הוי פירא אבל לגבי שאר מטלטלי חשיב טיבעא. דהא לר' יוחנן להני תרי לישני קמאי מחללין פירות על דינר. **וללישנא בתרא אפי' לר"ל מחללין פירות על דינרים** מדאורייתא. **וה"נ אמר לקמן ואין דינר זהב קונה טלית** וגם אינו נעשה חליפין [דף מה:] למ"ד אין מטבע נעשה חליפין כדמוכח לקמן דפריך **הזהב קונה את הכסף** מאי לאו בחליפין. וכן מוכח מתני' דקתני מטלטלין קונים את המטבע ואין מטבע קונה המטלטלין והאי מטבע אכולהו מטבע השנויין ברישא קאי דכולהו קרויין מטבע כל זמן שלא נפסלו. ואשמעי' דאע"ג דגבי טיבעא דחשיב מינייהו חשיב פירי. לגבי מטלטלין חשיב טיבעא. ודינרין דאמר דהוי טיבעא לגבי פירא ושאר מטלטלין היינו דוקא **דינרין דסגיין בההוא אתרא וזבני ומזבני בהו אינשי.** אבל דינרין דמיפסלו **ולא זביני ומזבני בהו** אינשי אלא מי שישנן בידו הולך אל השולחני להחליפן או מוליכן למקום שהם ניתנין או מוכרן למי שהולך למקום שהן ניתנין לא הוו טיבעא. אלא פירי הוו לכל מילי. וכן הדין נמי במטבע של כסף באתרא דלא סגי פירא הוי. **כדתנן**

כל המטלטלין קונין זה את זה דף מו: ואמר ר"ל אפי' כיס מלא מעות בכיס מלא מעות. ותרגמא ר' אבא בדינר אנקא ואנגרא חד פסלתו מלכות וחד פסלתו מדינה וכיון דלא סגי הוי **ליה פירא ומיקני בחליפין.** ואע"ג דאין הלכה כר"ל דאיהו סבר כרב ששת דפירי עבדי חליפין. מ"מ שפיר מייתינן ראיה מינה דמטבע דלא סגי הוי פירא. ודוקא מטבע דלא סגי קונין זה את זה אבל מטבע דסגי כגון זהב ונחשת מעות והרעות ומעות היפות אינן קונין זה את זה ואע"ג דמטבע חשוב כלי לענין קנין כסף. חד לגבי דחבריה טיבעא הוי ולא קני טיבעא לטיבעא ואע"ג דלענין הלואה חשיב דהבא לגבי דהבא פירא **ואסור ללות דינר בדינר.** שאני התם כיון שהיוקר והזול תליי בו ולא בדינר כסף הוי כמו סאה בסאה. כתבו התוס' דנחשת הוי טיבעא לגבי דהבא והביאו ראיה מדהוה ס"ד דאפי' לגבי כספא הוי טיבעא. ואע"ג דדחי לה מ"מ כיון דס"ד להחשיבו אפי' מכסף אע"ג שזה נדחה מ"מ אכתי נשאר לו החשיבות טיבעא נגד זהב. ויראה לי דפירא הוי לגבי דהבא דנהי דאהני לכספא חריפיה לבטל חשיבות הזהב ולשוייה פירא. שאני כספא דאיהו נמי חשיב וגם חריף טפי דסגי בכל דוכתא. אבל נחשת דלא חשיב. אע"ג דסגי בכל אתרא לא אהני ליה חריפותיה לבטל חשיבות הזהב. וכן משמע סידרא דמתני' דאחרון אחרון גריעא וחשיב פירא טפי מן הראשון. נחשת גריעי מזהב ומעות הרעות גריעי מנחשת דואסימון גרע ממעות הרעות שנסדקו:

ב איתמר רב ולוי ח"א מטבע נעשה חליפין וח"א **אין מטבע נעשה חליפין. אמר רב פפא מ"ט דמ"ד אין מטבע נעשה חליפין.** וליכא למימר משום דסבר כרב נחמן דפרי לא עבדי חליפין. דהא מטבע לאו פירא הוא מדקאמרי' לקמן (בבא מציעא דף מז.) במנא לאפוקי מדרב ששת ביה למעוטי מטבע וכן לקמן למאי דס"ד דכל הנעשה דמים היינו מטבע מפרש מאי כיצד ה"ק ופירי נמי עבדי חליפין אלמא מטבע לאו פירא הוא אלא חשיב כלי. ואמר ר"ת משום דראוי לנוקבו ולתלותו בצואר בתו כדאמר לקמן בפירקין (בבא מציעא דף נב.) א"נ לפי ששוקלין כנגדו ולא גרע מבעלי חיים דחשיבי כלי לפי שעושין בהן מלאכה **משום דדעתי' אצורתא וצורתא עבידא דבטלה.** [דף מו.] **וכן אמר עולא אין מטבע נעשה חליפין וכן אמר רבה בב"ח אמר ר' יוחנן אין מטבע נעשה חליפין** וכן הלכתא דמאן דאמר נעשה חליפין הוה ליה יחיד במקום רבים. **ורב פפא דהוה בתראה סבר אין מטבע נעשה חליפין** דאף **רב פפא הדר ביה דרב פפא הוי ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי ואקנינהו** לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה אלמא לא מיקני בחליפין אלא אגב קרקע. ומה שנהגו לכתוב הרשאה על מלוה אע"פ שאין אדם יכול להקנות חובו לחבירו בקנין אגב קרקע כתבתי בפרק מרובה:

ג וניקנינהו ניהליה אגב קרקע דלית ליה. והאידנא נהיגי עלמא למיכתב ונתתי לו ד"א קרקע בחצירי אע"ג דידעינן דל"ל קרקע ויש שנותנין טעם לדבר לפי שאין לך אדם שאין לו ד"א קרקע לקוברו שם או בארץ ישראל. וליתא להך טעמא מדמשני הכא דל"ל קרקע. וכן בפ' חזקת הבתים (בבא בתרא דף מד:) בשמעתין דפרה וטלית דקאמר ואתו סהדי ואסהידו ביה דלא הוה ליה קרקע מעולם וכן ההיא דפ"ק דקדושין דף כו: מעשה במדוני אחד שלקח בית סלע להקנות ממונו לאחרים אגב אותה קרקע. וכן במי שמת דף קמט. בעובדא דאיסור גיורא דקאמר אי אגב קרקע לית ליה קרקע. ונראה שפשט המנהג שלא לדקדק אם יש לו קרקע לפי שרוב המקנין מקנין לחובותיהם ליתן או לשעבד נכסיהן וסמכינן אהודאתם שהן מודין לחובתן ואין בודקין אחריו. אבל בימי חכמי הגמ' היו רגילין לדקדק:

ד רב אשי אמר לעולם בדמים. ופרוטות איירי. ולא כדאיירי מעיקרא שהשולחני נותן לו פרוטות והוא מחזיר לו פרוטות דהיינו רבית גמורה כיון דיהיב ליה טפי וסאה בסאתים לא אשכחן דשרי אפי' ביש לו אלא השולחני נותן לו מטבע והוא נותן לו פרוטות דהוי דרך מקח וממכר ומוזיל גביה לפי שהשולחני נותן לו מעות שהוא צריך וכיון דאית ליה שרי אפי' יהיב ליה טפי. ומייתי ראיה מהלויני כי היכי דשרינן סאה בסאה דרך הלואה ביש לו הכי נמי שרינן דרך מקח וממכר אפי' נותן לו עודף:

ה הניחה [דף מו:] **לרב ששת דאמר פירי עבדי חליפין. אלא לרב נחמן דאמר פירי לא עבדי חליפין מאי כיצד. ה"ק יש דמים שהן כחליפין כיצד החליף דמי שור או דמי חמור בשור. ורב נחמן** [דף מז.] **כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה**

ומילתא דשכיחא גזרו בה רבנן ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. כתב רב אלפס ז"ל אע"ג דכל האי שקלא וטריא לא צריכנא **ליה אלא למאי דסלקא דעתך מעיקרא דמטבע נעשה חליפין וכבר** איתבריר דמטבע אין נעשה חליפין **וכבר תריצנא כל הנישום דמים באחר וקם ליה ההוא תירוצא** והאי תירוצא אחרינא אע"ג דלא צריכנא **ליה הלכתא הוא. דסבירא לן יש דמים שהן כחליפין** דאי לאו דסבירא לן הכי לא הוה מתרצינן **מתני' הכי דהא ההוא תירוצא דפירי עבדי חליפין דלאו הלכתא הוא** קדחינא ליה ואסיקנא כהאי **תירוצא בתרא וקם ליה ההוא תירוצא אליבא דרב נחמן כר' יוחנן דקי"ל כוותיה.** ולא נתבררו לי דבריו דכיון דכל האי שקלא וטריא ליתא אלא לפרושי מתני' אליבא **דמ"ד מטבע נעשה חליפין.** לרב ששת לפום מאי דאית ליה ולרב נחמן למאי דאית ליה. וכי היכי דלא קי"ל מטבע נעשה חליפין ה"נ מצינן למימר דהאי שקלא וטריא לאו אליבא דהלכתא. אלא שהוצרכנו לפרש המשנה כן אליבא **דמ"ד מטבע נעשה חליפין** כי לא היה יכול לפרש בע"א. וכיון שנפל היסוד

רי"ף כז. כז: נתרוקן כל הבנין. **ולמ"ד אין מטבע נעשה חליפין** לא נאמרו דברים הללו מעולם. ומיהו אליבא דהלכתא נ"ל לקיים דבריו ולאו מטעמיה אלא דחזינן דרב הונא ס"ל הכי בשמעתין דאמר מכור לי באלו קנה משום דסבר כר' יוחנן ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. והאי דהחליף דמי שור בפרה מידע ידיע דמילתא דלא שכיחא הוא אף בלאו האי שקלא וטריא הלכך קנה בתורת דמים:

רי"ף כח. **ו אמר רבא אמר רב הונא מכור לי באלו קנה ומחזיר אונאה סבר לה כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חינוך בעליה. ומילתא דשכיחא גזרו בה רבנן ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן.** ובמאי דקאמר ומחזיר אונאה לא ידענא אי הלכתא כוותיה או כר' אבא דאמר משמיה דרב הונא קנה ואין לו עליו אונאה. ואי הוה גרם רבא הוה מסתבר דהלכה כרבא דבתראה הוא. אבל התוס' כתבו לקמן דאי אפשר למיגרם רבא דרבא לא ראה רב הונא מעולם ואפי' רב יהודה לא ראה. כדאמרינן בפרק בתרא דקדושין דף עב: יום שמת רב יהודה נולד רבא. וכשמת רב יהודה כבר נפטר רב הונא מדאמרינן בפ' בתרא דמו"ק דף יז. גבי ההוא גברא שנדהו רב יהודה ומת רב יהודה ובא לבית המדרש שיתירו לו ואמרו ליה גברא רבה כרב יהודה ליכא דלישרי לך. ורב הונא היה גדול אף משמואל רבו דאמרי' בריש גיטין דף ה. בעא מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו גט וכו' ובפ"ק דחולין דף יג. בעי מיניה שמואל מרב הונא מנין למתעסק בקדשים וכו'. הלכך גרם רבה ולא ברירא לן אי הלכתא כוותיה או כר' אבא הלכך מספיקא לא מפקי' אונאה מיד המאנה: **פשיטא דמים ואין מקפיד עליהם הא אמרי' דקני דכחליפין דמו. חליפין ומקפיד עליהן מאי. אמר רב אדא בר אהבה ת"ש היה תפוס פרה ועומד בא חבירו ואמר פרתך למה. לחמור אני צריך. יש לי חמור שאני מוכר לך. פרתך בכמה בכך וכך. חמורך בכמה בכך וכך משך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור. לא קנה בעל החמור את הפרה.** מהכא שמעינן דבעלי חיים חשיבי כלים לענין חליפין. מדבעי לדקדק מהכא דחליפין ומקפיד עליהם לא קנה דממאי דמהאי טעמא הוא דלמא טעמא משום דהוי פירי וקי"ל דפירי לא עבדי חליפין. וגם רבא שהוצרך לדחוק דא"ל חמור בפרה וטלה מסתמא כר"נ ס"ל דאמר פירי לא עבדי חליפין. אלא ודאי חמור ופרה לא חשיבי פירי. **ש"מ חליפין ומקפיד עליהן לא קנה. אמר רבא אטו בשופטני עסקינן דלא קפדי. אלא כל חליפין מיקפד קפדי והכא במאי עסקינן כגון דא"ל חמור בפרה וטלה. ומשך את הפרה ועדיין לא משך את הטלה דלאו משיכה מעלייתא היא. וכן הלכתא:**

ז במה קונין רב אמר בכליו של קונה. ולוי אמר בכליו של מקנה סבר לה כרבי יהודה דתניא וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר. גאולה זו מכירה וכן הוא אומר ואם לא יגאל ונמכר בערכך. תמורה זו חליפין וכן הוא אומר לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע. לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו מי נתן למי. בועז נתן לגואל. ר' יהודה אומר גואל נתן לבועז. והלכתא כרב דאמר בכליו של קונה. דקם ליה רב כת"ק דסתם הוא. ולוי קם ליה כר' יהודה דיחיד הוא ועוד דמסקנא דשמעתין כרב סלקא.** דאמר למקניא לאפוקי מדלוי: **תנא קונין בכלי אע"פ שאין בו שוה פרוטה. אמר ר"נ לא שנו אלא בכלי. אבל בפירות לא ורב**

ששת אמר אפילו בפירות. וליתא לדרב ששת דקי"ל הלכה כר"נ בדיני ועוד דהא אסיקנא הלכתא כמאן כתבינן האידנא **במנא דכשר למקניא ביה. במנא לאפוקי מדרב ששת דאמר קונין בפירי. דכשר לאפוקי מדשמואל דאמר קונין** במוריקא פי' כלי

רי"ף כח: העשוי מצפיעי בקר. [דף מז:] **למקניא לאפוקי מדלוי דאמר בכליו של מקנה למקניא ולא לאקנויי. ביה רב פפא אמר למעוטי מטבע. רב זביד ואיתימא רב אשי אמר למעוטי איסורי הנאה איכא דאמרי ביה א"ר פפא למעוטי מטבע. דכשר. רב זביד ואיתימא רב אשי אמר למעוטי איסורי הנאה אבל מרוקא לא צריך:**

ח מתני' כיצד משך פירות ולא נתן לו מעות אין יכול לחזור בו נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות יכול לחזור בו. אבל אמרו מי שפרע מדור המבול עתיד **ליפרע ממי שאין עומד בדבורו. ר"ש אומר כל שהכסף בידו ידו על העליונה:**

גמ' א"ר יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר נשרפו חטיך בעליה. סוף סוף לאו שלומי בעי. **דלמא נפלה דליקה באונס דאי מוקמת ליה ברשותיה טרח ומציל ואי לא לא טרח ומציל שמעינן מהא דכל כמה דלא משכיה לוקח לזביניה** אי איתניס למוכר איתניס. וכן מוכח בחולין בפרק אותו ואת בנו (חולין דף פג.) דתנן בארבעה פרקים בשנה משחיטין את הטבח בע"כ אפי' שור שוה אלף זוז ואין ללוקח בו אלא דינר לפיכך אם מת מת ללוקח. ופריך עלה והא לא משך אלמא אפי' בלא חזרה ברשות המוכר נאנס מדלא קאמר אם חזר בו ומת מת ללוקח וה"ר זרחיה הלוי ז"ל לא כתב כן ואין דבריו נראין אלא ודאי למוכר איתניס ואית ללוקח למימר ליה תן לי מעותי או תן לי מקחי. **ואם היתה עלייתו של לוקח מושכרת למוכר אין הלוקח יכול לחזור בו ואי איתניסו איתניסו ליה.** ואע"ג דעלייתו לא קנתה כיון שהיא מושכרת למוכר. **דמ"ט תקנו רבנן משיכה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה הכא ברשותא דלוקח נינהו. ואי נפלה דליקה באונס איהו טרח ומציל להו. אע"ג דהני מילי לר"ש נינהו.** מדר"ש נשמע לרבנן. וה"ה נמי אם היתה עלייתו של מוכר מוזכרת ללוקח כיון שהוא דר בעליית המוכר ותפול הדליקה בבית המוכר טרח הלוקח להציל פירותיו שבבית המוכר. ור"ל אמר משיכה מפורשת מן התורה. מ"ט דר"ל. אמר קרא או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד. והלכתא כר' יוחנן דר"נ ס"ל כוותיה והלכתא כר"נ בדיניו. ועוד דבפרק בתרא דע"ז דף עא. אמר אמימר משיכה בנכרי קונה תדע דהני פרסאי משדרי פרדשני להדדי ולא הדרי בהו. ושקלי וטרי בההיא שמעתא רבינא ורב אשי ומסיק ש"מ משיכה בנכרי קונה. ואע"ג דבריש פ"ב דבכורות דף יג: קאמר רב אשי משיכה בנכרי אין קונה אלמא סבר כר"ל דדריש לעמיתך במשיכה הא לנכרי בכסף הא הדר ביה לגבי דאמימר בההיא דפ' בתרא דע"ז. ואע"ג דרבא קאמר קרא ומתני' מסייע ליה לר"ל. קי"ל כרב אשי ורבינא דאמוראי בתראי נינהו וגם לא הוי סיועי' כולי האי דאיכא למימר מעושק הוא דאהדריה ומתני' איכא לאוקומה בבלן נכרי. **תניא ר"ש אומר אע"פ שאמרו טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית מ"מ כך הלכה אבל אמרו מי שפרע מדור המבול ומדור** [דף מח.] **הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים הוא יפרע ממי שאין עומד בדבורו. והנושא והנותן בדברים לא קנה. והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו. ואמר רבא אין לנו אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו:**

ט והא בעי ממשך תספורת. מכאן מדקדק ר"ת ז"ל דהשוכר אומן ומשך כלי אומנות שעושה בו המלאכה נגמר קנין השכירות ואם הוא קבלן אין האומן יכול לחזור בו. אבל אם הוא שכיר יום או שכיר שבת או שכיר חדש יכול לחזור בו ואע"פ שנגמר קנין השכירות כמו עבד עברי שמגרע פדיונו ויוצא:

י [דף מח:] **איתמר אביי אמר אודועי מודעינן ליה.** רי"ף כט. רבא אמר מילט לייטינן ליה ואע"ג דמפשטא דמתני' לא משמע לא שיהא צריך להודיעו ולא שיקללוהו אלא שהמשנה אמרה לנו שיש עונש למי שאינו עומד בדבורו. מ"מ מסתברא להו להני אמוראי שצריך לעשות חיזוק לדבר לפי שהמון העם קל לחזור כל זמן שלא נגמר המקח בקנין ואינן יודעין שיש עונש למי שאינו עומד בדבורו וקאמר אביי שצריך להודיעו והוסיף רבא וקאמר דמילט לייטינן ליה. מדקאמר לייטינן ליה משמע שאומר לו הדיין מי שפרע וכו' הוא יפרע ממך אם אינך עומד בדיבורך. אבל ה"ר משה מיימון ז"ל כתב בפ"ז דקנין שאומר לו הדיין **הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורו. ואע"ג דכתיב ונשיא בעמך**

לא תאיר ובסוף ארבע מיתות (סנהדרין דף סו.) ילפינן כל אדם מחרש ונשיא ודיין שהן בעמך. האי לאו עושה מעשה עמך דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה:

יום רלא

יא איתמר רב אמר ערבון כנגדו הוא קונה. ור' יוחנן אמר כנגד כולו הוא קונה. במקרקעי קונה קנין גמור אם פרע קצת המעות קונה כל הקרקע ובמטלטלין לענין מי שפרע. **וקי"ל דכל היכא דפליגי רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן:**

יב איתמר [דף מט.] **דברים רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה ור' יוחנן אמר יש בהן משום מחוסרי אמנה. ואף ר' יוחנן לא אמר אלא במתנה מועטת** דסמכה דעתיה של המקבל שיקיים דבריו ומחסר אמונתו אם יחזור בו. אבל מתנה מרובה לא סמכה דעתיה דמקבל אלא היה בעיניו כמפליגו בדברים.

ריי"ף כט: **והלכתא כר' יוחנן. תניא ר' יוסי ב"ר יהודה אומר מה ת"ל הין צדק והלא הין בכלל איפה אלא שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק. ופי' אביי שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב.** תמיה לי מה הוצרך רב אלפס כאן הך פירושו דאביי דלכאורה משמע דאליבא דרב הוצרך לפרש כן. דלר' יוחנן אתיא ברייתא כפשטה לאשמועינן דדברים יש בהן משום מחוסרי אמנה ויראה דסבר רב אלפס ז"ל דנהי דפריך מהך ברייתא לרב ומשמע לר' יוחנן דשמעינן מיהא דדברים יש בהן משום מחוסרי אמנה. לבתר דמפליג לר' יוחנן בין מתנה מרובה למועטת מסתבר דלא שמיע ליה לר' יוחנן מקרא. אלא עיקר קרא אתא לאחד בפה ואחד בלב. דאי שמיע ליה לר' יוחנן מקרא לא מסתבר לחלק בין מתנה מרובה למועטת. **ירושלמי רבי יעקב בר זבדא ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר ליתן מתנה לחבירו ובקש לחזור בו מותר לחזור בו. אלא בשעה שאומר צריך לומר מדעת גמורה.** רב מפקיד לשמעיה כד אימא לך ליתן **מתנה לבר נש אי הוה מסכן הב ליה מיד ואי עתיר אימליך בי תניינות:**

יג ההוא גברא דיהיב זוזי אשומשמי. אייקור אהדרו ביה. א"ל תא שקול זוזך דליכא שומשמי. לא שקלינהו ואיגנוב. אתו לקמיה דרבא אמר להו לא מיבעיא דשומר שכר לא הוה אלא אפילו ש"ח לא הוה אין לפרש דש"ש לא הוה משום דא"ל שקול זוזי הא אי לא א"ל שקול זוזי הוי ש"ש בשביל שהמעות הם ברשותו להוציאם אע"ג שלא נגמר המקח. דל"ל הכי שיהא לו רשות להשתמש בדמים בעוד שלא נגמר המקח. דהא רב הונא סבר כר"י דאמר מעות קונות דבר תורה בההיא דלעיל דמכור לי באלו. וא"כ הך ברייתא דנתנה לספר לא מעל עד שימשוך צריך לאוקמיה בנכרי. ומדלא מעל הגזבר עד שימשוך מנכרי אלמא שאינו ברשות הנכרי להוציאם. דאם היה יכול להוציאן מעל הגזבר כדאמרי' לעיל פ' המפקיד (בבא מציעא דף מג.) דדייק מותרין ישתמש בהן לפיכך אם הוציא מעל הגזבר. ואי אמרת אפי' נאנסו כדאמר רב הונא מאי איריא הוציא אפי' לא הוציא נמי דכיון שהם ברשותו להוציאן מיד הוי שואל עלייהו ויוצאין לחולין. וה"ה נמי לר' יוחנן בישראל כיון דתקינו דמעות אינן קונות אינו יכול להוציאן עד שימשוך. והכי פירושו לא מיבעיא ש"ש דלא הוי דלא שקיל אגרא. וכן צריך לומר בההוא עובדא דהא ביתא קמך. ומיהו יש לחלק דנהי דבנכרי אין יכול להשתמש במעות עד שימשוך. בישראל דמעות קונות דבר תורה נהי דתקון רבנן דמשיכה קונה אלים כוחיה טפי ויכול להשתמש במעות. ומיהו בחלוק פסק זה לא נפקא מינה לדידן לפי מה שפסק ר"ת ז"ל דאנן חשובין כשולחני לפי שרוב עסקינו ברבית וצריכין אנו תמיד למעות כשולחני. וכ"ש בדמי מקח שיכול להשתמש אע"פ שלא נגמר המקח. **אמר רב פפי אמר לי רבינא דא"ל ההוא מדרבנן ורב עבות שמיה ואמרי לה רב שמואל בר זוטרא שמיה** ואי **יהבי ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני בדיבוריה בדידי הוה עובדא דאתא ההוא גברא אפניא דמעלי שבתא וקאי אבבא ואמר לי אית לך שומשמי לזבוני א"ל** [דף מט:] **לא אמר לי ליהוי זוזי גבך דחשכה לי. אמרי ליה הא ביתא קמך אותבינהו ואיגנוב. אתא קמיה** דרבא א"ל הא **ביתא קמך לא מיבעיא** ש"ש **דלא הוי אלא אפי' ש"ח** לא הוי. **והלכתא כהאי עובדא בתרא דמאן דאמר לחבריה הא ביתא קמך ליתיה אפי' ש"ח.** ועובדא קמא קביל רבינא דלא היו דברים מעולם ולא נשאל דין זה לפני רבא כלל. וכתב רב אלפס ז"ל בשם רב האי גאון ז"ל דבמעשה כזה כיון שקבל המוכר המעות כדי להשלים ללוקח מקחו הרי קבלם להוציאם לעשות בהן כל צרכו ונתחייב באחריותן **דהוו להו כהלואה גביה. ואפי' אמר למרייהו תא שקול זוזך ולא אתא ואיתניסו מיחייב בהו. ואע"ג** דקא משלם קאי עלייהו

ריי"ף ל.

במי **שפרע. ומילי דטעמא נינהו דודאי מאן דיהיב זווזא בזבינא לא יהיב ליה אלא אדעתא דלית ליה גבי חבריה אלא ההוא זבינא בלחודיה. הלכך קיימי** הני זווזי ברשות מוכר **דדיליה אינון ואית ליה לאפוקינון בכל מאי דבעי. הלכך אע"פ** דלא אפקינן והדר ביה וא"ל **לחבריה תא שקול זווזך דהדרנא בי ליכא עליה דההוא** למישקל זווזי עד דמקבל **ההוא עליה מי שפרע. הלכך כל כמה דלא מקבל עליה מוכר מי שפרע קיימי זווזי ברשותיה ואי איתניסו איתניסו ליה. ואע"ג דאיתנהו לזווזי בעינייהו. וכ"ש** דאי אפיקינון לצרכיה דאפי' אי הוה פקדון גביה ואפיקינון **קמו להו ברשותיה והוו הלואה גביה. וכ"ש הני דלדידיה אינון: ההוא גברא דיהיב זווזי אחמרא ושמע דקבעו למינסביה בי פרזק רופילא. אמר הבו לי זווזאי דלא בעינא חמרא. אתא לקמיה דרב חסדא אמר כדרך שתקנו משיכה במוכרין כך תקנו משיכה בלקוחות** ואפי' מי שפרע ליכא מדלא קאמר אהך עובדא **והא בעי לקבולי עליה מי שפרע** כדקאמר אהני עובדי דלעיל. דליכא מי שפרע אלא היכא דחווזר מחמת יוקרא וזולא. אבל אם חווזר מחמת שירא להפסיד הכל אפי' מי שפרע ליכא:

יד כללא דמילתא ליכא מי שפרע אלא דברים ואיכא בהדייהו מעות וחווזר בו מחמת יוקרא וזולא. אבל אם חווזר בו מחמת הפסד כי הך עובדא דפרזק רופילא אף מי שפרע ליכא. וכן דברים ומשכון לא קאי באבל. מדאמר בפ"ק דקדושין דף ח: גבי בני דרב הונא בר אבין זבון ההוא אמתא בפריטי לא הוו להו זווזי אותיבו נסכא עלויה לסוף אייקור אמתא **אתא לקמיה דר' אמי אמר להו פריטי אין כאן נסכא אין כאן.** ודברים בלא מעות אין רוח חכמים נוחה הימנו כר' **יוחנן דאמר יש בהן משום מחוסרי אמנה.** וכתב בעל המאור ז"ל בחדא תרעא אבל בתרי תרעי לית בהו משום מחוסרי אמנה. מידי דהוה אמעות לר"ש שהן קונות ללוקח שהוא אין יכול לחזור ובתרי תרעי יכול לחזור אלא קאי באבל אמרו חכמים כדאמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף עד:) וראיה לדבר מההוא דקדושין בני רב הונא בר אבין זבון אמתא וכו' אמר להו פריטי אין כאן נסכא אין כאן. ואי סלקא דעתך יש בדברים משום מחוסרי אמנה אפי' בתרי תרעי היכי מורה להו ר' אמי לכתחלה למיהדר בהו. אטו דברים ומשכון מי גרע מדברים לחודייהו. אלא לאו ש"מ כדאמרן:

טו מתני' האונאה ארבע כסף מעשרים וארבע כסף לסלע שתות למקח. עד מתי מותר להחזיר. עד כדי שיראה לתגר או לקרובו. הורה ר' טרפון בלוד האונאה שמנה כסף מכ"ד כסף לסלע שליש למקח ושמחו תגרי לוד. אמר להן מותר לחזור כל היום. אמרו יניח לנו ר' טרפון את מקומנו וחזרו לדברי חכמים:

גמ' איתמר רב כהנא אמר שתות למקח שנינו. ושמואל אמר שתות מעות נמי שנינו. שוי שיתא בחמשא או שוי שיתא בשבע כ"ע לא פליגי דאזלינן בתר מקח והויא לה אונאה. כי פליגי שוי חמשא בשיתא. **או שוי שבעה בשיתא. לשמואל דאמר בתר מעות אזלינן אידי ואידי אונאה הוא. לרב כהנא דאמר בתר מקח אזלינן שוי חמשא בשיתא הוי בטול מקח.** שוי שבעה בשיתא הוי מחילה. **ושמואל אמר כי אמרי' מחילה ובטול מקח היכא דליכא שתות משני צדדין. אבל היכא דאיכא צד אחד אונאה הויא.** והלכתא כוותיה דשמואל. דקי"ל הלכתא כוותיה בדיני. ועוד דתניא כוותיה. ועוד ראיה מהנהו תרי עובדא דוורשכי ודכיפי דקאמר אתן שית ואתבעיה לדינא מסתמא כוונתו היתה להוציא ממנו ולקיים המקח ולרב כהנא המקח בטל דהוי חומש המקח: [דף נ:] **אמר רבא הלכתא פחות משתות נקנה מקח ולאלתר הויא מחילה יתר על שתות בטל מקח** ויכול המתאנה לבטל המקח ולחזור בו אפי' אם ירצה המאנה להחזיר לו אונאתו. אבל אם רצה הלוקח למחול אונאתו ולעמוד במקחו כגון שהוקר המקח אין המוכר יכול לבטל המקח. דא"ל לוקח למוכר אי לאו דאוניתני לא מצית הדרת בך השתא דאוניתני מצית הדרת בך. אבל אם המתאנה רוצה לקיים המקח אלא שתובע אונאתו מן המאנה מצי מאנה למימר ליה אם רצונך לעמוד במקח ולוותר על אונאתך הרי טוב ואם לאו החזיר מקחי ואחזיר לך מעותיך. ובכה"ג אמר יתר על שתות שניהם חוזרין דעל המאנה לחזור אם המתאנה תובע אונאתו. ובפ' המוכר את הספינה כתב בע"א וכמו שכתבתי שם בשם הר"ר יונה ז"ל הוא עיקר. **שתות קנה ומחזיר אונאה זה וזה** שתות ויתר משתות כדי **שיראה לתגר או לקרובו. וכן הלכתא. והיכא דזבין איניש מידי** לחבריה ולאחר זמן איתגלי **דאית ביה מומא דהוה ביה מעיקרא מקמיה דליזבנה אית ליה לאהדורי למרה.**

רי"ף ל:

ולא אמרינן בכי האי גוונא שהה ליה כדי **שיראה לתגר או לקרובו. דלא אמור רבנן הכי אלא גבי אונאה אבל גבי מומין מקח טעות הוא וכל אימת דמגלי ליה מהדר ליה למריה. והכי כתב** רב האי גאון **ז"ל: עד מתי מותר להחזיר** עד כדי **שיראה לתגר או לקרובו. אמר ר"נ ל"ש** [דף נא.] **אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר. מאי טעמא לוקח נקיט מקחו בידיה וכל היכא דאזיל מחוי ליה ואמרי ליה אי טעה אי לא טעה** רי"ף לא.
הלכך עליה דידיה רמי להדורי לאלתר ולידע אם נתאנה. ואם נתעצל ולא חקר לידע אם נתאנה בלא עיכוב אונס מוחל על אונאתו. מוכר ליתיה למקחיה בידיה אלא עד דמתרמי ליה זבינא כזבינתיה וידע אם **טעה אי לא טעה הלכך לעולם חוזר עד דמיתבריר** דאיתרמי ליה זבינא וידע דטעה ולא הדר ביה:

טז אמר רב חסדא ל"ש אלא בלוקח מן התגר יאאבל בלוקח מבעה"ב אין לו אונאה. משום דמאני תשמישי יקירי **עליה ואי לאו דמי יתירי לא הוה מזבין להו.** וכתב בשאלתות דרב אחאי דהוה כמפרש בהדיא חפץ זה שאני מוכר **לך במאתים יודע אני שאינו שוה אלא מנה.** וכתבו התוס' מסתברא דדוקא עד שתות אמרי' הכי דומיא דהנך תרי עובדי אבל יתר משתות לא ואע"ג דבשאלתות דרב אחאי מדמה ליה למפרש. לא דימה אותו אלא לענין זה שנדע הטעם למה אין לבעה"ב אונאה משום דדמי למפרש ומיהו לא דמי לגמרי דהתם פריש בהדיא אבל הכא די לו שנאמר דהוי כמפרש עד שתות ולא בדבר מופלג. וכן עשה ר"י מעשה ונ"ל כיון דהוי טעמא משום דהוי כמפרש צריך שידע הקונה שהמוכר הוא בעה"ב הלכך מחל על אונאתו. אבל אם לא ידע שהוא בעה"ב או שמכר ע"י סרסור יש לו אונאה. והאנן תנן כשם שיש לו אונאה להדיוט כך יש לו **אונאה לתגר מאן הדיוט לאו בעל הבית** ומשמע דיש אונאה לבעה"ב כמו לתגר בין כשהוא קונה בין כשהוא מוכר. א"ר פפא בצרדיתא פי' **אורגים שאורגים יריעות ומוכרין אותן ובדברים הללו דינו כתגר.** אבל מאני תשמישתא יקירי עליה ואין לו אונאה אם נתאנה לוקח. אבל אם נתאנה הוא דינו כתגר:

יז מתני' אחד הלוקח ואחד המוכר יש להן אונאה. כשם שאונאה להדיוט כך אונאה לתגר. רבי יהודה אומר אין לתגר אונאה. מי שהוטל עליו אונאה ידו על העליונה רצה אומר תן לי מה שאוניתני או תן לי מקחי:

גמ' מנא הני מילי. דת"ר וכי תמכרו ממכר לעמיתך **אל תונו אין לי אלא שנתאנה לוקח נתאנה מוכר מנין ת"ל או קנה.** ר' יהודה אומר אין לתגר אונאה. משום דתגר הוא אין לו אונאה. אמר ר"נ בתגר ספסר שנינו. רב אשי אמר מאי אין לתגר אונאה אינו בתורת אונאה. אע"ג דהני אמוראי מפרשי דברי ר' יהודה לית הלכתא כוותיה. שכן דרך אמוראים מפרשי' דברי התנאים אף אותן שאין הלכה כמותן: **איתמר האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה. רב אמר יש לו עליו אונאה. ושמואל אמר אין לו עליו אונאה. ואותיבנא עליה דרב מהא דתניא** [דף נא:] **הנושא והנותן באמנה והאומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה. ופריק רבא לא קשיא כאן בסתם כאן במפרש. והתניא** בד"א בסתם אבל במפרש. כגון **מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני נותן לך במאתים יודע אני בו שאינו שוה אלא מנה על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה. וכן לוקח שאמר למוכר חפץ זה שאני לוקח ממך במנה יודע אני** בו ששוה מאתים ע"מ **שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה. וכן הלכתא** וכן פר"ח ז"ל. משום דאונאה הוא איסור וקי"ל הלכתא כוותיה דרב באיסורי. ולא דמיא הך פלוגתא לפלוגתא דפליגי רב ושמואל בענין גזל בכמה דוכתי וקי"ל כשמואל בדיני. דהכא פליגי בלכתחלה אם מותר להתנות כן ולהפטר מאונאה. וכן פסק בשאלתות דרב אחאי כרב משום דהך ברייתא **בד"א בסתם אבל במפרש** אתיא כרב:

יח ת"ר הנושא ונותן באמנה לא יחשב את הרע באמנה לפרש"י כדאית ליה ולפי' ר"י כדאית ליה. ואת היפה בשוה. אלא או זה וזה בשוה **או זה וזה באמנה. ונותן לו שכר כתף שכר חמור שכר פונדק. ושכר עצמו אין נוטל שכבר נותן לו שכרו משלם. מהיכא יהיב ליה. א"ר פפא** בצרדיתא דיהבי ד' למאה. והם סוחרי בגדים הנקראים צרידה כדאמרינן במועד קטן. **דף כז. והאידנא נהוג** אפי' בצרדא בר זוזי. וסוחרי אותן בגדים נקראים צרדויי. **מי שהוטל עליו אונאה ידו על העליונה. ומתני' ר' יהודה הנשיא היא ולית הלכתא כוותיה דהא פסיק רבא שתות קנה ומחזיר אונאה:**

יט מתני' כמה תהא הסלע חסירה ולא יהא בה רי"ף לא: **אונאה ר"מ אומר ארבע איסרות איסר לדינר.** ר'

יהודה אומר ארבע פונדיון מפונדיון [דף נב.] לדינר. ר' שמעון אומר שמנה פונדיונות משני פונדיונות לדינר: **גמ' מ"ש בסלע דפליגי ומאי שנא בטלית דלא פליגי. אמר רבא מאן תנא טלית רבי שמעון היא. אביי אמר טלית עד שתות מחיל איניש כדאמרי אינשי עשיק לגביך ושוי לכריסיך. סלע כיון דלא סגי ליה לא מחיל.** והלכה כרבא. **הלכך הלכתא כר' שמעון בסלע דסתם לן תנא כוותיה בטלית וכבר פסק רבא בטלית כוותיה מדאמר רבא הלכתא פחות משתות נקנה מקח.** ע"כ דברי רב אלפס ז"ל. אמנם יראה דרבה גרסי' הכא ולא רבא שלא מצינו בכל הגמ' שקבע רב אשי דברי רבא קודם אביי. כי אביי מלך קודם רבא והיה פותח תחלה בבית המדרש הלכך נקבעו דבריו תחלה. וכיון דגרס רבה א"כ הלכה כאביי דבתראה הוא:

כ גופא וכמה תהא הסלע חסירה ויהא בה אונאה וכו'. עד כמה תפחת ויהא רשאי לקיימה. בסלע עד שקל. בדינר עד רובע. פירוש רובע השקל. וה"ה נמי בשקל עד דינר. כדקאמר **ר' אמי דינר הבא משקל מותר לקיימו** מסלע אסור לקיימו. והא דלא תני בשקל עד דינר. משום דנפיק מכללא דבדינר עד רובע. דמש"ה תלי ליה בשקל משום דאיכא דינר דאתי משקל. פחות מכאן איסר אסור מאי קאמר אמר אביי ה"ק פחתה יתר מכדי אונאה איסר אסור. מאי אירי איסר אפי' כל שהו נמי. אלא אמר רבא פחתה איסר לדינר אסור כר"מ. והלכתא כרבא. ואע"ג דרבא אליבא דר"מ קאמר. מדר"מ נשמע לר"ש דבשני פונדיון אסור לקיימה. וכן אמר רב הונא. יתר על כן יקוץ עד שיעמוד על מחצה ואז מותר לקיימה. והא דאמר במתני' שאינו אלא נפש רעה מי שאין מקבלה ואמאי כיון דצריך לקוץ אמאי יקבלנה. הלכך נראה כדברי המפרש דהא דקאמר ונותנה למעשר שני קאי אכמה **תהא הסלע חסירה ולא יהא בה אונאה** דהיינו פחות מכדי אונאה וכ"כ הראב"ד ז"ל. כך היא שיטת רב אלפס ז"ל. ולדברי המפרש דנותנה למעשר שני אכדי אונאה. צריכין לפרש אפי' לא פחתה יותר מכדי אונאה אסור להוציאה ביפה ומותר לקיימה. ונראה כפי' הראשונים דלא ימכרנה להרג דקאי אפחות מכאן איסר אסור. ועוד דיתר על כן יקוץ דקאמר רב הונא משמע דבכל יתר על כן קאמר אפי' לא פחתה יותר בכדי אונאה **לא ימכרנה לא להרג ולא לחרם** ולא לתגר מפני שמרמים בו את **אחרים אלא נוקבה ותולה** [דף נב:] **בצואר בתו.** ורמינהו **לא יעשנה משקל בין משקלותיו ולא יזרקנה** לתוך גרוטותיו ולא יקבנה ותולה **בצואר בתו. אלא או יתוך או יקוץ או יוליך לים המלח.** לא קשיא כאן באמצע כאן מן הצד. אבל פחתה פחות משתות יקיים ויכול להוציאה ביפה. ויראה דבכל שאר דברים אפי' פחות משתות אסור לאנות את חבירו אם יש בו שוה פרוטה כיון שיודע שאין מקחו שוה כל כך. דרחמנא אמר אל תונו בכל דבר שיש בו שיווי ממון הזהירה תורה שלא יאנה את חבירו אלא שאמרו חכמים דעד שתות הוי מחילה לפי שכך דרך מקח וממכר לפי שהלוקח והמוכר אינם יכולין לכוין דמי המקח בצמצום. ודרך העולם למחול טעותם עד שתות. שאף אם יבא המתאנה לערער לא ישומו השמאין בשוה זה יאמר יש בו אונאה וזה יאמר אין בו אונאה הלכך מקבל עליו שתיקה ואין מערער ומוחל המוכר. אבל אם המוכר בקי בערך מחבירו והלוקח אין בקי כל כך או אם הלוקח תגר ובקי בערך מקחו יותר מן המוכר אל יאנו זה את זה אם לא שיפרש. חוץ ממטבע כל זמן שלא הגיע לכדי אונאה מותר לכתחלה להוציאה ביפה. שגם אחר יקבלנה מידו ביפה ואין בו הפסד כלל. או שמא כיון דדרך מקח וממכר בכך דלפעמים הלוקח חפץ במקח זה ומוסיף עליו דמים יותר מכדי שויו ופעמים שהמוכר מזלזל בשומתו בממכרו לפי שאין חפץ זה ערב עליו או שהוא דחוק למעות הלכך עד שתות הוי בכלל דמי מקח ואין כאן שם אונאה כלל וצ"ע. וירא שמים יצא ידי כולם:

מתני' עד מתי מותר להחזיר. בכרכים בכדי שיראה לשולחני. בכפרים עד ערבי שבתות. ואם היה מכירה אפי' אחר י"ב חדש יקבלנה ממנו ואין לו עליו אלא תרעומת. ונותנה למעשר שני ואינו חושש. שאינו אלא נפש רעה מאן דמוקי אזוזי. והוא דנפיק ע"י הדחק: **גמ' מ"ש סלע דקא מפליג בין כרכים לכפרים ומ"ש טלית דלא מפליג. אמר אביי כי תנן טלית בכרכים תנן. רבא אמר טלית כל אינש קים ליה בגויה. סלע** לא קים ליה בגויה אלא שולחני. **הלכך בכרכים דשכיח שולחני עד שיראה לשולחני. בכפרים דלא שכיח שולחני עד ערבי שבתות דסליק לשוקא: ואם היה מכירה וכו'** אסיק רב חסדא דמדת חסידות שנו כאן. ואחר שלא **קבלה ממנו אין לו עליו אלא**

תרעומות:

מתני' [דף נה.] **חמש פרוטות הן. ההודאה שוה פרוטה. והאשה מתקדשת בשוה פרוטה. והנהנה** מן ההקדש שוה פרוטה **מעל. והמוצא שוה פרוטה** חייב להכריז. ואפילו הוזלה בין מציאה להכרזה כיון דבשעת אבידה ומציאה היה בו שוה ממון **חייב להכריז. והגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי:**

רי"ף לב. **גמ' וליתני נמי האונאה בפרוטה. אמר רב כהנא** אין אונאה לפרוטות פירש רש"י אם היה המקח שוה שש פרוטות אין אונאה לפרוטות בפחות מכאיסר שהוא מטבע כסף. ונ"ל דלא דק דאין מטבע של כסף פחותה ממעה. ולהכי קתני במתניתין האונאה ארבע כסף מעשרים וארבע כסף לסלע ולא פי' שם המטבע לפי שידוע היה להם שאין מטבע של כסף פחותה ממעה. והא דאמרינן נמי ההודאה שתי כסף זהו שתי מעות. דדרשינן פרק שבועת הדיינין (שבועות דף לט:) מדכתיב כסף או כלים מה כלים שנים אף כסף שנים ואם היה מטבע של כסף פחותה ממעה אמאי בעינן. שתי מעות נפרש מטבע הפחות. והכי נמי תניא בתוספתא והביאה רב אלפס ז"ל לעיל בריש פירקין הנחשת קונה את הכסף כיצד נתן לו שלשים איסר בדינר כסף הרי זה קנה כסף בכל מקום שהוא. הלכך נראה כיון דאפיקתה לאונאה מפרוטות אינה פחותה ממעה כסף. והא דקתני לעיל פחתה מכאן איסר אסור ואוקמה רבא פחתה איסר לדינר. אסלע קאי וארבע איסרות הן מעה כסף. **ולוי אמר יש אונאה לפרוטות.** וכתב רב אלפס ז"ל דלית הלכתא כוותיה. וסברת רב אלפס משום דמתניתין דייקא כוותיה דרב כהנא מדלא קתני אונאה. ונ"ל דברי ה"ר מאיר הלוי ז"ל שפסק הלכה כלוי. דתניא כוותיה לקמן מכאן אמרו המוכר שטרותיו לבשם יש לו אונאה ואמרינן עלה מאי קמ"ל לאפוקי מדרב כהנא דאמר אין אונאה לפרוטות קמ"ל. והא דלא קתני במתני' אונאה. מתרץ לוי דהוי בכלל גזל. והא דלא פריך גמרא ולישני כדמשני אישיבת הדיינין. משום דישיבת הדיינין עדיפא ליה לאקשויי ולשנויי אליבא דדברי הכל. ובכלל נמי מתרצינן אונאה. תדע לך שכן הוא מדלא פריך ממתני' ללוי ולימא דתנאי היא דלוי סבר כתנא דלקמן המוכר שטרותיו לבשם. אלא ש"מ דפשיטא ליה דמתוקמא מתני' שפיר כלוי: ישיבת הדיינין איצטריכא ליה לאפוקי מדרב קטינא דאמר ב"ד נזקקין לפחות משוה פרוטה. ואסיקנא דרב קטינא איירי כשנזקקין ב"ד תחלה לשוה פרוטה אח"כ גומרין אפילו לפחות משוה פרוטה. ולית הלכה כרב קטינא. דהא לוי תנא ישיבת הדיינין לאפוקי מדרב קטינא. ומתניתין דלא קתני ישיבת הדיינין אמרי' משום דאיתיה בכלל גזל וכי היכי דגזל ליתיה כלל בפחות משוה פרוטה ה"ה נמי ישיבת הדיינין אפי' בגמר התביעה:

יום רלב

כא מתני' [דף נו.] **אלו דברים שאין להן אונאה העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. ואין להן לא תשלומי כפל ולא תשלומי ד' וה'. שומר חנם אינו נשבע. נושא שכר אין משלם. ר"ש אומר קדשים שחייב.** [דף נו:] **באחריותן יש להן אונאה. ושאין חייב באחריותן אין להן אונאה. ר' יהודה אומר אף המוכר ס"ת בהמה ומרגלית אין להן אונאה. אמרו לו לא אמרו אלא את אלו:**

גמ' מנה"מ. דת"ר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד. יצאו קרקעות שאינן מטלטלין. יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות. יצאו שטרות שאע"פ שמטלטלין אין גופן ממון ואמר קרא וכי תמכרו ממכר מי שגופו קנוי וגופו מכור יצאו שטרות שאין עומדין אלא לראיה שבהן. מכאן אמרו המוכר שטרותיו לבשם יש לו אונאה. מאי קמ"ל לאפוקי מדרב כהנא דאמר אין אונאה לפרוטות קמ"ל: **בעי ר' זירא שכירות יש** לו אונאה או אין לו **אונאה. ממכר אמר רחמנא** ולא שכירות. **או דלמא לא שנא. אמר אביי מי כתיב וכי תמכרו ממכר לעולם ממכר סתמא כתיב ושכירות ליומיה מכירה הויא.** הלכך בשכירות מטלטלין יש להן אונאה. ומבעיא לרבא בר חנן אי שייכא אונאה ושבועה בחטין וזרעין בקרקע. ועלתה בתיקו ולא מפקינן ממונא: **אמר רבא אמר** [דף נז.] **חסא בעי ר' אמי אונאה אין להן. בטול מקח יש להן או אין להן. א"ר נחמן** הדר פשיעא ליה לר' **אמי אונאה אין להן בטול מקח יש להן. ר' יונה אמר אהקדשות ר' ירמיה אמר אקרקעות. ותרוייהו משמיה דר' יוחנן אמרי אונאה אין להן בטול מקח יש להן. מ"ד אהקדשות כ"ש אקרקעות ומ"ד אקרקעות אבל אהקדשות לא. כדשמואל דאמר שמואל הקדש שוה**

מנה שחללו על שוה פרוטה מחולל כתב רב אלפס הא מילתא חזינן בה פלוגתא דרבוותא איכא מ"ד דס"ל הלכתא כר' **אמי ור' יוחנן דאונאה אין להן בטול מקח יש להן. ואיכא מאן דסבר** ביטול מקח **דא"ר יוחנן לאו יותר משתות הוא אלא על חד תרין הוא.** וגמר לה להאי מלתא מגמרא דבני מערבא כתובות פי"א גבי אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה ואמר עלה שוה מנה במאתים ואין סופו לחזור עליה משום מקח טעות. כלומר ולמה נתקבלה כתובתה והלא משום מקח טעות צריכה להחזיר הדמים ומשני תפתר כשהוקיר המקח. א"ר אבין הדא מסייע לר"ל דאמר אין למקח אונאה. **א"ר יוחנן אם היה דבר מופלג יש לו אונאה. ומתני' פליגא על ר' יוחנן אלו דברים שאין להן אונאה העבדים והשטרות וההקדשות והקרקעות.** פתר לה ובלבד שאין מופלג אלמא דר' יוחנן הוי בטול מקח שוה מנה במאתים. ופסק דהאי מילתא דר' אמי ור' יוחנן ליתא. **משום דחזינן לרב נחמן דהוא בתראה דס"ל** דאין לקרקעות אונאה כלל ואפי' שוה מנה במאתים. כדאמר בענין דינא דבר מצרא בפרק המקבל

רי"ף לב: (בבא מציעא דף קח:) זבין במאתים ושויא מאה **הכי אמרי נהרדעי משמיה דרב נחמן אין אונאה לקרקעות ועוד** דגרס בפ' האיש מקדש (קידושין דף מב:) א"ר נחמן **האחין שחלקו הרי הן כלקוחות. פחות משתות נקנה מקח. יתר משתות בטל מקח. שתות קנה ומחזיר אונאה. אמר רבא הא** דאמרן **יתר על שתות בטל מקח לא אמרן אלא במטלטלי. אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות. ועוד אמרי' בפ"ק דב"ק דף יד: שוה כסף מלמד שאין ב"ד נזקקין אלא לנכסים שיש להן אחריות ומאי נינהו קרקע. מאי משמע אמר רב שילא דבר השוה כל כסף** דאין להן אונאה. **והא דר' אמי ור' יוחנן ליתא דקיימא לן כרב נחמן דבתראה הוא והלכתא כוותיה בדיני. ועוד דר"נ גופיה הוא דאמר משמיה דחסא אמר ר' אמי והוא לא ס"ל כוותיה. והא דאיתמר** דר' יוחנן בגמרא דבני מערבא **לא עדיף מהא דאיתמר משמיה בגמרא דילן והא אידחי ליה מדרב נחמן מהני ראיות.** ולא יכולתי לעמוד על דעת רב אלפס ז"ל דפסק הלכה כרב נחמן נגד ר' יוחנן משום דבתרא הוא. דדוקא מאביי ורבא ואילך הוא דפסקינן הלכתא כבתראי אבל מקמי אביי ורבא לית הלכתא כתלמיד במקום הרב ור"נ תלמידו של שמואל היה. והלכה כרבי יוחנן נגד שמואל בכל מקום וכ"ש נגד רב נחמן תלמידו. ואע"ג דקיימא לן הלכתא כשמואל בדיני. כלל זה לא נאמר אלא כנגד רב דהלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיני אבל לא כנגד רבי יוחנן. וכן הא דקי"ל הלכה כרב נחמן בדיני היינו דוקא כנגד רב ששת. שכך כתוב בתשובת הגאונים הלכה כרב נחמן בדיני וכרב ששת באיסורי. ורבינו שמשון ז"ל הביאו בפרק בכל מערבין הלכך נראה כפירוש רבינו תם שפירש דגמרא דידן סברה כגמרא דבני מערבא. והא דאמר ר' יוחנן הכא בטול מקח יש להן היינו בפלגא. וכן רב נחמן דהכא סבר כר' אמי **דאמר בטול מקח יש להן בפלגא. והא דאמרי' בפרק המקבל זבן במאתן ושוה מאה** אין אונאה. לאו דוקא מאתן אלא מעט פחות ממאתים או שוה מאה ומעט יותר. ובפרק האיש מקדש קאמר דביתר משתות אין בטול מקח לקרקעות. וכן פירש ר"ח ז"ל וההיא דבבא קמא דקרי קרקע שוה כל כסף לפי שאין להן אונאה עד פלגא: [דף נז:] אין בהן תשלומי כפל. מנה"מ. **דת"ר על כל דבר פשע כלל. על שור ועל חמור ועל שה ועל שלמה פרט. על כל אבידה חזר וכלל כלל ופרט וכלל מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון** וכו' **הקדש רעהו כתיב ואין בהן תשלומי ד' וה' מ"ט דכי שקלת מינייהו כפילא. פשו לה תשלומי שלשה וארבעה ותשלומי ד' וה' אמר רחמנא ולא תשלומי ג' וד': שומר חנם אין נשבע. מנה"מ. דתנו רבנן כי יתן איש אל רעהו כלל. כסף או כלים פרט. לשמור. חזר וכלל. כלל ופרט וכלל וכו'.** הקדש רעהו כתיב. לכאורה משמע דמשבועה דוקא פטריה רחמנא שלא פשע. הא אם מודה שפשע בשמירתו או אם יש עדים שפשע ונגנבו או נאבדו חייב. וכן מצאתי בפי' הראב"ד ז"ל וכן כתב הרמב"ן ז"ל. ורב אלפס ז"ל כתב בתשובה המפקיד שטרות אצל חבירו ומודה שפשע בהו ונגנבו או נאבדו פטור מלשלם. ודבריו נראין כיון שהוציא את אלו מכלל פרשת שומרים אין לחייבו אלא מטעם אדם המזיק ופושע בדבר ונאבד לא חשיב אדם המזיק שהרי פשיעה בבעלים פעור. ואילו חשוב כאדם המזיק אמאי פעור בבעלים. אלא ודאי לא מיקרי אדם המזיק כיון דלא אפסדיה בידים אלא שבפשיעתו שלא שמרו כראוי נפסד אלא על שמירת שומר חייבתו תורה הלכך

בבעלים פטור. וכיון שהוציאה תורה את אלו מדין שומרים פטורים אף בפשיעה. והא דתני ש"ח אין נשבע ולא קתני אינו משלם משום דלא הוזכרה תשלומים בפרשת ש"ח אלא שבועה. ולא הזכיר כאן אלא מה שנכתב בכל אחד בפירוש כלומר מה שאמרה תורה בש"ח שהוא נשבע כאן פטור. ומה שאמר בש"ש שהוא חייב בגניבה ואבידה בכאן פטור. וה"ה בש"ח מכל מה שנתחייב במטלטלין שגופן ממין ובהדיוט פטור: ש"ש אין משלם. **דת"ר וכי יתן איש אל רעהו וכו'.** ונהי דאינו משלם שכרו מיהא מפסיד עד שישבע ששמר כראוי ואם קנו מידו שיתחייב כדין שומר חייב [דף נח:] ר' יהודה אומר אף המוכר ס"ת וכו'. **תניא ר' יהודה אומר אף המוכר ס"ת** לחבירו אין בו **אונאה לפי שאין קץ לדמיו. בהמה ומרגלית אין בהן אונאה לפי שאדם רוצה לזווגן. ועד כמה. אמר אמימר עד כדי דמיהן. תניא ר' יהודה בן בתירא אומר אף המוכר סוס וסייף וחטיטום במלחמה אין בהן אונאה מפני שיש בהן חיי נפש. איכא מ"ד מדחזינן סוגיא דשמעתין לפרושי טעמא דר' יהודה שמעינן מינה דהלכתא כוותיה. והא נמי דר' יהודה בן בתירא בר' יהודה דמתני' שייכא דאזיל בתר אומדנא** ולא פסק כן רב האי גאון ז"ל **בספר מקח וממכר אלא** פסק דכל וביני יש בהן אונאה בר מהלין דתנינן **במתניתין העבדים והשטרות והקרקעות והקדשות:**

כב מתני' כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים. לא יאמר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח. היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה רי"ף לג. **אבותיך שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו:**

גמ' ת"ר לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון. כשהוא אומר כי תמכרו ממכר אל תונו הרי אונאת ממון אמור. הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר. הא כיצד היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך. היה גר ובא ללמוד תורה לא יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות יבא וילמוד תורה שיצתה **מפי הגבורה היו חלאים באים עליו או שהיה מקבר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך וגו' זכר נא מי הוא נקי אבד וגו'.** ומה שאמרו חביריו לאיוב לפי שהיה מצדיק עצמו ומרשיע מדת הדין. **היו חמרין מבקשין תבואה לא יאמר להן לכו אצל פלוני שמוכר תבואה ויודע** שאין מוכר תבואה. **ר' יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. שהרי דבר זה מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך. אמר ר' יוחנן משום ר"ש בן** יוחי גדול אונאת דברים יותר **מאונאת ממון. שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך. ר' אומר זה בגופו וזה בממונו ור' שמואל בר נחמני אומר זה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון. תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים א"ל שפיר קאמרת דחזינן דאזיל סומקא ואתי חיורא. א"ל אביי לרבין במערבא במאי זהירי. א"ל באחווריי אפי אמר ר' כל היורדין לגיהנם עולין חוץ משלשה שיורדין ואינן עולים. ואלו הן. המכנה שם לחבירו. והמלבין פני חבירו ברבים. והבא על אשת איש. היינו מכנה היינו מלבין. לא צריכא אע"ג דדש ביה בשמיה. אמר** רב חסדא בר טובי [דף נט.] **נוח לו לאדם שיפול לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.** מנלן. מתמר דכתיב היא מוצאת והיא שלחה וגו'. אם יודה מעצמו יודה ואם לאו תשרף ולא תאמר עליו כלום. **אמר ר' חנינא בריה דרב אידי מאי דכתיב אל תונו איש את עמיתו. עם שאתך בתורה ומצות אל תוניהו. אמר רב לעולם יהא אדם זהיר מאונאת אשתו.** שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה. אמר ר' אבהו שלשה **אין הפרגוד ננעל בפניהם. ואלו הן. אונאה וגזל** וע"ז אונאה דכתיב **והנה ה' נצב על חומת אנך. גזל דכתיב חמס ושוד ישמע בה על פני.** ע"ז דכתיב **העם המכעיסים אותי על פני תמיד. אחד המאנה את הגר ואחד הלוחצו עובר בשלשה לאוין:**

כג מתני' [דף נט:] **אין מערבין פירות בפירות** פירוש מעט פירות רעים בהרבה פירות יפים כדי למוכרן בתורת יפים ואינו נראה וניכר בהן. **אפילו חדשים בחדשים ואין צריך לומר חדשים בישנים.** לפי שישנים טובים לאכילה יותר. ונ"ל שאם קנה ממנו חדשים שאסור לערב בהן ישנים אפי' שטובים יותר לאכילה. לפי שזה שקונה חדשים הוא רוצה לישנן וישנים אין ראוין לישנן ויתקלקלו. ורש"י לא פירש כן.

באמת [דף ס.] **ביין התירו לערב קשה ברך** אע"פ שהרך הוא טוב יותר לשתות וגם דמיו יותר יקרים מן הקשה אפי' הכי מותר לערב בין הגיתות. לפי שכשנותנין מעט קשה ברך הוא משביח ומתקיים יותר. וכ"ש רך בקשה שהוא **משביחו. ואין מערבין שמרי יין ביין. אבל נותן לו** את שמריו פירוש אין מערבין שמרי יין של חבית זה ביין של חבית אחר אפי' קונה ממנו שתי חביות של יין. לפי ששמרי יין זה מקלקלין יין אחר. אבל נותן לו שמרי אותה חבית אפי' קנה ממנו יין הרבה כך וכך מדות מערב השמרים עם היין ומודד לו. **מי שנתערב לו מים ביינו לא ימכרנו בחנות אא"כ מודיעו. ולא לתגר אע"פ שמודיעו. מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו:**

גמ' תנא אפי' למחצה ולשליש ולרביע. אמר רב נחמן בין הגתות שנו. באמת ביין התירו לערב קשה ברך
רי"ף לג: **וכו'**. אמר רב נחמן בין הגיתות שנו. **והאידנא דקא מערבי שלא בין הגיתות סברי כר' אחא דתניא ר' אחא מתיר בדבר הנטעם:**

כד מתני' התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת. מחמש גיתות ונותן לתוך פיטם אחת ובלבד שלא יתכוין לערב שיתכוין לקנות רוב התבואה מטובה שיצא עליו קול שקונה הכל ממקום הטוב ויקנה גם ממקום רעה ויערבם יחד. **ר' יהודה אומר לא יחלק אדם קליות ואגוזים לתינוקות מפני שמרגילן לבא אצלו. וחכמים מתירין** דאמר ליה אנא פליגנא **אמגוזי ואת פליג שוסקי.** ולא יפחות **השער. וחכ"א זכור לטוב** משום דקא מרווח ליה [דף ס:] לתרעא. **ולא יבור את הגריסין כדברי אבא שאול וחכמים מתירין. מאן חכמים ר' אחא דתניא ר' אחא מתיר בדבר הנראה.** ושוין שלא יבור מעל פי המגורה מפני שהוא **כגונב את העין. אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים:**

גמ' ת"ר אין משרבטין **את הבהמה ואין נופחין את הקרביים ואין שורין בשר במים. מאי אין משרבטין. הכא תרגימו מיא דחזרא.** רבי זעירא אמר רב הונא מזקפתא. **רבא שרא לצלומי גירי רב פפא שרא לצלומי דיקולי. והא אנן תנן אין מפרכסין לא** אדם ולא בהמה ולא כלים. לא קשיא בחדתי שרי בעתיקי אסור: 9הדרן עלך **הזהב**

פרק ה

א איזהו נשך ואיזהו תרבית. איזהו נשך המלוה סלע בחמשה דינרים. סאתים חטים בשלש. מפני שהוא נושך. ואיזהו תרבית המרבה בפירות. כיצד לקח ממנו חטין בדינר זהב הכור וכן השער עמדו חטין בשלשים דינרין אמר לו תן לי חטין שאני מוכרן ולוקח אני בהן יין אמר לו הרי חטיך עשויין עלי בשלשים דינרין והרי לך אצלי בהן יין ויין אין לו:

גמ' ומסקינן בגמ' דנשך ותרבית חדא היא דליכא נשך בלא תרבית ותרבית בלא נשך. דאי אפשר דלא שישוך חבירו ויחסרנו ממון אם לא שיתרבה ממונו וגם אי אפשר שיתרבה ממונו אם לא שיחסיר ממון חבירו ויוסיפנו על שלו. ולמה חלקן הכתוב לעבור עליו בשני לאוין. **בין בכסף בין באוכל.** ותרבית דמתני' ברבית דרבנן. כההיא דתניא **את כספך לא תתן לו בנשך** ובמרבית לא תתן אכלך **אין לי אלא נשך בכסף ותרבית באוכל. נשך באוכל מנין. ת"ל נשך אוכל. רבית בכסף מנין ת"ל נשך כסף אם אינו ענין לנשך כסף שהרי** כבר נאמר לא תשיך לאחיך **תניהו לענין רבית** [דף סא.] **כסף. ואין לי אלא בלוה. במלוה מנין. נאמר נשך בלוה ונאמר נשך במלוה מה נשך האמור בלוה לא חלקת** בין באוכל בין בכסף בין ברבית בין בנשך. **אף נשך האמור במלוה לא תחלוק בו בין בכסף בין באוכל בין בנשך בין בתרבית. ומנין ולרבות כל דבר. ת"ל נשך כל דבר אשר ישך.** ואע"ג דמרבינן הכא כל דבר לענין רבית. בקרקע לא מיחייב משום רבית אם הלוה קרקע בתוספת קרקע. כגון שהלוהו עשר גפנים טעונות באחד עשר כדאמרי' בפרק נערה שנתפתתה (כתובות דף מו.) המוציא שם רע אין חייב עד שיוציא שם רע וישכור עדים ובממון ולא בקרקע כתיב הכא ושם לה עלילות דברים וכתיב התם לא תשימון עליו נשך. בעי ר' ירמיה שכרו בקרקע שכרו בפחות משוה פרוטה מהו. ואי שייך רבית בקרקע ובפחות משוה פרוטה מאי קמיבעיא ליה. אבל אי לא שייך בהו רבית ניחא ומספקא לן אי ילפינן מוציא שם רע מרבית אפילו להא. דכי היכי דליכא רבית בקרקע ובפחות משוה פרוטה הכי נמי לא מחייב מוציא שם רע אם שכר בהן עדים. או דלמא ילפינן מהתם דבעי שישכור בממון אבל לא בעינן שיהא ממון לגמרי כאותו הממון. ואם תאמר כיון דכתיב כל דבר אשר ישך מהיכא תיתי לן למעוטי קרקע. ויש לומר דדרשינן קרא בכלל פרט וכלל לא תשיך כלל. נשך כסף נשך אוכל

פרט. כל דבר אשר ישך חזר וכלל מה הפרט דבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאין מטלטלין יצאו פחות משוה פרוטה שאין גופו ממון. אבל עבדים ושטרות ליכא למעוטי דלא שייך רבית אלא בהלואה דבר שניתן להוצאה ולפרוע אחר במקומן. אבל בשאלה לא שייך רבית אלא שכירות מיקרי. ואע"פ שלא הוזכר כלל ופרט בברייתא. בכמה מקומות מצינו שלא הוזכר כלל ופרט בברייתא ואפ"ה דריש ליה גמרא בפ"ק דקדושין דף כא: גבי מרצע וגבי גט גיטין דף עז. ונתן בידה:

ב ואי כתב רחמנא אונאה משום דלא ידע דמחיל. אבל הנך דידעי וקמחלי אימא לא. קמ"ל. יש מדקדקים מכאן מי שלקח רבית ומחל לו הלוה דלא מיפטר עד שיחזירנו המלוה. וכן הורו מקצת הגאונים שאם מחל הלוה למלוה הרבית שלקח או שעתיד ליקח אע"פ שקנו מידו או נתנו לו במתנה אין מועיל כלום. שכל רבית שבעולם מחילה אבל התורה לא מחלה ואסרה מחילה זו. לפיכך אין המחילה מועלת ברבית כלום. ואפי' ברבית של דבריהם. ואין ראיה לדבריהם מהך דהכא. דהכי פירושא דלא הוי ילפינן רבית וגזל מאונאה דשאני אונאה דלא ידע דלימחיל אבל רבית דידע אימר הוי מחילה קמ"ל דלא וכן גזל ה"א דמייאש ומחיל קמ"ל דלא. וכתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' מלוה הלכה יג דאין זה הוראה נכונה אלא מאחר שאמר המלוה להחזיר לו וידע הלוה שעשה איסור ויש לו ליטול הימנו אם רצה למחול מוחל כדרך שמוחל הגזל. ויראה לי שמחילה מועלת לו לפוטרו מהשבת רבית כמו הגזל. אבל בשעת לקיחת הרבית אמר אני נותן לך במתנה אסור לקבלו שסתם רבית שנותנין הסוחרים ועובדי אדמה שצרכים תדיר ללות נותנין אותו במתנה גמורה בלב שלם כדי שימצאו תמיד ללות:

ג לא תגנבו [דף סא:] למה לי לכדתניא לא תגנבו ע"מ למיקט לא תגנבו ע"מ לשלם תשלומי כפל ד' וה':

רי"ף לד. **ד ת"ר לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה. במדה זו מדת קרקע שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים. במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח.** ואם עשה כן נתחייב משעת עשייה ואע"פ שעדין לא שקל בו ובמשורה שלא ירתיח. ומיחייב נמי משעת עשייה. **והלא דברים ק"ו ומה משורה שהיא אחד משלשים ושלשה בלוג הקפידה עליו תורה ק"ו הין וחצי הין ושלישית ההין** לוג וחצי לוג. **אמר רבא למה כתב רחמנא יציאת מצרים** גבי רבית וגבי משקלות **וגבי ציצית. אמר הקב"ה אני** הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של **בכור לטיפה שאינה של בכור. אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותן לישראל ברבית.** שאמר שהפקיד הנכרי מעות בידו להלוותן ברבית ואחריות המעות על הנכרי. או כגון שאמר לוה לישראל קח משכון זה ולוה לי מן הנכרי מעות עליו והלוה את מעותיו. ומי שטומן משקלותיו במלח. **ומי שתולה קלא אילן בבגדו** למכרו בשביל תכלת:

ה איזהו תרבית המרבה בפירות וכו'. **אטו הני דאמרינן לאו רבית הוא. אמר ר' אבהו ע"כ של תורה מכאן ואילך של דבריהם. עד כאן רבית קצוצה מכאן ואילך אבק רבית. אמר רבי אלעזר רבית קצוצה יוצאה בדיינין. אבק רבית** אינו יוצא בדיינין. כתב הראב"ד ז"ל דאבק רבית נמי דאינו יוצא בדיינין אם תפס הלוה משל המלוה רבית שנתן לו לא מפקינן מידיה. ולא מסתבר לי דהם אמרו והם אמרו. חכמים אסרו אבק רבית וגם אמרו שאסור ליקח אותו שאם לקחו הרי הוא שלו ולא מפקינן מיניה וא"כ מה מועיל תפיסת הלוה אח"כ אין כאן ממון המוטל בספק אלא אחר שבא לידו הרי הוא כשאר ממונו אם אינו רוצה לצאת ידי שמים. **ר' יוחנן אמר אפי' רבית קצוצה** נמי אין יוצאה בדיינין. ולקמן בפירקין פסיק גמ' **כר' אלעזר. אמר רב נחמן בר יצחק מ"ט דר' אלעזר דכתיב** [דף סב.] וחי אחיך עמך **אהדר ליה דניחי בהדך. והאי דאמר רבית קצוצה יוצאה בדיינין ה"מ מיניה דידיה. אבל** מיניה דבריה לא. כדאמרי' **יכין רשע וצדיק ילבש. ות"ר הניח להן אביהן מעות של רבית אע"פ שיודעין שהן של רבית אין חייבין להחזיר ואם הניח להן אביהן פרה או טלית או כל דבר המסוים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן. ואקשינן** עלה והני מי חייבין **בכבוד אביהן קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך. ואוקימנא בעשה תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת. טעמא דעשה תשובה הוא דמחייבין להחזיר דבר המסוים.** הא לא עשה תשובה **אין חייבין להחזיר. דאמר קרא אל תקח מאתו נשך ותרבית לדידיה אזהר רחמנא דניהדר. לבריה לא אזהר רחמנא:**

יום רלג

ו ת"ר שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים. אם שותין שניהם מתין שניהם. ואם שותה אחד מהן יגיע ליישוב דרש בן פוטרין מוטב ישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד במיתת חבירו. עד שבא ר"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חבירך. ואע"ג דהאי קרא דריש ליה **ר' אלעזר לרבית קצוצה שיוצאה בדיינין.** הך דרשא שמעינן מעמך דמשמע שחיי אחיך טפילים לך ושלך קודמין:

ז [דף סב:] **לקח הימנו חיטין בדינר זהב הכור וכן השער וכו'. וכי אין לו מאי הוי והתניא אין פוסקין**
רי"ף לד: **על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה. אמר רבא מתניתין בבא לחוב בדמיהן עסקינן. וכדתני ר' אושעיא** הרי **שנושה** [דף סג.] **בחבירו מנה והלך ועמד** על גורנו וא"ל תן לי מעותי שאני לוקח בהן חטין. **א"ל חטין יש לי שאני נותן לך צא ועשאם עלי כשער של עכשיו. הגיע זמן למכור חטין אמר לו תן לי חיטין שאני מוכרן ולוקח בהן יין. אמר ליה יין יש לי שאני נותן לך צא ועשאם עלי כשער של עכשיו. הגיע זמן יין למכור א"ל תן לי ייני שאני מוכרו ולוקח בו שמן. א"ל שמן יש לי שאני נותן לך צא ועשאם עלי כשער של עכשיו. כולן יש לו מותר אין לו אסור.** פירוש אין לו לא מעות ולא חטין אסור. **ומאי לקח דקתני במתני'. לקח בהלואה. אמר רבא ש"מ מדר' אושעיא תלת. ש"מ מעמידין מלוה על גבי פירות ולא אמרינן דלא באיסורי בא לידו. וש"מ והוא שיש לו. וש"מ איתא לדר' ינאי דאמר מה לי הן מה לי דמיהן** דאיתמר אמר רב עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה במעות ור' ינאי אומר מה לי הן ומה לי דמיהן. פי' רשב"ם דלא שרי רבי ינאי אלא היכא דנותן לו פירות אחרות דומיא דברייתא דרבי אושעיא ודוקא כי האי גוונא הוא דאמר **מה לי הן ומה לי דמיהן כיון דאף הדמים הוו פירות.** אבל לשלומי זוזי לא אמר ר' ינאי דפשיטא דמיחזי כרבית. ור"ת ז"ל פירש דאף לשלומי זוזי שרי כדמוכח בהגוזל קמא דף קג. דרב כהנא יהיב זוזי אכיתנא לסוף אייקר כיתנא זבני ניהליה למריה דכיתנא אתא לקמיה דרב א"ל מאי איעבד אשקול זוזי ואסר ליה רב למישקל זוזי. ומסיק רב לטעמיה דאמר עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה בדמים. ומדקאמר רב לטעמיה משמע דאף למישקל דמי שרי ר' ינאי. ונ"ל פרשב"ם עיקר. דאי ס"ד דר' ינאי שרי אף למישקל דמי מנא ליה לגמרא דרב אסר למישקל אף פירי דפריך ליה מברייתא דר' אושעיא. דלמא לא פליג עליה דר' ינאי אלא בזוזי דמיחזי כרבית אבל בפירי אחרינו מודי דשרי הלכך נראה דר' ינאי לא שרי אלא בפירי ובהא פליג רב עליה. והא דקאמר רב לטעמיה. משום דרב מחמיר באמנה ולא מצינו בפירוש מה יאמר ר' ינאי בפרעון מעות אלא שאנו מדקדקין מתוך סוגיא דשמעתין דר' ינאי מודה בפרעון מעות הלכך ניחא ליה למימר רב לטעמיה דאסר אף בפרעון פירות וכ"ש זוזי. ולקמן בפירקין פסיק הלכתא כר' ינאי:

אמר רבא השתא דאמר רבי ינאי מה לי **הן ומה לי דמיהן אמרי'** [דף סג:] **מה לי דמיהן מה לי הן נמי אמרי' ופוסקין על שער שבשוק אע"פ שאין לו. ואי קשיא לך בכולן יש לו מותר אין לו אסור. התם לקח** בחובו הכא מזבן קזבין. ואשמעינן רבא דפוסקין על שוק של עיירות ולא בעינן כדורמוס. ודבר זה למד רבא מדרב ינאי שמתיר ליתן דמי החטין כמו החטין לפי שגם כשנותן לו החטין נותן לו דמיהם שהרי מן החטין יכול ליקח דמים. אע"פ שאין מזדמן לו לבעל החטין בשום פעם בין בדורמוס בין בשוק של עיירות למצוא קונין לחטין ויתן לו דמים לאלתר. אפ"ה חשבינן כשנותן לו חטין כאילו מעות מוכנים בידו. ומחמת זה מתיר ר' ינאי לפרוע לו דמים אע"פ דמיחזי כרבית. כ"ש בשעת פסיקא דשרי לפסוק על שער שבשוק. כי מן הדמים שנתן הלוקח למוכר יכול הוא לקנות חטין. דמי שיש מעות בידו יותר הוא נקל ומזומן למצוא חטין לקנות אפילו בשוק של עיירות מאותו שיש לו חטין למכרן במעות. **גם** בשעת פרעון נראין יתרון הדמים רבית ואפ"ה אנו עושין הדמים בחטין משום מה לי הן מה לי דמיהן. כ"ש בשעת הפסיקא. דאפי' אם אין לו פירות אין כאן כל כך איסור דשמא לא יוקרו שנעשה הדמים כחטין ואפילו בשוק של עיירות:

ח תנן רב ספרא ברבית דבי ר' חייא. יש דברים שהן מותרין ואסורין לעשות **כן מפני הערמת רבית. כיצד א"ל הלויני מנה א"ל מנה אין לי חטין במנה יש לי שאני נותן לך. נתן לו חטין במנה וחזר ולקחם הימנו** רי"ף לה. **בכ"ד סלע מותר ואסור לעשות כך מפני הערמת רבית.** כתב הרמב"ם ז"ל פ"ה מהל' מלוה הלכה טו ואם עבר ועשה כן אפי' אבק רבית אין כאן ומוציאין

מידו מנה. ולישנא דיש **דברים שהן מותרין ואסור לעשות כן** משמע כדבריו ואין כאן אלא הערמה אבל רבית אין כאן ואפילו מדרבנן. והרמב"ן ז"ל כתב דאבק רבית הוי ולא מפקינן לא מלוה למלוה ולא ממלוה ללוה. דהא סיפא דמתני' איירי בתרבית דרבנן ואפ"ה קמוקי אביי כדתני רב ספרא ברבית דבי ר' חייא. ואע"ג דגמרא קסתר לאוקימתא דאביי. מ"מ אין לשנות פירושו דמלתא דר' חייא ממאי דחזינן דפריש ליה אביי. ודוקא א"ל בתחלה הלויני מנה. אבל אם א"ל הלויני חטין ולקחן הימנו בפחות מותר. והכי מסתבר. ומאחר שעבר על דברי חכמים ועשה שלא כהוגן עשו לו שלא כהוגן ואין ב"ד נזקקין לגבות לו חובו:

ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מ"ט אמור רבנן **פוסקין על שער שבשוק אע"פ שאין לו.** דא"ל שקלי טיבותך ושדיא אחיזרי. הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי. א"ל רב אדא בר אהבה והא בעי למיתב זוזי לספסירא דיהיב. רב אשי אמר זוזי דאיניש אינהו עבדי ליה ספסרותא. מדבריהם למדנו שאין לו ללוקח להשתכר כלום בקנייה זו. ע"כ יראה לי שמנכה לו החסרונות שהיתה תבואה חסירה אם היתה בביתו משעת פסיקה ועד שעת פרעון לפי הזמן ולפי המדה: **רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי מאן דיהיב זוזי אתרעא חריפא** פירוש סמוך ליציאת השער ולא יצא לגמרי צריך לאיתחזויי אבי **דרי. למאי אי למקני לא קני אי לקבולי עליה מי שפרע כי לא מתחזי נמי. לעולם לקבולי עליה מי שפרע ומאן דיהיב זוזי אתרעא חריפא לבי תרי ותלתא יהיב אי מתחזי ליה סמכא דעתיה. ואי לא א"ל אמינא אשכחת פירי דשפירי מדידי ושקלתה אמר רב אשי השתא דאמרת משום מסמך דעתא הוא אפי' אשכחיה בשוק וא"ל סמכא דעתיה.**

י אמר רב נחמן כללא דרביתא כל אגר נטר ליה אסור:

יא ואמר רב נחמן האי מאן דיהיב זוזי לקיראה וקאזלי ארבע בזווא ואמר יהיבנא לך חמשה. **אית להו שרי ליתנהו אסור. פשיטא לא צריכא דאית ליה אשראי במתא. מהו דתימא כעד שיבא בני או עד שאמצא המפתח דמי. קמ"ל כיון דמיחסרא גובייגא כמאן דליתא ליה דמי:**

יב ואמר רב נחמן האי מאן דאוזיף פשיטי מחבריה ואשכח ביה טפייתא אם בכדי שהדעת טועה חייב להחזיר. ואי לא מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה. וה"ד בכדי שהדעת טועה בעישורייתא וחומשייתא. כפי מה שרגילין למנות באותו מקום בשנים שנים או שלשה שלשה או ארבע ארבע והמעות יוצא חשבונם בשוה לפי מה שרגילין למנות ואין אחד או שנים יותר אז הוי טעות ויחזיר הכל. ואם יש אחד או שנים יותר הוי הבלעה ולא יחזיר כלום. **א"ל** [דף סד.] **רב אחא בריה דרבא לרב אשי אי איניש תקיפא** הוא דלא יהיב ליה מתנה מאי. **א"ל דלמא מיגזל גזליה וקמבלע ליה בחשבון דתניא הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון יצא. ואי איניש מעלמא דלא שקיל וטרי בהדיה מאי. א"ל דלמא איניש אחרינא גזליה** וא"ל להאי כי יזיף פלניא פשיטי מינך אבלע ליה ודוקא אי לא אתי אינו חייב להחזיר וסמיך אהבלעה. אבל אי אתי איהו ואמר טעיתי במנין חייב להחזיר לו:

יג אמר רבא האי מאן דיהיב זוזי לגינאה אקרי וקאזלי עשרה קרי בני זרתא. פירוש קטנים. **א"ל יהיבנא לך בני גרמידא** פירוש גדולים. אע"ג דלית ליה בני גרמידא שרי. כיון דממילא קרבו. **ואי קשיא לך הא דתניא ההולך לחלוב את רחיליו ועזיו ולגזוז את רחליו ולרדות את כוורתו מצאו חבירו א"ל מה שעזיי חולבות מכור לך מה שרחליי גוזזות מכור לך מה שכוורתי רודה מכור לך. אבל אם א"ל מה שעזיי חולבות כך וכך מכור לך מה שרחליי גוזזות כך וכך מכור לך מה שכוורתי רודה כך וכך מכור לך אסור ואע"ג דממילא קרבו כיון דליתנהו בההיא שעתא אסור** לא דמי דהתם לא מיניה קרבו דאי שקלת להאי אתא אחרינא. הכא מיניה קרבו דאי שקלת להאי לא אתי אחרינא:

טו אמר אביי שרי ליה לאיניש למימר לחבריה הילך ד' זוזי אחביתא דחמרא. והוליכו בביתו או הניחו בבית המוכר ואי זילא או יוקרא עד זמן מכירת היין ברשותאי. ואי תקפא ברשותך. **א"ל רב שרביא לאביי האי קרוב לשכר ורחוק להפסד הוא.** וכיון דאחריות החומץ על המוכר לא הוה מכר גמור וזוזי הלואה נינהו. ומה שמשתכר אם יתייקר היין הוי אגר נטר ליה. **א"ל כיון דמקבל עליה יוקרא** [דף סד:] **וזולא קרוב לזה ולזה הוא:** רי"ף לה:

טז מתני' המלוה את חבירו לא ידור בחצירו בחנם.

ולא ישכור הימנו בפחות מפני שהוא רבית. כתב רש"י יש לי ללמוד מכאן שאסור ללוות על הבית ולדור בו אפי' בנכייתא דתנן ולא ישכור הימנו בפחות. ולא דמי למשכנתא דכרם. דהתם זימנין דלא שקיל ביה מידי ואפ"ה מנכה לו נמצא קונה הפירות בנכייתא זו על הספק. אבל זה נהנה תמיד ואין כאן ספק נמצא שוכרה בפחות. ואין נראה לר"ת דבית נמי נופל או נשרף. א"נ זימנין שאין צריך לאותו הבית. ואומר ר"ת ז"ל דהיינו טעמא לפי שאין הבית ממושכן למלוה דלא קתני הלוהו על חצירו. הלכך כשדר בו בחנם או שוכר בפחות מיחזי כרבית. אבל אם הלוהו על חצירו שאין החצר בחזקתו של לוה ואינו ברשותו להשכירה לאחרים שהרי המלוה היה מעכב על ידו. כל מה שהמלוה נותן לו בשכרה ריוח הוא הן רב הן מעט. ואין נראה לר"י שהמלוה יכול לעכב על ידו של לוה ולא יקח הפירות שלא יניחם לירקב בע"כ. או יקחם הוא וינכה לו בחובו. או יקחם הלוה ויפרע דמים למלוה. ומ"מ נראין לו דברי ר"ת ולאו מטעמיה. אלא משום דמשכנתא הוי כעין מכר. כדקאמר לעיל (בבא מציעא דף סב:) גבי משכנתא אינהו בתורת זביני אתו לידיה הלכך התירו חכמים לאכול בנכייתא בין כרם בין בית. אבל מתניתין דלא הוי משכנתא אם ישכור הימנו בפחות הוי רבית והרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' מלוה הסכים לדעת רש"י:

גמ' אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן **אע"פ שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו א"צ להעלות לו שכר. הלוהו ודר בחצרו צריך להעלות לו שכר אפי' בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר. איכא דאמרי אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר"נ אע"פ שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו א"צ להעלות לו שכר. הלוני ודור בחצרי צריך להעלות לו מ"ד הלוהו כ"ש הלוני. מ"ד הלוני אבל הלוהו לא. מ"ט כיון דמעיקרא לאו אדעתא דהכי אוזפיה ל"ל בה. והלכתא כלישנא קמא.** דרבא ורב יוסף בר חמא אביו סברי הכי בשמעתין. **אבל להוציא ממנו בדיינין בהלויני ודור בחצרי מפקינן ממנו אגרא. דהויא לה רבית קצוצה. אבל הלוהו ודר בחצירו דלאו אדעתא דהכי אוזפיה אבק רבית הוא ואינה יוצאה בדיינין.** ולא תימא **ה"מ היכא דפרע ליה זוזי דאוזפיה והדר קא תבע ליה אגר ביתיה אלא אפילו** אי **תבע ליה מקמי דליפרעיה לא מחייבינן ליה לנכויי ליה שיעור אגר ביתיה. כדאמרינן לקמן אמר רב אשי השתא דאמר אכל טפי לא מפקינן מיניה אכל שיעור זוזי נמי לא מסלקינן ליה בלא זוזי מ"ט. כל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא.** וה"ר אפרים ז"ל נחלק עליו בזה וכתב דלא אמר כל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא אלא במשכנתא דהוי ברשותיה לגמרי דלא מצי לסלוקי ליה עד דיהיב ליה זוזי וכמי שגבה חובו דמי הלכך כל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא. אבל הלוהו דלאו אההוא ביתא אוזפיה ואי בעי מפיק ליה מההוא ביתא בלא זוזי. סלוקי בלא זוזי לא אפוקי מיניה הוא. ומנכי ליה אגר ביתא. ויש מביאין ראיה לדבריו מן הירושלמי. חד בר נש אשאיל לחבריה דינרין אשרייה בגו ביתא. א"ל הב לי דינראי. אתא עובדין קמיה דרבי אבא בר ביזנא אמר ינכה ליה מאי דהוה חזי למישרייה. ודחה אותו הרמב"ן ז"ל דלמא ר' אבא בר ביזנא סבירא ליה כמאן דאית ליה לקמן דסלוקי בלא זוזי לאו אפוקי מיניה הוא. ואנן כרב אשי קי"ל דאמר דחשיב אפוקי מיניה. ונראה כדברי ה"ר אפרים ז"ל וכן כתב ה"ר זרחיה הלוי ז"ל דכל היכא דאיכא אבק רבית מחשבי' ליה ומסלקינן ליה בלא זוזי דלא דמיא הלואה בלא משכנתא למשכנתא. וכתב הרמב"ן ז"ל דמה שכתב רב אלפס זל בהלויני ודור בחצרי דמפקינן מיניה ובהלוהו ודר בחצירו דהוי אבק רבית היינו דוקא בחצר דקיימא לאגרא דחסריה ממונא. ולאו אחצר דשמעתין קאי דאיהי איירי בלא קיימא לאגרא ולא הוי רבית כלל אפי' בהלויני ודור בחצרי דהא לא חסרי' ממונא. ואפי' הוא גברא דעביד למיגר דנהנה ונתרבה ממונו. מ"מ נשך אין כאן דהא לא שקיל מיניה מידי ולא חסריה ממונא. ואמרינן לעיל דאין תרבית בלא נשך. וליכא איסור תרבית לאפוקי מיניה ממונא כיון דהוי זה נהנה וזה לא חסר. דרחמנא אמר אל תקח מאתו נשך ותרבית ואם לקחת אהדר ליה דניחי בהדך. וזה שלא לקח מה יחזיר. הרי זה דומה לכהן שהלוה מעות לישראל ע"מ שיתן לו תרומות ומעשרות למ"ד טובת הנאה אינה ממון לא מפקינן מיניה מידי. ה"נ הדירה שדר בחצר אינה חשובה ממון כיון דלא קיימא לאגרא. וליכא למימר כיון דא"ל הלויני ודור בחצרי הוי כאילו השכירה לו. ואע"ג דעד הנה לא היה רגיל להשכירה. עתה השכירה לו. דאחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן

שיאמר לו הלויני ודור בחצרי בשכר בתורת רבית. אלא אדרבה א"ל הלויני ודור בחצירי דבלאו הכי אינו משכירו לאחרים הלכך לא מפקינן ולא מנכינן אגר ביתא. וכ"ש הלוהו ודר בחצירו דאף אבק רבית אין כאן. ואף לצאת ידי שמים אינו חייב ליתן לו דהא לא שקיל מיניה מדעם ולא חסריה ממונא. **והא דקאמר צריך להעלות לו שכר בין בהלוהו בין בהלויני.** ה"ק אם בא לדור בחצרו לא ידור בו בלא שכר דמיחזי כרבית שבשביל חובו נכנס לדור בו. אבל אם כבר דר בו לא מחייב ממונא וכן עיקר וכן משמע בעובדא דרב יוסף בר חמא בשמעתין דקאמר הדרי בי. ולא אשכחן שנתן לאדוניהם מאומה לצאת ידי שמים. וכיון דחזינן דאפי' בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר אסור המלוה לדור בחצר הלוה. א"כ המלוה צריך ליזהר הרבה שלא יקבל המלוה שום טובת הנאה מן הלוה אפי' דברים שהיה עושה לו בלא הלואה. ואפילו בדבר שאין הלוה חסר כלום. וי"ל דלא קאסר הכא אלא דברים של פרהסיא כגון לדור בחצירו ולהשתמש בעבדו דאוושא מילתא. אבל להשאילו כליו או בהמתו מותר כיון דבלאו הכי היה משאילו. ודיקא נמי דנקט חצירו ולא נקט לא ישכיר לו כליו או בהמה בפחות. ויש מפרשים היכא דידוע שקודם ההלואה היו אוהבין זה את זה כל כך שהיו משאילין חצר זה לזה אם היו צריכין מותר להשאיל גם אחר ההלואה ומתני' בסתם בני אדם שאין רגילין שיהא עושה הלוה למלוה אותה הנאה בלא הלואה. דומיא דהקדמת שלום שאין אסור אלא למי שאין רגיל להקדים תחלה ומיהו בעושה שלא מדעת חבירו אסור בלא שכר. אפילו בדבר שלא היה מתחייב ליתן לו שכר אם לא היה חייב לו. כגון משתמש בחצירו ובעבדיו דלא קיימי לאגרא. דכיון דשלא ברשות עושה נראה כעושה בשביל מלוה שלו שסומך עליה שבשבילה יסבלו הבעלים. **רב יוסף בר חמא הוה תקיף בעבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועביד בהו עבידתא. א"ל רבא בריה מאי טעמא עבד מר הכי. א"ל אנא כרב נחמן סבירא לי דאמר עבדא נהום כריסיה לא שוי. א"ל אימור דאמר רב נחמן כגון** דרו עבדיה דמרקיד בי **כובי. עבדי אחריני דמיעבד עבידתא מי אמר א"ל אנא כי הא סבירא לי דאמר רב דניאל בר רב קטינא התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור. מאי טעמא ניחא להו לאינשי דלא ניסתריה עבדיה. א"ל** [דף סה.] **הני מילי היכא דלא מסיק ביה זוזי. מר כיון דמסיק בהו זוזי מיחזי כרבית** דאמר רב יוסף בר מניומיאמר **רב נחמן אע"פ שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות. לו שכר. הלוהו ודר בחצירו צריך להעלות לו שכר א"ל הדרי בי:** רי"ף לו.

יח אמר אביי האי מאן דמסיק זוזי בריביתא בחבריה וקאזלי **ארבע גריוי בשוקא ויהיב ליה חמשא. כי מפקינן מיניה ארבע מפקינן** ואידך אזלי קא מוזיל **גביה. רבא אמר חמשא מפקינן מיניה דבתורת רבית אתו לידיה והלכתא כרבא:**

יט וכן מאן דמסיק בחבריה זוזי ברביתא ויהיב ליה בגוויהו גלימא כי מפקינן מיניה גלימא מפקי' מיניה. דלא לימא קמכסי בגלימא דרביתא משמע דוקא משום דלא לימא מכסי בגלימא דרביתא הוא דמהדרינן ליה. הא לאו הכי המקח קיים ולא אמרי' כיון דנעשה באיסור נתבטל המקח וכן בעובדא קמא דיהיב ליה חמשא וכן בעובדא דשכירות. מכאן פסק רב האי גאון ז"ל בתשובה היכא דאיכא איסורא בזבינא דאוסיף בדמיה משום אגר נטר או פוסק על הפירות עד שלא יצא השער ונתקיים המקח בקנין ולא נתייקר השער המקח קיים ואין יכול לבטל המקח בשביל שנעשה באיסור.

כ אמר רבא האי מאן דמסיק תריסר זוזי ברבית בחבריה ואוגר ליה חצר דמיתגר בעשרה בתריסר כי מפקינן מיניה תריסר מפקינן מיניה. א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא ולימא ליה כי אגרנא אנא דהוה משתרשי לי השתא דלא משתרשנא כדאגרי כולי עלמא אגרנא ליה. א"ל משום דא"ל סברת וקיבלת:

גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו שכירות אין **משתלמת אלא לבסוף והאי כיון דלא מטא זימנא למיגר לאו אגר נטר ליה הוא.** משויא הוא דשוי הכי. **והא דקאמר אם מעכשיו אתה נותן לי** הרי הוא לך בי' סלעים אזולי הוא **דמוזיל גביה. סיפא כיון דזביני נינהו בעי למישקל זוזי מהשתא הלכך אגר נטר ליה הוא ואסור: תוספתא הלוקח מקח מחבירו על מנת ליתן לו דמים מכאן ועד י"ב חדש רשאי שיאמר תן לי מיד בפחות ואינו חושש משום רבית. ירושלמי תני יש דברים שהן כמו רבית ומותרין.** כיצד לוקח אדם שטרו של חבירו ומלוה

חבירו בפחות ואינו חושש משום רבית. אמר רבא דקו רבנן בהא מילתא ואוקמוה אקרא. כשכיר שנה בשנה יהיה עמך שכירות של שנה זו אין משתלמת אלא לשנה הבאה:

כא מתני' מרבין על השכר ואין מרבין על המכר. כיצד השכיר לו את החצר וא"ל אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה. ואם של חדש בחדש מסלע לחדש מותר. מכר לו את השדה וא"ל אם מעכשיו אתה נותן לי **הרי הוא לך באלף זוז. ואם לגורן בשנים עשר מנה אסור:**

כב אמר רב נחמן טרשא שרי. פירוש שמוכר סחורה ביותר מדמיה בהמתנה ובלבד שלא פירש לו אם מעכשיו בפחות. והא דאמר רב נחמן גופיה לעיל האי מאן דיהיב זוזי אקרא וקאזלי ארבע ארבע וקאמר יהיבנא לך חמשא אי ליתנהו אסור. ואמאי כי היכי דשרי למכור ביוקר בשביל המתנת המעות בסתם ה"נ מותר למכור בזול בשביל הקדמת המעות. וי"ל הא דשרי רב נחמן טרשא היינו דוקא בפרה וטלית שאין השער שלהן ידוע. אבל היכא שהשער ידוע הוי כמו קץ ואסור. איתיביה רמי בר חמא לרב נחמן ואמרי לה רב עוקבא בר חמא לרב נחמן **ואם לגורן בי"ב מנה אסור.** א"ל התם קץ ליה שאמר בפירוש אם בפחות **הכא לא קץ ליה. אמר רב פפא טרשא דידי ודאי שרי. מ"ט.**

רי"ף לו: **שכראי לא פסיד. זוזי לא צריכנא. אנא קעבידנא מלתא גבי לוקח. א"ל רב שישא בריה דרב אידי לר"פ מאי חזי מר דאזיל בתר דידיה זיל בתר לוקח. דאילו הוו ליה זוזי הוה שקיל כדהשתא. השתא דלית ליה זוזי שקיל כיוקרא דלקמיה וקמחסר טובא. אלא אמר רב חמא טרשא דידי ודאי שרי. מ"ט. דניחא להו דליקו ברשותי. דכל היכא דאזלי שבקי להו מיכסא ונקטי להו שוקא.** פרש"י שהיה מוכר במקום הזול כבמקום היוקר ואחריות הדרך בהליכה עליו. ושם היו מוכרין לצורך רב חמא. וקונין לעצמן סחורה באותן המעות והריוח שלהן ואחריות החזרה עליהן. וכ"ת כיון דאחריות הדרך על רב חמא מה הוא צריך לטעם זה דניחא להו דליקו ברשותיה. הא תניא לקמן המוליך חבילה ממקום למקום ומצאו חבירו ואמר לו תנה לי ואני אעלה לך כדרך שמעלין לך במקום פלוני. ברשות מוכר מותר ברשות לוקח אסור וי"ל דהתם מיירי במעלה לו שכר עמלו ומזונו כי היכי דלא ליהוי רבית מוקדמת. אבל הכא רב חמא לא הוה יהיב להו מידי הלכך אצטריך **לטעמא דניחא להו. והלכתא כרב חמא.** רב אלפס ז"ל לא הביא טרשא דרב נחמן משום דסבר דלית הלכתא כוותיה. דהא טרשא דרב פפא עדיפא מדרב נחמן מדקאמר רב פפא טרשא דידי ודאי שרי. וכיון דלית הלכתא כטרשא דר"פ כ"ש כטרשא דרב נחמן. ור"ת פסק הלכה כטרשא דרב נחמן. מדאמרינן לקמן (בבא מציעא דף סח.) לית הלכתא כטרשאי פפונאי. מכלל דכל הנך טרשי הלכתא נינהו. והא דקאמר הכא הלכה כטרשא דרב חמא ולא קאמר הלכתא כטרשא דרב נחמן. משום דרב חמא קאי אטרשא דרב פפא ולהכי קאמר הלכתא כטרשא דרב חמא לאפוקי מטרשא דרב פפא מיהו כרב נחמן הלכתא. דמכר הוא ובדלא קץ. ומתניתין לא אמר אלא בדקץ אלמא בסתם מותר והיינו כרב נחמן. אבל טרשא דרב פפא ורב חמא בדקץ. וה"ק טרשא דידי אפי' בדקץ שרי. א"נ שער הידוע דומה לקץ כדפרישית ואשינויא דרב נחמן קאי דקאמר התם קץ ליה ובמילתיה דרב פפא גרם טרשא דידי שרי ולא גרס ודאי. ואי גרסינן ליה איכא למימר דלפי מאי דהוה סלקא דעתיה דלא מיתהני מידי הוי שריא טפי מיהו לא קי"ל הכי אלא דרב נחמן שרי ודרב פפא אסור כדאקשי ליה רב שישא בריה דרב אידי:

כג וכתב רבינו מאיר דיש ללמוד מכאן דמותר אדם להלוות מנה לחבירו שילווהו לריוח המלוה עד שיהיו שני מנין ויהיו באחריות המלוה עד אותו זמן. וכשיהיו שני מנין יהיו שני המנין מלוה ויהיה הריוח של הלוה. ובלבד שיתן לו שכר עמלו ומזונו עד שיהיו שני מנים כדי שלא יהיה רבית מוקדמת:

יום רלד

כד מתני' [דף סה:] **מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים ואמר לו אימתי שתרצה הבא מעות וטול את שלך אסור:**

גמ' מי אוכל פירות פירוש הא דקאמר שאסור לעשות כן לפי שאכילת הפירות הן באיסור למי הם אסורין. **רב הונא אמר מוכר אוכל פירות** אבל אסורין הן ללוקח וכדמפרש **דא"ל לכי מייתית זוזי קני** לפי שהקרקע היא של מוכר עד שיביא מותר הדמים. ואי אכיל לוקח פירי נמצא שאכל בשכר הקדמת המעות קודם שנקנה לו הקרקע. **ורב ענן אמר משלשין את הפירות** ושניהם

אסורין באכילת הפירות עד שיגמר המקח או יבטל.

ברי"ף לז. ומוקי לה באמר ליה לכי מייתית קני מעכשיו הלכך אי אכיל מוכר פירות כי מייתי לוקח זוזי נמצא הקרקע קנויה לו למפרע ופירי דאכיל מוכר בשביל המתנת מעותיו שהיו אצל הלוקח. ואי אכיל להו לוקח ולא השלים הדמים ונתבטל המקח נמצא שאכל הפירות בשביל מעותיו שהיו ביד המוכר. הלכך משלשין הפירות אם יגמור המקח יתנם ללוקח. ואם יתבטל יתנם למוכר. **תני רב ספרא ברבית דבי ר' חייא פעמים ששניהם מותרין פעמים ששניהם אסורין פעמים שהלוקח** מותר ומוכר אסור ופעמים שהמוכר מותר ולוקח **אסור. עני רבא בתריה פעמים ששניהם מותרין דאמר ליה קני כשיעור זוזך** וכל אחד אוכל פירות כפי מה שיש לו בקרקע. **פעמים ששניהם אסורין דאמר ליה לכי מייתית קני מעכשיו.** פעמים שהמוכר מותר והלוקח אסור דאמר ליה לכי מייתית קני. **פעמים שהלוקח מותר והמוכר אסור דא"ל קני מעכשיו וזוזי ליהוו הלואה גבך:**

כה משכן לי בית משכן לו שדה ואמר לו כשתרצה למוכרן לא תמכרם אלא לי בדמים הללו אסור בשווין מותר. ולא דמי להא דתנן הלוהו על שדהו וא"ל אם לא תתן **לי מכאן ועד ג' שנים הרי הוא שלי הרי הוא שלו.** ומסתמא איירי בפחות מדמיה. ועוד מדאמרי' עלה בגמרא **לאחר מתן מעות לא קני אלא כנגד מעותיו.** דשאני התם דא"ל מעכשיו וליכא הלואה. ולמאן דמוקי לה נמי בדלא א"ל מעכשיו שאני התם דבלוה תליא מלתא כי יכול למכור שדהו לאחר לפרוע למלוה ולעכב המותר לעצמו. וכשהוא מניח לו כל השדה אין עושה משום רבית אלא מתנת חנם הוא נותן לו אבל הכא אין יכול למוכרה אלא לו הלכך הוי רבית:

כו מכר לו בית מכר לו שדה ואמר לכשיהיו לי מעות תחזירם לי אסור לכשיהיו לך מעות אחזירם לך מותר. מ"ש ריש"א ומ"ש סיפא. אמר רבא סיפא דאמר ליה מדעתיה. פירוש התנה עמו להחזירם לו אלא שאמר מדעתי שיש לי עתה. אבל אם נשתנה דעתי ולא ארצה להחזירם לך איני מחויב להחזירם לך. אבל אם אמר באותו שעה אם יעלה בדעתי להחזירם לד אחזירם לך אין זה קרוי תנאה ולא דמי לרישא:

כז ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה שלא באחריות חזייה דהוה עציב. א"ל אמאי עציבת אי טרפו ליה מינך מגבינא לך שופרא שבחא ופירי. אמר אמימר פטומי מילי בעלמא הוא ודוקא היכא דבתחלת הקנין פסקו שלא באחריות ועדיין לא נגמר המקח. כגון שנתן המעות ולא נכתב עדיין השטר ובאתרא דקנו בשטרא. וכיוצא באלה. בכי האי גוונא כיון שנתרצה הלוקח בתחלת המקח ליקח שלא באחריות אע"פ שאמר לו המוכר לאחר מכאן קודם שנגמר המקח מגבינא לך שופרא שבחא ופירי ולא חזר הלוקח התנאי. אף הלוקח לא החשיב דברים הללו לעיקר התנאי אלא שהניח עוצבו ורוגזו. אמנם חשב בלבו אם אחזיר התנאי הוא יחזור מדבריו וטובה השתיקה. הלכך אמרי' פטומי מילי בעלמא נינהו. אבל אם בתחלת הדברים אמר המוכר ללוקח קני לך שדי ואי טרפו לה מינך מגבינא לך וכו' לא הוי פטומי מילי אלא תנאי גמור הוא. אע"ג דלוקח הוא הצריך לתנאי הזה ומוכר התנה אותו. כי בודאי לא נתכוין לוקח לקנות אלא כמו שפתח לו המוכר. וכן גבי גיטא מיירי כגון שנתרצה וגמר בפיו ובדעתו לגרש בלא תנאי והיא באתה לנחמו בדברים. **אמר רב אשי לאמימר והא אמר רבא סיפא** [דף סו.] **דאמר ליה מדעתיה הא לאו הכי תנאי מעליא הוי.** א"ל נעשה כאמר ליה מדעתי אתמר:

כח ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו אינגיד ואיתנח. אמרה ליה דביתהו אמאי קמיתנחת אי קיימת דידך אנא. אמר רב זביד פטומי מילי בעלמא הוא א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא ואי לאו פטומי מילי בדידה קיימא למישדא **תנאה בגיטא א"ל מהו דתימא** איהו **גופיה אדעתה דידה גמר ויהיב קמ"ל:**

כט מתני' הלוהו על שדהו וא"ל **אם אין אתה נותן לי** ברי"ף לז: **מכאן ועד ג' שנים. הרי היא שלי הרי היא שלו. וכן** היה בייתוס בן זונין עושה ע"פ חכמים. **ואוקימנא למתניתין בדאמר ליה קני מעכשיו אבל אי לא א"ל קני מעכשיו לא קני דכל דאי אסמכתא היא ולא קניא.** ואע"ג דבשאר אסמכתות אפי' אמר מעכשיו לא קני. כדמוכח פרק ארבעה נדרים (נדרים דף כז:) דקאמר והלכתא אסמכתא קניא והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב. וסתם קנו מיניה בקנין סודר הוא וקנין סודר אינו להקנות לאחר זמן בתר דהדר סודר למריה. והכי איתא פרק השותפין בנדרים דף מח: אלמא אפי' במעכשיו בעינן ב"ד חשוב. שאני הכא דהאי אסמכתא עדיפא טפי

לפי שתחלת המשכנתא הוי קצת כעין מקח וממכר. שהקנה לו הקרקע להשתעבד לו על מעותיו בתורת משכון וגם עשה לו טובה בהלואה. הלכך כשהתנה שאם לא יתנו לו מעותיו מכאן ועד ג' שנים יהא שלו בדעתו לקיים ולא להסמיכו על דבריו אמר כן תדע לך דעל כרחך צריכין אנו לחלק בין אסמכתא דהכא לאסמכתא דבעלמא. **מדקאמר רב נחמן אני אומר אסמכתא קניא ומניומי אמר** אסמכתא לא קניא פירוש והחזירני מדברי וקשה דבלאו מניומי כבר קבל רב נחמן מרבותיו דאסמכתא לא קניא. דאמר בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסח.) על מתניתין דהמשליש שטרו אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אין הלכה כרבי יוסי וע"ק מפרק ד' נדרים (נדרים דף כז.) גבי ההוא דאתפיס זכוותיה לבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין לבטלו זכוותי איתניס ולא אתא. אמר רב הונא בטילו זכוותיה. ופריך והא אסמכתא היא ומשני שאני הכא דמיתפסן זכוותיה. ופריך וכל היכא דמיתפיס לאו אסמכתא והתנן מי שפרע מקצת חובו וכו'. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין הלכה כרבי יוסי והשתא מאי פריך מרב הונא לרב נחמן הא הונא לית ליה דר"נ דסבירא ליה דאסמכתא קניא דהא **א"ר הונא בשעת מתן מעות קנה.** אלא ע"כ צריך לחלק בין אסמכתא דהכא לאסמכתא דעלמא מטעמא דפרישית ור"ת ז"ל מחלק משום דתפיסה דהכא עדיפא שהקרקע ביד המלוה עצמו אבל תפיסה דנדרים ביד ב"ד ותפיסה דגט פשוט ביד שליש:

גמ' [דף סו:] **אמר רב פפא האי אסמכתא זימנין קניא וזימנין לא קניא וכו'.** ומסיק אי קפיד אארעא ודאי קני. פירוש כשמשכן מתחלה השדה קפיד שלא למשכן שדה אחרת אלא זו ומוכח שדעתו היה לשקעה וגמר ומקני. ורב אלפס לא הביאו ולא ידענא למה. אי משום דאמר רבא בסתם **כל דאי לא קני.** והלא ר"פ בתראה הוא ופירש בכה"ג קני והלכתא כוותיה. ומסיק דאסמכתא לא קניא ואפי' אי א"ל קני לגובייני ואע"ג דלא גזים. שדרך בני אדם ליתן קרקע בפרעון חוב גמור. ולקמן בהאי פירקא (בבא מציעא דף עג:) אמר כל היכא דלא גזים והוי בידו לא הוי אסמכתא מ"מ אין אדם מוכר קרקעותיו ברצון הלכך חשיב כמו גזים כיון דאפקיד בלשון דאי ולא קני מיניה. ולקמן שם גבי חמרא אע"ג דחמרא לזבוני קאי חשיב כמו גזים לפי שעדיין אין זמן מכר היין והוא נותנו עתה בזול. אבל אפותיקי הוי אי **אמר לא יהא לך פרעון אלא מזה אע"ג דמצי לסלוקי בזוזי.** דאל"כ לא מיקרי אפותיקי דמעתה היא מכורה מקצת או כולה. מ"מ לא חשיב דאי. כיון שהמלוה אין יכול לתבוע ממנו פרעון ממקום אחר חשוב כקנו מידו אפי' לא אמר ליה מעכשיו:

ל ההוא גברא דזבן ליה ארעא לחבריה באחריות אמר ליה אי טרפו לה מינאי מגבית לי מעידי עידית דאית לך. א"ל מעידי עידית לא יהיבנא לך דבעינן למיקם קמאי אלא מעידית אחרינא דאית לי מגבינא. לסוף טרפוה מיניה אתא בידקא שטפוה לעידי עידית סבר ר"פ למימר מגבי ליה מעידית כדקאמר ליה. **א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא ולימא** ליה כי אמינא אנא מעידית. כי הוה קיימא עידי עידית. השתא קיימא עדית במקום עדי עדית. וכן הלכה:

לא אמר רב נחמן השתא דאמור רבנן אסמכתא לא קניא הדרא ארעא והדרא פירי. אותן שאכל אחר שלשה שנים. **למימרא דסבר רב נחמן מחילה בטעות לא הויא מחילה והא איתמר המוכר פירות דקל לחבירו א"ר הונא עד שלא באו לעולם יכול לחזור בו. משבאו לעולם אינו יכול לחזור בו. ור"נ אמר אף משבאו לעולם יכול לחזור בו. ואמר ר"נ ומודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה:**

לב מכאן הביא ר"ת ראיה דהמוכר לחבירו שטר חוב בעדים אע"ג דקי"ל דאין אותיות נקנות אלא בכתיבה ובמסירה אם קדם הלוקח וגבה החוב אין המוכר יכול לחזור בו. ויראה לי דדוקא כשידע המוכר שגבאו הלוקח. ומטעם מחילה. אבל אם לא ידע המוכר חוזר וגובה מב"ח. משום דא"ל לא היה לך ליתן חובי עד שיראה לך שקנאו ממני כדין קניית השטר. **התם זביני הכא הלואה בזביני דליכא איסורא הוי מחילתו מחילה.** ותימה דהא רב נחמן גופיה לית ליה הכי בפ' חזקת הבתים (בבא בתרא דף מא.) דקאמר רב ענן שקיל בידקא בארעיה אהדר גודא בארעא דחבריה א"ל ר"נ את גופך אי הוה ידעת מי הוה עבדת. הוה ליה מחילה בטעות ולא שמיה מחילה. ולעיל בפ' המפקיד (בבא מציעא דף לה.) גבי ההוא דאפקיד כיפי גבי חבריה קאמר רב נחמן שומא בטעות הוי. ותנן נמי נזיר דף לא. ב"ה אומר הקדש בטעות אין הקדש ובפ"ק דגיטין דף יד. אמר כל קנין בטעות חוזר. וי"ל שאני כל

הני דלא ידע דמחיל. אבל בפירות דקל ידע ומחיל. וכן מפליג בשמעתא גבי אונאה:

ברי"ף לח. **לג** [דף סז.] **ההיא איתתא דאמרה ליה להההוא גברא זיל זבין לי ארעא מקריבאי אזל זבן לה א"ל אי הוו לי זוזי מהדרת לה ניהלאי א"ל את ונוולא אחי אמר רבה בר רב הונא כל את ונוולא אחי סמכא דעתיה ולא גמר ומקני: ארעא הדרא פירי** מאי כרבית קצוצה הוי ויוצאה בדיינין או **כאבק רבית הוי ואין יוצאה בדיינין אמר רבה בר רב הונא מסתברא כאבק רבית הוי ואין יוצאה בדיינין.** וכן אמר רבה:

לד אמר ליה אביי לרבה משכנתא מאי. **התם טעמא מאי משום דלא קץ ליה** והכא נמי לא קץ **או דלמא התם זביני הכא הלואה וכרבית קצוצה הוא. א"ל התם משום דלא קץ ליה** והכא **נמי לא קץ ליה. אמר רב פפי עבד רבינא עובדא וחשיב ואפיק פירי ודלא כרבה בר רב הונא.** וקשה דהא רבינא גופיה הוא דאמר לעיל (בבא מציעא דף סב.) דמשכנתא בלא נכייתא בדינינו אין מחזירין ממלוה ללוה. וצריך לומר אע"ג דהוה בעי למימר דהוי רבית קצוצה לאו מטעם זה אפיק. אלא משום דהוי מחילה בטעות. דבתורת מכר ירד לתוך השדה והמכר אינו מכר. דכל את ונוולא אחי סמכא דעתיה והדרא ארעא. ופירי נמי הדרי דהויא מחילה בטעות והוי כמניח את חבירו ליטול חפץ מרשותו או נתנו לו וכסבור שהוא שלו ונמצא שאין שלו: **ורב אלפס ז"ל כתב דקי"ל כרבינא בזביני וכ"ש במשכנתא** בלא נכייתא ותימה הוא דלא אסיק אדעתיה ההיא דרבינא דלעיל בריש פירקין דמשכנתא בלא נכייתא בדינינו אין מוציאין ממלוה ללוה. והראב"ד פירש דההיא דלעיל איירי באתרא דלא מסלקי דהוי כמכר הלכך בלא נכייתא הוי אבק רבית ואין מוציאין מידו. ובנכייתא שרי לקמן בשמעתין. והכא איירי באתרא דמסלקי הלכך הוי בלא נכייתא כרבית קצוצה ויוצאה בדיינין ובנכייתא הוי אבק רבית ואסור. וכן היא דעת רב אלפס ז"ל:

אמר רבא בריה דרב יוסף משמיה דרבא האי משכנתא באתרא דמסלקי אכל שיעור זוזי מסלקינן ליה. פירש רש"י אבל באתרא דלא מסלקי עד הזמן הקצוב לו כל אותו הזמן כמכר היא אצלו ואפי' אכיל שיעור זוזי לא מסלקינן ליה. **אכל טפי לא מפקינן מיניה ולא מחשבינן ליה משטרא לשטרא.** ובדיתמי **אכל שיעור זוזי מסלקינן ליה. אכל טפי מפקינן מיניה ומחשבינן משטרא לשטרא. אמר רב אשי השתא דאמרת אכל טפי לא מפקינן מיניה אכל שיעור זוזי נמי לא מסלקינן ליה בלא זוזי. מ"ט כל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא הוי. ומ"ט אבק רבית הוא ואבק רבית** אינה יוצאה בדיינים . עבד רב אשי עובדא ביתומים קטנים כגדולים. דכיון דאפי' בדאכל שיעור זוזי לא מסלקינן ליה אין חילוק ביתומים קטנים לגדולים. דאבק רבית הוא ואין מוציאין בדיינין אפי' ליתומים קטנים. ולכאורה איירי אפי' בלא נכייתא מדקאמר גמרא האי משכנתא בסתם ולא פירש האי משכנתא בנכייתא. ורב אלפס מוקי לה במשכנתא בנכייתא. **דלא תיקשי** ברי"ף לח: **הלכתא אהלכתא** לפי מה שפסק דהלכתא כרבינא **דמשכנתא בלא נכייתא רבית קצוצה הוי** ויוצאה בדיינים דהוה **ליה כהלויני ע"מ שתאכל שדה או כרם בחנם. ואיכא מאן דסבירא ליה דהלכתא כרבינא בזבינא לחוד. אבל משכנתא אבק רבית הוא** ומוקי לה במשכנתא בלא נכייתא. [דף סז:] אמר רבא בריה דרב יוסף האי משכנתא באתרא דמסלקי לא ניכול אלא בנכייתא. ואי צורבא מרבנן הוא אפי' בנכייתא לא ניכול. ואלא במאי ניכול. אע"ג דלפרש"י מצי למיכל בלא סילוק אפי' בלא נכייתא. מ"מ אאתרא דמסלקי קאי דבאותו מקום אין רגילות לעשות משכנתא בלא סילוק. הלכך לא משכח היתירא אלא בקיצותא. ומאן דאסר בקיצותא לא שרי אלא במשכנתא דסורא דכתב ליה **הכי במישלם שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף.** ואע"ג דמצי לסלוקי בתוך זמן דאי לא מצי לסלוקי אפי' בלא נכייתא שרי כפרש"י. מ"מ כיון שכתב סכום השנים בשטר מיחזי כמכר ושרי. ר"פ **ורב הונא בריה דרב יהושע דאמרי תרוייהו האי משכנתא באתרא דמסלקי כל אימת דמייתי זוזי אין ב"ח גובה הימנו. ואין הבכור נוטל בה פי שנים ושביעית משמטתה.** מכאן יש ללמוד דמשכנתא באתרא דמסלקי יכול המלוה לכוף ללוה לפדותו בכל עת. כמו שהלוה יכול לסלק המלוה כך המלוה יכול לומר ללוה פדה משכון שלך. דאל"כ אמאי שביעית משמטתה והא לא קרינן ביה לא יגוש ודמי למלוה את חבירו לי' שנים דאין שביעית משמעתו. **באתרא דלא מסלקי אלא עד דמישלם זימנא ב"ח גובה ממנה. ובכור נוטל בה פי שנים. ואין שביעית משמטתו. אמר מר זוטרא האי**

משכנתא באתרא דמסלקי מסלקינן ליה אפי' מתמרי דעל בודיא. ואי אגבהינהו בסיסני **קנינהו. פשיטא באתרא דמסלקי ואמר לא מסתליקנא הא קאמר לא מסתליקנא. אלא באתרא דלא מסלקי ואמר מסלקינא מאי. ר"פ אמר לא צריך למיקנא מיניה. ורב שישא בריה דרב אידי אמר צריך למיקנא מיניה. והלכתא צריך למקנא מיניה.** אין לפרש משום דמלוה קאמר מסתליקנא והאי פטומי מילי. דלוה איבעי ליה לאיתנויי. דאם כן אמאי צריך למיקנא לימא דלוה יתנה. ונראה לפרש דמיירי לאחר ששיעבד לוה שדהו סתם. הלכך אי אמר ליה אפילו הודה המלוה ואמר מסליקנא לא מהני בלא קנין כיון שכבר זכה המלוה בשדה לפי המנהג. אבל באתרא דמסלקי ואמר לא מסתליקנא אע"ג שכבר נגמר השיעבוד בסתם כיון דקודם מתן מעות אמר המלוה לא מסתליקנא והודה לו הלוה ואדעתא דהכי קבל המעות מהני בלא קנין דאדעתא דלא מסתלק מחזיק בקרקע. אבל בתחלת הלואה אע"ג דהוי באתרא דלא מסלקי כיון שהמלוה פתח ואמר אני אלוה לך אדעתא שתסלקני כשתרצה ואדעתא דהכי קבל ממנו המעות ומשכן לו שדהו א"א למלוה לזכות אלא מה שזה מקנה לו. **אמר איזיל ואייתי זוזי לא אכיל. איזיל ואיטרח ואייתי זוזי מאי. רבינא אמר אכיל. מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא אכיל. והלכתא לא אכיל. כתב רב אלפס ז"ל הני שמעתתא דמשכנתא כולהו במשכנתא דנכייתא נינהו. ואע"ג דסבירא לן דמשכנתא בנכייתא אסור. ה"מ לכתחלה אבל אי עבר ועבד הכי דינא כי הני** שמעתא **דאבק רבית הוא ואין יוצא בדיינין.** וכל זה דוחק לאוקומי כל הני שמעתא בדיעבד. **רב כהנא ורב פפא ורב אשי לא אכלי בנכייתא. רבינא אכיל בנכייתא. אמר מר זוטרא מאי טעם דמאן דאכיל. מידי דהוה אשדה אחוזה אע"ג דפירי שוי טובא. פריק להו בד' זוזי ה"נ לא שנא.** ומ"ט דמאן דלא אכיל [דף סח.] אמר לך שדה אחוזה **הקדש הוא ורחמנא אוקמיה אפדיון. הכא הלואה הוא ומיחזי כרבית.** כתב רב אלפס ז"ל דרב כהנא ורב פפא ורב אשי סבירא להו דמשכנתא בנכייתא אסירא **וקי"ל כוותייהו וליתא לדרבינא דהא אמרינן במאי ניכול במשכנתא דסורא.** והתוספות כתבו דהנהו רבנן דלא אכלו מחמירין על עצמן היו כדין צורבא מרבנן וכן משמע לישנא דגמרא דקאמר גמרא מ"ט דמאן דאכל ומ"ט דמאן דלא אכל. ולא קאמר מ"ט דמאן דאסר ומ"ט דמאן דשרי. והא דמפרש טעמא דמאן דאכל משום דגמר משדה אחוזה הכי פירושו כיון שהתורה התירה בשדה אחוזה א"צ להחמיר אפי' לצורבא מרבנן ולית ליה הא דאמר דצורבא מרבנן לא ניכול. ור"ת פירש דרבינא לא היה רוצה ליטול את השם לעשות עצמו צורבא מרבנן. ויש מפרשים דנכייתא דהכא היינו קיצותא. דאיכא דאמר לעיל דחמש שנין אכילנא בנכייתא מכאן ואילך שיימינן לכולהו פירי. דאיפליגי בה רב אחא ורבינא חד אסיר וחד שרי וקי"ל חולין דף צג. ופסחים עד: דרבינא לקולא. כללא דמלתא לפרש"י ולפירוש התוספות משכנתא באתרא דלא מסלקי אפי' בלא נכייתא שרי דהוי כמכר עד אותו זמן. וכן משכנתא דסורא אע"ג דמצי לסלק ליה ומנכה מחוב כפי שנים שאכל מ"מ כיון שכתב סכום השנים מיחזי כמכר. ובאתרא דמסלקי בלא נכייתא הוי אבק רבית ואין יוצאה בדיינין ובנכייתא שרי כרבינא אלא שרש"י אסרה בבתים משום דלית בהו תיוהא. ור"ת ור"י ז"ל לא חלקו בין בתים לשדות. ולרב אלפס ז"ל באתרא דמסלקי בלא נכייתא הוי כרבית קצוצה ויוצאה בדיינין. ובנכייתא הוי אבק רבית. ובאתרא דלא מסלקי בלא נכייתא הוי אבק רבית לכולי עלמא. ובנכייתא פליגי אמוראי והלכתא כמאן דאסר. ולא שרי אלא במשכנתא דסורא במישלם שנין **איליין תיפוק ארעא דא בלא כסף.** וכולה סוגיא מוכחת דלא כרב אלפס:

לה אמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא סתם משכנתא שתא. למאי נפקא מינה. דעד דאכיל שתא לא מצי מסלק ליה. יש מקומות שנהגו שאם לא יפדה הלוה המשכנתא בזמן ידוע כגון בתחלת השנה או חדש או שבועים קודם שהתחיל השנה שלא יוכל לפדותה אותה שנה. וכתב הראב"ד ז"ל דהיינו באתרא דלא מסלקי ולא נהירא לי דאתרא דלא מסלקי היינו שקובע זמן בשעת הלואה ועד אותו זמן אינו יכול לסלקו והוי כמכר עד אותו זמן. וכן סתם משכנתא בשנה ראשונה לפי שבשעת ההלואה נקבע לה זמן שנה והוי כמכר לשנה ראשונה. אבל בשנה שניה אע"פ שאין יכול לסלקו כל אותה השנה כיון שהיה לו לסלקו אחר הלואה לא חשיב תו כמוכר לפי שכל ההיתר תלוי בקביעות בשעת הלואה שמונע הסלוק עד זמן הקצוב

רי"ף לט.

ועקר הלואה ומשוי לה כמכר:

לו אמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא מאי משכנתא. דשכונא ביה. **למאי נפקא מינה לדינא דבר מיצרא.** פרש"י אין שכן קרוב ממנו ואם בא הלוה למכרה אין בבעלים מצרן שכן וטוב לקנותה כזה ואם קנה אחד מן המצרנים בעל המשכונא מסלקו. ובתחלת המשכנתא אם בא המצרן לערער ולומר אני אלוך כי שמא אתה מתכוין להערים לקנותה יש אומרים שהדין עמו ויש אומרים דמצי הלוה למימר האיך נוח לי ללות הימנו כי ירחיב לי זמן ולא יגוש אותי. וכן נראה לי אמנם דבר זה תלוי בראיית הדיינין אם יראה לדיינים שיש בו ערמה כגון שלא נמשך זמן מכר אחר ההלואה אע"פ שאין רגיל וכיוצא באלו אין דוחה את המצרן. כדאמר לקמן בפרק המקבל (בבא מציעא דף קח.) בזבין גריוא דארעא באמצע נכסיה חזינן אי עדית היא אי זבורית היא זביניה זבינא ואי בינונית היא איערומי קמערים:

לז אמר רבא לית הלכה **לא כטרשי פפונאי ולא** כשטרי מחוזנאי ולא כחכירי **נרשאי. טרשאי פפונאי טרשא דרב פפא** כדכתוב לעיל (בבא מציעא דף סה.) שטרי מחוזנאי דזקפי **רווחא אקרנא וכתבי ליה בשטרא מי יימר דהוי רווחא.** א"ל מר בר אמימר לרב אשי אבא עבד הכי ואי אתו לקמיה ואמרי דלא הוה רווחא מהימן להו. א"ל התינח כ"ז דאיתיה בחיים. אי שכיב ונפיל שטרא קמי יתמי מאי:

יום רלה

לח ולא כחכירי נרשאי דכתבי הכי. פלניא משכן ארעא לפלוני והדר חכריה מיניה אימת קנייה דאקנייה ניהליה. **והאידנא דכתבי וקנינא מיניה ושהינא כמה עידנין והדר חכריה מיניה ש"ד** כדי **שלא תנעול דלת בפני לווין. ולאו מלתא היא אלא** בכל ענין אסור:

לט מתני אין מושיבין חנווני למחצית שכר ולא יתן לו מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר אא"כ נותן לו שכרו כפועל אין מושיבין תרנגולין למחצה. ואין שמין עגלים וסייחין למחצה אא"כ נותן לו שכר עמלו ומזונו. אבל מקבלין עגלים וסייחין למחצה ומגדלין אותן עד שיהיו משולשין וחמור עד שתהא טוענת: רי"ף לט:

גמ' תניא כפועל בטל מאי כפועל בטל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטיל מיניה. [דף סח:] **ת"ר כמה הוא שכרו. בין מרובה בין מועט דברי ר"מ. ר' יהודה אומר אפי' לא טבל עמו אלא בציר ולא אכל עמו אלא גרוגרות אחת זהו שכרו** רבי שמעון אומר נותן לו שכרו משלם. והלכה **כר"מ דסתם מתניתין כוותיה** וכפועל בטל דקתני בברייתא ומפרש עלה אביי **כפועל בטל של אותה מלאכה דבטיל מינה** כלומר איזו מלאכה שהוא רגיל לעשות בין שנוטלין עליה שכר מרובה בין שנוטלין עליה שכר מועט לעולם אינו נוטל אלא כפועל בטל לגמרי. **והיינו דקאמר ר"מ בין מרובה בין מועט** פירוש בין היה עוסק במלאכה מרובה בין היה עוסק במלאכה מועטת שכרו שוה. ואין לפרש כפרש"י שפירש של אותה מלאכה דבטיל מינה כגון אם היה נגר או נפח רואין כמה אדם רוצה ליטול לבטל ממלאכה כבידה כזאת ולעשות מלאכה קלה כזו. דלפירושו מתוקמא מתניתין כר"ש דעתן לו שכרו משלם כיון דנותן לו לפי טורחו ובתוספתא קתני המושיב חבירו למחצית שכר נותן לו שכרו כפועל בטל דברי רבי מאיר. **וקתני בסיפא ר"ש אומר נותן לו שכרו משלם אלמא מתניתין כר"מ.** ועוד קשה לפרש"י מאי קאמר אבל מעות דנפיש טירחיה אימא לא תסגי ליה כפועל בטל ומאי נפקא מינה דנפיש טירחיה הלא לפי הטורח השכר מתרבה. הלכך צריך לומר כפועל בטל לגמרי. ואע"ג דלעיל גבי משיב אבידה פרישנא כפרש"י. הכל לפי הענין התם בדין דיהיב ליה שכרו משלם. אבל הכא באבק רבית הקילו חכמים ובדבר מועט שהוא נותן לו לא מיחזי כרבית. **והא דקאמר רבי מאיר בין מרובה בין מועט** היינו **בכל יום ויום כל ימי השותפות.** והוא שלא פסק תנאי עמו אלא בסתם הושיבו למחצית שכר. אבל אי בעי למיפסק לכל יומא דשותפותא פוסק. **כדרבא דאמר אי שקיל מלוה פלגא באגר דרי תרי תלתא בהפסידא ואי שקיל תלתא באגר דרי פלגא בהפסידא. וההיא טופיינא דשקיל ליה מן מנתיה דמלוה הוי לשכר עמלו ומזונו. וה"מ בחנווני וכיוצא בו דל"ל עיסקא אחרינא אלא הדין עיסקא בלחוד. כדתניא המושיב את חבירו בחנות אם היה אומן לא יעסוק באומנותו לפי שאין עיניו על החנות בשעה שהוא עוסק באומנתו אבל מאן דאית ליה עיסקא אחרינא ולא קא מבטל ליה מיניה לא בעי באגריה כולי האי כדאמרינן.** [דף סט.] **אמר רב מותר שליש בשכרך מותר. ושמואל אמר לא מצא מותר** רי"ף מ.

שליש ילך לביתו ריקן אלא אמר שמואל קוצץ לו דינר. ואקשינן וסבר רב לא קייצינן ליה דינר והאמר רב ריש עגלא לפטומי מאי לאו דא"ל מותר שליש. ופרקינן לא דקא"ל או מותר שליש או ריש עגלא. ואבע"א כי קאמר רב מותר שליש בשכרך כגון דאית ליה בהמה לדידיה כדאמרי אינשי גביל לתורא גביל לתורי. והלכתא כרב באיסורי וכלישנא בתרא. רבי אלעזר מהגרוניא זבין בהמה ויהיב לאריסיה ומפטמה ויהיב ליה רישא באגריה ויהיב ליה פלגא רווחיה. אמרה ליה איתתיה אי משתתפת בהדיה יהיב לך נמי אליתא. אשתתוף וזבין בהדי הדדי. כי פלוג פלג אליתא. אמר רבי אלעזר תא נפלגין לרישא. **א"ל השתא כמעיקרא נמי לא. א"ל עד האידנא** תורא דידי הוה ואי לא יהיבי **לך טפי פורתא מיחזי כרבית. השתא שותפי אנן מאי קאמרת קטרחת טפי פורתא.** אמרי אינשי אריסא למרי ארעא משתעבד לאיתויי ליה רעיא:

מ תוספתא **פ"ד המושיב את חבירו בחנות** לא יהא לוקח ומוכר דברים אחרים. ואם לקח ומכר השבח לאמצע. דכיון שהושיבו בחנותו אין רוצה שיתעסק אלא בשלו. ואם לקח ומכר במעות של עצמו חצי השכר לבעל החנות כאילו הלוה מעותיו לבעל החנות:

מא הלוקח מעות מחבירו ליקח בהן פירות למחצית שכר. לא יהא לוקח בשלו חטין ובשל חבירו שעורין. אלא או בכולן חטין או בכולן שעורין כדי שיהו מעות שניהם שוין בחבילה. הנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות למחצית שכר. רשאי הלוקח ליקח כל מה שירצה ובלבד שלא יקח בהן לא כסות ולא כלים. דכל מידי בכלל פירות הן ואפי' ב"ח חוץ מאלו. ובהמה טמאה תמיה לי: **הנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות למחצית שכר. רשאי הלוקח ליקח** מאותו המין. וכשהוא מוכר אין מוכר כולן כאחד אלא אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן. **הנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות למחצית שכר** ובאחרונה א"ל לא לקחתי **אין לו עליו אלא תרעומת. ואם** יש עדים שלקח ומכר מוציאין ממנו בעל כרחו **ת"ר מקום שנהגו להעלות לו שכר כתף למעות מעלין. לבהמה מעלין להעלות ולדות לשכר עמלו ומזונו מעלין. ואין משנין ממנהג המדינה**

רי"ף מ: **רשב"ג אומר שמין עגל עם אמו וסייח עם אמו ואפילו במקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות. וליתא לדרשב"ג אלא בעינן שכר עמלו ומזונו:**

מב אמר רבא רב עילש גברא רבה הוא ואיסורי לאינשי לא הוה ספי. מדלא קאמר ולא עביד איסורא יש לדקדק דאבק רבית כי האי אין איסור ללוה מדלא יהיב מדידיה טפי לא קרינא ביה לא תשיך ואפילו איסורא דרבנן ליכא. אלא דוקא גבי מלוה איכא איסורא. הלכך ליכא איסורא ללוה אלא משום לפני עור לא תתן מכשול:

מג מתני' שמין פרה וחמור וכל דבר שדרכו לעשות ולאכול למחצה. מקום שנהגו לחלוק את הוולדות מיד חולקין. מקום שנהגו לגדל יגדלו. **רשב"ג אומר שמין עגל עם אמו וסייח עם אמו.** ומפריז **על שדהו ואין חושש משום רבית:**

גמ' ת"ר השם בהמה לחבירו עד מתי חייב ליטפל בהם. סומכוס אומר באתונות י"ח חדשים. בגודרות כ"ד חדשים. **ואם בא לחלוק בתוך זמנו חבירו מעכב עליו.** לפי שאין **דומה טיפול של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. תניא אידך השם בהמה לחבירו עד מתי חייב ליטפל בולדות. בדקה שלשים יום בגסה חמשים יום. רבי יוסי ברבי יהודה אומר בדקה שלשה חדשים מפני שטיפולה מרובה.** ומיירי במקום שלא נהגו ואית לן למיזל בתר דין תורה. ואית ספרים דגרסי גם בברייתא ראשונה עד מתי חייב ליטפל בולדות ומיירי במקום שנהגו לגדל הולדות ואשמועינן אי נהיגי טפי מהאי שיעורא לאו מנהגא הוא ולא אזלינן בתריה. וכיוצא בזה בריש ב"ב. **מאי טיפולה מרובה. תנא מפני ששניה דקות. מכאן ואילך נוטל מחצה שלו וחצי מחצה של חבירו. רב מנשה בר גדא שקל מחצה שלו וחצי מחצה של חבירו אתא לקמיה דאביי אמר ליה מאן פלג לך ועוד מקום שנהגו לגדל הוא ותנן מקום שנהגו לגדל יגדלו:**

מד הנהו תרי כותאי דעבוד עיסקא בהדי הדדי אזל חד מינייהו פלג בלא דעתא דחבריה. אתו לקמיה דרב פפא. א"ל מאי נפקא לך מינה הכי אמר רב נחמן זוזי כמאן דפליגי דמו. לשנה זבון חמרא בהדי הדדי קם אידך פלג בלא דעתא דחבריה. אתו לקמיה דר"פ אמר ליה מאן פלג לך. אמר ליה קחזינא דכל דבתר דידי **אתי מר. אמר רב פפא כי האי ודאי צריך לאודועי.** זוזי מי הוו הני טבי והני חסירי. [דף סט:] חמרא כולי עלמא ידעי דאיכא דבסיס ואיכא דלא בסיס:

מה משמע דדוקא בכי האי גוונא שיש פתחון פה לחשוד הדיין צריך להודיעו טעם הדין משום והייתם נקיים מה' ומישראל. אבל בעלמא לא. מכאן דקדק ר"ת ז"ל הא דאמר בסוף זה בורר (סנהדרין דף לא:) שנים שנתעצמו לדין כופין אותו ודן בעירו ואם אמר כתבו לי מאיזה טעם דנתוני כותבין לו. היינו דוקא היכא שדנוהו מתחלה על ידי כפייה. אבל אם מדעתו דנוהו מתחלה אין כותבין לו. ויש \ מפרשים דהא דקאמר ר"פ כי האי גוונא צריך להודיעו לאו להודיע טעם הדין קאמר אלא ה"ק כה"ג היה לך להודיעו תחלה כשחלקת. ואפילו לאידך פירוש אין ראיה מכאן. דהכי פירושו כי האי גוונא צריך לאודועי אפילו לא ישאל לכתוב מאיזה טעם דנתוני. כי הכא שלא שאל שיודיעוהו אלא קאמר חזינא דבתר דידי קאתי מר. אבל בעלמא אם שאל כותבין לו. **גופא אמר ר' נחמן זוזי כמאן דפליגי דמי וה"מ טבי וטבי תקולי ותקולי.** אבל טבי **ותקולי לא:**

ריי"ף מא. **מו רב חמא הוה מוגר זוזי כל יומא בפשיטי. כלו זוזי דרב חמא** מעיקרא מאי סבר הוא סבר מידי דהוה אמרא. **ולא היא מרא הדרא** בעינא זוזי לא הדרא **בעינייהו. ואת"ל הדרי בעינייהו מרא ידיע פחתה. זוזי לא ידיע פחתייהו.** זו היא גירסת רב אלפס ולא נהירא דמשמע אפילו השכיר לו מעותיו אפילו שלא להוציאם אלא להחזירם בעין אסור. והא ליתא דתניא בתוספתא משכיר מעותיו לשולחני להתראות בהן להתלמד בהן להתעשר בהן. ואם עשה כן בהקדש מעל. והריב"ן לא היה גורס ידיע פחתייהו. ולספרים דגרסי ליה הכי פירושו מרא הדרא בעינא ואינה להוצאה ניתנה ולהחזיר אחרת אלא צריך להחזיר לו בעינא. א"נ היה נותן לו המרא להוציאה לעשות בה כל חפצו ולהחזיר לו אחרת ואעפ"כ היה מותר ליטול שכר מ"מ אין ללמוד ממנה היתר לזוזי. כי השכר אינו מחמת הלואת המלוה שנותן לו רשות להוציאה ולשלם אחרת. אלא מחמת שמקבל עליו המשכיר הפחת שתפחת אם יחזירנה השוכר כך בעין. מה שאין כן בזוזי:

מז אמר רבא שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה הילך ארבע זוזי ואוזפיה לפלניא זוזי. לא אסרה תורה אלא רבית הבא מלוה למלוה. ודוקא כשמעצמו אמר כן בלא דעת הלוה. והוא שלא יחזור ויקחם מן הלוה. וגם שלא ידבר הלוה למלוה אני לא אתן לך אבל פלוני יתן לך לאהבתי. באיזה צד מאלו הדרכים נראה כשלוחו ואסור. **ואמר רבא שרי ליה לאיניש למימר לחבריה הילך ארבע זוזי ואימא לפלניא דלוזפן זוזי. מ"ט שכר אמירה שקיל.** כי הא דאבא מר בריה דר"פ הוה שקיל אגנא דקירא מקיראי. יש מפרשין דוקא בנו גדול שאין סמוך על שולחנו. אבל בנו קטן המוטל עליו לפרנסו לא כדחזינן לקמן בפרק הפועלים (בבא מציעא דף צ:) גבי סירוס דבנו קטן כגופו דמי. וכן נראה דאל"כ כל אדם יערים וילוה מעותיו כדי ליתן לבני ביתו רבית:

מח ת"ר מפריז על שדהו ואין חושש משום רבית. כיצד השוכר שדה מחבירו בעשרה כורין לשנה ואמר לו תן לי מאתים זוז ואפרנסנה ואני אעלה לך י"ב כורין מותר. ואע"ג דמחזיר לו מעותיו. אבל אין מפריזין **לא על חנות ולא על ספינה. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה פעמים שמפריז על החנות ועל הספינה. חנות לצור בה צורתא כי היכי דצבו בהו אינשי ושויא אגרא טפי. ספינה לעשות לה איסקריא כיון דשפירא איסקריא אגרא טפי:**

מט אמר רב ספינה אגרא ופגרא. א"ל רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא ואי פגרא לא אגרא. שמקבל דכיון עליו אחריות הספינה אם תשבר הוו דמי הספינה בהלואה אצלו ושכרה הוי רבית. **שתיק רב אר"פ הלכתא ספינה אגרא ופגרא** מותר. כיון דפחת הספינה על בעל הספינה שרי כדאמר לקמן גבי דודא כיון דמקבל עליה חוסכא דנחשא שרי. [דף ע.] **נהוג בני כופרא אגרא בשעת משיכה. ופגרא בשעת** שבירה. שאם תשבר שמין אותה כמה היתה שוה בשעת שבירה:

נ אמר רב ענן אמר שמואל מעות של יתומין מותר להלוותן ברבית. א"ל רב נחמן לרב ענן משום דיתמי נינהו קאכלי רביתא. **יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו. אימא לי גופא דעובדא היכי הוה. א"ל ההוא דודא** דהוה להו לבני מר עוקבא והוה **בי מר שמואל ותקיל** ושקיל ותקיל ויהיב ותקיל ושקיל **שקיל אגרא ושקיל פחתא. מה נפשך אי אגרא לא פחתא אי פחתא לא אגרא. א"ל כי הא אפי'** בדקנני שרי. מ"ט. **דהא קביל עליה חוסכא דנחשא. דכמה דמקלי נחשא בצרי דמיה. אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא ואמרי לה א"ר יוסף בר חמא א"ר ששת מעות של יתומין מותר להלוותן בקרוב לשכר ורחוק להפסד.** כתבו הגאונים ז"ל דה"ה לכל שאר רבית דרבנן. והא דמייתי לעיל מההוא עובדא דההוא דודא הוה מצי למימר ליה

אבק רבית שאני. דרב ענן היה רוצה להתיר אפילו רבית דאורייתא. אלא האמת אמר לו דאפי' בדקנני שרי. **ת"ר קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע. קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד. קרוב לזה ולזה או רחוק לזה ולזה זו היא מדת כל אדם. א"ל רבה לרב יוסף הני זוזי דיתמי היכי עבדינן להו. א"ל מותבינן להו בבי דינא ויהיבנא להו זוזא זוזא. א"ל והא קכליא קרנא. א"ל מר היכי עביד. א"ל בדקינן גברא דאית ליה דהבא פריכא** ונקטינן ליה מיניה ויהיבנא **ניהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד. ודוקא דהבא פריכא. אבל דבר מסוים לא דלמא פקדון נינהו גביה. ואתא מריה ויהיב סימנא ושקיל ליה.** תימה היכי שקיל ליה בסימנא הא מצי למימר לקוח הוא בידי. ואי חיישינן דלמא מודה ליה מקבל דשלו הן. א"כ אפילו כי לא יהיב סימנא נמי ואפילו דהבא פריכא נמי. ונראה לפרש דחיישי' דלמא אחר מיתת המקבל יביא המפקיד עדים שהפקיד ביד אביהם כלי שיש בו סימן זה ומאחר שמביא עדים על כך אין להם לב"ד להעלים שלא להראות אותו חפץ לעדים ויכירו אם זה הוא. וכיון דעדי הפקדון נותנין סימן מובהק והרי אנו רואין אותו סימן תחת ידינו הוה ליה כעדים וראה לגבי יתמי:

רי"ף מא:

נא דלגבי דידיה כ"ז שלא ראוהו בידו מצי למימר לקוח הוא בידי במגו דהחזרתיו לך. אבל ליתמי לא טענינן מלתא דלא שכיחא. וצריכין אנו להראותן לעדים ואם יכירוהו הוה ליה עדים וראה. וא"ת א"כ דהבא פריכא נמי דלמא יהיב סימנא ובמשקל דקי"ל בפ' אלו מציאות (בבא מציעא דף כג.) דמשקל הוי סימן וי"ל דדוקא גבי מציאה הקלו להחזיר בסימן כל דהו. אבל הכא בעינן סימן מובהק. וכן ההיא דאמר בפרק הכותב (כתובות דף פה:) ההוא גברא דאפקיד גבי חסא כסא דכספא. שכיב חסא ולא פקיד. אתא מריה ויהיב ביה סימנא. א"ר נחמן חדא דידענא ביה בחסא דלא אמיד. ועוד הא יהיב סימנא. ולא בעי למימר דבטעם דלא אמיד סגי אלא שני הטעמים צריך לא אמיד וגם דקיהיב סימנא. דנהי דלא אמיד אימור מציאה אשכח או מתנה ניתנה לו וגם אדם עשוי שלא להשביע את עצמו. יש מתרושש והון רב. והאי סימנא נמי סימן מובהק קאמר א"נ כגון שהביא עדים שהפקיד בידו כוס בסימן זה. הלכך צריך להראות לעדים. **א"ר אשי תינח אי משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא. אי לא משתכח ניכלו זוזי דיתמי. אלא א"ר אשי בדקינן גברא דמשפו ניכסיה ומהימן ולא מקבל עליה שמתא דרבנן ויהבינן ליה בבי דינא** כי היכי דליהוי אימתא דב"ד עילויהקרוב לשכר ורחוק להפסד:

גמ' ת"ר אע"פ שאמרו אין מקבלין צאן ברזל מישראל אבל אמרו **השם פרה מחבירו ואמר לו הרי פרתך עשויה עלי בשלשים דינרין ואני אעלה לך סלע בחדש מותר לפי שלא עשאה דמים. והלא עשאה דמים. א"ר ששת לא עשאה דמים מחיים אלא לאחר מיתה.** וכל ימי חייה היא ברשות הבעלים אם תכחיש ואינו משלם לו אלא דמי שויה שהיתה בשעת מיתה:

[דף ע:] **מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו. מאי חונן דלים. אמר רב כגון שבור מלכא. אמר רב נחמן אמר לי הונא לא נצרכה אלא אפי' רבית דעובד כוכבים. איתיביה רבא לרב נחמן לוין מהן ומלוין אותן ברבית. א"ר** הונא בריה דרב חייא [דף עא.] **בכדי חייו. רבינא אמר בצורבא מרבנן דטעמא מאי גזרו רבנן שמא ילמוד ממעשיו וכיון דצורבא מדרבנן הוא לא גמיר ממעשיו. איכא דמתני** להא דרב הונא אהא דתני רב יוסף אם כסף תלוה את עמי. עמי ונכרי עמי קודם. עשיר ועני **עני קודם. ענייך ועניי עירך ענייך קודמין עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמין. אמר מר עמי ונכרי** עמי קודם פשיטא. א"ר נחמן אמר לי הונא לא נצרכה אלא לנכרי ברבית ולישראל בחנם. היה אור"ת מה שנהגו האידנא היתר ברבית דנכרי משום דבשל סופרים הלך אחר המיקל. וקי"ל כהאי לישנא דמתני דר' הונא אברייתא ולא אסר רב הונא רבית דנכרי מעולם. ואפילו ללישנא קמא יש להתירו לנו שהכל כדי חייו לפי שאין קצבה לעול משא מלך ושרים המוטל עלינו. ועוד שאנו שרויים בין האומות ואי אפשר לנו להשתכר בשום משא ומתן אם לא נשא וניתן עמהם. הלכך אין לאסור רבית שמא ילמוד ממעשיו יותר משאר משא ומתן. **תניא א"ר בא וראה כמה סמיות עיניהם של מלוי רביות. אדם קורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו והן מביאין עדים ולבלר ומגילה וקולמוס** וכותבין וחותמין פלוני כפר באלהי ישראל. תניא ר"ש בן אלעזר **אומר כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא ברבית עליו הכתוב אומר** כספו לא נתן בנשך וגו'. הא למדת שכל המלוה ברבית מתמוטט מוטת עולם:

נב מתני' אין מקבלין **צאן ברזל מישראל מפני שהוא רבית אבל מקבלין צאן ברזל מן העכו"ם. ולוין מהן ומלוין אותם ברבית. וכן בגר תושב.** ישראל שיצא מן הכלל וכפר בעיקר מותר להלוותו ברבית. דאין מצווין להחיותו ולא קרינא ביה וחי אחיך עמך. וכן מוכח בירושלמי בפ' בתרא דע"ז כותאי דקיסרי בעון קמי דר' אבהו אבותיכם היו מסתפקין משלנו מפני מה אין אתם מסתפקין משלנו אמר להן אבותיכם לא קלקלו מעשיהם אתם קלקלתם מעשיכם. ומסיק התם בשם רבי חנינא כותאי דקיסרין מותר להלוותן ברבית. ומ"מ אסור ללוות הימנו ברבית דאע"פ שחטא ישראל הוא והנותן לו רבית עובר אלפני עור לא תתן מכשול ועל לא תשיך. אבל מומר הנותן לישראל רבית אין עובר על לא תשיך כיון שמותר להלוותן ברבית:

נג ת"ר אל תקח מאתו נשך ותרבית אבל אתה נעשה לו ערב. ערב למאן. אלימא לישראל והתנן רי"ף מב. [דף עא:] **אלו עוברים בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים. אלא ערב** לנכרי. והא כיון דנכרי דיניה בתר ערבא אזיל **אשתכח דישראל הוא דשקיל רבית מיניה. א"ר ששת כשקבל עליו לדון בדיני ישראל. אי קבל עליו לדון בדין ישראל רבית נמי לא לשקול.** כשקבל עליו לזה ולא קבל עליו לזה. כתב הראב"ד ז"ל וה"ה לישראל שהלוה לנכרי ברבית אין ישראל רשאי להיות ערב אלא א"כ התנה עם הנכרי שלא ידחה אותו אצל הערב אלא א"כ אין בידו לפרוע. והכי תניא בתוספתא ישראל שלוה מנכרי ונכרי שלוה מישראל ישראל נעשה לו ערב ואין חושש משום רבית אלמא כי הדדי נינהו. והאידנא דחזינא דנכרים נמי הכי דייני דכי משכח ליה ללוה לא פרע מיניה דערבא הלכך כמי שקבל עליו לדון בדיני ישראל דמי:

מתני' מלוה ישראל מעותיו של **נכרי מדעת הנכרי** אבל לא מדעת ישראל:

גמ' ת"ר מלוה ישראל מעותיו של נכרי מדעת של נכרי **אבל לא מדעת ישראל. כיצד ישראל שלוה מעות מן הנכרי ברבית ובקש להחזירם לו מצאו ישראל** אחר וא"ל תנם לי ואני **אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו** שכר אסור וה"ה נמי אם אמר אני אעלה לנכרי אסור. דכיון דלא נפטר ישראל הראשון מן הנכרי נמצא ישראל השני נותן לנכרי הרבית שישראל הראשון חייב לו. וכן מוכח מדלא משכח היתרא אא"כ העמידו אצל הנכרי. והא דנקט ואני אעלה לך משום רבותא דסיפא דהיתירא נקטיה דכי העמידו אצל נכרי אפילו נותן הרבית ליד ישראל מותר דבשביל הנכרי הוא מקבלו דהא העמידו אצל נכרי ולכך מותר:

יום רלו

נד וכן נכרי שלוה מעות מישראל ברבית ובקש להחזירם לו מצאו ישראל אחר וא"ל **תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו** מותר. ה"נ אפילו אמר אני אעלה לישראל. מותר דבשביל הנכרי הוא נותן לו. אלא משום רבותא דאיסורא דסיפא נקט ואני אעלה לך. **ואם העמידו אצל ישראל אסור.** בשלמא סיפא לחומרא. אלא רישא כי העמידו אצל נכרי מאי הוה כיון דקי"ל דאין שליחות לנכרי אשתכח דאיהו דמוזיף ברבית. א"ר הונא ב"ר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא הב"ע כשאמר ליה הניחם ע"ג קרקע והפטר אבל אם אמר לו תנם ביד הלוה השני והפטר ואני אתנה עמו שיפרע לי הקרן והרבית אסור. אע"פ שלא יפרע עכשיו הלוה השני את הרבית כדי ליפטור הלוה הראשון שקבל המעות מידו שכבר פטרו הנכרי אפ"ה אסור. כיון שקבל המעות מיד ישראל ונתנם כדי ליפטר בכך מן הנכרי נראה כנותן רבית לנכרי בשבילו. אע"פ שלא התנה עמו אלא הנכרי. פשיטא. אלא א"ר פפא הב"ע כגון שנשא ונתן ביד. הא נמי פשיטא. מהו דתימא נכרי אדעתא דידיה קא יהיב קמ"ל. פי' ר"ת דתו לא אמר סיפא לחומרא כדהוה אמר מעיקרא אלא מיירי נמי כגון שנטל ונתן ביד שקבל ישראל המעות מיד הנכרי ונתנם לחבירו וקמ"ל דלא אמרי' אדעתא דנכרי גמר ומקני ליה ולא שיפטור ישראל הראשון את הנכרי ויתחייב לו ישראל השני. והביא ראיה מיבמות בסוף ארבעה אחין (יבמות דף לד.) שיש שם כי הך בשלמא שאין מתקיים לבסוף. דקאמר התם בשלמא כולהו משכחת להו דקא שוו שליח וכו'. ור"ח ורש"י פירשו דלעולם סיפא לחומרא:

נה וישראל שאמר לנכרי לוה לי מעות מישראל משמך ומאי דיהבת בהו קרנא ורווחא עילוי והמלוה אינו יודע שבשביל ישראל הוא לוה אותם ולבסוף ידע המלוה שהרבית מוטל על הישראל ליתן. לפי' ר"ת דאין שליחות לנכרי אפי' לחומרא אפי' ליטול הרבית מיד ישראל מותר. דישראל המלוה אין לו עסק עם ישראל הלוה. ולפי' רש"י דיש שליחות לנכרי לחומרא

אסור. ור"י כתב בתשובה להיתירא. דאף את"ל דאסור היכא דשוייה שליח. הכא לא מחזקינן אינשי ברשיעי דנימא שוויה שליח אלא דעתו היה שילוה הנכרי מישראל ויחזור וילוום לו. ואפי' פי' בפני עדים שיהיה שלוחו לא מחמרינן כולי האי. דלא דמי לחומרא דקתני בסיפא דברייתא. דהתם שניהם יודעין בדבר ומתכוין ישראל ליטול רבית הבא מכיסו של ישראל אבל הכא ליכא איסורא לגביה מלוה דלא ידע. ועוד כתב בתשובה אי יהיב ישראל משכונו לנכרי ללות מעות ברבית מישראל מותר. משום דאקנוי מקני ליה ישראל משכונו לנכרי ללות עליו ברבית. ואע"פ שהלך לו הנכרי ופרע ישראל קרן ורבית לישראל. משום דלא שביק ישראל היתירא ועביד איסורא ומסתמא אקני ישראל משכון לנכרי במשיכה ומשיכה לנכרי קונה. ומשכון של נכרי ביד ישראל והלך ומשכנו לישראל אחר שיקח הרבית מן הנכרי מכאן ואילך. היה אומר ר"ת שהוא מותר. ובלבד שיאמר לו ישראל הריני מוכר לך כל זכות ושיעבוד שיש לי על משכון זה ואין לי עסק עמך עליו ולא לך עלי. ואם לאחר זמן רצה ישראל לחזור וליטול מן הראשון קרן ורבית ולהחזירנו משכונו מותר. מפני שהוא כחוזר ומוכר לו:

נו וישראל שנתן משכון לחבירו ללות עליו מן הנכרי מותר. שהנכרי סומך על משכונו. אבל בלא משכון אסור דכיון דאחריות על השליח איהו דקיזיף מנכרי וחוזר ומלוה לישראל ברבית. אבל אם אמר השליח הלוה המעות לישראל פלוני והוא יתן לן קרן ורבית והאמין הנכרי והוא סומך על הלוה ולא על השליח מותר. ונכרי שאמר לישראל לוה לי מעות על המשכון זה מיד ישראל אחר ברבית מותר. אע"פ שאין שליחות לנכרי. הישראל נעשה שליח לישראל חבירו להביא לו משכון מבית הנכרי ולהוליך מעותיו לנכרי. ובלבד שיהא אחריות המשכון והמעות מיד נכרי ליד ישראל ומיד ישראל ליד נכרי על ישראל המלוה ולא על השליח. ואם אינו מאמין לשליח יתנה עמו שלא יהא נאמן לומר נגנב או נאבד אלא בעדים: תוספתא ישראל שאמר לנכרי הילך שכרך והלוה מעותי ברבית אסור. ונכרי שאמר לישראל הילך שכרך והלוה מעותי ברבית מותר אבל אסור מפני מראית העין. מעותיו של ישראל מופקדות אצל הנכרי מותר הנכרי להלוותן ברבית לישראל אחר. מעותיו של נכרי מופקדות אצל ישראל אסור להלוותן ברבית. זה הכלל כל שבאחריות ישראל אסור. באחריות נכרי מותר:

נז [דף עב.] **ת"ר ישראל שלוה מעות מן הנכרי ברבית וזקפן עליו במלוה ונתגייר. אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן וגובה את הרבית ואם משנתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ואין גובה את הרבית.** ואפילו הרבית שעלה על המלוה קודם שנתגייר. דכיון דלא זקפן עליו במלוה קודם שנתגייר השתא הוא דקשקיל מיניה רביתא. **וכן נכרי שלוה מעות מישראל ברבית וזקפן עליו במלוה ונתגייר. אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ואת הרבית. ואם משנתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ואין גובה את הרבית.** ואפי' הרבית שעלה עליהן בעודו נכרי. ר' יוסי אומר נכרי **שלוה מעות מישראל ברבית** ונתגייר בין כך ובין כך **גובה את הקרן וגובה את הרבית. אמר רב סחורה אמר רב הונא הלכה כרבי יוסי. אמר רבא מ"ט דרבי יוסי. שלא יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה** הלכך שקיל מיניה אפילו רבית שעלה עליהן משנתגייר עד שעת פרעון אע"ג דאיסורא דאורייתא קעביד יש כח בחכמים לעקור דבר מן התורה ואפילו במקום עבירה. **ת"ר שטר שיש בו רבית קונסים אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הרבית ד"ר מאיר.** וכן בבבא קמא פ' המניח: רי"ף מב:

נח תנן התם שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין. מוקדמין אמאי פסולין נהי דלא גבי מזמן ראשון מזמן שני יגבה. א"ר יוחנן גזירה שמא יגבה מזמן ראשון הלכך כמלוה על פה דמי ולא **גבי ממשעבדי וכן הלכתא.** וא"ת ואפי' מבני חרי היכי גבי והלא העדים פסולין הן שבמתכוין חתמו שקר והקדימו הזמן וי"ל כגון שיש עדים שמעידין שאנוסין היו מחמת נפשות. א"נ כגון שאומרים טעינו בשנת המלך או בעיבורא דירחא בין חדש מלא לחדש חסר. ולא הוזכר בשטר בכמה בשבת אלא בכמה בחדש. והתוספות כתבו דאין גובה אפילו מבני חרי בשטר זה. ודקדקו מלשון פסולין דמשמע דהוי כשטר פסיל ואין גובין בו כלל:

נט ההוא גברא דמשכן ליה פרדיסא לחבריה לעשר שנין אכלה תלת שנין. א"ל אי מזבנת לה ניהלי מוטב ואם לאו איכבשה לשטרא דמשכנתא ואמינא לקוח **הוא בידי. קם אקנייה לבנו קטן והדר זבנה ניהליה.**

זביניה ודאי לא הוה זביני. זוזי כמלוה בשטר דמי וגובה מנכסים משועבדים או כמלוה ע"פ **דמי ואין גובה מנכסים משועבדים.** ומסיק דאין גובה **מ"ט משום דלא ניתן ליכתב:**

רי"ף מג. **ס מתניי'** [דף עב:] **אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. היה הוא תחלה לקוצרים פוסק עמו על הגדיש** דכיון דיש לו תבואה יכול לפסוק כשער הלקוטות. אבל אינו יכול לפסוק פחות משער הלקוטות. והא דאמר לעיל (בבא מציעא דף סג:) אמר רב נחמן האי מאן דיהיב זוזי לקיראה וקאזלו ארבע וא"ל יהיבנא חמשא אי אית ליה שרי. דשאני הכא דמיחסרא למידש ומידרייה לכך חשיב קצת כיש לו וקצת כאין לו. **ועל העביט של ענבים ועל המעטן של זיתים ועל הביצים של יוצר ועל הסיד משישקיענו בכבשן. ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה. ר' יוסי אומר אינו פוסק עמו על הזבל אא"כ היה לו זבל באשפתו וחכמים מתירין.** ופריך בגמרא חכמים היינו ת"ק ומשני ימות הגשמים א"ב. ת"ק שרי כל ימות השנה. ורבי יוסי אוסר לעולם עד שיהא לו זבל באשפה. וחכמים שרו בימות החמה שכבר נרקב הזבל ומצוי ביד כל אדם ואסרי בימות הגשמים. והרמב"ם ז"ל הביא דברי ת"ק. וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דהלכה כרבנן בתראי. וכ"נ דהלכה כמכריעין ועוד דבעינן שיהו מצוין קצת. מידי דהוה אפוסק על הגדיש בשער הלקוטות **ופוסק עמו בשער הגבוה. ר' יהודה אומר אע"פ שלא פסק עמו יכול הוא לומר לו או תן לי כזה או תן לי מעותי:**

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן אין פוסקין על שער שבעיירות. דטעמא שפוסקין על שער שבשוק משום דא"ל מאי אהנית לי **הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי.** ובשער של כרכים שייך האי טעמא שהשער שלהן נמשך וקיים זמן מרובה. אבל בשער של עיירות לפי שעה השער משתנה. **ת"ר אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. יצא השער פוסקין. אע"פ שאין לזה יש לזה. היו חדשות מארבע וישנות משלש אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן. היו** לקוטות מארבע ולכל אדם משלש **אין פוסקין עד שיצא השער ללוקח ולמוכר. אמר רב נחמן פוסקין** ללקוטות כשער הלקוטות אבל לבעה"ב כשער הלקוטות **לא. מ"ט מאן דיהיב זוזי לבעה"ב אפירי שפירי יהיב:**

סא אמר רב הונא אין לווין על שער שבשוק פי' סאה בסאה. ומי אמר רב הונא הכי והא בעו מיניה מרב הונא הני בני בי רב דיזפי בתשרי ופרעי בטבת שרי או אסיר. אמר להו הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי אי בעי זבני ופרעי. אמרי מעיקרא סבר רב הונא אין לווין. **כיון דשמעיה להא דאמר רב שמואל בר יהודה א"ר אלעזר לווין אמר איהו נמי לווין. וכן הלכתא דלווין סתם ופורעין סתם על שער שבשוק.** ואע"ג דאמר לעיל אין מעמידין מלוה ע"ג פירות אא"כ יש לו ואע"פ שיצא השער. שאני התם כיון דהלוהו מעות מתחלה מיחזי כריבית. אבל הלואת סאה בסאה על שער שבשוק שרו רבנן. כדשרו עד שיבא בני או עד שאמצא המפתח. ואע"פ שאין לו מעות בשעת הלואה יכול הוא ליקח פירות באשראי כיון שיצא השער או ילוה מחבירו. והראב"ד ז"ל כתב הא דלווין סאה בסאה על שער שבשוק אע"פ שאין לו היינו דוקא כשיש ללוה הדמים שיכול לקנות מן השוק והוי כמו שיש לו. אבל אין לו אסור. דהא מפרש טעמא הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי אי בעי זבני ופרעי ואי ל"ל דמים במאי זבין ופרע. הכא הלואה היא ובעינן יש לו או הן או דמיהן. ומה לי הן ומה לי דמיהן אמרי' גבי סאה בסאה ולא בהלואה אחריתי וטעמא דמילתא משום דאיכא הכא טעמא אחרינא להיתירא חיטי קדחו באיכלבאי. **גם** לפי' הראב"ד ז"ל אם יש לו מעות כנגד סאה אחת לוה עליה כמה סאין כדאמרינן לקמן (בבא מציעא דף עה.) יש לו סאה לוה עליה כמה כורין:

סב ת"ר המוליך חבילה ממקום למקום מצאו חבירו ואמר לו תניהו לי ואני אעלה לך כדרך שמעלין לך באותו מקום דף עג ע" [דף עג.] **ברשות מוכר מותר. ברשות לוקח אסור.** והא דשרי ברשות מוכר כשנותן לו שכר עמלו ומזונו. וקמ"ל דלא חיישינן דלמא אתי לזלזולי בשכר עמלו ומזונו. **המוליך פירות ממקום למקום מצאו חבירו ואמר לו תנם לי ואני אעלה לך מפירות שיש לי באותו מקום יש לו פירות באותו מקום מותר ואם לאו אסור:**

סג החמרים מעלין במקום היוקר כבמקום הזול ואינם חוששין פרש"י ואפי' אחריות הדרך על חמרים. וקשה לי דלעיל (בבא מציעא דף סה.) גבי טרשא דרב חמא פרש"י שהיה אחריות הדרך על רב חמא ואע"ג דהוה שבקי להו מיכסא ונקטי להו שוקא ואפי' היה אחריות שם על המקבל היה מותר יותר מבכאן משום

דנקטי להו שוקא ושבקי להו מיכסא אף כשהיו חוזרין ומוכרין של עצמן ולא היו מוצאין ריוח זה בסחורה אחרת. אבל כאן מה שהיו ניכרין סוחרין ומגלו להו תרעא כך היו שווין להן מעות אחרים. ועוד דקאמרינן בסמוך רב שקיל חמשא ומקבל עליה אונסא דאורחא ופריך ונשקול שיתא. ולא פריך ולא נקבל עליה אונסא דאורחא. אלא לעולם צריך שתהא אחריות על הנותן.

ריי"ף מג: מ"ט. ר"פ **אמר משום דמגלו להו תרעא. רב אחא בריה דרב איקא אמר משום דמוזלי גבייהו.** א"ב תגרא חדתא ומסיק דדוקא בתבואה דשכיח דאזלו ואתו כל שעה הוא **דאמרי' ניחא להו דמגלו להו תרעא** או דמוזלי גבייהו. אבל שאר פרקמטיא ליכא גלוי תרעא ולא מוזלי לגבייהו. דמי שמכר לו עכשיו לא ימכור לו למחר. ואדם חשוב אפי' בתבואה לא:

סד פרדיסא רב אסר ושמואל שרי. לקנות כל פירות הכרם אחר שהוא בוסר או סמדר בדמים מועטים. רב אסר כיון דלקמיה שוה טפי כאגר נטר ליה הוא ושמואל שרי כיון דכי הוו תיוהא מקבל לא מתחזי כאגר נטר ליה והלכתא כרב באסירי ולמעלה פירשתי מ"ש פרדיסא ממשכנתא דסורא:

סה אמר שמואל להנהו דשבשי שיבשי הפוכו בארעא פי' אותן שזומרין הכרמים ובעלי בתים מקדימין להן מעות וקונין מהן חבילות ומוזלי גבייהו וליכא תיוהא בזמורות כמו כפירות דפרדיסא ולכך אמר להן הפוכו בארעא. ולכך **אמר להו רבא להנהו דמנטרי באגי זילו סייעו בהדייהו בבי דרי כי היכי דלא** תשלים שכירותייהו ושכירות אין משתלמת אלא לבסוף:

סו א"ל רבא מברניש לרב אסי חזי מר הני מרבנן [דף עג:] **דיהבי זוזי אחמרא בתשרי ובחרי ליה בטבת.** אמר ליה שפיר עבדי דמאן דיהיב זוזי אחמרא אחמרא קיהיב אחלא לא קיהיב והאי **דמעיקרא חמרא חמרא ודחלא חלא והשתא הוא דקמבחר נפשיה:**

סז רבינא הוה יהיב זוזי לבני אקרא דשנוותא ושפכי ליה טפי כופיתא. אתא לקמיה דרב אשי לשאול אם היה אסור משום רבית א"ל אווזולי מוזלי גבך פרש"י הואיל ולא פסק עמהם ומדעתם נתנו לו ואין מזכירין לומר בשכר מעותיך שהיו בטילות אצלינו מתנה בעלמא הוא. ולבי מהסס להתיר הדבר דמלישנא דמתני' משמע הא דלא אסור רבית מאוחרת אלא בדאמר ליה בשביל מעותיך שהיו בטילות אצלי היינו היכא דשלח לו אחר שהחזיר לו מעותיו. אבל אם בשעת פרעון נותן לו יותר מתחזי כרבית אפי' בסתם:

ריי"ף מד. **סח רב סעורם אחוה דרבא הוה תקיף באינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבא. א"ל רבא שפיר קעבדת דתניא ראית שאין נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו שנאמר לעולם בהם תעבודו ובאחיכם יכול אפילו נוהג כשורה. ת"ל איש באחיו לא תרדה בו בפרך:**

סט אמר רב חמא האי מאן דיהיב ליה זוזי לחבריה למיזבן ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה משלם כדאזיל אפרוותא דזולשפט. ומיירי כשהתנה עמו שאם לא יקנה שימציא לו יין משלו. דאי לאו הכי הא קי"ל המבטל כיסו של חבירו אין לו עליו אלא תרעומת. **אמר אמימר אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא** א"ל מסתברא מילתיה דרב חמא **ביין סתם. אבל ביין זה לא. מי יימר דמזבני ליה ניהליה. רב אשי אמר אפילו ביין סתם נמי לא משלם. מ"ט אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא:**

ע ולרב אשי מ"ש מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא. התם בידו הכא לאו בידו וקי"ל כרב אשי. וקשה דבפרק זה בורר (סנהדרין דף כה.) משמע דהיכא דהוי בידו הוי אסמכתא טפי. דקאמר התם וצריכי דאי תנא תולה בדעת עצמו התם הוא דקאמר קים לי בנפשאי דידענא טפי ולהכי הוי אסמכתא. וכן פרש"י התם אהא דקאמר דמשחק בקוביא לא חשיב אסמכתא דהיכי דמי אסמכתא כגון אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי וכגון משליש שטרו דגט פשוט דף קסח. דסומך על דבר דסבור כל זה יש בידי לעשות. ומרישא כי מתני אדעתא דלא יהיב ליה ולאסמכתא קא מתני. דטועה כסבור לא יבא לידי כך. אבל משחק בקוביא לא סמיך אמידי. דלא ידע אי נצח אי לא נצח ואפ"ה מתני ש"מ מספיקא גמר ומקני. וי"ל דאין בידו דהכא היינו שהדבר תלוי באחרים. ואע"ג דיין מצוי הרבה לקנות מ"מ כיון שהדבר תלוי באחרים אם לא ירצו הם למכור לו ממי יקנה הלכך לא גמר ומקני דסבור שמא אמצא יין ואדעתא דהכי מתני אם לא אקנה לך אשלם לך כמו שהייתי יכול לקנותו כי סבור אמצא יין הרבה לקנות ומ"מ אינו לגמרי בידו שמא לא ירצו אחרים למכור לו הלכך לא גמר ומקני. ומשחק בקוביא שאין בידו כלל ואין דבר לתלות בו ולומר

אדעתא דהכי התנה שהיה סבור שלא יבא לידי כך הלכך ודאי גמר ומקני. והיכא שהוא לגמרי בידו כגון אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי דכיון דבידו הוא סבור לא יבא לידי כך ולא גמר ומקני. אבל היכא דלא גזים כגון אשלם במיטבא גמר ומקני ובני אדם המשחקין בקוביא באמנה אע"ג דהאי אסמכתא קניא כדפי' לעיל אין חייב לשלם. דאסמכתא אפי' בקנין לא קני אלא בב"ד חשוב כדפרישית לעיל. ואע"ג דיש דברים דנקנין בדברים בעלמא בלא קנין כגון סנהדרין דף כד. נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי ג' רועי בקר דור לי בחיי ראשך דבאתן לך מחלוקת ואין יכול לחזור בו. התם דין הוא שיועיל כיון שיש להם תביעה זה על זה והם קבלו עליהם הדין. ולא דמי להיכא שאין להם תביעה זה על זה אלא שעתה מחייב את עצמו:

עא אמר רב פפא [דף עד.] **הני בי תלתא דיהבי זוזי לחד למזבן להו מידי זבין לחד זבין לכולהו.** וה"מ דלא צרו ולא חתימו איניש **איניש לדעתיה אבל צרו וחתמו איניש איניש לדעתיה למאן דזבן זבין ולמאן דלא זבן לא זבן:**

עב אמר רב פפא האי סתומתא קניא. פרש"י רושם שרושמין החנונים החביות שלוקחין מבעלי בתים. ור"ח פי' כדרך שנהגו הסוחרים בגמר המקח תוקע כפו לכף חבירו ובזה נגמר המקח. וכל כיוצא בזה דאיזה דבר שנהגו לגמור המקח כגון במקום שנוהגים שנותן הלוקח מטבע אחד למוכר ובזה נגמר המקח. **למאי הלכתא. רב חביבא אמר למיקנא ממש. ורבנן אמר לקבולי עליה מי שפרע.** והלכתא לקבולי עליה מי שפרע. **ובאתרא דקני ממש קני:**

יום רלז

עג ופוסק עמו על הגדיש כו'. אמר רב מחוסר שתים פוסק. ג' אין פוסק. ושמואל אמר בידי אדם אפי' ק' פוסק בידי שמים אפי' אחת אינו פוסק. והלכה כרב באיסורי. **ת"ר אין פוסקים על הביצים של יוצר עד שיעשו דר"מ. א"ר יוסי בד"א בעפר לבן אבל בעפר שחור כגון כפר חנניה וחברותיה כפר שיחין וחברותיה פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה. אמימר** הוה יהיב זוזי מכי עיילו **עפרא כמאן אי כר"מ האמר עד שיעשו. אי כר' יוסי האמר אע"פ שאין לזה יש לזה. לעולם כר' יוסי באתרא דאמימר עשיק עפרא.** ריי"ף מד:

מכי עיילו עפרא סמכא דעתיה ויהב להו זוזי ואי לא סמכא דעתיה: [דף עד:] **ופוסק עמו כשער הגבוה. ההוא גברא דיהיב זוזי לנדוניא דבי חמוה לסוף זל נדוניא. אתו לקמיה דרב פפא א"ל ר"פ אי פסקת בשער הגבוה שקול כי השתא. אי** מוכר קהדר ביה בעי **לקבולי עליה מי שפרע. ואי לא פסקת שקול** כדמעיקרא. ואי הדרת בך בעית לקבולי עליה מי שפרע. א"ל רבינא לרב אשי ודלמא שליחא שויה חמיו לפסוק וחמיו חוזר בו ומה בידו של זה לעשות שב"ד מקללין אותו. וחמיו נמי לאו בר קבולי עליה מי שפרע הוא דמצי א"ל היה לו לפסוק בשער הגבוה **ולתקוני שדרתיך ולא לעוותי.** ובדבר עוות שהיה עליו לתקן לא נעשה שלוחו. א"ל הב"ע בספסר דזבין ומזבין ולא עשאו חמיו שליח אלא הוא פסק עם התגר ומוכרן לחמיו ומשתכר בהם. זו היא שיטת רש"י. ורב אלפס ז"ל פי' על דרך אחרת ואינו מחוור:

עד מתני' מלוה אדם את אריסיו חטים בחטים לזרע אבל לא לאכול. שהיה ר"ג מלוה אריסיו חטין בחטין. בזול והוקרו או ביוקר והוזלו נוטל מהן כשער הזול. ולא מפני שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו:

גמ' ת"ר מלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרע. בד"א שלא ירד אבל ירד אסור. מ"ש תנא דידן דלא מפליג בין ירד ללא ירד ומ"ש תנא ברא דקמפליג. **אמר רבא בר אידי אסברה לי באתרא דתנא דידן אריסא יהיב ביזרא הלכך בין ירד בין לא ירד כמה דלא יהיב ביזרא מצי מסלק ליה והשתא הוא דקנחית ולבציר מהכי קנחית.** ובאתרא דתנא ברא מריה דארעא יהיב ביזרא. הלכך לא ירד מצי לסלק ליה והשתא הוא דקנחית ולבציר מהכי קנחית. **ירד דלא מצי מסלק ליה אסור: ת"ר אומר אדם לחבירו הלויני כור חטין וקוצץ לו דמים. הוזלו נוטל חטין. הוקרו נוטל דמים.** [דף עה.] **והלא קוצץ. א"ר ששת ה"ק אם לא קצץ הוזלו נוטל חטין הוקרו נוטל דמיהן:** ריי"ף מה.

עה מתני' לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטין ואני נותן לך לגורן. אלא אומר לו הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא המפתח. האי דקאמר ואני נותן לך לגורן אורחא דמילתא קאמר שאז חטין מצוין לו לפרוע. וה"ה בסתמא בלא קביעות זמן נמי אסור דלא שרי אלא היכא דיש לו. **והלל אוסר. וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה לחבירתה ככר עד שתעשנו**

דמים שמא יוקירו חטין ונמצאו באות לידי רבית:
גמ' אמר רב הונא יש לו סאה לוה עליה סאה. סאתים לוה עליה סאתים. ומיירי שלא יצא השער דאי יצא השער אפי' אין לו מותר ללות. **ור' יצחק אמר אפי' יש לו סאה לוה עליה כמה כורין אפי' בבת אחת. תנא רבי חייא לסייועי לרבי יצחק טפת יין אין לו** טפח **שמן אין לו. הא יש לו לוה עליה כמה טפין וכן הלכתא. והלל אוסר. ולית הלכתא כוותיה. וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר וכו'. אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי הלל. אבל חכמים אומרים לוין סתם ופורעין סתם:**

עו ואמר רב יהודה אמר שמואל בני חבורה שמקפידין זה על זה עוברין משום מדה משום משקל משום מנין ומשום לווין ופורעין ביו"ט. וכדברי ב"ה אף משום רבית. עוברין משום מדה כדקאמר במס' יו"ט דף כט. אומר אדם לחבירו מלא לי כלי זה. אבל לא יאמר לו מלא לי מדה זו. והם מחמת קפדנותא גורמת להן להזכיר כדי שיהא מבוררת יפה מה שמתחייב לו. וכן משוכ משקל דאין משגיחין ביו"ט בכף מאזנים שם דף כח. והן שוקלים מחמת קפדנותא ומשום מנין פירש בה"ג אומר אדם לחבירו תן לי כ' אגוזים אבל לא יאמר אדם לחבירו תן לי כ' ואז אני חייב לך מ' והם מחמת קפדנותא מזכיר מה שהוא חייב לו. וכן לוין ופורעין אינו ר"ל בלשון שאלה דמשמע דהדרא בעין לכן הוא אומר בלשון הלואה. וי"מ דאפי' מלא כלי זה אסור להם דמתוך קפדנותא הוי כמזכיר מדה. וכן נמי משקל דמותר לשקול ביד לטבח שאינו אומן ולדידהו אסור. וכן מנין אסור לומר תן לי כ' אגוזים ואפי' דרך שאלה אסור:

עז ואמר רב יהודה אמר שמואל ת"ח מותרין ללות זה מזה ברבית דידעי דרבית אסור ומתנה הוא דקיהבי להדדי. אמר ליה שמואל לאבוה בר איהי הלויני מאה פלפלין במאה ועשרין ואריך. ודוקא בדבר מועט כי הך דפלפל שיודע בלבו שהיה נותן לו בלאו הכי:

עח מתני' אומר אדם לחבירו נכוש עמי ואנכש ממך עדור עמי ואעדור עמך ולא יאמר לו נכוש עמי ואעדור עמך עדור עמי ואנכש עמך כל ימי גריד א' כל ימי רביעה א' אבל [דף עה:] **לא יאמר לו חרוש עמי בגריד ואני אחרוש עמך ברביעה:**

עט ר"ג אומר יש רבית מוקדמת ויש רבית מאוחרת. כיצד נתן עיניו ללות ממנו והיה משלח לו ואמר בשביל שתלוינו. זו היא רבית מוקדמת. לוה הימנו והחזיר לו מעותיו והיה משלח לו מעותיו **ואמר בשביל מעותיך שהיו בטילות אצלי. זו היא רבית מאוחרת. ר"ש אומר יש רבית דברים. לא יאמר לו דע** שבא **איש פלוני ממקום פלוני:**

גמ' תניא רשב"י אומר מנין לנושה בחבירו מנה ואין רגיל להקדים לו שלום שלא יקדים לו שלום. **שנאמר נשך כל דבר אשר ישך אפי' דיבור אסור:**

פ מתני' אלו עוברין בלא **תעשה המלוה והלוה והערב והעדים. וחכמים אומרים אף הסופר. ועוברין על** לא תתן לו ועל **לא תקח ממנו ועל לא תהיה לו כנושה ועל לא תשימון עליו נשך ועל** לפני עור לא תתן מכשול:

ריי"ף מה: **גמ'** אביי אמר **מלוה עובר בכולן ולוה עובר משום לא תשיך לאחיך ומשום לפני עור לא תתן מכשול. ערב ועדים אינן עוברים אלא משום לא תשימון עליו נשך.** היכא דמאמין המלוה ללוה והיה מלויהו אף בלא עדים וערב. אבל אם צריך הוא לערב ועדים עוברין אף משום **לפני עור לא תתן מכשול. כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו. ת"ל לא תהיה לו כנושה. ר' אמי ור' אסי דאמרי תרוייהו כאילו דנו באש ובמים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים. אמר רב יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום לפני עור לא תתן מכשול: ת"ר שלשה צועקין ואינן נענין. מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא בעדים. והקונה אדון לעצמו. ומי שאשתו מושלת עליו:**

פא הקונה אדון לעצמו מאי היא. איכא דאמרי תולה נכסיו בנכרי. **ואיכא דאמרי הכותב נכסיו לבניו בחייו. ואיכא דאמרי דביש ליה בהאי מתא ולא אזיל למתא אחריתי: 9הדרן עלך איזהו נשך**

פרק ו

א השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להן זה על זה אלא תרעומת. שכר את החמר ואת הקדר להביא לו אפופרין וחלילין לכלה או למת ופועלין להעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר האבד וחזרו בהן מקום שאין אדם שוכר עליהן או מטען:

גמ' [דף עו.] **חזרו זה בזה לא קתני אלא הטעו זה בזה**

דאטעו פועלין אהדדי וכו'. אבל חזרו זה בזה ולא באו לעשות מלאכה בדבר שאין אבד אפי' תרעומת אין להן זה על זה. ואיבעית אימא האי תנא חזרו הטעו קרי ליה ויש להן זה על זה תרעומת דתניא וכו'. כללא דנקיטין מהאי שמעתא דהיכא דאמר לשלוחו צא ושכור לי פועלים בד' זוז ואזל איהו וא"ל בתלתא וא"ל **אין סבור וקבול. ואע"ג דשויא עבידתייהו ד' לא שקיל אלא ג'.. דאוזולי קמוזלי גביה. אבל אית להו עליה תרעומת דא"ל הואיל ואמר לך בעה"ב בד' אמאי בצרת לן לית לך אל תמנע טוב מבעליו. והיכא** דאמר ליה בתלתא ואמר להו בד' **אי אמר להו שכרכם עלי שקלי פועלים מיניה דידיה ד' כדפסיק להו והדר איהו ושקיל תלתא מבעה"ב כדתניא השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר וגובה מבעה"ב מה שהנה אותו. ואי א"ל שכרכם על בעה"ב חזינן היכי מתגרי פועלים בההוא דוכתא. אי בארבע יהיב להו ד' ואי בתלתא יהיב להו תלתא. דכיון דשני שליח** שליחותיה בטלה לה שליחותיה והוה **ליה כמאן דעבד ליה סתמא דדינא דשקלי כמנהג המדינה.** ואפי' אי איכא מאן דאיתגר בתלתא ואיכא **מאן דמיתגר בד' לא שקלי אלא תלתא. דדעתיה דאיניש אתרעא זולא ועלייהו רמיא לגלויי ליה לבעה"ב דלא** איתגרו אלא בד'. ותרעומת אית להו על השליח דאמר אי לאו דאמר לן שלוחך בד' הוה טרחינן ומיגרינן נפשין **בד'. וה"מ היכא דלא שויא עבידתייהו ד'. אבל היכא דשויא עבידתייהו ד' כגון דטרחי אנפשייהו ועבדי ליה עבידתא דשויא** ד' שקלי ד' מבעה"ב. **דא"ל אי לאו דאמר לן שלוחך** בד' לא הוה טרחינן ועבדי לך מאי דשויא ד'. ואי לא ידיע עבידתייהו מאי שויא כגון ריפקא דמלי **מיא ואינון אמרי דשויא עבידתייהו ד' לא שקלי אלא תלתא כמנהגא. אבל אית להו תרעומת על שליח דא"ל אי** רי"ף מו. **לאו דאמרת לן ד' לא הוה טרחינן כולי האי. פשיטא א"ל בעה"ב בתלתא ואזל איהו ואמר להו בד' ואמרי ליה כמו שאמר בעה"ב דעתייהו אעלוייא. ואי שויא עבידתייהו ד' שקלי ד' מבעה"ב. ולא אמרינן אדעתא דתלתא** קעבדי והאי דקעבדי מאי דשויא ד' אזולי קמוזלי גביה. **א"ל בעה"ב בד' ואזל איהו ואמר להו בתלתא וא"ל כמו שאמר בעה"ב מאי. אדיבורא דשליח קא סמכי דקאמרי מהימנת לן דהכי אמר בעה"ב וסבור וקבול ואע"ג דעבדי מאי דשויא ד' לא שקלי אלא תלתא. או דלמא ה"ק ליה כדקאמר בעה"ב מיתגרינן** לך ולאו כדקאמר **את ואע"ג דלא עבדי מאי דשוי ד' שקלי ד'. דהא סבר בעה"ב וקיבל דיהיב להו ד'. ולא איפשיטא. הלכך לית להו אלא תלתא.** ומה שכתב רב אלפס ז"ל. דעתייהו אעלוייא ואי שויא עבידתייהו ד' שקלי ד' לא מחוור לי. דאפי' אי לא עבדי עבידתא אלא כשאר פועלים שקלי ד' כמו שאמר להם השליח. דדעתייהו אעלוייא אי א"ל בעה"ב טפי מד' ואין לפחות ממה שאמר השליח אף אם אמר לו בעה"ב פחות. הלכך אפי' אי לא עבדי אלא כשאר פועלים שקלי ד' דלא בעינן דליעבדו עבידתא שפירתא אלא היכא **דאיכא דמיתגרי בתלתא ואיכא דמיתגרי בד' וא"ל בעה"ב בתלתא ואמר להו בד' ואמר להו שכרכם על בעה"ב.** ומיהו נראה דיפה כתב דע"כ מיירי **דאמר ליה שכרכם על בעה"ב ואיכא דמיתגרי בתלתא ואיכא דמיתגרי בד'** ובטלה שליחות כיון דשינה וס"ד כיון שאמר כמו שאמר בעה"ב הוי כאילו שכרן בעה"ב בתלתא ואפי' אי עבדי עבידתא שפירתא לא יהיב להו אלא תלתא קמ"ל דדעתייהו אעלוייא והוי כאילו לא אמר כמו שאמר בעה"ב:

ב תניא השוכר את הפועלים [דף עו:] **והטעו את בעה"ב או בעה"ב הטעה אותן אין להן זה על זה אלא תרעומת.** דא"ל פועלים צא ושכור אחרים ובעה"ב אומר השכירו עצמכם לאחרים. ואיכא תרעומת בשביל הטורח. בד"א כשלא הלכו. **אבל הלכו חמרים ולא מצאו תבואה. פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה. נותן להם שכרן משלם. אבל אין דומה הבא טעון לבא** רי"ף מו: **ריקם עושה מלאכה ליושב בטל.** אורחא דמלתא קתני דעד שלא הלכו מוצאין לשכור עצמן במקום אחר דלית להו פסידא אבל משהלכו אין מוצאין עוד להשתכר. וה"ה אם הלכו ומוצאין עוד להשתכר אין להם אלא תרעומת. וה"ה נמי אם לא הלכו וכבר שכרו כל בעלי בתים פועלים ואינן מוצאין עוד להשתכר נותן להן שכרן כפועל בטל. דקי"ל כר"מ ב"ק דף ק. דדאין דינא דגרמי ועל ידו נתבטלו היום. מיהו נ"מ במאי דהלכו במקום שאין פועלים מוצאין להשתכר ושכרן בעה"ב זה היום. ומיהו אם הלכו דהוי התחלת מלאכה נותן להם שכרן כפועל בטל. ואם לא הלכו אפי' תרעומת אין לפועלם על בעה"ב וכן במקום שפועלים נשכרים בג'

וזה שכרן בו' אם הלכו ומצאו פועלים להשתכר בג' משלים להן עד ו'. **בד"א שלא התחילו במלאכה** כלומר בשכירי יום שלא קבלו עליהן עשיית המלאכה או קבלנים שלא התחילו במלאכה אבל קבלנים שהתחילו במלאכה שמין להן **מה שעשו. כיצד. קבלו קמה לקצור בב' סלעים קצרו חציה והניחו חציה. בגד לארוג בב' סלעים ארגו חציו והניחו חציו. שמין להן מה שעשו.** היה יפה ו' דינרים כגון שנתיקרה המלאכה נותן להם סלע דהיינו שכרן. ולא אמרי' שיעכב כדי שיוכל לגמור מלאכתו. דלית להו לרבנן יד פועל על התחתונה כשחוזר בו. וכן אם הוזלה המלאכה וחזר בו בעה"ב אינו נותן להם אלא חצי שכרן. ולא אמרי' שיתן להן כל שכרן חוץ ממה שצריך ליתן לפועלים אחרים לגמור המלאכה. דרבנן ל"ל הך דמתני' **כל החוזר בו ידו על התחתונה. או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים ואם סלע נותן להם סלע. רבי דוסא אומר שמין להן את מה שעתיד ליעשות. היה יפה ששה דינרים נותן להן שקל** דיד החוזר על התחתונה. ואם מה שעתיד לעשות שוה יותר ממה שקצץ להן אינן צריכין לשלם מכיסם כלום. **או יגמרו מלאכתם ויטלו שני סלעים. ואם סלע נותן להם סלע. בד"א בדבר שאינו אבד אבל בדבר האבד שוכר עליהן או מטען.** כתב הראב"ד ז"ל אפי' לא התחילו במלאכה. ודקדק זה ממשנתנו דתנן השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להן זה על זה אלא תרעומת ואוקימנא בשלא הלכו ועלה קתני שכר את החמר ואת הקדר וכל דבר האבד שוכר עליהן או מטען. **כיצד מטען. אומר להן סלע קצצתי לכם בואו וטלו שתים** ואין נותן להם אלא סלע. כתב ה"ר משה ז"ל דאפי' נתן להן שנים מחזירין לו סלע. בד"א פרש"י דשוכר עליהן כשאין מוציא לשכור פירוש בלא תוספת אבל יש שם פועלים לשכור כדי שכרן אומרים לו צא ושכור. וקשה לי פשיטא כיון שמוצא לשכור בלא תוספת למה יעשה מעותיו אנפרות ויתן להם יותר ממה שמוצא לשכור. ונ"ל דקאי אמטען דאם מצא אחרים לשכור אומרים לו צא ושכור ואם הטען צריך ליתן להם התוספת בד"א שאין שם פועלים לשכור. אבל אם יש שם פועלים אומרים **לו צא ושכור מאלו ואין לו אלא תרעומת:**

ג תנא קמיה **דרב הלכו פועלים ומצאו שדה לחה נותן להם שכרן משלם אבל אינו דומה הבא טעון לבא ריקן עושה מלאכה ליושב בטל. א"ל** הכי אמר חביבי אי הוינא התם אנא לא הוה **יהיבנא ליה כלל ואת אמרת כפועל בטל. אלא קשיא** הך. **ל"ק הא דסיירא לארעא מאורתא והא דלא סיירא לארעא מאורתא. כי הא דאמר רבא האי מאן דאגיר אגירי לריפקא ואתא מיטרא בפלגא דליליא. סיירא לארעא מאורתא פסידא דפועלים.** ואי לא סיירא לארעא פסידא דבעה"ב. לפי שבעה"ב מכיר את ארצו ויודע דכי אתי מיטרא לא חזיא לריפקא והיה לו לומר בבקר לפועלים שישכירו עצמן למקום אחר. והפועלים לא הכירו את ארצו נמצא שבגרמתו הפסידו שכר פעולת היום. א"נ כיון שלא הראם מערב באיזה שדה יעשו מלאכה יכולין לומר לריפקא סתם השכרתנו תנה לנו שדה אחרת דחזיא לריפקא הלכך נותן להן שכרן [דף עז.] **כפועל בטל. אמר רבא האי מאן דאוגיר אגירי לדוולא ופסק נהרא בפלגא דיומא. אי לא הוה רגיל דפסיק פסידא דפועלים.** דכל אונסא דלא איבעי לאסוקי אדעתייהו לא פועל ולא בעה"ב א"נ תרוייהו איבעי להו לאסוקי אדעתייהו פסידא דפועלים. דהמוציא מחבירו עליו הראיה וידו על התחתונה. **הוה רגיל דפסיק אי בני מתא נינהו פסידא דפועלים.** בני מתא אחריתא פסידא דבעה"ב דאיבעי ליה לבעה"ב לאיתנויי ומכאן פסק רבינו יואל ז"ל מי ששכר מלמד לבנו וחלה התלמיד אי לא שכיח דחלה פסידא דמלמד. ואי שכיח דחלה אי שכיח מלמד במתא ומכיר ענין התלמיד פסידא דמלמד. ואי לא שכיח במתא פסידא דבעה"ב ויהיב ליה שכרו משלם ולא כפועל בטל דכל לומדי תורה דמי לאוכלוסי דמחווזא שהבטלה גורם להם שכחה וכובד איברים:

ד אמר רבא האי מאן דאגיר אגירי לדוולא ואתא מיטרא פסידא דפועלים ולא יתן לו כלום . **אתא נהרא פסידא דבעה"ב:** רי"ף מז.

ה ואמר רבא האי מאן דאגיר אגירי לעבידתא פי' למלאכה ידועה שהזכיר להם או ניכוש או עידור **ושלים עבידתא בפלגא דיומא. אי אית ליה עבידתא אחריתי דניחא מינה א"נ דכוותה יהיב להו. דקשה מינה לא יהיב להו. ונותן להן שכרן כפועל בטל. ואי באוכלוסי דמחווזא נינהו דאי לא עבדי חלשי נותן** להו שכרם משלם אבל אם שכרן למלאכה בסתם יכול לשנות ממלאכה קלה למלאכה כבידה. **או יגמרו מלאכתן ויטלו ב' סלעים.** פשיטא לא צריכא דזל

עבידתא ואימריד בעה"ב ואזול פועלים ופייסוהו. מהו דתימא א"ל אדעתא דבצרין לי מאגרא. קמ"ל דאמרי ליה אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא. סלע נותן להם סלע פשיטא. אמר רב הונא בר נתן לא צריכא דאוזילי זוזא גביה מעיקרא ולבסוף זל עבידתא וקם אבציר זוזא. מהו דתימא אמר להו בציר זוזא אמריתו לי בציר זוזא איתיב לכו. קמ"ל דאמרי ליה כי אמרינן דלא הוה קים לך השתא מיהא קים לך:

יום רלח

ו תוספתא פ"ז השוכר את הפועל להביא שליחות ממקום למקום והלך לו ולא הביא נותן לו שכרו משלם. השוכר את הפועל להביא קנים ודרקנים לכרם והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם. השוכר את הפועל להביא ענבים ותפוחים ורמונים ודורמסקין לחולה בא **ומצאו שמת או שהבריא. לא יאמר לו טול מה שהבאת בשכרך אלא נותן לו שכרו משלם. אמר רב הלכה כרבי דוסא דאמר קבלן ידו על התחתונה. שאם חזר בו שמין מה שעתיד לעשות. ודוקא קבלן אבל פועל יכול לחזור בו אפי' בחצי היום ושמין לו מה שעשה.** מ"ט דרב. **דכתיב כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. וה"מ בדבר שאין אבד אבל בדבר האבד ל"ש פועל ול"ש קבלן לא מצי למיהדר בהו אלא היכא דאניסי. אבל בדלא אניסי ואין פועלים לשכור שוכר עליהן או מטען. דתניא השוכר את הפועל ולחצי היום שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה אם שכיר הוא נותן לו שכרו ואם קבלן הוא נותן לו קבלנותו. ודייקינן מינה טעמא דאניס הא לא אניס לא מצי הדר בהו ואוקמא** [דף עז:] **רב נחמן בר יצחק בדבר האבד ודברי הכל. שמעינן מינה דבדבר האבד אפי' פועל אינו יכול לחזור בו.** הא דאמר הכא היכא דאניס שכיר או קבלן אינו נותן לו אלא שכרו שלפני האונס ובפרק קמא דקדושין דף יז. אמר דעבד עברי שחלה שלש אינו צריך להשלים תי' רבינו מאיר ז"ל דהתם מיירי כשקיבל העבד כל שכרו דאם נתן לו האדון לא ישלים ואם לא נתן ישלים. ול"נ דהתם מיירי כשחלה שלש ועבד שלש דכיון שאחר חוליו קבלו בעה"ב למלאכתו ולא אמר לנכות לו מה שחלה מסתמא מחל לו. אבל הכא שהחולי היה בסוף זמנו אין הוכחה שמחל לו. והא דמפליג התם בין חלה שלש לחלה שש ולא מפליג בין חלה שלש ועבד שלש ובין עבד שלש וחלה שלש. בלאו הכי משני התם בחלה שש ועבד שלשה. **שוכר עליה או מטען ועד כמה. אמר רב נחמן עד כדי שכרן.** פרש"י עד מה שבעה"ב תפיס משכרן. וי"מ בכפל שכרו כדאמרינן במקח טעות עד כדי דמיהן. וכן משמע בירושלמי דקאמר בדבר האבד כיצד **אומר להן סלע קצצתי לכם באו וטלו** שנים או נוטל מזה ונותן לזה. ולפי' רש"י אם כבר פרע להן לא יטול מהם מה שעשו **איתיביה רבא לרב נחמן עד ארבעים וחמשים זוז כי תניא ההיא כשבאת חבילה לידו.** היינו כלי אומנות כדרך האומנים שמוליכין כלי אומנותן לבית בעל מלאכה אבל לא באתה **חבילה לידו אינו שוכר עליהן אלא כדי שכרן ואם שכר יותר נותן משלו:**

ז מתני' השוכר את האומנין וחזרו בהן ידם על התחתונה. ואם בעה"ב חוזר בו ידו על התחתונה. כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על התחתונה: רי"ף מז:

גמ' תניא כל החוזר בו ידו על התחתונה כיצד. המוכר שדה לחבירו באלף זוז ונתן לו מהם מאתים זוז בזמן שהמוכר חוזר בו יד לוקח על העליונה. רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי קרקע כנגד מעותי. מהיכן מגביהו. מן העדית. אע"ג דב"ח דינו בבינונית. הכא גובה כדין מזיק דכל דזבין ארעא אוזולי מוזיל ומזבין נכסי. **ובזמן שהלוקח חוזר בו יד מוכר על העליונה. רצה אומר** הילך מעותיך או הילך **קרקע כנגד מעותיך. מהיכן מגביהו. מן הזיבורית.** כדין ב"ח דשקיל מן התורה בזיבורית אלא משום נעילת דלת תיקנו רבנן שיגבה מבינונית והכא לא שייך נעילת דלת. **רשב"ג אומר מלמדין אותן שלא יחזרו בהן כיצד. כותב לו אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלוני לפלוני באלף זוז ונתן לי מהן מאתים זוז והריני נושה בו שמנה מאות זוז. ופריך מדרשב"ג אדרשב"ג דתניא הנותן ערבון לחבירו ואמר לו אם אני חוזר בי ערבוני מחול לך והלה אומר** אם אני חוזר בי **אכפול לך ערבונך נתקיימו התנאים ד"ר יוסי. רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו. אר"ש ב"ג בד"א שאמר לו ערבוני יקנה.** אבל אם מכר לו שדה באלף ונתן לו מהן **ה' מאות זוז קנה ומחזיר לו את השאר** לאחר כמה שנים אלמא אפי' בסתם נמי **לא מצי הדר ביה.** ומשני הא לא קשיא הא דעייל ונפיק אזוזי הא דלעיל מיירי רי"ף מח.

בדעייל ונפיק אזוזי שתבע המוכר מעותיו מן הלוקח פעם אחת ודחהו ותבעו פעם שניה ודחהו בלך ושוב הלכך אנן סהדי דאדעתא דהכי לא מכר לו. דכיון דעייל ונפיק אזוזי מחמת דוחקו מכר ונתבטל המקח כנגד המעות שנתחייב לו עדיין. ומכאן ואילך אפילו לוקח יכול לחזור בו ונתבטל המקח לגמרי אפי' החזיק בקרקע או קנהו בקנין סודר או בשטר. דהא אי לא **עייל ונפיק אזוזי קנה** כל הקרקע באותן דמים שנתן כדאמר רשב"ג ובאידך ברייתא. **אבל מכר לו שדה באלף זוז** ונתן לו מהן חמש מאות זוז קנה ומחזיר לו את השאר לאחר כמה שנים. אלא האי דעייל ונפיק אזוזי מבטל המקח. הלכך באיזה ענין שקנה המקח נתבטל וכן אמרי' לקמן **ההוא גברא דזבין חמרא לחבריה ופש** בהדיה חד זוזא והדר עייל ונפיק עליה דמצי הדר ביה אע"ג דמשך החמור: בזמן שהמוכר חוזר בו יד לוקח על העליונה וכו'. אע"ג דעיכובא אתא מחמת לוקח שדחה את המוכר בפרעון המעות מ"מ כיון שנתבטל המקח בגרמת המוכר יד לוקח על העליונה. ובזמן שהלוקח חוזר בו והמוכר אומר תן לי מעותי ואני רוצה לקיים המקח אפ"ה לוקח מצי הדר ביה כדפרישית לפי שכבר נתבטל המקח ואין המקח קיים לחצאין. יד המוכר על העליון וכו'. והא דאמר גבי חמרא שהמקח בטל לגמרי. היינו לפי שהחמור אין ראוי ליחלק והמוכר אין רוצה להיות שותף עמו. אבל במידי דבר חלוקה אין המקח בטל אלא כנגד המעות שחייבנו. ואידך דרשב"ג בדלא עייל ונפיק אזוזי הלכך קנה הכל. והיכא דאמר ערבונו יקון לעולם קונה כנגד ערבונו ולוקח נוטל כחוש. ר"ח פי' הא דעייל ונפיק אזוזי לא קני היינו דגלי אדעתיה מוכר דלא מזבין אלא משום דצריך לדמי השתא בדוחקא. אבל אי מזבין לאישתלומי למחר וליומא אוחרא בלא נחיצותא מעידנא דאחזיק קנה וזוזי מקבל להו לבתר הכי דנעשה עליו כמלוה ואפי' עייל ונפיק אזוזי. והראב"ד ז"ל כתב אפי' קבע לו זמן הפרעון וכשהגיע זמן דחקו לפרוע מעותיו וזה דחהו גם זה נקרא עייל ונפיק אזוזי. ודייק לה מדקאמר רשב"ג מלמדין אותו שיזקוף עליו השאר במלוה אלמא אפי' שהרחיב לו זמן אם לא זקפן במלוה מיקרי עייל ונפיק אזוזי. ואני אומר הכל לפי ראות הדיינין כי לפעמים אדם דחוק למעות ומוכר קודם הגעת זמן הפרעון שלא יראהו דחוק למעות ויזדלזלו נכסיו ואין רוצה לקבל דמי המכירה עד שיצטרך לפרוע חובו פן יוציאם וכשיגיע הזמן אין עייל ונפיק אזוזי יותר מזה. הלכך בכל עת שיראו הדיינין שהוא דחוק למעות ועייל ונפיק אזוזי המקח בטל. **כי הא דאמר רבא האי מאן דזבין** ליה מידי לחבריה וקעייל ונפיק אזוזי לא קני. לא עייל ונפיק אזוזי קני:

ח אמר רבא האי מאן דאוזפיה לחבריה ארבעה מאה זוזי ופרעיה חד חד זוזא פרעון הוי אלא אית ליה תרעומת דא"ל אפסדתינהו מינאי. וקמ"ל שאין המלוה יכול לומר איני רוצה ליקח מעותי אלא בבת אחת והך מילתא שמעינן ליה מדקאמר לעיל ונתן לו מהן חמש **מאות זוז קנה ומחזיר לו את השאר לאחר כמה שנים.** אלמא פרעון הוי אע"ג דלא פרעיה בבת אחת. **ההוא גברא דזבין חמרא לחבריה** ופש גביה חד זוזא והוה עייל **ונפיק עליה. יתיב רב אשי** וקמעיין **בה כה"ג מאי. א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא לא קני. א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי והא אמרינן משמיה דרבא קני. א"ל תתרגם שמעתיך במוכר שדהו מפני רעתה.** הלכך אפי' עייל ונפיק אכולהו זוזי קני. **דאמרינן האי דעייל ונפיק אזוזי כי היכי דלא ליהדר ביה לוקח.** אע"ג דאי לא עייל ונפיק אזוזי כ"ש דלא מצי לוקח למיהדר ביה מ"מ הוא ירא שמא תגלה לו רעתה וידחנו בדמים. **גרסינן בקדושין בפ"ק דף כז. מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהם קנה כולן. בד"א שנתן לו דמי כולן. אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו.** ומיירי אפי' לא **עייל ונפיק אזוזי ואפי'** הכי לא קנה אלא כנגד מעותיו. דאין חזקת שדה שבמדינה זו מועלת לקנות שדה שבמדינה אחרת אא"כ נותן לו דמי אותה שדה. **פשיטא בעא** [דף עח.] **לזבוני במאה ולא אשכח וזבין במאתן ועייל ונפיק אזוז לא קני. אלא בעא לזבוני במאה ואי טרח הוי מזבין במאה ולא טרח וזבין במאתן וקעייל ונפיק אזוזי מאי. כי מוכר שדהו מפני רעתה דמי או לא תיקו:**

רי"ף מח: **ט מתני' השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה בבקעה והוליכה בהר** אפ' זו י' מילין וזו י' מילין ומתה חייב. אפי' אם אותה שהלך בה יותר קצרה חייב. דכיון דחייב מחמת שינוי מקום אין חילוק ואפי' הוליכה פחות נמי. **שכר את החמור והבריקה או שנעשית אנגריא אומר לו הרי שלך לפניך. מתה או נשברה חייב להעמיד לו חמור אחר. השוכר את**

החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה אם הוחלקה פטור ואם הוחמה חייב. בבקעה והוליכה בהר אם הוחלקה חייב ואם הוחמה פטור. ואם מחמת המעלה הוחמה חייב:

גמ' מ"ש רישא דלא פליג בין הוחלקה ובין הוחמה אלא קפסיק ותני חייב ומ"ש סיפא דקמפליג. **אמרי דבי רבי ינאי רישא דמתה מחמת אויר** וכגון שהיה האויר קשה ומשונה שבאותו היום והוא שינה תלינן אם היה מוליכה למקום שהשכירה לא היה האויר כ"כ קשה שם והא דנקט הר ובקעה לפי שרגיל אוירן להשתנות זה מזה והוה ליה כמפרש שמתה מחמת אויר. וה"ה נמי הר והר בקעה ובקעה אם היה האויר משונה וקשה שם בו ביום. ודוקא שהיה האויר משונה שם בו ביום דאם לא היה האויר משונה שם בו ביום לא הוה תלינן מספיקא לומר שאם היה מוליכה במקום שפסק לא היתה מתה כדי להוציא ממון. **רבי יוסי בר' חנינא אומר שמתה מחמת אובצנא.** שנתייגעה מחמת מלאכה אם שינה מהר לבקעה שמא בהר היה הרוח שולט בה ולא היתה מתיגעת כל כך. ואם שינה מבקעה להר שמא בהר היה לה טורח יותר. רבה אמר שהכישה נחש כגון שידוע שבמקום שהוליכה מצויין נחשים יותר מבמקום שהיה לו להוליכה. והא דנקט הר ובקעה לפי שאינן שוין לענין נחשים כדפרישית גבי אויר. **ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן הא מני ר' מאיר היא דאמר כל המעביר על דעתו של בעל הבית נקרא גזלן. דתניא רשב"א** [דף עח:] **אומר משום ר"מ הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח בו טלית טלית לא יקח בו חלוק מפני שמעביר על דעתו של בעה"ב. וליתא לדר"מ וכן נמי הא דתניא מגבת פורים לפורים ואין מדקדקין בדבר ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו אא"כ התנה במעמד אנשי העיר דברי ר' יעקב שאמר משום ר' מאיר. ור"ג מיקל. וליתא לדרבי מאיר דתרוייהו בחד טעמא** שייכו. **וכר"ג סבירא לן דמיקל.**

י השוכר את החמור והבריקה. מאי והבריקה. הכא תרגימו נהוריתא רבי אבא אמר אבזקת וראויה קצת למלאכה. מתה או נשברה שמפסיד כל שכרו חייב המשכיר למכור העור. והנבילה לכלבים ולהוסיף לו מעות ולהעמיד לו חמור או ישכור לו אחר בדמי הנבילה שהרי חמור זה שיעבד לו או יחזיר לו שכרו זה לשון רש"י. והוא מגומגם מדכתב שהרי חמור זה שיעבד לו אלמא משמע דאמר ליה חמור זה ומדכתב ולהוסיף לו מעותיו ולהעמיד לו חמור אחר אלמא איירי בחמור סתם. דאי בחמור זה אין חייב להוסיף משלו אלא בדמי הנבילה יקח או ישכור. **והאי מתני' בחמור סתם מדקתני חייב להעמיד לו חמור אחר. אמר רב לא שנו שהמשכיר אומר לשוכר הרי שלך לפניך אלא באנגריא חוזרת. אבל באנגריא** שאין **חוזרת חייב להעמיד לו חמור. ושמואל אמר בין באנגירא חוזרת בין באנגריא** שאין חוזרת [דף עט.] אם בדרך הלוכה **ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך. ואם לאו חייב המשכיר להעמיד לו חמור אחר. והלכתא כשמואל דקי"ל הלכתא כוותיה דשמואל בדיני: תוספתא** רי"ף מט. **השוכר את הפועל ונאחז באנגריא לא יאמר לו הריני לפניך אלא נותן לו שכרו כמה שעשה. השוכר את החמור והבריקה או שנשטת אומר לו הרי שלך לפניך. במד"א ששכרה למשוי אבל שכרה לרכוב** חייב להעמיד לו חמור: **אמר רב פפא וכלי זכוכית כלרכוב דמי. איתמר השוכר את החמור לרכוב עליה ומתה בחצי הדרך. אמר רב אם יש בדמיה ליקח יקח לשכור לא ישכור. ושמואל אמר אף לשכור ישכור. במאי** קמיפלגי רב סבר לא מכלינא קרנא. **ושמואל סבר מכלינא קרנא. ואם אין בדמיה לא ליקח ולא לשכור נותן לו שכרו של חצי הדרך משום דאמר אילו בעית למיתי עד הכא לא אגרא בעית למיתב הלכך נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו על המשכיר אלא תרעומת. ודוקא דא"ל חמור זה אני משכיר לך אבל א"ל חמור סתם חייב להעמיד לו חמור אחר.** דבמשיכת החמור נשתעבדו נכסי המשכיר להעמיד חמור עד אותו מקום. **והלכתא כשמואל דאמר מכלינא קרנא. דקי"ל הלכתא כשמואל בדיני. ואי קשיא לך הא דגרסינן** בפ' המקבל (בבא מציעא דף קט:) **ההוא גברא דמשכן ליה פרדיסא לחבריה לעשר שנין קש לחמש שנין אביי אמר פירא הוי רבא אמר קרנא הוי וילקח בהו קרקע והוא אוכל פירות אלמא בין לאביי בין לרבא תרוייהו אית להו דלא מכלינא קרנא. התם הא אפשר לזבוניה ולזבוני ארעא מדמי ולמיכל מיניה פירי. אבל הכא לא אפשר דשמואל נמי לא אמר דמכלינא קרנא אלא היכא דאין בדמיה ליקח אבל היכא דיש בדמיה ליקח יקח ולא ישכור:**

יא ת"ר השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך משום רבי נתן אמרו אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן. היכי דמי אילימא בספינה זו ויין סתם אם נתן אמאי לא יטול נימא ליה הב לי ספינתא ואנא מייתינא חמרא. אלא בספינה סתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן נימא ליה הב לי חמרא [דף עט:] **ומייתינא ספינתא. אמר רב פפא אי אתה מוצא אלא בספינה זו ויין זה** דכל חד מינייהו לא מצי לקיומה תנאיה. הלכך כל חד מינייהו דתפיס אגריה מצי למימר לחבריה לית לך גבאי ולא מידי. אי בעל הספינה מוחזק מצי אמר ליה לבעל היין לית לך גבאי ולא מידי אי משום יינך שלא הולכתי תניהו לי ואוליכנו. ואי בעל היין מוחזק מצי א"ל לבעל הספינה לית לך גבאי ולא מידי. כי מה שטרחת והולכת ייני עד כאן בזה לא הרווחתי כלום. הוליכני באותה ספינה שהתניתי ואתן לך שכרך. **אבל בספינה סתם ויין סתם חולקין. דבעל הספינה מצי אמר לבעל היין הב יינא ואנא מייתינא ספינתא ובעל היין מצי אמר לבעל הספינה הב ספינה ואנא מייתינא חמרא. וכיון דהאי לא מייתי** חמרא והאי לא מייתי ספינתא הוי מילי דידהו שקילי כי הדדי וחולקין דמים. ומיהו כל א' מהם שהביא את שלו וחבירו לא הביא יפסיד. וחולקין דקאמר הכא היינו היכא דשום אחד מהם לא קיים תנאו. ואין המוחזק יכול לומר לחבירו עד שתביא את שלך ישאר הדבר כי קודם שתביא את שלך אין לי לשלם. דמצי אידך למימר עד שלא תביא את שלך אין עלי להביא את שלי שאיני מאמינך שתביא את שלך ונמצאתי טורח ומפסיד מעותי בחנם. **ושמעינן מיניה דבספינה זו ויין סתם אע"פ שנתן את השכירות מחזיר משום דמצי א"ל הב ספינתא ואנא מייתינא חמרא ואיהו לא יכול לאיתויי דהא טבעה לה. ואי מייתי אחריתי אמר לא שקילנא אלא ההיא דאוגרנא מינך.** ולא דמי למתה חמור בדרך דנותן לו שכרו של חצי הדרך ולא מצי א"ל הא קאימנא וחמורך מתה. דהתם כבר נהנה שבא לכאן כדקאמר **אילו בעית למיתי עד הכא לאו אגרא** בעית למיתב. אבל הכא לא נהנה כלום שהרי יינו נטבע. **וספינה סתם ויין זה אע"פ שלא נתן יתן. משום דמצי א"ל הב לי ההוא יינא ואנא מייתינא ספינה אחריתי דלא אוגרנא לך אלא ספינא בעלמא. וכיון דלא מצי יהיב ליה ההוא חמרא בעיניה יהיב ליה כוליה אגרא.** ולא נהירא מה שפירש ויהיב ליה כוליה אגריה דהא לעיל משמע דכל אונסא שאירע לבעל הבית שלא היה לו לידע יותר מן הפועלים פסידא דפועלים גבי האי מאן דאגר אגירי לדוולא ופסק נהרא בפלגא דיומא דאמר אי נהרא לא עביד לאיסתכורי פסידא דפועלים ולא דבעל הבית אע"ג דקיימי פועלים מאחר דאניס בעה"ב הלכך לא יתן אלא שכר חצי הדרך: **ת"ר השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומות. ואוקימנא** כגון דפרקה לטועניה בגוה שמכר הסחורה לאיש אחר והוא נותן לו שכר חצי הדרך מכאן ולהבא. **ותרעומות משום שינוי דעתא** שכבר הורגל עם הראשון. **א"נ משום דבעי אשלא יתירא** שמא ירצה זה הקונה להרחיק יותר ומנהג הספנין שצריכין לילך עם בעלי סחורה עד שימכרו סחורתן וצריך לקנות חבלים ביוקר. **אבל היכא דפריק ליה לטועניה דבגוה כוליה אגרא בעי למיתב ליה. ואי אשכח לאגורי איניש אחרינא בדוכתיה מוגר ובעי למיתב** ליה אגר רפסתא דספינה **ואפי' הכי אית ליה נמי תרעומת עליה משום שינויא דעתא ומשום אשלא יתירא:**

רי"ף מט:

יב ת"ר השוכר את החמור שוכר מניח עליו כסותו ולגינו ומזונותיו של אותו **הדרך. מכאן ואילך חמר מעכב עליו. וחמר מניח עליו שעורין ותבן ומזונותיו של אותו היום מכאן ואילך שוכר מעכב עליו.** ומוקי לה בדשכיח **למיזבן מאוונא לאוונא. שוכר לאו דרכיה למיטרח חמר דרכיה למיטרח ה"ר השוכר אה החמור לרכוב עליו איש לא הרכוב עליו אשה. אשה רוכב עליו איש ואשה בין** גדלה בין קטנה ואפי' היא צ מעוברת ומניקה:

יג מתני' [דף פ.] **השוכר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה ונשבר הקנקן פטור. בבקעה וחרש בהר ונשבר הקנקן חייב. לדוש בקטנית ודש בתבואה פטור. בתבואה ודש בקטנית חייב. מפני שהקטנית מחלקת:**

גמ' והיכא דלא שני מאן משלם. אבל היכא דשני לא מיבעיא ליה ממן משלם משום דתרוייהו פטירי דמיירי שהמשכיר שכר פועלים ללכת עם פרתו ולעשות מלאכת השוכר. וא"ל פועלים אילו חרשת בבקעה כאשר אמר המשכיר לא נשבר הקנקן. ושמירת הקנקן שלא ישבר בבקעה קבלנו עלינו ולא בהר. ומ"מ שכרם לא יפסידו מפני שעברו על דעת המשכיר וחרשו בהר.

ואם אין לו לשוכר לשלם אל יעכב שכר הפועלים כי היו סבורים שלא יקפיד המשכיר דמאחר שמסרם ליד השוכר לעשות מלאכתו כל מה שיצוה השוכר עליהם לעשות. **רב פפא אמר דנקיט פרשא משלם. רב שישא בריה דרב אידי אמר דנקיט מנא משלם. והלכתא דנקיט מנא משלם ואי ארעא** דמחזקא גונדרי תרייהו משלמין. שכל אחד צריך לעיין במה שעושה חבירו והחייהו פשעי:

יום רלט

יד אמר רבי יוחנן המוכר פרה לחבירו וא"ל פרה זו נשכנית היא נגחנית היא רבצנית היא בעטנית היא היה בה מום אחר וסנפו בין המומין הרי זה מקח טעות. מים זה ומום אחר אין זה מקח טעות. פירוש פרה זו לא היתה נשכנית ולא רבצנית ולא בעטנית אבל היה בה מום אחר שאין ניכר ומנאו המוכר עם אלו המומין שאינם בה אע"ג שהזכירוהו ומנאו עם **אלו המומין הרי זה מקח טעות. שהוא אומר לו כשראיתי שאינה לא רבצנית ולא נשכנית ולא בעטנית אמרתי כשם** שאלו המומים אינם בה כך מום **אחר אין בה ולהשביח דעתי אומר לו כך הלכך הרי זה מקח טעות ואין יכול לומר לו כבר הודעתיך. אבל הראה** לי מום אחד שהוא ניכר ונראה לעין ואמר **לו פרה זו יש בה מום זה ויש בה מום אחר ולא היה נראה לעין אין זה מקח טעות שהרי לא הטעהו ולא אמר לו אלא מומין שבה: תניא כוותיה דר' יוחנן המוכר שפחה לחבירו ואמר לו שפחה זו שוטה היא נכפית היא שעמומית היא היה בה מום אחר וסנפו בין המומין הרי זה מקח טעות. מום זה ומום אחר אין זה מקח טעות. א"ר אחא בריה דרבא לרב אשי היו בה כל המומין הללו מאי. א"ל רב מרדכי לרב אשי** אפי' לא **היו בה כל המומין הללו אין זה מקח טעות.** ורש"י והתוספת פירשו שיטה אחרת:

רי"ף נ. **טו מתני' השוכר את החמור להביא** עליו חטין והביא עליו שעורין **תבואה והביא תבן חייב. מפני שהנפח קשה כמשוי. להביא לתך חטין והביא לתך שעורין פטור. ואם הוסיף על משאו חייב וכמה יוסיף על משאו ויהא חייב. סומכוס אומר משום ר"מ סאה לגמל ושלשה קבין לחמור:**

גמ' איתמר אביי אמר קשה כמשאוי תנן נפחא כי **תקלא ואם הוסיף על משאו** שלשה **קבין חייב. ורבא אמר קשה למשאוי תנן תיקלא כתיקלא ונפחא הוי תוספת. כלומר אינו חייב עד שיעשה מן השעורין כמשקל החטין שכיון שהמשקל אחד הנפחא הוי תוספת.** לאביי אם שכר החמור להביא לתך חטין והביא **לתך ושלשת קבין שעורין חייב** לפי שהנפח של שעורין חשיב כמשקל **לרבא אין חייב עד** שיהא שש עשרה סאין **שעורין שהן במשקל לתך חטין והנפח תוספת. והא דתנן כמה יוסיף על משאו ויהיה חייב סומכוס אומר משום ר' מאיר סאה לגמל ושלשה קבין לחמור אוקמא רבא דלא שנו אלא חטין והביא חטין שעורין והביא שעורין ואם הוסיף** שלשה קבין חייב. ת"ר קב לכתף. ועדריב לעריבה. כור לספינה ג' [דף פ:] **כורין לבורני גדולה. א"ר פפא ש"מ סתם ספינה תלתין כורין טענה. קב לכתף בר דעת הוא אם איתא דלא מצי ביה נשדייה. אמר אביי כשחבטו לאלתר רבא אמר אפי' תימא** דלא חבטו **לא צריכא אלא לאגרא יתירא רב אשי אמר קסבר מחמת חולשא הוא. והלכתא כוותיה** ולאפוקי מרבא דלא בעי למיתב ליה אגרא יתירא וכ"ש דאין הלכה כאביי:

רי"ף נ: **טז מתני' כל האומנין שומרי שכר הן וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר חנם שמור לי ואשמור לך ש"ש. שמור לי ואמר לו הנח לפני ש"ח.** ואע"פ שלא משכו השומר דש"ח וש"ש חייבין כשקבלו עליהן לשמור כדמוכח לקמן בפ' השואל.

יז גמ' תניא שוכר כיצד משלם. רבי מאיר אומר כש"ח. רבי יהודה אומר כש"ש. והלכה כר' יהודה: [דף פא.] **שמור לי ואשמור לך** ש"ש. **ואמאי שמירה בבעלים היא. אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר. ת"ר שמור לי ואשמור לך השאילני ואשאילך שמור לי ואשאילך השאילני ואשמור לך כולן נעשו שומרי שכר זה לזה** והא דתנן **וכולן שאמרו טול את שלך** ש"ח ה"ה נמי גמרתיו וטול את שלך איצטריכא ליה דלא תימא אפי' ש"ח לא הוי. מרי בר מר ורפרם בר פפא ורב חסדא כולהו סברי הכי. והא דא"ר חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה וכו' מיפרשא לקמן (בבא מציעא דף צח:) אמתני' דוכן בשעה שמחזירה. **הנהו אהלויי דכל יומא הוה אפי להו חד מינייהו. ההוא יומא אמרו ליה לחד זיל אפי לן. אמר להו נטרו לי גלימאי. אדאתא פשעו**

בה ואיגנוב. אתו לקמיה דרב פפא וחבינהו. א"ל רבנן לרב פפא אמאי פשיעה בבעלים היא. איכסיף לסוף איגלאי מילתא דההוא שעתא שיכרא הוה שתי ולא התחיל עדיין במלאכתן כי לא היה שאול אלא לאפייה: **הנהו בי תרי חד אריך וחד גוץ דהוו קאזלן באורחא. אריכא רכיב חמרא ומכסי סדינא גוצא מכסי בסרבלא ומסגי בכרעיה. מטא נהרא למיעבר אותביה גוצא לסרבלא אחמרא** ושקיל סדינא **שטפיה מיא לסדינא. אתו לקמיה דרבא חייביה. א"ל רבנן לרבא הא** [דף פא:] **שאלה בבעלים היא. איכסיף. לסוף איגלאי מילתא דבלא דעתיה שקליה ובלא דעתא אנח ליה: ההוא גברא דאגר ליה חמרא לחבריה א"ל לא תיזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא זיל באורחא דנרש דליכא מיא. אזל באורחא דנהר פקוד ומית חמרא. אתא לקמיה דרבא א"ל אין באורחא דנהר פקוד אזלי ומיהו** מיא לא הוו תמן. **אמר רבא מה לי לשקר אי בעי אמר באורחא דנרש אזלי א"ל אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרי' וכן הלכתא. שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם. א"ר הונא שמור לי וא"ל הנח לפניך אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר. איבעיא להו הנח סתמא מאי. ולא איפשיטא ולקולא עבדינן:**

יח מתני' הלוהו על המשכון שומר שכר. ר' יהודה אומר הלוהו מעות שומר חנם הלוהו פירות שומר שכר. אבא שאול אמר מותר להשכיר משכונו של עני להיות פוחת עליו והולך מפני שהוא כמשיב אבידה:

גמ' ומוקי מתניתין כר"ע דתניא המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון ישבע המלוה ויטול מעותיו דברי ר"א ורבי עקיבא אומר יכול הוא לומר כלום הלויתני אלא על המשכון אבד המשכון אבדו מעותיך. וקיימא לן כסתם משנה וכדרבי עקיבא דר"א שמותי הוא הלכך [דף פב.] **הלוהו על המשכון שומר שכר ל"ש הלוהו** מעות ולא שנא הלוהו פירות **ולא שנא משכנו בשעת הלואתו ולא שנא משכנו שלא בשעת הלואה בכולהו שומר שכר הוי. מאי טעמא מצוה קעביד. ובההיא הנאה דלא בעי למיתב ריפתא** לעני משום דבמצוה קעסיק **וקיימא לן העוסק במצוה פטור מן המצוה הוי עליה שומר שכר. ומהאי טעמא נמי קאמר רב יוסף דשומר אבידה שומר שכר וקיימא לן כוותיה. והא דאמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי לחבריה ואנח ליה קתא דמגלא עליה אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי ליתא אלא אם נגנב המשכון או נאבד כיון דשומר שכר חייב בגניבה ואבידה איהו נמי מחייב. ומאי דפש ליה בתר דמי משכון שקיל ליה מיניה דלוה. ואם באונס אבד דשומר שכר פטור איהו נמי פטור ושקיל ליה לכוליה חוב דיליה מיניה דלוה עד גמירא.** ולדברי ר"י שפסק הלכה כרבה דשומר אבידה שומר חנם הוי ומוקי פלוגתא דר' עקיבא ור' אלעזר בדשמואל הלכה כשמואל ומכל מקום מלוה על המשכון הוי שומר שכר משום דכנגד המשכון הוי כמפרש. כך פי' ר"י בשבועות. [דף פב:] **אבא שאול אומר מותר לאדם להשכיר משכונו של עני להיות פוחת עליו והולך. אמר רבי חנן בר אמי אמר שמואל הלכה כאבא שאול. ואף אבא שאול לא אמר אלא במרא ופסל וקרדום הואיל ונפיש אגרייהו וזוטר פחתייהו:** ר"י"ף נא.

יט מתני' המעביר חבית ממקום למקום ושברה בין שומר חנם בין שומר שכר ישבע. א"ר אליעזר תמיהני אם יכולין זה וזה לישבע. וסתם משנה כרבי מאיר כדמוכח בברייתא דמייתי בגמרא:

גמ' ופריך מדרבי מאיר אדר"מ דהכא אית ליה דנתקל לאו פושע הוא והתניא נשברה כדו ולא סלקה נפלה גמלו ולא העמידה ר' מאיר מחייב בהזיקן וחכ"א פטור מדיני אדם וחייב בידי שמים וקי"ל דבנתקל פושע פליגי. ושני ליה ר' יוחנן אע"ג דסבר ר"מ נתקל פושע ומדינא מחייב האי דמיפטר הכא בשבועה תקנת חכמים היא. **דאי מחייב אין לך אדם שמעביר חבית** ממקום למקום לא בחנם ולא בשכר. היכי משתבע דכיון דפושע הוא ואפי' הכי פטרת ליה. **אמר רבא באומר שבועה שלא בכוונה שברתיה.** ודוקא לר"מ **דסבירא ליה נתקל פושע הוא הוא דמשתבע הכי. אבל לרבנן דסברי נתקל לאו פושע הוא** וקי"ל כוותייהו משביעינן ליה שבועה **שלא בפשיעה נשברה בין** ש"ח בין ש"ש **וליתא לדר' יהודה דאמר נושא שכר משלם. דקי"ל סתם במתני' ומחלוקת בברייתא הלכתא כסתם דמתני' ועוד** [דף פג.] **תקנת חכמים היא שאם אתה אומר כן אין לך אדם מעביר חבית ממקום למקום בשכר.** אבל בחנם לא בעי תקנה כיון דקי"ל דנתקל לאו פושע הוא: **ההוא גברא דהוה קמעבר חביתא דחמרא לחבריה בריסתקא דמחוזא. תבריה בזיזא** ר"י"ף נא:

דמחוזא. אתא לקמיה דרבא א"ל ריסתקא דמחוזא שכיחי בה אינשי אייתי ראיה דלא פשעת בה ואפטר. וכל זמן דלא מייתי ראייה לא מיפטר בשבועה **א"ל רב יוסף בריה כמאן כאיסי דתניא איסי בן יהודה אומר אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם** אין רואה **הא יש רואה יביא ראייה דפטור** ואי לא מייתי עדים חייב ולא מיפטר בשבועה. דלא איצטריכא לאיסי לאשמועינן שאם עדים מעידים כדבריו דלא צריך לישבע. **א"ל אין כאיסי וסבירא לן כוותיה.** ומדאצרכיה רבא לאיתויי ראייה שלא פשע בה שמעינן מינה דהיכא דאיכא שבועה משבעינן ליה שלא **פשע ולא משבעינן ליה דשלא בכוונה שברה. והך דאמר רבא שבועה שלא בכוונה טעמא דרבי מאיר קאמר כדפריישית וליה לא סבירא ליה. דהא רבא גופיה הוא** קאמר הך קמייתא והוא דקאמר הך בתרייתא: ההוא גברא דא"ל. **לחבריה זבין לי ארבע מאה דני דחמרא. לסוף א"ל זביני לך ארבע מאה דני דחמרא ותקיפו להו. אתא לקמיה דרבא א"ל** ד' מאה דני דחמרא דתקיפו להו קלא אית להון זיל אייתי ראייה **דכי זבנת להו חמרא הוו ואתפטר. א"ל רב יוסף בריה כמאן כאיסי. א"ל אין כאיסי וסבירא לן כוותיה. אתקין רב חייא בר יוסף בסיכרא דדרו באגרא משלם פלגא. אונס זוטרא הוה נפיש לחד וזוטר לתרי דמי לאונס ולא דמי לאונס. רבה בר רב הינא תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא.** שקיל לגלימייהו. **אתא לקמיה דרב א"ל זיל הב להו גלימייהו. א"ל** דינא הכי א"ל אין **למען תלך בדרך טובים.** יהיב להו גלימייהו. אמרו ליה אינשי עניי אנן וטרחינן כולי יומא ולית לן מידי למיכל. א"ל הב להו אגרייהו א"ל דינא הכי. אמר ליה אין אורחות צדיקים תשמור: 9הדרן עלך **האומנין**

פרק ז

א השוכר את הפועלים ואמר להן להשכים ולהעריב. מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו רשאי לכופן. מקום שנהגו לזון יזון. לספק מתיקה יספק. הכל כמנהג המדינה. מעשה בר' יוחנן בן מתיא שאמר לו לבנו צא ושכור לנו פועלים והלך **ושכר פועלים ופסק להן מזונות. וכשבא אצל אביו א"ל בני אפי' אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו** אי אתה יוצא ידי חובתך **שהן בני אברהם יצחק ויעקב. אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד.** רשב"א לא היה צריך **אלא הכל כמנהג המדינה:** רי"ף נב.

גמ' מקום שנהגו שלא להשכים ולא להעריב אינו רשאי לכופן. פשיטא. לא צריכא דטפא להו באגרייהו מהו דתימא אמר להו האי דטפאי לכו אאגרייכו אדעתא דמקדמיתו ומחשכיתו. קמ"ל דא"ל אדעתא דעבדינן עבידתא שפירתא: אמר רשב"ל [דף פג:] פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעל הבית שנאמר תזרח השמש יאספון וגו' יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב ובעיר שאין בה מנהג כגון שמתקבצין לגור בה ממקומות הרבה ואין להן מנהג חייבים הפועלים לעשות מלאכה מזריחת השמש עד צאת הכוכבים. וכן בעיר שיש בה מנהג אי א"ל איתגרו לי כפועלים דאורייתא: [דף פז.] הכל כמנהג המדינה. **הכל לאיתויי מאי לאיתויי הא דת"ר השוכר את הפועל ואמר לו כאחד וכשנים מבני העיר נותן לו כפחות שבשכירות דברי ר' יהושע וחכ"א משמנין ביניהם. ירושלמי א"ר** אושעיא א"ר אלעזר בכל מקום המוציא מחבירו עליו הראיה חוץ מזו **זאת אומרת מנהג מבטל הלכה:**

ב מתני' ואלו אוכלין מן התורה העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה ובתלוש מן הקרקע בשעת שלא נגמר מלאכה. **ובדבר שגדולו מן הארץ. ואלו שאין אוכלין העושה במחובר לקרקע** שלא בשעת [דף פז:] **גמר מלאכה ובתלוש מן הקרקע אחר שנגמר מלאכתו. ובדבר שאין גדולו מן הארץ:**

גמ' תניא כי תבא בכרם רעך נאמר כאן כי תבא ונאמר להלן ולא תבא עליו השמש מה להלן בפועל הכתוב מדבר אף כאן בפועל הכתוב מדבר. רעך ולא הקדש. ואכלת ולא מוצץ. ענבים ולא ענבים ודבר אחר. כנפשך כנפשו של בעה"ב כן **נפשו של פועל מה נפשך** אוכל ופטור מן המעשר **אף פועל אוכל ופטור. שבעך ולא אכילה גסה. ואל כליך לא תתן בזמן שאתה נותן לכליו של בעה"ב אתה אוכל. ובזמן שאי אתה נותן לכליו של בעה"ב** אי אתה אוכל: **אשכחן אדם במחובר דכתיב כי תבא בכרם רעך כי תבא בקמת רעך. ושור בתלוש** [דף פח:] **דכתיב לא תחסום שור בדישו. אדם בתלוש ושור במחובר** מנלן אמר רבינא מכדי **שור שור משבת גמרינן לכתוב לא תדוש בחסימה לא תחסום שור בדישו** [דף פט.] **דכתב רחמנא למה לי. לאקשויי חוסם לנחסם ונחסם לחוסם מה**

חוסם אוכל במחובר אף נחסם אוכל במחובר ומה נחסם אוכל בתלוש אף חוסם אוכל בתלוש: ת"ר דיש מה דיש מיוחד דבר שגידולי קרקע ופועל אוכל בו אף כל גידולי קרקע פועל אוכל בו. יצא החולב והמחבץ והמגבן שאין גידולי קרקע ואין פועל אוכל בו. תניא אידך דיש מה דיש מיוחד דבר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו אף כל שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. יצא המנכש בבצלים ובשומין שאין גמר מלאכה אין פועל אוכל בו. ואע"ג דשליף קטיני מביני אלימי. **תניא אידך דיש מה דיש מיוחד שלא**

ריי"ף נב: **נגמר מלאכתו למעשר ולחלה פועל אוכל בו אף כל דבר שלא נגמר מלאכתו לחלה ולמעשר פועל אוכל בו. יצא בודל בתמרים וכגרוגרת והלש והמקטף והאופה הואיל ונגמר מלאכה למעשר ולחלה אין פועל אוכל בו. איבעיא להו פועל מהו שיהבהב באור ויאכל. היכא דבטל ממלאכתו ומהבהב לא קא מבעיא לן אלא כי קא מבעיא לן היכא דאיכא אשתו ובניו דמהבהבין ליה ולא בטיל ממלאכתו מאי. מי הוי כענבים ודבר אחר או לא.** לספות במלח לא איבעיא ליה דודאי אסור דכענבים ודבר אחר דמי. **והבהוב לא איפשיטא. הלכך לא יהבהבו** ומהנך ברייתות דלקמן ליכא למיפשט דאירי בפועלים שאינם אוכלים מן התורה. וההיא דסופת מיירי בקצץ. וההיא דלא יספות קאי אנטלו רשות מבעה"ב אפי' הכי לא יספות בלא מעשר. והא דקאמר רבא לא קצץ אחת סופת במלח ואוכל אברייתא דולא יספות במלח קאי דאירי בנטלו רשות:

יום רמ

ג תניא תוספתא פ"ח אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה ולהשכיר עצמו ביום. לחרוש בפרתו ערבית ולהשכירה שחרית. לא יהיה **מרעיב ומסגף עצמו ומאכיל מזונותיו לבניו מפני גזל מלאכתו של בעה"ב. ורשאי בעל הבית להשקות פועלים יין כדי שלא יאכלו ענבים הרבה. ורשאין פועלין לטבל פיתן בציר כדי שיאכלו ענבים הרבה ורשאי בעל הפרה להרעיב ולסגף פרתו כדי שתאכל הרבה בשעה שדשה. ורשאי השוכר להאכילה פקיעי עמיר כדי שלא תאכל הרבה בשעה שדשה. חמור וגמל אוכלין ממשוי שעל גבן בדרך הליכתן ובלבד שלא יטול בידו ויאכילם. היה משמר** ארבע וחמשה מקשאות לא יהא ממלא כריסו מאחת **מהן אלא אוכל מכל אחת ואחת לפי חשבון:**

ד ת"ר [דף צ.] **פרות המרכסות בתבואה** אין עובר משום לא תחסום אבל משום מראית העין מביא קריסטל ותולה **בפיהן:**

ה ישראל הדש בפרתו של נכרי עובר משום בל תחסום. ונכרי הדש בפרתו של ישראל **אין עובר משום בל תחסום:**

ו בעו מיניה מרב ששת היתה אוכלת ומתרזת מהו. ריי"ף נג. **משום דמעלי לה הוא והאי לא מעלי לה. או דלמא משום דחזיא ומצטערה הוא והא חזיא ומצטערה. אמר להו רב ששת תניתוה** אמר רבי שמעון בן יוחאי **מביא כרשינים ותולה לה מפני שהכרשינים יפין לה מן הכל.** שמע מינה משום דמעלי הוא ש"מ. ורבנן לא פליגי עליה אלא משום דחיישינן למראית העין. אבל טעמא משום דמעלי לה דקאמר ר"ש לא אשכחן דפליגי. איבעיא להו מהו שיאמר לנכרי חסום פרתי ודוש בה תבואתך. אע"פ שמותר לומר לנכרי אכול נבילה זו. שאני התם שאם היה הישראל עושה בידים מה שהנכרי עושה במאמרו דהיינו שנותן הנבילה לתוך פיו היה מותר. דישראל יכול ליתן נבילה לתוך פיו. אבל בחסימה אסור לעשות מה שהנכרי עושה במאמרו. וכן נמי אסור בשבת לומר לנכרי שאין מזונותיו עליך הילך בשר זה ובשל אותו לצורכך בשבת. כי אמרינן אמירה לנכרי שבות ה"מ שבת דאיסור סקילה. מכאן פסק רב סעדיה גאון ז"ל דאסור לאדם שיאמר לנכרי ע"ש הילך מעות וקנה בשבת כך וכך. דהא קחזינן הכא דאע"ג דאינו דש מיד כי אם אחר החסימה היה אסור אם היה איסור סקילה. ונ"ל דאין ראייה מכאן דהכא אמירה היה בשעת איסור המעשה הלכך אע"ג דהמעשה הוא אחר האמירה אסור. אבל חסימה דאיסור לאו לא. ת"ש דשלחו ליה בני מערבא לאבוה דשמואל הנהו תורי דגנבין ארמאי ומגנחין להון [דף צ:] מהו. שלח להו הערמה איתעביד בהו אערומו עלייהו ויזדבנון א"ר פפא בני מערבא כר' חדקא סבירא להו דאמר בני נח מצווין על הסירוס וקעבר **משום לפני עור לא תתן מכשול. סבר רבא למימר ימכרו לשחיטה א"ל אביי דיין שקנסת** עלייהו מכירה. והלכתא כאביי. דנראה לי שקבל רבא דבריו: פשיטא בנו גדול כאחר דמי. בנו קטן מאי רב אחא אסר רב אשי שרי. והלכתא

כרב אשי. מרימר ומר זוטרא. ואמרי לה תרי חסידי מחלפי אהדדי ואע"ג דהני חסידי לא עבדו ערמה והנכרים עשו מעצמן אפי' הכי כיון שכוונת הנכרי לטובת ישראל. כתב הראב"ד דהך בעיא דחסימה לא איפשיטא ואזלינן לקולא. ואע"ג דמסקי' במטיל מום בקדשים דע"י נכרי נמי אסור ואפי' בזמן הזה שאין אסור אלא מדרבנן. כדאיתא בבכורות פרק כל פסולי המוקדשים (בכורות דף לה.) התם משום חומרא דקדשים הוא ולא גמרינן מינה. ונראה דאיפשיטא שפיר בעיא דחסימה ושנויא דרב פפא דמוקי בני מערבא כר' חדקא ליתא דהא אביי ורבא ורב אשי ומרימר ומר זוטרא והנהו תרי חסידי אית להו דאבוה דשמואל. ולית הלכתא כר' חדקא דהא כמה תנאים פליגי עליה בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נו.) הלכך אבוה דשמואל לא סבר כר' חדקא אלא משום אמירה לנכרי קאסר.

ז בעי רמי בר חמא ישב לה קוץ בפיה היה ארי רבוץ מבחוץ היה בנה עומד בחוץ היתה צמאה למים פירש קטבליא על גבי דישה מהו ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא:

ח בעא מיניה רבי יוחנן מרבי סימאי חסמה מבחוץ מהו. שור בדישו אמר רחמנא והא ליכא או דלמא לא תדוש בחסימה אמר רחמנא והא איכא. א"ל מבית אביך אתה למד יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם. בבואכם הוא דאסור הא מישתי ומיעל שרי. להבדיל בין הקודש ובין החול אמר רחמנא. אלא בשעת ביאה לא תהא שכרות ה"נ בשעת דישה לא תהא חסימה. תנו רבנן החוסם את הפרה והמזווג בכלאים פטור. אינו חייב אלא הדש והמנהיג בלבד. אתמר חסמה בקול והנהיגה בקול ר' יוחנן אמר חייב. ריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב עקימת פה הוי מעשה. ריש **לקיש אמר פטור עקימת פה לא הוי מעשה. והלכתא כר' יוחנן.** [דף צא.] **ת"ר החוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלם ארבעה קבין לפרה ושלשה קבין לחמור.** ואע"ג דקי"ל דאין לוקה ומשלם הכא משעת משיכה אתחייב **במזונותיה מילקא לא לקי עד שעת חסימה:**

ט איבעיא להו מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר. ת"ש דאמר שמואל במנאפין עד שיראו כדרך מנאפים ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת: אמר רב יהודה מין במינו מותר להכניס כמכחול **בשפופרת ולפריצותא לא חיישינן. מאי טעמא בעבידתיה טריד. י' מתני'** [דף צא:] **היה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו ואפי' בכתיפו הרי זה יאכל. רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו. היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים. אבל מונע הוא את עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל. וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה אבל מפני השבת אבידה לבעלים אמרו הפועלים אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזרתן מן הגת והחמור כשהיא פורקת:**

גמ' אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה פועלין עד שלא הלכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ואין שותין יין. משהלכו שתי וערב אוכלין ענבים ושותין יין. איבעיא להו עושה בגפן זה מהו שיאכל בגפן אחר. ולא איפשיטא הלכך לא אכיל. ואי אכיל לא מפקינן מיניה ולא מנכי ליה מאגריה דהיינו אפוקי כדאמר לעיל פ"ה סימן ט"ז גבי משכנתא: וחמור כשתהא פורקת. **כשתהא פורקת מהיכא** [דף צב.] **אכלה. אימא עד שתהא פורקת. תנינא להא דת"ר חמור וגמל אוכלין ממה שעל גביהן ובלבד שלא יטול בידו ויאכילם:**

יא מתני' אוכל פועל קישות ואפי' בדינר כותבת ואפי' בדינר. רבי אלעזר חסמא אומר לא יאכל פועל יותר על שכרו. וחכמים מתירין. אבל מלמדין את האדם שלא יהא רעבתן ויהא סותם את הדלת לפניו. קוצץ אדם על ידי עצמו ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י רי"ף נג: **שפחתו ועבדו הגדולים וע"י אשתו מפני שיש בהן דעת. אבל אינו קוצץ לא על ידי בנו ובתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים ולא ע"י בהמתו מפני שאין בהן דעת:**

גמ' חכמים מתירין היינו תנא קמא איכא בינייהו אבל מלמדין. לתנא קמא לית ליה מלמדין לרבנן אית להו מלמדין. והלכה כחכמים ולא כסתמא דרישא. דאשכחן כמה סתמי דיחידאי אינון כדאמרי' סתם מתני' ר"מ. אבל לשון חכמים כולל רבים ועוד דמיסתבר טעמייהו דנכון הוא. וטוב הוא וישר ללמוד כל אדם ולהורותו הטוב לו. ואיבעית אימא איכא בינייהו דרב אסי דאמר רב אסי אפי' לא שכרו אלא לבצור אשכול אחד אוכלו. וא"ר אסי אפי' לא בצר אלא אשכול אחד אוכלו. תנא קמא אית ליה דרב אסי מדקאמר קישות וכותבת דמשמע אפי' לא שכרו אלא לקישות וכותבת. ור'

אלעזר חסמא אומר לא מיבעיא לא שכרו אלא לאשכול אחד דלא יאכלנו אלא אפי' שכרו סתם לא יאכל יותר על שכרו. וחכמים מתירין לאכול יותר על שכרו אבל שכרו לאשכול אחד אין אוכלו. והלכה כחכמים וליתא לדרב אסי:

יב ואיבעית אימא איכא בינייהו דרב דאמר רב מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה איסי בן יהודה אומר כי תבא בכרם רעך בביאת כל אדם הכתוב מדבר. אמר רב לא שביק איסי חיי לכל בריה. א"ר אשי אמריתא לשמעתא קמיה דרב כהנא ודלמא בעושין בסעודתן. א"ל אפ"ה ניחא לאיניש לאוגר אגירי ונקטפיה לפרדיסיה ולא ליתו כולי עלמא וליכלו מיניה. פרש"י ת"ק לית ליה דאיסי דהא אוכל פועל קתני. ורבנן בתראי אית להו הא דאיסי וה"ק וחכמים מתירין לאכול יותר על שכרו דהא אפי' לאו שכיר נמי אכיל. ולמאי דפרישית דהלכה כחכמים א"כ הלכה נמי כהך דאיסי. ונראה לפרש דתנא קמא אית ליה הך דאיסי דכי היכי דשרי לאכול יותר על שכרו הכי נמי מיקל ומתיר לאכול לעושין בסעודתן. ופועל משמע כל מי שרוצה לפעול אפי' בסעודתו. ור' אלעזר **אומר לא יאכל פועל יותר על שכרו** וכ"ש אם אין נותנין לו שכר דלא יאכל כלום. וחכמים מתירין שיאכל פועל יותר על שכרו אבל אם אינו נוטל שכר לא יאכל דלית לן דאיסי. ורב אשי נמי לא קאמר אלא ודלמא בעושין בסעודתן וקבל מה שאמר ליה רב כהנא אפי' הכי ניחא ליה לאיניש וכו': **איבעיא להו פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכל. למאי נפקא מינה דאמר תנו לאשתי ובני. דאי אמרת משלו הוא אוכל יהבינן דבכלל שכרו הוא. ואי אמרת משל שמים הוא אוכל לדידיה זכי ליה רחמנא לאשתו ובניו לא זכי להו מאי. ומסקינן דפלוגתא דתנאי הוא דתנא דידן דקתני אין קוצץ ע"י עבדו ושפחתו הקטנים סבר משל שמים הוא אוכל. ותנא ברא דקתני** [דף צב:] **קוצץ ע"י עבדו ושפחתו הכנענים בין גדולים בין קטנים** [דף צג.] **סבר משלו הוא אוכל. וקי"ל כתנא דידן:**

יג מתניי' השוכר את הפועל לעשות עמו בנטע רבעי הרי אלו לא יאכלו. ואם לא הודיען פודה ומאכילן. נתפרסו עגוליו נתפתחו חביותיו הרי אלו לא יאכלו ואם לא הודיען מעשר ומאכילן שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה אבל לא מן התורה. ד' שומרין הן. ש"ח והשואל נושא שכר והשוכר. ש"ח נשבע על הכל. ושואל משלם את הכל. נושא שכר והשוכר נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמים את האבידה ואת הגניבה:

גמ' שומרי פירות וכו' א"ר ל"ש אלא שומרי גנות ופרדסים. אבל שומרי גיתות וערימות אוכלין מן התורה. קסבר משמר כעושה מעשה. ושמואל אמר ל"ש אלא שומרי גיתות וערימות אבל שומרי גנות ופרדסים אינם אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה קסבר משמר לאו כעושה מעשה דמי. א"ר אשי כוותיה דשמואל מסתברא דתנן ואלו אוכלין מן התורה העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה מכלל דאיכא דלא אכיל מן התורה אלא מהלכות מדינה. אימא סיפא ואלו שאינם אוכלין מאי שאין **אוכלין. אילימא שאין אוכלין מן התורה אלא מהלכות מדינה היינו רישא. אלא שאין אוכלין לא מן התורה ולא מהלכות מדינה ומאי ניהו עושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה וכל שכן שומרי גנות ופרדסים. וכן הלכתא:**

יד ארבעה שומרים וכו' מנא ה"מ לקמן (בבא מציעא דף צד:) **דת"ר פרשה ראשונה נאמרה** בש"ח שניה בש"ש. שלישית בשואל. והא דלא אמר איפכא ראשונה בש"ש ושנייה בשומר חנם משום דמסתבר לאוקמי שנייה בש"ש שכן חייב בגניבה ואבידה. בשלמא גניבה כתיב בשומר שכר דכתיב אם גנוב יגנב מעמו ישלם לבעליו. אלא אבידה מנלן. ק"ו ומה גניבה שקרובה לאונס משלם אבידה שקרובה לפשיעה לא כל שכן. והשואל משלם את הכל בשלמא שבורה ומתה דכתיב וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת וגו' אלא שבויה בשואל מנלן. דתניא רבי נתן אומר או לרבות השבויה. גניבה ואבידה בשואל מנלן. אמר קרא וכי ישאל וי"ו מוסיף על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון. עליון מתחתון לחייב בגניבה ואבידה בשואל. ותחתון מעליון לפטור שומר שכר בבעלים. **ובפשיעה בבעלים פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר חייב וחד אמר פטור. וקי"ל פסחים עד:** חולין צג: **דכל היכא דפליגי בה** רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל ופטור: **ההוא רעיא דהוה קמעבר חיותא אגודא דנהר פפא. שריק חד מינייהו ונפיל למיא. אתא לקמיה דרבה ופטריה אמר מאי הוה ליה למיעבד הא נטר**

כדנטרי אינשי. [דף צג:] **רב חסדא ורבה בר רב הונא לא סבירא להו הא דרבה דא"ל להכי יהבי לך אגרא לנטורי לי נטירותא מעליא. והלכתא כוותייהו. דהא רב פפא עבד עובדא כוותייהו.** דבר אדא סבולאה הוה קממבר חיותא אגמלא דנרש דחתה חדא לחבירתה ושדתה במיא. **אתא לקמיה דרב פפא חייביה. א"ל מאי הוה לי למיעבד. אמר ליה איבעי לך לאיעבורי חדא חדא. אמר ליה ידעת ביה בבר אחתך דמצי מעבר חדא חדא. א"ל כבר צווחן קמאי דקמך וליכא דמשגח בהו. איבו אפקיד כיתנא בי רוניא אתא שבו שמטיה. לסוף הוכר הגנב אתא לקמיה דרב נחמן חייביה. לימא פליגא דרב הונא בר אבין** דשלח רב הונא בר אבין **נגנבה באונס ואחר כך הוכר הגנב אם ש"ח הוא רצה עושה עמו דין רצה נשבע. אם ש"ש הוא עושה עמו דין ואינו נשבע. אמר רבא התם גברי** דפולמוס הוו התם ואי **רמא קלא הוו אתו ומצלו ליה.** ופשיעה הוא ואפי' לא הוכר הגנב הוה מיחייב ליה אלא הכי הוה עובדא: ר"ף נד.

טו מתני' זאב אחד אין אונס שני זאבים אונס ר' יהודה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אונס. שני כלבים אין **אונס. ידוע הבבלי אומר משום ר"מ מרוח אחת אין אונס. משתי רוחות אונס. הליסטין הרי זה אונס. הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו אונסין. אימתי בזמן שבאו מאיליהן. אבל אם הוליכן למקום גדודי חיה וליסטין אין אלו אונסין:**

גמ' ת"ר רועה שהיה רועה והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב וטרף ארי ודרס. אין אומרים אילו היה שם היה מציל אלא אומדין אותו אם היה יכול להציל חייב ע ואם לאו פטור. א"ר יהודה אמר רב רועה שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קדם חייב לא שנא שומר חנם ולא שנא ש"ש. אלא שש"ח בחנם וש"ש **בשכר. ועד כמה עד כדי דמיהן. והיכן מצינו ש"ש שחייב באונסין. דהדר שקיל דמיהן מבעה"ב ונפקא מינה לטירחא** שלא יצטרכו הבעלים לטרוח לקנות אחרת. אי נמי לכושרא דחיותא: **הליסטין ה"ז אונס ואמאי ליקו גברא בהדי גברא. א"ר יהודה א"ר בליסטים מזויין. ואפילו** אי רועה נמי מזויין פטור דהאי **מסר נפשיה והאי לא מסר נפשיה.** א"ל אביי לרבא אשכחיה רועה ואמר ליה גנבא סריא בדוכתא פלוני יתיבנא כך וכך גברא איכא בהדן כך וכך כלבי פסיק לן כך וכך זיקתא פסיקא לן ואתא ושקיל מיניה מאי. א"ל הרי הוליכה למקום גדודי חיה ולסטים:

טז מתני' מתה כדרכה הרי זה אונס. סגפה ומתה אין אונס. ואע"ג שלא מתה מיד כיון שהעמידה בחמה ובצינה תלינן שמאותה שעה התחילה להתקלקל ומתה בפשיעתו. **עלתה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אונס. העלה לראשי צוקין ונפלה אין זה אונס. עלתה לראשי צוקין וכו' והוא שתקפתו ועלתה תקפתו** וירדה. כך כתב רב אלפס ז"ל משום דמסקי' ליה הכי לעיל בפרק המפקיד (בבא מציעא דף לו.) והקשה עליו הראב"ד ז"ל דהא דמסקינן ליה הכי לעיל היינו אליבא דאביי דאמר אוירא דאגמא קטלה ופריך ליה מסיפא דמתניתין העלה לראשי צוקין ונפלה אין זה אונס הא מתה זהו אונס ואמאי נימא דאוירא דהר קטלה ואליביה מסיק שתקפתו ועלתה תקפתו וירדה. אבל רבא מוקי מתני' כפשטה דעלתה מאליה ונפלה פטור אע"פ שלא תקפתו דלא אמר איבעיא ליה למיתקפה וכי יאחזנה בונבה וילך אבל אס העלה חייב בנפילתה ואם מתה פטור דאמר מלאך המות קטלה מה לי התם מה לי הכא. ותירץ הרמב"ן ז"ל דאביי ורבא מיירי אליבא דרבה ולרבה ודאי אם עלתה מאליה ונפלה פטור ורבה לטעמיה דאמר בשמעתין לעיל מאי הוה ליה למיעבד הא נטר כדנטרין אינשי. אבל אנן דקי"ל כרב פפא דאית ליה לעבורא חדא חדא הכי נמי להכי יהבי ליה אגרא דאיבעי ליה לתוקפה שלא תעלה להכי צריך לאוקמי תקפתו ועלתה תקפתו וירדה:

יז מתני' מתנה ש"ח להיות פטור מן השבועה ושואל [דף צד.] **להיות פטור מלשלם. נושא שכר והשוכר להיות פטורין משבועה ומלשלם:**

גמ' תנא מתנה עם ש"ח להיות כשואל במאי בדברים. **שמואל אמר כגון שקנו מידו. ורבי יוחנן אמר אפי' תימא** דלא **קנו מידו בההיא הנאה** דמהימן ליה **גמר ומשעבד נפשיה וכן הלכתא:**

יח מתני' כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. וכל תנאי שיש מעשה בתחלתו תנאו בטל וכל תנאי שאפשר **לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלה תנאו קיים. הא אי אפשר לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלה תנאו בטל:**

גמ' א"ר טבלא **זו דברי ר' יהודה בן תימא. אבל** ר"ף נד:

חכמים אומרים אע"פ שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו קיים. דתניא הרי זה גיטיך ע"מ שתעלי לרקיע על מנת שתרדי לתהום ע"מ שתבלעי קנה בת ד' אמות על מנת שתביאי לי **קנה בן מאה אמה** על מנת שתעברי את **הים הגדול ברגליך נתקיימו התנאים ה"ז גט. לא נתקיימו** התנאים אינו **גט. רבי יהודה בן תימא אומר כזה גט. כלל א"ר יהודה בן תימא כל שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר. א"ר נחמן א"ר הלכה כרבי יהודה בן תימא:**

9הדרן עלך השוכר את הפועלים

פרק ח

א השואל את הפרה ושאל בעליה עמה. שאל את הפרה ושכר בעליה עמה שאל את הבעלים או שכרן ואח"כ שאל את הפרה ומתה פטור שנאמר אם בעליו עמו לא ישלם. **אבל שאל את הפרה ואחר כך שאל את הבעלים או שכרן ומתה חייב שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם:**

גמ' ת"ר [דף צה:] ממשמע שנאמר **אם בעליו עמו לא ישלם איני יודע שאם אין בעליו עמו שלם ישלם. אלא לומר לך היה עמו בשעת שאלה א"צ שיהא עמו בשעת שבורה ומתה. היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך שיהא עמו בשעת שאלה. ותניא אידך ממשמע שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם איני יודע שאם בעליו עמו לא ישלם אלא לומר כיון שיצאה מרשות משאיל שעה אחת בבעלים ומתה פטור. וכן הלכתא:** [דף צו.] בעי רמי בר חמא שאלה לרבעה מהו. ליראות בה מהו. לעשות בה פחות משוה פרוטה מהו. שאל ריי"ף נה. שתי פרות לעשות בהן שוה פרוטה מהו. **שאל מן השותפין ונשאל לו אחד מהן מהו. שותפין ששאלו ונשאל לאחד מהן מהו.** כל הני בעיין לא אפשטו ולא מחייב בדין שואל. אבל אי איכא הנאת שוה פרוטה לשואל מיחייב בגניבה ואבידה כדין ש"ש דהואיל ונהנה ממנה. **שאל מן האשה פרת נכסי מלוג ונשאל לו בעלה. אשה ששאלה** לעשות מלאכה בנכסי מלוג **ונשאל לבעלה פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש. לרבי יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דמי הויא שאלה בבעלים** ולר"ל דסבר **לאו כקנין הגוף דמי לא הויא שאלה בבעלים. וקי"ל בהא כר"ל:**

יום רמא

ב אמר ליה רבינא לרב אשי האומר לשלוחו צא והשאל עם פרתי מהו. מי אמרי' בעליו ממש בעינן והא ליכא או דלמא שלוחו של אדם כמותו. ופשט רב אחא בריה דרב אויא דפלוגתא דרבי יונתן ורבי אושעיא **היא. דתניא האומר לאפוטרופוס כל** נדרים שתהא אשתי נודרת מכאן **עד שאבא ממקום פלוני הפר לה והפר לה יכול יהו מופרין. ת"ל אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי רבי יאשיה.** א"ל ר' יונתן מצינו בכל התורה **ששלוחו של אדם כמותו. ולא איפסיק בה הלכתא בהדיא אלא מדחזינן לרב עיליש דבעא מיניה מרבה האומר לעבדו צא והשאל עם פרתי מהו.** תיבעי למ"ד שלוחו של אדם כמותו ה"מ שליח דבר מצוה אבל עבד דלאו בר מצוה לא. או דלמא אפי' למ"ד לא אמרינן שלוחו של אדם כמותו הני מילי שליח אבל עבד יד עבד כיד רבו. **וא"ל מסתברא יד עבד כיד רבו. מכלל דאחר דלאו ידו כידו לא הויא שאלה בבעלים.** וכן לענין נדרים נמי אינן מופרין. כך כתב רב אלפס ז"ל ולא הבנתי דבריו דהא דאמר רבה מסתברא יד עבד כיד רבו לאו למעוטי שאר שליח נקט האי לישנא אלא לפי דבריו השיב לו דאפילו לר' יאשיה דלית ליה שלוחו של אדם כמותו יד עבד כיד רבו ולא חיישינן בהא שאין בר מצוה וכל שכן לר' יונתן דהוי שאלה בבעלים דלא גרע משליח אחר:

ג בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו שואל הוי או שוכר הוי. אמר רבא לפום חורפא שבשתא. [דף צו:] **אי שואל הוי שאלה בבעלים הוא אי שוכר הוי שכירות בבעלים הוא כי** קמיבעיא ליה לרמי בר אמא כגון דאגרא היא **פרה מעלמא והדר נסבה. ואליבא דרבנן** ריי"ף נה: **דאמרי שואל משלם לשוכר לא תיבעי לך דשאלה בבעלים היא. כי תבעי לך אליבא דרבי יוסי דאמר תחזור פרה לבעלים הראשונים דכמאן דשאיל מינייהו דמי מאי. שואל הוי וכמאן דשאיל ממרה שלא בבעלים דמי ומשלם. או דלמא שוכר הוי ושוכר פטור במתה כדרכה ולא משלם. אמר רבא לא שואל הוי ולא שוכר הוי אלא לוקח הוי. מדר' יוסי בר חנינא דאמר באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות.** פסק ר"י דש"ח מיהא הוי וחייב בפשיעה. וגבי בעל בנכסי אשתו לא נפקא מינה מידי דפשיעה בבעלים

פטור. אלא נפקא מינה ללוקח בהמה לשלשים יום דלא שואל הוי ולא שוכר הוי דבלשון מקח לקחה ומסתבר דש"ח הוי:

ד איבעיא להו כחש בשר מחמת מלאכה מהו. ופשט רבא דלא מיבעיא כחש בשר **מחמת מלאכה דפטור. אלא אפי' מתה מחמת מלאכה פטור. דא"ל לאו לאוקמי בכילתא שאילתא.** ומתה מחמת מלאכה היינו כגון שדרך הילוכה נכשלה ונפלה ומתה והשואל לא שינה בה ולא פשע בה. או נתייגעה ונתחממה ומתה אבל אם מתה בדרך ולא הרגיש בה עייפות טורח בדרך לא יוכל לישבע שמחמת מלאכה מתה. שמא אם היתה עומדת על אבוסה היתה מתה. והיכא שנכנס בה עייפות וחלישות מטורח הדרך אפילו לא מתה מיד אלא היתה הולכת ומתנוונת זמן מרובה מתה מחמת מלאכה קרינן ביה. והשוכר בהמה מחבירו ועלה בה מכה ברגליה בפשיעת השוכר כגון ששינה בה ולא הוי מחמת מלאכה פסקו חכמי צרפת ז"ל כיון דסופה להתרפאות מאותה פציעה פטור מלשלם דמי ניזקו ולא הוי אלא שבת. דאביי ורבא פליגי בפרק החובל גבי הכהו על ידו וסופה לחזור אביי אמר נותן לו שבת גדולה ושבת קטנה. ורבא אמר אינו נותן לו אלא שבתו שבכל יום ויום. דאביי חשיב ליה נזק כיון דאפחתיה מכספיה. ורבא לא חשיב ליה נזק כיון דסופו לחזור. וא"כ הכא דהוה אדם בשור פטור. דאדם בשור לא משלם אלא נזק אבל לא שבת. ולדבריהם כחש בשר מחמת מלאכה דשמעתין איירי בכחשא דלא הדר דאי בכחשא דהדר אפילו שלא מחמת מלאכה נמי פטור דהוה ליה שבת ויש מחלקין דודאי גבי אדם לא חשבינן ליה אלא שבת דאינו עשוי להמכר הלכך לא חשיב אפחתיה מכספיה. ועוד דאדם דמיו יקרים והקונהו פוחת מעט מדמיו כיון דסופו לחזור אבל גבי שור נקרא נזק שעשוי להמכר ונפחתו דמיו:

ה ההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה ואיתבר מחמת מלאכה. אתא לקמיה דרבא אמר ליה זיל אייתי סהדי דלא שנית בה ואיפטר. במקום שהיו מצויין בני אדם הוה ולכך הזקיקו להביא עדים ולא מיפטר בשבועה כאיסי בן יהודה לעיל (בבא מציעא דף פג.). אי נמי א"ל אייתי סהדי ואיפטר או תשבע ואי לא אייתי מאי. **ת"ש דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה ואיתבר אתא לקמיה דרב וא"ל זיל שלים ליה נרגא מעליא.** פירוש שיחזיר לו השברים באותו ענין שיוכל לקנות בהן נרגא מעליא ואם הוזלו השברים בין שבירה להעמדה בדין הפחת על השואל. **א"ל רב כהנא ורב אסי דינא הכי.** [דף צז.] **והלכתא כרב כהנא ורב אסי דמיהדר ליה תבריה** פירוש כמו שהיו שויין בשעת שבירה ומשלם עליה דמי הנרגא. **ההוא גברא דשאיל דוולא מחבריה ואיתביר. אתא לקמיה דרב פפא א"ל זיל אייתי סהדי דלא שנית בהו** ואיפטר:

ו אמר רב אשי האי מאן דבעי למישאל מידי מחבריה ומיפטר נימא ליה אשקיין מיא דהוה שאלה בבעלים. ואי פיקח אידך נימא ליה משוך ברישא והדר אישתי. אמר רבא מיקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא וספר מתא. כולן בעידן עבידתייהו כשאלה בבעלים הוא. תימה דהכא משמע דוקא בעידן עבידתייהו ולעיל ברישׁ פירקין אמר בעלים באמירה אלמא משעת אמירה מיקרי שאלה בבעלים אע"פ שעדיין לא התחיל במלאכה. וצ"ל דבעידן עבידתייהו לאו דוקא אלא בשעה שמזמנין ומנידין עצמן ללכת מיקרי עידן עבידתייהו היינו אמירה דלעיל. וכן פי' הראב"ד ז"ל אם אמר לו השאילני פרתך והשאל לי אתה עמה כיון שהתחיל ללכת עם פרתו אע"פ שעדיין לא יצא מביתו כבר התחילה שאלתו. ובעידן עבידתייהו פי' הראב"ד ז"ל בזמן הראוי למלאכה קאמר ואע"פ שאין עוסק בה. לפי שאין רשאי להשמט מן המלאכה ההוא. ר"ל כיון שהוא שכור לכל בני העיר למלאכה זו בכל עת שהם צריכין לו בכל עת ובכל שעה הויא שאלה בבעלים לכל בני העיר כיון שאם יצטרך לו מחויב לעשות מלאכתו. מידי דהוה אשותפין ששכרו שכיר חדש שכיר שנה דבכל שעה הויא שאלה בבעלים לשותפין:

ז וכן הרב השונה לתלמידים אם תלוי ברב ללמד לתלמידים איזו מסכתא שהוא רוצה ואם התחילו מסכת אחת יכול הרב לשנותו ממסכת זו למסכת אחרת אז הם שאולים לו ואם שאל מהן הויא שאלה בבעלים ואם הדבר תלוי בתלמידים לשנות הרב ממסכתא למסכתא אז הרב שאול להם ואם הדבר תלוי בשניהם שאין הרב יכול לשנות המסכתא בלא דעת התלמידים ולא התלמידים בלא דעת הרב אינם שאולין זה לזה כלל. מרי **בר חנינא אוגר כודנייתא לבי חוזאי נפק לדלויי טעונא בהדייהו. פשעו בה ומתה אתו**

לקמיה דרבא חייבינהו. אמרו ליה רבנן לרבא פשיעה בבעלים הוא. איכסיף. לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק. וא"ד לא פשעו בה אלא אגנובי איגניב ומתה כדרכה בי גנב. אתו לקמיה דרבא חייבינהו אמרו ליה רבנן גניבה בבעלים היא. איכסיף. לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טעונה הוא דנפק:

רי"ף נו. **ח מתני' השואל את הפרה** חצי יום ושכרה חצי היום שאלה יום **ושכרה למחר. שאל אחת ושכר אחת ומתה. המשאיל אומר שאולה מתה. ביום שהיתה שאולה מתה. בשעה שהיתה שאולה מתה. והלה אומר איני יודע. חייב. השוכר אומר שכורה מתה. ביום שהיתה שכורה מתה. בשעה שהיתה שכורה**

רי"ף נו: **מתה. והלה אומר איני יודע פטור. זה אמר שאולה וזה אמר שכורה ישבע השוכר ששכורה מתה. זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו:**

גמ' שמעינן מינה דמנה [דף צז:] **לי בידך והלה אומר איני יודע חייב. כדאמר רב נחמן כגון שיש עסק שבועה ביניהם הכי נמי כגון שיש עסק שבועה ביניהם:** ה"ד עסק שבועה. **כדרבא דאמר רבא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים והשאר איני יודע מתוך שאין יכול לישבע משלם. משכחת לה רישא בתרתי וסיפא בתלת. רישא בתרתי דא"ל** [דף צח.] **שתי פרות מסרתי לך פלגא דיומא בשאלה ופלגא דיומא בשכירות א"נ חד יומא בשאלה וחד יומא בשכירות ומתו תרוייהו בעידן שאלה. וא"ל שוכר אין חדא בעידן שאלה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאלה מתה אי בעידן שכירות מתה. דמתוך שאין יכול לישבע משלם. וסיפא בתלת דא"ל** ג' פדות מסרתי לך ב' **בשאלה וחדא בשכירות ומתו תרתי דבשאלה. וא"ל שואל אין חדא דשאלה מתה ואידך לא ידענא אי דשאלה מתה והך דקיימא דשכירות היא ואי דשכירות מתה והך דקיימא דשאלה היא. דמתוך שאין יכול לישבע משלם:** [דף צח:] **זה אומר שאולה וזה אומר שכורה וכו' ואמאי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו** לו. **אמר עולא על ידי גלגול. דא"ל אישתבע לי דכדרכה מתה ומגו דמישתבע דכדרכה מתה משתבע נמי דשכורה מתה.** ותימה ברישא ביום שהיתה שאולה מתה והלה אומר איני יודע חייב דמוקי לה ביש עסק שבועה ביניהם אמאי צריך לאוקמה הכי הא בלאו הכי מחויב שבועה על ידי גלגול דא"ל משכיר אישתבע לי מיהא דכדרכה מתה ומגו דמישתבע דכדרכה מתה אישתבע לי ע"י גלגול דשכורה מתה. ואין יכול לישבע דקאמר איני יודע ומתוך שאין יכול לישבע משלם. וכן סיפא דקתני **זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו** אמאי לימא אישתבע לי מיהת דכדרכה מתה ומגו וכו':

ט ואע"ג דמשכיר טוען שמא יכול הוא להשביע השוכר על ידי גלגול והוה ליה מחוייב שבועה ששכורה מתה והוא אינו יכול לישבע ששכורה מתה דהא קאמר איני יודע ומשלם דבפ"ק דקדושין דף כז: גבי זוקקין הנכסים וכו' מוכח שמגלגל התובע אפילו בטענת שמא שהבעל מגלגל עליה שלא זינתה עם איש אחר מספק. וי"ל דאין מגלגלין שבועה אלא על טענת ברי שלא זינתה שאם היתה מסופקת לא היתה שותה ואז מגלגלין אפילו בטענת שמא של תובע. אבל רישא וסיפא שהנתבע טוען איני יודע אין מגלגלין:

י ומצינן נמי למידחי דלא אמרינן מחוייב שבועה ואין יכול לישבע משלם. אלא היכא שאין יכול לישבע אותה שבועה שנתחייב על עיקר טענתו. כגון חמשין ידענא וחמשין לא ידענא דכיון שהודה במקצת נתחייב שבועה על הכפירה ואינו יכול לישבע כיון דקאמר איני יודע. אבל בשבועה הבא לו ע"י גלגול ולא על עיקר טענתו לא החמירו כולי האי שנאמר בה אם אינו יכול לישבע משלם ואף על גב דגלגול שבועה דאורייתא. מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם ילפינן משבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין. כגון דאמר מנה לי ביד אביך ואמר חמשין ידענא וחמשין לא ידענא הלכך אין לנו אלא כיוצא בזה שנתחייב שבועה על עיקר טענתו. ומיהו מציעתא קשה השוכר אומר ששכורה **מתה והלה אומר איני יודע פטור.** ואמאי פטור ישבע השוכר ששכורה מתה מיבעיא ליה. כי הך דסיפא זה אומר שאולה וזה אומר שכורה דאין כאן שבועה אלא ע"י גלגול דא"ל משאיל אישתבע לי מיהא דכדרכה מתה ומגלגל נמי דשכורה מתה. וי"ל דמיירי במאמינו שמתה כדרכה וכו'. כדאיתא בפרישתי. ועוד י"ל שאין מגלגלין שבועה בטענת שמא של התובע אלא בדבר הדומה קצת אמת כגון אריסין ושותפין דמורו מקצת היתירא ליהנות מממון חביריהם כדאיתא בשבועות דף מח: וכגון גלגול שבועה דסוטה שרגלים לדבר שהיא

זונה שהרי קינא ונסתרה ולכך יש לחוש שמא זינתה אף באירוסין אף ע"פ שאו לא היה רגלים לדבר כי הוכיח סופה על תחלתה. אבל הכא אין רגלים לדבר שמתה השאולה יותר מן השכורה הלכך מספיקה אינו יכול לגלגל עליו לישבע ששכורה מתה. ובהך שינויא מיתרצא מציעתא וסיפא. ושינויא קמא אכתי צריכים לשנויי רישא. **ביום שהיתה שאולה מתה והלה אומר איני יודע** שמעינן מהך שאין מגלגלין על טענת שמא של הנתבע וגם בטענת שמא של התובע אם לא שדבריו דומין קצת אמת כגון אריסין ושותפין וסוטה שרגלים לדבר: **זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו. הא מני סומכוס היא דאמר ממון המוטל בספק חולקין. אבל חכמים אומרים** המע"ה:

זה אומר שאולה וזה אומר שכורה וכו'. ואמאי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו. כתב הראב"ד ז"ל אע"פ שהוא תובע ממנו שתי פרות אחת דשאלה ואחת דשכירות. ואמר דאותה של שאולה מתה ואתה חייב לשלם אותה ולהחזיר לי אותה דשכירות שהיא קיימת. וזה אומר דשכירות מתה ואין חייב בה ואותה של שאלה אביא אותה מן האגם ואחזירנה לך. אפילו הכי אין כאן מודה במקצת. דשאלה ושכירות שתי טענות הן. ומכאן אנו למדין שאם אומר מנה הלויתיך ומנה הפקדתי אצלך והלה אומר לא הלוית לי כלום אלא מנה הפקדת אצלי. או שמודה בהלואה וכופר בפקדון. שאין זה מודה מקצת הטענה. לפי שהלואה ופקדון שתי טענות הן שאין חיובן שוה ואין פטורן שוה. וכן שאלה ושכירות שתי טענות הן וכשמודה בשכירות וכופר בשאלה אין כאן מודה מקצת הטענה. ועוד הביא ראיה מדאיצטריך רב נחמן לאוקמי סיפא דמתניתין בתלתא ואי שאלה ושכירות חדא טענה נינהו בתרי סגי ליה דקטעין ליה שתי פרות מסרתי לך חדא דשכירות וחדא דשאלה ואהדרינהו ניהלי דההיא דמתה דשאלה היא וא"ל האיך הך דקיימא מהדרנא לך ומיהו השתא ליתא גבאי **ואידך לא ידענא אי דשאלה הואי אי דשכירות** הואי ה"ל מחוייב שבועה ואין יכול לישבע. אלא ש"מ דשאלה ושכירות לא מצטרפי בטענה אחת. והרמב"ן ז"ל השיב אפילו כשת"ל דשתי טענות כשני מינין הן ומתניתין פטור משום דמחליף שאלה בשכירות ושכירות בשאלה מיהו מה שכתב בטענו מנה הלויתיך ומנה הפקדתי אצלך אינו. דהוה ליה טענו חיטין ושעורין והודה לו באחד מהם דקי"ל שבועות דף מ: דחייב. וכללא הוא לכל ענין שבעולם ל"ש מלוה ול"ש פקדון ואפילו טענו חיטין מלוה ושעורין פקדון והודה לו באחד מהן חייב. ואין זו צריכה לפנים והדין דאמר דשאלה ושכירות שתי טענות הן ק"ל כשאומר **שאולה מתה והלה אומר שכורה מתה** יפטר לגמרי ולא בעי לאישתבועי דכדרכה מתה. דהו"ל טענו חטין והודה לו בשעורין שהוא פטור אף מדמי שעורין והאי נמי כשני מינין דמו. דלהאי נמי דמיא דקא טעין ליה פרה השאלתיך לא שכרתיה לך מעולם והלה כופר לגמרי בשאלה וזה שאומר שהשכיר הלה אין מודה לו נמצא פטור לגמרי. אלא ודאי מסתברא דשאלה ושכירות כמין אחד דמו. ומיהו עיקר הדין שאמר הרב במלוה ופקדון נראה שדין אמת הוא. ויש לו ראיה משילהי שמעתתא דפרק המניח דתנן היו הניזקין שנים והמזיקין שנים זה אומר גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן והמזיק אומר לא כי וכו' ורמינן מינה לרבה בר נתן אלמא דטענת חטין והודה לו בשעורין הוא. והא הכא שזה טוען גדול הזיק את הגדול ואני שותף בו במנה והלה אומר לא כי אלא הקטן הזיק ואתה שותף בו בחמשים א"נ בעל חוב ואפ"ה כיון דמשני ליה מניזק לניזק הוי ליה טענו חטין והודה לו בשעורין. וטעמא דמלתא משום שהניזק שטוען גדול הזיק את הגדול הוא מודה שלא הזיק את הקטן כשם שהטוען חטין מודה שאין לו עליו שעורין הלכך פטור. ושמעינן מינה שאם טענו מנה פקדון או נזק והודה לו בחמשים של הלואה שהוא פטור לגמרי ואפילו במה שהודה. דהאי נמי מודה במה שלא טענו הוא שהוא אומר שלא הלוהו מעולם ולא נעשה אותו מעשה בפניהם כיון שלא טענו בשניהם וא"ת מ"ש שאלה ושכירות. וי"ל שאלה ושכירות תרוייהו פקדון נינהו ושלו הן בכל מקום שהן וחוזרין בעין בזמן שהן קיימין ויש בכלל שאלה שכירות שהרי שניהם חייבין בגניבה ואבידה וכשהוא שואל פרה שאולה יש לי אצלך והוא מודה בשכירות הרי הוא כטוענו הפקדתי אצלך בשמירת חנם והתנית עמי להתחייב בגניבה ואבידה ובמתה וזה אומר לא קבלתי עלי אלא בגניבה שאם נגנב ודאי חייב דחדא טענה היא. וכן שאלה ושכירות תרוייהו פקדון נינהו ויש בכלל מאתים מנה. כך נ"ל לפי עיקר שמועות הללו. אבל ה"ר משה הספרדי ז"ל כתב פ"ג מהל' טוען הלכה

י"ד מנה יש לי אצלך הלואה להד"ם ולא לויתי ממך אבל חמשין דינרין יש לך בידי פקדון או משום נזק וכיוצא בו הורו רבותי שזה מודה מקצת הטענה וישבע. ולזה דעתי נוטה עכ"ל הרמב"ן ז"ל. ומה שכתב והדין דאמר דשאלה ושכירות שתי טענות נינהו ק"ל כשאמר **שאולה מתה והלה אומר שכורה מתה** יפטר לגמרי ולא בעי לאשתבועי דכדרכה מתה דהוה ליה טענו חיטין והודה לו בשעורין שהוא פטור אף מדמי שעורין וכו'. אין דבריו בזה מחוורין דהתם פטור מדמי שעורין לפי כשתבעו חטין ולא השעורין מחל לו השעורין וכן פרש"י בפרק המניח. אבל הכא כשאומר שאולה מתה לא פטרו מן השכורה אלא הוא אומר שיחזיר לו שתי פרות כי השאולה מתה וחייב לשלם אותה לו והשכורה שהיא קיימת יחזירנה לו וכשהלה משיב שהשכורה מתה צריך לישבע שכדרכה מתה. וגם מה שהביא ראיה לעיקר הדין שאמר הרב ז"ל במלוה ופקדון מההיא דהמניח אין הנדון דומה לראיה דהתם כשטען הניזק גדול הזיק את הגדול הודה שלא הזיק הקטן וכן כשטענו חטין ולא שעורין הודה שאין חייב לו שעורין. אבל עיקר הדין של הרב ז"ל בטענו מלוה ופקדון והודה לו באחד מהן וכפר באחד מהן אין ענינו לכאן כלל. ומה שהביא הראב"ד ז"ל ראיה ממתניתין דשאלה ושכירות מדלא אוקמה רב נחמן בשתי פרות לאו ראיה היא. כדפרישית בפ"א סימן ה' משום דהוי הילך אפילו עומדת באגם דכל היכא דקיימא דיליה הוי. ופשטא דמתניתין משמע דאין כאן תביעה אלא על אותה שמתה הלה אומר שאולה מתה ואתה חייב לשלם אותה לי וזה משיב שכורה מתה ופטור אני. אבל אותה שקיימת אינו תובע ממנו כי הוא יודע שיחזירנה לו כשיכלו ימי שכירותה. ועל ההיא של תביעה פריך מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו שהרי טען פרה שאולה מתה והלה משיב לו פרה אחרת מתה ולמה ישבע על האחרת שלא טען עליה. וכדברי הרמב"ם ז"ל נראה ליד בין חטין ושעורין לא טעו אינשי ומדלא טענו גם שעורין מחל לו עליהם או הודה שאין חייב לו שעורין. אבל בין מלוה לפקדון טעו אינשי דפעמים שיש לאדם מעות ביד חבירו ימים רבים ושכח אם בתורת הלואה באו לידו או בתורת פקדון:

יא בעא רבי אבא בר ממל שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים מהו מי אמרינן שאלה לחודא קיימא ושכירות לחודא קיימא. או דלמא שכירות בשאלה מישך שייכא דהא מחייבא בגניבה ואבידה. ואת"ל שכירות בשאלה מישך שייכא שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים מהו. שאלה בשכירות ודאי לא שייכא. או דלמא כיון דשייכא במקצת שייכא בכולה. ואת"ל כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי. שאלה ושכרה וחזר ושאלה מהו. מי הדר ואתי לה שאלה לדוכתה. או דלמא איפסיקא לה שכירות. שכרה ושאלה וחזר ושכרה מהו הדר אתיא לה שכירות לדוכתה. או דלמא איפסיקא לה שאלה. מהו. תיקו. זו הגירסא היא עיקר. ולפי מה שאמרו הגאונים דכל את"ל פשיטות לבעיא קמייתא לא סליק בתיקו אלא תרין בעיא בתרייתא. והנהו נמי כיון דסלקי בתיקו לא מפקינן מיניה ממונו משואל:

יב מתני' השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו או ביד בנו ביד עבדו **ביד שלוחו של שואל ומתה פטור. ואם אמר לו השואל שלחה לי ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך או ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי. או שאמר לו המשאיל הריני משלחה ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך או ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי.** וא"ל **השואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה:**

גמ' [דף צט.] **ביד עבדו חייב יד עבדו כיד רבו** וכאילו עדיין לא יצתה מרשות המשאיל. **אמר שמואל בעבד עברי דלא קני ליה גופיה.** ורב מוקי לה באומר הכישה במקל והיא תבא. ופסק ר"ח ז"ל דהלכה כשמואל. מדמייתי לרב סייעתא מן הברייתא ודחי ליה בדוחק משמע והעמיד דברי שמואל קדחי ליה אלמא הלכתא כשמואל. וכתבו התוס' דאין כל כך ראיה דשמואל פליג עליה דרב אלא מר אמר חדא שינויא ומר אמר שינויא אחרינא. ונ"ל מדלא פליג שמואל בעיקר מילתיה דרב ודאי סבירא ליה כוותיה ומתניתין ניחא ליה לאוקמה בעבד עברי מלאוקמי באומר הכישה במקל והיא תבא. דאם כן למה הזכיר עבד הוה ליה למימר או שאמר ליה הכישה וכו'. ומה שדחה רב אשי לסייעתא דברייתא כך הוא דרך הגמרא כל מה שיכול לדחות הוא דוחה אע"ג דהלכתא הכי וכן האמורא בעצמו אומר אי משום הא לא תסיין: וכן בשעה שמחזירה לעיל (בבא מציעא דף פא.) **א"ר פפא א"ר חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור.**

רי"ף נז.

איבעיא להו פטור משואל וחייב בש"ש. **או דלמא ש"ש נמי לא הוי. אמר אמימר מסתברא פטור משואל וחייב בש"ש הואיל ונהנה מהנה:**

יג תניא כוותיה דאמימר הלוקח כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיו וא"ל אם מקבלים אותן ממני אתן לך דמיהן ואם לאו אתן לך לפי טובת הנאה שבהן נאנסו בהליכה חייב. ובחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר: גרסינן בנדרים דף לא. אמר שמואל הלוקח כלי מבית האומן לבקרו ונאנס בידו חייב. וה"מ הוא דקיצי דמיה ובזבינא חריפא דאז כל הנאה ללוקח אבל בזבינא דרמא **על אפיה לא דהנאת מוכר הוא. ההוא גברא דעל לבי טבחא ב"ב דף פח. אגבה אטמא דבשרא אתא פרשא מרטה מיניה. אתו לקמיה דרב אמר חייביה לשלומי. וה"מ דקיצי דמיה והוא דקבעי לה כולה:**

יום רמב

יד ההוא גברא דזבין ליה חמרא לחבריה וא"ל קממטינא ליה לדוכתא פלן **אי מזדבנא מוטב ואי לא מהדרנא** לך. לא אזדבן ובהדי דקהדר **אתי איתניס. אתא לקמיה דרב נחמן חייביה איתיביה רבא לרב נחמן נאנסו בהליכה חייב בחזירה פטור. א"ל חזרה דהאי הליכה היא אילו משכח לזבוני מי לא מזבין לה.** וזבינא חריפא הואי והיה יכול למכור מיד באותן דמים שנתנו לו המוכר אלא שהיה מחזר למוכרן ביוקר כדי להשתכר:

טו אמר רב הונא השואל קורדום מחבירו בקע בו קנאו ולא מצי משאיל למיהדר . לא בקע בו לא קנאו **ומצי משאיל הדר ביה. ופליגא דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר כדרך שתקנו משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה בשומרין** דמשעה שמשך לא מצי למיהדר ביה. אבל להתחייב באונסים אפילו קודם משיכה נמי דהא שומר חנם בלא משיכה מיחייב בפשיעה. כדאיתא לעיל בפרק האומנין (בבא מציעא דף פ:) דהנח לפני הוי שומר חנם. והוא הדין שומר שכר בגניבה ואבידה. וכן שואל נמי אם אמר ליה הכישה במקל והיא תבוא ויצאה לרשות הרבים במקום שאין משיכה קונה ויכול המשאיל לחזור בו. ולא עדיף ממה שאם משך השואל שם ואפילו הכי נתחייב באונסים. וכן משמע לישנא דקאמר ופליגא דר' אלעזר משמע דפליג ארב הונא דאיירי בחזרה. וסברא גדולה לחלק בין חזרה לחיוב אונסין. דלענין חזרה ברשות הבעלים קיימא כ"ז שלא עסק בה השומר דבר הקונה במקח וממכר. אבל לענין חיוב אונסין מיד שסלק בעל הבהמה שמירתה מעליה מדעת השומר קמה לה ברשות השומר לשומרה וכשם שהקרקע נקנית **בכסף ובשטר וחזקה כך שכירות קרקע** [דף צט:] **נקנית בכסף ובשטר ובחזקה:**

טז אמר שמואל האי מאן דגזל חביצא דתמרי מחבריה ואית בה חמשין תמרי. אגב הדדי מזדבן בחמשין נכי חדא. וחדא חדא מזדבנא בחמשין משלם חמשין נכי חדא. וכן במזיק. ולא מצי למימר **אנא חדא חדא הוה** מזבנינן. דמקיל רחמנא בתשלומי דמזיק כדתנן **שמין בית סאה באותה שדה** ויליף לה מקרא דכתיב ובער בשדה אחר מלמד ששמין אותה אגב שדה אחר:

יז אמר רב הני שקולאי דתברי ליה חביתא דחמרא לחנוונאה. ביומא דשוקא מזדבנא בחמשא ובשאר יומי מזדבנא בארבע. אהדרו ליה ביומא דשוקא מהדרי ליה חביתא דחמרא. בשאר יומי מהדרי ליה חמשא. ולא אמרן אלא דלית ליה חמרא לזבוני. אבל אית ליה חמרא לזבוני לא. **ומנכי ליה אגר טירחיה ודמי ברזנייתא.** ומיירי דתברי ליה ביומא דשוקא. דאי בשאר יומי לא משלמי אלא ארבע שכך היו דמיה בשעת שבירה. אבל כיון דתברוה ביומא דשוקא אי הדרוה בשאר יומי משלם חמשא כשעת אבידה. אבל אם אהדרוה ביומא דשוקא אמרינן ליה תיב וזבין כאשר היית עושה באותו יום ששברתה. אבל בשאר יומי לא מצי א"ל שמור אותו עד יום השוק ומכור אותו כי יאמר למעות אני צריך ואילו לא שברת אותה מכרתיה ואז הייתי משתכר. ולא אמרן אלא דל"ל חמרא לזבוני באותו יום השוק כשמחזירין לו החבית. אבל אית ליה חמרא לזבוני כשמחזירין לא כלומר לא מיפטרי בחזרת חבית אלא צריכין ליתן לו חמשא זוזי דאמר להו אם לא שברתה הייתי מוכרה אז אבל ביום השוק הזה יש לו יין למכור ואין יכול למכור חבית זה. ונמצא יום השוק זה הוא לגבי דידיה כשאר ימים ורב אלפס ז"ל גריס ובשאר יומי מהדר ליה ארבע. ולא ידעתי לפרשה. ועוד כתב בספרים גי' אחרת אבל אית **ליה חמרא לזבוני איבעי ליה לזבוני.** והכי פירושו הא דאמר דמשלמי בשאר יומי חמשא כמו שהיתה שוה ביום השוק ששברוהו דל"ל חמרא לזבוני. אבל אי הוה ליה בההוא

יומא חמרא לזבוני לא משלמי אלא ארבע. דא"ל איבעי לך לזבוני חמרא דהוה לך והרי לא מכרת כל היין שהיה לך נמצא שלא הפסדנו לך חמשא זוזי. ולא נהירא דמ"מ הוי שוי חמשא ביום השוק ואם לא הספיק למכור כל יינו באותו יום השוק ימכרנו ביום השוק הבא אחריו. כך פירש הראב"ד ז"ל:

רי"ף נז: **ח מתני'** [דף ק.] **המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי. יחלוקו. היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן וכן שני שדות אחת גדולה ואחת קטנה הלוקח אומר גדולה לקחתי והלה אומר איני יודע. זכה בגדול. המוכר אומר קטן מכרתי והלה אומר איני יודע אין לו אלא קטן. זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שהקטן מכר. זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו.**

גמ' אמאי יחלוקו ניחזי ברשותא דמאן קיימי וניהוי אידך המע"ה. א"ר חייא בר אבא אמר שמואל בפרה העומדת באגם ושפחה דקיימא בסימטא. ונוקמא אחזקת מרא קמא וניהול אידך המע"ה. ואוקמא **כסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין. ותני זה אומר שמא עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר שמא משלקחתי. אבל בברי וברי או בברי ושמא אע"ג דקיימא באגם וסימטא מוקמינן לה אחזקת מרה קמא והוי אידך** המע"ה. ולית הלכתא כסומכוס אלא כרבנן דאמרי המע"ה:

יט היו לו שני עבדים וכו' ישבע המוכר שהקטן מכר. אמאי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו. ועוד הילך הוא ועוד **אין נשבעין על העבדים. א"ר אושעיא** [דף ק:] **כגון שטענו עבד בכסותו ושדה בעומריה. ואכתי כסות מה שטענו לא הודה לו** ומה **שהודה לו לא טענו. אמר רב פפא בדילפי. הלכך משתבע אכסות ועומרין דמודה מקצת הטענה הוא ומגו דמשתבע אכסות ועומרין משתבע נמי אעבד ואשדה. כדתנן נכסים שאין להם אחריות זוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן.** ואצטריך לאשמועינן הכא דלא תימא כסות עבד כעבד דמי וטפל לגביה ולא שייך ביה שבועה וכן עומרי שדה כשדה דמו קמ"ל:

כ מתני' המוכר זיתים **לעצים ועשו פחות מרביעית לסאה הרי אלו של בעל הזיתים. עשו רביעית לסאה זה אומר זיתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו: כא שטף נהר זיתיו ונתנן לתוך ארצו של חבירו זה אומר זיתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו:**

גמ' היכי דמי. אי דא"ל קוץ לאלתר אפי' פחות מרביעית לסאה נמי לבעל הקרקע. ואי א"ל כל אימת דבעית קוץ אפי' רביעית לסאה נמי לבעל הזיתים בעי למיהוי. לא צריכא **בסתמא. פחות מרביעית לסאה לא קפדי אינשי.** רביעית לסאה קפדי אינשי. אמר ר"ל ורביעית שאמרו חוץ מן ההוצאות: שטף נהר זיתיו וכו' [דף קא.] אמר עולא אמר ר"ל ל"ש **אלא שנעקרו בגושיהן ובתוך שלש.** אבל לאחר שלש **הכל לבעל הקרקע דא"ל** אי אנא נטעי לאחר שלש **מי לא הוה אכילנא כולה. ולימא ליה אי נטעת בתוך שלש לא** הוה אכלת פלגא השתא קאכלת פלגא בהדאי בתוך שלש. משום דא"ל אי אנא נטעי **הוו קטיני וזרענא** רי"ף נח. **תחותיהו סילקא וירקא. תנא אם אמר הלה זיתי אני נוטל אין שומעין לו. מ"ט** משום יישוב א"י. ובעל הקרקע יתן לו דמי הזיתים כמו ששוים למכרן לנטיעות ולא סגי בדמי עצים שהרי עומדים לעשות פירות כשאר נטיעה:

כב איתמר היורד **לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות אמר רב שמין לו וידו על התחתונה.** אם השבח יתר על ההוצאה נותן לו ההוצאה. ואם ההוצאה יתירה על השבח נותן לו ההוצאה שיעור שבח. **ושמואל אמר אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו** לנוטעה היינו כשתלי העיר. ורב האי גאון ז"ל כתב בשער שביעי של מקח וממכר ידו על התחתונה בפחות שישומו אותו שמאין בקיאין. **אמר רב פפא לא פליגי כאן בשדה עשויה ליטע וכאן בשדה** שאין עשויה ליטע. והא דרב פפא דפריש דברי רב ולא פליג לא בפירוש איתמר אלא מכללא. **דההוא עובדא דההוא גברא דאתא לקמיה דרב א"ל זיל שום ליה.** פירוש וידו על העליונה דשדה העשויה ליטע היתה. א"ל לא בעינא יקח נטיעותיו. והא דאמר בשדה העשויה ליטע אומדים כמה אדם וכו' ובשאין עשויה ליטע ידו על התחתונה היינו כשבעל השדה רוצה לקיים הנטיעות בשדהו. אבל אם אינו רוצה לקיימם אומר לו קח נטיעותיך ולך אפי' בשדה העשויה ליטע. לפי שיכול לומר לדידי ניחא לי טפי בשדה לבן. א"ל זיל שום ליה וידו על התחתונה פי' אם יתרצה בכך אומרים לו ליתן

לו כך. א"ל לא בעינא גם זה איני רוצה. **כיון דחזייה דקגדר וקמנטר א"ל גלית אדעתך דניחא לך זיל שום ליה וידו על העליונה כיון דשדה העשויה ליטע היא.** ורוב המפרשים כתבו דשדה שאין עשויה ליטע הוי. ולא נהירא לי חדא דקאמר ליה רב מתחלה זיל שום ליה על כרחך שום ליה וידו על התחתונה קאמר כיון דאינה עשויה ליטע א"כ מאי הדר תו קאמר ליה **זיל שום ליה וידו על התחתונה הא כבר א"ל הכי.** ועוד אי שדה שאין עשויה ליטע הואי אע"ג דגדר ומנטר לה לא הוה אמר דידו על העליונה דאי לא בעי בעל השדה בהנך נטיעות אלא אומר יש לי נטיעות הרבה אני צריך לשדה לבן אפי' בשדה העשויה ליטע יכול לומר לו קח נטיעותיך כי אני רוצה לעוקרם ולזרוע תבואה. ולא מסתבר כלל שיתן בעל השדה לנוטע כשתלו והוא אינו חפץ בנטיעות. אלא על כרחיך מיירי כשאומר בעל השדה הואיל וכבר נטעת אני רוצה לקיימם. ואפ"ה בשדה שאין עשויה ליטע ידו על התחתונה:

כג איתמר היורד לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשות ואמר עציי ואבנייי אני נוטל. רב נחמן אמר שומעין לו ורב ששת אמר אין שומעין לו. מאי הוי עלה. א"ר יעקב א"ר יוחנן בבית שומעין לו בשדה אין שומעין לו. [דף קא:] מ"ט. משום ישוב א"י. א"ד משום כחשא דארעא. מאי בינייהו. איכא בינייהו חוצה לארץ. ואי א"ל בעל הקרקע טול עציך ואבניך דלא בעינן כגון הא מילתא ליתא בהדיא בגמרא. **ושדרו ממתיבתא דכי היכי דאמר ליה בעל הבנין עציי ואבנייי אני נוטל שומעין לו ה"נ אי אמר בעל הקרקע טול עציך ואבניך שומעין לו. אבל אי שביק ליה בעל בנין ואזיל ליה וחזינן לבעל הקרקע** דקגדר ומינטר ליה מחייבינא **ליה בדמי בנין עד גמירא וידו על העליונה כי ההוא דאתא לקמיה דרב וכו'. והאי טעמא עדיף מהיא טעמא דכתב בספר מקח וממכר. דלא יהא אלא ספק הא קי"ל דספק ממונא לחומרא לתובע וקולא לנתבע וכ"ש דטעמא דמסתבר הוא.** והראב"ד ז"ל כתב דאין שומעין לו דקי"ל חורבה עומדת לבנות וזה מזיק הוא דאין שומעין לו אלא ישב בו עד שיתן יציאותיו. ומסתבר טעמא היכא שלא היה משתמש בחורבה ויש לו משלו שראוי לבנות בנין כזה בלא קפוח פרנסתו דאז ודאי תואנה הוא מבקש כדי להפסיד לבעל הבנין ואין שומעין לו:

רי"ף נח:

כד מתני' המשכיר בית לחבירו בימות הגשמים אין יכול להוציאו מן החג עד הפסח. בימות החמה ל' יום. ובכרכים אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים י"ב חדש. והחנות אחד כרכים ואחד עיירות י"ב חדש. רשב"ג אומר חנות של נחתומין ושל צבעים שלש שנים. ומפרש בגמרא מפני שהקיפן מרובה:

גמ' שנא ימות הגשמים. **דכי אגר איניש ביתא לכולה ימות הגשמים אגר ימות החמה נמי. אמר ר"י להודיעו קתני והכי קתני המשכיר בית לחבירו סתם אין יכול להוציאו בימות הגשמים מן החג ועד הפסח אלא א"כ הודיעו ל' יום מעיקרא.** סתם פירוש שהשכירו לחדשים וממילא ידענא דבימות החמה צריך להודיעו ל' יום קודם יציאתו מן הבית. תנ"ה כשאמרו ל' **יום וכשאמרו י"ב חדש לא אמרו אלא להודיעו וכשם שהמשכיר** צריך להודיעו כך השוכר צריך **להודיעו דא"ל אי אידעתן הוה טרחנא ומותבינא ביה איניש מעליא. א"ר אסי אם נכנס** בה יום אחד מהני ל' יום בימות הגשמים **אין יכול להוציאו מן החג עד הפסח. א"ר הונא ואם בא לרבות בדמים מרבה. והוא דאייקור בתי. אבל לא אייקור בתי לא.** וכן השוכר אם הוזלו הבתים יכול למעט בדמים: **פשיטא נפל ביתא דמשכיר א"ל לא עדיפת מינאי. זבנה** אורתה משכנה ריי"ף נט.
יהבה במתנה א"ל **שוכר לא עדיפת מגברא דאתית מחמתיה. כלליה לבריה** חזינא אימה מילתא ואפשר ליה **לאודועי איבעי ליה לאודועי. ואי לא** מצי א"ל לא עדיפת לי מדנפשאי. וכולה שמעתין איירי בסתם אבל אם שכרו לזמן ידוע אם כלה זמנו אפילו באמצע החורף יכול להוציאו והכי איתא בירושלמי:

כה תני ללינה אין פחות מיום אחד. **לשביתה אין פחות מב' ימים לנישואין אין פחות משלשים יום. ואם השכירו לזמן ידוע אפילו הגיע בימות הגשמים הגיע.** מ"ט. מידע **ידע וזמניה בטבת או בשבט וכאילו הודיעו דמי.** וכן נמי אם נפל ביתו של משכיר או כלליה לבריה נראה שאין יכול להוציאו לשכירות לזמן קצוב כמכר דמי. אבל אם אין לו מה יאכל יכול למוכרו אפי' בתוך הזמן. והכי איתא בירושלמי ופירקין המשכיר בית לחבירו ורצה למוכרה א"ר אמי לא עלתה על דעתו שימות ברעב. ר' זעירא ורבי לא אמרו מ"מ קנוי לו אלא דאמר לישבקיה עד דמלי אנקלוניה דידה פירוש זמן שלו. אתא עובוא קמא ורבי אסא ולא קביל

מה פליג ולא ביתיה הוא ממושכנא חד רומי. ולא פליג. הדין פירושא וירושלמי רבי אמי סבר לא עלתה על דעתו שימות ברעב ויצא השוכר לאלתר. רבי זעירא ורבי לא סברי כהא דר' אמי דהמכר מכר. ומיהו א"ל מוכר ללוקח שבקיה לשוכר שידור בו עד שישלם זמנו ומכאן ואילך יתן לך השכר. ובא מעשה לפני רבי אסא ולא קבל דבריהם. ומה פליג בתמיה וכי רבי אסא פליג עלייהו וסבר כרבי אמי ויצא לאלתר. ומשני דלא פליג אלא מעשה שהיה כך היה שהיה ביתו של אחד ממושכן אצל יהודי אחר במשכנתא דסורא או כל ימיו בכך וכך לשנה כל זמן שלא יפדנה ולא היה לו מעות לפדותה ובזה הורה כרבי אמי שיצא מיד. אבל משכיר בית לשנה וצריך למוכרה מחמת דוחקו צריך להניח שוכר בבית עד שישלם זמנו כרבי זעירא ורבי לא. והכי נמי איתא בירושל' ומקום שנהגו כך כתב לי מורי ר"מ ז"ל בתשובה. ועוד כתב דאם הקדים לו שכר אפי' לזמן מרובה אינו יכול להוציאו עד שיכלה זמן כל השכירות שהקדים לו. והביא ראיה מירושלמי דפ' מקום שנהגו המשכיר בית לחבירו ועמד והקדישו הרי זה דר בתוכו ומעלה שכר להקדש. אימתי בזמן שלא הקדים לו שכרו אבל הקדים לו שכרו ה"ז דר בתוכו חנם והיינו טעמא כיון דהקדים לו שכרו ונשתמש זה במעותיו מפני דוחקו של משכיר לא יפסיד השוכר:

כו ההוא גברא דזבין ארבא דחמרא לא הוה דוכתא לאותוביה. א"ל **לההיא איתתא אית ליך דוכתא לאיגורי. אמרה ליה** לא. **קדשה יהבה ליה דוכתא ועייליה. אזל לביתיה כתב גיטא ושדר לה אזלא איהי ואגרא אגירי מיניה וביה ואפיקתיה ואותיביה בשבילא א"ר הונא בריה דרב יהושע כאשה עשה כן יעשה לו. ולא מיבעיא חצר דלא קיימא לאגרא אלא אפי' חצר דקיימא לאגרא א"ל לכולי עלמא ניחא לי לאוגרי לדידך לא ניחא לי לאגורה דדמית עלי כאריא ארבא וצריכה להודיעו.** ואם נאנס אחר שהודיעה היא פטורה:

כז מתני' המשכיר בית לחבירו המשכיר חייב בדלת ובנגר ובמנעול ובכל דבר שהוא **מעשה אומן אבל דבר שאינו מעשה אומן השוכר עושהו. הזבל של בעה"ב. ואין לו לשוכר אלא היוצא מן התנור ומן הכיריים בלבד:**

גמ' ת"ר המשכיר בית לחבירו המשכיר חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח חלונות לחזק לו תקרה ולסמוך לו קורה. שוכר חייב לעשות לו מעקה לעשות לו מרזב ולהטיח את גגו. שכל אלו מעשה הדיוט הן

כח ת"ר המשכיר בית לחבירו [דף קב.] **על השוכר לעשות לו מזוזה דמעשה הדיוט הוא דאפשר בגובתא דקניא. וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויצא. ובנכרי נוטלה בידו ויוצא. ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ובניו.** אריסא קא': **הזבל של בעה"ב ומוקי לה בחצר דמשכיר ותורי דאתו מעלמא ומסייע ליה לרבי יוסי ברבי חנינא דאמר חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו:**

כט ת"ר האומר תזכה חצירי בכל מציאות שיבואו לתוכה היום לא אמר כלום. יצא שם מציאה בעיר דבריו קיימין. ומיירי בחצר שאינה משתמרת. דאי משתמרת אפי' לא אמר תזכי לי חצרי קנה. כדרבי **יוסי ברבי חנינא דאמר חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו.** ואפ"ה כי יצא לו שם מציאה בעיר קונה. דכיון שיצא לו שם מציאה מיבדל בדילי אינשי מיניה והוה ליה חצר המשתמרת. והא דבעי אמר משום דלא הוי חצר משתמרת ממש: ת"ר זבל היוצא מן התנור ומן הכיריים והקולט מן האויר הרי אלו שלו שברפת ושבחצר של בעל החצר. **אמר רב אשי זאת אומרת המשכיר חצירו סתם לא השכיר רפת שבה:** רי"ף נט:

ל מתני' המשכיר בית לחבירו לשנה נתעברה השנה נתעברה לשוכר השכיר לו לחדשים ונתעברה השנה נתעברה למשכיר. ומעשה בצפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה דינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רשב"ג [דף קב:] **ור' יוסי ואמרו יחלוקו חדש העיבור.** אמר רב אי הוה יתיבנא התם הוה אמינא כוליה למשכיר מ"ט קסבר **תפוס לשון אחרון ושמואל אמר בבא באמצע החדש עסקינן אבל בבא בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף החודש כולו לשוכר מ"ט משום דתפיס. ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה קיימא ואע"ג דאתא בסוף החדש כולו למשכיר** כיון שנולד הספק מתחלת החדש **ואע"ג דאפיך מיפך ואמר מדינר זהב לחדש בשנים עשר זהובים לשנה כולו למשכיר וקי"ל כוותיה ושמעינן מינה** דליתא להא דאמר רב **איסתירא מאה מעי מאה מעי. מאה מעי איסתירא איסתירא אלא כשמואל דאמר הלך אחר פחות שבלשונות דמספקא לן אי תפסינן לשון ראשון**

או לשון אחרון הלכך הלך אחר פחות שבלשונות כדקי"ל דמספיקא לא מפקינן מיניה ממונא אבל אי תפס לא מפקינן מיניה ממונא דהוה ליה לאחר תפיסה נתבע וה"מ במטלטלי אבל במקרקעי קי"ל כרב נחמן דאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ודוקא במלתא דלא עבידא לאיגלויי כדאיתא בפירקא דלקמן (בבא מציעא **דף קי.**)**:**

יום רמג

לא בעו מיניה מרבי ינאי שוכר אומר נתתי ומשכיר אומר לא נטלתי על מי להביא ראיה אימת אי **בתוך זמנו תנינא ואי לאחר זמנו תנינא דתנן כל ל' יום בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן אחר ל' בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן לא צריכא ביומא דמישלם זימניה** אי **עביד איניש דפרע ביומא דמישלם זימניה או לא. אמר להו רבי יוחנן תניתוה שכיר בזמנו נשבע ונוטל. שכיר הוא דרמו רבנן שבועה עליה** [דף קג.] **דבעה"ב טרוד בפועליו אבל הכא שוכר מהימן ובשבועה:**

לב אמר רבא האי מאן דאוגר ליה ביתא **לחבריה לעשר שנין וכתב ליה שטרא וליכא זמן בשטר** ושטר ביד השוכר ואמר ליה **נקיטת הא חמש שנין מהימן. אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא אלא מעתה אוזפיה מאה זוזי בשטרא ואמר ליה פרעתי לך פלגא הכי נמי דמהימן אמר ליה הכי השתא התם שטרא לגוביינא קאי** ואי איתא דפרעיה איבעי ליה למיכתב אגביה **אי נמי מיכתב עליה תברא אבל הכא א"ל האי דכתבי לך שטרא כי היכי דלא תיחזק** עלי פירוש עיקר השטר נכתב בשבילי שלא תאמר לקוחה היא בידי ואין השטר בידך אלא שלא אכפור לך חשבון השנים כמה היו ומ"מ עיקר השטר בשבילי נכתב שעל ידי כך יצא הקול שמשכנתא היא אצלך ולא תוכל לטעון חזקה:

רי"ף ס. **לג אמר רב שואל אדם בטובו לעולם** אם אמר אדם לחבירו השאילני כלי זה בטובו והשאילו שאול הוא לעולם אצלו כל זמן שהוא טוב ואפילו החזירו חוזר ונוטל כשיצטרך. **אמר רב מרי ברה דבת שמואל והוא דקנו מיניה** אבל אי לא קנו מיניה מכי אהדריה כלתה משיכת קנייה ראשונה אמר **רב אשי ומיהדר ליה קתיה** לכשיפחת ולא יהא ראוי למלאכה יחזיר לו שבריו ואינו יכול לתקנו שלא היה שאול אצלו אלא כל זמן שהיה בטובו וראוי למלאכה. ורב אלפס ז"ל כתב פירש גאון על **ששאל כלי מחבירו להשתמש בו וא"ל בלשון הזה השאילני בטובתך כלי זה להשתמש בו ולא קבע זמן לחזרתו ישתמש בו ואינו חייב להחזירו לבעליו אלא משתמש בו עד שיכלה הברזל ומהדר קתיה והוא דקנו מיניה דאושליה סתם ולא קבע לו זמן.** ולא מסתברא האי פירוש וכי בשביל שאמר ליה בטובתך יהא שאול לעולם דלישנא דבטובתך משמע עשה עמי טובה והשאילני כליך ובשביל מלה זו לא יצא מכלל סתם שאלה ועוד למה צריך קנייה יותר ממשיכת הכלי ואי משיכת הכלי אינה מועלת להיות שאול לעולם קנין מאי אהני:

לד אמר רבא האי מאן דאמר **לחבריה אושלן מרא למירפק בה האי פרדיסא רפיק ביה ההוא פרדיסא. פרדיסא רפיק ביה כל פרדיסא דבעי. פרדיסי רפיק ביה ואזיל כל פרדיסי דאית ליה ומהדר ליה קתיה.** ולא דמי להא דאמר בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סא:) גבי ההוא דאמר ליה ארעתא דבי חייא מזבנינן לך דמיעוט ארעתא שתים ואמר נמי התם שילהי ההיא פירקא דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ותו לא דדוקא גבי מכר אין לומר שמכר כל קרקעותיו אלא הפחות שבמשמעות הלשון אבל כשמשאיל אינו מקפיד כל כך כי סופו לחזור לו. א"נ יד לוקח על התחתונה כי המוכר מוחזק בנכסים אבל הכא יד המשאיל על התחתונה כי השואל מוחזק ולא חשיב משאיל מוחזק כיון דסופו לחזור לו כדאמר לעיל קרקע בחזקת בעליה עומדת ואפי' בא בסוף החודש דהיינו דוקא קרקע שאין יכול להצניע ולשומטו מיד בעליו הלכך אזלינן בתר חזקת מרא קמא אבל במטלטלין אזלינן בתר מאן דתפיס:

לה מתני' המשכיר בית לחבירו ונפל חייב להעמיד לו בית היה קטן לא יעשנו גדול גדול לא יעשנו קטן אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו אחד ולא יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהם אלא מדעת שניהם:

גמ' ה"ד **אי דאמר ליה בית** זה נפל אוזדא ליה ואין חייב להעמיד לו בית אחר אלא יחזיר לו שכרו המגיע עד סוף זמנו ואם לא קבל השכר יתן לו שכר המגיע עד זמן נפילה ולא אמרינן אם יש בדמיו לשכור ישכור כדאמר לעיל (בבא מציעא דף עט.) גבי חמור זה כדפירש טעמא לעיל פ"ו סימן בהגה"ה ואי דא"ל בית סתם אחד אמאי לא יעשנו שתים. כי אתא רבין אמר רל דא"ל

בית כזה אני משכיר לך וכגון דקאי אגודא דנהרא מהו דתימא **כזה דקאי אגודא דנהרא קמ"ל** דקפיד אמדת אורכו ורחבו הלכך לא ישנה בו אלא מדעת שניהם:

הדרן עלך פרק השואל

פרק ט

ריי"ף ס: **א המקבל שדה מחבירו מקום שנהגו לקצור יקצור לעקור יעקור לחרוש יחרוש הכל כמנהג המדינה וכשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש וכשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות ובקנין ושניהן מספיקין את הקנין:**

גמ' [דף קג:] תנא מקום שנהגו **לקצור אין רשאי לעקור האי אמר בעינן דתתבן ארעאי והאי אמר לא מצינא דאיטרח. לעקור אינו רשאי לקצור האי אמר בעינא דתנקר ארעאי והאי אמר בעינא תבנא.** לחרוש אחריו יחרוש ואפי' באתרא דלא מנכשי ואזיל איהו ונכיש מהו דתימא א"ל האי דנכישנא אדעתא דלא כריבנא קמ"ל דא"ל הוה לך לפרושי: **הכל כמנהג המדינה. הכל לאיתויי מאי לאיתויי הא דתנו רבנן מקום שנהגו להשכיר אילנות ע"ג קרקע משכירין ומקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין. להשכיר משכירין פשיטא ל"צ** דכ"ע יהבי בתילתא ואזל איהו ויהיב בריבעא מהו דתימא **א"ל הא דבצירי לך אדעתא דלא יהיבנא לך באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי. ושלא להשכיר אין משכירין פשיטא לא צריכא דכולי עלמא מקבלי בריבעא ואזל איהו וקביל בתילתא מהו דתימא א"ל האי דטפאי לך אדעתא דיהבת לי באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי אמר רב יוסף בוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחיזרא דבעה"ב חיזרא גופיה דאריסא כללא דמילתא כל עיקר בלומא דבעה"ב נטירותא יתירתא דאריסא ואמר רב יוסף מרא וזבילא דוולא וזרנוקא דבעה"ב אריסא עביד בי יאורי: כך חולקין בקנים. קנים מאי עבידתייהו אמרי דבי רבי ינאי קנים המוחלקים שמעמידים תחת הגפנים ומה טעם קאמר מה טעם שניהם חולקין בקנים שמעיקרא שניהם מספיקין את הקנים:**

ב מתני' המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן יבש המעיין ונקצץ האילן אינו מנכה לו מן חכורו ואם אמר חכור לי בית השלחין זה בית האילן זה **מנכה לו מן חכורו:**

גמ' היכי דמי אי דיבש נהרא רבה אמאי אין **מנכה לו מן חכורו מכת מדינה היא אמר רב פפא דיבש נהרא** זוטרא דאפשר [דף קד.] לאיתויי בדוולא **א"ר פפא הני תרתי מתניתא קמייתא משכחת לה בין בחכרנותא בין בקבלנותא** מכאן ואילך דאיתא בקבלנותא ליתא בחכרנותא ודאיתא בחכרנות' ליתא בקבלנותא: **ואם** ריי"ף סא. **אמר לו חכור לי בית השלחין זו** וכו' **ואמאי ולימא ליה שמא בעלמא אמרי לך מי לא תניא בית כור עפר אני מוכר לך אע"ג שאין בו אלא לתך הגיעו והוא דמתקרי בית כור שלא מכר לו אלא שמא כרם אני מוכר לך אע"ג שאין בו גפנים הגיעו והוא דמיתקרי כרם שלא מכר לו אלא שמא פרדס אני מוכר לך אע"פ שאין בו רמונים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי פרדס. אמר שמואל אי א"ל מחכיר לחוכר שמא אי א"ל חוכר למחכיר קפידא. רבינא אמר אידי ואידי** דא"ל מחכיר לחוכר ומדא"ל **זו פשיטא דקאי בגוה עסקינן בית השלחין זו למה לי למימר הכי קא"ל בית השלחין כדקיימא השתא והלכתא כרבינא.** י"מ דדוקא קאמר רבינא בדא"ל מחכיר לחוכר אבל אי א"ל חוכר למחכיר הוי קפידא בלאו האי טעמא מדלא קאמר אידי ואידי בין א"ל מחכיר לחוכר בין כו' וליתא דהא מתני' בדאמר ליה חוכר למחכיר איירי כדקתני אם אמר ליה חכור בית השלחין זו ואפילו הכי דוקא משום האי טעמא הוי קפידא וע"כ צריכנא למימר דאף בדאמר חוכר למחכיר צריכנא האי טעמא והא דלא קאמר אידי ואידי בין א"ל חוכר למחכיר בין א"ל מחכיר לחוכר משום דשמואל לא אשכח קפידא אלא בדאמר חוכר למחכיר קאמר איהו דאף בדא"ל מחכיר לחוכר נמי איכא קפידא בכה"ג דאיירי מתני' והא דתנן מנכה לו מן חכורו ואינו חייב להעמיד לו בית השלחין אחר ובית האילן אחר משום דא"ל בית השלחין זו אבל אם אמר חוכר למחכיר בית השלחין אני חוכר כו' ויבש המעיין כו' חייב ליתן לו בית השלחין אחר או יחפור מעיין אחר או יטע אילן אחר והכי תניא בתוספתא שדה בית השלחין אני חוכר ממך שדה בית האילן אני חוכר ממך יבש המעיין או נקצץ האילן חייב להעמיד לו שדה אחר שדה **בית השלחין זו בית האילן זו** אני חוכר ממך יבש המעיין או נקצץ האילן **מנכה לו מן חכורו:** ירושלמי נקצץ האילן אמר ר' יצחק כשנקצץ האילן כולו אבל אם

נשתייר ממטע עשרה לבית סאה יכול הוא למימר בקדמיתא הוו כחישו ולא הוו עבדי סגין ברם כדין אינון דלילין ועבדין סגין. יבש המעיין א"ר יצחק ביבש המעיין כולו ברם אי הוי עמיק תרתי אמין ואיתעביד עמיק תלת אמין יכול למימר לעי ביה והוא סגי:

ג מתני' המקבל שדה מחבירו ומשזכה בה הובירה שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו שכך כותב לו אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא:

גמ' תניא ר' מאיר **היה דורש לשון הדיוט אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא** פירוש היה דורש ומחשב לשון שנהגו הדיוטות לכתוב כלשון שתקנו חכמים לכתוב כדתנן בפרק נערה שנתפתתה (כתובות דף נב:) לא כתב בנן נוקבן וכו' בנן דכרין וכו' מפני שהוא תנאי ב"ד:

ד וכן נמי לשון הדיוטות מאחר שנהגו לכתוב אף אם לא נכתב ככתוב דמי דאי כשנכתב פשיטא דצריך לקיימו דלאו אסמכתא הוא:

ה [דף קד:] **רבי יוסי היה דורש לשון הדיוט דתניא רבי יוסי אומר מקום שנהגו לעשות כתובה מלוה גובה**

ר"ף סא: **מלוה פירוש מקום שנהגו לעשות** הנדוניא שנותן האב לבתו להכניס לבעלה במלוה בלא כפל אלא מה שנותן הוא כותב גובה מלוה החתן גובה מחמיו כל הנמצא כתוב בכתובה וכן האשה כשתבא לגבות תגבה הכל. **לכפול גובה מחצה נהרבלאי מגבו תלתא לפי שבמקומם נהגו להוסיף שני שלישין.** מרימר מגבי שבחא פירוש כל הנמצא כתוב בכתובה ואע"פ שנהגו במקומו לכפול ולהשביח חצי שוייו א"ל רבינא **והתניא לכפול גובה מחצה ל"ק הא** דקנו מיניה והא דלא קנו **מיניה רבינא משביח וכתיב לבנתיה אמרו ליה ניקני מיניה דמר אמר להואי מיקניא לא מכפיל ואי מכפיל לא מיקניא:**

ו ההוא גברא דאמר להו הבו ארבע מאה זוזי לכתובה דברתאי ובמקום שנהגו לכפול הוה שלחה **רב אחא בריה דרב איקא לקמיה דרב אשי** ד' מאה דאינון תמנן מאה לכתובה או ד' מאה דאינון מאתן לנתינה **אמר רב אשי חזינן אי אמר הבו לה** ד' מאה בכתובתה דאינון תמנן **מאה ואי אמר כתובו לה בכתובתה ד' מאה דאינון מאתן איכא דאמרי אמר רב אשי חזינן אי אמר לכתובתה ד' מאה דאינון תמני** ואי אמר בכתובתה ארבע **מאה דאינון מאתן ולא היא ל"ש** אמר לכתובתה ול"ש אמר בכתובתה עד **דאמר הבו לה סתם בלא** זכירת כתובתה ולא כלישנא קמא ולא כלישנא בתרא:

ז ההוא גברא דקביל ארעא א"ל אי מובירנא לה יהיבנא אלפא זוזא **אוביר תילתא אמרי נהרדעי בעי למיתב ליה תלת מאה ותלתין ותלתא ותילתא רבא אמר אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא ורבא מ"ש מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא התם לא קאמר מילתא יתירתא הכא** כיון דקאמר מילתא יתירתא גוזמא בעלמא קאמר. **ומסתברא לן דמיחייב ליתן** מאי דאוביר בשוה דלא קאמר רבא דהוי אסמכתא אלא מאי דגזים **אבל שיעור מאי דאוביר** לא הוי אסמכתא ויהיב ליה **דתנן שמין אותה כמה היתה ראויה לעשות ונותן לו דכיון דשיעור מאי דאוביר בשוה הוא דיהיב שיעבודא שיעבד נפשיה וגמר ומקני** ה"נ מאי דאוסיף על שיעוריה **דראויה לעשות הוא דהוי אסמכתא ולא שיעבד נפשיה אבל שיעורא דראויה לעשות דאיתא בכלל אלפא זוזי שיעבודא** משעבד נפשיה **ומיחייב ביה. ואשכחן לרבא גופיה** בכי האי גוונא לקמן (בבא מציעא **דף קט.) בענין ההוא שתלא דאמר אי מפסידנא מסתליקנא בלא שבתא ואמר רבא אסמכתא היא ולא קניא ואקשינן מאי שנא מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא ומשנינן התם מאי דאפסיד משלם** הכא מאי דאפסיד מנכי **ליה ואידך יהבינן ליה והאי נמי דאלפא זוזא דכוותא מאי דאפסיד והוא מאי דאוביר משלם ואידך לא.** ולא הבנתי ראיותיו הא דאייתי ראיה ממתניתין ליתא דבמתני' כתב ליה אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא ואי לא כתב לא מחייב מידי מדתלי טעמא שכן כתב לו אבל הכא דאמר **יהיבנא לך אלפא זוזי** לא כוון אלא להגזים ולא שיעבד עצמו לכלום דאי אפשר לחלק דבריו ולומר על מאי דגזים לא שיעבד עצמו ועל השאר שיעבד אלא כל דבריו כמאן דליתנהו דמי ואין כאן שיעבוד של כלום ומה שהביא ראיה מההיא שתלא ליתא דהתם בלא דברי השתלא אף אם שתק ולא אמר כלום דין הוא דמאי דמפסיד משלם דלשם הכי ירד כדמוכח מההיא שמעתא הלכך כיון דגזים כל דבריו כמאן דליתנהו דמי והעמיד על דינו כאילו לא אמר כלום ומשלם מה שהפסיד אבל הכא כשתסלק דבריו לא מיחייב מידי ונ"ל כדבריו ולאו מטעמיה אלא

כדפרישית לעיל שכיון שנהגו לכתוב בו אף אם לא כתב מיחייב לשלם מאי דאפסיד הלכך ה"נ כשתסלק דבריו העמידו על דינו וישלם מאי דאפסיד:

ח ההוא גברא דקביל ארעא לשומשמי זרעה חטי עבד חטי כשומשמי. סבר רב כהנא למימר מנכי ליה כחשא דארעא דאילו זרעה שומשמי הוה השדה נכחש יותר ומה שהרויחו שלא נפחת יפחות מחלקו ויטול המקבל בין בחכירות בין בקבלנות א"ל רב אשי לרב כהנא **אמרי אינשי תכחוש ארעא ולא לכחוש מרה: ההוא גברא דקביל ארעא לשומשמי זרעה חיטי עבדי** טפי משומשמים בר רבינא למימר מנכי **ליה שבחא דביני ביני א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא אטו איהו אשבח ארעא לא אשבח:** רי"ף סב.

יום רמד

ט אמרי נהרדעי האי עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון הנותן ממון לחבירו להתעסק בו בסתם תקנו חכמים שיהא חציו מלוה ואחריותו על המקבל וגם הריוח שלו ובלבד שיתן שכר טרחו כדתנן לעיל (בבא מציעא דף סח.) במתני' אין מושיבין חנוני וכו' ואי לא יהיב ליה הוי רבית כי הוא טורח בחצי הפקדון להרויח לנותן בשכר חצי ההלואה **עבוד רבנן מלתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה** שחולקין ביחד הריוח וההפסד וההוא דלעיל שם: דרב עיליש לפי שהיה כתוב בשטר פלגא באגר והפסד ולא פירש בו השכר לכך אמר רבא אי פלגא באגר תרי תילתי בהפסד. אמרי נהרדעי השתא דאמר **פלגא מלוה אי בעי למישתי ביה שכרא שתי. רבא אמר להכי קרו ליה עיסקא דא"ל לעסוקי ביה יהבית לך ולא למישתי ביה שיכרא אמר רב אידי בר אבין אם מת נעשה מטלטלין אצל בניו אמר רבא להכי קרו ליה עיסקא דאם מת לא יעשה מטלטלין אצל בניו והלכתא כרבא בתרוייהו הלכך אי איכא סהדי דהני מטלטלי מחמת ההוא עיסקא נינהו שקיל להו מלוה בלא שבועה ואפילו מיתמי ואי איכא עליה דמיתנא כתובה או בעל חוב ול"ל נכסי למיתנא לית להו מהני מטלטלי דעיסקא מידי אלא שקיל להו מרייהו** דלא קננהו **מיתנא אלא לאיעסוקי בהו וכיון דמית הדר עיסקא למריה ואי איכא ביה רווחא בההוא שעתא דמית שקלי מיניה יורשים או בע"ח מנתא דהוה שקיל מיתנא: אמר רבא חד עיסקא ותרי שטרי פסידא דמלוה תרי עיסקא** [דף קה.] **וחד שטרא פסידא דלוה** מיירי כשנתן לו עיסקא ולא קצב לו שכר דאז הוי תלתא באגר ופלגא בהפסד לנותן הלכך אי יהיב ליה ק' יריען במאתן דינרין זהב **וכתיב ליה חד שטרא במאה דינרין וחד שטרא במאה דינרין וזבין לחמשין יריען במאה ותלתין דינרין וזבין לאידך חמשין בשבעין דינרין אי כתב בחד שטרא הוו אתו** הנך תלתין דרווחא וממלן **להנך תלתין דפסידא והשתא דכתב ליה בתרי שטרי** בתלתין דפסידא דרי נותן פלגא ובתלתין דרווחא לא שקיל אלא עשרה אשתכח דקמפסיד חמשא. **ואמר רבא האי מאן דקביל עיסקא ופסיד וטרח ומלייה ולא אודעיה לא מצי א"ל דרי מהך פסידא בהדאי דא"ל להכי טרחת ומלי' דלא ליקרו לך מפסיד עיסקי. ואמר רבא הני תרי דעבוד עיסקא בהדי הדדי** פירוש ב' שקבלו עיסקא מבעה"ב בשותפות שיסחרו בה עד זמן פלוני ורווח וא"ל חד לחבריה תא ונפלוג **וא"ל אידך נרווח טפי** עד זמן שקבענו לבעל העיסקא דינא הוא דמעכב ואזיל ומפרש טעמא דאי דא"ל פלגא רווחא הב לי ונשא ונתן בקרן עד הזמן נימא ליה רווחא לקרנא משתעבד למלאות חסרון הקרן ושמא לא יהיה לך למלאות החסרון הקרן ויחזור עלי **ואי א"ל הב לי פלגא** קרנא א"ל עיסקא להדדי משתעבד ואי אפסיד בחלקי חלקך משועבד למלאותו **ואי א"ל הב לי פלגא דידי ואי מטי לך פסידא דרינא בהדך א"ל מזלא דבי תרי עדיף.** ויחיד שקבל עיסקא מבעה"ב לזמן קצוב המקבל יכול לחזור בו כדין פועל שיכול לחזור אפי' בחצי היום אבל הנותן אין יכול לחזור דחציה הוה מלוה עד אותו זמן וגם חצי הפקדון נתן לו רשות והשליטו להשתכר בו עד הזמן עם המלוה ומשועבד הפקדון למלוה להשלים חסרון ומה שלא פירש הגמרא דין זה לפי שנראה בעיניו דבר פשוט ורב אלפס ז"ל פי' על דרך אחרת דמיירי בלא קביעות זמן והעכוב הוא לכל סחורה עד זמן מכירתה ופרש"י כאשר פרשתי והוא הנכון: רי"ף סג.

י מתני' המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכש ואמר לו מאי איכפת לך הואיל ואני נותן חכורך אין שומעין לו שהוא אומר לו למחר אתה יוצא ממנה והיא מעלת לפני עשבים:

גמ' ואי א"ל לבתר הכי כריבנא לך א"ל ביזרא דנפל נפל ובחכירותא איצטריכא לאשמועינן:

יא מתני' המקבל שדה מחבירו ולא עשתה אם יש בה כדי להעמיד בה כרי חייב ליטפל בה א"ר יהודה וכי מה קצבה בכרי אלא אם יש בה כדי נפילה:

גמ' ת"ר המקבל שדה מחבירו ולא עשתה אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב ליטפל בה שכך כותב לו אנא אוקים ואניר ואזרע ואחצד ואעמר ואדיש ואדרי ואוקים כריא ותיתי את ותטול פלגא ואנא בעמלי ובאנפקות ידי פלגא וכמה כדי להעמיד בה **כרי. א"ר יוסי בר' חנינא כדי שתעמוד בו הרחת כדי שלא יהא כונס שלו רואה פני החמה. איתמר לוי אמר ג' סאין דבי ר' ינאי אמרי סאתים אמר ר"ל וסאתים שאמרו חוץ מן ההוצאה** והלכתא כר"ל וכדברי רבי ינאי:

יב [דף קה:] **אמרי** דבי ר' ינאי לתפלה ולתפילין ארבעת קבין לתפלה מאי היא דתנן היה נושא משוי על כתיפו והגיע זמן תפלה פחות מארבעת קבין מפשילו לאחוריו ומתפלל ד' קבין מניחן ע"ג קרקע ומתפלל. תפילין מאי היא דתניא היה נושא משוי בראשו ותפילין בראשו אם היו תפילין רוצצות אסור ואם לאו מותר באיזהו משוי אמרו במשוי של ארבעת קבין:

יג תני ר' חייא המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו הרי זה לא יסלקם לצדדין ולא יקשרם במתניו מפני שנוהג בהן מנהג בזיון אבל קושרן על זרועו במקום תפילין משום ר' שילא אמרו אפי' מטפחת שלהן אסור להניח ע"ג הראש שיש בו תפילין וכמה אמר אביי ריבעא דריבעא דפומבדיתא:

יד מתני' המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו ר' יהודה אומר אם קבלה הימנו במעות כך ובין כך אין מנכה לו מן חכורו:

גמ' ה"ד מכת מדינה אמר רב יהודה כגון דאשתדוף רובא דבאגי עולא אמר כגון שנשתדפו ד' שדות מד' רוחותיה וסוגיין כרב יהודה ובעייא דמערבא עולא קאמר להו. **א"ל זרעה חיטי ואזיל** [דף קו.] **וזרעה שערי ואשתדוף רובא דבאגי ואשתדוף נמי הנך שערי** מאי מצי אמר ליה המקבל אי זרעי חיטי הוי נמי אשתדוף או

רי"ף סג: דלמא מצי **א"ל אי זרעתה חיטי הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך מסתברא א"ל אי זרעתה חיטי הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך. נשתדפו כל שדותיו של מחכיר ולא אשתדוף רובא דבאגי מאי כיון דלא אשתדוף רובא דבאגי לא מנכי ליה או דלמא כיון דאשתדוף** כולי ארעתיה אמר ליה משום לתאי דידך הוא. **מסתברא דא"ל אי משום לתאי דידי הוא הוה משתייר פורתא דכתיב כי נשארנו מעט מהרבה. נשתדפו כל שדותיו של חוכר ואשתדוף רובא דבאגי** ואשתדוף נמי האי בהדייהו מאי מי אמרי' **כיון דאשתדוף רובא דבאגי מנכה ליה או דלמא כיון דאשתדוף כוליה ארעתיה א"ל משום לתאך הוא מסתברא דא"ל משום** לתאי דידך הוא ואמאי ה"נ נימא אי משום לתאי דידי הוה משתייר פורתא משום דא"ל אי הוי חזי לך לאשתיורא מדנפשך הוה משתייר לך. **אמר שמואל לא שנו אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל לא זרעה חייב דא"ל אילו זרעתה הוה מיקיים בי כי לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו.** [דף קו:] תני חדא פעם ראשונה ושניה זורעה שלישית אין זורעה ותניא אידך שלישית זורעה רביעית אין זורעה לא קשיא הא כר' דאמר בתרי זמני הוי חזקה והא כרשב"ג דאמר בתלת זימני הוי חזקה וקיימא לן כר' בנשואין ומלקיות וכרשב"ג בוסתות ושור המועד ובמאי דלא איפסיקא הלכתא נראה דהלכה כרשב"ג דהוה אבוה ורביה דרבי. אמר ר"ש בן לקיש לא שנו אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל זרעה ולא צמחה לא דאמר ליה כל יומא זרע זרע וליזיל לכאורה נראה דריש לקיש קאי אהני ברייתות דלרבי שלישית ולרשב"ג רביעית לא שנו **אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל זרעה ולא צמחה** חייב כל זמן משך הזריעה ואם לא זרעה אין מנכה לו אבל רב אלפס ז"ל לא הביא הנך ברייתות והביא הך דר"ל ואמתני' קאי לא שנו **דמנכה לו מן חכורו** אלא שזרעה וכו'. **ועד אימת עד דאתו אריסי מדברא וקיימא כימה אריסייהו: ר' יהודה אומר אם קבלה** הימנו במעות וכו' **ההוא גברא דקביל ארעא מחבריה בזוזי למיעבד בה תומי אגודא דנהר מלכא סבא איסתכר אתא לקמיה דרבא א"ל** נהר מלכא סבא לא עביד לאיסתכורי **ומכת מדינה הוא זיל נכי ליה אמרו ליה** רבנן לרבא והתניא **ר' יהודה אומר אם קבלה הימנו במעות בין כך ובין כך אין מנכה לו מן חכורו אמר להו לית דחש לה לדרבי יהודה:**

טו מתני' המקבל שדה מחבירו בעשרה כורין חטין לשנה לקתה נותן לה **מתוכה היו חיטיה יפות לא יאמר הריני לוקח לך מן השוק אלא נותן לה מתוכה:**

גמ' ההוא גברא דקביל ארעא לאספסתא וקבלה בכור

שעורין ודרך אספסתא לקצור ולזרוע כמה פעמים **עבדא אספסתא וחרשה וזרעה שעורין ולקו הנהו שערי שלחה רב חביבא מסורא דפרת לרבינא כה"ג מאי כי לקתה נותן לו מתוכה דמי או לא א"ל מי דמי התם לא עבדא ארעא שליחותה הכא עבדא ארעא שליחותה** שהרי לזורעה אספסתא חכרה לו נמצא שנתחייב לקנות לו שעורין מן השוק: **ההוא גברא דקביל פרדיסא מחבריה בעשרה דני דחמרא תקף ההוא חמרא סבר רב כהנא למימר היינו מתני' לקתה נותן לו מתוכה א"ל רב אשי לרב כהנא מי דמי התם לא עבדא שליחותה הכא עבדא שליחותה ומודה רב אשי** בענבים דכדום ושדה שלקתה בעומריה דשדה לא עבדא שליחותה:

טז מתני' המקבל שדה מחבירו לזורעה שעורין לא יזרענה חטין חטין יזרענה שעורין רשב"ג אוסר תבואה לא יזרענה קטנית קטנית יזרענה תבואה ורשב"ג אוסר וטעמא דרשב"ג מפרש בגמרא כדרבה דאמר רבה [דף קו.] האי מאן דניחא ליה דתתבר ארעיה פי' שיזרענה ולא יזיק להכחישה יותר משאם היתה בורה לזרענה שתא חיטי ושתא שערי שתא שתי שתא ערב הלכך אסור לזורעה שעורין שמא בשנה שעברה נזרע שעורין וקשה לה אם יזרענה ב' שנים מין אחד:

גמ' מתני ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן תבואה יזרענה קיטנית א"ל והתנן תבואה לא יזרענה קטנית לא קשיא הא לן והא להו בבל שהיא מצולה וטבעני יכול לזרוע בה איזה מין שירצה:

יז א"ל רב יהודה לרבין בר רב נחמן הני תחלי דבי כיתנא **אין בהן משום גזל והעומדין על המיצר יש בהן משום גזל ואם הוקשו אפילו דבי כיתנא יש בהן משום גזל איתמר אילן העומד על המיצר אמר רב הנוטה לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן ושמואל אמר חולקין וכן הלכתא:** רי"ף סה.

יח א"ל רב יהודה לרב נחמן רבין אחי לא תזבון ארעא דסמיכא למתא דא"ר אבא א"ר הונא אסור **לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה משום עינא בישא. ואי** [דף קו:] מהדר ליה שורא ורתקא ל"ל **בה:**

יט א"ל רב יהודה לרב אדא משוחאה לא תזלזל במשחתא דכל פורתא ופורתא חזי לכורכמא ריישקא:

כ אמר רב יהודה הכל לגלי [דף קח.] **גפא ואפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. לכריא דפתיא ואפי' מרבנן ואי** נפקי בכלווא רבנן לאו בני מיפק בכלווא **נינהו א"ר יהודה לכריא דנהרא תתאי מסייעי לעילאי עילאי לא מסייעי תתאי וחלופא במיא דמיטרא. תנ"ה חמש גנות המסתפקות מים ממעין אחד ונתקלקל המעין כולן מתקנות עם העליונה נמצאת התחתונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה. חמש חצירות המקלחות מים לביב אחד ונתקלקלה הביב כולן מתקנות עם התחתונה נמצאת העליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה:**

כא אמר רב יהודה א"ר **האי מאן דאחזיק ביני אחי וביני שותפי חציפא הוי סלוקי לא מסלקינן ליה רב נחמן אמר מסלקינן ליה ואי משום דינא דבר מצרא לא מסלקינן ליה** פי' היכא דהחזיק מן ההפקר אבל בקונה במיצר חבירו אית ליה שפיר דינא דבר מצרא. **נהרדעי אמרי אפילו משום דינא דבר מצרא נמי מסלקינן ליה משום שנאמר** ועשית הישר והטוב כלומר אף בזה שייך הישר והטוב כי ימצא להחזיק במקום אחר:

כב ורב האי גאון ז"ל כתב בספר מצרנות האי מאן דזבין ביני אחי וביני שותפי וכו' ופי' גאון כגון ג' או ד' שותפין ואיניש מעלמא קנה חלקו של אחד מן השותפין **חציפא הוי סלוקי לא מסלקינן ליה** מדין מצרנות דמצי א"ל שמא לא יפול חלקך במיצר שדה שקניתי וכן יאמר לכולן ור"נ אמר מסלקינן ליה שכל א' שותף בכל השדה אבל **משום דינא דבר מצרא** אם קנה אצל שדה השותפות לא מסלקינן ליה נהרדעי אמרי מסלקינן ליה כי הוא טוב לי כי אפייס את חבריי שיתנו לי סמוך לו:

כג א"ל איזיל ואיזבין וא"ל זיל זבין צריך למיקנא מיניה או לא ר"נ אמר לא צריכא למיקנא מיניה נהרדעי אמרי צריך למיקנא מניה והלכתא צריך למיקנא מיניה כתב הרמב"ם סוף הלכות שכנים בד"א שצריך קנין כשמחל לו קודם שקנה אבל אם מחל לו זכותו אחר שלקח כגון שבא המצרן וסייע אותו או שכרו ממנו או שראה אותו בונה וסותר כל שהוא ומשתמש בו ולא מיחה בו ולא עירער הרי זה מחל ושוב חין יכול לסלקו:

כד היה בן המיצר במדינה אחרת או חולה או קטן ואחר זמן הבריא החולה והגדיל הקטן ובא למדינה אינו יכול לסלקו שאם אתה אומר כן אין אדם מוכר קרקעות

שהרי הלוקח אומר לאחר כמה שנים תצא מידי וכזה הורו הגאונים ומתוך דבריו משמע אם לא סייע אותו עד שלא ישתמש בו יכול לסלקו אפילו לזמן מרובה ולא מסתבר כלל כיון דטעמא דמצרנות אינו אלא משום ועשית הטוב והישר אין ליפות כח המצרן כל כך וכיון שלא גילה ללוקח מיד שידע בקנייה שהוא חפץ שיעשה עמו טובה ויניח לו השדה יש לו לומר שלא ישרה בעיניו או שאין לו מעות לקנותה ולא מסתבר כלל שיוכל לסלקו לעולם דא"כ איכא פסידא דמוכרין שלא יהא אדם רוצה לקנות קרקע ונראה כדברי רב האי גאון שכתב בספר מצרנות דכיון דשהה בר מצרא שיעור מיזיל ואמטויי זוזי דשכיח ליה ואיתויי ומיתבעיה בדינא ולא תבעי' בבי דינא לסלוקיה תו לא מצי לסלוקיה כי הא דאמר איזיל ואיטרח ואייתי זוזי לא נטרינן ליה איזיל ואייתי זוזי אי איניש אמיד הוא נטרינן ליה ואי לא לא נטרינן ליה דשמעת מיניה דכי אזיל לבי דינא למתבע דינא דבר מיצרא לא נטרינן ליה לאיתויי זוזי אלא בכי האי שיעורא. והיכא דקני לוקח מחד בר מצרא כתב גאון דמצי אינך נמי לסלוקיה ולא אמרינן במקום המצרן קאי כיון שהקנה לו כחו וזכותו והרי הוא כאחד מן המצרנים דקדים וזבין דזביניה זביני משום דל"ל לבר מצרא זכותא בהאי ארעא אלא במאי דאית ליה בארעא ואילו זבנה איניש מעלמא לארעיה מי לא מצי בר מצרא לסלוק ללוקח ועוד אני אומר דקנין המצרן אינו אלא סילוק ומחילה שמוחל ללוקח זכות שתקנו לו חכמים משום ועשית הישר והטוב ולא מהני הך קנין לגבי מצרני אחריני וקנין דברים לא הוי כי זכות ישלו בסמיכות המצר ואותו זכות הוא מסלק בקנין. **והשתא דאמרינן צריך למיקנא מיניה אייקור** וזל ברשותיה אי לא קנו מיניה או אי זבן ולא אימליך ביה שהלוקח הוא שליח דמצרן לכל דבר ועדי קנין של הלוקח יכתבו השטר בשם המצרן ואין צריך קנין אחר והוי כקונה שדה לחבירו שלא מדעתו אי בעי שקיל ליה ולא צריך קנין אחר ואם הוקרו והוזלו ברשותו:

כה זבין במאה ושוי מאתן חזינן אי לכולי עלמא מוזיל ומזבין יהיב ליה מאה ושקיל לפי שגם הוא היה יכול לקנותה בדמים הללו **ואי לא יהיב ליה מאתן** וכן כל כיוצא בזה אם הרויח לו זמן הפרעון אי לכל איניש הוה עביד הכי כגון שמוכר שדה מפני רעתה גם המצרן לא יתן המעות עד אותו זמן ואי לא יהיב המצרן זוזי ללוקח לאלתר דהוי כאילו הלוום המוכר ללוקח עד אותו זמן ועל המצרן להביא ראיה דלכולי עלמא קמוזיל ומזבין דארעא דלוקח היא ואין למצרן זכות בה אלא משום ועשית הישר והטוב וכל כמה דלא מייתי ראיה אין כאן הישר והטוב ולא אמרינן סוף סוף ארעא למיקם בידי דמצרן קיימא ועל לוקח להביא ראיה כדאמרינן לקמן (בבא מציעא דף קי.) גבי יתומים אומרים אנו השבחנו ובע"ח אומר אביכם השביח על היתומים להביא ראיה משום דארעא כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגביא דמיא ויתומים לייתו ראיה ולישקלו דלקמן מיירי כשעשה אביהן אפותיקי והוו יתומים כיורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות אבל הכא קרקע ברשות לוקח קיימא אלא שתקנת חכמים היא משום הישר והטוב והתקנה אינו אלא כשנתחזק בה כבר הלוקח ובאה לרשותו ומספיקא לא מפקינן מיניה:

כו זבין במאתן ושויא מאה סבור מינה א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. ולא שיתן המצרן מאה ללוקח ליקח הקרקע ויפסיד הלוקח מאה דאין זה הישר והטוב שיפסיד הלוקח אם נתאנה ויפסיד מאה זוזי דאם ישאר הקרקע בידו אין כאן הפסד כל כך דפעמים אדם חפץ בקרקע וקונהו ביתר משוויה. אלא נפקא מינה במאי דא"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי לבטל המקח דכיון שאתה כשלוחי מה שטעית בשליחות אינו כלום ואם אין המצרן רוצה ליקח אותו במאתים וגם הלוקח חפץ להחזירו למוכר המכר בטל וקאמר ר"נ על מעשה כזה אין אונאה לקרקעות דכיון דקנאה לעצמו לא מצי למימר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי שפעמים קונה אדם קרקע הרבה יותר מדמיו. זבין גריוא דארעא באמצע נכסיה חזינן אי עדית היא או זיבורית היא זביניה זביני ואי בינונית איערומי קא מערים ופי' רב האי גאון בספר מצרנות כיון שנתכוון המוכר והלוקח להערים המכר בטל מעיקרו וישאר הקרקע ביד המוכר ולא נכוף המצרנים לקנותו באלו הדמים וכן נראה. כתב הרמב"ם ז"ל החליף חצר בחצר אין בו דין לבעל המיצר בבהמה או במטלטלין רואין דמי אותה בהמה או דמי המטלטלין ונותן בן המיצר ומסלקו ואינו יכול לומר תן לי כמו שלקחתי בו שזו הערמה ואינו מועלת כלום. וכן כל כיוצא בזה שיראה לדיינים שהוא הערמה אין מבטל כח המצרן. ומה שפי' גאון איערומי קא מערים וישאר הקרקע ביד המוכר אם לא ערערו

ריי"ף סד:

המצרנים באותה שעה ועמד הקרקע ברשות הלוקח ימים רבים ואח"כ קנה מן המוכר פעם שנית נראה דיכולין המצרנים לסלקו כאילו ערערו באותה שעה. ונראה לפרש **אי זיבורית היא זביניה זביני** ויש לו דין מצרן ואי בינונית היא איערומי קא מערים ואין לו דין מצרן ולא נצטרך לומר כדברי הגאון להפסיד למוכר שיבטל המקח דשמא לא כוון הוא להערים ואע"ג דלשון זביניה זביני הוא קצת דחוק:

כז [דף קח:] **מתנה לית ביה משום דינא דבר מצרא אמר אמימר ואי כתב ביה אחריות אית בהו משום דינא דבר מצרא** לפי שאין דרך אדם לקבל על שדה מתנה אחריות שאין המקבל מתנה מפסיד כלום אם יטרפנה בע"ח ממנו אלא ודאי מכר הוא ואיערומי קא מערים להפקיע זכות המצרן ושיימינן לארעא כמה שויא והני זוזי יהיב מצרן ונחית לארעא ואם הודה שקנאה לו ולהערים כתב לשון מתנה ואמר לו בכך וכך דמים קניתי נשבע ונוטל כיון שהוא כשליח המצרן ואם פירש בשטר המתנה שקבל עליו אחריות השדה כך וכך מעות יותר מדמי שוויה ואינו מודה שלקחה אלא אומר שמתנה היא צריך המצרן ליתן מעות המפורשים בשטר אחריות ממה נפשך אי מתנה היא לית בה **דינא דבר מצרא ואי** מכר הוא מסתמא לא קבל עליו אחריות יותר מדמי המכר שקבל כדאמרינן לעיל בשמעתין שפעמים אדם קונה קרקע שוה מאה במאתן ואם רוצה בה המצרן צריך ליתן מאתים:

כח מכר כל נכסיו לאחד לית בה משום דינא דבר מצרא ואפילו אחד מן המצרנים רוצה ליקח כל נכסיו בכל מקום שהן דדמי ללמכור ברחוק ולגאול בקרוב לפי שאין מצוי אדם שיקנה כל נכסיו ביחד הלכך כשמזדמן לו אין לו להודיע למצרן שמא בתוך כך ימלך הלוקח ולא תקנו לעשות הטוב והישר למצרן שיהא רע למוכר. **מכר לבעלים הראשונים לית בה משום דינא דבר מצרא.** כתב בעל העיטור דלבן בעלים אית דינא דבר מצרא:

יום רמה

כט זבין מעובד כוכבים **וזבין לעובד כוכבים לית** רי"ף סה. **ביה משום דינא דבר מצרא. זבין** מעובד כוכבים דאמר ליה אריה אברחאי ממצרך זבין לעובד כוכבים עובד כוכבים **לאו בר ועשית הישר והטוב הוא** אלא שמותי **משמתינן ליה עד דמקבל** עליו כל אונסא דאתי ליה מחמתיה והוא שיוכל למכור לישראל באותן דמים שקנאו העובד כוכבים אבל אינו מחויב למכור לישראל בפחות ואי חזינן שמתכוין העובד כוכבים לקנות במיצר ישראל כדי להשחית נחלת ישראל כגון בשכונת היהודים או שיש ערמה בדבר הכל לפי ראות הדיינים והא דאין ממתינין עד שיבא לו היזק וינדוהו אז עד שיפרע לו משום שהחמירו חכמים לקונסו שיכתוב לו שטר שיעבוד על נכסיו ויחול השיעבוד מעתה:

ל משכנתא לית בה **משום דינא דבר מצרא. דא"ר אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא מאי משכנתא דשכונה גביה למאי נפקא מינה לדינא דבר מצרא.** רש"י פירש לעיל פרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סח.) שהמלוה מסלק המצרן וכן פירשו התוספות ולמעלה הארכתי בו. **למכור ברחוק ולגאול בקרוב** למכור ברעה ולגאול ביפה לית **בה משום דינא דבר מצרא** דחיישינן דלמא אדמעכב בר מצרא נפיק ארעא מתותי ידיה **וזבין ליה איניש אחרינא: לכרגא ולמזוני ולקבורה** לית ביה **משום דינא דבר מצרא דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא:**

לא אשה וליתמי ולשותפי לית בהו משום דינא דבר מצרא. פי' רש"י שותף שבא למכור חלקו לחבירו אין המצרן יכול למימר אני אקנה ממך כדין ב' מצרנין שבאו לקנות כאחד כי השותף יש לו חלק בגוף השדה ועדיף טפי מן המצרן ומסתבר מהאי טעמא דאף אם קדם המצרן מסלק ליה שותף דכל זמן שלא חלקו יש לו חלק בכל השדה ועדיף טפי ממצרן שאינו בא אלא מכח סמיכות המיצר וכן נראה ויש מפרשין לשותפין אדם שיש לו קרקע אצל קרקע של ב' שותפין ומכרה לאחד מן השותפין אין המצרן יכול לומר אני מצרן ודאי ואתה מצרן ספק שמא יפול חלקך מצד אחר אלא חשיב ודאי כמותו כיון שיש לו חלק בכל השדה:

לב ורבינו תם פירש אם הוא שותף עמו בשדות אחרות אין המצרן יכול לסלקו בשדה זו וכן כתב רב האי אם הוא שותף עמו בסחורה ומכר לו שדה אין המצרן יכול לסלקו: לב

שכני העיר ושכני השדה שכני העיר קודמין שכן רי"ף סה: **ותלמידי** חכמים תלמידי חכמים קודמין **קרוב ות"ח ת"ח קודם.** פרש"י דלא איירי בדינא דבר מצרא אלא להשיא עצה דרך מוסר למי ימכור אם באו שניהם

לקנות ואין מצרן לא זה ולא זה ור"ת פירש כגון ששניהם מצרנין כגון שהשדה שלו סמוכה לעיר ואחד יש לו שדה בעיר סמוכה לזה ואחד בשדה מצד אחר. **איבעיא להו שכן וקרוב מאי תא שמע טוב שכן קרוב מאח רחוק. זוזי טבי וזוזי תקילי לית בה משום דינא דבר מצרא הני ציירו הני שרו לית בה משום דינא דבר מצרא** פי' רבינו חננאל ז"ל המצרן הביא מעות צרורין וחתומין וטוען שכך ניתנו לו ואין רשאי לפותחן עד שיבואו הבעלים וידקדקו המשקל והמנין: כתב הרב הברצלוני ז"ל תשובה לגאון כל שכן אם שתק המצרן אחר שידע שקנה הלוקח ולא תבע בזמן קרוב כמו יומו או קרוב בטל דינו:

לג אמר איטרח ואיתי זוזי לא נטרינן ליה איזיל ואיתי זוזי אי איניש אמיד הוא דאזיל ומייתי נטרינן ליה ואי לא לא נטרינן ליה ארעא דחד ובתי דחד מרי דארעא מעכב אמרי בתי ומרי בתי לא מעכב אמרי דארעא ומיירי שהבית יש לו לעמוד במקום זה עד זמן ידוע ארעא דחד ודיקלה דחד הקונה ב' אילנות בתוך שדה חבירו ואם מתו לא יטע אחרים תחתיהן מרי ארעא מעכב אמרי דיקלי מרי דיקלי לא מעכב אמרי ארעא ואם קקנה ג' אילנות גם מרי דיקלי יכול לעכב דקנה קרקע. **ארעא לזרעא וארעא לבתי ישוב עדיף ולית ביה משום דינא** דבר מצרא אבל לנוטעה אילנות יראה דחשיב מבתי כדקאמר בפרק השואל דף קא: בבית שומעין לו בשדה אין שומעין לו משום ישוב א"י:

לד איפסיק משוניתא או ריכבא דדיקלא חזינן אם יכול להכניס בה תלם **את ביה משום דינא דבר מצרא** ר"י"ף סו. **ואי לא לית ביה משום דינא דבר מצרא** פסק ר"ת ז"ל דלא שייך דינא דבר מצרא בבתים אלא בשדות דטעמא משום דיכול ליקח במקום אחר ובתים אינן מצויין לקנות בכל פעם ועוד עשיר צריך הוא לשדות הרבה אבל עשיר שיש לו בית דירה יפה לא יתכן שיסלק הלוקח מבית דירתו והוא יקנה בית להשכירה לאחרים אין זה הישר והטוב ועוד חזינן דבהפסק משוניתא וריכבא דדיקלא נסתלק מצרנות גם בתים מובדלים בחומות ודברים נכונים הם אלא שלא נהגו כן. **הני ארבע בני מצרני דקדים חד מינייהו וזבן זביניה זביני** ואי אתו בהדי הדדי פלגי לה בקרנזול:

לה מתני' [דף קט.] **המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יזרענה פשתן ואין לו בקורות שקמה קבלה הימנו לשבע שנים זורעה שנה ראשונה פשתן ויש לו בקורות שקמה** שקוצצין אותה אחת לשבע שנים הלכך יקצוץ כשיגיע זמן הקציצה ותחזור לכמות שהיתה כשבאה לידו:

גמ' אמר אביי בקורות שקמה אין לו בשבח שקמה יש לו ורבא אמר אפי' בשבח שקמה אין לו והלכתא כרבא:

לו רב פפא קביל ארעא לאספסתא קדחו בה תאלי כי קמסתלק **אמר להו הבו לי שבחאי אמר ליה** רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא דקלא ואלים נמי בעי מר שבחא אמר ליה **התם לאו אדעתא דהכי נחת אנא אדעתא דהכי נחיתנא כמאן כאביי דאמר בשבח שקמה יש לו אמר ליה אפילו תימא כרבא התם לית ליה פסידא הכא אית ליה פסידא א"ל מאי פסידא ידא דאספסתא שקול ידא דאספסתא וזיל א"ל אנא כורכמא רישקא** רבאי א"ל גלית אדעתך **דלמשקל ואיסתלוקי עבדת שקול כורכמך רישקך וזיל אין לך אלא דמי עצים בלבד רב ביבי בר אביי קביל ארעתא וגדר בה משוניתא קדחו ביה זרדתא בההיא משוניתא כי** קמסתלק אמר **הבו לי שבחא א"ל רב** פפי משום דאתיתו ממולאי אמריתו מילי מולייתא **אפילו רב פפא לא קאמר אלא דאית ליה פסידא הכא מאי פסידא אית ליה:**

לז ההוא שתלא דאמר אי מפסידנא מסתליקנא אפסיד רב יהודה אמר מסליקנא ליה בלא שבחא רב כהנא אמר יהיב ליה שבחיה ומסלקינן ליה ומודה רב כהנא דאי אמר מסתליקנא בלא שבחא מסתלק בלא שבחא רבא אמר אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא ורבא מאי שנא מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא התם מאי דאפסיד משלם הכא מאי דאפסיד מנכינן ליה ואידך יהבינן ליה. לעיל. רב יוסף הוה ליה ההוא שתלא שכיב שבק חמש חתנא אמר עד האידנא חד הוה והשתא חמשא וסמכי אהדדי ומפסדו לי אמר להו אי ניחא לכו דשקליתו שבחייכו ומסתלקי לכו מוטב ואי לא מסלקינן לכו בלא שבחא דאמר רב יהודה האי שתלא דשכיב יורשין דיליה מסלקינן להו בלא שבחא ולאו מילתא היא פירוש הא דקאמר מסלקינן להו בלא שבחא אבל אי בעי יהיב להו שבחא ומסלק להו דאין ממון להורישו לבניו והכי איתא בתוספתא דפירקין המקבל שדה מחבירו ומת לא

יאמרו לו תן לנו מה שעשה אבינו אלא שמין ונותנין להן וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ה מהל' שותפין אחד מן השותפין או מן המתעסקין שמת בטל השותפות או העיסקא אפי' התנו לזמן קבוע וכזה הורו הגאונים. הא דאמר להו רב יוסף עד האידנא חד והשתא חמש לפייסן בדברים אמר כן שלא יתרעמו על מה שסילקם. והוא הדין נמי אם לא שבק אלא חד זריז ומהימן מצי מסלק וכן כתב הרמב"ם וה"ר מאיר ז"ל:

לח רוניא שתלא דרבינא הוה אפסיד סלקיה אתא לקמיה דרבא אמר ליה חזי מר מאי קעביד לי. על הסלוק נתרעם כי שבחו נתן לו א"ל שפיר תעביד לך. **א"ל והא לא אתרי בי** אמר ליה לא צריכא **לאתרויי ורבא לטעמיה דאמר רבא מקרי** דרדקי שתלא כו' [דף קט:] כולן **כמותרין ועומדין דמי כללא דמילתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד דמי אמר רב מניומי בריה דרב נחומי באתרא דשקיל שתלא פלגא ואריסא תילתא האי שתלא דבעי** איסתלוקי יהבינן ליה שבחא ומסתלק **כי היכי דלא ליפסיד בעל הבית היכי דמי כגון דהוה ליה כולי שבחא תריסר סילעי לשתלא שיתא ולמרי ארעא שיתא ואי בעי שתלא לאסתלוקי שקיל אריסא דנחית בדוכתיה תילתא דאינון ארבע סלעי. פשו להו מתריסר סלעי תמני. שקיל מרי ארעתא מינייהו שיתא סלעי דאינון** מנתא דידיה. ותרתי סלעין **דאינון ריבעא תמני ודנקא תריסר שקול להו שתלא. והיינו** דקאמר סבר רב אשי למימר ריבעא דהוא דנקא ואקשי ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי נימא ליה שקיל מנתא דידך והב ליה לאריסא מנתא דילי מאי דבעינא עבידנא ביה. ואמר ליה כי מטית שחיטת קדשים תא אקשי לי. פירש רש"י יש מפרשים דדחויי דחייה רב אשי לרב אחא. ולא היא דעל כרחך קבלה מיניה דסברא טובה היא דא"ל שתלא החצי שלך שהיה מוטל עלי לעשות ואתה אוכל פירות הב ליה לאריסא ועלי לנכות מחלקי כפי המגיע לו והיינו ריבעא ממש כיצד טול אתה שלשה רבעי הכרם לחלקך ותן השליש לאריס נמצא אוכל כל השנה חצי פירות בלא יציאה. ומנתא דילי מאי דבעינא עבידנא ביה אני אמכור הרביע המגיע לי לאחרים. ואם באת לקנותה הרי אין עלי לעשות לך ותאכל אתה את פירותיה בחנם. ואם תתנהו לאריס לישקול מיניה וביה שהרי עכשיו אתה קונהו ממני. ועוד מדקאמר סבר רב אשי למימר מכלל דמסקנא לאו הכי. ורב אלפס ז"ל פסק כרב אשי וכן כתב הראב"ד ז"ל ופירוש כי מטית לשחיטת קדשים כלומר אחר שתתחכם ותלמוד בכל מקום תוכל להקשות לי כי עתה אין ראוי להקשות לי כי איך יחלוק עמו בקרקע והוא משועבד זה לזה. שאם יאמר השתלא נחלוק הכרם ואיעביד חלקי וחלקך אין שומעין לו ואין חולק אלא בפירות. וכן מסתבר דהלכה הכי ואף על גב דקאמר סבר רב אשי למימר וכן מצינו בריש בבא בתרא סברוה דמיתקיים:

לט ואמר רב מניומי בריה דר"נ קופא סבא פלגא פירוש גפנים שהזקינו נוטל תציין כי כן דרכן וה"ל בזמורות הגפן. שטפה נהר אין זה מצוי והוי כסילוק בלא זמנו ושקיל ריבעא:

מ [דף קי.] **ההוא שטרא דהוה כתב ביה שנין סתמא** ומשכנתא דסורא הואי ולא פירש השנים **מלוה אומר שלש ולוה אומר שתים. קדם המלוה ואכל** הפירות של שנה שלישית. ואמר רב יהודה קרקע בחזקת בעליה עומדת. **ורב כהנא אמר פירות בחזקת אוכליהן הן. והלכתא כותיה דרב כהנא.** והא דקי"ל כר"נ דאמר לעיל בפ' השואל (בבא מציעא **דף קב:) קרקע בחזקת בעליה** עומדת ואפילו בא בסוף החודש כולה למשכיר. **ומשני התם לאו מלתא דעבידא לאיגלויי הוא הכא מלתא דעבידא לאיגלויי הוא ואטרוחי בי דינא** בכדי לא מטרחינן. ויראה כיון דקי"ל קרקע בחזקת בעליה עומדת ואין אנו מניחין הפירות ביד המלוה אלא מפני חשש טורח ב"ד אם מתו העדים ונשתקע הדבר מפי אחרים ויראה לב"ד שלא יוכל המלוה לברר דבריו מוציאין הפירות מיד המלוה ללוה. מלוה אומר ה' ולוה אומר ג' א"ל **הבא שטרך א"ל אירכיס לי. אמר רב יהודה מלוה נאמן. מיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי. א"ל רבינא לרב אשי אלא מעתה** משכנתא דסורא דכתבי ביה הכי במשלם שניא **אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף** ה"נ דאי **כביש לשטר משכנתא ואמר לקוחה היא בידי** דמהימן. **א"ל איבעי ליה למחויי ואי לא מחא איהו דאפסיד אנפשיה.**

מא אריס אומר למחצה ירדתי ובעה"ב אומר לשליש הורדתיך מי נאמן. רב יהודה אמר בעה"ב נאמן. ור"נ אמר הכל כמנהג המדינה והלכתא כר"נ:

מב יתומים אומרים אנו השבחנו ולא תטול השבח דמיירי כשעשאו אפותיקי והוו יתומין כיורד לתוך שדה

ריי"ף סו:

ריי"ף סז.

חבירו שלא ברשות. אבל לא עשאו אפותיקי אפילו השביחו יתומין בע"ח גובה את השבח. כדמוכח בבכורות בפ' יש בכור (בכורות דף נב.) ובע"ח אומר אביכם השביח. **סבר רב חגא למימר על בע"ח להביא ראיה מ"ט** [דף קי:] **ארעא בחזקת יתמי קיימא ובעל חוב לייתי ראיה ולישקול. א"ל ההוא סבא הכי אמר רבי יוחנן על היתומים להביא ראיה. מ"ט ארעא כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגביא דמי ויתמי לייתי ראיה ולישקלו. אמר אביי אף אנן נמי תנינא ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים. אלמא** דאמר כיון דלמיקץ קאי א"ל זיל קוץ ואייתי ראיה. **וה"נ כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגבי דמיא ויתמי לייתי ראיה ולישקלו. אייתו יתמי ראיה דאנהו אשבחו. סבר רב חנינא למימר בארעא מסלקין להו. לא היא בדמי מסלקין להו מדר"נ דאמר ר"נ אמר רבה בר אבוה שלשה שמין להן את השבח ומעלין אותן בדמים ואלו הן בכור לפשוט ובע"ח ליתומים ובע"ח ללקוחות. והני מילי היכא** דשויא לוה הדין ארעא אפותיקי

רי"ף סז: למלוה ולא **מסיק ביה אלא שיעור ארעא בלחוד. אבל אי לא שויא ניהליה אפותיקי כיון דלא מסיק ביה בלוה אלא שיעור ארעא בלא שבחא לית ליה למישקל שבחא דאשבחי יתמי או לוקח. ודינא הוא דשביק להו גריותא בההוא ארעא כשיעור שבחייהו אי בעו יהיב ליה זוזי ומסלקינן ליה.** אלא כיון דהויא ארעא **ניהליה אפותיקי כמאן דקני ליה דמי והוו להו יתמי או לוקח כמאן דאשבח בארעא דלאו דיליה הלכך שקיל ליה בע"ח** לכולי ארעא ומסלק להו משבחייהו **בדמי. והני מילי כדהוה שבחא כנגד הוצאה. אבל אי הוה הוצאה יתירה על השבח לית ליה הוצאה אלא כנגד** שבחא ולעיל בפ"ק סימן לט הארכתי בזה:

מתני' המקבל שדה מחבירו לז' שנים בשבע מאות זוז **אין השביעית מן המנין. שבוע** בשבע מאות זוז **שביעית מן המנין:**

יום רמו

מג שכיר יום גובה כל הלילה. ושכיר לילה גובה

רי"ף סח. **כל היום. שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום:**

גמ' תנו רבנן מנין לשכיר יום שגובה כל הלילה תלמוד לומר לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר. מנין לשכיר לילה שגובה כל היום ת"ל ביומו תתן שכרו. ואיפוך אנא. שכירות אין **משתלמת אלא לבסוף. ת"ר ממשמע שנאמר לא תלין פעולת שכיר אתך איני יודע שעד בקר מה תלמוד לומר עד בקר. מלמד שאין עובר אלא בקר ראשון בלבד. מכאן ואילך מאי. אמר רב עובר משום בל תשהא. אמר רב יוסף מאי קרא. אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך. האומר לחבירו צא ושכור לי פועלים שניהם** אינן **עוברין משום בל תלין. זה לפי שלא שכרן** וזה לפי שאין פעולתו **אצלו. והוא** [דף קיא.] **דאמר להו שכרכם על בעה"ב. אבל אי לא אמר להו הכי עובר.** דפעולתו היא אצלו. **כדתניא השוכר את הפועלים לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטלה מבעה"ב מה שההנהו.** אמר רבה בריה דרב הונא הני שוקאי דסורא אין עוברין משום בל תלין. מידע ידעי דאיומא דשוקא סמיך להו. אבל משום בל תשהא ודאי עובר. **שכיר שעות גובה וכו'. אמר רב שכיר שעות דיום גובה כל היום. שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה. ושמואל אמר שכיר שעות דיום גובה כל היום ושכיר שעות דלילה גובה כל הלילה וכל היום. והלכתא כרב דקי"ל הלכתא כרב באיסורי.** ועוד דפליגי בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון ורב כרבי יהודה וקי"ל רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר"י בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מו:) ומתניתין מוקי לה רב לצדדין: **כל הכובש שכר שכיר עובר בחמשה שמות משום בל תעשוק ומשום בל תגזול ומשום בל תלין פעולת שכיר ומשום** ביומו תתן שכרו ומשום **לא תבא עליו השמש.** איזהו עושק ואיזהו **גזל. אמר אביי לא שכרתיך מעולם זהו עושק. נתתי לך שכרך זהו גזל. רבא אמר זהו עושק זהו גזל. לא שכרתיך מעולם ונתתי לך שכרך חד הוא. ולמה חלקן הכתוב לעבור בשני לאוין. ואליו הוא נושא את נפשו מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר** עצמו למיתה לא שתתן לו שכרו. **ד"א ואליו הוא נושא את נפשו כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו:**

מתני' אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים יש בהן משום ביומו תתן שכרו ויש בהן משום לא תלין פעולת שכיר. אימתי בזמן שתבעו אבל לא תבעו אין עובר עליו. המחהו אצל חנוני או אצל שולחני אין עובר עליו.

גמ' תנו רבנן **לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר**

[דף קיב.] **יכול אפילו לא תבעו.** ת"ל אתך לדעתך. **יכול אפילו המחהו אצל חנוני ואצל שולחני.** תלמוד לומר אתך. **יכול אפילו אין לו. ת"ל אתך והוא שיש אתך** פירוש מעות. **איבעיא להו חוזר או אין חוזר.** אם השולחני אין רוצה ליתן לו פשיטא דחוזר אפילו אומר אני סומך על השולחני במעמד שלשתן שהרי השולחני יכול לחזור בו כיון דאין לבעה"ב בידו לא מלוה ולא פקדון. אלא שולחני מקיף לבעה"ב. **והא דאמרינן בירושלמי גבי חנוני על פנקסו הדא** דאיתמר בשלא העמיד הפועלים אצלו אבל העמידן **אצל חנוני אין בעה"ב חייב לפועלים כלום אלמא** דקנו אע"ג דל"ל לבעה"ב אצל החנוני כלום. **גמרא** דירושלמי סבר כדרב ששת דאמר אין חוזר. כי השולחני נתחייב לפועלים מדין ערב דכיון שבעה"ב חייב ליתן לפועלים שכרם מיד חשיב כערב בשעת מתן מעות דלא בעי קנין. ואין הלכה כרב ששת וכיון שהשולחני יכול לחזור בו גם הפועלים חוזרין ותובעין מבעה"ב. דאטו בשופטני עסקינן שהשולחני לא יתן לו אם ירצה והם יפטרו את בעה"ב ויפסידו שכרן. ואפילו אם מחל לו מחילה בטעות היא. אלא כי פליגי כששולחני אינו חוזר אם יכולין לחזור ולתבוע מבעה"ב אם ירצו. **רב ששת אמר אין חוזר** לפי שמחל לבעה"ב כל זמן שהשולחני אינו חוזר בו. ורבה אמר חוזר דלא חשיב ליה מחילה. והלכה כרבה דמתניתין דייק כוותיה. ומכאן ראיה דמחילה לא בעי קנין דהכא בלא קנין איירי. דאי בקנין פשיטא דאין חוזר דכיון שהקנה לו ודאי לפוטרו לגמרי נתכוין ואפילו לא יתן לו השולחני. דאי לפוטרו כשיתן לו השולחני לזה לא הוצרך קנין שכבר נפרע. אלא

רי"ף סח: ודאי מיירי בלא קנין ואפילו הכי אמר **רב ששת אין חוזר משום דמחל לו.** ורבה דאמר חוזר משום דלא חשיב ליה מחילה. ועוד ראיה מדאמר פרק איזהו נשך (בבא מציעא דף עא.) הנח על גבי קרקע והפטר ופרק הזורק בגיטין דף עח: זרוק לי חובי והפטר ולא משמע דאיירי בקנין אלא בדבור בעלמא. ועוד ראיה מפרק קמא דקדושין דף טז. **גמרא** וקונה את עצמו בשנים וביובל דקאמר התם ואלא דכתב ליה שטר שחרור למה לי לימא ליה באפי תרי זיל אמר רבא זאת אומרת עבד עברי גופו קנוי והרב שמחל לו על גרעונו אין גרעונו מחול. משמע דאי אין גופו קנוי יכול למחול. וליכא למימר דהתם בקנין איירי דאם כן אפילו גופו קנוי יכול למחול דאף עבד כנעני משתחרר בקנין כדאיתא בגיטין פרק השולח (גיטין דף לט.) גבי ההיא אמתא דהוה מרה שכיב מרע וקבכיא קמיה שקל כומתא ושדי עלה ואמר ליה קני כומתא וקני נפשך ומסיק דאי לא הוי כליו של מקנה היתה משתחררת. והא דקאמרינן בפרק קמא דסנהדרין דף ו. דפשרה צריכה קנין דשניהם צריכין להקנות זה שימחול חצי וזה שיפרע חצי. שאני התם דדמי למחילה בטעות כשידע אחד מהן שהדין עמו יאמר אילו הייתי יודע זה לא הייתי מוחל או אם הייתי יודע שיאמרו לי למחול כ"כ לא הייתי מתרצה. מידי דהוה אמאי דאמרינן התם שם פשרה בשלשה ודין בשנים אלא משום דדמיא למחילה ובטעות צריך לאלומיה למילתיה בשלשה. ועוד י"ל דהאי דבעי קנין היינו משום שלא יסרבו מלקיים הפשרה ולא מטמם מחילה. **בעו מיניה מרב ששת קבלנות עובר משום בל תלין או אינו עובר משום בל תלין. אומן קונה בשבח כלי והלואה היא ואין עובר. או אין אומן קונה בשבח כלי ושכירות הוא ועובר. אמר להו עובר דשכירות הוי. וכן הלכתא דתניא דמסייע ליה הנותן טליתו לאומן גמרה והודיעו אפילו מכאן ועד י' ימים אין עובר משום בל תלין. נתנו בחצי היום כיון ששקעה עליו החמה עובר משום בל תלין. אלמא אין אומן קונה בשבח כלי. וקבלנות כשכירות היא ועובר והכי אסקה רבא בפרק הגוזל קמא (בבא קמא דף צט:) דכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי. והא דאוקי רב מרי להא** מתניתין דאגריה לביטשא כל בטשא במעה דחייה **היא ולא סמכינן עלה:**

מד מתני' שכיר בזמנו נשבע **ונוטל עבר זמנו אין נשבע ונוטל. ואם יש עדים שתבעו הרי זה נשבע ונוטל:**

גמ' מאי שנא שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל. [דף קיב:] **אמר רב נחמן אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעה"ב ושדיוה אשכיר משום דבעה"ב טרוד בפועליו. וה"מ דבעה"ב אומר נתתי ושכיר אומר לא נטלתי. אבל אומן אומר שתים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המע"ה דאע"ג דבעה"ב טרוד בפועליו קציצה ודאי דכירי. וכיון דבעה"ב טרוד בפועליו אפילו עבר זמנו לישתבע שכיר ולשקול אלמה תנן עבר זמנו אין נשבע ונוטל. התם חזקה אין בעה"ב**

עובר בבל תלין דכי [דף קיג.] מטא זמן חיוביה רמי אנפשי' ומדכר. ועוד דאין **שכיר משהה שכרו. וגרסינן** בפ' כל הנשבעין (שבועות **דף מה:) אמר רב נחמן לא שנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא** בעדים מתוך שיכול לומר לא שכרתיך נאמן לומר **שכרתיך נתתי לך שכרך. ואם יש עדים שתבעו וכו'.** והא קתבע ליה קמן. א"ר חסדא שתבעו כל זמנו כגון שכיר יום בסוף הלילה ושכיר לילה בסוף היום. ולעולם תו לא פרע ליה וכי שכיר משהה שכרו כל כך זמן ארוך. אמר רב עוקבא בר חמא כנגד אותו יום של תביעה פירוש אינו נשבע ונועל **אלא למחר בלבד שהוא כנגד אותו היום של תביעה אבל מכאן ואילך** המע"ה:

מה מתני' גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום בל תלין וגו':

מו המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בבית דין. ולא יכנס לביתו ליטול משכונו שנאמר בחוץ תעמוד. רי"ף סט.
היו לו שני כלים נוטל אחד ומחזיר אחד. מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום. מת אינו מחזיר ליורשיו. רשב"ג אמר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד שלשים יום משלשים יום ולהלן מוכרו בב"ד:

גמ' אמר שמואל שליח ב"ד מנתח נתוחי אין משכוני לא. אם היה בידו של לוה כלים והוא עומד בחוץ שומטם מידו ונותנם למלוה. אבל לא יכנס לביתו ליטול משכונו. תימה ואם לא ימצאו בידו היאך יכפוהו לפרוע מלותו ואנן קיימא לן דפריעת בעל חוב מצוה ומצות עשה מכין אותו עד שתצא נפשו. וראיתי מפרש שליח ב"ד מנתח נתוחי מנתחו ומושכו וכופהו ליכנס לביתו ולהוציא לו העבוט החוצה אבל לא יכנס לביתו למשכנו. ולפירוש ר"ת ניחא דמפרש דלא מיירי במשכנו לפרעון אלא שרוצה להיות בטוח במעותיו. אבל כשרוצה ליפרע ממנו שליח ב"ד נכנס לביתו וממשכנו. **והא דתנן לא ימשכננו אלא בב"ד לא ינתחנו הוא אבל** [דף קיג:] לא יכנס לביתו למשכנו. **ותניא כוותיה דשמואל שליח ב"ד שבא למשכן לא יכנס לביתו** וימשכננו אלא עומד בחוץ והלה נכנס **ומוציא לו משכונו שנאמר בחוץ תעמוד והאיש. ותניא לא ימשכננו דברים שעושין בהן אוכל נפש. ונותן לו מטה ומטה ומצע לעשיר מטה ומטה ומפץ לעני.** אבל לא לאשתו ולבניו **וכדרך שמסדרין בערכין כך מסדרין בבע"ח. ותנן בערכין דף כג: אף ע"פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותן נותנין לו מזון ל' יום וכסות י"ב חדש ומטה ומצע וסנדלין ותפילין לו אבל לא לאשתו ולבניו. אם היה אומן נותנין לו ב' כלי אומנות מכל מין ומין ואם היה חרש נותנין לו** ב' מעצדין ושני מגירות. **היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרין למכור מן המרובה וליקח לו מן המועט אלא נותנין לו ב' מינין מן המרובה וכל שיש לו מן המועט.** פשיטא דכי היכי דסגי ליה עד השתא תסגי ליה נמי השתא. מהו דתימא עד האידנא דהוה ליה לאשולי הוו מושלי ליה השתא ליכא דמושלי ליה קמ"ל:

מז המוריש נכסיו מעלין לו תפיליו. אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע שצבע לשמן ולא בכלים חדשים שלקחן לשמן:

גמ' אע"פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותן נותנין מזון וכו'. מ"ט דאמר קרא ואם מך הוא מערכך רי"ף סט: **החייהו מערכך. לו אבל לא לאשתו** ולבניו. הוא מערכך החייהו ולא אשתו ובניו מערכך. לכאורה משמע דהאי דקאמר נותן מטה ומטה וכו' קאי אריש דברייתא דקתני שליח ב"ד שבא למשכן אלמא דשליח ב"ד שבא למשכן אין נוטל כלום מכל אותן כלים שמסדרין לבע"ח בשעת גבייה. וא"כ קשיא הא דקתני במתניתין ומחזיר לו את הכר בלילה ואת המחרישה ביום והלא כר ומחרישה היינו מטה וכלי אומנותו ומה שייך בהו חזרה והלא מעיקרא אינו יכול ליטלם. ואין צריך לומר באותן שאין צריך להן. דא"כ גם להחזיר א"צ כדאמרינן בשמעתין עשיר שכב בעבוטו וליכא למימר דסדור וחזרה חד הוא דמה שמהדרין נוטל בעת שאין צריך ומחזירו כשהוא צריך. דהא אמרינן בשמעתין דערכין מסדרין ואין מחזירין וכן בהקדש לרבי יוחנן. ופירש ר"ת דקרא דהשבת עבוט איירי היכא שהמלוה רוצה להיות בטוח ואין נוגשו לפרעון וכה"ג אין מסדרין ונוטל הכל ומחזיר לו מה שצריך. אבל אם בא לגבות חובו למ"ד אין מסדרין נוטל ממנו הכל ואין מחזיר לו כלום. ולמ"ד מסדרין מה שנוטל אין מחזיר לו כי צריך להניח כל מה שצריך. הלכך תנא דמתני' מצי למיסבר דאין מסדרין דמתניתין איירי דנטל ממנו בתורת משכון ואז אינו יכול למוכרן לעולם כיון שלקחו בתורת משכון. אם לא שיחזור לו משכונו לגמרי ויחזור

וימשכננו בתורת גבייה. ורשב"ג סובר אפילו לקחו בתורת משכון מוכרו לאחר שלשים. והא דקתני נותן לו מטה וכו' לא קאי אשליח ב"ד אלא מלתא באפי נפשה היא ומיירי במשכון נגישות פירעון דומיא דסדור דערכין. ור"ת פסק דאין מסדרין לבע"ח דהא רשב"ג סבירא ליה במתניתין אין מסדרין דקתני מכאן ואילך מוכרן בב"ד אפילו כשלקחו בתורת משכון וקי"ל בכל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו כל כמה דלא פסיק גמרא כמאן דפליג עליה. ועוד דאפילו רבנן דמתניתין מצי סברי דאין מסדרין כדפרישית ואשכחן נמי אמורא דאמר בהדיא אין מסדרין. ולא אשכחן שום אמורא שאומר בהדיא דמסדרין. ורבה בר אבוה ששאל מאליהו מהו שיסדרו לבע"ח והשיב **דגמר מיכה מיכה מערכין.** נראה לר"ת דגרסינן מנין שמסדרין לבע"ח כלומר מנין למאן דאית ליה אבל איהו סבירא ליה דאין מסדרין וכן גורס בהלכות גדולות. וגירסת הספרים אינה עיקר דאי הוה בעי מהו שיסדרו לבע"ח היה לו להשיב מסדרין כי הטעם לא שאל לו. ועוד הביא ראיה מהא דאמרינן בכל דוכתי מיניה אפילו מן גלימא דעל כתפיה. אבל רב אלפס והגאונים ז"ל פסקו דמסדרין. ולית הלכתא כרבי ישמעאל ור"ע דאמר כל ישראל בני מלכים הם ואם היה לבוש איצטלא בת מאה מנה מפשיטין אותו ומלבישין אותו איצטלא הראויה לו. דהא הך דרשב"ג ורבי ישמעאל ור"ע שיטה היא ולית הלכתא כחד מנייהו. ולאו מר כהן הוא [דף קיד:] מ"ט קאי מר בבית הקברות. א"ל לא מתני מר סדר טהרות דתניא ר"ש בן יוחאי אומר קברי עובדי כוכבים אין מטמאין באהל וכו'. אומר ר"ת ז"ל דדחוי קמדחי ליה ולא קאמר ליה אליבא דהלכתא דלית הלכתא כר"ש אלא כרשב"ג דאמר בשילהי אהלות מדורות העובדי כוכבים טמאין לפי שקוברין שם נפלים ואסור לכהן ליכנס שם משום טומאת אהל. אבל עיקר טעמו היה משום דרוב ארונות יש בהן פותח טפח ויש מקומות שלא גזרו כגון לצאת לקראת מלכים וכיוצא בהן. וגם אליהו היה מכיר באותן שהיו פותח טפח. וכן מצינו שהיה דוחה כשקבר ר"ע וא"ל וכי אינך כהן והשיב צדיקים אין מטמאין ומשום כבודו של ר"ע אמר כן. וטעמא משום דמהרוגי מלכות היה והיו יראים מלקוברו ומת מצוה היה. והכי נמי איתא בסדר אליהו רבה פ"ד שהיו אומרים בבה"מ שהיה מבני בניה של לאה ואמר להו רבותי אין אני אלא מבני בניה של רחל. והכא אמרינן שכהן היה ועל כרחך לאחד מהן היה מפליג בדברים. **ת"ר ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו הא עשיר שכב והלא רבית הוא. אמר רב ששת הכי קאמר ואם עני הוא לא תשכב ועבוטו אצלך.** הא עשיר שכב ועבוטו אצלך. **ת"ר המלוה את חבירו אין** רשאי **למשכנו ואם משכנו חייב להחזיר.** במה דברים אמורים שמשכנו שלא בשעת הלואה. **אבל משכנו בשעת הלואתו אין חייב להחזיר לו. עד בוא השמש תשיבנו זה כסות היום שנתנה לחבול בלילה. השב תשיב לו את עבוטו כבוא השמש זה כסות לילה שנתנה לחבול ביום. אמר רבי יוחנן משכנו ומת שומטו מעל** בניו וכן אין שביעית משמטתו. [דף קטו.] **תנו רבנן לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו** אבל נכנס לביתו של ערב. **ד"א לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לשכר כתף לשכר גמל לשכר פונדק לשכר דיוקנאות. יכול אפילו זקפן עליו במלוה. ת"ל כי תשה ברעך משאת מאומה:** רי"ף ע.

מח מתני' אלמנה בין עניה בין עשירה אין ממשכנין אותה שנאמר לא תחבול בגד אלמנה. החובל את הריחים עובר בלא תעשה וחייב משום שני כלים שנאמר לא יחבול ריחים ורכב. ולא ריחים ורכב בלבד אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש שנאמר כי נפש הוא חובל. והך דאלמנה ודריחים מיירי שלא בשעת הלואתו אבל בשעת הלואתו מותר. דסתם חבלה משמע שבא למשכנו על הלואתו. ועוד מדקמפרש טעמא דקרא משום שמשיאה שם רע בשכינותיה על כרחך שלא בשעת הלואה אירי דאילו בשעת הלואתו אין חייב להחזיר לה. ולא כמו שכתב הרמב"ם פ"ג מהל' מלוה דאף בשעת הלואתו אירי. ואוכל נפש גופיה שרי לחבול אם יש לו יותר מן השיעור של סידור. תוספתא היו לו חמש ריחים אין למשכן אפילו אחת מהן. ואם אין עושה מלאכה אלא באחת מהן אין חייב אלא משום אותה בלבד:

גמ' א"ר הונא חבל ריחים לוקה שתים אחת משום ריחים ואחת משום **נפש הוא חובל. רכב** לוקה שתים אחת משום רכב ואחת משום נפש הוא חובל. **ריחים ורכב לוקה שלש משום ריחים ומשום רכב ומשום נפש הוא חובל. ורב יהודה אמר חבל ריחים לוקה א'. ריחים ורכב לוקה שתים. כי נפש הוא חובל לשאר**

דברים הוא דאתא. [דף קטז.] **תניא כוותיה דרב יהודה חבל זוג של ספרים וצמד של פרות יכול לא יהא חייב אלא אחת ת"ל לא יחבול ריחים ורכב מה ריחים ורכב מיוחדים שהם שני כלים ועושין מלאכה אחת חייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו אף כל שהן שני כלים ועושין מלאכה אחת חייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו.** ר"ת ז"ל לא גריס זוג של ספרים דאין עושין בו אוכל נפש ואם מפני שמשתכרין בו וקונין בשכר אוכל נפש אם כן כל הכלים נמי. וגורם זוג של מספרים והוא תספורת שגוזזין בו ירק. א"נ שגוזזין בו בית השחיטה. כדאיתא בבכורות דף כה. א"נ שגוזזין אחר שחיטה במקום הבהוב כדמוכח פרק המביא כדי יין (ביצה דף לד.) וצמד של פרות מיירי בפרות. שדרכן לרכס בתבואה: **ההוא גברא דחבל סכינא דאשכבתא מחבריה.** הוא סכין של שחיטה. אתא לקמיה דאביי אמר ליה זיל אהדר ליה דהוה ליה דברים שעושין בהן **אוכל נפש ותא קום עליה בדינא אם יודה ישלם ואם יכפור ישבע. רבא אמר לא צריך למיקם עליה בדינא יכול לטעון עד כדי דמיהן ונשבע ונוטל. ואביי ל"ל הך סברא מאי שנא מהנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא** אתא מריה דחושלא תפיס להו וקטעין **טובא ואמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן. התם לאו מידי דעביד לאושולי ולאוגורי. הכא מידי דעביד לאושולי ולאוגורי. דשלח רב הונא בר אבין דברים העשויין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן. ורבא ל"ל הך סברא והא רבא אפיק זוזי** רי"ף ע: **דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר. אמר לך** האי כיון דאיפגמא **קפדי אינשי ולא מושלי. והלכתא כרבא:**

יום רמז

מט ודברים העשויין להשאיל ולהשכיר וידוע בעדים שהיו שלו ונמצאו ביד אחר וכן דברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר והשאילן או השכירן או הפקידן בעדים אין יכול לטעון **לקוחין הן בידי או משכון הן בידי אם** ראו אותן בידו בעדים. אבל אם לא ראו אותן בידו נאמן במיגו דהחזרתים לך. וכן דברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר ולא השאילן או הפקידן לו בפני עדים אפילו ראו אותן בידו נאמן לומר לקוחין או משכון הן בידי:

פרק י

א [דף קטז:] **הבית והעלייה של שנים שנפלו שניהם חולקין באבנים ובעצים ובעפר. ורואין אלו אבנים ראוין להשתבר. היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו נוטלן ועולות לו מן החשבון:**

גמ' מדקתני בסיפא רואין אלו אבנים ראויות להשתבר מכלל דאיכא למיקם עלה דמלתא אי בחבטא נפיל ואי בחבסא נפיל. אי הכי רישא נמי אמאי חולקין ניחזי אי בחבטא נפיל עיליתא מיתברי ואי בחבסא נפיל תתאה **מיתברי. לא צריכא דנפל** בלילה. וליחזינהו למחר. דפנינהו. ולישייליה למאן דפני. **דפנינהו בני רשות הרבים ואזלי להו. וליחזי** רי"ף עא. **ברשותא דמאן יתבי ולהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה. לא צריכא דמנחי ברשותא דתרוייהו. אי נמי ברשות הרבים. אי נמי שותפין בכי האי גוונא לא קפדי אהדדי. ואף על גב דפנייה חד ברשותו לא הויא חזקה.** בדבר שידוע שהיה משל שותפים: **אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו וכו' ואידך מאי קאמר. אי אמר אין פשיטא. ואי לא אמר אין אמאי נוטלין לא צריכא דא"ל חמשין מנייהו אית לך ואידך חמשין לא ידענא דהוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע. כדרבה דאמר רבה מנה לי בידך והלה אמר** חמשין יש לך בידי ואידך חמשין **איני יודע מתוך שאין יכול לישבע משלם. הלכך נוטלן: ועולות מן החשבון שלימות.** ונפקא מינה למלבנא רויחא. אי נמי לטינא דמיעבד:

ב מתני' הבית והעלייה של שנים ונפחתה העלייה ואין בעל הבית רוצה לתקן הרי בעל העלייה יורד ודר למטה עד שיתקן לו את העלייה. רבי יוסי אומר התחתון נותן את התקרה והעליון את המעזיבה:

גמ' נפחתה בכמה רב אמר ברובה ושמואל אמר בארבעה. רב אמר ברובה אבל בארבעה דר חציו למעלה וחציו למטה. ושמואל אמר בארבעה אין דרין חציו למעלה וחציו למטה. והלכתא כשמואל. ומתניתין בשוכר ומשכיר וכן פרש"י והך דבית הבד פרש"י בשותפות משום דסבירא ליה דמתניתין דהבית והעלייה לא מצי איירי בשותפות דמלתא דפשיטא היא שאין בעל הבית חייב לתקן התקרה לדירת בעל העלייה. כי מה הוא צריך לה כיון שהגג של מעלה קיים. אדרבה יותר הוא חפץ בפחיתותה מבתיקונה כדי

שלא ידור בעל העלייה על גביו אבל גבי בית הבד התחתון צריך לתקרה שלא יתקלקל בית הבד שלו. ואי בעי לסלוקי בעל העלייה את הגג כדי שיצטרך בעל הבית לתקן את התקרה מחינן בידיה. דהגג משועבד לבעה"ב אף כשיש שם תקרה. כי הדבר ידוע אם ירדו גשמים על התקרה יעבורו לבית. ואדעתא דהכי חלקו מעיקרא שיתקן בעל העלייה את גגו שלא יזיקו מי גשמים לתחתון אבל התחתון אין מחוייב כלל לתקן מעמד רגל לעליון. והא דאמר לקמן תחתון שבא לסכך בארזים שומעין לו. אית ספרים דלא גרסי לסכך אלא לשנות ואעמודים קאי. ואפילו אי גרסי לסכך איכא למימר שגם התחתון יש לו עלייה כגון שיש שתי עליות זו על גב זו והתחתונה לבעה"ב. היכי דמי אי דאמר ליה עלייה זו כיון דנפל אזדא לה ולא אמרינן אם יש בדמיה לשכור ישכור כדאמר גבי חמור כדפרישית טעמא לעיל פ"ו סימן י' בהג"ה ואי דא"ל עלייה סתם לוגר ליה עלייה אחריתי. **אמר רב אשי דאמר ליה עלייה זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך דשעבדיה בית לעלייה. וכי הא דאמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה באדם אחד שאמר לחבירו דלית** שעל גבי פרסק זה **אני משכיר לך ונעקר הפרסק.** ובא מעשה לפני חכמים ואמרו חייב **להעמיד לו פרסק כל זמן שהדלית קיימת.** בעא רבי אבא בר ממל כשהוא דר לבדו הוא דר או שניהן דרין. לבדו [דף קיז.] דר כדמעיקרא. או דלמא שניהן דרין דאמר ליה אדעתא דאיפוק אנא לא אגרי לך. ואם תמצא לומר שניהן דרין. כשהוא משתמש דרך פתחין משתמש או דרך עלייה משתמש. מי אמר ליה עלייה קבלית עלך. או דלמא א"ל עלייה קבילית עלי עלייה וירידה לא קבילית עלי ואם תמצא לומר מצי אמר ליה עלייה קבילית עלי עלייה וירידה לא קבילית עלי. שתי עליות זו על גב זו מהו. איפחית עליונה נחית למידר בתחתונה. איפחית תחתונה מהו למיסק ומידר בעליונה. מי א"ל שם עלייה קבילית עלך. או דלמא א"ל חדא עלייה קבילית עלי תרי עליות לא קבילית עלי תיקו. ומסתבר דכל הני אם תמצא לומר הלכתא נינהו. דטעמא דמסתברא נינהו ובתרייתא סלקא בתיקו ויד השוכר על התחתונה: **רבי יוסי אומר התחתון נותן את התקרה.** במאי קמיפלגי. **בחזוקי תקרה דרבנן סברי מעזיבה חזוקי תקרה היא וחזוקי תקרה תחתון בעי חזוקי. רבי יוסי סבר מעזיבה אשווויי גומות היא ואשווויי גומות עליון בעי לאשווויי:**

רי"ף עא:

ג הנהו בי תרי דהוו דיירו חד עילאי וחד תתאי כד משי מיא עליון אזלי ומזקי לתחתון. **רבי חייא בר אבא אמר עליון מתקן. רבי חייא בר יוסף אמר תחתון מתקן. מ"ד עליון מתקן סבר על המזיק להרחיק את עצמו. ומ"ד תחתון מתקן סבר על הניזק להרחיק את עצמו. וקמיפלגי בפלוגתא דרבי יוסי ורבנן דנזקין. דתנן מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה. ובחרוב ושקמה חמשים אמה. בין מלמטה בין מלמעלה בין מן הצד. אם הבור קדם קוצץ ונותן דמים. ואם האילן קדם לא יקוץ. ספק זה קדם ספק זה קדם לא יקוץ. רבי יוסי אומר אע"פ שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. רבי יוסי סבר על הניזק להרחיק עצמו. ורבנן סברי על המזיק להרחיק עצמו. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. הלכך הלכתא כרבי חייא בר יוסף דאמר תחתון מתקן דקאי כרבי יוסי והלכתא כוותיה.** ודוקא היכא דאיכא מעזיבה דתמו מיא והדר נפלי דלא הוו גירי דיליה. אבל אם אין מעזיבה והמים נופלים מיד העליון על התחתון בהא מודה רבי יוסי דעל העליון לתקן כיון דגירי דידיה נינהו :

מתני' הבית והעלייה של שנים שנפלו ואמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות והוא אין רוצה לבנות. הרי בעל העלייה בונה הבית ויושב בתוכו עד שיתן לו יציאותיו. רבי יהודה אומר אף זה דר בתוך של חבירו וצריך להעלות לו שכר. אלא **בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה ומקרה העלייה ויושב בבית עד שיתן לו יציאותיו:**

גמ' א"ר אחא בר רבה **משמיה דעולא תחתון שבא** [דף קיז:] **לשנות בגויל שומעין לו בגזית אין שומעין לו.** בכפיסין שומעין לו בלבינים אין שומעין לו. **לסכך בארזים שומעין לו בשקמים אין שומעין לו. לרבות בחלונות אין שומעין לו למעט שומעין לו להגביה אין שומעין לו למעט שומעין לו. עליון שבא לשנות בגזית שומעין לו בגויל אין שומעין לו. בלבינים שומעין לו** בכפיסים **אין שומעין לו. בא** לסכך בארזים אין שומעין לו בשקמים **שומעין לו. לרבות בחלונות שומעין לו למעט אין שומעין לו. להגביה אין שומעין לו למעט שומעין לו.** כתב הראב"ד ז"ל דכל זה מיירי כשבא לשנות ממנהג העיר שנהגו לסכך בשקמים והוא רוצה

רי"ף עב.

לסכך בארזים. אבל נהגו בזה ובזה יכול לשנות. והכי איתא בתוספתא בית לאחד ועלייה לאחר ורצה בעל העלייה לבנות דיוטא על גבה. מקום שנהגו לעשות שתים ושלש עושה. הכל כמנהג המדינה. והכי נמי אמר בפרק קמא דב"ב דף ו. אחזיק להורדי אחזיק לכשורי. אלמא אפילו בשל חבירו יכול לשנות כפי המנהג. **אין לו לבנות לא לזה ולא לזה** ובאין לזרוע הקרקע **תניא רבי נתן אומר התחתון נוטל שני חלקים והעליון נוטל שליש אחרים אומרים תחתון נוטל שלשה חלקים. והעליון נוטל רביע. אמר רבא נקוט דרבי נתן בידך דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא וקסבר כמה מפסיד עליה בבית תלתא הלכך אית ליה תלתא. וכן הלכתא:**

ד מתני' וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע וגינה אחת על גביו ונפחת הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה עד שיעשה לבית בדו כיפים:

גמ' נפחת בכמה. רב אמר ברובא. **ושמואל אמר בארבעה. רב אמר ברובא אדם זורע חציו למעלה וחציו למטה. ושמואל אמר בארבעה אין אדם זורע חציו למעלה וחציו למטה. והלכתא כשמואל:**

ה מתני' הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטורים מלשלם. נתנו לו זמן לסתור את הכותל ולקוץ את האילן ונפל בתוך הזמן פטור מלשלם לאחר זמן חייב:

גמ' וכמה זמן. א"ר יוחנן זמן בית דין שלשים יום:

מתני' מי שהיה כותלו סמוך לגינת חבירו ונפל ואמר לו פנה את אבניך ואמר לו הגיעוך אין שומעין לו. ואם [דף קיח.] **משקבל עליו אמר לו הילך יציאותיך ואני נוטל את שלי אין שומעין לו:** ריי"ף עב:

גמ' מדקתני הילך את יציאותיך מכלל דפנינהו הא לא פנינהו מאי לא קני ואמאי קיון דאמר ליה הגיעוך תקני ליה חצירו מדרבי יוסי בר **חנינא דאמר רבי יוסי בר חנינא חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו.** הני מילי היכא דקמיכוין לאקנויי. **הכא דעתיה לדחויי ומשום הכי לא קני עד דמפני ליה באפיה:**

ו השוכר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמר לו תן לי שכרי ואמר לו טול מה שעשית בשכרך אין שומעין לו. ואם משקבל עליו אמר לו הילך שכרך ואני נוטל את שלי אין שומעין לו. והא דתניא שומעין לו מוקי לה בגמ' בדהפקר ובהבטה ששכרו לשמור הפקר דהבטה בהפקר לא קני:

ז [דף קיח:] **המוציא זבלו לרשות הרבים המוציא מוציא והמזבל מזבל. אין שורין טיט ברשות הרבים ואין לובנין לבינין. וגובלין טיט ברה"ר אבל לא לבינים. הבונה ברה"ר המביא אבנים מביא והבונה בונה ואם הזיק משלם מה שהזיק. רשב"ג אומר אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום:**

גמ' תניא כל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברה"ר אם הזיקו חייבין לשלם. ורבי יהודה פוטר. אמר אביי רשב"ג ורבי יהודה ורבי שמעון כולהו סבירא להו כל שנתנו לו חכמים רשות והזיק פטור מלשלם. רבי יהודה הא דאמרן. רשב"ג מאי היא דתנן אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום. רבי שמעון מאי היא דתנן היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השיעורין הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם. וכל כי האי גוונא שיטה היא ולית הלכתא כחד מיניהו:

ח ת"ר החצב שמסר לסתת הסתת חייב. הסתת שמסר לחמר החמר חייב. החמר שמסר לכתף הכתף חייב. כתף שמסר לבנאי הבנאי חייב. הבנאי שמסר לאדריכל האדריכל חייב. העלה ע"ג דימוס ונפלה. **בקבלנות כולן חייבין. בשכירות האחרון חייב וכולן פטורין:**

ט מתני' שתי גינות זו על גב זו וירק בינתיים רבי ריי"ף עג.
מאיר אומר של עליון. ורבי יהודה אומר של תחתון. אמר רבי מאיר ומה אם ירצה עליון ליטול את עפרו אין כאן ירק. אמר לו ר' יהודה ומה אם ירצה התחתון למלא את גינתו עפר אין כאן ירק. אמר רבי מאיר ומאחר ששניהם יכולין למחות זה על זה רואין מהיכן ירק זה חי. רבי שמעון אומר כל שעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא שלו והשאר של התחתון:

גמ' אמר ר"ש בן לקיש הלכה כר"ש. [דף קיט.] **אמרי דבי רבי ינאי ובלבד שלא יאנס.** בעי רב ענן ואמרי לה בעי רב ירמיה מגיע לנופו ואין מגיעו לעיקרו מאי. תיקו ותמהני למה עלתה בעיא זו בתיקו כיון דטעמא דרבי שמעון משום כל מה שהעליון יכול ליטול בפשיטות יד אינו מתיאש ממנו ומן השאר הוא מתיאש כי הוא בוש לישאול רשות מחבירו שירד למטה ויקחנו א"כ מיפשטא שפיר הך בעיא כל שהעיקר יתלש עם הנוף

של העליון והשאר לתחתון:

שנים אוחזין בטלית. **לוקח אוחזין דסניסא מוחזקין בה ואין לזה בה יותר מזה שהוי היתה ביד לבדו הוי לידך** המע"ה **[להביא] עדים שהוא שלו ואינו נאמן בשבועה** ליטול: [דף ב.] **זה אומר כולה שלי. בגמרא מפרש למאי תניא הכי תרתי: זה יכול.** מפרש בגמרא שבועה זו למה: **שאין לו בה וכו'. בגמרא מפרש למאי תקון כי האי ליפנה בהך שבועה: וזה אומר חציה שלי. מודה הוא שהחצי של חבירו ואין לזה חלק על חציה הלכך זה האומר כולה שלי וכו' נשבעין דסניסא שאין לכל אי בו פחות מחצי** הלכך שטוענין עליו **ונוטל כל אחד חציו:** שנאמר חלקים. ופ"ת על החצי שמודה חבירו למה צריך לישבע י"ל שהיו לו היה נשבע אלא על הרביע בלבד שמא היה מתכוין לאותו חלק שמודה לו חבירו ואע"פ שכל הנשבע כב"ל על לעת ב"ל הוא נשבע מ"מ יש לדיין להחמיר שיפרש הנשבע בשבועתו כל זה רמחות שיכול לחשוב בלבו ומכאן הוא לשמעינן הכי: וזה נוטל רביע. ולא תמרינן ליפקוע חציה בשבועה מינו לחי בעי אחר כולה שלי והיה נוטל חציה בשבועה משום לא תמרינן מינו אלא בטענות שקולות לבל יכא יותר נוח לו לומר חציה שלי שאינו מעיז פניו בחברו כ"כ מלומר כולה שלי שיצטרך להעיז נגמרי ועוד שאין חומרים מנו אלא בחותו דבר עצמו שהוא תובע או כופר בבל מלבר לבר לא ואפילו כשהיו אותן שני לבריס שקולים לפי שאפשר שבלבר אחד הוא מעיז ובלבר אחר אע"פ שהוא שקול אינו יכול להעיז ועוד שאילו היה נוטל חציה יותר היה נוח לומר חציה ושיטול כל תביעתו מלומר כולה ואלא יטול אלא חציה ולפיכך כשם שאילו אחד כולה שלי אינו נוטל אלא חצי טענתו [אף האומר חציה שלי אינו נוטל אלא חצי טענתו] והיינו לתמרינן בתוספתא בללו **שלי לבר אינו נוטל אלא** חצי טענתו בלבד: גמ' פירוש ליתני חדא למלקתני **זה אומר** זה אומר כולה שלי ולא קתני יהני מילתיה וכולה שלי להוה מצי למימר חדא וקתני הכי משמע לתרי ענייני אתא לאשמועינן ומאי ניהו לי למימר שטוענין שהיה כולה שלו ליתני חדא: **סיפא במקח וממכר. קניתיה מיד פלוני:** ונריכי תרוייהו לאי תנא מציאה הוא לומנו מציאה הוא לרמו עליה רבנן שבועתא משום לאיבא למימר מורי ואחר חבירו לאו מילי חסר בה איזיל ואתפוס ואיפלוג בהדיה בבל מקח וממכר לאיבא למימר להכי לאפי' נתן נמ זה המעות בלאוקימנא בסמוך **חד מלעתיה וחד בעל כרחיה ולכשיחלוקו יבוא זה חצי מעותיו וזה חצי מעותיו לפ"ה חסרון הוא לזה לאי נאו להוה עריך ליה נא הוה מהדר לבתרה למזבנה וזה שבח נחלוק וליתן חצי למיה שלא כדין מחסרו** ולאיבא משום מורי ואחר לומא לא קמ"ל דלפלולו היבא לאיבא למימר [בהורלה חמרינן] לאין חולקין אלא בשבועה: [דף ב:] ואי תנא **מקח וממכר** הוה לומנו. מתני' במקח וממכר דשייבא בהו הורלה כגון לנקט זוזי מתרוייהו הוא לרמו עליה שבועה למורי ואחר חבירו למי קא יהיב ואנא נמי למי קא יהיבנא הסתא לעריבא לי לפקלקי אנא וחברלי ליזיל ולימרח וליזבין לבל מעיילה לליבא למימר חברלי **ילך וימצא לחרת זה ולאי מחסרו ממון** ונא שייבא בהו הורלה לומנו לא קמ"ל לאע"נ לליבא למימר בהורלה **אין חולקין אלא בשבועה הלכך** מתניתן לפילולו במקח וממכר לאע יעלענו לו נקט מתרוייהו לי מחל מיניהו מתוקמא אע"נ לליבא הבא למורי ואחר. ומיהו לוקא כי הבא בבל לחל לומר כולה שלי סתם ואינו מתברר מלברין מחמת לומה לבר הוא טוענן עליה רמו רבנן שבועה עלייהו כיון לליבא ולאי רמחי בבל [לף נ.] היבא לליבא ולאי רמחי לא תמרינן יחלוקו אלא יהא מונח על בידא לליהו: **נחזי [זוזי] ממאן נקט. נשלח את המוכר ממי קבל למיס לתניא בקלוסין (לף עב:) נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי ואע"נ למסייס** בה בתה **ל"ל בזמן שמקחו בידו.** מנו לאי בעי יהיב ליה לחל מיניהו. **אבל אין מקחו בידו אינו נאמן** מ"מ היבא לומר לזה מכרתי הוה ליה בעל לחל למיפטריה מבשועה לבי היבי לעל ג' מחייב שבועה בלתמרינן לא יקום על לחל וכו' לבל עון וכו' בבל קס הוא לבשועה ולא מוכח קרא טפי שיהא קס לחייבו שבועה מלפוטרו מבשועה וב"ס מבשועת התקנה בשבועה למתני' [וכן לעת ר"ת ז"ל] והרמב"ן ז"ל כתב לעל ג' למחייב בשבועה לתורייתא אין הוא לליפטר מבשועת התקנה ולעת רבינו מחיר מרוטנבורג"ה ז"ל ולעת הרנב"ר ז"ל אלא מיבעיא למיפטר מבשועת התקנה אלא לפילולו מבשועה שמחייב על לחל פוטרו ממנה כיון לליבא על לחל למכחיבו מסוי סהלותיה לרלסון כמלן לליתיה וה"מ בשבלו בבת לחת ואע"פ שלנו ב"ל על פי עלות של רלסון בלתמרינן בסוטה פרק מי שקנק (לף לג:) על לחל לומר נטומלת ופטורה מלשתות ועל לחל לומר לא נטומלת היתה שותה לבין שהשני הכחיש לרלסון אין בלברין של רלסון בלוס ומטעם לאתו בבת לחת בלתמרינן התם ג"ן בזה לחר זה קולס שנשבע מעשה על פיו אין בלברין לרלסון לבבת לחת חבוב לבל בשנשבע מעשה על פיו אין בלברין של שני בלוס בין שבלו בזה לחר זה ורהיה לבבר מלתמרינן בפ' השואל שלוס (לף קיז:) על לומר מת ונשלת ובא לחר ולומר לא מת לא תנא ומקשינן טעמא לנשלת **הא לא נשלת לא** תנשא ולומר עולא לל תנא שהשתתם תורה על לחל הרי לבן שנים ואין לבריו של ג' במקום שנים ומתרצינן ה"ק על ג' לומר מת והתירוה להנשא ובא לחר ולומר לא מת לא תנא מהיתרה הרלסון [לתמן] תא"נ לבזה לחר זה על לחל בהשואל לא בלוס הוא [לע"כ] בשנשבע מעשה ע"פ הרלסון בנון שהתירוה ליגשא ובאתה בעמה אין הבבר מחוסר מעשה [לבל] בשעה לחל מעיל לחייבו שבועה לפילו חייבוהו ב"ל שבועה על פיו בל שבא על לחל והשואל קולס שנשבע בבת לחת הוא בין שמחוסר מעשה ומיהו היינו לוקא בעל לחל לתמני היה לשהלותא דקתמ בבבן לליתיה לבל לפטור מי שחייב שבועה של תורה בלוסה מקנק ג"ן שבועת השומרים לא וכן העלה הרנב"ר ז"ל בחילופין:

יום רכ

(דף ב.) **שנים** אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי האומר כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות מג' חלקים והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה פחות מרביע זה נוטל ג' חלקים וזה נוטל רביע:

גמ' למה לי למיתנא זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי ליתני חדא א"ר פפא ואיתימא רב שימי בר אשי רישא במציאה וסיפא במקח וממכר (דף ב:) מקח וממכר ליחזי זוזי ממאן נקט לא צריכא דנקט מתרוייהו מחד מדעתיה ומחד בעל כרחיה ולא ידע מי הוא מדעתיה ומי הוא בעל כרחיה הילכך זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ופלגי להו לדמי:

* תוספתא פ"ק ת"ר הודאת בעל דין כמאה עדים דמי אימתי בזמן שטענו והודה לו אבל אם הודה מפי עצמו יכול הוא לחזור בו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר:

ולא יעא וכו'. לכיון לתרוייהו יכבי זוזי שכח ממי קבל מלעתו: גרסי' בגמרא [לף נ.] ליתא מתני' לגא כר' יוסי לחי ר' יוסי סאמר ג"כ מה הפסיד הרמאי שלא הכל יהא מונח על שיבא לגיסו לפיכך תימא ר' יוסי סתם ולחי לוכא לחמי רמאי לוכא לתרוייהו בכבי שלני לנבסוסי ע"כ. פירוש ר' יוסי **לקמן בפרק המפקיל (לף לז.)** סגיס שהפקילו לגל לחר זה מנה וזה מאתים אלי וזה לומר מאתים אלי לקאמר ת"ק ינתן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח על שיבא לגיסו ג"כ מה הפסיד הרמאי ולמה יולה הרי קבל את שלו שלא הכל יהא מונח על שיבא לגיסו ויפסיד הרמאי ויולה וה"נ נימא יהא מונח לגא מנית אמרת למתני' לתפסי בה אמר יחלוקו אבל כיכא לגא תפסי בה לא מנית למיימר יחלוקו ומשום הכי אמרינן יהא מונח להא ר"נ כאילו תפסי חציב כיון שהפקיד אינו תופס ממון זה גלא מכח שניהם וכל מה שהניהם יככימו בו יש לעשות ממנו: סתם ולחי לוכא רמאי. בהא לר' יוסי ומשום הכי אמרינן יהא מונח וה"ה בזה אומר אני לרנתיה וזה אומר אני לרנתיה או זה אומר אני מלאתיה היום וזה אומר אני מלאתיה למחר לאיכא ולחי רמאי אמרינן יהא מונח אע"נ לבזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמרינן פ' חזקת הבתים (לף לב:) כל לחליס נבר אע"פ לסתם נמי איכא ולחי רמאי שאני סתם לגא תפסי בה אבל הכא שהניהם **תפסי בה אין** נמי להוציא מ' מהם מתפיסתו לגמרי ולפיכך אמרינן יהא מונח כדי שתהא יד שניהם שוה בה כיון לר"ח לומר יחלוקו להא איכא ולחי רמאי וכי איכא למשנינן פלוגתא בלישנא ולחי רמאי בין תפסי לגא תפסי לבבתפסי אמרינן יחלוקו כמתני' ובלגא תפסי אמרינן כל לחליס נבר ואע"נ לשפסר לבמניאה חתאי ליליה היא לאמרינן כל לחליס נבר ואע"נ לשפסר לבמניאה חתאי ליליהו ה"נ במקח ומכר כמתני' משום שהיתה מונחת בסיתתא אי ברשות היא שניהם שוה אמרינן כל לחליס וכו' כלפירש ר"ח ז"ל כי נמי בלישנא ולחי רמאי משנינן פלוגתא בין תפסי לגא תפסי לבבתפסי אמרינן יהא מונח משנעמא לאמרינן בהא לרבי יוסי ובלגא תפסי אמרינן כל לחליס נבר כהיא זה אומר של אבותי ולא מנית אמרת להיא לר' יוסי יהיא מונח לגא מסום לגא הכל לחליס כהיא זה אומר של אבותי חלא מסום לגא תפסי בה לא מנית למיימר יחלוקו ומשום הכי אמרינן יהא מונח להא ר"נ כאילו תפסי חציב כיון שהפקיד אינו תופס ממון זה גלא מכח שניהם וכל מה שהניהם יככימו בו יש לעשות ממנו: סתם ולחי לוכא רמאי. בהא לר' יוסי ומשום הכי אמרינן יהא מונח וה"ה בזה אומר אני לרנתיה וזה אומר אני לרנתיה או זה אומר אני מלאתיה היום וזה אומר אני מלאתיה למחר לאיכא ולחי רמאי אמרינן יהא מונח אע"נ לבזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמרינן פ' חזקת הבתים (לף לב:) כל לחליס נבר אע"פ לסתם נמי איכא ולחי רמאי שאני סתם לגא תפסי בה אבל הכא שהניהם **תפסי בה אין** נמי להוציא מ' מהם מתפיסתו לגמרי ולפיכך אמרינן יהא מונח כדי שתהא יד שניהם שוה בה כיון לר"ח לומר יחלוקו להא איכא ולחי רמאי וכי איכא למשנינן פלוגתא בלישנא ולחי רמאי בין תפסי לגא תפסי לבבתפסי אמרינן יחלוקו כמתני' ובלגא תפסי אמרינן כל לחליס נבר ואע"נ לשפסר לבמניאה חתאי ליליה היא לאמרינן כל לחליס נבר ואע"נ לשפסר לבמניאה חתאי ליליהו ה"נ במקח ומכר כמתני' משום שהיתה מונחת בסיתתא אי ברשות היא

הולאה וכו'. להוס מצית אמרת [לף נ.] הולאת פיו הוא לרמת רחמנא עילויה שבועה כדבה לאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה יצבע. ולא אסבתו מציב לבלה. חזקה אין לסם מעיז פניו בפני מי שיודע שאמת כמוהו ובין במלוה ובין בפקדון ליכא מינו לאי בעי כפר בכולה לכיון שאברו יודע שאמת לא היה מעיז. ובכוליה בעי לעולי אלא שאין בידו לפרוע ומשתמיט **עד דהוו ליה** זוזי ואין זו טענה כלי לניחא לכשכופר במקצת לניחניה מפוס חזקה לאין לסם מעיז ולפיכך יצבע לבל נבי עדים לביכא למימר ליסתמוטי ליסתמוטי שברי בכל כפר לימא ולאי קטטנא קאמר **לאי נאו הכי לא** מני כפר לאין לסם מעיז ואע"פ שהוחזק כפרן במקצת ניימא למשטה היה בו מתוך שהיה טוען עליו יותר ממה שהיה לו אלא ולהימניה בלא שבועה קמ"ל מק"ו אלא תהא הולאת פיו גרולה מהעלאת עדים ולפיכך הולאל והוחזק כפרן במקצת יצא מחזקתו ובחזקת מעיז פניס הוא ונשבע: שאין מחייבו קנס. לילפינן (כ"ק לף סד:) מקרא למולה בקנס פעור לכתיב (שמות כ"ב:ח') לאשר ירשיענון אלהים פרט למרשיע את עצמו: אינו בהכחשה. **אס הולה לו** במנה ובאו עדים להכחישו **שאינו חייב לו כלום אינו** נפטר בכך להולאת בעל דין כמאה עדים למי: מהו שמעינן למי שהולה בבית דין וחזר ואמר נזכרתי ואע"פ שהעדים מעידין בלברין אין מצניחין בו לולאי הכא בבי הלי נוונע עסקינן לאי בעומד בלבוריהם אלי אולמיה לפיו מתנה הוא לקו ליכיב ליה [ופיינו] לאמרינן בפרק יש נוחלין (לף קכח:) המוציא שטר חוב על חבירו מלוה לומר לו נפרעתי כלום ולוה לאמר פרעתי מחתך והעדים מעידים שפרעו כולו נשבע ונוטב מחתך. כלומר לפילו חזר לומר בלברי העדים שבינו שהולה בתחלה שלא פרע שלא מחתך אינו יכול לחזור בו אע"פ שהעדים מסייעין לותו והיינו נמי לנרסינן פ' שבועת הדיינין (לף מא:) הטוען לל"ל לחבריהם הב לי מאה זוזי לאוזופיך ל"ל לא היו לבריס מעולם אתו סהדי ואמרי לאוזופיה ופרעיה רבא אמר כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי ומי אלמא אע"נ לסתם הויא לא הולאה מתוך כפירה אע"נ לאיכא עדים לפרע לא פטרינן ליה כל שכן בהולאה נמורה. אבל הרמב"ס ז"ל כתב בפרק ז' מהלכות טוען ונטען שמי שהולה בב"ל שהוא חייב לפלוני מנה ואחר כך אמר נזכרתי שפרעתי לו חובי זה שהולאתי לו והרי העדים הרי זה עדות מועלת ועומדת על פיהם שהרי לא הכחיש עדות ואינו כאומר לא לויתי מעולם ודברי תימה הס ונראין עיון הן כתבו הרשב"ץ והרגב"ד ז"ל. אמר המחבר. נ"ל שהס ז"ל תמהין מפני שבכלל נשון הרב שהרי לא הכחיש עדות וכו' משמע [לפילו] כי היא נוונע לאמרינן הכא אמר לא"י הרי לא הכחיש עדות וכן משמע פשט הלשון ומיהו לפשר לי לומר להכא כי אמרינן שאינו יכול לחזור בו היינו מפני שאין חוזר בו אלא מפני עדות העדים וכיון שהולה שהיה חייב שאכלו טפי לאבוריה ממאה עדים והכי משמע ליפנא להכא ופרק יש נוחלין ופרק שבועת הדיינין אבל בשאול עצמו אמר נזכרתי קולס שיעידו העדים וכמו שאמר הרב והרי עדים אין ה"נ ליכול לחזור בו וה"ק שהרי לא הכחיש עדות כי הכא שהעדים היו מכחישים אותו וא"כ כשהוא חוזר לומר לבלבריהם הוי מכחיש טענתו וא"כ כשהוא נ"כ חוזר בו מפניהם מכחיש עדותן ואינו כאומר לא לויתי (כלום) נס אינו כהיא לשבועת הדיינין שאע"פ שאין שם הכחשה בעיקר כוונת לבריו להיינו שאינו חייב לו כלום לבין שלא לוה כלל אומר בין שלוה ופרע כן **הוא שאינו חייב [לו כלום]** מ"מ כיון שאמר לא לויתי ועכשיו מפני העדים לומר לויתי ופרעתי הוי כהכחשה ולא מהימן וה"נ מסתברא לאל"כ מי מצית אמרת לאילו אמר תחלה לא לויתי מעולם ואחר כך קולס שיכופוהו

וליכא הכא נתינה בעינן והא איכא:
אמרבא ואם היתה טלית מוזהבת חולקין פשיטא לא צריכא

שהעיד אמר נזכרתי שלויתי ופרעתי שלא יהא נאמן כמו שנראה מפשט לשון הרב שאמר ואינו כאומר לא לויתי מעולם והרי אומר לא לויתי לא נרע מאומר לא פרעתי ואומר לא פרעתי כמוהו שחייב והרב כתב שאם הולה שחייב לייוכל לחזור בו ואומר נזכרתי שפרעתי אלא שאין נאמן כמו שנראה מדבריו [ל"ל] שחוזר בו בפני העדים (לף מא:) שחוזר בו ואומר נזכרתי שלויתי ופרעתי אלא שאין נאמן ומיהו אה"נ שכן הוא כפשט לשון הרב שלא לויתי אחר שהולה שהוא חייב לו לויתי מפרעתי לפי שהוא מכחיש מה שטענו לבמרי מה שטענו לבל כשהולה למה שטענו שהיה חייב אלא שנזכר שפרע לבל כשהולה שחייב ואח"כ טוענו נזכרתי [שפרעתי] אחר שהכחישוהו עדים אינו יכול לחזור ולטענו בטענת העדים אלא שעייפא הך טענה כיון שהיה בהכחשה לגבי הכחשת עדות הוא לאמרינן הולאת בעל דין כך עדים למי והיינו כסניין ולפשר שמי שכפר בב"ל כאותבא לו חבירו ואומר לא לויתי מעולם ואח"כ אמר נזכרתי שלויתי ופרעתי והרי עדים שאף"פ שחייב ואע"פ לאומר לא לויתי כאומר לא פרעתי [וה"ל כטוען שחייב] נרע טפי כשטען לא לויתי מפני שחייב שאע"פ שהכוונה אחת מכל מקום יש הכחשה בדבריו כשאומר לא לויתי וחוזר ואומר לויתי ופרעתי והלכך לא יחזור בו לאומר לא לויתי שהוא כאומר לא פרעתי וחייב מפוס לסמכינן לעדים במאי לאמרי שלוה [אבל במאי לאמרי שפרע לא סמכינן עלייהו כיון להכחישן באומר לא לויתי להוי כאומר לא פרעתי] ולא על לברי כשאומר ואומר לויתי ופרעתי ע"כ [לפי שמכחיש לבריו]: בעדים שיפנס [בהכחשה ובזמה] וכו'. אס בלו אניס והכחישוס או שזיפוס לין זה מפלס על פיהס ממון: מגלגול שבועה וכו'. מה על שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה בגלגול עדים שמחייבין ממון אינו לין שמחייבין **שבועה. אס נתחייב לו שבועה על** ידי על אחר והיתה לו עוד טענה אחרת שלא היתה מוטלת עליו שבועה מגלגלין עליו אותה עם השבועה ונשבע על שניהס לגלגול שבועה לאוריית' הוא לילפינן לה בקלוסין בפ"ק (לף כז:) מוחמרה האמר אמן יאמן ואמרי על מה שלא העיד העד הוא נשבע לומיל לשבועה הבאה ע"י עדים אלו. מכאן למדו בתוס' למגלגלין שבועה אע"פ שאין בעל דין תובע ופותחין לו להיה מלמינן גלגול שבועה לעדים ובעדים לאמרינן יבשבע על השאר לב"ל מלבינן לייה לאפי' לין בעל דינו תובעני בשבועה לאולה מקצת ועוד לאמן מלינו זה אמן אחר אע"פ שאין בעלה תובעה אלא מלינו זה שקנה לה שנשתעבדו מיירי והא לפלוני סוף פרק כל הנשבעין (לף מט.) לי פותחין בגלגול אי לא ס"מ בשבועה לרבנן לעלה עסקינן התס לבל בשבועה לאוריית' כ"ע מודו לפותחין בגלגול וכן הסכימו האחרונים ז"ל: שבועה נורדת שבועה. כלומר על אחד מעולם לא חייבו שבועה אלא על מה שהעיד והשבועה נורדת חברתה. תלמר בעדים שמחייבין שבועה על מה שלא העידו בלא נרדף לשבועה: פיו יוכיח. מולה מקצת שעל מה שכפר ופיו לא הולה הוא נשבע. ופע"י טענה וכפירה. כלומר שים במקצת הולאת פיו לו עדות על אחד שהוא כעין הולאה. והיינו טענה כלומר שים כאן רגלים לטענה ויש כפירה נמורה במקצת שאין שם עדות על אחד כמו לבר שמגלגלין ולא הולאת פיו והא לאמר שע"י טענה כו' לאו טענה לעל אחד כטענה לפיו לאילו טענה לפיו טענת ברי היא וטענה לעל אחד לאפי' בטענת שמא נשבעין וכמו שכתב הרב לאפסי ז"ל בפרק הדיינין והסכימו עמו האחרונים ז"ל: (לף ז.) לאמר רבי חייא מנה לי ביבך [והלה לומר אין לך בידי אלא נ' והילך חייב] פסקו הגאונים ז"ל כרב שסת מלקו מקשין בפ' השואל [לף ק.] בענין היו לו שני עבדים אחד נזול ואחד קטן כו' ועוד הילך הוא לאמר

כרב שפת סבירא ליה לחמר הילך פטור הלכך הסכימו הגאונים ז"ל להילך חיתיה בין במלוה בין בפקדון. במלוה כל שפס ביום והוא מזומן לתת לתובע הוא ליה הילך ופטור בין שפס אותם מעות בעצמם שהלוה לו [עיין בסג"ה בשער"י] או מעות אחרים כמי שנתנן לו כבר ואין כאן מוקח מקנת לבעל השאר כופר בכל הוא. פקדון כל היכא דמוקח ליה ע"פ שאינו מזומן ביום אלא עומד בגנם ה"ל הילך ומפני **לכל היכא לחיתיה** ברפוחיה לחריה חיתיה (חמר המחבר) וה"ת כיון דקי"ל להילך פטור היכי תנן בפ' הניינין **יין נשבעין אלא על** לבר שבמלה ושבמקל ושבמנין כיצד בית מלא מסרתי לך כיס מלא מסרתי לך והלה אומר איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל פטור משמע הא לבר שבמלה כגון זה אומר על הזיז וזה אומר על החלון ע"פ שלא נשבעו אלא שאמר ליה מה שהנחת אתה נוטל דומיא דריש חייב וחמי הילך הוא תירצו המפרשים ז"ל לבשתעפשו הפירות עסקינן לבעלי לבעלמי ליה למי קלקולן ומ"מ לא נפחתו ממע ומפ"ה על החלון חייב להלן הילך הוא ע"כ. ולענין מי שמוכר בחקקת הלוואה ורוצה ליתן משכון למלוה בחותה חקקת מי תיקרי הילך או לא כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל ללא מיקרי הילך והביא ראיה מלחמר פ"ק דקדושין (דף ח.) אמר רבא אמר ר"נ התקדשי לי בחנה והניח לה משכון [עיין] ואינה מקודשת מנה אין כאן משכון אין כאן ואמרינן נמי התם בני ר' חייא זבין חיטי לחמתא בפריטי אותיבו נשכח עילויה אתו לקמיה דר' אמי אמר להו פריטי אין כאן נשכח אין כאן אף כאן מנה אין כאן משכון אין כאן [ואחרים חולקים עליו ודוחים פי' זו] והרמב"ן ז"ל ביאר הראב"ד כנגד החולקים ופי' לקיין דקי"ל למלוה ליכא קונס כלאמרינן **בפרק היתם מקדם (דף מז.)** ושוין בשכר שזה קנאו ואי אמלוה להוציאה ניתנה בחה קנאו **נמצא שמשכון זה אינו** נקנה בחותה מלוה לכי אמרינן לבע"ח קונה משכון ה"מ במשכנו בשעת הלוואתו משום דקני ליה מעותיו וכשמוכחת היתה לאמרינן פרק השולח (דף לז.) בשלמא משכנו בשעת הלוואתו [משום דקני ליה כלה' יצחק כו' לשלמא בע"ח קנה משכון במשכנו בשעת הלוואתו] ונטעמא למיגלתא מפני שמעותיו קונות לו משכון וה"נ במשכנו שלא בשעת הלוואתו קני ליה משום דבנוביינהו דכי אינש אתא ליתיה ונזרת הכתוב הוא דקני ליה כלה' יצחק דאי הוה כאילו הנביהו לו כ"ל ומפ"ה אמר בפרק המקבל (דף קיד:) לאם את אינו נעשה מטלטלין אלא בניו אלא כשנתן לו למלוה משכון שלא בשעת הלוואתו כיון למלוה אינה קונה לו קנאו בחה קנאו מלוה שמא תאמר אע"פ שמלוה אינה קונה לו קנאו במשיכה שכשם שאילו הקנהו מלוה ללוה לגמרי נקנה במשיכה כן בהקנהו לו בתורת משכון משיכה קונה לו זו היא שלמד ה"ר יוסף הלוי ז"ל מהסיא דקדושין (פ"ק) שאין המטלטלין נקנין במשיכה למשכון בעלמא כיון שאין כח במעות הראשונות לקנות הלכך משכון אלו הילך הוא עכ"ל ז"ל והלכך חייב בשבועה למלוה בחקקת הוא: **למאי אינטריך קרא למעוטה משבועה. לילפינן לה מכלל ופרט** במשכנתא שבועות [ל' תב ב]: **לחפר בה בורות.** לאלו הילך הוא שהרי קלקלה והוא תובע לו למיפ. מכאן נראה שכל תביעה שהיא בחה מחמת קרקע אע"פ שעכשיו למיפ הוא תובע ולא קרקע הוא כתביעת קרקע ואין נשבעין עליה וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפרק ה' מהלכות טוען ונטען [וכ"ם שם לא תבעו למיפ אלא שתבעו למלאות החפירות כיון למ"מ בלמיפ הוא הוא נפטר כתביעת למיפ למי] וזה אלא כלבדי הראב"ד ז"ל לחמר שהכא מיירי שתבעו למלאות החפירות לבל תבעו למיפ נשבע: והוא בכלים. ללאלו הוא לחלבו חותן כלים שהוא ושמואי' לחינו נשבע בכפירות הקרקעות וכתב הריא"ף ז"ל [נקמן סימן רמז] מהא שמעינן היכא דטענו **חטין ושעורים והוא לו** בחלב מסם חייב לחי לא תימא הכי לחמי אינטריך קרא למעוטי הוא בכלים וכפר בקרקעות והא חטין ושעורים ניתנו אלא לאו ז"מ **טענו חטין ושעורין והוא לו** בחלב מהן חייב: תנו רבנן שטר שכתוב בו [דף ז:] סלעים ליניריס. שטר שכתוב בו שתמת סלעים לו ליניריס ולא פירש כמה: לינו אלא כמציב לבלה. להוא מני למימר שתים והשטר מסייעו לכיון לאו פירש נכרין הלבריס שפתים הם ולכך לא הוצרך לפרש למיעוטו סלעים שתים ובזה ליכא העזה לכיון לשטר מסייעו ולא למי למוכה מקנת לעולמא לחמרינן חזקה אין לאם מעיז וחייב שבועה: ואיכא מ"ל להאי שטרא למסייע ליה פוטר לפילו משבועת היסת כלילו עדים מעידין כלבריו אל לוה ואיכא מאן לפלוגי ואמר שאינו בעדות נאורה למפטרים אלא מהשועה **לאורייתא לכל מיסת לא** ורהיה לשבר מלחמרינן פרק המקבל (דף קי.) בהשוה שטרא להוה כתיב כיה שנין שתמת מלוה אומר שלם ולוה אומר שתים. ולפיקנא לאם קלם מלוה ואכל פירות אל שנה שליפית **אין מוציאין מידו** לפירות בחזקת לוכליהן סם עומדים ואם אינתא מעלית היא למה **אין מוציאין מידו אלא** ולאי לאו עדות מעלית היא ומידי היסת לא מיפטר וכן לעת הרמב"ן ז"ל לבל הרשב"א ז"ל כתב שאפשר לאחות רחיים זו למשום מילתא לעבידא לאינגויי היא לטטרוחי בי לינא תרי זימני לא מטרחינן ולא מפקינן פירי מהיכא דקיימי לבל לנבי שבועה כזו שהיא מן התקנה לפשר להוי עדות מעלית והרנב"ר ז"ל לחם מלרך לחברת וכתב חיפשר לשאני אתם לכיון שהניחו לוה לחלוה לאכול פירות כל שנה שליפית אינתא לה סהלוחיה לשטר: (לימר) לה"ל שטר שעבוד קרקעות וכו'. לשטר שעבוד לקרקעות היא ואין נשבעין על כפירות שעבוד קרקעות וכשם שאין נשבעין על כפירות שעבוד קרקעות **(דף מ:) כך הולחתו אין** מביאתו ליבי שבועה לקרקע ליימעיט מתורת שבועה פרק שבועת הניינין (דף מ:) הילכך משלם שתים ומשתבע שבועת היסת ומיפטר לבל כי לחמר מלוה ה' ולוה לחמר נ' ליכא כפירה והולאה בחה שבתוך השטר [ל' רש"י **בחה שאין כתוב בשטר**]. ומלאינטריך להך טעמא לשעבוד קרקעות למפטריה משבועה שאינו למלוה מקנת כי היא לל"ש לכפור עליו כשתים להכא חייב שבועה הלכך היכא לטעון אינש מנה לי ביד חמשים אית לי עלייהו אחת ילך וחמשים על פה והלה מודה בחמשים ילו וכופר בחמשים לחבריני חייב שבועה לאורייתא ואע"נ לא מני כפר בחותן נ' שבשטר כגון שכתוב בו נאמנות כיון לאאו שעבוד קרקעות הוא ולא מסייע ליה שטרא מיחייב שבועה לאורייתא כשאין זה שיכול לומר פרעתיך לטעת הגאונים ז"ל לבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ל מהלכות טוען ונטען שאין מודה מקנת חייב על שיודה בלבר שאפשר לו לכפור בו ולפי לבריו ז"ל הא לאינטריך הכא לטעמא לשעבוד קרקעות לר' חייא לאמר הילך חייב הוא [למינטרינן להכי] ולפיליה לבר שאינו יכול לכפור בו כהילך הוא וחייב לבל לרב שפת דקי"ל כוותיה לאמר הילך פטור ה"פ לכל לבר שאינו יכול לכפור בו לכהילך למי ופטור ולא צריכי לטעמא לשעבוד קרקעות ואין זה מחוור בעיני לחאחרונים ז"ל: [דף ה.] והוה רעיא לכל יומא ויומא וכו'. כתב הרשב"א ז"ל לנקט [הכי] לאשמועינן ללא לאמרינן לכיון לכל יומא לא מסרי ללא בשהלי השתא לטעון מפקיק לאפקיק ליה בלא שהלי ריע טענתיה לאתן שהלי ללא לאפקיק נביה ואפי' אתן שהלי לבל תרתי מינייהו ליומא לאחריני זו ללמיין לאני וכי הא לאמרינן (כתובות דף טז:) הוחיל וכל הנשחת בתולה יש לה קול וזו הוחיל ואין לה קול שהלי שקרי ניהו:

אם איתא לגר' חייש קמייתא. ופ"נ להלכתא כרבי חייש כלכתבינן לעיל אמר רבי וכיונא בזה בכתובות (קף ע:) אם איתא לגרב הונא לאמר יכולה אפה שתאמר לבעלה חיני ואיני ואיני עושה והלכתא כוותיה. והא דל' **חייש קמייתא נעיל** [קף ג.] הוא לאמר לעליס מחייבין לאותו שבועה מק"ו: **ואם איתא משתבע.** בתמים. נזלן הוא לפקדון הוא נגיש וכבר נזלן וחשוד הוא מעתה לשבועה כמו שתירץ ר"ת ז"ל [נגי הלי קושיא למקשה] הא לאמרינן בעלמא (ב"מ קף ה:) מנו לחשיד [לממונא חשיד] לשבועתא לא אמרינן עם הא לתנן פרק כל הנשבעין (קף מה.) היה אחד מהם משחק בקוביא ומלוה ברבית וכו' שכננלו נשבע ונוטל לשלמא מלן לחשיד לממונא חשיד לשבועתא ותירץ ז"ל לולאי דמי שנזל פעם אחת חשוד על השבועה מאותה נזילה ואילך לפי שמחמת שבועה זו שבאה עליו לא יסיב מה שנזל כבר לקבה להשיב נזל הנלכל וכיון שלא יסיב נזל לבסון לף מנזל זה לא ימנע ולא יעשה תשובה לחנלין אבל מי שלא נזל עליון [אלא לעבסיו בא לנזול לפיכך] לחשיד לממונא לשלמא נזיל לי דמינן **עליה שבועה כיון** לאיכא תרי חומרי פריש להא לפשר ליה למפרע מכולה מילתא לאיסורא ומיהו קי"ל לקמן [קף ו.] למלן לחשיד לממונא חשיד לשבועתא ומי שלא נזל עליון נלו חשוד הוא אלא לאמרינן שזה שרוצה לעבד לעצמו משום שפק מלוה ישנה לאית ליה נגיה הוא וכלאיתא בסמוך: לשכננלו. **שכננלו נשבע ונוטל כלאמר בשבועות (שם) שהחשוד על השבועה תקנו חכמים שכננלו נשבע** ונוטל: **השתא נמי** כי ליתא **לרבי חייש.** ולית לן נמי הולאם במקנת: ליחייביה. שבועת היסת: מלרב נחמן. **וישבע שכננלו שבועת היסת ויטול** [כיון לחשיד]: היסת. **שבועה שהסיתוהו חכמים להסיתו להוליא ונטענת מפרש בשבועות [קף מ:] חזקה אין אדם נוטן על חבירו אלא"כ יש לו בילו.** וכתב הריצ"ף ז"ל [לקמן סימן רמנ] למהא דמשמע למשבינין שבועת היסת [באומר] אין לך בידי כלום ומהכא הוא לפסקינן הכי: התם תקנה היא. **להא מלאורייתא לא הוי שבועה עליה.** ושכננלו **ישבע ויטול הויא נמי תקנתא. למן התורה מי שעליו לשלם הוא הנשבע ויפטור מן התשלומין** ולשבועת התורה עבוד רבנן תקנתא לכל תקנתא לתקנתא לא עבדינן: ותפוק לי. **לכלאו הך גזילה פשוט לשבועה: התם רועה פשוט לעולות. לסתמיה נזלן הוא שמרעה בשדות אחרים:** [קף ה:] הא ליתיה. בהמותיו הוא למרעה [בשדה אחרים בשביל הנאת עלמו] לכל מרעה בהמות אחרים שנוטל שכר לא. אינו חוטף להרעותן **[בשביל הנאת אחרים] על זינויו למרעה המופקר לכל: לאי לא תימא הכי.** ללא אמרו חכמים (שלא) **על רועה בהמות לעלמא [להוי נזלן]** כו': (קף ה:) זה ישבע שהיו **לו בה** וכו'. על לאית ליה מסתבא **הבא ליסבע [שהיו לו בה] חציה ברייך הוא ליסבע שים לו בה חציה או ליסבע [שהיו לו בה פחות מחציה] שהיו לו בה כלום וכי משתבע שהיו לו בה פחות מחציה בחמת הוא נשבע שהיו לו בה כלום לבשלמא אם היה לו בה שלישית או רביעית והוא נשבע שהיו לו בה פחות מחציה נשבע לשקר שהרי יש לו בה שלישית שהוא פחות מחציה אבל כשהיו לו בה כלום נשבע הוא בחמת שבועה שים לו בה.** ול"ת שמא שלישית שמא רביעית: שבועה שהיו חלקי בה פחות מחציה: **מי יכבינן ליה כולה. הרי נם חברו תפוס בה ואם יסביעוהו על כולה הוי לעז לב"ד מאחר שכולה שלו ואם יחמרו יחלוקו: מרע ליה לגבוריה. לאמר בריאם כולה שלי והשתא לאמר בהדיא חציה שלי** למשמע חציה ולא יותר אבל הין לו בה פחות מחציה הינו כל כך לשון מוחלט ואפשר לאית ליה טפי: **לאמר כולה שלי. תירוצא הוא: ולגבריכם. שהין אתם מאמינין לי בכולה שבועה שים לו בה** ואע"נ לאמר כולה שלי לא מצי למימר ולא לגבריכם חציה שלי לאיבוריה למשמע חציה ולא יותר כלאמרינן לעיל אמר הכי וכיונא בזה בכתובות (קף ע:) אם איתא לגרב הונא לאמר יכולה אפה שתאמר לבעלה חיני ואיני ועושה והלכתא כוותיה. והא דל' **חייש קמייתא נעיל** [קף ג.] הוא לאמר לעליס מחייבין לאותו שבועה מק"ו: **ואם איתא משתבע.** בתמים. נזלן הוא לפקדון הוא נגיש וכבר נזלן וחשוד הוא מעתה לשבועה כמו שתירץ ר"ת ז"ל [נגי הלי קושיא למקשה] הא לאמרינן בעלמא (ב"מ קף ה:) מנו לחשיד [לממונא חשיד] לשבועתא לא אמרינן עם הא לתנן פרק כל הנשבעין (קף מה.) היה אחד מהם משחק בקוביא ומלוה ברבית וכו' שכננלו נשבע ונוטל לשלמא מלן לחשיד לממונא חשיד לשבועתא ותירץ ז"ל לולאי דמי שנזל פעם אחת חשוד על השבועה מאותה נזילה ואילך לפי שמחמת שבועה זו שבאה עליו לא יסיב מה שנזל כבר לקבה להשיב נזל הנלכל וכיון שלא יסיב נזל לבסון לף מנזל זה לא ימנע ולא יעשה תשובה לחנלין אבל מי שלא נזל עליון [אלא לעבסיו בא לנזול לפיכך] לחשיד לממונא לשלמא נזיל לי דמינן **עליה שבועה כיון** לאיכא תרי חומרי פריש להא לפשר ליה למפרע מכולה מילתא לאיסורא ומיהו קי"ל לקמן [קף ו.] למלן לחשיד לממונא חשיד לשבועתא ומי שלא נזל עליון נלו חשוד הוא אלא לאמרינן שזה שרוצה לעבד לעצמו משום שפק מלוה ישנה לאית ליה נגיה הוא וכלאיתא בסמוך: לשכננלו. **שכננלו נשבע ונוטל כלאמר בשבועות (שם) שהחשוד על השבועה תקנו חכמים שכננלו נשבע** ונוטל: **השתא נמי** כי ליתא **לרבי חייש.** ולית לן נמי הולאם במקנת: ליחייביה. שבועת היסת: מלרב נחמן. **וישבע שכננלו שבועת היסת ויטול** [כיון לחשיד]: היסת. **שבועה שהסיתוהו חכמים להסיתו להוליא ונטענת מפרש בשבועות [קף מ:] חזקה אין אדם נוטן על חבירו אלא"כ יש לו בילו.** וכתב הריצ"ף ז"ל [לקמן סימן רמנ] למהא דמשמע למשבינין שבועת היסת [באומר] אין לך בידי כלום ומהכא הוא לפסקינן הכי: התם תקנה היא. **להא מלאורייתא לא הוי שבועה עליה.** ושכננלו **ישבע ויטול הויא נמי תקנתא. למן התורה מי שעליו לשלם הוא הנשבע ויפטור מן התשלומין** ולשבועת התורה עבוד רבנן תקנתא לכל תקנתא לתקנתא לא עבדינן: ותפוק לי. **לכלאו הך גזילה פשוט לשבועה: התם רועה פשוט לעולות. לסתמיה נזלן הוא שמרעה בשדות אחרים:** [קף ה:] הא ליתיה. בהמותיו הוא למרעה [בשדה אחרים בשביל הנאת עלמו] לכל מרעה בהמות אחרים שנוטל שכר לא. אינו חוטף להרעותן **[בשביל הנאת אחרים] על זינויו למרעה המופקר לכל: לאי לא תימא הכי.** ללא אמרו חכמים (שלא) **על רועה בהמות לעלמא [להוי נזלן]** כו': (קף ה:) זה ישבע שהיו **לו בה** וכו'. על לאית ליה מסתבא **הבא ליסבע [שהיו לו בה] חציה ברייך הוא ליסבע שים לו בה חציה או ליסבע [שהיו לו בה פחות מחציה] שהיו לו בה כלום וכי משתבע שהיו לו בה פחות מחציה בחמת הוא נשבע שהיו לו בה כלום לבשלמא אם היה לו בה שלישית או רביעית והוא נשבע שהיו לו בה פחות מחציה נשבע לשקר שהרי יש לו בה שלישית שהוא פחות מחציה אבל כשהיו לו בה כלום נשבע הוא בחמת שבועה שים לו בה.** ול"ת שמא שלישית שמא רביעית: שבועה שהיו חלקי בה פחות מחציה: **מי יכבינן ליה כולה. הרי נם חברו תפוס בה ואם יסביעוהו על כולה הוי לעז לב"ד מאחר שכולה שלו ואם יחמרו יחלוקו: מרע ליה לגבוריה. לאמר בריאם כולה שלי והשתא לאמר בהדיא חציה שלי** למשמע חציה ולא יותר אבל הין לו בה פחות מחציה הינו כל כך לשון מוחלט ואפשר לאית ליה טפי: **לאמר כולה שלי. תירוצא הוא: ולגבריכם. שהין אתם מאמינין לי בכולה שבועה שים לו בה** ואע"נ לאמר כולה שלי לא מצי למימר ול

(דף ו.) בעי רבי זירא תקפה אחד בפנינו מהו ה"ד אי דשתיק אודויי אודי ליה ואי קא צווח מאי הוה ליה למעבד לא צריכא דאישתיק ולבסוף צווח מאי מי אמרינן מדאישתיק אודויי אודי ליה או דלמא כיון דקא צווח השתא איגלאי מילתא דהאי דאישתיק מעיקרא קא סבר הא קא חזו ליה רבנן מאי

יום רכא

אמר רב נחמן * בגמ' איתא אר"נ ת"ש כו' בר יצחק תא שמע במה דברים אמורים ששניהם אדוקין בה אבל היתה טלית יוצאה מתחת ידו של אחד מהן המוציא מחבירו עליו הראיה היכי דמי אילימא כדקתני פשיטא אלא לאו כגון דתקפה אחד בפנינו לא הכא במאי עסקינן דאתו לקמן כי תפיסי לה תרוייהו ואמרינן להו זילו פלגוה ונפוק אזול והדור אתו כי תפיס לה חד מנייהו האי אמר אודויי אודי לי והאי אמר בדמי אגרתי ניהליה דאמרינן ליה עד השתא חשדת ליה בגזלנותא השתא מוגרת לה ניהליה בלא סהדי הלכך מוקמינן ליה בידא דחבריה ואמרינן ליה להאי זיל את אייתי ראיה דבדמי אגרתה ניהליה ואי בעית אימא כגון דאתו לקמן מעיקרא כד תפיס לה חד מנייהו ואידך קא מסריך בה סרוכי קא משמע לן דסירוכא ולא כלום הוא ((* גי' ד"ת ואפילו לסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה מודה סומכוס דסירכא לאו כלום

[קף ה:] אמר רב חידי בר חבין אמר **רב חסדא** הכופר במלוה כאכר לעזות כו'. במלוה שבאו עדים והחזיקוהו בכפרן שהעידו שהוא חייב לו כאכר לחסום למלוה להוציא ניתנה ואמרינן מסום לגל תני למפרעיה [לגית ליה זוזי לחריני] והא לקאמר הכי לאסתמוטי מיניה על לגיסוי ליה זוזי למפרע ליה: בפקדון פסול. למאי אסתמוטי אילימא הכא הכא הרי לא ניתן להוצאה ובעין הוא ואי אבד יטענו שבאבד ויפטר: לבחיפנא. לחפש: בעי ר' זירא **תקפה אחד** בפנינו מהו. תקפה אחד האי טלית שמניסם לוחזון בו לאמרינן יחלוקו אם **הוציאה האחד מידי חבירו בחזקה והרי כולה בידו בפנינו קולא שנשבע:** אי לאיסתיק לוודויי לודי. אי לאיסתיק בב"ל הע"פ לבתר לנפק נווח מ"מ כיון שאסתק כ"ז שהיה בפני ב"ל ולאי לודויי לודי ליה **לאי לא לאמאי לא נווח ואי משום** לחזו ליה רבנן כיון לרבנן שתקו הוה ליה למינוח: (ואי קא נווח) [לאיסתק]. קולא שיעא מב"ל: הא קא חזו ליה רבנן. וכיון לחזו לסתקי ולא עבדי ליה היעא נווח. ומלאמרינן הא קא חזו רבנן היכי ממן לסייק לזוקא בפני ב"ל **אם תקפה לפני עדים ושתק** [הע"נ לסלר נווח לא משנחינן ביה לזוקא] לודויי לודי ליה לאבל ברמב"ן ז"ל סובר בהפך לזוקא בפני ב"ל בעי למנווח להוא מקום שמשפט אבל אלא בפני ב"ל מימר אמר כי ליכא חיעא למיקן היני מאי נווח למאן לאית ליה היעא לבי היעא חזיל והאי מנלה טענתיה ובעו מכי מי אמרינן כיון לאיסתיק הולאה ולאי הות ואלא נווח אחר כך חזר בו או למא לפסדר לא הויא הולאה ומפקינן [מהאי לתפיס לה] כיון למעיקרא הוה מוחזק בה אחרו בהאוה פלגא: בל"ח. הא לתניגן יחלוקו: **אם היתה [טלית] יוצאת.** לפני ב"ל: [קף ה:] **עליו הראיה.** בעדים שהיה לו חלק בה: **כדקתני. שזה נאבו לוחז בה וכן** לב"ל: **אלא נאו** כגון שתקפה וכו'. **וכלאוקמינן לאיסתיק ולבסוף צווח:** דשתק לגרתה ניהליה. וכתבו הרמב"ן והרגב"ד ז"ל לאיכא מאן לאמר לזוקא כי טעין הכי הוא לגל מהיימן מסום דרגע טענתיה הא אמר מקקף מינאי מהיימן ושעמא למילתא לכי היכי לאמר (בב"מ קף קטז.) בלברים העמויין להסאיל ולהסכיר כל היכא לאיכא לאה לגל מהיימן למימר לקוחין הם בידי לפי שהין תפיסתן מוכחת שהן של תופסן אף טלית זו **כיון שבתחלה היו מתערעין עליה** אין תפיסתן של זה עכשיו מוכחת לאוקמיה אוקי ליה לפי שהלבר עשוי שינבר האחד על חברו ויתקפנה מידו וכיון לאיכא לאיס **אינו נאמן לומר** אוקמיה אוקי לי ומיהו כשטוענן ברגתיה וכו' גל מהיימנינן ליה במנו לתקפה מסום לאוי מנו במקום עדות לאתן שהרי לגל ברגה כיון לאחזיק ליה ג"כ מנו במקום חזקה וגל לאיפשיטא פ"ק לב"ב (קף ה:) **והלכך הוה ליה** קולא לתובע ואומרת לנתבע אף על גב לבעלמא אמרינן חומרא לתובע וקולא לנתבע היינו בספק ממונא שהנתבע הוא מוחזק וכלאמרינן בסמוך אבל אלא נתבע [ריע] טוענתיה ושתובע שממון עכשיו בידו מסתברא טוענתיה הוא לאמרינן קולא לידיה הוא ואיכא מ"ד לאי אמר תקפה מינאי לך **תקפה וגא יכיל** מהיימן למימר אמר על השתא גא יכיל וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהלכות טוען ונטען וכתב הרשב"ץ ז"ל לאינו נכון. וכתבו סס ז"ל לאס אמר בלמי אנרתיה בפני פלוני ופלוני והלכו לאס למל"ס מהיימן לגל מני למימר ליה גל הוה לך לאונרא ניהליה לעולם: קל מסריך ביה. השתא מסבאו לפנינו: לסומכום. **כלומר אליבא לסומכום למיקל בחלוקה וגא מצריך לפילו שבועה הכא ליצטריך לאסמועינן** לרבהאי נונא מולא **סומכום לפילו בשבועה גא שקיל להאי גאו ממון המוטל בספק הוא** לסירוכא לאו כלום היא **ואין שור שחוט לפניך וגא למי לנמצא עובדיה בעדה.** וכיון לבעיון גא ליפשיטא גא מפקינן מיניה לתיימר לודויי לודי ליה ואי הלר ליכך ותקפה בפנינו אע"נ לחבריה נווח מתחלה ועד סוף יחלוקו כליגא קמא הרמב"ם ז"ל וכן כתב הרמב"ם ז"ל ומסתמא מסתעתין לזוקא שתק ולבסוף נווח הא מעיקרא מוניגן אותה מילתא למאי לתפיס לה ומכי ומי מסתמא מהא לידיה הוא לתנן [קף ו:] ספק בכורות וכו' למסקינן לאס תקף כהן בהמה שניהם ספק בכור בבית ישראל מוניגן אותה מילתא שמעינן מהא לכל ספק ממונא לקי"ל חומרא לתובע ולקולא לנתבע בפנינו או בפני עדים מפקינן מיניה לזוקי ממונא בחזקת מריה ותקיפה בכה"נ גא מהניא הלכך בכל תיקו שבתלמוד ובכל ספק ממונא תקפו תובע מפקינן מיניה וכן נרגלין לבבי הרי"ף ז"ל שכתב בהלכותיו בהגיה בעיא לאיבעיא לן בסוף האוכר את הפועלים (קף נג:) לסטיס מזויין בגנב רועה מזויין מאי ומלקא בתיקו וכתב (הרמב) [הרי"ף] ז"ל בהלכותיו ולאפי' רועה מזויין פטור לס"ל ז"ל שלינו כאילו נפשט ממש לקולא ולאפי' תפיס תובע מפקינן מיניה **שאם גא כן גא** היה לו לכתוב פטור וג"ת היכי לאמרינן לבבל ספק ממונא לי תפס תובע מפקינן מיניה והא לאמרינן בפרק האאש שנתגרמלה (קף טז:) זימנין לתפסה מאתיס ולאמרה לגל בתולה הוא ואא גלל לעבדו קאתי ליתנוסי הוא לליתנוס לגלל לתפיסה בספיקא לממונא מהניא ולא לאמרינן לוקי ממונא בחזקת מריה י"ל התם טעמא למילתא מסוס למילתא לעבידא לגינלויי הוא לרוב הניסאות כשהן בתולות יש להן קול וכמילתא לעבידא לגינלויי לא מפקינן ממונא מלשות התופס כלי להעמידו לחזקה לאמריה קמא ולאיכא לבבר מלאמרינן בפרק המקבל (קף קי.) הוה שטרא לאוה כתיב ביה שנין שתתא מלוה לאמר חתם ולוה לאמר נ' מי מהיימן. פירוש כגון שקלס מלוה ולאכלינהו לפירי ולאסקינן פירות בחזקת לוכליהן הן עומדים ולאקשינן והא קי"ל הלכתא כוותיה לרב נחמן לאמר קרקע בחזקת בעלים היא עומדת ומפרקינן התם גלו מילתא לעבידא לגינלויי

היא] ובעיין לא אישפשיטא:

ההיא (דף ו:) מסותא דהוו קא מנצו עלה בי תרי האי אמר דידי היא והאי אמר דידי היא קם חד מינייהו אקדשה קדשה או לא קדשה (דף ז.) ת"ש דאמר רב כל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינין הקדישו אינו קדוש הא יכול להוציאה בדיינין הקדישו קדוש ואע"ג דלא אפקיה והא א"ר יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלין שניהן אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו מי סברת במסותא מטלטלי עסקינן במסותא מקרקעי עסקינן דכי יכול להוציאה בדיינין ברשותא היא לגבל הכא מילתא לעבידא לגינלויי היא ולטורחו כי לינח תרי זימני לא מטרחינן לגמא לגבילתא לעבידא לגינלויי שבקינן ממונא ברשות למאן לתפיס ולא מסרינן קמיה. וה"ת להא לחמרינן בפרק בהמה שנתערבה (דף יט:) שניס שחתומים על הסטר ומתו ובאו שניס לחריס ולחמרו **כתב ימן הוא** זה לגבל לגנוסים היו קטנים היו נאמנים **ואם היה כתב ימן יוצא** ממקום אחר אין נאמנים ולקמיקון ומנבינן היה תרי ותרי נינהו ואסיקנא לעל מקרע קרעינן ליה ולא לגנבויי מנבינן היה לעל אי תפס לא מפקינן מינייה **ואמאי והא התם לאו** מילתא לעבידא לגינלויי הוא לתרי ותרי נינהו ותרי כמאה נינהו והכא נן למימר תוקי ממונא בחזקת מריה ולא מהני ליה תפיסה י"ל לכל תרי ותרי לא לחמרינן תוקי ממונא לחזקה קמא משום לכבל תרי מינייהו סמכינן בולאי ואינו בדין שנוציא ממון מרשות התופס כיון שגני עליה מעידין כלבריו ולא לענין חיסור הדין כן לכל היכא לאיכא תרי ותרי לא לחמרינן תוקי מילתא לחזקתה כלמוכח בהיא דינאי המלך פרק הזאת בקילונין (לף סו.) **אבל כל ספיקא לממונא לאו** מכח תרי ותרי אתי ולאו מילתא לעבידא לגינלויי היא לפיולי תפס תובע מפקינן מינייה ומיהו ה"מ לתפיס אבל ברשות אבל תפיס לפיולי בכבה"נ לא מפקינן מינייה ואיכא לכבר מלחמרינן בסוף פרק השואל (לף קכ:) כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה. כלומר לאע"נ לאיכא לספוקי משום לשון ראשון שאמר כור בשלשים סלע היה לעתו שיקנה אלא לאחר שימשוך כל הכור ולא ראשון ראשון כיון למספקא מילתא משום לשון אחרון שאמר סאה בסלע אחרינן לראשון ראשון קנה וטעמא למילתא משום לכבר אבל תפיס וזהו שפירשו שם (התם) בגמרא התם טעמא מאי משום לתפיס ה"מ הא תפיס כלומר שתופס ברשות והיינו נמי לגרסינן בפרק השוכר את האומנים (לף עט.) השוכר את הספינה ונטבעה לו בחצי הדרך ר' נתן אומר שם נתן לו יטול [ואם לא נתן לא יתן] אלמא לאע"נ למספקא לן מילתא ואחרינן תוקי ממונא בחזקת מריה ולא מהניא ליה תפיסה אלא לגבי ברשות ה"מ **אם נתן מרענו אין מוציאין מידו.** ומיהו כי אחרינן לכספיקא לממונא תפיסה מהניא ה"מ במטלטלי אבל במקרקעי לפיולי ברשות לא מהניא ולא לכבר מלקי"ל כרב נחמן לאמר בסוף השואל (לף קכ:) לפלוגתייהו דשמואל ומסכיר בחדש העיבור [לפיולי בא בסוף החדש לתבעו בכ"ד] כלו למסכיר מסום לקרקע בחזקת בעליה עומדת והא התם ברשות תפיס להתם נמי בגמרא מלמינן לה לכור בשלשים סאה בסלע שהוא תופס [ברשות] וכמו שכתבנו ולפיולי כי אחרינן לקרקע בחזקת בעליה עומדת ולא מהניא בה תפיסה ובזה יפה כח הקרקעות מכח מטלטלין אבל לענין תפיסה שלא ברשות כי היכי לגי מהניא בקרקעות כך לא מהניא במטלטלין. ומיהו היכא לספיקא לממונא לאיכא מאמר טענותיהן של בעלי לבר שהם מכחישין זה את זה ולא נתברר לנו האמת בכה"נ לי תפס שלא בעליה מהניא ליה תפיסתו מנו לאי בעי אמר לא היה לברים מעולם אבל היכא שהספק הוא מאמת הדין בעצמו לא מהניא תפיסה לפיולי שלא ברשות לגבי ברשות אבל היכא לאיכא לספוקי משום לכבר מלחמרינן לגי מהניא תפיסה ה"מ בספיקא לממונא שבאו לנתבע לקולא לאיכא למימר תוקי ממונא לחזקת מריה אבל תיקו שבאו שיחלוקו שהין ג' משם מוחזק יותר מחבירו אם תפס אחד

מינייהו לו לא תלוי הדין בל' תנאים במילתא לגי עבידא לגינלויי ושלא יהו תרי ותרי ושלא יהו ברשות ושיהיו מטלטלי שאם היכא תרי ותרי ואי עבידא לגינלויי לא מפקינן וכן אם הוא ברשות ובמטלטלי אבל במקרקעי לפיולי אבל תיקו מפקינן אבל אם תפס בפני עדים לא שלא בפני עדים וכ"ז שהספק מחמת טענותיהם יש חלוף בדין בין תפס בפני עדים לא תפס בפני עדים שלא בפני עדים משום לשלא בפני עדים היכא מנן. במין שהין החלוק מוחזק יותר מחבירו יש חילוף בדין בין אותו החלוק תופס בו ולזו לזה קלקל החלוק ותפס בין בפני עדים בין שלא בפני עדים לא מפקינן מינייה ובין אם שניהם תופסין בו לאי קלקל החלוק ותפסו מחבירו והלה נוח מעיקרא מפקינן מינייה [ותפקו ולבסוף נוח לו מפקינן מינייה] וכל מפורש בפנים ע"כ: הכיא **מסותא** להאי מנא עלה בי תרי. מסותא מרחץ: [לף ז.] **שאין יכול להועילו בדיינין. והאי נמי שאינו יכול להועיל שאין לו רשות בדבר ואין הקדשו הקדש: הא יכול.** בתמיה: **שאינו ברשותו. והא התם נזלה יכול להועיל בדיינין הוא** כתב הר"ן ב"ר ז"ל מכאן נראה לי ברור שאין לחם יכול להקדיש מלוה בשטר שיש לו ללוה חבירו להא ליתיה ברשותיה ומחוסר גובינא ומיהו מטלטלי לפקדון יכול להקדישן לבבל לוקמה ברשותא דיתיה נינהו וכמו שכתב הריטב"א מפמיה לגאון ז"ל והכי מוכח עובדא דאהוה נברא לליתי קרי לבפרק הספינה (לף פח.): **מסותא מטלטלי.** כגון גיניתי: **מסותא מקרקעי. [לכל היכא לליתא ברשות מאריה קיימא לקרקע אינה נגזלת] ושפיר פשיטא לה מהא לאי הוה ליה רשות עלה הקדשה הקדש:** [לף ז.] תלמי רב יחליפא **בר מערבא. מאדן ישראל** הוה: מחוי. מורה **בשנעבותיו כלפי מעלה** כלומר ובשבועה וכתב בה"נ מחוי רבי לבבה ובשבועה חולקין את השאר וכ"כ הרמב"ם ז"ל ויפשבר לטעמא למלתא לכיון למאי לתפיס ליה כמאן לפסיק לגמרי למי לא נתקנה השבועה בזה ויש לכל ז' לגגלג על חברו שכל מה שנטל כלין נטל כן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ט מהלכות טוען ונטען: **בכרכשתא. בגרדין שבשני רחשיה שקורין** פרמיי"ש: הכיא קולרא. **שקונין בו קנין:** שלם על שלם. **לוקח נקט שלם על שלם לכתיב (רות ד) ונעלו** בחליפין שהוא לבר חסוד **ובעיר מני' שנבעות לאו בגד הוא כלשמכתן** (שבת לף כו:) נבי טומאה: **כמאן לפסיק לי. וקנה לו מקנה והמכר קנוי ללוקח** לקרינן ביה ונתן לרעהו ומיהו אי בעי המקנה למפסק ממה ולמשקל לין שומעין לו לבבי לקמרינן כמאן לפסיק ע"מ להחזיר לי לקנה ע"מ להקנות קנה בגרגיס פרק הספתפין (לף מח:) ר"ן לומר קנה ע"מ להקנות קנה

להם סודרין קנס ע"מ להקנות הוא וקנס ואע"ג דלא רכ לסי מלן ליתא לן דלסי סודרין מי תיתים ליה לא מיתים רכ לסי **ספוקי מספקא ליה ולא** שבקינן מאי לפשיטא ליה לר"נ כמאי למספקי ליה לרכ לסי ועוד דקי"ל דקנס ע"מ להקנות קנס וחמרינן נמי בקלוסין

ברים פ"ק [דף ו:] נבי הילך מנס ע"מ שתחזירהו לי בכולהו קני לבר מלשתה שלח יחמרו לסה נקנית בחליפין לעמ בחליפין קנס בע"מ שתחזירהו לי. וכתב הרמב"ס ז"ל פ"ה מהלכות מכירה להיכא דלא נקיט בידיה שלח על שלח שם יכול לנתקו ולהביאו לעלו שפיר דמי ותמהו עליו הרשב"ם והרנב"ך ז"ל דלוקא בגט הוא דחמרינן [דף ז.] שהוא חשוב כילולו הוא בידו מי שיכול לנתקו לכריתות בעינן לכל הכא נתינת כלי בעינן וליכא ולפשר שלעת הרב ז"ל לא כוון לבגל גלול לאין הכי נמי לבעינן שעור כלי בנתינה ולו לא יהיב ליה שיעור כלי משמע דלא בעי לאקנויי ליה כלי לכל הכא שכל הבגל הוא דלא שלח שלח על שלח ורחמנא חמר ונתן למשמע ליה מיל ליל והשתא קל ממעט בשיעוריה בשעה שלוחז בו כלי להקנותו לו ועיקר ההקנאה בשעת נתינתו לו ולא כן על כרחך לית לן למימר הכי ונס אין לנו להוציא שום כלי לפילוי קטן מקנין חליפין וכבר היה ראוי לתמוה חמאי לא השינו הרי"ף מלבר פשוט כזה: **נטו בידה. שנתנו לה: ומשיחה בידו. שקשור בה בידו:** לא יכול. **לא יש חוזק בחוטו חוט שיכול לנתקו לנטו מידה ולהביאו לעלו** לינה מנורסת **למאי לאו נתינה היא: כריתות. הבלה שיהיו מובלעים והרי הם לנוחין בחוטו זה:** למר רבא ולא היתה טלית מוזכרת חולקין (ע"כ לעיל): **ת"ר שנים לחולקין בשטר.** שנים לחולקין המלוה והלוה: **יתקיים השטר וכו'.** כלומרש וחזיל לאם אינו **מקוייס אע"פ שהלוה מודה** חספק בעלמא הוא: ונבי ליה כוליה. המלוה בתמיה משום דקס"ל להא דקאמר יתקיים **השטר לומר שאין השטר כשר על שיקיימוהו** וכשיקיימוהו ינבה כולו ואינו כן כלומרש וחזיל לאו בעי קיום אלא משום דבלאו קיום לאו כלום הוא לבל כשיקיימנו שהוא שטר מעליא חולקין כלינא למתני' אפשר בחזרה:

דמרה קיימא וכן הלכתא.

ומטלטלי נמי דקא אמרינן אע"פ שהוא יכול להוציאו בדיינין והקדישו אינו קדוש ה"מ היכא דבפריה דצריך להוציאו בדיינין אבל היכא דאית ליה פקדון גבי חבריה וכי תבע ליה מיניה יהיב ליה ניהליה כמקרקעי דמי דקי"ל דפקדון ברשותא דמריה הוא והכי נמי איתמר משמיה דגאון כדאמרינן:

ת"ר שנים אדוקין בשטר מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו ולוה אומר שלי הוא ופרעתיו לך יתקיים השטר בחותמיו דברי ר' רשב"ג אומר יחלוקו אמר מר יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי וגבי ליה מלוה כוליה ולית ליה לר' הא דתנן שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה יחלוקו אמר רבא אמר רב נחמן במקויים דברי הכל יחלוקו וכי פליגי בשאין מקויים רבי סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו ואי מקיים ליה מלוה פליג ואי לא לא פליג מ"ט חספא בעלמא הוא מאן משוי ליה שטרא לוה לוה הא קאמר פרענא ורשב"ג סבר מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו ואע"ג דלא מקיים ליה פליג וקי"ל כרבי דאמר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו.

(דף ז: ע"ש) ויחלוקו דקאמרינן לדמי ולא לשטרא דאי לא תימא הכי (דף ח.) הא דתנן שנים שהיו רוכבין ע"ג בהמה חולקין הכי נמי דפלגי לה בשלמא טהורה חזיא לבשרא אלא טמאה למאי חזיא הא אפסדוה אלא לדמי ה"נ לדמי:

זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו :

(דף ה:) וכי מישתבע לא לימא שבועה שכולה שלי משום דלא יהבינן ליה כולה ולא לימא נמי שבועה שחציה שלי משום דקא מרע ליה לדיבוריה אלא נימא הכי כולה שלי היא ולדבריכם שבועה שאין לי בה פחות מחציה:

ומאחר שזה תופס ועומד וזה תופס ועומד שבועה זו למה אמר ר' יוחנן שכועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אדם הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא ולימא מגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא (דף ו.) אמר אביי חיישינן שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו ולימא מגו דתפיס ממונא מספיקא משתבע נמי מספיקא אמר רב ששת בריה דרב אידי פרשי אינשי מספק שבועה ולא פרשי אינשי מספק ממונא מאי טעמא ממון אפשר בחזרה שבועה לא לטלית: **בתקוייס. שכתוב בו הנפק שיעא כבר כב"ל והעילו עליס על כתב ילס וכותבין הלייניס בו שטרא לן לנפק קלמנא [ומלחסהלו] פלוני ופלוני סהדי על חתימות ילייהו לאסרנוהו וקיימנוהו** [כלחזי:ולא לא] לא פלוג. **שאפילו כולו בית המלוה נאמן לומר הלוה פרעתי** כך פרש"י ז"ל **לאבל לא השטר מקוייס אין הלוה נאמן בחתימתו לומר פרעתי ואין זוכה בו לוה אלא ע"י חזקה שלוקח בו וחולקין:** ויחלוקו לקל חמרינן (ליה) למימי. וה"ה לטלית להא לתנינן יחלוקו לאו נופו של כלי קאמרינן אלא למימי: ונרסי' עלה בגמ' אמר מר נפל ליל ליין [לא יוציאו עולמית] [דף ז:] מ"ם ליל ליין אמר רבא ס"ק ואחר שמנח את השטר שנפל ליל שליין לא יוציא עולמית ולא מיבעיא קאמר לא מיבעיא כי לא כתיב בית הנפק לליכא למימר כתב בלוות ולא אלוה אלא לפי' כתב בו הנפק למקוייס לא יחזיר לחייסינן לפרעון ור' יוסי אומר הרי הוא בחזקתו ולא חייסינן לפרעון ולא חיים ר' יוסי לפרעון והתניא מנח שטר כתובה בשוק בזמן שהבעל מולה יחזיר לאשה אין הבעל מולה לא יחזיר לא לזה ולא לזה ר' יוסי אומר עולה תחת בעלה יחזיר לאשה נתגלגלה או נתגרשה לא יחזיר לא לזה ולא לזה אמר רבינא חיפוך וטעמייהו **לרבנן התם לאו מסוס לחייסינן לפרעון** אלא מסוס לחייסינן לאשה כתובת ור' יוסי לאשה כתובת לא חייסינן ע"כ: **ליל ליין מ"ם.** לקס"ל **להכי קאמר** אם **מנאו ליין לא יוציאהו מידו עולמית ומ"ם ליין** מחיש אחר: ואחר. **שאינו לא לזה ולא לזה:** שמנח שטר שנפל כבר ליל ליין. **ומאי הך נפילה לכתוב בית הנפק** לא יוציאנו **מידו לא לזה ולא למלוה על מיכוח מידו לא לזה ולא לזה** [דף ז:] **לחייסינן לפרעון. שמא אחת טוענ הלוה שפרעו** ורבי יוסי לא חיים לפרעון **למאן לאהדרו ליה שטר פרוע לאלתר זהיר בית לקרעו ולא מצאי ליה: שהבעל מולה. שלא נתן לה** כתובה: **יחזיר לאשה.** וכנון לליכא למיחש לקנוניא שכתוב בה מפורש חון מן האחריות:

לחמרי לא יוציאו עולמית לרבי יוסי: וטעמייהו לרבנן. כלומר וכ"ת מ"מ קסיל רבנן לחמרי [הרי הוא] כחזקתו [לחמת] לא חייסינן לפרעון לרבנן לחמרי נבי כתובה לחפילו בעודה תחת בעלה אם אין הבעל מודה לא יחזיר כלומר לחייסינן לפרעון [ליתמ] ללאו מסוס לחייסינן לפרעון היא לחמן לפרע ולהלכך ליה שטרא לאתלתר קרע ליה לא מסוס אתי כתובות אמת חזר וכתב לה כתובה לאחר שנפלה זו מידה ואין הבעל מודה לקתני לאו בחומר פרעתי לא בחומר לא תחזירהו לה אים ביזה לחרת ותניא על יורשי שטר לחר שטר. כתב ר"ח ז"ל למסקנא דמעתתא כרבינא ומפכינן לה למתני' דרבי יוסי חיים לפרעון ורבנן לא חייסי וכרבי יוסי קי"ל אע"נ דיחילפה הוא לנבי רבנן דכי מוכח סוגיא דלקמן דלפרעון חייסינן ומיהו אע"נ דרבי יוסי חיים לפרעון בעודה תחת בעלה לא חיים וכדקאמר ליהו נופיה עודה תחת בעלה יחזיר ללאו ניתנה וטעמא דמילתא דכיון דלא ניתנה כתובה לגבות מחייס [לא חייסינן לפרעון כלל] ומ"ם לא חיתרע מסוס נפילה דכל בשטר חוב מחרינן לקמן דלחפילו תוך זמן דלא עביד אינש דפרע ליתרע מסוס נפילה ולא יחזיר למלוה דחייסינן לפרעון מסוס דנתן לנגות בולאי זימנין דמקדים לוה ופרע בנו זימניה הלכך חייסינן לאבל לכתובה לא חייסי כלחמן והא דתנן (כתובות ל' פו ח) נפרעת אלא בפניו והנפרעת מהיקומים לא תפרע אלא בשבועה מסוס לחייסינן לנרדי התם טעמא מסוס לסמוך למיתה לו מי שמניח ביתו והולך עביד למתפיס לה נרדי לפי שאין לאם רוצה שתתבזה אחתו בב"ד וחפילו במי שקפצה עליו מיתה לו ביוצא אלא לעת למחרינן הכי מסוס אלא לפנוי רבנן אבל בלאו הכי נוונוי בעודה תחת בעלה ליכא מאן לחייס לפרעון. וכן לעת רי"ף ז"ל בהקובה שנשלמה מלפניו מי שנרש לאחתו ותובעת כתובתה ואמר לה פרעתיך או שתפסתך נרדי אם יש לו להשביעה על כך או לא והסיק ז"ל טוענה זו אטוען לאתפסה נרדי לכתובתה קולא נרושין הוא טוענה לפי אלא נתנה כתובה לגבות מחייס וכן אמרו **(כ"ב לף ה.)** הקובע זמן לחברו ואמר לו פרעתי בתוך זמני וכו' אלא נותן לה כתובתה ויחריס סתם ומיהו אע"נ דקי"ל כר' יוסי בחסס פרעון כלחמן בענין ליניה [דלרבי יוסי יחזיר ולא חייסינן לאתי כתובות לא קי"ל כוותיה אלא כרבנן לפלוגי עליה וחייסינן לאתי כתובות לרבים נינהו ועוד לחזינן ליה לרבא לאמר בסוף פרקין [לף כ:] אי מסוס אטור כתובתה חייסי לכ' כתובות:

(דף ה:) אמר רב אידי בר אבין הכופר במלוה כשר לעדות בפקדון פסול לעדות וה"מ דאסהידו סהדי דההיא שעתא דכפריה בב"ד הוה לפקדון בביתיה והוה ידע ביה אי נמי הוה נקיט ליה בידיה ואי לא הוי כי האי גונא לא מיפסל דאמרינן דלמא איגניבא מיניה וסבר אכפריה השתא עד דבחישנא ומשכחנא לה ומהדרנא לה ניהליה

וגרסינן בפרק הגוזל עצים (דף קה:) אמר רב ששת הכופר בפקדון נעשה עליו גזלן וחייב באונסיו מתיב רמי בר חמא ושכנגדו חשוד על השבועה כיצד אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפקדון ואם איתא מכפירה אפסיל ליה אמרי הכא במאי עסקינן דקאי באגם דליכא כפירה סבר אישתמיט ליה עד דמייתינא לה תדע דאמר רב אידי בד אבין הכופר במלוה כשר לעדות בפקדון פסול לעדות אלמא בל היכא דאית ליה לאישתמוטי בפקדון כמלוה דמי ולא מיפסל עד דמשתבע:

(דף ג.) תני ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום ועדים מעידין אותו שיש לו נ' זוז נותן נ' זוז וישבע על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מק"ו וכן הלכתא.

(דף ד.) ואמר רבי הייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא נ' והילך חייב מ"ט הילך כמודה במקצת טענה דמי ותנא תונא שנים אוחזין בטלית והא הכא דכיון דתפיס הילך הוא וקתני ישבע רב ששת אמר הילך פטור מ"ט כיון דקאמר ליה הילך הני חמשין עבידי לינים לפרע ליתרע מסוס נפילה ולא יחזיר למלוה לחייסינן לפרעון מסוס לנתן לנגות בולאי זימנין למקדים לוה ופרע בנו זימניה הלכך חייסינן לאבל לכתובה לא חייסי כלחמן והא דתנן (כתובות ל' פו ח) נפרעת אלא בפניו והנפרעת מהיקומים לא

דקא מודי ליה בגויהו כמאן דנקיט להו בידיה מלוה ובאידך חמשין הא לא קא מודה ליה הלכך ליכא הודאה מקצת הטענה ולרב ששת קשיא מתני' אמר לך רב ששת מתני' תקנת חכמים היא כר' יוחנן וסוגיין כרב ששת דאמר הילך פטור מדקא מקשינן בפרק השואל בענין היו ליה שני עבדים אחד גדול ואחד קטן המוכר אומר הקטן מכרתי והלוקח אומר הגדול לקחתי ישבע המוכר שהקטן מכר אמאי ישבע מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו ועוד הילך הוא מדקא מקשינן הכי שמעינן דכדרב ששת ס"ל דאמר הילך פטור.

ולרב (דף ה.) ששת דאמר הילך פטור קרקע מאי אצטריך קרא למעוטה משבועה הא כל קרקע הילך היא אמר לך רב ששת כי אצטריך קרא היכא דחפר בה בורות שיחין ומערות אי נמי היכא דטענו כלים וקרקעות והודה בכלים וכפר בקרקעות מהא שמעינן היכא דטענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהן חייב דאי לא תימא הכי אמאי איצטריך קרא למעוטי הודה בכלים וכפר בקרקעות הא חטין ושעורים נינהו אלא לאו ש"מ טענו חטים ושעורים והודה בא' מהן חייב:

תנו רבנן שטר שכתוב בו (דף ד:) סלעין דינרין מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש רבי שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה במקצת טענה ישבע רבי עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבדה ופטור

והלכה כר"ע דקי"ל הלכתא כר"ע מחבירו וכי פליג ר"ש ב"א עליה דר"ע היכא דאמר לוה שלש אבל היכא דאמר לוה שתים אפילו ר' שמעון ב"א מודה דפטור משום דהוי שטר שעבוד קרקעות ואין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות ושמעינן מינה דהיכא דאמר ליה מנה לי בידך חמשין מינייהו בהדין שטרא וחמשין על פה ואמר ליה אידך חמשין דבשטרא אית לך גבאי וחמשין דעל פה לית לך גבאי דמשלם חמשין ונשבע שבועת היסת ומיפטר משום דהוה ליה שטר שעבוד קרקעות ואין נשבעין על כפירות והודאות שעבוד קרקעות ותנן טענו כלים וקרקעות הודה בכלים וכפר בקרקעות וכפר בכלים פטור

מתני' **היו** שנים רוכבים על גבי בהמה או [שניים] ג' רוכב . שמעינן מהכא לרוכב או מנהיג שניהם שויה לקנות בהמה מן הספקר בין שהרוכב בועטו בה ומנהיגה כרגלו או לא בכל ענין משמע ממתני' לתני לה סתמא: זה יושב וכו'. ואם התחיל רוכב והתחיל מנהיג וכאו לפנינו זה יושב רכבתי בה תחלה וחח"כ בא מנהיג ומנהיג יושב לפני הנהנתי תחלה וחח"כ בא רוכב חולקין יותה ביניהם לפקפר לליכא ולאי רמאי לשמע תרוייהו החזיקו בה בבת אחת זה ברכוב וזה להנהיג וכן פסקו הריא"ף והרמב"ם ז"ל פי"ז מהלכות גזלה והלכה: בזמן שניהם מוליס. שניהם יחד החזיקו בה: יחלוקו. שלא בשבועה והא פשיטא ליה [נמרא לקמן ח.] זאת יושבת להמנהיג מניהא לחברו קנה חברו. דהא אם לא קנה ה"נ לימאי יחלוקו לא זה יקנה ולא זה יקנה ויכול לחזר לחטפה מהם שהרי כשניהם הנהיגוה מהני הנהגות כל אחד מהם לחברו אם המנהיג מניהא לחברו לא קנה חברו הרי היא כאילו היתה מונחת עליון על גבי קרקע: נרסינן בגמרא [לקמן ט. ע"ס] ג"ר לבבו ג' רוכב חמור ואחד תפים בחומרים זה קנה חמור וזה קנה מוסרים הואיל ויכול לנתקו ולהביאו לאלו והא דרבי לבבו בלוחקת היא לאי לא תימא הכי טלית שהיתה מונחת חניה ע"נ קרקע וחניה על גבי עמוד והא לאחד והנהיג חניה מעל גבי קרקע והא לאחר והנהיג חניה מעל גבי עמוד ה"נ לקמת קני הואיל וביאו לנתקה ובתרא לא קני אלא לגבי דרבי לבבו בלוחקת היא ע"כ. פירוש הואיל ויכול זה שתפס במוסרים למשכו בכח וינתק מרשם החמור ויביאנו לאלו להואיל ורשם החמור נבוה נות לו להביאו לאלו בנתיקה אחת: בלוחקת היא. לאלו"נ ליכול לנתקו כל כמה דלא נתקיה לאו הנהנה היא: וחניה על גבי עמוד. כיון דבמקום נבוה הוא החזוקה ברשם הנני נות לנתקה ולהביאה לאלו דלא מחסר הנהנה: ה"נ לקמת קני. למכי [לנהנה] קנייה כולה משום דליכול לנתק: וא"כ יש חילוק בשנים שהנהיגו מניהא זה מכאן וזה מכאן בין מקום נבוה למקום נמוך ואנן לא משכחת תנא למפלוג בהכי. ומ"מ שמעינן מהכא לשם נתקו מהני שלא"פ שלא הנהיגו לחלרה הספינו אלאו מ"מ כיון שהחזיקו הנהנה נ' טופחים מן הקרקע קנה כיון לתפים היה בשעה שהנהנה מכאן **לאי לא תפים היה לא** קנה שא"פ שהנהנה מכאן כלאמרינן פרק הנוחל עניים (לקמן קח.) נבי זורק מטבע של חבירו ליס לאי לחלייה לא קנה ליה שא"פ שהנהנה מכאן ומיהו לוקח הנהנה כי האי שהיה לרך ירידה אבל הנהנה שהיה לרך עלייה הנהנה חשובה היא ושא"נ לא תפים כלל מהניא כלמוכח פ' שלוח הקן (לקמן:) לאמרינן התם זיל טרוף לקן כי היכי לליתנהו : עוד נרסינן בגמ' [לקמן ט:] בעי רבי אלעזר האומר לחברו מפוך בהמה זו וקני כליס שעליה מי מהניא מפיכה לבהמה לאקנויי כליס או לא אמר רבא ואי ג"ל קני בהמה וקנה כליס שעליה מי קנה חנך מהלכתא בבפותה: פירוש מפוך בהמה זו וכו'. הא לאיבעיא ליה במפוך בהמה ולא במפוך כלי זה לקנות כליס שעליו מפום למפיכת כלי לפיולו בכלי של מוכר מהניא מפיכה לקנות מה שבתוכו כלמוכח פרק הספינה (לקמן פה:) למפיכת הכלי כנגד מפיכה מה שבתוכו אבל מפיכת הבהמה בהנהנה וכליס בנרירה ולפיכך בעי אי מהניא מפיכה לבהמה לכליס מפום ללא למו מפיכות להדדי: אמר (ליה) רבא מלאיבעיא לך במפוך בהמה מפמע לפשיטא לך לאי ג"ל קנה בהמה מהני אף בכליס לאע"נ למקין מפיכה לא מהני מפום ללא למו מהני מיהא מקין חנך מהלכת היא. (ואמר רבא נמי) [והא] כל שמהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה. והלכתא מפקינן לבבפותה קנה. מקין חנך ובבה"נ נופה קא מיבעי לר' אלעזר אי מהניא בבהמה נרירה ללאו לרבה בבך טפי מהנהנה בנמל ומפיכה בחמור לאמרי [לקמן ט.] לאב לא מיניהו לא קנייה מפום לאין לרבה בבך [והכי נמי] אין לרך בהמה נמי לנרור אותה כפותה ולא לאיפשטא בעיון. ובתב הר"ן ב"ר לאי מפך בבה"נ לא מפקינן מיניה לה"ל תופס ברשות לומיא (ב"מ קף קב:) לכור בל' סאה בסלע להתם נמי איכא למיפך במפיכה לשמע לא מהניא ללילמא לא נתכוין להקנות על שימפוך לוקח כל הכור ולפ"ז אי תפס לא מפקינן מיניה כיון לתפס ברשות וכלפירמנו לעיל: והא לאמרינן **וקני כליס** וכו'. אמרינן בגמרא [קף ט:] לדוקא הכי אבל אי אמר לקנות כליס **פשיטא ללא קני מפום** לשמע **אתה התכוין לקנות אבל יני יניי מקנה לך** ובתבו האחרונים ז"ל דמכאן שמע להאומר לחברו מפוך חפץ זה לקנותו לא קנאו על שיאמר לו קנה: מתני' היה רוכב **על גבי** בהמה כו' זכה בה. מפקינן בגמרא [לקף י.] לכיון **ללא ח"ל זכה לי לא זכה חבירו** מפום ללא קנייה שליח ללא ליתנה **לו ולא לזכות לו** בה בהנהנתה: **לא אמר כלום. לאפילו תימא למנהיג מניהא לחברו לא קנה חברו לאי כיון לייהבה ליה קנייה ממה נפשך לאי קנייה קמא** הא קא יהיב **ליה במתנה ואי לא קנייה קמא מפום ללא היה מתכוין** לקנותה הוי **ליה הפקר על למטי לילה להאי וקנייה האי במה לעקריה מיניה לקמא:** נרסינן בגמרא [שם] רב נחמן ורב חסדא לאמרי תרוייהו המנהיג מניהא לחברו לא קנה חברו מ"ט הוושבת תנא ושנה בסמוך ואלו הן הרוכבין על גבי בהמה או [שניים] ג' רוכב . שמעינן מהכא לרוכב או מנהיג שניהם שויה לקנות בהמה מן הספקר בין שהרוכב בועטו בה ומנהיגה כרגליו או לא בכל ענין משמע ממתני' לתני לה סתמא: זה יושב וכו'. ואם התחיל רוכב והתחיל מנהיג וכאו לפנינו זה יושב רכבתי בה תחלה וחח"כ בא מנהיג ומנהיג יושב לפני הנהנתי תחלה וחח"כ בא רוכב חולקין יותה ביניהם לפקפר לליכא ולאי רמאי לשמע תרוייהו החזיקו בה בבת אחת זה ברכוב וזה להנהיג וכן פסקו הריא"ף והרמב"ם ז"ל פי"ז מהלכות גזלה והלכה: בזמן שניהם מוליס. שניהם יחד החזיקו בה: יחלוקו. שלא בשבועה והא פשיטא ליה [נמרא לקף ח.] זאת יושבת להמנהיג מניהא לחברו קנה חברו. דהא אם לא קנה ה"נ לימאי יחלוקו לא זה יקנה ולא זה יקנה ויכול לחזר לחטפה מהם שהרי כשניהם הנהיגוה מהני הנהנות כל אחד מהם לחברו אם המנהיג מניהא לחברו לא קנה חברו הרי היא כאילו היתה מונחת עליון על גבי קרקע: נרסינן בגמרא [לקף ט. ע"ס] ג"ר לבבו ג' רוכב חמור ואחד תפים בחומרים זה קנה חמור וזה קנה מוסרים הואיל ויכול לנתקו ולהביאו לאלו והא דרבי לבבו בלוחקת היא לאי לא תימא הכי טלית שהיתה מונחת חניה ע"נ קרקע וחניה על גבי עמוד והא לאחד והנהיג חניה מעל גבי קרקע והא לאחר והנהיג חניה מעל גבי עמוד ה"נ לקמת קני הואיל וביאו לנתקה ובתרא לא קני אלא לגבי דרבי לבבו בלוחקת היא ע"כ. פירוש הואיל ויכול זה שתפס במוסרים למשכו בכח וינתק מרשם החמור ויביאנו לאלו להואיל ורשם החמור נבוה נות לו להביאו לאלו בנתיקה אחת: בלוחקת היא. לאלו"נ ליכול לנתקו כל כמה דלא נתקיה לאו הנהנה היא: וחניה על גבי עמוד. כיון דבמקום נבוה הוא החזוקה ברשם הנני נות לנתקה ולהביאה לאלו דלא מחסר הנהנה: ה"נ לקמת קני. למכי [לנהנה] קנייה כולה משום דליכול לנתק: וא"כ יש חילוק בשנים שהנהיגו מניהא זה מכאן וזה מכאן בין מקום נבוה למקום נמוך ואנן לא משכחת תנא למפלוג בהכי. ומ"מ שמעינן מהכא לשם נתקו מהני שלא"פ שלא הנהיגו לחלרה הספינו אלאו מ"מ כיון שהחזיקו הנהנה נ' טופחים מן הקרקע קנה כיון לתפים היה בשעה שהנהנה מכאן **לאי לא תפים היה לא** קנה שא"פ שהנהנה מכאן כלאמרינן פרק הנוחל עניים (לקף נח.) נבי זורק מטבע של חבירו ליס לאי לחלייה לא קנה ליה שא"פ שהנהנה מכאן ומיהו לוקח הנהנה כי האי שהיה לרך ירידה אבל הנהנה שהיה לרך עלייה הנהנה חשובה היא ושא"נ לא תפים כלל מהניא כלמוכח פ' שלוח הקן (לקף קמח:) לאמרינן התם זיל טרוף לקן כי היכי לליתנהו : עוד נרסינן בגמ' [לקף ט:] בעי רבי אלעזר האומר לחברו מפוך בהמה זו וקני כליס שעליה מי מהניא מפיכה לבהמה לאקנויי כליס או לא אמר רבא ואי ג"ל קני בהמה וקנה כליס שעליה מי קנה חנך מהלכתא בבפותה: פירוש מפוך בהמה זו וכו'. הא לאיבעיא ליה במפוך בהמה ולא במפוך כלי זה לקנות כליס שעליו מפום למפיכת כלי לפיולו בכלי של מוכר מהניא מפיכה לקנות מה שבתוכו כלמוכח פרק הספינה (לקף פה:) למפיכת הכלי כנגד מפיכה מה שבתוכו אבל מפיכת הבהמה בהנהנה וכליס בנרירה ולפיכך בעי אי מהניא מפיכה לבהמה לכליס מפום ללא למו מפיכות להדדי: אמר (ליה) רבא מלאיבעיא לך במפוך בהמה מפמע לפשיטא לך לאי ג"ל קנה בהמה מהני אף בכליס לאע"נ למקין מפיכה לא מהני מפום ללא למו מהני מיהא מקין חנך מהלכת היא. (ואמר רבא נמי) [והא] כל שמהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה. והלכתא מפקינן לבבפותה קנה. מקין חנך ובבה"נ נופה קא מיבעי לר' אלעזר אי מהניא בבהמה נרירה ללאו לרבה בבך טפי מהנהנה בנמל ומפיכה בחמור לאמרי [לקף ט.] לאב לא מיניהו לא קנייה מפום לאין לרבה בבך [והכי נמי] אין לרך בהמה נמי לנרור אותה כפותה ולא לאיפשטא בעיון. ובתב הר"ן ב"ר לאי מפך בבה"נ לא מפקינן מיניה לה"ל תופס ברשות לומיא (ב"מ קף קב:) לכור בל' סאה בסלע להתם נמי איכא למיפך במפיכה לשמע לא מהניא ללילמא לא נתכוין להקנות על שימפוך לוקח כל הכור ולפ"ז אי תפס לא מפקינן מיניה כיון לתפס ברשות וכלפירמנו לעיל: והא לאמרינן **וקני כליס** וכו'. אמרינן בגמרא [לקף ט:] לדוקא הכי אבל אי אמר לקנות כליס **פשיטא ללא קני מפום** לשמע **אתה התכוין לקנות אבל יני יניי מקנה לך** ובתבו האחרונים ז"ל דמכאן שמע להאומר לחברו מפוך חפץ זה לקנותו לא קנאו על שיאמר לו קנה: מתני' היה רוכב **על גבי** בהמה כו' זכה בה. מפקינן בגמרא [לקף י.] לכיון **ללא ח"ל זכה לי לא זכה חבירו** מפום ללא קנייה שליח ללא ליתנה **לו ולא לזכות לו** בה בהנהנתה: **לא אמר כלום. לאפילו תימא למנהיג מניהא לחברו לא קנה חברו לאי כיון לייהבה ליה קנייה ממה נפשך לאי קנייה קמא** הא קא יהיב **ליה במתנה ואי לא קנייה קמא מפום ללא היה מתכוין** לקנותה הוי **ליה הפקר על למטי לילה להאי וקנייה האי במה לעקריה מיניה לקמא:** נרסינן בגמרא [שם] רב נחמן ורב חסדא לאמרי תרוייהו המנהיג מניהא לחברו לא קנה חברו מ"ט

הוי תופס לבע"ח במקום שחב לחברים (ת"ר יוחנן) התופס לבע"ח במקום שחב לחברים לא קנה ליתביה רבא לרב נחמן מניית פועל לעניו בל"ן שאמר לו נכס עמי היום עדור עמי היום אכל אמר לו עשה עמי מלאכה היום מניחתו לבעל הבית ת"ל שאני פועל לכיל בעל הבית הוא והאמר רב פועל יכול לחזור בו לפילו בחצי היום ת"ל כל כמה ללא טלר ביה [ילו כיל] בעל הבית הוא וכי קא טלר ביה טעמא לחברינה הוא לכתיב כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים ת"ר חייל בר חבל ת"ר יוחנן המגביה מניחה לחברו קנה חברו ות"ת מאתנו לת"ל תנה לי ולא ת"ל זכה לי [ע"כ]. פירוש הוי תופס לבע"ח וכו'. **כלאם הבא לתפוס ממון חבירו בשביל חוב** של אחר קולם שיקלם לתפוס לותו ממון בע"ח **אחר נתנה תופס זה אב בתפיסתו זאת לת הנוסים האחרים** ולפילו עשאו שליח בתפיסתו זאת ולו **כל כמיניה להיות** תופס במקום שהוא חובה והפסל לאחרים כלמוכח בכתובות פרק הכותב (קף פה:) נבי ייתר בר חמו כו' מ"ם מקמינן לה למניחה לשווייה שליח וכן [נקטינן] מהשוכר לת הפועל נכס לי עמי וכו' **ללא נשכר לו אלא לניכוס ועיולו וכשהגביה המניחה אין זו ממלאכת הבעל הבית וקנה הפועל ויגבה לו משכרו שכר פעולה ניכוס ועלור של שעת הגבהה:** [קף י.] **אבל אמר לו עשה וכו'. כל מלאכות שהוא עושה מלאכת בעל הבית היא וקנה בעל הבית אלמא המגביה מניחה לחברו קנה חברו: וכי הלר ביה וכו'.** הא לאמרינן להרשות **בילו למהלר לאו משום לאמרינן לעל השתא לאו כיל בעל הבית הוא אלא טעמא לחרינה הוא שאינו לו כעבד שאם בא לעזוב שכרו מכאן ואילך ולחזור בו** יכול לחזור: קנה חברו. הכי קי"ל כרבי יוחנן לעולא ור' יהושע ב"ל שברי נמי הכי ורמי בר חמא אמר **נעיל [לקף ח.]** זאת אומרת וכו' ולפילו רבא ללחי ליה לעיל אותביה הכא לר"נ לאמר לא קנה ממתני' לפועל ללמא ס"ל נמי לקנה. ות"ת ר' יוחנן לאמר הכא קנה ליהו נופיה אמר בכתובות (שם) לתופס לבע"ח במקום שחב לחברים לא קנה ובשמעתין מקמינן לה להללי תירץ ר"ת ז"ל לר' יוחנן ס"ל אלא לאו משום לשמניחה אינה לאיתר מנו לזכי לנפשיה זכי נמי לחברים מה שאין כן בתופס לבע"ח ולפי לברייו ז"ל אם היה תופס נשאר בו קנה חברו לה"נ אינה מינו. ומיהו במקום שאינו חב לחברים לפילו לא היה התופס נשאר בו לכ"ע קנה וכתב הרי"ף ז"ל בתשובה לדוקא במקום לאינה פסילה לבע"ח כגון אי נברח למפסיל נכסי הוא לו עני וירד מנכסיו ונראה לב"ל שיתפסלו נכסים על אלא יכול בע"ח לכבכה"נ תקנה הוא שהתקינו הא אילו היה ב"ח אחיל ויכול לפרוע לבעל חובו לא אלא הרי זה אומר לאו בעל לברים לידי אח ושומעים לו וכתב הרשב"ץ ז"ל לבמקום פסילה אף מלין השבת אבידה יכול לתפוס וכתב הר"נ ב"ר ז"ל

כלום:

גמ' (דף י:) א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן המגביה מציא' לחבירו קנה חבידו וא"ת משנתנו דא"ל תנה לי ולא אמר [ליה] זכה לי:

מתני' ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה :

(דף יא.) ראה אותן רצין אחר המציאה אחר צבי שבור אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי זכתה לו היה צבי רץ כדרכו וגוזלות מפריחין ואמר זכתה לי שדי לא אמר כלום:

גמ' (דף י.) אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום מ"ט תקינו להו רבנן כי היכי דלא ליתו לאינצויי וכל מקום דקאמרינן לאו כל מקום ממש אלא (דף י:) בשדה דעלמא אי נמי בסימטא אי נמי בצידי רה"ר דלא דחקי רבים בהו אבל ברה"ר דדחיקי רבים בהו אי נמי בשדה חבירו לא קנו ליה ארבע אמות דילים:

יום רכב

ואמר ר"ל משום אבא כהן ברדלא קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות ור' יוחנן משום ר' ינאי אמר יש לה חצר ויש לה ארבע אמות והלכתא קטנה יש לה חצר ויש לה ד' אמות אבל קטן אין לו חצר ואין לו ארבע אמות דחצר דקטנה משום ידה אתרבאי דכתיב

יטלוהו לחריס: זכתה לי שלי. כתב הר"ן ב"ר ז"ל לדוקא לאמר שכן שכיון שנעבי ונזולות הללו מהלכים הם כל שהוא מתעורר לקנותם משתמרים הם לו כיון לאי רק **לחריסה מניען כלאיתה בגמ' ואי לא** לפילו עומד בקר שהוא חונה משתמרת לו ואינו דומה ליזו לילו משתמרת וזו אינה משתמרת וכן הם לברי הרמב"ם ז"ל בפרק י"ו מהלכות נזילה ואבידה: **גמ' קונות לו. אם יש סביבותיו לבר הפקר אין אחר רשאי לתופסו:** שלא לעלמת. שלא להפקר לאילו שלא לבעל הבית לא וכל היכא שאינו של הפקר שלא אחרו הוא וכן לעת הרמב"ם ז"ל: סימטא. קרן זוית הסמוכה לרשות **הרבים והיא הפקר לרבים למשוך לתוכה הצריכים לעלת מפני הלוחק.** והא לאמרינן לל' לאות של לשם קונות לו מאמע מן הירושלמי לתם' ניטין [פרק ח הלכה נ] ללאו במילי להפקר בלאוד הוא כגון במציאה ונכסי הגר שלא לפי' במכר ומתנה נמי לגרסינן התם מה **אם מציאה שאינו זוכה בה** מלעת לאחר הרי זוכה בתוך ל' לאות מתנה שהוא זוכה בה מלעת לאחר לא כ"ם וה"ת אם כן למה הזכירו חכמים לתקן מסיכה ומסירה בסימטא יקנה בל' לאות י"ל לא לאמרו בל' לאות אלא בשעומד ונתנו לו בתוך ל' לאותיו הא (קלמו) **לו בעלים לא זכו לו** שמקום לותו לבר קנוי הוא לבעלים: **ואמר ר"ש** ב"ל קטנה יש **לה חצר** ויש **לה יב.** יש לה חצר מלתוריית לענין נטו כלמפרש ולקמן: **ויש לה ל' אמות.** לענין מציאה ואע"נ לענין מציאה ילפינן מנטו דיה בנטו כתיבא וקי"ל לדלפילו לא עשאהו שליח לכך אלא לעבד מנפשיה שפיר לאי לזכין לו לאדם [שלא] מלעתו ואלא בפניו: ות"ת מאתנו. **לקחני אני זכיתי בה זכה בה ומאמע לן אני זוכה בה עבדיו זכה בה ואע"נ שהגביהה לעורך חבירו:** לל"ל תנה לי ולא ת"ל זכה. **אתה לי בהגבהתה נמצא שלא עשאו שליח להקנותה לו בהגבהתה על שעת נתינה והלא קולם נתינה חוזר בו מאליהותו** ולא לאי להא לאמר רבי יוחנן נופיה בשלפי פרק קמא לניטין (דף יא:) לכל האומר תנו כאומר זכו לאי להתם לאיכא לעת אחרת מקנה לאן לאמינן לעתיה כיון שאנלה לעתו שרוצה לשחרר עבדו ניחא ליה לליקני מהשתא ואע"נ לאמר תנו כאומר זכו לאי אבל הכא מנבית נופיה מימר לאמר ליה **תנה לי לאמרת לי ולא** נקלתיה על לעת לזכות בה לעצמך אלא על לעת ליתנה לך כאו שאמרת ועבדיו לאיי רוצה ליתן: מתני' **ראה** את המציאה ונפל עליה כו' זכה בה. ואם שנפל זה עליה לאו כלום הוא להחזיק בה ואי משום לאלכע לאמות של אלם קונות לו כלאיתא בגמ' ברה"ר ללחקי ביה רבים לא תקון רבנן אי נמי מלנפל נלי לעתיה לכנפילה ניחא ליה לליקני כל' לאות לא ניחא ליה לליקני וזו כיון לתקנת חכמים היא שומעין לו **(כ"ן לף ח:** וכ"ת) בלאמר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו: [לף י.] **אחר עבי שבור.** לפי **לומיא למציאה שאינו יכול לרון ומשתמר בתוך השדה אם לא** שכיון שעבי ונזולות הללו מהלכים הם כל שהוא מתעורר לקנותם משתמרים הם לו כיון לאי רק **לחריסה מניען כלאיתה בגמ' ואי לא** לפילו עומד בקר שהוא חונה משתמרת לו ואינו דומה ליזו לילו משתמרת וזו אינה משתמרת וכן הם לברי הרמב"ם ז"ל בפרק י"ו מהלכות נזילה ואבידה: **גמ' קונות לו. אם יש סביבותיו לבר הפקר אין אחר רשאי לתופסו:** שלא לעלמת. שלא להפקר לאילו שלא לבעל הבית לא וכל היכא שאינו של הפקר שלא אחרו הוא וכן לעת הרמב"ם ז"ל: סימטא. קרן זוית הסמוכה לרשות **הרבים והיא הפקר לרבים למשוך לתוכה הצריכים לעלת מפני הלוחק.** והא לאמרינן לל' לאות של לשם קונות לו מאמע מן הירושלמי לתם' ניטין [פרק ח הלכה נ] ללאו במילי להפקר בלאוד הוא כגון במציאה ונכסי הגר שלא לפי' במכר ומתנה נמי לגרסינן התם מה **אם מציאה שאינו זוכה בה** מלעת לאחר הרי זוכה בתוך ל' לאות מתנה שהוא זוכה בה מלעת לאחר לא כ"ם וה"ת אם כן למה הזכירו חכמים לתקן מסיכה ומסירה בסימטא יקנה בל' לאות י"ל לא לאמרו בל' לאות אלא בשעומד ונתנו לו בתוך ל' לאותיו הא (קלמו) **לו בעלים לא זכו לו** שמקום לותו לבר קנוי הוא לבעלים: **ואמר ר"ש** ב"ל קטנה יש **לה חצר** ויש **לה יב.** יש לה חצר מלתוריית לענין נטו כלמפרש ולקמן: **ויש לה ל' אמות.** לענין מציאה ואע"נ לענין מציאה ילפינן מנטו דיה בנטו כתיבא וקי"ל

בפ' חזורק (קף עמ:) לבנטו **לין ד' לחמות** כלחמרינן חלף בכלי שתשוח ותטלנו ואת לא תעבד עובדא על למטי ניטוח ליכא מכל מקום [כיון **לגבי נט לית לה חנך**] **ולפינן מציאה** מנטו לענין חנך וכיון לחית לה [חנך] במציאה תקון לה רבנן לרבע לחמות מלין חנך ויש לה ד' לחמות לחמרן במציאה לוקח מתקנת חכמים לבל קטן לין לו יד ולין לו חנך מלאורייתא ומיהו במקח וממכר לחיכא לעת לחברת מקנה לית ליה זכייה נמורה מלרבנן למה שתופס בידו לוקח **לבל חנך ולרבע לחמות לא לשמחן לתקון ליה רבנן** כלל כלאמר בפרק המקבל (קף סב:) חנוך ונוטלו ערוב וזרקו **זוכה לעצמו ולין זוכה** לאחריס ובמציאה לחיכא לעת לחברת מקנה תנן [קף יב.] מציאת חרש שוטה וקטן יש בסס נזל מסוס לרבי סלוס חלמ לפילו מלרבנן ליכא חלף מפני לרבי סלוס: לכתיב וכתב לה. **ומלא כתיב [וכילה יתנהו לריס** ליה הכי וכתב] לה **ונתן ספר כריתות בידה ומצא** ונתן מ"מ לרבות חנרה כלתניא חס כן למה נאמר יכול מס יכא ברשותה חף כל ברשותה **וע"כ מסוס יל לחיתרבאי ולא מסוס סלוחות כלי** לטמא חלף תזכה לה חנרה לחין לחלוחות לקטנה לחא נפקא לן מלחות מקרא לחרינא לכתיב **ושלחה מלמל שהשלה (קדושין קף מא.) עושה שליח** ואע"נ לרבי רחמנא חנך [לשליחות] מסס טמנא תמנא בידו חע"נ לנפקא לן מלחות מושלח חתס הוא לחינטריך לחייב המשלח חס עשה שליח לרבר עבידה כלקמן חבל חלא נרע מאחר שליחות והא לחמרי' **עבידה לא לחינטריך** רבויא חלא נרע מאחר שליחות והא לחמרי' לקטנה לית לה יד הני מילי לילית לה חב חי נמי יש לה חלא שכבר נשתת לכיון שנשתת שוב אין לחביה דשות בה חבל לית לה חב ולא נשתת אין לה יד כלל לתנן בפ' המקבל (קף סב:) נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את נתנה **וע"כ לא לאמרן היא ואביה חלא** בנערה חבל בקטנה חביה **ולא היא לאין** לה יד בפני עלמה וכן לעת הרי"ף ז"ל: וקטן (לין) [דהוחיל ואין] לו שליחות. **לכי כתיב שליחות אין בניטין אין בפסח אים כתיב בעניו:** נרסי' בגמרא [קף י:] לאמר רבינא כי לאמרינן אין שליח לרבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא חבל חנך ללאו בר חיובא הוא מיחייב שולאו רב שמא בר רקתץ קמיה לרבינא מסמיה לרב חייל בריה לרב חויא לאמר כי לאמרינן אין שליח לרבר עבירה היכא ללאו עביד לי בעי לא עביד חבל חנך לרבעל כרחה מוקיב בה מיחייב שולאו: **לין שליח לרבר עבירה.** מסוס **שלף הוא מוזהר על הלרבר** ולאמרינן **ליה לרברי הרב ולברי התלמיד לברי מי שומעין: לי בעי עביד.** אים לו לעת לעשות ואע"נ ללאו בר חיובא הוא כגון חפס בהקפת קטן לכיון שחיוב בהשחתת זקן חינה בהקפת הרחם חבל חים הוא בהזהרת הקפה ולפס הקיף לת הקטן חייב ולרבינא חייב המשלח לפס לחבל לרב שמא פטור המשלח כיון לאי בעי עביד אים לה לעת לעשות לו שלא לעשות. ולענין הלכה כתב הרמ"ס ז"ל להלכתא כליסניה לרב שמא בר רקתץ לכיון לאמרה קמיה לרבינא חייב המשלח

(דברים כ"ד:א') וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ותניא אין לי אלא ידה גגה חצרה וקרפיפה מנין ת"ל ונתן מכל מקום ולפינן מציאה מגט וכשם שחצרה כידה לענין גט כך חצרה בידה לענין מציאה אבל חצר דגברא משום שליחות אתרבאי וקטן הואיל ואין לו שליחות אין לו חצר ואין לו ארבע אמות דלא ילפינן קטן מקטנה:

ראה אותן רצין אחר המציאה וכו': (דף יא:) אמר רב יהודה אמר שמואל והוא שעומד בצד שדהו וכן אמר עולא והוא שעומד בצד שדהו וכן אמר רבה בר בר חנה * בגמ' ליתא אר"י א"ר יוחנן והוא שעומד בצד שדהו והא דא"ר יוסי בר' חנינא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ה"מ בחצר המשתמרת אבל בחצר שאינה משתמרת אי עומד בצד שדהו אין ואי לא לא:

ודוקא לענין מציאה אבל לענין גט כגון שזרק גט לחצרה אפי' חצר המשתמרת אי עומדת בתוך חצרה הוי גט ואי לא לא הוי גט (דף יב.) דהאי חצר אתרבאי משום יד ולא גרע משליחות גבי גט דחבוב הוא לה אין חבין לו לאדם אלא בפניו גבי מתנה דזכות הוא לה זכין לאדם שלא בפניו:

(דף יא:) אחר צבי שבור אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי זכתה לו אמר ר' ירמיה * בגמ' אי' א"ר ירמיה אר"י והוא והוא שרץ אחריהן ומגיען:

בעי ר' ירמיה במתנה היאך קיבלה מיני' ר' אבא במתנה אע"פ שרץ אחריהן ואין מגיען כיון דמתגלגלין כמונחין דמי ומאי שנא גבי ראה דלא קני וגבי מתנה דקני גבי מתנה דעת אחרת מקנה אותן וגבי מציאה

לחלרבה מניעין ממנה: [קף יב.] ע"ל ר' ירמיה ע"ל ר' יוחנן מתני' והוא סרן לחריסס ומניעין בעי ר' ירמיה במתנה היאך קבלה מיניה ר' לחבא בר כהנא ולמאי במתנה לע"פ סרן לחריסס ולין מניעין מ"ט לעת לחברת מקנה לותס למאי עולא בגטו לריכה שתהא עומדת בצד בירה וכלך חנרה לשאר רב לפני הלי חנך לירתרבאי מסוס יל ולא נרעה מסלוחות ונבי גט לחוב הוא לה לין חבין לאדם שלא בפניו ונבי מתנה לזכות הוא לה זכין לאדם שלא בפניו: **והוא סרן לחריסס.** לאחר **הנבי המהלך והנוזלין מלין למתני' לזכתה לו שלהו הכי מיירי כגון שהוא יכול לרון לחריסס ומניעין קולס שיעלו מסלהו: בעי ר' ירמיה במתנה היאך. אס היו נוזלות ונבי אל לאס לאחר בעל שלה אל זה ונתנום בעליסס לבעל השלה במתנה היאך הלין** כיון שהוא עומד בצד שלהו מי בעינן נמי שיהא רן **לחריסס ומניעין ואי לא לא קני ומני נותן למהלר ביה** וכן לעת הרי"ף ז"ל וכן כתב הרמב"ס בפרק ל' מהלכות זכיה ומתנה לחפילו במתנה בשלה שאינה מסתמרת בעינן שיהא עומד בצלה [בחאחר"י לא כתב כן ע"ש נס בתוס' ומרלכין]: **קבלה מיניה.** ר' לחבא **להך בעיא מר' ירמיה לשפיר היה לן שים חלוק בין מתנה**

להפקר: לעת לחרת וכו'. מהני אלעא"פ שרן לחבריהס ואין מניעון קנאס שהרי כיון שהוא עומד בגלוי: בגט נרישה וכו' ואפילו בחצר המשתמרת. מפוס לבגט חצר לתרבאי מפוס יל הלכך בעיגן סמוכה לה לומיא ליל: ולא נרעה מפליחות. [ולוקמ] בחצר המשתמרת דזכי במתנה מדין שליח לפילו אינו עומד בגלה לפילו אינה משתמרת לא למיא לשליחות שהשליח משמר וזו אינה כן אלא אס היה עומד בגלה וכלפידגאנו: נרסינן בגמרא [דף יב.] בעי רבא זרק לרנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר מהו לויר שאין [סופו] לנוח כמונח דמי או לא [ל"ל רב פפא לאו היינו מתני' וכו' ובעא רב ירמיה במתנה היאך וכו' קבלה ר' אבא בר כהנא וכו' אע"פ שרן לחבריהס ואינו מניעון וכו']: **זרק לרנקי.** פירש רש"י ז"ל **והפקירו לכל הקולס וכן נמצא כתוב במקצת ספריס נוסחת מר יהולאי נאון ז"ל: לויר שאין סופו לנוח. בתוך הלויר: כמונח דמי. וקשו בעה"כ דאמאן לו לא ולהכי בעי בלויר שאין סופו לנוח לאילו [לויר שהוא] סופו לנוח בתוך הבית פשיטא לן לאס קלס היס לאחר וקלטו בתוך הבית הלא קנה דמשכנתא לאויר הבית קנאו בעה"כ לתנן במס' גיטין (דף עט.) היתה עומדת בראס הגג וזרקו לה כיון שנכנס לאויר הגג הרי זו מנורשת: במתניה היאך וכי' ואינו מניעון. תלמא דכמתנגנגין ויושלין שאין סופו לנוח קאמר לקנה לו שהרי** וכתבו האחרונים ז"ל דלמסוכא ממתנה לומר לקנה ולא מוכא ממניעה לויכא הלא קנה להא כתבנו לעיל דבעיגן רן לחבריהס ומניעון שמעינן להפקר מלעת כלעת לחרת מקנה לותס למי ולא"פ שרן לחבריהס ואינו מניעון קנה כלאמרינן במתני' [במתנה]. לבל לענין בעיגן לא לויפסעת אס נחלק בין מתנגנג לבבל שעובר דרך לויר לבל לו לא ולהי ספק ממון ויס לחלק **בין מתנה להפקר** למתנה לעולס לא נפקא מרשות נותן עד לתיעל לרשות מקבל בולאי ומפקיעין מכל אדס להחזירו לנותן לאוקי ממונא בחזקת מריה להיינו הטעם לבל הפקר מעיקן לאפקריה נפקא ליה מרשותיה כלאיתא בנדרים שלהי אין בין המוכר [דף מג:] הלכך כל הקודס זכה בו [הרא"ש לא כתב כן] כיון לליכא למימר לוקי ממונא בחזקת מריה וכן לעת הרי"ף ז"ל שהסמיכו [בעיא זו מסמע] דס"ל לבעיגן לא ליפסיקו והוי כבל תיקו לממונא וכן כתב הר"ן ב"ר ז"ל: **מתני' מציאת בנו וכתו הקטנים. בנו קטן בגמרא מפרש טעמא. בתו** קטנה מלינא מציאתה שלה לבעוריה בית לבים בהפרת נדריס הוא לכתיב כלאמרינן **פ"ק דקדושין (דף נ:)** וכסף קדושיה לבים ממלרס לאין כסף שביו לאדס זה לבל מציאתה **של לבים מתקנת חכמים מפוס** לבים שביו לאדס למנוול ולמוכה שחין ומוכה נקמן בגמ' לאפי' כבאיה סמוכה על שולחנו מציאתה שלו: הכנעניס. **שהרי נופן קנוי לו עולמית כלכתיב והתנחלתם וכו': מציאת חפתו.** רבנן תקינו שתהא שלו כלאיתא בכתובות (דף ע.): העבריס. **בגמרא [דף יב:] פריך לא יהא שלו פועל הא לאדן נעיל מציאתו לבעל הבית** ולוקימנא לההוא לפועל מיירי בשסכרו לנקוט מציאות ג"ש למתני' מיירי בעבד נוקב מרגליות שאין רבו רוצה לשנותו **שינביה לו מציאה מפוס למציאה אינה מעולה בלמיס כשכר בטול מלאכתו שלו שכיחא הלכך אי אתרמי ואשכח שלו הוא והוא יפלס לרבו שכר** בטולתו: גמ' זה הוא קטן. **ומציאתו לאביו מפוס** לויבה הלכך הא **לתנן בפרק [חלון] (דף עט:)** ומזכה וכו' לבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים לא למיא להכא להתס קטן ממש קאמר להא ליכא לויבה כשהלך מזכה לאחריס מפלו על ידו כן כתבו הרשב"ם והר"ן ב"ר ז"ל אע"פ שלא כתב כן רמ"ס ז"ל ולויבא מ"ל לכי היכי לאחריני במציאה שהיא של לבאי כן הלין לס נתנו לאחריס מתנה לבן שתהיה לאביו וכן לס נתן לו לאבאי **מתנה לא קנה שהרי אין** לו יל לזכות לעצמו כלל וכ' הרמב"ר ז"ל למסתברא שהלין כך הוא בקטן הסמוך על שולחן לבאיו לבל בגדול לא מחוור לגמ נרע מלאתו דקי"ל לבעל שנתן מתנה לאחתו קנתה כלאיתא פרק חזקת הבתים (דף נא.) אע"פ שיהא כיל בעלה ממש הוא: [דף יב:] [זהו] גדול. ולאו על פי שהוא קטן זוכה במציאה ומלבדבן וכלכתבינן לעיל ולוקא בן לבל בת אפילו אינה סמוכה על שולחן לאביה כל שאינה גדולה מציאתה לאביה כלכתבנו במתני': **מנורשת ואינה מנורשת. כגון זרק לה ניטה ספק קרוב לו ספק קרוב לה ברה"ר: חייב במזונותיה. ומפ"ה ליעטריך לאסמועינן למציאתה שלה** כלמפרש ולאיל הכא טעמא מאי וכו'. בירושלמי לאמר שלאס שנדר את אסתו ולא נתן לה כתובה חייב במזונותיה על סיתן לה פרוטה לאחרונה והרי"ף ז"ל לאחאי לממליעטריך תלמולא ליל לוקמה חיוב מזונות במנורשת ואינה מנורשת לאמאי לגמי לית לן לאי סברא וכן כתב ז"ל פ' שני דייני גזירות והרב בעל העיטור ז"ל חלק עליו ואמר למסוס לבמנורשת ואינה מנורשת חייב לגמס ואע"פ שפרעה נקטה [לבל מנורשת נמורה אינו חייב במזונותיה על שיפרענה מגמס ולא פלינ לגמרא לילן כלל וכן] לעת קנאת מן האחרונים ז"ל לסמוך על הירושלמי וכתב הרמב"ר ז"ל שלין לזוז מלברי הרי"ף ז"ל שלברינו לברי קבלה וכל שכן לאפוקי ממונא: וכתב הרא"ש ז"ל לבעלה לוקא הוא שחייב במזונותיה לבל אס אין היורשין חייבין לזונה לאין לגמגה ניזונית מן היתומים לגלא מתנאי כתובתה כל ימי מינר לגמגותה בביתה והך כיון לספקא היא לגמא לא לניהיה בית המוציא מחברו

עליו הרחיק לכל מיני ליקיח כיון שבילו לגלחה שלא תהא לניקיח ביה כלל ניזונית מנכסיו על שיגרשנה לנמרי וכן כתב הרי"ף ז"ל פרק לולמנה: מתני' **מצא** שטרי חוב כו' **לחריות נכסים. שעבוד קרקעות שיגבה** בהס: יחזיר **ולא יחזיר** מפרש טעמא בגמ'. ולמרי בגמ' ל"ל יוחנן מחלוקת בשחייב מוכה לרבי מאיר שבר שטר שאין בו לחריות נכסים ממשעבדי הוא ללא נבי מבני חרי נבי ורבנן שברי ממשעבדי נמי נבי לבל בשאין חייב מוכה לברי הכל לא יחזיר לחייבין לפרעון (ולקנוניא). מבני חרי נבי. **הלכך ליכא למיחש** ללקוחות ולפיכך לתר ר"מ יחזיר. ממשעבדי נמי נבי. לחריות טעות סופר הוא כלומר שלא"פ שלא הזכירוהו מלוה ולוה בלל יש להס לעשים לכותבו בשטר ולפיכך **אם לא כתבוהו אין** לתלות הלבר שלא בטעות של סופר והלכך לא יחזיר לפילו חייב מוכה לחייבין לקנוניא הא שטען ולתר שלא פרע ענה היא ביניהס של רמאות לטרוף הלקוחות שלקחו ממנו קרקע שלא בחריות ויחלוקו ביניהס: בשאין חייב מוכה. שלומר שטוח מזוייף: [דף יט.] **לא יחזיר.** ולפי יקייתנו בעלים טוענין בשביל לקוחות ללמ לתב לגלות ולא לוה לכיון לנפל ליתרע ונאמר למפני שפסול היה לא נזכר בו וכ"ם לי לא לא טען מזוייף שלא שטען פרעתיו לחייבין לפרעון כמו שטען כיון לנפל. והלכתא כחכמים ובין בך ובין בך לא יחזיר לבל אם החזירו שלא בילין בתב הרמב"ם ז"ל בסוף הלכות גזלה ולבליה שבל שטרות המעלות שניהם שלא יחזיר אם החזיר הרי אס בשריס ונובין מאס ומאמע לדייק לא מלא קתני פסול ולינו לא הוי שלא מחשמש להבי תנן לא יחזיר ובבר הזבן עליו הרא"ש ז"ל לאמר לולאי אם הוחזק נפל בב"ד או לפילו בעלים אין מנבזין לוותו ובלברי הרא"ש ז"ל נדאה מלאמרינן לקמן [דף יט.] בפירקין נבי מעל נט לשם בשוק לאמרינן לה לייתי ראיה לימת לתי ניטעו ליך **הא בללא ידעינן לא עכ"ל** הרמב"ם ז"ל: תנן בותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו יכול בי לא שעבד נפשיה. שבין שקנו ממנו מסתמא נשתעבדו אע"פ שלא יצוה שהרי נשתעבדו נכסיו בחליפין ואין ערוך שיפרט [שמחייב עצמו] בין יצוה בין לא יצוה [זהו ללא כמשמעות רש"י] שא"כ למה לי הקנאה לפני קנין נמי אלא יכול לחייב את עצמו אע"פ שלא יצוה בל שפירש כן בהסיק לאמרינן בריש פ' הנושא את האשה [דף קו:] לחייב לני לך מנה בשטר קנה בריש פרק הנושא (דף קו:) וזהו שבתב הרי"ף ז"ל בהלכות לבל שטר שאין בו קנין אין בותבין ללוה על שיצא מלוה עמו לבין לשקול ליה מלוה שטרא לישתעבד ליה לוה מהסיק שעתא ולבך הס לבדי הרמב"ס ז"ל בפרק בי"נ ב"ר ז"ל לפי נ"ל עול לשפילו בשטרי ללא הקנייתא כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ובלבד שיזבו עדים למלוה וסיעמוד השטר בילס מלותא שעה ואילך בשביל המלוה לבבי שאי נוונע הרי מלוה עמו לזבין לאדם שלא בפניו ולא באנו למעט בשטרי ללאו הקנייתא שלא שלא יבתבו שטר ללוה ויתנוהו לו או סיעמיד בילן של עדים בעדו עב"ל:

פירשנוה התם * בסימן שפט :

מתני' מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר שב"ד נפרעין מהן אין בהן אחריות נכסים יחזיר שאין ב"ד נפרעין מהן דברי ר"מ וחכ"א בין בך ובין כך לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן:

גמ' טעמייהו דרבנן דאמרי בין כך ובין בך לא יחזיר דסבירא * דף יד. בשם שמואל להו אחריות טעות סופר הוא ואפילו שטר שאין בו אחריות גובה מנכסים משועבדים הלכך אם אין החייב מודה לא יחזיר דחיישינן לפרעון ואם החייב מודה לא יחזיר דחיישינן לקנוניא וכן הלכתא:

והא דתנן כותבין שטר ללוה אע"פ שאין המלוה עמו ולא חיישינן לקנוניא א"נ לשמא כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי ואתי למטרף לקוחות שלא כדין אוקימנא בשטרי הקנאה פירוש שטר שיש בו קנין שמשעה שקנו מידו של לוה שיש בידו למלוה כך וכך שעבד [ליה] למלוה נפשיה והשתא דטריף בדין טריף אבל שטר שאין בו קנין דלא שעבד ליה נפשיה עדיין אין כותבין ללוה עד שיהא המלוה עמו דכיון דשקיל ליה מלוה לשטרא אישתעבד ליה לוה מההיא שעתא: ואביי דאמר עדיו בחיתומיו זכין לו לומר דמישתעבד ליה משעת חתימה לית הלכתא כותיה דהא רבא פליג עליה בהאי סברא כדאמרינן לקמן (דף יט:) ת"ר מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל אין האשה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה והוינן בה בזמן שהאשה מודה מיהת יחזיר לבעל אמאי יחזיר ניחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי ואזלה היא וזבינתה לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי ומפיק ליה לשובר דכתוב בניסן ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין ואמר רבא ש"מ איתא לדשמואל דאמר המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל פירוש דאמרינן אי לקנוניא בעיא הוה לה למחול לבעלה ותהדר ותפלוג בהדיה ומדלא מחלה ליה לבעלה אלא כתבה ליה שובר שמעינן מינה דדוקא כתבה ליה וליבא קנוניא על הלקוחות ושמעינן מהא דאיתא לדשמואל דאמר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל ואביי אמר אפילו תימא ליתא לדשמואל הכא במאי עסקינן דלא חיישינן לקנוניא כגון שהיה שטר כתובה יוצא מתחת ידה שכיון ששטר כתובה יוצא מתחת ידה לא חיישינן דלמא זבינתה בטובת הנאה דאם איתא דזבינתה בטובת הנאה כתובה מאי בעי גבה גבי לוקח בעי דהויא

[דף יד.] לימר לגבי רחובן שמכר שדה לשמעון **בחתימת.** שלא **יטרפוה ממנו ישלם לו: לאיסתעויי ליעל בהדיה.** לבעל חוב **ולסלקו מעל שמעון בכל טענה שיכול לטעון: ולא עוד** אלא **מיד** לימר לו ליה נלך בעל לבריס לידי לת. ומיהו נלך לינע הוא לנזיל על כרחיה שלא ס"ק לחי לחזל **לא עוד אלא לימר ליה** וכו' ונפקא מינה אי חזל רחובן [לו לא] להיכא דשוייה [רחובן] להוות שלא לפותיקי מפורש לבע"ח ליליה לחילו שמעון לא עוד אלא שמלק ליה בזוזי שכל רחובן עוד לסלוקי ל"נ נפקא מינה להיכא שלא מסיק ביה שיעור ארעא ושבחא לחילו רחובן מסתעי לינע בהדיה לא יטול בע"ח שלא שיעור חובו בשלב וחילו שמעון בע"ח מסלק ליה לנמרי ואפילו מסבחא וחינו נותן לו שלא הועלה בשלב **לכיון דשוייה ניהליה (ליה) [לוה]** לפותיקי עד ל"ל לנוקה לארעי לשבח: עלי [לידי הלר]. **מה שאתה מוצא מעשה יחזור עליו: עסיקין. עוררין כמו כי** התעסקו עמו: על שלא החזיק בה וכו'. לא מחוור לפרש שלא החזיק ושלא נתן נמי מעות לל"ל מאי קמ"ל פשיטא ליכול לחזור בו שלא ולאי מיירי שקנה בא' מן הלרכים שקונים בהם ואפ"ה אם קודם שנשתמש בה יצאו עליה מערערין יכול לחזור בו שאין לך מוס גדול מזה שקודם שנשתמש בה יצאו עליה מערערים. ולפיכך יבטל המקח ויחזיר מוכר את הדמים מתורת מקח טעות אבל כשהחזיק בה כלומר שנשתמש בה קודם שיצאו עליה עסיקין אין זה מקח טעות אלא הרי הוא כאילו יצאו עליה לאחר זמן מרובה למי שמכר ל"ל לאחוי טירפך ואשלם לך ושתתא אחי שפיר שלא"פ שהחזיק בשדך קניה אבל בעי מיימתי הויא חזקה כלומר אל תשמים כלאחרינן לאי נאו הכי אלי בעי מיימתי וכו' תניא לה בהלילא (כ"ב דף מב.) נעל ונגר ופרן כל שהוא הויא חזקה וכתב הרגב"ד ז"ל שכן אלא להרמב"ם ז"ל בפי"ט מהלכות מכירה: [דף יד:] חייתא לקטרי. **שק אלא קשריס: מכי לייס. מתקן השלה** סביב ומנביהו ל"נ אית ליה לרעא לאחריתי נביה לסליה לרעא ואיכא מאלא לביני ביני ושוינהו לתרוייהו לרעא אלא חלא הרי החזיק בה: **לפילו באחריות.** אם החזיק אחרי אינו יכול לאחוז בו ולומר עתה שאמעות בידי לעכבה שהרי **סופך נאלם לי מעותיי: אחוי טירפך.** שאמלת בדין ונתנו לו יכולת לטרוף ממך אבל **כל כמה אלא עמלת בדין אינו ירא מהם** ומכלן נראה להליל להא לאחרן לעיל לינע הוא וכו' אלא לגזול על כרחיה קאחרינן להא ל"ל לאחוי טירפך מאחר ולא ילע ליהו כי אזל אחרים לינע:

ורבא אמר אי משום שטר כתובה חיישינן לשתי כתובות וקא יהבה ליה ללוקח חדא ופשא גבה חדא ומדלא חיישינן להא מילתא שמעינן דאיתא לדשמואל ואביי לשתי כתובות לא חייש ועוד שובר בזמנו טורף כלומר אע"ג דזבינתה לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי דכיון דכתבה ליה לשובר בניסן זכה הבעל בההוא קרקע דכתובה משעת חתימת עדים בשובר ואף על גב דלא מטא לידיה דהויא ליה כמחילה וכשהוא טורף עכשיו מניסן כדין טורף והיינו דקאמרינן אביי לטעמיה דאמד עדיו בחתומיו זכין לו ושמעינן מהא דלית ליה לרבא האי סברא דאביי דאמר עדיו בחתומיו זכין לו דאי אית ליה לרבא האי סברא דאביי לא שמיעא ליה מהא מתני' דאיתא לדשמואל

וקיימא לן דכל היכא דפליגי אביי ורבא הלכתא כרבא ואי אמרת דאפליג בהדיה הוא רבה הא רבה נמי רביה דאביי הוא ואין הלכה כתלמיד במקום הרב ועוד דקאמרינן בפרק המפקיד (דף לח:) מאימתי אכיל פירי אמר רבה מכי מטיא אדרכתא לידיה אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לו.

רבא אמר מכי שלמין יומי אכרזתא פירוש המכריזין על הקרקע לאחר כתיבת האדרכתא והנה רבה ורבא תרוייהו לא סבירא להו הא דאמר אביי עדיו בחתומיו זבין לו:

(דף יד.) אמר אביי ראובן שמבר שדה לשמעון באחריות ואתא בע"ה [דראובן] וקא טריף לה מיניה דינא עליה דראובן לאשתעויי דינא בהדיה.

ולא מצי א"ל [לאו] בעל דברים דידי את דאמר ליה אי מפקת לה מיניה עלי דידי הדר ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי דתהוי ליה לשמעון תרעומת עלי:

ואמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו דא"ל חייתא דקיטרי סברת וקבילת מאימת הוי חזקה מכי דייש אמצרי פי' כגון דאית ליה ארעא אחריתי גבה דההיא ארעא ואיכא מיצרא ביניייהו אי דייש לההוא מיצרא דביני ביני ושווינהו לתרויהו ארעא חדא הרי החזיק ואינו יכול לחזור בו ואי לא יכול לחזור בו איכא דאמרי אפילו באחריות נמי דאמר ליה אחוי טירפך ואשלם לך:

איתמר המוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו אמר רב יש לו מעות ויש לו שבח ושמואל אמר אין לו שבח ויש לו מעות (דף טו:) אמר רבא הלכתא יש לו מעות ויש לו שבח ואע"פ שלא פירש לו את השבח הכיר בה שאינה שלו ולקחה מעות יש לו שבח [אין] לו ואחריות טעות סופר הוא בין בשטרי הלואה בין בשטרי מקח וממכר.

פירוש הא דאמר רבא שבח אין לו לאו שבח דאתי מחמת הוצאה הוא כגון שלקח שדה באלף זוז והוציא עליה מאתים זוז וחזרה להיות שוה אלף ומאתים זוז אלא האי שבחא דאמר רבא שבחא דאתי ממילא הוא כגון שלקח שדה באלף זוז והוקרה ועמדה באלף ומאתים בכי הא אמר רבא שבח אין לו דכיון שהכיר בה שאינה שלו ולקח הוו זוזי גבי מוכר כי מלוה ואי שקיל מיניה שבחא השתא הוה ליה כנוטל שכר מעותיו דהיינו רבית אי נמי משום דסבר לה כרב דאמר אדם יודע שקרקע אין לו וגמר ונתן לשום פקדון ולהכי אמר רבא שבח אין לו אבל שבח דאתי מחמת הוצאה שקיל ליה מנגזל כדבעינן למימר קמן

וגרסינן נמי בפרק הגוזל עצים (ב"ק דף צו.) אמר רבא גזל והשביח ומכר גזל והשביח והוריש מה שהשביח מכר ומה שהשביח הוריש בעי רבא השביח לוקח מהו בתר דבעיא הדר פשטה מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו ושמעינן מינה דשבח דאתי מחמת הוצאה דלוקח הוי הלכך שקיל ליה מיניה דנגזל:

(דף טו.) אמר שמואל בעל חוב גובה את השבח בין שבחא דאתי ממילא בין שבחא דאתי מחמת הוצאה אמר רבא תדע שכך כותב לו מוכר ללוקח אנא איקום ואישפי ואידכי ואימרוק זביני אילין אינון ועמליהון ושבחיהון וצבי זבינא דנא וקביל עלוהי אמר ליה * בגמ' חייא בר אבין רב אדא בר מתנא לרבא אלא מעתה מתנה דלא כתיב ליה הכי ה"נ דלא טריף בע"ח שבחא א"ל אין ה"נ א"ל ויפה כח מתנה מכח מכר א"ל אין יפה ויפה וכן הלכתא ומסתברא דהאי שבחא דלא טריף ממתנה שבחא דאתי מחמת הוצאה הוא אבל שבחא דאתי ממילא טריף וכן הלכתא:

יום רכג

תניא המוכר את השדה לחברו ובא בעל חוב וטרפה אם השבח יתר על הוצאה נוטל השבח מבעל הקרקע ואת ההוצאה מבע"ח ואם ההוצאה יתירה על השבח אין לו אלא ההוצאה כשיעור שבח מבעל חוב ואקשינן ושמואל האי במאי מוקי לה אי בלוקח מן הגזלן קשיא רישא דאמר שמואל לוקח מגזלן לית ליה שבחא אי בבע"ח קשיא כולה דאמר שמואל בע"ח גובה את השבח ואמאי נוטל את היציאה מבע"ח ופריק אב"א בלוקח מן הגזלן וכגון שיש לו קרקע א"נ בשקנו מידו ואיבעית אימא בבע"ח ולא קשיא כאן בשבח המגיע

לאחר שמואל בע"ח **נוכה לית השבח.** בין שבחא לממילא בין שבחא למחמת הוצאה לית לבשבחא לממילא כגון ליקלו וליגיס לרעיא ולסקיה ברטון או שהוקר הקרקע בע"ח נוכה כל השבח משום דלית חשבינן ליה כלבר שלח בה לעולם לית כחילו היה בעולם בשעת השעבוד וקנאו ליה למלוה מתחלה ומהאי טעמא נוכה לפילו מירדם וממקבל מתנה וכמו שכתב הריא"ף ז"ל ובשבחא למחמת הוצאה לית שבחא שהוא כנגד הוצאה או שבח שהוא יתר על הוצאה לית בעי ליה בע"ח כולו לית חניו וכלכתב ליה לקוחה לבל לא כתב לו לעתיד לית למקנא לית נבי כלל ורחיה לבבר מלאמר פרק מי שמת (קף קנז:) ואי ס"ד לקוחה לא משתעבד כלומר משום דהוי לבר שלח בה לעולם בע"ח לאחי נבי שבחא לאחי לזילן למשתעבד ערוך למיכתב ליה לקוחה לכי קי"ל כשמואל שנוכה לת השבח בלכתב ליה לקוחה עסקינן וכיון לדוקא בלכתב **ליה לקוחה אינו נוכה אלא** חניו כלאחרינן התם בסוף פרק מי שמת אחי **נוכה נמי דקתני חני שבח** וטעמא למילתא משום דהוי ל"ל כלום ולוה וחח"כ קנה לקי"ל התם לימלוקו שהלוהו ולוה זה לוה מרחוקן שהלוהו ולוה משמעון שמכר לו לת השדה שהרי קבל עליו לחריות ונשתעבד לו לחריותו כחילו לוה ולחר כך קנה לת השבח שהשביח שמעון [שתנו רוחים שבח זה כחילו קנאו מוכר לפי שמעון לטעתך למשקליה מיניה למוכר] השביח כלאחרינן תלא שכך כותב לו והוה ליה כחילו קנאו מוכר הלכך יחלוקו בע"ח ולוקח כיון לוה ולוה ולחח"כ קנה לכשכתב ליקנה לשניהם חולקין מה שקנה לאחר מכאן לפי שלא שעבדו של ראשון לע"פ שכתב לו לוה ליקנה לו חל על שקנה לוה וכאותה שעה כבר חייל נס כן שעבדו של שני וה"נ לכותיה ומיהו הא לאחרי שנוכה בע"ח בשבח ה"מ במאי שלא בשבח בחיי מוכר אבל בשבח שהשביח לאחר מיתת מוכר לא נבי מילי כיון למשום ליקנה לתינן עלה מה שהשביח לאחר שמת לא קנאו מוכר מעולם והא לאחרי למה שנוכה בע"ח השבח משום לכתב ליה ליקנה טעמא למילתא לפי שאין רוחין שבח זה כחילו קנאו מוכר מן הלוקח להא לטעתך למשקל מיניה השביחו וכחילו מכרו ללוקח שהרי לוקח הוציא מעותיו וה"ל כחילו לוה ולוה ולחח"כ קנה לבל חילו היינו רוחין לותו כחילו היום ברשותו של מוכר בע"ח היה נוכה [חניה] לפילו לא כתב לו לוה ליקנה למאי ליתיה ברשות לוה לפילו קנאו לחר שלוה נבי מיניה מלוה ולפילו לא כתב ליה ליקנה כלאחרינן התם בפ' מי שמת נבי ליקנה לי משתעבד לו לא ר"ל דבא מיניה קלמרת מיניה לפילו מנלימא לעל כתפיה: תלא וכו'. שהלין כך הוא שהרי כך כתב לו מוכר ללוקח וטופס שטרות כך הוא ולי ולאו לבע"ח נוכה למה כותב וכיון שכן **לא מצי למימר ליה לוקח לבע"ח חנא השבחי הב לי שיעור** שבחאי ללוקח לטעתך למשקל ממוכר נחת שכך כתב לו ולאו לטעתך למשקל מבעל חוב וה"ל כלילו קנה לוקח למוכר שהרי בשטר המכר כתוב בו ונבי זבינא לנן שפירוש לוקח כך פרש"י ז"ל **וכן הרגב"ר ז"ל:** ולפי. **ולפקיט ולומה לו על הר נפפה** (ועיעיו י"נ:ב') למלתרנמין על טורח שקטף: **לטהר מכל ערער:** עמליהן. שבחא לאחי מחמת הוצאה: ושבחיהון. שבחא לממילא: **מתנה לנח כתיב בה וכו'. שלין מקבל לחריות ממה שהוא נותן:** הכי נמי וכו'. **הואיל ולא הלר על הנותן:** [קף טו.] **יפה ויפה. לכיון לנח הלר נבי ליה לא מפפלי ליה כמילי לנח לפפליה בע"ח לבשלמא נופה על קרקע ח"ל לאחי (זבינתיה) [קבילתיה] אחין לנבה חובי לבל שבחא ח"ל מה לפפלתיך** כך פרש"י ז"ל. לנלמא שבחא לאחי מחמת הוצאה **למקבל מתנה לא** שנח כנגד הוצאה או שבח שהוא יתר על ההוצאה לא נבי מיניה בע"ח כלל למתנה שבשבח מחמת הוצאה אין בע"ח נוכה משבח כלום לנח רוחין כמה שיתה שוה בשעת מתנה ונוכה ולא שבחא מלליה בע"ח נוכה לת כולה. הלך הרב ז"ל בזה כלרך רבו הרי"ף ז"ל שהניח בזקנותו בהלכות וכתב משתברא להאי שבחא לנח קרוף ממתנה שבחא לאחי מחמת הוצאה הוא לבל שבח לאחי ממילא טריף. והרגב"ר ז"ל הוכיח הין זה מפרק יש בכור לנחלה [קף נב.] להתם משמע לבע"ח נוכה מיורשים שבחא לממילא לע"נ לליכא למימר שבך כתב לו וה"ה למקבל מתנה [והשתר"י לא כתב כן נס מן התום' לא מוכח שכי וטעם יפה לחלק בין מתנה ליורשים לכרעת לאחוה הם] ומיהו במתנה נמי אי כתב ליה נותן לנח לוקוח וכו' **נבי ליה בעל חוב מיניה כמכר וכמכר** לע"נ ללא כתב ליה עמליהן ושבחיהן נמי נבי כמו לין לחריות של נוף המכר וכ"כ הרמב"ם ז"ל וטעמא לממילא לכיון שהורגלו לכתוב כן לע"פ שלא כתב כמי שכתב למי לאחריות לפילו בהא מילתא טעות סופר הוא כ"כ הרגב"ר ז"ל וכבר פירשה לשבחא לממילא הוא לייקלו וליגיס לרעיא ולסקיה ברטון אי נמי נתיקרה לרעיא ומיהו הא לאחרי לבע"ח נוכה לת השבח בין מלוקח בין ממקבל מתנה ס"מ בממסיק ביה שיעור לרעיא ושבחא לבל לא מסיק ביה אלא שיעור לרעיא לא שלין לך נוכה יותר מחוכו אלא בשעיה ניהליה לפותיקי למני לאחר לרעיאי לשבחא: תניא המוכר שלה לחבירו נוטל **לת השבח. מבעל הקרקע.** המוכר משום **לאחר ליה פרעתי לת חובך** הלכך יטול הלוקח ממנו שבח שיתר על ההוצאה: **אין לו אלא ההוצאה. אין לו נלוקח מן ההוצאה שהוציא בה אלא שפורע לו שיעור שבח והשאר מפסיד: אי בלוקח מנזלן. והאי בע"ח היינו נגזל: קשיא ריישא. לקתני נוטל לת** השבח מבעל הקרקע ושמואל אחר לוקח מנזלן לית ליה שבחא: אי בבע"ח קשיא כולה. **לקתני בע"ח נותן הוצאה** ושמואל אחר בע"ח נוכה לת **השבח ואינו נותן כלום:** בלוקח מנזלן ומתניתא הכי מתוקמא נוטל לת השבח מבעל הקרקע להיינו נזלן והוצאה מנגזל והכי קי"ל לנגזל לא יסיב אלא הוצאה

בלבד ונוטל שכח שמוח יתר על ההוצאה למעי אמר לרעתי לשכחה: **וכגון שים לו קרקע. לגזלן שמנכיחו ללוקח קרקע** כגון שקרן והשכח **להשתא לא מתחזי כרבית** לחילו יכיל ליה **מעות הוה מחזי כרבית** כחילו נוטל שכר מעותיו ואע"נ לשמי לשכח בשכח [דף עה.] לשכור שכח בהלוואה הוא לכל הכא לזכיעא לא נזכר: **שקנו מילו. על השכח לה"ל מחויב משעת המכר קולס שים שכר המתנת מעות** ואע"נ לשכח בשכח לפי בקנין הוי לשכור שכח הלוואה כלשמרי: [דף עו:] **המניע לכתפים. קרוב ליקנך חלק שעליין עריכים לקרקע הוה להו כפירות נמורין** לענין שחין בע"ח נוכח לוחן חס נוחן הנאה לכל לאו כנמורין ממש נינהו כיון לעריכים עליין לקרקע לחילו חין עריכין לקרקע כתלוגים למו וקיימת לן לשכח יש לו לבע"ח [דף יד:] לכל פירות חין לו וקיימת לן לכל העומד לגזור כגזור למי כלשמרי' בפרק ערב שנתפתה (דף נח.) נבי הבו ליה מתמרי לעל בוחיל: **והא מעשים בכל יום. ליני טורפי מקח שכחין לפני שמואל ומנבי** שכח לבע"ח **עם הקרקע ולפילו מניע לכתפים כל זמן שעריכין לקרקע:** הא למשיק וכו'. בהא לשמואל **נוכה לת השכח ולינו נוחן לו כלום** וכלפריכנא לעיל לשכח לממילא נוכה כולו ולפילו לא כתב ליה ללקני ובשכח הכא מחמת הוצאה בין כגון הוצאה בין יתר נוכה חניו ובלכתב ליה ללקנה לינו נוכה כלום לבל בלא ללקנה לינו נוכה כלום מלוקח: והא לא מסיק ביה וכו'. **הא לקתני נוטל יציאה מבע"ח בלא מסיק ביה בע"ח במוכר שיעור לרעת ושכחה הלכך יהיב ליה בע"ח לנוקח שכחיה ומסליק ליה והאי לנקט למילתיה בלאזן יציאה ולא נקט הכי נוטל כנגד [חובו] מבעל [הקרקע] והשתא מב"ח לשמועינן היא נופה לתת להיכא להוצאה יתירה על השכח לין לו אלא יציאה שיעור שכח** כך פי' רש"י ז"ל **משמע לש"ל ז"ל לכיון לאכתי לא מוקמי לשוויה ניהליה לפותיקי לא נבי יותר מחובו כלו לפילו בשכח לממילא**

(דף טו:) לכתפים וכאן בשבח שאין מגיע לכתפים והא מעשים בכל יום וקא מגבי שמואל אפילו בשבח המגיע לכתפים לא קשיא הא דמסיק ביה שיעור ארעא ושבחא והא דלא מסיק ביה אלא שיעור ארעא הניחא למאן דאמר אי אית ליה זוזי ללוקח לא מצי מסלק ליה לבע"ח אלא למ"ד אי אית ליה זוזי ללוקח מצי מסלק ליה לבע"ח מאי איכא למימר לימא ליה אי הוה לי זוזי הוה מסליקנא לך מכולה ארעא השתא דלית לי זוזי הב לי גריוא דארעא בארעא שיעור שבחא הב"ע כגון דשויה ניהליה אפותיקי דא"ל לא יהא לך פרעון אלא מזו:

כללא דנקטינן מהאי שמעתא דהיכא דמסיק בע"ח במוכר שיעור ארעא ושבחא ולית ליה ללוקח זוזי לסלוקיה לבע"ח אי נמי אית ליה זוזי ללוקח והוי ההיא ארעא אפותיקי לבע"ח דינא הוא דטריף בעל חוב להאי אדעא כולה והדר לוקח בדמי דיליה כוליה עליה דמוכר דקיימא לן כשמואל דאמר בעל חוב גובה את השבח ואמר רבא תדע שכך כותב לו מוכר ללוקח אנא איקום ואישפי ואידכי וכו' והיכא דלא מסיק ביה אלא שיעור ארעא בלא שבחא ולא שויה ניהליה אפותיקי לית ליה לבעל חוב למיגבא מההיא ארעא אלא שיעור זוזי ושארא הוי ללוקח:

והני מילי היכא דחזיא ללוקח אבל אי לא חזיא ללוקח שקיל ליה לדמיה מבעל חוב כדאמרינן התם (ב"ב דף יג:) כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים:

והיכא דשויה ניהליה אפותיקי ולא קא מסיק ביה שיעור ארעא ושבחה שקיל ליה בע"ח לכולה ארעא ושבחא דילה שיימינן ליה אי השבח יתר על הוצאה שקיל לוקח הוצאה מיניה דבע"ח דהוצאה גבי דידיה היא ואיהו קא מתהני בה ומאי דפייש ליה משבחא שקיל ליה מיניה דמוכר שכך כותב לו אנא איקום ואישפי ואידכי ואימרוק זביני אילין אינון ועמליהון ושבחיהון והיינו טעמא דלא שקיל ליה מבע"ח דא"ל ארעא דידי אשבחא הלכך שקיל ליה ממוכר כדאמרינן ואי הויא הוצאה יתירה על השבח לא שקיל לוקח מינה דהוצאה אלא שיעור שבח ושקיל מבעל חוב דשבחא גביה ניהו דאי לאו הוצאה ליכא שבחא:

ומאי דפייש ליה ללוקח מהוצאה לא שקיל מיני' כלום לא מבע"ח ולא ממוכר דהא איכא פסידא גביה מעיקרא דליכא שבחא כנגדה:

* עי' עוד ברי"ף פרק המקבל סימן תקע"ד הדין כללא דשמעינן מהא שמעתא בדינא דבע"ח בהדי לוקח.

ועוד שמעינן מינה בדיניה דלוקח בהדי גזלן ונגזל.

להשתא לא מצי אמר לרעתי לשכחה וכן הסכיום הרגב"ר ז"ל: ניחא למ"ל וכו'. פלוגתא היא בכתובות (דף קא:): אי אית ליה זוזי ללוקח. לפרושי לא מצי מסלק ליה לוקח לבע"ח בזוזי **מן לרעת מסוס לב"ח קלים:** ספיר. למעיין **למימר להיכא ליה בקרקע מוקח על החוב עם שכח מסלק ליה בע"ח ללוקח בזוזי על כרחיה ללוקח ולא מצי אמר לוקח הב לי מן לרעת נופה שיעור** שכחה לל"ל בע"ח **כולה לידי היא ואתה ירדת לה שלא ברשות:** הב"ע. כך בריימתא לעיל: לסויה ניהליה לסך לרעתא לפותיקי. **והכל מודים בהא לאי הוה ליה זוזי ללוקח לא הוה מצי** לסלוקי לבעל חוב **מסלק ללוקח בזוזי** המוקח לו: וכתב הרמב"ן ז"ל לכי לחמרינן למסלק **ליה בע"ח ללוקח בזוזי** היכא לסויה ניהליה לפותיקי לע"נ לשכחה ממילא טריף בלא זוזי למצי אמר **לרעתי לשכחה** נותן לו הוצאתו כלחמרינן לקמן בפרק [המוכל] (דף קא.) לכשלה העמויה ליטע שמין לו כלרים **ולא יכול בעל חוב למימר ליה** טול ענך ונטיעותיך לע"נ לכיורד לתוך שלה חבירו שלא ברשות מצי אמר ליה הכי להתם היינו טעמא משום דשלא ברשות ירד לבל זה כיון שהיה סובר שהיה שלו לע"פ שנמצלת שחינו שלו לין שומעין לו לומר טול ענך ונטיעותיך: והא לחמרינן נרעיע לרעתא כתב הרי"ף ז"ל לכל היכא לשני ליניה למשקל נרעיע לרעתא ולא חזייה ליה שקיל לממי מבע"ח כלחמרינן התם כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים. והיכא לנית ליה למי ליניהן ליה (כ"ב דף יג:) לינא לנוב לו לינוב ולא בבעל חוב לעלמא נראה שהלין כן [היכא] לנית ליה לנוב זוזי ואיבעי ליה למלוה לאיפרועי ממקרקעי לאו כנגד חובו **לא הוי ליאוי** לחמרינן נוב לו לינוב על לניתן ליה שיעור הרלוי: ליתמה המוכר שהא לאחריו ונמלאת **שחינה שלו.** שחינה **של מוכר שהיתה נזולה כידו והנגזל בא ומוציאה מיד הלוקח:**

יש לו מעות. נלוקח מן המוכר: **ויש לו שבח. לא השביח את הקרקע קודם שהוציאה מגזל מילו גובה** הלוקח השבח בין שבחת לממילא כגון ליקלף ולילש [לרעת] ולפסקל ברטון בין שבחת למחמת הוצאה במה שהוא יתר על ההוצאה לכל שבח לכנגד הוצאה לא למנגזל קא שקיל ליה. ולפילו לא השביח אלא מה שהכסיף הגזלן וכגון שכשגזלה היה **הקרקע (עמו) מסובחת כמו שהיא** עכשיו אלא שהגזלן הכסיפה כשגזלה ועכשיו הלוקח החזירו ליוצנו בשבחו לפ"ה שקיל ליה שבח מנגזל ולכך מנגזל ומשתעי ליה בהאי גזלן כ"כ הראב"ד ז"ל לע"פ שאין פרש"י ז"ל כן: אמר רבא הלכתא כוותיה לפ בשלא פירש הלוקח לגזלן בשעת מכירה שאם יטרפוה ממנו יתחייב לתת לו השבח שיוסיף בקרקע. נמצא להיכא דלא הכיר בה מיחייב מוכר ללוקח בלחריות שבחו כשטרפה בע"ח או כשטרפה מנגזל ולישיפיס שויס לגמרי אלא כשהגזל בקרקע יפה כח הלחריות היכא לטריף לה מנגזל מיהכא לטריף לה בע"ח שאם מכרה במנה והגזלה ועמלה בחמשים אי טריף לה **בעל חוב אינו נותן לו אלא** חמשים כשיעור שלו עכשיו לאו כגון לאינלאי מילתא שאינה שלו כגון לאינלאי מילתא שלא היתה מכורה מעולם זוזי הלוואה נינהו נביה וכיון שטרפה ממנו מחזיר את כלן: **הכיר בה לוקח.** שהקרקע זו אינו **של מוכר אלא היא לעלו לפילו הכי לוקחה: שבח אין לו.** שהמעות שנתן לו ולאי אלא לשם שכירה יהיב להו אלא לשם פקדון נמר ויהיב להו (ולהכי נמר ויהיב להו) ואע"נ שלא הזכיר פקדון כלל אלא מכירה ואי הוה קיבל שבח היה נראה כרבית וכשקיבל שכר מעותיו. ומיהו לאו פקדון נמור נינהו שאם נתנם ללוקח אלא נרע ממפקיד מעות אצל שולחני לחמרינן בפרק המפקיד (לף מג.) שיסתפק בהן ולפיכך אם נתנם חייב בלחריותן לפי שכל מי שהפקיד מעות אצל חנוני על מנת שיוציאם הוא מפקידם אף כאן לוקח זה על מנת שיוציאם מוכר נתנם לו ורשאי להסתפק בהם אלא שכך אם נתנם חייב בלחריותן: ולעת הרז"ה ולעת הראב"ד ז"ל לכי לחמרינן הכא שבח הוא לו ה"מ בשאין לו קרקע ולא קנו מידו אבל יש לו קרקע ויכול הוא לומר שבח הוא לי ולא קנו מידו אי נמי לו מסתמא ז"ל שכל שבח יש לו לגזלן קרקע אחר שיגבנו הלוקח כנגד קרקע זה ושבחו שטרפו ממנו הגזלן בכי ה"נ דהיכא דזבין לוקח ארעא מגזלן ואשבחה ואתא נגזל לאפוקה מיניה דלוקח דינא הוא דשקיל לה נגזל ולשבחא דאית בה וחזינא ליה לשבחא אי הוי יתר על הוצאה שקיל לה להוצאה מנגזל דשבח הוצאה גביה דנגזל הוא ואיהו מתהני ביה.

ומאי דפייש ליה משבחא שקיל ליה מגזלן שכך כותב לו אנא איקום ואישפי ואידכי וכו'.

וה"מ בשלא הכיר בה שאינה שלו אבל הכיר בה שאינה שלו ולקחה אין לו אלא הוצאה בלבד מנגזל ומאי דפייש מן שבחא פסיד ליה ולא שקיל ליה מיניה כלום כדאמר רבא הכיר בה שאינה שלו ולקחה מעות יש לו שבח אין לו.

ואם הוצאה יתירה על השבח אין לו הוצאה אלא שיעור שבח מנגזל ולא שקיל מיניה דגזלן כלום אלא קרנא דשקיל מיניה בעידן זביני בלחוד בין הכיר בה שאינה שלו ולקחה בין לא הכיר בה דהא איכא פסידא גביה מעיקרא:

ואיכא מאן דאמר הא דשמואל שינויא דחיקא היא ולא סמכינן עלה ולעולם נוטל הלוקח ההוצאה מבע"ח כפשוטה דהא מתניתא דלא גרע מיורד לשדה חבירו שלא ברשות דקיימא לן שמין לו וידו על התחתונה

ואנן מסתברא לן דלא דמי לוקח ליורד לשדה חבירו שלא ברשות דיורד לשדה חבירו שלא ברשות ונטעה שלא ברשות אדעתא דשקיל ממרא דארעא הוא דמשבח בה בגופיה ובממוניה אבל לוקח כי מפיק ממוניה או משבח בידיה לאו אדעתא דשקיל ליה מבע"חהוא דעבד הכי אלא אדעתא דאי מפיק לה בע"ח מיניה הדר עליה דמוכר ושקיל מיניה כוליה ממונא בין קרנא בין הוצאה בין שבחא דאתי ממילא והיינו דקא מסייע ליה רבא לשמואל ואמר תדע דבע"ח גובה את השבח שכך כותב לו מוכר ללוקח אנא איקום ואישפי ואידכי ואמרוק זביגי אילין אינון ועמליהון וצבי זבינא דנא וקביל עלוהי ופירוש עמליהון שבחא דמשבח לוקח בידיה דהדר שקיל ליה מיניה דמוכר וכל שכן שבחא דמשבח בממוניה דלא שקיל אלא לא מיחזי כרבית כיון דלולו לגמוס הלוקח נתנה לו וכן הלין כשקנו מילו **[על השבח להוי המוכר מיחייב משעת המכר] קולס (שהוא שומר) שכר** שהתנה במעות [וכבי הוה נוונת] לא מיחזי כרבית אלא שהרגב"ר ז"ל כתב שאינו מחוור בעיניו לכיון להכיר ומעות הללו לפקדון לומיל למלוה יהבינהו [ניהליה] לף על פי שפירש לו את השבח אין לו אלא כשהתנה על שכר המעות: **ולחריות טועת סופר וכו'.** לאו לוקח בשטרי הוא לקלמרין אלא לפילו (ב"ב מכור שלהו בעלים לקו"ל (ב"ב לף מז:) לנובה מנכסים משועבדים לף על פי שלא פירשו לחריות כלל נובה שאין לחריות ערין לפרש וכמו שכתבנו למעלה וכן כתבו הרשב"ץ והרגב"ר ז"ל והכי מוכח הסיא למכר לו בית מכר לו שדה פרק חזקת הבתים [לף מג:] ויהי יולע [כי] שלשה מיני לחריות יש לחריות לנפשיה לחריות למחמתיה לחריות לעלמא לחריות לנפשיה כגון שיש [לו] זכות בקרקע זה שמכר כי היכי לילמרינן בפרק מי שהיה נשוי (לף קל:) שכר רמי בר חמא למיתיב לישנא במקום שיעמיד קלי לחמר ליה רבא נשי לחלריות לשיעמיד לי לף קבול עלויה וכלשיתא תתם. לחריות למחמתיה כגון בעל חוב לירידי. לחריות לעלמא כגון נמעלת שאינה שלו ושלשה מיני לחריות הללו זה למעלה ממזה ולפיכך כתב הרב הלי נתן ז"ל בספר המקח לגבי למסתמא לחריות טעות סופר הוא ואע"פ שלא פירש כולם בכלל היכא שפירש לחד מהם הרי הוא כאילו מיעטו ממנו ולפיכך **לו פירש לו לחריות לנפשיה הרי הוא** כאילו מיעטו לותו למחמתיה ולמעלה ממנו ולא פירש למחמתיה הרי מיעטו לותו לחלק למעלה ממנו לחבל פירש לעלמא. למחמתיה ולנפשיה שאם למטה ממנו בכלל ולא פירש למחמתיה נהי שאין למעלה ממנו. לנפשיה בכללו שהוא למעלה ממנו. ולמטה ממנו בכלל שכל מה שהוא למטה ממה שפירש לפילו תמיד שאינו כאילו נתברה בפירוש [מיהו] לף נתמעטה וחזר הדבר לגינו לחלריות טעות סופר הוא וכאילו לף נכתב כלל לבל במתנה לחלריות לאו טעות סופר הוא ערין לפרש לת כולן הא קבל עליו לחד ממיני לחריות שזכרנו אין לך בו אלא פירושו בלבד לבל לף אל מעלה ממנו ולמטה ממנו אלו לברי נתן ז"ל כמו שכתבם הרמב"ן ז"ל וכיוצא בעניו כדי ליסבן ולהולמן הרגב"ר ז"ל:

בעל מיניה שמואל מרב חזר ולקחה מבעלים הראשונים מהו. פירוש חזר ולקחה לוקח קרקע מגזלן שמקחו בטל מ"מ חזר **גזלן ולקחה מבעלים הראשונים לאחר שמכרה לגוקח** מהו **להיות הוא במקום בעלים כלומר לקחה לאחר ויוציאנה מן הלוקח:** ת"ש **לא מצי לאפוקי כשמכרה לו מכר לו כל זכות שתבוע ליה בה וכשלקחה לא לקח אלא** לאוקמה קמי לוקח שתהא מקוימת בידו ולוקח בלא הכיר בה הא בהכיר בה לא קנה ללא שייך למימר הני טעמא ללא ניחא ליה וכו' כלקמן: מ"ט. כלומר כמה קנאה להה לכר שלא בא לעולם הוא: **ללא ליקרויה גזלנא. כשיוציאנה הגנזל מידו יקראנו הלוקח גזלן** הלכך אנן סהדי ללוקמה קמי לוקח קא בעי לה וכשקונה אותה מקנה אותה ללוקח ולקמן בעי הפ"ה לוקח במה קנאה ומתרץ תהא במחמינו כלקמן: [דף טז.] מתנה נמי **ניחא ליה** וכו'. הלכך כשחזר ולקחה השלה שגזל אין יכול להוציאו מיד המקבל מתנה וכבי הלכתא כרב אשי כלפסקו כל המפרשים ז"ל וכבי מוכחא הסוגיא בסמוך: **פשיטא זכנה אורתה.** זכנה אורתה הא למאן דאמר לשם חזר ולקחה מבעלים הראשונים לוקמה נבי לוקח הוא דקא עביד ולפיכך **לא מצי לאפוקה** מיניה מיהו **אם קולפה שלקחה מן הבעלים חזר ומכרה לאיש אחר נכד מן הראשון או [הוריסה] לאחר מבניו או יהבה במתנה ואח"כ לקחה מבעלים הא גני לעלויי ללאו לאוקמי נבי לוקח ראשון קא בעי ולא ניחא ליה לליקום בהימנותיה שהרי מכרה לשני** והראב"ד ז"ל פירש לפף אי זכנה אחר שלקחה כל כיכי זכנה או אורתה מיד שלקחה חיובלאי מילתא שלא נתכוין לאוקמה קמי לוקח: **נפלה ליה לגזלן בירושה. שמתחלה גזלה מאחד ממוריגיו** ומכרה ואח"כ מת הגנזל ונפלה לפניו בירושה: **ירושה ממילא היא.** כיון ללא טרח בתרה [לליקח] גני לעלויי ליה לליקום בהימנותיה חוזר ותובעה ממנו ונותן לו מעותיו: **גבייה בחובו. לאחר שגזלה** ומכרה נמצא שהיה **לו חוב** אצל גנזל **ואמר לו הגבה לי בחובי קרקע שגזלתיך: אי אית ליה לרעא אחריני. לגנזל שיוכל זה לגבות חובו ממנה:** ואמר אנן מיניה דמחזר אחר הגנזל ולקחה מיניה דקביל עלוהי ומהאי טעמא לא שקיל ליה מבע"ח היכא דמסיק ביה במוכר שיעור ארעא ושבחא והרי מתנה דלא כתיב בה האי תנאה לא טריף בע"ח שבחא דיליה ושמעת מיניה דמשום הדין תנאה הוא דטריף בע"ח שבחא בין שבחא דאתי ממילא בין שבחא דאתי מחמת הוצאה:

אמר שמואל בע"ח גובה את השבח (דף יד: טו.) שבח אין פירות לא פירוש הני פירות דלא גבי להו בע"ח פירות דאכל להו לוקח נינהו אי נמי פירות דתלישי אבל פירי דאיתנהו האידנא מיחברי בארעא גבי להו בע"ח והיינו דאמרינן והא מעשים בכל יום וקא מגבי שמואל אפילו בשבח המגיע לכתפים והם הפירות שהגיעו ליבצר ולהינטל על הכתף :

(דף טו:) בעא מיניה שמואל מרב הלוקח שדה מחבירו ונמצאת שאינה שלו דמקחו בטל אם חזר המוכר ולקחה מבעלים הראשונים מהו מקחו קיים או לא א"ל מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבא לידו כלומר * ברא"ש העתיק כיון [וכ"ה בד"ס] ביום שחזר הגזלן ולקחה מנגזל וקנאה קנין גמור נתקיימה ביד הלוקח שלקחה מגזלן דכי זבנה לוקח שלקחה מגזלן בכל זכות שתבא לידיה זבנה ניהליה.

מ"ט מר זוטרא אמר ניחא ליה דלא נקרייה גזלנא ומשום הכי טרח וזבין לה מנגזל כי היכי דתיקום בידא דלוקח רב אשי אמר ניחא ליה דליקום בהימנותיה מאי ביניהו איכא בינייהו (דף טז.) מתנה מאן דאמר ניחא ליה דליקום בהימנותיה מתנה נמי ניחא ליה דליקום בהימנותיה ומאן דאמר ניחא ליה דלא נקרייה גזלן א"ל מאי גזלי מינך והלכתא כרב אשי דסוגיא דשמעתא כותיה:

פשיטא זבנה אורתה ויהבה במתנה לאו לאוקומה קמי לוקח קא בעי נפלה ליה בירושה ירושה ממילא אתיא ולאו איהו טרח בתרה.

גבייה בחובו חזינן אי אית ליה ארעא אחריתי לנגזל ואמר הגזלן אנא הא קא בעינא לאוקומה קמי לוקח קא בעי ואי לא לאיפרועי זוזיה הוא דקא בעי.

יהבה ניהליה במתנה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר הדרא וח"א לא הדרא מאן דאמר הדרא סבר בירושה דמיא דממילא קא אתיא ומאן דאמר לא הדרא סבר בזביני דמיא דאי לאו דטרח קמיה לא הוה יהיב ליה מתנה להכי טרח קמיה כי היכי דליקום בהימנותיה ועד אימת ניחא ליה דליקום בהימנותיה וכו'. בזמן **שגזלתי ממי חפץ הא טרח לכתחילה הלכך לאוקמה קמי לוקח בעי:** ותי לא. שתין **לגנזל קרקע [לאחרת] שיוכל הגזלן לגבות חובו ממנה** הא לכיכל למימר למסוס חובים הוא לקח בעי ליה ולין לגו לומר לאוקמה נבי לוקח הוא לקח בעי: וכתב הרמב"ר ז"ל בסם הרמב"ם ז"ל לה"פ כל היכי לליכל לטענה בלקיחתה אל זו כגון שהיא מסוכה למען אלו לו שהיא עדית וכיוצא בו בכל שאפשר לתלות בדבר יד לוקח על התחתונה ללא למרו לאוקמה נבי לוקח קא בעי ללא כשטרחו והשתלוותו לחריים מוכיח שהוא רוצה להעמיד בפני זה: יהבה ליה במתנה. נגזל לגזלן: חל לאחר מתנה כירושה. כתב הרמב"ם ז"ל והלכתא מתנה כירושה לכבל לוכתא לפלוגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל כלאי פרק גיד הנשה (דף עג:) ופרק כיצד עולין (דף עד:) הלכך מוקמינן לה בידיה לגזלן לולאי לידיה הוא להא ולאי ליהו זבנה וא"נ לתפיס לה לוקח תפיסה בקרקעות ללו כלוס וכן כתב הרמב"ר ז"ל חלל שהוסיף וכתב ז"ל לבל הרמב"ם ז"ל פסק כפ"ה מהלכות [גזילה] למתנה כמכר: ולהכי טרח קמיה כי היכי לליקום בהימנותיה. מלמניכ ליה **הך טעמא לרב** אפי שמעינן להלכתא כוותיה ולף במתנה אמרינן הכי וכלפסיקנא לעיל: **ועל חיימת. יקחנה מבעלים הראשונים לאמרינן למסוס ליהא ליה לליקום בהימנותיה לקחה: על שעת העמלה בלין. על שיטרפוה מן הלוקח והעמיל הגזלן בלין לבל משעמל ברשעו על שהעמידהו הלוקח בלין גני לעלויי ללאו מהיימן הוא ואם לקחה לאחרי כן ללאו לאוקומה קמי לוקח בעי: על למטה לאלכתא. על שחייבוהו בית לין לפרוע ללוקח מעותיו ועמל במרלו על שכתבו פסק לין [ונתנו] ללוקח על נכסיו של גזלן שבכל מקום שיימצא יחזיק בהם והיינו תשעים יום לאחר שעמל בלין כלאמרינן בהגנזל (דף קיב:):** על למתחלי יומא לכרזתא. **לאחר שמצא זה קרקע משל גזלן וכא לבית לין והם מכריזים שכל מי שרוצה לקנות קרקע יבוא ויקנה כלאמרינן בערכין פרק שור [היתומים]** (דף כא:) ופסק הרי"ף כרב פפא וכבי פסק רבינו

היום לקנות לו תכריכין:

אמר רב הונא עד שעת העמדה בדין חייא בר רב אמר עד דמטיא אדרכתא לידיה רב פפא אמר עד דמתחלי יומי אכרזתא והלכתא כרב פפא והכי קא פסק רבינו האי גאון זצ"ל.

וההוא מימרא דכתב בספר מקח וממכר ואמר לית הלכתא כותיה דרב דאמר מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו דהאי מימרא דיליה שייך בהאי מימרא אחרינא דיליה דאמר רב האומר לחבירו שדה זו שאני לוקח לכשאקחנה קנויה לך מעכשיו קנה ואמרינן עלה מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה כר"מ דאמר אדם מקנה [לחברו] דבר שלא בא לעולם וקיימא לן דלית הלכתא כר"מ דקאמרינן בהאשה רבה (ביבמות דף צג.) אמר רב נחמן בר יצחק רב הונא ברב ורב כר' ינאי ור' ינאי כר' חייא ור' חייא כרבי ורבי כר' מאיר ור"מ כר' אליעזר בן יעקב ור' אליעזר בן יעקב כר' עקיבא כולהו סבירא להו אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם והני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מיניהו אלמא לית הלכתא כרב ומדליתא בהא ליתא נמי בהאי אחריתי דתרוייהו חד טעמא נינהו

קא הדר ביה מיניה בתשובה וקאמר דהלכתא כרב בהא דמדחזינן מר זוטרא ורב אשי ורב אחא ורבינא דבתראי קא שקלו וטרו אליבא דרב שמעינן דהלכתא כוותיה דרב ועוד דגרסינן בפרק איזהו נשך בענין הא דאמר רבא התם ניתן ליכתב הכא לא ניתן ליכתב אלא הא דתנן לשבח קרקעות כיצד הרי שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים והשבח מנכסים בני חורין נימא לא ניתן ליכתב ומפרקינן הכי השתא התם אי למאן דאמר ניחא ליה דלא ליקרייה גזלנא אי למאן דאמר ניחא ליה דליקום בהימנותיה מפייס למריה ומוקים לשטריה הכא אברוחי קא מברח לה מיניה שטריה מקיים ליה אלמא הלכתא כותיה דרב דאי לאו הלכתא היא לא הוו מפרקי מינה:

תניא מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלום מה שתעלה מצודתי מכור לך לא אמר כלום מה שאירש מאבא היום מכור לך מה שתעלה מצודתי היום מכור לך דבריו קיימין מ"ש רישא ומאי שנא סיפא א"ר יוחנן סיפא משום כבוד אביו ומשום כדי חייו:

ירושלמי בלוה בתכריכי אביו פירוש כגון שהיה אביו גוסס ולא היו לו תכריכין ומכר מה שהוא יורש מאביו ומקנה לחמרינן בגמרא מתקיף לה רמי בר חמא מכדי לוקח במאי קני ליה להאי לרעך בהאי שטרא חספא בעלמא הוא אחר ליה רבא תנא במאימתי בהיות הנאה לגלן קלמר ליה מידי וקא סמיך עליה לחזל ועדיף על למוקי ליה כרשותיה נמר ומקני ליה. פירוש מתקיף להא לחמרינן מה מכר לו ראשון נשני וכו': מכדי לוקח במאי קני. כלומר לגבי לחמרינן לעיל למוכר זה כשחוזר ולוקחה להקנותה ללוקח נתכוין לפיכך הכי לוקח במאי קני לה שהרי בשביל כוונת המוכר בלבד לא קנה לותה: בהיות הנאה. כלומר להנאה זו שהוא מחזיקו בנאמן וסימך עליו חשובה היא בעיניו ומקנה לותה לו בה כלילו נתן לו למיס כלחמרינן בקלוסין (לף ז.) לנתינה [להוליך] בלבד חשוב מקולסת לבהיות הנאה להקבל למקנה מינים מתנה נמרא ומיקניא נפשה וכתבו לחחרונים ז"ל דהא לחמרינן תהא במחמינו לאו לוקח סיימה לו בפירוש אלא סתמא כפירושו לכל לוקח בוטח ומחמין במוכר שיעמיד ממכרו בילו בשופי שאל"כ לא היה לוקחו ממנו ולפי זה לא סייך תהא במחמינו אלא בשלא הכיר בה לבד לא בהכיר וכן נרחין לבדי הרי"ף ז"ל בהלכות. הרגב"ר ז"ל: תניא מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלום. לחין לחם מקנה מה שלא בא לילו: **משום כבוד אביו. כשהיה אביו גוסס וצריך מעות לקבורתו ולתכריכין וממהר לכבוד אביו שלא לשהותו בבזיון** כך פרש"י ז"ל **והגאון ז"ל פירש לוקח בשאין לאביו תכריכין הא יש לו אין כאן כבוד אביו.** ולוקח בכלי שיקנה לו תכריכין הא יתר מכאן **לא ומיהו אם לא** מצאו לזבוני בכלי שיעור מעומעם מוכר על כלי שיעור שיעלה שכל זה בכלל כבוד אביו ומשום כלי חייו: מה שתעלה **מצודתי** היום. **תקנו חכמים שיהיו לבניו קיימים שמא צריך הוא למזונות ומוכר הוא דבר מועט לאבל מה שתעלה מצודתי שלא חשם שלא שנה אין כאן [משום] כלי חייו** וכן פירש רבינו האי גאון ז"ל לכלי יוס בעלמא קלמרינן ואין להקשות מקח לחמרינן להפעוטות מקחן ומקנה לחמרינן בגמרא בהנזקין (לף נט.) למתניתו מתנה לפיכך מרובה לחת מתנת ברייה ולחת מתנת שכיב מרע [שמע מינה] לכיון לתיקון דבנן לא פלוג לתקנת פעוטות לחסבינהו תקון להו דבנן שכי כמתנה כי היכי לליעבדו להו לינהי מיליהון לבל שכל לגלו מסום שלא טעמא הוא לוקח כלי חיי יוס כלבני הנאוניס ז"ל לחמר המחבר ונרחה לה"ה לחין הפעוטות מוכרין לגלן כלי חיי יוס לפסר ע"כ: נרסינן בגמרא [לף טז:] ל"ר סנגא לחמר רב לחומר לחבירו שלא שלחי לוקח לכשאקחנה קנויה לך מעכשיו קנה ושמעתינן לרב כר' מחיר לחמר לחם מקנה לבר שלא בא לעולם לתניא לחומר לחם שלחתחרר לי לחחר שלחתחררי לחחר שימות בעליך לחחר שיחלון ליך יבמך חינה מקולסת ור"ת לומר מקולסת והא ל"ת ליתא לקו"ל כרבנן לחמרי חין לחם מקנה לשלב"ל: מעכשיו. קנויה לך מעכשיו **שכשאקחנה לא תוכל לחזור** בה קנה. הא לגבי שלא נרסינן מעכשיו ונבי קילוסין לא נרסינן מעכשיו טעמא למילתא משום לרוב קניוס של קרקע בחזקה או בשטר הן וכיון שכן בעינן מעכשיו [לגלן עליף לבר שלא בא לעולם ל"ת מלבר שכא לרבנן] להחומר לחבירו שלי קנויה לך בחזקה לחחר שלשים יום לא קנה קנה לכיון לכשעת חזקה לא קנה לחחר שלשים יום נמי לא קנה להא בלתה או חזקה וה"ה לשטר אם נשרף או נאבד וכלחמרינן לגבי נט לכשחומר הרי זה ניטך לחחר שלשים יום נשרף או נאבד הינה מנורשת ולילו חמר לה הרי זה ניטך מעכשיו ולחחר שלשים יום ונשרף או נאבד הרי זו מנורשת לבל לגבי קילוסין כיון דרוב קילוסין בכסף לא ניריך מעכשיו וכלתנן בפרק הלומר (לף נט.) הרי לת מקולסת לי לחחר לי יום ומקולסת ולחמרינן עלה בגמרא למקולסת לע"פ שנתקבלו סמעות ולענין דינא נפקא לן מלישנא דרבנן דקו"ל כותייהו בלבד שבא לעולם כן כתבו הרמב"ן והרגב"ר ז"ל:

[קף טז:] לחר שמואל המוצא שטר הקנאה בשוק יחזירנו לבעלים. שטר הקנאה **שקנו ממנו שאפילו לא ילוה ממנו המעות:** הא שעבד עצמו. לשלומי: **מאי היכא** למיחש לפרעון סבר שמואל לפרעון לא חיישינן. לחם ליחש לפרעיה מקרע הוה קרע ליה לשטרא: ואע"נ

(דף טז:) אמר שמואל המוצא שטר הקנאה בשוק יחזירנו לבעליו מ"ט אי משום כתב ללות ולא לוה כיון דקנה מיניה הא שעביד נפשיה ואי משום פרעון לפרעון לא חיישינן אמר רב עמרם אף אנן נמי תנינא וכל מעשה ב"ד ה"ז יחזיר א"ל ר' זירא מתני' בשטרי חלטאתא ואדרכתא דלאו בני פרעון נינהו אבל היכא דחיישינן לפרעון לא יחזיר וליתא להא דשמואל דהא איתותב לעיל (דף יג:) בהאי פירקא ועוד דר' יוחנן פליג עליה וקי"ל דשמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן:

א"ר אבהו א"ר יוחנן המוצא שט"ח בשוק לא יחזירו לבעלים ולא מיבעיא היכא דלא כתוב ביה הנפק ומאי ניהו קיום ב"ד דאיכא למימר כתב ללות ולא לוה אלא אפילו כתוב בו הנפק לא יחזיר מ"ט חיישינן לפרעון איתיביה ר' ירמיה לר' אבהו וכל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר א"ל * מדפ"י [ירמיה ברי] לאו כל מעשה ב"ד שוין אלא כגון דהוחזק כפרן א"ל רבא ומשום שהוחזק כפרן חדא זימנא תו לא פרע כלל דלמא הדר ופרע אלא אמר רבא מתני' בשטרי חלטאתא ואדרכתא וכדר' זירא:

וכפרן הואיל ואתא לידן נימא ביה מילתא דא"ר יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אמרו לו צא תן לו וחזר ואמר (דף יז.) פרעתי נאמן בא מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין לו חייב אתה ליתן לו וחזר ואמר פרעתי אין נאמן בא מלוה לכתוב כותבין ונותנין לו ורב זביד משמיה דר"נ אמר בין חייב אתה ליתן לו ובין צא תן לו ואמר פרעתי נאמן בא מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין

לכתוב שטר מכירה עליה שהרי קנויה לו לחלוטין על ידי כ"ל ומילתא לא בעיא למיכלל ליה לגלוי כספורא לו מעותיו אלא מפני דועצתית היא ושטוב הוא לחמור דבנן דהלד ולחמרו דשמואל הלד לעולם הלכך ספיר חיכעי ליה למכתב שטר מכירה ולא מצינן למימר לניחא ליה שימתין שיחזיר לו השטר כלחמרינן בשטר הלוואה ומפני שמא בחזרת השטר חזרה שומתו לכיון לתקון רבנן לשומת הלרין לף כשנבדוהו מתחלה על דעת כן נבדוהו הלכך בחזרת השטר שמסתלק ממנו סני וכלפירש הרמב"ם ז"ל וכמו שנראה מלכרי הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ב מהלכות מלוה ולוה שכתב מסלקין לו מלותה קרקע וכו' למשמע שאין צריך קנין אחרת אלא סלוק בעלמא לאפ"ה לא ימי לשטר הלוואה להתם ספיר עביד ליה שימתין שיחזיר לו מלוה השטר לשוב לא מצי מלוה להביא ראיה שהלוהו בשטר כלי לחייבו אלף אם [מלוה מביא ראיה שהלוה בשטר] ונאבד השטר מילו לוה מצי למימר פרעתי ונאמן להוה ליה כמלוה את חבירו בעדים שאין צריך לפרעו בעדים הלכך נוח לו להמתין [שיחזיר לו] השטר משאם יעשה לו שובר וייהיה צריך לשמרו אבל הכא בשטר אחלטתא אע"פ לבחזרת השטר חזרה שומתו מ"מ צריך הוא לשמור שטר קרוע זה מן העכברים שאם אבד אינו כיון שהמלוה מביא ראיה בעדים שכ"ל הנאו **לו שלה** זו הרי זו בחזקתו על שיביא לוה ראיה שחזרה שומתו הלכך כיון שכין שטר זה לו שטר זביני סוף סוף צריך הוא לשמור שטרו מן העכברים ליכעי ליה למכתב שטר זביני אם ליתא לפרעיה ואי לא עבד הכי חיכוי לאפסיד לנפשיה ולפיכך יחזיר ולא חיישינן לפרעון לאבד בשטר הלוואה חיישינן לפרעון כלחמרן הלכך לא יחזיר: וכפרן הואיל ואתא לידן נימא ביה מילתא. אע"ג דאמר לעיל (דף יג.) חייב אתה ליתן לו. אפשקה ליה על כך ונו' **עליו לתת לו:** [קף יז.] חייב אתה. אלא חייבוהו כפי' לגמרי צריכין לעיין עוד: **ואמר פרעתי. לאחר זמן אמר פרעתיו ע"פ ב"ל נאמן** ובשבועת היסת: בא מלוה **לפנינו לכתוב לו שלרכתא עליו אין כותבין ונותנין לו** ואע"נ דקי"ל להעמלה בלין בשטר לפיל בלחמרי לעיל [קף טו.] מלוה על פה היא ומפרקינן בשעמד בלין ותירן רבינו אלפסי ז"ל בהלכות דה"מ היכא דלא עייל לגיעל לבל היכא דעייל לגיעל ונפק ליה מבי גיעל לאעתלה לקבליה עליה לגיעל וחזר ואמר פרעתי נאמן ואם בא מלוה לכתבו אין כותבין ונותנין לחייבינן שמא פרע: **והעדים מעידין.** פירש הרשב"ם והרגב"ד ז"ל בגון שאמרו העדים לו זוזי ידעי מתוך ידו ומשעה שיצא מב"ל ולא פרעו לכיון שהוחזק כפרן אם אמר אח"כ פרעתי אינו נאמן ורש"י ז"ל **פירש בגון שמעידים שבפניהם תבע לפרעו וסרב ולא פרע למלסרב ע"פ ב"ל והעיז הוחזק כפרן לתו לא פרע ואינו מחוור בעיניהם ז"ל:**

הוחזק כפרן וכו'. כתוב במקצת פי' רש"י ז"ל דסכננו נשבע ונוטל וכן כתב רבינו סעדיה ז"ל בחבור שטרות לבד הרז"ה ז"ל כתב לנוטל בלא שבועה שחין זה מן הנשבעין ונוטלין הסנויס במשנתינו וכן דעת הרשב"ם ז"ל ללא למיל לחסוך בעלמא דסכננו חינו נוטל בלא שבועה מן התקנה להתם הוא דלא ריעא טענתיה כהאי ממונא דסתם לבד זה שהוחזק כפרן בממון זה ריע טענתיה וסכננו נוטל בלא שבועה ונראה שהרמב"ר ז"ל נוטה לזה: וכי תימרון הוחזק כפרן כתב הרשב"ם ז"ל שלא הוחזק כפרן אלא"כ כפר בבית דין וכיון שהוחזק **כפרן חינו נאמן לומר חזרתי ופרעתי על סיפרע בעלים: לא הוחזק כפרן.** ונאמן אם נשבע שפרעו: ואסתמוטי הוא וכו'. **אין זה מעיז לכיון ללא פסקו פסק נמור היה נאמנו ממנו:** אמר רבה בר בר חנה ר"י יוחנן מנה לי ביידך: **אנטלה.** לבוש: מילתא. אין לרגמן. ונמעינן מהא למטענה לטענה הוחזק כפרן כגון זה שבתחלה כפר וחא"כ טען שפרע. אמר רבי חבין ר"י ליעלא ר"י יוחנן היה חייב שבועה לחבירו בב"ל **והעלים מעילין** וכו' **הוחזק כפרן.** וחא אמר לאחר זמן **נשבעתי חינו נאמן על** שנשבע בפני עדים. מהא נמעינן לכל היכא שלא הוחזק כפרן נאמן לומר נשבעתי מיהו ר"ת בנשבעין ולא מסלמין אבל בנשבעין ונוטלין לעולם חינו נוטל שלא ברחיב נמורה שנשבע ובנשבעין ולא מסלמין לנאמן כתב רבינו סהי נאמן ז"ל בתשובה לכשנתחייב שבועת היסת הוא לנאמן וחין לבעל ליטו להשביעו אבל נתחייב לו וקיי"ל כרב זביד

ואע"ג דקי"ל דעדות בב"ד או הודאה בב"ד כמלוה הכתובה בשטר דמיא כדאמרי' לעיל (דף טו.) בין לרבה בין לרבה בר רב הונא מלוה על פה הוא ואינו גובה מן המשועבדין ופרקינן הכא במאי עסקינן כגון שעמד בדין אלמא העמדה בדין כשטר דמיא ה"מ היכא דלא צאית לדינא א"נ צאית לדינא ואתברר דלא פרע אבל היכא דצאית לדינא ונפיק ליה מבי דינא אדעתא דקבליה עליה לדינא וחזר ואמר פרעתי נאמן ואם בא מלוה לכתוב אין כותבין ונותנין לו דחיישינן דלמא פרע ליה

אלא אי איכא לפלוגי בכפרן הכי הוא דאיכא לפלוגי צא תן לו ואמר פרעתי ועדים מעידין אותו שלא פרעו הוחזק כפרן לאותו ממון ומשלם חייב אתה ליתן לו ואמר פרעתי ועדים מעידין אותו שלא פרעו לא הוחזק כפרן לאותו ממון מאי טעמא אשתמוטי הוא דקא משתמיט ליה סבר עד דמעיינ׳ לי רבנן בדינאי :

אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן האומר לחבירו מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידין אותו שיש לו וחזר ואמר פרעתי הוחזק כפרן לאותו ממון וישלם וה"מ דכפריה בב"ד כי הא דשבתאי בריה דר' מרינוס כתב אצטלא דמילתא לכלתיה בכתובתה וקיבלה עילויה אירכסא כתובתה אמר לה לא היו דברים מעולם אתא לקמיה דרבי חייא אתו סהדי ואסהידו ביה דכתב לה א"ל רבי חייא זיל הב לה הדר אמר פרעתי א"ל ר' חייא הוחזקת כפרן לאותה אצטלא זיל שלים:

א"ר אבין א"ר אילעא אמר רבי יוחנן היה חייב לחבירו שבועה בב"ד ואמר נשבעתי והעדים מעידין אותו שלא נשבע ונשבע וחזר ואמר נשבעתי הוחזק כפרן לאותה שבועה וחייב לישבע:

ושמעינן מינה דהיכא דנתחייב שבועה בב"ד ויצא מב"ד ולאחר זמן תבעו חבירו באותה השבועה ואמר נשבעתי ולא באו עדים שלא נשבע שהוא נאמן ואינו חייב לישבע:

א"ר אסי א"ר יוחנן המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו הנפק וכתוב בו זמנו בו ביום יחזירו לבעלים וה"מ כשחייב מודה דהא ליכא למיחש דאי משום כתב ללוות ולא לוה הא כתוב ביה הנפק ואי משום פרעון דדלמא פרעיה למלוה והאי דקאמר לא פרעתיה דקא בעי למהדר למיזף ביה האידנא וחייש משום פשיטי דספרא ואשתכח דקא טריף בשטר שנמחל שעבודו הא נמי ליכא למיחש דכיון דלית ליה למלוה רווחא בהא מלתא דזמניה בו ביום הוא לא שביק דאמר שמעי בי רבנן ומפסדי לי:

אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען אחר מעשה ב"ד (דף יז:) לא עשה כלום מאי טעמא כל תנאי בית דין כמאן דנקיט שטרא בידיה דמי.

אמר לפניו רבי חייא בר אבא לאו משנתינו היא זו הוציאה גט ואין עמו כתובה גובה כתובתה א"ל אי לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא

הוציאה גט וכו' גובה כתובתה. ומתני' במקום שאין כותבין לוקח לאיזו במקום שכותבין כתובה לא נביע לריע טענתה שהלכך מוכיח שנפרעה והחזירה לו כתובתה והורע כח מעשה ב"ד. אלא ולאי במקום שאין כותבין וא"כ הא לנביעי מסוס הטוען אחר שבועת התורה **ואחר נשבעתי אינו נאמן** לבל נשבע היסת ונאמן וכן הסכים הרמב"ן ז"ל. ונראה לזה נוטה לעת הרגב"ר ז"ל [ואמרינן בגמרא מסתבר מלתא לרבי אבין כשנתחייב שבועה בב"ד ולא לבל חייב עמה שבועה עביד אינש למקרי ואחר]. לבל חייב עמה. אלא"ל לשבע לך בב"ד לאו אין כפרן אע"פ שאחר נשבעתי ועליס מעידין אלא נשבע והלכך אם חזר **ואחר פעם אחרת נשבעתי נאמן** אם **לא באו עדים** להכאיזו: לעבד לוים וכו'. ממה **אלא חייבוהו ב"ד אלא הוא בעצמו:** אמר רב חסי ר"ר יוחנן ממנה שטר חוב בשוק **ואמנו בו ביום. שביום שנמנה ונכתב:** בשחייב מודה. אלא פרע: שמעי רבנן וכו'. שבבר נפרע שטר זה ונמחל שעבודו: **ומפסדי לי.** מלטרוף לקוחות למלוה על פה הוי וכיון להמלוה לא מרווח מידי אלא מפסיד לא שביק למעבד הכי: אמר ר' חייא בר אבא ר"ר יוחנן **הטוען אחר מעשה ב"ד** וכו'. כגון עיקר כתובה **ותנאי כתובה כמזון האשה והבנות** ותנאי בין ליכרין ובין נוקבין שאע"פ שלא נכתב חינה כמלוה על פה שיוכל לומר פרעתי אלא כמאן דנקיט שטרא בידיה דמי: וכן בכלל זה מי שנמחק שטר חובו והעמיד עליו עדים ובא לב"ד **וכתבו לו שטר** אחר וכן שטר מעשה ב"ד שעשו בפסק ליוים הטוען לחבריהם פרעתי לא אמר כלום אלא תימא כל שטר שלא נעשה בעוחת בעל הבר אין לין שטר **עליו ויכול לומר פרעתי** להא ליתא כן כתב הרגב"ר ז"ל בחילופיו:

מעמא ב"ל דלא אמר כלום הוא דלא מצית אמר לטעמא לנביחת מסום לריש טענתה **לגט היינו כתובה** ואם איתא לפרעה איכעי ליה למקרעיה לניטעו ולמכתב חנבתי ניטעו לן לקרעינהו לאו מסום לניטעו פסולה הוא אלא כי היכי דלא תהדר ותנבה ביה זימנא אחריתא להא ליתא לחטו כל למנבה בבי ליעו מנבה ויכול לומר **במקום שפרעתי לה לא היה ב"ל שיכתבו** לה כך ובפרק הכותב [קף פט.] תוקמה שמואל נמי הכי במקום שלין כותבין ופסק הרי"ף ז"ל כוותיה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ' י"ז מהלכות אישות שהאשה שהוציאה גט ואין עמה כתובה אם ברך אותו המקום לכתוב הרי זה נשבע היסת שפרע ונפטר וכן כתב בהלכות הנגיל בשם הגאונים ז"ל. והא לאמרינן הטוען אחר מעשה בית דין היינו דוקא כשהוציאה גט מתם אבל בעלי גט לא נבית לאיתרעא ליה מעשה בית דין ואמרינן בבי ליעו הנבה וקרעו לניטעו וכן לקלקו האחרונים ז"ל מסיפא דהך מתני' כתובה ואין עמה גט וכו' הרי אלו לא יפרעו וכו'. ולענין מנה שאחיה הוא לאמרינן הטוען אחר וכו' אבל לענין תוספת יכול לומר פרעתי לתוספת אינו אלא כמלוה בעלים וכל היכא שלא הוחזק בפרן **נאמן לומר פרעתי וכן** הוכיחו מהא דשבתאי בר מרינוס לעליל וכ"ם שהכיאו האחרונים ז"ל כר"ח ז"ל לכתב פרק חף על פי [קף נ:] דתניא כתובה לאו ככתובה למיל אלא למאי לפירש שהם כנון מוחלת ומוכרת ותניא: **אי נאו** דלמאי וכו' מי מצאחת מרגניתא. כלומר לפי שהיה יכול לומר לטעמא למתניתין **לגט היינו כתובה** מלמוד ליה לאיקרועי נטו: מתני' מצא ניטו נשים: לאיתיקיאות. **מתנת שכיב מרע** כלשפרש בגמרא: גמ' טעמא למלך עליהם שלא ליתנן **הא אמר תנו.** עכשיו: **נותנין** ולא לזמן מרובה. **נאמן מצנפל ולא חייסינן שמא גט לאחר הוא שצמותיהם שוים ומילדם לאחר נפל: אם מצאו לאלתר. שהם מפרש כדי שיעבור שיירא [ויתעכב] לכתוך כך ליכא למימר למשיירא בעלמא שעברה אם נפל שהרי לא שהה שיעור שתחנה:** [קף יח.] **במקום שאין** לידך:

תותה:

יום רכד

(דף יח.) **מתני'** מצא גטי נשים ושחרורי עבדים דיאתיקי מתנות ושוברין הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהם שלא ליתנן:

גמ' טעמא דנמלך עליהם שלא ליתנן הא אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה ורמינהי המביא גט ואבד הימנו אם מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול אמר רבה לא קשיא הא דקתני אם מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול במקום שהשיירות מצויות.

והאי דשמעת מינה דמחזיר ואפילו לזמן מרובה במקום שאין השיירות מצויות.

ואפילו במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת (דף יח:) ור' זירא אמר אע"ג דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת במקום שהשיירות מצויות לא יחזיר האי מלתא כיון דלא איפסיקא בה הלכתא בהדיא עבדינן בה לחומרא ולא מהדרינן גט לזמן מרובה אלא במקום שאין השיירות מצויות אבל במקום שהשיירות מצויות לא מהדרי' ואע"ג דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר כלישנא בתרא דר' זירא אי נמי כר' ירמיה דאמר כגון דקאמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון דלא חיישינן דלמא איתרמי שמא כשמא ועדים כעדים.

אי נמי כרב אשי דאמר כגון דאמרי עדים נקב יש בו בצד אות פלונית ודוקא בצד אות פלונית אבל נקב בעלמא לא:

ת"ר מצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה וה"מ היכא דלא נתנה האשה סימני הגט אבל היכא דנתנה האשה סימני הגט אע"פ שאין הבעל מודה יחזיר לאשה כדאמרינן לקמן (דף כה.) היא אומרת סימני הגט והוא אומר סימני הגט יגתן לה:

ושחרורי עבדים (דף יט.) ת"ר מצא גט שחרור בזמן שהרב מודה יחזיר לעבד אין הרב מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה בזמן שהרב מודה מיהת יחזיר לעבד ואמאי ניחוש דלמא כתב ליתן בניסן ולא נתן עד תשרי ואזל עבדא וקנה נכסי מניסן ועד תשרי ואזל הרב וזבנינהי ומפיק ליה לגט שחרור דכתב בניסן ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין ואסיקנא כי אתי למיטרף לקוחות אמרינן ליה זיל אייתי ראיה אימת מטא גיטא **הפיירות.** וכן פסק הרי"ף ז"ל ללא מהלרינן נט לזמן מרובה ללא במקום שאין הפיירות מצויות אבל במקום שהפיירות מצויות מהלרינן ואע"נ ללא הוחזקו שני יוסף בן שמעון בחותה העיר: **בעל חוב פלוני.** לה"ל סימן מובהק ומתירין על ידו לוסור לסת חיס אבל בנקב בעלמא לא מתירין לסורייתא. וסימנין לי מלחורייתא לי מלרבנן ספיקא ולפיכך לא שרינן ללא בסימן מובהק: [קף יט.] ת"ר מצא נט לסת בזוק לא יחזיר ה"מ היכא דלא נתנה לסת סימני הנט אבל היכא לנתנה לסת סימני הנט אע"פ שאין הבעל מודה יחזיר לאשה כלאמרינן לקמן היא אומרת סימני הנט והוא אומר סימני הנט יגתן לה ולא חייסינן שמא כתבו בניסן ולא נתן על תנאי ואתי למיטרף לקוחות שלקחו **פירות נכסי מלוג** שלא כדין להלקוחות אמרי לה תיתי דהיה ליתת מטח ליקך לכיון לעיקרו לנרושין הוא ולנרושין כשר נמור הוא מסום הכי אהללו לה אבל אין ה"נ שלפשר שכתבו קולם שנתנו לה ואין לה למטרף ממנו ומהאי טעמא נופא לפילו היכא לולאי כתבו בניסן ואותביה בכיסיה **ולא נתנו על תנאי** כשר וכן כתב הרמב"ם ז"ל והסכים עמו הרמב"ן ז"ל ללא למי לשטר חוב חלא לבנט לא שכיח למקלים מסום ללא מקלים חיים פורענותא לנפשיה ומהאי טעמא כותבין נט לחים אע"פ שאין לשטו עמו ולא חייסינן שיקלימנו ואם כן אי איקרי ועבד הכי לא מיפסל מפני"כ בשאר שטרות לעביל חיים למקלים וכתיב ועוד מטעמא לאמרן לעיקר כתיבת נט לנרושין הוא ולנרושין כשר נמור הוא ומסום חשפק ללא שכיחא ללמטרף לא פסל ליה בנרושין אבל שטר חוב עיקר כתיבתו למיטרף הלכך כל היכא לאיכא למיחש לאוי הוא שיפסל: שחרורי עבדים יחזיר לעבד. ולאיכא **למיחש שמא כתב בניסן ולא נתן על תנאי** וקנה עבדא נכסי בזמן זה ומכרם הרב ואתי בנט זה למטרף לקוחות שלא כדין מסום לאמרי ליה חייתי ראיה אימת מטא גיטא שחרור זה ליכך:

ליתתיקי לא תהא וכו'. שטר זה יהא זכרון נקוס ולהיות ככל הכתוב בו לכל לדברי שכיב מרע בכתובין וכמסורין למו: כל שכתוב בו מהיום וכו'. פי' כתב בפירוש מהיום תהא קנייה לך פי' לא לחזור בי **כל ימי חיי** הוי כמתנת שכיב מרע שאין לו בה כלום לא נוף ולא פירות על לאחר מיתה : **ואי לא לא קני. בתמיה כ"ש לאי יהב ליה נוף ופירות מעכשיו דקני טפי** דאפשר אין הנותן רשאי למכרו וליתנו לאחר לפיכך הפירות: (שאני אומר כתובים היו ונמלך וכו') **דאפתיקתות. שעשה שלא לפותיקי למלוה על פה שהיתה יפה** עליו: [דף יט:] **לא יחזיר** לו לזה וכו'. **שמא כתבה לזה ולא מסרה לו ולא זכה בקרקע וחזר וכתבה לאחר ומסר לו דשטר וזכה בקרקע ובא לחזור בו מן הסני ורוצה לתתם לראשון וחפץ שימסרו לו שטר זה שיועילנו בב"ד ונמצא זמן שטרו קודם לשטרו של שני ויועילנה מילו: הא** ביה הא בבריה. מפני לילי בין במתני' בין בברייתא לייתיקות קתני הולרך להעמיק כן לפי מני למימר הא בבריה הא בב"מ לפי כולהו בש"מ: **וניפלוג בהדיה. וחלוק עמו בקנוניא זו.** וא"ת הלי תירוצא לרב זביד ניחא לגבי לייתיקות לבר מהדר הוא לכל מתנות למתני' ובברייתא קשיין לפי בר מהדר הוא ותירץ רש"י ז"ל לכיון למתרגינן מפני בר מהדר ממילא שמעינן לכל היכא לפי בר מהדר הוא חיכא למיתב **ושאני חומר נמלך** וכו' לברייתא קאי הא לחר תנו נותנין לברייתיקי קאי לכל מתנות לפי בר מהדר אין נותנים. והקשה הרשב"ר ז"ל היכי חייסינן בבריה וחמי לא יחזיר ימי לפיכו בבריה לפי שטרי הקנאה נינהו מפני הקנאה זכה מקבל מתנה ואע"ג לפי מנא ליה וכמו שביארנו למעלה ואי בשטרי לפי הקנאה הא ולפי ליה להו לפרש למכתב לנותן פי"כ מקבל מתנה עמו ומסר ליה ליהיב לבפי כי היכא למיחם שמא כתב ליתן בניסן ולא נתן על תפרי [ולחזול] ויהיב [לו מזכין] לחבריה מניסן ועל תפרי וכתב כי מימלך בהדוה בתרא ויהיב הדוה שטר לכתבו ליה לקמא ופסיל בתרא שלא כפי היכא לפי נפל חייסינן לכתחלה ימי חין כותבין ומפני הכי דיאתיקי ומתנה: **תנו רבנן** איזהו דיאתיקי דא תהי למיקם ולהיות מתנה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה אלא דכתיב בה מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה ואי לא לא הויא מתנה אמר אביי ה"ק איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה:

שאני אומר כתובים היו ונמלך עליהם שלא ליתנן: הא אמר תנו נותנין ורמינהי מצא דייתיקאות ואפותיקאות ומתנות אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה ופריק (דף יט:) רב זביד מתניתין דשמעת מינה אם אמר תנו נותנין וברייתא דקתני אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה תרוייהו בשכיב מרע ולא קשיא מתני' דקתני נותנין בדידיה דבר מהדר הוא דאמרינן אי [נמי] יהבה לאיניש אחרינא לית ביה פסידא דקמא ובתרא בתרא זכי דהא הדר ביה מקמייתא וברייתא דקתני אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה בבריה כגון דאשתכח בתר דמית אבוה דאע"ג דבריה מודה ביה לא יחזיר דחיישינן דלמא * ד"ת [כתב אבוה להאי ואימלך ולא יהביה ניהליה ובתר אבוה] כתבה הוא לאיניש אחרינא ויהבה ליה והשתא קא הדר ביה וסבר אנא לא מצינא למהדר אימא דאבא יהבה להאי דניהדרו ליה כתבא ולזיל וליפקה מיניה דהאי דהוא זכי מינאי ונפלוג בהדיה הלכך לא יחזיר לא לזה ולא לזה אלא אמרינן ליה אי קושטא קא אמרת דיהבה ליה אבוך ולא קא הדר ביה זיל את השתא כתוב ליה שטרא אחרינא דאי נמי לא יהבה אבוך ליה וכתבת את לאיניש אחרינא לית ליה להההוא קמא פסידא דקמא ובתרא קמא זכי

וה"נ מתנת בריא אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר לא לזה ולא לזה דאמרינן דלמא כתבה להאי מעיקרא ואימלך ולא יהבה ליה והדר כתבה לאיניש אחרינא ויהבה ליה והשתא הדר ביה וסבר מיהדר לא מצינא הדרנא בי אימא להו להאי יהבתה וניהדריה לכתביה דאי מפיק האי כתביה דקדים זכי וניזיל וניפלוג בהדיה אלא אמרי ליה האי כתבא לא יהבינן ליה להאי דלמא יהבתה את לאיניש אחרינא וקא הדרת * בגמ' אי' בה [וכ"ה הב"ח] ליה אלא אי קושטא קא אמרת זיל את כתוב ליה להאי שטרא אחרינא דאי יהבתה לאיניש אחרינא לית ליה פסידא דכי נפקן תרתי קמייתא זכיא: ת"ר מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל אין האשה מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה בזמן שהאשה חוקיימנא כותבין שטר לנוס אע"פ שאין מנוס עמו לוקח לקנייתא לקנייתא ותירץ ז"ל לנעולם הכא מיירי בשטרי לנאו לקנייתא ואפ"ה לכתחלה כותבין מפני למימלתא לנא שכיחא ובבר רחוק הוא שיחזור בו נותן בכל הלרך הזה לחמרן ומן הטעם הזה שנינו (כ"ב דף קסז.) כותבין נטו לחיים אע"פ שאין לפתו עמו ולא חיישינן למתן לחמר **(ניטין דף יז:)** פיש לבעל פירות על שעת נתינה שמא כתב ליתן [בניסן] ויימכור **פירות נכסי מלוג** על תפרי ויתן לה בתפרי ותוניא מן הלקוחות שלא כדין לפי שמפני רחוק הוא ומילתא דלא שכיחא לא מקילים חיישם [פורענותא לנפשיה] (לכתב לנות ולא נותנה על תפרי ולזלה **ליהי בעוליה תחתיו בין ניסן לתפרי וזבינתה לכתובתה לאחר בטובת הנאה כלומר בזול לפי שנותן היא מעות מפקפ שמא תמות היא יירשנה בעלה ויפסיל מי שלקחה לבל שמא ימות בעלה או שיגרשנה יהא לוקח במקומה וינבה את כתובתה ושוב לא היה לבעלה לפרוע כתובתה אלא ללוקח ושובר שנכתב בשמה היינו כלוס** ומפיק לשובר לכתוב **בניסן ויקדים לשטרו של לוקח ויחזיק הבעל בקרקע המיוחל לכתובתה שלא כדין:** שמא מינה וכו'. ומתוך שהיא יכולה למחול ונחנת לבעל ששובר זה כתבתו ונתנתו לבעל ואם תאמר הניחא לרבותינו בעלי התוספות לאחרי לחזר ומחלו אינו מספק אלא לותם למיס שקבל וכמו שנכתב נס כן בשמו של רבינו שרירא נאון ז"ל בתשובה שפיר הוי מנו לבל לפר"ח ז"ל שהוא שובר למוחל למי שטר מעליא מספק מה שקבל בלבד וכשמשמע מליענן לפרק הכותב (לף פו.) לאחר מנבי ביה שטרא מעליא וכמו שהסכימו הרמב"ן והרשב"א ז"ל אלו מנו לבל ולאו טפי ניחא לה למימר לשובר מעליא הוא משפ מחמת עכשיו שפ מחלה השתא מיחייבא לשלומי ללוקח למי כולה כתובה כמאי לשויא השתא וכי תימרה לפריעה הוא מעיקרא **לא בעיא לשלומי ליה אלא** כפי חותו טובת הנאה שקבלה היימנו

שהרי לא היתה כאן מכירה כלל. וליכא למימר דלאו מדין מנו לחתינן עלה אלא לכיון דקא מוקי לפריעה היא ושובר מעלית הוא זו היא מחילתה וכמאן דאחרה מחול לך למי. וליכא לאוקמי ניחום לגמרי במעמד שלשתן דקנייה לגוקח ושוב חינם יכולה למחול וכדמסקינן סוף פרק **קמא לגיטין [לף** יג: ע"ש תוד"ה תנהו כו'] דכמעמד שלשתן מתחייב לוה לגוקח ומסתבר לו ושוב **אין המלוה יכול** למחול להשתא ליכא טעמא למני למחול. ולא קושיא היא לפסקי לכתובה ליכא למיחש למעמד שלשתן דהא שקלינן וטרינן התם בגיטין מעמד שלשתן לאו ליתיה לוקח בפקדון לא לפילו במלוה ואע"ג לסיקנא לפילו במלוה ליתיה ליכא למימר להני מילי במלוה העשויה לנפות אבל בכתובה דשמא לא תצא לידי נבייה לא [תקנו] מעמד שלשתן ועוד שפילו תאמר לפילו בכתובה תקנו מעמד שלשתן ואינה יכולה למחול אין כאן קושיא כלל דהכא ליכא למיחש לאי ליכא עליה כשהקנייה במעמד שלשתן לפילו נקיט שובר דקליה לה מהני ליה ולא מידי דהא אולי לא פרע ושובר פסולה הוא ואי ליכא עליה הא לא בעי כפר ושובר לא מעלה ולא מוריד ומיהו לעת"ד הרא"ש ז"ל שכתב לכל שטר שכתוב בו מסתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך לא מני מחיל ר"נ דוקא בשטר כתובה שאין כתוב בו מסתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך ולפיכך עכשיו שהורגלנו לכתוב כן היכא שאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה מסתמא חוששין לה ולפי' בזמן שהאשה מודה לו יחזיר כן כתבו הרשב"ץ והרמב"ן ז"ל: [לף כ.] **מתני' מצא** לגרות סוס. **שמו ב"ל נכסי לוה למלוה בחובו: לגרות מזון. שקבל עליו לזון את בניו ואת אשתו: ומילונין. קטנה יתומה שהשיאוה אמה או אחיה לעשרה יוצאה ממנו במילון ואינה צריכה גט אלא אומרת בפני נ' אי אפשי בפלוני בעלי וכותבין לה ב"ל שטר שמילאנה בפניהם להיות לה לעדות שמותרת ליגשא: שטרי בירורין. בגמ' מפרש:** וכל מעשה בית דין וכו'. **לכיכה למיחש לשמא נמלך ויהא ב"ל לא כתבום אלא בלבר המקויים ולפרענו נמי ליכא למיחש לבתרי שטרות לא שייך בהו פרענו כלאחריון לעיל [לף טז:] ואפילו למאן דאמר שומא הלרא היינו לאפסיד אנפשיה** כלפירקנו לעיל: **מצא בחפיסה** וכו'. **סוס שטר: תכריך של שטרות.** או שמצא תכריך של שטרות בלרך **או לגולה וכגמ' מפרש מאי חפיסה ולוסקמא ותכריך ולגולה: הרי זה יחזיר. לדבר שיש לו סימן הוא שהכלי סימן כשילמרו הבעלים בכלי כך מצאת לותם וכן תכריך ולגולה לבר שיש בו סימן הוא כלמפרש בגמ':** לחד לוה מנ'. לם נ' **שטרות הללו [על לסם] לחד** היה **שלוה מן נ' בני לסם: יחזירם ללוה.** מי שמצא **לולאי פרעם והחזירום לו ומיהו נפלו שאם מילם נפלו מי קבצם למקום לחד:** נ' לוויז. לם נ' לווין הם **שלוו** מחלם לחד יחזירם

מודה מיהת יחזיר לבעל וליחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי ואזלה וזבינתה לכתובתה מניסן ועד תשרי בטובת הנאה ומפיק ליה לשובר דכתיב בניסן ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין אמר רבה ש"מ (דף כ.) איתא לדשמואל דאמר המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל וכן הלכתא:

מתני' מצא איגרות שום איגרות מזון שטרי חליצה ומיאונין ושטרי בירורין וכל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר. מצא בחפיסה או בדלוסקמא תכריך של שטרות או אגודה של שטרות הרי זה יחזיר כמה היא אגודה של שטרות שלשה קשורין זה בזה רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד לוה משלשה יחזיר ללוה שלשה לוין מאחד יחזיר למלוה.

מצא שטר בין שטרותיו ואין יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבא אליהו.

ואם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות:

גמ' מאי שטרי בירורין הכא תרגימו שטרי טענתא שהוא שימוש ב"ד ר' * ג' ד"ת ירמיה [וכ"ה בגמ'] יוחנן אמר זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד כדתנן (סנהדרין דף כג.) דיני ממונות בשלשה זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד:

מצא בחפיסה או בדלוסקמא: (דף כ:) מאי חפיסה אמר רבה בר בר חנה חמת קטנה מאי דלוסקמא א"ר פפא סמוקא למלוה לכבר **ילוע שממנו נפלו: מנא שטר.** שאינו שלו: **בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו. אלא לם הלוה הפקידו או המלוה או שמא מקנתו פרוע ומסרוהו לו להיות שליח ביניהם ושכחו** יחזיר לו לזה ולא לזה [ויש מונח על שיבא לאליהו] וכתב הרשב"ץ ז"ל למסתברא לאפילו שניהם מודים שלים זה לו יחזיר למלוה משום לאיכא למיחש לקנוניא וללוה **נמי לא יחזיר אלא** קרוע ללמי חוזר ונותן למלוה ובלאונו ז"ל כתב והוגרכתי לכתוב כן מפני שרואיתי מקנת החכמים שנסתפקו בדבר זה עכ"ל אבל הרא"ש ז"ל כתב שנראה לו ללא חיישינן לקנוניא אלא היכא דנפל לאיתרעאי אבל שטר המופקד לא שית ליה ריעותא אלא שאין הנפקד זכור מכח מי בא ליכו ואם שניהם מודים יעשה כמלמרם: **ואם יש עמהן סמפון יעשה מה שבסמפון.** סמפונות שוברות **ומילי מילי קתני המונח בין שטרותיו שובר שנכתב על אחד מפטרותיו** יעשה מה שבסמפונות וכלאלמרינן בגמ' **והשטר בחזקת פרוע ואע"פ שהיה** שובר זה לאוי **להיות מונח ביד הלוה אלמרינן אלמינו הלוה ואמר מאה תתנו לי ושכח:** נמ' מאי **שטרי בירורין** שטרי טענתא. שהיו כותבין הטענות כדי **שלא יוכלו לאזור בהם** לקוטם שנכתב יכולין לאזור מפטור לפטור כגון שלא אמר תאלה **לא לויתי אזור ואומר** לויתי ופרעתי אבל משנכתבו טענותיהן אינם רשאין לאזור לכיון שלא אזרו בהן על שנכתבו ולאי בלוקא הס טוענים והיינו לתנן פרק נט פשוט (לף קסז:) אין כותבין שטרי בירורין אלא מלעת שניהם לפי שאתה אם להם בכתיבה זו לשוב אינם יכולין לאזור: **זה בורר וכו'.** פירש רש"י שהיו כותבין כן כדי **שלא יוכלו לאזור בהן** משמע לקוטם כתיבה אע"פ שברורי יכולין לאזור ואפשר שלעת הרי"ף ז"ל שכתב בתשובה שיכול לאזור בו על שינמר הדין מיירי נמי בשלא נכתב אבל משנכתב לא ואיכא מ"ל לאע"פ שלא נכתב משטענו בפניהם אינם יכולין לאזור בהם ואע"פ שלא קבלו ולא [כתבו] וכן משמע בירושלמי לגרסינן התם בפרק היו ממונות בתרא (פרק נ הלכה ל) קבל עליו בפני שנים יכול לאזור בו בפני נ' אין יכול לאזור בו ומשמע לקבלה מקרי משתתיולו לטעון בפניהם כן כתבו הרשב"ץ והרמב"ן ז"ל. ומיהו כל הני מילי בשלא קנו מיהם אבל קנו מיהם אינם יכולים לאזור ואפילו בפני שנים ואפילו קבל עליו קרוב או פסול לאין לאחר קנין כלום כלאיתא פרק זה בורר (לף כה:): [לף כ:] **מצא בחפיסה או בדלוסקמא הרי זה יחזיר.** פירשו המפרשים ז"ל דיחזיר בין ללוה בין למלוה למאן דיהיב סימנא לחפיסה או לדלוסקמא דקאי ז"ל [לף כז.] לחמור בסימני לוכף מהלרינן אבל בסימן לנופן לשטרות לא מהלרינן לאחר מיניהו שבל אחר מהם בקי מהם: חתת. **אל עור שנותנין בה יין: טלילקא לשבי. טסקא שהזקנים מניעין בה כלי תשמישן שלא יעטרכו לאחפא**

לחריסיס: תכריך של שטרות. פיסקא היא ולא קאי למעלה בחפיסה להכא משום סיומי תכריך והתנוסה עם סיומי המנין ומפ"ה לחתרינן יחזיר ולא תרי לכיון דלשטרי תכריז לא הוי סיומי למיעוטו שטרות תרי ומינוח לא הוי סיומי וכדאמר בגמרא **וזה [נרין] שיאמר כך וכך היו וכרוכין היו** כך וכלפרש"י ז"ל: **לרמו לחללי וכו'. השכיבן זה על זה לרכו על לרכו של חבירו.** לאמר המחבר וז"ל ללאו לכריכי חד בריס חבירי' ולרמו לחללי הוא דהוו סיומי לוקא ולא בכרך לחד אלא לנקטו הני דלכיחי להו ועוד שכרך זו יותר בטוח שלא יתפרדו לחת מחברתה וה"ה כרך לחד דהוי סיומי לס בטוח נ"כ שלא יתפרדו לגבל לס בקל יכולין להתפרד ה"ל כמעות מפוזרין לו מאלחפי שלאחופי לאמרינן לקמן בפ' שני [לף כה.] לאחרי הס של מעות שנתייאשו הבעלים לפי שאברו לו מעשה היס לאחר יאך והלכך היו לו בהס סיומי כנ"ל ע"כ: רשב"ג אומר. שמעינן מהכא לכל היכא לאיכא למיחש לגזה אלא למלוה חייסינן ולא יחזיר לו לזה ולא לזה אלא מלעת שניסס. והא לאמרינן יחזיר לאו בכל מעשה ב"ל לקאמרינן אלא בהנהו לאיכא למיחש לפרעון כלכתיבנא לעיל: **סמפון.** שובר המבטל לבר קרוי **סמפון** שלו כלאמרינן (כתובות לף נז:) **נבי קלופין בקלופי אשה ומכירת עבד שהסוס קרוי סמפון מפני שמבטל את המקח: היינא מקחת יל מלוה. שהיה מונח בילו ולא ביל הלוה: שפרא ליתרמי ליה. ושבר אס יבא בעל חוב לפרעני ואני אין שטרי עבדיו בידי אס לא יהא שובר מוכן לי לא יפרע כלום:** אלא לפלוגי וכו'. **שיש** לומר אס לא שנפרע למה לו לכתוב ולמאי לפני פרעון הוחיל ויודע לכתוב: תנן וכו'. והא **הכא לבמלוה עסקינן לקתני מנא בין שטרותיו: (כלאמר רב שפרא לקמן** בשמעתין)שנמצא השטר **שהשובר יוצא עליו: בין שטרות קרועין.** והוא לאינו קרוע **לפיכך סומכין על השובר שמקום השטר מוכיח עליו שהוא לאת שאם לא נפרע החוב לא היה נותן השטר חוב לאל שטרות קרועים: סמפון** שים עליו עליוס: לי לאית ביה לשטרתא. לכי לינא לא מקיימי ליה אלא אס כן ראו שפרע: ואס **אין עליו עליוס** ויוצא וכו'. לא שאין עליס כלל קאמר לאס כן לא היינויי במידי לאספק בעלמא יהיב ליה אלא בלאית ביה עליוס עסקינן אלא שאין בו עדי קיום ומפ"ה נאמן: ומלאינטריך למימר להא היינויי שמעינן לשלים לפילו ליכא מנו נאמן כיון להיינויי לאילו הוא מנו כנון אלא ראו השובר בידו קולס שלאמר לנאמן במנו לאי בעי יהיב ליה לזוה לא נריכין לטעמא להא היינויי לאפי' **לא היה שליס היה נאמן** וכלאמרינן סוף פרק זה בורר [לף לא.] נבי הסיא ליתתא לאמרינן יליענא בהאי שטרא לפריענא הוא לכיון לאיתחזק בבי דינא מנו לאי בעיא קלתא לא לאמרינן כלומר שכיון שראוהו כ"ל בידה קולס שאמרה פרוע הוא שוב אינה נאמנת מסוס מנו כן כ' הרשב"ם והרנב"ד ז"ל לאבל שליס לעולס מהיינן לע"נ לליכא מנו והכי סלקא בעיין בפרק זה בורר: סליקו להו שניס לוחזיקלו מניאות. פירות מפוזרים. **נתייאשו הבעלים כלמפרש בגמ' להפקר הס:** [לף כח.] **מעות מפוזרות. הואיל ואין לו בהס סיומן ניכר לאילוסי מילתי דהוו להו הפקר וזה הוא טעס כולס: כריכות. עמריס קטנים** כלמתרגם (בתלמול) [בתרגום] ירושלמי **מחלמים לגומים מכרכין כריכין: כריכות** בריה"ר. הס לשפלינ בכריכות בין ריה"ר לריה"י ובשאלתא לא מפלינ מפורש בגמרא [לף כב:] נבי פלונתא לסיומן העשוי לילדס: **של נחתום. כל ככרות של נחתומין שוין לאבל ככרות של בעל הבית יש להס סיומן: ממילתן.** כגון **שהס נזוזות כשאר כל ניזות המדינה לשפוקי הבאות מבית החומן כלקתני סיפא: לניני פשתן.** ריטב"ס בלע"ז: **ולשונות של ארגמן.** מין **צמר סרוק ומשוך כמין נשון ונצוע לרגמן ומצויים הס:** עיגול. של לבלה: **כלי לנפוריא.** מפרש בגמרא:

בדשמואל טליקא דסאבי:

תכריך של שטרות: תלתא דכריכי חד בריש חבריה: אגודה של שטרו' תלתא דרמו אהדדי וכריכי.

מאי מכריז שטרי שטרי: רשב"ג אומר אחד לוה מג' יחזיר ללוה דאי ס"ד ממלוין נפלו מאי בעו גבי הדדי ודלמא לקיומינהו אזול דמקיימו ודלמא מידא דספרא נפול לא משהי איניש קיומיה בידא דספרא:

שלשה לוו מאחד יחזיר למלוה. דאי ס"ד מלווין נפול מאי בעו גבי הדדי ודלמא למכתבינהו אזול ונפול מידא דספרא דכתיבו בתלת ידי ספרי ודלמא לקיומינהו אזול לוה לא מקיים שטריה:

א"ר ירמיה בר אבא אמר רב סימפון היוצא מתחת ידי מלוה אע"פ שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק בו ופסול ולא מיבעיא היכא דלא כתיב בכתב ידו דאיכא למימר ספרא אתרמי ליה [וכתב] אלא אפי' היכא דכתיב בכתב ידו סבר דלמא מתרמי ואתי ליה בין השמשות ואי לא יהיבנא תברא לא יהיב לי זוזי אמר אכתביה אנא ואנחיה דכי אתא איתיב ליה תברא ואשקול זוזאי ואי קשיא לך הא דתנן ואם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות התם שנמצא השטר בין שטרות קרועין דאמרינן מדרמי ליה בין שטרות קרועין ש"מ האי שובר דוקא הוא:

וסמפון שיש עליו עדים ונמצא ביד * הרא"ש ז"ל הביאו בלשונו ולא כ' יורשי. מהר"ם יורשי מלוה משאלינן (דף כא.) להו לסהדי דחתימין עלוהי אי פריע שטרא אי לא פריע ואי לא ידעי סהדי אי נמי ליתינהו דלישאלינהו אי אית ביה אשרתא דדייני כשר ואם אין עליו עדים ויוצא מתחת ידי שליש כשר דהא הימניה לשליש וסמפון היוצא לאחר חיתום שטרות כגון שכתב בגופו של שטר לאחר חתימת העדים שטר זה פרוע כשר דאי לא פריע לא הוה מרע ליה לשטריה:

סליק להו שנים אוחזין

אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז אלו מציאות שלו מצא פירות מפוזרים מעות מפוזרות כריכות ברשות הרבים ועיגולי דבילה וככרות של נחתום ומחרוזות של דגים וחתיכות של בשר וגיזי צמר הבאות ממדינתן ואניצי פשתן ולשונות של ארגמן הרי אלו שלו דברי ר"מ ר' יהודה אומר כל דבר שיש בו שינוי חייב להכריז כיצד מצא עיגול ובתוכו חרש ככר ובתוכו מעות ר"ש בן אלעזר אומר כל כלי אנפוריא אינו חייב להכריז:

גמ' פירות מפוזרין בכמה א"ר יצחק קב בד' אמות היכי דמי אי דרך נפילה אפילו טובא נמי הרי אלו שלו ואי דרך הנחה אפילו בציר מהכי נמי לא א"ר עוקבא בר חמא במיכנשתא דבי דרי עסקינן קב בארבע אמות לא טרח איניש ולפיכך הרי אלו

גמ' פירות מפוזרים בכמה. וכמה רבי יצחק נופיה אתא לאסמועינן דאע"ג דמכנסתא לבי לרי שמואל קב בל' אמות כלמסיקנא וה"ק וכמה חשיב פיזור של הפקר קב בל' אמות **מפוזר בל' אמות לאבל בג' אמות לא הוי פיזור וטעמא מפרש וחזיל: לא לרך נפילה. שלא הונחו שם מלעת שלא נפלו: לפילו טובא מקב נמי. לכיון דלאו לו בכסס סימן לייאושי מייאש** ולפילו לליכא לאבי לקי"ל כוותיה ליאוש שלא מלעת שלא יהא **יאוש מלעת היא** לפירות טובא מקב חשיבי ועול שים להן משקל ומכביד על נושאן ותיכף שנפלו ממנו מרגיש בכסס לי משום שמשמש בהן בכל שעה מתוך חשיבותן שלא יפלו ממנו לי משום כובדו שמרגיש כשיקל נופו מהן והני טועמי אית ליה לאבי בכל הנך למתני' לתני שלא שלו: **לי לרך הנחה.** שעתיד לחזור וליטול אותן: כמכנסתא וכו'. כלומר [אין] ה"נ ללרך נפילה לפילו טובא נמי וכלאמרן שלא לרבי יצחק אתא לאשמועינן בשעת הסיפת התבואה שלשין שם הבעלים **ונשאו את העיקר ונותרו שלו: נפיש טרחייהו.** לקבלן: בעיר מהני. **ואם היו פזורין בפחות מכן: לייתמר יאוש שלא מלעת. (שלא מלעת). לבר שמתמו ויאוש לבשילא שנפל ממנו וכשמנעו המוצא עליון לא ידעו הבעלים שנפל משם: למיאש לבסוף. לאחר שמנעו זה. כגון לייאוש כיון לאחר** וכו' ליכ לאסרוניה גלא לעתו שנואש בשם: **בחיסורא אתא לייתיה. ללבר שחינו עשוי להתייאש הוא** [ללכי יל לנפל מיניה] לא מייאש ואע"ג לשמתא מייאש לקרקעי **בשעתא הוא ומתחלה לא** היה עומד לייאש: [לף כל.] **זוטו של יס. מקומות יש בשפת היס שלרך היס לאחזור לאחריו עשר פרסאות או יתר פעמיים ביום ושוטף מה שמוצא והולך: זוטו לשון גדולה ושרוע בלשון יווני כמו שכתבו הזקנים (מגילה לף ט.) לאתאי המלך ואל לעגילי** בני ישראל ולזאטוטיו: **ושלוליות של נהר. כשהוא מתפשט ויוצא חון לגדותיו ושולל שלא ושוטף הנמצא: רחמנא שרייה. ולפילו בחתה ליל המוצא לפני יאום** ולפילו לומר לו מייאשנא לאו כל כמיניה ולפילו מרלף לאחריה לבטלה לעתו שהרי לבודה ממנו ומכל שלם כן לעת שרשב"ם והרענ"ר ז"ל: ממנו. קרא יתירה **הוא לאשמועינן שאינה לבודה אלא** ממנו: **יע"ל קנ"ס** סיפני הלכות הן. **י יאום שלא מלעת ע' על זומס בסנהלרין [לף כז.] ל' לאי העומל מילוי בעירובין [טו ע] ק' קלוסין שלא נמסרו לביאה בקלוסין [נא ע] ג' גלוי לעתא בניטוח [לג ע] מ' מומר לוכל בכילות [להכעים] (בסנהלרין ל' כז ע)**: כללא לאבילתא כיון **לאמר כי.**

שלו בציר מהכי טרח איניש ולבעל הגורן נינהו:

(דף כא:) איתמר יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש ורבא אמר הוי יאוש בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא הוי יאוש ואע"ג דשמעיניה דמיאש לבסוף לא הוי יאוש דכי אתא לידיה באיסורא אתא לידיה דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש אמר סימנא אית לי בגויה יהיבנא סימנא ושקילנא ליה.

ובזוטו של ים ובשלוליתו של נהר אע"ג דאית ביה סימן רחמנא שרייה דא"ר (דף כב:) יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק מנין לאבדה ששטפה נהר שמותרת שנאמר (דברים כ"ב:ג') וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה [וגו'] מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם יצאה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם כי (דף כא:) פליגי בדבר שאין בו סימן אביי אמר לא הוי יאוש דהא לא ידע דנפל מיניה ורבא אמר הוי יאוש (כיון) דלכי ידע דנפל מיניה מיאש דלא מצי יהיב סימניה ושקיל ליה והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו:

(דף כג.) אמר רב זביד כללא דאבדתא כיון דאמר ווי ליה לחסרון כיס מיאש:

אמר רב זביד משמיה דרבא הלכתא כריכות ברה"ר הרי אלו שלו ברה"י אי דרך נפילה הרי אלו שלו אי דרך הנחה חייב להכריז וזה וזה בדבר שאין בו סימן אבל בדבר שיש בו סימן בין ברה"ר בין ברה"י בין דרך נפילה בין דרך הנחה חייב להכריז :

(דף כג:) בעו מיניה מרב ששת משקל הוי סימן או לא הוי סימן אמר להו רב ששת תניתוה מצא כלי כסף וכלי נחושת וגסטרא של אבר וכל כלי מתכות לא יחזיר עד שיתן אות או עד שיתכוין משקלותיו פירוש בלבר שיש בו סימן לאבל בלבר שאין בו סימן לע"נ שמעיניה לחייאק כיון לילע לנפל מיניה הוי יאוש כלמוכחא סוגיין לנלעיל ולא למי לנזילה ללא קני כה יאוש לאסס היינו טעמא משום לכאיסורא אתא לייתיה לאבל הכא לכהיתרא אתא לייתיה קני והכי אילטריך בפרק מרובה (לף סו.): לאמר רב זביד משמיה לרבא. לי לרך הנחה חייב להכריז. מקום. שיכריז **מי שאבל חפן [במקום] פלוני יבא ויאמר מה אבל וזה בא ואומר אני אבלתי חפן פלוני ולא יניחנו עם שמא עובר כוכבים יטלנו** ואע לאמרינן לבלרא"ל הרי אלו שלו משום שאינה כ"כ נלוטה ומש"ה מתנגנלת **כרגלי אלם ובהמה ואינה נמצאת במקום שהניחה תחלה** אבל היכא נלוטה כיון לייקירא לא מינסבא וחייב להכריז כלמניח אלומות בין ברה"י בין ברה"ר חייב להכריז ומטעמא לאמרן [ולאסיקנא] למקום שוי סימן ומיהו בנפילה **לא הוי [מקום] סימן: אבל בלבר שים בו סימן [כו']. לרבא** לטעמיה לאמר לסימן העשוי לילרם הוי סימן : בעו מיניה מרב ששת משקל הוי סימן או לא: נסטרא. **שברי חביות של אבר: איכוין משקלותיו.** לומר **משקלו ויכוין אחמת: ומשמשקל הוי סימן.** תלמודא הוא ללייק הכי ולאו ליפנא לרב ששת הוא ללמה ליה לאסוקי מאי ללא

ליה זל שקול לנפשך חזייה להיה קא מחסס לאמר ליה זיל שקול פלוג לחייא ברי מינייה ליימא קסבר רב מקום לא הוי סימן לאמר רבי חבא מסום יאוס בעלים נגע ביה לחזייה לקלאו ביה חילפי: **כופרא.** זפת ולבר שחין בו סימן הוא: **מחסס. נסון לא תחסוס כלומר שהיה מנמנם בלבר ולבו נוקפו.** והא לא"ל זיל שקול לנפשך מסום ליליעינן להך כופר לא היתה של בעל הגת לאי ליליה היה כיון לברשותו הוה לא מהני ביה יאוס. ור"ת ותיקני ליה נתן לבעל הגת י"ל לקולס יאוס היה שם ולא עליפא חנרו מילו לכל היכא לבאיסורא לאת ליליה לא זכי בה לעולם כן כתב הרמב"ן ז"ל: **לקלאו ביה חילפי.** לורטיונ"ס **גללו עליה ומימים רבים היה שם וכבר נוקשו** בעלים: רשב"ם לומר כל כלי לנפוריא כו' **שלא שבעתן** העין. **עליון לא הורגלו ברחייתן ותשמישן שיהא מכירן יפה לשון לנפוריא נוטריקון הוא לין פה רחיה:** לעורבא מלרבנן. שם זה לתוכנן הוא ערבא מרבנן: קיס ליה בנויה. וחייב להכריז בכתי כנסיות ובבתי מלרשות לשכיחי בהו רבנן ומתניתין לקתני שלו מעיקות שלו לאחר שהכריז בבתי כנסיות ובבתי מלרשות קאמר להשתא כיון לליה בה סימן נם לערבא מרבנן ליכא למיחש כן כתבו הרשב"ם והרמב"ן בשם הראב"ד ז"ל: ואי לא שבעתן וכו' לא קיס ליה. ושבור להכיר ואינו מכיר והלכך לא שמכינן עליה וכן פסק הרי"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל פרק י"ל מהלכות נזילה ואבדה: **במסכתא. יש כיוך מסכתא פלוני שלוחי בגרשא ואומר לא ואע"פ שמלוחי היא** כיצד **ומלת ענוה** דחבריה כפתיה ואודי:

ומדמשקל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי סימן:

ומקום נמי הוי סימן דקא מקשינן לקמן וניהוי מקום סימן ומפרקינן במדדין מדקא מקשינן ומפרקינן הכי שמעינן מיניה דמקום הוי סימן:

יום רכה

(דף כג:) רשב"א אומר כל כלי אנפוריא אינו חייב להחזיר מאי כלי אנפוריא א"ר יהודה אמר שמואל כלים חדשים שלא שבעתן העין ולית בהו סימן נפקא מיניה לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינא אי שבעתן העין קים ליה בגוייהו ומהדרינן ליה בטביעות עינא ואי לא שבעתן העין הרי אלו שלו דהא לא קים ליה לצורבא מרבנן בגוייהו דאמר רב יהודה הני תלת מילי עבידי רבנן דמשני בדיבוריהו במסכתא בפוריא (דף כד.) באושפיזא למאי נפקא מיניה אמר רב הונא לאהדורי ליה אבידה בטביעות עינא אי ידעינן ביה דלא משני אלא בהני תלת מילי מהדרינן ליה ואי לא לא מהדרינן ליה:

גרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף סה:) א"ר אילעא משום ר' יהודה בר' שמואל מותר לשנות בדברי שלום שנאמר (בראשית נ:יז) כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו' ר' נתן אומר מצוה שנא' (ש"א יז) ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר ה'עגלת בקר תקח בידך וגו'.

ומסתברא לן דהאי דלא חשיב הא בהדי הנך תלת מילי משום דהאי לא איצטריכא ליה דמצוה היא כי איצטריכא ליה הנך דרשות:

מר זוטרא חסידא איגנב ליה כסא דכספא מאושפיזיה חזייה להוא בר בי רב דמשא ידיה ונגיב בגלימא דחבריה אמר האי הוא דלא איכפת ליה אממונא **היא** כיון שחין שוחלין לנמול ממנו שהם היו שוחלין ממנו מסוס כך לחרבה לחמרינן (קילוסין קף ל.) ושנחתא שיהו ל"ת מחוללין בפיך שהם יסחלך חלם של תנחנם: **בפוריא.** פירש הרמב"ם ז"ל פי"ל מהלכות נזלה וחבדה שהם שחלו לו שכבת על מטה זו חומר להם לא מסוס שמא ירחלו כה קרי ויתננה: **בחופפיזא.** שלח יסבח לוסבחיכנו בשוק שקבלו **בסבר פניס יפות** לומר כמה קל טרח בשבילי ללמד שמעי לינסי ללא מעלו וחזלו ולנסי ליה כלחיתא פ' לין בערכין (קף טו.) לבל בנעלת לחרבה **מלה טובה היא** כלחי' בברכות פרק הרואה (קף נח.) לורח טוב מסו לומר כן פירשו בתוס'. והא ללא חשיב הכא הא למעכב לשנות מפני הסלוס פרק הבא על יבמתו (קף סה:) שנאמר כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וכו' פירש הריי"ף ללא לינטריך הא למעיב היא כלא"ר נתן מעיב שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול ונו' ויאמר ה' עגלת בקר ונו': **בסף לכספא.** מאושפיזכנו היתה: **בלי מחטין.** כלפרים סיכי שהם ענפי לילן ובאותן בל תלוין מחטין: **ענורות.** מין מזלנות קטנות של טוות זהב: לחל לחל. בל לחל וחרוז לחל: **חייב להכריז. למינן הוי סימן:** בל קרי ליה. כלאמרי בסוכה **[דף מז:] נבי ערבה שנשרו מקנת עליה ואיכא מ"ל עלה לחת בבל לחל כשרה.** וכבר כתבנו לעיל לקו"ל כר"ם בן ללעזר חע"נ למשמע לפלוגי רבנן עליה מקמתני ומוקה: **ברלנס.** נב **ולרבו לחרוג לוזין ותרנגולין:** וכבל מקומות שהרבים מנויים. לפילו יש סימן מתילתין הבעלים מסס לומיל לזוטו של יס:

ברוב ישראל נמי חמר. וטעמא מסוס לליבא לינסי ללא מעלו ושקלי ולא מחזירין. וכתב הריי"ף ז"ל לבעיין לא לפיסיטא **וברוב כותים מותר וברוב ישראל** נוטל ומכריז: ומשמע מסוגיין לבתי כנסיות ובתי מלרשות שם שם **חון לעיר ויתבי בהו כותים לשמור** בנמרא [דף כל:] לחמר רב לסי מעל חבית של יין בעיר שרובה כיון לכותים יתבי בהו בקבע מחפשין תדיר וממשמשים כל מה שבבית לבל ישראל לין מתעסקין שם ללא בתלמוד ומסוס הכי לפילו שרוב הנכנסים שם ישראל שם הוה ליה כרוב כותים: נרסינן

כותים מותרת מפני מעיקה ואסורה בהנאה בת ישראל ונתן סימניה מותרת למוכרה בפתייה וכי מחמר אסורה בהנאה למאי הלכתא מותרת מפני מעיקה אמר רב חסי לקנקנין: [דף כז:] **מותרת מפני מעיקה.** והינו חייב להכריז: **ואסורה בהנאה.** היין כלומר ואזיל: מותרת בפתיה. יעקב **מספק יין [נסך] ומותרת למוכרה בפתיה לכיון דרובה כותים נתייאשו הבעלים** ולא בעינן הכא חותם לזוקקו במפקיד אצל כותי לחוכא למיחם לזיופי וכי ליכא אלא חותם אחד טרח וזייף ומכר ליה לחותם כלאיתיה ומפ"ה בעי שני חותמות לכולי האי לא טרח אבל במעיקה כל שהיא סתומה שני לאסר ליתא לענין בת כותי לא היא חותם לזוקק מן היין והולך ולו לו אסיה מוליכו לביתו הלכך כיון שאנו רואים אותה סתומה ולאו לא נגע בה לאסר ורמתרת הרשב"ץ ז"ל וכן הרמב"ר ז"ל : **דבי ליסא. שמוכרים שם חטים כותיים לייסא ורבים מעיין שם:** תרתי. לסתרן למתרת הרי אלו שלו והלה למתרת חייב להחזיר: לבתר תריסר. מעלן כך פרש"י ז"ל כלומר לאחר לפנים מסורת הדין כיון שהיו לבודים ממנו זמן רב כל כך למסתמא ליתלהי מיילף כללמרינן נבי כופרא לקלחו היה חילפי ובתוספות הקשו שלא מצינו בשום מקום שחכיתה לאחר י"ב חדש תהא של מוצאה לחשיב ליה הכא לפנים מסורת הדין ועוד לליתנו לא מסתבר כי לה"ל למימר לפסוק חמרי במלברין בתר תריסר ירחי שתא ולהלרינהו לפיכך פירשו בתוספות לה"ק להלרינהו למרייהו בתר תריסר ירחי שתא מסתמא. כלומר שנטפל בהם יותר מפנים עשר חדש והיינו לפנים מסורת הדין מלמרינן לקמן [דף כח:] על כמה מטפל בהם והולך על י"ב חדש מכאן והילך אם למיסה ומניחן והוה לי עשה כן אלא נטפל בהן על לאחר י"ב חדש על להלרינהו ניהלייהו לפנים מסורת הדין כלתני רב יוסף וכו' והודעת להם וגו' אבל יעבו זה לפנים מסורת הדין: **לנלחי.** רבעגין: נרסי' בגמרא [דף כז:] הכוח היו לסקול בשרן ושלח כי ענייתא דבי מר מריין אתא לקמיה לחבוי ז"ל זיל סקול לנפשך והא רובא דישראל נינהו שמעת מינה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר לפילו בדוב ישראל שאני היו לכזוטו של יום למיפ והא אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור ברובהו רבי אחי אמר לשכח פרניות שחוטות אתא לקמיה דרבי אסי ואמרי לה לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה זיל סקול לנפשך ע"כ בגמרא: היו. **עוף שקורין וולטו"ר והוא נמוך ליה:** ושלח כי ענייתא. הסלכה כתוך **לקלים של מר מריין:** והא אמר רב וכו'. מכאן למ"ל הרי"ף ז"ל דקי"ל כרב מלפרכינן ומכריז:

(דף כד:) רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא א"ל מצא כאן ארנקי מהו א"ל הרי אלו שלו בא ישראל ונתן סימניה מהו א"ל חייב להחזיר א"ל תרתי אמרת אמרת הרי אלו שלו והדר אמרת חייב להחזיר א"ל לפנים משורת הדין כי הא דאבוה דשמואל אשכחנהו להנך חמרי במדברא ואהדרנהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדין כי הא (דף ל:) דא"ר יוסף (שמות יח) והודעת להם זו בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זה ביקור חולים בה זו קבורה ואת המעשה זה הדין אשר יעשון זה לפנים משורת הדין:

(דף כד:) רבא הוה קא אזיל בתריה דרב נחמן בשוקא דגלדאי ואמרי ליה בשוקא דרבנן א"ל מצא כאן ארנקי מהו א"ל הרי אלו שלו בא ישראל ונתן סימניה מהו אמר ליה הרי אלו שלו והלה עומד וצווח אמר ליה נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים:

מתני' ואלו חייב להכריז מצא פירות בכלי או כלי כמות שהוא מעות בכיס או כיס כמות שהוא צבורי פירות וצבורי מעות (דף כה.) שלשה מטבעות זו על גבי זו כריכות ברשות היחיד וככרות של בעל הבית וגיזי צמר הלקוחות מבית האומן בדי יין וכדי שמן חייב להכריז:

גמ' טעמא דפירות בכלי או כלי כמות שהוא מעות בכיס או כיס כמות שהוא הא כלי ולפניו פירות כיס ולפניו מעות הרי אלו שלו פירוש המעות והפירות תנינא להא דתנו רבנן מצא כלי ולפניו פירות כיס ולפניו מעות הרי אלו שלו מקצתן בכלי ומקצתן ע"ג קרקע חייב להכריז דחיישינן דלמא לבעל כלי נינהו מינים בהליה ובתוספות לוחין ללא נרסינן לבני ללא רב ולפיכך פריך מינים וכיה לף על גב לנית הלכתא כוותיה ולחרים לוחין עול לפילו נרסינן לבני ספיר פריך לבבה"נ לחזינן ליה לחייתי בשרא לכ"ע לסור ולפילו בעיר שרובה ישראל להני מכולי עלמא שקלי ללא שזכיך רב לאסר בשר שנתעלם בהליה לבל בבשר בשר שנתעלם מן העין לא קי"ל כוותיה והכי לייקו' מלפריך פרק ניל הנשה (לף עה:) ורב היכי לבול בשרא למימר לאן שפיר לבלינן להאי לינא מסכים הרשב"ם ז"ל ולאר פרניות לבסמוך יוכיחו לזין הלכה כרב לאי כרב ניחום לייו למעלמא לרובא כותיים וניהו מייתי ונראה שלשת הרמב"ר ז"ל כן: **פרניות.** נחלות: זיל סקול לנפשך. התירה לו לחכילה ס"מ לברוב ישראל הוה ומלהתירה מפני מעיקה ולא חייבו להכריז הוה מסתמא להלכתא כרבי שמעון בן אלעזר לפילו ברוב ישראל לחוכא כותיים לחוכא לחייב לייך למלול נראה לחוכא לחייב שמעת מינה וכו' כלעיל נראה לחוכא לחוכא לחוויי לנעולה רוב כותיים לחוכא לחוכא שרוב ישראל הם ודרכן היה לגחוות מיל כלי שלא יבראו לאם לא כן ס"ל למיקם ולתרוצי כללייך ומתרן נבי מנא נלי שחוט והתירוהו מפני מעיקה כר"ם בן אלעזר ומפני שחיטה כר' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי לליייך שמעת מינה הלכה כרשב"ם לפילו ברוב ישראל ומתרן אמר רבה רוב כותיים ורוב טבחי ישראל ומיהו הכא נבי פרניות לא שייך לתרוצי רוב טבחי ישראל שלין טבחין יכולין לעופות . ולייקינן מהא נבי נלי תפוכה למה שכתב הרב בעל העטור ז"ל לסולח לאם לחבכרו עוף שחוט ע"י כותי ולא חייבינן לחיכופי והכיא ראיה מהא לאמרינן פרק ניל הנשה (לף עז.) נבי שולח לאם ירך לכותי לחתוכה ליסראל מיקע יקיע ה"נ מיקע יקיע הוא ולימא לא"כ היכי מוכח מהכתירו לו מפני שחיטה לרוב ישראל נינהו [לימא] לעולם ברוב כותיים ומפני לחתוכה ליסראל מיקע יקיע הוא לסריוה לאם שלריך ולאי לימא לא לאמרינן הכי לאם בחתוכה לניל הנשה שלריך חטיטה יתירה הרשב"ם והרמב"ר ז"ל: **מתני'** ואלו שחייב להכריז: בכלי. **פתס כלי יש בו סימן: כמות שהוא.** ריקן: בכיס. **יש בו סימן** לבעליו: **לבורי פירות. בגמרא מפרש סימנייהו או מנין או מקום: שלשה מטבעות זו על גב זו. בגמ' מפרש סימנייהו** וכולה מתני' היא לא סימן: **גמ' טעמא וכו'. התם הוא לאמרינן שהפירות לבעל הכלי: הא כלי וכו'.** הוו **של מוצאן ואע"פ שהכלי לבעל הסימן את הכלי יחזיר ואת הפירות יעבוד ולא לאמרינן מהאי מנא נפול: מקצתן בכלי וכו'. הלבר מוכיח להנך לעל גבי קרקע מהנך הוו וחייב להחזיר למי שיתן סימן בכלי וכן מעות לבעל הכיס:**

[דף כה.] מצא לכר שחין בו וכו'. וה"פ **מצא לכר שחין בו סימן בצד לכר שיש בו סימן כגון מעות לפני הכיס חייב להכריז על הכל וניתנו המעות לנותן סימני הכיס:** בא בעל הסימן **ונטל את שלו.** כלומר **את הכיס ואמר אין המעות שלי זכה הלה במעות:** ל"ק וכו'. **הא לקתני חייב להכריז** בלאיסתייר ביה לאיכא **למימר הנך פרי בועלי מיניה נפול: והא לקתני הרי אלו שלו שלא לשתייר.** לכיון **לסתם צנא יש לה לוונגייס כפולין לתוכה אי מהכא נפול הוה משתייר ביה לוונגייס מעכבי ליה: ה"ג** [הא] **והא לא לישתייר** וכו' והא למיכל וכו'. **הא לקתני חייב להכריז** בלמיכל לפיה למנוע כלפי פירי: **לאית ליה לוונגייס. ולאו מיניה נפול לאי מיניה נפול הוה משתייר ביה: שלשה מטבעות כמנגלים. רחב** מלמטה **ומקצר ועולה** לכיון דזו על נב זו קיימי כמנגל הוי סימן ולאו מילתא למיתרמי הוא [כן פרש"י] ואמר סמוכר ונרחם לעטויין כמנגלים דבעי לאו דוקא כמנגל שיהיה הרחב מלמטה והקצר מלמעלה אלא כל שהוא זה על נב זה קריין מנגל [ובכרי יוחנן] ומשום הכי לא הוי סימן מוכחת אלא דבעי מנין ולא ממעטינן אלא מהאחפי שלחופי דמתרמיא שפיר לנפלי הכי אבל זה על נב זה מתרמי ולא מתרמי ולפיכך לא הוי סימן נמור והיינו שהרי"ף ז"ל לא תפס מה שפירש בגמרא למנגל הוי רויחא תתאי ומציעא עליה אלא סתם [כדי שנשמע לאפילו] זה על נב זה כן נראה לי: **משלחופי שלחופי. מקצת מטבע זה על מקצת מטבע זה** כלומר בתרנוס של מ"י שכל אחת מהן יהיו שלחפינון ליולוסי: **מאי מכריז.** לעטויין כמנגלים לאינו סימן נמור: **טיבעא מכריז.** סתם והאוכל **נותן סימן שלשה הוי ועטויין** כמנגלים וכיון שהאוכל ערוך ליתן סימן של מנין לוקח תלתא לאכל תרי לא לחיין טבעי פחות מפנים ומ"ש מכריז טבעי לכל מה שהמוצא יכול לקרב הלכך מקרב ומ"ש מכריז טבעי כלי שיכין האוכל שרבים הוי לאכל מניינא לאינו יכול לפרש שפס כן לא ישאר לאוכל סימן נמור וכלשמרן: [דף כה:] ת"ר לאכל שלא בשוק: **נירונית היא. גירון קיסר כתוב עליה:** שאין סימן למעות. הלכך מצא מעות אפי' במקום שאין

ואי קשיא לך הא דתניא מצא דבר שאין בו סימן ומאי ניהו פירות בצד דבר שיש בו סימן ומאי ניהו כלי חייב להכריז דאלמא חיישינן דלמא לבעל כלי נינהו והכא קתני מצא כלי ולפניו פירות הרי אלו שלו ולא חיישינן לפירי דלמא לבעל כלי נינהו אמר רב פפא לא קשיא הא דקתני חייב להכריז בדאשתיירו ביה מינייהו מידי דחיישינן דלמא הני דקמיה מיניה אישתפוך והא דקתני הרי אלו שלו בדלא אשתייר ביה מידי דאמרינן אם איתיה דמיניה דמנא אישתפוך הוה משתייר ביה מינייהו מידי ומדלית במנא מידי שמעינן מינה מאינישׁ אחרינא נפול ואייאש לי' מינייהו דלית ליה סימנא בגוייהו ולפיכך הרי הן שלו

ואיבעית אימא הא והא דלא אשתייר ביה מידי ולא קשיא הא דקתני חייב להכריז במהדר אפיה דמנא כלפי פירי דאמרי' מהאי מנא נפיל ואית למרייהו סימנא בגוייהו ולא אייאש מינייהו והא דקתני הרי הן שלו דלא מהדר אפיה דמנא לגבי פירי

ואב"א הא והא דמהדר אפיה לגבי פירי ול"ק הא דקתני הרי אלו שלו בדאית ליה אוננים לצנא דאמרינן אי מהאי נפול הוה משתייר ביה מידי והא דקתני חייב להכריז בדלית ליה אוגנים לצנא דאמרינן אפשר דמיניה נפול והאי דלא אשתייר ביה מידי משום דל"ל אוגנים דליעכבינהו הלכך חייב להכריז:

שלשה מטבעות זה על [גבי] * מא"י זה: א"ר יצחק מגדלאה והוא שעשויין במגדלין אבל משלחפי שלחופי כמפוזרות דמו והרי הן שלו פירוש משלחפי מקצת מטבע זה על מקצת מטבע זה כדמתרגמינן בתרגום ארץ ישראל שכל את ידיו שלחפינהו לידוהי:

מאי מכריז אמר רבינא טיבעא מכריז:

(דף כה:) ת"ר המוצא סלע בשוק מצאו חבירו ואמר לו שלי היא חדשה היא נירונית היא של מלך פלוני היא לא אמר כלום ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב עליה לא אמר כלום שאין סימן למטבע דאמר אפוקי אפקה ומאינישׁ אחרינא נפול:

מתני' מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרות או בשבילים שבשדות הרי זה לא יגע בהן.

מצא כלי באשפה אם מכוסה לא יגע בו ואם מגולה נוטל ומכריז מצא בגל או בכותל ישן הרי אלו שלו מצא בכותל חדש מחציו ולחוץ שלו מחציו ולפנים של בעה"ב ואם היה משכירו לאחרים אפילו מצא בתוך הבית הרי אלו שלו:

גמ' מ"ט אמרי הני אינישׁ אחרינא אצנעינהו הכא ואי סרכיס מעייס שם ולפיכך ברוב ישראל הרי הלו שלו לפי שאין סימן למטבע שסרכיס טבועין במטבע לחבר: ולפיכך שמו כתוב עליהם. חייסינן שמא היו לו סניס או שלשה שהיה שמו כתוב עליהם והוציא שלחת ולכל השלחרת ולותה שהוציא גם כן נשכיה מלותו שכשלו לילו ומעשה זה והוא שכוב כי שלו שלו מצא ונתן סימניה. וכ' הרנב"ר ז"ל לכי לאמר אין סימן למטבע היינו לוקח בעורת מטבע לכל שם נתן בה סימן נשקיה מחזיר שהרי מטבע לענין זה כשאר כל הכלים: **מתני' מצא לאחר הגפה. נפה סתימת כותל שלא עץ או של קנים:** נלר. של לבניס ושני מקומות הלו משתמרין קנים לכל אין משתמרין לנמרי: **לא יגע. טעמא מפרש בגמ': מכוסה לא יגע בו. לאין זה לאכילה שיהא מוזהר על זה כלא תוכל להתעלם ממשתמר הוא: נמ' מ"ט לא יגע בהן.** וניהוי קשה סי'. על כרחך ל"ל להשתא קס"ל לולאי הינוח הוה ללי ספק הינוח [לאיכא] למיחש לנפילה ל"ל לשם כן היכי מקני וניהוי מקום סימן אי חייסי' לנפילה ועוד מלשמר בתירונית במללין ואיכא למימר וכו' הוי ספק הינוח וכו' משמע להשתא ס"ל להוי ולאי הינוח ל"ש הינוח ול"ת אי ולאי הינוח ל"ש היכי מקנינן וניהוי קשה סימן כלומר ויטול ויכריז והתניא לקמן (דף לץ.) טלית בצד גדר קרקוס בצד גדר פרס ורועה בין הכרמים אין זו לאכילה כלומר ואינו רשאי ליטול משום שהוא ולאי הינוח י"ל להכא כיון שאין משתמר לנמרי אית לן לספוקי שמא הניח ושכח ואע"פ לכשיטול נמי אינו משתמר לנמרי שאע"פ שיכריז לפשר שלא ישמעו הבעלים ואפי' ישמעו הבעלים שמא לא יהיו בקיאים ליתן סימן מ"מ עדיף טפי שאי אינו משתמר מהסוא להשתא שמא יקחנו אדם רע שלא יכריזנו כלל או יאבד שכוח ממנו ומכל אדם ולקמן בבריית מיירי בחלש מתרתי או דהוי משתמר לנמרי או שהניחו לעשת ואיכא למיחש לשכחה לפי שכן דרכן של פועלים שמניחים טלית או קרקוס בצד גדר של אותו שדה וכן פירשו בתוס' ההיא להשתא כן דאיתי בנמוקי [רב] יוסף הלוי ז"ל בלשון גירונדי זקק"ל לכל הרנב"ר ז"ל לא פירש כן: במללין. ממקום למקום: **מעלמא אתו. ואין זה הינוח וכיון דאין**

בהם סימן נימא הרי אלו שלו: ואיכא למימר לימעין לענייננו הואיל ומקוסרין: **ספק חינוח. בלבר שאין בו סימן וכ"ש ולאי חינוח: לכתחלה לא יטול. והבעלים יזכרו ויבאו ויטלום: ואם נטל לא יחזיר.** אם נטל והלך לו לא יסוב ויחזירנו למקום שנטל שאני לומר שמא בעליס בא אם ליטלו ולא מצאוהו ונתייאשו ממנו והוה לה קנאו בחזקת יאוש לבאיסורא אתא לידיה הלכך יהא מונח בידו על שיבואו בעליו ויתנו עלי' שאם שלאם ויחזיר בעלי' שאם יחזירנו למקום שנטל בעליס לא יסובו אם לבקשו עוד שבבר בקש ולא מצא ויבוא לאם שאינו הגון ויטול וכן מפרש בירושלמי לגרס התם ר' לבא בר זבדא לשכח חמור מכסי [בחפיסה] ונסבתיה אתא קמיה לרב ג"ל לא עבדת טובתא לאר ליה ונהדריניה לאר לא לשמא אתא מריה ולא לשבחיה ונתייאש מיניה ובולאי הוא לשמרא לידן היינו התם לירושלמי לרבי לבא בר זבדא לשאר שבא משמיה לרב לאר להניח לבאי אם נטל ולא הלך לו משם יכול להחזירו למקום שנטל לאר נפשך אם הבעליס הניחו אם לדעתם כיון שמקום זה משתמר הוא לדעת הבעליס יכול להחזירו אם ולאי מעלמא אתו כיון שאין בו סימן הרי הוא שלו וכיון שיכול להניחו בביתו למה לו יהא רשאי להניחו במקום שנטל הרנב"ר ז"ל [והתוספות לא כתבו כן]: **מתני' בגל כו'.** מתני בגל של **לבניס מחומה שנפלה: הרי אלו שלו.** טועמא מפרש בגמרא: [קף כו.] **מחניו ולחון שלו. בלאחל מחורי הכותל הסמוכין לרה"ר מתני' מחניו עובדו של כותל ולחון שלו לשמרין לאחל מבני רה"ר נתנו אם ובכם ולא"נ לשמרין לעיל ספק חינוח לא יטול וכ"ש הא דולאי חינוח מוקמינן למתני' בלשתיך טפי לשיכא יאוש לבעליס: לאפילו מתני בתוך הבית. לשא ילע למאן ניניהו ובעליו נוחשו:** תנא. **נבי גל וכותל יפן: שיכול לומר.** המוניא **לבעל הגל או לבעל הכותל** היקן: **של לאמוריים. שהוריגו לבותינו היו:** לשתיך . שהעלו בולוקה רבה ואם היו מבעל הכותל לא הוה שביק להו כולי האי וכיון לשלי בלאמוריים שמעינן ולאי לשפיולו **יש בהו סימן** הרי אלו שלו וה"ת למה אלו תקנה לו חניכו לבעל הכותל ותיכא בתוספות לשין חנך קונה בשבר שאינו עשוי שימוע כי הכא שהוא בעובי כותל וכן שקיל להו הא לית להו למרייהו סימנא בגוייהו למיתב ולמשקלינהו הלכך לישבקינהו עד דליתו מרייהו ולישקלינהו .

א"ר אבא בר זבדא אמר רב כל ספק הנחה לכתחלה לא יטול ואם נטל לא יחזיר:

מצאו בגל או בכותל ישן הרי אלו שלו תנא מפני שיכול לומר של אמוריים הן והוא (דף כו.) דשתיך טפי:

מצא בכותל חדש: א"ר אשי סכינא בתר קתא וכיסא בתר שנאציה.

ומתני' דקתני מחציו ולחוץ שלו וכו' באודרי ונסכא:

תנא אם היה כותל ממולא מהן חולקים.

ואם היה משכירו לאחרים אפילו מצא בתוך הבית הרי אלו שלו.

אמאי וליזיל בתר בתרא אמר ר"ש בן לקיש משום בר קפרא כגון שעשאו פונדק לשלשה בני אדם כאחת ואוקמא רב מנשיא בר יעקב בשלשה כותים ורב נחמן אמר אפי' תימא בשלשה ישראל מ"ט ההוא דנפל מיניה מיאש מימר אמר מכדי אינש אחרינא לא הוה הכא אינהו הוא דהוו אי דעתייהו לאהדורה הוה מהדרי לה לאלתר ניהלי ומדלא אהדרוה דעתייהו למיגזלה ואזדא ר"נ לטעמיה דא"ר נחמן ראה סלע (דף כו:) שנפלה משנים חייב להחזיר מ"ט ההוא דנפל מיניה לא מיאש מימר אמר מכדי אינש אחרינא לא הוה בהדאי האי הוא דהוה בהדאי נקיטנא ליה ואמינא ליה את שקלתה משלשה בני אדם אינו חייב להחזיר מ"ט דההוא דנפל מיניה איאושי מיאש אמר למאן נקיטנא לכל חד דנקיטנא ליה אמר לאו אנא שקלתה ורבא פליג עליה ואמר אפילו שלשה חייב להכריז ואפי' דלית ביה שוה פרוטה לכל חד וחד מ"ט אימור שותפי נינהו וחד מינייהו אחולי אחליה למנתיה לגביהו דהנך והלכתא כרבא דבתרא הוא אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאוש ע"מ לגוזלה עובר בכולן משום (ויקרא יט) בל תגזול ומשום (דברים כב) השב תשיבם ומשום (דברים כ"ב:ג') לא תוכל להתעלם ואע"ג דהדרה לאחר יאוש מתנה בעלמא הוא דקא יהיב ליה ואיסורא דעבד עבד נטלה לפני יאוש על מנת להחזירה ולאחר יאוש נתכוין לגוזלה עובד משום השב תשיבם המתין לה עד שנתיאשו הבעלים מוכח לקמן [קף כו:] מתני בחנות ובסלחנות הרי אלו שלו ואין חוקרו קונה לו לחנוני ולסולחני לפי שהמעות הם לבר קטן ואין סופן ליעמד: בכותל חצר וכו'. סבירא. המתני בחזורי בכותל: **בתר קתא.** לזולין **לי קתא לגלו בני הבית נתנוהו אם לי קתא לבר בני רשות הרבים נתנוהו אם אבן לרך לחיזתו וכן כיס בתר שנעי לישטרני"ם בלע"ז** משמע שבלבר שיש בו סימן מיירי נמי בסיפא וכי מוקמינן לה בנסבח הא לישב נמי סימן משקלותיו לי נמי מקום הוי סימן והא לאמרינן מחניו ולחון שלו ולא לאמרינן יטול ויבריז כיון לשיכא סימן כבר פרש"י ז"ל לכולה מתניתין בלשתיך לומיא לרישא ולאמרינן בני רה"ר הניחוהו אם ולייקא ולישב לאיתי תקנה ליה הוה חנרו לבעל הבית לקולם יהום בעליס אתם ולא עלפיא [חנרו] מילו לאילו בא ליבו קולם יהום בעליס תו לא קני ליה הואיל ובאיסורא אתא לידיה הלכך חנרו נמי לא קני ליה: בלולרי. מוכין: **ונסבא.** פלאטה של כסף: **ממולא. שמחזיק כל רוחב הכותל:** ולא היה משכירו וכו' ליזיל בתר בתרא. לסתם **שוכר בית בשהוא יוצא מחפש כל זויותיה ונוטל לת שלו ויוצא** וליאמר שאחרון שבאן לאילו **הרשעונים שבאו בבר מצאו האחרונים: פונלק. מקום שעוברים ושבים ניכם שם ליזה לחל לו שנים:** נ' כותים. לאו דוקא **לה"ה נמי לחל ובלבל שיהא** הוא האחרון לגלי מסום לשיכא בגמרא לבעלי לשוקמיקי לבבו' יסרשל בבת אחת הרי אלו שלו לבבל בשנים חייב להחזיר מסום להסוא לנפל מיניה לא מייאש למיתר אמר אינים אחרינא לא הוה בשלמי [גלגל] הלי נקטינא ליה בידינא ואמינא ליה את שקלתא והוא לא יעיז פניו לבפור לי מסום שבי **נקט נמי גבי** כותים נ' לבבל ה"ה לבאחל שני כשאמרן ולא בעינן נ' כאחת גלגל לאן למען לבעלי לשוקמוה בב' יסרשל: [קף כו:] ולא"נ לעית ליה הוה פרוטה וכו'. לשין כאן מסום הסבה לכל אל לפחות מסום פרוטה לאו ממון **הוא. חייב להחזיר** לבעין לשוקמי נינהו **מהימני לשלי ואין חוסלין זה לת זה ולא מייאשי למיתר אמר ל' מן השותפין מגלה ולעברי הוא שותק ונמגא שבשבח' ליה זה לפני יאוש** הוה וקי"ל **כשבני הלבך לת"ג לשלא לבר שאין בו סימן הוא חייב להחזיר** לגלי מני למיתר

ממנה ונטלה אינו עובר [אלא] משום לא תוכל להתעלם:

ואמר רבא האי מאן דחזייה לחבריה דנפול מיניה זווא בי חלתא [ואשכחיה] * מא"י ושקליה לא מחייב לאהדוריה מ"ט אייאושי איאש מיניה ואע"ג דאייתי ארבולי ומארבל אמר כי היכי דנפל מינאי הכא נמי נפלה מאיניש אחרינא ומשכחנא :

מתני' מצא בחנות הרי אלו שלו בין התיבה לחנוני הרי אלו של חנוני לפני השולחני הרי אלו בין הכסא לשולחני הרי אלו של שולחני.

לקח פירות מחבירו או ששלח לו חברו פירות ומצא בתוכן מעות הרי אלו שלו ואם היה צרורות נוטל ומכריז:

גמ' לפני השולחני הרי אלו שלו א"ר אלעזר אפי' צרורין ומונחין לפניו ע"ג השולחן הרי אלו שלו ממאי מדקתני בין הכסא לשולחני הרי אלו של שולחני ולא קתני נמי קתני על השולחן הרי אלו של שולחני ולא קתני נמי מצא בשלחנות הרי אלו שלו כדקתני בריש [מצא בחנות] אלא קתני לפני השולחני הרי אלו שלו מכלל דהאי לפני דקתני אפילו לפניו על השולחן הרי אלו שלו:

לקח פירות מחבירו: אמר ר' שמעון בן לקיש משום ר' ינאי לא שנו אלא (דף כז.) בלוקח מן התגר אבל בלוקח מבעל הבית חייב להחזיר והוא שדשן בעל הבית בעצמו אי נמי על ידי עבדיו ושפחותיו הכנענים מפני שידן כידו אבל לקחן בעל הבית מן התגר אין חייב להחזיר:

מתני' אף השמלה היתה בכלל כל אלו ולמה יצאת להקיש אליה לומר לך מה השמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה תובעין אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו תובעין חייב להכריז:

גמ' בכלל מאי בכלל (דברים כב) כל אבדת אחיך:
שיש לה תובעין: לאפוקי לאחר יאוש דלית לה תובעין.

אין כאן ממון לפי שים לו לחוש לכיון דשותפי נינהו חל מחיל מנתיב לחבירו ונמצא שביולו ממון של חברו וחייב בהשבה: **חמר רבא רחמ סלע שנפלה.** ל"נ מפנים: **נטלה לפני יהוש. שלח שהה כדי למשמש זה בכיסו: עובר משום השב תשיבם.** ללמ **תעזוב לא שייך אלא בשעת נטילה לכתיב ועזוב תעזב** החנית מיד המערי כלאמרינן **בבבא קמא (דף עט:)** וכן אלמלא ללמ תוכל להתעלם **לא עבר להשוה לוזה חזהרה אלא לכובש עיניו ונמנע מלהציל הלכך נוטל על מנת להחזיר ולאחר יהוש נתכוין לגזלה אין כאן מתעלם לאבל השב תשיבם אינה מצטלה על שיטיבנה: המתין לה וכו'. בשעה שרואה אותה ולא נטלה** להחזיר עבר **אלא תוכל להתעלם שהרי העלים עיניו:** ואמר רבא האי מאן דחזייה לחבריה: **כי אלתא.** בין החול: **ארבולא.** כברים: **מתני' מצא בחנות הרי אלו שלו.** מצא בחנות לכאורה משמע לחיידי דכתב לעיל בכבר שים בו סימן מלמ מפלוג הכא בכסיפא בין צרורין למפוזרין ולפי' זה צריך לומר דהא למאי דכתב בשים בו סימן הרי אלו שלו מיירי בחנות שרוב הנכנסים והיוצאין כותים וכבר פסקינן לעיל [בבבא"ק סי' רפב] כרבי שמעון בן אלעזר ברוב כותים אי נמי מצינן לפרש דבשים בו סימן לוקח מיירי וסיפא לקח מפלוג בין צרורין למפוזרין לכולא מתני' קאי והא ללמ קני ליה חנות לחנוני מטעם חצירו משום דקי"ל כאביי ליהוש שלח מלעת לא קנה כיון שקולא יהוש בתת לחצרו שוב אינו קונה ואפילו לרבא לאמר קני הכא מיירי בחצר שאינה משמרת כיון שבני אדם נכנסין ויוצאים בה ואע"פ שהחנוני עומל בצרה כיון שאבדה שאינו מכיר בה כחצר שאינה משמרת היא וכן כתבו הרשב"ם והרא"ש ז"ל: בין תיבה לחנוני. **שהחנוני עומד לפניה ותמיד נוטל ממנה ונותן לפניו ומוכר ומעות שנותנין לו נותן לתוכה ולא נפל שם לבר אלא** מן החנוני: **שולחני. מחליף מעות ונותן מטבעותיו בשולחן שלפניו והכחין להחליף לף שם נותני' מעותיהן** שם: **הרי אלו שלו. לאמרינן מן הכחין כאן נפלו שהרי שולחן מפסיק בין שולחני למעות שנמצאו שם ואם מן השולחני נפלו היה להם להמצא בינו לבין הכסא שהשולחן מונח עליו** וצריך המוצא להודיעו ואם יאמר שלי הם יטלם ואפילו אין בהם סימן: **הלוקח פירות וכו'. מפרש בגמרא: ואם היו צרורין. הוי סימן או קשר או מנין שבהם:** נמ' ולא קתני על השולחנות להוה משמע מכ"ם בין הכסא לשולחן ל"נ מצא בשולחנות להוה משמע על נבי קרקע כמו בחנות ומכאן למדנו לין זה לחם מצא על נבי תיבת החנוני הרי אלו של חנוני וכן כתב הרשב"ם ז"ל לאפילו מונחין על נבי שולחן הרי אלו שלו והא לקתני לפני השולחן הרי אלו שלו לפני השולחני קאמר לאפילו מה שעל השולחני מקרי וכן כתוב בהרבה נוסחאות בחנוני' לפני השולחני אלא להוה ס"ל בפירושו ע"נ הקרקע מלא קתני ע"נ השולחן להליל: נקט **פירות מחברו** וכו' **בלוקח מן התגר. שלף הוא לקח תבואה זו מאנשים הרבה ולא יליע לממקן נינהו וכיון לית בהו סימן נתיאשו הבעלים** והס"נ אפילו התגר זה הוא הלוקח שלקחו מבעל הבית אינו חייב להחזירו לבעל הבית ואע"פ שיודע בודאי שהם של בעל הבית עצמן וטעמו משום לבעל מייאש לאמר תגר זה מזכין לגיובי טובא ולא מסתרו לי וכל היכא **שבאו ליד המוצא אחר יהוש** בעלים אע"נ לילע המוצא של מי הם אינו חייב להחזיר הלכך מעות מפוזרות שמצאו בפירות הרי אלו לעולם אלא לוקח בבעל הבית הלוקח מבעל הבית שלהן בעצמו וכלאוקימנא ול"ת ואפילו בתגר אמאי לא קני ליה חצרו לתגר [כשהיה ברשותו] להא ולאי חצר מסתמרת היא ובכה"נ אפילו לביולה שאינו מכיר בה תקני ליה חצרו מכאן הסכימו המפרשים ז"ל עם בעלי התוספות ז"ל לכל לבר שאין לרכו ליוצא אין חצרו של אדם קונה לו: [לף כז.] מתני' **אף** השמלה היתה **בכלל כל אלו. בגמרא מפרש:** ויש לה תובעין. **יש לה בעלים תובעין שלא נעשו אלא ביולי לאם ולא בחת מן ההפקר: לף כל שים לו תובעין. למעוטי מידי ליולעין ביה למיאם:** נמ' בכלל מאי: [לף כז:] **כשיעני לוכה** שלא כתב רחמנא חמור קרא יתירא לדרשא: **לגזית זנבו. שאפי' שער שבסוף זנבו יחזיר** ואע"פ שאין בה שום פרוטה וממעטינן לקמן לבבה שאין בה שום פרוטה היינו כשאין שום פרוטה בכולה אבל יש שום פרוטה בכולה כיון שים שום פרוטה בעיקרה מחייב להחזירה כן כתב הרמב"ם ז"ל וכתוס' לייקי מכאן למלקוטרין קרא לגיזת זנבו ואע"פ שאין בה שום פרוטה שמעינן שחייב להתעסק בשבח אבדה ולגזוז זנבו לכשיגיע לילי גיזה כלי שיגלל ויחזור ויגוז לאי לאו הכי פחות משום פרוטה לאו בר הכשבה הוא ושום פרוטה נמי לא צריך להא פשיטא כלשקמן אע"כ ל"ל להכי הוא לאתא וכן כתב הרשב"ם ז"ל:

תנו רבנן **לשכר תשכר** ממנו **ומעלתך** פרט לשכרם וכו'. לשכר תשכר מסמע **שתהא קריית שכרך ומעלתך**. שתהא קריית מעלתך ופחות מסום פרוטה לאו כלום הוא: [דף כח.] **סימנין וסימנין. כאן שנים ונתנו** סימנים: יניח. על שיכול לסלסו: ינתן לבעל העליה. לעליה עליוני: לשכר המשכיר על שכר כמקן לליתיה ואינו מחייב שכועה לומר שכשלי שלו לע"פ שזה מעיל כשנגנו משום לשפילו ישבע להשחיעו לא נעמיד הכלי בידו ולמאי יסבע שלא [כמקן] לליתיה הוא כן נראה לי על כאן: **הוא אומר סימני הגט. ואמני נפל שנמלכתי שלא ליתנו** ואינו לומרת סימני **נפל שנתנו לי** ונראני: **ינתן לה. שהוא כתבו ויוצא בסימניו לאבל היא אם לא נתנו לה מיכיון ילעה** סימנין ומיהו לוקא בסימנין שסם מוכהקין כגון נקב יש בגד חוט פלונית לו מלת לרכו של חוט וכלליתא בהליא בגמ': וכתב הרגב"ד ז"ל לאי לאמר הוא סימנין ולא לאמרים היא לא יחזיר לא לזה ולא לזה לסא סימנין לליליה לאו רחיה הוא כלל שהוא כתבו אלא לא אתא לאתמוענין אלא שאם אמרים **היא ינתן לה** ומיהו ר"ת בסימני נופו ומטעם לאמרן לאבל בסימנין שסם חזן לנופו מהלרינן ליה לפי שהן מוכיחין לאלתי נביה הוי קלי ואיינו הוא לומר בחפיסה מנח ליה לאבל כלל לקמיה בחפיסה מנח ליה לאבל אתא לאו אורחא לאנחי ניהוא בחפיסה לנטוירותא מעלית מינה קא מינטרא ליה לבעי לאינסובי ביה ולפיכך הוי סימן לליליה ולא לליליה: **מתני'** על **מתי** חייב להכריז: **שכניו.** מפרש בגמ': **כלי שילך. כל אחל לביתו** שלשה. ימים **משימעא ההכרזה וילא אם אבל כלום** ואם **יבין שאבל יחזור** ג' ויכריז יום אחל **אחי אבלתי** ואלו **סימניה:** גמ' תנא שכיני אבלה. שכיני מקום [שנתעלת בו אבלה] **שמא שלהן היא:** [דף כח:] מתני' **אמר** לת האבלה ולא אמר סימניה. ולא אמר סימניה מפרש בגמ' שלא אמר סימנין מוכהקין: גמ' לחייבי לרמאי. **שמא שמע האובד מתלונן בתוך שכניו טוליתי לאבלה** וזה **יולע סימניה וכשימעא לת מונלה מכריז טולית מעלתי יקליס ויתן סימניה הלכך לאבילה מכריז שתמא** וזה **אינו נותן לב לומר טוליתי הוא ואלו סימניה: אין ללכר סוף. להשתא נמי מסיק לאלעתיה ואם טולית מעלה אלו סימניה:** ומאי אמר לת האבילה. הא קאמרת שהמכריז נמי מכריז גלימא: ולא אמר סימנים מוכהקין. ואמר לת האבלה לנקט לא נקט אלא מסום לא אמר סימניה ולא אמר סימניה לא בעי למימר שלא אמר סימנין כלל לאם כן לא אמר כלום שהמכריז הא אמר גליעא אלא ולאי אמר סימנין אלא שלא אמר סימנין מוכהקין וכבר אמרנו לעיל למנין ומסקל הוי סימנין מוכהקין ופסק רבינו אלפסי ז"ל הלכתא כרב נחמן: ורמאי אע"פ וכו'. תנו רבנן ברחשונה כל מי שאבלה לו אבלה כו': **אמרו ליה אין.** לסבורים **שאמר להם ילעיתון ביה לנאו רמאי הוא שכך היה לו לנאמר: מסתברא. שזה היה לעתן מתחלה: לא מייתי לינים חוכה לנפשיה. וכשהביאם זה לב"ד בטוח היה שלא יעילו חובתו:**

ת"ר (דברים כ"ב:ג') אשר תאבד ממנו פרט לאבדה שאין בה שוה פרוטה שאינו חייב ליטפל בה ולא להחזירה:

(דף כח.) סימנין וסימנין יניח ולא יתן לא לזה ולא לזה.

סימנין ועדים ינתן לבעל עדים. סימנין וסימנין ועד אחד עד אחד כמאן דליתיה דמי ויניח.

עדי אריגה ועדי נפילה ינתן לבעל עדי נפילה דאמרינן זבוני זבנה ומטיא לידיה דהאי ונפלה מיניה מדת ארכו ומדת רחבו תנתן למדת [ארכו ולא למדת] רחבו דאיכא למימר האי שעורי קא משער לה כד מכסי בה מרה וקאי אבל מדת ארכו לא משתער מדת [ארכו] ורחבו ומדת משקלותיו ינתן למדת משקלותיו הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט ינתן לה ודוקא בנקב יש בו בצד אות פלונית הוא אומר סימני החוט שקשור בו הגט והיא אומרת סימני החוט ינתן לה ודוקא במדת ארכו אבל בחיורא וסומקא לא הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה ינתן לו מידע ידעה דכל דאית ליה בחפיסה מנח ליה:

יום רכו

מתני' עד מתי חייב להכריז עד כדי שידעו בו שכניו דברי ר"מ ר' יהודה אומר שלשה רגלים ולאחר הרגל האחרון שבעה ימים כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד:

גמ' תנא שכני אבדה. מאי שכני אבדה מקום שנמצאת בו אבדה:

(דף כח:) ת"ר בראשונה כל מי שמוצא אבדה היה מכריז עליה ג' רגלים ואחר הרגל האחרון ז' ימים כדי שילך לביתו ג' ויחזור שלשה ויכריז יום אחד בית המקדש התקינו שיהו מכריזין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות משרבו האנסין דאמרי אבידתא למלכא התקינו שיהא מודיע לשכניו ומיודעיו ודיו:

מתני' אמר את האבדה ולא אמר את סימניה הרי זה לא יתן לו.

והרמאי אע"פ שאמר את סימניה הרי זה לא יתן לו שנאמר (דברים כ) עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי:

גמ' איתמר רב יהודה אמר אבידה מכריז דחיישינן לרמאי ור"נ אמר גלימא מכריז דלא חיישינן לרמאי דא"כ אין לדבר סוף ומאי אמר את האבדה ולא אמר את סימניה דקתני במתניתין דלא אמר סימנין מובהקין דידה והלכתא כר"נ:

והרמאי אע"ג שאמר את סימניה וכו': ת"ר בראשונה כל מי שאבדה לו אבדה היה נותן את סימניה ונוטלה משרבו הרמאין התקינו שיהו אומרים לו הבא עדים שאין רמאי אתה וטול:

אבוה דרב פפא אירכס ליה חמרא אתא לקמיה דרבה בר רב הונא א"ל זיל אייתי סהדי דלאו דמאי את אזל אייתי סהדי אמר להו ידעיתו ביה דרמאי הוא אמרו ליה אין אמר להו אנא רמאה אנא אמרו ליה אנן לאו רמאה את קאמרינן אמר רבה בר רב הונא מיסתברא דלא מייתי איניש חובתא לנפשי' והני ודאי מיטעא קא טעו ולא אמרינן בכי הא כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד:

מתני' כל דבר שעושה ואוכל. אם לחבירו זו לבר סיכוליס להחכילו את שכר מעשיו כגון שור וחמור: יעשה ויאכל. ולא ימכרנו המוצאו אם שהו בעליו מלדרשו שכל אדם נוח לו בבהמתו שהכירה כבר ולמלה כרעונו: רחה היאך וכו'. שלא תאכילנו חני למיו שאם כן יון זה השבה: גמ' על כמה. **על לעולם** זקוק זה **ליטפל בטורח** שמירתה: **אם למיהן ומניחן.** פירש"י ז"ל מוכרה **[ומניח] הלמים [לאנו]** משמע מלבריו שאין יכול לכוס לותה לעצמו מכוס חשלח והא לנבי מוצ תפילין אם לעצמו ומניחן מכוס לליכא חשלח לתפילין בבי בר חבו שכיחי וקיני למייסו לאכל בתוספות פירשו אם למיהן לעצמו לאו ליכא למיחשלים שאם לא רצה לא היה מכריז ומחזיר כלום ועוד שמפני תקון העולם לא סטריחו בלאכלה יותר מלאי וכן לעת הרמב"ן ז"ל ויש בשם למיהם ענין [אחר] להרמב"ם ז"ל בפרק שלשה עשר מהלכות גזלה ואבידה: **ענגיס וסייחין.** הם עיירים ומפני שהם קטנים אין עומדים מלאכה: **תרנגולים. זכריס שאין מטילין ביציס: תרנגולת בבהמה גסה. שעומד ואוכלת ומיטפל בה י"ב חדש ליכול להאכילה למי ביציס: מיטפל.** לישנר"ח מישנר"ח בלע"ז: **הא לרעיא הא לפטוימא. הא לתני שלשה חדשים בחרן מרעה ובזמן הלשל שאין טיפולה מרובה והא לקתני ל' בזמן שאין מרעה ועריך לפטומה על לאוסף מה שבבית שהלמים יקריס:** ברברבי. ל' יום שאין טפולן מרובה שהן הולכין חולך ואילך ואוכלין: בזוטרי. שהוא עריך ליתן לפניהם נ' יומים כן פר"ח ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר: **שלא יאכיל וכו'.** לפילו ענל אחל לענגיס חלא ירחה שיביב לו כל הענגיס: מה יהא בלמיס . כיון לשהו ליה רבנן לאשתמושי ואע"פ שלא נשתמש בהם **והי"נ מחייבינן ליה** לקמן פרק המפקיד (דף מג.)

מתני' כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל וכל דבר שאינו עושה ואוכל ימכר שנאמר (דברים כב) והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו.

מה יהא בדמים רבי טרפון אומר ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן ר' עקיבא אומר לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן:

גמ' יעשה ויאכל עד כמה אמר שמואל עד י"ב חדש תניא נמי הכי כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל כגון פרה וחמור מיטפל בהן עד שנים עשר חדש מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן עגלים וסייחין מיטפל בהן שלשה חדשים מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן אווזין ותרנגולין מיטפל בהן שלשים יום מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן:

אמר רב נחמן בר יצחק תרנגולת כבהמה גסה דמיא תניא נמי הכי תרנגולת ובהמה גסה מיטפל בהן שנים עשר חדש מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן:

ורמינהי עגלים וסייחין מיטפל בהן ל' יום מכאן ואילך מוכרן בב"ד אווזין ותרנגולין וכל דבר שטיפולו מרובה יותר משכרו מיטפל בהם ג' ימים מכאן ואילך מוכרן בב"ד קשיא עגלין וסייחין אעגלין וסייחין קשיא אווזין ותרנגולין אאווזין ותרנגולין עגלים וסייחין אעגלים וסייחין לא קשיא הא דרעיא והא דפטמא אווזין ותרנגולין אאווזין ותרנגולין לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי:

ושאינו עושה ואוכל: תנו רבנן (דברים כב) והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לו שלא יאכיל עגל לעגלים סייח לסייחין אווז לאווזין תרנגול לתרנגולים:

מה יהא בדמים רבי טרפון אומר כו': (* ד"ת מ"ז עד כאן לא פליגי (דף כט.) אלא שנשתמש בהן אבל לא נשתמש בהן אם אבדו דברי הכל פטור לימא תהוי תיובתא דרב יוסף * עי' ברי"ף ב"ק סי' קטו דאיתמר שומר אבידה רבה אומר כשומר חנם דמי ורב יוסף אומר כשומר שכר דמי אמר לך רב יוסף) בגניבה ואבדה כ"ע לא פליגי דחייב כי פליגי באונסין דשואל ר"ט סבר כיון דשרו ליה רבנן לאשתמושי בהו הוה ליה בהמפקיד מעות אצל שולחני לחם חינם ערוכין יכול להשתמש בהם ולפיכך חם לבבו חייב בלחריותן והוה ליה שואל עלייהו ואע"ג דלקמן פרק המפקיד לוקח לבבו מבל נתנם **לא אמרו לוקח** בשנשתמש בהם היינו משום למעות פקדון תלויין ברעון המפקיד ליטלם מהנפקד ולפיכך לחמרינן לעת הנפקד ולחמרינן לכיון לימבעם בשעה שלא יהיו מעויות בידו שלכך לין לעתו לנותן ונס הוא רוצה להחזירם כדי שיצא מחיוב נזיבה ואבידה לבל מעות לבידה שאין שלבר תלוי בו להחזירן שהרי היינו יולע בעליהן שמו חכמים לעתם של בני לחם שבל לחם רוצה לנותן ולהתחייב בחונסין ולא להעמילן בעין לעולם ושיהיה **חייב בשם בגניבה ואבידה** כן פירש הרגב"ה ז"ל [והוא מן הרלב"ל ולשר"י שבידו שלבי פרק המפקיד] ובנמוקי ס"ר יהוסף בלשון נרוגלי זל"ל רלימי שהשכים עמו: **כלרבה. לקמן בפרק הזהב (דף נח.):** [דף כט.] לא היו שולל עלייהו. מסקינן בגמ' להא לר"ע מחייב משום שומר שכר לע"פ ללא שרו ליה רבנן לאשתמושי בהו להשתא לא צריך לומר שמקבל שכר בשביל הנאה שאם רצה משתמש בהם משום דקי"ל כרב יוסף לומר שומר לבידה שומר שכר הוי משום שעושה במנה ובזמן שעושה בה פטור ממנה לחרת לאי מתרמי ליה עניא פטור מלמיתב ליה פרוטה וכן פסק הריל"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל בפרק שנים עשר מהלכות גזילה **ואבידה. והא לחמרינן לעושה במנה פטור** כתבו כל המפרשים ז"ל דלוקח בעול שהוא מתעשר בה וכלחמרן לבל כל זמן שמקייס אותה לא שאם לא בן מי שיש לו תפילין ברחשו ומוזזה בפתחו היה פטור מן המנה לעולם ועול מלחמרי' בנדרים (דף נב:) דפרוטה לרב יוסף לא שביח ואם כל זמן שהיא לעלו פטור ממנה הא שביחא טובא:

שואל * עי' לקמן ברי"ף סי' שמז עלוייהו ואע"ג דלא אישתמיש בהו כמאן דאשתמש בהו דמי וחייב באונסין והאי אבדו דקתני במתני' (דף כט:) כדרבה דאמר בפרק הזהב נגנבו בלסטין מוויינין אבדו שטבעה ספינתו בים ור"ע סבר לא ישתמש בהן וכיון דלא שרו ליה רבנן לאישתמושי בהו לא הוי שואל עלייהו הלכך אם אבדו בלסטין מוויינין אינו חייב באחריותן דה"ל כשומר שכר דאינו חייב באונסין: א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון:

ביד רחבה הוו זוזי דיתמי. לימד שמחבר הרו זוזי ליתמי לא מצלתי פירוש בשום מקום לקשה לי היכי הוי [לומיל לחביליה] כלי לנוכח מרבי טרפון ושם יליעי למיתמי הוו וכ"ל שלחר שמצלן נולע שהיו של יתומים ונשלרו בידו משום לליתומים קטנים לא הויל השבח מעליל לכמקום שלין משתמר למי כך נרלה לי: [דף כט:] **לגל דממי לחביליה. שמכרה לאחר שנטפל בה כמו שלמרו חכמים: לבל מעות לחביליה. כגון שמצל מעות בכיס לחל [לו] שלשה מטבעות. כמגלים:** מתני' ספרים קורלן בשם לחת **לשלשים. שמתעפשין כשאוהה מלפתחן וכל הספרים שלהן היו עשויין בגיליון: נוללן** מתחלתן לסופן. **שיכנס בהם האויר:** לכתחלה. **מה שלא למל מפני שצריך להשהותה לפניו** וכתב הרמב"ם ז"ל לה"מ בשם ר"ת ולביחים וכתובים שמי שלמל בשם כבר לי לו בקריחה בעלמל ומי שלמל בשם לכתחלה לריך לטרוח יותר **וע"י טרחו הס מתקלקלים** לבל עכשיו שנהגו לכתוב התלמוד לס השחיטו מסכת לינו כן שלפי מי שלמל פרקו מלא פעמים לריך עיון נדול בכתחלה ולחלרכה כל מי שהוא יותר בקי לריך עיון יותר נדול בהלכות הלריכות לשמועה שלו הלכך יל כל לחס שוא בו ולומל בו לכתחלה לחלעתל לסכי לוסליה: **ולא יקרא לחר עמו. לפי שזה מוסך לגלו וזה מוסך לגלו ונקרע: שוטחה לערכה. לשטוח בה לויל שלא תתכנה עם לערכן. שמתעפשים בקרקע** שלריך **לתת בקרקע כלחמרינן לקמן לזו היא שמירתן לפיכך מסתמא בהם לפרקים: לבל לא לשחקן. לא ישתמש בהם שימוש** לרוך שישחקו לונפא"ר בלע"ז: **לא יגע. זהב אינו מתעפש בקרקע וזכוכית שמא יפצר: שאין לרכו ליטול.** כגון לחס **חסוב שאין לרכו ליטול קופה שלו ולהכנים מן החון לבית שמור: לא** יטול. **ופטור מהשבת אבידה כילופינן מוהתעלמת: גמ' בי בר חבו. בבית פלוני העושה תפילין מעיין הס שם לימכר ויחזור ויקנה מן הממים** שקבל מהם ולא למי לשלר לברים שאין יכול לשום למיהן לשלותר משום לגל שביחי: ת"ר השואל ס"ת מחבירו: מאי קאמר. השואל ס"ת מחבירו. והלמרת פותחו וקורא בו ואי משום שיערנו לרך נגילתו ליתני נוללו כל שניס עשר חדש לחול אי נמי קורא בו כדקתני במתני': **כשהוא נוללו.** להשלת ס"ת: **מאי איריא ס"ת. אהוא נוח להתקלקל בטטוטם ועשן וקריעה: כלן שנה רבי.** במס' **ניטין (דף כט.) השולח נט בלרן ישראל הרי זה ישלחנו ביד לחר ואס לחר לו טול היינה חפץ פלוני לא ישלחנו ביד לחר שאין רלונו שיהא פקלונו ביד לחר ואמר ר"ל כלן שנה ר' במשנה זו למדנו רבי שמתה המשניות לין השואל רשאי ולכו' להא בכולהו שייך למימר לין רלוני שיהא** ולכו': לבל לא ילמד בהן לכתחלה : הא שניס קורין. והא לגן תנן לא יקרא לחר עמו: **בענין לחר.** (עמו) **בפרשה לחת לין קורין: בשני ענינים. זה בלף זה וזה בלף זה לגל לתו לשמוטי** לחדלי: מגל כשות מנערה . מנוול. קבילגל בלע"ז: **נזדמנו לו לורחים וכו'.** לי משום עינל **שתשלוט בה עין הרע שלו לורחים:** [דף כ.] **לי משום גנבי.** שינגבוה הלורחים: ת"ר המונח כלי עץ **שמפחיתן.** שפונמן: כך לחרו בפקלון. לענין שלא ישתמש בו לגל לגרכו שלו כלי: **מאי עבידתיה גבית.** יבא בעליו ויענרנו לו ישטחנו כלי שלא יפסיד: למדינת היס. לבל לס היס עמו בלותו הלרן הרי זה לא ינע בו לע"פ שלבל וכ"כ הרמב"ם ז"ל:

ביד רחבה הוו זוזי דיתמי אתא לקמיה דרב יוסף א"ל מהו לאישתמושי בהו א"ל הכי א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר"ט א"ל אביי והא איתמר עלה א"ר חלבו אמר רב הונא ל"ש אלא בדמי אבדה הואיל וטרח בהן אבל מעות אבדה לא והני כמעות אבדה דמו א"ל זיל לא שבקו לי דאשרי לך:

מתני' מצא ספרים קורא בהן אחת לל' יום ואם אינו יודע לקרות גוללן אבל לא ילמד בהן בתחלה ולא יקרא אחר עמו.

מצא כסות מנערה אחת לשלשים יום ושוטחה לצורכה אבל לא לכבודו.

כלי כסף וכלי נחשת ישתמש בהן לצורכן אבל לא לכבודו כלי כסף וכלי נחשת ישתמש בהן לצורכן אבל לא לשוחקן כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהו.

מצא שק או קופה אם אין דרכו ליטול הרי זה לא יטול:

גמ' אמר שמואל מצא תפילין שם דמיהן ומניחן לאלתר דמילתא דשביחא דבי בר חבו:

ת"ר השואל ספר תורה מחבירו הרי זה לא ישאילנו לאחר ופותחו וקורא בו ובלבד שלא ילמד בו לכתחלה:

וכן המפקיד ספר תורה אצל חבירו גוללו כל שנים עשר חדש ופותחו וקורא בו ואם בשבילו פותחו אסור מאי קאמר הכי קאמר כשהוא גוללו פותחו וקורא בו מותר ואם בשבילו פותחו אסור:

אמר מר השואל ספר תורה מחבירו לא ישאילנו לאחר מאי אירי' ספר תורה אפילו כל מילי נמי דאמר ר' שמעון בן לקיש * עי' לקמן סימן שכד כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאיל ולא השוכר רשאי להשכיר ספר תורה איצטריכא ליה ס"ד אמינא ניחא ליה לאיניש דליתעביד מצוה כממוניה קמ"ל דאפילו הכי לא ישאיל:

אבל לא ילמד בהן בתחלה ולא יקרא אחר עמו:

ת"ר מצא ספרים קורא בהן אחת לשלשים יום ולא יקרא פרשה וישנה ולא יקרא פרשה ויתרגם ולא יפתח בו יותר משלשה דפין ולא יהו שלשה קורין בכרך אחד הא שנים קורין ואי קשיא לך הא דתנן ולא יקרא אחר עמו התם בשני ענינים הכא בענין אחד:

מצא כסות מנערה אחת לל' יום ה"מ בדעמרא אבל בדכיתנא לא דניעור קשה לה ודעמרא נמי לא אמרן אלא בחד גברא ובידא אבל בתרי גברי או בחוטרא לא.

תניא (דף ל.) לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא ע"ג מגוד לצרכו אבל שוטחה על גבי מטה וע"ג מגוד לצרכה נזדמנו לו אורחים לא ישטחנה לא ע"ג מטה ולא ע"ג מגוד בין לצרכו בין לצרכה דחיישינן לה משום עינא בישא א"נ משום גנבי ת"ר המוצא כלי עץ משתמש בהן כדי שלא ירקבו כלי נחושת משתמש בהן בחמין אבל לא ע"י האור מפני שמשחיקן כלי כסף משתמש בהן בצונן אבל לא בחמין מפני שמשחירין מגריפות וקרדומות ישתמש בהן ברך אבל לא בקשה מפני שמפחיתן כלי זהב וכלי

מצא שק או קופה אם אין דרכו ליטול ה"ז לא יטול מנא ה"מ דת"ר (דברים כב) והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם * ופעמים שאי אתה מתעלם הא כיצד כו' כ"ה בגמ'. כיצד היה כהן והיא בבית הקברות זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה שלו מרובה משל חבירו לכך נאמר והתעלמת קרא למאי אילימא לכהן והיא בבית הקברות פשיטא השבת אבדה עשה דכתיב (דברים כ"ב:א') השב תשיבם לאחיך וטומאת כהן עשה ולא תעשה עשה דכתיב (ויקרא כא) וקדשתו ל"ת דכתיב (ויקרא כ"א:א') לנפש לא יטמא ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה ואלא לשלו מרובה משל חבירו מדרב יהודה אמר רב נפקא דאמר ר"י אמר רב (דברים ט"ו:ד') אפס כי לא יהיה בך אביון (דף ל:) שלך קודם לשל כל אדם אלא לזקן ואינה לפי כבודו וקשיא לן והא השבת אבדה נמי עשה ולא תעשה היא עשה כדאמרן לא תעשה דכתי' (דברים כ"ב:ג') לא תוכל להתעלם ומ"ש גבי טומאת כהן דקא חשיב ליה לעשה ולא תעשה דאית בה ולגבי השבת אבדה לא קא חשיב ליה ללא תעשה דאית ליה בה

ומשנינן לא קשיא השבת אבדה דאיהי קא דחיא לא קא חשיב ליה ללא תעשה דאית בה ומסתברא לן דלא חשיב גבי השבת אבידה ללא תעשה דאית בה דלא צריך ליה דלאו איהו דחי אלא עשה לחודיה הוא דדחי וטומאת כהן דמידחיא היא קא חשיב ליה לעשה בהדי דלא תעשה כי היכי דלא לידחי להו עשה דהשבת אבדה דלא אשכחן עשה דדחי אלא לא תעשה לחודיה אבל לא תעשה ועשה לא אשכחינן ליה דדחי הלכך עשה דהשבת אבדה לא דחי ללא תעשה דטומאת כהן משום דאיכא בהדיה עשה ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה

תדע [דהא] כדבעינן למהוי השבת אבדה מידחיא מקמי עשה דכיבוד אב ואם קא חשבינן עשה דהשבת אבדה בהדי לא תעשה דידיה כי היכי דלא לידחי ליה עשה דכיבוד אב ואם דאמרינן לקמן (דף לב.) ת"ר יכול א"ל אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו

זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהו כדרך שאמרו באבדה כך אמרו בפקדון פקדון מאי עבידתיה גביה אמר רב חמא אמר רב ששת בפקדון שהלכו בעליו למדינת הים:

מצא שק או קופה אם אין דרכו ליטול ה"ז לא יטול מנא ה"מ דת"ר (דברים כב) והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם * ופעמים שאי אתה מתעלם הא כיצד כו' כ"ה בגמ'. כיצד היה כהן והיא בבית הקברות זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה שלו מרובה משל חבירו לכך נאמר והתעלמת קרא למאי אילימא לכהן והיא בבית הקברות פשיטא השבת אבדה עשה דכתיב (דברים כ"ב:א') השב תשיבם לאחיך וטומאת כהן עשה ולא תעשה עשה דכתיב (ויקרא כא) וקדשתו ל"ת דכתיב (ויקרא כ"א:א') לנפש לא יטמא ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה ואלא לשלו מרובה משל חבירו מדרב יהודה אמר רב נפקא דאמר ר"י אמר רב (דברים ט"ו:ד') אפס כי לא יהיה בך אביון (דף ל:) שלך קודם לשל כל אדם אלא לזקן ואינה לפי כבודו וקשיא לן והא השבת אבדה נמי עשה ולא תעשה היא עשה כדאמרן לא תעשה דכתי' (דברים כ"ב:ג') לא תוכל להתעלם ומ"ש גבי טומאת כהן דקא חשיב ליה לעשה ולא תעשה דאית בה ולגבי השבת אבדה לא קא חשיב ליה ללא תעשה דאית ליה בה

ומשנינן לא קשיא השבת אבדה דאיהי קא דחיא לא קא חשיב ליה ללא תעשה דאית בה ומסתברא לן דלא חשיב גבי השבת אבידה ללא תעשה דאית בה דלא צריך ליה דלאו איהו דחי אלא עשה לחודיה הוא דדחי וטומאת כהן דמידחיא היא קא חשיב ליה לעשה בהדי דלא תעשה כי היכי דלא לידחי להו עשה דהשבת אבדה דלא אשכחן עשה דדחי אלא לא תעשה לחודיה אבל לא תעשה ועשה לא אשכחינן ליה דדחי הלכך עשה דהשבת אבדה לא דחי ללא תעשה דטומאת כהן משום דאיכא בהדיה עשה ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה

תדע [דהא] כדבעינן למהוי השבת אבדה מידחיא מקמי עשה דכיבוד אב ואם קא חשבינן עשה דהשבת אבדה בהדי לא תעשה דידיה כי היכי דלא לידחי ליה עשה דכיבוד אב ואם דאמרינן לקמן (דף לב.) ת"ר יכול א"ל אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו

סמכו עליו: ועל הא לחמרינן לחין עשה לוחש עשה ולא תעשה איכא למקשי למה לי מהאי טעמא תיפוק לי לחפילו ליכא נמי טומאה חלא לאו גרידתא לא לחי ליה עשה לחבירה להא קיי"ל (שבת דף קכ:) דלא לחי ליה חלא כנון מילה בערעת וסדין בציצית לבעילנא לקל עקר ליה ללאו קל מקייס ליה לעשה חבל הכא לפילו עומדת על פתח בית הקברות כי טמטמת עבר ליה ללאו ולא מקייס לעשה על למסדר ליה למרה ותירצו לרווחא למילתא לקשו הכי והרגב"ד ז"ל תירץ להכא נמי בשעה לעבר חלאו קייס העשה כמילה בערעת להא מתעסק הוא במצות השבה בשעת עקירת הלאו ואע"פ שלא נמרה מה בכך נס מצות מילה לא נמרה על לפרע לקי"ל מל ולא פרע כלילו **לא מל ולא ממעטין חלא** כהיא לחמרינן פרק ר"ח למילה (דף קכ:) ויקוץ בהרתו ויעבוד שבשעה שקוצץ בהרתו הוי מתעסק בנוסף של מצוה להיינו עבודה חלא כמכשיריה להוא ז"ל סבר לנוף עיקר העשה מתחיל מעשת רחייתה הלכך חס הוא מכוין לנזלה או ליולך לו מיד עבר העשה כמו שכתב ז"ל לחבל הרב רבי יהוסף ז"ל כתב בלשונו בנמוקיו לשלח המפרשים ז"ל לא סברי היכולים לומר הלא למיד למילה למילה כל מה שנעשה בה הוא נוף המצוה עצמה **ואם לא נמרה לא נעשית חלא** חצי המצוה כמו שאם לא הטיל ציצית חלא בשתי כנפיו וכן בתקיעת שופר אם לא הפליט התקיעות חבל נבי השבת חבלה עיקר נוף המצוה השבה בבית הבעלים שזהו עיקר נוף כוונת המצוה והשלח הוי כעין מכשירי מצוה לולבי אע"פ שצריך להשבת חבלה הנטולה והשבלה קולט לכן עיקר נוף המצוה הוא ההשבה חל ביתו ולמי למכשירי שלח מצות שאע"פ שצריך לעיקר מצות נטילת לולב לעקרו מן הקקל מ"מ העיקר הוא הנטולה ואע"פ שבתחלה מתעסק הוא לקיום המצוה **גבי השבה נמי מתחלה אינו** חלא כמתעסק להשיב חל ביתו [הלכך צריך לתרן כלמתרן מעיקרא לשלוחא למילתא לקשי הכי]: [קף ל:] **לא יהיה בך אביון.** חל **תביא עלמך לידי עניות:** למר רב הכיסה. זה שאינו לפי כבודו חס הכה בה הכלה חחת להשיבה:

נתחייב בה. להחזירה הואיל ונתחייב בה כשבא נמורא כך פירש רש"י ז"ל ולפי זה הוא הדין לכליס וכן הס לכרי הרמב"ס ז"ל בפ' י"ח מהלכות גזלה והרא"ש ז"ל תמה ללא מסתע כן פרק שמוכר את הספינה (לף פח.) להסס לחמר טעמא משום לשנקט בהו ענרי בריייתא: לחמר המחבר וע"ע לי על תמיהת הרב ז"ל להכא ולהלן לפילו בכלים לחירונין ללרכו להחזיר בשלה ללו בבעלי חייס לוקח מיירי וקי"ל לחייב: קלא. מוטו"ח בלע"ז: בשלה. שלין שם רוחין כ"ב ולינו בוש משכניו כמו בעיר: כתב הרב אלפסי ז"ל לכיון ללא לישפיטא לא יחזיר בעיר משמע שלינו חייב להתחיל בשלה כלי שלא יתחייב לגמור בעיר וכן נרלה פירש"י ז"ל לפירש ללרכו בשלה משו שיתחייב להשיבה להתחיל בשלה וכיון לשחייב שהזיזה ממקומה נתחייב לף בעיר עכ"ל ולפי זה לא יתחייב להתחיל כיון לעלה בתיקון לבל שם התחיל לכתי מינן למימר שיתחייב לגמרה כלפירש ז"ל בהכיפה וא"כ יתחייב לף בעיר לבל הרמב"ס ז"ל כתב פרק י"ח מהלכות גזלה ולבלה ו"ל היה ללרכו להחזיר כליס כלו בשלה ולין ללרכו להחזירן בעיר מנלן בשלה חייב להחזירן על שניעו לבעלים ולע"פ שהרי נכנס בהס לעיר ולין ללרכו בכך וכן שם מנא בהמה ובהיפה נתחייב וכו' משמע מלברי הרב ז"ל לכיון לעלה בתיקון יחזיר בעיר ומשמע נמי שלרך פירושו כפי' רש"י ז"ל: אמר המחבר נ"ל שסופר טעה שכתב לף יחזיר ללא יחזיר היא וכלפירש הרמב"ס ז"ל לכיון לפשיטא לזו לכשהתחיל חייב לגמור וספק לתוריייתא שם יתחיל אית לן למימר שיתחיל שהיא מנא לזקן ולינה לפי כבודו ברשות בירו לומיא לשלו מרובה משל חבירו עכ"ל: [לף לב.] פורק וטוען. פורק משא מן החמור טוען כלכתי עזוב תעזוב הקש תקיש: **פיתכח לחופי.** משוי של חריות של לקל: **וקח מיתפח. עמ לפוס: ללי לי.** טעעיננו: **הלר זכה. חזר לותו החיס והחזיק בה מן ההפקר.** הקשו בתוספות והיכי משכי הלי הפקר והא לאמרינן פרק לין בין המולר (לף מה.) להפקר בפני נ' כלי שיהא לחל זוכה ושניס מעידים והכא משמע לף הוי לחריני בהייה לף"כ לילו ליה ולא נימא ליה לר' ישמעאל בר' יוסי י"ל להא לאמרינן התם לף"מ מלרבנן לבל מלחורייתא לפילו בינו לבין עלמו ור' ישמעאל בר' יוסי לף חסס

ת"ל (ויקרא יי:ט:ג') איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי ליה עשה ולא תעשה הוא תשמורו הא לאו הכי דחי ליה עשה ולא תעשה הוא ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה :

אמר * רבה כ"ה בגמ' דף ל: רב הכישה נתחייב בה אביי הוה יתיב קמיה דדבה חזא הנהו עיזי שקל קלא שדא בהו א"ל איחייבת בהו זיל אהדרינהו:

דרכו להחזיר בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר בעיא ולא איפשיטא הלכך לא יחזיר בעיר

אמר * בא"י הגי' רבה רבא כל שבשלו מחזיר בשל חברו מחזיר כל שבשלו טוען ופורק בשל חברו טוען ופורק

ר' ישמעאל בר' יוסי הוה קא אזיל באורחא פגע ההוא גברא דהוה קא דרי פיתכא דאופי והן חריות של דקל אותבינהו וקא מיתפח א"ל דלי לי א"ל כמה שויאן א"ל פלגא דזוזא יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרינהו הדר זכה בהו אמר ליה דלי לי יהיב ליה פלגא דזוזא אחרינא כיון דחזא דקא בעי למיזכה בהו א"ל לכולי עלמא מופקר ולדידך לא מופקר ואע"ג דלא הוי הפקר כי האי גונא רבי ישמעאל ברבי יוסי במילתא בעלמא הוא דאוקמיה אבל איהו לכולי עלמא אפקריה והא ר' ישמעאל ברבי יוסי זקן (היה) ואינה לפי כבודו הוה ר' ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד דתני רב יוסף (שמות יח) והודעת להם זו בית חייהם וכו' * הביא הרי"ף לעיל בסי' רפב :

אמר ר' יוחנן מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין:

מתני' איזו היא אבדה מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבדה חמור וכליו הפוכים ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבדה החזירה וברחה ברחה אפילו ארבע וחמש פעמים חייב שנאמר (דברים כ"ב:א') השב תשיבם לאחיך היה בטל מן הסלע לא יאמר לו תן לי סלע אלא נותן לו שכרו כפועל בטל אם יש שם בית דין מתנה עמו בפני בית דין ואם אין שם בית דין בפני מי יתנה שלו קודם:

שלא כלי שלא יכשלו בני לדם בלא תגזול לחורייתא: ולחריס תירלו שלא תקון רבנן הפקר בפני נ' שלא לחפטורי ממעבר לסייך בים טעמא לסיכא לחד זוכה ושניס מעידים כלי שלא יעריס לבל לשאר לבריס ולפי הפקר נמור הוא והיינו לחמרינן בכולה פירקין [לף כח: ולף לג.] לבלה מלעת היא כלומר ושריא מלין הפקר ולע"נ לליכא לא שניס ולא שלשה: **מתני' איזו היא לבלה.** לין זו לבלה. **ולינו חייב להחזיר שמלעת הניחוה שם: רלה בין הכרמים.** משום למסתקבא : **לא יאמר לו וכו'.** שזה לומר **לו לא עשית מלאכתך היית מרבה טורח עבדיו לפי מה שטרחת טול: כפועל.** (בטל) בגמרא מפרש: **לא יש שם ב"ד. לא נוח לו לטרוח יותר כלי להרבות שכר ולינו חפן ליבטל ממלאכתו מה יעשה לא יש שם ג' בני לדם יתנה בפניהם ויאמר רלו שלני משתכר כך וכך ולי לפני ליבטל וליטול שכר מועט לא תלמרו שלטול שכרי משלם** לני לשיב: (לאר המחבר) הא לחמרינן **לא יש שם ב"ד** וכו'. בספריס לא נרים עמו לבל בהלכות כתוב עמו כלומר עם בעל לבלה ולינו מחוור שכיון שבעל לבלה עמו למה לי שיתנה עמו בפני ב"ד לפילו בינו לבינו סני וחייב ליתן לו כל מה שהיה מתבטל כמו שהתנה עמו לחמר ליה לפסקתן וכלחמרינן בפרק הנזהל (לף קטו.) טול לינר והעבירני חייב ולוקימנא בעייל השולה לניס מן היס משום לת"ל לפסקתן כן כתב הרמב"ם ז"ל : שלו קולס. ולוקמ כנון שהיה בטל מן הסלע ללא מני למשקל מחבריה בלא תנאי כלחמרן ג"ש היכא לשלו מרובה להיה מפסיד לולאי **לא יטול מבעל לבלה** טפי ממה שהחזיר לו לבל כל היכא לשלו מועטת [ולינהו לבעלים] כיון למן שלין שלו קולס לפילו היכא לליכא ב"ד מניח לת שלו כלי להחזיר לת של חברו ונוטל ממנו שיעור זה שהפסיד בולאי ה"ל כשכרו של פועל בטל ולבר כרור הוא ולא תקשי לך הא לתנן בב"ק [לף קטו.] זה בא בחביתו של יין זה בא בכלו של לבש ונשבר כלו של זה ושפך הלה לת יינו והיינל לת הלבש לתוכה לין לו ללא שכרו לחלמא לאע"נ להפסיד מוטל כלי להחזיר לת המרובה לן שקיל ליה מבעל לבלה שבבר נלמר בזה להתם היינו טעמא לכיון שהיה חבירו בפניו והיה יכול להתנות ולא התנה לילו לחפסיד לנפשיה הרמב"ם ז"ל:

נמ' תניא מצא טלית: מיסטרטיא. **לרך כבושה לרביס:** נ' יחיס. מפרש בגמרא **לפני עלות השחר** נס לאחר שחשכה לחילו כיומת מתם לפילו יחיס טובא מאי חיריא שלשה וחילו בלילה חלק שעתא נמי : שוטפין ובאין. לשחה חבירו: לנגתו מנין. להוי השבה ופטור: **לא צריך לעת בעלים. לומר לו שמור פרתך שהחזירתיה לניתך שמצאתיה לובלת:** הכל צריכין. **נגב ונזלן שהשיבו צריכין להוליע [לבעליס] ואם לא הוליעו ומתה או נגנבה חייבים בחזירותה לכיון שילע שחלכה ולא ילע שהושבה לא נזהר בה [לשומרים] ולא התכילה:** שלח. נכי שלוח הקן ואין תנן (חולין קף קמח.) **שלחה וחזרה שלחה וחזרה לפילו ל' וס' פעמים: לרבר מעות. היה צריך לטהר בה את המעורע מנין שאסור בחם על הבניס** לחילו לרבר הרשות כגון לחכילתו היינו תקח לך: **עזוב תעזוב.** פריקה: **הקם תקים.** טעינה: **במיתה הכתובה בו.** לסיינו בסייף **כגון שהיה בספינה ובורח ואתה יכול לזרוק בו חן או לטבעו: הכה תכה. בעיר הנלחת: ברשות ב"ל. שנעק עליו בב"ל ושלחו שלוחם לתפוס מטולטלין לקרע להשבת העבוט עליה כתיב לכתיב לעיל מיניה בחון תעמוד והחיץ ואחריון לקמן בפרק המקבל (קף קינ:) בשליח ב"ל הכתוב מרבר: שלח ברשות ב"ל מנין. לצריך השבה: אין לי אלא ברשות. שתם חבלה היא ברשות ללא חניף לויעם ליכנם לביתו ליטול מטולטלין שלא ברשות: אל לכשות יום. בפרק המקבל (קף קיל:) מפרש להו לקרחי הכי: מתנה מועטת. אם אי אפשר לך ליתן מתנה מרובה:** נתברך הבית. **להכי כתיב קרא אשר ברכך ה'** וגו': **יש לו ואינו רוצה להתפרנס.** בפרק מציעית השבה מפרש לה בכתובות [קף סז:]: תוכיח מ"ת. ואע"נ להתם בערכין (קף טז:) ברשות ליה לאפי' בעבירה אחת חוזר ומוכיחו אפילו מאה פעמים להוכח אחת לעבירות חלוקות אפילו הכי ברשות ליה נמי לתלמיל ברב לכולהו אמעת מינה לתוכיח לכל אחת ואחת וכלל ענין כך הוא המפרשים זכרונם לברכה:

גמ' תניא מצא טלית באסטרטיא קרדום באסטרטיא (דף לא.) פרה רצה בין הכרמים הרי זו אבדה טלית בצד גדר קרדום בצד גדר פרה רועה בין הכרמים אין זו אבדה ג' ימים זה אחר זה הרי זו אבדה ראה מים שוטפים ובאים ה"ז גודר בפניהם:

אמר רבא (דברים כג) לכל אבדת אחיך לרבות אבדת קרקע:

החזירה וברחה החזירה וברחה וכו'. ואימא השב חדא זימנא תשיבם תרי זימני אמר רבא השב אפילו מאה פעמים משמע תשיבם אין לי אלא לביתו לגינתו ולחורבתו מנין ת"ל תשיבם מכל מקום והיכא דאהדרה לדוכתא דמינטרא לא צריך דעת בעלים דאמר מר הכל צריכין דעת בעלים חוץ מהשבת אבדה לבעלים שהרי ריבתה תורה השבות הרבה

(דברים כב) שלח תשלח שלח אפילו מאה פעמים תשלח אין לי אלא לדבר הרשות לדבר מצוה מנין ת"ל תשלח

(שמות כג) מכל מקום עזוב תעזוב אין לי אלא בעליו עמו אין בעליו עמו מנין תלמוד לומר תעזוב מכל מקום (דברים כב) הקם תקים אין לי אלא בעליו עמו אין בעליו עמו מנין ת"ל תקים מ"מ

(דף לא:) (במדבר לה) מות יומת אין לי אלא במיתה הכתובה בו מנין שאם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו שאתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול ת"ל יומת מ"מ וכן הכה תכה

(דברים כד) השב תשיב אין לי אלא שמשכנו ברשות בית דין משכנו שלא ברשות בית דין מנין תלמוד לומר תשיב מכל מקום וכן (שמות כג) חבול תחבול אין לי אלא שמשכנו ברשות משכנו שלא ברשות מנין תלמוד לומר תחבול מכל מקום והני תרי קראי למה לי חד לכסות יום וחד לכסות לילה

(דברים טו) פתוח תפתח אין לי אלא לעניי עירך לעניי עיר אחרת מנין ת"ל תפתח מכל מקום (דברים טו) נתון תתן אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מנין ת"ל תתן מ"מ (דברים טו) הענק תעניק אין לי אלא שנתברך הבית בגללו לא נתברך הבית בגללו מנין ת"ל תעניק מ"מ

(דברים טו) והעבט תעביטנו אין לי אלא שאין לו ואינו רוצה להתפרנס יש לו ואינו רוצה להתפרנס מנין ת"ל תעביטנו מ"מ זו דברי רבי יהודה אבל חכמים אומרים יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נוקקין לו ומה אני מקיים תעביטנו דברה תורה בלשון בני אדם

(ויקרא יט) הוכח תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין תלמוד לומר תוכיח מ"מ.

גרסינן בפרק במה בהמה יוצאה (דף נד:) כל שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו על אנשי עירו ולא מיחה נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו ולא מיחה נתפס על כל העולם כלו אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא מיתפסי אכולי עלמא.

גרסינן בערכין (ערכין דף טז:) ת"ר (ויקרא י"ט:י"ז) לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא תכנו ולא תסטרנו ולא תקללנו תלמוד לומר בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר ומנין לרואה דבר מגונה בחבירו שחייב להוכיחו תלמוד לומר הוכח תוכיח הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחו תלמוד לומר תוכיח יכול אפילו פניו משתנין תלמוד לומר (ויקרא י"ט:י"ז) לא תשא עליו חטא

תניא א"ר טרפון תמיה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין שיניך אומר לו טול קורה מבין עיניך אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיה אני אם יש בדור הזה שיכול להוכיח אמר רבי עקיבא תמיה אני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח אמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא בן יוסף על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל ברבי וכל שכן שהוסיף בי אהבה לקיים מה שנאמר (משלי ה) אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך.

היה בטל מן הסלע וכו' והא לאו בטל הוא. שהרי טורח בהשבה וכבר פירשתי במתני' לעיל"פ דלפי שיש יותר להחזיר בחנם מ"מ השתא שהוא בטל מן הסלע חייב להחזיר בחנם דשלו קודם לשל שנותנין **לו כשיעור שירצה פועל ליטול ולהתרפות ממלאכתו וליתב בטל** לבד שהשתא ללאו בטל הוא לכתי שלו קודם: **של חותה מלאכה. כמה לשם רוצה ליטול ולפחות ממלאכה כבדה שהוא עוסק בה ולעסוק במלאכה קלה כזו** ובמתי לשקול במלאכה קלה יהיב ליה שהוא עמיה נוח לו בכך ושלו קודם מיקרי ור"ח ז"ל פירש לכי למרינן כפועל בטל של חותה מלאכה לבטיל מינה ה"ק כשעה שבטל ממנה כשהוא משתכר בזול כלי שלא יפד בטל ואם תחזיר זה את החבילה בשעה שמלאכה מרובה ושכר בחזרתה כשיעור שהיה מרויח שלא לא יאמר לו תן לי שלא שהפסדתי בחזרתה שלא נותן לו כשעה שמלאכה מועטת שלא היה משתכר בשיעור חזרה זו שלא חני שלא וכן פי' הרב אלפסי ז"ל בתשובה וטעמא למילתא למשערינן ליה כשער הזול כי הרגיל ז"ל לכיון למלעתא לנפשיה עבד שהרי כיון שלא היה שם ב"ד לא היה מחויב להתבטל מן הסלע [שהרי] שלו קודם כדתנן במתני' שלא מניה בעי למיעבד לפיכך הטילו חכמים פשרה זו וי"ת כיון למלעתיה עבד למה נותן לו כלום והא מבריח הרי מנכסי חבירו הוא ופטור אע"ג דלית ליה פסידא דכהיא למרינן בכתובות (לף קז:) ובגרוים (לף לג.) לפורע חובו של חבירו פטור משום למבריח הרי בעלמא הוא תירץ הרמב"ן ז"ל דכה"ג ממונא למטא ליה לבעל חבבה הוא ולמי לפועל שעומד מלאכה בשל חבירו לנותן לו מה שהפסידו לבעל פורע חובו של חבירו וכיוצא בו שלא מטו ליה לבעל חובו מידי שלא שנמחל חובו ונסתלק נזקו ממנו מבריח הרי מנכסי חבירו הוא ואע"ג דלית ליה פסידא פטור: **ואם יש עם ב"ד וכו'.** : פלג. הסחורה **ולא מעות שלא לבד הקריך שומא: תרי מנו תלתא. שנים מן השלשה יבואו ויעידו לומר ג' היינו: אם יש עם ב"ד. ג' שלמא אין כח להפקיעו ממון זה אלא זה בפחות** מנ': **גלוי מילתא.**

גרסינן בפרק שני דייני גזירות (דף קה:) אמר אביי האי צוורבא דרבנן דרחמי ליה בני מאתיה לאו משום דמעלי אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא.

ובפרק הבא על יבמתו (דף סה:) אמרינן א"ר אלעא משום ר' יהודה בר"ש כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע ר' אבא אומר חובה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך:

(ערכין טז:) עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפה כתנאי ר' אליעזר אומר עד הכאה ורבי יהושע אומר עד קללה בן עזאי אומר עד נזיפה אמר ר' יוחנן ושלשתן מקרא אחד דרשו שנאמר (שמואל א כ:ל') ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות וכתיב ויטל שאול את החנית עליו להכותו מאן דאמר עד נזיפה דכתיב ויחר אף שאול ביהונתן ומאן דאמר עד קללה דכתיב (שמואל א כ:ל"ג) לבשתך ולבושת ערות אמך ומ"ד עד הכאה דכתיב ויטל שאול את החנית [עליו] להכותו ומ"ד עד נזיפה הא כתיב הכאה וקללה שאני התם אגב חביבותא יתירתא דהויא ליה ליהונתן בדוד מסר נפשיה טפי.

עד היכן לא ישנה אדם מאכסנאי שלו רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד שיפשילו כליו לאחוריו וכל כך למה דאמר מר אכסנאי פוגם ונפגם.

(ערכין טז:) אמר רב יהודה אמר רב מנין שלא ישנה אדם מאכסניא שלו מן התורה שנאמר (בראשית י"ג:ג') אל המקום אשר היה שם אהלה בתחלה ר' יוסי בר' חנינא אמר מהכא (בראשית י"ג:ג') וילך למסעיו מאי ביניהו איכא ביניהו אכסניא דאקראי:

(מכילתין דף לא:) היה בטל מן הסלע וכו' לא יאמר לו תן לי סלע אלא נותן לו שכרו כפועל תנא כפועל בטל והא לאו בטל הוא אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטיל מינה:

אם יש שם ב"ד מתנה עמו בב"ד כו'.

איסור ורב ספרא עבדו עיסקא בהדי הדדי אזל רב ספרא פלג בלא דעתא דאיסור [באפי בי תרי] אתו לקמיה * בגמ' איתא לקמי' דרבה בר רב הונא וע"ש בגליון דרבא א"ל זיל אייתי לי תלתא דפלגת קמייהו א"נ (דף לב.) תרי מגו תלתא א"נ תרי דפלגת קמי בי תלתא א"ל מנא לך הא א"ל דתנן אם יש שם בית דין מתנה עמו בבית דין א"ל מי דמי התם אפוקי ממונא ממר ומיתן למר הכא אנא דידי שקלי גלוי מילתא **שילעו שחלקתי בשוה: למנה מוכרת.** למנה **הניזונית מנכסי יתומים מוכרת** למזונו' שלא כב"ד **ובלבד שירחו שניס שלח תמכור בזול** ומשום חינא עשוה כשותף לולחי לא לגיס ליפות כחה יותר משותף להא ליתי לה בנכסים כלום שלא **משום תקנתא היא** ואם שיחק לשותף לא יחלוק בלא ב"ד היכך היו מתקנין כן בלמנה: ב"ד הליוטות. והכי קי"ל ופירוש הליוטות שחין יודעין בהן כלל שלא שהם בקיחין בשומת לבהכי בלחוד סני לשלמנה ושותף לבבל לי לפסד לפרש כמו שמתפרש בעלמא שפירוש הליוטות בכל מקום לשיכא חד לגמיר וסבירי ותרי למסברי להו וסברי לה"כ פשיטא לטופי מכני חינם צריכה לבבל ליני ממונות סני בהכי שלא ע"כ כלשמרן והא לחמר פרק שלמנה ניזונית (לף נח.) לשלמנה שסתם לעגמה לא עסתה ולא כלום שע"נ למיירי בב"ד הליוטות הא פרש"י ז"ל שם להיינו טעמא לפי שהיא שלוח של יתומים לפיכך חינה יכולה לגזום לעגמה למי מכר לה כיון שהיום שלא שמחין למיל ב"ד חשוב לוקח היא יכולה לקנות שהן לבניהם של יתומים והם עומדים במקומן והשלמנה היא כשלוח לעלמא לבל השתא היא כשליח יתומים ושמרינן שתם לשין שליח יכול לגזום לעגמי. והוי יולא לכי היכי למסקינן הכא לשותף חולק שלא מלעת חבירו בב"ל במטלטלין ה"ה בקרקעות והכי מוכח בפרק בית כור [לף קו:] בהא לשמרינן ולרב לשמר בטולה מחלוקת ומיהו ליכא מ"ל לוקוק בב"ל חשוב הא לאו הכי כשיכא חברו יכול לשחות ברוחות ולהיה לבבר מלשמרינן בכמה לוכתי (כתובות ק. וניטין לב ה) יתומים שבאו לחלוק בנכסי לביהן בית הין מעמידין להם לפוטרופוס ובודרין להם חלק יפה ואם הגדילו הין יכולין למחות תל"כ מה כח ב"ל יפה ובולאי לא שייך טעמא לכח ב"ל שלא בב"ל חשוב לבל לא בשמחין בעלמא לבל שותף חולק מלעת חבירו שלא בב"ל בלל שם נשתתפו במעות וכשמוכח בפרק לוזהו שלך (לף סט.) בעובדא להנהו כותאי לעבדי עיסקא לשמר זוזי כשלן לפליני שמו ונשלע שלשה היוסים בחלוקת השותפים [שלא מלעת. קרקעות לוקח בב"ל חשוב. מטלטלין ולפיכך בב"ל של

הלימוד הלז שבקיאין בסומא. וזהו לפילו בלא כ"ל כלל]: **מתני' מצאה ברפת.** צריך לומר למיירי בחיה מסתמרת כגון לחיה **נעולה שאם בחת לעלת יוצאה** מלחיצטריך למיתני לימני חייב כה לחי ס"ל מסתמרת הסתם מסכח לה לחברי מעייל לה בגוב מסכח לה בגוב מיבעיא לחימו **חייב להועילה מסום** לחביה וע"ל נמי שלוחי **מתעה את הבהמה שבתוכה להיות בורחת ויוצאת** מלקתני לימו חייב כה: **היתה בבית הקברות. והוא כהן:** לו **שאמר לו לא תחזיר. והיא במקום שהוא מותר לילך שם: הלך ויצא לו.** הבעלים: **אבל לא לטעון. בגמ' מפרש:** רבי יוסי הגלילי לומר וכו'. ולימא ללא קי"ל כוותיה: **גמ'** תנו רבנן כולכם חייבין בכבודי. מלחני ה' ילוף **לעי"פ שאמרתי לך ירח את אביך אני לחון לשניכם ושם לאמר לך אביך עבור על לברי לחלוג שבת לא תשמע לו:** לפרוק בחנם. ליכא מ"ל לדוקא בשלוחו בטל מן הסלע אבל היה בטל ונתן לו כפועל ללא עליף מלביה וקרי כאן לפם כי לא יהיה בך לחבין שלך קודם ללא בבטל קל לחרינן לרבי בחנם ולפי זה טעינה בשכר לפילו בלסם בטל ולימו מחוור בעיני הרב רבינו נסים בר ראובן לכיון לליכא בפריקה נער בעלי חייס לפילו בטל מן הסלע חייב בחנם לבל טעינה היא כשאר לביביה לבשכר כל שלא היה בטל לבל לם בטל בחנם והא לחרינן לקמן בפריקה לכי לא עביד מרה בהליה בשכר ממרה כיון ללא מסייע בפריקת בהמתו: [קף לב:] כלי לכוף לת יצרו. כתב הרמב"ן ז"ל ללאו היינו טועם לקרא להא לוקימנן בפרק ערבי פסחים (קף קיג:) כגון לחזק היה לבר ערוה יחידי לתניה לנאותו ולמה יכוף לת יצרו שלא יבא לידי עבירה לעולם עסקינן לעביד היה לסורת כי סני ליה: **מסום נער בעלי חייס.** פסקו הגאונים ז"ל ורב שלפס ז"ל כרבי שלחר נער בעלי חייס לשוריינהו ושכי מוכח בפרק מפנין (קף קכח:) לשרינן בטול כלי מהיכנו בעלמא הוא בתרי סגיא תדע דתנן אלמנה מוכרת שלא בפני בית דין אמר ליה אביי ולאו אתמר עלה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אינה צריכה בית דין מומחין אבל היא צריכה בית דין הדיוטות:

יום רכז

מתני' מצאה ברפת אינו חייב בה ברה"ר חייב בה היתה בבית הקברות הרי זה לא יטמא לה אם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר הרי זה לא ישמע לו פרק וטען פרק וטען אפילו ד' וה' פעמים חייב שנאמר (שמות כ"ג:ה') עזוב תעזוב עמו הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצית לפרוק פרוק פטור שנאמר עמו היה זקן או חולה חייב.

מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון ר"ש אומר אף לטעון רבי יוסי הגלילי אומר אם היה עליו יותר ממשאו אין זקוק לו שנאמר (שמות כג) תחת משאו משאוי שהוא יכול לעמוד בו:

גמ' ת"ר הרי שאמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו ת"ל (ויקרא י"ט:ג') איש אמו ואביו תיראו וגו' כולכם חייבין בכבודי:

מצוה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון פרישנא מצוה מן התורה לפרוק עמו בחנם ולא לטעון בחנם אלא בשכר תנינא להא דת"ר פריקה בחנם טעינה בשכר ר"ש אומר זה וזה בחנם וקי"ל כרבנן (דף לב:) ת"ר אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה לטעון עם השונא כדי לכוף את יצרו ושונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא שבעכו"ם שניהן אוהבין שניהן שונאין מצוה לפרוק משום צעב"ח:

(דף לג.) ת"ר (דברים כב) כי תראה יכול מרחוק ת"ל כי תפגע או כי תפגע יכול פגיעה ממש ת"ל כי תראה הא כיצד ראיה שיש בה פגיעה שיערו חכמים אחד משבע ומחצה במיל וזה הוא ריס (* ד"ת מ"ז תנא) ומדדה עמו עד פרסה אמר רבה בר רב הונא ונוטל שכר:

ר' יוסי הגלילי אומר אם היה עליו יותר ממשאו אין זקוק לו. וליתא לדר' יוסי הגלילי:

מתני' אבדתו ואבדת אביו שלו קודמת אבדתו ואבדת רבו שלו קודמת אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת לשל אביו שאביו הביאו לחיי העוה"ז ורבו שלמדו חכמה הביאו לחיי העוה"ב ואם היה אביו * במשנה שבגמ' איתא ואם היה אביו חכם וכו' שקול כנגד רבו אבדת אביו קודמת אביו ורבו נושאים במשא מניח את של רבו ואח"כ מניח את של אביו אביו ורבו שבוים בשביה פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו ואם היה אביו ת"ח פודה את אביו ואח"כ פודה את רבו:

גמ' מנא ה"מ אמר רב יהודה א"ר אמר קרא אפס כי לא יהיה בך אביון שלך קודם לשל כל אדם אמר רב יהודה אמר רב כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך כלומר כל הנמנע מלעשות מצוה או מלסייע את חברו כדי שלא יעני סוף בא לידי עוני:

ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנה דברי ר"מ רבי יהודה אומר כל שרוב חכמתו ממנו ר' יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבו אמר רבא כגון רב סחורה דאסברן לי זוהמא ליסטרון שמואל קרע מאניה על ההוא מרבנן דאסבריה אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון פירוש שהיה מוריד ידו עד שחיו ואח"כ היה פותח ואחד פותח כנגדו מכוון ולא היה צריך להוריד ידו אמר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זע"ז ולענין אבדה במקום אביהן אינן מחזירין עד שיהא רבו מובהק :

סליק להו אלו מציאות

(דף לג:) **המפקיד** אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו ש"ח נשבע ויוצא נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה ולמי משלם למי שהפקדון אצלו נשבע ולא רצה לשלם נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי

שרוב חכמתו ממנו אם מקרא אם משנה תלמוד וכן עולא קאי כוותיה כדמסיק בסמוך: לאחר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדים. פי' עומדים זה מפני זה כתלוי עיניו ואע"ג דלרבו שלימו מובהק בל' לאחת סני עמו תלמידי חכמים שבבבל כרבו מובהק לחומרא לכל ימיו נאר חד מחברייה וכן נמי מקרעין זה על זה **קרע שלימו מתחה כתלמיד על** רבו דלי קורעין בלחוד פסיקא וכי נריעי מחכם לתניא (מו"ק קף כה.) חכם שמת ככל קרוביו ולא כדין רבו מובהק דנין לותן בכל דבר לחומרא לבל לא לקולא כלומר לענין לבילה במקום לבילה וכן פרש"י ז"ל לבל הרמב"ן ז"ל כתב בספר תורת האדם לעומדין זה מפני זה ל' לאומת קאמר בלחוד וכן מקרעין זה על זה לקרע בעלמא לינטריך וכי תימא פסיקא דלא נריעי מחכם לעלמא לעומדין מפניו וקורעין עליו ל"ק שאין תלמיד חכם עומד וקורע אלא מפני שגדול ממנו אי זה לו לבל מפני קטן ממנו לא להוה [ליה] כזקן ואינה לפי כבודו לבל אם הוא רבו אע"פ שאינו מובהק עומד מפניו וקורע אע"פ שהוא קטן ממנו כשמואל לקרע על ההוא מרבנן משום לאסבריה לאחד יורד לאמת השחי ולפיכך תלמידי חכמים שבבבל עומדין וקורעין זה על זה ולפיולו קטן ממנו ולענין לבילה פסק כעולא לאין מחזירין עד שיהא רבו מובהק ולכתיבנא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק י"ד מהלכות גזילה ואבידה: נרסינן בגמ' ת"ר העוסק במקרא בלבד מלא **ואינה אלא** במשנה שנותנין עליה שכר בתלמוד אין לך מלא גדולה מזו. [קף לנ:] מאי לרום כללרים רבי יהודה בר' לעזי מאי לכתיב והנה לעמי פעמם ולבית יעקב חטאתם [הנה לעמי פעמם] אלו תלמידי חכמים שאפילו שננות נעשו להם זהונות ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שאפילו זהונות נעשות להם שננות ושיינו לתנן רבי יהודה אומר היו זהיר בתלמוד שטננת תלמוד עולה זהון לרם רבי יהודה בר' לעזעי מאי לכתיב שמעו זבר ה' החרלים אל דבר וכו' אלו תלמידי חכמים שחיכם אלו בעלי מקרא

ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנה דברי ר"מ רבי יהודה אומר כל שרוב חכמתו ממנו ר' יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבו אמר רבא כגון רב סחורה דאסברן לי זוהמא ליסטרון שמואל קרע מאניה על ההוא מרבנן דאסבריה אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון פירוש שהיה מוריד ידו עד שחיו ואח"כ היה פותח ואחד פותח כנגדו מכוון ולא היה צריך להוריד ידו אמר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זע"ז ולענין אבדה במקום אביהן אינן מחזירין עד שיהא רבו מובהק :

סליק להו אלו מציאות

(דף לג:) **המפקיד** אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו ש"ח נשבע ויוצא נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה ולמי משלם למי שהפקדון אצלו נשבע ולא רצה לשלם נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי

שרוב חכמתו ממנו אם מקרא אם משנה תלמוד וכן עולא קאי כוותיה כדמסיק בסמוך: לאחר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדים. פי' עומדים זה מפני זה כתלוי עיניו ואע"ג דלרבו שלימו מובהק בל' לאחת סני עמו תלמידי חכמים שבבבל כרבו מובהק לחומרא לכל ימיו נאר חד מחברייה וכן נמי מקרעין זה על זה **קרע שלימו מתחה כתלמיד על** רבו דלי קורעין בלחוד פסיקא וכי נריעי מחכם לתניא (מו"ק קף כה.) חכם שמת ככל קרוביו ולא כדין רבו מובהק דנין לותן בכל דבר לחומרא לבל לא לקולא כלומר לענין לבילה במקום לבילה וכן פרש"י ז"ל לבל הרמב"ן ז"ל כתב בספר תורת האדם לעומדין זה מפני זה ל' לאומת קאמר בלחוד וכן מקרעין זה על זה לקרע בעלמא לינטריך וכי תימא פסיקא דלא נריעי מחכם לעלמא לעומדין מפניו וקורעין עליו ל"ק שאין תלמיד חכם עומד וקורע אלא מפני שגדול ממנו לו זה לו לבל מפני קטן ממנו לא להוה [ליה] כזקן ואינה לפי כבודו לבל אם הוא רבו אע"פ שאינו מובהק עומד מפניו וקורע אע"פ שהוא קטן ממנו כשמואל לקרע על ההוא מרבנן משום לאסבריה לאחד יורד לאמת השחי ולפיכך תלמידי חכמים שבבבל עומדין וקורעין זה על זה ולפיולו קטן ממנו ולענין לבילה פסק כעולא לאין מחזירין עד שיהא רבו מובהק ולכתיבנא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק י"ד מהלכות גזילה ואבידה: נרסינן בגמ' ת"ר העוסק במקרא בלבד מלא **ואינה אלא** במשנה שנותנין עליה שכר בתלמוד אין לך מלא גדולה מזו. [קף לנ:] מאי לרום כללרים רבי יהודה בר' לעזי מאי לכתיב והנה לעמי פעמם ולבית יעקב חטאתם [הנה לעמי פעמם] אלו תלמידי חכמים שאפילו שננות נעשו להם זהונות ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שאפילו זהונות נעשות להם שננות ושיינו לתנן רבי יהודה אומר היו זהיר בתלמוד שטננת תלמוד עולה זהון לרם רבי יהודה בר' לעזעי מאי לכתיב שמעו זבר ה' החרלים אל דבר וכו' אלו תלמידי חכמים שחיכם אלו בעלי מקרא שמוניכם אלו בעלי מסנה מעליכם אלו עמי הארץ ושמח תלמר לבל שכרם ובטל סיכויין ת"ל ונרלח בשמחתכם ואס יבושו עובדי כוכבים יבושו ולא ישרלל **יבושו אלא ישרלל ישמחו.** פירוש מלא ואינה מלא מלא היא קנת ואינה מלא **שמשנה והתלמוד יפין ממנו: מאי לרום** כשדרשו שהתלמוד גדול. לעמי **תלמידי חכמים פשעם. אל תטיאתם אני קורא פשעם שהיה להם לתת לב לטעמי המשנה שיכררו להם על העיקר ולא יורו הלכה מתוך משנה שאינה עיקר:** [קף לנ:] **הוי זהיר בתלמוד.** נמרא **שהוא תירון טעמי** המשנה: שטננת תלמוד. **אם שנית בהורלה** עולה זהון **ענות עליה כמזיל שלא** לקלל לשתול מרבו: **שונאיכם אלו בעלי משנה. שטונאים את בעלי התלמוד לפי שבעלי תלמוד לומרים לבעלי משנה שהם מבלי עולם כלאי' במס' סוטה [קף כב.]:** מנליכם וכו'. לפי **שתלמידי חכמים היו שונאים לותם ומתעיבין להם כנלה:** סיכויין. רב עול יוסף בני חי כו' תרנס יוננן סכייית למחמי: סליקו להו מניאותהמפקיד אצל חבירו בהמה או כלים. לחמרינן בנמרא לליעזריך למיתני בהמה לשמועינן לכשרוצה לשלם **ואינו רוצה ליטבע** שמקנה **לו כפל זה** לע"פ שהוא מרובה להא כשטבח ומכר הנגב משלם ל' וה' ואינטריך למיתני כליס לשמועינן לע"נ לחין טורח בשמירתן כמו לחיכא בבהמה לפ"ה מקנה ליה נמי כפל כשרוצה לשלם ואי תנא חד לא שמעינן חידך: וננגבו או נאבדו. [נקט ננגבו לשמועינן לכפילה הוה לנפקד ונקט] לבבו ע"פ שאין כפל אלא בדבר הנגנב משום יוקרא. שלא יתיקר אחר לבילה וזה רלה לשלם ולא ליטבע אם נמלא אחר מכן ונתייקר הכל אל נפקד כיון אלא אטרחוהו לשלם כבי הינא ומכי מוכח לקמן [קף לה.] נבי כיפי לרב נחמן: שילם. **ואו רוקח אלא כל** היכא שרלה לשלם ע"נ אלא שילם עליין על שמלא שלבר וכלאי' בגמ': **ואם רלה ליטבע.** שבועת הפועלין להיינו שבועה אלא אלא בה יד ואלא פשע בה אבל חייב ליטבע שבועה שאינה ברשותו כלקמן בגמ' [קף לז:] ואע"פ שאם היה נשבע אלא פשע בה [היה] נשבע לשקר שהרי אומר עבשיו הוא בעלמו פשעתי מ"מ הואיל שהיה פוטר עלמו בשבועת שקר ואי רלה יש לו לפילה כלאיתא בגמרא [קף לז.] ת"ר כפה וכו' לבל היכא אלא טרחיה בבי הינא נמר בלבים המפקיד בשעת הפקדון שאם לא יטרחיהו על פקדונו היכא לבפל או סיוקר קנוי לו ונעשה כאילו אמר לבשנגב ותרלה ותשלמני יהיה קנוי לך **שמוך לגנבתה או יהא** קנוי לך מעבשיו חון מניזוקין וולדותיו ולאחי שבחה לאחת מנופה לא מקני ליה ומסקינן בגמרא לשואל נמי אע"נ אלא מני פשר נפשיה אלא בשמה [מחמת] מלוה שהוא מלתת אלא שבחה מ"מ היכא לשלם ממש אלא אטרחיה בבי הינא נמר ומקני ליה כפילה או יוקרא וזה הוא החילוק לליכא בין שואל לאחריני אלא סני בשואל בלבורא **לומר הרי לחי משלם על** שישלם ממש כלאיתא בגמרא: כתב הרשב"ץ ז"ל להא לקתני אלא רלה ליטבע כגון לליכא ואו למימרא לאחת למעט היכא אלא לפשר ליטבע עליס שננגב בפשיעה אלא בזו נמי היכא אלא אטרחיה בבי הינא

מקני ליה כפילא וטעמא מסום לחע"נ להסתא לא מני לאטרוחי כ"כ להא חיכא עדיס מ"מ סמפקיק בסעת הפקדון נומר בלבו לאקנויי בכל ענין היכא דלא אטרחיה מסום לחיכא צלין לחי בעי פטר נפשיה וכלאמרן וסכי מסמע מלנרסינן בירושלמי היו לו עדיס שננגבה כפשיעה סרי הוא בכלל שילם לא קתני סכי למעוטי היכא דלא מחייב עליה בסום תשלומין לא ממון ולא שבועה כמו בשומר חנם לחיכא עדיס שננגבה או בשומר שכר לחיכא עדיס שנגנסה לכבי ס"נ כיון לפטור מיניה לגמרי אי בעי נפקיד לשלומי ליה חיזו חלא כמכר לו עכשיו קנסיו לכס"נ לא חסיק לחעתיה מפקיד מעיקרא וכן נראה לו ז"ל מן הירושלמי לנרסינן חס היו לו עדיס שננגבה בחומתן הלא הוא לח"ר לגעזר סמוכר קנסיו לאחריס לא עסה ולא כלום: **נשבע ולא רצה לשלם.** לכאורה היכא למילף הך סיפא למה לי פשיטא כיון דלא שלם לא מקני ליה כפילא מיסו בפרק הנזהל עניס (לף קח.) לייק רבא מיניה נשבע ושלם ואח"כ הוכר הגנב משלם כפל לשמר לטעמא דלא רצה לשלם כלל הא רצה לשלם אחר מכן אף ע"פ שנשבע מקני ליה כפילא ופלוגי בזה עם לחבי והלכתא כרבה: **גמ'** הסוכר וכו'. **אע"פ שהוכר חייב בגניבה ואבידה מ"מ אס רצה לשקר ולישבע שנאנסה היה נפטר בשבועה הלכך כי אמר [בקרן] נקנה לו הכפל. כל חיובי ופטורי לרבעה שומרים ילפינן לקמן מקראי בפ' השואל (לף עב:) שומר חנם נפטר על הכל אס לא פשע והשואל משלם את הכל** חון ממתה **[מחמת] שותה מלאכה הראויה לה לאמר ליה להכי שכלת לי:** [לף לה.] **כל הנאה שלו. שהיה עושה בה מלאכתו בלא שום שכר: בליבורא.** לאורי אני משלם לא מקני ליה בעלים **כפל שאין זו שום טובה [שמוטל] היה עליו להניח לעתו שהשלילה לו חנם** וכתב הרב רבינו נסים בר ראובן ז"ל לכיון לתלוין טעמא בליבורא לא מקני ליה כפילא ולא משום טעמא למתה **מחמת מלאכה הלא שכיחא** שמעינן מינה לחפילו היכא שהתנה שולל להיות כשומר חנס למני פטר נפשיה במידי לשכיח לפ"ס כיון לכל הנאה שלו בלבורא לא מקני ליה כפילא [וכן הוא בתוס']: נמ' פשיטא וכו' אמר ליה ארבעה וחמשה למי משלם לבעל הפקדון:

גמ' (דף לד.) שילם ולא רצה לישבע א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא שילם שילם ממש אלא כיון שאמר הריני משלם אע"פ שלא תניא כוותיה דר' יוחנן השוכר מחברו פרה ונגנבה ואמר הריני משלם ואיני נשבע ואח"כ נמצא הגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' לשוכר

* כל זה אינו מהלכות הרי"ף. ד"ת [וכ' הב"ח באלפסי ישן אין זה] (והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (דף לד.) אמר רבא נעשה כאומר לו לכשתיגנב ותרצה ותשלם תהא פרתי קנויה לך מעכשיו א"ד סמוך לגניבתה תהא קנויה לך ואיכא בינייהו לגניבה דקיימא באגמא)

(דף לד:) א"ר הונא אמר רב אמר הריני משלם משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו מ"ט חיישינן שמא עיניו נתן בה

(דף לד.) א"ר פפא ש"ח שאמר פשעתי מקני ליה כפילא דאי בעי פטר נפשיה בגנבה ואבדה שומר שכר שאמר נגנבה מקני ליה כפילא דאי בעי פטר נפשיה בשבורה ומתה שואל אע"פ ששילם לא מקני ליה כפילא במאי הוה ליה למפטר נפשיה במתה מחמת מלאכה מתה מחמת מלאכה מילתא דלא שכיחא וליתא לדר"פ בשואל אלא אם שילם מקני ליה כפילא דקי"ל כרב זביד דאמר שואל עד שישלם מ"ט הואיל וכל הנאה שלו אי עביד מילתא יתירא ושילם מקני ליה כפילא בדבורא לא מקני ליה כפילא ותניא כוותיה השואל פרה מחבירו ונגנבה וקדם השואל ושלם ואח"כ נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשואל:

[פשיטא] אמר השומר איני משלם וחזר ואמר הריני משלם הא קאמר הריני משלם ומקני ליה בפילא אבל אמר הריני משלם וחזר ואמר * ועי' בתוס' פרק מרובה דף עב ע"א איני משלם אמר (דף לד:) הריני משלם ומת ואמרו הבנים אין אנו משלמין שלמו הבנים כגון שלא הספיק לתבוע אביהם עד שמת ואח"כ תבע את בניו ושלמו לו [* גי' ד"ת מי אמרינן מצי אמר להו כי אקנאי כפילא לאבוכון דעבד לי נייח נפשא אבל לדידכו לא או דלמא לא שנא שלמו הבנים לבנים שילם הוא בעצמו מחצה שאל ב' פרות ושילם אחת מהן שאל משותפין ושילם לאחד מהן שותפין ששאלו ושילם אחד מהן שאל מן האשה ושילם לבעלה אשה ששאלה ושילם בעלה כל אלו עלו בתיקו וחולקין דקי"ל ממון המוטל בספק חולקין והני מילי בארץ ישראל אבל בבבל קנסא הוא ולא מגבינן ליה בבבל ואי קדים חד מינייהו ותפס לא מפקינן מיניה בין בבבל בין

מהן שאל משותפין ושילם לאחד מהן שותפין ששאלו ושילם אחד מהן שאל מן האשה ושילם לבעלה אשה ששאלה ושילם בעלה כל אלו עלו בתיקו וחולקין דקי"ל ממון המוטל בספק חולקין והני מילי בארץ ישראל אבל בבבל קנסא הוא ולא מגבינן ליה בבבל ואי קדים חד מינייהו ותפס לא מפקינן מיניה בין בבבל בין

שכיחא שמעינן מינה לחפילו היכא שהתנה שולל להיות כשומר חנס למני פטר נפשיה במידי לשכיח לפ"ס כיון לכל הנאה שלו בלבורא לא מקני ליה כפילא [וכן הוא בתוס']: נמ' פשיטא וכו' אמר ליה ארבעה וחמשה למי משלם לבעל הפקדון:

גמ' (דף לד.) שילם ולא רצה לישבע א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא שילם שילם ממש אלא כיון שאמר הריני משלם אע"פ שלא תניא כוותיה דר' יוחנן השוכר מחברו פרה ונגנבה ואמר הריני משלם ואיני נשבע ואח"כ נמצא הגנב משלם תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' לשוכר

* כל זה אינו מהלכות הרי"ף. ד"ת [וכ' הב"ח באלפסי ישן אין זה] (והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (דף לד.) אמר רבא נעשה כאומר לו לכשתיגנב ותרצה ותשלם תהא פרתי קנויה לך מעכשיו א"ד סמוך לגניבתה תהא קנויה לך ואיכא בינייהו לגניבה דקיימא באגמא)

(דף לד:) א"ר הונא אמר רב אמר הריני משלם משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו מ"ט חיישינן שמא עיניו נתן בה

(דף לד.) א"ר פפא ש"ח שאמר פשעתי מקני ליה כפילא דאי בעי פטר נפשיה בגנבה ואבדה שומר שכר שאמר נגנבה מקני ליה כפילא דאי בעי פטר נפשיה בשבורה ומתה שואל אע"פ ששילם לא מקני ליה כפילא במאי הוה ליה למפטר נפשיה במתה מחמת מלאכה מתה מחמת מלאכה מילתא דלא שכיחא וליתא לדר"פ בשואל אלא אם שילם מקני ליה כפילא דקי"ל כרב זביד דאמר שואל עד שישלם מ"ט הואיל וכל הנאה שלו אי עביד מילתא יתירא ושילם מקני ליה כפילא בדבורא לא מקני ליה כפילא ותניא כוותיה השואל פרה מחבירו ונגנבה וקדם השואל ושלם ואח"כ נמצא הגנב משלם תשלומי כפל לשואל:

[פשיטא] אמר השומר איני משלם וחזר ואמר הריני משלם הא קאמר הריני משלם ומקני ליה בפילא אבל אמר הריני משלם וחזר ואמר * ועי' בתוס' פרק מרובה דף עב ע"א איני משלם אמר (דף לד:) הריני משלם ומת ואמרו הבנים אין אנו משלמין שלמו הבנים כגון שלא הספיק לתבוע אביהם עד שמת ואח"כ תבע את בניו ושלמו לו [* גי' ד"ת מי אמרינן מצי אמר להו כי אקנאי כפילא לאבוכון דעבד לי נייח נפשא אבל לדידכו לא או דלמא לא שנא שלמו הבנים לבנים שילם הוא בעצמו מחצה שאל ב' פרות ושילם אחת מהן שאל משותפין ושילם לאחד מהן שותפין ששאלו ושילם אחד מהן שאל מן האשה ושילם לבעלה אשה ששאלה ושילם בעלה כל אלו עלו בתיקו וחולקין דקי"ל ממון המוטל בספק חולקין והני מילי בארץ ישראל אבל בבבל קנסא הוא ולא מגבינן ליה בבבל ואי קדים חד מינייהו ותפס לא מפקינן מיניה בין בבבל בין

[דף לד:] הרוצי מקלס ומת. **לא הספיק לקלס על שמת:** (לעבד לי ניחא נפשא. **פעמים רבות עשה לי קורת רוח):** קלס לבניו מהו. **מתו הבעלים וננגחה ואמר השומר לבניהם הריני מקלס בניהם לבניהם. לעיכא שוס עך ניחא נפשא** מילו לאלו אלא לזקא מלבות לאבות לילית בהו נייחו נפשא: מהו. מי אמרינן כיון שאילו **לא קבלו קורת רוח לא** מצא עצמם **ולא** מצא **האבות [לא** מיקנו **כפילא]** או **למאי** כיון **שהאבות** להוו להו נייח נפשא בהאי קנו כפילא **לף בניס** מן **הבניס: קלס** מחצה. **מתחלתו אמר הני מקלס** מחצה **ולא יותר** מהו. **לקנות חצי הכפל: שאל אחי פרות.** אמ"ל **מחצה לא קני אחי פרות ומתו** ואמר הריני **מקלס אחת ולא אמר** שמחה מחמת מלאכה. **מהו לקנות כפל אלה מי אמרינן כל הקרן אלה קלס: שאל מן השותפין ומלס לאחר.** פירוש נתן לו חלקו בדמות חברו לבלה לשות אינו חייב לפרוע ומכי מוכח בירוש' [ריס] פרק שבועת הפקדון מקרא לוכחם בעמיתו פרט למכחיש אחד מן השותפין ללאו כפירות ממון הוא לפי שאינו רשאי לפרוע אחד מהן בלא [רשות] חבירו כן כתב הרנב"ר ז"ל בחלופיו: מהו. **שיקנה חצי הכפל מי אמרינן הרי קלס כל** אלמא: **ומלס לאחר מקס. [חצי למיו** מהו **שיקנה חצי הכפל מי אמרינן] הרי קלס כל המוטל עליו** לאע"נ לבירושלמי שאמרנו מצמע לאוכ אחד הוא ולכאמרינן עלה קתס אמר ר' יוסי הלא אמרה שנים שלוו מן האחד אע"נ ללא כתבין זה לזה אחראין וערבאין אחראין זה לזה והביאו ריא"ף ז"ל בהלכותיו שם ולפי זה הרי לא קלס אלא מחצה וכבר הביעתי ליה מחצה מהו מכל מקום אין כ"ש חייב לפי האמת אלא אחד מהם שחייב מחלק חברו הוא מלין ערב ומקום שכי בעי הכא מהו כלומר **לכיון לקלס כל** מלי לרמי עליה כלין בע"ח מקני ליה כפילא שהרי אינו חייב לפרוע [בעל] חברו אלא היכא שאין לו נכסים שיוכל לגבות או ללמאי כיון לאכתי פא חיובא נביה באיזך פלגא מלין ערב ה"ל כאלו מחצה ממש ולא מקני ליה כפילא וה"נ מוכח פר' השואל (דף ע.) אלא מיחייב באיזך פלגא אלא מלין ערב נבי שותפים שאאלו ונאאל לאחד מהם אמר מהו, וכו' ואיכא למוכחי כן נמי מן התוספתא לבבא בתרא לתניא התם [בסוף פרק בתרא] המלוה את חברו ע"י כ' ערבים לא יפרע מאחד מהם ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע ממי שירצה ופירשו הס ז"ל להכי פירושא לא יפרע מאחד מהם אלא כשהוא בא לגבות מהם יפרע מזה מחצה ומזה מחצה אין לו נובה מן האני והרי אני ערבים הללו הרי הם לענין ערבותם כאלו שלוו מאחד [ומשום] הכי לאמרי' לכ"ז שים נכסי לאניה, אינו נובה אלא מזה מחצה ומזה מחצה אלמא לכאלו שלוו מאחד נמי בכה"נ ליישנין לבבא הרמב"ס ז"ל אינו סובר כן פי' התוספתא שהוא ז"ל כתב בשני ערבים שנפרע מאחד מהם [מאיזה] שירצה ונ"ל שאם הרב ז"ל מקבל התוספתא הוא מפרש לה בין הלוה והערבין כלומר לא יפרע מאחד מהן תחלה אלא מן הלוה בלל אם ירצה תחלה ואם אמר וכו' יפרע תחלה מהם ולא מן הלוה אבל אם שהין הרב ז"ל כתב שני שיורים ערבים והרמב"ם ז"ל כתב הרי הלוה ואח"כ יפרע מן הערבים ולא קאי ממי שירצה לאני ערבים והרמב"ם ז"ל השמיטו מפני שהוא פשוט ומבואר בגמרא ובכל הפוסקים ז"ל ומיהו אע"ג דמדינא הלוה קודם לערבים מכל מקום אם רצו הערבים לפרוע תחלה מהם ולא מן הלוה כגון שהם ירצה לפרוע תחלה מן הלוה שהוא עשיר ומצוי בידו ואין הלוה יכול למחות בידם ולא עוד אלא שאם רצה הלוה לפרוע תחלה מן הערבים שהם עניים ואין להם מה יפרעו ממנו אין הערבים יכולים למחות בידו שהרי הלוה יכול לומר להם אני ערבים בשביל שתהא אתה מניח לי ללוות ולא בשביל שתפרע ממני תחלה ואין לך לומר לי אלא פרע לי מן הלוה ואני אפרע ממנו שאני סומך על הלוה יותר ממך שהרי הוא עשיר ואתה עני

ואמר חיני יולע היכן מסכנתים פסיעה היא וחייב וכתב רב אלפסי ז"ל בתשובה לחפילו אמר מסכנתים אלך פלוני וכפר בו פסיעתא **הוא וחייב שהיה לו** למסכנו אלמו בעדים ואע"נ דנבי פרעון אמרינן בפרקא קמא (דף נ.) דאמר לימיר את היימנתיה אלא אמרת לי הכא ליה בסהדי שאני התם דאמר למלאמר לו שיפרע לפלוני בשבילו לפסר שהיה מכירו ומאמין בו אבל הכא לאו הכי הוא עליו ושתם אמר בולאי ה"ק ליה לאו עליו במקום שהוכל לפלוגתו כל שעה שארצה ובשהניחו בלא עדים פעם נראה שהרב ז"ל סובר לאע"נ לולאי צריך להימונים היה [במנו] [להה לפני ליה עליו בעדים] הוה אני לימיר נאמן מ"מ כיון לאמן לו שכיח ניחא ליה לימיר להל"ס אע"נ שצריך להעיז ומפום הכי כאלא מסכנו אלמו בעדים הוי פוסא אבל הרנב"ר ז"ל מנמנס מטעמא אלמרן שצריך להאמין בו ואני לימיר ליה את המנתיה נמי ומיהו היכא לאמר ליה לוה מפלוני ואמר שהוה ממנו וכפר בו נראה לכל"ע פטור השליח בשבועה לחיהו היימנוה לז"ל מפלוני: אפלגיה. פרלמן: חייקור. **יתר על למיס שפרע לבעלים: הוה יתיבנא.** **כשהן לין זה: שלם ולא רצה . והאי נמי שלם:** הכא אטרחיה. כלפירשתי לעיל שתשלומין הוו ע"י כפייתי ב"ד: לימיר לסבר רב נחמן שומא הלרע. **נכסי ליה שמו בית לין לבע"ח חוזרין אל"ב נתן לו מעות** האוכ [להה] מזיון **הכא להלר אפלגה למרה** אע"פ שמשו אותה לפרעון הפקדון כיון שהחזיר לו את שלו: **שומא בטעות הוה.** למסוס לאו יליעו שיוכל לאהלוקי ממוניה בעין הוא שמשו הטרקלין אבל השתא למסלר ליה ממוניה בעין אינהי מילתא אלא ה"ל נביה ולא מילי בעניו שומא כ"כ הרמב"ם והרמב"ן ז"ל לבין נמצא הלבר ברשותו בין נאבד כיון שמצאה ומהלרה בעין הוי שומא בטעות אע"פ שלא היה נראה כן מפרש"י והר"ח ז"ל: והלכתא לשומא הלרא לעולם. מיה שמשו **ב"ל לבע"ח על שהין גלוה מעות** לפרוע מחזירו לעולם כשיתן לו **הלוה מעות ומיהו אם** קנו מיניה אלא ליסלקוה אע"ג לייהוי זוזי שוב לא הלרא לכיון שנתרצה הין כאן **מסוס היסר והטוב.** מילי להוה אלינא לבר מצרא (לף קמ.) למהני בית הקין והא אלמרינן לשומא הלרא ה"מ במקרקעי אבל במטלטלי לא הלרא כן כתבו הרשב"א והרנב"ר ז"ל מסס הרמב"ן ז"ל: **פשיטא שמו ליה לבע"ח.** לא עליתא כו'. **כשם שהוא מחזירה ויטול מעותיו מסוס ועשית היסר והטוב לך אתה מחזירה ואתה מטול מעותיך** לתרוייהו אלתא לזוזי נחית: **זבנה לורתה.** בע"ח **שמו לו קרקע ומכרה או הוריסה או נתנה:** הני. **אחרונים לוקח או יורש או מקבל מתנה:**

והדרא אפדנא למרה.

אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דר"נ ופירקין דהמפקיד הוה ואמינא ליה שילם ולא רצה לישבע ולא אהדר לי ולא מידי ושפיר עבד דלא אהדר לי ולא מידי מ"ט התם לא אטרחיה לבי דינא הכא אטרחיה לבי דינא דהא הדר אגבייה לאפדניה מיניה בעל כרחיה.

לימא קא סבר רב נחמן שומא הדרא לעולם לא שאני התם דשומא בטעות הואי דהא הוו כיפי מעיקרא.

אמרי נהרדעי שומא הדרא עד תריסר ירחי שתא אמר אמימר אנא נהרדעא אנא וסבירא לי דשומא הדרא לעולם והלכתא שומא הדרא לעולם משום שנא' ועשית הישר והטוב בעיני ה':

פשיטא שמו ליה לבע"ח ואזל איהו ושמה לבע"ח דידיה אמרי' ליה לא עדיפת מגברא דאתית מחמתיה זבנה אורתה יהבה במתנה הני אדעתא דארעא נחות אדעתא דזוזי לא נחות ולא הדרא שמו לה לאשה ואנסיבא או שמו מינה דאתתא ואנסיבא בעל בנכסי אשתו לוקח הוי לא מהדר ולא מהדרינן ליה דא"ר יוסי בר"ח באושא התקינו האשה שמכרה נכסי מלוג שלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות (דף לה:) אגבייה איהו מדעתיה בחובו פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר הדרא וחד אמר לא הדרא מ"ד לא הדרא דהא מדעתיה דנפשיה אגבייה והא זביני מעליא הוא ומאן דאמר הדרא סבר לא מדעתיה דנפשיה אגבייה ולא זביני מעליא הוא והא דאגבייה ולא אתא לבי דינא מחמת כיסופא דעביד הכי וקיי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל הלכך אי אגבייה הלוה למלוה מדעתיה דנפשיה שלא בב"ד לא הדרא מאימתי אכיל פירי האי דיהביה ליה בשומא אמר רבה מכי מטיא אדרכתא לידיה אביי אמר עדיו בחיתומיו

שויוה רבנן ומצי למימר לני לוקח רלשון לקי כיורש שויוה יורש שמכר לבניו נכסיו בחייו אין לו ירושה בהם: [לף לה:] **לגבייה היכי בחובו. לעיל מהדר** למר שאם **לא שמאוה ב"ל למלוה בעל כרחו של לוה** אלא שהלוה עצמו **לא הטריחו לדין ולאחר ליה טול קרקע זו בחובך:** ולענין פסק דין קיי"ל לכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל הלכך כל היכא שהלוה עצמו עשה כן כזביני חשבינן להו ולא מהדר כן כתב הריי"ף ז"ל: **מחימתי לכיל פירי. מי שמו לו ב"ל קרקע מחימתי היא קנויה לו לאכול פירות: יומי לאחרינהו.** כשנפסק הדין **ב"ל כותבין לאדרכתא למלוה שהוא פסק דין על נכסי לוה שבכל מקום** שימצא נכסים שלו יקחם **וכשמצא** החזק **[לבוח] לב"ל וב"ל מכריזין שים כאן קרקע לקנות כלאחרינן בערכין ואם בא זה וקבלם ביותר ממה שמאוה** אחרים **מוסרים לותה בידו לאחר שכלו ימי ההכרזה וכמסכת**

לאדעתא לאדרעא נחות. שיהא הקרקע שלהם ולא שיקבלו מעות ללוקח בע"ח **לא היה לו עליו אלא מעות והרי** כשנתנם לו היכא מסוס ועשית היסר והטוב **אבל אלו קרקע [קנו]** ולוקח בבע"ח הוא לאחרינן הכי אבל סומא בטעות כלעיל לדב נחמן פסיעה **להדרה לעולם אפילו** זבנה לו ירתה ואין צריך להאריך בזה [וכן כתב אסר"י] ולענין דינא לבר מצרא נמי אי זבנה לו ירתה לא עדיפא מנברא עלים הלוקח לו היורש מנברא לאחר מחמתיה לחיהו נמי אדעתא לאדרעא נחית ואפי' הכי מסלקינן ליה וכן כתבו הרשב"ם והרנב"ר ז"ל בשם הראב"ד ז"ל: **שמו ליה.** כ"ל לפרוש לה מה שמחויב לה והיא פנויה ואח"כ חינסיבא ומתה כיון לבעל לוקח הוי ליה כזבנה אלא מהאי מסמע הא אם יורש הוי מהאי שהרי הוא במקומה: שמו מינה לבעל חוב לילה שהיא חייבת לו ואח"כ חינסיבא ומתה כיון לבעל בנכסי אשתו לוקח הוי ליה אלא מהאי מסמע לשמעי חשבי' ליה שלא היה קרקע זה לעולם שלו **[ומש"ה] מהדרינן ליה לבע"ח** היה לו לין יורש ולאי מהדרינן ליה לבניורש מסמע לשניך בית היה ושעשית היסר והטוב כן פירש רש"י ז"ל **וכן פסק הלין הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ב מהלכות מלוה ולוה.** ולפי זה צריך לומר להא דאחרינן זבנה לו אורתי' אלא מחלקינן בהו ואלא מהאי לאו בירושה לממילא עסקינן אלא כעין ירושה קא אמרינן להיינו במתנת שכיב מרע והכי מסמע ליעני לאמר אדעתא לאדרעא נחות ואי ירושה לממילא הויא לא נחת בה לממילא הויא: **האומה שמכרה בנכסי מלוג. להיות הבעל אוכל פירות בחייה ונוף הקרקע יהא נלוקח כשתמות. ומתה.** הבעל מוציא מיד הלקוחות. **אלמא כלוקח**

ערכין מפרש כמה ימים מכריזין כפ' שוס הלויים (לקמ כח:) **ועל לשלמן הנך יומי הוו פירי ליליה:** [לקמ לג.] **מתני' השוכר פרה מחבירו** והשאילה לאחר. [כלומ] ימי שכירתו: **ישבע השוכר.** כלי להפיס דעתו של משכיר **שלא ירעה שהות שהלך** משלם לשוכר. משום דמסתמא מיתה קנקה מפני שהות פטור מלשלם וכיון שהות נפטר מן המשכיר יש לו לטון עם השואל וכיון שהשואל **חייב בשומרין ישלם השוכר** שהלה ממנו: שלא תחזור וכו'. לשכירות ליה לר' יוסי לשואל שומר לבעלים חשבינן ליה ונכנס תחתיו לשוכר ולא מצי ג"ל נלאו בעל לבריס לידי לתקה ולא שייך הכא שבועה כלל דהכא מיירי שאנו יודעין שמתה והשואל נמי מודה שמתה כברכה לחי לא יודעינן שמתה שלא מפיו דשואל יש לו לישבע שהיה ברשותו כלעיל [לקמ לז:] [וכן אי לא יודעינן שמתה כברכה שלא מחמת מלאכה היה השואל פטור]: [לקמ לז:] גמ' הלכה כר' יוסי. לקמן כיצד עושה הלה וכו' ומשמע דבשום לא חיש זוכה השוכר בפרתו **של זה שלא** השואל ממש הוא שומר לבעלים ולפיכך רואו בעלים שמתה ממש בפניהם **חייב (השוכר) לשלם לותתו לבעלים** וכן לעת הריי"ף וכך הם לברי הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות שכירות: (על הגמרא) [לקמ לו.] **רב חמר פטור.** כלומר שהיה ברשותו לבל שם השומר שלשלן שומר שכר והשומר שלחר שומר [חנם] ונתנבה מרשותו ולקי שלשלן חייב שלא עליף טפי כשמסרה לאחר משלומו היה ברשותו שלא נתחייב קלמרינן שלא נתחייב מפני מסירתו שלא בפני שהיה חייב משלה ומיהו בבעלים משבינן תשלה לשומר שני שלא פשע בה קושט לשלשלן לינא שומר שלשלן עם המפקיד משום לכיון למסרה לבן לעת מצי למימר ליה זהו במקומי ושם נשבע שמתה כברכה שלן שלשלן פטור לשלילו שומר שכר פטור מלונסין ושם מסרה לשומר שכר לעכשיו עומד מקום במקומו לנמרי שלשלן פטור ומשולם מכל וכל ולמ"ל ג"ל נברא לשלימת לך שהוא חייב בכל מה שהייתי חייב בו ולוקימתיה בשריקלי זיל לישתעי לינא בהדיה ולפילו הכי לו מלינת היה לו שהעני ולין לו מה לשלם שלשלן שלשלן פטור לרב שלא משום למצי למימר שהיך שלא מפיו לי בשבועה ולינו מלמינו שנשבע שלא נגנבה **או נאבדה** וג"מ לשלי

זכין לו רבא אמר מכי שלמו יומי אכרזוה:

מתני' השוכר פדה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם לשוכר א"ר יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של * במשנה שבגמ' ובס"י איתא חבירו זה אלא תחזור פרה לבעלים:

גמ' (דף לו:) אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי:

אמר רבא הלכתא שומר שמסר לשומר חייב ולא מיבעיא שומר שכר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעה לשמירתו אלא אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר דעלויי עלייה לשמירתו חייב דאמר ליה אנת מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן לי בשבועה (* ד"ת מ"ז והיינו דלא כאביי דקאמר טעם משום דאמר ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר)

שמעינן מינה דהיכא דאיכא עדים דנטרה שומר בתרא כי אורחה ונאנסה לא מיחייב שומר קמא לשלומי דהא ליכא שבועה דלימא ליה אנת מהימנת לי בשבועה והאיך לא מהימן לי בשבועה ואע"ג דאמר אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר כדאמרינן בגיטין [בפרק כל הגט] (גיטין דף כט.) ואם אמר לו טול לי ממנה חפץ פלוני הרי זה לא ישלחו ביד אחר שאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר ואמרי' עלה אמר ריש לקיש כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאיל ולא השוכר רשאי להשכיר הני מילי לכתחלה אבל דיעבד אע"ג דאינו רשאי אי איכא סהדי דלא פשע בה לא מחייבינן ליה דהא גבי השוכר פרה מחברו והשאילה לאחר ומתה כדרכה כיון דליכא פשיעותא דהא מתה כדרכה מיחייב שוכר לשלומי מדיליה ואע"ג דהשאילה לאחר ושמעינן מינה דלא סבירא לן כרבי מאיר דאמר * לקמן ברי"ף סימן תעג כל המעביר על דעת בעה"ב נקרא גוזלן:

הנהו גינאי דכל יומא הוו מפקדו מרייהו גבי ההיא סבתא יומא חד אפקידו גבי חד מינייהו שמע קול דבי הילולא אפקדינהו גבה דההיא סבתא אדאזל ואתא איגנוב אתא לקמיה דרב פטריה דלא יכלי למימר אנת מהימנת לן בשבועה ההיא לא מהימנא לן דהא אינהו לר"י (לקויל כוותיה) היכא שילוע (שלם) שהיה מלמינו לזה היה זה קס תחתיו לנמרי וכיון שנתנו לו הבעלים רשות להשחילו ל"ג כשאמתו וכינו של נפקד לקויל"ל [שם] לכל המפקיד על לעתן הוא מפקיד ל"ג כמי שלרכן של בעלים להפקיד לאלו כהיה שכתף לשלמן [שם] לכבל הני לפילו רבי יוחנן מוקי לפטור לשומר שני נכנס תחת הרלשון לנמרי ולע"פ שאין לו מה לשלם לרלשון פטור והכיל הרמב"ן ז"ל רלוי לכבר מלתנן בפרק הכונס (לקמ נה:) מסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו ולמלרינן עלה תחתיו למלן ולסקינקן תחתיו לשומר ולייקינן שומר קמן ליפטור ליה לנמרי ליתא תיובתא לרבא לומר רבא שומר שמסר לשומר חייב ומשני לומר לך רבא מלי מסרה לרועה לקתני שמסרה לברזליס שהוא רועה קטן שעומד לשמור תחת הרועה הגדול לשורחים להרועה למימסר לברזליס והא הכא לומרינן לשומר קמן ליפטור ליה לנמרי ולמתניתא מינה לרבא [לומר חייב] הא לרב לומר פטור ניחא ולרבא נמי בברזליס פטור לנמרי משום לשורחים בהכי והוא הלין בשבועה ולשתו וכינו וכלומרינן לחד טעמא הוא וכן לעת הרשב"ם ז"ל (והרגב"ר ז"ל). וכן כתב הרמב"ם ז"ל [בפ"ל מהלכות שלה (ופקדון)] שהשומר שמסר פקדון לאשתו וכינו וכני בייתו והולינן שהוא פקדון ולא שמרו כלרך השומרים שהם חייבין לשלם לבעל הפקדון ובעה"כ פטור לע"פ שר"ת ז"ל חולק בדבר בענין לשתו וכינו שכובר ז"ל שאלו לין מלמרין לעולם לעת בעלים שלא לעת לביהן: **אחת מהיתן לי וכו'.** כתב הריי"ף ז"ל שמעינן מינה להיכא לליכא עדים לנטרה שומר בתרא כרלוי ונאנסה לא מחייב שומר קמן לשלומי להא ליכא שבועה לעתא לא מהימן לי ולע"נ לחמר ריש לקיש [פרק כל הגט] (לף כט.) כאן שנה רבי לין השומר רשאי להשאיל ולא השוכר רשאי להשכיר ה"מ לכתחלה אבל דיעבד לע"נ לא מהימן לי ולי ליכא עדים לא מחייבינן ליה בשבועה ולא מהימנת לי בשבועה ולינו לומר לת מהימנת לי בשבועה ולינו שהוא שומר שכר ומסר לשומר חנם חייב דגרועי גרעה לשמירתו אלא אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר חייב דעלויי עלייה לשמירתו

מפקדי לה תמיל: **פשע כה. שלח נעל בפניה:** ויעלה לחנם. **מקום שחיה מסתמרת שם לו לעל זחכים ולו לעל גנבים ומיהו לו לחכלוה זחכים ולו [לגבוה] לגנבים:** ומתה. **להוי תחלתו בפשיעה שמת יערפוה זחכים וסופו לו נחבלה בחותה בפשיעה חלח בלבר שהוח לונס** לחר: **לו מיבעיח למ"ל. לקמן [לף מב.] גבי ההוח לחותיב זוזי לפקדון בעריפה לחורבני להוי פשיעותה לגבי נורח ונטירותה לגבי גבי ולגבי שומר חנם לונס הוח: חלח לפילו למ"ל** התם פטור הכח חייב. **להתם ליכח פשיעה חלח לענין נורח** והח לו לחתי נורח לבל הכח ליכח למימר בפשיעה מתה שמת הבלא לחנם קטלה: **מה לי הכח** ומה לי התם. ופסק סריי"ף ז"ל הלכה כרבה להלכתה כוותיה לגבי לחביי בר מיע"ל קנ"ס ולמ"ן לקי"ל [שם] תחלתו בפשיעה וסופו בחונס חייב ס"מ היכח לליפטר שהחונס בח מחמת פשיעה כי סהיח לעריפה לחורבני לבל הכח גופייהו כל יומא גבה דההיא סבתא הוו מפקדי:

(דף לו:) איתמר פשע בה ויצאה לאגם ומתה כדרכה אביי משמיה דרבא אמר חייב וכל דיינא דלא דאין כי האידינא לאו דיינא הוא ולא מיבעיא למ"ד תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב דהכא אלא אפילו למ"ד תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור הבא חייב מ"ט הבלא דאגמא קטלה.

יום רכח

רבא משמיה דרבה אמר פטור וכל דיינא דלא דאין כי האי דינא לאו דיינא הוא ולא מיבעיא למאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור דהכא פטור אלא אפילו למאן דאמר תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב הכא פטור מאי טעמא מלאך המות הוא דאנסה מה לי הכא ומה לי התם ומודה אביי דאי הדרא לגבי מרה ומתה פטור מ"ט דהא הדרא לה ולאו הבלא דאגמא קטלה ומודה רבא כל היכא דגנבה גנב מאגם ומתה כדרכה בי גנב דחייב מ"ט דאי נמי שבקה מלאך המות בי גנב הוה קיימא איכא מאן דאמר הלכתא כאביי.

ואע"ג דקיי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא הלכה כרבא בהא הלכתא כאביי דהא בהדיא אמרינן והלכתא תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב ואנן לא ס"ל הכי אלא הלכתא כרבא דקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא הלכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם ואע"ג דקייל תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב ה"מ דנטרינהו באורחא דהוי נטירותא לענין מידי ופשיעותא לענין מידי אחרינא ואיכא אורחא אחריתי דאי עביד לה לא הוה מטי לה אונסא הלכך אע"ג דאיתניס מיחייב דאמרינן אי לאו דפשע בה לענין ההוא מידי אחרינא לא הוה מטי לה אונסא

כגון ההיא דאמרינן כההוא דאפקיד זוזי גבי חבריה אותבינהו בצריפא דאורבני ואיגניבו אמר רב יוסף אע"ג דלענין גנבי נטירותא הוא לענין נורא פשיעותא היא תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב דאי קברינהו בארעא כדאמר שמואל כספים אין להן שמירה אלא בקרקע לא הוו מיגנבי ולא מיתליא בהו נורא הלכך מחייב בגניבה ואע"ג דאניס דאי לאו דפשע לענין נורא לא הוה מיתניסא ומהאי טעמא אמרינן תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב דההוא אונסא דגניבה מחמת פשיעותא דנורא הוא ולהכי חייב דלא נטרה כדאיבעי ליה אבל הכא לענין מתה כדרכה מאי נטירותא הוה ליה למיעבד כי היכי דלא ליקטלה מלאך המות

הלכך אע"ג דקיי"ל תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב הכא פטור מהאי טעמא דכתבינן והיינו טעמיה דרבא וטעמא תריצא הוא וליכא עליה פירכא והלכתא כוותיה ואע"ג דאקשינן עליה דאביי ופריק ההוא פירוקא שינויא בעלמא הוא ולא סמכינן עליה

ואי קשיא לך הא דגרסינן בפרק השוכר את הפועלים (דף צג:) איתיביה אביי לרבה רועה שהיה רועה והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב וטרף ארי ודרס אין אומרין אילו היה שם היה מציל אלא אומדין אותו אם היה יכול להציל חייב ואם לאו פטור מאי לאו דעל בעידנא דעיילי אינשי לא דעל בעידנא דלא עיילי אינשי אי הכי אימא סיפא ואם לאו פטור אמאי פטור תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא וחייב דשמעינן מינה דהיכא דתחלתו בפשיעה אפילו איתניס שלא מחמת פשיעה חייב ההוא מימרא דאביי ורבה הוא ולא עדיף מהאי מימרא דאית להו הכא וכבר דחייה רבא והאי מתנית' דרועה שהיה רועה כפשטא סבירא לן דאומדין אותו אם היה יכול להציל חייב ואם לאו פטור ודקא מוקי לה אביי דעל בעידן דעיילין אינשי וקא מוקים לה רבה דשמע קול אריא ועאל שינויא הוא ולא סמכינן אשינויא אלא בין דעל בעידנא דעיילין אינשי בין בעידן דלא עיילין אינשי אי הוה יכול להציל אפילו על ידי רועים ומקלות חייב ואם לאו פטור:

[דף לו.] **אמר** לנסים. שהוסיף מפי עצמו. לייקינן בגמרא מלמנקט הכי ליתנו למתני' מיירי בחין לו תובעין חלק שהוא בת לנחת ירי שמיס ומס"ה תנן נותן לזה מנה ולזה מנה לבנלתו הכי לא יצא ירי שמיס לחס היה מונח על סיבא חלישו היה מפסיד הנפקד

מתני' (דף לו.) אמר לשנים גולתי את אחד מכם מנה ואיני יודע איזה הוא אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ואיני יודע איזה הוא נותן לזה מנה ולזה מנה שהודה מפי עצמו:

[* גי' ד"ת (וכ"ה הב"ח] שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים זה אומר מאתים שלי ונותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו א"ר יוסי א"כ מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו]:

גמ' דייקינן מדקתני שהודה מפי עצמו מכלל דאינהו לא קא תבעי ליה אלא בבא לצאת ידי שמים עסקינן ומשום הכי נותן לזה מנה ולזה מנה דמדינא ליכא עליה לשלומי אלא חד מנה אבל היכא דקא תבעי ליה אינהו וכל חד מינייהו אמר לדידי גזל משתבע כל חד מינייהו בגזילה דגזליה לדידיה ושקיל מיניה מנה דתנן גזל אחד מה' בני אדם ואינו יודע איזה מהן גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון רע"א לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד וקיי"ל הלכה כר"ע מחבירו

ואע"ג דקיי"ל מספיקא לא מפקינן ממונא אלא אמרינן אוקי ממונא בחזקת מאריה כדאמרינן מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב נחמן ור' יוחנן אמרי פטור וקיי"ל כוותייהו הכא היינו טעמא דחייב דקנסא קנסוה רבנן משום דעבד איסורא כדאמרינן עליה בגמ' (יבמות דף קיח:) קידש קתני בעל לא קתני גזל קתני לקח לא קתני ואמרינן מאי קידש קידש בביאה להודיעך כחו דר' עקיבא דאע"ג דלא עבד אלא איסורא דרבנן קניס ונותן כתובה לכל אחת ואחת וכ"ש גזל דעבד איסורא דאורייתא דקניס ליה ומשלם גזלה לכל אחד ואחד אבל לקח מקח מה' בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם לקח דלא קא עבד איסורא בין לר' טרפון בין לר' עקיבא נותן דמי מקח ביניהן ומסתלק ובהכי סלקא שמעתא התם

והיא דקתני הכא אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה ואיני יודע איזה הוא נותן לזה מנה ולזה מנה דאלמא מספיקא מפקינן ממונא רמינן עלה הא דקתני סיפא שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים זה אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שלי נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו דאלמא מספיקא לא מפקינן ממונא ופריק רבא האי דקתני

לחפילו בליני שמיס פטור ולע"פ שהלה תובעו בברי והוא שמע כלחמרינן פרק הנוחל קמא (לף קנ:) מעשה בחסיד ח' שנקח מקח מן הסוק מחמשה בני לחם ובא מעשה לפני ר"ט ואמר **מניח למי מקח ביניסם ומסתלק** ובולחי לוחו חסיד בא לנחת ירי שמיס היה ומסתמא נמי תבעי ליה לסחם מקח תובעין יש לו ללפי שעה רוצים הלמיס ונמנע ללא ה"ל למילק בפקדון ליכא למימר הכי שמפקידין לוחו ביום לזמן רב ורבי עקיבא נמי הוא מודה לרבי טרפון בהא דהא לא פליני בבא לנחת ירי שמיס: **מה הפסיד הרמאי. חס כן לא יודה על החמת** לעולם: ולית הלכתא כוותיה. ליחיל הוא ופליג עם רבנן: **מתוך הגזול.** כלומר יתברו לוחו ונותן ממנו למי הקטן לבני ולא חייסינן לפסידא לבעל הכלי שמפסיד ללינו חוזר לו בעינו ורס"י ז"ל **לא פירש כן:** נמ' לימא מספיקא מפקינן . דקתני נותן לזה מנה ולזה מנה ולא תמרינן **כאן** אומר **ליני יודע חס לך חס לחבירך לוחי ממונא בחזקת נתבע** זה וייהא מונח הלין על סיבא **ליניהו:** ריסא. **לחד גברא הפקיד לנלו ה"ל כאנים שהפקידו לנלו בשתי כריכות** לסו"ל **למילק ומי מפקיד לנלו מנה ומי מפקיד לנלו מחתים** ולפי בלו אנים יחד: סיפא וכו'. בכרך לחד מתם בכרך לחד לנלו שלמרו לו מנה שלי ומחתים של חברי ומס"ה לו לך למתמע שפיר לליהנו לו קפלי לסהללי זו היא לרך הנלוניס ז"ל וכן לעת הרמב"ס ז"ל בפ"ה מהלי שלנה ולין להקשות כיון שכל לחד תובע מחתים והוא מודה ולחי מנה הוא ליה כחמשין יצענא לחמרינן הו"ל מחויב שבועה ולינו יכול ליסבע עליה ומשלם לסחם רמי רחמנא שבועה עליה שלא יעכב ממון חבירו ברשותו לבל הכא ברי מודה הנ' מלות שתובעין בין ענים ולין הכפירה והסולאה שלא בין המפקידין. ורמינן בגמרא גזל לנזל קתני הכא [לחמר] לנסים גזלתי וכו' ורמינהו גזל לחד מה' ולינו יודע לליזה מסם גזל וכל לחד לומר לוחי גזל מניח גזילה ביניהם ומסתלק לברי ר"ט הלמא מספיקא לא מפקינן ממונא סתם לקח תבעי ליה הכא בבא לנחת ירי שמיס ליקח נמי לקתני שהודה

מפי עצמו ז"מ . קתני הכא במתני' שיתן מנה **לכל אחד ואחד** לגמרי למספיקין מפקינן ממונא: [דף לז:] מניח נזילה ביניהם. מפרשינן בגמרא להא דלחמרינן ויניח לו למימר שיניחנה שם ונפקלו ליהנו לה"כ הנהו מפסיד לגמי שיתן יניחנה **כב"ל בפניהם ואומר [בירדו בילו] שלי מי הוה ויטול ומסתלק מן הדין** וה"ע דלכתחלה כוותיה מחבירו פליג עליה ואמר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה על שיטלם נזילה לכל ה' וה' ועצמן מסוס קנסוה לקנסינן ליה כיון דעבד חיסורא נמצא דהיכא דליכא חיסורא היה מותר לה' טרפון שמניח בפניהם מה שיש בידו ומסתלק וכן אמר רבי שמעון בן גמליאל פרק האשה שנשטה (דף קיח:) [ובפרק הנזהר קמא] [דף קנ:] דר"ע נופיה מוקי בלוקח מקח מחמשה בני חלם וזה אומר לוי מכרתיו לך והלמיס שלי וכן כ"ש שנותן דמי מקח בניהם ומסתלק ופסק הרי"ף ז"ל כותיה מסוס דקי"ל הכי בעלמא כרב נחמן דאמר מנה לי בידך והלה אומר לוי יודע פטור וה"כ האידנא לגמ דליכא למימר קים ליה לקנסוה שפיר פסקינן לפילו בגזל כר"ט וכן פסקו הרא"ש והר"י ז"ל אבל לעת הרי"ף והרמב"ם ז"ל פ"ה מהלכות שלנה שהנוטלין נשבעים שבועה כעין לוורייתא שכלל גדול הוא בכל הנוטלים שלא כדין שהן נוטלים ללא בשבועה זו כתוהן שבגינו פרק כל הנשבעין [דף מז:] נמצא שגריך ליתן נזילה לכל ה' וה' וה"כ הדין היכא דה"ל למיקם ולא קם לפשיעה היא ונגזל חל כי הניא דב' כריכות למתניתין [דיעת הוא] שאם היו תובעין לו שהיה צריך ליתן לכל ה' וה' כר"ע וכ"כ הרמב"ן ז"ל ור"ע ללא קניא נזל למתניתין לגזל להסתם לכבלהו מפקינן ממונא מספיקא ומטעם קנס ולפילו תובעו לו להסתא לא בא לגלות ידי שמים אלא למ"מ מליגנא למתני' מסתמא לשיירי בשלא תבעו לו כלל וקייל תלמולא נבי ר"ט וכבה"נ **שאין לו תובעים** לא היה חייב לתת לכל ה' בדיני אלא שלא לוקח בכח לגלות ידי שמים שלא קנסו חכמים בלבר זה מפני שאין לו תובעין וכ"כ הרמב"ם ז"ל פרק רביעי מהלכות גזילה: [דף לח.] מתני' **המפקיד** פירות אצל חבירו לפילו הן לבולים. על ידי רקבון או עכבריס: **לא יגע בהן.** הנפקל למכרן **ובגמרא מפרש טעמא** וכתב יהיו לבולין קולס שיגע בהם: נרסינן בגמרא מ"ט אמר רב כהנא **רועה אלם בקב שלו** יותר מתשעה קבין של חבירו אפי עצמו ז"מ . קתני הכא במתני' שיתן מנה **לכל אחד ואחד** לגמרי למספיקין מפקינן ממונא: [דף לז:] מניח נזילה ביניהם. מפרשינן בגמרא להא דלחמרינן ויניח לו למימר שיניחנה שם ונפקלו ליהנו לה"כ הנהו מפסיד לגמי שיתן יניחנה **כב"ל בפניהם ואומר [בירדו בילו] שלי מי הוה ויטול ומסתלק מן הדין** וה"ע דלכתחלה כוותיה מחבירו פליג עליה ואמר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה על שיטלם נזילה לכל ה' וה' ועצמן מסוס קנסוה לקנסינן ליה כיון דעבד חיסורא נמצא דהיכא דליכא חיסורא היה מותר לה' טרפון שמניח בפניהם מה שיש בידו ומסתלק וכן אמר רבי שמעון בן גמליאל פרק האשה שנשטה (דף קיח:) [ובפרק הנזהר קמא] [דף קנ:] דר"ע נופיה מוקי בלוקח מקח מחמשה בני חלם וזה אומר לוי מכרתיו לך והלמיס שלי וכן כ"ש שנותן דמי מקח בניהם ומסתלק ופסק הרי"ף ז"ל כותיה מסוס דקי"ל הכי בעלמא כרב נחמן דאמר מנה לי בידך והלה אומר לוי יודע פטור וה"כ האידנא לגמ דליכא למימר קים ליה לקנסוה שפיר פסקינן לפילו בגזל כר"ט וכן פסקו הרא"ש והר"י ז"ל אבל לעת הרי"ף והרמב"ם ז"ל פ"ה מהלכות שלנה שהנוטלין נשבעים שבועה כעין לוורייתא שכלל גדול הוא בכל הנוטלים שלא כדין שהן נוטלים ללא בשבועה זו כתוהן שבגינו פרק כל הנשבעין [דף מז:] נמצא שגריך ליתן נזילה לכל ה' וה' וה"כ הדין היכא דה"ל למיקם ולא קם לפשיעה היא ונגזל חל כי הניא דב' כריכות למתניתין [דיעת הוא] שאם היו תובעין לו שהיה צריך ליתן לכל ה' וה' כר"ע וכ"כ הרמב"ן ז"ל ור"ע ללא קניא נזל למתניתין לגזל להסתם לכבלהו מפקינן ממונא מספיקא ומטעם קנס ולפילו תובעו לו להסתא לא בא לגלות ידי שמים אלא למ"מ מליגנא למתני' מסתמא לשיירי בשלא תבעו לו כלל וקייל תלמולא נבי ר"ט וכבה"נ **שאין לו תובעים** לא היה חייב לתת לכל ה' בדיני אלא שלא לוקח בכח לגלות ידי שמים שלא קנסו חכמים בלבר זה מפני שאין לו תובעין וכ"כ הרמב"ם ז"ל פרק רביעי מהלכות גזילה: [דף לח.] מתני' **המפקיד** פירות אצל חבירו לפילו הן לבולים. על ידי רקבון או עכבריס: **לא יגע בהן.** הנפקל למכרן **ובגמרא מפרש טעמא** וכתב יהיו לבולין קולס שיגע בהם: נרסינן בגמרא מ"ט אמר רב כהנא **רועה אלם בקב שלו** יותר מתשעה קבין של חבירו

רישא נותן לזה מנה ולזה מנה שנמצא מפסיד מנה משלו משום פשיעותא דיליה הוא דהוה ליה למכתב שמא דגברא דאפקיד גביה כי היכי דלא ליחליף ליה וסיפא דקתני אינו מפסיד כלום אלא נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו כגון שהפקידו שניהם אצלו בכרך אחד זה מנה וזה מאתים דלא הוה ליה למידק דכיון דאפקידו תרוייהו בהדי הדדי בחד זימנא בכרך אחד אמר להו אתון גופייכו לא קפדיתו אהדדי [אנא אקפידי] הלכך לא מיחייב לשלומי מדידיה כלום דאינהו קא פשעי בדידהו איהו לא קא פשע וכן הלכה:

מתני' וכן שני כלים אחד יפה מנה וא' יפה אלף זה אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי נותן את הקטן לאחד מהן ומתוך הגדול משלם דמי קטן לשני והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו א"ר יוסי א"כ מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו:

מתני' (דף לח.) המפקיד פירות אצל חברו אפי' הן אבודין הרי זה לא יגע בהן רבן שמעון ב"ג אומר ימכרם בפני ב"ד מפני השבת אבדה לבעלים:

גמ' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מחלוקת בכדי חסרונן אבל ביתר מכדי חסרונן ד"ה מוכרן בב"ד:

(דף לח:) איתמר (* רבי אבא ברבי יעקב אר"י. כ"ה בגמ' וברא"ש רבה בר בר יעקב) א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ורבא אמר ר"נ הלכה כדברי חכמים והלכתא כדפסק ר"נ דבתרא הוא תנו רבנן המפקיד אצל חברו פירות והרקיבו יין והחמיץ שמן והבאיש דבש והדביש הרי זה לא יגע בהן דר"מ וחכ"א עושה להן תקנה ומוכרן בב"ד וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואין מוכרן לעצמו כיוצא בו * ברי"ף ב"ב סי' תרלה גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן:

חזינן לרבוואתה דאוקמו לחכמים דברייתא בדרשב"ג דמתני' ואפקוה מהלכתא משום דקא פסק ר"נ הלכה כחכמים דמתני' ואנן לא סבירא לן הכי דהאי דקתני בברייתא לענין יין והחמיץ שמן והבאיש דבש והדביש ליתא במתני' כל עיקר דהא אמרינן בגמרא דבתקנת חמר רבה בר בר חנה ע"ר יוחנן מחלוקת בכדי חסרונם לחבל יותר מכלי חסרונם ל"ה מוכרם בב"ד מיתיבי המפקיד אצל חבירו פירות והרקיבו יין והחמין שמן והבאיש דבש הרי זה לא יגע בהם תקנה ומוכרם בפני ב"ד וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואין מוכרן לעצמן ואי נעצמן נמי מיתסר פירות והרקיבו מאי לאו יותר מכלי חסרונם לא בכלי חסרונם והא יין והחמין שמן והבאיש דיותר מכלי חסרונם הוא שאני הכא כיון דקם קס: מאי עושה להם תקנה אמר רב נחמן אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים ע"כ: בקב שלו. קב שלו מביכין **עליו ע"י שעמל בהם** ורועה **הוא בו יותר מתשעה קבים** **של לחבים שיקח בלמיסם וט' קבין ילו לווקח אלא** נזמנת קלמר וכלאמרינן ליותר מכלי חסרונם וכו': **מחלוקת בכלי חסרונם.** הא לפליני במתני' ת"ק ורשב"ג סיינו בכלי חסרונם שהוא לחטים ולשורז תשעה חנלי קבין לכור ולשעורין ט' קבין לכור ולכוסמין ולזרע פשתן נ' סלין לכור כלאיתא במתני' לבסמוך והאי שיעורא מחסרין בשנה אחת וכשביל זה לא הוו לבובים כיון לשורחייהו בהכי ולא פליג רבן שמעון בן גמליאל [ורבנן] בהא אלא פליגי היכא שחסרו שיעור זה שהוא שיעור חסרון (זה) בשנה בפחות משנה לרשב"ג חייב לכיון לחסר כן בזמן מועט כן תמיד יחסר ויהיה יותר מכלי חסרונם ורבנן אמרי לא יגע בהם לשמן לא יתחסרו עוד בכל שנה זו לכל היכא שחסרו בשנה אחת יותר משיעור זה **שפילו רבנן מודו שמוכרן בבית זין** ומשום הסברא לבילה כלר' שמעון בן גמליאל: **והלבים. יגע טועמו** ומתקו וכן **תשרש (חיוב לא) תעקר שרשיה: ויין מוכרן לעצמו. שלא יחשדוהו שלקחן בזול: פורטין. מחליפין פרוטות של נחשת בשלעי כסף מפני שהפרוטות מתעפשות ונפסלות:** תמחוי. **מחלוקת שנותנין מבעלי בתים לחלק בכל יום** לעניים ואם לא יתכרס נפסד המחלוקת: **מאי לאו יותר וכו'. [ליכא] מ"ל לא יגע ואת אמרת לבני הכל [מוכרן]: כיון דקם קס.** כיון **שעמדו בקלקולם הרי עמדו ביחל ולא יתקלקלו מעתה יותר** וכלכי חסרונם קריין ליה [כיון] שאינם

כשאר פירות שמקיבין תמיל: מאי עושה וכו'. הרי נתקלקלו ומה תקנה יש לסם: לקנקנים. שימכור הסמן לתקן עורות והלכך לכתיבת נב **הגמל כשהוא כתום מחמת** המשוי כלי שיריק הכלים ולא יתקלקלו ופסקינן הלכתא כחכמים בין במתני' בין בברייתא ואע"נ דלמתני' לא חייסי רבנן להפסד מועט ואמרי לא ינע בהן והכא בברייתא אמרינן עושה להם תקנה וחייסינן להפסד מועט לקנקנים ל"ק דלמתני' היכא טעמא **לרועה לחם בקב שלו** לאבל בברייתא שהבתים והלבים הינו רוצה בקיומן כלל הלכך עושה להם תקנה ומוכרח וכן לעת הרמב"ם ז"ל בלבדים הללו בפ"ו מהלכות שלנה ופקדון וכן כתבו האחרונים הרמב"ם והרא"ש ז"ל: והא לאמרינן ומוכרן בב"ד כתב הרמב"ם ז"ל לכיון שלא קנתי הכי שלא בפקדון לוקח בפקדון הוא לאמרי' הכי שלא הופקדו אלו שלא להיות מונחים בקרן זוית בלבד ולפיכך היינו דשאי שלא בב"ד לאבל בעלמא ותמחוי הפרנסים הם כבעלים הלכך כל מה שירצו לעשות עושין לפיכך שלא בב"ד וכן לעת הרא"ש ז"ל: תניא סיורא. לאו לוקח לסח סלין שמוריחין לוחו לכתחלה לנכסי שבוי כיון שהוא קרובו רצוי ליורשו כלפרים ולזיל שלא מסוס לוחך לקחתי בה מוציאין ולפיכך ירד בה נקט הכי וכן לאמר ר"נ לאמר שמואל לקמן למוריחין קרוב לנכסי שבוי: אין מוציאין וכו'. כלאמרינן לקמן לכתחלה מוריחין ל"כ כ"ם לאין מוציאין ואע"נ לאפשר שיזרעה תמיל ויכחים מ"מ **אין מוריחין בה לרים שלא** הקרוב ונועמא לכיון שאנו עושין תקנה מעצמנו אין ננו לעשות תקנה שיהא לאפשר שיהא קרוב זה נפסד בה (כגון זה) לאפשר **שמת המוריש וזה יורש הכל** ל"כ למה נפסיד לוחו ליתן לרים ואם נחוש שמא יפסידם הא תקנו שאם שמעו בו שמא שאוכל והכל שלו: [דף לח:] ולא עוד שלא לפילו שמע וכו' תולש ואוכל. וכל זה כדי שלא יפסידם לומר כיון שלא **באו עדים שמת שקר הוא** ולא סמכא לעתיה ושמא יפסידם כלאמרן לבל הסתא לי לו בזה ויאמר טוב לי לתקן הקרקע כראוי שאם לאת שמת שלא [הכל] **שלי הוא ואם נאו** לקח מן הפירות כרעוני קולם שיבא: הנטושים כשבויין שאין מוציאין לוחם מיסם שלא יקחו הכל כיורש **על שיבואו הבעלים** ומחשבין עמהם ונשבעים כמה הוציאו וכמה לכלו ונוטל בכל כלרים לממנה לו לנליס ולרביע בין בשבח בין בפירות כן כתבו הרמב"ם והרמב"ן ז"ל לבל לא לאמרי' שאם תגם ולבל הרי זה וכו' קנקנים פליגי דר"מ סבר להפסד מרובה דאינון הפירות היתר מכדי חסרונן חששו והאי יין והחמיץ שמן והבאיש דבש והדביש כיון דקם קם ולא מתוסף ביה פסידא הלכך לא יגע בהן ואי משום הפסד קנקנים הפסד מועט הוא ולהפסד מועט לא חששו ורבנן דפליגי עליה סברי להפסד מועט נמי חששו ומזבין ליה להאי יין שהחמיץ ושמן שהבאיש ודבש שהדביש ואע"ג דקם קם ולא מתוסף ביה פסידא משום תקנת קנקנים דלא ליפסדן והא מילתא ליתא במתניתין הלכך הלכה נמי כרבנן דברייתא.

גרסינן בפסחים (דף יג.) אמר רבין בר רב אדא א"ר יצחק מעשה באדם אחד שהפקיד דאסקיא מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקא ונקבוה עכברים והיה חמץ מבצבץ ויוצא ובא ושאל לרבי שעה ראשונה אמר לו המתן שניה אמר לו המתן שלישית אמר לו המתן רביעית אמר לו המתן חמישית אמר לו צא ומוכרה בשוק:

תניא היורד לנכסי שבויים אין מוציאין אותם מידו ולא עוד אלא אפילו שמע שממשמשין ובאין וקדם ותלש ואכל הרי זה זריז ונשכר ואלו הן נכסי שבויים הרי שנשבה אחיו או אביו או אחד מן המורישין והלכו להם למדינת הים ושמעו בהן שמתו היורד לנכסי נטושים מוציאין אותם מידו ואלו הן נכסי נטושין הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישין כאן והלכו להן למדינת הים ולא שמעו בהן שמתו וקפץ וירד לתוך הנחלה אמר רבן שמעון בן גמליאל שמעתי שהנטושים כשבויים היורד לנכסי רטושין מוציאין אותו מידו ואלו הן נכסי רטושין הרי שהיה אחיו או אביו או אחד מן המורישין כאן ואין ידוע להיכן הלכו מאי שנא הנך דקרו להו נטושים ומאי שנא הני דקרו להו רטושים (דף לט.) נטושים דבעל כרחם דכתיב (שמות כ"ג:י"א) והשביעית תשמטנה ונטשתה רטושים דמדעתן דכתיב (הושע י':י"ד) אם על בנים רוטשה

ונועמא לכיון ללא שמעו בו שמא לא חייסינן כ"כ לשמא יפסידם לבשלמא בשמעו בו שמא לא היה בום חס היה מפסידם שיכול לומר בשלי לאי עושה **לבל בנטושין שלא שמעו שמא** חס יפסידם יהא בום בלבר והא לאמרינן למוריחין קרוב היינו במקרקעי לבל במטלטלי למלויא קרנא אע"פ **שמעו בו שמא** מעמידין לפוטרופוס ולא קרוב כלאמרינן לקמן ענבים לבעור וכו': פירוש לנכסי רטושים מוציאין וכו'. וכ"ם שאין מוריחין לכתחלה לכיון שהניחו מלעתן והלכו ולא עוד להזריל ולא חשו לתקנתם ואיך נחוש לאמרי יותר מסס הלכך לף אם ירלו מעצמם אין מניחים אותם לירד ולפילו שמעו בהם שמתו לפי שאין לחוש נכנסים לנחלה שלא בעלות ברורה כלתנן ביבמות [לף קיז.] ומיהו כשיגיע הקול שמתו ואמר פירוש להוריל לרים בנכסים כלי שלא יתקלקלו הנכסים שומעין לו ונלוכה מזו כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות נחלות שמוריחין לקרוב עמו בתורת לריסות שאינו מחוור בעיני הרשב"ם והרא"ש ז"ל שאם כן היה לו לתנא לכלול אותו בכלל אותן שאמרו שמין להם כלרים ומיהו הרשב"ם ז"ל לא הזכיר זה ונרלה לי שאין להקשות לדברי הרמב"ם ז"ל תנא תני מוציאין וכו' וכ"ם לאין מוריחין לחלוק יש בין יורד בתורת יהוסף שלא שלבסוף כשבאו הבעלים **שמין לו כלרים** ליורד מתחלה בתורת לריסות שבבל שנה ושנה מחשבין עמו ונותנין לו חלק לריסותו כשאר לריסי העיר וכיון שאנו רואין **שנה היולך הוא** מתעסק בהם תו ליכא למיחש לימלא מפסיד להו כלל וע"ע על שינו מחוור של רבותינו ז"ל שאין לו לכלול בלשון שמין להם כלרים ושינו ממינם ואע"פ שנרלה מפרש"י ז"ל לשמין להם **כלרים ר"ל בכל שנה** שלא הס ז"ל לחו פירושו וכתבו כמו שכתבתי: ושינו יקוע להיכן הלכו. שרוצה להרחיק עלמו ולולכת ע"מ להתקקש שם ויוצע שיפסלו נכסיו ולא חשש להם כלפירשנו לבל בנטושין נקט שהלכו להם למילתא היה לאמעוינן שאע"פ שהלך מלעתו על לעת לחזור ויקר מקרהו שנשבה חשבינן ליה כשבוי מעיקרא שלא היה יכול לעמוד להשתקע נמי היה מעמוד שלא שהיה שבור לשוב טורם שיפסידו ולפיכך היה שלא עוה. כן כתב הרשב"ם ז"ל: [דף לט.] **אם על בנים רוטשה.** כך פירוש הכתוב (לפי זה) שמפני פחד האויב קושי בואו הניחו כל אשר להם וברחו מלעתם:

תניא וכולן שמין להם כחרים. לאיתויי הא דתניא **מחמת מרדין שהוא בהול** ואינו יכול לעמוד: **מחמת מרדין. שהרג את הנפש ופרסאי הורגין על שפיכות דמים כלחמרינן בכ"ק [לף קיז.] מרדין הוא רעיתה בלשון פרסי כך מפרש בשעריס לרבינו האי גאון** ז"ל: מלחמרינן הכא בקמקר וכו'. בהני לוקח למטלטלי נינהו כ"ל מעמידין לפוטרופוס [ולא בקרקע כלחמרינן] ואח"כ מורידין וכו' ומיירי סתמא ואפילו שמעו בו שמת מסתמא לכמטלטלי לשבוי אע"נ דשמעו בו שמת מעמידין לפוטרופוס ואין נותנין בידו אלא יורד מסוס לדילמא מכלית קרנא ואי אתי שבוי לא מסכח ולא מידי וכלפירסאי לעיל (ואח"כ הכין) [ואח"כ **היינו**] **בענין הקרקעות מורידין קרוב להסבים וליטול כחרים** כלפרישית לעיל לכיון דלא מכלית קרנא לא חיישינן והא לחמקמינן בידא ליורד סיינו לתפוס ולאכול אבל לירד ולמכור לא דסתם מה שסתמו שמתו הבעלים שקר הוא ואיך יאמר זה מה שאינו שלו וכבי תניא [לף לח:] מסתמא שנאמר וחרב לפי והרגתי אתכם ונו' אינו יוצא שנשים לאלמנות ובניהם יתומים אלא שנאמר שבניהם מבקשים לירד בנכסי אבותם ואין ב"ד מניחים אותם ואמר רבא לירד ולמכור קתני: **ולוקי אפוטרופוס לעולם.** כלומר למה לחמרינן אחר כך מורידין קרוב ונעשה הכל ע"י אפוטרופוס ולא בקרוב: לדילמא. לגלויים שנתמלא זקנם: **לא מוקמינן.** כלומר מסוס אלא מסתחין מי שירצה לטרוח בנכסיהם ויפסידו לדוקא בנכסי קטנים טורחין מסוס מעני. מזה לקלקל הרשב"ם ז"ל לכל היכא דמסתחין מאן לטרח בהו למוקמינן ליה אפוטרופא עליהם **היכא** ואין מורידין קרוב לנכסיו **אלא** שמעו **שמת** אבל אי שמעו מורידין לקרוב והביא ראיה מסבתא לדלקמן [לף לט:] אבל הרמ"ה ז"ל כתב דאפילו דמסתחין מי שירצה אין אנו סומכין עליה ויהיינו לחמרינן הכא לא מוקמינן מסוס שאין להרכס אל בני אדם לטרוח בנכסי גדולים חוסשין לו שמא להפסיד הנכסים הוא רוצה אלא כך מורידין ליה אלא מוקמינן קרוב ומעשה לסבתא לא קשיא ליה והרנב"ר ז"ל הביא כל זה ולא הכריע ביניהם: לחמר רב הונא **אין מורידין** וכו'. **ואפילו הוא רואי ליורשו דקא מפסיד להו ומוטב שיורידו להם אים נכרי: ולא קרוב וכו'.** כשראוי ליורש אר"נ אמר שמואל שבוי שנשבה מורידין קרוב לנכסיו יצא לדעת אין מורידין קרוב לנכסיו ובורח מחמת מרדין הרי הוא כשבוי ומורידין קרוב לנכסיו תנא וכולן שמין להן כאריס דכיון דלא סמכה דעתייהו דחיישי דילמא אתי מרה דארעא ומפיק לה מינייהו תקינו להו דשמין להו כאריס כי היכי דלא ליפסדינהו:

א"ר יהודה אמר שמואל שבוי שנשבה והניח קמה לקצור ענבים לבצור תמרים לגדור זיתים למסוק בית דין יורדין לנכסיו ומעמידין להם אפוטרופוס וקוצר ובוצר וגודר ומוסק ואח"כ מורידין קרוב לנכסיו אבל מקמי הכי אין יורד לנכסיו דחיישינן דילמא שמיט ואכיל להו ולוקים אפוטרופוס לעולם אפוטרופוס לדיקנאני לא מוקמינן

אמר רב הונא אין מורידין קטן לנכסי שבוי ולא קרוב לנכסי קטן ולא קרוב מחמת קרוב בנכסי קטן לא קטן לנכסי שבוי דילמא מפסיד להו ולא קרוב לנכסי קטן כיון דלא מחי אתי לאחזוקי בהו ולא קרוב מחמת קרוב בנכסי קטן באחי דאמא (* ד"ת מ"ז אמר רבא ש"מ מדרב הונא [אין] מחזיקין בנכסי קטן (דף לט:) ואפילו הגדיל ולא אמרן אלא באחי דאבא אבל באחי דאמא לית לן בה ובאחי דאבא נמי לא אמרן אלא בארעתא אבל בבתי לית לן בה ובארעא נמי לא אמרן אלא דלא עביד עיטרא אבל עביד עיטרא קלא איתי להו) ולא היא לא שנא אחי דאבא ולא שנא אחי דאמא ולא שנא אדעתא ולא שנא בתי ול"ש עביד עיטרא ול"ש דלא עביד עיטרא לא מחתינן

איתמר משמיה דרב צמח גאון זצ"ל מעות קטן ממנין עליהן אפי' קרוב דאמרינן מעיינינן אינש דמעלי ושאפו נכסיה ולא פלוג רבנן בין רחוק לקרוב ואף רב הונא דאמר ולא קרוב לנכסי קטן במקרקעי קאמר לא במעות הלכך מעות קטן יהבינא להו אפילו לקרובים

ההיא סבתא דהוה לה תלת בנתא אישתבאי איהי וחדא ברתא והנך תרתי בנתא שכיבא חדא מינייהו ושבקא ינוקא אמר אביי היכי ליעביד לוקמינהו לנכסאי בידא דאחתא דילמא שכיבא סבתא ואין מורידין קרוב לנכסי קטן לוקמינהו בידא דינוקא דילמא לא שכיבא סבתא ואין מורידין קטן לנכסי שבוי לוקח כלי שלא יטענו **כהס עך ירושה הא קרוב אח"ש לאחזוקי** לא מנפשיה ולא מטעם אחריני כרחוק **הוי ומורידין אותו** ומ"ה ממעטינן בין אחי לאחי בין אחי לאחות ואע"פ שזה אינו יורש מצד עצמו כיון שיכול להחזיק בהם מצד קורבתם והא לאחזוקי לאחזוקי לא **לאתו לאחזוקי בהו** טפי מאחר מטעם חזקה לאלרכה מסום קורבתם נרעי טפי והוו כשותפין שאין להם חזקה זה על זה אלא ה"ק שמא הרוגים יהיו שבויים כשרוגין אותו הוכל קרקע זה שלאלקו בא ואין מוציעין אותו: וכתב הרי"ף ז"ל מסתיים לרב עמח נחון ז"ל להא לאין מורידין קרוב בנכסי קטן לדוקא בקרקעי קלמרינן ולא במעות מסום לאמרינן מעיינינן אינש דמעלי ושפו נכסיה ולא פלוג רבנן בין רחוק לקרוב הלכך מעות קטן יהבינן להו לפילו לקרובים וכתב הרלבד"ל ז"ל שפיכא אלא חלקו לאחין והם סמוכים יחד על שלחן לאחד מורידין קרוב לנכסי קטן וכלתנן הניח בנים גדולים וקטנים ושבאו גדולים הנכסים שפיחו לאמצע והתם מוכח לפילו ברשות ב"ל מורידין כלאמרינן רלו מה שהניח לנו לבא ומסתע נמי התם שכולן סמוכין על שלחן לאחד והא לאמרינן בסמוך נבי סבתא אין מורידין קרוב בנכסי הקטן לא היה הקטן עומד עם האחות: **לא שנא** בלערעתא ול"ש בבתי. וע"פ שבבתים ליכא שכנים שיעשו לחלק מי שלא הבתים לפ"ה חייבי' שמא יטענו: עיטרא. שטר חלוקה כלאמרינן רק הבמות לא סרו [מ"ב יב] לא עטרו כלומר לא חלקו מסס: לאלא אמי. כבר פירשתי שאינו מוחה לשאול את שלו מסום שאינו יודע שיהיה לו ואין מוציעין אותו: [לף לט:] **ואפילו הגדיל.** והחזיק שלא שנים סמחזיק משהגדיל הקטן אין לו חזקה לעולם כיון שירד סס כשעה שאינה ראויה לחזקה להיינו בעודו קטן ולונמתו בשותפין אין לסס חזקה לפילו עבר זמן השותפות כיון שמתחלה ירדו ברשות כן כתב הרשב"ם ז"ל והא לשמעינן הכי מרב סונא היינו מלמד הקפיד שלא בקרוב ומטעמא לאמרן מסתם הא בחוקה לא חייבי' שיכול לטעון חזקה שלי"ת ליית ליה חזקה לעולם לכתי קשיא הא **מורידין רחוק ניחום שמא יחזיק** סס נ' שנים מסינגיל שלא ולאי אין לו חזקה לעולם: הסיא סבתא

בנכסי סבתא ללא ילעיגן **לא מתה לא נתו לא לא מתו שתיהן השבויות: בילא לאחתא.** להא **מורידין קרוב בנכסי שבוי** [הכי מוכח וכן פרש"י]: **בילא לינוקא.** פלגא לנכסי שסם שלו ותע"נ לכ"ל לכיסס של יתומי' למנות להם לפוטרופוס הכא לחמרינן לכין כך וכין כך שלא נמנה לפוטרופוס נוקי ביניהם ל"נ שאינו כ"כ תינוק שלא קטן היודע לפקח בעסקיו ומ"ם מלי להוי ליניהם יכבינן ליה לכל אין רחוי למנותו בשל אחריס ויינו לחמרינן לימלא לא שכיבא סבתא ואין מורידין קטן לנכסי שבוי: ולאיך פלגא מוקמינן וכו'. לשמא מתה סבתא והוי פלגא לינוקא ואין מורידין קרוב לנכסיו או שמא לא מתה ואין מורידין [קטן] לנכסי שבוי שכל מוקמינן בילא לאפוטרופוס: מוקמי נמי לאיך פלגא. מכאן תשמע כפירוש הרשב"ץ לעיל לכל היכא דנמנה לאפוטרופוס לא מוקמינן בילא ליורש לאל"כ לשלי מטרחינן בהכי ושלא לאחתא לאויי לירל בפלגא להא **מורידין קרוב בנכסי שבוי** לשלמרן והרש"ס ז"ל שאולק בשכר אינו אלא מטעם שלא יקפיל בשמירתם כלפריסית לעיל ושתי הכא למשום פלגא לינוקא נינהו ישתכל בשמירתם משום מנוס ולאיקנוי הוא אלא מוקמינן וכלפריסית: **שמעו משכיבת סבתא.** משמע מהכא לאפילו בקול אלא ראיה ברורה מוקמינן לקרוב בנכסי בולאי יורש ולא לאפוטרופוס ושא ליכבינן ליה בילא לינוקא כלפריסית שהוא יולא לאפקא בעסקיו ומעתה כל שכן לגדול למורידין לאתו ולא לאפוטרופוס: ולאיך תילתא. שהוא לאחות השבויה אלא יעיגן אם אמר: **לנוקא. שתות שהוא חני** תילתא לנוקא יכבינן כו' כלפירשנו בפלגא והלכה כרבה: מתני בר חיסק **לאתא ליה לאחא מכי חוזאי. שהלך לאביו לכי חוזאה ונשא אם לאשה וילדה לו אחת זה וחזר מרי לכאן וירד לנכסי לאביו וכא זה לאחריו לזמן מרובה ותבע חלקו: שפיר קאמר לך לכתיב וכו'.** ערוך ליכב לכבלאו טעמא כלל כיון לאמר אלא ליה ולאי ערוך לאיך לאתויי ליה שהוא לאחותי. ולאפכא למשום להוא אלמא ורמאה לא מהימן ליה ושיא המחייבו כללקמן שהיא המחייבו **אם אלא יביא עליה כלפרש"י** ז"ל לייתי שהלי בקש עליה [ולפיכך אמר שאין בזה רמאות שאפשר שאינו מכירו כלכתיב קרא] ומיהו נ"ל לאין להקשות ח"כ לא שבקת חיי לשום אלא לשאני הכא לניכריס לבריסה שזה טוען אותן אמת וזה שקר שלא מצינו חיש שיקרא למי שאינו

אמר אביי הילכך פלגא יהבינן לאחתא ואידך פלגא מוקמינן ליה אפטרופוס רבא אמר מגו דמוקמינן אפוטרופא לפלגא מוקמינן אפוטרופא נמי לאידך פלגא לסוף שמעו דשכיבא סבתא אמר אביי תילתא יהבינן לאחתא ותילתא יהבינן לינוקא ואידך תילתא דנקא יהבינן לאחתא ואידך דנקא מוקמינן ליה אפוטרופא לינוקא רבא אמר מגו דמוקמינן אפוטרופא לדנקא מוקמינן אפוטרופא נמי לאידך דנקא והילכתא כרבא:

מארי בר איסק ואמרי ליה הונא בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאי א"ל אחוך אנא פלוג לי בנכסיך א"ל לא ידענא לך אתא לקמיה דרב חסדא א"ל שפיר קאמר לך דכתיב (בראשית מ"ב:ח') ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן א"ל זיל אייתי סהדי דאחוה את א"ל אית לי סהדי ודחלי מיניה דגברא אלמא הוא א"ל לאידך זיל את אייתינהו אמר ליה דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה א"ל הכי דאיננא לך ולכל אלמי חברך א"ל סוף סוף אתו סהדי ומסהדי ליה א"ל תרתי לא עבדי

לסוף אתו סהדי דאחוה הוא א"ל זיל פלוג ליה אמר ליה ליפלוג לי נמי מפרדיסי ובוסתני דשתל אמר ליה שפיר קאמר לך דתנן הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו הגדולים את הנכסים השביחו לאמצע (דף מ.) א"ל אביי מי דמי התם גדולים ידעי וקא מחלי גבי קטנים הכא מי ידע דמחיל.

איגלגל מילתא ומטת לקמיה דר' אמי אמר להו גדולה מזו אמרו שמין להן כאריס השתא דידיה נמי לא יהבינן ליה אהדרוה לקמיה דרב חסדא אמר להו מי דמי התם ברשות בית דין נחות הכא לאו ברשות ועוד קטן הוא ואין מורידין קרוב בנכסי קטן אהדרוה לקמיה דרבי אמי אמר להו לא סיימוה קמאי דקטן הוא והלכתא כרב חסדא וקושיא דאביי ליתא משום דקטן הוא ואין מורידין קרוב לנכסי קטן הלכך אע"ג דלא ידע דמחיל השביח לאמצע אבל גדול ולא ידע דאיתיה לחוין לחי לתם ומה שטוענן זה הוא רחוק שלא ילע חס ים לו לחם לו לא ומ"ם בנברא שלמת בכי היה נוטע הוא לחמר ליה הכי רב חסדא ותלע להכי הוה טעין היה שאינו יולע [חס ים] לו לחם לחמרינן בסמוך הכא מי ילע למחל: **ללאו לאחוך הוא.** ולאם לא תביא עליה שיעילו ממם כלבריך שאינו לאחיך פלוג ליה שהרי לין לך עליה: **סוף סוף לחלי מינאי.** מה הרוחת **לא יעילו כמותו שלא** כרעוני: **תרתי לא עבדי.** לי שיסתוקו מלסעיד מירחתך לאבל שיסתוקו ויעילו שקר לא עבדי: בפרליסי. כרמיס: **כוסתני. ביתן שלא לילונות** ומ"ם בעי לליפלוג ליה כהו מפני שבממון האב שתיל להו שאבר פועלים שיהוע היה שלא היה נכסים למחרי מחמת עצמו כלל והוה ליה השביחו ונכסים מחמת ונכסים לחמרי' פרק מי שמת [קף קמנ:] שהשביחו לחמנע שמת [קף קמנ:] שהשביחו לחמנע לאלי טרח מחרי בנופו או טוען ממונו בכה"נ לא חמרי' בשום לוכתא שיהיה לחמנע: **וכן אמר** [קף מ.] רבה. זו נרסת האחרונים ז"ל מלא"ל לאבי להוה שכיח קמיה לאילו לקמיה לרב חסלא או לרב הונא לא הוה לאבי שכיח וה"פ וכן וכו' לא לתייתי מינה ראיה לעובדא **לרב חסלא לתלמיל שלא רב חסלא** הוה שלא ה"ק להאי עובדא נמי לאתא קמיה לרבה ולאמר נמי כרב חסלא להשביח לאמנע: **מי ילע לאחוך.** כלומר שאע"פ שלא טרח בעצמו ולא הוציא ממנו מ"מ כיון שלא ילע שהיה לו לאח בולאי על לעת עצמו עשה ולומלן לעתא הוה אע"פ שלא פירש הו"ל כאילו אמר בב"ל ראו מה שהניח לי לאבא שאם השביח השביח לעצמו כלאיתא פרק מי שמת ולאי לאמר בעובדא לרב ספרא התם [קף קמנ.]: [קף מ.] **גלולה מזו.** רבי אחי סובר כאביי ולאמר שאפילו כשלא ירד הקרוב שלא בשביל שפקע זכות היא לו עליו לחמרינן שאבא שלו. זה שעשה ולאי לעצמו: כשבור שהוא שלו לא כ"ם שיהיה השבח שלו ואע"נ להקרוב טרח בנופו או הוציא הוצאה מסוים ולאי לא עשה כן כלאמרן מ"מ כבר לחמרנו לאילו לאמר בב"ל שלעצמו מקביח היה השבח לעצמו שלכך ליו ערוך להביא רואיה שלא **אם יחלוק עמהם או אם** יהיה השבח שלו: ברשות קא נחית. לכיון שיהוע ליורד בקרקע לחרים על לעת שיטול כאחים ירד ונס ב"ל היו נותנין לו רשות שירד ויטול שבל לאחרי לא ירד שלעשה שיטול כלום מבעל הקרקע לבחזקת שהוא שלו ירד ולכל שירד על לעת שלא להפסידם מבעל הקרקע ליהו נוטל

כתרים וכו' לחמרין פ"ק (לף יל:) נכי נמעלת שלא שחינו שלו שחינו נוטל מן הגנזל חלא הוטלא שעור שכח בלבל וכהא מחרי לא הוטלא מפלו כלום ולף בגופו לא טרח כלפרקיסית היולכך חינו בדין שיטול כלום ונס ב"ל לא היו נותנין לו רשות לירד בחלק הקטן הלכך לא יכול לחלא חלקו שהשכח יהיה לחמלע: ה"נ לא סיימו קמאי דקטן הוה וכן נרים הריא"ף ז"ל כלומר לא שמעתי הענין בשלמות אלא לחמרו לי שהיה קטן לבקטן ולחי השבים לחמלע לעולם לחי לא יהא ליה לא שקיל לחין מורידין קרוב לנכסי קטן ואי יהא ליה ומתפרנסין יחד [למורידים] כלחמרן לעיל לפילו הכי לא שקיל על שיחמר בב"ל רלאו מה שהניח נגו חבא כלחמרן פרק מי שמת (סה) ומשמע לחא הלר ביה רבי חמי חלא מהאי טעמא בתרא לקטן הוי חבל חס היה גדול משמע לסיימין ליה כלרים ולא חיישינן לטעמא קמא לחלו כרשות קא נחית וכן כתב הריא"ף ז"ל לגדול ולא יהא ליה סיימין ליה כלרים וטעמא למילתא כיון לחית ליה חלק בגוף הקרקע חשבינן לזה כיורד ברשות חבל בעלמא חין לו [חלא] הוטלא בלבל כלחמרינן ומיהו אי הוי יהא ליה משמע מלברי הריא"ף שהשכח לחמלע ולא"נ לתנן הכי נכי נדולים וקטנים לאו דווקא חלא לפילו נדולים ונדולים ורחיה לחבי נמי סבירא ליה לגדול הוה כרבי חמי לחמר מי יהא למחל חלמא אי הוה יהא לחמרינן לממחל ולא"נ לחמרינן בפרק חזקת הבתים [קף מכ:] לפומקף כיורד ברשות למי ונוטל כלרים שחי שוקפין שנשתתפו לעשות וניחא ליה לכל חד במאי לעביד חבריה חבל הני לחוים לא נשתתפו לעשות מי יימר שיתרצה **לחיות בהוצאתו של זה** כלל הלכך כיון שהוציא סתם ולא חמר בב"ל שלעצמו היה משכיח משמע ולאי לחלולי לחיל נביה והשבח לחמלע כן העלו הלחרונים ז"ל וכן לעת הריא"ף ז"ל חבל הרלב"ל ז"ל סובר לדווקא נדולים ודווקא כפשטא דמתניתין להסם [חבל נדולים ונדולים לא השכיחו לחמלע] וכל **היכא לחמרינן השבח לחמלע** היינו שלא טרח בגופו ולא הוציא ממונו כלל כלחמרן במחרי בר חיסק הא חס הוציא חו טרח נוטל שכר טרחו ומה שהוציא [בין יצא בין לא יצא] שלין לך יורד לנכסי חבריו שלא יטול הוטלא שיעור שכח ולפילו יורד שלא כרין. כלין קרוב לנכסי קטן ויורד לנכסי רטושים וכיוצא בו: מתני' **המפקיד** פירות לנל חבריו **יוציא לו חסרונות. כשיחזירם יפחות לו כמו שהם רגילין לחסור וכגמרא מוקי לה בשערבן עם פירותיו** : לורז. מילי': לוחן. לומה לחורז וקורין לו פני"ן: **הכל לפי המלה.** כן לכל כור וכור: **הכל לפי הזמן.** שהניחם **בילו לכל שנה ושנה יניח לו** כן וכהי חיתא בתוספתא: נמ' תחנא וכן **לכל כור וכור** וכן לכל שנה ושנה. וחמרו בגמרא לורז טובא חסר לחמר רבה בר בר חנה ל"ר יוחנן בלורז קלוף שנינו תנ"ס לכוסמין ולזרע פשתן בנבעולין ולורז שלינו קלוף שלשה סאין לכור: ולא ילא כמה חיסתפק. לבל ילא כמה חיסתפק מיניהו חזינן לילים כמה הוי ולחברים כמה הוי ומפקינן מחי לליסתפק מיניהו והכוח חסרון יהבינן מינים לכל סלה חוסבנת: בנבעולין. כשהפירות בנבעולין לו בקליפתן **יחסר כל כך לפי שהנבעולים מתייבשים ונופלים והרוח מנשבתן** וכן בקליפה: [מתנה בגמרא דף ת.] לחמר ר' יוחנן בן נורי וכי מה ליכפת לה לבעבריס מה שהבעבריס חוכלין בין הרבה בין קימעא [הלא] לין מוציא לו חסרונות הלא לכור [לחל] בלבל רבי יהודה חומר חס היתה מלה מרובה לינו מוציא לו חסרונות מפני שהם מותירות. רבי יוחנן בן נורי (לחמר הכל) לפי המלה פליג וסבירא ליה ליתר מכור ים ביתרון שמותירות להסליס מה שיחסרו הבעבריס: **ר' יהודה** וכו' ומפורש בגמ' [כשמפקילו] מתוך נרנו כלומר **בימות הגורן** שהפקידן החטים יבשות. ומתוך ביתו הוא בימות הנשמים שהפירות נלפטות בבית והם **נופחות מפני הלחות וכחכולת עכבריס לינן נחמריס כל כך לכולי הלי לא לחכלי עכבריס מעשרה כורין.** וכן פסק רב חלפסי ז"ל ולא"נ ללר' יהודה לינתר כך בעמל לבימות הנשמים כלליתא בתוספתא וכן משמע הכא בגמרא שהבילוהו בפיסקא לר' יהודה ומן התוספתא נרלה ללבנן פליני עליה לרבי יהודה לקתני סתם חמרו לו והלא הרבה תולבות מסס והרבה מתפזרות לפסר לי לומר לכיון לבגמרא הכא לא הבילו הכי לחמרו לו חלא עליה לרבי יוחנן בן נורי משמע ללבנן לא הוו פליני בהא לר' **יהודה כיון שהיה מרובה חלא** לוקח לרבי יוחנן בן נורי והא לחמרו וכן לכל כור וכור לחפוקי לרבי יוחנן חמרו ועוד עשרה כורין לוקח ולין ליהיב כל כך מן התוספ' היכא לחין נרלה כי בגמרא שלנו ולפסר שזה היה לעת רבינו לחפסי ז"ל שפשק כי הא דמתניך נרנו לע"פ לרבי יהודה היא: מתני' **יוציא לו** שתות ליין. **חס הפקיד חלו יין וערבס עס יינו הקנקנים בולעים שתות** כל קנקן בולע שתות הקנקן וכגמרא לחמרינן לתנא קמא ורבי יהודה לא פליני חר כי לתנייה ומר כי לתנייה שחביותיהן בולעות טפי חלו מחלו: **לף המוכר. כשם שלמרו שמריס במפקיד כך לחמרו במוכר שהמוכר שמן לחברו ונתנו לתוך חביותיו כשהוא מסתפק תמיד והוא מזוקק הרי הלוקח מקבל עליו לפחות לנו ומחנה מחמת שמריס** למחה לנו: נמ' ל' הלוקח וכו'. תורה לחת לסס לענין פקטוס: **פקטוס. פסולת וגרעינים הנפיס על פני השמן** למפקיד

דמחיל גביה לא השביח לאמצע אלא שמין לו כאריס:

יום רכט

מתני' המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה יוציא לו חסרונות לחטין ולאורז תשעה חצאי קבין לכור לשעורים ולדוחן תשעה קבין לכור לכוסמין ולזרע פשתן שלש סאין לכור הכל לפי המדה הכל לפי הזמן : **גמ'** תנא וכן לכל כור וכור וכן לכל שנה ושנה במה דברים אמורים בשעירבן עם פירותיו אבל ייחד לו קרן [זוית] אומר לו הרי שלך לפניך וכשעירבן עם פירותיו נמי לא אמרן אלא דאיסתפק מינייהו ולא ידע כמה איסתפק מינייהו אבל אי איסתפק מינייהו וידע כמה איסתפק מינייהו חזינן דידיה כמה הוו ודחבריה כמה הוו ומפקינן מאי דאיסתפק מינייהו וההוא חסרונא יהבינן מיניה לכל סאה חושבנא בד"א שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגורן אבל מדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגשמים אינו מוציא לו חסרונות מפני שהן מותירות:

מתני' יוציא לו שתות ליין רבי יהודה אומר חומש יוציא לו שלשת לוגין שמן למאה לוג ומחצה שמרים לוג ומחצה בלע אם היה שמן מזוקק אינו מוציא לו שמרים קנקנים ישנים אינו מוציא לו בלע ר' יהודה אומר אף המוכר שמן מזוקק לחבירו כל ימות השנה הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה:

גמ' והלכתא כתנא קמא: (דף מ:) תנא אחד הלוקח ואחד המפקיד לפקטים דכי היכי דמקבל מפקיד פקטים לוקח נמי מקבל פקטים וה"מ היכא דיהב ליה זוזי בתשרי ושקיל מיניה בניסן במדה של תשרי אבל היכא דיהב ליה בניסן ושקיל מיניה בניסן במדה דניסן

מקבל פקטים לחמר ליה ונפקד פקטיך מאי לעביד להו: במלה לתצרי. **כצער הלמים של תצרי שהוא בזול [ושתם שמנים עכורים ומקבל עליו** פקטים:כגון **כצער של ניסן. ביוקר] ושתם** שמן הוא **מזוקק כניסן והלוקח שתם והמוכר שתם חינו מוכר לוח מזוקק** (בתצרי) לו מקבל לוקח פקטין ולפי זה הלכתא כתנא קמא דתני' לחמר שם היה שמן מזוקק חינו מונית לו שמרים וכן פסק הריי"ף ז"ל: מתני' **המפקיד** חבית **ולא ייחדו** לה בעלים מקום. **כבית הסומר לומר זויח זו השלילני: לערכו. להשתמש בה: לערכה. שהיתה במקום שהיתה נוחה להשתכר:** [קף מ:] **אם משהניחה. שכלה תשמישו והניחה במקום משתמר:** בין שטלטלה מתחלה **[לערכו** בין שטלטלה מתחלה **לערכה** פטור. והיינו כבא פרשיון לה בגמרא לר' ישמעאל היא לסבר לוח בעי לעת בעלים כיון שמחזירה במקומה **לכל הבית מקומה היא כיון לוח יחדו לה מקום** וה"ה אם הניחה במקומה ממש כשייחדו לה בעלים מקום וטעמא לכיון להוא נופיה שהוא שומר שחזירה במקומה היו כלומר לא נטלה כלל שלח היה חייב בחונסי' ולית הלכתא כותיה שלח כר"ע ושיפא לחפילו הניחה במקומה כיון שטלטלה לעורכו חייב [ר"ע היא] וטעמא דם"ל לר"ע לחע"נ שהוא שומר עלה כיון שנשתמש בה לעורכו בענין שהבעלים מקפידין בחותה שעה כלתה שמירתו שלח היו רוצין הבעלים שיהיה עוד שומר להם ח"כ היה לו להזיד ברשות הבעלים וכשהזיד במקום שהיתה תחלה שלח מלעת הבעלים לחו השבון הוה כלל הלכך **הרי היא ברשות** של מי שנשתמש **בה וחייב בחונסין** ותשמיש זה מפורש בגמרא שהשומר הזה מתחייב בחחד מנ' לרבים חו שהנביה ע"מ לגזלה כולה חו [לחפילו] שהנביה על לעת לחסרה ולימול ממנו קלתה להיינו שליחות יד וחע"פ שהבר ולח הספיק לחסרה חו שהנביה ע"מ להשתמש בה וחע"פ שלח נשתמש בה היו נזלן עלה ולחייב בחונסים וזה נקרא שולל שלח מלעת בעלים להיו נזלן כלפסק הריח"ף ז"ל וכן כתבתי פרק המוכר לת הספינה שכן כתב הרב ז"ל שם וחע"נ לגלח מיחייב משום שולל שלח מלעת לגלח היכח **שכל הנאה שלו** כלחיתא לקמן והכח הרי כשמניחה חבית זו ע"מ להשתמש בה בביתו של שומר לח היו כל הנאה שלו להה לח מפקח מתשמיש בעלים שלעתם שתהיה בביתו והרי היא מושמרת שם כמו שהיתה קודם שיושתמש בה וח"כ הרי יש הנאה לבעלים והנאה לזה שמשתמש בה ונם חין לומר שיהיה חייב מטעם **שולח יל לשולח יל לח** היו לגלח כשהנביה ע"מ לחסר ממנה קלת וכלחמרן י"ל לכיון לקו"ל כר"ע מחבירו ור"ע שכר לכיון לשמשתמש בה בענין שהבעלים מקפידים בו כלתה שמירתו וכלחמרן ל"ש חין להם לבעלים שום הנחה בשמירתו ומעמ **שכל הנאה של** זה והיו שולל שלח מלעת וחייב: נמ' מני **הא לקתני ריסא לחם מהניחה ונשברה חע"פ שלערכו ונטלה פטור על חונסיה וחע"פ שלח הויע לת הבעלים לומר לו הטבה: ונטלתיה והחזרתיה היו הטבה: רבי ישמעאל היא וכו'.** כלפרישית במתניתין: הנונב טלה מן הערד. לאו בנונב מרשות בעלים לייתי אלא ברועה שמומר (הבעלים) ברשותו ונונב מרשות עמיו לומיא למתני' לסבי לוקימנא לה בפרק הנוזל (קף קיח.) ולעתיה לר"ע כלפירש במתני' לבל הנונב מרשות בעלים לא חיפלינהו היה ר"י ור"ע **אלא הא מילתא מתני' היא** בפרק הנוזל: לתניא הנונב טלה מן הערד והחזירו מת לו ננגב וכו'. והתם הכי מסקינן לרישא דבבבר שלין בו רוח חיים כגון הנונב שלא **מכיסו של חבירו אם** לא יהיו הבעלים בנגיבתו לפילו לא יהיו בחזירתו היו חזרם ואם יהיו הבעלים בנגיבה ערין שיהיו בהסבה לו שיתנו לותם ויתנאו מספרם שלם לבל לבר שיש בו רוח חיים אם לא יהיו הבעלים בנגיבה לא היו הסבה על שיוציא לבעלים כלי שיסמור לותם משום לתנקוטי לה נגרי בריייתא לבל אם יהיו בנגבה לין ערין שיהיו בהסבה ללא כיון שמונח מספרו שלם פטור הנונב שברי יוכלו הבעלים לשומרה:

לא מקבל לוקח פקטים:

מתני' המפקיד חבית אצל חברו ולא ייחדו לה הבעלים מקום וטלטלה ונשברה אם מתוך ידו נשברה לצורכו חייב לצורכה פטור ואם משהניחה נשברה בין לצורכה בין לצורכו פטור ייחדו לה הבעלים מקום וטלטלה ונשברה בין מתוך ידו נשברה בין משהניחה נשברה לצורכו חייב לצורכה פטור:

גמ' הא מתניתין קא הוו בה רבנן ודייקי מדקתני רישא אם משהניחה בין לצורכו בין לצורכה פטור אלמא לא בעינן דעת בעלים ומני רבי ישמעאל היא דאמר לא בעינן דעת בעלים דתניא הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר (דף מא.) צריך דעת בעלים והדר תני סיפא בין מתוך ידו בין משהניחה לצורכו חייב אתאן לרבי עקיבא דאמר בעינן דעת בעלים רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא כמאן מינייהו נעביד ובא רב ששת ופריש לה כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות וקסבר שואל שלא מדעת גזלן הוי ואוקמה כולה כר' ישמעאל דאמר לא בעינן דעת בעלים וסיפא דקתני אם משהניחה חייב שהניחה במקום שאינה מקומה דלא הויא חזרה דהא ייחדו לה הבעלים מקום ולא אהדרא איהו להתם דאפילו רבי ישמעאל לא קאמר דלא בעינן דעת בעלים אלא היכא דאהדר לדוכתא דשקלה מיניה דהיינו רשות בעלים דתניא למקום שגנב יחזיר דברי ר' ישמעאל אבל האי דאפקדה גביה וייחד לה מקום כיון דלא אהדרה להחיא דוכתא דייחד לה לאו לרשותא דבעלים אהדרה אלא לרשותא דנפשיה אהדרה ומשו' הכי מחייב דברשותיה קיימא

ור' יוחנן לא סבר לה להא דרב ששת דקסבר ר' יוחנן הניחה במקומה משמע ור' עקיבא היא והויא לה מתני' רישא ר' ישמעאל וסיפא ר' עקיבא הלכך לא גמרינן מיניה אלא הדרינן לכללא ר' ישמעאל ור"ע הלכה כר"ע ואשכחינן ליה לר' יוחנן דס"ל כר"ע דאמרינן לקמן (דף מג:) בהאי פירקא א"ר יוחנן הלכה כר"ע לעולם ואמרי' מאי לעולם א"ר אסי שלא תאמר ה"מ היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים לא אי נמי אהדרה לדוכתה ואיתבר לאפוקי מדר' ישמעאל דאמר לא בעינן דעת בעלים קמ"ל דבעינן דעת בעלים הלכך לטעמיה דר"ע דאמר בעינן דעת בעלים המפקיד חבית אצל חברו וטלטלה לצרכו ונשברה בין מתוך ידו נשברה בין משהניחה חייב ולא מיבעיא לא ייחדו לה הבעלים מקום דלאו למקומה אהדרה אלא אפילו ייחדו לה הבעלים

הניחה במקומה משמע. הלכך ע"כ צריך לנוקמי מתני' כתרי תנאי לחיוב הוי מצי לנוקמה הניחה לסיפא שלח במקומה מצינן לנוקמי כולה מתני' כרבי ישמעאל ומשום לכסיפא לא החזירה ממש במקומה לא הויא הפקר וחייב לכל הפחות ע"כ סיפא ר"ע היא וכלפרישנא והלכתא כר"ע מחבירו וכן פסק רבינו אלפסי ז"ל וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"נ מהלכות גזילה ופ"ל מהלכות נזיקין: תיתמר רב ולוי חד אמר **שליחות יד צריכה חסרון** וחד אמר אינה צריכה חסרון. ופ"ג שלח החסירה מידי כיון שהנציח על מנת לחסרה מהניא שעתא קיימא **כרשותיה להתחייב בחונסיה** כגון מנציח חבית ע"מ ליטול ממנה רביעית ואע"פ שהיה לעתה לשלם נקרע שולח יד להתחייב בחונסיה כלפרישית לעיל וכן המשתמש בבעלי חיים **שלח מלעת בעלים** אע"פ שאין לעתה לחסרון כיון שלרבן להתחסר ולהכחיש מחמת מלאכה כחילו נתכוון לחסרון דמי וחייב בחונסיה ודוקא שמחסר להנאת עצמו אבל חס ושלום נהנה בו שלח כגון הטופך יין מן החבית והולך ליחיבו חילו חייב שלח כמה שהזיק מדין מזיק וכדתניא רועה שהיה רועה עדרו והניח עדרו ונפחל ארי וכן ארי וגרם לו זאב וטרף פטור שם הניח מקלו ותרמילו עליה חייב וא"ר שמואל בר יצחק אמר רב כגון שהכישה בשקל ורצה לפניו שכיון שעקרה יד ורגל קנאה מדין מסיבה וכיון שהנחיגה בשקל ולא בקול שכחישה אמאי לאע"נ שלח כגון לחסרה כיון שבעלי חיים נינהו חייב ודוקא מפני שהניח שקלו ותרמילו עליה שנהנה בחותם שליחות יד [פירוש ובהא לא פליגי]: ולא תאמר שליחות וכו'. ותיתי מטעמא **שחייבו הכתוב בחונסים מפני שכל הנאה שלו ושלח בה יד [נמי כל הנאה שלו** ומה שואל שלעת בעלים שלח בה יד] לעשות מלאכתו: תלת לומר לך וכו'. לחילו מסברת **חין לחייב שולח יד** שלח כשמחסר מחברו מקצת לו הוי חייב בכולו **חס נחנם [ולכל חס] לח חסר כלום** לח הוה אמינא לדיחייב מדין שולח יד להכי לצטריך חד לחייבו והכי פסקו כל המפרשים ז"ל כרבא דהוה בתרא: **לף שומר חנם וכו'.** קל משמע לן לחפי' **שלח יד בפני הבעלים חייב:** [לף מב.] מתני' **המפקיד** מעות אצל חבירו צריך. בסלינוס: נעל בפניהם. לפי פשטו הלשון משמע כלפרש"י ז"ל ללקטניס קלי **לכל חינו מחוור בעיני** המפרשים ז"ל מלאמרינן בגמ' בשלמא כולהו וכו' שלח צריך ולפי כלפרש"י ז"ל לף לייך למימר כולהו להא ליכא שלח חלא שלח ע"כ תרתי מילי ניתנו וה"ק שלח מסרן לבנו ולבתו כלל שלח הניחן בביתו וכתיבתו ונעל בפניהם שלח כרחוי חייב ומשמעין מהכא לדוקא **משום לנעל שלח כרחוי הוי** חייב הא כרחוי פטור הלכך אע"נ לחמר שמואל כספים חין להן שמירה שלח בקרקע כלחיתה בגמרא דוקא להנהו דרי וכהנהו ותרי דסכיחי ננבי וכלמוכחא בגמרא והחילנא דסכיחי נשומתי ועפוחתי ופרומתי חלמא הכל לפי מקומו ושעתו ולפי זה כגון חנו כל שנעל בפניהם כרחוי כמו שרגיל כל חלם בשלו פטור והכי חיתא בהלילת בירושלמי [לפירקין הלכה ז] לנרסינן התם לימתי חמרו שומר חנם נשבע ויוצא בזמן שמשמר כלרך המומרין נעל כרחוי וכו' נתנן בפיקה תיבה ומנעל ננעלו חו נחבדו פטור מלשלם וכו' נתנם במקום שרגיל ליתן חת שלו חס היה רחוי למשמרה פטור וחס לאו חייב ע"כ בירושלמי והכי חקנתו הרב חלפסי ז"ל בהלכות חלמת בשומר חנם שנעל כרחוי כלרך כל חלם בשלו פטור וכן כתב ה"ר יצחק בר' רחובן חלברנלוני ז"ל שקבל מרבותיו זהו לעת הרנב"ר ז"ל בחלופין: נמ' יהו ביוך. כלומר שלח יניחם ערוין בבגדו ויפשלנו לחורין משום שחינה שמירה מעולה ומיהו חס נעל חוקם בתיבתו כבר פירשתי במתני' לבהכי סני ולח היה בעי שיהיו בידו ממש:

מקום דלמקומה אהדרה חייב דבעינן דעת בעלים ולטעמיה דרב ששת דאוקמה כולה כר' ישמעאל הויא לה הא מילתא סתם דמתני' ומחלוקת דברייתא והלכתא כסתם מתני' ולפום הדין טעמא אם הניחה במקומה שייחדו לה הבעלים אפי' טלטלה לצרכו פטור ולא בעינן דעת בעלים

ומסתברא לן דהלכתא כר' יוחנן דאוקמה בתרי תנאי וס"ל דהלכתא כר"ע דאמר בעינן דעת בעלים אלא מיהו כי קא סבר ר"ע דבעינן דעת בעלים ה"מ בשומר שגנב וגזל מרשותו וכגון המפקיד חבית אצל חברו וכיוצא בו דהכי אוקימנא בפרק הגוזל (דף קיח:) להא דתניא הגונב טלה מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל ר"ע אומר צריך דעת בעלים בשומר שגנב מרשותו עסקינן דר' ישמעאל סבר לא כלתה לו שמירתו ולפיכך אינו צריך דעת בעלים דאיהו במקום בעלים קאי ור"ע סבר כלתה לו שמירתו ולפיכך צריך דעת בעלים דהא איהו לא במקום בעלים קאי וכאילו לא החזיר דאמי דעדיין ברשותיה קיימא

אבל גנבא בעלמא דשקיל לה לגניבותא מבי מדה לא איפליגו ביה ר' ישמעאל ור' עקיבא אלא הא מילתא מתניתין היא בפרק הגוזל (שם) דתנן הגונב טלה מן העדר והחזירו ומת או נגנב חייב באחריות לא ידעו בו הבעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ומנו את הצאן והיא שלימה פטור מלשלם ואיפליגו בה רב ושמואל ורבי יוחנן ופרישנא התם:

(דף מא.) איתמר רב ולוי חד אמר שליחות יד צריכה חסרון וחר אמר אינה צריכה חסרון והלכתא אינה צריכה חסרון דרבא דהוא בתרא הכי ס"ל והלכתא שואל שלא מדעת גוזלן הוי:

מתני' המפקיד (דף מב.) מעות אצל חברו צררן והפשילן לאחוריו או שמסרן לבנו ולבתו הקטנים או נעל בפניהן שלא כראוי חייב שלא שימר כדרך השומרין ואם שימר כדרך השומרים פטור:

גמ' (לעיל דף לו.) טעמא דקטנים הא גדולים פטור ולא יכול למימר ליה אנת מהימן לי בשבועה האיך לא מהימן לי בשבועה מ"ט אמר רבא כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד:

(דף מב.) בשלמא כולהו לא שימר כדרך השומרין אלא צררן והפשילן לאחוריו מאי הוה ליה למעבד אמר רבא אמר רב יצחק אמר קרא (דברים י"ד:כ"ה) וצרת הכסף בידך אע"פ שצרורין יהו בידך:

ירושלמי אימתי שומר חנם חייב שבועה בזמן דליכא עדים אבל איכא עדים דלא פשע פטור אף מן השבועה ואי איכא עדים דפשע חייב לשלם נתנן במקום שנהג ליתן את שלו אם ראוי לשמירה פטור ואם לאו חייב:

לין להם שמירה וכו'. וקס **לא קברן וננגבו פשיעה היא** וכבר פירשנו להיותן לפי הלורות הסס: **נשופחי. מנשפין בקרקע בשפופים של כרזל להכיר מקום שתחתיו חלל:** לשמי תקרה. בגמ מתחתיו: **פרומחי.** שוכריס התקרה: **כיני לרבי. בין שורות הכנין** [לכותלי]: **טפוחחי. מטפחים בכותל ליטע לא יש חלל** וגרלה שהס מכניסים לפילו החלל היה עמוק מלל בעובי הכותל לפיכך לא היה להס תקנה אלא לו שמוך לקרקע לו שמוך לתקרה (ולזולי) [ובלבל] שיהיה מכוסה מן העין שיעור טפח וכל זה סני בשמוך חנם כעין מתני' למיירי בשמקיל **אבל בשומר שכר אין** שמירת קרקע כלום על שיהא יושב ושמרו וה"נ משתברא לאי ס"ל כל שעשה בפיה כראוי לו קברן ובאו ננבים וננבו פטור ל"ב מניינו שומר שכר שמשלם תשלומי כפל בטוען טוענת ננב והא ליתא מלאמרינן לקמן בפרק השולל (דף נה.) לא שם אמרינן בשומר שכר שמשלם תשלומי כפל בטוען טוענת ליסטים מזויין אלמא לא משכחת ליה בגניבה לעולם וי"ת והלא **שומר שכר פטור** באונסים וי"כ מניינו ס"ס שמשלם כפל בטוען לרעתי אונס וננגבה באותה שעה ואח"כ נמלא שהוא עשיו ננגבה לבכה"נ לוקח הוא לשיבא כפל ללקמן וי"ל לבכה"נ לא היה חייב [תשלומי] כפל שהרי זה בטוען שלא נעשה לו בשומר באותה שעה ואין חייב בתשלומי כפל אלא בימי שמירה שהוא שומר וטוען שמשמר כראוי לו בשומר חנם שטוען טוענת ננב אבל ס"ס לא למה נפשך אם טוען שנאנס הרי הוא בטוען שאינו שומר שלו ופטור מכפל **ואם לאו נעשם היה חייב** על שיהיה יושב ומשמר וכל שיתא בירושלמי בהלילא לנרסינן התם אינו לושא שמירה החמורה בס"ם לשמירה החמורה בס"ח שמירה החמורה בשומר חנם כיון שמשמר כל ערכו פטור שמירה החמורה בשומר שכר לפילו הקיפוי מחיצה של ברזל חייב ולמרי' בפ' הפועלים (דף עג:) על מתי שומר שכר חייב לשמור על כלי היותי ביום לכלני חורב וקרח בלילה לאלתא לויסב ומשמר בעינן וכ"כ רב לאחא משכחת נאון ז"ל בשאלתא לויסב יעקב וכן נאלא בתשובה לרב צמח נאון ז"ל וכן לעת ההנכ"ר ז"ל: בגריפת. **בית קטן ענול עשוי כמין כובע שעושין ליילי עופות** למלרב: **לאורבני. של ערבה היה: נטירותא היא. בלא קבורה שאין ננדים הולכים שם לננוב לפי שאין ממון מוני שם:** פשיעותא היא. **שמא תפול לליקה ונמלא שפשע שלא קברן: וסופו באונס. נגיבה לשומר חנם לונם היא:** ולחייב. הכי קי"ל מיהו לוקא בכה"נ בלונם שאפשר שבא מחמת הפשיעה אבל בלונם שיעננו בוללי שלא בא מחמת הפשיעה [פטור] וכהיא דרבא מפמיה דרבה לעיל (דף לו:) מלאך המות קטלה מה לי הכא מה לי התם וכבר כתבתיה למעלה: **לאלמינהו. מסרן לאמו: קרטליתא.** לרגז: **נימא ליה שלים.** לשומר שמסר לשומר חייב: [לף מב:] על לעת. כלומר **לעת בעלים שלא יהא שומר נמנע מלמסרן לאנשי ביתו הגדולים ונאמנים לו** והשומר הסני קס במקומו של ראשון: לא אמר לי ללאו לידיים וכו'. כלומר ושיתי סבורה שהוא לריך אותם להוציאה ושלא הפקידם אללי אלא לפי שעה ולפיכך לא קברתים הלכך לא פשעה כלל: כ"ם לכי אמינא וכו'. הכא יטעון שהיה לריך לסס להוציאה מאחר שהפקידתי אללה ושתי סבור שתקברם כמנהג כל אדם בשלו כי כן היו נוהגים בותם לורות לקבור מה שלא היה לריך להוציאה לסס ולוקין זה שהוא נפקד נפטר בהלי טענה לבל שומר שכר לא מיפטר שהיה לו לפרש כן כתב הרמב"ר ז"ל ושמעון מינה לאע"נ לשומר שכר לריך להיות יושב ומשמר מ"מ יכול למסור כיל בני ביתו הגדולים לו לשמור ולא אני למימר ליה מסכיר אותם היית מחויב לשומרו בעלמך:

אמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא בקרקע אמר רבה ומודה שמואל בערב שבת בין השמשות דלא אטרחוה רבנן ואי שהה למוצאי שבת שיעור למקבריהו ולא קבריהו חייב ואי צורבא מרבנן הוא אומר דילמא בעי זוזא לאבדלתא אמר רבא ומודה שמואל בכותל והאידנא דאיכא טפוחאי אין להן שמירה אלא בטפח הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לשמי קורה וצריך לעמוקי להו כי היכי דיהיב עילויהו [עפרא] טפח (ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה אול ואותבינהו בצריפא דאורבני ואיגניבו אמר רב יוסף אע"ג דלענין גנבי נטירותא היא לענין נורא פשיעותא היא תחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב וכן הלכתא) ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה לסוף א"ל הב לי זוזאי אמר ליה לא ידענא היכן אותבתינהו אתו לקמיה דרבא אמר להו כל לא ידענא פשיעותא היא זיל שלים ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה אול ואשלמינהו לאימיה אותבתינהו בקרטליתא ואיגניבו אמר רבא היכא נידיינו [דייני] להאי דינא נימא ליה לדידיה שלים אמר (דף מב:) כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד נימא ליה לאימיה אמאי לא קברתינהו אמרה לא אמר לי דלאו דידיה נינהו דאי אמר לי פקדון נינהו הוה קברנא להו נימא ליה לדידיה אמאי לא אמרת לה דפקדון נינהו אמר כל שכן דכי אמינא לה דדידי [נינהו] טפי מיזדהרא בהו אלא אמר רבא נשבע איהו דהנהו זוזי גופייהו אשלמינהו לאימיה ומישתבעה אימיה דהנהו זוזי גופייהו אותבתינהו בקרטליתא ואיגניבו ומיפטרי:

גרסינן בפרק החובל (דף צג.) ההיא ארנקא דצדקה דאתאי לפומבדיתא אפקדיה רב יוסף גביה דההוא גברא פשע ביה אתו גנבי וגנבוה חייביה רב יוסף א"ל אביי והא תניא לשמור ולא לחלק לעניים א"ל עניי דפומבדיתא מיקץ קיץ להו לשמור הוא:

ההוא אפוטרופא דיתמי דזבן להו תורא ליתמי [מסריה לבקריה] ולא הוו ליה ככי ושיני למיכל בהו ומית אמר רמי בר חמא היכי נידיינו דייני להאי דינא נימא ליה לאפוטרופוס זיל שלים אמר אנא לבקרא מסרתיה נימא ליה לבקרא זיל שלים אמר אנא בהדי תורי אוקמתיה ואוכלא שדאי ליה ולא הוה ידענא דלא אכל מכדי בקרא שומר שכר דיתמי הוא איבעי ליה לעיוני אי איכא פסידא ליתמי הכי נמי הכא במאי עסקינן דליכא פסידא ליתמי דאשכחיה למארי דתורא ושקול יתמי זוזי מיניה ואלא מאן קא טעין מארי תורא אמר איבעי להו לאודען מאי מודעין ליה מידע ידיע דמקח טעות הוא הב"ע בספסרא דזבין מהכא ומזבין להכא [הלכך] משתבע איהו דלא הוה ידע ומשלם בקרא דמי בשר

מסתבא חיובו וכו'. מסום דזוזי לאו דכר מסויס הוא ולא ידע לי הנהו זוזי ממש לחפקינהו נביה חיובו לחפקיה לה חיובו מ"ס מסתבא לחיובו הוו אבל בדבר המסויס כגון כלים וכיוצא בהן אני נסבא ולא רחמנן. הרגב"ר ז"ל: **אנא נבקרא מסריתיה.** ומסתכי עליו סיעיין בו מפני שהוא בקי בסוריס יותר ממני ואם ימצא בו מום הייתי מחזירו לבעליו כדין מקח טעות ואי לאו הכי היה פוסע

בזול

ההוא גברא דאפקיד כשותא גבי חבריה והוה ליה לדידיה נמי כריא דכשותא א"ל לסרסיה מהאי רמי אול איהו רמא מאידך המופקד אמר רב עמרם היכי לדייני דייני להאי דינא נימא לדידיה זיל שלים אמר אנא אמרי ליה מהאי דמי ואזיל איהו דמי מאידך נימא לסרסיה שלים אמר לא אמר לי מהאי דמי מהאי לא תרמי ואי שהה שיעור לאיתויי ליה מכשותא דידיה ולא אייתי ליה גלי אדעתיה דניחא ליה למירמא מהאי דפקדון (* ד"ת מ"ז אלא הב"ע) בדלא שהא והא קא משתרשי ליה רב סמא בריה דרבא אמר בדהוה ההוא שיכרא חלא רב אסי אמר בכיסי (דף מג.) ומשלם ליה דמי כיסי פירוש כיסי כשות שאינה מתוקנת והיא צריכה ריכוך:

מתני' המפקיד מעות אצל השולחני אם צרורין לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן ואם מותרין ישתמש בהן לפיכך אם אבדו חייב באחריותן אצל בעה"ב בין כרוכין כך לא ישתמש בהן לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן והחנוני כבעה"ב דברי ר"מ ר' יהודה אומר כשולחני:

גמ' משום דצרורין לא ישתמש בהן אמר רב אסי אמר רב יהודה בצרורין וחתומין שאנו רב מרי אמר בקשר משונה ואיכא דאמרי בעי רב מרי קשר משונה מאי תיקו הלכך לא ישתמש בהן:

לפיכך אם אבדו חייב באחריותן: אמר רב הונא ואפילו נאנסו ורב נחמן אמר נאנסו לא אבל [* גי' מהר"ם בגניבה ואבידה חייב] בההיא הנאה דאי מתרמי ליה זבינא דאית ביה רווחא זבין בהו הוי עלייהו שומר שכר והלכתא כר"נ והני מילי היכא דאבדו ועדיין לא אשתמש בהו אבל אי אשתמש בהו הוו להו הלואה גביה וקמו להו ברשותיה ואי איתניסו ליה חייב ובהא אפילו ר"נ מודה וכן כתב רבינו האי גאון זצ"ל:

מתני' השולח יד בפקדון ב"ש אומרים ילקה בחסיר וביתיר וב"ה אומרים כשעת הוצאה ור"ע אומר כשעת התביעה:

(דף מג:) החושב לשלוח יד בפקדון ב"ש מחייבין וב"ה אומרים אינו חייב עד שעה שישלח יד (כיצד) הטה את החבית ונטל ממנה רביעית ונשברה אינו משלם אלא רביעית הגביהה ונטל ממנה רביעית ונשברה משלם

מהח רמי. הרלחהו הכרי שלו ואמר ליה מזה טעות לעולם הסכר: ומהח לא תרמי. מחילה של פקדון והייתי סבור שהיה מרלח לי מקום: ואי שהה שיעור. תלמוד לומר **פריך חס היה כרי שלו קרוב ושל פקדון רחוק ושהה השלים שיעור מהלך לרך הקרוב ולא חייתי:**

הא מסתרסי. **הלא הוא נשכר בכשות של פקדון שהטילו בשכר ושלו עמל שלם:** חלא. החמיץ: בכיסי. שיש קונים מעורבין בחומן כשותא ואינו מסכיח **השכר כרחוי וקשה בעיניו** שהטילו לתוכו: [דף מג.] **ומשלם ליה דמי כיסי.** שיעור **לפי מה שהשכיח** ולא לפי מה שהיה שוה ולוקח מסום שהיה שומר חנם הוא לנפטר קלת בטענה זו **לכל שומר שכר** הוא ליה לפרש ולמימר ומהח לא תרמי הרגב"ר ז"ל: מתני' **המפקיד מעות** חס ערורין. מפרשים בגמ' לצרורין וחתומים שניהו לכל מסום צרורין לחוד מותר היה להשתמש בהן כיון שהמפקיד לשולחני **יודע שהשולחני צריך תמיד למעות** והן שנרגן לרך **כל חלס הוא לעזר מעותיו** וכולה מתני' מפרש בגמ': נמ' הלי תיקו הוא תיקו לחיסורא ולחומרא ולפיכך לא ישתמש בהם היכא לחיכא קסר מסונה וכ"כ הרי"ף ז"ל: **אפי' נאנסו. קאמר מתני' לחייב בלחריותן ואפי' לא נשתמש בהן להשתמ הוי שולא עלייהו: נאנסו לא. כל זמן שלא נשתמש לא הוי שולא** עלייהו לכל בגניבה ולבלה חייב **ואפילו לא נשתמש** בההיא הנאה לאי מתרמי ליה זבינא וכו' מהניא בפרוטה למהוי שומר שכר עלה לכל לנבי למי לבלה לקי"ל לעיל פרק הלו מציעות (דף כט:) כר' טרפון לאמר ישתמש בהן ואסיקנא לכיון לסרו ליה רבנן לאיסתמוטי בה הוי שולא עלייהו ואע"נ לא נשתמש בהו כמאן לאיסתמש בהו למי וחייב בלונסין הסם הוא מסום למעיקרא אפי' לא היה יכול ליהנות מסם הוי חייב בגניבה ולבלה מסום להוא שומר שכר מסום פרוטה לרב יוסף שהיה פטור לתת פרוטה לעני בעוד שעוסק בה ומסום שיכול ליהנות ולהשתמש בהן מסקינן ליה לרינא לחייבו כשולל לכל הכא **לא הוי כשולל על שישתמש** בהן וכן לעת הרי"ף ורבינו האי נאון וכל האחרונים ז"ל: מתני' **השולח** יד בפקדון. מפרשינן בגמרא פלוגתא לב"ש וב"ה לענין שבח נזלה ופסקינן כב"ה ולא כר"ע:

החושב לשלוח יד וכו'. שלמד **בפני עליס לטול פקדון זה לעצמי** ולא הנביהו כלל: [דף מג:] על שיטלח בו יד. שהנביה ע"מ ליטול ואע"נ ללא נטל: נמ' שבח גזלה לגנזל. והכי קאמרינן ילקה בחסר להיינו כמה שחסרה להיינו ניזוקיה. ויתר מה **שהותירה כגון חס נתעברה לכ"ם שכרי הכל יפלס כר"מ לברייתא וכ"ה שכרי כרבי** יהודה לשבח גזלה לגזלן ולפיכך **לחרו בשעת הוצאה** להיינו בשעת הוצאה מבית הבעליס והלכתא כב"ה הלכך שבח גזלה לגזלן הוי ולעניו זילא שגזלה ביד הגזלן מתני' היא לתגן כל הגזליס מפלימים בשעת הגזלה ולעניו יוקרא חס נתייקרה בידו הגזלה מפורש הכא בסמוך: מעיקרא. כשגזלה: ושמתא. כשמתא לו תברה שהוציאה מן העולם: הלכה למרה בעינא. ללס ליתא בעולם **היתה חוזרת בעין** לכי לחרינן כל הגזלנין מפלימים **בשעת הגזלה היינו היכא לליתא בעולם לבל ליתא בעין בין שהוקרה בין שהזלה חוזרת כמות שהיא** והכי הלכתא כרבה לעניו יוקרא לי ליתבר ממילא מפלס זוזא כלמעיקרא לבל לי תברה לו שהיה כיון **דהיתה שעתא הוא למזיקא ליה** בידים מפלס לרבעה ולתיא כסולהו כב"ם וכב"ה דהא לינהו לא פליגי בהא לעניו יוקרא וזולא כלאחרינן לעיל לגלי לעניו את הכל:

גמ' אוקימנא לפלוגתא דבית שמאי ובית הלל דבשבח גזלה הוא [דפליגי] דב"ש סברי שבה גזלה דנגזל הוי ובית הלל סברי שבח גזלה דגזלן הוי כגון שגזל רחל שאינה טעונה ונטענת אצלו וגזזה או שלא היתה מעוברת ונתעברה אצלו וילדה דבית שמאי סברי משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה ובית הלל סברי גזלה חוזרת בעיניה ובפלוגתא דהני תנאי דתניא הגוזל את הרחל גזזה וילדה משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר גזלה חוזרת בעיניה אבל ביוקרא וזולא לא פליגי ודייקינן מדקתני בית שמאי אומרים ילקה בחסיר ויתיר ולא קתני ביוקר ובזול שמעינן מינה דבשבח גזלה פליגי אבל ביוקרא וזולא לא פליגי

והא דאמר רבא לעניו יוקרא וזולא דברי הכל היא דאמר רבא האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה מעיקרא שויא זוזא והשתא שויא ארבעה תברה או שתיה משלם ארבעה כשעת הוצאה מן העולם איתבר ממילא משלם זוזא כשעת הוצאה מבית בעלים מאי טעמא כיון דאי איתה הדרה למרה בעינא ההיא שעתא דקא שתי לה או דקא תבר לה קא גזל לה איתבר ממילא משלם זוזא מ"ט השתא לא עבד לה ולא מידי אימת קא מחייבת ליה אההיא שעתא דגזלה ההיא שבח ופירות: **כשעת התביעה.** כמו שמוס הגזלה ביוס שתובעה לגין: **הלכה כב"ה לחמרי כשעת הוצאה.** כלומר מבית הבעליס **שהוא יום הגזלה וכל** המפרשים ז"ל פסקו כרבה שהוא בתרא: [דף מל.] **לא שנו.** היכא ללא הגנביהה ונשברה ללחר זמן שהטוה חותה שלינו משלם ללא רביעית ופטור **על שלר החבית: ללא נשברה.** לוקל לסוי לוגם **והרי לא קנאה** להתחייב בתוכיה: **לבל החמיצה. פשיעה היא ומזיק ביליס שבשביל שחסרה החמיצה שכן לרך יין להחמין בכלי** חרס: **גירי ביליה. חנים שלו גרמו לה:** והכי הלכתא לקו"ל **שליחות יל לינה עריכה חסרון** ללא כיון שהנביה על מנת ליטול חייב. רבינו לליפסי ז"ל הביל הא לפרק חזקת הבתים (דף נא:) שלין מקבלים פקדונות והא לפרק המוכר לת הבית (דף ע.) להמפקיל לצל חבירו בשטר והא לפרק שלוס בינו לבינה (דף קטו:) להפקיל שומשמי נבי חבריה והא להכותב בכתובות (דף פה:) הטוה להפקיל כסף לכספא והביל הלי בירושלמי לפרק הכונס צלן לריך חל בר עם להפקיל נבי חבריה חל שק צרור לירעו לוגם הלין לומר סיניו הוה מלא לתא והלין לומר מטבסין הוה מלא לתא עובלא קימי לרב לומר הרי זה נשבע ונוטל:

שעתא דגזלה זוזא הוא דהוה שויא וכן הלכתא והיכא דמעיקרא שויא ארבעה והשתא שויא זוזא בין שתיה בין תברה בין איתבר ממילא משלם ארבעה כדמעיקרא דבחסיר ליכא מ"ד דמשלם כי השתא דתנן כל הגזלנין משלמין בשעת הגזלה:

ר"ע אומר כשעת התביעה. כלומר אם גזל רחל שאינה טעונה ונטענת אצלו וגזזה ואה"כ תבעו בבית דין גזלה חוזרת בעיניה ואינו משלם לא את גזותיה ולא את ולדותיה אבל אם בשעה שתבעו בבית דין היתה טעונה ואפילו שקדם וגזזה לאחר תביעה או שילדה משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה דברי ר"ע אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי עקיבא ומודה רבי עקיבא במקום שיש עדים שלא היתה טעונה בשעה שגזל שמשלם כשעת הגזלה ואע"פ שהיא טעונה בשעת התביעה דאמר קרא לאשר הוא לו יתננו וכיון דאיכא עדים מההיא שעתא איחייב ליה אשמה ובי דינא גלוי מילתא בעלמא הוא ור' יוחנן אמר חולק היה ר"ע אפילו במקום שיש עדים והלכתא כמותו ורבא אמר הלכה כבית הלל וקיי"ל כרבא דבתרא הוא:

החושב לשלוח יד בפקדון בית שמאי מחייבין ובית הלל אומרים אינו חייב וכו':

(דף מד.) מנא הני מילי דת"ר על כל דבר פשע בית שמאי אומרים מלמד שחייב על המחשבה במעשה ובית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח יד בפקדון שנאמר (שמות כ"ב:ז') אם לא שלח ידו במלאכת רעהו אמרו להן בית שמאי לבית הלל והלא כבר נאמר על כל דבר פשע אמרו להן בית הלל והלא כבר נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו אם כן מה ת"ל על כל דבר פשע שיכול אין לי אלא [הוא] אמר לעבדו לשלוחו מנין ת"ל על כל דבר פשע:

הטה את החבית וכו'. אמר * בגמ' אי' רבה רבא לא שנו אלא נשברה אבל החמיצה משלם את כולה מ"ט גירי דידיה אהנו בה: הגביהה ונטל ממנה רביעית וכו': אמר שמואל לא נטל ממש אלא כיון שהגביה ליטול אע"פ שלא נטל כמי שנטל דמי וחייב וכן הלכתא דקיימא לן שליחות יד אינה צריכה חסרון ואפילו למאן דאמר צריכה חסרון בהא מיחייב דניחא ליה דתהוי האי חבית בסיס להאי רביעית.

גרסינן בפרק חזקת הבתים (דף נא:) תנו רבנן אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות קיבל מן האשה יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קיבל מן העבד יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו קבל מן הקטן יעשה לו סגולה מאי סגולה

סליק להו המפקיד

סליק להו המפקיד

יום רל

הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהב הנחושת קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הנחשת מעות הרעות קונות את היפות והיפות אינן קונות את הרעות אסימון קונה את המטבע והמטבע אינו קונה את אסימון מטלטלין קונין את המטבע והמטבע אינו קונה את המטלטלין קונין כל המטלטלין קונין זה את

הנחשת. פרוטות של נחשת: קונה את הכסף. לינרי כסף לו כל מטבע של כסף לכולם טעם לחל להם לכל לבר שהוא חשוב וחריף קרוי מטבע **ומעות לינן קונות ומי שאין טבעו חשוב וחריף הוי כפירות ומשיכתו הוא קיום לבר: מעות הרעות.** פרש"י ז"ל **שנפסלו ומלברי הרחב"ל ז"ל נראה שהוא מפרש מעות הרעות משופות וחלומות שהם יוצאים חלא שאין יוצאים להלין וכן פירש הרשב"ם ז"ל: לסימון.** פרש"י ז"ל שהם זוזין **עגולין ומוכנים לצור עליהם רושם העורך בחותם** לכל עליון לין עליהם צורה וחלריס פירסו **שסימון הוא מטבע שים עליו צורה חלא שנשתקעה צורתו ואינה יוצאה ואינו עומל חלא למשקל שאינו**

חשוב מחמת צורתו: **כל המטלטלין קונים זה את זה. כיון בתורת חליפין שהחליף חלו בחלו כיון שמשך החל קונה חבירו את שלו כיון בתורת למיס בכמה תתן את שלך בכך וכך וחזר וא"ל בכמה תתן את שלך בכך וכך ונתרצו ומשך החל נתקיימו הלבריס: כל המטלטלין קונין את המטבע.** הסכימו החלרונים ז"ל להלי מטבע לי לפשר שיהיה המטבע שאומרו שהוא כשפע לשם כן פשוטו שהחל לנבי להבח כשפע הוי טיבעא לנבי מטלטלין מיבעיא חלא ולהלי הלי מטבע זהב ונחשת קאמר לחא"נ להוי **פירא לנבי כשפע לנבי מטלטלין הוי טיבעא** וכן לעת הרי"ף ור"ח והרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' מכירה: ונחשת לנבי להבח לא חיתבר במתניתין חיזה

איכא דאמרי ספד תורה ואיכא דאמרי דיקלא דאכיל מיניה תמרי.

שאם נתן זה את לינרי הכסף תחלה לא קנה ויכולין שניהם לחזור לינרי כסף הוה מעות ממוס לחריפי לינתן בהוצאה ולינרי הזהב לינן חלא כשאר מטלטלין ופירות. ומעות לינן קונות על שימשוך את המטלטלין חבל משיכת המטלטלין קונה ולין לחל מהם יכול לחזור בו ובגמרל מפרש טעמל לליף משיכה מן התורה ולית למייתי לה בתקנתל לרבנן:

וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הם אי מהימני יעשה כפירושן ואי לא יעשה פירוש לפירושן ואיכא דאמרי אי אמירי יעשה כפירושן ואי לא יעשה פירוש לפירושן:

גרסי' בכתובות בפ' הכותב לאשתו (כתובות דף פה:) ההוא דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב חסא ולא פקיד אתא ההוא גברא ויהיב סימנין אתא לקמיה דרב נחמן אמר ידענא ביה בחסא דלא אמיד ועוד הא קא יהיב סימנא ולא אמרן אלא דלא רגיל דעייל ונפיק לביתיה אבל רגיל דעייל ונפיק לביתיה אמרינן האי כסא איניש אחרינא אפקיד גביה והאי מיחזא חזא וכיון דמת אתי וקא תבע ועוד * עי' לקמן סימן תקפו ההוא דאפקיד שבע מרגניתא כי ציירי בסדינא בי רבי מיאשא וכו' ועוד ההוא דאפקיד מטכסא בי רבי אמי וכו' וכולהו פסקו דינא כרב נחמן

ושמעינן מיניה דאי אפקיד אינש גבי חבריה מידי ואית ליה סהדי דהאי מידי בעיניה אפקדיה גביה שקיל ליה ואפילו מיתמי ולית להו ליתמי למיטען דילמא בתר הכי זבניה אבונן מינך ואין ה"נ דכי איתיה בחיים ולא יכיל למיטען דהדרית זבינתיה מינך ומסתייעה נמי מהא דגרסי' בפרק חזקת הבתים (ב"ב דף מו.) מותיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה היכי דאמי אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים מדמקשינן ומפרקינן בדליכא עדים מכלל דאי איכא עדים אין לו חזקה וכן מסקנא:

מתניתין בפרק הגוזל (דף קיח.) הגוזל את חבירו או לוה ממנו או שהפקיד לו בישוב לא יחזיר לו במדבר על מנת לצאת למדבר יחזיר לו במדבר האומר לחבירו גזלתיך והלויתני והפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך אם לא החזרתי חייב לשלם אבל איני יודע אם גזלתיך אם הלויתני אם הפקדת אצלי אם לא הפקדת אצלי פטור מלשלם:

ורמינן עלה הא דתניא מלוה משתלמת בכל מקום אבידה ופקדון אין משתלמין אלא במקומן ותריץ אביי ה"ק מלוה ניתנה ליתבע בכל מקום אבידה ופקדון לא נתנו ליתבע אלא במקומן.

גרסינן בפרק האשה שלום בינו לבינה (דף קטו:) ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה אמר ליה הב לי שומשמאי אמר לו שקלתינהו אמר לו והא כן וכן הויאן ובחביתא רמיאן אמר ליה דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו מי חיישינן שמא פינן או לא רב יימר אמר לא חיישינן ורבינא אמר חיישינן והלכתא חיישינן:

גרסינן בפרק המוכר את הבית (דף ע.) בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר ואמר לו החזרתיו לך מהו מי אמרינן מיגו דיכול למימר ליה נאנסו מהימן כי אמר ליה החזרתיו לך נמי מהימן או דילמא מצי אמר לו שטרך בידי מאי בעי ופשט ליה מיגו דאמר ליה נאנסו מהימן ולא מצי א"ל שטרך בידי מאי בעי כי א"ל החזרתי לך נמי נאמן ולא מצי למימר ליה שטרך בידי מאי בעי ואידי ואידי בשבועה חמורה דמנקטינן ליה חפצא בידיה ירושלמי בפ' הכונס * הלכה ז' צאן לדיר חד בר נש אפקיד גבי חבריה חד שק צרור אירעו אונס חד אמר שמא סיגין הוה מלא וחד אמר מטכסין הוה מלא אתא עובדא קומי דרב אמר הרי זה נשבע ונוטל:

מסס הוי טיבעא נבי חבירו לאכל בירושלמי מסתמא לנחסת לנבי להכא פירא הוי וכן לעת הרמב"ן וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל [וכ"כ החאשר"י] ולפי זה צריך לייישב מתניתין לנקט נחסת בתר להכא להסתא **להכא לעליף מיניה הוי פירא לנבי כספא נחסת לחוי פירא** לנבי להכא מיבעיא להוה פירי לנבי כספא ומיהו לפשר לטעמא לנקטיה תנא לרבותא לרך לא זו לף זו (סלקא לעתך לחיינא) הוי מטעמא לחמרינן בגמרא סל"ל הני פריטי בחתרא לסני לוינהו חריפי טפי מכספא לוימא טיבעא הוו (הא) קמ"ל כיון לאיכא לוכתא לא סני פירי הוו וממילא מסתמא להכא לחסיב בכל מקום **הוי טיבעא נבי נחסת** לענין לוינא כלפיהו ז"ל אלא לתנא לנקט נחסת לרבותא הוא ומסוס לסמעא להני טיבעא טפי מסוס לוותן מקומות כלאמרן. ומעות הרעות. פפרש"י ז"ל שנפסלו לפשר לפרש שנפסלו מחמת שהס רעים כמו שפירש ז"ל ומ"כ הוי שפיר לא זו לף זו שהרי על הסתא הוו מטבע חריף ונס עכשיו יוצאים קצת ואפ"ה כיון אלא חריפי עכשיו **הוו פירא לנבי** טיפים וכן לסמיון הוי רבותא מסוס שיהיה עכשיו מטבע חשוב לאחר כשיקבעו בו הצורה ואפ"ה כל עוד שאין **עליו הצורה הוו פירא לנבי** אחר שקבעו בו הצורה וכן אס נשתקע צורתו נאמר לעליף טפי ממעות הרעות ונראה שכל אלו הוו טיבעא לנבי מטלטלי ופירי מלתניא בתוספתא כל הנקנה קונס והוא ברור שכל המטלטלין אס נקנים לנבי כל לוזה מטבע שיהיה מ"כ מסיבת המטבע לוינו קונס אלא המטלטלים קונים וכן לעת הרמב"ם ז"ל נבי מטלטלין קונים את המטבע שהוא מטבע שוה נשתכח [ברוקח] ולא אמר מטבעות אחרות כלום וכל שכן לאחזוק לרבינו אלי נאמן ז"ל ללא אשיב מטבע כלל לפילו נחסת ולהכא אע"נ שלא נראו לבריו ז"ל כלאכתיבנא וראיה מלקניא לקמן ר"ס אומר טלית קונה ליר זכה ולין ליר זכה קונה טלית מ"מ לין ראוי לאחזוק עמו אלא בלבר שהוא ברור לאכל זה לאינו מטבע כ"ש אלא שייך לומר היא חריף כלל הלכך ואלי לין לו לין מטבע כלל לפילו לנבי מטלטלין וכתב הרי"ף ז"ל ולאו כל לינרי להכא הוו טיבעא לנבי פירי אלא לינרין לסניין בהסוא אתרא וזבני ומזבני בהו לינסי הוא להוו טיבעא לאכל ליר לומיפסלן ולא זבני ומזבני בהו לינסי אלא מלן לזבן בהו לזל בהו לבי טיבעא ל"נ לזל בהו לוכתא אחריתא לסניין בה אי לממן לזבן בהו לממן לאזול בהו להתס כגון אלין ואלי לא הוו טיבעא כלל אלא פירי וינהו לכל מילי והכי ליתא נמי בטבעא לכספא בהתרא אלא סניין כלתנן כל המטלטלין וכו' ואמר רבי שמעון בן לקיש לפילו כיס אלא מעות ותרנימא רבי אאא בלינרא ניאלא ולינרא אא פסלתו מלכות ואא פסלתו מלינרא לכיון לאא סני הוא ליה פירא ומקנה בחליפין עכ"ל הרב ז"ל ומעתה כל שכן שאר מטבעות לאמתני' אלא לפיכך נ"ל לפי פרש"י לאסיפון בכלל מטלטלין קונים את המטבע אלא [לאלי הוא] תנא מטלטלין לכל שמא לא הייתי כולל לאסיפון בכלל מטלטלין לכך התחיל בהך בבא לאסיפון קונה וכו' ולא הוי לא זו אף זו מבבות של מעלה אלא בבא בלאפיה נפשה עם המטלטלין קונים וכו': [אף מה:] נמ' בכל מקום שהוא. פריסנא בגמרא לאלי ל"ל מאחרנקי אאשה יהיבנא לך לא מני יהיב ליה מאחרנקי יהנה לל"ל ליתנן בעינא למה: **לינר בלינר.** לא בלינר כסף קאמר ללינר כסף מטבע הוא לכל מילי **ואין היוקר והזול תלוי בו אלא** במטבעות אחרות שהס כפירות ומטלטלין לנבי לילים **והיוקר והזול תלוי בהם** הלכך ליכא למימר בלינר כסף לא רבית כלל ומותר אלא בלינרין זהב קאמר כיון שהוא כפירות ומטלטלין לנבי כסף יוקר וזול תלוי בו ול"ל לפשר שיהיה לינר זהב שוה בשעת הלואה עשרה **לינרי כסף וכשיפרע לו זה לינר זהב** יהיה שוה י' לינרים כסף ואני נמלא שים בו מסוס רבית ואיילינן לענין כזה מסוס חומרא לרבית ואע"פ שים לסס לין מטבע **לנבי מטלטלין ופירות וכ"ש לנבי** נפשייהו ומ"מ ליינינן ליה כפירות מסוס חומרא לרבית (לרבינו) כיון לפירי הוי לנבי כסף וכלאמרינן ומיהו היו **לו לינרי זהב** אלא שאינו מוצא המפתח לו שהלינרים ביד בנו שיצא חון לנכות לסוק וזה צריך עכשיו לאותם לינרים אלא שאינו יכול להמתין על שיצא המפתח לו עד שיבא בנו כה"נ מותר לינר בלינר ולקמן פרק לילסו נפל הוא מכואר יותר ומפנה מפורשת שנינו שם **אבל אומר הלוני על שיבא בני לו עד שאמצא המפתח** אלא להמכה מסמע לאפילו לא אמר כן בפירוש כיון שים ברשותו ולאעתא להכי עביד ברי לנוות לינר בלינר וכלאיתא בסמוך: נרסינן בגמרא [קף מז:] רב חוזק לינרי מברייס לר' חייא ולילקור אתא לקמיס לר"ח ל"ל זיל סב ליס לינרין טבין ותקלין רב לינרי הוו ליס וכיון לאית ליס נעשה כאומר לו הלוני על שיבא בני לו על שאמצא את המפתח. תלמולא בעי לאוכוחי מהכא ללינרי זהב הני טיבעא לענין הלואה מלאמר ליס רבי חייא לרב סב ליס לינרים וכו' ולא היה חוסס לרבית אע"נ לאילקור ותירץ תלמולא למהכא אין לאיס לסבר להתיר ולוזות לינר בלינר ולאו טיבעא הוא לענין זה ואאני הכא ללינרי הוו ליס לרב ונעשה כאומר וכו' שהיא מסנה מפורשת לקמן ומעמיק מהכא לכל כה"נ לאפילו לא אמר בהדיא שרי וכן כתב הרמב"ם ז"ל וטעמא לכל שים בידו שרי מסוס למעכשיו אלו **שביו הס נקנין למלוה** וכשהוקרו הוי כאילו **ברשותו הוקרו לכיון לרבית סאה בסאה לרבנן הוא** וכל שכן לינר בלינר בכה"ג לא נזוד רבנן:

לימתמר רב ולוי חד אמר **לית מטבע נעשה חליפין. הכא להחליף מטבע בכסף לחד שלח [כתורת] מקח וממכר הלך בקנין שקונים בסודר שהקונה נותן לו סודר למקנה והוא מקנה לו קרקע או** מטלטלין במשיכת הסודר לכתיב וסלף לים נעלו ונתן לרעהו וכן אפילו לב"ש טיבעא הוי לגבי פירי ואי אפילו הויא הלכתא כב"ש במקום ב"ה לא מצית אמרת דדהבא פירא הוי לגבי פירי דהא פלוגתא דר' יוחנן ור"ש בן לקיש אליבא דב"ש היא דרבי יוחנן מוקים לב"ש וב"ה תרוייהו אית להו מחללין פירות על דינרין דשמעת מינה דדינרי לגבי פירא טיבעא הוי ורשב"ל הוא דמוקים לב"ש דאית להו [דאין] מחללין פירות על דינרין דסברי דהבא לגבי פירי פירא הוי וקי"ל (יבמות דף לו.) דכל היכא דפליגי ר' יוחנן ורשב"ל הלכתא כרבי יוחנן בר מהנהו תלת וכל שכן דב"ש במקום ב"ה אינה משנה וכל שכן דסוגיין בכוליה תלמודא כלישנא בתרא ולישנא בתרא בין לר' יוחנן בין לר"ש בן לקיש תרוייהו אית להו דבין לב"ש ובין לב"ה דהבא וכספא כלהו טיבעא וליכא חד מינייהו פירא לגבי חבריה וכל ומקיפיל שרונה לותן בעין משל"כ כשמקבלו **בתורת למיס להתם לח** מקפיל שיהיו בעין ולפיכך נקנה קרקע בכסף ומתקדשת האשה נמי בכסף **אבל כשמקבלו בתורת חליפין** מקפיל בהן ורונה לותם בעלמה: **שהמלך פוסלה ונוזר לנור עריה אחרת** וכיון לעבידלא לבטלה לית כה משל"ח וה"ל כלותיות שהין נופס ממון ומש"ה לינו **נעשה חליפין ולינו נקנה בחליפין** כלקמן: **תניא כמות שהוא. שהתנה עמו: ליתנן בעינא. צריך לני ליתנן זמן מרובה וחלפיס נוחים לי שלח ישחירו יותר מלאי** שמעינן להאי טעמא לליתן טעמא היא וכתב ר"ח ז"ל שלף על פי שהיפנים שוין יותר חייב ליתן לו חלפיס כמו שפסק וכלוותיה במטלטלין שמי שמשך חפן מחברו והתנה ליתן לו כור חטים חלפיס חייב ליתן לו כמו שפסק:

שכן לגבי פירי

והא דקאמרי ב"ש לא יעשה אדם סלעין דינרי זהב גזרה היא דגזרי שמא ישהה עליותיו ואשכחינן נמי האי תנא דאמר (דף מד:) דינר של כסף אחד מעשרים וחמשה בדינר של זהב למאי נפקא מינה לפדיון הבן דסבר דדהבא טיבעא הוי כסברא דרבי בילדותיה והויא לה הא מילתא פלוגתא דתנאי ולא איפסיקא בה הלכתא בהדיא אלא כיון דאשכחינן ליה לר' יוחנן דסבר דהבא לגבי כספא פירא הוי כוקנותיה דרבי ולגבי פירי טיבעא הוי וליכא מאן דפליג עליה בכולהו אמוראי שמעינן דהכי היא הלכתא דכי אתא רבין א"ר יוחנן אע"פ שאמרו אסור ללוות דינר בדינר אבל מחללין מעשר שני עליו

ולפום הדין סברא הא דתניא (דף מח.) אמר ר"ש אע"פ שאמרו טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית הלכתא היא וליכא לדחויה הדין הוא סברא דילי ור"ח ז"ל נמי הכי ס"ל דדהבא אע"ג דלגבי כספא פירא הוי לגבי פירי ושאר מטלטלי טיבעא הוי בין לענין מקח וממכר בין לענין מתנה דלא מיקני בחליפין אבל רבינו האי גאון זצ"ל פליג על הא מילתא ואמר דדהבא פירא הוי לכל מילי ומיקני בחליפין ואנן כתבינן מאי דסבירא לן

ברם צרכינן לברורי דלאו כל דינרי דהבא הוו טיבעא לגבי פירי אלא דינרין דסגיין בההוא אתרא וזבני ומזבני בהו אינשי הוא דהוו טיבעא אבל דינרי דמיפסלן ולא זבני ומזבני בהו אלא מאן דמזבני בהו אזיל בהו לבי טיבעא א"נ אזיל בהו לדוכתא אחריתא דסגיין בה או דמזבין להו למאן דאזיל בהו התם כגון הני ודאי לא הוו טיבעא כלל אלא פירא נינהו לכל מילי והכי דינא נמי בטיבעא דכספא באתרא דלא סגיין כדתנן כל המטלטלין קונין זה את זה ואמר ר' שמעון בן לקיש (דף מו.) אפילו כיס מלא מעות בכיס מלא מעות ותרגמא ר' אבא בדינרין ניאקא ואניגרא חד פסלתו מלכות וחד פסלתו מדינה דכיון דלא סגי הוה ליה פירא ומיקני בחליפין:

(דף מה:) איתמר רב ולוי חד אמר מטבע נעשה חליפין וחד אמר אין מטבע נעשה חליפין א"ר פפא מ"ט דמ"ד אין מטבע נעשה חליפין משום דדעתיה אצורתא וצורתא עבידא דבטלה (דף מו.) וכן אמר עולא אין מטבע נעשה חליפין וכן אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן אין מטבע נעשה חליפין והלכתא אין מטבע נעשה חליפין דמ"ד מטבע נעשה חליפין יחיד הוא אצל רבים וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים ועוד דרב פפא דהוא בתרא הכי אסקה כדבעינן למימר קמן

והא דתנן בקדושין כל (קידושין דף כח.) הנעשה דמים כאחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו תריצנא הכי (מכילתין דף מו:) כל הנישום דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו וה"נ מסתברא דקתני סיפא כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור ש"מ והאי שמעתא דכל הנעשה דמים באחר חזינן בה פירושא דלא דייק ולהכי לא כתבינן ליה ומשום הכי חזינן לפרושה ולברורה שפיר אקשינן למאי דסליק אדעתין מעיקרא דמתניתין דקתני כל הנעשה דמים באחר דמטבע נינהו דאלמא מטבע נעשה חליפין מאי כיצד ופריק הכי קאמר ופירות נמי עבדי חליפין כיצד שור בפרה או בשר חמור בשור וכו' ואקשינן הא ניחא לרב ששת דאמר פירי עבדי חליפין אפשר לתרוצי מתניתין הכי אלא לרב נחמן דאמר פירי לא עבדי חליפין ולא אפשר לתרוצי מתני' דלאו כהלכתא מאי כיצד

ופריק ה"ק ויש דמים שהן כחליפין כיצד החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור וכו' כלומר קתני ברישא מטבע שניתן בתורת חליפין שנעשה חליפין והדד תאני דיש מטבע שלא ניתן בתורת חליפין וקונה כחליפין ועלה קתני כיצד ופירוש תורת חליפין מטבע בעינו שהוא תופס בידו ומתפיסו לחבירו בחפץ ידוע ומצוי ואומר לו זה תמורת זה ופירוש תורת דמים כגון שקצץ [* ד"ת מוכר] בחפץ שלו דמים כך וכך ממטבע פלונית ואע"ג שאין ביד הקונה מאותו מטבע כלום וגם אינו מצוי ברשותו והיינו דקא אמרינן ויש דמים שהן כחליפין כיצד החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור [ופי'] כגון שמכר ראובן לשמעון שור בנ' זוז ומשכו שמעון לשור ונתחייב בדמיו לראובן והיתה לשמעון פרה והוא רוצה למוכרה אמר לו ראובן לשמעון מכור אותה לי בנ' זוז דמי השור שיש לי בידך אם אמר לו הן הרי היא לך בדמים שיש לך בידי קנה הואיל וזכה בדמים וברשותו הם נתחייב זה בחליפיו שהיא הפרה ואע"פ שעדיין לא משך אותה ואם מתה או כחשה ברשותו מתה וכחשה הנה אלו הדמים קונים כחליפין ואע"פ שלא ניתנו בתורת חליפין וטעמא דהאיך מילתא דר"נ סבר לה כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזרה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה ומילתא דשכיחא גזרו בה רבנן ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן

וכל האי שקלא וטריא אע"ג דלא איצטריכא ליה אלא למאי דסליק אדעתין מעיקרא דמטבע נעשה חליפין וכבר נתברר דאין מטבע נעשה חליפין ומתניתין כבר תריצנא כל הנישום דמים באחר וקם ליה ההוא תירוצא * בדפו"י הגי' האי ההוא תירוצא אחרינא נמי אע"ג דלא איצטרכינן ליה הלכתא הוא דסבירא לן דיש דמים שהן כחליפין ואי לאו דס"ל הכי לא הוה מתריצנא מתניתין הכי דהא ההוא תירוצא דפירי עבדי חליפין דלאו הלכתא הוא קא דחינן ליה ואסיקנא כי האי תירוצא בתרא וקם ליה האי תירוצא אליבא דר"נ כרבי יוחנן דהלכתא כוותיה:

(דף מה:) אמר רב פפא אפילו למ"ד אין מטבע נעשה חליפין איקנויי מיקני בחליפין מידי דהוה אפירי לרב נחמן פירי לרב נחמן לאו אע"ג דאינהו לא עבדו חליפין מיקנו בחליפין טיבעא נמי איקנויי מיקני בחליפין ואותבינן עליה דרב פפא ואסיקנא (דף מו.) דאין מטבע נקנה בחליפין ואין נעשה חליפין ואף רב פפא הדר ביה דרב פפא הוי ליה תריסר אלפי זוזי בי מלוקח לכרייתא ואפ"ה ליכא מאן דאית ליה לכעל הבית גלא טביעי ארי ליה ל"ג כפוסק על הפירות ומוזל נביה כיון דליתי ליה ארי לכל לילו היה של בעל הבית נמי טבוע אע"פ שיש לו לאסור ורבית קנעה היא ואע"נ דלאו הלוואה היא ממש אלא דרך מקח וממכר לכאורה לו הלויני על שיבה בני לו על שלמעך מפתח ה"ל כלילו מוכר לו אותם שבביתו בשביל אלו שנותן לו השתא ומלברי הרמב"ם ז"ל נראה לפלוגי במטבע כל שהוא דרך מקח וממכר ויש לו בביתו כי הא ארי להא דקאמרינן הכא הוה ליה הלוואה גלו הלוואה ממש דקאמר אלא מכר כעין הלוואה אבל בהלוואה ממש ולאי אע"פ שיש לו לאסור כן כתבו הרמב"ם והרמב"ן ז"ל ולא חלקו עליו: **נעשה חליפין.** לאותו שהוא עומד במקום סולד **נקנות את שכנגדו הוא** שנעשה חליפין: לקנויי מקנה. **קנין סודר קנה לותו בחליפין** לומר שמטבע שהוא **שלונו נעשה חליפין נקנה הוא בחליפין: ורב פפא הדר ביה.** ומובר לכי היכי לאינו נעשה חליפין הוא הדין שאינו נקנה בחליפין אע"נ לפירוי נקנו בחליפין לרב נחמן לקיימא לן כוותיה מפוש לכתחיל לקייש כל דבר שאני מטבע אלא שיוך בה קנין מפוש לעתיה לעורתא ועזרתא עבידא לבטלה ואם כן הוי לבר לנית ביה ממש כאותיות כלפירסנו לעיל: לקנינהו לממולא. **שהיה הולך נפש כלי שיביאם לו שלונו לא הקנה לו לא היה נותנם לו מי שהפקידם אצלו שהרי אם יאבדו בדרך יחזור רב פפא ויתבעם** לבל השתא שהקנה לו בשקבלם הוי כאילו קבלם רב פפא נופיה: **הגב אסיפא.** הגב **מפתן ביתו ומלאיעטריך לאקנויי הגב קרקע ס"מ אין מטבע נקנה בחליפין:** תוך. פם מקום: **מכור לי בחלו. לאו בילו מעות ואמר לאחרו מכור לי חפן שלך בחלו שבילי ולא הקפיד לפחות כמה הן וקבלם מילו:** קנה. הלוקח **את החפן במעות הללו ואין לאחר** מהם **יכול לאחזור** בו לכיון דלא קפיד כחליפין למי מפמע הכא לחליפין שלא הקפיד כלל עליהם לומיל לבאלו קנה מדין חליפין וכן לקלק מכאן הרמב"ם והרמב"ן ז"ל הביא כן בשמו ולא חלק עליו ואע"פ שר"ח ז"ל כתב לכל חליפין ערכיהם שומא ובלא שומא לא עשה

וחמרינן בגמרא (לקמן מו.) ליתיביה ר' לבא לעולא היו חמריו ופועליו תובעין אותו ואמר לשולחני תן לי בדינר מעות ואפרנסם ואני אעלה לך יפה לינר וטריסית ממעות אלו יש לי בביתי אם יש לו מעות מותר ואם לאו אסור אי אמרת בשלמא מטבע נעשה חליפין שפיר אלא אי אמרת אין מטבע נעשה חליפין הו"ל להלוואה ואסור ליתיתיך ק"ל וילמא אלו ואלו בפרוטות שנינו לליבא עלייהו טיבעא ואילי ואילי פירא הוא ומ"ם נקנה בחליפין ק"ל אין ליקח ממי שלקחתי יפה לינר וטריסית ולא קתני לינר יפה וטריסית ס"מ רב לאי אמר לעולם בשלמים וכיון לאותם ליה נעשה כאומר לו הלויני על שיבה בני לו על שלמעך מפתח: **תובעין אותו. מעות שכרן ומזונותיהם: תן לי בדינר מעות. תן לי פרוטות כדי שאוכל לינר והדינר אין עתה בידי אבל אני אעלה לך על יום פלוני:** וטריסית. מעה קטנה: **אם יש לו.** בביתו **אותם מעות שהוא אומר** מותר: **ואם לאו אסור. לכיון לאין לו לינר בביתו אין כאן חליפין אלא כשאר מכר** לעלמא וכיון למוסיף **לו טריסית אסור שהרי הוא** שכר להמתנת המעות: שפיר. מ"ם מותר **לכיון ליש לו הוו להו אותם שבביתו חליפין** הילכך נקנה לשולחני אותן מעות שבביתו של זה **ואין כאן שכר המתנה ומה שמוסיף לו** טריסית מפוש שאינם בידו עתה לשעה כשלוחקין אותן פועלין ומ"מ כיון שקנויים לשולחני אותם שבביתו מיל שמשך זה אותן של שולחני **אין כאן מפוש רבית** כלל: **אין מטבע וכו'. לפילו יש לו בביתו נמי אין קנויים לו במקום שהם שם ואין זה אלא הלוואה לשע"נ ללרך מקח וממכר הוא** קי"ל **נקמן (לקמן דף סג:) כללא לרבימא כל אגר נטר ליה אסור אלא שמע מינה מטבע נעשה חליפין:** ק"ל. רבי לבא לעולא: אלו ואלו. **בין לשולחני בין לבעל הבית** בפרוטות **אין אלא שהם שוה** עורה ואין להם אין מטבע כיון שאינם טבועין: **ולא קתני לינר יפה.** להוה משמע **לינר טוב וטבוע:** לעולם בשלמים. כלומר ולא **בחליפין ואפ"ה אין לו** אין הלוואה ואסור אלא מותר הוא כיון שקח מקח וממכר ומיירי בכל לשולחני שם טבועים ומיהו אותם של בעל הבית שם בלא עורה כלאמרינן

חוזאי ואקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחאי אגב אסיפא דביתיה וכי אתא נפק לאפיה עד תווך * בגמ' דף מו: איתא אמר רבה אמר רב הונא אמר רב הונא מכור לי באלו קנה (דף מז.) ומחזיר אונאה סבר לה כר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזרה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה ומילתא דשכיחא גזרו בה רבנן ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן (* ד"ת מ"ז [וכ"מ הב"ח] ויש בו אונאה דמכור לי קאמר) פשיטא דמים ואין מקפיד עליהם הא קאמרינן דקנו דכחליפין דמו חליפין ומקפיד עליהם מאי אמר רב אדא בר אהבה ת"ש הרי שהיה תופס פרה ועומד בא חבירו ואמר לו פרתך למה לחמור אני צריך יש לי חמור שאני נותן לך פרתך בכמה בכך וכך חמורך בכמה בכך וכך משך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור לא קנה בעל החמור את הפרה שמעינן מינה חליפין ומקפיד עליהן לא קנה אמר רבא אטו בשופטני עסקינן דלא קפדי אלא כל חליפין מיקפד קפדי וקנה והב"ע כגון דא"ל לחמור בפרה וטלה ומשך את הפרה ועדיין לא משך את הטלה דלא הוה משיכה מעלייתא וכן הלכתא

ולא כלום דכסתמא לא נמרי ומקני למסקנא דבני חנמ' חליפין ומקפיד עליהם אי קונה אי לא למסמע שאין חליפין בלא הקפדה פירש הוא ז"ל להתם מיירי שיהא ערך זה כזה שוה בשוה לכל לעולם בעי [ז"ל] שיהא כמה שוה כל אחת מהם: **ויש לו לחזור.** למכור לי בהלוו קאמר ויש לו למוכר עליו דין לחזור **אם אין במעות כדי למי שהפן שפחתו שתות** ופרש"י ז"ל לכאין לחמר **לשון מכר ולשון חליפין יש לו** דין חליפין במקצת ואין מכר במקצת אים לו לחזור נראה מדבריו ז"ל לחליפין אין בהם לחזור עד"כ מקפיד עליהם לכבה"ג ולחי יש להם לחזור לכל הרמב"ן ז"ל כתב לחליפין חליפין יש להם לחזור כמכר ומאי דקאמר למכור לי לאו משום לשון מכירה לוקח לה"ה בחליפין אלא ה"ק אע"פ שאמר בהלוו שנראה שאינו מקפיד אינו יכול מידי לחזור לעולם במכירה או בחליפין וכן כתב הרמב"ן ז"ל בחלוסין ולא ערער בלבר: **לימא קסבר וכו'. להא יהיב טעמא למילתיה משום לכחליפין דמו:** לא **רב הונא כר' יוחנן** וכו'. כלומר לעולם אין מטבע נעשה חליפין והא דקנה הכא הוא מדין למים אלא שאין מקפיד עליהם והם למים שהם כחליפין ואע"נ דקי"ל במתני' **למעות אינו קונות** הכא מעות קונות כלרבי יוחנן דאמר לבר תורה מעות קונות שהרי רוב קניניס נעשים בכסף הלכך בדין הוא שיקנו מעות: **ומה טעם אמרו משיכה קונה.** לבלא הוא לן למימר אי מעות לבדן אי לפחות מעות עם משיכה: **גזרה שמא וכו'. לאי מעות לבדן קנו** המוכר שהמעות **והמכר בידו לא יטרח להעיל** המכר אם ירצע שנפלה לליקוי למימר אמר מה לי לטרוח במה שאינו שלי וכן אי בעינן תרוייהו מעות ומשיכה כשהלוקח מושך החפן אם לא נתן למים נמצא שעליין **אינו קנוי לו ואם** נפל בו **לליקה לא יטריח להעיל לפיכך** תקנו שיקנה במשיכה לבלא לוקח וכיון שקנאו יטריח להעיל ומיהו בחליפין ל"ל לתקן לכבל ענין אילא למיחש שמא לא יטריח להעיל לאם במשיכת החלף קנוי חליפיו בבל מקום שהוא קנוי שהרי בידו לא יטרח בעל החפן להעילו כיון שהוא קנוי לחבירו ואם לא קנה במשיכת החלף **על שימשך גם** חברו נמצא שמה שמשך אינו עליין שלו ל"ל לא יטרח להעיל ומשום שאין לזה תקנה הניחו הענין לדין תורה לשלף אים נעלו ונתן לראשו לדי במשיכת החלף לבל בחליפין אע"י קנין סודר אע"פ שהם נקנין לבעל הסודר ליבא למיחש לומר לא יטרח להעיל לכיון לחכתי לא שקל זוזי מסתפי לא ליחות עם לוקח בדינא ולייענ ובודאי יטרח להעיל: ומילתא דלא שכיחא. כי הכא שיהא נותן לו למים בלא מספר לרך חליפין לאמר מכור לי בהלוו: לא נזרו רבנן. והעמידו הלבר חליניס לומר מעות קונות וכה"נ לאמרינן **בקלוסין (לף כח.)** במתני' לכל הנעשה למים בלחר וכו' ומפרשינן להיינו מטבע כו' ולאמרינן בסיפא כיצד החליף שור בפרה וכו' ומפרשינן לה"ק כיצד הוו מעות חליפין והא אין מטבע נעשה חליפין אלא ס"ק יש למים שהם כחליפין כיצד החליף שור למי שור בפרה כגון שאמר אחליף עמך (במקום) למים כעין חליפין וכלרבי יוחנן לפירש למילתא דלא שכיחא היא שור בפרה ופירשו הגאונים ז"ל [וכן רב אלפס] למי שור בפרה כגון שאמר לו שור במאה זוזי וקנה השור במשיכה ולא נתן מעות עליין וכא מוכר ותבע למיו כלי לקנות מהם פרה וא"ל לוקח לני לאמכור לך פרה בלמים הללו אים לך בירי ונתרצו שניהם קנה מוכר לאמון את הפרה אע"פ שלא משך וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות מכירה וזה תימה היאך קנה בלמים הללו שהם להוצאה ואינם בעין להא לאמרינן בפרק היאך אים מקבלם (לף מז.) נבי המקבל במלוה ושוין במכר שזה קנאו ולקבלין ולי מלוה להוצאה ניתנה במה קנאו ומיהו לעת הרמב"ם ז"ל שאלוה קנה בקרקעות ככסף וכן במטלטלין לענין מי שפרע שבך כתב בפ"ו מהלכות מכירה וכן הריי"ף ז"ל לא הביא בהלכות הא לאמרינן בקלוסין ושוין במכר שזה קנאו ולי מלוה להוצאה ניתנה במה קנאו ולי מלוה מן התימה שהרי הלכה פסוקה היא שם וכבר השיג הרלב"ד ז"ל על הרמב"ם ז"ל מזה לפיבך יש לפרש זו שבשמועתנו בחומר לו בהנאת חוקה מלוה אים לך עלי מלמי השור שאתה מוחל לי תהא פרתי קנויה לך מעבשיו וזה על לרך מה שאמרו בפ"ק לקלוסין (לף ו:) להמקבל בהנאת מלוה מקוסקת לפי מה שפרש"י והרי"ף ז"ל **שם כ"כ הרנב"ר ז"ל בחלוסיו [והוא מן התוספות בהלכה]:** הא לאמרינן לקנה. כלאמרן לעיל מכור לי בלוו קנה: **חליפין ומקפיד עליהם וכו'. נותן לו חפן בחפן בתורת חליפין לקנות כלין קנין שקנוים בסולר וזה מקפיד לרחות שיהא הסולר שוה כך** וכך: מכו. **מי קנו תרוייהו במשיכה לחל מינייהו לו לילמא הואיל והקפיד עליהם הרי הוא כלמים והוו להו מעות ואינם קונות על שימשוך השני** לחליפין ומקפיד מילתא לשכיחא היא: **לאטו חליפין** לקרקע **בשופטני עסקינן** ללא קפיד. **לעולת שיהו שוין קנץ למים שייטב בעיניו לתת לו את שלו כנגדו:** כל חליפין וכו'. ולפ"ה קאמרינן לקנו: ללא ס"ל מכיכה מעלייתא. לכיון ללא משך טלה ס"ל כמאן **ללא משך כלום ולא קני** כלמפרש ור"ת ורמאי לא קני בחמור כנגד מעות ספרה כלאמרינן בקלוסין (לף כז.) נבי מכר לו י' שלות בעשר מלינות כיון שהחזיק בחלת מהן קנה כולן ואמרינן עלה **לא שאני אלא שנתן לו** למי כולן לא נתן לו למי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו אלמא כנגד מעותיו מיהת קנה י"ל דשאני הכא שאינו רלוי ליחלק וכיון שלא קנה **כולו אף חציו נמי לא** קנה אבל אם החליף פרה וטלה בכור חטים ומכרה לפרה ולא מכרו לטלה קנה בחטים כנגד הפרה ולקמן בפרק השוכר (לף עז:) נבי הטוען לזכן חמרא מחבריה וכתוב יותר בע"ה ומ"ת בזה שכתבנו הסכימו האחרונים הרשב"ץ והרנב"ר ז"ל:

סבר לה כר' יהודה . וקי"ל כתנא קמא לסתם הוא ורבים נינהו ורבי יהודה יחיד היכלכך הלכתא כרב דקאי כתנא קמא: **גאולה זו מכירה.** שמכרה **לו בדמים ולא קבל מעות וכחיש לקייס לכרי מכירתן ע"י קנין:** וכל כפירות נא. כל לכר שאינו כלי **ואפילו סויה הרכה: למקניא.** בנעל שכל לכר נקנה ואפילו פירות בסוכר או בכיוצא בו שהוא כלי שהלכר הקונה לוקח בעין שיהיה כלי: בתוריקא. פרש"י ז"ל **כלי העשוי מנלני בקר וי"ת עביטו של מימי רגליס:** [דף מז:] לאפוקי מללוי. למקניא **משמע לקנות ולא משמע להקנות:** ביה. למעוטי מטבע. זה שיוא למה שפירשנו לעיל למטבע שאינו בכלל פירות לפירות לכר נתמעטו ממנה: מתני' כיצד. הוא פירוסא למתניתין לעיל לאחר במה קונין רב אמר בכליו של קונה ניחא ליה לקונה דליהוי מקנה קונה כי היכי דליגמר וליקני ליה ולוי אמר בכליו של מקנה סבר לה כר' יהודה דתניא (רות ד':ז') וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל גאולה זו מכירה שנאמר (ויקרא כ"ז:כ"ז) ואם לא יגאל ונמכר בערכך תמורה זו חליפין וכן הוא אומר (ויקרא כ"ז:כ"ז) לא יחליפנו ולא ימיר אותו לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו מי נתן למי בועז נתן לגואל ר' יהודה אומר גואל נתן לבועז והלכתא כרב דאמר בכליו של קונה חדא דקם ליה רב כת"ק דסתמא היא ולוי קם ליה כר' יהודה דיחיד הוא ועוד דמסקנא דשמעתא כרב סלקא תנא קונין בכלי ואע"פ שאין בו שוה פרוטה אמר רב נחמן לא שנו אלא בכלי אבל בפירות לא ורב ששת אמר אפילו בפירות וליתיה לדרב ששת חדא דהלכתא כרב נחמן בדיני ועוד דהא אסקינן אמר רב שישא בריה דרב אידי כמאן כתבינן האידנא וקנינא מיניה במנא דכשר למקניא ביה במנא לאפוקי מדרב ששת דאמר קונין בפירות דבשר לאפוקי מדשמואל דאמר קונין (דף מז:) במוריקא למקניא לאפוקי מדלוי דאמר בכליו של מקנה [קמ"ל] למקניא ולא לאקנויי ביה רב פפא אמר למעוטי מטבע רב זביד ואיתימא רב אשי [אמר] למעוטי איסורי הנאה איכא דאמרי ביה א"ר פפא למעוטי מטבע דכשר א"ר זביד ואיתימא רב אשי למעוטי איסורי הנאה אבל מוריקא לא צריך:

מתני' (דף מד.) כיצד משך ממנו פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול לחזור בו נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות יכול לחזור בו אבל אמרו חכמים מי שפרע מדור המבול * בדפו"י הגי' הוא עתיד ליפרע [הוא] יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו ר"ש אומר כל שהכסף בידו ידו על העליונה:

גמ' (דף מז.) א"ר יוחנן דבר תורה מעות קונות אם גופו קונה ממונו לא כ"ש ומה טעם אמרו משיכה קונה גזרה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה סוף סוף (דף מט:) לאשלומי בעי אלא גזרה דלמא נפלה דליקה באונס דאי מוקמת ליה ברשותיה מסר נפשיה וטרח ומציל ואי לא טרח ומציל ושמעינן מהא דכמה דלא משכיה לוקח לזבינא ואיתניס דלמוכר איתניס ואית ליה ללוקח למימר תן לי את מקחי או תן לי את מעותי ואם (דף מט:) היתה עלייתו של לוקח מושכרת למוכר אין הלוקח יכול לחזור בו ואי איתניסו איתניסו ליה טעמא מאי תקינו רבנן משיכה קונה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה הכא ברשותא דלוקח נינהו אי נפלה ליה דליקה באונס איהו טרח ומציל להו ואע"ג דה"מ לר"ש אינון * [עי' בש"ס קף מט:] מדר"ש נשמע לרבנן

תניא (דף מח.) רש"א אע"פ שאמרו טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית מ"מ כך הלכה אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו והנושא ונותן בדברים לא קנה והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו אמר רבא אין לנו עליו אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו ודוקא דברים בלא מעות אבל דברים ומעות קאי באבל אמרו דברים ומשכון לא קאי באבל אמרו דגרסינן בקדושין (דף ח:) בפרקא קמא בני בי רב הונא בר אבין זבין אמתא בפריטי ולא הוו בהדייהו זוזי אותיבו נסכא עילויה לסוף אייקר אמתא אתו לקמיה דר' אמי אמר להו פריטי אין כאן נסכא אין

כך תקנו מסיכה בנקוחות. פירש רש"י **לכ"ש לכי מוקמת חזרה נמי ברשות לוקח מסר נפשיה מוכר וטרח ומציל** לפי שמא יפרפו **יאמר לו הלוקח חוזרני בי** אע"פ שנתן לו המעות וכן כתב הרי"ף ז"ל בהלכות לכל כמה לפי מסכיה לוקח לזבוני ולית לפי מוכר לית מסכיה לוקח ומסנה שניתה שנינו נמי בפרק **לותו ולת כנו** (דף פנ.) בל' פרקים מסחיטין וכו' לפיכך חס מת מת ללוקח ומקשינן והא לא מסר ומפרקינן כלר' יוחנן לאמר לכר תורה מעות קונות וכתרבא פרקים הללו העמידו לבריסס על לין תורה וקתני סיפא נמי בהלית לכל בשאר ימות השנה אינו כן לפיכך חס מת מת למוכר לאמר לכל כמה לפי מסכיה לוקח לזבוני ולית לפי מוכר לית מסכיה לוקח ומפרש משום שאלו פירות לנבי כסף וכפירות עומין המשכיה: עתיד ליפרע וכו'. מפרש בגמרא לדוקא בלכריס ומעות עומד כמי שפרע: **כל שהכסף בידו.** להיינו מוכר לכל לוקח אינו יכול לחזור ולית הלכתא כוותיה כלליתא בגמ': **גמ' לכר תורה.** לאו מקרא ילוף לפי מסכרינן בעלמא לכלין הוא שיהיו קונות כיון שרוב הקניוס ועשים בכסף לכל ליכא למימר לילוף מק"ו לנופו קנוי בכסף לליכא למיפרך עובד כוכבים יוכיח שאע"פ שנופו בכסף ממונו לוקח במשיכה כלליתא פ"ב לבכורות (דף יג.) ונס ליכא למילף מהקדם לכתיב ונתן הכסף וקס לו להלויט מהקדם לא נמריגן:

כמה לפי מסכיה לוקח לזבוני ולייתנים למוכר לייתנים וכן כתב הרמב"ס ז"ל בפ"נ מהלכות מכירה וכן לעת ר"ח ז"ל ועוד כתב רבינו חלי נתון ז"ל בספר המקח בסער י"נ לכשחוזר בו הלוקח מחמת שנתנסו היינו מקבל עליו מי שפרע לליכא מי שפרע לפי שיכא שהמוכר מעמיד לו מקחו ולוקח היינו רוצה לקבלו משום זולפי לכל היכא שנתנסו לפי שקיל מידי לפי ולמרו מסמיה על רבינו חלי ז"ל דלוקח בשהניע הסונם לכל לי חוזר בו מחמת פחד הונם כשהוא [דף מט:] לייבב זוזי לחמרא והדר ביה מחמת **לבעי למינסביה כי פרזק רופילא** מקבל עליה מי שפרע לע"נ שלפי

הוזכר עלה בגמ' לטעמא דלא הוזכר הוי משום שלא שחלו מזה כלום חבל חין ה"נ לחיכא מי שפרע וכן לפסקהן [סם.] נבי הסוא ליסוב זוזי לפמשמי שלא הוזכר מי שפרע חלא כפשלולו רבנן לרבא והסיב חין ה"נ וכן כתב ר"ח ז"ל נבי הסוא לזבן חמרא וכן לעת סנלונים ז"ל חע"פ שלא כתבו כן ר"ת והרלב"ל ז"ל כן העלה הרנב"ר ז"ל בחילוסיו: תקנו **מסיכה**. ר' יוחנן לטית ליה **מסיכה מן התורה לריש קרא** לכי תמכרו ממכר חו קנה מיד חל תנוו כלתניח חין לי חלח נתינה מוכר נתינה לוקח מנין ת"ל חו קנה חל תנוו וכריש מיד עמיתך למעוטי קרקעות לטית בהו לוקחה למיד מסמע לכר שמטלטל ביד: [קף מח.] **טלית קונה לינה זכה.** לחע"נ לזכה ונחסת הוי מטלטלין לנבי כספא לנבי מטלטלין מיהא טיבעא הוי ומסום הכי במסיכת הטלית קנוי הלינה זכה שהוח מטבע לחל במסיכת השטבע שהוח הלינה חל זכה חינו קנוי הטלית **למעות חינם קונות:** מ"ח. **כלומר. חף לפי הפורענות העתיד לבח על החוזר** בו הלכה **שחין ב"ד יכולין לעכב בידו** ממי שחינו עומד בדבורו: [לכריס וליכח בהלייסו מעות]. כלומר כיון דליכח **לכריס שכאו לכלל מעשה להיינו מעות** שנתן לינה זכה בעל טלית חבל בלכריס בלח מעות חין בו כ"ע הלכה וכמו שחמר רבח חנו חין נגו חלח וכו' וטעמח דלכריס ומעות קחי בחבל חמרו היינו **מסום דקי"ל כר' יוחנן למעות קונות לבר** תורה חבל מלוה שחינה קונה נם חין בה **מי שפרע וה"נ** מסמע מהנרסינן בירושלמי בפסכת קדושין [פרק ב הלכה ה] קדושי מלוה לחומרין (כלומר חינה מקודשת) בקרקעות לח קנה במטלטלין חין מוסרין חותו למי שפרע חלמ מסום למלוה חינה קונה חין מוסרין וכו' וכן נרחה מדברי הריח"ף לכתב לחפילו לבריס ומסכון לח קחי בחבל חמרו והכיח רחיה מסהיח חמתח זוזין בני רב הונח ורותיבו נסכח עליה ומסקינן הסם בקדושין נסכח חין כחן פריעי חין כחן ומסמע ליכול **לחזור בו המוכר וחין** מוסרין חותו למי שפרע מלח חמר כן הסם ומקבל עליה מי שפרע: **חין רוח חכמים וכו'. חין נחת רוח לחכמי ישרחל במעשיו שלו זה:** בנמ' תניח (קף מח.) וכו' **נתינה** לספר. נזכר שנתן פרוטה **שלו הקלף בשונג** לספר בזכר בסיספרנו: מעל. וחע"נ שעליון לח נסתפר: **הח בעי ממך תספורת. לבבל מילי לחית ליה למשוך לח קני עד למשוך** ובכירות תספורת נקנה במסיכה כמס שבמספרים נקנים במסיכה וכמו לחמרינן במרובה (קף עט.) לכמס שבקרקע נקנה בכסף כך בכירות קרקע נקנה בכסף. ומלחמרינן הח בעי ממשך וכו' לקקל ר"ת ז"ל שמי שזכר סופר חו מלמ תינוקות בכיון שמכאו הבעלים כלי תסיסין כנון קסת הסופר וקולמוסו ורעועות המלמ קנה וחין יכולים לחזור בהם לומיל לספר שמכאו ממנו תספורת וכתב הרשב"ל והרנב"ר ז"ל למהח לח ילילי למכתח לח שמעת מינה חלח שהוח יכול לעכב המספרים עד שיספרנו שבמספרים קנויס לו וס"ס לסופר שבקולמוס קנוי לו חבל סופר עלמו יכול לחזור בו: בספר עובד כוכבים. פרש"י ז"ל עובד כוכבים ללח **שייך ביה לין מסיכה למיל עמיתך כתיב** ונרחה להיינו לריש לקים לחמר למסיכה מפורסת מן התורה מהכח חבל לחבן לקו"ל **כרבי יוחנן למעות קונות לבר** תורה **ומסיכה תקנתא לרבנן היא** לחלבה לין קנין במטלטלין של עובד כוכבים חלח במסיכה וכן ס"ל יוחנן פ"ב לבכורות (קף יג:) בהלילו לעובד כוכבים בחלח ולישרחל בחלח לישרחל במעות לעובד כוכבים במסיכה והח ל"ל לישרחל במעות היינו מלין תורה לוקח למעות קונות: **חבל חמרו** מי שפרע וכו' **מוליעין ליה. לע שחס תחזור סופך ליפרע ממך:** [קף מח:] **בעוסה מעשה עמך. בעמך לרשינן הכי והחי לח עוסה מעשה עמך הוח לכתיב (לפניה נ':י"נ) שחלית ישרחל לח יעשו עולה ולח ילבדו כזב** וגו': והלכתח כרבח ומעינן מינה לכל כה"נ **לחו עוסה מעשה עמך הוח:** ותניח בנמרח [קף מח:] הנותן ערבון לחבדו ואמר לו חס ליני חוזר בי הרי ערבוני מחול לך והלה חומר חס ליני חוזר בי לכפול לך ערבונך נתקיימו התנחים דברי ר' יוסי ר' יוסי לטעמיה דחמר מסמכתח קנית ר' יהודה חומר היה רבב"נ בל"ח כנגד ערבונו חמר רבב"נ בל"ח בזמן שחמר לו ערבוני יקון חבל מכר לו בית חו שדה בחלף זו ונתן לו מסס ת"ק זו קנה ומחזיר לת הסלר לפילו לחחר כמה סנים וכן ל"ר יוחנן ערבון כנגד כולו הוה קונה: **הנותן ערבון.** פירש רש"י **להחי הוח בעין מסכון שקורין פירמנ"ח.** [וכנון] של ערבוני יקנה כל הקרקע ואס שפסקו בתחלה שוי הקרקע ביותר ממס שנתן ערבון לו של פסקו חלח שנתן לו מעות חלו לערבון כל הקרקע מ"ט לח סמכה לעתיה למוכר **חלח כנגד הערבון. חבל חס נתן לו הערבון נשם תחלת פרעון** שקורין לרש"י חינו יכול לחזור מכל המכר כלל **חס הוח קרקע וחס** הוח מטלטלי קלי כמי שפרע חס חוזר בו מכל המכר כלל ולח לחמרינן כננלו הוח קונה לבד והכי ללכתח וכלמסיק רבב"נ ור' יוחנן לחמר נמי כנגד כולה שקנה בתחלת פרעון מיירי: **ערבוני** מחול לך. סלוקח נותן למוכר מעות חלו למסכון של יחזור בו והמוכר מקבל **עליו בקנין שחס יחזור בו** שיכפול לו הערבון ל"ג שחומר לו במעות חלו שחתה נותן לי תקנה בקרקע שלי כפליס במעותיך לחס לח כן במה הוח מתחייב בכפל: היו שיקנה כנגד **ערבונו.** פרש"י ז"ל **לח זה יכפיל ולח זה** יתחול נרחה מלבריו ז"ל ללילין לקו"ל כר' יהודה לחסמכתח לח קנית לפילו בתחילה שהוח לבר שנתן בילו כבר כיון שנתן לו בשביל הבטוחה שמבטיח לחבירו שיסמוך עליו הוי לסמכתח ולח קנית ולפי זה היו שיקנה ה"ק היו לזוקח של יהח לח כח בילו לחזור בו חבל שיהח מחילתו מחילה לח לסמכתח היח ולח קנית חבל הרמב"ס כתב בפרק י"ח מהלכות מכירה לח ל"ר יהודה לסמכתח חלח בחכפול לך חבל חס חזר בו

יום רלא

אבל אמרו חכמים מי שפרע וכו': (דף מח:) איתמר אביי אמר אודועי מודעינן ליה אבל מילט לא לייטינן ליה דכתיב (שמות כ"ב:כ"ז) ונשיא בעמך לא תאור רבא אמר מילט נמי לייטינן ליה דכתיב בעמך בעושה מעשה עמך והלכתא כרבא ושמעינן מהא דכי האי גוונא לאו עושה מעשה ישראל הוא איתמר רב אמר ערבון כנגדו הוא קונה ור' יוחנן אמר כנגד כולו הוא קונה וקי"ל דכל היכא דפליגי רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן (דף מט.) איתמר דברים רבי אמר אין בהם משום מחוסרי אמנה ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנה ואף רבי יוחנן לא אמר אלא במתנה מועטת משום דסמכא דעתיה אבל במתנה מרובה דלא סמכא דעתיה לא והלכתא כר' יוחנן תניא ר' יוסי ברבי יהודה אומר מה ת"ל (ויקרא יט) והין צדק והלא הין בכלל איפה אלא שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק ופירשה אביי שלא ידבר אחת בפה ואחת בלב ירושלמי * סוף שביעית ר' יעקב בר זבדא ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר ליתן מתנה לחבירו וביקש לחזור בו מותר לחזור בו אלא שבשעה שאומר צ"ל בדעת גמורה רב מפקיד לשמשיה אימת דנימר לך תן מתנה לבר נש

אי הוה מסכין הב ליה מיד ואי עתיד אימליך בי תניינות:

ההוא גברא דיהב זוזי אשומשמי לסוף איקור שומשמי הדרו בהו א"ל תא שקול זוזך דליכא שומשמי לא שקלינהו ואיגנב אתו לקמיה דרבא אמר להו לא מיבעיא שומר שכר דלא הוי אלא אפילו ש"ח נמי לא הוי אמרו ליה רבנן לרבא והא בעי לקבולי עליה מי שפרע אמר להו אין ה"נ א"ר פפא אמר לי רבינא דא"ל ההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי לה רב שמואל בר זוטרא שמיה דאי הוה יהבי ליה כל חללי דעלמא לא הוה משני בדיבוריה בדידי הוה עובדא דאתא ההוא גברא בפניא דמעלי שבתא וקאי אבבא אמר לי אית לך שומשמי לזבוני אמרי ליה לא אמר לי ליהוי זוזי פקדון גבך דחשכה לי אמינא ליה הא ביתא קמך אותבינהו ואיגנוב אתא לקמיה * בד"י דרבה דרבא א"ל הא * בא"י ליתאתי' אמר בגמרא הגי' כל הא אמר ביתא קמך לא מיבעיא שומר שכר דלא הוי אלא אפילו ש"ח נמי לא הוי אמרי ליה והא אמרי ליה רבנן לרבא

בגטו **פשוט (לף קסח.)** מי שפרע מקנתן חוכו והסלים לת שטרו וה"ל לס לן נתתי לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו הניע זמן ולא נתן ר' יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן ותתם ולחי ליכח לפרוסי תן לו לת שטרו שהי רועה להתחייב לו בדמי כל השטר לע"פ שפרעתי מקנתו לה"כ מה יתן לקאמר רבי יוסי ויהילך נוכח בשטר זה ורבי נחמל שעבוד מקנתו ולאחר שנחמל שעבודו הינו חוזר ומשתעבד בו אלא ולחי הכי קא"ל יהיו מעות אלו מתנה ויפאר שעבוד האוכ כמו שהיה מתחלה ופליג ר' יהודה ואמר לא יתן לעולם במחילה נמי שייכא למכתתא וה"נ מסתם בתוספתא [לכ"מ פרק ג'] לתניא הנותן ערבון לחברו על מכירת הנותן ערבון לחברו על מכירת השדה וא"ל לס לן נתתי לך מכאן ועד **יום פלוני הין לי בידך כלום** והלה כותב לו לס לחזור בו לקבל לך ערבונך הניע זמן ולא נתן יתקיים התנאי לברי ר' יוסי ר' יהודה אומר היולך זה זוכה בשבר שהיו אלו כלומר המוכר הלא נותן לנוקח ערבון אלו ומלקלמר הניע זמן ולא נתן מסתם ולחי לחלוקה קאי לנתן ערבון ור"ל יהודה היולך זה זוכה בשבר שהיו אלו כלומר המוכר הלא נותן לנוקח ערבון אלו הלמא לחפילו במחילה היכא דמכתתא כן לעת הרמב"ן (והרשב"ם והרגב"ד ז"ל) והיינו לוקח במקרקעי הוא דהוי למכתתא הלא בלא"ל מעכשיו לוקח כלתמרינן בפרק חזקה ונמ [לף סו:] שבל במטלטלי לית בית מסום למכתתא כלהיתא בתוספתא [שם] המלוה את חבירו על המשכון וא"ל לס לן נתתי לך מכאן ועד **יום פלוני הין לי בידך כלום** והניע זמן ולא נתן הניעו משכון בין רע בין יפה ולא פליג בה ר' יהודה כלל והרמב"ן ז"ל יהיב טעמא למילתא לכיון דקי"ל כר' יצחק לבעל חוב קונה משכון ולא שני לן בין משכנו בשעת הלוהתו בין משכנו הלא בשעת הלוהתו כמאן דל"ל מעכשיו למי והיינו לפרק כל שעה (לף לח:) משמע להי לקלים מלוה וזבין מלוה משכון מטלטלין שהרשיעו אלא ועבר זמנו והוחלטו למלוה חיילי הקדש ומכירה למפרע למשעה לשמוכה קנייה מלוה ומיהו ה"מ בשאומר הין לי עליך כלום **ולא לך עלי אלא** יצא חובך במשכנתי דבכי הא היכא למימר למשעה לשמוכה קנייה דזביני נינהו אבל ח"ל לס לן פרעתיך מכאן ועד יום פלוני משכנתי יהא שלך ותני לפרע לך חובך בכה"נ לאו זביני נינהו אלא ערבון וקנס **וכי האי לשמעתין ושמכתתא היא** ולא קניא. כן כתב הרגב"ד ז"ל: לימתר לברים. בלא מעות אע"פ ללא קלי בלבל לתמרינן לעיל מסום מחוסר אמנה היכא כשהוזר בו ונראה ללאו **עושה מעשה עמך הוא** מיקרי כיון שמלבר כזב וכלר' (שבת) ר"ת יוחנן ישראל שאמר לבן לוי כור מעבר לך **ביום ראשי בן לוי** לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר וחזן לו לחזום לשמע יהלבל טבלים **שים לו לשמוך על מקרא שכתוב שחרית ישראל לא יעשו עולה** וגו' וכבר כתבנו לעיל בשם הריא"ף ז"ל לחפילו לברים לוקח חפילו ר' יהודה מודה לשעבונו מחול לכיון שהוא תחת ידו כמאן דאמר ליה מעכשיו למי לית ליה היא מסום לשמכתא כלהיתא פרק לוקח נמך (לף סו:) ולשברייו ז"ל לתי ספיר לשון היו ללא קלי ללא לשלח יכפול לו ערבונו לבל השחרונים ז"ל הקשו לו מהא לתנן

ומשכון לא קלי בלבל אמרו וכן מפורש בירושלמי בסוף מסכת שביעית **לוקח במשכון מי שפרע** לגרסינן שתם ר' זעירא ה"ר לבשו בשם ר' יוחנן הגונתן ערבון טבעת לחבדו **ורצה לחזור בו חוזר בו ואינו** מקבל עליו מי שפרע ר' זעירא בעי קומי ר' לבשו זהוב אמר ליה טבעת ה"ל מה בין זהוב לטבעת ה"ל זהוב עשוי להשתנות טבעת בעינה היא פי' זהוב עשוי להשתנות שלרך הוא ליתנו בתורת למיס שהוא משתנה בבך לבל טבעת אין נותנים אותה אלא בתורת ערבון ובעינה חוזרת לפיכך אינה קונה **לפילו לענין מי שפרע** והרי זה מפורש בלברי הירוש"ף ז"ל: **מתנה מועטת.** כתב הרשב"ם ז"ל [והתוס'] למכר נמי כמתנה מועטת למי ולפילו נמתנה השער לסמכה לעתיה וכן לעת הרלב"ל ז"ל ולא נוטה לעת הרגב"ר ז"ל לע"פ שהר"י ז"ל חולק בנשתנה השער: ובמתנה מרובה. לתמרינן **ליכול לחזור בו** ולא מיקרי מחוסר אמנה פירש בירושלמי [שם] דלוקח בלא עשיר לבל בעני ועשה נלר לגרסינן התם דב מפקיד לשמעיה אי אמרי לך הב מתנה לגבר פלן אם עני הוא לבל ליה מיל ואם עשיר הוא לימלך בי תניינות: [לף מט.] **הין בכלל ליפה. שהיו י"ב לונין וליפה ג' סאין שהם כמה לונין: שלח ילבר לחת בפה. בשעה שהוא לומר הלבור לא יהא בלעתו נשנות לבל אם נשתנה השער לח"כ והוא חזר בו לפי שינוי השער הינו** עובר לעשה לתורייתא לע"פ לליכה חברון לתנה כלפירש ר' יוחנן ומשום לבי הכיה הרי"ף ז"ל הא לליבי משום לפילו לר' יוחנן ס"ל הא פירושא לליבי והא לתמרינן לליכה חברון לתנה היינו בתתנה מועטת כלליתא לעיל לבל במתנה מרובה כיון **ליכול לחזור בו** ולא היי מחוסר אמנה מ"מ צריך שלא יבבר לחב בפה ולחב בלב ובירושל' [שם] נמי לימא ר' יעקב בר זבדא ר' לבשו בשם רבי יוחנן לתמרי לתר ליתן מתנה לחבירו ובקש לחזור בו מותר לחזור בו אלא בשעה שלתר ל"ל בלעת נמורה: [ההוא גברא וכו']. לסיקנא הללו אבי היה מעשה בשם"ל מעיקרא שקבל המעות בשביל מקח אלא עובדא אבי היה וכלתמרינן ההוא מרבנן לה"ל הא בלא בית קמך וכבה"נ לפילו אומר חנם לא היי **ולפי' פשע בשמירתן** פטור לשבי הלבתא ולבל"ת שילתרו למקבל מי שפרע וכיון שבן בשהוא עובדא לה"ל תא שקול זוזך לא יבעינן לינא היכי וכתב הרי"ף ז"ל לשני זוזי לשקל משומשמי לינא להלוקח לית להו מני לשקינהו להבי יהבוה ניהליה ולא מיפטר משום לתתר ליה שקול זוזך על סיבורו ממש לרשות לוקח כלתמרינן נבי הלוקח [הזורק] (לף עח:) ללו ה"ל זרוק לי חוכי בתורת ניעון ופטור על סינוע לילו וכ"ע לעולם הם בדשותו להתחייב בחונפין על שקבל עליו **מי שפרע מיהו משקבל עליו** מי שפרע תורת פקדון עליהם וכל היכא לה"ל תא שקול זוזך לא בעינא לליחויבי בהו פטור לשקלון כל היכא לליתיה בדשותיה לתתרים ליתיה ורחיה לבבר מלתמרינן פרק החומנין (לף פ:) החומנין שומרי שבר הם וכולם שתמרו טול לת שלך והבא תעות שומר חנם ותמרינן עלה

בגמרא טול את שלך ליעטריכיה ליה ס"ל שומר חנם נמי לית ליה הוי קמ"ל. פירוש להוא לימיגא לכיון דלא"ל טול את שלך כחילו אמר לו חיני רוצה להתחייב עול בשמירתן ופטור קמ"ל דלא משמע הכי אלא חיני תופסו על שכרי קאמר שמעינן מינה דאי אמר בהדיא דלא בעי לאחיובי בשמירתן שומר חנם נמי לית ליה ופטור הלכך בפקדון נמי כי ס"ל טול את שלך היינו לא בעינן לאחיובי בשמירתן ופטור והא דאמרינן לעיל מי שפרע [לקמן] ס"ל תא שמע דלא בעינן לאחיובי בשמירתן ופטור ה"מ היכא דלא תפקינהו להני זוזי לבל אי תפקינהו לע"נ לקבל עליו מי שפרע] ואמר תא שמע הני זוזי אחריני נאו לכולהו הוא לכרשותיה קיימי לאוסיפו על שיבלו ברשותו על מוכר כ"כ הרמב"ר ז"ל וכן נעת הרשב"ץ ז"ל נאלא שהרי"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל חולק בדבר וכתב נאע"נ לתפקינהו פטור כיון לקבול עליה מי שפרע ונעניין הלואה לאחרן לאינו נפטר לוה על שינוע לילו על מלוה מיהו אם נתנם לוה לתילו בעל כרחו של מלוה פטור לנתינה בעל כרחו שאם נתינה ורצוה לבר מלתניא בתוספתא בפרק הנזהל מי שבא בדרך ויהי בילו מעות ורצה לנם בא כנגדו ור"ל טול את שלו נאני חייב לך אם קבל עליו פטור ואם לאו חייב טוענת לרצה לנם הא לאו הכי נא"פ שלא קבל עליו פטור הוא והכי נמי אמרינן בפרק מי שחזו (קף עה.) אמר רבא מתקנתא של הלל נלמוד נתינה בע"כ שאם נתינה וכן כתב רבינו האי נאון ז"ל בתשובה. הרמב"ר ז"ל: **והא בעי לקבולי. וילמא לא הוה מקבל ואיסתכח לזוזי ליהיה** נינהו: ה"נ. **או משלם השומשמין או יקבל מי שפרע:** כל חללי עלמא לא הייתי חוזר בו. **בכל חללו של עולם:** [קף מט:] **אמרי ליה. רבינא אמר לה להא מילתא אמרתי לו להוא מרבנן היכי אמרת ללוה חזרת מקח וממכר הוא והא אמרו ליה** וכו': נרסי' בגמרא [קף מט:] תניא ר"ש אומר אינתי בזמן שהשטף ופירות בידי מוכר אבל בזמן שהשטף בידי לוקח אינו יכול לחזור בו פירות בידי לוקח פשיטא אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עליה של לוקח מושכרת למוכר לטעמיך מאי תקינו רבנן משיכה שמע יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה הכא ברשותו ללוקח נינהו אי נפלה לליקח בחנם ליהוי טרח ומעיל להו: **פשיטא.** להא **יש משיכה ואפילו רבנן מודו:** מושכרת למוכר. ופירוש ספרש"י ז"ל ללוה למימרא **שתקנה לו חצרו** ללוקח לכל **ימי השכירות חצרו של מוכר הוא** אלא לכיון דקיי"ל לבר תורת תעות קנות **ומשיכה תקנתא לרבנן היא והכא ללה ליעטריך תקנתא לטעמא מאי וכו'** הלכך תוקמוה לדינא לתורייתא וכתב הרשב"ץ ז"ל לה"ם אם היה ביתו של מוכר מושכרת ללוקח כיון לאינו קאי תמן הרי הוא ביתו להעיל וכתב הרמב"ר ז"ל למה לתרינן הכא לכיון שעומד במקום לליכא למיחש שלא יטרח המוכר להעיל תוקמוה לדינא לתורייתא ים מלקלקין לשכירות מטלטלין נקנה בכסף לליכא למיחש הכא שמא יתמרו הבעלים נשרפו המטלטלין לכיון שהנוף של בעלים אי מתנים טרח ומעיל. הא לתמר רבא הכא לבבה"נ מעות קנות כיון לליכא למיחש לשמא יאמר לו נשרפו וכו' הביאו הרמב"ם ז"ל פ"נ מהלכות מכירה ורבינו לנפסי ז"ל הביאו בהלכותיו: הסוע נברא לייבב זוזי לחמרא: **פרזק. שם הסר: רופילא. מסנה למלך:** במוכרים. שיכול **לחזור בו המוכר כל זמן שלא משך הלוקח:** בלקוחות. שהלוקח נמי יכול **לחזור בו כל זמן שלא משך הלוקח** החמור יכול לחזור וכבר כתבנו לעיל שהיה לו לקבל מי שפרע וכ"כ ר"ח ז"ל דל"ל רב חסדא ללוקח אי תקדר כך קביל עליך מי שפרע להא לא משכת וכן לתמרו בשם רבינו האי נאון ז"ל:

והא בעי לקבולי מי שפרע אמר לי לא היו דברים מעולם

והילכתא כהאי מעשה בתרא דמאן דא"ל לחבריה הא ביתא קמך ליתיה לא שומר שכר ולא שומר חנם אבל מעשה קמא ליתיה דהא דחייה רב טבות וקאמר לאו הכי הוה מעשה ולא קא דאין רבא האי דינא דלא הוי לא כשומר שכר ולא כשומר חנם אלא כההוא דאמר לחבריה הא ביתא קמך אבל האי מעשה דיהבו ליה זוזי אשומשמי וקא הדר ביה וא"ל לחבריה תא שקול זוזך דליכא שומשמי לא אתא לקמיה דרבא ולא אמר ביה רבא מידי וקבלה מיני' רבינא דהוא בתרא דאלמא לאו הכי דיניה דהאי מעשה ולא איתמר בגמרא בהדיא מאי דיניה אבל חזינן לרבינו האי גאון זצ"ל דבתב דאי בתורת דמים שקלינון לאנפוקינון ולמעבד בהו מאי דבעי מיחייב באחריותהון דהוו להו כהלואה גביה אפילו א"ל למרייהו תא שקול זוזך ולא אתי ואיתניסו מיחייב בהו ואע"ג דמשלם בעי לקבולי מי שפרע ומילי דטעמא נינהו דודאי מאן דיהיב זוזי בזביני ולא יהיב להו אלא אדעתא דלית ליה גבי חבריה אלא ההוא זבינא בלחוד הילכך קיימי הנהו זוזי ברשותיה דמזבנה דדיליה אינון ואית ליה לאנפוקינון בכל מאי דבעי הלכך אע"ג דלא אנפיקינון והדר ביה ואמר ליה לחבריה תא שקול זוזך דהדרנא בי ליכא עליה דההוא מן דינא למשקל זוזיה עד דמקביל (ליה) ההוא עליה מי שפרע הילכך כל כמה דלא קביל עליה מוכר מי שפרע קמו זוזי ברשותיה ואי איתניסו איתניסו ליה (* ד"ת מ"ז אע"ג דאיתנהו לזוזי בעינייהו וכ"ש אי אנפיקינון בצורכיה דאע"ג דהוו פקדון גביה ואנפיקינון קמו ליה ברשותיה והוו ליה הלואה גביה וכ"ש הני דלדידיה אינון) (דף מט:) ההוא גברא דיהב זוזי אחמרא שמע דקא בעי למינסביה דבי פרזק רופילא אמר להו הבו לי זוזאי דלא בעינא חמרא אתא לקמיה דרב חסדא אמר להו כדרך שתיקנו משיכה במוכרין כך תיקנו משיכה בלקוחות

גרסינן בפ' הניזקין (דף נב.) חמריה דרב (ששת משכיה) עוקבא יתמא [משכוה] בארבעה ארבעה אייקר וקם בשיתא שיתא אתו לקמיה דר"נ אמר להו היינו דרב נהילאי בר אידי דא"ר נהילאי בר אידי אמר שמואל נכסי יתומים הרי הן כהקדש ולא מיקנו אלא בכספא אימשוך פירי מיתמי אייקור היינו דרב נהילאי בר אידי זול לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש אימשיכו להו פירי ליתמי אייקור לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש זול [סבור מיניה היינו דרב נהילאי בר אידי א"ל רב שישא בריה דרב אידי הא רעה היא ליתמי דזימנין דמצטרבי לפירי וליכא * מדפו"י [מאן] דיהיב להו עד דיהבי זוזי יהבי יתמי זוזי אפירי זול לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש אייקור] סבור מיניה היינו דרב נהילאי בר אידי אמר להו רב שישא בריה דרב אידי הא רעה היא ליתמי

מתני' מכ"ל נסלע. סהס **מעות כסף סס** מעות כסף לינר: **שתות** למקח. מסקינן בגמרא **לכין שתות מקח כין שתות מעות מיקרי שתות (מקח) שתות מעות** היו כשנתנה לוקח שנותן ו' בשוה ס' שהלוקח סהוה לינר שהוא **שתות מקח שתות המעות.** **שתות מקח** היו כשנתנה מוכר שהוא שיתף בחמשה שהלוקח שהוא לינר הוא **שתות** המקח: **על מתי מותר וכו'.** לחזור מי שנתנה שיחזיר המקח או יתן לו כל לוקח **והא לנקט מותר לאשמועינן לאפוקי מי שפרע נמי** ליכא: **כלי שירהה המקח לתגר או לקרובו.** לחלק מקרובו **ואם** שהה **יותר מחל על לוקחו: שמחו תגרי לוד. שהיו בקיאין בשחורה ומוכרים ביוקר:** נמ' שוה שיתף. **הוא שתות מקח** ובשוה בחמשה **נתנה מוכר ובשהוא בשבעה נתנה לוקח:** שוה חמשה **או שוה שבעה בשיתף הוא שתות מעות** אלא שבשוה חמשה נתנה לוקח ובשוה **שבעה נתנה מוכר: לליכא שתות מסני עלמין.** שוה חמשה בארבעה או שוה לרבעה בחמשה היו יותר משתות ובטל מקח שוה ז' בתמניא או שוה תמניא בז' היו **פחות משתות והוי מחילה** וכלשפורש בסמוך לייהיה: והלכתא כשמואל לליכא בריי' לסמייע ליה: [דף נ:] **נקנה מקח.** לאלתר וכלשמוכח מההוא נברא לשוה נקיט וריסבי לזבוני שוה חמשה וקרי שיתף ואי הוי יסבי ליה חמשה ופלגא שוה שקיל ואמר שהוא נברא אי יסיבנא ליה חמשה ופלגא הוי ליה מחילה אתן ליה שיתף ואתבעיה בדינא משמע בשליח לפחות משתות לא מצי לאיתבועי בדינא כלל אלא מחילה הוא לאלתר: **יותר משתות בטל מקח.** וכיון שבטל המקח שניסס יכולין לחזור בסס ומיהו שסכימו האחרונים ז"ל לפירוש הרז"ה ז"ל שהאלה אינו יכול לחזור אלא"כ תובע שהאלה לא יכול לומר שהאלה **לא אשלם אונאה אלא** ובטל המקח או שקבלהו כמות שהוא אבל אינו יכול לחזור שהאלה שעשאו לא שייך נאמר שמפני שהונהו יפה כאן והכי מוכח בפרק שסניגה (דף פ.): **שתות קנה. ואין אחד מהם יכול לחזור** בו אע"נ לתתן **לקמן [דף נ.]** מי שהוטל עליו יכול על העליונה למשמע שיכול לחזור שתני רבי יהושע בגמרא היו ורבה דזימנין (* בס"י ליתא דמצטרכי לפירי וליכא מאן דיהיב להו) דאמרי להו נשרפו חטיכם בעלייה והבו זוזי ליתמי אפירי אייקור לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש זול סבור מיניה היינו דרב נהילאי בר אידי אמר להו רב אשי הא רעה היא ליתמי דזימנין דמצטרכי לזוזי וליכא דיהב להו:

מתני' האונאה ארבעה כסף מכ"ד כסף לסלע שתות למקח עד מתי מותר להחזיר עד כדי שיראה לתגר או לקרובו הורה רבי טרפון בלוד האונאה שמונה כסף לסלע שליש למקח ושמחו תגרי לוד אמר להם מותר להחזיר כל היום אמרו לו יניח לנו רבי טרפון במקומנו וחזרו לדברי חכמים:

גמ' איתמר רב (כהנא) אמר שתות מקח שנינו ושמואל אמר שתות מעות נמי שנינו דכ"ע שוי שיתא בה או שיתא בז' כ"ע לא פליגי דכיון דבתר מקח אזלינן אונאה הויא כי פליגי שוי ה' בשיתא או שוי ז' בשיתא לשמואל דאמר בתר מעות * כ"ה בד"ס [נמי] אזלינן אונאה הויא לרב (כהנא) דאמר בתר מקח אזלינן שוי ה' בשיתא ביטול מקח הוי שוי שבעא בשיתא מחילה הויא ושמואל אמר כי אמרינן מחילה וביטול מקח היכא דאיכא שתות משני צדדין אבל היכא דליכא שתות [אלא] מצד א' אונאה הויא והלכתא כשמואל דתניא כותיה:

(דף נ:) אמר רבא הלכתא פחות משתות נקנה מקח יתר על שתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה וזה וזה בכדי שיראה לתגר או לקרובו וכן הלכתא:

והיכא דזבין אינש מידי ולאחר זמן איגלי ליה דאית ביה מומא דהוה ביה מעיקרא מקמי דליזבני אית ליה לאהדוריה למריה ולא אמרינן בכי הא הא שהה ליה בכדי שיראה לתגר או לקרובו דלא אמור רבנן הכי אלא גבי אונאה אבל גבי מומין מקח טעות הוא וכל אימת דמיגלי ליה מהדר ליה למריה והכי כתב רבינו האי גאון זצ"ל:

עד מתי מותר להחזיר וכו': אמר רב נחמן לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר (דף נא.) אושפזיכניה דרמי בר חמא זבין חמרא וטעה חזייה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציבת אמר ליה דזביני חמרא וטעאי אמר ליה הדר בך אמר ליה שהאי בכדי שיראה לתגר או לקרובו שדריה לקמיה דרב נחמן אמר ליה לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר מאי טעמא לוקח נקיט מקחו בידו וכל היכא דאזיל מחוי ליה ואמרי ליה אי טעה אי לא טעה אבל מוכר ליתיה מקחו בידו אלא כדרבי נתן ס"ל מסוס לליינא הוא ונחית לעומקא לליינא וכמו שכתב רש"י ז"ל: **וזה וזה.** שתות ויותר על שתות וכתב הרי"ף ז"ל היכא דזבין לינים ולאחר זמן ליינני ליה לחית ביה מומא דהוה מעיקרא מקמי לזיבזיניה חית ליה לאהדורי למריה ולא אמרינן בכי **הא הא שהה ליה** בכלי שירהה לתגר או לקרובו לגא לאמור דבנן הכי **אלא גבי אונאה אבל גבי מומין מקח** טעות הוא וכל אימת דמיגלי ליה מהדר ליה למריה והכי כתב רבינו האי גאון זצ"ל: ועוד"ק חזייה דהוה עציב ז"ל אמאי עציבת ז"ל זבינו חמרא וטעאי ז"ל הדר בך ז"ל שהאי בי בכלי שירהה לתגר או לקרובו שדריה לקמיה דרב נחמן אמר ליה לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר מ"ט לוקח נקיט מקחו בידו וכל היכא דאזיל מחוי ליה ואמרי ליה אי טעה אי לא טעה אבל מוכר ליתיה למקחו בידו על דמסתברא זבינתא כזבינתיה וידע אי טעה אי לא טעה **הילכך לעולם חוזר** על דמסתברא לאיתרמי ליה כזבינתיה וידע לטעי ולא הדר ביה **הילכך לעולם חוזר אם** לא **נתייקר בינתים** לוקח מקח על דמסתברא אבל אי ליכא סהלי לאיתרמי ליה זבינתא כזבינתיה וידע לטעה ולא הדר ביה תו לא מצי למיהדר ביה לחלוטי לחיל כן כתב הרי"ף ז"ל וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהלכות מכירה שאם היה המקח לכר שאין במינו שינוי כגון פלפלין וכיוצא בהם אין יכול לחזור בו אלא על כלי שיהלל על שער שבשוק בלבד: [דף נא.] אבל בלוקח מבעה"ב כו'. פרש"י ז"ל לה"ל **כמפרש יודע אני שים בו אונאה לחמרינן לקמן לחין עליו אונאה [כך] מצאתי בשאלתות לרב אחאי** וכתבו האחרונים ז"ל בסס נאון לה"ה לחין **לו בטול מקח [ובאשר"י לא]** כתב כן בסס ר"י הלבה למעשה ע"ס] וכי אמרינן לחין **לו אונאה וביטול מקח** הני מילי כשנתנה לוקח למילע ידע לבעל הבית לא זבין כלי תשמיש אלא ביתר מכלי למיהן אבל נתנה בעל הבית עצמו יש לו אונאה למסוס לבעל הבית הוא לא הפסיד ואף על גב דבבה"נ אית ליה אונאה להליוט לחילו הכי מקשינן ממתני' מסוס לתני בריש אחד הלוקח ואחד המוכר וכו' למשמע ליה נמי לבין שהליוט

מוכר לו שהוא נוקף קאמר מתניתין כשם שחונקת להדיוט וכו':
ומוקימנא בגררותא. כלומר לכבכ"נ יש לחלק מכח לכבירים כלומר שיש חונקת בלוקח מבעל הבית פירות גררותא קנבוס שחורגין בגד קנבוס וירושת ומוכריס לותס והוא הדין לכל סחורה

בר ממאני דמסתפיה ליקירי ליה וכן סס לכבי הבי"ף ז"ל ולכבי הרמב"ס ז"ל בפרק י"ג מהלכות מכירה: מתני' כשם שחונקת להדיוט כך כו'. הוא מפורש לעיל ובכי קי"ל כלעיל למקסינן ומתרצינן מיניה לת"ק וממילא שמעינן [להלכתא] כוותיה דיש נמי חונקת לתגר ובכי משמע מדבינו לאפסי ז"ל שלא הבינה כאן הא דקתני ומניין שלוכא לר' יהודה כלל: **מי שהוטל עליו. מי שנתנה** בין לוקח בין מוכר משמע ואע"נ לנקט תן לי מעותי למשמע דקאי לחלוקח אל מינייהו נקט ומה לסייר במתני' ר' יהודה הנשיא פירסו בברייתא שהבאתי לעיל לאמר יש מוכר על העליונה ומתני' ר' יהודה הנשיא ולא קי"ל כוותיה אלא כרבי נתן לברייתא לגבית **לעומקא לילינא וכלפירסתי לעיל:** גמ' ע"מ שאין לך **עלי חונאה.** פיינו עוקר דין תורה אלא מקנה הוא עמו שחוזר ואין **חונאה שים לו עליו** אלא יתבענו ממנו והיינו ליתנא לאין לך עלי אבל בחומר ע"מ שאין בו לא כל היימנו שהרי התורה אמרה **שים בו חונאה והוא** בא לעקור לכך תורה ומיהו הא מילתא למאי דאמרינן בפירקין קמא למכות (דף ג:) אמר ע"מ אלא תשמטנו שביעית משמטתו אמר בשביעית אין שביעית משמטתו לפי שהתורי הרשתן הוא לעקור לגמי של שביעית ולא **כל היימנו והיינו למימינן להו** פ"ק למכות וכן פרש"י ז"ל סס ולקמן פרק השוכר את האומנים (דף עט.) לקלק הרשב"ם ז"ל נבי והא כי מטי יובל קא הדרא לרעא למרא וכו' למלא לחי ע"מ אלא יחזירנו ביובל כלאמרינן הכא בשביעית ס"מ אלא מהני תנאה ביובל כלל ומעמא לחין לו זכות כלי להתנות עליה משום שחיוב שלו שהיא קלא לה' לכתיב כי לי כל הארץ: **הנושא ונותן בחמונה.** פרש"י ז"ל מי שאמר (לחברו) לשלוחו **מכור כמו שתוכל ותן לי המעות פלוני ואני סומך עליך ונותן לו שכר טורחו כלשלקמן** אין לו עליו חונאה **לומר יותר היה שוה ואם מכרו בדמים רבים אינו יכול לומר לא תתן אלא דמיו** וכתבו הרשב"ם והרגב"ד ז"ל לפשיטא הוא שאין חונאה בשלישות וכן זה שאמר

עד דמיתרמי זבינתא כזבינתיה וידע אי טעה [אי לא טעה] הילכך לעולם חוזר עד דמיתברר לו דאיתרמי ליה כזבינתיה וידע דטעה ולא קא הדר ביה אמר רב הסדא לא שנו אלא בלוקח מן התגר אבל בלוקח מבעל הבית אין לו אונאה אמר ליה רב דימי יישר וכן אמר ר' אלעזר יישר והא אנן תנן כשם שאונאה להדיוט כך אונאה לתגר מאן הדיוט לאו בעה"ב א"ר פפא בצררותא פירוש צררותא האורגים שאורגין יריעות ומוכרין אותן אבל מאני תשמישתו דיקירי עליה אי לאו דמי יתירי לא מזבין להו:

מתני' אחד הלוקח ואחד המוכר יש להן אונאה כשם שאונאה להדיוט כך אונאה לתגר רבי יהודה אומר אין לתגר אונאה מי שהוטל עליו ידו על העליונה רצה אומר תן לי את מעותי או תן לי מה שהוניתני:

גמ' מנא הני מילי דתנו רבנן (ויקרא כ"ה:י"ד) וכי תמכרו ממכר אל תונו אין לי אלא שנתאנה לוקח נתאנה מוכר מנין ת"ל (ויקרא כ"ה:י"ד) או קנה איתמר האומר לחברו על מנת שאין לך עלי אונאה רב אמר יש לו עליו אונאה ושמואל אמר אין לו עליו אונאה ואותבינן עליה דרב מהא דתניא (דף נא:) * וע"ש בתוס' הנושא ונותן באמונה והאומר לחברו על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה ופריק רבא לא קשיא כאן בסתם כאן במפרש ותניא נמי הכי בד"א בסתם אבל במפרש לא מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני נותן לך במאתים יודע אני בו שאינו שוה אלא מנה על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה וכן לוקח שאמר למוכר חפץ זה שאני לוקח ממך במנה יודע אני ששוה מאתים על מנת שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה וכן הלכתא

תנו רבנן הנושא ונותן באמונה לא יחשב את הרע באמונה ואת היפה בשויו אלא או זה וזה באמונה או זה וזה בשויו ומעלה לו שכר כתף שכר חמר שכר גמל שכר פונדק שכר עצמו אינו מעלה שכבר נתן לו שכרו משלם מהיכא יהיב ליה אמר רב פפא בצררויי דיהיב ארבעה למאה והן הסוחרים בבגדים שהבגד נקרא צררא כדאמרי' במועד קטן (מו"ק דף כז:) והאידנא נהוג עלמא בצררא בר זוזא והסוחרין בבגדים נקראין

חפצו של חברו בדמים רבים לא יאמר לו **לא תתן אלא דמיו** ולפיכך נראה להם יותר מחוור מה שפירש ר"ח ז"ל בתגר שסחורה ממקום הזול מצאו חברו ואמר לו הני מאמינך כמה נתת בה והריני נותן לך ריוח כך וכך אע"פ שכשאמר לו דמי מקחו נמצא שנתאנה

חין לו לחונאה שהרי לא סמך מסעה רלאונאה על שוויין אלא על דמים שלקחן זה: בתפרס. שהתנה עמו כמו שאמרו בברייתא בפירוש לא ולאי תנאו קיים לידע ומחיל ומיהו להא לתניא (כתובות דף נו.) האומר לחבר הבי את מקולסת לי על מנת שאין לך עלי שלר כסות ועונה הבי זה מקולסת **ותנאו קיים בשלר וכסות** מפני שהוא לבר שבממון לבבי רבי יהודה וקיימא לן כוותיה והתם מפרש הוא לידעה ומחלה אבל בסתם לא יצא למחול וכיון דלא אמר כלום ולא כל היימנו כלשנינו וכן פסק הרי"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל בפרק י"ל מהלכות מכירה: **הנושא ונותן בחמונה.** פרש"י ז"ל כלשנינו: [דף נ:] **לא יחשב את הרע בחמונה. כגון שהיה לו שני יינות לחד יפה שים עליו קופיץ בבת לחת ולחד הרע שאינו נמכר [ללא] בחנות לא יאמר לו הבי לך יפה בשויו ע"מ שתמכור לי הרע בחנות בכל היותר שתוכל ובשתמכור תן לי מעות שניים ופוטר עצמו בהמתנת המעות שלא למי היפה מלתת שכר טורחו על הרע והוי כרבית** ללא לו זה וזה בחמנה **ויתן לו כלרך הנותן בחמנה שכר קנוב היה להם** כמו שפורש הכא לרבעה למקח לו זה לו זה בשויו **והשכר יהיה שלו מקבל** ור"ח ז"ל פירש על לרך שלו מעלה שלא יחשב את הרע בחמנה שאם אמר לו לתגר זה שהביא סחורה ממקום הזול הבי מעלה לך לגר לגר לכבר זה שהביא סחורה לכבר זה שהביא סחורה לכבר זה שהביא סחורה

שאר הוצאות: ערכויי. הס סוחרי בגדים שהבגד נקרע נקרע כלשמרינן [במו"ק] (לף כז:) והילכך נהגו עלמת בקרע בר זוחז: לרבעה למחר. למי שטורח במכירתו: מתני' **שם מעה כסף לינר מעה שני פונליונות פונליון שני ליסרין** נמעת שני פונליונין לינר הוא שתות ללרבי שמעון ין חלוק בין טלית למטבע: [לף נב.] **גמ' מ"ש בטלית. סתם סחורה לתנן לעיל** שתות למקח: **ר"ש היא.** לנבי סלע שתות נמי אמר ומתני' לטלית לעיל לאמר שתות נמי הוא קאמר לה וכ"כ הריא"ף ז"ל למתניתין לעיל דבי שמעון היא כלאמר דבא הכא וכיון לפסק דבא לעיל בטלית לאונאתן שתות הלכך אונאת סלע נמי שתות ואע"נ לאי מתני לטלית ומתני' דהכא דבי שמעון היא ואין אחר לאם הוא ליה סתם מתניתין ואחר כך מאלוקת וקיימא ליה בהאומן (לף מב:) דכתיב"נ אין הלכה כסתם מ"מ כיון דבבא פסק בהאי לעיל כוותה **סתם וכלאמרי' לעיל [לף נ:]** אמר דבא הלכתא וכו' נקטינן כוותיה לאין למידן מן הכללות כל היכא דאמרינן בתרא מפיק ליה מהאומן כללא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהלכות מכירה: עשיק. לשון יוקר כלאמרינן **בפרק איזהו נשך (לף עא.) באחריה לאמימר עשיק עפרא: לינר הכא משקל.** להיינו שעמד על משקל שהשקל שני לינרים: **מותר לקיימו.** מפני **שפחת שלו ניכר** ולא יטעו לינסי לקבלו בשקל [ומותר להוציאו] בלינר: **מסלע לסור לקיימו. אם נפחת הסלע על שעמד בלינר לסור לקיימו לפיכך להוציאו בלינר שמתוך שבא ממטבע עבה ורחבה טוענין בו לאומדו בשקל** ומלא לסר רבי אחי **אלא סלע שפחת על לינר** מעמע לאם יותר מלינר אע"פ שפיחת יותר ממחצה יקייס ובבא לית הלכתא כוותיה שהרי הכריעו"ת קתני שאין רשאי לקיימה אלא לוקח בשעמד על מחצה כגון בסלע על שקל שהני שקלים בסלע בלינר על רובע שפיחתו בנמ' אחי רובע רובע **שקל להיינו חני לינר לאיפו רובע** לינר [רביע לינר] הוא ליה למימר: **יתר על כן** אם פחות מכן יקון. לאתו למטעי אם בסלע או בלינר כיון שהוא לא **פיחת על חני ואם פיחת** יותר מחני יקון לשמע יוניאה בשקל צרריי על שם סחורתן:

מי שהוטל עליו ידו על העליונה: מתניתין רבי יהודה הנשיא היא ולית הלכתא כותיה דהא פסק רבא הלכתא שתות קנה ומחזיר אונאה:

מתני' כמה תהא הסלע חסרה ולא יהא בה אונאה ר"מ אומר מארבעה איסרות מאיסר לדינר ד' יהודה אומר ד' פונדיונות מפונדיון לדינר רש"א (דף נב.) מח' פונדיונות מב' פונדיונות לדינר:

גמ' מאי שנא בסלע דפליגי ומאי שנא בטלית דלא פליגי אמר רבא מאן תנא טלית ר"ש היא דאמר אונאה של סלע שמנה פונדיונות שהן שתות של סלע [אביי אמר] טלית עד שתות מחיל אינישי דאמרי אינשי עשיק לגביך ושוי לכריסך סלע כיון דלא סגי ליה לא מחיל והילכתא כרבא הילכך הילכתא נמי כר"ש בסלע דסתם לן תנא בטלית כוותיה וכבר פסק רבא בטלית כוותיה כדאמרינן אמר רבא הילכתא פחות משתות נקנה מקח וכו':

סלע שנפגמה באמצע לא ימכרנה לא להרג ולא לחרם מפני שמרמין בה אחרים אלא נוקבה ותולה בצואר בנו או בצואר בתו ואם נפגמה מן הצד (דף נב:) לא יעשנה משקל בין משקלותיו ולא יזרקנה בין גרוטותיו ולא יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו אלא או ישחוק או יחתוך או יקוץ או יוליך לים המלח אבל אם חסרה ועמדה על מחצה יקיים עמדה על פחות ממחצה יקוץ משום דרבי אמי דא"ר אמי דינר הבא משקל מותר לקיימו הבא מסלע אסור לקיימו עמדה על יתר ממחצה יקוץ עד שיעמידנה על מחצה ואם לא חסרה אלא פחות משתות יקיים:

מתני' עד מתי מותר להחזיר בכרכים עד כדי שיראה לשולחני בכפרים עד ערבי שבתות אם היה מכירה אפילו לאחר י"ב חדש מקבלה ממנו ואין לו עליו אלא תרעומת ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינה אלא נפש דעה:

גמ' מ"ש בסלע דקא מפליג (* ד"ת מ"ז בין כרכים לכפרים) ומ"ש בטלית דלא קא מפליג אמר אביי כי תנן טלית בכרכים תנן רבא אמר טלית לכל אינישי קים לה בגוה סלע כיון דלא קים ליה בה אלא שולחני עד שיראה לשולחני הילכך בכרכים דשכיח שולחני עד שיראה לשולחני בכפרים דלא שכיח שולחני עד ערבי שבתות עד דסלקין לשוקא:

אם היה מכירה וכו': פרישנא הכי אם היה מכירה אם בחני יונר וכלאמר רב הונא ומיהו הא לקי"ל כרב הונא לפחות מכן ויתר יקון היינו כפיחת שתות שהוא **שעור אונאה לאם לא** כן מ"ם שקל הכא מסלע ולינר הכא משקל מעיקרן לאומתר לקיימן ולהוציאן ביפין על כלי אונאתן וכן פסק רבינו אלפסי ז"ל וכ"כ הרשב"א והרענ"ר ז"ל וא"ת א"כ אלך הניע לעולם סלע לשקל **לכיון שפיחת כלי אונאה** לאמרינן יקון הא פירסוה בגמרא בהנפלה לאור ופחתה לה בחד זימנא: פחות מכן. כלפירסנו שפחתה על שקל ואונאתו: לחרס. לאם חסם: הרג. רוצח: שמרמין. **מירחה יקבלוה מילם ביפה:** נוקבה. לוקב נקב בלאמצע לאבל מן הלד לא מפני **שהרמאי יקון אותה שביב על שיניח את הנקב וירמה בו את** לאחרים ובכי תניא לא יעשנה משקל בין משקלותיו ולא יזרקנה בין גרוטותיו ולא ינקבנה ויתלנה בצואר בנו בנקב מן הלד לאלא לא יאחוק או יתנך או יקון או יוליך לים המלח. גרוטותיו **שברי כלי כסף:** [לף נב:] מתני' **עד** מתי מותר להחזיר. כשנתלנה בסלע זה ויתחייב המלנה להחזיר לו אונאתו: נמ' לקל מפלוג. בין כפריס לכרכיס: בטלית לאל קל מפלוג. לאל על **שירחה לתגר או לקרובו ל"ש כרך ול"ש כפר:** לסלקי לשוקל. **לקנות ערכי סעודת שבת: אם היה מכירה וכו'.** [בגמרא פריך היכא] לי בכרכיס לין לו זמן לחזור לאל על כלי שירחה לשולחני ולי בכפריס על ערב שבת ותו לא [ול"כ] היכי תנן על י"ב חדש ומשני מלת חסידות **והכי קאמר ואם חסיד הוא מקבלה** כיון שהוא מכיר שהוא נתנה לו לפילו וכו' ואם לא קבלה. כלומר אם אינו חסיד: **אלא תרעומת. לליכא הוא לאפסיד לנפשיה אלא החזירה בזמנו: ונותנה למעשר.** לקתני מתניתין לריבא לקתני לתעלא קלי לקתני על כמה תהא חסרה **ואם תאמר כה אונאה** [וכי לאי נונע קאמרינן **לכיון אלא חסרה כלי אונאה** נותנה למעשר שני ולינו חוסם להכי לסיקנא] במתני' לעלא ובכי קאמר **לכיון שאין כה כלי אונאה** נותנה למעשר בשוויה לאי הוה כה חסר כלי אונאה הא פסיקנא לעלא כרב הונא לאמר יקון והוה ליה כחסיממן ומעות תרעות לאין

מחללין עליהם מעבר שני חלא ולאי לא חסרה כלי חונאה ומשום הכי לשמעינן רב פפא לכיון למתני' קאמר למחללין **עליה מעבר שני ח"כ סלע יפה** היו ומי שמעמיד עצמו מלקבלה מיקרי נפש רעה ואי לא הא לרב פפא ממתני' לא היה שמעי' למיקרי נפש רעה חלא מי שאינו מקבלה אפי' בשוה למיה קמ"ל רב פפא לאפי' מי שאינו מקבלה בשלמה הוי נפש רעה נמצא עכשיו שאין פחות מכדי חונאה של סלע לומה לפחות מכדי חונאה שבטלית לבטלית **אין לו לקבל ובסלע אם יאנו** מקבל נפש רעה מיקרי ומיהו נפש רעה הוא למיקרי לאבל מיכפף לא כייפינן ליה: **מתני' האונאה לרבע כסף.** כבר פירשנו לעיל שהאונאה שתות: [דף נח.] **והטוענה שתי כסף. שאין שבועת הדיינין על טוענה פחות משתי מעות כסף שיטענון לו שתי מעות כסף יש לי ביד וזה יולא לו מהן בשוה פרוטה ויכפור השאר או ליפכח שיולא לו השאר** ויכפור הפרוטה: **והוולאה שוה פרוטה.** כלפירשנו ויהיה מולא **במקנת ויתחייב שבועה: והמוצא שוה פרוטה. אבל בעיר מהכי לא** כלשאר מר (דף כז.) **מאשר תאבל ממנו פרע לאבלה שאין בה שוה פרוטה: יוליכנו לחבריו. אם הולה לחבר שנשבע לשקר משום לא היית ליה כפרה ולא** הוי חזרת **על שיחזירנו ליו ממש ולא לשלומו כלכתיב (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו: נמ' ולתני נמי האונאה פרוטה. כגון אם היה המקח בני פרוטות** לה"ל לפרוטות שתות: **אין אונאה לפרוטות.** וכתב רש"י **אין אונאה אל"כ הוא בכאיסר אבל הריא"ף ז"ל פסק כלוי וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהלכות מכירה שכל שהוא יתר מפרוטה חייב להחזיר:** [דף נו.] **מתני' ואלו לבריס שאין להם אונאה. בגמרא מפרש טעמא:** שטורות. **המוכר שטורות לגבות חוב** שבתוכן: **ההקלשות. נזבר המוכר הקלש: ולא תשלומי ל' וה'. אם טבח או מכר ומשום הקלשות לשייך בהו שור ושה נקט לה **לאילו בעבדים ובקרקעות לא שייך** ל' וה' לאין **תשלומי ל' וה' ניהנת אלא בשור ושה בלבד: ס"ח אינו נשבע.** לקמן מפורש בפיסקא שלו: **קלשים שחייב וכו'.** כגון שאמר **הרי עלי עולה והפריסה והזמרה ומכרה** אפילו לאחר י"ב חדש מקבלה ממנו במדת חסידות ואם לא קבלה ממנו אין לו עליו אלא תרעומת:

שאינה אלא נפש רעה: א"ר פפא שמעינה מינה האי מאן דמוקים אווזא מיקרי נפש רעה והני מילי דנפק על ידי הדחק:

מתני' (דף נה.) האונאה ארבע כסף והטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה חמש פרוטות הן ההודאה שוה פרוטה והאשה מתקדשת בשוה פרוטה והנהנה שוה פרוטה מן ההקדש מעל והמוצא שוה פרוטה חייב להכריז והגוזל את חברו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי:

גמ' וליתני נמי האונאה בפרוטה א"ר כהנא זאת אומרת אין אונאה לפרוטות ולוי אמר יש אונאה לפרוטות והילכתא כוותיה:

יום רלב

מתני' (דף נו.) אלו דברים שאין להן אונאה העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין בהן לא תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם ר' שמעון אומר קדשים שהוא חייב (דף נו:) באחריותן יש להן אונאה ושאינו חייב באחריותן אין להן אונאה ר' יהודה אומר אף המוכר ספר תורה בהמה ומרגלית אין להן אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו:

גמ' מה"מ דת"ר (ויקרא כ"ה:י"ד) וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו אין לי אלא דבר הנקנה מיד ליד יצאו קרקעות שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות דאמר קרא ממכר מי שגופו מכור וגופו קנוי לו יצאו אלו שאין גופן מכור ואין גופן קנוי אלא לראיה שבהן:

בעי ר' זירא שכירות יש לה אונאה או אין לה אונאה ממכר אמר רחמנא שכירות לא או דילמא לא שנא אמר ליה אביי מי כתיב וכי תמכרו ממכר לעולם ממכר סתמא כתיב ואפילו ליומיה והאי נמי ליומיה מכירה הויא:

(דף נז.) אמר רבא אמר חסא בעי רבי ירמיה אונאה אין להן ביטול מקח יש להן או אין להן אמר רב נחמן אמר חסא פריש רבי אמי אונאה אין להן ביטול מקח יש להן רבי יונה אמר אהקדשות ור' ירמיה אמר אקרקעות ותרוייהו משמיה דר' יוחנן אמרי אונאה אין להן ביטול מקח יש להן מאן דאמר אהקדשות כל שכן אקרקעות ומאן דאמר אקרקעות אבל אהקדשות לא כדשמואל דאמר

יש להם חונאה **לכיון לאם אתה לו ננבה חייב בחאריותה לידיה היא ואל תונו איש את אחיו קריגא ביה:** [דף נ:] **ושאינו חייב. כגון שאמר הרי זו: לף המוכר ס"ת וכו'.** טעמא מפרש לקמן: **נמ' לכר הנקנה מיד ליד. הזהיר עליו בכל תונו: שהוקשו לקרקעות.** **לכתיב (ויקרא** כה) והתנחלתם אותם לבניכם אחוזה: אלא לרבות שבבתים. ר"ת ז"ל למ מכאן למכירת שטרות מלקורייתא מלקיעטריך למעוטינהו מחונאה ואי לא סיין בהו מכירה לקורייתא לא היה צריך למעוטינהו מחונאה אבל לעת הבריי"ף ז"ל שאינם אלא מדרבנן וכמ"ש בפ' הכותב: [בנמ' **מכאן לאמרו] המוכר שטרותיו** פרועין לבשם. **לעיר בהם לבקת סמנין נמצא ממכרן אל אלו לעיך תשמיש נופן** יש להן חונאה לנופן מכור וקנוי: ל"ם. למה לי חונאה שבאה מכח מכירת עולם לו מכח שכירות להויל מכירה ליומי הלכך נקיטינן מהכא לשכירות לענין חונאה כמכירה היא וכיון שכך בלבר המטלטל ונופו ממון שיש במכירתו חונאה אף בשכירותו יש בו חונאה אבל בקרקע ועבדים ושטרות כיון שאין במכירתן חונאה אף בשכירתן אין בו חונאה. ולענין שכירות פועלים איכא מ"ל שאין בה חונאה אלא מכר הוא וכן בקבלנות ולכאורה היה נראה לעת הרשב"ץ ז"ל נמי כן והרנב"ר ז"ל כתב וז"ל אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ' י"נ מהל' מכירה שקבלן יש לו חונאה וחוזר לעולם בין הקבלן בין בעל [הבית] וכן כתב שם בהונאת שכירות מטלטלין שהיא [חוזרת] אפילו לזמן מרובה עכ"ל והא דאמרינן לשכירות מכירה ליומא וקניא היינו לענין שישתמש בו כל יומי שכירותו אבל נוף הדבר אינו קנוי כלל ומשום הכי אסרינן להשכיר בית לירה לעובד כוכבים לכיון לנוף הבית אל ישראל הוא שפיר קרינא ביה ולא תביא תועבה אל ביתך [ואמרינן נמי התם כהן שבאר פרה מישראל לא יאכילנה כרשיני תרומה] הרנב"ר ז"ל ע"כ: **בטול מקח וכו'.** לכאורה משמע מהכא לבקרקעות ביתר משתות יש להן בטול מקח להא לכולי עלמא לקרקעות אימר ומלקלמרינן סתמא בטול מקח יש להן משמע בטול מקח למטלטלין להיינו יתר משתות אבל יש מי שכתב שאין לקרקעות בטול מקח

שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל

הא מילתא חזינא בה פלוגתא כיני רבואתא איכא מאן דסבירא ליה כי האי מימרא דר' אמי ור' יוחנן דאונאה אין להן ביטול מקח יש להן ואיכא מאן דסבירא ליה (* ד"ת מ"ז כר' יוחנן דאמר) דביטול מקח יש להן דקאמר ר' יוחנן לאו יתר משתות הוא אלא על חד תרין וגמר להאי מימרא מגמרא דבני מערבא * בכתובות פי"א הלכה ד' דאמרי התם א"ר יוחנן אם היה דבר מופלג יש בו אונאה מתני' פליגא על ר' יוחנן אלו דברים שאין להן אונאה העבדים והשטרות והקרקעות פתר לה בדבר שאינו מופלג וקא פריש לדבר שאינו מופלג כגון שלא הגיעה האונאה למחצה במחצה ואיכא מאן דמספקא ליה מילתא ולא קא פסק בה מידי

ואנן עיינינן במילתא שפיר ואיסתבר לן דהאי מימרא דרבי אמי ודר' יוחנן ליתיה משום דחזינן לרב נחמן דהוא בתרא דס"ל אין אונאה לקרקעות כלל ואפילו שוה מאה במאתים דאמרינן בענין דבר מצרא זבין במאתן ושוה מאה סבור מינה מצי א"ל לתקוני

לכטול מקח יש להן לכ"ע הא מסכחן לרב נחמן דכתיב **הוא לסבירא ליה לחין** לונאה כלל לכפרק המקבל (דף קח.) לחרינן בעניין דינא דכר מצרא שויא מחתיס וזבין במאה סבר רב חסי למימר מני אמר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי אמר ליה מר ינוקא בריה דרב חסלא הכי אמרי נהרדעי משמיה דרב נחמן אין לונאה לקרקעות וכיון דחזינן לרב נחמן דאמר לאמר הכא משמיה דחסא לכטול מקח יש להן [ליכא נופיה] פליג עלה ואמר אין להס נקטינן כוותיה דכתיב הוא וילע לה לסברא דקאמרי ופליג עלה וכ"כ הרמ"ס ז"ל התס בכ"ק דנולאי **אין בהס בטול מקח** כלל לאס לא כן **היכי אמרינן דאוה כל כסף** הא **לא שוה כל כסף** והכי נמי משמע בפרק קמא דב"ק (דף יד:) שאין לקרקעות לונאה כלל לאחרינן

התס אמר מר שוה כסף מלמד שאין ב"ד נזקקין אלא לנכסים שיש להס אחריות מאי משמע אמר רבה בר עולא דבר השוה כל כסף ומאי ניהו [קרקעות] שאין להס לונאה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ג מהלכות מכירה שאין לקרקעות לונאה כלל: אין בהס **נא תשלומי** וכו'. תשלומי כפל הוא מה שכתוב על כל דבר פשע ונו' יכול אנס לרעהו ומשתעי בטוען טענת גנב שנגבוה מרשותו ונמלא שהוא גנבו ואס טען כן בעבדים או בקרקעות או בשטרות היה פטור מכפל כדילפינן (משוס דבר הכא בקרא) בדרך כלל ופרט וכלל וכן **אס טען בכהמה של הקדש** אע"נ שהוא דבר המטלטל ונופו ממון מ"מ ממעטינן ליה מדלחמרינן רעהו נגי כפל הילכך בהקדש לא מיקרי רעהו פטור: **ולא תשלומי ד' וה'.** כבר כתבנו במסנתנו לל' וה' אינו אלא בבהמה בשור ושה לוקה ואס כן לא מיירי מתני' אלא בהקדש דאפטור מכפל מדאמר קרא יכול אנס אנים לרעהו וכיון שפטור מכפל בעיר אל מחרבעה וחמשה ואס כן פטור לחרבעה וחמשה אמר רחמנא ולא אנס אלא לחרבעה:

שדרתיך ולא לעוותי א"ל מר ינוקא בריה דרב חסדא לרב אשי הכי אמרי נהרדעי משמיה דרב נחמן אין אונאה לקרקעות ועוד דגרסינן בפרק האיש מקדש בו ובשלוחו (דף מב:) אמר רבא אר"נ האחין שחלקו הרי הן כלקוחות פחות משתות נקנה מקח יתר על שתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה אמר רבא האי דקא אמרת פחות משתות נקנה מקח לא אמרן אלא דלא שוי שליח אבל שוי שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי והא דאמרת יתר על שתות בטל מקח לא אמרן אלא במטלטלי אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות ועוד אמרי' בבבא קמא (ב"ק דף יד:) שוה כסף מלמד שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להן אחריות ומאי ניהו קרקעות מאי משמע אמר רבא בר עולא דבר השוה כל כסף ומאי היא קרקע דאין להן אונאה

שמעינן [מהני] כולהו דאין לקרקעות לא אונאה ולא בטול מקח והא דר' אמי ור' יוחנן ליתא דקי"ל כרב נחמן דבתרא הוא והלכתא כותיה בדיני ועוד דרב נחמן גופיה הוא דאמרה משמיה דחסא משמיה דר' אמי והוא לא סבר ליה כותיהו והא דאתמר בגמרא דבני מערבא משמיה דרבי יוחנן לא עדיף מהא דאתמר משמיה בגמרא דילן והא אידחי ליה מדרב נחמן ומהני ראיות ואע"ג דהא דרב נחמן לא אתמר בהדא דוכתא לא איכפת לן בהכי דכמה מילי בגמ' דלא מיפרשן בדוכתייהו ומיפרשן בדוכתא אחדיתי הילכך הלכתא כדכתבינן ולית בה ספיקא:

אין בהן לא תשלומי כפל וכו': (דף נז:) מנא הני מילי דת"ר (שמות כ"ב:ח') על כל דבר פשע כלל על שור על חמור על שה על שלמה פרט על כל אבדה חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר המיטלטל וגופו ממון אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאין מיטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאע"פ שמיטלטלין אין גופן ממון הקדש רעהו כתיב:

ואין בהן תשלומי ד' וה': מ"ט דכי שקלת מנייהו כפילא הלא מיחייב ביה פשו להו ג' וד' תשלומי ד' וה' אמר רחמנא ולא תשלומי ג' וד':

[דף נז:] שומר חנם אינו נשבע. פרש"י ז"ל **לא הזקיקתו [תורה] ליבצע על ידי שחיים מטלטלין וגופן ממון לונקרב כעל הבית וגו' במטלטל וגופו ממון הוא והך שבועה דמ"ח הוא ליבצע שלא פשע כה.** נראה מלבריו ז"ל למשבועה הוא לפטוריה רחמנא לאכל שומר חנם אינו נשבע: מנא ה"מ דתנו רבנן (שמות כ"ב:ו') כי יתן איש אל רעהו כלל כסף או כלים פרט לשמור חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דכר המיטלטל וגופו ממון אף כל דכר המיטלטל וגופו ממון יצאו קרקעות שאינן מיטלטלין יצאו עבדים וכו':

שומר שכר אינו משלם. דת"ר (שמות כ"ב:ט') כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכו':

(דף נח.) ואם קנו מידו שחייב באחריותן משלם:

ר' יהודה אומר אף המוכר ספר (דף נח:) תורה וכו' תניא רבי יהודה אומר המוכר ספר תורה אין לו אונאה לפי שאין קץ לדמיו בהמה ומרגליות אין להם אונאה מפני שאדם רוצה לזווגן אמרו לו והלא הכל אדם רוצה לזווגן (* ד"ת מ"ז אמר להן לא אמרו אלא את אלו) ורבי יהודה אמר לך הני חשיבי ליה והני לא חשיבי ליה ועד כמה אמר אמימר עד כדי דמיהן:

רבי יהודה בן בתירא אומר אף המוכר סוס וסייף וחטיטים במלחמה אין להן אונאה מפני שיש בהן חיי נפש איכא מאן דאמר מדחזינן סוגיא דשמעתא לפרושי טעמיה דר' יהודה שמעינן מינה דהלכתא כוותיה והא נמי דרבי יהודה בן בתירא ברבי יהודה דמתניתין שייכא דאזיל בתר אומדנא ורבינו האי גאון זצ"ל לא קא פסק הכי בספר מקח וממכר אלא קא פסק דכל זביני אית בהו אונאה בר מאלין דמתני' העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות:

מתני' כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ואם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר (שמות כ"ב:כ') וגר לא תונה ולא תלחצנו:

סיכה קולמי יעיינו לפסא מסלם כן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות שכירות וכ"כ הרשב"ץ ז"ל וטעמייהו משום לפסא כמזיק ומ"ש לא קתני שומר חנם חינו משלם שלא חינו נשבע לכל הרי"ף ז"ל כתב בתשובה המפקיל שטרות שלו חבירו ומוכה שפסא בהם ונחבלו פטור מן התשלומין שהרי התורה פטרתו וכתב הרשב"ץ ז"ל שכן עיקר [וכן כתבו התוספות והרשב"ם] ונראה שכן דעת הרמב"ן ז"ל שכתב בחלוסיו שכן דעת ה"ר יהוסף הלוי **והא לקתני שומר חנם חינו נשבע ולא קתני חינו משלם** היינו משום שלא הזכירו התלומין בפרשת ש"ח שלא שבועה וכאן לא הזכיר שלא על שנכתב לכל לחלב בפרשתו לכל ה"ש שפטור בכולן בין בתשלומין בין משבועה ומה שחמרו לפסא מזיק הוא חינו כן שהרי פשיעה בבעלים פטור וחילו מזיק בבעלים חייב וכתבו האחרונים ז"ל לשומר נמי פטור מטעם כלל ופרט וכלל זה לוי"ו [דף עה.] לוכי יאשל מוסיף על ענין לחשון והא לא קתני במתני' שומר חינו משלם משום לסיפא ל' וה' **לא קאי אלא** להקלקות ובהקלם לא שייכא שלם והא לפטורין הכא משבועה לפי משבועה שחינו ברשותו הוא לפטור מלמקלקין כנמ' עלה להא [דף נז:] מכני העיר שמלחו שקליהן נשבעין לנזברים ולא פרקינן הכיא בשבועה שחינה ברשותו: ואם קנו מידו. **שאם יקלקל שמירתו ישלם הא ולאי ישלם שהרי שעבד נכסיו** לכך וכן הלכתא עא"נ לכסוף פרק השוכר את הפועלים (דף עז.) קי"ל כרבי יוחנן לגא בעי קנין נבי מתנה ש"ח להיות כשומר לבהמה בגלח דקא מהימין ליה נמר ומשעבד נפשיה לפיולו בלבריה בעלמא י"ל דלשלמי אתם שהוא ש"ח וכיון שהוא בידן הפשומרים יכול הוא לחייב עצמו להיות כשומר לפי בלבריה לבל כאן שחין בתורת שומרין כלל לי לאפשר שיחול עליו שום חיוב עא"כ קנו מידו ומ"ש בעיא הכא קנין ואתם לא. כן העלו הרשב"ץ והרמב"ן ז"ל: [דף נח:] רבי יהודה חומר אף המוכר ס"ת וכו'. העלה הריי"ף ז"ל לדיק הלכתא כר' יהודה וכ"כ ברבינו האי גאון ז"ל כ' בספר המקח לכל זביני אית להו לוגלא בר מהני למינן במתני' העבדים והשטרות והקרקעות והקלקלות עא"נ לר"ח ז"ל פסק כר' יהודה: אמר שמחכר מהם לעם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו למלנו אלא הזהיר הכתוב בלונאת לבריהם אלא ירחי הסם ואמר במקרא אם הונה עמך מותר אתה להונהו שזה אינו קרוי עמיתך ואמרינן במסכת מנילה (דף כה:) האי מאן דאמר לסני שומעניה שרי לבזוייה בני ובי"ן פירוש סני שומעניה שינא עליו ב"ר בולאי. נימ"ל ובי"ן הרבה פירושים יש בו יש מפרשים נייפא שטויא י"מ בן נויה בן שפחה י"מ נערה שמתא כמו שמנינו במועל קטן [דף יז.] ברב יהושע שנלה אותו תלמיל לסני שומעניה ואמר מאן לעבר לדרבנן שרי למקרייה עבריינא וכ"כ הרמ"ה מקוני ז"ל עכ"ל: נרסינן בגמרא [דף נט.] אמר רבי חלבו לעולם יהא אדם ברכה מצויה לאדם שמתו שלא בשבוע ולאחרה שיטויא בעבורה אמר להו רבא לבני מחוזא תוקירו לנזייכו כי היכי לתתעתרו. ועוד תנן התם תנור שחתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"ש מטהר וחכמים מטמאין וזהו תנור של עכנאי [שם:] מאי עכנאי אמר רב יהודה שהקיפו הלכות כעכנא זו ומעמיקו תלמוד אותו היום השיב ר' אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קבלו ממנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' אמר אמת המים תוכיח וכו' כותלי בהמ"ל יוכיחו מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אלל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום עמד רבי יהושע על רגליו אמר לא בשמים היא בשמים היא מאי לא בשמים ר"י ירמיה כבר ניתנה נגו תורה על הר סיני וכתוב בה אחרי רבים להטות השכחיה ר' נתן לאליעזר [ל"ל מאי אמר הקב"ה בהאי שעתא ל"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני] הביאו כל טהרות שטהר ר"א ושרפום לסוף ברבוכו ואמרו מי ילך ויודיענו אמר להם ר"ע אני אלך ואודיענו שמא ילך לאל שאינו בגנן ויודיענו ויחריב את כל העולם כולו אלך ואבא אחוריו ונתפסה אחוריו ואלן מנעליו ויסב ברחוק ארבע אמות ל"ל עקיבא מה היום מיומים ל"ל כמהומה אני שאחיריך בלוים ממך לף הוא זלנו עיניו למעות ואלן מנעליו ונשמע ויסב על נבי קרקע: [דף נט.] **אתכו חוליות. תנור העשוי חוליות חוליות ומערפן בכבכן כמשפט כלי חרס ואחר כך ערף החוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא** רבי אליעזר מטהר **שאין זה כלי חרס אלא בנין כעין גגלים וכלי אלמה שאין מקבלין טומאה: וחכמים מטמאין. לאזלי בתר חוליות** שנעשין בתנור כאחר כלים: **עכנא. נחש וזרכו להעשות כעגולה להכניס זנבו אלל פיו:**

[דף נט:] **כל טהרות שבתורה ר"ח.** על מעשה שהיה שחזרו ועשו טהרות בתנור זה לאחר שנפלה טומאה בתוכו: וכרכושו. יש מי שפירש שנלוי הוא לקרי"ל שמנין על כבוש הרב והכיולו רואים מכאן **שהמנוקה לאסור בנעילת** סנדל שהרי המנוקה חלק מנעליו ואין כן לעת הריי"ף ז"ל שהוא פסק בפרק בפרק חלו מנלחין במנוקה שהיינו צריך לחלוץ מנעל לכיון לבעיא ולא לפיסקוטא היא (מו"ק דף טו:) נקיטינן לקולא ואי מסא לא ילירא שהרס היה ללמוד בדרכיהו כנוי הוא לקללה שהוא סיפך הברכה והוא שהרס ומש"ה חלק מנעליו ומשום הכי נשמט ויסב לו ע"נ קרקע ומשום כפייתו המטה כענין שנתינו בהלכ ואילו מנוקה אינו חייב לכפות וכן נמי במקנת נפשי נרסינן וקרע את בגדיו וכן פרש"י ז"ל ואילו מנוקה אינו חייב לקרוע ועוד רואים מלחמרינן פרק ל' מיתות (דף סח.) שלא נכנסו תלמידיו אצלו ללמוד תורה ואילו מנוקה בלבד היה לו היו תלמידיו נמנעין מלבוא אצלו דהא קי"ל בפרק חלו מנלחין (דף טו:) למנוקה שהוא ושונין לו אלא ואלו ובדרכיהו הוא כנוי לאחרס ומש"ה נהג בכל חומרות הללו שהינס במנוקה ומיהו זו שיבב לפניו ברחוק ל' לאמת ה"ס למנוקה שכל עיקר לשון נלוי אינו אלא ריחוק כללחמרינן בפ"ק דנדרים (דף ה.) בלילנא אמך אלא יתיבנא בל' לאמת לילך משמע בזה שיון מנוקה ומוחרס כמו שהוא צריך לשנות מקומו בבית הכנסת משום ריחוק כענין שנתינו בפ"ב דמקות (דף לד:) וכו' מה לך מקיף לשמאל שהני מנוקה וכו' ואם תאמר ואמאי

גמ' ת"ר (ויקרא כ"ה:י"ז) ולא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר אתה אומר באונאת דברים או אינו אלא באונאת ממון כשהוא אומר וכי תמכרו ממכר אל תונו הרי אונאת ממון אמור הא מה אני מקיים ולא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר הא כיצד היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך אם היה גר ובא ללמוד תורה לא יאמר לו פה שאכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים יבא וילמוד תורה שניתנה מפי הגבורה היו חלאים באין עליו ויסורין באין עליו או שהיה מקבר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב (איוב ד':ז') הלא יראתך כסלתך וגו' זכר נא מי הוא נקי אבד וגו' אם היו חמרין מבקשין תבואה לא יאמר להן לכו אצל פלוני שמוכר תבואה ויודע בו שאינו מוכר תבואה מעולם ר' יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים שהרי הוא דבר מסור ללב וכל דבר המסור ללב נאמר בו (ויקרא כ"ה:מ"ג) ויראת מאלהיך

א"ר יוחנן משום רשב"י גדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלהיך רבי אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו ור' שמואל בר נחמני אמר זה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון

תני תנא קמיה דר"נ בר יצחק כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים א"ל שפיר קאמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיורא א"ל אבייי לרב דימי במערבא במאי זהירי א"ל באחווריי אנפי דא"ר חנינא כל היורדין לגיהנם עולין חוץ משלשה שיורדין ואינן עולין ואלו הן המכנה שם לחבירו והמלבין פני חבירו ברבים והכא על אשת איש היינו מכנה היינו מלבין לא צריכא דאע"ג דשד ביה בשמיה * אמר מר זוטרא בר טובי' כו' ואמרי לה אמר ר"ח כו' כו'. כ"ה בגמ' אמר (דף נט.) רב חסדא בר טוביה אמר רב נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנא לן מתמר דכתיב (בראשית לא) היא מוצאת

א"ר חנינא בריה דרב אידי מאי דכתיב (ויקרא כ"ה:י"ז) ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו א"ר חסדא כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה שנאמר (עמוס ז) והנה ה' נצב על חומת אנך וגו' וא"ר אלעזר הכל ע"י שליח חוץ מאונאה שנא' (עמוס ז) ובידו אנך אמר ר' * בס"י רב [אבהו] ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם ואלו הן אונאה וגזל ועבודת כוכבים אונאה דכתיב והנה ה' נצב על חומת אנך גזל דכתיב (ירמיהו ו':ז') חמס ושוד ישמע בה על פני תמיד עבודת כוכבים דכתיב (ישעיהו ס"ה:ג') העם המכעיסים אותי על פני תמיד:

(דף נט:) אחד המאנה את הגר ואחד הלוחצנו עובר בג' לאוין:

מתני' אין מערבין פירות בפירות אפילו חדשים בחדשים (דף ס.) ואין צריך לומר חדשים בישנים באמת ביין התירו לערב קשה ברך מפני שמשביחו ואין מערבים שמרי יין ביין אבל נותן לו שמריו מי שנתערב מים ביינו (הרי זה) לא ימכרנו בחנות אא"כ מודיעו ולא לתגר אף על לפי שמודיעו שאינו אלא לרמות בו מקום שנהגו להטיל מים ליין יטילו:

גמ' ת"ר אין צריך לומר * בגמ' הגירסא להיפך כמו בנימוקי יוסף ורש"י חדשות עומדות משלש וישנות מארבע וקא מזבן

בחמת בין התירו. ובין הניתות שנו שמסביחו שתופסין זה מזה **ועשיס טעם לחד:** [דף ס.] **בלבר הנטעם. שחלס טועמו קולס שלוקחו ויכול להבחין** תערובתו: השופט. **כל לבר עלול המריך בנחת מכלי לל כלי שלח יתערבו בו שמריס קרי ליה שפייה: של לחמ בשל יום. ללו לוקח וה"ה** מיום ליום **ומשתי חביות ללח לורחח למלתח נקט לסתם יום ולחמ מב' חביות** הס: יטיל מיס. **לס מחנה מחנה לס שלים שלים: מתני' התגר** נוטל **וכו'. שהכל** יולעין שמכני **לחם הרבה לוקח ובחזקת כן לוקחים** ממנו: **מגורים. לוכך שלוגריס בו** לת התבואה: וכולן **מוליס שלח יבור** ע"פ המגורה. **למעלה להרלות שהן יפות והפסולת שבתוכן לל ברר** והרי הוא כגונב לת העין בבירורה זו: גמ' לע"ג לתא פלינא לתנחי ולתא פלינא סיסקי. פי' סיסקי פרוג"ס בלע"ז: **ולא יפחות מ"ט .** **נקט זכור לטוב לזמן ברכה: משום לחריוח תרעא. ולוגרי פירות ירלו שהוזלו הפירות ויתכרו בזול: ולא יבור לת הגרסין וכו'.** לל יבור הפסולת מתוך הגריסין גריסין הס **פולין גרוסות בריחיס לחת לשתיס** וכשבורר הפסולת מן התוכל נרלין יפיס **ומעלה בלמייהן הרבה מלמי הפסולת שנטל:** [דף ס:] **מתיר בלבר הגרלה.** שהרי הלוקח יכול לרלות ולהבין מה עולין טורח לחי הפסולת הגבור וכן הלכתא: **ולין מפרכסין לת החלס וכו'.** ולתרינן בגמ' פרכוס לחלס מלי היל כי הל להכוח [עבדל שבח] לחזל ונבעיס לליקניס לתא לקמיס לרבה ל"ל זבנן ח"ל ויהיו עוייס בני ביתך לתא לקמיס לרב פפא בר שמואל זבניס יומל חד ח"ל לשקיון מיל לזל חוורים לריסיס ולליקניס לתר ולל קל קשיס מלבוך לנל הרי לנפשיס עייך מערה נחלן: **לין משרבטין. לשון שרביט בלמפרס לקמיס שזוקף שער הבהמה כשרביט הלז שתרלה שמנה: ולין נופחים וכו'. בני מעיס הגמכרים בבית הטובח שילולו רחבין וגדולים: ולין שורין וכו'. שמלבין לת הבשר והכחוש נרלה שמן: מיל לחיזרל. משקין לוותה מי סובין ונופח מעיס ושערה נזקף:** למילק ערבי. **להלק ולחבוט בגלי קנבוס במקבות עץ** מחדשות דאין מערבין אלא אפי' חדשות מארבע וישנות מג' וקא מזבן מחדשות אין מערבין מפני שאדם רוצה לישנן:

באמת ביין התירו לערב קשה ברך וכו':

אר"נ ובין הגיתו' שאנו והאידנא דקא מערבי שלא בין הגיתות סברי כר' אחא דתניא ר' אחא מתיר בדבר הנטעם תניא השופה יין לחמרים ה"ז לא יערב שמרים של אמש בשל יום ושל יום בשל אמש אבל מערב של אמש בשל אמש ושל יום בשל יום:

מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו: תנא אפי' למחצה לשליש ולרביע א"ר ובין הגיתות שאנו:

מתני' התגר נוטל מחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת מחמש גיתות ונותן לתוך פיטום אחד ובלבד שלא יתכוין לערב רבי יהודה אומר לא יחלק חנוני קליות ואגוזים לתינוקות מפני שמרגילין לבוא אצלו וחכמים מתירין ולא יפחות את השער וחכ"א זכור לטוב ולא יבור את הגריסין כדברי אבא שאול וחכמים מתירין ושוין שלא יבור על פי מגור' שאינו אלא כגונב את העין אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים:

גמ' מאי טעמייהו דרבנן משום דאמר להו אנא מפליגנא אמגוזי את פליג שיסקי:

ולא יבור את הגריסין כדברי אבא שאול וחכמים מתירין:

(דף ס:) מאן חכמים ר' אחא היא דתניא ר' אחא מתיר בדבר הנראה:

אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה וכו':

ת"ר אין משרבטין לא את האדם ולא את הבהמה ואין נופחין את הקרבין ואין שורין בשר במים מאי אין משרבטין הכא תרגימו מיא דחיזרא רבה שרא לצלומי גירי רב פפא שרא לצלומי דיקלי והא אנן תנן אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי:

סליקו להו פרק הזהב

איזהו נשך ואיזה הוא תרבית איזה הוא נשך המלוה סלע בחמשה דינרין וסאתים חטין בשלש מפני שהוא נושך אי זה הוא תרבית המרבה בפירות כיצד לקח ממנו חטים בדינר זהב הכור וכן השער עמדו חטים בשלשים דינר אמר לו תן לי חיטי שאני מוכרן ולוקח אני בהן יין א"ל הרי חטיך עשויין עלי בשלשים דינר והרי לך אצלי בהם יין ויין אין לו: **שילקח חוטן לק: לעלומי גירי. לעייר חנים** שילקו נחות: **בעתיקי.** הוא לחסור מפני **שגונב לת העין שנרלים כחלסים: לבעיה לליקניס.** היה **זקן וזקנו לבן ולבעו שחור והיה נרלה** בחור: **זבנן. קנה לותי וכגעני היה לעבדי לוחר חורבן** הבית ליכא (ניטין לף סה.) שתין סיובל נוהג: **ויהיו ענייס וכו'. משנה היא [פ"ו מ"ה לחלות] טוב לפרנס לת ישרלל ויטמטוני: לייך מנרה נחלן.** רבה שלח קנלו ולל נתלנה: שליקו להו פרק הזהב נמי. מפרש בגמ' **שהוא נושך מיניה מאי ללח יהיב ליה** ובתר מעיקרא לזלינן שלח הלוה לו סלע כה' לינרין לו שתים חטין בסלע לע"פ שהוזלו החטין ועמדו שלש בסלע ואיכא נמי דתניא תרבית מלוורייתא ונפקא מינה לליקן לקי"ל לקמן [לף סה:] לרבית קנעני יוצלח בלייניס לבל הלוות שלח בשלח לע"פ שהוקרו החטין ועמדו בסלע שתים רבית היא ואינה יוצלח בלייניס והכי תמצא מתניתין להכל לבכל ענין הוא רבית לשורייתא כיון שהלוה מעיקרא שתים בסלע ולקמן נמי נבי שלח בשלח הכי לתרינן לבתר מעיקרא לזלינן: **המרבה בפירות. המרבה שבר לעמו בפירות** ובגמ' **מפרש לבהלוות כשף בכשף לו פירות בפירות נמי הוי תרבית שהרי נתרבה ממונו והכל רבית לרבנן קל מפרש לרך מקח וממכר: לינר זהב.** חמשה [ועשריס] לינר כשף: **וכן השער. כך היו נמכריס בעיר** והוא השער היפה לעולם הל לאו הכי לא וכלחיתא בירושלמי [הלכה ח] ח"ר בא בר זמונא והוא השער היפה לעולם פחות מכאן ווי לזבינא יתר מכן ווי למזבוני וכשתבא השער הזה **הותר לו לתת מעות עבשיו ע"מ ליתן זה חטין כל ימות השנה בלמיס כשיעור מעותיו ולע"פ שאין לו עבשיו חטים לתנן בפרקין (לף עב:) יצא השער פוסקין לשע"פ שאין לזה יש לזה** עמדו החטין **לאחר זמן בשלשים ליניריס** ח"ל תן לי וכו' **וזו רבית מותרת היא לא נתן לו חטין לבל פסק היין שפוסק לתת לו בהן לסוף הוחיל ואין לו שמא יוקיר היין ולע"פ שפסק עמו בשער יין של עבשיו לבבר יצא השער** ובגמ' **מפרש טעמא:**

נמ' ת"ל נשך לוכל. ואע"נ להאי קרקע בלוה כתיב מלוה כתיב ת"ש תשוך ללחוץ ואתן השתא בקרקע ללוה תתן למיירי במלוה קיימינן ואכתי לא נמרינן בנזרה שוה מכל מקום י"ל לחמסקנא קא סמיך: [דף פח.] מניין לרבות כל לכך. המטלטל כעין כסף ואוכל לחילו קרקע אין בו משום רבית ללוה הלוה חמס נפנים טוענות בשם מותר וכלמוכח בכתובות בפרק נערה שנתפתתה (לף מו.) לחיבעיא להו התם שכרן בקרקע מהו כלומר מניין שם רע שכך את העליס בקרקע מהו ואסקינן ללוינו חייב על גיזכור בכסף לנמרינן שימה שימה מרבית כתיב הכא ושם לה וכו' וכתיב התם לא תשימון עליו נשך מה להלן בכסף אף כאן בכסף תלמוד לרבית בקרקע ליכא ושמא נפקא להו מכלל ופרט וכלל **לא תשיך כלנ נשך** כסף פרט נשך כל לכך חזר וכלל מה לפרט מפורש לכך המטלטל כלרך שתמרו בלונאה ומה שתמרו התם על גיזכור בכסף לאו לוקה אלא כל לכך שהוא מטלטל ככסף לאפוקי קרקע: [דף פח:] ת"ר לא תעשו עול על אלא יכול . לא ימיול לאחר בימות הגשמים בלומר אחר שתלך **בימות החמה מפני שבימות הגשמים החבל לח ומתפשט כל ערכו ובימות החמה מתוך היובש הוא כוין:** אלא יכול וכו'. מפני שהמלח שואב המשקל ומוכר בו והוא נרוע ממשקלו: אלא ירחיק. **לפקומ"ל בלע"ז שמתלח המלח ולאחר זמן נמצאת חסרה** ונתלוה לוקה: לני הוא שהבחנתי וכו'. **הרי שבאו עשרה רווקים על מערית לחת ונתעברה מהם בעשרה עבורים עשרה בכורות שהן בכורות לאביהם כלן מתו:** יש מי שגורס **תולה מעותיו** ביד כותי. כלומר שמפקיד מעותיו ביד כותי וכותי מלוה לותן ברבית וזה לשור הוא כיון שמלוה לותם הכותי מלעת ליסראל **והכי תניא בתוספתא** לפכילתין בפ"ק ישראל שתמר לכותי הילך שכרך ובא והלוה מעותי ברבית לשור ועוד תניא התם כותי שנעשה לפוטרופוס לו שנטר ליסראל לשור ללוות ליתמני ברבית ועוד תניא התם זה הכלל כל שבלחריות ישראל לשור בלחריות כותי מותר ופירש הרשב"ם ז"ל לכל שמלוה שלא מלעת המפקיד לינו בלחריות המפקיד על גילוי מלעת המפקיד. ויש מי שגורס תולה מעותיו בכותי. כלומר **מלוה ליסראל ברבית ואומר שלו כותי הם** שנעשיתי לו שנטר לו לפוטרופוס ולינו כן שלינם של כותי שלא של עצמו ולינו היה של כותי היה מותר **והכי תניא התם בתוספתא** ישראל שתמר לכותי הילך שכרך ובא והלוה מעותי ברבית לשור ועוד תניא התם כותי שנעשה לפוטרופוס לו שנטר ליסראל לשור ללוות ליתמני ברבית ועוד תניא התם זה הכלל כל שבלחריות ישראל לשור בלחריות כותי מותר ופירש הרשב"ם ז"ל לכל שמלוה שלא מלעת המפקיד לינו בלחריות המפקיד על גילוי מלעת המפקיד. ויש מי שגורס תולה מעותיו בכותי. כלומר **מלוה ליסראל ברבית ואומר שלו כותי הם** שנעשיתי לו שנטר לו לפוטרופוס ולינו כן שלינם של כותי שלא של עצמו ולינו היה של כותי היה מותר **והכי תניא התם בתוספתא** ישראל

גמ' ת"ר (ויקרא כ"ה:ל"ז) את כספך לא תתן לו בנשך וגו' אין לי אלא נשך בכסף ורבית באוכל נשך באוכל מנין ת"ל (דברים כג) נשך אוכל רבית בכסף מנין ת"ל נשך כסף (דף סא.) אם אינו ענין לנשך כסף שהרי נאמר את כספך לא תתן לו בנשך תנהו ענין לרבית כסף אין לי אלא בלוה במלוה מנין נאמר נשך בלוה ונאמר נשך במלוה מה נשך האמור בלוה לא חלקת בו בין בכסף בין באוכל בין בנשך בין ברבית אף נשך האמור במלוה לא תחלק בו בין בכסף בין באוכל בין בנשך בין ברבית ומנין לרבות כל דבר שנאמר נשך כל דבר אשר ישך (דף סא:) ת"ר (ויקרא י"ט:ל"ה) לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה במדה זו מדת קרקע שלא ימוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח במשורה שלא ירתיח וק"ו ומה משורה שהיא אחד משלשים (ושלשה) בלוג הקפידה עליו תורה ק"ו להין וחצי הין ושלישית ההין אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית יציאת מצרים במשקלות יציאת מצרים גבי ציצית אמר הקב"ה אני שהבחנתי במצרים בין טיפת בכור לטיפה שאינה של בכור אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו ביד כותי ומלוה אותן לישראל ברבית וממי שטומן משקלותיו במלח וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא:

איזה הוא רבית אטו האי דאמרינן עד השתא לאו רבית הוא אמר רבי אבהו עד כאן של תורה מכאן ואילך של דבריהם עד כאן רבית קצוצה מכאן ואילך אבק רבית א"ר אלעזר רבית קצוצה יוצאה בדיינין אבק רבית אינה יוצאה בדיינין ורבי יוחנן אמר אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין (דף סה:) והילכתא כרבי אלעזר אמר רב נחמן בר יצחק מ"ט דר"א דכתיב (ויקרא כ"ה:ל"ו) וחי אחיך עמך (דף סה:) אהדר ליה דניחי בהדך וכי קאמרינן רבית קצוצה יוצאה בדיינין הני מילי מיניה דידיה אבל מירתיה לא כדאמרינן (איוב

שנעשה לכותי לפוטרופוס לו שנטר מותר להלוות תימנו ברבית כלומר כיון שילוע הוא כן לחכל בלאו הכי לא לתניא התם כותי שלחר ליסראל הילך שכרך והלוה מעותי ברבית מותר לחכל לשור מפני מרלית העין ולא תיקשי מהא לתנן [לף ע:] מלוה יסראל מעות שלכותי מלעת הכותי ופרים לא מלעת יסראל [כבריימתא] [לף עא:] לדוקא מלעת הכותי היינו בשהעמידו לגלו וכלמסקינן התם לדוקא בשלמר [ליה הכותי] הניחם על נכי הסלע והפטר **וח"נ כשנטל הכותי ונתן ביל** הא לאו הכי לשור מסום לחין שליחות לכותי ולשתכח ליסראל קא שקיל רבית להתם מיירי שמעות שלו היו בהלוחה לגל ישראל מעיקרא שהלוה לו הכותי וכיון שכן לעולם שייך ישראל זה הרלשון בחותה תלוה על שיעמידם לגלו **והכי תניא התם בתוספתא** ישראל שלוה מעות מן הכותי ומבקש להחזירם לו מגלו חברו וא"ל תנם לי ואני נותן לך כלרך שתתה נותן לו לשור ואם העמידו לגל כותי מותר: שטומן משקלותיו במלח. כלי להכבידן **וכשהוא לוקח במשקל לוקח בחלו: קלא לילן. ענב הלומה לתכלת ורחמנא לשר פתיל תכלת והתכלת למיו יקריס שנעוע בלם חלזון שחינו עולה מן היס הלא לשבעים שנה.** קלא. לבן. ויש הרבה בלשון חכמים. לילן לינל"ו בלע"ז וכן פי' בערוך לינדקי: לי זהו תרבית וכו' הא לשמרן **על השתא.** שלא בה' לינרין ושאתים בשלם: **יכין רשע ונו'.** שלא שהלוה ברבית הוא שלשור לו ליטנות ממנו לגל חייב להחזיר לבל **הבן שהוא ענייך** שלא עשה האיסור יגבא מותר ליטנות בלותן מעות של רבית וכל שכן ברבית לרבנן שמותר לבן שהרי לפילו שלא חייב להחזיר לכ"ע כן פירש הרשב"ם והרגב"ד ז"ל בשם הראב"ד ז"ל: **רבית קנוצה.** היו **כופין לותו כ"ש להחזיר** משום מנות עשה לוחי לחיך עמך והיו מכין לותו על שתנה נפשו כמו בשאר מנות עשה שם שמר שוכה לגיו עושה לוגב לגיו נוטל שהיו מכין לותו על שתנה נפשו **כלשמרינן פרק הכותב [לף פו.]** לבל לין ב"ל יורלין לנכסיו לפי שלין נכסיו משועבדין לכך תלא לגם לן כן בגיס נמי לחייבו להלהורי כשהניח לביסם לחריות נכסים כלרך שתמרו בגוזל שחייבין להחזיר לם הניח להם לביסם לחריות נכסים כן לעת הרשב"ם ז"ל והסכים לדעתו הרגב"ד ז"ל והיינו יוגלא בדיינים דקל"ר לגלעזר: ר' יוחנן שמר וכו'. לעת הרגב"ד ז"ל למלרבי יוחנן

ברבית קנעה נמצא לרבי לעזר דקי"ל כוותיה בחבר רבית לכי היכי לסבר ר' לעזר בחבר רבית חיישי יונתן ה"נ לרבי יוחנן ברבית קנעה הילכך חיישי לה לרבי יוחנן אע"נ לית הלכתא כוותיה וי"ל לר' יוחנן דוקא קאמר חיישי יונתן בליויים הא בא לגבות ילפי שמיט חייב להחזיר והיינו דקאמרינן לחר קרא וירחת מהלכיך למורך ניתן ולא להסבון כלומר מירחת שמיט מחזיר לבעל לא ניתן להסבון בב"ל ובתוספתא שנו המלוה את חבירו ברבית ועבד תשובה חייב להחזיר והסיק ע"כ ר' יוחנן [לתיק] מלקתני ועבד תשובה לחלוטי ר"ל לפלוגי לא עבד תשובה נמי חייב הילכך שמעינן לדיוק הכי לענין לחבר רבית לר"ל דקי"ל כוותיה דהא לחר קרא ספרא [דף סב.] כל שבזיונים מוציאין ממנו מלוה למלוה בזיונו מחזירין לנוה רבית קנעה וכו' לגעזר: ת"ר וכו' **המסויס. שניכר שהוא של גזל ולחייסם נזכר בס לקלון: לר' פנחס.** פרק חומר בקדש: [דף סב.] בשעבד תשובה. טעמא דעבד תשובה הוא לחייבין להחזיר דכר המסויס לכל מס מת ולא עבד תשובה לפלוגי לכר המסויס **אין חייבין להחזיר** לשמר קרא לא תקח מאתו נשך ותרבית ולריכיה לזכריה רחמנא לכריה לא לזכריה רחמנא וכמו שמפורש לעיל: ת"ר וכו' **וכי אין לו יין מאי הוי.** כיון שיצא השער למסמע ליה למתניתין בשיצא השער נמי ליין לחיירי לאי לא פשיטא להא תנן [דף עב:] אין פוסקין על הפירות על שיצא השער ל"ל כיון **שיצא השער ליין והוא חייב לו חטים או המעות הרי הוא כפוסק עמו עכשיו על היין:** [דף סב:] **אין פוסקין על הפירות. ליתן מעות בכור חטין ולומר תנהו לי לסוף זמן גדול ולפילו יש שנותנין לותו עכשיו בכך בתחלת הקליר אין זה שער [על שיצא] שער מפורסם קבוע בשוקי העיר בכך: אע"פ שאין זה.** למוכר יש לזה **לאיש אחר ויכול לקנותו עכשיו בלמיס שיקבל: בבא לחוב בלמיהן.** מלנרסינן בכל הספרים ובפירוש רבינו חננאל ז"ל ובהלכות הרי"ף ז"ל לחתני' לקח לקח בהלואתו [ל"כ] שמעינן מינה לכי לסרינן בשאין לו יין לוקח בשלקח בהלואתו מתחלה הוא לסרינן וכמו שנפרש עכשיו לרבא ולר'

כו) יכין רשע וצדיק ילבש

ת"ר הניח להן אביהן מעות של רבית אע"פ שהן יודעין שהן של רבית אין חייבין להחזיר ואם הניח להן אביהן פרה וטלית וכל דבר המסוים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן ואקשינן והני מי מחייבי בכבוד אביהן קרי כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ואוקימנא בשעשה תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת טעמא דעשה תשובה הוא דחייבין להחזיר דבר המסוים אבל אם מת ולא עשה תשובה אפילו דבר מסוים אין חייבין להחזיר דאמר קרא (ויקרא כ"ה:ל"ו) אל תקח מאתו נשך ותרבית [וגו'] לדידיה אזהריה רחמנא לבריה לא אזהריה רחמנא

יום רלג

ת"ר שנים מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שותין שניהן מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורים מוטב ישתו שניהן וימותו ואל יראה אחד מהן במיתת חבירו עד שבא ר"ע ודרש (ויקרא כ"ה:ל"ו) וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך:

(דף סב:) לקח ממנו חטים בדינר זהב הכור. וכי אין לו מאי הוי והתניא אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער הא יצא השער פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה אמר רבא בבא לחוב בדמיהן עסקינן כדתני ר' אושעיא (דף סג.) דתני ר' אושעיא הרי שהיה נושה בחבירו מנה והלך ועמד לו על גורנו ואמר לו תן לי את מעותי שאני רוצה ליקח בהן חטין אמר לו חטין יש לי שאני נותן לך צא ועשאם עלי כשער של עכשיו הגיע זמן למכור יין אמר לו תן לי חיטי שאני מוכרן ולוקח אני בהן יין אמר לו יין יש לי שאני נותן לך צא ועשאם עלי כשער של עכשיו הגיע זמן שמן למכור אמר תן לי ייני שאני מוכרו ולוקח אני בו שמן אמר לו שמן יש לי שאני נותן לך צא ועשאם עלי כשער של עכשיו יש לו מותר אין לו אסור ומאי לקח דקתני במתניתין לקח בהלואתו

אמר רבא ש"מ מדרבי אושעיא תלת ש"מ מעמידין מלוה על גבי פירות ולא אמרינן דלא באיסרו בא לידו וש"מ והוא שיש לו וש"מ איתא לדר' ינאי דאמר מה לי הן ומה לי דמיהן אמר רבא השתא דא"ר ינאי (דף סג:) מה לי הן ומה לי דמיהן * כן הוגה בד"ק (ומדאמר מ"ל הן ומה לי דמיהן) מה לי דמיהן ומה לי הן נמי אמרי לוסעיה לאבל היכא דאבל בחיסרו מתחלה שנתן למיס לקנות ממנו חטין מותר לפסוק לו יין כיון שיצא השער וכחלו בא חיסרו על **היין הוי ושרי** לכל לרך מקח ומכר **לאבן רבית הוא** ושקלו בו בענין זה שהוא פירות בפירות וכיי לוקמה רבא שכשבא לפסוק על שיין לא העמיד החטין עליהם לא"ה הוה שרי כיון למתחלה בחיסרו בא לידו כלאמרינן אלא ה"ק שמעות שנתן לו בעל חטין זקפן עליו במלוה והיינו בא לחוב בדמיהן לאמר רבא כשפסק לו יין על לותה מלוה הוה לאמרינן לכשאין לו יין לסור לאף על פי שמתחלה בא בחיסרו מכל מקום כיון שזקפן עליו במלוה ליפסיק ליה ליסר למעיקרא ל"ג כלמסמע פשטו' למילתא דרבי לוסעיה שהיה נוסף בחבירו למסמע לאפילו מתחלה **לא בא בחיסרו לידו** אלא נוסף בחבירו מתחלה ולאח"כ **פסק לו בהס חטים ויין** ושמן **כלתני רבי לוסעיה** וכהיא גוונא נמי הוא לבעינן יש לו. (ולקשינן לפי הא לוקמתא) (אלו הפירוסים) והא לקח קתני למסמע בלמיס והיכי תירצת בהלוחה ומצני לאו בלמיס כלקא סלקא לעצך אלא מאי לקח לקח בהלואתו) וכלפירצנו ומצוס הכי אין לו לסור כן הטלו הרמב"ם והרגב"ד ז"ל ואין חולק וכן לעת רבינו הא נאון ז"ל בספר המקח: **מעמידים מלוה. שיש לו על חבירו:** [דף סג.] **ע"ג פירות.** לפסוק עליה פירות כשער של עכשיו כל ימות השנה **ולא לאמרינן לאו כאיסרו לאתא לידו ולאסור:** והוא היא לו. פירות **לאבל אס אין לו אין מעמידין מלוה** וכלפירצנו לעיל דלוקא בנתינת מעות הוא דאמרינן במתני' יצא השער פוסקין ואפילו אין לו מצוס שאע"פ שאין לזה יש לזה והרי יכול לקנות **לאבל במלוה אין לו במה יקנה** וכתב הרמב"ן ז"ל למהאי טעמא נמי לא בעינן בהעמדת מלוה שיצא השער לכיון לבעינן שיש לו ל"ש שלא יצא השער מעמידין לדוקא בנתינת מעות שפוסק בפירות אפילו אין לו [וכלאמרן] הוא לבעינן **שיצא השער וכלאמרן וכתב עליו** הרמב"ן ז"ל שלבריו אמת לכיון היא לו לזולי הוא לקח מוזיל נביה ולפי זה הא לפירש רש"י ז"ל כשער של עכשיו לאו דוקא **כשער שיצא בשוק** וכ"ע אס אין לו אין מעמיד

מלוה לפילו **יצא השער והא** לחמרינן הכא והוה ליה לו כתב הרמב"ן ז"ל והוה ליה לו כדי כל מה שפסק על עצמו ולא חמרינן בכי הא ים לו טפה לחת לוה עליה כמה טיפין והרמב"ם ז"ל יסב טעמא למלתיה משום דכלוה כל שים לו טפה ולוה עליה כמה טפין רוחין כלילו לוה טפה כנגד טפה שים לו וכשסם שתים לוה שתים וכן לעולם משמ"כ לומר במוכר ונעשה נכון הוא וכשים לו למעמיד עליו מלוה ולא"נ לנתייקרו נתייקרו לו ומותר כתב רש"י ז"ל **לאע"נ דלא משך הוא לחמרינן הכי ברשותיה נינהו וכי מוקרי ברשותיה מוקרי שהרי אם בא לחזור קאי עליה כמי שפרע הילכך כחילו הוי ברשותיה נינהו: מה לי הן** מה לי למיתן. **אם פסק על הפירות וכשבא לתובען ואין לו יקבל למיתן בשוין למה לי לקבל הם עצמם מה לי למיתן** וכתני ר' חושעיא הכא שכשקין לו חטין יתן לו או יין או שמן למי החטין ללרבי ינאי אין חלוק בין שנתן לו למיסס במעות או בפירות וכב"ק פרק הנזהל (דף קנ.) נבי רב כהנא יהב זוזי לכיתנא וכו' וחמרינן התם הוה חמנה הוה ורב לטעמיה לחמר אין עושין חמנה בדמים וכו' והוא בר פלוגתיה דר' ינאי מהא מוכח לר' ינאי לפילו למשקל זוזי שרי: לחמר רבא **השתא לא"ר ינאי מה לי הן.** מה לי **אם נותן לו המוכר** הן פירות או למיתן מעות הילכך שרי. מה לי למיסס וכו' כך **אם** בא הלוקח לפשוק על שער שבשוק **אע"ג** דלית ליה למוכר הנאה פירי **למה לי למיתן** ומה לי הן כלומר המעות הרי **יכול נקנות בהם פירות** בשוק **לאע"פ** שאין לזה ים וזה ושינה הנאתן כפי הרצוי ללוקח ולמוכר וא"ת היינו מתני' לפוסקין **על הפירות משיצא השער** י"ל לאי מתני' הוא לחמינא לוקח שער למשך (דף עב:) כלכלבי ורבי סחם לוקחין תבואה וספינות טעונות תבואה **אבל שער היוצא על ידי חמרים המביאים תבואה אלא משיך כ"כ תרעייהו לא** לחייסינן שמא יתייקרו קודם שיפרע קמ"ל רבא **לאחר משיך** כלומ' אין פוסקין להילמא לאלתי ואזיל יתייקר השער וכמו שאין לו כלל למי לאין לאם עשוי ליקח מיד זהו לפרש"י ז"ל והרמב"ם ז"ל כתב מי שפירש להא לרבא לא שייכא במתני' כלל וה"ק מה לי בלמיתן כשבא בחיסרו לילו שפוסקין על שער שבשוק מה לי הן בשנתן לו חטין בשויין וכא לפסוק בחותן יין מותר כלילו נתן לו למי החטין סחם המעות ולא תימא כי שרי לפסוק על שער שבשוק הני מילי כשבא במעות בילו למני למזכן בהו בשוקא אבל בפירות לא לילמא לא מזכנא ליה הני פירי קא משמע לן דכי היכי לפוסקין על שער שבשוק כשבא במעות בילו כך פוסקין אם הביא פירות בשויין או כשער שבשוק: **תני רב ספרא.** נתן לו חטין בל' כשער של עכשיו וחזר ולקחן **בליגר זהב שעות כ"ה לינרים לחוזל נביה** מפני שהוא **לחוק למעות ולא היה יכול להמתין ליום השוק** מותר **שהרי לא העלה לו למי החטין יותר מלמיתן בשכר המתנות** מעות חלא כשפרעו לאחר מיכן **למי החטין שהם לי'** מחזי כהערמת רבית ומשום **לליגר זהב יהיב ליה בזוזי וקא שקיל מיניה תלתין** ויש מי שסוכר להא לרב ספרא לאסור לעשות כן לכתחלה מפני שנראה כהערמת רבית קאמר אבל עבר ועשה מועיל ממנו לפילו **זוזי לי ליתי פירי** לאף לבתן רבית לא הוי וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"ה מהל' לוה ומלוה וכן לעת הרשב"א ז"ל נוהגין להסיח להערמת רבית לא מתניא ברבית לרבנן בשום לוכתא ולישנא נמי ליקא לקתני יש לבריס המותרין ולא תני הכי בשום לוכתא בלבד רבית לרבנן חלא שהרמב"ן ז"ל הכריע לאיסור: [מלאמר לי חית ליה חמרא ליתן לן בה] פירא **יהיב ופירא קא שקיל** לאע"נ דלא יהיב ליה חלא ליגר ושקיל חמרא בשלמים הא יהיב ליה נמי חטין לשוי ל' וכיון לפירא **יהיב ופירא קא שקיל** ליתן לן בה אע"נ לסוף סוף הא לא שקיל חלא ליגר **זהב ושקל חמרא שוה תלתין** [חלא לחשבינן הני זוזי כהעמיד מלוה על נבי פירות] **והא הלכתא היא למותר הילכך** מעמידין לוחם ל' על פירות בשער שבשוק והוא היה לו כלין שאר מלוה כלפירשנו לעיל ולוקח חלא התנו מתחלה [הילכך לין לן] הרי זו כמין רבית נמורה כן לעת הרמב"ן ז"ל: [דף סנ:] רבה ורב יוסף לחמרי תרוייהו **הא מלן לייהיב זוזי. הפוסק על הפירות על שלא יצא השער הכרור חלא שער שהוא שמוך לקניר שהלקוטות מוכרים בזול זה שאה וזה שתים ותנן במתני' לאם יש לו מותר לפסוק ואע"פ שלא יצא השער לקתני** [דף עב:] לאם היה הוא תחלה לקונרים פוסק עמו על הנגיש: **צריך לאיתחזויי אבי לרי. אל מוכר כשהוא לא וזורה תבואתו בגורן ולהכי נקט [תרעא] חריפה לפי שאין פוסקין עליו חלא למי שים לו גורן לשער הכרור פוסקין אף עם מי שאין לו:** למאי אי למיקנא. למאי צריך לאיתחזויי אי למיקנא **ממש שלא יוכל המוכר לחזור** בו הא לא קני בהכי ליא"כ תשמ: **אי לקבולי עליה מי שפרע. אם יחזור:** שמכח לעתיה. **לכל אחל ואחל ויוצא לעליה קא שמיך הלי לוקח ושחורה מקויימת היא ואין לעתו לחזור הילכך** אי הדר ביה **מוכר חייבא למלטוייה במי שפרע:** השתא לאחר שיתחזויי למשמך לעתא הוא לפילו **לא אתחזי אבי לרי נמי חלא לשכחיה בשוק לאחר זמן ואע"ג חזי לענך קא שמיכנא חייבא מי שפרע:** אחר ר"נ כללא לרבינתא **לאנר נמור ליה. שכר שהנה שמוזיל נביה משום שהנה שמקליס לו שעות והשקה אין לו למוכר עבשיו:** לקירחי. למוכרי שעות: **ל' ל'. חלות שעות: יהיבנא לך אחשא אחשא. לזמן פלוני ותקליס לי שעות עבשיו: לישנא. אם יפנם בילו לאבל לאינם בעיר או אבל שהפתה והוא לאחוק למעות שרי ליה"ל הלויני על שיבא בני או **על שאמצא שהפתה לתנן במתני' למותר: לאית ליה לשהרי במתא. המוכר הזה אף הוא נותן מעות ופסק עם אחרים על שעות:**

ופוסקין על שער שבשוק ואע"פ שאין לו.

ואי קשיא לך הא דתניא בכולן יש לו מותר אין לו אסור התם שלקח בהלואתו הכא בזוזיה זבין (דף סב:) תני רב ספרא ברבית דבי ר' חייא יש דברים שהן מותרים ואסור לעשותן מפני הערמת רבית כיצד אמר לו הלויני מנה א"ל מנה אין לי אלא חטים במנה יש לי שאני נותן לך נתן לו חטים במנה וחזר ולקחם ממנו בכ"ד סלע מותר ואסור לעשות כן מפני הערמת רבית:

(דף סג:) רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי מאן דיהיב זוזי אתרעא חריפא צריך לאיתחזויי בבי דרי למאי אי למיקנא לא קני ואי לקבולי עליה מי שפרע כי לא מיתחזי נמי מקבל לעולם לקבולי עליה מי שפרע ומאן דיהב זוזי אתרעא לבי תרי תלתא יהיב אי מיתחזי ליה סמכא דעתיה ואי לא לא סמכא דעתיה א"ל אמינא אשכחת פירי דשפירי מדידי ושקלת א"ר אשי השתא דאמרת משום מיסמך דעתא הוא אפילו אשכחיה בשוקא וא"ל סמכא דעתיה.

א"ר נחמן כללא דריביתא כל אגר נטר ליה אסור א"ר נחמן האי מאן דיהיב זוזי לקיראה וקא אזלן ד' ד' וא"ל יהיבנא לך ה' איתינהו שרי ליתינהו אסור פשיטא לא צריכא דאית ליה אשראי במתא מהו דתימא כיון דאית ליה אשראי כעד שיבא בני או עד שאמצא מפתח דמי קמ"ל כיון דמחוסר גוביאנא כמאן דליתינהו דמיא

אמר רב נחמן **האי מאן** דאווזיף פשיטי מחבריה. לטעותא היא. וה"ה הרכבה עשיריות או הרכבה חמשיות תלוין בטעותא: אמר המחבר נ"ל דלוקח כפסח חמשיות או עשיריות מעימעות שלרכס למנות חמשיות או עשיריות של לינריס כשמוניס ממון הרכבה וחין לרך למנות **כ' כ' לינריס או נ' נ'** ולתת סיומן כמה סניס או נ' קל מני ע"כ וכתב הר"מ הלוי לכל היכא דליכא למיתלי בטעותא תלוין: [דף סה.] **אי לינים תקיפא. קשה לב הוא שלוני רגיל לגמול חסדים ולתת מתנת חנם כמה יתנה זה לעבדם בילו:** מנגל נזליה. **זה ימים רבים וזה לא ילא ועתה מלאו לבו להשיב: לא שקיל וטרי. לא נשח ונתן עמו מעולם:** אמר רבינ. קשרי. ללועין: **בני גרמיידא.** נלוות כאמה בכך וכך ותן לי עבדיו אמעות כי **עליין קטנות הם: למימלא קא רבו.** כלאמרם לקמן הלכך כאילו הוו נלוות עבדיו ברשותו חשבינן להו ושרי לאוולי הוא למזגל נביה: ולרלות כוורתא. **על סם שעשויות חלות ולבוקות מלופן אל לופן קרי ליה רליים כרליית פת מלובקת בתנור: מה שעזי חולבות וכו'. בכך וכך זוזי אם מעט אם רב יניעך:** מותב. **שהרי קבל עליו הפסד ושכר הילכך לפילו אם ימצא יותר משוי הלמיס אין כאן אנר נטר לאי הוה בעיר מלמיו נמי הוה שקיל:** לבבל אם אמר לו וכו' כך וכך. שיעור בכך וכך **ואוזיל נביה בשכר הקלמת אמעות לשון** לאנר נטר ליה הוא: אתם בניזה ואלב וכו'. הילכך בשעת השכר **אין המקח בילו** והוי אנר נטר: **אחביתא לחמרא.** על אבית יהועה נותן לו: **אם תקפה.** אם תאמין: אחי קרוב וכו'. הוא כיון לעל זה אמם נתן לו נמצא לאי תקפה נתבטל המקח והלוואה היא זו [ומה שמסתבר אי יקרא הוי אנר נטר ליה] לבשלמא אי לא הוי אבית יהועה **הוה ליה כפוסקין על הפירות** בית לו שאילו ננגבו או נפסלו אייב השוכר באחריותן ואם פחתו או הותירו אייב להעמיד לו כלתניא בתוספתא בהליא אם כן לא הוי בטול מקח **והלוואה [אלא מכר]** ולא שייך למיסר מטעם קרוב לשכר ורחוק להפסד אבל לתניא (דף ע.) קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע בענין הלוואה היא ואם בחבית יהוע מיירי כי הכא הוה קרוב לשכר אי יוקרא ואי תקפה רחוק להפסד שהרי אין אחריות המקח עליו אלא לשכר נתבטל **נמצא שלא היה מכר אלא מעות הלוואה וקירוב השכר רבית הוא:** [דף סה:] כיון דמקבל עליה זילא. הא אפסד זיל ופסיד הילכך קרוב לזה וכו' כן העלה הרשב"ץ ז"ל: מתני' **המלוה** את חבירו. אע"פ שאמרו בב"ק פ"ב (דף כח.) ג"ע להעלות לו שכר אע"נ דשלא מדעתו ולאי אבל לא אמר ליה סיפא לאוקימנא לה בחנם לכיון לאוקימנא לה בחנך אלא קיימא לאנרא ונברא אלא עביד למיגר לבעל החנך **אלא מיהי חסר דבעלאו הכי לא היה מוגר** לה ושלר בו אלא מיהי שקיל **ולא נהנה בה אבל הלוה עביד למיגר** אלא מדעתו היה שכיחא ליה אחריתי בחנם פטור:

ואמר ר"נ האי מאן דאווזיף פשיטי מחבריה ואישתכח טפייאתא אי בבדי שהדעת טועה מיחייב לאהדורי ואי לא מתנה הוא דיהיב ליה והיכי דמי בבדי שהדעת טועה (דף סד.) בעישוריאתא וחימושיאתא כגון שמצא תוספת חמשה או תוספת עשרה חייב להחזיר דאיכא למימר דילמא ה' ה' הוה מני או י' י' הוה מני וקא טעי בחדא י' או בחדא ה' אי נמי כגון דקא מני ה' ומנח חדא והדר מני ה' ומנח חדא לידע כמה ה' קא מני או כמה י' קא מני וטעה ועירבינהו להנהו סימאני בגוייהו הלכך הוא מחייב לאהדורי דטעותא היא ואי לא מתנה הוא דיהיב ליה

א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי אי אינש תקיפא דלא יהיב מתנה מאי אמר ליה דלמא מיגזל גזליה וקא מבלע ליה בחשבון דתניא הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון יצא ואי אינש מעלמא דלא שקל וטרא בהדיה מאי אמר ליה דילמא אינש אחרינא גזליה ואמר ליה זיל אוזיף ליה לפלניא ואבלע ליה בחשבון

אמר רבא האי מאן דיהיב זוזי לגינאה וקא אזלי עשרה קארי בזוזא בני זרתא זרתא וא"ל יהיבנא לך בני גרמידא גרמידא כיון דממילא קא רבו שפיר דמי ואי קשיא לך הא דתניא ההולך לחלוב את עיזו ולגזוז את רחליו ולרדות את כוורתו מצאו חבירו ואמר לו מה שעיזי חולבות מכור לך מה שרחילי גוזזות מכור לך מה שכוורתי רודה מכור לך מותר אבל אם אמר לו מה שעיזי חולבות כך וכך בכך וכך מכור לך מה שרחילי גוזזות כך וכך בכך וכך מכור לך או מה שכוורתי רודה כך וכך בכך וכך מכור לך אסור ואע"ג דממילא קא רבו כיון דליתינהו בההיא שעתא אסור התם לאו מיניה קא רבו דשקלי ליה להאי חלב וגיזה ואתי אחריני הכא קארי מיניה קא רבו דאי שקלית ליה להאי קארי לא אתי אחרינא וכד שביק ליה התם לית ליה ללוה פסידא בגויה הלכך שפיר דמי

אמר אביי שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה הילך ארבעה זוזי דמי חביתא אי תקפה תקפה ברשותך ואי יקרא או זילא ברשותי אמר ליה רב שרביא לאביי (דף סד:) האי קרוב לשכר ורחוק להפסד הוא אמר ליה כיון דקא מקבל עליה זילא ויוקרא קרוב לזה ולזה הוא:

מתני' המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנם ולא ישכור ממנו בפחות מפני שהוא רבית:

(דף סה.) מרבין על השכר ואין מרבין על המכר כיצד השכיר לו את החצר ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה ואם של חדש בחדש סלע בחדש מותר מכר לו את השדה ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי היא לך באלף זוז ואם לגורן בי"ב מנה אסור:

גמ' (דף סד:) א"ר יוסף בר מניומי אר"נ אע"פ שאמרו הדר בחצר של חברו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר הלוהו ודר בחצרו צריך להעלות לו שכר ואפילו בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר אביי דאמרי א"ר יוסף בר מניומי אר"נ אע"פ שאמרו הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר הלויני ודור בחצרי צריך להעלות לו שכר מאן דאמר הלוהו כל שכן הלויני ומאן דאמר הלויני אבל הלוהו לא מ"ט כיון דמעיקרא לאו אדעתא דהכי אוזפיה לית לן בה

והילכתא כלישנא קמא דאפילו הלוהו ודר בחצרו צריך להעלות לו שכר אבל להוציא ממנו בדיינין בהלויני ודר בחצירי מפקינן מיניה אגרא דהויא לה רבית קצוצה אבל הלוהו ודר בחצרו דלאו אדעתא דהכי אוזפיה אבק רבית היא ואינה יוצאה בדיינין דהויא ליה כרבית מוקדמת ורבית מאוחרת ולא תימא דהני מילי היכא דפרע ליה זוזי דאוזפיה והדר קא תבע באגר ביתיה אלא אפילו קא תבע ליה מיקמי דלפרעיה לא מחייבינן ליה לנכויי ליה שיעור אגר ביתיה כדאמרינן לקמן (דף סז.) אמר רב אשי האמת דאמרת אכל טפי לא מפקינן מיניה אכל שיעור זוזי נמי לא מסלקינן ליה בלא זוזי מ"ט כל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא

רב יוסף בר חמא הוה תקיף בעבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועביד בהו עיבידתא א"ל רבא בריה מאי טעמא עבד מר הכי אמר ליה אנא כרב נחמן סבירא לי דאמר רב נחמן עבדא נהום כריסיה לא שוי אמר ליה אימור דאמר ר"נ כגון דארו עבדיה דמרקיד ביני כובי עבדי אחריני דמעבד עבדי מי אמר א"ל אנא כי הא סבירא לי דאמר רב דניאל בר רב קטינא א"ר התוקף עבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור מ"ט (דף סה.) דניחא ליה דלא ניסתרו עבדיה א"ל הני מילי היכא דלא מסיק ביה זוזי מר כיון דמסיק ביה זוזי מיחזי כרבית דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אע"פ שאמרו הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר א"ל הדרי בי

אמר אביי האי מאן דמסיק (* ד"ת מ"ז ארבע) זוזי דרביתא בחבריה וקא אזלי חיטי ארבעה גריוי בשוקא ויהיב ליה איהו חמשה כי מפקינן מיניה ארבעה מפקינן מיני' ואידך אווזלי הוא דזיל גביה רבא אמר חמשה מפקינן מיניה דבתורת רביתא אתאי לידיה והלכתא כרבא וכן מאן דמסיק בחבריה [ארבע] זוזי דרביתא ויהב ליה גלימא בגוייהו כי מפקינן מיניה גלימא מפקינן מיניה מ"ט כי היכי דלא לימרו גלימא הלוהו ודר בחצרו וכו'. לקמן"ג דלקו מיהי חסר ולקו מיהי שקיל כלומסיק ביה זוזי מחזי כרבית ופ"ת הכא לחמרין לקו יכסור ממנו בפחות ופ"כ היכי סריף מסכנתא בנכייתא ויש מתרצין למסכונת (לקמן סח.) למכונה נכיה שלחי לנופו של קרקע קנוי לו כזביני מה שלוה כן בהלוהו ודר בחצרו שלח על לוקח חוק הלוהו ועוד יש מתרצין למסכנתא כיון למנכי ליה מקמי המסכונת בין עומד פירות בין לאו ולפסר שכל חובו כלה בנכייתא זה מותר לכל הלוהו ודר בחצרו שהרי קיים בחובו לאו שהוא פורע לו מכיסו ממקום אחר והילכך לסור להוה ליה כרבית וכן לעת הרמב"ם ז"ל ולא נראה לו לחלק בין בית לבקר ולומר לאו שהרי בנכייתא לאו שהוא לו כרס שלוה הפירות כרורין לבא לכל חנך ובית שהפירות הם ברורים על כל פנים לא לאו לעתו ז"ל לקו בחנך ובית שריר נכייתא [וזו היא לעת ר"ת בתוס']: **צריך להעלות לו שכר.** פי' הרמב"ן ז"ל בעולו לך שם לכל שם כבר לך שם ויש לו מיבעיא לאו שהפקינן מיניה **השכר כיון הלוהו מיהי חסר ולאו** מיהי שקיל לאו שהפילו בא לעתת יהי שמיה לו צריך להה לו לסריון לאו שהוא למחוז כרבית לשפילו לבך רבית היא וכי השכחן בעובדא לרב יוסף בר חמא לקמן לומר הרי כי מלהשתמש בעניו כזה הלוהו מיהי חסר ולאו מיהי שקיל ולא ניכה להו כלי מהי להשתמש וכתב הרמב"ם ז"ל לכן הנכון הוא ולעתם ז"ל לכן הדין שהפילו בהלויני ודור לקף על גב דלעתם דהכי לוזפיה מקקלמרין כל שכן הלויני מוכח בהלוהו דבכהאי גוונא לממחייב בהלוהו ומחייב בהלויני וכל שכן לבל בעפי לו ולו חנך לקיימא לאנרא הוא הוי רבית קנוצה כשלמר הלויני ודור לשלעתם דהכי לוזפיה לבל הלוהו ודר בחצרו הלוהו לשלעתם דהכי לוזפיה הוי לבך רבית ולוזפיה יהיבו ומיהו שם הניע **זמן ההלואה ולמר ליה** למלוה הרוזה לי זמן ודור בחצרי לז הוי רבית קנוצה שהין שפרם בין קנן לו בשעת הלואה בין קנן לו לאחר הלואה מחמת הרווחת זמן זה לעת הרמב"ם ז"ל ונלה כלעת הרמב"ם ז"ל שכתב הורו רבותי שהמלוה את חבירו ולאחר זמן תבע את חובו ולמר לו הלוה דור בחצרי על שהחזיר לך חובך הרי זה לבך רבית בשעת הלואה וכתיב לא תתן לו בנשך וכבר הזינו הרלב"ד ז"ל וז"ל למר לבריסם חיי רחמי לא יפה הורו שהם הניע זמן הפרעון ולרווח ליה זמן מסוס שהוא לירס כשעת מתן מעות למיל על כתן: כתב הריוץ"ף ז"ל להה לכהלוהו ודר בחצרו לא קיימא לאנרא לחמרן לאו הוי רבית קנוצה ונא מקפינן מיניה בדיינין אפי' אם תבעו מיקמי לליפרעיה לחודיה ליו כח ביד הלוה לנכות לו שיעור אגר ביתיה ואין נמי לא מחייבינן ליה לנכויי מסוס לקו"ל כרב אסי לאמר כל סלוקי בלא זוזי לפוקי מיניה הוא: רב יוסף בר חמא **תקיף עבדי** וכו'. **מחזיק בעבדייהם שלא בעלי חובות שלו וכופן לעשות מלאכתו: נהוס כריסיה. לחם מלכלו והריני זנם ביום** מלכלכתם: לרו עבדיה. כך שמו: **למרקך בי כובי. ליץ היה ומשחק בחנויות לפתות:** לשל נסתריה. **שלח ירגיל להיות בטל ויתעצלו:** הללי ביה. הא כתבנו לעיל לת"ש לא אמר למנכה להו כלי מהי לחיפתם בהו: [לקף סה.] אמר אביי הואי מאן **למסיק ביה** זוזי. מי שנותן לחברו רבית ופורע לו בפירות ונותנין לרבעה קבין בזוז בשוק והוא נותן לו בעד זוז של רבית שחייב לו חמשה קבין: **כי מפקינן.** לקיימא לן כר' לעזר לאמר (לקף סח:) רבית קנוצה יוצאה בדיינים: רבא אמר. וקו"ל כוותיה היכלך חמשה מפקינן מיניה ולאו למימרא שיתבטל המקח ויחזרו הפירות לבעליו מפני שנעשה המקח בחיסור שכל היכא שנקנה כראוי כלרך הקניה אין החיסור מבטל הקניה אם האחר רוצה [וכלבד שיסלק את החיסור] ונם בחבך רבית לא יתן לו המוכר לאו כפי הסיתר ונמצא שהחיסור נמי משולם הוא והכי משמע מלאמרינן הכא [בנמרא לגיבא לחביי נבי גלימא] ארבע' מפקינן מיניה גלימא לא מפקינן מיניה ורבא אין לאו פנינ אלא משום לזות שפתים והכי נמי לייק ליפוק לה לל"ל הא סברת וקבילת זהו לעת הרמב"ם ז"ל וכן כתב הגאון רבינו הלי ז"ל בתשובה להיכא לחיכא חיסורא לחיסורא לחוסיף בהמיה משום אגר נטר ליה לא בטלן זביני אלא קנסינן היתירא אטו חיסורא אלמא לאו"נ שפוסק על הפירות על שלא יצא השער או פסק אחר בחיסור אין אחר משם יכול לומר לפסק שפסקנו אינו קיים אחר שנעשה בחיסור אלא יתן לו כפי שער שיהיה בו היתר ומיהו אם נתן המעות על פסק של חיסור להשתא אין המקח נגמר אלא עומד כמי שפרע **אלא לייטינן ליה על שהינו מקיים לבריו** כיון שעיקרן לבדי חיסור הן ונמצא שהמקח בזה בטל הוא זה לעת הגאון ז"ל ע"כ בתשוב' הלכך חמשה מפקינן הפירות עגמא אם שניהם משכיחין בו או אם

הא' רוצה יתן סוס החמסה בתמורת: **גלימא לא מפקינן. ומקחו קייס וקנינא הרבית יחזיר לבעליו:** (לחתן לי זוזי מעלמא). בריוח היו בחין לי: **[פיסקא] מרבין על השכר.** מותי' לימר לשוכר תן לי עכשיו השכירו' ואניחנה לך בפחות ואם לא תתן לי עכשיו תרכב לי שכרי ושכר החתנה במכר לשוכר: **שכירות איגה משתלמת** מן הדין אלא בסוף. בזמן הילכך ליתא שכר החתנה ואע"פ דקי"ל בקונטרס (ל' מח.) ובחמ' ע"ז (דף יט:) ליתנה לשכירות מתחלה ועל סוף היינו לומר שכבל יום ויום מרויח [בשכר] כנגד יום: מוזלי הוא דקא מוזלי. **אי הוה מקלים ליה** וכן הדין במכר לילוי מכר את השדה בי"ב מנה לגורן ואחר שנגמר המקח וזכה בו לוקח רשאי המוכר לומר לו תן לי אלף זוז עכשיו שאף מכר זה כיון שאי אפשר שיהא מתחלס על הגורן מוזלי הוא למוזיל נביה מסוס שיפרע לו מיד וכ"כ הרי"ף ז"ל לליתא בתוספתא ובירושלמי תני יש לברייס שהס כמו רבית ומותרין לכתחלה כיצד לוקח אלגוחתו של חבירו ושטרותיו בפחות אינו חוסס וה"נ ליתא בתוס': בעי למשקל זוזי מהשתא. בשעה שאתך המקח ומה שתובע לו עכשיו הוא שויין ולמיו שהרי אינו ליתן לו מעותיו על כרחו הילכך כי ממתין עליהן **לגורן ביותר שכר החתנה הוא: לייקו בה רבנן. חפצו לחר הלכר על שמעלו בה מקרא לסמך לחין תסלומי שכירות אלא לבסוף: טרשא (לילי) שריא.** שהיה מוכר **בהחתנה ביותר מלמיה אלא אלא** היה מפרש אם מעכשיו בכך אלא לאחר זמן בכך בלבד והאי לקאמר במתני' לאסור מסוס שהיה קונה נס בתחלה ופסק דבינו האי נאלן כוותיה ול"ת ז"ל נמי פסק כוותיה והא לפסקינן הלכתא כטרשא לרב חמא ולא פסקינן נמי כרב נחמן דהיינו מסוס לרב חמא קאי עליה לרב פפא ולונמתא היא כלפרישות בסמוך ומסוס לית הלכתא כרב פפא אע"פ דלמיל נהא לרב חמא קאמר הכי לפסוק כרב חמא כלי לאפוקי מלרב פפא ומס"ה נקטו רב חמא טרשא לילי ולאי שרי כלומר אבל לא היה לרב פפא והכי נמי מסתמא מסקינן לקמן (דף סח.) לית הלכתא כטרשי פפונאי ולא אמרינן כטרשא נחמנאי וכתב הרשב"ם ז"ל ונראה טעמא למילתא מסוס לדרך מקח ומכר הוא וכל כיוצא בזה ליכא לאסורה לחורייתא וכלי שלא תנעול לית בפני לוקחין ומוכרין הקלו

הכי רוצה יתן סוס החמסה בתמורת: **גלימא לא מפקינן. ומקחו קייס וקנינא הרבית יחזיר לבעליו:** (לחתן לי זוזי מעלמא). בריוח היו בחין לי: **[פיסקא] מרבין על השכר.** מותי' לימר לשוכר תן לי עכשיו השכירו' ואניחנה לך בפחות ואם לא תתן לי עכשיו תרכב לי שכרי ושכר החתנה במכר לשוכר: **שכירות איגה משתלמת** מן הדין אלא בסוף. בזמן הילכך ליתא שכר החתנה ואע"פ דקי"ל בקונטרס (ל' מח.) ובחמ' ע"ז (דף יט:) ליתנה לשכירות מתחלה ועל סוף היינו לומר שכבל יום ויום מרויח [בשכר] כנגד יום: מוזלי הוא דקא מוזלי. **אי הוה מקלים ליה** וכן הדין במכר לילוי מכר את השדה בי"ב מנה לגורן ואחר שנגמר המקח וזכה בו לוקח רשאי המוכר לומר לו תן לי אלף זוז עכשיו שאף מכר זה כיון שאי אפשר שיהא מתחלס על הגורן מוזלי הוא למוזיל נביה מסוס שיפרע לו מיד וכ"כ הרי"ף ז"ל לליתא בתוספתא ובירושלמי תני יש לברייס שהס כמו רבית ומותרין לכתחלה כיצד לוקח אלגוחתו של חבירו ושטרותיו בפחות אינו חוסס וה"נ ליתא בתוס': בעי למשקל זוזי מהשתא. בשעה שאתך המקח ומה שתובע לו עכשיו הוא שויין ולמיו שהרי אינו ליתן לו מעותיו על כרחו הילכך כי ממתין עליהן **לגורן ביותר שכר החתנה הוא: לייקו בה רבנן. חפצו לחר הלכר על שמעלו בה מקרא לסמך לחין תסלומי שכירות אלא לבסוף: טרשא (לילי) שריא.** שהיה מוכר **בהחתנה ביותר מלמיה אלא אלא** היה מפרש אם מעכשיו בכך אלא לאחר זמן בכך בלבד והאי לקאמר במתני' לאסור מסוס שהיה קונה נס בתחלה ופסק דבינו האי נאלן כוותיה ול"ת ז"ל נמי פסק כוותיה והא לפסקינן הלכתא כטרשא לרב חמא ולא פסקינן נמי כרב נחמן דהיינו מסוס לרב חמא קאי עליה לרב פפא ולונמתא היא כלפרישות בסמוך ומסוס לית הלכתא כרב פפא אע"פ דלמיל נהא לרב חמא קאמר הכי לפסוק כרב חמא כלי לאפוקי מלרב פפא ומס"ה נקטו רב חמא טרשא לילי ולאי שרי כלומר אבל לא היה לרב פפא והכי נמי מסתמא מסקינן לקמן (דף סח.) לית הלכתא כטרשי פפונאי ולא אמרינן כטרשא נחמנאי וכתב הרשב"ם ז"ל ונראה טעמא למילתא מסוס לדרך מקח ומכר הוא וכל כיוצא בזה ליכא לאסורה לחורייתא וכלי שלא תנעול לית בפני לוקחין ומוכרין הקלו

דמיכסי וקאי גלימא דרביתא הוא

אמר רבא האי מאן דמסיק תריסר זוזי דרביתא בחבריה ואוגר ליה חצר דמיתגרא בעשרה בתריסר כי מפקינן מיניה תריסר מפקינן מיניה א"ל רב אחא מדפתי לרבינא ולימא ליה כי אגירנא הכי דהוה קא משתרשי לי השתא דלא קא משתרשי לי כי דאגרי כ"ע הוא דאגרנא א"ל לא משום דאמרי ליה סברת וקבילת:

מרבין על השכר ואין מרבין על המכר וכו':

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף והאי כיון דלא מטי זימניה למיגבא לאו אגר נטר ליה הוא * כצ"ל וכ"ה בגמ' וכ"ה בדפוס קושט' ובדפוס סביוניטא [מישוא הוא] דשויא הכי והאי דקאמר ליה אם מעכשיו אתה נותן לי היא שלך בעשרה סלעים לשנה אוזולי הוא דקא מוזיל גביה וסיפא כיון דזביני נינהו בעי למשקל זוזי מהשתא הלכך אגר נטר ליה הוא ואסור:

תוספתא * פרק ו הלוקח מכר מחבירו על מנת ליתן לו מיכן ועד י"ב חדש רשאי שיאמר לו תן לי מיד בפחות ואינו חושש משום רבית ירושלמי * הל"א תני יש דברים שהן כמו רבית ומותרין (ובתחלה) כיצד לוקח אדם שטרותיו של חברו ומלוותו של חברו בפחות ואינו חושש משום רבית אמר רבא דקו בה רבנן בהא מילתא ואוקמוה אקרא (ויקרא כ"ה:נ"ג) כשכיר שנה בשנה יהיה עמך שכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא לשנה אחרת * ד"ת מ"ז וכן ליתא בד' קונשטאנטינא (אמר ר"נ טרשא שרי איתיביה רב חמא אם לגורן בשנים עשר מנה אסור התם קץ ליה הכא לא קץ ליה) א"ר פפא טרשא דידי שרי מאי טעמא שיכראי לא פסיד וזוזי לא צריכנא אנא הוא דקא עבידנא מילתא גבי לוקח א"ל רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא מאי חזי מר דאזיל בתר דידיה זיל בתר לוקח דאילו הוה ליה זוזי הוה שקיל כדהשתא השתא דלית ליה זוזי שקיל כי יוקרא דלקמיה וקא חסר טובא אלא אמר רב חמא טרשא דידי ודאי שרי מ"ט ניחא להו דליקיו ברשותי דכל היכא דאזלי שבקו להו מיכסי ונקיטי להו שוקא (דף סה:) והלכתא כרב חמא וליתא לדרב פפא:

מתני' **מכר לו את השדה ונתן לו הלוקח מקצת למיס ואמר המוכר לו אימתי שתרצה הבא מעות וטול שדה שלך** לסוף לעסות כן. ולוקח לר"ל לכי מייתית מותב המעות קני מעכשיו **לפיכך לסוף לעסות כן שאם יאכל [מוכר] פירות בתוך כך לכשיבוא זה המעות נמצא** שהיה זה השדה קנוי **לו מיום המכר וזה יאכל הפירות בשכר המתנת מעותיו ואם יאכל לוקח פירות מעכשיו שמא לא יבוא המוכר המעות ויחזיר לו מה שקבל ונמצא שלא היתה שדה קנוי לו להא לכי מייתית קני מעכשיו ל"ש והא לא חייתי ומעות הרשותות כמלוה בעלמא הוי לגבי המוכר וזה יאכל פירות** בשכרן: [לף סה:] **גמ'** מי **יאכל פירות.** בתוך כך לוקח שמכר ומקבל מקנתו: **מתניתין. מפקיעין לוקח ביד שנים שם יגמור מקחו יתנם ללוקח ואם לאו יחזיר המוכר מה שקבל ויטול פירותיו** ומלמדינן מתניתין זו לגמרא שיכולו שניהם ובע"מ להחזיר ז"מ לחתיך כרבא (לף סג.) למוקי פלוגתא דר' יהודה ורבנן ברבית ע"מ להחזיר לחי כמ"ל גל ג' ברבית חיכא ביניהו וברבית ע"מ להחזיר לכ"ע שרי הכא לא ה"ל מתניתין ובכ"מ שאמרו מתניתין לוקח היא וכלמסמע נמי הכא כלתני רב ספרא ברבית לבי ר' חייא שניהם לסוריס ועני רבא בתריה כלאמר לכי מייתית קני מעכשיו ומלקתני שניהם לסוריס ז"מ לגית להו תקנתא לגא במתניתין וכן בהיא לניטין (לף מ:) לאמר נתני שדה פלונית לפלוני והוא לומר לא נתן לו בלאו (לרבא) מתניתין את הפירות כלאיתא התם והתם נמי ח"ש בלאו הכי מן הדין הילכך כיון דמתניתין לוקח כלאמרן וכולהו רב ענן ורב הונא לא פליגי ואזלי [לאמוראי] לגיבא לרבא ז"מ הלכה כוותיה לרבא לפיכך בזמנין (כתובות לף עז.) ולא לגיעלויכו ליה זוזי לאמרינן להדדי זביני זביני ול"נ בזמנין לאתא למיסק לארעא לישראל לקו"ל בקדושין (לף מט:) לאו לא סליק ול"נ סליק ולא לגיתלך ליה להדדי זביני לא לפסיד לגוקח למיכל לפירות ולפילו בתנאי על ליעל ליה לליקוס ליה זביניה לעבדינן לחומרא כת"ק דר' יהודה לאסר כלוקמתא דרבא. זהו לענ"ד ז"ל: לאמר המחבר וקנת קסה לי על לבריו לאם כן לגיך לאמר תלמולא [הכא] מאן תנא שניהם לסוריס לגא כר' יהודה לאו ר' יהודה הא לאמר לא אחר ברבית מותר. למסמע הא לרבנן לאו ספיר. והא למאן למוקי פלונתייהו בלא אחר ברבית. ע"מ להחזיר לכולהו שרי. ולגיתא להכא לסוריס תני לגית ליה תקנה לגא במתניתין כמו שכתב הרב ז"ל. ולפי פירושו ז"ל ה"ל למימר [לגא כר' יהודה] לאמר רבית ע"מ להחזיר מותר לאתי ספיר לרבנן. ומיהו לפסר שגא נחית למימר הכי משום רבנן לגא לימר לר' יהודה לפילו בלא אחר ברבית לאמר מותר למפסט **לגא לאתיא כר' יהודה** ע"כ: הא לא"ל **לכי מייתית** קנה. ולא לאמר מעכשיו אז מוכר חוזר ומכרה לאחר בדמים הללו אסור בשוויהן מותר מכר לו בית משכן לו שדה ואמר לו לכשתרצה ותמכרם לא תמכרם אלא לי בדמים הללו אסור לכשיהו לי מעות תחזירם לי אסור לכשיהו לך מותר מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רבא על סיבית הלוקח מותר למעות: **הא לאמר ליה מעכשיו.** אז מתניתין מסוס שאם יתקיים תנאו תהא **השדה קנויה מן היום ללוקח ואם יאכל מוכר נמצא שאכל על עכשיו בשכר המתנת מעותיו: תני רב ספרא וכו'.** ענין רבות. **לא היה מפורש במתניתא מתי שניהם לסוריס ומתי שניהם מותרין ופירשה רבא מסברא: קני כשיעור זוזך. והשתא לכי מייתית קני זה לוכל פירות הקרקע המגיע לדמים שנתן והמוכר לוכל השתא: קני מעכשיו. שניהם לסוריס כלפריסית נעיל:** מוכר מותר וכו'. **על לממייתי היו שדה של מוכר:** קני לך מעכשיו. **כיון לאקנייה מעכשיו הרי היא של לוקח ואם היה לוכל מוכר** היה שכר המתנה: **וזוזי ליהוי הלוחה נכך.** כתב הרשב"ם ז"ל מסתברא דלגא למימרא סיבא צריך לומר כן בפירוש למסתמא נמי לינא הכי כל שהחזיק בקרקע אז קנה כרלוי זוזי מלוה על פה הוי על הלוקח כל דלא עייל ונפיק לזוזי וכלמוכח פ"ק דכבא בתרא (לף ה.) נבי סמך לו כותב לאחר מנגנגין עליו לת כל שכל בחזקת שנתן על סיבית רחיה שלא נתן: לאמר המחבר נ"ל שאין לערת הרב לומר שאפילו לא יפרע יהיה חוב על המחזיק וחייב לפרוע על כרחו לאלרבה כל שעוד מוחזק בקרקע מרגן בעליו הוא בחזקת שנתן כלאמרי' התם פ"ק דב"ב לאלרבא לאמת בחזקת שנתן על סיבית רחיה שלא נתן אלא הכא לענין חיסור רבית הוא לכל שרב ז"ל כן לגא תיסק לאעתין לאם לא יפרע שהלוואה שלא שנתן לו הקרקע מעכשיו אלא כלומר ולכי מייתית כיון שיעוא לנו שלא **נתן לו אלא מקנת למיו** [ושניהם לסוריס **על סיפרע אלא היא לכל** שהקנה לו בקנין גמור אע"ג שילעיגן שלא **נתן לו אלא מקנת למיו]** השתא ולאי חוב **הוא וכולו קנוי לו** מעכשיו ומהו לאלרבא לאמת שכתבתי הוא מביא לאיה שיהא ריוח לשניהם לסמך לו וכו' לפי לעתי על כלן: תניא **מכרן לו בית כו' בלמיס הללו. פסק לו בפחות משווין ונתן לו למיס מועטים להוסיף על מעות** שהלוהו לתשלום הפסק: לסור. לגך לאחר ברבית לאיכא **(אם ירצה למוכרה)** שהרי מרויח בשכר שמתנה **אם ירצה למכרה** [צריך למכרה] לו בכך לבל ולאי **אם רוצה למכרה לאחרים בלמיס** יתרים מלמיס לגו רשאי ולאפילו הקנה לזה בקנין לטעות חוזם בממון טענה כלאמרינן בשם ע"ז פ' השוכר (ל' עב.) השוה נשבית לש"ל לאחבריה לי מזכנא להאי לארעא לילידך מזכנא במאה זוזי לזל זכנה במאה ועשרים לאמר רב כהנא קנה קמיה מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד האי זוזי לנסו כלומר **לאי לאו דיהבי ליה** ק"ל לא היה מזכן ליה ופסק הרי"ף ז"ל פרק בית כור כרב יעקב מנהר פקוד ועל כרחך בשקנו מיהו מעיקרא מיירי לאי לא היכי קלאמר רב כהנא קנה קמיה במאי קנאה ומשמע לאילו [לא מכרה] ביותר לוזלאי קנה קמיה לאה ליכא חזנם לאכל [הכא כתב] הרמב"ן ז"ל לאפילו מכרה לאחר בדמים הללו

יום רלד

מתני' מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים ואמר לו אימתי שתרצה הבא מעות וטול את שלך אסור הלוהו על שדהו ואמר לו אם אין אתה נותן לי מכאן ועד ג' שנים הרי היא שלי הרי הוא שלו וכך היה ביתוס בן זונין עושה ע"פ חכמים:

גמ' מי אוכל פירות רב הונא אמר מוכר אוכל פירות רב ענן אמר משלשין את הפירות ולא פליגי הא דרב הונא כדא"ל לכי מייתית זוזי קני והא דרב ענן משלשין כדאמר ליה לכי מייתית זוזי קני מעכשיו תאני רב ספרא ברבית דבי רבי חייא פעמים ששניהן מותרין פעמים ששניהן אסורין פעמים שהלוקח אסור ומוכר מותר פעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור עני רבא בתריה פעמים ששניהן מותרין דאמר ליה [קני] כשיעור זוזך.

פעמים ששניהן אסורין דא"ל לכי מייתית קני לוקח מותר ומוכר אסור דא"ל קני מעכשיו וזוזי להוי הלוואה גבך.

משכן לו בית משכן לו שדה ואמר לו לכשתרצה ותמכרם לא תמכרם אלא לי בדמים הללו אסור בשוויהן מותר מכר לו בית מכר לו שדה ואמר לו לכשיהו לי מעות תחזירם לי אסור לכשיהו לך מותר מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רבא

לסוף למכרה לזה הכא נבי מסכת לכיון דסתנה ע"י הלוקח מיחזי כרכיתי: **מכר לו בית וחמר לו** מוכר ע"מ כן לחי מוכרים לך שכשיהיו לי מעות תחזירם לי וכולי מעותיך לסוף. **לימעך לחין זה מכר** לעל כרחו צריך להחזירה הלכך **כשלוכל פירות שכר מעותיו נוטל: לכשיהיו לך.** לס **הלוקח לומר לו כך מחיליו מותר: לחמר ליה מלעתיה.** כלומר לכיון למעמו הוא לומר כחילו **חמר ליה בפירוש חני** לחזירם לך מלעתי **לס לרעם (לחזירם) ולס שתתבעני בלין הילכך מותר לשס חזר וקבל מעותיו** היינו כחוזר **ומוכרה לו לחבל על עכשיו שלו היתה** ורלוי לפרש דסה לשמרינן מלעתיה לס מיירי **בשעת המכר לחילו בשעת המכר** כ"ע מולו לל"ם לחמר מוכר ול"ם לחמר לוקח ולכי ע"י כן נגמר המכר ולסוף לעל כרחו צריך להחזירם **וכן לס התנו לאחר** שנגמר המכר לפי' התנה מוכר מותר שברי זה חוזר ומוכר לו ללא הכא מיירי בשהתנו לאחר שהתחיל ועליין לא נגמר כגון לנתן מעות ועליין לא נכתב השטר וכתלרא לכתבי שטרא וכיוצא בו ולפיכך כשל"ו לוקח מעמו לין המוכר סומך על לברייו לשכר פטומי מילי בעלמא שיהו ורלוים שלולו כן היה לו למוכר לחלוט הלכר ממנו ולחזקו ולומר כן **על דעת כן חני** עשה ולפיכך נשאר הלכר ברשות הלוקח לבל וכמי שחזר ומוכרו הוא ולפיכך מותר וכן פירשו המפרשים ז"ל בהני תרי עובדי דכסמוך דרלב"ל והרשב"ם ז"ל: **שלח בלחריות. שלס יטרפנה בעל חוב שלו לא לחזיר לך כלום וכגון לפריס ליה הכי בהדיה בשטרא דלי בשמתא הא** חוקימנא [קף יב. וקף טו:] **כשמוכל לחריות טעות סופר** הוא: ומנדינא לך סופרא. **מעלית שבנכסי לפרע לך:** שבחא. קף הכא שבחים: ופירי. **והפירות שיטרפו ממך:** [קף סו.] **פטומי מילי. לין לנו שלא לברי תנחומין בעלמא לפטור לת נכו** וכלפירשנו לעיל שהמוכר סבור כן ולפיכך לין [הלוקח] סומך על זה כלל וכמלן ללא ל"ל מילי הוא: לל"ל מלעתו. משמע ללי לא ל"ל מלעתו בפירוש **על כרחיה ה"ל נקייס תנחיה** וללו פטומי מילי הוא והוי ס"ל לרב לחי למימר הכי משום הכין לעליין לא נגמר המקח כלחמרינן ללו פטומי מילי נינהו: נעשה כאומר לו מלעתו. לחזירם לך וכלפירשתי

סיפא דא"ל מדעתו

ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה שלא באחריות חזייה דהוה עציב א"ל אמאי עציבת אי טרפי לה מינך מגבינא לך שופרא שבחא ופירי אמר אמימר (דף סו.) פטומי מילי בעלמא הוא א"ל רב אשי לאמימר והא אמר רבא סיפא דאמר מדעתו הא לאו הכי תנאי מעליא הוא א"ל לא תימא דא"ל מדעתו אלא נעשה כמאן דא"ל מדעתו

ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו אינגד ואיתנח אמרה ליה דביתהו אמאי קא מיתנחת אי קיימת דידך אנא אמר רב זביד פיטומי מילי בעלמא הוא אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא אי לאו פטומי מילי בעלמא הוא מאי בדידה קיימא למישרא תנאה בגיטא א"ל מהו דתימא הוא גופיה אדעתא דידה קא גמר ויהיב קמ"ל:

הלוהו על שדהו ואמר לו וכו': אוקימנא למתניתין בדאמר ליה קני מעכשיו אבל (דף סו:) אי לא א"ל קני מעכשיו לא קני דקי"ל כל דאי אסמכתא היא ולא קניא:

אמר רב הונא בשעת מתן מעות קני אבל לאחר מתן מעות לא קני אלא כנגד מעותיו ורב נחמן אמר אפילו לאחר מתן מעות נמי קני הכל עבד רב נחמן עובדא * בס"י וכן בגמ' אי' גבי ריש גולתא כשמעתיה קרעיה רב יהודה לשטריה אמר ריש גלותא לר"נ [רב יהודה] קרעיה לשטריך [אמר ליה דרדקא קרעיה] גברא רבא קרעיה חזא ביה טעמא וקרעיה איכא דאמרי הכי קא"ל דרדקא קרעיה דכ"ע בדינא לגבי דידי כדרדקי דמי הדר אמר רב נחמן אפילו בשעת מתן מעות לא קנה כלום איתיביה רבא לרב נחמן אם אין אתה מביא לי מכאן עד ג' שנים הרי היא שלי הרי היא שלו א"ל אני אומר אסמכתא קניא ומניומי אמר לא קניא [ולמניומי] קשיא מתניתין איבעית אימא ר' יוסי היא דאמר אסמכתא קניא (דף סו:) ואיבעית אימא דא"ל מעכשיו א"ל מר ינוקא ומר קשישא בני דרב חסדא לרב אשי הכי אמרי נהרדעי משמיה דר"נ אסמכתא בזמניה קניא בלא זמניה לא קניא א"ל פשיטא כל מידי נמי בזמניה קניא בלא זמניה לא קניא דלמא הכי קאמריתו אשכחיה בגו זמניה וא"ל קני קני אשכחיה לאחר זמניה כיון שאין הלוקח חוטלו הלכך מפיו לחזקו ולכי לא סמיך ביה וכפטומי מילי נינהו: **הלוה ס"ם לכתב לה ניטל. שלא תזקק ליבם ולא כתבו על תנאי אם מתי** לס לא: **שלא פטומי מילי. לין חמירתיה זו קבלת תנאי שלא לנחמו ואס תרלה תנשא לאחר** והא לחינטוריך ליה לרב זביד למימר הכי כלפרישית לעיל למיירי שהנט נכתב ומסרו לבליח ליתנו לה ועליין לא נתן כשלמרה היא כך וכלהמרינן מהו לתימת וכו' למסמע לעליין לא נתן לה והא קמ"ל רב זביד שלא היה לו לחזק לברייה ולומר **על דעת כן חני נותנו** וכשלא לחר כן לקח לברייה לפטומי מילי בלבד: **בלילה קיימא. בתמיה הנט לינו שלא מלעת האיש ואס הוא לא התנה בשעת נתינה תנאי שלא לינו כלום ולפילו לחרה קולס לכן ולא למי לממון למשעבד נפשיה בליבוריה** זה לשון פרש"י ז"ל: לחר שהחבר ל"ע **לס לחרה קולס** כתיבה לי לחרינן לשעתא לילה קא נמר ויהיב להשתא **לא צייך למימר פטומי מילי** לפי הטעם שכתבתי בפניס בשם מפרשים ז"ל ע"כ: הלוהו על שלהו כו' (בשעת מתן מעות) **(לומר ליה) לוה מעכשיו קני הקרקע לס לא לתן לך עד ג' שנים** והשתא לא היו **לשמכתא שלא קנין נמור הוא [שע"מ מכר נמור הוא] החזיק בה מעכשיו בשמים הללו ולחזולי הוא לשוזיל נביה וזה קבל עליו שלס יחזיר לו על ג' שנים יקבלס** ויחזיר לו הקרקע והפירות **לרבנן משלשים לותס** לבל לי לא לחר מעכשיו היו לשמכתא ולפילו לא היה השלה שיה יותר מהמעות שקיבל משום לקי"ל כל לחי לא קני ולקמן בשוף פרקין יתבלר בע"ה טעמא מלי היו לשמכתא כיון דלא נזיס בכלום: והא לחמרינן הכא למעכשיו ליכא לשמכתא ולפילו בפרק לרבעה נדריס (ל' כז:) לחמרינן לשמכתא קניא והוא דקנו מיניה בב"ל חשוב לחלומי לחפקועי ממונא ובכל קנין ולחי לילכא מעכשיו לחל"כ לחחר זמן בתה קנה הא הלה סוברת למריה וכן לעת ר"ת והרשב"ם ז"ל דלא ולחי לע"נ לליכא מעכשיו היו לשמכתא ולא קניא דלא בב"ל חשוב וי"ל לשמכתא להתם שניא דהויא לשמכתא דבי דינא ולא מנפשיה ומלעתיה קא מתנה לבל הכא למלעתיה ומנפשיה קא מתנה לפילו דלא בב"ל חשוב קניא. הרשב"ם ז"ל:

[קף סו:] רב כר שבת. נבי מהאי תמרא. ופסק לו הלמוד ולסוף תוקיר כך פרש"י ז"ל שפסק לו כפי שער של עכשיו ליון ולבסוף תוקיר לומר למשום לחיכא למי יתירי ונזיש היי לשמכתא לסבר הרב ז"ל לבלחו הכי לא היי לשמכתא ובעיני השפרשים ז"ל לא מחוור משום לקשמרינן הכא כל לחי לא קני למשמע לשפילו כי ליכא למי יתירי כל היכא לשמר בלשון זה לי לא עבידנא כך יהיב כך היי לשמכתא למשמע לשא נמר ומקנה שלא לקשמר הכי לחזק לברייו שיפרענו ליום פלוני ולא שימור בלשון שיעשה כן והכא טעמא שלא היי כזוזי משום לכל שאתה מכריחו למכור לזמן שאינו רוצה למכור ושמר בלשון שם לשמכתא היא וכל לחי לא קני ואע"פ שהלבר השוא עומל ליתכר לשחר מכאן: שמר רב נחמן השאת לשמור רבנן כו' והלרי פירי. **שם לכאן נוקח** לשחר שלא: **מחילה בטעות. כי הא להמוכר שבור שהיא קנויה לנוקח ומן הלין לוכל פירות ומוחל על** לכילתן: **לא היא מחילה.** להא שמר הלרי פירי: **המוכר פירות לקל. קולס שחנטו: על שלא בחו לעולם. שם בא לחזור בו קולס** שבאו לעולם היא חוזרת לשפילו למ"ל [לעיל ל' טו ב] שלם מקנה לבר שלא בא לעולם בשעת המכר ס"מ שיהא **המכר חל כשיבא לעולם: משבאו לעולם אינו יכול לחזור בו.** לקשבר שלם מקנה לבר שלב"ג: **לף משבא וכו'. לאין שלם מקנה** שלב"ל ג"ל לעת הרשב"ם ז"ל לכיון לברב הונא לשבר כר"מ לשלם מקנה לבר שלא ב"ל יכול לחזור בו קולס שבא לעולם לאילן לקי"ל כרבנן **לאין שלם מקנה** וכו' לשמרינן נמי הכי בלשקנה למי שעשבב לחברו לעתיד שלא למיקני קולס שקנה יכול לחזור בו שלא חשיב לרבנן לשקני אע"נ שלא חשיב ליה לבר שב"ל שלא כמו לשחשיב ליה לר"מ לבר שב"ל ול"כ לשפילו שם נחמ לשר"מ חשיב טפי לשקנה מפירות שקל שב"ל כשל ואינו יכול לחזור בו אין שברש"ל נמי לרבנן כן שלא יכול לחזור בו כמו לר"מ בפירות שקל בשב"ל ועוד יש לו לריכה מלמסיק בפ' מי שמת (ל' קנו:) בלוקח ולוה ולח"כ קנה יחלוקו ושם אינו יכול לחזור בו הל"ל לקמת משתעבד לבתרת לא משתעבד: **לא מפקינן מיניה. שהרי כ"ז שלא חזר בו מחל על לכילתו ואע"פ שבטעות היה שלא היה יודע שיכול לחזור מחילה היא: התם זביני הכא הלואה.** כתב [ר"ת] ז"ל פירושו בספר היפר לפי מה שנראה לי לברי הרשב"ם ז"ל לזביני וא"ל קני לא קני מ"ט מחמת כיסופא הוא דקא"ל ולא היא אפי' אשכחיה בגו זמניה וא"ל קני לא קני והאי דא"ל הכי סבר כי מטא זימניה לא ניטרח

אמר רב פפא האי אסמכתא זימנין דקניא וזימנין לא קניא אשכחיה לאחר זמניה ואשכחיה דשתי שיכרא קני דקא מהפך בזוזי לא קני א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא דילמא לפכוחי פחדיה אי נמי אינייש אסמכיה דיהיב ליה זוזי אלא אמר רבינא אי קפיד בדמי ודאי קני א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא דילמא כי היכי דלא תיזלזל ארעא אלא א"ר פפא אי קפיד בארעא ודאי קני ואמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן אסמכתא לא קניא אפותיקי הוה למגבי מינה אמר רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא מי קא אמר ליה קני לגוביינא אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא ואי אמר ליה קני למגבא מיניה מאי הוה אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא ואלא אפותיקי דקאמר רב פפא מאי היא דאמר לא יהא לך פרעון אלא מזו

רב בר שבא הוה מסיק ביה רב כהנא זוזי א"ל אי לא פרענא לך ביום פלוני גבי מהאי חמרא סבר רב פפא למימר כי אמרינן אסמכתא לא קניא הני מילי בארעא דלאו לזבונה קיימא אבל חמרא כיון דלזבוני קאי בזוזי דמי א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא הכי אמרינן משמיה דרבא כל דאי לא קני אמר רב נחמן השתא דאמור רבנן אסמכתא לא קניא הדרא ארעא והדרי פירי למימרא דסבר רב נחמן מחילה בטעות לא הויא מחילה והא איתמר המוכר פירות דקל לחבירו א"ר הונא עד שלא באו לעולם יכול לחזור בו משבאו לעולם אין יכול לחזור בו ורב נחמן אמר אף משבאו לעולם יכול לחזור בו ואמר רב נחמן מודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה התם זביני הכא הלואה בזביני דליכא איסורא הויא מחילתו מחילה בהלואה דאיכא איסורא לא הויא מחילתו מחילה:

(דף סז.) ההיא איתתא דאמרה ליה להההוא גברא זיל זבין לי אדעא מקריבאי אזל זבן לה א"ל אי הוו לי זוזי מהדר' לה ניהלי א"ל את ונוולא אחי אמר רבה בר רב **[לח] הוי מחילה בטעות והויא מחילה.** והלוקח מחילה בטעות ולא שמה מחילה וטעמא לזביני מתחלה לאו מחילה בטעות הוי שהרי לעתו למכור היה וזה נמי לקנות שלא שהעניין בעמו מפני שלא בא עליין הפירות בעולם לא מהני משום שלא שמכר לעתיד ומש"ה יכול לחזור בו לאבל מ"מ הפירות שלקח כבר הרי הם כאילו קנאם ומש"ה מפקינן מיניה לאבל אחי שמכרן שהרי מתחלה לא עלה בלעתו למכרו שלא למשכנו לבד והפירות שאכל המלוה לאחר שלם **לא היו קנויים לו** שלא שהלוה טועה שהיה סבור שכיון שאמר **ליה שלאחר ג' חם לא** פאאלו יהיה שלו יצא מתורת משכון ונכנסה בתורת מכר ולמיל להא לאמרינן בענין אונאה [קף נ:] שלא יצא לניחול וכמי שהניח את חבירו ליטול חפץ מרשותו או שנתנו לו בחזקת שהוא שלו ונמצא שאינו שלו וכל כי האי גוונא שמתחלה הוי **מחילה בטעות לאמרי' שלא הויא מחילה** והכל כי הא דאמר שמואל (ב"מ קף טו:) במקדש אחותו למשום ליכא שאין קדושין תופסים בחלותו הוי מעות מתנה הא אם לא היה מכירה הוי מעות חוזרין מפני שטעות מעיקרא הוא לוולאי אילו יצא לא היה מקדש ובניטין (קף יב.) בעובדא לגיטי לעבוד חוסבנא וכן נבי כיפי (ב"מ קף לה.) לאמרינן לשמא בטעות לא הוי שמא וחוזרת. ומהא לאמר רב נחמן מוכיחין לאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה הכיא ר"ת ור"י ז"ל דאיכא למוכר שטר חוב לחבירו בעלים לכי היכי לפירות אלו לא [קנה] קולס שיהיו בעולם **לפילו הכי מה שלקח לא** מפקינן הכי נמי במוכר שטר חוב זה אע"נ דקי"ל בהמוכר את הספינה (קף עו.) לאין לוותיות נקנות שלא בכתיבה ובמשיכה לפילו הכי אם קלס הלוקח ונבה מלוה לא מפקינן מיניה לאמחילה בטעות כי הא דאיתא בשמ"ק ז"ל לדוקא כלאמר ליה [קנה] הוא וכל שיעבודא לאיתי היה לאבל אי

לא מ"ל הכי לא קנה שלא שנייר בעלמא ולפילו קלס ונבה מפקינן מיניה והרי"ף ז"ל כתב התם זביני הכא הלואה בזביני לריכא לאיסורא הויא מחילתו מחילה בהלואה לאיכא לאיסורא לא הויא מחילתו מחילה נראה לעת הרב ז"ל לבהלואה לאן שהלי שלא ניחא ליה לאינים למעבד לאיסורא ואי **הוה ילא לזביני בטילי והויא** הלואה **לא הוה שביק ליה** למיכל משום לאיסור רבית והילכך ליכא מחילה כלל : [קף סז.] הסיא לאתתא. מ"ל מוכר לשליח אי הוי לי זוזי

וכו' **רוצה אני שתקבל** מעותיך ותחזור לי הקרקע: **את ונוולח אחי.** פרש"י ז"ל **לכתובת הנחושים ז"ל כתוב לנוולח לזמן לרמי בין זכר בין נקבה כשרוצה לומר אתה והיא או אתה והוא הכי ה"ל אתה והיא קרובים אתם ותתרצו ביניכם:** ולפ נמר ומקנס. כתב הונא כל את וגוולא אחי סמכא דעתיה ולא גמר ומקני ארעא הדרא פירי כרבית קצוצה הוו ויוצאין בדיינין או דילמא אבק רבית הוו ואין יוצאין בדיינין רב הונא מיסתברא כאבק רבית הוו ואין יוצאין בדיינין א"ל אביי לרבא משכנתא מאי משום דלא קץ ליה הוא וה"נ לא קץ ליה או דילמא התם זביני אבל משכנתא הלואה היא וכרבית קצוצה א"ל התם טעמא משום דלא קץ ליה וה"נ לא קץ ליה

אמר רב פפי עביד רבינא עובדא והשיב ואפיק פירי דלא כרבה בר רב הונא וקי"ל כרבינא בזביני וכ"ש משכנתא דהלואה היא ודוקא במשכנתא בלא נכיתא אבל משכנתא בנכיתא אליבא דרבינא שריא ואיהו גופיה (דף סז:) הוי אכיל בנכיתא דגמר לה משדה אחוזה דאע"ג דקא הוי פירי דשויא טובא אמר רחמנא פריק לה בארבעה זוזי ה"נ ל"ש אבל רב כהנא ורב פפי ורב אשי לא אכלי בנכיתא דסבירא להו דאסירא והתם בשדה אחוזה (דף סח.) הקדש הוא ורחמנא אוקמיה אפריון אבל הכא הלואה היא ומיחזי כרבית הלכך אליבא דידהו אבק רבית היא ואינה יוצאה בדיינין וקי"ל כוותיהו וליתא לדרבינא בהא ואלא (דף סז:) במאי ניכול כמשכנתא דסורא דכתבי הכי במישלם שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף

(דף סז.) אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא האי משכנתא באתרא דמסלקי כדמייתי ליה זוזי אכל מלוה שיעור זוזי מסלקינן ליה בלא זוזי אכל טפי לא מפקינן מיניה ולא מחשבינן משטרא לשטרא ביתמי אכל שיעור זוזי מסלקינן ליה אכל טפי * המ"מ פרק ו מהל' מלוה כ' שגי' הר"מ והאלפס גם ביתמי טפי לא מפקינן מיניה ועיין בלח"מ שהכריע כן לא מפקינן מיניה ומחשבינן משטרא לשטרא אמר רב אשי השתא דאמרת אכל טפי לא מפקינן מיניה אכל שיעור זוזי נמי לא מסלקינן ליה בלא זוזי מ"ט כל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא מ"ט אבק רבית היא ואבק רבית אינו יוצא בדיינין והלכתא כרב אשי האי משכנתא משכנתא בנכיתא היא כי היכי דלא תיקשי הלכתא אהלכתא דהא משכנתא בלא נכיתא קי"ל בה כרבינא דרבית קצוצה היא ויוצאה בדיינין דהויא לה כהלויני ע"מ שתאכל שדה זו בחנם דהיינו רבית קצוצה ואיכא מאן דסבירא ליה כרבינא בזבינא בלחוד אבל משכנתא אבק רבית היא ומוקים להא במשכנתא בלא נכיתא:

את ונוולח אחי שתקבל מעותיך ותחזור לי הקרקע: **את ונוולח אחי.** פרש"י ז"ל **לכתובת הנחושים ז"ל כתוב לנוולח לזמן לרמי בין זכר בין נקבה כשרוצה לומר אתה והיא או אתה והוא הכי ה"ל אתה והיא קרובים אתם ותתרצו ביניכם:** ולפ נמר ומקנס. כתב הרמב"ם ז"ל ומסתברא להכי פירושה ע"פ שלא הוזכר לו זה בהדיא לפי שאמר לו את ונוולח אחי והייתי סבור לומר לכך אמר לו תנו מכנים עמי ביניכם ולפי זה לפירושו בלא **תנאי אחי קונה ואם תרצה** היא להחזיר לך אחיס שתס וזה שתתן לו ובקבל ממנו ואחרי זה כאומר תחזיר לך מעותיך קמ"ל רבה לכל כי היכי שמכה לעתיה ולפ נמר ומקנס: עבד רבינא עובדא וכו'. כתב הריי"ף ז"ל לכאין לרבינא לפיק פירי בזבינו לס"ל להך זבינו רבית קצוצה ניהו כ"ש במשכנתא וקי"ל כוותיה וכתבו האחרונים ז"ל לולאי הכי תמצע להא סוגין דייקטא להלואה חמירא מזבינו הילכך כיון דבזבינו הוה רבית קצוצה כ"ש במשכנתא והא לחמרינן לעיל [בגמרא] [לף סב:] דבמשכנתא בלא נכיתא בזבינו אין מחזירין למצע ללאו רבית קצוצה היא הכא מיירי בשתרת ללא מסלקי על מנת שניה להויא ליה כמכירה והכא מיירי בשתרת למסלקי ליה למלוה מחרעא כל היכא לפיק ליה זוזי ללוה וכיון לכיכא נכייתא הוי רבית קצוצה והנך זבינו נמי הכי הוה לכל היכא דהוי לה זוזי מהדרת [לה] ניהליה ולכיכל האי פירי **בלא נכייתא והכלא כל** היכא לפיכא תדתי מסלקי ולאו נכייתא הוי רבית קצוצה לפכל הי ליכא ללא חלף מיניהו מסלקי ולא נכייתא הוי לפכל רבית ללא למנהנת ליתא (הכי להא) והחילנא נהנו עלמא למעבד משכנתא בנכייתא וכמו שנפרש בסמוך בע"ה : לאחר מר וכו' **בשתרת למסלקי. במקום שנהגו להלוות סתם ומלוה לוכל פירות ונהגו לסלק את המלוה ממנה בכל עת שתמצא יל הלוה למעות:** לכל שיעור זוזי וכו'. **כפי מה שנמכרין פירות בשוק ובא הלוה לפניהו ותבע ולאחר ליני רוצה שילכל פירות כרבית ישומו פירות שלכל ויטלם בחובו ולילו הוי לי זוזי מי לא מסליקנן ליה השתא נמי פירי לכל טפי לא מסלקינן ליה: לכל זוזי לילי ניהו** ומסלקנן ליה: **לכל טפי וכו'. לאחר רבית הוא ולאחינה יוצאה בדיינים** לככא מיירי לאחר בנכייתא: **משטרא לשטרא. לא חייב הלוה מעות בשטר אחר אין העולף זה שלכל המלוה פרעון לשטר אחר להא לפוקי מיניה** הוי: לאחר רב לפני וכו' **לאחר לשלח מסלקנן** לכל סלוקי וכו'. כל שאתה מסלקו בלא כל זוזי ולפילו מנכה זוז לאחר לאתה מוציא ממנו לותו זוז שאתה מנרע בחובו וכן פרש"י ז"ל וכן עיקר וכ"כ הרשב"ם ז"ל ע"פ שלא כתב כן (הרמב"ן) [הרמב"ם] ז"ל ומיהו אע"נ דקי"ל כבי לגי מסלקי מיניה לי ז"ל לא בעינא לתיכול תו לרעאי וכי הוו לי זוזי פרעינא ומסלקינן ליה מפירי שכיון שזה מוחה עליו שלא יאכל נזל הוא הילכך לפי' לכאן לאחר מכן משלם לו ומכל מקום מוציאין מן הלוה למלוה חובו כלין כל בעל חוב כן כתבו הרשב"ם והרגב"ד ז"ל בשם הרלב"ל ז"ל וכתב ז"ל לאע"נ לגי מפקינן לכך רבית לוה לא מפקינן מיניה ואינו מחוור בעיני הרשב"ם והרגב"ד ז"ל לפ"ל היכא **לאכל שיעור זוזי לאחי לא מסלקינן ליה** להא תפס לוה וקרקע בחזקת בעליה עומדת לגי כל שאכל מלעת הלוה לפילו תפס לוה מפקינן מיניה וכתב הרגב"ד ז"ל לכיון שכן הלכך ברור שאינו חייב להחזיר לכך רבית לפילו בכך לגרום לו שמיס כיון למפקינן מלוה לס תפיס: לאחר מר בריה דרב יוסף ית לגרסי' האי משכנתא בשתרת לגי מסלקי לא ניכול לגי בנכייתא **שינכה לו מן החוב לכר קנוב לגרלה כמוכרן לו ויורד לסוף שלפילו תלקה ולא יהיו בה פירות ינכה לו לותה נכייתא היולכך כי שקיל נמי טפי לגי רבייתא היא:** [לף סז:] משכנתא לסורת. ליכא למפרסי למשכנתא לסורת לפילו לאי מני מסלק ליה לוה למלוה שרי לכיון למלוה לא יכול למכפייה לגוה למפרע ליה חוביה זביני נינהו ולא הלואה ולא למי (לשתרת **למסלקי ולא) לשתרת** לגי **מסלקי** להתס הלואה היא שהרי לסוף זמן מלוה נפרע מן הלוה וכן לעת הרמב"ם ז"ל ומלגי לשכחן הכא היתר למשכנתא לגי במשכנתא לסורת נרגין לפילו בשתרת לגי מסלקי ובנכייתא הוי לבל רבית ולסור:

לאחר המחבר והרשב"ם ז"ל הביא ראיה לכנכייתא שריח מלחמרין פרק השוכר החומעים (קף עט.) לי נמי למטו ליה זוזי ופריק ליה ל' לו ה' שנים מקמי לליימטו יוכל ועל כרחך במשכנתא בנכייתא מיירי וכן פירשה הראב"ד ז"ל ולפי במשכנתא לסורא זוזי מאי עבידתינהו והיכי מצי פריק לה ע"כ והקיצונה נהנה עלמא למעבד משכנתא בנכייתא וסמכי בהא מילתא עליה להרוויח לבתרא הוא **ולחמרינן לקמן [סוף קף סז:]** רבינא לכולי בנכייתא **ואפילו בחתרא למסלקי** הוא לסלוקי ואע"ג דרב כהנא ורב פפא ורב חנא לית להו לכולי חומרא בעלמא הוא למחמרי לכל מילתא שריח ואיכא נפחי לנרסיו הכי לקמן ומלן לנא לכולי וכו' למסמע לן לכולי מטעם חומרא בעלמא ולא נרסינן ומלן לסלוקי להוה מסמע למיסר הוו לסרי הילכך נקטינן לפום מנהגא דילן לכנכייתא בין בחתרא לסלקי בין בחתרא לנא מסלקי שריח ובלא נכייתא בחתרא למסלקי רבית קנעה ולא מיבעיא בבתים לנא שכיחי למלקלקי לנא לאפילו בשדות ובכרמים כעובדא דהניא ליתיתא וכו' זבין לרעא מקריבאי וכו' ובחתרא לנא מסלקי הוי לכך רבית לפילו בלא נכייתא מסום לכיון לפסיק זמן ואיכא זמן יהוי למשכנתא לנא מני פריק לה הוי כמכירה ובכל משכנתא לפילו לאחר מסלם זימניה אם כתב לו כל זמן שתמשך משכונא זו ביד מסתברא לאי לכולי ומנכה ליה סרי על שיעור בו. כ"כ הרשב"ם ז"ל: לאחר המחבר והא למהניא ליה מחתה היינו לוקח במסלים לאי לא סלים [זימניה] לאו כל כמיניה למפרקיה ופוק חזי מאי עמא לבר כן כתב הראב"ד ז"ל ולקמן מפורש יותר מזה ע"כ. וכתב ר"ת ז"ל בספר הישר ללא מהני נכייתא לנא למשכון מקרקעי דומיא דשדה לחוזק לבל במטלטלי לא כיון לסני פחתייהו וקל כליה קרקע: **במסלם שניה וכו'. ללא מיחזי כהלוחה לנא כלוקח ממנו פירות השנים הללו במעות הללו:** רב פפא ורב חנא בריה לרב יהושע. בחתרא למסלקי. לנוהגין לכל חיתת לחית **ליה זוזי ליהב ליה** למלוה ומסלק ליה: לון בע"ח וכו'. **אם מת המלוה לון בעל חובו גובה** מקרקע זו כלום לפי שאין למלוה **בגופה של קרקע** לנא מסועבד הוא לו לפירות **ומטלטלי נינהו ומטלטלי ליתמי לבע"ח לא מסתעבדי** ליתי לסו לין ערב לפי שאין בע"ח סמיך עלייהו מפני שיכול להנעינן ולאבדם לבל **בעולו קיים גבי לפילו מגליתיה לעל כתפיה שרי (לא) הלוה לו המעות ונסתעבד** כלכתיב **(לבריים כ"ל:י"ח) והיים אשר אתה נושה בו יוציא וכו' ואמרינן לקמן [קף קיג.] זה שליח ב"ד** שיכנס לביתו למסכנו: **ולון הבכור נוטל וכו'.** כלאמרינן בבא **בתרא (קף קכה:) שאין הבכור נוטל פי שנים במלוה וה"נ** כיון שאין **השדה לפניו לנא לנעבוד פירות מלוה היא ול"כ** לינו תחת יהו למלוה הוא המחויבת ליה וה"ל רלוי ורחמנא אמר **בכל אשר ימצא לו** שיהא מוחזק בו למעוטי **רלוי שאין הבכור נוטל ברלוי** בכמוחזק: **ושבישית משמטתה.** פירש הרשב"ם ז"ל לסכל מיירי שעבד זמן המשכונא הכתוב בשטר וקלי בלא יגוס שהמלוה היה יכול לגבות בעל מעותיו ולפיכך משמט ללי בנו הזמן ול"נ להני בחתרא למסלקי היינו שהלוה יכול לסלק המלוה לבל המלוה לינו יכול להסתלק ולגבות ללכבי כתבי זמן בשטר המשכנתא ול"כ ה"ל כמלוה לת חבירו לעשר שנים שלין הסבישית משמטתה כלאיתא במכות (קף נ:) ולפי לבריו ז"ל היכא לליכא זמן בשטרא צריך לפרש במסלקי לסלק תוך שנה בפירוש לאי משכנתא שתמת הן מסקינן לקמן [קף סח.] לסתם משכנתא שתא כלומר שלינו יכול לסלק על שיעבור שנה לחת ול"כ לעולם לין הסבישית משמטתה תוך שנה רלוגה והא לחמרינן הכא (לין) הסבישית משמטתה משום **דהוי כשאר מלוה בשטר** לאילו מלוה על המסכון לינו משמט **משום לבע"ח קונה מסכון** כלילפינן [ל' פב ל] בעלמא מלכתיב ולך תהיה צדקה ול"כ הרי הוא כאילו קנלו לנא סייך בית שמיטה: בחתרא לנא מסלקי. כאילו היה מכור לו ול"כ נוף הקרקע כאילו היה שלו הילכך בע"ח נופה **והכבור נוטל ללאו רלוי הוא לנא** מוחזק ולין הבישית משמטתה לאע"פ שנשלם זמן המשכונא כיון שהיתה מכורה לנלו כל זמן המשכונא נם הסתם הוי ברשותו על שיפלנה וכמכורה בידו היא ולין הבישית משמטתה: לחר מר זוטרא. מתמרי שנפלו על בוליא. להיינו מחנלת של קיסם שהיו **שוטחין תחת הקלים כשנולרין התמרים** כיון שמשלם **לו מעותיו מסלקו** לפילו מפירות לאו שהם תלוסין ועומדין על המחנלת ומיהו הא לא סלקה לגליבא להלכתא לכיון לפסקינן לעיל בחתרא למסלקי בלא נכייתא **רבית קנעה היא ל"כ** לפילו לכל הפירות כבר מפקינן מיניה ולא מיירי בנכייתא הא פסקינן לעיל כרבינא דבסמוך לגליבא לכיון לסרי ה"ל כמכר **ולזולי לוזלי נבית** ולפילו פירי למנהרי שיימינן ליה כלשיימינן ליה בחתרא לנא מסלקי כי משלם זימניה ומסתלק למלי שנה לבל הרי"ף ז"ל הביאו משום לנא לגליבא בנכייתא והלחרונים ז"ל נא סבימו כמותו לנא הלכתא כרבינא משום למנהנא כלכתיבנא לעיל: בסנסני. בסלים: קנינהו. בהנבהה: פשיטא הא מסכנתא בחתרא [למסלקי] ולמר המלוה לא מסתלקנא לעת רש"י והרמב"ם ז"ל שלפילו סתנה כן בשעת מתן המעות כשהוא בחתרא לנא מסלקי כיון שהמלוה הוא שלומר כן קי"ל לעריך למקנא מיניה לפי לא מני למר לבלבורא **בעלמא נא משנה** מהמנהנן והרלב"ל ז"ל כתב נראה למשמע ליה לפי בשעת מתן מעות משם קלמר הוה תנאי נמור **ועל מנת כן** נעשית לך משכנתא ולא עריך קנין לנא פירש ז"ל ללאחר שנתן המעות הוא לאחר המלוה כן וקולם שנמר העניין ומשום הכי בעי קנין משום לפטומי מילי [נינהו] כיון שלא שהתנה מי שהתנאי לזכותו ונם לא חזקו בו כשהתנה חברו ונם זה יוכל מחוור בעיני האחרונים ז"ל לל"ב לפילו בלא קנין נמי לנא כל שחזקו הלוה לפיכך פירשו הם ז"ל ללאחר שירד בה וזכה בה קא משמע לכל לפי לאחר לנא מסתלקינן והוה לו בעל השדה לנא מסתלק ולפיכך לנא מסתלק לעכשיו מחזיק בקרקע בתנאי זה לבל בחתרא לנא מסלקי ואחר מסתלקינן בתה זכה בעל הקרקע ולנ"כ קנו מילו ומ"ל לנ לנריך למיקנא מיניה סבר מילי להוי בתחלה שיכול למחול (לו) כל החוב שביד חבירו בלא קנין ולפסיקא הלכתא לנריך למיקנא מיניה: נרסינן בגמרא לאחר לחזיל לייתי זוזי מאי רבינא לאחר לחזיל ואחרא ולייתי זוזי מאי רבינא לאחר לחזיל ואחר זוטרא בריה דרב מרי לאחר לנ לחכיל והלכתא לנ לחכיל:

(דף סז.) רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דאמרי תרוייהו האי משכנתא באתרא דמסלקי כל אימת דמייתי זוזי אין בעל חוב גובה ממנה ואין הבכור נוטל בה פי שנים ושביעית משמטתה ובאתרא דלא מסלקי אלא עד דמישלם זימנא בעל חוב גובה ממנה והבכור נוטל בה פי שנים ואין השביעית משמטתה אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא האי משכנתא באתרא דמסלקי בדמייתי זוזי מסלקי ליה ואפילו מתמרי דנפלי אבודיא ואי אגבהינהו בסנסני קנינהו פשיטא באתרא דמסלקי ואמר לא מסתלקינא הא אמר לא מסתלקינא אלא באתרא דלא מסלקי ואמר מסתלקינא מאי רב פפא אמר לא צריך למיקנא מיניה ורב ששת בריה דרב אידי אמר צריך למיקנא מיניה והלכתא צריך למיקניא מיניה:

מאי רבינא לימא וכו'. כתב הרשב"ץ ז"ל מסתברא לי לאי לפסר להעמידה בחתרא לגמ מסקנתי וכגון שזימנים לחפילו כי מייתי זוזי לא מסתלק וכל שלמרו לא מסתלק [מסתברא לגמ מסתלק] כגון לחפילו מאכילת פירי לגמ לא מסתלק ולוכל וכ"ש לגמ"ל להעמידה במכנסתא לסורא לפירי הוא לזבון ליה וזוזי מאי עבידתינהו וכן לי לפסר להעמידה בחתרא למסקנתי ובכייתא לכיון דסריא כי לימר לחיזל ולחטרח ולייתי זוזי לימאי מסקנא על למייתי ליה ופרעיה לחפילו במסקנתי ובכייתא שרי רבינא לחיזל מסדא לחזוזי נמיר כלחיתא בסמוך והתם הא מני למפרע כל חיתא לבעי וכן ג"ל להעמידה בחתרא למסקנתי ובכייתא לחיזל לרבינא לחפילו הוי מפקינן מינייה ולי בחתרא לגמ מסקנתי ובגא נכייתא לחפילו הוי לחבך רבינא היכי קאמר רבינא לכול על כן נרחה לי לפסר להעמידה לגמ בחתרא לגמ מסקנתי ובכייתא ולי לקאמר ליה לגמ בעינא לתיכול לכ"ע לגמ לכול ולי לכול נזל הוא מסתברא ומפקינן מינייה לגמ הכא מיירי [לכתב] ליה ולכול בכייתא כל זמן שתמצוך מסכונה זו ביד ונלוס זמניה וזה לוכל לחפילו לגחר זמנו בכייתא כמו שהיה לוכל תחלה ומותר ולילכך כל שלמר לו הרי מעותיך מזומנין לגך ולחבוץ לך גמ לכול לכל לגמר לחטרח ולחבוץ סבר רבינא למימר לע"ג דנלוס זימניה מ"מ כעין מכר היא לגחכול מיהא בכייתא על שיפקנה לו על שימחה ביניה וכל לגמ מחי בהדיא לו לגמ ג"ל לגזל ולייתי זוזי לכול ומר זוטרא סבר לחפילו לגמר ליה לחטרח ולייתי זוזי הרי הוא כמוחה ולגנו לוכל ולחפסיקה הלכתא כוותיה: רב כהנא ורב פפא ורב חסי גמ לכלי בכייתא: לסדא לחזוזי. **שלמרה תורה להפלותה מן ההקדש לפי השניס שעד היובל סלע ופונדיון [לשנה] כפי חשבון חמשים שקל כסף לזרע חומר שעוריס** למ"ט שני היובל: גמי לע"ג **שטיון פירות של כל השנה הרבה:** כל' זוזי. להיינו סלע: [קף סח.] **הכא נמי ל"ש. להא חזינן להיכא לירוד לספק ספק יהיו בה פירות ספק גמ הוו זבינו ומפרקא בהכי** ולחפילו מלרבנן מסתמא לגיכא לחסורא לכלל לוקלי כל מאי לסרא רחמנא בהדיא ולמר לגיעבדו הכין כלמר בסדא לחזוזי ס"מ מילתא להיתרא היא לגמרי: למר רב חסי למרו לי סבי למתא מחסיא סתם מסכנתא בכל סתם המקומות: שתא. לגמ מני מסלק ליה כל שנתו על סיפא

(דף סח.) א"ר אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא סתם משכנתא שתא למאי נפקא מינה דאי אכל שתא מסלק ליה ואי לא לא מסלק ליה הני שמעתתא דמשכנתא כולהו במשכנתא בנכייתא נינהו ואע"ג דסבירא לן דמשכנתא בנכייתא אסירה ה"מ לכתחלה אבל אי עבר ועביד הכי דינא כי הני שמעתתא דאבק רבית היא ואינה יוצאה בדיינין

וא"ר אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא מאי משכנתא דשכונה גביה למאי נ"מ לדינא דבר מיצרא (דף סז:) (* ד"ת לא גרס אמר איזיל ואייתי זוזי לא אכיל איזיל אטרח ואייתי זוזי מאי רבינא אמר אכיל מר זוטרא בריה דרב מרי אמר לא אכיל והלכתא לא אכיל רב כהנא ורב פפא ורב אשי לא אכלי בנכייתא * ס"י [רבינא אכל] אמר מר זוטרא מ"ט דמאן דאכיל מידי דהוה אשדה אחוזה שדה אחוזה אע"ג דקא אכיל הקדש טובא פריק (דף סח.) בארבע' זוזי הכי נמי ל"ש ומאן דאסר התם לאו הלואה הכא הלואה)

אמר רבא לית הלכתא לא כטרשי פפונאי ולא כטרשי מחוזנאי ולא כחכירות נרשאי טרשי פפונאי טרשא דרב פפא דקא כתבינן לעיל טרשאי מחוזנאי דזקפי להו רווחא אקרנא וכתבי ליה בשטרא מי יימר דהוי רווחא חכירי נרשאי דכתבי הכי משכן ליה פלניא ארעא לפלניא והדר חכרה מיניה אימת קניא דמקנא ניהליה והאידנא דקא כתבי הכי וקנינא מיניה ושהינא כמה עידנין והדר חכרה מיניה שפיר דמי (* ד"ת מ"ז למימר דעבדינן הכי לכתחלה במשכנתא בנכייתא) שלא תנעול דלת בפני לוין ולאו מלתא היא אלא הלכתא כדכתבינן במשלם שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף והכי פסקו רבנן קשישי:

יום רלה

מתני' אין מושיבין חנוני למחצית שכר ולא יתן לו מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר אלא א"כ נותן לו שכרו כפועל אין מושיבין תרנגולין למחצה ואין שמין עגלין וסייחין למחצה אא"כ נותן לו שכר עמלו ומזונו אבל מקבלין עגלים וסייחין למחצה ומגדלין אותן עד

סם מנסג לסלק לפילו גו שתא: **לשכונה גביה. לין לו שכן קרוב ממנו לחם בא הלוה למכרה לין בבעל** המערים קרוב לקנותו כזה: חמר רבא לית הלכתא לא כטרשי פפונאי. לחמר לעיל [סי' תיח] שכרחי לא פסיל לית הלכתא כוותיה כלכתיבנא לעיל: **לזקפי רווחא לקרנא.** קונים פרקמטיא **ונותנין לתגריס למחצית שכר ונותניס לו שכרו** כפועל בטל כמתני' לקמן והוה סרי לגמ מסוס ללפעמים ימות זה והיתומים ינבו כל הכתוב בשטר מן התגריס ושמת **לא הוה ביה רווחא והוי** נזל. שזקפו בשטר **מחצית השכר על הקרן פלוני חייב לפלוני כך וכך לזמן פלוני: חכירי נרשאי.** חכירות הוא **המקבל שדה מחבירו בעשרה כורין חטין לשנה בין תעשה הרבה בין תעשה מועט** וחכירי נרשאי מקרי לותן **בעלי בתים המלויס מעות לעניים על שדותיהן וחוזרין וחוכרין לותם להם בכך וכך כורין לשנה: לימת קנייס.** הלי **מלוה להך שדה ללקנייה ניהליה בתורת חכירות** ופרש"י ז"ל **נמצא נוטל רבית קנוגה שהרי לין טורח בה ולף לס תלקה לא יפסיד מחכירתו** כלל וכ' הרשב"ץ ז"ל להא לכתב הרב לרבית קנוגה היא לפסר שלעתו ז"ל מסוס לכיון לחוזרים הבעלים וחוכרין ממנו לינלו מילתא למעיקרא ללעתא להכי עבדי וכלילו הוי מסוס הסלוסה והרי זה רבית קנוגה לבל הרמב"ס ז"ל כתב שלינו לגמ הערמת רבית: **ושהינא כמה עידנין.** למחזי כירד בה וקנלה לפירותיה והדר חוכרה (לה) להלי ולא מיחזי כרבית ולפ"ה לסיקנת ללמו מילתא היא ולפילו שהיה נזיה כמה **שנים ועשה ולכל בנכייתא לסור** לחכרה לו לבעל השדה מסוס לחפילו בהכי מחזי כרבית: **מתני' אין מושיבין חנוני למחצית שכר. לס ימחר בעל הבית לחנוני הרי פירות נמכרין בשוק ל' סלין בסלע ולתה מוכרן בחנות פרוטה פרוטה ומשתכר סלה הילך פירות ושב ומכור תמיד ונחלוק השכר וטעמא למילתא מסוס לחמרינן לקמן [ל' קל כ] לך עסקה פלנא מלוה ופלנא פקדן** כיון שמקבל פרקמטיא **למחצית שכר מקבל עליו חני לחריות הקרן לס נתנם לו** יתזלזל **הילכך ההוא פלנא כיון למיחייב בהונסין מלוה הוא לגלו** [ומיהו נוטל בו **חני שכר] נמצא** שמתעסק בפלנא שהוא לבעל **הבית שהוא פקדון לגלו בשכר ביטול המתנת מעות המלוה לפיכך לחסור: חלא לס כן נותן לו שכר.** עמלו שיתנה עמו: כפועל. שהוא בטל

מלומנותו שמוכר עצמו בזול ויתן לו שכר זה כל יום (השותפות) על מנת שמי השותפות ומיהו אם ירצה להתנות שכירות לכל ימי השותפות כגון **פלגא בחגר למתעסק ותלתא בהפסד** לו תלתא בהפסד ותרי תילתי בחגר תוספת זה מפני שכר עמלו דשתי וערקי בשיבוצי מתחלה לעסק זה שהיו מתעסק בשלו לבד אם היה מתעסק בשלו ובשל חבירו לפיכך לא העלה לו שכר אלא לבד מועט כל ימי השותפות ויש להלמידין לקמן בגמרא לחלק בין מחצי נכיל לתורא נכיל לתורי: תוספתא [פ"ק] המוסיף את חבירו בחנות **למחצית שכר אם** היה לומן לא יעשנו בלומנותו לפי שאין עושין על החנות בשעה שהוא עוסק בלומנותו ואם היה שוהה עמו בחנות מותר: המוסיף את חבירו בחנות למחצית שכר לא יהא לוקח ומוכר לכריס לחבריס ואם לקח ומכר השכר למחצה: הנותן מעות לחבירו למחצית שכר רשאי ליקח בהם כל מין שירצה ובלבד שלא יקח בהם לא כסות ולא עיסה על כך בתוספתא וכן הוא בירושלמי והרי"ף והרמב"ם ז"ל כתבו כן ולא נתפרש הטעם למה. ועוד שנינו שם הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר ובלחרונה ג"ל לא לקחתי יין לו עליו אלא תרעומת ואם יש עליהם שלקח ומכר מוציאין ממנו בעל כרחו. ואם המחבר ולפי זה יש לומר שע"כ יש גנו לחלק בין כשעשאו שליח לעניך המשלח לענין זה שאמר לו למחצית שכר שהרי כפ' האומר לחבירו בקלוסקין (לקמן נט.) נבי עובדא לרבה בר בר חנה יהיב ליה זוזי לרב ג"ל זיל זבנה לי להאי מרעה אזל זבנה לנפשיה משמע התם למה שעשה עשוי אלא שנהג מנהג רמוחות ע"כ: **אין מוסיפין תרנגולין למחצה.** כגון לשה שאמרה לחבירתה תרנגולת שלי וביציים שלך יהי ואתה נחלוק בוולדות ליכון שהשכר לשמע הוי **מלוה בפלגא ופלגא פקדון** כלפירקנו ואסור שם לא יתן שכר עמלו כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה ביום זמן שהמלאכה מועטת ומוזל ומשתכר בפחות וכלפירקנו לעיל **ומזונו שהוא מוציא בחפרוחים: ולין שמין ענגלים ופייחים.** סייח סוס קטן ולין שמין לומר **עכשיו הס סוים כך וכך קבלס עליך לגלס שתיים למחצית שכר ולמחצית הפסד** אם יתמותו ומטעם שאמרנו לכל היכא שמתעסק למחצית שכר הוי פלגא מלוה ופלגא פקדון: **אבל מקבלין (פקדון) וכו'.** בלא שומת לעכשיו אינו מתעסק משום מלוה שיהיה לו מחצה של שכר אלא אם **ימותו לא יהא כלום** ואם **יחיו יחלקו ביניהם** וכבר נתבאר אלא שכר קבלו הקרן והשכח יחלוקו וכן הלין בביציים וכבר שלא קבלו עליו בלחריות: מתניתין. חייב לגלס על שיעור זה שכך **היה מנהגם לגלס קולס חלוקה** ופרש"י ז"ל **מסולסין לכשיעמלו על שליסית גלילתן שיהא בענגל שליס שור וכשייח שליס סוס** והרמב"ם ז"ל פירש **[פ"ח מהל' שותפין] על שיהיו הענגלים בני שלשת שניס.** [והחמור] על שתהא טוענת. תפוי: [לקמן סח:] **גמ' כפועל בטל. במתני' לא נרסינן בטל** אלא כפועל: מאי. כפועל בטל. למסמע **כמה אדם רוצה ליטול וליתב בטל והלא אין יושב בטל שהרי טורח להוליך ולהביא פירות לאנות ולמלוח: כפועל בטל אל כוי.** כשיעור מה שהוא מוזיל ממלאכתו בשעה שאינו מוצא מלאכה לעשות : ת"ר כמה הוא שכרו. כמה שיפסוק עמו. אם מעט ואם הרבה הרי"ף ז"ל פסק (כן) כר"מ ולמר לסתם מתני' כוותיה ונעשאל עליה והשיב כן בתשובה והביא ראיה ממה שאנינו בתוספתא המוסיף חבירו בחנות למחצית שכר הרי זה נותן שכרו כפועל בטל לדברי ר"מ משמע דבין מרובה בין מועט הוא כפועל בטל וכמו שפר"ח ז"ל ור"מ לומר שנוטל כפועל בטל שהוא בטל [אין הריוח] בזמן שמלאכה מועטת אע"פ שהוא נוטל הרבה מזה בזמן שמלאכה מרובה כן כתב הרשב"ץ ז"ל: [לקמן סח:] **אי פלגא בהפסד.** אי קבל עליה המקבל **פלגא בהפסד הכי** לחני ביעול תרי תילתי בחגר **לחיכא שכר עמלו** שיהו משולשין וחמור עד שתהא טוענת:

(דף סט:) שמין פרה וחמור וכל דבר שדרכו לעשות ולאכול * ולאכול למחצה מקום כו' כצ"ל מקום שנהגו לחלוק את הוולד מיד חולקין מקום שנהגו לגדל יגדלו ר"ש בן גמליאל אומר שמין עגל עם אמו וסייח עם אמו ומפרין על שדהו ואינו חושש משום רבית:

גמ' (דף סח:) תנא כפועל בטל מאי כפועל בטל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה ת"ר כמה הוא שכרו בין מרובה בין מועט דברי ר"מ רבי יהודה אומר אפילו לא טיבל עמו אלא בציר ואפילו לא אכל [עמו] אלא גרוגרת אחת זה הוא שכרו * בד"ק הגי' משלם רבי שמעון בן יוחאי אומר נותן לו שכרו משלם

והלכתא כר' מאיר דסתם מתני' כוותיה ומיהו הא דאמר ר"מ בין מרובה בין מועט לאו בכולהו יומי דשותפות קאמר אלא בכל יום ויום קאמר עד מישלם יומי שותפותא דיהיב ליה כל יומא כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה והיינו דקאמר בין מרובה בין מועט כדפסקו ומתנו אהדדי לפום ההיא עבידתא דבטל מינה ואי בעי למיפסק כל יומי דשותפותא פסקינן כדרבא דאמר אי שקיל מלוה פלגא באגר דארי תרי תילתי בהפסד ואי שקיל תילתא באגר דארי פלגא

במאי דמקיל טפי בהגרת ממה שמניע לו מן ההספד נ"ל דמשמעינן מהא דלחמרינן לחי לאו דרך עילוים הוא לחמינן לתנאי זה תנאי אל חיסור הוא ולא מפרשינן הכי לחמרינן בעלמא יל בעל הסטר על התחתונה ומפרשינן ליה לתועלת המחויב היינו היכא שהלוקח עצמו אל סטר מסקיע לזה אבל הכא לא אמר אלא **פלגא בהגר והכפסל** והפירוש הוא מלבד הלוקח ערוך להוסיף תרי תילתי: **אמר רב מותר אדם וכו'. הסם ענגל למחצה בשכר והכפסל ור"ל** מה שיעבידו יותר על אדם למיי **אל עבדיו טוב בשכרך הכל והשאר נחלוק** מותר להם קבול **עליה מספק לע"ג דזימנין לליכא מותר אדם** והכי הלכתא וכגון לחית ליה למפטם בסמה לחריתי וכלמסיק לי בעית לימא. אבל היכא לליח ליה בסמה לחריתי ערוך לקנין ליער **נשכר עמלו ומזונו** לו יקנין לו ריש ענגל לו לחריתי וכלמסקם לה מלי לאו וכו' ללפי תירוצא בתרא לחי בעית לימא מתוקמא קושית מלי לאו במקומו ופלוגתא לרב ושמואל לא הוי אלא היכא לחית ליה בסמה לחריתי והלכה כרב וכלפסק רבינו לחפסי ז"ל משום להלכתא כרב בלשיורי: **ריש ענגל לפטומת.** מקבל **ענגל לפטומה למחצה יטול הרחם כולו לעצמו בשכר עמלו ומזונו והשאר חולקין בשוה: מלי לאו וכו'. ושמועינן רב לחי ליכא מותר אדם נשקול רחם ענגל: לחית ליה בסמה.** למפטם **ליש עליו לטרוח לפני בהמתו ובשביל בהמה לחרת אין טורחו נוסף** לחמרי לינשי נבול וכו' **בלותו טורח שאתה מגבל סובין ושעורים לשור לחד אתה יכול לגבל בפני שנים:** רבי אלעזר מהגרוניא. לי מסתפקא. **לילו נתת חני המעות [כמוהו] ליית שותף בבהמה:** ז"ל (להלרים (על) השאלה וכו' וכי **לא תתן לי כל הרחם כמו שנתת** לי בהחלה] ז"ל ר"ח [על השאלה] זוזי לידי הוו **וכי קבילתא עלך פלגא בהספד הוו זוזי מלוה גבך** ולאי לא ליבעינא לך טפי פורתא **לישתכח לקח טרחת בפלגא פקלון משום פלגא מלוה: טפי פורתא. להכנים ולהוציא לחילו מזון חם הוצרך לסובין או לשעורים קנו לחמצע כדרך שותפין:** ולאי משום פלגא לידי. שתביא **מרעה כגון לכר שאינו צריך לקנות שמוק:** למרי לרעה משתעבד. יש **עליו לטרוח בשבילו:** תנו רבנן **מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות.** פרש"י ז"ל **מקום שנהגו שהסם עגלים ושייחים קטנים למחצה לחבירו נותן מעות בשכר שמוציאין ומכניסן על כתפו מעלין** והרמב"ם ז"ל פי' שנהגו להעלות שכר כתף למעות שנותן על כתפו בכלל שכר המעות: ובהמתו וכן **חם לרכן להעלות שכר** הבהמה מעלין : להעלות ולזות וכו'. לית שיהיה כל המתעסק או משתתף שתם לו יפנה ממנהג המלוכה: **מתני' שמין פרה וכו'.** פרש **גלולה וחמור גלול שרואין למלאכה ושיהיה המלאכה כולה על מקבל** ולו יקבלם למחצה שכר ול"ל ליתן לו שכר עמלו ומזונו כיון שבעלי מלאכה הם יש בהם ריוח בגגל עמלם ומזונם: לת הולך מיל. תכף שגולל: לגלל. על עונת **חלוקתן כלקתן בלקה לי' יום** ובנסה ל' יום: [לף פט:] **שמין ענגל עם חמו.** שינלסם **למחצית שכר** ול"ל ליתן לו **שכר עמלו ומזון לענגל חלה לחם** ולית הלכתא כרשב"ג חלה בעינן שכר עמלו ומזונו וכן פסקו הריו"ף והרמב"ם ז"ל ולא"נ לכ"מ שהנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו כבר פירשו המפרשים ז"ל בהרבה מקומות כיוצא בזה שלין למדין מן הכללות לפי' במקום שנחמר בהם חון ועוד לסכל עיקר מילתיה לרשב"ג בבריייתא לישתי: **ומפרין על שלהו. בגמ' מפרש ליצ מפרין: גמ' ת"ר** הסם בהמה לחבירו **למחצית שכר על מתי חייב ליטפל.** ולין כח ביל המקבל לחלוק קולם זה הזמן ולא ביל נותן העסק: **בגולרות. בהמה לקה לזמן גלרות ילן: לפי שחינו דומה טיפולה.** לפי שבשניה לריכה **למזונות מרובים יותר מן** הרלשון היללך **חם המקבל בה לחלוק בעל הבהמה מעכב עליו** והרמב"ם פירש לישפה שחינו דומה טיפולה של שנה רלשונה שהיא מרובה והריוח מועט ובשניה הטיפול מועט והריוח מרובה שהיא משתמרת הרבה בכל יום הילכך המקבל יכול לעכב עליו נמלא שכל לחד יכול לעכב על חבירו: תוספתא הסם בהמה טמאה לחבירו על מתי חייב ליטפל בה סומכוס לומר בחתונות י"ח חלק ונגולרות כ"ל ותוספתא מיירי הכל בבהמה טמאה ונגולרות הם

בהספד וההוא טופיאנא דשקיל ליה מן מנתיה [במלוה] הוי לשכר עמלו ומזונו וה"מ בחנוני וכיוצא בו דלית ליה עיסקא אחרינא לדידיה אלא הדין עיסקא בלחוד כדתניא * תוספתא פ"ד המושיב את חבירו בחנות למחצית שכר אם היה אומן לא יעסוק באומנותו לפי שאין עיניו על החנות בשעה שעוסק באומנותו אבל מאן דאית ליה עיסקא אחרינא ולא קא מבטיל ליה מיניה לא בעי באגריה כולי האי כדאמרינן (דף סט.) אמר רב מותר שליש בשכרך מותר ושמואל אמר לא מצא מותר שליש ילך לביתו ריקם אלא אמר שמואל קוצץ לו דינר ואקשינן וסבר רב לא קייצינן ליה דינר והא אמר רב ריש עיגלא לפיטמא מאי לאו דא"ל מותר שליש ופרקינן לא או מותר שליש או ריש עגלא ואי בעית אימא כי קאמר רב מותר שליש בשכרך מותר כגון דאית ליה בהמה לדידיה דאמרי אינשי גביל לתורא גביל לתורי והלכתא כרב דקי"ל הלכתא כרב באיסורי:

ר' אלעזר מהגרוניא זבן בהמה ויהיב ליה לאריסיה מפטם לה ויהיב ליה רישא באגריה ויהיב ליה פלגא רווחא אמרה ליה איתיתיה אי משתתיפת בהדיה יהיב לך נמי באליתא אישתתוף בהדי הדדי פלגו לאליתא א"ל תא ניפלגיה לרישא א"ל השתא כי מעיקרא נמי לא א"ל עד האידנא זוזי הוו דידי ואי לא יהיבנא לך טפי פורתא מיחזי כרבית השתא שותפי אנן מאי אמרת קא טרחת טפיפורתא אמרי אינשי אריסא למארי ארעא מישתעבד :

ירושלמי * דפרקין הל"ג תני הנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות למחצית שכר ולא לקח אין לו עליו אלא תרעומת ואם ידוע שלקח ומכר הרי זה מוציא ממנו על כרחו והנותן מעות לחבירו ליקח בהן [פירות] למחצית שכר רשאי הלוקח ליקח מכל מין שירצה ולא יקח לא כסות ולא עצים:

(סח:) (ת"ר מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות מעלין לבהמה מעלין להעלות ולדות בשכר עמלו ומזונו מעלין ואין משנין ממנהג המדינה רשב"ג אומר שמין עגל עם אמו וסייח עם אמו ואפילו במקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות וליתא לדרשב"ג אלא בעינן שכר עמלו ומזונו):

ת"ר אין שמין לא את העזים ולא את הרחלות ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל למחצה רבי יוסי ברבי יהודה אומר שמין את העזים מפני שחולבות ואת הרחלות

סוסיות לו פרלוות כמו שפירש הרשב"ם ז"ל והרשב"ם ז"ל: תניח חיכך. חייב ליטפל בולות. יהוי שהולות סס שכר הבהמה וסילכך חולקים חותם למחצה וחס סס במקום שנהגו לגבל חין בעל העסק יכול לסוס חותם ולחלוק על סיטפל בסס זמן זה **כלרך שפרט לך הכתוב זמן זה בטפול הכבור וחח"כ נותנו לכהן ליליף לה בכבורות מקרחי** [מיימון פ"ח מהל' שלוחים י"ל סימן קע"ז] מכלן וחילך רגע ליטפל בסס יותר מזה סזמן יסומו חותן בדמים ומס סיבסחו מכלן וחילך **יטול המקבל מחצה שלו שחלקו הוח וכמחצה הב' שהוח של חברו יטול מחצה בשבח כלרך שנוטל בחמה חצי שכר ומיהו שכר עמל ומזון ליה וחע"נ** לכחצי השבח [שחינו] שלו חמרנו שחייב בחצי הקרן בחחריותו ומי פלנה מלוה ופלנה פקדון ומי לדית מ"מ **כיון לבעי למטרח בה מסוס מחצה שלו שהוח קרן נמור וחינו מלוה כי קל טרח מסוס לידיה קל טרח לא מיחזי** כרבית ולעת סתום' להס לנוטל חצי מחצה בשל חברו לפיולו בלח סתנה הוח וכלתניח בברייתח סתמח מכלן וחילך וכו' וחחרים פירשו לוקח בשהתנה שעל מנת ליתן שכר הוח משביח וכלחמרינן פרק מי שמת (לף קמנ:) נבי **לח השביחו וכו' וחס לא** סתנה כן בפני שלשה הרי מחל ומולות ביניהס בשוה כמות שהן וכן כתב הרמב"ס ז"ל פ"ח מהלכות שלוחים ושותפין: הנהו תרי כותקי. פלג. ליה לעלמן: זוזי כמלן לפליני לחמו. כיון ללא ערוך בהו שוות **לחלו שהניח כלאו שנטל** הילכך מני למפלג מנפשיה ולשקול מחצה (בשלו וחצי מחצה בשל חברו) ולא למי לשותפות אחר לבעי שוות ומיינו לנרסינן בירושלמי בר נס ליסיב ק' לינרים לחברים ולחרוחו עשרים לינרין שקל לנרמיה י' לינרים ולילך ליתיבלון עילון קרן ברס בר נס לא עבדין כן נסבין ויהבין ולבסוף חינון פלינון שחע"פ שהלין כן שאס בא לחלוק חריוח חולק לינס ניהנין כן ללא נוסלים ונותנין ולין חולקים הריוח על לבסוף לבל לאס בא לחלוק חולק: לשנה. לשנה לאחרת: **מלן פנא לך.** מי סס לך לשמח לא ניסוס יפה ול"ל בטלה מחלוקת: לבתר לידי. שחתק לן הלין לעולם כננלי: לשתקל

מפני שגוזזות ושוטפות ומורטות ות"ק לית ליה גיזה וחלב בגיזה וחלב כ"ע לא פליגי כי פליגי בניסיובי ותותרי ת"ק סבר לה כרשב"י דאמר נותן לו שכרו משלם רבי יוסי ברבי יהודה סבר לה כר' יהודה דאמר אפי' לא טבל עמו אלא בציר ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת זהו שכרו ת"ר משכרת אשה לחברתה תרנגולת בשני אפרוחים לשנה אשה שאמרה לחברתה תרנגולת שלי ובצים שליכי ואני ואת נחלוק בולדות ר' יהורה מתיר ור"ש אוסר ור' יהודה לא בעי שכר עמלו ומזונו איכא בינייהו ביצים מוזרות ת"ר מקום שנהגו להעלות שכר כתף לבהמה למעות מעלין רשב"ג אומר שמין עגל עם אמו וסייח עם אמו ואפי' במקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות ורשב"ג לא בעי שכר עמלו ומזונו איכא גללים ואידך אפקורי מפקר להו אמר רב הלכה כרבי יהודה והלכה כר' יוסי ברבי יהודה והלכה כרשב"ג

בני רב עיליש נפק עלייהו שטרא דהוה כתב ביה פלגא באגר ופלגא בהפסד אמר רבא רב עיליש גברא רבא הוה ואיסורא לאיניש לא הוה ספי הכי כתיב ביה אי פלגא בהפסד תרי תילתי באגר (דף סט.) אי פלגא באגר תרי תילתי בהפסד אמר [רב כהנא] אמריתא לשמעתתא קמיה דרב זביד מנהרדעי ואמר לי דילמא רב עיליש טובל בציר הוה דאמר ר"נ הלכה כר' יהודה א"ל לאו הלכה איתמר אלא שיטה איתמר הכי נמי מסתברא דאי לא תימא הכי הלכה למה לי נימא הלכתא כמאן דמיקל מכולהו) * ע"כ נמחק בד"ת :

שמין פרה וחמור וכו': ת"ר השם בהמה לחברו עד מתי חייב ליטפל בה סומכוס אומר באתונות שמונה עשר חדש בגודרו' עשרים וארבעה חדש ואם בא לחלוק בתוך זמנו חברו מעכב עליו אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת תניא אידך השם בהמה לחברו עד מתי חייב ליטפל בולדות בדקה ל' יום ובגסה ג' יום רבי יוסי אומר בדקה שלשה חדשים מפני שטיפולה מרובה מאי טיפולה מרובה תנא מפני ששיניה דקות מכאן ואילך נוטל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חברו

רב מנשיא בר גידל שקל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חברו אתא לקמיה דאביי א"ל מאן פלג לך ועוד מקום שנהגו לגדל הוא ותנן מקום שנהגו * ד"ת מ"ז (לחלוק הוולדות חולקין) לגדל יגדלו

הנהו תרי כותאי דעבוד עיסקא בהדי הדדי אזל חד כשחברי פלג לי לנת שחלוקתן חלוקה ועכשיו שחלקתי לני לחתה לומר לי מלן פלג לך: כנון לל וכו'. ערוך לפרש הטעם כלי שלל יחסדוני לבל בעלמל היכל לליכל חסדל לס סיה מלנלנ **על הלין לל מולעינן ליה** טעמל ללינל ללל לללכה מסמתינן ליה כנברל למפקר בבי לינל ולע"נ ללמרינן פרק זה בורר (קף לל:) שמי שהיה רוצה לנכת לתן לבית לין הנהול וכפלוהו ולן בעירו שלם לומר כתבו לי מלחה טעם לנתוני כותבין ונותנין לו מ"מ הלם לין כותבין לו מטעם פלוני ומרחיה פלוני ללל כותבין פלוני טוען כן ופלוני הסיב כן מתוך לבריסס נזלקה פלוני ובב"ל של בית הועל הס ילעו טעמו של לבר [וה"ה לכל לדס לע"נ לליכל חסדל] לבל לב פפל לומר כנון לל למסמע לל לוקח הוה [לנריך] לאולועי טעם הלבר ממם כלעבד לב פפל כ"כ הרשב"ל והרנב"ר ז"ל וכן לעת הרלסנוים ז"ל ר"ת והרלב"ל ז"ל והר"י ז"ל כתב שלין כותבין מלוה טעם ללל למי שכפלוהו לוקח כי הלם (לבל) [וכן] למי שמתנון לחר הלין וליכל לליכל חסדל לל מולעינן ליה ללל לללכה וכו' וכן לפילו למי שכפלוהו לין כותבין ממם הטעם: טלבי ותקלי. **יש זוזים שמסקלס קל ועורלס יוצלת בהועלה והורגלו בהם וטובים להועלה יותר מעורה לחרת של זוזים שמסקלס יותר ולותם שמסקלס יותר חביבין למי שסוקל כסף במלוזים הילכך טלבי ועלבי לו תקולי ותקולי** שללו **שהניח כלאו שנטל** כמלן לפליני למו: רב חמל הוה מנגר. היה מסכיר זוזי ונוטל שכר מהם לפי שהסוכר לל היה מחויב בלונסין כללם כל זמן שלל הועיסס ללל היו בילו כלין שוכר שפטור מן הלונסים ועל לותם שעה היה נוטל שכרו: **כלו זוזי. ירלו לטמיון כלחמרי לקמן [קף עח.] מלוי ברבית ונכסיהם היו מתמוטטים:** ממרל. קלוי"ק בלע"ז כלומר **הלח רשלי לני להשכיר כלי: הלרל בעינל. לותן כלי בעצמו חוזר בעין ולינו הלולה לצלו בלמים ולין לחריותו עליו לס נשבר לו נלבל מחמת מלאכה: זוזי לל הללי בעינייהו. שהרי מוציל ולפיכך לחריותן [עליו] ושכרן רבית** הם לי הללל בעינייהו שע"נ ללל ילוע פחתייהו שרי לשכירות

בעלמא הוא וכדפירשנו והיינו לתניא בתוספתא [ריש פרק ל'] מסכיר חלק מעותיו לשולחני להתנאי' בהן ולהתעטף בהן ולהתגלח בהם זה דרך לחרושים ז"ל וכדרך התוס' ואע"פ שגם פרש"י ז"ל כן: **ולא יזיע פחתייהו.** אבל כלי **נפגם** ומתקלקל מחמת מלאכה ומסוס

חותו פחת מעלה לו שכר אבל מעות לכיון ללא פחתי הוי חנר נטר אבל אי פחתי לפילו לא הדרי בעינייהו ברי ללא הוי כאנר נטר ליה ללא חנר פחתייהו: **אמר רבה** ברי ליה לחיטים וכו'. **ללא רבית** הבאה. והתירו האחרונים לפילו לפיים לחבירו ליתן למלוה כך בשביל שהבתו כלי שילונו כיון שאינו מבטיחו לפרוע לו אבל אם מבטיחו לפרוע לו לפילו לא יפרענו לאחר מכן אסור **לשלוחיה** קא עביד והרמב"ן ז"ל אסר לפילו לומר כל הנותן חינו מפסיד לשע"נ לכמולר הגאה **אמרינן** (כתובות קף ע:) **לברי** לומר כן ללאו שליחותיה קעביד וכן בלליקה התירו (שבת קף קכח.) כל המכבה חינו מפסיד **לשתי** שם להא **אמרינן** לטעמא **לברינן** בשכר מסוס שמתוך שאלס בהול על ממונו הי לא ברית ליה **אתי** לכבויי אבל בשאר חיסורי **לשבת** לא התירו וכן נבי מולר הגאה **אמרינן** מסוס לחין לו מה יאכל לומר **למסוס** שכי התירו: **חימת** ליה לפלניא. **וע"פ** שהלוה מנרע ממונו מחמת הלואה זו כיון שאינה בחה ליל המלוה ברי: **הגני לקירקע. חלות שעות הנתכות בכלים קטנים ענוליס כאגנות:** שכר **אמירה.** ולוקא בשר בריה **לרבינא ברי** שלא היה סומך על שולחן אבל בן הסומך על שולחן **הבי** אסור **לחייבינן להערמה** לכנופו **כמי כלאמרינן לקמן פרק השוכר (קף ע)** ול"ם נגזל ול"ם קטן שהכל הולך בין **סמוך** לאינו סמוך שהסמוך קדוי קטן ואפי' יהיה נגזל ואינו סמוך קדוי נגזל ואפי' יהיה קטן: **מפרין. לשון פרה ורבה: תן לי מאתים זוז. הלויני מאתים זוז ואוציא בשלה לזבל ולחרוש: ואפרנסנה.** השלה **כל ערכי שלי לבר קדוי פרנסה: ואני אעלה לך** בחכירותה י"ב כורין חטין לשנה. ולחזיר לך מעותיך: **מתני'. ואין זו רבית שכר מעותיו שלא שחוכר ממנו שלה משוכחת ומעלה לו בחכירות שלה**

מיניהו פלג זוזי בלא דעתא דחבריה אתו לקמיה דרב פפא א"ל מאי נפקא לך מיניה הכי א"ר נחמן זוזי במאן דפליג דאמו לשנה זבנו חמרא בהדי הדדי קם אידך פלג ליה לחמרא בלא דעתא דחבריה אתו לקמיה דרב פפא א"ל מאן פלג לך אמר ליה קא חזינא דבתר דידי קא אזיל ואתי מר א"ר פפא הא (דף סט:) ודאי צריך לאודועיה א"ל זוזי מי הוו טאבי והוי חסידי א"ל לא א"ל חמרא כו"ע ידעי דאיכא בסים ואיכא דלא בסים גופא א"ר נחמן זוזי כמאן דפליגי דאמו וה"מ טאבי וטאבי תקלי ותקלי אבל טאבי ותקלי לא רב חמא הוה מוגר זוזי בפשיטי ליומא כלו זוזי דרב חמא איהו סבר מאי שנא ממרא ולא היא מרא הדרא בעינה * ד"ת מ"ז [וכ"מ הב"ח וכן בד"ק ליתא] (וידיעה פחתה) זוזי לא הדרי בעינייהו ואת"ל הדרי בעינייהו מרא ידיע פחתה זוזי לא ידיע פחתייהו אמר רבא שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה הילך ארבעה זוזי ואוזפיה לפלניא זוזי לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה ואמר רבא שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה הילך ד' זוזי ואימא ליה לפלניא לאוזפן זוזי מאי טעמא שכר אמירה קא שקיל וכן הלכתא:

ומפרין על שדהו ואינו חושש משום רבית ת"ר מפרין על שדהו ואינו חושש משום רבית כיצד השכיר שדה לחבירו בעשרה כורין לשנה ואמר לו תן לי מאתים זוז ואפרנסנה ואני אעלה לך * בס"י אי' י"ב כורין לשנה שני כורין מותר אבל אין מפרין לא על החנות ולא על הספינה:

אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה פעמים שמפרין על החנות ועל הספינה חנות לעשות בה צורתא כי היכי דצבו בה אינשי ושויא אגרא טפי ספינה לעשות בה אסקריא ביון דשפירא אסקריא טפי אגרא טפי:

אמר רב ספינה אגרא ופגרא אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא ואי פגרא לא אגרא שתיק רב אמר רב פפא הלכתא ספינה אגרא ופגרא (דף ע.) נהגו בני כופרא אגרא בשעת משיכה פגרא בשעת שכירה וכן הלכתא:

אמר רב ענן אמר שמואל מעות של יתומים מותר להלוותן ברבית א"ל רב נחמן משום דיתמי נינהו ספינא להו איסורא יתמי דאכלי דלאו דידהו ניזלו בתר שבקייהו א"ל אימא לי איזי גופיה דעובדא היכי הוה א"ל דההיא דודא דבני מר עוקבא דהוה בי מר שמואל תקיל ויהיב ליה תקיל ושקיל ליה שקיל אגרי' ושקיל פחתיה מה נפשך אי אגרא לא פחתא ואי פחתא לא **טובה יותר** ממה שסיה מעלה בשכר **רעה הלו שני כורין חטין** ומחתים זוז: **אבל לא על החנות. שאם שכר ממנו ספינה או חנות לסור נלוות ממנו מעות לקנות פירות למכור בחנות או פרקמטיא להוליך בספינה ושיעלה על ימי השכירות לכיון הלאו בגופה לחנות וספינה קא מפיק הני זוזי להשכיח החנות או הספינה אין תוספת [השכר] בשביל חנות וספינה [הלא כשביל** המתנת המעות]: **לעור בה עורה. שיוציא מעות הללו לעור בה עורה שתהא נאה והכל רצין לתוכה לקנות ממנו ולאכול שם: חיסקריא.** וילון של ספינה ויל"ק בלע"ז והשתא הוי העלאת השכירות מסוס נוף החנות והספינה: **אגרא.** מותר לשכיר בכך וכך: **פגרא.** ואם **תשכר יותר** ולף על פי שמאלה **בימים ועליו לשלם** אם תשכר לו תימא דהוה כמלוה והשכר רבית שרי השכר מעלה לו מסוס מה שתפחת הספינה [ומתקלקל הען בימים] והסוסת חינה לפי מה שסוס עכשיו הלא לומדין כמה תזיל מסוס הפחת ומתין עכשיו שיתן לו כך כשתשכר לאבל כל שהיה קיימת לפילו הוללה הינו חייב בחחריות וכן הדין בכל כלי לו בהמה מותר ליתן לו שכר מסוס הפחת בתשמיש ומקבל עליו לפרוע אם נשבר או מת אבל להתחייב אם הוזלו לא ואע"פ שהוזלו מחמת הפחת וכן אם נפחת הכלי ממקלקל חייב לשלם מה שפחת ואע"פ שמעלה לו שכר השכר הרוח מסוס שנאחר הכלי מקולקל מלבד מה שנפחת ממקלקלו הוא למעלה לו שכר וכלאמרינן בגמרא הכא נבי לולא לבני מר עוקבא לתקון מר שמואל ויהיב להו תקיל ושקיל מינייהו שקל חנריה ושקל פחתיה ואמרינן מאי טעמא לאי פחתא לאו חנרא ואי חנרא לאו פחתא ומשני להא שקיל חוסכא לנחשא לכמה לתקלי נחשא בנרי למיה ומסוס שאם היה משלם כשעת משיכה היה כמלוה: **ואי פגרא לאו חנרא.** שהיה נראה השכר כרבית: **נהגו בני כופרא** פגרא בשעת שבירה. כלומר שלא לשלם פגרא אלא בשעת שבירה שעת שבירה : כופרא. על שם שהיו **בעלי הספינות קרי להו בני כופרא לפי שזופתין אותם בזפת:**

קרוב לשכר וכו'. ופירשו בירושלמי לח"ל פסילא עלך ורווחא ליה ולזיל לכי **אחי נוונא אחכ רבית הוא** לכיון דלא שקיל אגרא אלא מיניה וביה ואפשר דלא ביה ביה רווחא לא הוי רבית קנעק וכתבו האחרונים ז"ל הסכימו הגאונים ז"ל דהוא הדין לכל רבית לרבנן לשרי ביתמי: [דף ע.] ת"ר קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד קרוב לזה ולזה רחוק מזה ומזה הוא מלת כל לשון: **אמר ליה** רבה לרב יוסף הני זוזי דיתמי היכי עבדינן להו **אלא יכלו מעותיהם להחכילם פרוטה אחר פרוטה: זוזא זוזא. לסעודת אכילתן: להכא פריכא. גרוטאות אל זהב לולאי אלו הם ואינם אל פקדון אלא עבידי אינשי למפקדי להכא פריכא בפקדון ות"ת וכיון** למשקל [דף כג:] הוי סימן למאי לא מפקדי י"ל אלא למאי למשקל הוי סימן אלא נבי מציאה אלאו לפקודי ממונא ממריה הוא אבל היכא דהוי לפקודי ממונא ממריה ולמיתב ליה למר כי הכא לטעוניו אלאו לזילויי הוא לא יהבינן ליה אלא בסימן מובהק אבל משקל שהוא סימן כל דהו לא ומ"ש לא חיישינן לימאי פקדון נינהו וכו' **וכיון לעשיר הוא ויש לגבות ממנו אם יאבדו המעות יהבינן להו ניהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד:** ויראה סימנא ומקיל. לתע"ג זוזי עשיר ואמאי אי חיכך יראה סימנין כיון לחית ליה עלי פקדון יהבינן ליה להא חזינן אנן סימנין והרי אנו **עלי רחיה שחין אנו יכולין** לכבוש עלות וכיון לחיכך עליה ורחה קי"ל כ' חזקת הבתים [דף מו.] לחפילו אחר אלאו אומן לא מסיים אבל אי ליכא עלי פקדון פשיטא אלא יהבינן ליה בסימנים לטעוניו לנקוט הוא וכן [עלי] פקדון בלא רחה לא מהני מילי אחרי נאמן זה לומר לשלו הוא מנו לאי בעי אמר אחזקתי כלאי' אתם [דף מה.] וכי אלא גוונא מוקמינן אלא להכותב (דף פה:) [לחפקיד] אב מרגניתא כי אחם לחיכך עלי פקדון והסימנין לא עליה ורחה והא לקאמר אתם יראנא כיה בחסא אלא אמאי לאו עיקר טעמא הוא לזה הכא לחפילו אמיל מפקינן מיניה בכי אלו גוונא ואע"נ לפך לכר מסויס הוא ביזיונו למשכן אחת מעות יתומים וא"כ לחפילו מסיים בסימנים מ"מ נאמר להאי עשיר נזלן הוא שלא יד בפקדון לאתני משכון ביזיונו והל"ל אלא מהלרינן ליה למיהב מלאמרינן בפרק הנזהל בתרא (ל' קטו.) עשו אקנה בנגד ונזלן לפי' לנבי משכנתא אלא מפיק ליה אלא זוזי אידך הרא"ד ז"ל לכיון אלאו למשכנתא בלאוה סמכי אלא אשקול להא לא אני מתעסק למשתי [בהני זוזי] שכרא בלא רשותייהו [לכי ליזל] לא עשו אקנה בכי הא והכי אגרא א"ל כי הא אפי' בדיקנאני שרי למיעבד הכי דהא מקביל עליה חוסכא דנחשא דכמה דמיקלא נחשא בצרי דמיה:

אמר רבה בר רב שילא אמר רב חסדא ואמרי לה אמר רב יוסף בר חמא אמר רב ששת מעות של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר ורחוק להפסד וכן הלכתא ת"ר קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע קרוב להפסד ורחוק לשכר חסיד קרוב לזה ולזה ורחוק לזה ולזה זו מדת כל אדם א"ל רבה לרב יוסף הני זוזי דיתמי היכי עבדינן להו א"ל מותבינן להו בבי דינא ויהבינן להו זוזא זוזא א"ל והא קא כליא קרנא א"ל ומר היכי עביד א"ל בדקינן גברא דאית ליה דהבא פריכא * ס"א ונקטינן [וכ"ה הב"ח] ונפקינן דהבא מיניה ויהבינן להו ניהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד דהבא פריכא אין אבל דבר מסוים לא דילמא פקדון נינהו גביה ואתא מאריה דפקדון ויהיב סימנא ושקיל ליה אמר רב אשי תינח אי משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא אי לא משתכח גברא דאית לי' דהבא פריכא ניכלו זוזי דיתמי אלא אמר רב אשי בדקינן גברא דמשפי נכסיה ומהימן ושמע דינא דאורייתא ולא קביל עליה שמתא דרבנן ויהבינן להו בבי דינא קרוב לשכר ורחוק להפסד:

מתני' (דף ע:) אין מקבלין נכסי צאן ברזל מישראל מפני שהוא רבית אבל מקבלין נכסי צאן ברזל מן העובד כוכבים ולוין מהן ומלוין אותן ברבית וכן בגר תושב מלוה ישראל מעותיו של עובד כוכבים מדעת העובד כוכבים אבל לא מדעת ישראל:

גמ' (דף סט:) ת"ר אע"פ שאמרו אין מקבלין צאן ברזל מישראל אבל מקבלין צאן ברזל מן העובד כוכבים השם פרה מחבירו ואמר לו הרי פרתך עשויה עלי בשלשים דינר ואני אעלה לך סלע מותר לפי שלא עשאה דמים והלא עשאה דמים א"ר ששת לא עשאה דמים מחיים אלא לאחר מיתה:

חמרינן התם גנב ופרע בחובו לא עשו בו תקנת הפוך משום למעיקרא לאו לטעתך להכי נחית לכי עשו תקנתך ה"מ היכא דלטעתך למסכנתך בלחוד נחית וכתבו האחרונים ז"ל שזה נכון: ומתפי נכסיה. **שנכסיו שקטים לגלו ואין ערער על קרקעותיו כמו הר נפפה** (יבמות יג) למתרגמינן **על טורא שלויא: בבי לינא.** כתב הרמב"ן ז"ל כלי ליתן רשות לאפוטרופוס להוציא ממון היתומים מתחת ידם ולמסור לותו בית לחבירם כענין שנתנו בבריית' פרק הניזקין (לקמן נב.) אין אפוטרופין רשאין למכור וכו' אלא"כ נטלו מב"ד רשות ולפירושו ז"ל לי בב"ד סלוטות ושקא עליו ז"ל לפרש כפרש"י ז"ל לעניין **כ"ל מפני שים כח בולם להפסיד נכסי המקבל [ולהתנות עמו] קרוב לשכר ורחוק להפסד** לכיון דלא תקנו **אחכ רבית ביתמי** בב"ל [למה לי] ואי לכופו לקבל ולהפסיד ג"כ הוא ליה למימר דיהבינן ליה בב"ל חסוב לב"ל חסוב בלבד הוא לחלימי לאפקועי ממונא כלאחרינן נבי פרוזבול ונבי לסמכתא: מתני' עלן ברזל **כל אחריות הנכסים על המקבל ופס אותם עליו במעות וכל זמן שלא נתן לו מעותיו חולקים השכר ואע"ג** לאפילו כשאינו מקבל עליו אחריות אלא מפלנא תניא **לעיל [דף סח.] אין מוסיפין חנוני למחצית שכר** הכא אחא לאסמועינן לאין מקבלין כלל ואפילו יסיב ליה אנרא הואיל לכולה מלוה אבל לעיל לפלנא מלוה אבל לא שכרו כפועל: ומלוין. פשיטא רבית קנעק הוא אלא אי אלף זו אלף זו קתני: **מלעת העובד כוכבים. מפרש בגמ':** נמ' ת"ר אע"פ שאמרו אין מקבלין צאן ברזל מישראל אבל מקבלין מן העובד כוכבים השם פרה מחבירו ואמר לו הרי פרתך עשויה עלי בלי לינרים ואני אעלה לך סלע בחשק מותר לפי שאין עשאה דמים והלא עשאה אמר רב שאת אלא עשאה דמים אלא לאחר מיתה: פירוש עשויה עלי **אם לא אשיבנה לך:** סלע בחשק. בשכר שאחרות כה **ואין זה רבית כלמפרש** ואזיל שאינו מקבל עליו אחריות דמים לחמחויים אם הזולו פרות ועמדה בעשריס **וכל כמה דלא מקבל עליה זולא לאו מלוה היא נביה אלא נפורעה אם מתה לו תשבר** לפי דמיה לאותה שעה שמין ושמין לה עכשיו לפי אומה לעתן כמה תפחת וכמה תעמוד ושמאוה עכשיו לשלשים ליום אע"פ שאפשר שהיא שוה עכשיו בשעת מכיכה מ' וכשפירשתי לעיל וכשה"נ הוי אלא מפוס פנמה לומיא דמרא לאחרין לעיל [סי' תלב] מרא יציא פחתיה הילכך אם הזולה או פחתה בינתים לא משלם כלום ולפיכך מותר:

[דף ע:] מרבה הונו בנשך ותרבית. שבור מלכא. **מלך פרס היה ונוטל ממון מישראל וחונן** מהם עובדי כוכבים **לוים מן המעות:** [דף עא.] **בכדי חייו. התירו לו וביותר מכן לחסור מלרבנן לילמח לחני למסרך** ולהרניל **לעני העובד כוכבים וילמדו ממעשיו** יש מי שפסק כתרי ליסני לקולא לכעס הארץ מותר בכלי חייו ובתלמיד חכם לעל נמר ממעשיו שרי לפילו להעשיר וכן לעת הרמב"ן ז"ל ועבשיו עשו כל לחם עניכן כתלמיד חכם ולמרו בתוספות לטעמא למילתא שמכיון שרבו מסיס ולרנוניות לין שיעור לבלי חייו ועוד [טעמא] מאי נזור רבנן שמא ילמד ממעשיו וסיינו בחותו זמן שסיו ישרחל הרבה ביחל ומתעסקין זה עם זה ולא סיו רגילין עם העובדי כוכבים לבל לנו שבל עסקנו עמהן בעל כרחנו מה לי עסק זה מה לי עסק לחר סילבך לפי שהתעבר שרי: תני רב יוסף כו' **נעשה לו ערב. ערבו של לוה כנגד המלוה:** [דף עח:] **ערב למלן. מי הוח המלוה שזה מותר לעשות ערב:** בלח תעשה. משום לל תסיימון עליו נשך: **כתר ערבה לחזל.** שסיגו יכול לתבוע תחלה ללח לערב וכלימשמע פ' נמ פשוט (דף קנט:) סילבך כיון לעיקר לשמכתיה על הערב הוח נתנ שממונו של עובד כוכבים על הערב נתרבה לגל לוה שהוח חייב לפורעו ושמתכח לישרחל מישרחל קשקיל רשיתח וכחילו שהלוה הערב לזה מה שלוה הוח **מן העובד כוכבים** וזה נותן לו רשית והערב נותן לעובד כוכבים לבל סיכח שיכול לתבוע לחיזה משם שירצה מותר שרי ממונו לגל שניסם נתרבה ובשעובד כוכבים נפרע מן הערב בחותה שעה הוח שחל שעבודו על הלוה ושרי שבבר נתחייב בבל מה שהוח פורע בשבילו וכן נהנו בתקומות הללו שישרחל נעשה ערב לעובד כוכבים בשביל ישרחל חברו ולפילו קבלן כן לעת הרשב"ם והרמב"ן ז"ל: תוספתח [מכילתין פ"ה] עובד כוכבים שלוה מעו' לישרחל וישרחל שלוה מעו' מעובד כוכבים ישרחל נעשה לו ערב ולינו חוסם משום רבית. וטעמא שלח עובד כוכבים שלוה מישרחל ישרחל נעשה לו ערב משום לישרחל המלוה עיקר תביעתו על העובד כוכבים [ממנו] הוח נוסה והכי חיתח בירושלמי כתובות [פ"ט הלכה ח] נבי נפרעת שלח בפניו לנרסינן התם וכי נפרעין מן הלחם שלח בפניו אלח מי

מלוה ישראל מעותיו של עובד כוכבים וכו' לסמוך. **להוא ניהו דקא מוזיף ליה ברבית: ואם העמידו וכו' מותר.** קשה ס"ל **לעיל** **ישראל נותנו לחבירו במעות** העובד כוכבים מותר לשלוחו הוא לסמוך. **תע"ש שקבלם מיד העובד כוכבים משום לעובד כוכבים שלוחו של ישראל הוא** ושלוחו [של לקמן] כמותו ובגמרא בשלמא סיפא דקתני **לסמוך למשמע שעובד כוכבים זה חשוב שלוחו של ישראל חומרא לרבנן הוא למיסר להא קי"ל** לחין שליחות לעובד כוכבים (קדושין דף מא:) לילפינן מתרומה לכתיב לחם נם לחם לרבות שלוחכם מה לחם בני ברית אף שלוחכם בני ברית לבעינן שהשליח והמשלח יהיו ישראלים אבל ריפא דקתני מותר כיון לחין תורת שליחות לעובד כוכבים **וישראל מישראל קבלם הוא ניהו דשקיל** רבינא להא לא מצית למימר לתע"נ לחין שליחות לעובד כוכבים זכיה מיהו חית ליה לחמרינן בגמרא (מכילתין דף עב.) קטן ישראל לחתי לכלל שליחות הוא לחית ליה זכיה אבל עובד כוכבים לא חתי לכלל שליחות לא: **שנשא ונתן.** העובד כוכבים **קבלם מן הרחסון** ונתנה לישראל אב' וכבה"נ לוקח אבל אומר לו תנם לו והפטר לא שכיון שלא היה נפטר ישראל רחסון אלא בהלואת רבית של חברו אסור ומיהו הוה מצי לפרוקי כגון דל"ל תנם לו בתורת פקדון והפטר וחא"כ יהיה הלוואה אצלו אלא לאו אורחא למילתא בבבי והא תירוצא לנשא ונתן דריפא לוקח קאי כלשמעתא דמשמעתין אבל סיפא בלקיימא קיימא לים שליחות לעובד כוכבים לחומרא וכן פרש"י ז"ל וכ"כ ר"ח ז"ל והכי מוכחא פשטא לסוגיין וכתב הרמב"ר ז"ל דלרבוי לחום לכבריסם לענין מעשה לתע"נ לר"ת ז"ל מוקי נשא ונתן בית נמי לסיפא שישראל [שנשא ונתן הוא לסוסר] אבל העובד כוכבים שנתן [לפילו בשליחות ישראל] מותר כיון שאין שליחות לעובד כוכבים ומוכיח בירושלמי כלבריו: לשעתא לישראל קא יהיב. ותע"פ שישראל לא על לעת כן נתנם לו אלא על לעת פרעון ם"ל לחיונא למיסר כיון נתנם לו ישראל על לעת כן ולא על לעת פרעון שאסור תע"פ שאין שליחות לעובד כוכבים לכיון דזוזי ישראל ניהו אסור למשקל רבית מיניה הילכך נקטינן לישראל אלא מעות מן העובד כוכבים ברבית אסור להלוותן לישראל אחר ולא"כ נשא העובד כוכבים ונתן בית שנפטר ממנו ישראל רחסון לנמרי כלבריהן עוד כתב (הרמב"ר ז"ל) לאסור לישראל שיאמר לישראל חבירו קח ולוה לי מעות **מן העובד כוכבים** ברבית שתע"פ ששלוחו של חלם כמותו מ"מ נכסי שליח זה משועבדין לעובד כוכבים וישראל חבירו משתעבד לו. בין מלין שליח בין מלין לוה ממנו הילכך אסור תע"כ מכיר העובד כוכבים את הלוה וחריותו לף עליו וכשקבל עליו לתן בריני ישראל מלין ערב כלפריסית לעיל ולכוותה נמי בר ישראל ליהיב כשף לכשפף לחבריה וק"ל לוה לי עליו מעות מעובד כוכבים ברבית לי לחריותיה לעובד כוכבים לשהות כשף בלחוד ולתו לשליח כלל שרי ותי מקבל עליה שליח לחריותיה אסור לכיון לעובד כוכבים לף תבע חלף לשליח ומיניה שקיל רבינא ושליח שקיל משלוח אסור כלין ערב היכא לעובד כוכבים חזל בתר ערבא: עובד כוכבים שאמר ליישראל לוה לי **מעות** מישראל חבירך ברבית. רבינו נרסון ז"ל כתיר לה"ל כישראל שאמר ליישראל הלוה מעותיו לעובד כוכבים ויש שליחות ליישראל ומיהו ה"מ בשלין לחריותיה המלוה על זה השליח כגון שהולישו עובד כוכבים פלוני הוא שלוה ממנו **ח"ג שהעמידו חלו העובד כוכבים** ונפטר השליח בכך לבבל שם השליח חייב בחריותיה לסוסר שלפילו הוא יכול לתבוע חת העובד כוכבים כל שישראל זה הוא בערב קבלן לסוסר כמ"ש למעלה. וישראל שאמר לעובד כוכבים לוה לי מעות מישראל ברבית ומחי לישבת בהו קרנא ורבינא עלי לבר זה נשאל לרבינו יונתן בעל התוספות ז"ל מי לחמרינן כיון לשלין שליחות לעובד כוכבים הני זוזי לעובד כוכבים נינהו ושרי לו לילמר כיון לים שליחות לעובד כוכבים לחומרא [כרש"י ור"ח] וכלכתיבנא לעיל לסוסר והשיב שזה מותר חלא לגי מחזקינן לינשי ברשיעי לניחת שליח שוויה לגי לחמרינן לעובד כוכבים נפשיה לחומרא לברייתא מסום שניהם יועלין בבבר ומתכוין ישראל ליטול רבית הבאה מכיסו של ישראל משא"כ הכא לגי ועוד התיר ז"ל לפילו היכא לייהיב ליה ישראל משכון לעובד כוכבים לגלות עליו ברבית מישראל מסום לשמרינן לשקנויי לשקנייה ישראל למשכוניה לעובד כוכבים ועובד כוכבים למשכון לייהיב הוא ליזוף והרמב"ם ז"ל חלק בזה לגי מסתבר למימר לשקנויי לשקנייה ניהליה מסתמא לגי לסוסר והיכא לייהיב ליה משכון לעובד כוכבים לגלות עליו מעובד כוכבים והלך והוא מישראל סם נתברר הבבר בעשים לסוסר ליטול ממנו רבית ומיהו היכא שהשחיל ישראל כלי לעובד כוכבים שילוה עליו לגרכו של עובד כוכבים ברבית שרי ליישראל לשוחפי עליה ומשקל מיניה רביתא להא קנייה עובד כוכבים בשלמה ולחריותיה עליו ושרי נמי ליישראל בתר הכי למפרק משכוניה ולמיהב ליישראל חבריה רביתא לשהייב ליה עובד כוכבים שרי רבית זה של עובד כוכבים נתרבה ולא על ישראל בלל: משכונו של ישראל ביד עובד כוכבים ובא העובד כוכבים ליישראל אחר וא"ל הלויני על משכון זה כמה שישראל חברך חייב **לי ואני מעלה לך רבית** כלרך שהוא מעלה לי לסוסר לכיון לשיטו קונה משכון על משכונו של ישראל נתרבה רבית זה ומיניה ליהיב קא בקיל . ומשכונו של עובד כוכבים ביד ישראל היכא מ"ל שאסור ליישראל להלוות עליו ברבית להא ישראל מעובד כוכבים קונה משכון ועוד **שהוא בחחריות ישראל לגמרי הילכך** לסוסר לבל ר"ת ז"ל התיר כגון שאמר לו תני מוכר לך כל זכות שיש לי **על משכון זה למוכר** חובה הוא ורבי והוא שלא יתחייב ישראל עוד בחחריותו וכתב עוד שמותר ליישראל זה לפלות המשכון קודם שיבא העובד כוכבים לפי שהוא כחוזר ומוכר לו עבשיו. ונשאל ר"ת ז"ל על בן מומרת לעבודת כוכבים לחת לס מותר להלוות לו ברבית והתיר משום לקוי"ל לממרין לעבודת כוכבים היו מוריליו ולא מעלין וכיון לנופל כן ממונן לכ"ם וכ"ת הרי מוסר לישנים לנופו היה שרי וממונו לסוסר למ"ל בפרק הנזהל (לף קיטו.) לממון מסור לישנים לסוסר ולשבלו **ביד לא למי להתם הוא** לחייבינהו ליומת נפיק מיניה זרעא מעליא לבל בממרי לעבודת כוכבים ליבא למימר הבי כיון שנטמא בין העובדי כוכבים ועתה הרמב"ן ז"ל נמי להתיר להא בפרק חין מעמידין (לף כו:) קו"ל לבל שמורידין לא מיקרי אחיך וברבית כתיב אחיך ותע"נ לבמסור לישנים היו מורידין ולסוסר להלוותו התם ולו משום לגי מיקרי אחיך הוא לגי מפני שהוא כרובף לבל במומר לעבודת כוכבים לגו אחיך הוא ול"ת מ"ת כיון שהוא עמו מוזהר שלא לגלות ממנו לחמשה לגלות לו תקיף להא ישראל לזוהרי לשלא לגלות ממנו לחמשה לזוהרתיה לחלוה הוא לשלוחי לחזהרי רחמנא לגלוה להא לא כתיב לא תלוה אלא לא תקיף שהוא לזוהרי לגלוה שלא יגרום לחלוה ליקוב ול"ת תינח מומר עמו שכיון שיולא רבונו ומתכוין לחרוג בו כופר הוא לבל בן מומרת כיון שנתגדל על לתיסם של עובדי כוכבים שונג הוא ולין מורידין לגו מילתא הוא לכי לחמרינן הכי ה"מ בתינוק שנשבה לבין העובדי כוכבי' שלא הכיר תורת ישראל מעולם לבל זה שעומד בין ישראל ליולד ומתכון

לעובד כוכבי' אשתכח דישראל הוא ניהו דשקיל רבית:

(דף

בחוקותיהם של עובדי כוכבים מן המורידין הוא עול הבית ר"ת ז"ל ריחיה מלחמרי' בירושלמי פרק חין מעמידין כותחי לקסרין בעי מרבי אבהו לבותיכם היו מסתפקים מפנינו **לחם מפני מה חי לחם** מסתפקין מפנינו אמר להו אבותיכם לו קלקלו מעשיהם לחם קלקלתם מעשיכם ואמרינן עלה אמר ר' אבהו כותחין לקסרין מותר להלוותם ברבית פירוש מפקלקלו מעשיהם כלחיקת הלחם שלמא ישראל מומר מותר להלוות לו ברבית ולא תימא הלחם שהני מסוס לנריס הוו מעיקרא ומפקלקלו מעשיהם חזרו לסולן לאבל ביסראל נמור לא לגר נמי כיון שנתגייר כיסראל נמור הוא כלאמרינן בפרק החולן (לף מו.) טבל ועלה הרי הוא כיסראל לכל דבר והלכך כי היכי לבכותיהם הרי לאחר שקלקלו מעשיהם ה"נ ביסראל מומר לעבודת כוכבים ומיהו לגזות מהם לסוס מסוס לישורה ליה שהרי מחויב הוא במענת ומלוה לזרים דאמענ הלכך לסוס לגזות מהם ברבית מסוס ולפני עור לא תתן מכשול: [לף עב.] ת"ר ישראל שלוה מעות מן העובד כוכבים ברבית **וזקפן עליו. לאחר זמן חשב עמו על הרבית וזקף הכל ביחד במלוה וכתב לו שטר עליהם כך וכך לני חייב לפלוני: וגובה את הרבית. למשעת זקיפה הוי כגבוי: בין כך ובין כך. לסיפא פליג וטעמא כלמפרש ואזיל שלח יאמרו** וכתב הרשב"ץ ז"ל לטעמא שלח יאמרו לישיה לפילו לא זקפן הלכך בין זקפן בין לא זקפן לעולם גובה את הקרן ואת הרבית ולפירושו ז"ל מסוס תנא קמא נקט זקפן: **ת"ר שטר שים בו רבית.** אם נפרע כפירוש רש"י שהרבית מפורש בתוכו אלא במאה ועשרים ש"כ שטר זה כמאן דליתיה למי שהרי עליו פסולים הם להיות תנן [נקמן ל' עה ב] הלוי עובדים בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים וקי"ל לכל חייבי מלקיות פסולין להעיד וכאביי לאמר (סנהדרין ל' כז ב) לא בעינן רשע לחתם אלא כל היכא לאיכא לארבעין בכתפיה פסול והכי משמע נמי מפשטא לתוספתא [מכילתין סוף פ"ה] לתניא המוצא שטר שים בו רבית יקרענו בח לב"ד יקרעוהו אלמא להוה שטרא כמאן דליתיה למי לאלב"ד אלמא יקרעוהו וכ"כ הרמב"ן ז"ל לאם רבית מפורש בשטר העדים פסולים ולפיכך פירשו [ז"ל יש מי שאומר] לגר"מ אינו נובה כלל לפילו מבני חורין ולרבנן [נמי] ולאי ממעשבדי לא נבי להה ליכא שטר והא לאמרי לנובה את הקרן מיירי מבני חרי וכגון שהחייב מודה או על פי עדים לחריס שיצעו ההלוואה ולר"ת [לפילו יש עדים לחריס או שחייב מודה לא נבי מבני חרי] משום קנסא ואם נפרע כפירוש הרמב"ן ז"ל לפירש למיירי שאין הרבית מפורש בשטר ולר"ת נובה הקרן ממשעבדי ולר"ת לא ינבה אלא מבני חרי לאע"פ שהשטר לא מיפסל קנסינן ליה אלא עוד הבית ר"ת ז"ל דאיכא רבית בשטר ואע"פ שהוא כשר ע"ל למיירי כגון שהלוו סניס ואמרו כתב ילם שהוא זה לאבל רבית היה בלבר והם לא ידעו אי נמי בשאין כתב ילם יוצא ממקום אחר ואמרו הם עצמם כתב ילינו **הוא זה ורבית ים** בו כך וכך אלא (כתובות ל' יח ב) שהיינו לנוסים מחמת נפשות [להפה שאסר הוא הפה שהתיר] אלא שלפי זה צריך ליישב אמאי לא נזרו רבנן אלא ינבה בשטר זה כלל נזירה שמא ינבה את הרבית כיון שאינו מפורש בו כי היכי לנזרי בשטר מוקלס נזירה שמא ינבה מזמן לאחר ותירץ הרב ז"ל אלא למי להתם אי נבי מזמן לאחר הלוה הרי הכל לאחר שטרך מן הלקוחות אלא כלין כל המזמן לאבל כאן לפילו ינבה את הרבית בקרן שבשטר לא עבד לישורא: **המוקלמין.** להלוזה פסולים **לבעי למטרף לקוחות מזמן לאחר הכתוב בו ועליין לא הלוה ושטר הלקוחות קולם להלוזה וזה מוציא שטרו שהוא קולם והוא שקר: פסולים. ואינו טורף ממשעבדי ואפי' מן המלוזרים למלוה** מסוס נזירה כלא"ר יוחנן לקי"ל להלכתא כרבנן וכן הסכימו כל המפרשים ז"ל לפסולים הם לענין מטרף ממשעבדי לאבל מבני חרי נבי לפשטות לן לכמלוה ע"פ למי ול"ת ולכי נבי מבני חרי והרי העלים פסולים הם שהקלימו מזמן י"ל למסכחת לה שהם כשרים כגון שלא הקלימו מזמן שלא שכתבו שטר לגוה ולין מלוה עמו ולא לוה על אחר זמן ולע"נ לגית להו למשעבד הכי שלא בשטרי לקנייתא [ל' יג ח] ולכרב חסי ולאינו כתבו בשטרי שלא לקנייתא מ"מ כל מלן שלא נמר להה לרב חסי שלו רשע [נמור] הוא. ומי מוציא הם הוא מוקלס. נרסי' בירושלמי למס' ר"ה שמעון בר אבא רבי יוחנן החתומים בשטר מוליעים ולא כן אמר ר"ש בן לקיש עליה החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עלותם בב"ד [כיון שהגיד סוב אינו חוזר ומגיד] תמן בשאמרו לא חתמנו כל עיקר כרב הכא אמרין על זה חתמנו [ועל זה לא חתמנו] ופי' הרמב"ן ז"ל להעלים מוליעין בשאין כתב ילם יוצא ממקום אחר ולקשין ולחמר רשב"ל עליה החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עלותן בב"ד ולין נאמנים לומר קטנים היינו פסולי עדות הייני ואע"פ שאין כתב ילם יוצא ממקום אחר כלאיתמר נמי בנת' לילן בכתובות [ל' יט ח] אליבא דר"מ ופריך התם בשבאו לעקור כל העלות אבל הכא שהי ניתן ליכתב מזמן לאחר מזמן שני מיהא ניתן ליכתב וכיון שכן בשאין כתב ילם יוצא ממקום אחר נאמנים לבדרי הכל על כאן: ההוא נברא דמשכין ליה פרדיסא לחבריה לעשר שנין אכלה תלת שני א"ל אי מזבנת לה ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי קם אקנייה לבנו קטן והדר זבנה ניהליה זביניה ודאי לא עב.) ת"ר ישראל שלוה מעות מן העובד כוכבים ברבית וזקפן עליו במלוה ונתגייר אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן וגובה את הרבית ואם משנתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ואינו גובה את הרבית וכן עובד כוכבי' שלוה מעות מישראל ברבית וזקפן עליו במלוה ונתגייר אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן וגובה את הרבית ואם משנתגייר זקפן עליו במלוה גובה את הקרן ואינו גובה את הרבית ר' יוסי אומר * ד"ת מ"ז (עובד כוכבים שלוה מעות מישראל ברבית) בין בך ובין בך גובה את הקרן וגובה את הרבית אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא הלכה כרבי יוסי אמר רבא מאי טעמא דר' יוסי שלא יאמרו בשביל מעותיו נתגייר זה:

ת"ר שטר שכתוב בו רבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הרבית דברי ר"מ וחכמים אומרים גובה את הקרן ואינו גובה את הרבית במאי קא מיפלגי ר' מאיר סבר קנסינן התירא אטו איסורא ורבנן סברי לא קנסינן התירא אטו איסורא וקי"ל כרבנן:

תנן התם שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין מוקדמין אמאי פסולין נהי דלא גבי מזמן ראשון נגבי מזמן שני אר"ש בן לקיש הא מני ר' מאיר היא רבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן גזירה שמא יגבה מזמן ראשון הלכך במלוה על פה הוא דלא גבי ממשעבדי וכן הלכתא.

ההוא גברא דמשכין ליה פרדיסא לחבריה לעשר שנין אכלה תלת שני א"ל אי מזבנת לה ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי קם אקנייה לבנו קטן והדר זבנה ניהליה זביניה ודאי לא

ולחי בת מחמת חזקה של ג' שנים לכולי האי לא מצינו לאיזהלהורי בשטרח: קס לקנייה. לזל בעל הכרס לקנייה ונתנה בעליס לבנו קטן כלי שלא תהא מכירתו מכירה לקטן קני ולא מקנה ועכשיו כשיגיע זה שטר מכירתו יוציא זה שטר מתנתו: זוזי. מעות שהוא תובע ממנו לומר קבלת מעותי וכתבת לי לחריות ומכרת לי כרס שחיטה שלך: כמלוה בשטר דמי. להא כתב ליה לחריות: לא ניתן ליכתב. מחחר שנתנו כבר במתנה הלכך כמלוה ע"פ דמי ולינו נוהג מנכסים משועבדין: [דף עב:] מתני' אין פוסקין. לין נותנין מעות ליסרלל חבירו ע"מ ליתן לו בהם פירות לסך כך לזמן פלוני לכיון שלא יגיע השער כמה נמכרים שמא יתייקרו כשיגיע השער שלהם נמצא שהיה משתכר זה בהמתנת מעותיו שיתן לו פירות כפי מה שפסקו בזול לבל משיגיע השער פוסקים כלמפרש בגמרא בברייתא לכיון שיגיע השער יגע"פ שאין לזה יש לזה ולא"פ שלינו פוסק עליהם ע"מ לקבלם עכשיו שלא לחחר זמן מ"מ כיון לעכשיו כשפוסק יגיע השער והיה יכול ליקח שהרבה מוכרים יש והיה מנניעם בביתו על לאותו זמן לבעני להו מפ"ה שרי: היה הוא תחלה וכו'. ויש לו גידים ועליין לא יגיע השער פוסק עמו בחיזה שער שירצה לתת לו מאותו גידים לכיון ליש לו אין כאן רבית ומעכשיו הוא קנוי לו ולא"פ שלא משך לכי אין לו נמי לאכן רבית לרבנן הוא וכי יש לו לא גזור: ועל העביט. כלי גדול שעוברין בו העגבים לפני הלריכה והם מתחממים ומתבשלים להוציא יינם יפה ושל זיתים קרוי מעטן: ועל הבירים. פוסק עם היוצר על הקלוות בחיזה שער שירצה ולא"פ שלא יגיע השער היכא שהכנים שפר ועשה בירים שקורין מטונ"ש בלע"ז ועושה מהם קלרות: ועל הסיר. פוסק עמו משיקצענו לכבשן בעצים ובחבנים לשרוף: וחכמים מתירין. בגמ' מפרש טיעמו ת"ק: כשער הגבוה. אם יפחות ממה שהוא עכשיו יותר תתן לי כשער הזול: שער הגבוה היינו בזול שנותנין פירות הרבה בדמים מועטים: יכול לומר. כשירצה שער הזול: תן לי כזה או תן לי מעותי. שהרי לא משך ויכול לחזור בו ולפיכך מי שפרע ליכא הוי זבניה זוזי במלוה בשטר דמו וגובה מנכסים משועבדים או דילמא כמלוה על פה דמו ואינו גובה מנכסים משועבדים ופשט רבא (דף עב:) כמלוה על פה דמו ואינו גובה מנכסים משועבדים מאי טעמא משום דלא ניתן ליכתב:

מתני' אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער היה הוא תחלה לקוצרים פוסק עמו על הגדיש ועל העביט של ענבים ועל המעטן של זיתים ועל הביצים של יוצר ועל הסיד משישקענו בכבשן ופוסק עמו על הזבל כל ימות השנה רבי יוסי אומר אינו פוסק עמו על הזבל אלא אם כן היה לו זבל באשפה וחכמים מתירין ופוסק עמו כשער הגבוה ר' יהודה אומר אע"פ שלא פסק עמו יכול הוא לומר לו או תן לי כזה או תן לי את מעותי:

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן אין פוסקין על שער של עיירות מ"ט משום דלא קביע תרעייהו ת"ר אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקין ואע"פ שאין לזה יש לזה היו חדשות מארבע וישנות משלש אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן היו ללקוטות מד' ולכל אדם מג' אין פוסקין עד שיצא השער ללוקט ולמוכר:

אמר רב נחמן פוסקין ללוקט על שער לקוטות ולבעל הבית כשער בעה"ב אבל לבעה"ב כשער לקוטות לא מ"ט מאן דיהיב זוזי לבעה"ב אפירי שפירי יהיב אמר רב הונא אין לווין על שער שבשוק פי' סאה בסאה ומי אמר רב הונא הכי והא בעו מיניה מרב הונא בני בי רב דיזפי בתשרי ופרעי בטבת שרי או אסור ואמר להו הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי אי בעו זבני ופרעי א"ל מעיקרא אין לווין אמר רב הונא כיון דשמעה להא דאמר רב שמואל ברב יהודה א"ר אלעזר לווין אמר איהו נמי לווין וכן הלכתא דלווין סתם ופורעין סתם על שער שבשוק:

תנו רבנן המוליך חבילה ממקום למקום מצאו חבירו ואמר לו תנה לי ואני אעלה לך כדרך שמעלין לך באותו מקום (דף עג.) ברשות מוכר מותר ברשות לוקח אסור המוליך פירות ממקום למקום מצאו חבירו וא"ל תנם לי ואני אעלה לך פירות שיש לי באותו מקום אם יש לו פירות באותו מקום מותר ואם לאו אסור החמרין מעלין ממקום היוקר למקום הזול ואין חוששין מאי טעמא רב פפא אמר משום דמגלו להו תרעא רב אחא בריה דרב איקא אמר ניחא להו דמוזלי גבייהו מאי בינייהו איכא בינייהו ספסירא חדתא מאן דאמר משום דמגלי להו תרעא ספסירא חדתא ליתיה הוחיל ולא נתן לו מעותיו ע"מ לקבל עכשיו חלה לאחר זמן וכתוך כך נמתנה השער סתם לעתיה לחיוים לחרעא זילא הוה לקא פסיק [מעותיו]: לכעיירות קטנות חיוו נמשך השער חלה מעט ותיכף תתייקר מפני שאין רכיס מכיאין שם תבואה למכור והרי זה כאילו לא יגיע השער לכיון שלא נתן מעותיו ע"מ לקבל עכשיו יכול הוא שהשער יהיה מסולק קודם שיקבל ויעטרך לו (הלה) [שלא] להתייקר וליתן כשער שפסק ונמצא מסתכר בהמתנת מעותיו שהרי לאפשר שגם הוא לא היה יכול ליקח בשעת השער מפני שמסתלק מיד וא"כ הוי כאילו לא יגיע השער שאין פוסקין: תנו רבנן. אין פוסקין. מלרבע בשלש: על שיגיע השער לחדש וליכן אין פוסקין על החלשות מל' על שיגיע השער לחדש וליכן לרבי שנותנין חלשות ל' **משום שלא יבשו עליין כל הערוך והפוסק על החלשות לא יקבלם ממנו עכשיו על לאחר זמן כשיתיבשו כל ערכן לפיכך אין פוסק עליהן לקבל ל' שאין בשלש על שיגיע השער כל לחדש וליכן:** לקוטות מל'. **שתי תבואות לקוטות חיוש יפה לפי שלוקטין אותם בכמה שנות ומערבין שבולי שיפון עם שבולי חטים: אין פוסקין על וכו'.** עם בעל הבית מל' על שיגיע השער ל': למלן ליהיב זוזי לבעה"ב אפירי שפירי יהיב. ללוקח שתי לוקח הוא לאין לו פירי שפירי: **אין לווין. מעות בלרך הלוואה ע"מ שאם לא אחלם לך מעות על זמן פלוני אתן לך פירות כשער של עכשיו ואע"ג ללרך מקח וממכר שרי לרך הלוואה אסור** ולפיקנא לשרי והנאנוים ז"ל פירשו **אין לווין שאה בשאה על שמך שער שבשוק לעולם הוחיל** וחטין מעויין ה"ל כעל שיבא בני לו על שאמנא מפתח ולפיקנא ללווין להוחיל ויגיע השער כמי שים לו הוא להא חיטי בהיני והא חיטי בשילי ויכול הוא ליקח מהם ואע"פ שאין לו מעות בשעת הלוואה כיון שיגיע השער יכול הוא ליקח פירות בחשרי ואע"פ שלעת הריחב"ל ז"ל לזוקא כשים לו למיס שיכול ליקח בהם פירות מ"מ לא נרחה כן לעת הנאנוים ז"ל שהרי כולם התירו שתים וכן לעת הרענ"ר ז"ל: תנו רבנן המוליך חבילה **ממקום למקום. ממקום הזול למקום**

היוקר: **תנה לי.** ואני לוליכנה **ואעשה ערכי במעות על זמן פלוני:** [דף עג.] **ברשות מוכר. אם קבל עליו מוכר לחריות הלכך:** מותר. **לחין כאן מלוה על שתמכר וכל מה שנמכר ביוקר של בעלים הרחשונים הוא וחין כאן רבית** כלל: **ברשות לוקח לסוף. למשפתי מלוה הוא נביה ויביב ליה טופילנא ברביתא: תנס לי.** ואוכלס כאן: ואני לעולה לך. על זמן **פלוני מפירות שיש לי שם: אם יש לו מותר. למשפתי לוקמינהו ברשותיה ואע"ג דלא משיך להו אחה בשחה נאו רבית קנעה היא לאת לחבך רבית לרבנן וכי יש לו לא נזור:** לסמוך. **לכשכר המתנתו יתן לו במקום היוקר:** בחמרים. בסכימו האחרונים ז"ל לפר"ח שפירש בחמרים שהם שלוחים של בעה"ב ונותן להם שכר טרחם ועמלם אלא שהם הם מקבלים **עליהם לחריות הלרך** ולא משום שהמעות שנותן בידם הבעל הבית יהיו הלוחה לו"כ היולך נתיר שיקבל בעה"ב **במקום היוקר כמקום הזול** [הלא] מסרנו לעיל [דף סד:] בהלוחו לזול בחנרי לפילו בחנך לא קיימא לאנרא לבל הכא בסומרי חנם הם שהתנו להיות כשומל והם לחמרינן מאי טעם הוא כלומר שהרי מסקבלו עליהם את המעות הוו הלוחה שאילו היו ערייבין להם היו מוציאין חותם ונפיכך הם מעלין **להן בחזרתם בשער הזול** ושכר הלוחה שקבלו ומפרקינן לעלו שכר הלוחה הוא לעה"פ שהתחם במעות כאן הרי הן כשולחני שהפקידו לו ושם הוא פורעם אלא שי לעבדי הכי משום לניחא להו לאיתויי פירות בלחריותם משום **למנבו להו תרעי (אי נמי למזבני גבייהו.** למנבו להו תרעי). **שעל ידי מעותיו של זה הם ניכרים למוחרים ומכירים אותם בעלי בתים של מקום הזול ונותנים להם בהקפה ואנלם** משכירים: מוזלי נבייהו. **אלא ימסרו יהיהם מלהרגיל אנלם: תגרת חתפת.** חמר **שאינו ניכר עליין ולמאן לחמר מנבו להו תרעייהו ליכא למ"ל למוזלי נבייהו ליכא לכיון לאינו ניכר להם אין מחמינים בלבריו שהוא נותנם במקומו בזול ולא מוזלי נבייה:** נרסינן בגמ' בעא מיניה ר' לקי מר' יוחנן מהו לעשות בגרוטאות כן ל"ל ר' יסמעלל בר' יוסי בקם לעשות בכלי פשתן ולא הניחו רבי (ובקם רב לקי לעשות בגרוטאות כן ולא הניחו ר' יוחנן) פי' בגרוטאות **בשאר פרקמטיא בגון שברי כסף** וזהב **ושאר מתכות מי אמרינן תבואה הוא למילי לשכיח הוא לחזלו ואתו כל שעתא ניחא להו למנבי תרעא לבל שאר פרקמטיא ליכא נגויי תרעא** לגלי שכיח כולי [האי] **ולאו אוזולי תרעא למי שמוכר לו עבשיו לא ימכור** לו מחר: ותו אמרינן התם **פרלמא רב אסר.** לכיון ללקמיה שוי טפי מחזי כאגר נטר ליה ושמואל שרי ומודה רב בתורי דנפיש פסידייהו. פרש"י. והרמב"ם ז"ל פרק [שמיני] מהלכות מלוה ולוה פירש שלוקח פירי הכרם בעולו שמלר לו בוסר קודם שיתבשל ולוקחו בזול מפני שהקילס לו המעות שלא יקח הפירות לעצמת מכס יין על זמן **הבציר והוי אגר נטר** ואסור ואע"נ לבבי האי נוונא אמרינן לעיל [דף סד.] לשרי בקרי כיון בקי בתרעא ולא ידיל לגלויי להו תרעיה ומ"ד משום דמוזלי ספסרי גבייהו דחמרא ספסירא חדתא נמי מוזיל גבייהו:

(* מן פרדס וכו' עד כרגא עלייהו אינו מהלכות הרי"ף ז'ל. ד"ת [וכן הגיה הב"ח וכן בדפוס קושט' ליתא] פרדס רב אסר ושמואל שרי רב אסר דכיון דלקמיה שוי טפי מיחזי כי אגר נטר ליה ושמואל שרי כיון דזימנא הוי ביה תיוהא לא מיחזי כי אגר נטר ליה אמר רב שימי בר חייא ומודה רב בתורי דנפיש פסידייהו

אמר להו שמואל להנהו דשבשי שבשא הפוכו בארעא דניהוי כמאן דקני ליה גופא דארעא ואי לא הויא כהלואה ואסור * ל"ג בש"ס (והיכא דיהבי ליה טפי פורתא לא מחזי כרבית) אמר להו רבא להנהו דמנטרי באגי הפוכו בבי דרי כי היכי דלא תשתלם שכירות דידכו עד ההיא שעתא דשכירות אינו משתלם אלא לבסוף וההיא שעתא אוזולי הוא דקא מוזלי גבייכו אמרי ליה רבנן לרבא קאכיל מר רביתא דכולי עלמא שקלי ארבע ומסלקי [לאריסא] בניסן מר נטר להו עד אייר ושקיל שיתא אמר להו אתון הוא דעבידתו שלא כדין ארעא לאריסא משעבדא להו ומסתלקין להו בניסן ומפסידתו להו בכמה אנא נטר עד אייר **המלויס תבואה לאריסין לזרע ומסלמין להם לנורן תבואה חלפה** ור"ח ז"ל פירש שבשי זמורות וכן מתרגמינן שריני שבשי ומיירי שלוקח מסאוי זמורות בזול בכך וכך ליטול אותם בעת הזמיר ובלילתנהו עסקינן לאסור משום להאי סמעות כמלוה לבל כשמסכף בארעא מיחזי כמאן דקני נופא לארעא ושרי. והרמב"ם ז"ל מוקי לה לפילו בלאיתנהו ופ"ה בעינן שיסכף בארעא לפי שאין הלבר יולע לזה תזמר וזה תסאר ולפיכך הוי המעות כמלוה והזול שכר הסמתנה וכמאן דליתנהו הוי: נרסי' בגמ' אמר להו רבא להנהו דמנטרי בתני הפיכו בבי דרי כי היכי דלא תשלם שכירות לילכו על הסיע שעתא לשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף והסיע שעתא היא לקח מוזלי נבייכו. **שומרי הקמות על** הבציר: הסבו. **סייעו בידיהם התבואה בגורן** או בהליכתה ובהבאתה סיוע **פורתא לפי שבשביל שאתם ממתינין שברכם על** מירוח הגורן הם **נותנין לכם מתנה יותר על שברכם לפיכך סייעו אותם כלי שתהא פעולתכם מוסבת על ימות הגורן ושכירות אינה משתלמת אלא לבסוף** ואין **כאן המתנה** ואם **יוסיפו לכם אין זה שכר** המתנה: ותו נרסי' התם אמרי ליה רבנן לרבא קא אכיל מר רביתא לסתם כו"ע מאן ליכיל לאריא לאינגויי שקלי להו לרבעה ומסלקי להו בניסן מר נטר להו עד אייר ושקיל שיתא אמר להן אתון הוא דעבידתו שלא כדין ארעא לאריסא משעבדא להו ומסתלקין להו בניסן ומפסידתו להו בכמה אנא נטר עד אייר שקלי ארבעה **כורין בחכירות השדה** ומסלקי לאריסא בניסן ומר מסום לנטר ליה עד אייר **שקל שיתא וקא ס"ל למסום שכר** ולמיולא קא רבו שאני התם שאע"פ שהלוענין קטנים רחוים הם ללקיטה וכך היה מוכרם ואם הלוקח מניחם עם גגל מה איכפת ליה למוכר הלא אינו מפסיד בזה כלום וכל כיוצא בו שאין בו הפסד **ולא חסרון על המוכר** שרי לבל פירות הכרם לא נגמרו ללקיטה ומפסיד בו המוכר טובא ממה שמוזיל בזמן הבציר ואסור אע"פ שהלא לו מה שברמי עושה כך וכך אין מועטו: **ומודה רב בתורי.** בזמן **שבוערים הכרמים בשוריס ומוליכים הענלה בין שורות הכרם ומתקלקלים רגלי השוריס בקלחי שרשים שבקרקע** שהפסד הלוקח אז רב ומעני מודה אז רב לשמואל לשרי כיון שמקבל עליו כל זה להפסד לבל להפסד קרח אז ברל לא חיים רב והרמב"ם ז"ל פירש בתורי כמו שפירש בפרשם שאם נקח ענל בזול ומיחיה אחר בעליס על פינגיל שרי זה מותר משום לנפים פסידייהו שהמיתה והבחיאות לבר מעני תמיד ובבהאי נוונא מודה רב למשום שמקבל עליו הפסד זה שרי ליה ללוקח בזול ולא **הוי אגר נטר** והבל עולה לענין לינה: ונרסינן בגמ' אמר להו שמואל להנהו למשבשי שבשי פוקו וסייעו בנופא לארעא כי היכי דלהוי כמאן דתפסת בנופא לארעא **ולא מיחזי כאגר נטר ליה** פרש"י ז"ל **בעלי בתים**

המתנת החכירות קח מוספי: לתון וכו'. שלתם **כופין לותם לקנות התבואה כניסן:** לרעת לחריסק משתעבדת. **על שתתבטל התבואה כל ערכה הלכך שלח כלין הוא כפייתכם: לחת נוטרת.** ושכר שלי חני נוטל ולח שכר המתנה לל כורין: עוד לחמרו בגמרת רב מחרי

ומרווחינן להו בכמה

(דף עג:) רב מרי בר רחל משכן ליה ההוא נכרי ביתא אזל זבנה לרבא נטר שתא שקל אגר ביתא אמטי ליה לרבא א"ל האי דלא אייתי למר אגר ביתא עד האידנא דסתם משכנתא שתא ולא הוה מצי נכרי מסלק השתא לישקול מר אגר ביתא א"ל אי הוה ידענא דממושכן ליה למר לא הוה זבינא ליה השתא כדיניהם עבדינן לך דכמה דלא מסלקי לן בזוזי לא שקיל אגר ביתא אנן נמי לא שקילנא אגר ביתא א"ל רבא מברנש לרב אשי חזי מר צורבי מרבנן דקא אכלי רביתא דיהבי זוזי אחמרא בתשרי ובחרי ליה בטבת א"ל אינהו נמי אחמרא יהבי אחלא לא יהבי מעיקרא דחמרא חמרא דחלא חלא וההיא שעתא הוא דמבחר נפשיה:

רבינא יהב זוזי לאקרא דשינוותא ושפכו ליה טפייתא אתא לקמיה דרב אשי א"ל בכי האי גוונא מאי א"ל * בס"י וכן בגמ' ורש"י אחולי קא מחלי אוזולי קא מוזלי גבך א"ל והא ארעא לאו דידהו א"ל ארעא לטסקא משעבדא ומלכא אמר דיהיב טסקא אכיל פירי א"ל רב פפא לרבא חזי מר הני דר"פ בר אבא דיהיבי זוזי אכרגא דאינשי ומשעבדי בהו עבידתא טפי א"ל איכו שכבי לא אמרי לכו הא מילתא הכי א"ר ששת מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא משתעבד למאן דיהב כרגא עלייהו)

רב שעורים אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבא א"ל רבא שפיר קעבדת דתניא ראיתו שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו ת"ל (ויקרא כ"ה:מ"ו) לעולם בהם תעבודו ובאחיכם יכול אפילו נוהג כשורה ת"ל (ויקרא כ"ה:מ"ו) איש באחיו לא תרדה בו בפרך

אמר רב חמא האי מאן דיהיב זוזי לחברים למזבן ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה משלם ליה כדקא אזיל אפרואתא דזילשפט אמר אמימר אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא אמר לי כי אמר רב חמא ה"מ ביין סתם אבל ביין זה לא מי יימר דמזבני ליה ניהליה רב אשי אמר אפילו ביין סתם נמי לא משלם מ"ט אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא ולרב אשי מ"ש מהא דתנן אם אוביד ולא אעביד אשלם במיטבא א"ל

צריך להעלות לו שכר] ולפיכך לח הזכירו בכולי פרקין בשכר מעותיך שהיו בטולות לנלי לחת ברבית מחוברת כיון שפרעו חס לח חמר כן היה מותר [ליתן] למתנה למי שלוה ממנו לעולם ליח לן לינח למיסר לחבל בתום' התירו לפילו בשעת פרעון משום דהכח היו **מקח ומכר לחבל בהלוחה לסור** בשעת פרעון: **והח לרעת נלו לילהו היח. חלח שהיו עשירים רוחין בני חלס שהניחו שלותיהס וברחו ולח נתנו מס הקרקע למלך והס נוטלים השלות והכרמים ופורעים מס המלך ושמח היין שחתה לוקח מהס נזל הוח** כיוק [לשע"נ] **לקרקע לינה נגזלת שהרי הוח של בעלים הפירות נזל: טסקח מס.** של קרקע: ומלכח חמר. ולינע למלכותח לינה: נרסינן בגמרת ג"ל רבח מכרנים לרב חפי חזי מר רבנן לקח לחכי רביתח יהבי זוזי לחמרח בתשרי ומבחרי בטבתת ג"ל לינהו נמי שפיר קעבדי סתם מלן ליהיב לחלח לח קח לחמרח קח יהיב לחלח לח יהיב מעיקרח לחמרח חמרח לחלח חלח סהיח שעתח הוח למחבר נפשיה. פירום ומבחרי לסו בטבתת **נוטלים יין טוב וחי הוי שקלי ליה מתשרי לימח הוה מחמין ולשתכח למסוס לחקליתו במעות בתשרי ועליין לח יצח הטער קבל המוכר עליו לחריות ולח למי ליה לו לחטים לפי שהיין רניל להחמין ושמח שלו החמין: מעיקרח. מסעה שלקחו:** שפיר עבדי וכו' **מעיקרח** לחמרח וכו'. **קלקולו בתוכו הוח לח שהינו ניכר ויין מקולקל לח נקח** ממנו. ועוד חמרו ג"ל רב פפח לרבח חזי מר הני לבי רב פפח בר חבח ליהבי זוזי לכרנח ומסתעבדי בהו טפי ג"ל ליכו הסתח שכבי לח לחמרי לכו הח מילתח הכי ג"ר שסת מוהרקייהו להני בטפסח למלכח מנח ומלכח לחמר מלן ללח יהיב כרנח ליסתעבד למלן ליהיב כרנח. פירום כרנח כסף גולגולותם של ג' וג' שהיו יהודים נותנים כל ג' וג' כסף גולגולותם למלך: **מוהרקייהו. חותם עבדות שלהם: בטפסח. בחרנז המלך מונח והם עבדים שלו לדינח למלכותח לינה:** רב שעורים לחותם לרבח היה תקיף. כופה: **גוהרקח. ענלה מוכנת למרכבת לחם: בהם תעבודו ובחחיכם. נמי תעבודו:** למזבן וכו'. **לקנות לו יין בימות הבציר:** משלם ליה. **יין לפי לחיים הקליס שקונים חותו** בלפרוותח לזולשפט **סס מקום שהיין נמכר ונקח נסס לרוב הלוקחי' יין בימות** הוח

ליני לחלוי מחלי. **הולילו ולח פסקת עמהם ומלעתם נותנים לך וחין מזכירים לומר בשכר מעותיך שהיו בטולות לנלנו מתנה בעלמח הוח** וכתבו החחרונים ז"ל דהח לפרי הכח כשהוח בסתם משום שהם פרעו חותו כבר וחחר כך הוסיפו לו משלהן לחבל בשעת פרעון היה לחשוב בסתם [מילי דהוה לשלוחו ולר בחנרי

הבעיר ולוקח בסהתנה **עמו שחס לו** יקנה לו יפלס כמו שנמכר בזול לכל אי לו לתתי תע"נ (לנ) [לפסע ולנ] זבן פטור [ירושלמי פ"ב הל"נ] למבטל כיסו של חברו הוא [תשר"י]: **לסמכתא היא. ואפילו התנה עמו והבטיחו חס ושלום קונה לך לפרע מעלי לין זו לנא לסמכתא הוחיל ולא קנו מילו** והלכתא כרב חסדי: ולרב חסדי. נסי לסמכתא לא קניא לפי' בלבר שבילו כלמוכח פר' זה בורר (לף כה.) נבי תשחק בקוביא מ"מ חזינן לתקנו הכא **גבי מקבל שדה מחברו והוכירה לו ולא זרע שמין אותה כמה היא רשויה לעשות ונותן לו שכר כתב לו תחלה חס ושלום וכו' תלמא כיון לאפסדיה בהכי עליהו שמיך** תקנו רבנן לישלם כנגד הפסדו ס"נ הוא להו לתקוני לישלם כנגד הפסידו: התם בידו. לזורעה ולא להוכירה וכיון דלא עבד קנסו רבנן: [לף על.] **הכא לאו בידו.** דשמיך לא יתכרו לו הלכך לא חזו רבנן למקנסיה כן כתבו האחרונים ז"ל וכן פסק רבינו האי גאון ז"ל לכל לחי לא קני וכלשמיקנא לעיל ונבי שם חוכיר ולאו מלינא הלא מתקנתא הוא: **הלא ך וחתם. מעות שלו כל שים ואיש לבד:** סיתומתא. **חותם שרוממים החנויים על החביות שלו יין שלוקחין הרבה ביחד ומניחין חותם בחוך הבעלים ומוליכים חותם אחת אחת בחנות למכור ורומזים חותם זה לעת שכל הרשומות נמכרות:** ובלחתרא לקני. לרבינו **לרשום ע"מ שבלבר זה תהא קנויה לו הוי כאילו משך וקני** כתב הרשב"ם ז"ל שמעינן מהכא למנהג מבטל את ההלכה בכל כיוצא בזה שכל לבר שבמקן ע"פ המנהג קונים ומקנים הלכך בכל לבר שנהגו התגריס לקנות קונים ע"כ: **מחוסר שתים. שתי מלאכות** פוסק עמו **ואע"פ שלא יצא הסער להה יש לו לחבל מחוסר** נ' כאילו [לין לו] **למי ואינו פוסק** על סיצא הסער ול"כ ל"ל למתני' לאתר פוסק עמו על הנגיש מיירי שלין הנגיש מחוסר שתי מלאכות כנון ליסס וזרייס שבבר נתייבש **לאכתי נגיש קרי ליה** והוא הלין לכולה מתני' מיירי בהכי שלין על המוכר לעשות בו בלבר הנמכר שלא שתי מלאכות ואפילו לי מחוסר נ' לו ל' מלאכות מיירי שמנהג המקום שלוקח עושה המלאכות האחרות סוף לבר לבעינן שלין על המוכר לעשות בו בלבר הנמכר יותר משתי מלאכות וזו מיקרי לבר שהוא בידו ואע"פ שלא יצא הסער פוסקין: בל"ל. **שריך שיהא מוכן בידו: בשפר נבן. שחינו מצוי** במקומו לבל בשפר שאור **שהוא מצוי במקומו ל"ל שיהא בידו שלא לזה ים לזה:** מכי עיילי **משהכנים המוכר ונבר שפר בביתו ושפר שחור היה:** עשיק. **יקר ואינו מצוי:** סמכא לעתיק. כלומר **לילמא לא משכח שפרא יקבל מי שפרע:** לף סמכה לעתיק.

התם בידו (דף עד.) הכא לאו בידו והלכתא כרבי אשי אמר רבא הני בי תלתא דיהבי זוזי לחד למזבין להו מידי וזבן לחד מינייהו זבן לכולהו ולא אמרן אלא דלא צר וחתים איניש לדעתיה אבל צר וחתים איניש לדעתיה למאן דזבן זבן ולמאן דלא זבן לא זבן אמר רב פפי משמיה דרבא האי סיטומתא קניא למאי הלכתא רב חביבא אמר למיקנא ממש ורבנן אמרי לקבולי עליה מי שפרע ובאתרא דקני ממש קני:

יום רלז

פוסק עמו על הגדיש: אמר רב מחוסר שתים פוסק שלש אינו פוסק ושמואל אמר בידי אדם אפילו מאה פוסק בידי שמים אפילו אחת אינו פוסק והלכתא כרב דאיסורא הוא וקיימא לן הלכתא כרב באיסורי:

על הביצים של יוצר: תנו רבנן אין פוסקין על הביצים של יוצר עד שיעשו דברי רבי מאיר אמר רבי יוסי במה דברים אמורים בעפר הלבן אבל בעפר שחור כגון כפר חנניא וחברותיה כפר שיחין וחברותיה פוסקין ואע"פ שאין לזה יש לזה אמימר יהיב זוזי מדמעיילי עפרא כמאן אי כר"מ הא אמר עד שיעשו ואי כר' יוסי הא אמר אע"פ שאין לזה יש לזה לעולם כר' יוסי ובאתריה דאמימר לא הוה עפרא אי מעיילי עפרא סמכא דעתיה ויהיב ליה זוזי ואי לא לא סמכא דעתיה:

(דף עד:) ופוסק עמו כשער הגבוה: ההוא גברא דיהב זוזי לנדוניא דבי חמוה לסוף זל נדוניא אתו לקמיה דרב פפא א"ל אי פסקת כשער הגבוה שקול כי השתא ואי לא פסקת שקול כי מעיקרא ומאן דהדר ביה מנייכו מקבל מי שפרע וה"מ בגברא דזבין ומזבין אדעתא דנפשיה אבל אי יהיב זוזי לבעה"ב דלא זבין ומזבין אדעתא דנפשיה אלא אדעתא דמריה זוזי הוא דזבין שליחא שויה ומאי דזבין זבין ומיחייב לקבולי מיניה בתרעא דזבין ליה והוא דלא שני בשליחותיה אבל היכא דשני בשליחותיה אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי:

מתני' חטים בחטים. סלאה בסלאה: לזרע. בגמ' מפרש טעמא: **שהיה ר"ג אומר.** כלומר למה הוצרך למשנה זו לפי שהיה **ר"ג רגיל להחמיר שלא יוקרו ונוטל מהם כשער הזול ומשמוענו מתני' לא שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו: גמ' שלח ירל. עליין החרים לתוכה לעובלה:** לסברא לי. פירש"י וכביכול לי: **ביזרע:** לזרע: **מני מסלק ליה. הילכך לפילו ירל וכבר חרשה הוחיל וכיל בעל הבית לסלוקו בשביל שלין לו זרע כשלוה ממנו הזרע וזורע נותן לו חטים כשיוקרו ולין זו הלוואה שלא לצייר מהכי קא נחית הרי הוא כיורל לתוכה ע"מ שיטול בע"ה את הזרע תחלה מחלק המגיע לחרים והחרים יטול השאר בשכר טורחו ויטול פחות משאר חרישין** וכמו שלא הלוה לכר לחרים שלא כנוטל מה שזרע משל עלמו: מחרי לרעך וכו'. **וזה היה קרקע שלו יפה ושנה ממנהג העיר להטיל הזרע על החרים הילכך לי פשק עמו כן** מתחלתו **מני מסלק ליה הילכך כי נחית לצייר מהכי נחית כלשמרן לעיל ולין זו הלוואה לשכל ירל מתחלתו ולא פשק עמו שיהא הזרע עליו ולח"כ נתרצה מלילו ע"י קבלת למיס או מתנה לין ירילתו עכשיו לתוכה לנימא לצייר מהכי נחת שלא הלוואה היא גביה ולשור** נמלא לטעמא למתני' **לסלאה בסלאה** לזרע מותר משום **שלא הוי הלוואה:** [לף עה.] **ויקוץ לו למיס. כך וכך כשער של עכשיו לתן לך:** וכמשלן ללוזפיה זוזי הוא ולפילו **הוזלו יטול למיס שקנן: מתני' על שיבא בני. לכיון שיש לו שפיר למי להו סלאה בסלאה לרבנן הוא דלמו נשך לאורייתא הוא וכי יש לו לא נזור: גמ' כמה כורין.** פירש"י ז"ל לשכל **חלא וחלא לחמרינן זו תהא תחתיה שהרי לינה קנויה לו למלוה וכילו למוכרה ולשלשה ונמלאת לותה שלוה נזקפת על פירות שבשוק וזו פנויה לגלות עליה וכשלוה כל שלא שלוה לוה בהיתר להה לילו לוה סלאה שלא ולשכל גם את הרשלונה הוחיל וכשלוה לוה בהיתר והיה לוה משלם חטים ר"ג כשלוה בהיתר לוה כל סלאה וסלאה שהרי זו עומלת** ע"כ ועל הפירות שבשוק שכתב ז"ל לשו למיומרא שיצא השער שבשוק שלא"כ לא הוה בעינן שיהא לו בתוך ביתו כלל לכשיצא השער לפילו לין לו מותר שלא לין לזה יש לזה שלא כלומר כיון שבילו לשכלה או למכרה ע"כ ולריך לומר שמזקקת ליפרע **על פירות שבשוק** מתי שיבולו שלא חייבינן כיון לכשעת הלוואה יש לו וכלפירשתי: לוויס סתם. הסכימו האחרוני' לחכמים שלו שכרות לכל שלא לפילו שלא לומר הלוויני כור חיטין שהוא לשלי קנויה לו **קנעת למיס שלא החמירו כל כך בחיסור סלאה בסלאה** והרמב"ן ז"ל כתב לליבעה שמי שכי לייקא לשי לא מסלר שלא שכרות היה לו לומר אבל חכמים חומרים לוה סתם ופורע סתם וכתבו הגאונים ז"ל לכללו לשון זה ללווין סתם משמע שמי שלווין סלאה בסלאה על שער שבשוק וכתב הרשב"ם ז"ל לשון נראה כלותם המפרשים ז"ל שפירשו ללווין סתם שלפוקי היכא דקבע לו זמן לפרעון משום לחוששין שמא יפשנה השער בינתים לולשי קביעות הזמן שלשון מלוה הוא שלין לו שם בא לוה לפרוע תוך זמנו ז"ל בתשובה לשאלת ככר שהוא לכר מועט לא בעינן שער שבשוק שאע"פ שלין לזה יש לזה מילי להוה לשבל כל ימות השנה ובמסכת שבת פרק שואל שלם (לף קמח:) מוכיח כן למוקי לה בלשון קייני שמי וכן כתב הרשב"ל ז"ל לשע"פ שלין לזה יש שרו רבנן משום למילתא זוטרתי היא ושכיח לשוזפי חלא מחברתה ש"נ משום שלא קפלי שכניס לשללי בשה מילתא:

מתני' מלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרע אבל לא לאכול שהיה רבן גמליאל מלוה את אריסיו חטין בחטין [לזרע] בזול והוקרו או ביוקר והוזלו ונוטל מהן כשער הזול ולא מפני שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו:

גמ' ת"ר מלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרע כד"א שלא ירד אבל ירד אסור מאי שנא תנא דידן דלא קא מפליג בין ירד ללא ירד ומאי שנא תנא ברא דקא מפליג בין ירד ללא ירד אמר רבא * בגמ' איתא ר' אידי בר אידי אסברא לי באתרא דתנא דידן אריסא יהיב ביזרא בין ירד בין לא ירד כמה דלא יהיב ביזרא מצי מסלק ליה כי קא נחית לבציר מהכי קא נחית באתרא דתנא ברא מרא דארעא יהיב ביזרא אי לא ירד מצי מסלק ליה וכי קא נחית לבציר מהכי קא נחית ואי ירד דלא מצי מסלק ליה אסור תנו רבנן אומר אדם לחבירו (דף עה.) הלויני כור חטים וקוצץ לו דמים הוזלו נוטל חטים הוקרו נוטל דמיהן והלא קצץ אמר רב ששת הכי קאמר אם לא קצץ הוזלו נוטל חטים הוקרו נוטל דמיהן:

מתני' לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטין ואני נותן לך לגורן אלא אומר לו הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא המפתח והלל אוסר וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשנו בדמים שמא יוקרו החטים ונמצאו באות לידי רבית:

גמ' א"ר הונא יש לו סאה לוה עליה סאה סאתים לוה סאתים ור' יצחק אמר אפילו יש לו סאה לוה עליה כמה כורים תאני רבי חייא לסיועיה לר' יצחק טיפת יין אין לו טיפת שמן אין לו הא יש לו לוה עליה כמה טיפין וכן הלכתא:

והלל אוסר ולית הלכתא כוותיה: וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר לחברתה א"ר יהודה אמר שמואל זו דברי הלל אבל חכמים אומרים לווין סתם ופורעין סתם ודוקא על שער שבשוק כדרב הונא * לעיל בשמעתין דאי בעי זבינה ופרעי' מהר"ם א"נ היכא דאית ליה מההוא מינא כדתני ר' חייא לסיועיה לרבי יצחק טיפת יין אין לו טיפת שמן אין לו הא יש לו לוה עליה כמה טיפין ואמרינן נמי בפרק הזהב (דף מד:) רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייא ואייקר אתא לקמיה דר' חייא אמר ליה זיל הב לה דינרין טבין ותקלין אי אמרת בשלמא דהבא טיבעא הוי שפיר אלא אי אמרת פירי הוי הוה לה סאה בסאה ואסור ופרקינן רב דינרין הוה ליה וכיון דאית ליה נעשה כאומר לו הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא המפתה (דף עה.) וא"ר יהודה אמר שמואל בני חבורה המקפידין זה על זה עוברין משום מדה ומשום משקל ומשום מנין ומשום לווין ופורעין ביו"ט וכדברי הלל אף משום רבית ואמר רב יהודה אמר שמואל תלמידי חכמים מותרין ללוות זה מזה ברבית ידעי דרבית אסירא ומתנה הוא דקא יהבי להדדי א"ל שמואל לאבוה בר איהי הלויני ק' פלפלין במאה ועשרין

בני חבורה. הולכים בדרך לו יוסכים בכית לחד לים לסעות עלמו: המקפידים זה על זה. להנות זה לת זה במלה ובמשקל ובמנין: עובדים. בשבתות ויומים טובים: ומשוש לווין ופורעין. לתנן במסכת שבת [שם ל] ובגבד שלש יאמר [לו] הלויני והסם מפרש טעמא שלש יכתבו והטעם שכיון שמקפידים זה על זה אי אפשר שלש יתכוונו לכבדם שלו לבל לשמש יתיקר הכבר כהלל ולין עובדים על זה משום לכבודת וכיונץ בזה אע"פ שלין לזה ים לזה ושרי כמו בהלויני על שיבא בני וכו' והסם מותר לפילו שם יתיקר ביניהם לכיון שים לו לש גזור רבנן לשסור משום רבית כלפילים רש"י ז"ל: תלמידי חכמים. כ' הרגב"ר ז"ל לזקוק בעסקי סעודה ובבבר מועט לנמרי ויבבי לשם מתנה וכלל"ל שמועל לשבוח בר חיסי הלויני מלה פלפלין במלה ועשרים ולרוך שלין לני מקפיל למנות הנרעינים. והל לל"ל הלויני מלה במלה ועשרים לש שילמר לו לעשות כן ללש שלם הוסיף בשעת פרעון על חומש מותר שכל כיונץ בזה לתלמיד חכם לרך כבוד הוא ושרי לבל עם השרן [לשם] רבית הוא [נותן] ושסור: ולריך. **וטוב ולומה לו בספר עזרא (עזרא י:י"ל) וערות מלכה לש לריך לנש למחזי שפירוסו וגנות המלך לין יפה לנו לרשות:** ומקשין הכא בגמ' שאסור לשלם להנות לבניו ולבני ביתו ברבית כלי (שיטעמי ערר) [שלש יטעו לשר] רבית ולש ירגילו בו מסום לשמש ייטב בעיניהם השכר וירגילו בו. בירושלמי ובתוספתא לב"ק תניא יפה כח הליוט מכח הקלם נזקין להליוט ולין נזקין להקלם רבית ולונלה להליוט ולין רבית ולונלה להקלם ושכך הלירוב"ש ז"ל בפרק הנזקין להיינו לוקל הקלם נמור לבל הקלם עניים ים לו רבית ולונלה: **מתני' נכס.** תולש עסבים רעים מתוך טובים: עלור. חפור: גריד. **לשון יובש שהחרן יבשה וחין הנשמים יורלים:** לביעה. כלשמר פרק קונס [לף סג. ע"ס] נשמים שירלו ז' ימים זה שחר זה ולש פשלו ים בהם כלי לביעה (תענית לף ו:) ע"ר לבשהו מלי לשון רביע שרובע לת הקרקע כלרב יהולה מטרת בעלה לקרעה שנאמר כי כאשר ירד הגשם והשלג וכו': [לף עה:] **כל ימי גריד שחר הס. ולש לקלקו בלבר לחוש שמא יום שחר לרוך לו קשה מחבירו: שבל לש יאמר וכו'. פעמים שזה קשה מזה ויש כאן לגר נטר ליה בשכר שממתין לו על פעולתו על לותו זמן הוא מקבל עליו מלאכה שהיא קשה מזו: שבל לש יאמר לו חרוש וכו'.** שימי רביעה קשין למלאכה בשלות: **לש תתן ולש תקח וכו'. כל חד וחד מאי לשייך ביה כלימפרש בגמרא: גמ' עובר בכולן. בכל הני לכתיבי במתני' הוא נותן בנשך בשעת הלוחה והוא לוקח בשעת פרעון והוא נוסבו כשתובעו ולוחקו והוא סם עליו נשך בשעת פיסוק התגלי והוא נותן מכשול לנוה להעבירו על לש תשיך לשחיך שהוא לשהרה לנוה: לש תהיה לו כנוסה. לש תרלה בעיניו כנוסה וילחק ויבוש: לרחשנו.** תרגוס **נוסה רשיות הרי לנו בחיים בחש ובמיס:** לאמר המחבר ספר התרומות למל מכלן שלין לנו להכליס ללוה כשטוענן שלין לו **כלוס לפרוע ולף לש** להסביעו לך נסתפק המלוה והבית לין בענין הלוה יחקרו לבריו כלאמרי' [לף כח:] על לרוס לחיך לותו להסביעו הס לאמלי הוא הס לש לו שלש מתקנת הנאונים מסביעים לותו שלין לו כלוס יתר על מה שב"ל מסלרין ולין סלור מפורש לקמן פרק המקבל [לף קיג:] ושלש הבריח נכסים בשוס לך בעולם וכולל בשבועתו שבל מה שירויח לו יוכל להסיע שלש יפזר לש למזונות לשתו ובניו ולש לשוס לבר לחר שלש למזונות הרלוי לו למלה בינונית וכשות הרלוי לו כלרכו וכל היתר יתן לבעל חובו רלשון על שינבה כל חובו ומחרימין תחלה על כל מי שיולע לפלוני נכסים גלוייס לו טמונים ולש יוציע לב"ל וכתב הרמב"ס ז"ל שהס הוחזק לעני והוא כשר שיטעונ לבא להסביעו זו לשור לליין להסביעו וכן לס הוחזק שים לו והוא רמאי ורע מעלליס ואומר **שחין לו ורוך ליסבע חין** מניחין לותו ליסבע שלי"כ יש כח בב"ל לעשותו לו לנלותו על שיתן ויעשה ולין שבועה זו היל שבועה חמורה בנקיטת חפן וכן פסק הריל"ף ז"ל בהסובה והרמב"ס ז"ל ע"כ: עובר. **שעולה על רוחו לכפור: ועקין. בב"ל של מטה: וחינס נעניס. שהרי הס נרמו לעלמס: קונה לחון לעלמו. מפרש לקמן: תולה מעותיו בכותי. לומר מעות שלי משתמש בהס של פלוני כותי הס שלש להסביע לת עלמו ופעמים שהכותי שומע ומעמיל עליס ותובעו בליניהס:** סלילו להו איזהו נשך שהסבוכר לת החומנים והטעו זה לת זה. **מפורש בגמרא:** קלר. בעל קלרון :

סליקו להו איזהו נשך

מתני' אומר אדם לחבירו נכש עמי ואנכש עמך עדור עמי ואעדור עמך אבל לא יאמר לו נכש עמי ואעדור עמך עדור עמי ואנכש עמך (דף עה:) כל ימי גריד אחת כל ימי רביעה אחת לא יאמר לו חרוש עמי בגריד ואני עמך ברביעה ר"ג אומר יש רבית מוקדמת ויש רבית מאוחרת כיצד נתן עיניו ללות ממנו היה משלח לו ואומר בשביל שתלוני זו היא רבית מוקדמת לוה ממנו והחזיר לו את מעותיו היה משלח ואומר בשביל מעותיך שהיו בטלות אצלי זו היא רבית מאוחרת רש"א יש רבית דברים לא יאמר לו דע * גי' הגמ' וס"י כי בא אם בא איש פלוני ממקום פלוני:

גמ' תניא ר"ש בן יוחאי אומר מנין לנושה בחבירו ואינו רגיל להקדים לו שלום שאסור להקדים לו שלום ת"ל (דברים כג) נשך כל דבר אפילו דיבור אסור:

מתני' ואלו עוברים כלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים וחכ"א אף הסופר עוברים על (ויקרא כה) לא תתן לו (ויקרא כה) ולא תקח ממנו ועל (שמות כב) לא תהיה לו כנושה ועל (שמות כ"ב:כ"ד) לא תשימון עליו נשך ועל (ויקרא י"ט:י"ד) לפני עור לא תתן מכשול ויראת:

גמ' אמר אביי מלוה עובר בכולן לוה עובר משום לא תשיך ולפני עור לא תתן מכשול ערב ועדים אינן עוברין אלא משום לא תשימון עליו נשך כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחבירו מנה ויודע בו שאין לו שאסור לעבור לפניו ת"ל לא תהיה לו כנושה רב אמי ורב אסי דאמרי תרוייהו כאילו דנו בשני דינין שנאמר (תהילים ס"ו:י"ב) הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים אמר רב יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול ת"ר שלשה צועקין ואינן נענין ואלו הן מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא בעדים והקונה אדון לעצמו ומי ששאשתו מושלת עליו קונה אדון לעצמו מאי היא תולה נכסיו ביד כותי ואיכא דאמרי הכותב נכסיו לבנו בחייו ואיכא דאמרי דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתי:

פרפירין. עניס נחיס ומסופין לעשות לו לפירין: חלילין. לשמחת חתן וכלה: **לו למת.** לקונן: **מסרח. מיס שסורין בהם פסתן** כשהוא בגבעוליו: **שחין לחס. שחין מוגח פועלים נשכור והפסתן חוכך והוא סמך עליהס: שוכר עליהס. בני לחס ביוקר ועליהס נשלם: לו מטעון. מפרש בגמרא: נמי חזרו לח קתני.** להיה משמע שהס חזרו מהכירותם לו שהוא חזר ממה שהכרס.אלא הטעו לשטעו פועלים להללי. משמע ללא סבר תלמוד לילן כירוסלמי לחילו בירוסלמי מוקי הטעו זה לת זה לפילו בפועלים שהטעו בעה"ב לו שבעל הבית הטעה לותם והכי מפרש לה התם בעה"ב הטעה לותם שלמר להס תבוחו עמי כלרך שבחו חבריכס לומרו ובכמה בחו לומר להס בחמשה חמשה רובס וחשתכח בסוף עשר עשר רובס וכן בפועלים שהטעו לת בעל הבית על זה הלרך ונלרלה טעמת לתלמוד שלינו סובר להעמידה כן משום שלין סייך לומר לליו להס זה על זה ללא תרעומת והלא **לח נתרעו זה לזה ללא על מה שלמרו רובן נשכרים** כן ולוך יוניחו מבעל הבית ללא נתרעה **להס ללא על מה** שבלשם בכמה רובס ולא נתרעה להס ללא מפני שחשב שהוא בטעות שהטעוהו בכלי שכירות בטעות היה וכל שבטעות חוזר לבל בשהטעו פועלים זה לזה ליכל למימר טעמת לליו להס זה על זה ללא תרעומת למה נפשך שם נמרו בלעתם לעשות כפי מה שחשבה לנותנים עכשיו שפיר [וכלשמר לי לומר להו שכרכם עלי ניתיב להו מיליה כו' ולוחזי פועלים היכי מיתנרי כו'] ושם נשו ונתבטל תנאי שכירותם הרי הנו כפועלים שעשו ללל בעל הבית בללא קניעה שלין **בעל הבית נותן להס ללא** כסך מועט שנשכרים בו קלת פועלים שבעיר וכשלמרינן בסמוך [ליכל מלן] למיתנר בל' וליכל מלן למיתנר בחלתא [לל ללא תלתא] שקלי ושלי בעל הבית זיל לגבי לי פועלים ולוחזי הוא לטעוניהו היכי למי לי לש"ל בעל הבית בל' ולוחזי ליחזו ולומר להו בחלתא הש סבור וקביל לי ש"ל בעל הבית בחלתא ולוחזי ולומר להו בל' לי לומר להו שכרכם עלי ניתיב להו מיליה לתניל השוכר לת הפועל לעשות בשלו והרלוה בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מבעל הבית מה שהנוה אותו לל קריכה לליכל למיתנר בל' וליכל למיתנר בחלתא לומרו ליה לי נשו לומרת נן בל' הוה טרחינן ומתנרינן בל'. פירוש היכי למי

השוכר את האומנים והטעו זה את זה אין להן זה על זה אלא תרעומת שכר את החמר ואת הקדר להביא פרפירין וחלילין לכלה או למת ופועלין להעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר האבד וחזרו בהן מקום שאין אדם שוכר עליהן או מטעין:

גמ׳ (דף עו) חזרו זה בזה לא קתני אלא הטעו זה את זה דאטעו פועלים אהדדי וכו' אבל חזרו זה בזה ולא באו לעשות מלאכה בדבר שאינו אבד אפילו תרעומת אין להן זה על זה ואיבעית אימא האי תנא חזרו הטעו קרי ליה ויש להן זה על זה תרעומת (* כל זה שפת יתר ונמחק ד"ת דאיטעו פועלים אהדדי (דאמר) היכי דמי דא"ל בעה"ב זיל אוגיר לי פועלים ואזל איהו ואטעינהו היכי דמי אי דא"ל בעה"ב בארבע ואזל איהו ואמר להו בתלתא סבור וקביל אי דאמר להו בעה"ב בתלתא ואזל איהו ואמר להו בד' אי דאמר להו שכרכם עלי ניתב להו מדיליה דתניא השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מן בעה"ב מה שהחנה אותו לא צריכא דא"ל שכרכם על בעה"ב וליחזי פועלים היכי מתגרי לא צריכא דאיכא דמיתגר בד' ואיכא דמיתגר בתלתא דאמרו ליה אי לאו דא"ל בד' הוה טרחינן ומתגרינן בארבעה אי בעית אימא הכא בבעל הבית עסקינן דא"ל אי לאו דאמרת לן בארבעה זילא בן מילתא לאיתגורא ואיב"א לעולם באיתגורא בפועלים עסקינן דאמרי ליה כיון דאמרת לן בד' טרחינן ועבדינן עבידתא שפידתא וליחזי עבידתיה בריפקא ריפקא נמי מידע ידיעא בריפקא דמליא מיא ולא ידיעא אב"א לעולם דא"ל בעל הבית בארבעה ואזל איהו ואמר להו בתלתא ודקאמרת סבור וקביל דאמרי ליה לית לך (משלי ג׳:כ״ז) אל תמנע טוב מבעליו)

סת לומרינן לשטעו פועלים לסללי: **סת סבור וקביל.** ולע"נ לשויל עבידתייהו ל' לת שקלי ללת תלתא לקת מחלי נשיה כיון שרגן בתלתא ומלי תרעומתן לקלמר מתני' **לין להס ללת תרעומת ומיהו** מסקינן לקמן לליכל תרעומת **לשמרי ליה הוחיל ולקמר לך** בעל הבית בל' לומלי בלרית לן לית לך לל תמנע טוב מבעליו: בל'. **ולערב לת נתן להס בעה"ב ללת נ׳:** לי לומר להו וכו'. היכי לומרינן תרעומת ליכל ומו לת : [לף עו.] וחוזר ונוטל. הללוה מבעה"ב נ' כמו הללכר שהתנה עמו: **וליחזי פועלים וכו'.** הלכך לפילו לומר להו שכרכם על בעה"ב **לי מתנרי בהרבעה על כרחיה לבעל הבית** נותן ל' כלתניל נוטל מבעל הבית מה שהתנה עמו ולי מתנרי בתלתא יהיב להו תלתא לכיון לשני שליח בשליחותיה בטלה ליה שתמת והוי להו כמלן לעבדי ליה שתמת ללינא לשקלי כמנהג המדינה: ליכל למיתנר וכו'. ולפ"ה ליתי ליה ללת תלתא ללעתיה ללינא שתרעה זילא ועל הפועלים לפרש שלת יתנרו ללת בהרבעה מיהו מסקינן בסמוך ללי שויל עיבידתייהו להרבעה יהיב להו: **הוה טרחינן.** ולפלי הוה שתרעומת שתת לת לומרת נן להרבעה טרחינן **לבקש לחס לחוך לפועלים שיסבור בהרבעה:** ותו לומרינן בגמ' ליבעית לימת הכל בבעל הבית פועל עסקינן לפ"ל לי לשו לומרת נן בהרבעה הוי זילא כי מילתא לשיתנורי לך ליבעית לימת לעולם בפועלים עסקינן לומרי ליה כיון לומרת נן בהרבעה לשן ועבדינן עבידתא שפידא ולוחזי עיבידתייהו בריפקא ריפקא נמי מילע ילא בריפקא למלי מיא ללא ילוע לי בעית לימת לעולם לפ"ל בעל הבית בהרבעה וזשל ולומר להו בתלתא ולקא לומרת סבור וקביל לומרו ליה לין לך לל תמנע טוב מבעליו. [פירוש] בבעה"ב פועל **שים לעניי שלות שלו ולינו נשכר במלאכת לחריס לם לת ביותר מלמי שכירות והיינו תרעומת לחי לת לומרת לי בהרבעה לת הייתי מזלזל בעניי: לעולם בפועלים. הרניליס במלאכת לחריס:** ולוחזי עיבידתא. לי שויל ל' ליסקול ל' ולכי לומרת תרעומת הל מנן למימר לי לשו לומר לן שלוחך הרבעה לת הוה טרחינן ועבדינן לך מלי לסוה הרבעה: **בריפקא. שחפרו חרין שביבות שלה ולין מלאכתם ניכרת כמו למלא מיא כלמסיים ולחזל** ומסוס הכי לת שקלי **ללת תלתא כמנהגא לבל תרעומת** לוכל לומרי ליה לי לשו לומרת נן בהרבעה **לת הוה טרחינן כולי** הלי: **לל תמנע טוב מבעליו. פסוק הוא במסלי** (מסלי נ׳:כ״ז):

לעתייהו תעילוי. תע"ג שלחו לו הרי לנו נשכרים כלכרי בעל הבית לא נפחות מקנבתו של זה לחמרו לנו להוסיף לנו כך לומרים מהימנת לן להכי לחמר בעל הבית וכיון שבעה"כ פוחת לי לחמר להו הלי שכרכם עלי יתן לו משלו ולי לחמר להם שכרכם על בעל הבית לי שויו עיכילתייהו ל' שקלי ל' מבעל הבית ולי לא שויו לנו לנו תלתא לא שקלי לנו תלתא ולין להם עליו לנו תרעומת כלחמרן לעיל: לנו. **הא מיבעיא לן: לחמרי ליה מהימנת לן.** והא סבור וקבויל ותע"נ לעבדי מלי לסום תרכעה לא שקלי **לנו תלתא ותרעומת לחל תמנע טוב** וכו' כלעיל לו לימלו הכי קלמרי ליה כלחמ' בעה"ב ולא כלחמרת לת ותע"נ לנו עביד מלי לסוי ל' שקיל ל' להו סבר **בעל הבית וקיבל למיתן לי** ולא ליפסיקו הלכך היו קולו לנתבע וחומרא לתובע **ולין להם לנו** תלתא כלחמר להו. [נמ' לף עו.] ולין למפסט מהם לחמרין בניטוין לחסם שלחם לבלוח הכת לי ניטוי כלומר שיעשה לך בעלי שליח להוכלה שלחם מתנרסת כשתניע נמו לילי והשליח שלחם לחמר לבעל לחסתך לחמרם שתקבל לי נמוי כלומר ותהיה מנורסת תכף שיניע נמו לילי השליח לל"כ שלוחה **הוא ושלוחה כמותה** והבעל לחמר הילך כמו שלחמרם לל"נ לחמר רבה בר לבוה לחמר רב לפילו הניע נמו לילה

כללא דנקטינן מהא שמעתא דהיכא דא"ל בעה"ב לשלוחו צא ושכור לי פועלים בד' ד' זוזי ואזל שליח וא"ל בתלתא תלתא זוזי ואמרי ליה אין סבור וקבויל ואע"ג דשויא עבידתייהו ד' לא שקלי אלא תלתא דאווזולי קא מוזלי גביה אבל אית להו עליה תרעומת דאמרי ליה הואיל ואמר לך בעל הבית בד' אמאי בצרת לן לית לך אל תמנע טוב מבעליו

והיכא דא"ל בעה"ב בתלתא ואמר להו איהו בארבעה אי אמר להו שכרכם עלי שקלי פועלים מיניה דידיה ארבעה כדקא פסק להו והדר איהו שקיל תלתא מבעל הבית כדתניא השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מבעה"ב מה שההנה אותו

ואי אמר להו שכרכם על בעה"ב חזינן היכי מיתגרי פועלים בההיא דוכתא אי בד' יהיב להו בעה"ב ד' ואי בתלתא יהיב להו תלתא דכיון דשני שליח בשליחותיה בטלה לה שליחותיה והוו להו כמאן דעבדי ליה סתמא

[קף עו:] **לין להם זה על זה לנו תרעומת. לחמר להו השכירו עצמכם לחרים ולינהו נמי לחמרי ליה כי הדרי בהו לנו ושכור פועלים לחרים ומיהו תרעומת ליכא שיהיו הפועלים צריכין לחזר לחר שוכרים וזה לחר פועלים ותביעת ממון ליכא להא לברים בעלמא לינהו:** כל"ל. **לין להם עליו ממון לם חוזר** בו: **בשלח הלכו. למקום המלאכה ובבקר לחמר להם חוזרני בי והא** לנקט **הלכו [לחי כשהיו פועלים** מונחים להשכיר עצמן מבערב עסקינן בלח הלכו נמי] כל שעכבן והפסידן שכירות לותו יום חייב

דדינא דשקלי כמנהג המדינה ואי אפילו איכא מאן דמיתגר [בתלתא ומאן] דמיתגר בד' לא שקלי אלא תלתא דדעתיה דאיניש אתרעא זילא ועלייהו דידהו דמיא לגלויי ליה לבעה"ב דלא מתגרינן לך אלא בד' והני מילי היכא דלא שויא עבידתייהו ד' אבל היכא דשויא עבידתייהו ד' כיון דטרחי אנפשייהו ועבדי ליה עבידתא דשויא ארבעה שקלי ד' מבעל הבית דאמרי ליה אי לאו דאמר לן שלוחך ארבעה לא הוה טרחינן ועבדינן לך מאי דשויא ארבעה ואי לא ידיעא עבידתיהו מאי דשויא כגון ריפקא דמליא מיא ואינון אמרי דשויא עיבידתן ארבעה לא שקלי אלא תלתא כמנהגא אבל אית להו תרעומת עליה דשליחא דאמרי ליה אי לאו אמרת לן ארבעה לא הוה טרחינן כולי האי:

פשיטא אמר ליה בעה"ב בתלתא ואזיל איהו ואמר להו בארבעה ואמרי ליה כמו שאמר בעל הבית דעתייהו אעלויא ואי שויא עיבידתיהו ד' שקלי ד' מבעל הבית ולא אמרינן אדעתא דתלתא קא עבדי והאי דקא עבדי מאי דשוי ארבעה אזולי הוא דקא מוזלי גביה אלא א"ל בעל הבית בארבעה ואזל איהו ואמר להו בתלתא ואמרי ליה כמה שאמר בעה"ב מאי אדיבורא דשליח קא סמכי דאמרי ליה מהימנת לן דהכי אמר בעל הבית וסבור וקבויל ואע"ג דעבדי מאי דשוי ד' לא שקלי אלא תלתא או דילמא הכי קאמרו ליה כדקאמר בעה"ב מיתגרינן ולא כדקא אמרת את ואע"ג דלא עבדי מאי דשוי ד' שקלו ד' דהא סבר בעה"ב וקבויל ויהיב להו ארבע' ולא איפשיט הלכך לית להו אלא תלתא:

(דף עו:) תניא השוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית או בעל הבית הטעה אותן אין להן זה על זה אלא תרעומת במה דברים אמורים שלא הלכו חמרים אבל הלכו חמרים ולא מצאו תבואה פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה נותן להן שכרן משלם אבל אינו דומה הבא טעון לבא ריקם ועושה מלאכה ליושב ובטל בד"א שלא התחילו במלאכה אבל התחילו במלאכה שמין להן את מה שעשו כיצד קיבל קמה לקצור בשתי סלעים קצר חציה והניח חציה בגד לארוג בשתי סלעים ארג חציו והניח חציו שמין להן את מה שעשו היתה יפה ששה דינרים נותן להם סלע או יגמרו מלאכתן ויטלו ב' סלעים ואם סלע נותן להם סלע ר' דוסא אומר שמין את מה שעתיד לעשות יפה ששה דינרים נותן להם שקל או יגמרו מלאכתן ויטלו שתי סלעים ואם סלע נותן להן סלע בד"א בדבר שאינו אבוד אבל בדבר האבוד שוכר עליהם או מטען כיצד מטען אומר להן סלע קצצתי לכם בואו וטלו שתים ועד כמה שוכר עליהן עד ארבעים וחמשים זוז בד"א במקום שאין שם פועלי' לשכור אבל יש שם פועלי' לשכור ואמרו לו צא ושכור מאלו אין לו עליהן אלא

בעה"ב להן לכך הלכך הוה להם לכי היכי לפועלים מחייבי ליה לבעה"ב בלבד הלכך כלתנן במתני' [ה"נ בעה"ב מיחייב להו לפועלים] אלא הכא מיירי כגון שלא היו מועלין להסכיר את עצמן מתחלה אפשר הכי לוקח כשהלכו שהיה כשהתחלת מלאכה שכשם שצאר לבריס נקיט בקנין כך שכירות פועלים נקנה בהתחלת מלאכה לבד כשלא הלכו הא לא התחילו כגון [בעה"ב] **לא הפסידם כלום הלכך אין** להם עליו אלא תרעומת ונם בעל הבית אין לו על הפועלים אלא תרעומת אלא הפסידו ליה כלום אלא לויירינן הכא בלבד הלכך: **אבל אינו יכול.** **ואומלים להם כמה שלם רוצה לפחות משכרו** ויהיה **בעל משיטרח כל היום** ויכול יותר ויתנו לו כפי הראוי לעומל בעל וכגון שהיו מועלין עכשיו להסכיר עצמן אבל אם יכולים להסכיר עצמן אחר שחזרו מן השדה יאמר להם השכירו עצמכם ורבים ללמדנו לקמן [קף עט:] נבי השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך ולי משכח לאוגרה אין לו עליו אלא תרעומת וה"נ תניא בתוספתא [פרק ז] השוכר את הפועל ונמר חבירו בחצי היום והרשה לו בעל חבירו יכול לומר לו אי פרנס לי מלאכה תתך שלך אי תן לי מה שעשיתי אלמא לאפי' התחיל במלאכה כל שהוא מרשה לו מלאכה בעל חבירו אינו יכול לתובעו אלא כמה שעשה: **בל"ח שלא התחילו במלאכה.** לא נקט הכא הלכו כלעיל משום דהשתא מיירי בחזרה דפועלים ופועלים כשחזרים בהם בלבד שאינו אבד אין חייבים לשלם כלום מכיסם **אלא מחשבין להם כמה שעשו** לפרוע מה שיפסיד בעה"ב ולפיכך נקט הכי: בל"ח שאין לבעל **הבית על הפועלים אלא תרעומת** כשלא עשו מקצת מלאכה אבל עשו מקצת מלאכה מחלוקת ר' יוסף וחכמים אלא ר' יוסף אמר לקו"ל כוותי' בקבלן כלקמן מפסידים ממון מה שהתחילו במלאכה: **אמין להם מה שעשו.** להבא לפילו בקבלן שכבר נאע"פ שחזר בו ילו על העליונה לפיכך **אמין מה שעשו ואם אינו שוה סלע** לפי חשבון שך הפעולה נותן להם סלע: מה שעתיד לעשות. להבי **יוסף ס"ל כתנא דילן לאמר כל החוזר בו ילו על התחתונה ויעכב שכר מה שעשו כדי לשכור פועלים לגמור לפי תנאו הראשון:** יפה שכח לינהן היה שוה העתיד להעשות שצה לנריס נותן להם שקל **כדי שתהה נגמרה בשתי סלעים** ואם נגמרת בסלע נותן להם סלע ממה שעשו **ולקמן פריך פשיטא** ומיהו לוקח לחשב **על מה שעשו** כפשטא למילתא לר' יוסף לאבל לשלם מכיסם אם הוקרו פועלים ביותר ממה שעשו לא להא בלבד שאינו אבד מיירינן השתא ומיהו אם נתן **כלי לומנותו לבעל הבית** לפי בלבד שאינו אבד ולפי' **לא התחיל במלאכה שוכר עליהם** מלמי החבילה [פירוש בכלי שכרו] למשכחת חבילה ליתו זוכה בעה"ב בשכירותה וכמו שכתב ר"ח ז"ל לעיל בפרק השוכ [קף מח.] ונבי נתנה לספר לפרכינן והא בעי ממשך תספורת: בל"ח שאין **החוזר נפסל אלא כשהתחיל במלאכה לפי חשבון נרי' יוסף ונרבנן מקבלים מה שעשו: בלבד שאינו אבד. לאע"נ לאין פועלים מצויים עכשיו כלמוקים לה בפיפא בזמן שאין מוצא למכור ימתין על שימצא** אבל בלבד אם אבד חשש אע"פ שלא התחילו במלאכה אע"פ שלא בחת חבילה ליתו שאין כאן אלא לבריס חייבים לשלם על כלי שכרן **אפילו לפי היוקר שניתיקרו** פועלים בשכרן וכתב הרשב"ם ז"ל לוקח כשהיה מוצא פועלים לאחריס לשכור בשעה שנשתכרו אלו אלא ועכשיו **אינו מוצא ונמצאו** אלו מפסידים עליו אבל אם לא היה מוצא אחרים פטורים למה הפסידו עליו עכ"ל: על הרשבעים וכו'. מסקינן **לקמן [קף עח.]** לוקח בחת חבילה ליתו מיירי לקנה חבילה זו להשתלם ממנה שכירותו על כלי למים אלא שלרכן של בעלי בתים לשכור כן בלבד אבל אבד ביותר מזה לא שאין זו שכירות ומיהו **אם לא שכר עליהם אלא** הפסיל בהמתנשא אינם מסלמים שהרי **לא קבלו עליהם** לשלם אלא שאם רצה בעל הבית שוכר עליהם בכל זה הסכימו האחרונים ז"ל: בל"ח. לשוכר עליהן: אי הואי אמר. השוכר: **לא הוה יהיבנא כלל. למזלייהו קא גרס ואינהו הוי להו נמי לאסוקי אלעתייהו אמר ימצאו שה לחה:** לריפקא. לעלור: [קף עז.] **פסילה לפועלים.** הנשמים **שירדו הפסל פועלים הוא אלא יהיב להו מידי לאומר להם מזלכם גרם** ושמעינן מהכא לכל מילתא שהוא פשיעות לתרוייהו יל פועל על התחתונה להא הכא למקום שילעו פועלים לאי אתי מטרא בלילא לא חזיא למרפק בה למחר ולא אתני אמרינן אינהו לאפסילו לנפשייהו והלא בעל הבית נ"כ יצא זה ולא אתני אלא כיון שהפועל בא להוציא מבעה"ב יהו על התחתונה וכן נמי היכא אלא הוי פשיעה לחד מינייהו הוי פסילה לפועל מלתניא **לקמן [קף עז.]** לפועל שמע בחני היום שמת לו מת נוטל לפי מה שעשה וכמה שנאחר כיון אלא עשה אינו נוטל כלום אלכך לא משכחת פסילה לבעל הבית אלא היכא לאיהו פשע ולא פועל והכי הוה לה לכמתוך: **לא סיירא וכו' פסילה לבעה"ב.** לאיהו קיט ליה בנויה ואינהו לא קיט ליה **להו לאחרי ליה מי ייתר לאלעתא להיות אלעא חונגרנן: לזוולא. להשקות שלות: ואתא מטרא. והשקה אותה ואינה צריכה עוד לזוולא: פסילה לפועלים.** לכיון אלא הוי פשיעה לבע"ה טפי מלפועלים והפועל תלוי שכירותו בעשיית פעולה ח"כ כל אלא עשה פעולתו פסילה ליה הוי והיינו לוקח בפועל אבל בחרים כיון דהוי שותף בנוף הקרקע זכה בכל שבח שיניע בקרקע ח"כ אתא מטרא זכה במה שמשביח אלו וזה שבח לו אלא יצטרך לטרוח אבל אם היה מפסיד משכירותו בשבת המטר חובה הוא ליה והיינו לאחרינן בפרק מי שאחזו (קף עח:) להשוא נברא לא"ל לאריסים כ"ע אלו תלת לוולתא ושקלי ריבעא את לי ל' ושקיל תלתא לסוף אתא מיטרא וקי"ל התם כרבה לאחר הא לא אינעריך לזוולא והרויח שכרו כך פירש רבינו אלפסי ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל

[והתוספות] והרא"ש ז"ל כתבו ללא מיבעיא לרים לחפילו קבלן וחפילו פועל כל זמן שהתחיל במלאכה כך הוא לינו שמותתו שעה זכה בשכירותו ואע"פ שלא נעשית על ידו לוקח לידיה **הוא וכי לחמרינן הכא** פסידא לפועלים לוקח בשלא התחילו במלאכה ורחיה לדבר מלחמרינן בסמוך במקן לתניר לעבידתא ושלים עבידתא בפלגא ליומא לאי ליה לכוותיה נותן להם שכרם מפני כלומר **על כל היום** ללמוד לחפילו פועל כל שהתחיל במלאכה אע"פ שלא טרח בה כפי מה שנשכר נוטל שכרו מפני ורמב"ן ז"ל חולק בשניהם לפועל כל [שלא] עשה שלוחתו אע"פ שהתחיל במלאכה ונעשית מלאכתו מלויה לו זכה בשכרו ורחיה לדבר מלחמרינן בפ' הנזהל בתרא (דף קטו.) נבי שטף נהר חמורו וחמור חבירו בעל מיניה רב מרבי ירד להציל ולא הציל מהו ג"ל אין לו אלא שכרו לפיכך אי אתה יכול להביא לו שכרו

ולורמסקין לחולה ומעלו שמת לו הבריא נותן לו שכרו מפני ושני ליה התם עביד שליח שליחותי הכא **לא עביד שליח שליחותי** לומר טעמא דשליח עביד שליחותיה הוא לאו הכי אע"פ שנעשית מלויה כגון שבאו **לו לורמסקין ממקום לחבר** שפסיד שכרו וס"מ לחפילו בקבלן נמי שפסיד למסקתא דך בריישא למעלו שמת קבלן הוא וכן היה אלא הציל יש בכלל לפי עלה חמור מילויו ומכי אתא בירושלמי בהדיא עלה של חבירו מילויו אינו נזקק לכלום ודך לכשמוד לנותן להם שכרם מפני לו קשיא להתם נמי עבד שליח לשליחותי להשיה על כרחיה בשכרו בפירוש למלאכה יועה היא לאי לו תימא הכי במלאכה לקשיא מינה לחמאי לו מפקיד ליה והא כיון שנשכרו שתם אי בעי מסר ליה קשיא ברישא אלא ולאי בשכרו למלאכה יועה היא וכיון שכן בעה"ב להוי ליה לאתנויי ולא אתני חיזה לחפסיד לנפשיה לכולה פסיעותא לידיה הוא לחיזה הוא לילע לבל פועל לו יצע ולא הוי ליה לאתנויי: **אתא נהרא. גלל הנהר ועלה ונכנס בחריצין העמויים בשלה ומשם הוא שותה ואינה צריכה לזוזלה: פסילה לבעל הבית.** וחפילו בנהרא לרגיל לאתי ופועלים בני מתיתי מסום **לפועלים לו ילעי במנהג שלהו שיהא** הנהר רגיל לעלות ולהשקותה **אך הוא יולא** וה"ל לאתנויי: **ופסק נהרא. שממנו משקין: פסילה לפועלים.** כלפידסתי לעיל לחלף כי פסא נמי בעל הבית יל פועל על התחתונה: בני מתא. לס לפועלים בני העיר ויולעי המנהג: לניחא מינה וכו'. לוקא בשאחר להם בפירוש מלאכה זו הא סתמא אע"נ למסר להם זו מנפרא כי שלימא מפקיד להו לחפילו קשה מינה להא לי בעי מסר להו קשה מנפרא וכלפידסנו לעיל: חוכלוסי למחוזא. מחוזא שם מקומו **של רבה שהיו שם בני חלם רגילים לשתת תשוחות תמיד וכשיוצאים בטלים קשה להם** והוה הלין לכל חומנות שמועיל בעלייסם כשמתעסקין בו כת"ת שמחזיקים המלאכי מלימודם כשעומלי בטלים כשיתנו להם שכרם מפני: וגרסי' עלה בגמ' [דף עז.] יפה ו' ליגריס נותן להם שקל קשבר יל פועל על התחתונה לו ינמרו מלאכתם ויטלו שני סלעים פשיטא לו ל"ריכא לזל עיבידתא ולחימר בשב"ל ולחזל פועלים ופייסיהו מהו לתימא מני אחר לחמרי ליה לפייסתן לי לעשתא לבל"רתן לי מן חנרא קמ"ל לחמרי ליה לא עבדי חלשי נותן להן שכרן משלם:

יום רלח

תוספתא השוכר את הפועל להביא שליחות ממקום למקום והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם השוכר את הפועל להביא לו קנים ודורקנים לכרם והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם השוכר את הפועל להביא ענבים ותפוחים ודורמסקין לחולה הלך ומצאו שמת או שהבריא לא יאמר לו טול מה שהבאת בשכרך אלא נותן לו שכרו משלם:

אמר רב הלכה כר' דוסא דאמר קבלן ידו על התחתונה שאם חזר בו שמין לו את מה שעתיד לעשות ודוקא קבלן אבל פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום ושמין לו * כ"ה בכל דפו"י [את] מה שעשה מ"ט דכתיב (ויקרא כה) כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים

לא עבדי חלשי נותן להן שכרן משלם:

יום רלח

תוספתא השוכר את הפועל להביא שליחות ממקום למקום והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם השוכר את הפועל להביא לו קנים ודורקנים לכרם והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם השוכר את הפועל להביא ענבים ותפוחים ודורמסקין לחולה הלך ומצאו שמת או שהבריא לא יאמר לו טול מה שהבאת בשכרך אלא נותן לו שכרו משלם:

אמר רב הלכה כר' דוסא דאמר קבלן ידו על התחתונה שאם חזר בו שמין לו את מה שעתיד לעשות ודוקא קבלן אבל פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום ושמין לו * כ"ה בכל דפו"י [את] מה שעשה מ"ט דכתיב (ויקרא כה) כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים **נותן להם שכרם.** כבר פירשנו לעיל בברייתא: **פסיטא. לכי נמרו שני סלעים הוא לשקלי:** ולימר בעה"כ. לימר **לשון הפורס ונוזר לחור ומתרחק מן הלכר** כמו (חיוב ל"ט:י"ח) **כעת במרוס תמריח** ומיירי קודם שהתחילו לילכת לחלק תרעומת לחלוק שהתחילו אין בידו לשוב: פייסוהו. הרבו תחנונים לפניו: **מהו לתימא. הואיל וא"ר לוסח יל פועל על התחתונה:** קמ"ל **לחמרי ליה** וכו'. כתבו התחרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל ללמד לוקח שחזר בו **בעל הבית בסתם חלח** לפילו פירש ולימר אין רלוני חלח בכך וכך ולזול פועלים ופייסוהו כיון שהיתה קנינה בידיהם ותתחלה ולם חזר בו **יש להם תרעומת עליו** כשפייסוהו לבעה"ב על לעת תנשא הרחשון פייסוהו ולח למי להם לתניח בתוספתא [סוף פ"ב דקדושין] המוכר חפן לחבירו **זה לומר במנה וזה לומר** במחתים והלך **זה לביתו וזה לביתו ולח"כ** תבעו זה לת זה לם להוקח תבע לת המוכר ועשו לברי המוכר ולם המוכר תבע לת הלוקח ועשו לברי הלוקח להתם שני [פירוש נבי פיום] לליכא קנינה לחרת ומיהו נרחה שהפסד שחזר בו בעל הבית לחר שהתחילו וכגון שחזרו בהם הקבלנים תחלה כלמחמא מפשטא לברייתא וכיון שחזרו בהם בטל בטל שכירותה חלח שחנכה מימה ועשו שקל כרבי לוסח ורחיכ"ל נמלכו בהם ורולים לגמור המלאכה ועתה על תנשא הרחשון כה"נ ולאי לם לתמר בעל הבית בפירוש אין רלוני חלח בכך וכך ולזול פועלים ופייסוהו מני למימר לחלעת תנאי זה עבדית וכלתניא בתוספתא להא עכשיו כבר היתה בטלה קנינה רחשונה **ואין להם עליו תרעומת ח"ג** מינין לוקומתא בשחזר בו **בעל הבית לפילו** לחר שהתחילו במלאכה בלא חזרת הקבלנים וכגון שמונחין הקבלנים מלאכה לחרת שיכולים להשתכר בה כלתמרינן לקמן [לף עט:] נבי השוכר לת הספינה ופרקה בחני הלרך לי משכח לאנגרה אין לו עליו לפילו תרעומת וכשפייסוהו הפועלים כשחזר בו **בעל הבית בסתם אז הוא** חלח מני למימר לחלעתא לבלרתן לי לבל לם פירש ואמר אין רלוני חלח בכך וכך וחא"כ פייסוהו כיון לחין עליו לפילו תרעומת לחלעתא לזה קנינה הרחשונה וכבר חזר ממנה וקנן קנינה לחרת לחלעתא לזה קנינה נתפייס וכי הא לתניא בתוספתא: נרסי' בגמ' לימר רב חלבה כר' לוסח ומי לימר רב הכי והא לימר רב פועל יכול לחזור בו לפי בחני היום וכ"ת שני ליה לרבי לוסח בין שכירות לקבלנות ומי שני ליה והתניא השוכר לת הפועל ולחני היום שמע שמת לו לת לו שלחזקיה חמה לם שכיר הוא נותן לו שכרו משלם ולם קבלן הוא נותן לו קבלנותו מני לילימא רבנן מלי לירייה שמע שמת לו לת [העליונה] חלח לחנים כי לא חנים נמי הא לימרי רבנן יד פועל על [העליונה] חלח לאו ר' לוסח היא ול"ש לני ליה בין שכירות לקבלנות לימר ר"נ בר יצחק בשכר בחבל ולברי הכל: חלבה כר' לוסח. לימר קבלן ידו על התחתונה לשם חזר בו שמין לו לת מה שעתיד לעשות: יכול לחזור בו. לכתיב **כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים למכחו ילפינן בפ"ק דקדושין (דף כ:): בין שכירות [לקבלנות].** לנבי שכיר יום לחית ליה **להאי טעמא לכי עבדי הם לחבל בקבלנות חין זה עבד חלח לעניו ורבי לוסח בקבלנות מיירי כלקתני קבל קמה לקנור:**

[דף עז:] **נותן לו שכרו. הואיל ואנוס הוא חין לו לקוטמו לומר יהיה ילו על התחתונה שיפחתו לו** ממה שעשה כלום. וס"ת **מלנקט לוונס בתרוייהו הא נאו לאו לניסי לא ואפילו שכירות נמי: לאמר ר"נ בר יצחק. לעולם שני ליה ומודה הוא בשכיר לילו על העליונה כרבנן** והני מילי בדבר שאינו אבד אבל בדבר האבד לא שנא פועל ול"ש קבלן לא מצו למיהדר בהו אלא היכא דאניסי אבל בדלא אניסי ואין שם פועלין לשכור שוכר עליהן או מטען דתניא השוכר את הפועל ולחצי היום שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה אם שכיר הוא (דף עז:) נותן לו שכרו ואם קבלן הוא נותן לו קבלנותו ודייקינן מינה טעמא דאניס הא לא אניס לא מצו הדרי בהו ואוקמא רב נחמן בר יצחק בדבד האבד ודברי הכל שמעינן מינה דבדבר האבד אפילו פועל אינו יכול לחזור בו:

(דף עח.) שוכר עליהן או מטען: ועד כמה א"ר נחמן עד כדי שכרן איתיביה רבא לרב נחמן עד ארבעים וחמשים זוז א"ל כי תניא ההיא שבאת חבילה לידו אבל לא באת חבילה לידו אינו שוכר עליהן אלא עד כדי שכרן ואם שכר ביותר נותן משלו:

מתני' (דף עו.) השוכר את האומנין וחזרו בהן ידן על התחתונה ואם בעה"ב חזר בו ידו על התחתונה כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על התחתונה:

גמ' תניא * בגמ' הגי' כל החוזר וכו' והשאר אינו (ג"א) הנותן ערבון לחברו על הבית ועל השדה כל המשנה (דף עז:) וכל החוזר בו ידו על התחתונה כיצד הרי שמכר שדה לחברו באלף זוז ונותן לו מהם מאתים זוז בזמן שהמוכר חוזר בו יד לוקח על העליונה רצה אומר לו תן לי את מעותי או תן לי קרקע כנגד מעותי ומהיכן מגביהו מן העדית ובזמן שהלוקח חוזר בו יד מוכר על העליונה רצה אומר לו הא לך מעותיך או הא לך קרקע כנגד מעותיך ומהיכן מגביהו מן הזיבורית רשב"ג אומר מלמדים אותן שלא יחזרו בהן כיצד כותב לו אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז ונתן לי מהן מאתים זוז והריני נושה בו פרקטא דחייב בשכיר לפילו ולחי לנקט לוונס בשכיר לפילו רבנן נמי לחמרי להי לחי לא לניס לא הלר וכ"ש ר' יוסף לחך מתניתא בלבר הלבל עלקינן ולברי הכל לין הפועל יכול לחזור בו: שוכר עליהם וכו'. עד כלי שכרן. **אם עשו אלנו קנת מלאכה ולא קבלו שכר שוכר עליהם כל מה שהוא חייב להם ויוסף לאחריס וינמרו: שכלת חבילה. אם יש בידו משלהם כלרך האומנין המקבלים עליהם מלאכה מבילין כלי אומנותם לבעה"ב** וכבר פירשנו לעיל שזה הסך הוא לרכן של בעלי בתים לשכור בלבר האבד לאבד ביותר לא לחין זה שכירות: תתני' **השוכר** את האומנין. לעשות בקבלנות בכך וכך: וחזרו בהם. לאחר שעשו מקצתם: ילם על התחתונה. אם הוקרו פועלים וחינו מוצא מי שינמרנה בשכר שהיה נותן לאלו מעכב משכירות מה שעשו כל מה שיצטרך להוציף על שתגמר מלאכתם בשכר שפסק עם אלו ואם הוזלו פועלים ויצטרך מי שינמרנה בפחות יותם להם מה שעשו ויתן להם עשו חניה יתן להם חני השכר שפסק עמהם וחין יכולין לומר לו הרי פועלים לחריס תחתינו לגמור מלאכתך תן לנו כל שכרנו חון ממה שנטלו אלו: אם בעה"ב וכו' ילו וכו'. אם הוקרו פועלים יתן **להם כנגד מה שעשו** ואם הוזלה מלאכת פועלים יתן להם על כרחו כמה שפסק חון ממה שצריך להוציף בהשלמתה ומתני' דוקא לאם לא היו מוצאין פועלים אלא אלו אבל אם היו מוצאין פועלים לחרת בעה"ב ליתן להם כל השכר שפסק עמהם משלם שכרי **נותן להם יותר ממה שעשו** וכיון שכן למה לא יתן להם כל שכרן משלם אלא על כרחך טעמא למילתא לפי שמוצא הפועל מלאכה לחרת שהוא יכול להשתכר בה אלא שמחמת שהוזלה מלאכה לא ירויח בה כל כך לפיכך נוטל מבעל הבית כמה שפחת משכרו מחמת הזול וליו ולינוף נמי הכי הוא לכי היכי לפועלים מחייבי ליה לבעל הבית בלבר האבד וכלתנן בריש פרקין הכי נמי הוא לינוף שהבעל הבית מחייב להו לפועלים וכן כתבו האחרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל והא לאמרינן לעיל [דף עז.] בהאי לשלים עבידתא בפלגא ליומא לאי ליה מלאכה לכוותה נותן להם שכרם ולאי צריך לשוקמה כגון שאין מוצאין מלאכה להשתכר בשוכלוסי ממחוזא ולאי צריך לשוקמה בשוכלוסי ממחוזא נוטלים שכרם משלם ואפילו פועלים כפועל בטל ומה לא: וכל המשנה. כגון נותן עמר לגבע לגבוע לו לחלוס וגבעו שחור אם שכרו יותר על ההוגלה אין **נותן לו כל שכרו** משלם אלא **למי יציאת עניס ומממניס** ואם ההוגלה יתירה על השכם נותן לו את השכם: **וכל החוזר.** מפורש בגמ' לאיתויי מאי: נמ' או תן לי קרקע. מוקמינן לה לקמן לתיירי בשנתן מעות אלו סתמא בתורת פרעון ולא אמר לו ערבוני יקון [וטעמא דהלר משום **לעייל ונפיק לחזוי**] ואפ"ה יכול לומר לו תן לי קרקע כנגד מעותי שלעולם הוא קונה קרקע כנגד מעותיו אם ירלה והרי הוא לוקח אני שלה ומשמעין ביניהם ונוטל הכחוש: **מהיכן מגבהו.** כשאמר לו תן לי מעותי מנבין לו חובו מן העלית שבנכסיו **לקמן מפרש טעמא: ובזמן** שהלוקח חוזר בו. לקמן מפרש **לאי לא עייל ונפיק מוכר** לחוזי אין יכולין לחזור בהם לא לוקח ולא מוכר והכא תיירי כגון **לעייל ונפיק מוכר לחזוי** שאמר לו לוקח לך וסוב למחר תתן וכשבא ל"ש **הוא שיכול לוקח לחזור בו** ול"ש היכא שמגלה המוכר לעתו שאין לעתו לחזור תן המקח [לע"נ] לעייל ונפיק לחזוי אין לוקח יכול לחזור בו והא לאמרינן שהלוקח יכול לחזור בו כגון שהמוכר מגלה לעתו שנותן לו רשות לחזור בו כיון שהוחה לותו בלך וסוב כן לעת הרשב"ם וכן נ"ל מלברי הריאב"ד ז"ל שכתב אם הלוקח חוזר בו שאינו רוצה לפרעו ואומר לו לך וסוב אין בידי כלי שיחזור בו מפני לוחקו שהוא צריך למעותיו ע"כ: **מלמדין אותם. לכל לוקח שאין לו מעות כולן אלא מקצתם לעשות ביניהם לבר קיוס שלא יוכלו לחזור:** והריני נושה וכו'. לכיון לעשאן עליה **מלוה**

ה"ל כחילו קבלם והלוס וקרקע נקנה בכסף וכתב הרשב"ץ ז"ל לה"ה אם ס"ל לך חזק וקנה ס"נ מסתר וקני שוב חין יכולים לחזור בהם ואפילו עייל ונפיק חזוזי להה ס"ל סיקנה כבר נמרי ומעתה מעות עליו כמלוה וכמלן לה"נ לי בעינא בכספא לוקני ולי בעינא בחזקה לוקני ורבן נמליאל לטל נקט הכי להרחיב בקניות נקט ולא לקנך וה"ק אפילו טלא קנו ממנו לו טלא אמר לו לך חזק וקני יכתוב לו כן ואינו יכול לחזור בו מעתה ומיהו כיון לנקט רשב"ג הכי חין לנו טלא לוקט **הני נווני לחמרן אבל אם** החזיק בקרקע לפני המוכר או שמסך מעמו בפניו לא קנה שעליין יכולין לחזור בהם וכן כתבו מן המפרשים ז"ל: גרסי' בגמרא [לף עז:] אמר מר מהיכן מנבהו מן העלית אמתי לא יהא טלא בעל חוב ובע"ח בכינונית אמר רב חייא בריה דרב לוליי סתמא כל זמנין דערעי אזולי מזבן וה"ל כניזק ותנן הניזקין שמין להם בעליות: **לא יהא טלא בע"ח. לא יהא לוקח זה אינו קנ טלא אפילו הוא חמור כבעל חוב ליט לחום בו נעשית טלא לף הוא לא ייפו כחו ליטול עליה טלא בינונית:** סתמא כל **זמנין ערעי** וכו'. ערעי בלמ"ך אזלי מזבן. סתמא **אין כ"כ מעות מצויות לו** וצריך למכור **מטלטלין או שדות קטנות בזול וכי חזר בו מוכר נמצא זה ניזק על ידו** בגרסי' ותנן הניזקין שמין וכו' **לגבותו מעליה נכסיו שלא מזיק כלכתיב מיטב שדהו** וכו' ומכאן נלמוד לכל למשלם מחמת אינו בגרסי' משלם מעליה שבנכסיו כמזיק הרשב"ץ בשם הרשב"ץ ז"ל ותנן בגמרא רשב"ג אומר מלמדין וכו' טעמא לכתב ליה הכי הא לא כתב ליה הכי לא קני והתניא הנותן ערבון לחבירו וה"ל אם אני חוזר בי הרי ערבוני מחול לך והלה אומר לו אם אני חוזר בך אכפול לך ערבונך נתקיימו התנאים דברי רבי יוסי רבי יוסי לטעמיה דאמר אסמכתא קניא רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו אמר רשב"ג בד"א בזמן שאמר לו ערבוני יקנה אבל מכר לו שדה באלף זוז ופרע לו ה' מאות זוז קנה ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים ואקשינן דרשב"ג אדרשב"ג ומשנינן הא דקא עייל ונפיק אזוזי והא דלא קא עייל ונפיק אזוזי דאמר רבא האי מאן דזבן מידי לחבריה וקא עייל ונפיק אזוזי לא קנה לא קא עייל ונפיק אזוזי קנה והיכא דקא עייל ונפיק אזוזי אפילו לא פש גביה אלא חד זוזא לא קני דאמרינן ההוא גברא דזבן ליה חמרא לחבריה פש ליה חד זוזא קא עייל ונפיק עילויה יתיב רב אשי וקא מעיין בה כי האי גוונא מאי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דרבא לא קאני א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי והא אמרת משמיה דרבא דקאני א"ל תתרגם שמעתך במוכר שדהו (דף עח.) מפני רעתה פירוש דאמרינן האי דקא עייל ונפיק אזוזי כי היכי דלא להדר ביה לוקח הוא דקא עבד הכי הלכך אע"ג דקא עייל ונפיק אזוזי קנה

שמונה מאות זוז

אוקימנא להא מתניתא כדקא עייל ונפיק אזוזי דמשום הכי קאמר רשב"ג אי כתיב ליה אני פלוני בן פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז ונתן לי מהן מאתים והריני נושה בו שמונה מאות זוז לא מצי הדר ביה אבל היכא דלא קא עייל ונפיק אזוזי אע"ג דלא כתיב ליה הכי קני דתניא הנותן ערבון לחבירו ואמר לו אם אני חוזר בך ערבוני מחול לך והלה אומר לו אם אני חוזר בך אכפול לך ערבונך נתקיימו התנאים דברי רבי יוסי רבי יוסי לטעמיה דאמר אסמכתא קניא רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו אמר רשב"ג בד"א בזמן שאמר לו ערבוני יקנה אבל מכר לו שדה באלף זוז ופרע לו ה' מאות זוז קנה ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים ואקשינן דרשב"ג אדרשב"ג ומשנינן הא דקא עייל ונפיק אזוזי והא דלא קא עייל ונפיק אזוזי דאמר רבא האי מאן דזבן מידי לחבריה וקא עייל ונפיק אזוזי לא קנה לא קא עייל ונפיק אזוזי קנה והיכא דקא עייל ונפיק אזוזי אפילו לא פש גביה אלא חד זוזא לא קני דאמרינן ההוא גברא דזבן ליה חמרא לחבריה פש ליה חד זוזא קא עייל ונפיק עילויה יתיב רב אשי וקא מעיין בה כי האי גוונא מאי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דרבא לא קאני א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי והא אמרת משמיה דרבא דקאני א"ל תתרגם שמעתך במוכר שדהו (דף עח.) מפני רעתה פירוש דאמרינן האי דקא עייל ונפיק אזוזי כי היכי דלא להדר ביה לוקח הוא דקא עבד הכי הלכך אע"ג דקא עייל ונפיק אזוזי קנה

בלעייל מוכר ונפיק ומחזר לחר מעותיו גלוי לעתיה לזוזי לחנפיה למכור וכיון לנא יהיב ליה זוזי בשעת לוחקו לעתה להכי נא זבין ליה וכתבו התחרונים ז"ל בשם הרשב"ץ ז"ל לנלו לוקח מיל לנא לפילו הרויח לו זמן שיפרע לו ביום פלוני וכי מטיל זימניה עייל ונפיק לזוזי נא קנה להה נמי מוכחא מילתא למעיקרא נמי כי היכי לליהוי ליה זוזי ליום פלוני לחיטרוכיו ליה זבן לחילו נא תאמר כן למה ליה לרשב"ג לתקוני **שיזקוף עליו במלוה** ליתקון לליריוח ליה זמן לנא טמע מינה כלכתיבנא ומיהו נרחה לשם נא מכרו כלי שיתן לו למיס מיל ונס נא ייחל לו יום פלוני יהיו לנא אמר לשתלומי למי למחר או ליומא לחרת בנא נחיתא להחזיק קנה נוונא ולחי מעילנא להחזיק קנה וזוזי מקבל להו בתר הכי לנעשו עליו כמלוה לפילו עייל ונפיק לזוזי קנה לכה"נ נא נלי לשתא **לשתא להכי נא זבן** וכ"כ ר"ח ז"ל: לאמר רבא וכו' **נא קני.** הסכימו התחרוני' ז"ל לפירוש הנאונים ז"ל להה לרבא לאמר סתמא נא קני [מסמע] לנא קני כלל וע"כ כנון שלא נתן למיס כלל לנא כנון שקנה הקרקע בחזקה או בקנין ומיהו להיכא לנתן מקצת למיס נא קנה לנא כנגד מעותיו וכברייתא לעיל לאמר רבא קנה כנגד מעותיו וכיון לשסיקנה לכי עייל ונפיק לזוזי נא קנה לנא כנגד מעותיו וכלפירושו ז"ל למיירי לוקח במקום שאין כותבים את השטר לכל במקום שכותבים את השטר כיון שאינו קונה על סיכתוב את השטר וכלאי' **פ"ק דקדושין (דף כו.)** אי לפסר סיקנה כנגד מעותיו שכיון שאינו קונה נא קנה בשטר סיכך יקנה מחמת והרי השטר על כל הקרקע **הוא נכתב ולא על** חניו הלכך כיון שאינו יכול לקנותו כולו להה עייל ונפיק לזוזי לף מקצתו נא קנה וכי תאמרינן נמי (לקנה כנגלו) לקנה כנגד מעותיו הני מילי בלבר שהוא רחוי ליחלק כשהה וכיוצא בו אבל בלבר שאינו רחוי ליחלק כגון בהמה טמאה מתוך שלא קנה כולה לא קנה מקצתה שלא עלה על לעתה סיהיו שותפים בה נלא ניחא ליה לחיות שותף בכגון זה שאפילו שותפין נמורין מעליס זה לזה בריעא לגוד אי אינוד וכן מוכח בירושלמי לתמרינן התם לגמ"ל ערבון כגנגו הוא קונה אם היה בעל חי כיון שאינו רחוי ליחלק קונה כנגד כולה שלמה לבלבר שאינו רחוי ליחלק אין מחלקין בקנייתו אלא אי יקנה כולו או לא יקנה כלום ס"נ מתוך שלא קנה כי הא לעייל ונפיק לזוזי נא קנה ולא כלום וכן מוכח בסמוך בההוא לזבין חמרא לפי שותפ שנורסין כן חמרא לבל בערבון שלא"ל ערבוני יקון שותפים הס שבכך נתרצו: **לא עייל ונפק לזוזי קני.** לקקל הרשב"ץ ז"ל להיכי לתמרינן (קדושין לף כז:) מכר לו עבר שלות בעבר מלינות כיון שהחזיק בחתת מהס קנה כולס ותמרינן לא שתנו אלא שנתן למי

כולם לאכל לו נתן למי כולם לו קנה לאלתר כנגד מעותיו מיירי בלאלתר עייל ונפיק חזוזי ומאי כנגד מעותיו כנגד חותם שלה שנתן עליהם מעות קאמר ואע"פ דבעלמא בשלה אחת קנה כולן הכא לשלות מחולקות על שיתן למי כולם או קנית למיס על כל אחת ואחת תלע לאילו בלעייל ונפיק חזוזי מאי שנא בעשר מיינות לפילו באחת נמי ואלרבה עיקר קריותא הוא כשקנה [לשמעינן כיון שהחזיק באחת קנה כולם] ולא שהוא עייל ונפיק חזוזי וכן לעת הראשל"ז ז"ל: נרסינן בגמ' ואמר רבה מאי מעם לחזיק באחת קנה כולם ולא שהוא עייל ונפיק חזוזי ואמר רבה מאי מעם לחזיק באחת קנה כולם ולא שהוא עייל ונפיק חזוזי ופרעיה הוא ולא

שומר שכר לחייב בהנהו גווני אלא לפילו שומר חנם נמי חייב למתני' דתניא קתני ולפילו לר"מ לחמר [לקמן דף פ:] דשומר כשומר חנם נמי למי כלחיתא לקמן: [לקמן דף עח:] **נקרע נזלן. וקיימא ליה כרשותיה להתחייב בכל חומרה וסיפא רבנן: מגבת פורים וכו'.** פרש"י ז"ל שגבו הגבאין יותר ממה שצריכים העבירם לסעודת פורים אין מלקלקין בלבר לומר לו להם בכך והשאר **יפול בכים של עלמה** אלא לוקחים ענגים לרוב ולוכלים ושם השתירו יהא לעלמה וכי תניא בתוספתא [פ"ק למגילה] לתניא שתם אין מלקלקין במגבת פורים אלא לוקחים את הענגים ושוחטים ולוכלים לותם. ולחרים פירשו לה"ק מגבת פורים לפורים שמגבת מותר פורים אינו נופל לכים של עלמה אלא מניחה לותו לפורים הבא ור"ת לפכי קשיא מגבת פורים לכל מה שגבו שתם בפורים שיהא לסעודת פורים למסקנת כל הטוען על לעת סעודת פורים הוא נותן ואין מלקלקין בלבר לומר עני זה רוצי הוא אינו רוצי אלא לכל הפוסט ילו ליטול יטול כדי שיהיו הכל שמחים ליומי משתה ושמחה כתיב וכפי גרסינן בירושלמי למגילה [פרק ג' הלכה ל] אין מלקלקין במעות פורים אלא לכל הפוסט ילו ליטול יטול וכתב הרמב"ן שכן מנהג בכל ישראל ולפילו ליתן לעובד כוכבים לסוחרו ואין מלקלקין בלבר ונותנין לכל ושם אינן נותנין לעובד כוכבים אינא מקום אינא ותנן מפרנסין עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מקום לרכי שלום: אלא לעלמה לפורים. **וכיון דלאו לעלמה למילי אחריני יהב נמלאו המעות בחזקת הבעלים חון מן היוצאים במעות פורים:** ולית הלכתא כרבי אחיר אלא כרשב"נ למיקל: מפני שמעביר וכו'. וכן בהא לית הלכתא כרבי אחיר מקום שנהגו להתרוויהו הני בחד טעמא שייכין וכי היכי לליתא הלכתא בהא כר' אחיר ה"ה לליתא הלכתא כוותיה בהא ובלאו הכי נמי הא קי"ל לליתא הלכתא כר"מ בהא למעביר וכו': נהוריית. מהליו"ת **בלע"ז היוצאה בשחור העין:** לחזקת. התניעו רבניה והוה עם כלשבכן לחזקת במלת : **לאנגריא שאינה חוזרת.** ה"ל כשבבירה או מתה שהרי אינו יכול להשתמש בה: **אם בדרך הליכתה ניטלה. שהאנגריא מוליכה בדרך שהיה רוצה** לנכת זה לומר לו הרי שלך לפניך **הוחיל שלא מזלך גרס שכור חמור לחר ולך לחריו על שתפגע חמור לחר** שכך **לדך לאנגריא נוטל חמורו של זה ומהלך בעלה לחריה וכל חמור שפוגע תחלה נוטלו ומחזיר לו לת שלו.** ור"ח ז"ל פירש שם בדרך הליכתה שאין לדך לאנגריא זו לחפש בבתים ולא נוטל מה שפוגע לדך הליכה לז לומר לו הרי שלך לפניך למולך נרס לפיו בבירו של מסכיר לה נטלוה ושם לפו שדרכה של לאנגריא זו לחזור לפי הבית חייב להעמיל לו חמור והלכתא כשמואל בדיני: [פרק ז] השוכר לת הפועל ונאנס לאנגריא לא יאמר לו הריני לפניך אלא נותן לו שכרו במה שעשה השוכר לת החמור והבריקה או נשטית אומר לו הרי שלך לפניך בד"א ששכרה למשוי אבל שכרה לרכוב עליה חייב להעמיד לו חמור אחר (דף עט.) אמר רב פפא וכלי זכוכית כדרכוב

דמי איתמר השוכר לת החמור לרכוב עליה ומתה לה בחצי הדרך אמר רב אם יש בדמיה ליקח יקח לשכור לא ישכור ושמואל אמר אף לשכור ישכור במאי קא מיפלגי (כגון דלא שכיח לאוגורי) רב סבר לא מכלינן קרנא ושמואל סבר מכלינן קרנא ואם אין בדמיה לא ליקח ולא לשכור נותן לו שכרו של חצי הדרך משום דא"ל אילו בעית למיתי עד הכא לאו אגרא הוה בעית למיתב הלכך נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו על המשכיר אלא תרעומת ודוקא דא"ל חמור זה אני משכיר לך אבל א"ל חמור סתם חייב להעמיד לו חמור אחר ואע"פ שאין בדמיה לא ליקח ולא לשכור

על דעתו של בעל הבית

ולית לא לדר"מ וכן נמי הא דתניא מגבת פורים לפורים ואין מדקדקין בדבר ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר דברי רבי יעקב שאמר משום ר"מ ורבן גמליאל מקיל ולית לדר"מ דתרוייהו בחד טעמא שייכין וכרבן גמליאל ס"ל דמקיל:

השוכר את החמור והבריקה או שנשאת לאנגריא אומר לו הרי שלך לפניך אמר רב לא שנו שהמשכיר אומר לשוכר הרי שלך לפניך אלא באנגריא חוזרת אבל באנגריא שאינה חוזרת חייב להעמיד לו חמור אחר ושמואל אמר בין אנגריא חוזרת בין אנגריא שאינה חוזרת אם בדרך הליכתה ניטלה אומר לו הרי שלך לפניך ואם לאו חייב המשכיר להעמיד לו חמור אחר והלכתא כשמואל דקיימא לן הלכתא כשמואל בדיני:

תוספתא השוכר את הפועל ונאחז באנגריא לא יאמר לו הריני לפניך אלא נותן לו שכרו במה שעשה השוכר את החמור והבריקה או נשטית אומר לו הרי שלך לפניך בד"א ששכרה למשוי אבל שכרה לרכוב עליה חייב להעמיד לו חמור אחר (דף עט.) אמר רב פפא וכלי זכוכית כדרכוב

דמי איתמר השוכר את החמור לרכוב עליה ומתה לה בחצי הדרך אמר רב אם יש בדמיה ליקח יקח לשכור לא ישכור ושמואל אמר אף לשכור ישכור במאי קא מיפלגי (כגון דלא שכיח לאוגורי) רב סבר לא מכלינן קרנא ושמואל סבר מכלינן קרנא ואם אין בדמיה לא ליקח ולא לשכור נותן לו שכרו של חצי הדרך משום דא"ל אילו בעית למיתי עד הכא לאו אגרא הוה בעית למיתב הלכך נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו על המשכיר אלא תרעומת ודוקא דא"ל חמור זה אני משכיר לך אבל א"ל חמור סתם חייב להעמיד לו חמור אחר ואע"פ שאין בדמיה לא ליקח ולא לשכור

ת"ר הסוכר כו' **אם נתן לו יטול.** אם נתן את השכר ואפילו כולו לו יטול **כדמפרש לקמן להתובע ילו על התחתונה: אם נתן לו יטול. בתמיה והלא טוענת התובע בריאה וחזקה מטוענת הנתבע לר"ל הב לי ההוא ספינתא נופה להא ספינה זו לחמרת לי ואנא מייתינא כאן חמרא ואזלינן למקום שהתניתי להא לחא יין סתם [לחמרי] וכיון דבעל היין [יכול] להשליש לו ספינה: הב לי חמרא.** כלומר יין זה נופיה ליין **זה לחמרת לי וזה ח"ח** נמלא לטוענת **התובע בריאה מטוענת הנתבע** כלפירושנו וכתבו המפרשים ז"ל לכאין זה נמי מעיקרא קושט שנטבע ולאי דשתי להחליף יין זה ביין אחר למה ליכפת לו בין יין זה ליין אחר אלא מ"מ כיון שנטבע ויש לו ריווח בקפילא אלא מקום לתובע תנאו ואע"פ שלא נתן יתן וכ' הרי"ף ז"ל משתברת למנכי ליה למי טירחא כללמרן לעיל אינו לומה הבא טעון לבא ריקן ועוסק מלאכ' ליוסב וכטל וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ה מהלכות שכירות: [דף עט:] **לא משכחת לה.** להא לדכי נתן אלא ביין זה וספינה זו ללאו כיל סוס אחר מסם להשליש כיון שנטבעה עם היין **הלכך יל תובע על התחתונה לאמר ליה החיך אלא לא מעכבנא מכי תייתי ליך: חולקין. אם קבל יחזור החצי ואם לא נתן יתן החצי שהרי כיל שניהם להשליש** וכיון שאינם רוצים שניהם להשליש שקולים הם וחולקים אבל אם בעל [היין] רוצה להעמיל ובעל הספינה אינו רוצה אינו נוטל כלום ואם הוא רוצה ובעל היין אינו רוצה נוטל הכל כל זה העלו המפרשים ז"ל: **ופרקה בחצי הלרך.** קס"ל **שכרה על [מקום] פלוני בכך וכך וכשהגיע בחצי** והלכתא כשמואל דאמר מכלינן קרנא דקי"ל הלכתא כשמואל בדיני ואי קשיא לך הא דגרסינן בפרק המקבל (דף קט:) בענין ההוא גברא דמשכן ליה פרדיסא לחבריה לעשר שנין קש לחמש שנין אביי אמר פירא הוי ורבא אמר קרנא הוי וילקח בו קרקע והוא אוכל פירות דשמעית מינה דבין לאביי בין לרבא תרוייהו אית להו דלא מכלינן קרנא התם הא אפשר לזבוניה ומזבן ארעא מדמיה ומיכל מיניה פירי אבל הכא לא אפשר דשמואל נמי לא אמר דמכלינן קרנא אלא היכא דאין בדמיה ליקח אבל היכא דיש בדמיה ליקח יקח ולא ישכור

תנו רבנן השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדרך משום ר' נתן אמרו אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן היכי דמי אילימא בספינה זו ויין סתם אם נתן אמאי לא יטול נימא ליה הב לי ספינתא ואנא מייתינא חמרא ואלא בספינה סתם ויין זה אם לא נתן אמאי לא יתן (דף עט:) נימא ליה הב לי חמרא ואנא מייתינא ספינתא אמר רב פפא אי אתה מוצא אלא בספינה זו ויין זה אבל בספינה סתם ויין סתם חולקין

ושמעינן מינה דבספינה זו ויין סתם אע"פ שנתן את השכירות מחזיר משום דמצי א"ל הב ספינתא דאנא מייתינא חמרא ואיהו לא יכול לאיתוייה דהא טבעה לה ואי מייתי ליה אחריתי א"ל לא שקילנא אלא ההיא דאוגרנא מינך הלכך אע"ג דשקל ליה לאגרא מהדר ליה ניהליה

וספינה סתם ויין זה אע"פ שלא נתן יתן משום דמצי אמר ליה הב ההוא יינא דאנא מייתינא ספינתא אחריתי דלא אוגרנא לך אלא ספינה בעלמא וכיון דלא יכיל לאיתויי ליה ההוא חמרא בעיניה יהיב ליה כוליה אגרא ומסתבר לן דמנכי ליה דמי טרחיה כדאמרינן התם (לעיל דף עו:) אינו דומה הבא טעון לבא ריקן

הלרך פרקה שהגיע (חצי) חכילותיו ממנה: ואין לו עליו. ואין לו לבעל הספינה: משכח לאונרת. להשכירה לאחרים: כולה שלהיה. וכלפירושנו לעיל למנכה ליה למי טרחא: לפיסתא. **ריעוע הספינה שמתנועעת בהונאת חכילות: לפרקה לטעונה.** לא שפרקה ממה שלא שפירק עצמו ממנה לזבנה לטעוניה לאינים לאחרינה ונאחת אינו וסליק לידך בדוכתיה דשקליה להההוא פלגא דאגרא דפש ליה מההוא אחרינא כגון האי הוא דלית ליה עליה אלא תרעומת משום שינוי דעתא אי נמי משום דבעי אשלא יתירא אבל היכא דפריק ליה לטוענה דבגוה כוליה אגריה בעי למיתב ליה ואי משכח לאוגוריה לאיניש אחרינא בדוכתיה מוגר ובעי למיתב אגר רפיסתא דספינתא ואפילו הכי אית ליה נמי תרעומת עליה משום שינוי דעתא ואשלא יתירא:

ת"ר השוכר את החמור שוכר מניח עליה כסותו ולגינתו ומזונותיו של אותה הדרך מכאן ואילך חמר מעכב עליו חמר מניח עליה שעורים ותבן ומזונותיו של אותו היום ומכאן ואילך שוכר מעכב עליו.

ועושה מלאכה ליושב ובטל

וספינה סתם ויין סתם היינו טעמא דחולקין דבעל ספינה מצי א"ל לבעל יין הב יינא דאנא מייתינא ספינתא ובעל יין מצי אמר לבעל ספינה הב ספינתא דאנא מייתינא חמרא וכיון דהאי לא מייתי ספינתא והאי לא מייתי חמרא הוו להו מילי דידהו שקילי בהדדי וחולקים

ת"ר השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך נותן לו שכרו של חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת אוקימנא דפרקה וטעונה בגוה כגון דזבניה לטעוניש לאיניש אחרינא ונחת איהו וסליק אידך בדוכתיה דשקליה להההוא פלגא דאגרא דפש ליה מההוא אחרינא כגון האי הוא דלית ליה עליה אלא תרעומת משום שינוי דעתא אי נמי משום דבעי אשלא יתירא אבל היכא דפריק ליה לטוענה דבגוה כוליה אגריה בעי למיתב ליה ואי משכח לאוגוריה לאיניש אחרינא בדוכתיה מוגר ובעי למיתב אגר רפיסתא דספינתא ואפילו הכי אית ליה נמי תרעומת עליה משום שינוי דעתא ואשלא יתירא:

ת"ר השוכר את החמור שוכר מניח עליה כסותו ולגינתו ומזונותיו של אותה הדרך מכאן ואילך חמר מעכב עליו חמר מניח עליה שעורים ותבן ומזונותיו של אותו היום ומכאן ואילך שוכר מעכב עליו.

חמר נמי ליעכב. שכוכר שלח יניח עליה מזונות שלח של לוקח היוס: **מחוונא נחוונא. ממלן לילה למלון** לילה: **למטרח. לחזור ולשאול בעיר מי מוכר מזונות:** לח תרכב עליו לשם. לשו למימרא שלם ניזוקה שיהא חייב בתשלומיו לשון שיעוי מלשם לשים פשיעה שיתחייב עליה שהחמור עשויה היא לרכוב עליה בין לוים ובין לשם שלח שלכתחלה שין לו לעשות כן וכ' הרשב"ם ז"ל משתברא שלם מנהג המקום להתיקר יותר בשכר רכיבת הגשים שמוסיף לו שכר כפי המנהג: **השתא מניקה.** שלם ב' נופין: [לף פ.] מתני' ונשבר הקנקן פטור. הקנקן הוא רלו"י בלע"ז [הוא החופר בקרקע] **וכל כלי מחריפה לבעל הבקר ונעריו הולכים עם בהמותיו זה לוחז שת הלרכן לכוון הפרה לתלמיה וזה הולך לחר המחריפה ומכביד היתה בקרקע שבו הברזל שקורין** רלו"י ומעתה שין לו לתבוע נזק זה שלח לבעל הקרקע והוא פטור לפי שיותר היה רלוי לישבר בהר מבקרקע ולפיכך תנן להיות פטור לחילו היו הנערים שכורים למלאכה זו עבשיו לח ה"ל למתני פטור שתמת שברי ים לחייב לנקיט מנת כלחיתה בגמרא לף על פי שבכרו לחרוש בהר וחרש בבקעה מכל מקום שי לפשר לשבירה זו בלח פשיעה: חייב. בעל הקרקע לפי שעיני שהרים **קשים לחרוש שבלעים שם: ולש בתכוחה** פטור. **שם החליקה** הבהמה: **גמ' היכח שלח שני. ושין לבעל הפרה לתבוע לשוכר כלום וללו הפועלים המנהיג והלוחז היתה היו שכורים שיזה מהם פשע בשבירת הקנקן: לנקט פרשת. מרלש הוא משלם שלח שלח כוון הפרה יפה ועל ידי שעיות הסורה של מענה נשבר:** לנקיט קנקן. **שהעמיקו יותר מלחי בחרן שחילו** שלח העמיקו כל כך **שלח היה נשבר משום עיות הסורה:** למחזקת בגרגולי. **שהיה יכול להם שמעלה לחבים ונעשה ונרשין: תרוייהו משלמי. שהיה להם ליזהר מלל ובלבר מועט שעיות [לף]** היכי דמי אי דשכיח למיזבן חמר נמי ליעכב ואי לא שכיח למיזבן שוכר נמי לא ליעכב א"ר פפא דשכיח למיזבן מאוונא לאוונא שוכר לאו דרכיה למיטרח חמר דרכיה למיטרח:

ת"ר השוכר את החמור לרכוב עליו איש לא תרכב עליו אשה אשה רוכב עליו איש אשה בין קטנה בין גדולה ואפילו היא מעוברת או מניקה:

מתני' (דף פ.) השוכר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה ונשבר הקנקן פטור בבקעה וחרש בהר ונשבר הקנקן חייב לדוש בקטנית ודש בתבואה פטור בתבואה ודש בקטנית חייב מפני שהקטנית מחלקת:

גמ' והיכא דלא שני ונשבר הקנקן מאן משלם רב פפא אמר דנקיט פרשא משלם רב שישא בריה דרב אידא אמר דנקט מנא משלם והלכתא מאן דנקיט מנא משלם ואי ארעא דמחזקת בגרונדי תרוייהו משלמי דתרוייהו פשעי

יום רלט

א"ר נחמן המוכר פרה לחבירו וא"ל פרה זו נשכנית היא רבצנית היא בעטנית היא והיה בה מום אחר וסנפו בין המומין האלו הרי זה מקח טעות מום זה ומום אחר אין זה מקח טעות פירוש פרה זו לא היתה לא רבצנית ולא נשכנית ולא בעטנית אבל היה בה מום אחר שאינו ניכר ומנאה המוכר עם אלו המומין שאינן בה אע"פ שהזכירו לו ומנאו בתוך אלו המומין הרי זה מקח טעות שהוא אומר לו כשראיתי שאינה נשכנית ולא רבצנית ולא בעטנית אמרתי כשם שאין אלו המומין בה כך זה המום האחר אינו בה ולהשביח דעתי הוא אומר לי כך הלכך ה"ז מקח טעות ואינו יכול לומר לו כבר הודעתיך אבל הראהו מום אחר שהוא ניכר ונראה לעינים ואם לו פרה זו יש בה מום זה ויש בה עוד מום פלוני ולא היה נראה לעין אין זה מקח טעות שהרי לא הטעהו ולא אמר לו אלא מומין שבה

תניא כותיה דר' יוחנן המוכר שפחה לחבירו ואמר לו שפחה זו שוטה היא נכפית היא שעמומית היא היה בה מום אחר וסנפו בין המומין הרי זה מקח טעות מום זה ומום אחר אין זה מקח טעות אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי * עי' כ"מ פט"ו מהל' מכירה הל"ז היו **המנהיג פשע והוי מוטל בספק** ומשלמין תרוייהו: וסנפו. חברו מום זה שהיה עמה עם המומין האחרים **שלח היו בה** כלומר שמנה **לו מום זה** בכלל האחרים לז היו מקח טעות לפי שסובר הלוקח שכשם שאין רולה בה לותם מומין נם לותו מום לין בה **שלח שלהסיר מעליו כל תרעומת הוא לומר כך הלכך הוה מקח טעות לשעתא ליכי לא זכן: מום זה ומום אחר.** לפל ל"ל ברשמונה לותו מום שים בה [ופירש **לו מום זה ועוד מומין אחרים** ולותם לא פירש לו וזה כפירוש רש"י ז"ל] **כיון שאותו מום ניכר ונראה לעין שע"פ שסנפו עם האחרים לין זה מקח טעות לשם לא שסבר וקבל היה לו לבלוק:** שעמומית. משוגעת: **היו בה כל המומין האלו. ואינו מקפיל שלח על האחד ובא ושועטנו כשבור הייתי שאתה כולל בה מום שאין בה ומום שים בה ואילו ילעתי שזה היה בה לא הייתי לוקחה מאי:** פ' קמא לקלוסין [לף יא.] נבי ליכא ביניהו קבל מסר והלך. כלומר שלם קבל עליו הבעל המומין ליכא למיחש לסמפון בשום לל כתב הרמ"ם ז"ל משתברא לה"מ לענין קלוסין לפל נבי מקח וממכר שע"נ לקבול עילויה כל מומיס שבמקח משתמת אי לשכח בית מומא מקח טעות הוי מילי להוה אחוקה לשע"נ לא ל"ל ע"מ שאין לך עלי אחוקה לא נמיר וקבול ועוד ליכול למימר מומא כי האי נוונא לא משקי לשעתא והכי ליקא נמי סוגיא דשמעתין לכפ' השוכר את החומנים (לף פ.) למיילי בהו נבי מומין נמשע שלא נפיק מילי מקח טעות על לשפרא ליה מומי לחית בית כלבבירנא שתם וכי תימא ומאי שנע מקלוסין שאני קלוסין שלא עביד לינים לשקלם על לבליק לכל היכא לקפיל טפי בליק טפי והאי כיון לכאחזקה הוא לבליק וקבול עליה כל מומי שכר וקבול לפל מקח וממכר עביד לינים לשיקרי וזבין לאתר מקמי לבליק עכ"ל:

בה כל המומין הללו מאי אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמרינן משמיה דרבא היו בה כל המומין הללו אין זה מקח טעות:

מתני' השוכר את החמור להביא עליה חטים והביא עליה שעורים (* ד"ת מ"ז פטור) תבואה והביא תבן חייב מפני שהנפח קשה כמשוי להביא לתך חטים והביא לתך שעורים פטור ואם הוסיף על משאו חייב וכמה יוסיף על משאו ויהא חייב סומכוס אומר משום ר"מ סאה לגמל ושלשת קבין

מתני' והכיח עליה שעורים. שהן קונים מחטים: חייב. **בקלקולה שם הוסיף ג' קבין כשמפרש לקמן ונח לחמרינן הואיל והשעורים קונים יש לו להוסיף על כדי כוסכ לתך חטים** שהרי משלוי חמור והרי חני כור: **מפני שהנפח קשה לבהמה כמשלוי. כיון לנפח לתך שעורים כנפח לתך על חטים קשה לה תוספת:** פעור. שם מתה כיון שלא **הוסיף שלה לגמל וג' קבין** לחמור ולוקח כשהוסיף זה על שיעור משלו לסיינו לתך לחמור אז הוא לחייב שם מתה אע"פ שלא ילענו מפני מה מתה אבל שכרו לתת עליו חני לתך אע"פ שהוסיף עליו שלשה קבין ומתה אינו חייב אע"פ שאין לו לעשות כן להא שתם משלי חמור הוא לתך [ומיהו ס"מ היכא שמתה כדרכה ולא ילענו מפני מה מתה אבל שם נתברר לנו שמחמת תוספת של זה מתה אע"פ שדרכו של כל חמור כיוצא בו בכך חייב] וכלחמרינן לעיל [דף עח.] גבי שוכר חמור להולילה בהר והולילה בבקעה שאם מתה אינו חייב אע"פ שנתן בה שלשה ימים שאמתה מחמת הסינוי כגון שהכישה נחש וכהני נווני לעיל וה"ה הכא שאם נתברר לנו שמחמת תוספת מתה שהיה חייב ולאי לפיולו בפחות משיעור משלו כיון שהיה לחמרינן לותו סינוי גרמא וכלפירשנו: **גמ' קשה למשלוי תנן.** הנפח קשה לבהמה כשהנפח יתר על המשלוי: **תקלה כתקלה. אינו חייב על שיעור כוכ השעורים לכוכ החטין להאי ניפחא תוספת אבל נפח שוה ומשקל חסר** נח לחמרינן **משקל חסר [ונפח עמו] הרי הוא כמשקל שוה** ושיהיה חייב בתוספת **ג' קבין** אלא לוקח כשהוסיף שלה על לתך שעורים מפני שאז **השוה כוכ השעורים לכוכ** לתך של חטין ומפני ששיעור השעורים יתר על של חטין ליכא נפח שהוא יתר על שווי משקל ולא תנן כמשלוי להוה משמע שע"פ שאין בו משוי לתך חטין ממש כל היכא ליכא נפח טפי כמו [משלוי והיכא] שים בו תוספת ג' קבין כלפירשתי במתני' הוי חייב ומשום לכמתני' תנן כמשלוי למשמע הכי פירשו מתני' כן אבל מ"מ הלכה כרבה וכלפירשנו שם: [לקמן פ:] **תנו רבנן קב לכתף. קב הוי תוספת לשם הנופח בכתף ושמעינן לשם הוסיף קב עלי חייב** כנזקין: **מתני' והכיח עליה שעורים. שהן קונים מחטים:** חייב. **בקלקולה שם הוסיף ג' קבין כשמפרש לקמן ונח לחמרינן הואיל והשעורים קונים יש לו להוסיף על כדי כוסכ לתך חטים** שהרי משלוי חמור והרי חני כור: **מפני שהנפח קשה לבהמה כמשלוי. כיון לנפח לתך שעורים כנפח לתך על חטים קשה לה תוספת:** פעור. שם מתה כיון שלא **הוסיף שלה לגמל וג' קבין** לחמור ולוקח כשהוסיף זה על שיעור משלו לסיינו לתך לחמור אז הוא לחייב שם מתה אע"פ שלא ילענו מפני מה מתה אבל שכרו לתת עליו חני לתך אע"פ שהוסיף עליו שלשה קבין ומתה אינו חייב אע"פ שאין לו לעשות כן להא שתם משלי חמור הוא לתך [ומיהו ס"מ היכא שמתה כדרכה ולא ילענו מפני מה מתה אבל שם נתברר לנו שמחמת תוספת של זה מתה אע"פ שדרכו של כל חמור כיוצא בו בכך חייב] וכלחמרינן לעיל [דף עח.] גבי שוכר חמור להולילה בהר והולילה בבקעה שאם מתה אינו חייב אע"פ שנתן בה שלשה ימים שאמתה מחמת הסינוי כגון שהכישה נחש וכהני נווני לעיל וה"ה הכא שאם נתברר לנו שמחמת תוספת מתה שהיה חייב ולאי לפיולו בפחות משיעור משלו כיון שהיה לחמרינן לותו סינוי גרמא וכלפירשנו: **גמ' קשה למשלוי תנן.** הנפח קשה לבהמה כשהנפח יתר על המשלוי: **תקלה כתקלה. אינו חייב על שיעור כוכ השעורים לכוכ החטין להאי ניפחא תוספת אבל נפח שוה ומשקל חסר** נח לחמרינן **משקל חסר [ונפח עמו] הרי הוא כמשקל שוה** ושיהיה חייב בתוספת **ג' קבין** אלא לוקח כשהוסיף זה על לתך שעורים מפני שאז **השוה כוכ השעורים לכוכ** לתך של חטין ומפני ששיעור השעורים יתר על של חטין ליכא נפח שהוא יתר על שווי משקל ולא תנן כמשלוי להוה משמע שע"פ שאין בו משוי לתך חטין ממש כל היכא ליכא נפח טפי כמו [משלוי והיכא] שים בו תוספת ג' קבין כלפירשתי במתני' הוי חייב ומשום לכמתני' תנן כמשלוי למשמע הכי פירשו מתני' כן אבל מ"מ הלכה כרבה וכלפירשנו שם: [לקמן פ:] **תנו רבנן קב לכתף. קב הוי תוספת לשם הנופח בכתף ושמעינן לשם הוסיף קב עלי חייב** כנזקין:

גמ' איתמר אביי אמר קשה כמשוי תנן ניפחא כתיקלא ואם הוסיף על משאו ג' קבין חייב כלומר אם שכר את החמור להביא עליה לתך חטין והביא עליה לתך שעורים אע"פ שהשעורין קלין הן מן החטין כיון שהשעורים נפוחין יותר מן החטין הרי הן חשובין כמשקל החטין ואם הוסיף עליהן ג' קבין חייב ורבא אמר קשה למשוי תנן תיקלא בי תיקלא וניפחא הוי תוספת כלומר אינו חייב עד שיעשה מן השעורים כמשקל החטין שכיון שהמשקל אחד הרי הנפח תוספת וחייב לאביי אם שכר את החמור להביא עליה לתך חטים והביא עליה לתך ושלשת קבין שעורים חייב לרבא אינו חייב עד שיביא שש עשרה שעורים שהן כמשקל לתך חטין והנפח תוספת הוא והא דתנן כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סומכוס אומר משום ר' מאיר סאה לגמל ושלשת קבין לחמור אוקמה רבא בדלא שני אלא חטים והביא חטים שעורים והביא שעורים אם הוסיף עליה שלשת קבין חייב והלכתא כרבא

(דף פ:) תנו רבנן קב לכתף ואדריב לעריבה כור לספינה שלשת כורין לבורני גדולה אמר רב פפא ש"מ סתם ספינתא תלתין כורין מדקתני גבי לתך של חמור אם הוסיף שלשת קבין שהן חלק אחד משלשים חלקים חייב שמעינן מינה שכל מי שמוסיף על השיעור הראוי חלק משלשים חלקים חייב ולפום הכי כיון דקתני כור לספינה קא גמר מינה רב פפא שסתם ספינה שלשים כור דהוי כור חלק משלשים חלקים.

קב לכתף אם איתא דלא מצי בר דעת הוא נשדייה אמר אביי * פירוש הערוך ששבר מיד בשחבסו לאלתר רבא אמר אפילו תימא בשלא חבסו לא צריכא אלא לאגרא יתירא רב אשי אמר קסבר מחמת חולשא הוא והלכתא כוותיה:

מתני' כל האומנין שומרי שכר הן וכולן שאמרו טול את שלך והביא מעות שומר חנם שמור לי ואשמור לך שומר שכר שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם:

גמ' תניא שוכר כיצד משלם ר' מאיר אומר כשומר חנם ר' יהודה אומר כשומר שכר וכן הלכתא:

וכולן שאמרו טול את שלך והביא מעות ש"ח והוא הדין לגמרתיו (דף פא.) הא הביא מעות וטול את שלך שומר שכר וכן הלכתא (* כל זה אינו מהל' הרי"ף ז"ל ד"ת ההוא גברא דאמר ליה לחבריה הב לי חמור ואסקיה לשוקא וזבניה אפשר דאשכחנא מידי עילויה לחלריכ. **לתך הוי תוספת למשלי ספינה קטנה** ולא טבעה חייב לשלם למיפ: ליסלייה. לחלרעא שהרי בן לעת הוא והרי הוא מרגיש בכובד המשא: שתם ספינתא **ערוכה שתהא גדולה** על שיתנו שלשים כורין **ותהא בכך הולכת על פני המים** לכיון שהתוספת שלה הוא כור ותהא בכך הולכת על פני המים לכיון שהתוספת שלה הוא כור והתוספת הוא ג' מל' במשא ג"כ הכי הוי וכתתנן במתני' למשלוי חמור לתך חטים שהם ט"ו סאה והתוספת הוא ג' **קבין שהם חני סאה למשלי תוספת ג' מל' במשא** וכן נמי שמענו למשא **הואיל** כיון שתוספתו הוא קב: **מתני' כל האומנין.** שעושים מלאכה בקבלנות בביתם: **שומרי שכר.** בהגיה הנאה לקח תפיס המלאכה על שיתן לו שכרו הוי כשומר שכר וחייב בגניבה ואבידה: **טול את שלך. שכבר נמרתיו** ולאחר שתשלום בביתך **הבא מעות כלומר שאינו מעכבו לתופסו על שכרו הרי הוא מעתה** שומר חנם: **שמור לי.** היוס ולשמור לך למחר הכי לוקימנא בגמרא לאי בשעה שתשמור לי לשמור לך קאמר ליה הוס שמירה בשעליס כלומר שבעליו **על חפץ זה שנגנבה במלאכתו על שומר הוא** וכבי האי גוונא שומר פטור כלכתיכ שם בעליו עמו לא ישלם ואע"ג דהאי קרקע בשומל **כתיב לקמן דרשינן ליה נמי לכולהו שומרים:** הלויה על המשכון **שומר שכר.** משום שכר מנוס כלאי בגמ': **הלויה פירות.** משום שדרך פירות להרקיב כזה אית ליה לר' יהושע **[שומר שכר] שהוא שכר** לו כשמלוה לותם לכל מעות משום שכר מנוס לליסיי שומר שכר לית ליה: דשלי שלם. מותר לו להשכיר לאחרים משכונו של עני שבידו להיות פוסק עליו שכר והולך **ופותח תמיל מן החוב וכגמ' מפרש בחיזה משכון קאמר: גמ' שוכר.** בהמה: **כיצד משלם.** דש"מ **ושומר חנם ושואל כתיבי שוכר לא כתיב** ומהו **לין חיובו לענין גניבה ואבידה:** [לקמן פא.] **כשומר שכר. הואיל ולהנאתו הוא אלא אע"פ שנותן שכר פעולתו שומר שכר הוא ואי לא יהיב שכר הוי שואל וחייב בהנסין השתא ליהיב אגרא לא הוי שואל אבל הוי** שומר שכר: **טול את שלך** וכו' **והיינו נמרתיו .** שלא **אמר לו אלא** נמרתיו מלאכתך לכיון ליהיו

בעלים ויכולים ליקח חותה כלתה שמירתו ולא **הוי החומן עלה חלה שומר חנם והכי לייקינן מתני'** טוען את שלך ושכח מעות שומר חנם הן הכח מעות וטוען את שלך **דגני לאעתויה לתפיס ליה לאחנריה שומר שכר:** [טוען את שלך לעטריך ליה סל"ח] שומר חנם נמי לא הוי **לחיני שומרו עול קאמר ליה** קמ"ל **לחינו תופס על שכרו הוא לקאמר ליה** אבל מלין פקדון לא **סליק נפשיה:** גרסינן בגמרא תנן התם ג"ל הטוען שלח ושלחה לו ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה חייב אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאלתה אבל לאחר ימי שאלתה פטור [קף פא.] לישעיה להו פטור משום שכר אמר לימא מתניתין נמי משומר שכר אמר לימא מסתברא פטור משום שכר וחייב בשומר שכר הוזיל ונתנה מהנה תניא כוותיה לימיה הלוקח כליס מבית החומן לשנרו בבית חמיו וג"ל אם מקבלים ותם ממני לני נותן נתן לך למיחס ושם לאו לני נותן לך לפי טובת הנאה שבהם ונשתכר בהולכה חייב ובחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר והתם **לקמן פרק השואל (קף נח:)** מפרש: ג"ל שלח. **לותתה ביל עבדי לו שלוחי לו ביל עבדך לו שלוחך ושלחה ומתה. כלרכה בלרך קולס שתכנס לביתו:** חייב. **בחונסים שמעה שמסרה במנעת השואל נתחייב בה השואל ושם לא ג"ל השואל שלח המשתיל שלחה לו ג"ל אם ג"ל זה השתילני פרתך וג"ל הן עמל ושלחה לו ומתה בלרך** פטור: **וכן בשעה שמחזירה. אם מסרה השואל ליד השליח להשיבה לבעלים ולא ג"ל המשתיל לשלחה ביד פלוני ומתה בלרך חייב דלא קמה ליה ברשותיה למשתיל: לא שנו.** להשואל חייב בה **על שתבא ליד המשתיל: אלא שהחזירה בתוך ימי שאלתה. אע"ל השתילני על זמן פלוני והחזירה בתוך הזמן להתם לכתי לא כניח שלחה על לחתיה ליד בעלים:** לאבל וכו' פטור. שתפילו אם **בביתו של שואל מתה משכנו היתים אינו שואל עליה:** פטור. השואל מקין חונסים: **לאבל חייב כשומר שכר. בגניבה ואבידה: הוזיל ונתנה.** בשאלה: מהנה. **להיות עליה שומר שכר על שתניע ליד הבעלים: לשנרן לבית חמיו. שבלונות לאלרוסתן: לפי טובת הנאה. שיחזיקו לי טובה בשאלתו להם בשבלונות: נאנסו בהליכה חייב. להוזיל וקנן למיתן ומשכן לשם לקוחה הרי הם לקוחים בידו על שיעע שאינה לקוחה וה"נ לחמרינן בהמוכר את הספינה (קף פז:) לחמר שמואל הלוקח כלי מן החומן ע"מ לבקרו שאם יזן בו מום יקחנו ונאנס בידו חייב והוא לקייני למיה: בחזרה פטור. מחונסין כנושא שכר שנוטל שכר [ומהו נשיאות שכרו] הוזיל שנתפלר בהם והיינו כוותיה לחמימר לעל"פ ליהיב ליה כפי טובת הנאה שבהן הוי עליה שומר שכר נלחר שכלתה שמירת המקח הוזיל ונתנה וכל שכן שאלה נלא יחיב להו מילי:** ותו גרסינן בגמרא הטוען נגרע לזבין ליה חמרא לחבריה ג"ל קא ממטינא ליה לזוכתא פלן לי מזלבני מוטב ואם לא מהדרנא ליה ניהלך לזל לא לזוכתא לה בהדי הלך הלך ואתי ליתניה לתא לקמיה לרב נחמן חייבה ליתיביה רבא לרב נחמן נתנם בהולכה חייב ובחזרה פטור מפני שהוא שכר ג"ל מזדה להחי הולכה היא מאי טעמא שכרא היא בחזרה לאו שכחה היא מי לא זכינה: לאסקיה לשוקא ולא איזדבן בהדי דקאתי איתניס אתא לקמיה דרב נחמן חייביה א"ל רבא לר"נ והתניא בחזרה פטור אמר ליה חזרה דהאי הליכה היא אילו אשכחיה לזבוני עד דשא דביתיה מי לא הוי מזבן ליה): שמור לי ואשמור לך שומר שכר אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דאמר ליה שמור לי היום ואשמור לך למחר תנו רבנן שמור לי ואשמור לך השאילני ואשאילך שמור לי ואשאילך השאילני ואשמור לך כולם נעשו שומרי שכר זה לזה ואמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר

הנהו אהלויי דכל יומא הוה אזל חד מינייהו אפי להו לחבריה ההוא יומא אמרו ליה לחד מינייהו זיל אפי לן אמר להו נטרו לי גלימאי אדאתא פשעו ביה ואיגניב אתו לקמיה דרב פפא חייבינהו אמרי ליה רבנן לרב פפא אמאי פשיעה בבעלים היא איכסיף לסוף איגלאי מילתא דההיא שעתא שיכרא הוה שתי (דף פא:) הנהו בי תרי חד אריך וחד גוץ דהוו קא אזלי באורחא אריכא רכיב חמרא ומיכסי סדינא גוצא מיכסי סרבלא וקא מסגי בכרעיה מטא נהרא למיעבר אותביה גוצא לסרבלא אחמרא [אתא מרה] ושקליה לסדינא [דההוא גברא ואכסיה ביה] שטפיה מיא לסדינא אתו לקמיה דרבא חייביה א"ל רבנן לרבא והא שאלה בבעלים היא איכסיף לסוף איגלאי מילתא דבלא דעתיה שקליה

בשמירת הטעית שלח שומר חנם ואיעטריך למיתר בשעה ביה לחי לא [לא] מחייבי: פשיעה בבעלים. שלף הוא במלאכתן הוי: [קף פא:] **שיכרא הוא שתי.** כלומר ועליון לא **התחיל במלאכתן ומעמא שבשעה שנעשו הם שומרים לא מסר עצמו להיות מלאכתן עליו** לקיו"ל לפילו היה עמו בשעת שבורה ומתה כיון שלא היה עמו בשעת שלחה חייב להוה ליה כמי שנשלח את הפרה ולח"כ שלא הבעלים לחייב **לאבל אם נתעסק מיל ולפה ולאחר שלפה שתי שיכרא ובלותה שעה ננבה פשיעה בבעלים מיקרי הוזיל וכשנעשו הם שומרים היה זה במלאכתן לחמרינן לקמן [קף צא:] היה עמו בשעת שלחה חינו ערוך להיות עמו בשעת שבורה ומתה** וכ' הרנב"ר ז"ל שלופה הזה ושלר שהתה להלויי היה כל לחד לופה ביומו לא היו שכירים כל היום רק לפייסתם בלבד לפיכך כשלח התחיל זה במלאכה לא נחשוב לותה שמירה בבעלים לבבל אם היה שכיר לכל היום כמי שהתחיל במלאכה למי שכבר נתחייב זה לעשות מלאכתם וכן נרלה לעת הרשב"ם [והשתר"י] ז"ל: הנהו בי תרי כו' **סדינא** של פשתן. ולינו מכביד כ"כ: **סרבלא. הוא של צמר** ומיס **הרבה ובלעין בו** ומכבידין לותו **לפיכך פשט הסרבל ונתכסה בסדין: שלחה בבעלים היא. שבשעת השלחה היה המשתיל במלאכתו של שואל שנופת סרבל שלו על חמורו ומעביר לו את המים:**

הוה נברח. במקום עליס. שלמן **סהדי שחין לותו לרך בלח מיס** וכן הלכתה לכל כי הלי נוונח לל מלימנינן ליס במנן: **שמור לי** והנח לפני **שומר חנס.** כו' לל שומר חנס. לכיון לל"ל לפניך תיב ונעד קלמר ליס והל ללמרינן להנח לפני ס"ח מסקינן בנמ' ללפי' בסוקה הוה ללמר הכי ולס תלמר ובמה נשתעבד לו לשמור לולתי שומר לל מיהייב בלבור בעלמה על למסיך ולכלמרינן (לעיל) [לקמן לף עמ:] כלרך שתקנו מסיכה בלקוחות כך תקנו מסיכה בשומרים י"ל למסכתת לה כגון שהניחו בלרבע לחותיו בסימטה שסס קונות לי נמי הכל מיידי בבהמה ולמר לו הכיסה במקל ויול תבא ולכלמרי **לקמן בפרק השואל [שס]** הכיסה במקל ויול תבא כיון שינלה מרשות משלול ומתה חייב. ברלב"ל והרשב"ל ז"ל: **הלוהו על המשכון וכו'.** נרסי' בנמ' מתני' ללא כר' לליעזר לתניל המלוה לת חברו על המשכון ולבל המשכון יסבע ויטול מעותיו לברי רבי לליעזר ר"ע לומר יכול לומר לו כלום הלויתני ללא על מנת שלכוני לבל המשכון לבלו מעותיך לבל הלוהו ללא זו בסטר והניח לו משכון עליהן לברי הכל לבל המשכון לבלו מעותיו ליתע בללא שו משכון שיעור זוזי ובשמואל קמיפלני למר שמואל הל מלן ללוזפיס ללפא זוזי לחבריס ולחנ ליס קנא למנלא עלייהו משכון לבל קנא למנלא לבל ללפא זוזי לא לכ"ע ליל לסו שמואל ולכל בלשוס משכון שיעור זוזי ובבר' יצחק קמיפלני למר רבי יצחק מנין לבע"ח שקנוס משכון שנלמר ולך תניס נלקה ולס ליו קונס משכון נלקה מנין מכלן לבע"ח שקנוס משכון ליתע לרבי יצחק תנלי היל לל לכ"ע ליל לסו לרבי יצחק ולכל בשומר לבבים קמיפלני לליתמר שומר לבבים רבה למר כשומר חנס למי ורב יוסף למר כשומר שכר למי ליתע לרב יוסף תנלי היל לל לכ"ע ליל לסו לרב יוסף ולכל בתלוס נריך למשכון קל מיפלני מר שכר מניס קל עביל ומר שכר כיון לשקיל משכון לסו מניס קל עביל: יבבע. **שלח פשע רס"ח הוה לחין לחס נוטל משכון לנוכייתנ שלח להיות בטוח במעותיו ולח יכול לכפור ולעולם שומר חנס הוה [עליו שחס לבל] ינבה ממקום שחר: לברי הכל וכו'. להלי משכון וללי לנוכייתנ שקליס לנבות היתנו לסתס שטר יש בו שעבוד קרקעות ויש לו מהיכן לנבות ובטוח** ובלא דעתיה אנח ליה

ההוא גברא דאגר חמרא לחבריה א"ל לא תיזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא זיל באורחא דנרש דליכא מיא אזל באורחא דנהר פקוד ומית חמרא אתא לקמיה דרבה א"ל אין באורחא דנהר פקוד אזלי ומיהו לא הוה תמן מיא אמר רבה מה לי לשקר אי בעי אמר באורחא דנרש אזלי א"ל אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן וכן הלכתא:

שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם:

אמר רב הונא שמור לי ואמר לו הנח לפניך אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר איבעיא להו הנח סתמא מאי ולא איפשיטא ולקולא עבדינן ופטור:

מתני' הלוהו על המשכון שומר שכר ר' יהורה אומר הלוהו מעות שומר חנם הלוהו פירות שומר שכר אבא שאול אומר מותר לאדם להשכיר משכונו של עני להיות פוסק עליו והולך מפני שהוא כמשיב אבדה:

גמ' קיימא לן כסתם מתני' דקתני הלוהו על המשכון שומר שכר לא שנא הלוהו פירות ולא שנא הלוהו מעות לא שנא משכנו בשעת הלואתו ול"ש משכנו שלא בשעת הלואתו בכולהו שומר שכר הוי מ"ט מצוה קא עביד דבההיא הנאה דלא בעי למיתב ריפתא לענייא משום דבמצוה קא עסיק דקי"ל העוסק במצוה פטור מן המצוה הוי עליה שומר שכר ומהאי טעמא נמי קאמר (דף פב.) רב יוסף דשומר אבדה כשומר שכר דמי וקיימא לן כוותיה:

הא דאמר שמואל האי מאן דאווסיה אלפא זוזי לחבריה ואנח ליה קתא דמגלא עילויה אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי ליתא אלא אם נגנב המשכון או אבד כיון דשומר שכר חייב בגנבה ואבדה איהו נמי מיחייב ומאי דפש ליה ביתר דמי משכונו שקיל ליה מיניה דלוה ואי באונס אבד דשומר שכר פטור איהו נמי פטור ושקיל ליה לכוליה חוב דיליה מיניה דלוה עד גמירא:

(דף פב:) אבא שאול אומר מותר לאדם להשכיר משכונו של עני להיות פוסק עליו והולך מפני שהוא כמשיב אבדה אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל הלכה כאבא שאול ואף אבא שאול לא אמר אלא במרא ופסל

שומר שכר כן כתבו האחרונים ז"ל: [לף פב.] **שקונה משכון.** הנכון שקונה למיהוי עליה שומר שכר. לפי בהונסין פטור לפי שאינו קונה חותו קנין נמור שאע"פ שהוא יכול לקדם בו את התפה ואין שביעית מפמטתו כלישתא פרק המקבל (לף קטו.) מ"מ לא מיחייב בהונסין לנת לפי נמוא שכל הנאה שלו להיות לא מני לאפקמוסי ביה ולא עוד אלא לזיפנין לוזה מפקמא בו שהרי ערין להחזיר לו כפות יום ביום וכפות לילה בלילה וכן לעת ר"ח וכל האחרונים ז"ל ובפרק השואל (לף לו.) נבי הא לתנן **המלוה על המשכון** אין מפמט ובפרק כל שעה (לף לח:) נבי המלוה על חמנו של עובד כוכבים לחפילו לאחר הפסח לפור בהנאה מסוס לרבי יצחק מוכח לרבי יצחק לף בפשכנו בשעת הלוואתו קלטה לרבי מפמע ליפנע להמלוה שהוא בשעת הלוואה כפשכנו שלא בשעת הלוואתו ל"ע רלוזה לעיקר קרא לולך תהיה ערקה שלא בשעת הלוואתו מיירי **לכתחיל לעולם מיניה בחון תעמוד ומוקמינן ליה לקמן [לף קיג.] בשליח ב"ל והוה ולאו לנוביינא שקליה: בשומר חנם.** שמנע **לחבה והכניסה לביתו כלכתחיל ולפפתו לא תוך ביתך קמיפלגי לר"ע סבר מסוס לשומר לחבה מנוה קא עביד והעוסק במנוה פטור מן המנוה לחי בעי לא יהיב ריפתא לעניי** ונמנע להוי עלה שומר שכר ומחייב בנגבתה או לפי נחבה וכן הלין במלוה על המשכון ל"ם מפכנו שלא בשעת הלוואתו ל"ם הלוהו פירות לא שנא הלוהו מעות למתני' בכל ענין היא לפמעת קתני הלוהו **מנוה קעביד ופטור מן המנוה** וס"ם הוי והרחב"ד ז"ל הקשה היכי למי הלוהו שנעשית מנוחה מפעה שהלוה לשומר חבה שעשה המנוה כל זמן השמירה ופריך ז"ל לה"נ הוי ס"ם כל שעתא מפני שממתין לו ולינו מוכר המשכון ליפרע ממנו ועל זה כתב ברשב"ם ז"ל למלנו מלבדי הרב לבר זה שהוא פטור מפרוטה לעני כל זמן המשך המשכון בידו ומ"מ לעיקר הקושיא נ"ל לחיות לכיון לבשעת נטילת ממון נשכר פרוטה לרב יוסף נמנע שהוא ס"ם עליו לעולם וזה נ"ל פשוט עכ"ל: **ליתא לרב יוסף תנאי היא. להא לרבה ולאי תנאי היא להא ר"ע** לחמר לבל המשכון לבלו מעותיו לא סבר שהוא ס"ח: לכ"ע. לפיולו ר"ח לית ליה לרב יוסף בשומר חבה למנוה קעביד וכיוצא בו במשכון לבל הכא כי פליגי במלוה ערין למשכון **להשתמש בו ולהיות פוחת והולך מר סבר** אע"פ שהוא ערין לו מנוה קעביד ומר סבר כיון שערין לו לאו מנוה קא עביד וקי"ל כר"ע דקאי כשתם מתני' לחמר הלוהו על המשכון שומר שכר למשמע בכל ענין לפיולו במלוה ערין למשכון ועוד להלכתא כר"ע מחבירו: מרא. קמי"ק: פסל. לולולו"ס: **קרקוס.** יס"ל בלע"ז: **מתני' נשבע. שלח פשע ופטור ובגמרא מפרש לחאי פטור שומר שכר בשבועה הא בלאו הכי פשיעה נמי מיחייב שלין זה לוגם שלח כגנבה ולבלה שהם קרובים לוגם** ולפשיעה: **זה וזה ישבע וכו'. כלומר לף לאי שמעתי מרבותי כר"מ** לשהם מתני' היא **לבל תמהני על זה ועל זה היולך נפטרין בשבועה ובגמרא מפרש** שהימה: נרשי' בגמרא ת"ר המעביר חבית ממקום למקום ובשביל בין ס"ח בין ס"ם ישבע לברי ר"מ רבי יהודה לומר ס"ח ישבע נוסף שכר משלם הלי כליניה והלי חייב ולבי למימרא לשכר ר"מ נתקל לאו פושע הוא והתניא נשברה כלו ולא שלקה נפלה נתלו ולא העמידה ר"מ מחייב בהיזקן ולחכ"ל פטור מליני לשם ולחייב בליני שמיס וקי"ל לבנתקל פושע פליני ל"ר חייב בר לבל ל"ר יוחנן שבועה זו מתקנת חכמים היא שהם לי לתם לומר כן לין לשם מעביר חבית לחבירו ממקום למקום: **הלי כליניה וכו'.** משום לס"ל לנתקל לאו פושע הוא שלכך בס"ח ישבע ללאו פושע הוא ופטור מליני ס"ם משלם כליניה להא לאו לוגם הוא לליפטור: נתקל. זה שנפל לאו פושע הוא לקאמר ישבע ולי **נתקל הוי פושע הא נמי** נתקל הוא ופשע ולחייב: פטור מליני לשם. לתרינן בפ' שמיני **לות שכל (לף כט.)** לחכמים לפליני עליה לר"מ ר' יהודה הוא ומס"ה פטור מליני לשם. ולע"נ לבשומר שכר חייב מיהו לגבי נזקין פטור ללא מבעיא לאחר נפילה לה"ל בור (ב"ק לף נה:) והתורה מעטה בשמירתו שליני ערין ללא שמירה פחותה בשומר חנם לליניו בפוי בעלמא ללא לפי בשעת נפילה לתחייב מסוס לשם ליני ערין שמירה מעולה בס"ם ללא מבי נטר בלטורי לינשי פטור ללף בליניה [שם] מעטה תורה בשמירתו ומסוס בבי פטור ובלוגם קרי ליה לענין ניזקין וליבא למימר והא לפילו בהונסין לתרינן [שם לף בו.] לשם מועל לעולם ולחייב להתם היינו לוקח בשהוא עמו מזיק בגון נפל מן הגג ברוח שליני מעייב לבל הבא ממונו הוא והא לתמר ר"מ ישבע מסוס תקנה הוא לליפטר בשבועה ללא שברו בבוונה: לין לך לשם. **שלוחא שמח יבעל ותשבר** ומיהו לא קי"ל בר"מ לתמר **נתקל פושע ללא** בר' יהודה לתמר נתקל לאו פושע הוא ומתני' לף בר' יהודה לתיא ולומר חנם **פטור מלינא ושומר שכר** מיפטר מפני התקנה ולא מלינא ויבעא למתני' לומר שנשבע ללא פשע בה שלילו פשע בה ולאי חייב ובבי מפרשינן מימרא לרבי יוחנן ובבי מסמע מבל הני עובדי לבשמוך לבפשיעה חייב לתמי ליה הלכתא בר"מ לחילו לר"מ לפילו בפשיעה היה פטור ובלתמרן ובין שכן כל שעינה בהעברתה של חבית ופשע בה בנון שרן יותר מלאי לו שהלך במקום רעוע ונתקל חייב שהרי לף ניקנו בלוס ללא בנתקל ללאו פושע הוא ובקי"ל בינה כר' יהודה לתמר בנזקין פטור מליני לשם ובטעמא לפריסית כן פסק הרי"ף ז"ל להלכתא בסתמא לתני' ומסוס תקנה ובלפירשתי

וקרדום הואיל ונפיש אגרייהו ווזטר פחתייהו:

מתני' המעביר חבית ממקום למקום ושברה בין שומר חנם בין שומר שכר ישבע דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר שומר חנם ישבע שומר שכר ישלם רבי אליעזר [אומר זה וזה ישבע] ותמיה אני אם יכולין זה וזה לישבע:

גמ' (פג.) * בגמ' איתא ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן שבועה זו כו' (ג"א) א"ר יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם שמעביר חבית לחבירו ממקום למקום:

היכי משתבע אמר רבא שבועה שלא בכונה שברתיה ומסתברא לן דהא דרבא אליבא דר"מ היא דסבירא ליה נתקל פושע הוא ובדין הוא דלישלם אלא תקינו רבנן דמשתבע שלא שברה בכונה ומיפטר דלא מצי לישתבועי דלא פשע בה דפושע איהו גבה אבל לרבנן דסברי נתקל לאו פושע הוא הכי משבעינן ליה שלא בפשיעה נשברה בין שומר שכר בין שומר חנם [וקי"ל כוותי"הו] וליתא לדרבי יהודה דאמר שומר שכר משלם דקי"ל סתם דמתניתין ומחלוקת דברייתא הלכה כסתם מתני' ועוד תקנת חכמים הוא שאם אי אתה אומר כן אין לך אדם שמעביר חבית לחבירו ממקום למקום * עיין באשר"י דמפורש יפה ואי איכא סהדי דמסהדי דשלא בפשיעה נשברה מיפטר אפילו משבועה דתניא איסי בן יהודה אומר (שמות כב) אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם הא יש רואה יביא

ולא קי"ל כר' מאיר לחמר נתקל פושע ולא כרבי יהודה לכרייתא לחמר נופח שכר מסלם לנית ליה תקנה וכן הסכימו כל האחרונים ז"ל: הסוגיא נברית לקא מעביר חביתא: ריסתקא. רחבה: זיזא. קורדיא היונאת מן הכותל וכולטת לרה"ר: לייתי לליה לגלימייהו. לחינך נאמן בשבועה אגלא בעלים לכל היכא ליה רואה לא יפטר בשבועה אגלא בעלים ומהא שמעינן לנית הלכתא כר"מ לפוטר לפילו בפושע להא הכא חייבים רבא אי לא מייתי ליה לליה לא פשע וכלפירשתי לעיל: הסוגיא נברית לחמר ליה לחברים זיל זבין. שליח שוויה: תקיפו. החמינו: קלא ליית להו. כלומר היה לך לעמוד ולהוליע לרבים ואם לא יש לחום שמא חומץ קנית בזול ואינך נאמן בשבועה אגלא לוקה ברחיה וכ"כ ר"ח ז"ל שאם אינו מביא ראיה אינו נאמן בשבועה והרי"ף ז"ל הביא שעל לכבויו מלאכתיך רב יוסף לאתמוהי כמאן כאיסי וא"ל אין מ"ל כוותיה כלומר אע"נ למיתא לחיקף היה אגלא נאמן שוב בשבועה ומהא שמעינן לנלא לוקה בשבועת הסומרים אמרה אימי אגלא אפי' בעלמא כי הכא אי אתרת לסכיתי היה סהדי הוא לא מיפטר בשבועה אגלא בעלים כן כתב הרמב"ן ז"ל: נרסי' בגמ' רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא לחמרא שקיל גלימייהו אתא לקמיה דרב א"ל זיל הב להו גלימייהו א"ל לינח הכי א"ל למען תלך בדרך טובים חזל יהיב להו גלימייהו אמרי ליה ענייי אנן וטרחינן כולי יומא ולית לן מידי למיכל א"ל זיל הב להו גלימייהו א"ל לינח הכי א"ל למען תלך בדרך טובים ותרחות ערוקים תשמור: לחלרו בחנרת. מוט כפוף בחמעיתו ונותנו על כתפו ונופח כ' כלין בב' רלשין: משלם פלגא. פועל שקבל עליו להוליך חביות ממקום למקום ונשתם בחותו המוט ונשבר משלם פלגא וטעמא כלמפרש בתר הכי: לנפים לחל. שהוא משל כבד לחל ולמי לפשיעה. ובפושע לא תקנו שבועה כלי לליפטר הלבך משלם פלגא: ולמי לאונס. לכיון שלין בו משוי לשני בני חלס יש שמחזיק להטעינו עליו ונתקל ולו פושע הוא כלחמרן ולע"פ שנופח שכר הוא נפטר משבועה מפני שתקנה וזה נמי ישבע שלא פשע ויפטר [מליקר] כן נרלה מהרשב"ץ ז"ל להא נמי לאו לאונס נמור הוא: ברינגא. עץ מפועל ברחבו וקוסר בו משא שני בני חלס ומכנים ערלרו בין שני פלוליו ומוטל על כ' כתפיו ורחבו של מטה לרוך וכשעומל לפוס נועגו בקרקע: משלם כולה. שפשיעה היא לנחת בשא שני בני חלס: שקולאי. שקל גלימייהו. נוסחי משחות: שקל גלימייהו. משום שהיו פוסעים וכנון ללחרו ברינגא ולפיכך לא חייבם שבועה שלא פשעו ר"ת והוא יותר נכון שלולו תברו החבית במקום רולים כיון שלא הביאו ליהם חייבים לשלם ולא מפטרי בשבועה ולפיכך לא ח"ל רב שבועה חית לך נבייהו שלא הולה לו שהיין עמו וכא לו מטעם לחר למען תלך בדרך טובים לעשות לפנים משורת הדין: ותרחות ערוקים תשמור. סיפא דקרא הוא והיינו לרחס על הברייות: סליקו להו השוכר את הפועלים. האומנין שקבל שלא יתלוננו שלא יאמר להן בשעת התנאי להשכים ולהעריב:

ראיה ויפטר:

ההוא גברא דהוה קא מעבר חביתא דחמרא לחבריה בריסתקא דמחווזא ותבריה בזיזא דמחווזא אתא לקמיה דרבא אמר ליה ריסתקא דמחווזא שכיחי בה אינשי אייתי ראיה דלא פשעת בה ואיפטר א"ל רב יוסף בריה כמאן כאיסי א"ל אין כאיסי וסבירא לן כותיה מדאצטרכיה רבא לאתויי ראיה דלא פשע בה שמעינן דהיכא דליכא סהדי דלא פשע לא משבעינן ליה שבועה דשלא בכוונה תברה והך דאמר רבא שבועה שלא בכוונה שברתיה לטעמיה דר' מאיר קאמר כדפרשינן וליה לא סבירא ליה דהא רבא גופיה הוא דאמר הך קמייתא והוא דאמר האי בתרייתא:

ההוא גברא דאמר ליה לחבריה זבין לי ארבע מאה דני חמרא לסוף א"ל זבנית לך ארבע מאה דני חמרא ותקיפו להו אתא לקמיה דרבא א"ל ארבע מאה דני חמרא כי תקיפו קלא אית לה למילתא זיל אייתי דאיה דכי זבנת ליה חמרא הוי ואיפטר א"ל רב יוסף בריה כמאן כאיסי א"ל אין כאיסי וסבירא לן כוותיה:

הא דתני איסי חזינא ביה תרי טעמא איכא מאן דאמר לאפטורי נתבע משבועה הוא דתני איסי הכי כפשוטן של דברים ואי ליכא ראיה מישתבע ומיפטר ואיכא מאן דאמר אטו אנן לא ידעינן דמאן דאית ליה ראיה דמייתי ראיה ומיפטר ואם כן מאי אתי איסי לאשמועינן אלא הא אתא איסי לאשמועינן דהיכא דיש רואה ליכא שבועה אלא או יביא ראיה ויפטר או ישלם אבל שבועה ליכא

ואכרע רבינו חננאל ז"ל האי טעמא בתרא וסייעיה מהאי מעשה דרבה בר רב הונא דתברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא ושקליה לגלימייהו אתו לקמיה דרב אמר ליה זיל הב להו גלימייהו וא"ל רבה דינא הכי ולא א"ל אין ואף לא אמר ליה שבועה אית לך גבייהו ולא ממונא שמעינן מינה במקום שיש ראיה הוא ואמר להו רבה אייתו ראיה ואיפטרו או שלימו והודה לו רב ובא לו מדרך אחרת (משלי ב:י״ט-כ׳) למען תלך בדרך טובים וכותיה מיסתברא דאי לא תימא הכי למאי איצטריך רב יוסף בריה דרבא אתמוהי עליה דרבא כמאן כאיסי ואמר ליה רבא אין כאיסי וסבירא לן כוותיה אלא משום דאית בה במילתא דיחוקא בדעתיה משום הכי אתמה רב יוסף עליה דאבוה ואמר ליה אבוה אין אע"ג דתמיה מילתא הכי סבירא לן.

אתקין רב חייא בר יוסף באתרא דדרו באגרא * ס"י [ואיתבר] משלם פלגא אונסא זוטרא הוא נפיש לחד וזוטר לתרי דמי לאונס ולא דמי לאונס דדרי בריגלא משלם כוליה:

סליקו להו השוכר את האומנין

השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו יכול לכופן מקום שנהגו לזון יזון לספק במתיקה יספק הכל כמנהג המדינה מעשה בר' יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור פועלין ופסק להן מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו בני אפילו אתה עושה להן כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להן על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד רשב"ג אומר לא היה צריך

לינו יכול לכופן. מיהו שלח התנה עמהן בתחלה **ובגמרה פריך פשיטא: מתיקה.** ליתקן: **בשעתו. בשעת מלכותו למלך והליטו הוה: שהם בני לבריהם. ושעולתו גדולה משל שלמה כלשמרינן בגמרא** לאו דכ יהודה לאו דכ בן בקר לאו דכ שניס וטוב נ לתלתא נבדי תלתא תורי ולילו נבי שלמה ע"נ לשעולתו גדולה לכתיב ויהי לחם שלמה וכו' הוו ישראלים טובא לכתיב יהודה וישראל רבים: **על שלח יתחילו. ולין כאן שלח לכל לבריס ולבריס לין בהם משום מחוסרי אמנה לחילו משתתחילו לא תוכל לחזור:** הכל כמנהג המדינה. ירושלמי זאת אומרת מנהג מבטל הלכה לאו רבי לאי כל המקיע מחבירו עליו הרחיק חון מזו והביאו הרי"ף והרא"ש ז"ל: ונרסינן בגמרא [דף פנ.] לינו יכול לכופן פשיטא לא צריכא לטפי להו לשלרייהו מהו דתימא מני אמר להו הלי לטפלי לכו לשלרייכו לשעתא דמקלמיתו ומחסכיתו בהלאי קמ"ל לשלרי ליה לשעתא דעבדי [לך] עבידתא פשיטא: אמר ר"ל [דף פנ:] פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעל הבית שנאמר תזרח השמש ויאספון ואל מעונותם ירבצון יצא לאדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. וליחזי היכי נהיגי בעיר אדם וניחזי מהיכא קא אתו בלקוטאי ואי בעית תימא לשמר להו שיתנו לו כפועל לשורייתא: פי' לטפי להו. **הוסיף על שכרם** יותר משכר שלר פועלים: **בכניסתו לעיר.** לערב משלו **צריך לוותר משלו לעל בעה"ב ולהחזיק לעלו: וביציאתו.** בבקר למלאכתו: [לך פנ:] **משל בעה"ב. לינו צריך להקיש לעל עם הנן החמה: יאספון. החיות לעיל מיניה כתיב תשת חשך ויהי לילה בו** וגו' **תזרח השמש** וגו' **ואמיך ליה יצא לאדם** וגו' **עדי ערב על שתחשך: וליחזי היכי נהגו. בעיר והכל כמנהג המדינה ולריס לקיס מאי היא:** בלקוטאי. **שנתלקטו** ממקומות **הרבה יש מקום שמחסיכין ויש מקום שאין מחסיכין וליכא למסמך** על שלרייתא ומלמרינן הכא וניחזי מהיכא קא אתו כלומר וינהגו כמנהג אותו מקום שבאו משם שמעינן לכל עיר אדם אם נועל דוב לנסיב בהו הכל כמנהג אותו מקום שבאו משם הרמב"ם והרא"ש ז"ל: ירושלמי בני טבריא לא מסכימים ולא מעריבים ובני בית מעון מסכימים ומעריבים בני טבריא שעלו לשכור מבני בית מעון ובני בית מעון שעלו לשכור מטבריא נשכרים כבני טבריא לבל לשם שהלך מטבריא לשכור פועלים מבית מעון יכול הוא לומר כן שלקח במחשבתכון של הויגא משכח מונר פועלים מטבריא שלא בגין לשמעת עלייכו שאתם מסכימים ומעריבים בגין כן סלילקית להכא: נמ' וה"ל. בעל הבית עשה **והרי שכרך עלי כאחד** וכו': משמעון. **לא בפחות ולא ביותר שלח כמנהג המדינה** בבינונים וכן הדין במוכר לחי ה"ל כשליים ואיכא לשליים ליה הכי ואיכא שליים ליה הכי הולכין לחר שומת בינונית וכן הפוסק על הסער שבשוק חייב להעמיד לו על סער בינונית והכי איתא בתוספתא המוסר מעות לחבירו ליתן לו פירות בנורן חייב להעמיד לו בסער בינוני ואיזהו סער בינוני היו מהלכות מח' ומטו' ומי' נותן לו מטו' והא לחמרינן התם לסור בסורי אני מוכר לך מרחסו כחום ואית בביתי אני מוכר לך מרחסו עלייה מסוס לנריעת וכלמוכח בפרק [הנזרל מן] הירק (לף נו.) ובפרק בתרא למנחות (לף קח:) שאני התם לחמר בסורי אבל סור סתם נותן לו בינוני כן תירן הרא"ש בשם הרמ"ה ז"ל: ולחמרינן בנמ' [לף פז.] תלתא מסוס רבי יוסי למה נקוד על היו שבאליו למלה תורה לרך ארן שיהא לשם שוכל בלכניסת שלו ולחמר שמוכל אין שוליס בשלוס אשם כלל ע"י בעלה שוליס: **למה נקוד היו שבאליו. נקוד והלמ"ד אינה נקודה** למלה תורה וכו' **והיינו נקודת היו אלא היו צריכים לשהות ליומעים היו שהיו בהאל לכל נקודה עוקרת התיבה שאינה אלא לשרש ולרוש ממנה לרך ארן:** לחכניסת. אשם לוסשיטו: [לף פז.] **ע"י בעלה. לא שמלח לה שלוס אלא לבעלה שאל מה שלוס הגברת** אבל לשלוח לה שלוס לפילו ע"י בעלה אשור כלחמרינן בפרק עשרה יוחסין (לף ע:) לאין שוליס בשלוס אשם כלל : לחמר המחבר מפרש"י ז"ל שבאלן לחמר למשום שכי נקוד על היו לעקור **התיבה** לומר **ממנה לרך ארן** מתיבש לי מה שמקשין העולם על פרש"י ז"ל שבאומים לא ינקוד אלא נקודה אחת על הלמ"ד ונשאר נמי היו שלא נקודות למה לי והשתא אתי שפיר לשרשה מלשיטתיך לנקוד שלא נקודות שמעינן לרך ארן להכא לאי לא נקד אלא נקודה אחת על הלמ"ד לא היה שמעינן אלא היו לומר שבאלו לאשם על האים ולא היה שמעינן ל"ש נמי אבל השתא שלא נקודות ע"כ לכאי אתא לעקור התיבה ולשרש אלא מסוס שלא יהיו יהיו לוולאי יהיו אלא לאשמועינן ל"ש שבאליו לבעלה בשלומה לאשם לא כן אלא אתא אלא לומר שבאלו נמי לאשם לא ה"ל למנקד אלא נקודה אחת על הלמ"ד: **מתני' ואלו אוכלים.** ואלו פועלים אוכלים **ממה שעומקין בו: בשעת גמר מלאכה. כשהגלגין אומרו: על שלח נגמרה מלאכתו למעשר. ואם כר אלה הוא על שלח נגמרה מלאכתו לאלה ובועמא לכולי מתני' מפרש בגמרא** ופיפא למתני' מפרש בשלאי פרקין למאי לינקוריך: ולא הקדש. ללאסור לאכול ומלא לאמרינן אפיכא ולא של עובד כוכבים לומר לרעך הוא לאמר קרא ואל כליך לא תתן לאבל בשל עובד כוכבים תן שמעינן לנזל עובדי כוכבים לאסור : [לף פז:] **ולא מוכן.** היין לזרוק חרנים וזגין: ול"ג. לאכול **ענבים במלא למתקן שיאכל הרבה** מסס: **כנפשך. כאילו הס שלך** מה נפשך לוכל ופטור מן המעשר: [לף פט.] שור שור משבת. בב"ק בשור **שנגח**

הפרה (דף נז:) ושור לאו לוקח הוא וכו' עד סוף הדיבור. כלומר לא מבעיא למיתר כשעוקר **מביניהם שחר ירקות שחינם יפות** לוקחי אינו לוקח כלל אלא מקרקע פועל אוכל בו אף כל גידולי קרקע פועל אוכל בו יצא החולב והמחבץ והמגבן שאין גידולי קרקע אין פועל אוכל בו תניא אידך דיש מה דיש מיוחד דבר שגידולי קרקע בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו אף כל גידולי קרקע בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו יצא המנכש בבצלים ובשומים שאינן גמר מלאכה אין פועל אוכל בו ואע"ג דשליף קטיני מביני אלימי תניא אידך דיש מה דיש מיוחד דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר ולחלה פועל אוכל בו אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר ולחלה פועל אוכל בו יצא הבודל בתמרים ובגרוגרות והלש והמקטף והאופה הואיל ונגמרה מלאכתו למעשר ולחלה אין פועל אוכל בו איבעיא להו פועל מהו שיהבהב באור ויאכל היכא דבטיל ממלאכתו ומהבהב לא קא מיבעיא לן אלא (דף פט:) כי קא מבעיא לן היכא דאיכא אשתו ובניו דמהבהבי ליה ולא בטיל ממלאכתו מאי מי הוי כענבים ודבר אחר או לא ולא איפשיט הלכך לא יהבהבו לו

* כל זה אינו מהלכות הרי"ף (איבעיא להו מהו שיאמר אדם לעובד כוכבים חסום פרתי ודוש בה כי אמרינן אמירה לעובד כוכבים שבות ה"מ לענין שבת דאסור משום סקילה אבל לענין חסימה דאיסור לאו לא או דילמא לא שנא ת"ש עובד כוכבים הדש בפרתו של ישראל אינו עובר משום בל תחסום מיעבר הוא דלא עבר אבל איסורא מיהא איכא בדין הוא דאיסורא נמי ליכא ואיידי דתנא בסיפא עובר תנא נמי רישא אינו עובר ת"ש דשלחו ליה לאבוה דשמואל הלין תורין דגנבי ארמאי (דף צ:) ומגנחין יתהון מהו שלח להו ערמה איתעבד בהו ערימי עלייהו ייזדבנון א"ר פפא בני מערבא סברי ליה כר' חידקא דאמר בני נח מצווים על הסירוס וקעברי אלפני עור לא תתן מכשול סבר רבא למימר ימכרו לשחיטה א"ל אביי דיין שקנסת עליהן מכירה בעולם מרימר ומר זוטרא ואמרי ליה הנך חסידי מיחלפי אהדדי)

יום רמ

* תוספתא דב"מ פ"ח תניא אין הפועל רשאי לעשות בלילה ולהשכיר עצמו ביום לחרוש בפרתו ערבית ולהשביחה שחרית ולא יהא מרעיב ומסגף עצמו ומאכיל מזונותיו לבניו מפני גזל מלאכתו של בעה"ב רשאי בעל הבית להשקות פועלים יין כדי שלא יאכלו ענבים הרבה ורשאין פועלין לטבול פיתן בציר כדי שיאכלו ענבים הרבה ורשאי בעל הפרה להרעיב ולסגף פרתו כדי שתאכל הרבה בשעת שדשה ורשאי השוכר להאכילה פקיעי עמיר כדי שלא תאכל הרבה בשעת שדשה חמור וגמל אוכלין ממשוי שעל גבן בדרך הליכתן ובלבד שלא יטול בידו ויאכילם היה משמר ד' וה' מקשאות לא יהיה ממלא כריסו מאחד מהן אלא אוכל מכל אחת ואחת לפי חשבון ודוקא מקשאות עקורין אבל מחוברין אינו אוכל כלל דקי"ל כשמואל דאמר משמר לאו

[דף פט:] **כענבים ובכר לחכר.** לפסרת לעיל משום שמרבה בלכילתן וס"ג לי מהבהב ממתקן ומרבה בלכילתן לו לימלח כיון שאינו לוכל בהם לבר לחר מיתר: עולרין נולרין בוערין מוסקין **כולם לצון לקיטה הם בכל מין ומין ופטורין מן המעשר ולא לחמרינן מקח הוא שאין זה תגלי שכרם לגלי התורה זכתה להם: בפתן לא יאכלו. לפי שאוכלים הרבה: ולא יספות.** לא יטובל וללפירשנו לעיל ופסיקתא לאם נטלו רשות מבעל הבית שיכולין לאכול בכל ענין שירצו: ת"ר פרות **המרכסות** הינו **עובר** משום בל תאחם. כלפירשנו לעיל לפירוש הרמב"ם ז"ל שאינו נקרע ליפה: בול. מלא לנרוף: בטרסקל. **אם לו כיוצא בו תלין בעזרה והמאכל בתוכו ואוכלת: אינו עובר ביזרעל.** לע"פ שאמר לו חסום פרתי ולום בה ומיהו נסי לאיסור [לתורייתא] ליכא לאיסורא לרבנן ליכא כלל: **ומתרזת. חולי מעיים** שמוציאים **רעי צלול כמים והחטין קשין לה:** [דף ע.] מביא כרשינים. והלא אינה לסה בכרשינים ומביא משם שהם יפות לה אלמא לא לאמרינן קל חזיל ומקטערת: נרסי' בגמ' שלחו **ליה בני מערבא לאבוה לשמואל** הני תורי לנגדין לרמאי ונגחין יתהן מהו שלח להו הערימה לתעביד בהו ערימו עליהן ויזלבנון סבר רבא למימר יאמרו לשחוטה ג"ל לחיבי ליין שקנסת עליהם מכירה. פסיקתא בנו נדול כאחר לתי בנו קטן מהו רב [לחי] לסר ורב לסי סרי מרימר ומר זוטרא ואמרי לה הנהו תרי חסידי מחלפי לתללי: ונגחין יתהן. **מסרסין לותם ואח"כ מחזירין לותם לבעלים ומאכלת בעלי ישראל נוגבו העובד כוכבים שהוא מכירו ומסרם לותו: ויזלבנון ולא יהנה ישראל בעבירה לפי שהוא עשה כדי שיהא יפה לחריסה לפיכך יקנסוהו שלא יחרוש בו: לשחיטה. שלא יועיל סרוסו להעלות בדמיהן לבל בחריסה לא שמיהם יקריס מחמת סירוסם:** שקנסת. ליון שקנסת עליהן מכירה ליין לפא לא **טרח כולי האי לגלי תשוב שיחרוש בו הוא ועבדיו לא תתקייס מחשבתו: כאחר לתי. ולא** לם מכרו לו: [דף ע.] **מחלפי לתללי. שוורים שלהם שנגבום עובדי כוכבים מכיריהם** ומסרסין לותם וסקכימו סאחרונים ז"ל לכיון לחזינן לכולהו רבנן בתרתי כאבני ורבא ורב לחי ורב לסי ומרימר ומר זוטרא לכולהו לסרי סירום ע"י עובד כוכבים נקיטינן לתומרא לתמירא לעובד כוכבים לפי בחיסור לאו לסור לליכא לתומרא לעובד כוכבים לפי בחיסור לאו לסור לליכא כעושה מעשה דמי כדבעינן למימר קמן.

ת"ר (דף פט:) הפועלים שהיו עודרין בתאנים וגודרין בתמרים ובוצרין בענבים ומוסקין בזיתים הרי אלו אוכלין ופטורין שהתורה זיכתה להן ובפיתם לא יאכלו אא"כ נטלו רשות מבעה"ב ולא יספות במלח ויאכל דהוה ליה כענבים ודבר אחר:

ת"ר פרות המרכסות בתבואה (דף צ.) אינו עובר משום בל תחסום אבל מפני מראית העין מביא קרסטלין ותולה [בול מאותו מין] בפיהן ישראל הדש בפרתו של עובד כוכבים עובר משום בל תחסום עובד כוכבים שדש בבהמתו של ישראל אינו עובר בבל תחסום בעו מיניה מרב ששת היתה אוכלת ומתרזת מהו משום דמעלי לה [הוא] והא לא מעלי לה או דילמא משום דחזיא ומיצטערא והא קא חזיא ומיצטערא אמר להו רב ששת תניתוה ר"ש בן יוחאי אומר מביא כרשינין ותולה לה מפני שהכרשינין יפות לה מן הכל שמעינן מינה משום דמעלי לה הוא ש"מ

(דף צ:) בעא מיניה ר' יונתן מר' סימאי חסמה מבחוץ מהו שור בדישו אמר רחמנא והא ליכא או דילמא לא תדוש בחסימה בעינן והא איכא א"ל מבית אביך אתה למד (ויקרא י:ט) יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם בבאכם הוא דאסור הא מישתא ומיעל שרי (ויקרא י:ט) ולהבדיל בין הקדש ובין החול אמר רחמנא אלא בשעת ביאה לא תהא שכרות ה"נ בשעת דישה לא תהא חסימה

ת"ר החוסם את הפרה והמזווג בכלאים פטור ואינו חייב אלא הדש והמנהיג בלבד איתמר חסמה בקול והנהיגה בקול ר' יוחנן אמר חייב ור' שמעון בן לקיש אמר פטור רבי יוחנן אמר חייב עקימת פיו הוי מעשה ורבי שמעון בן לקיש אמר פטור עקימת פיו לא הויא מעשה והלכתא כר' יוחנן

(דף צא.) ת"ר החוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלם ארבעת קבין לפרה ושלשת קבין לחמור אמאי הא אינו לוקה ומשלם ואסקה רב פפא משעת משיכה הוא דאיחייב במזונותיה ומילקא לא לקי עד שעת חסימה מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר תא שמע דאמר לימיר לכולהו ס"ל כר' חלקה ומשום לקה עבר ישראל לפני עור לא תתן מכשול משום לס"ל לבני נח הוזהרו על הסירוס להה לא קיי"ל הכי וסנניין בעלמא [לעל] כוותיה ושמעי' מינה לענין סניף ליזראל לאומר לעובד כוכבי' חסום פי פרתי ולום בה ליסה שלך **חסום פרתך ולום בה** ליסה שלי לסור משום לתירה לעובד כוכבי' שהרי עושה מלאכת איסור בלבר של ישראל ולא לתי להה לתניף במכילתא [סלר בח פר' ט'] לבמלאכת העובד כוכבים ליכא משום לתירה לעובד כוכבים לשאני התם שאינו עושה בשל ישראל כלום: ושמעינן נתי מהכא לפני לומר לעובד כוכבים [בחול] שיעשה מלאכה בשבת לסור משום לתירה לעובד כוכבים לומיל לחסום פרתי ולום בה שאומר לו כן קולם ליסה כ"כ הרשב"ם ז"ל והרע"ב ז"ל הביא רואים לחרת מלאיעטריך היתירא למי שהחשיך לו בדרך ליתן כיסו לעובד כוכבים לפי שאין לחם מעמיד עצמו על ממונו כלאיתא בירושלמי בריש מי שהחשיך לאילו מהכא אין נראה לו כל כך לאיה מסום שאומר לו כן בזמן שהוא לסור לגום בחסיפה משא"כ כשאומר לו בחול לעשות מלאכה בשבת: **מבחוץ. קולס שתכנס לגוף: מבית לביך. כלן היה: ולהבדיל בין הקדש. בתריה כתיב משמע כלי שילע להכחין בין עבודה קדוסה לעבודה מחולנת ולא שתי ועיול מ"מ שכור הוא ולא יצע להבליל: החוסם את הפרה. ולא העבירה על הליסה וחבירו לם בה:** המזונות. **שור וחמור לקרון וכל חברו והנהיג פטור הרלשון: חסמה בקול. כשהיתה שוחה לאכול נער בה: הנהינה בקול. בכלאים ואינו לוחז במרלע: הויל מעשה.** כמו שימר שלבורת בעלמא הוא שאומר זו תמורת זו ומיקרי יש בו מעשה משום לאתי מאותו ליבור מעשה שנתפסת הבהמה בקולסה בליבורו וה"נ בקולו היא נחסמת ובקולו הוא מנהינה והיא הולכת ולפיכך מיקרי לאו שיש בו מעשה ולוקין עליו וכ"כ הרלשב"ל ז"ל להוי מעשה לף לגלקות וכן פרש"י ז"ל **הכא הוי מעשה שלוקין עליו והלכתא כר' יוחנן וכן פסק רבינו לנפסי ז"ל:** ל' קבין לפרה וג' לחמור. כך שיערו לכילתה וכתב הרשב"ם ז"ל לוקה ליום ל' ולביסה מרובה וכן לפי חשבון זה בכל יום קאמר שאין הפרה חוכלת כ"כ בשעה אחת שהרי חוכלת וחוזרת וחוכלת היא: **והא אין לוקה ומשלם. להוי להו שתי רשעיות וכתי' (לברים**

כה) כלי רשעתו רשעה אחת: למשעת מסיכה. כלומר ואינם שתי רשעיות אלא כשבא חיובא בראשה הנהו אינם בחיוב בראשה: [דף נא.] **מין ושחינו מינו.** מזכר ונקבה: מהו להכניסן לגיד. **מי חוי כמרביע או לא: במנחפין.** מסירלו **זה על זה כלרך מנחפין ור"ן לעליס שירלו כמכחול בשפופרת אלא הזקיקס תורה להסתכל** כל כך: כמכחול בשפופרת. **על שיכנים בידיו לאבר הזכר בנקבה כלרך בני אלס במין** במינו: **מכחול. קיסס או כנף שמכניסין בשפופרת חלולה שמכחול נתוכה ומוציא מן הכחול במכחול ומעביר על העין:** ולפיכך **מסוס פריעותא דשמא יבא לידי הריסור וכלאלמרינן (בע"ז דף כ:) לא יסתכל** בבהמות ובעופות כשנזקקין **זה עם זה** [ליכא] מסוס לאחי **בעבידתיה טרייל ולא מהריהר** ומיהו הא למתירין מכחול בשפופרת היינו היכא דליכא למיחש לפריעותא דעבדי לאבל אם יונס בני תורה או דליכא למיחש לפריעותא דעבדי אסור בכולהוס לפולו להכניס מין בשחינו מינו לגיד ובמין במינו נמי דוקא שכנסה לגיד הוא דאי לאו אמרי לא חתי לידי הסורת לאורייתא: [דף נא:] **מתני' ולפולו בכתפיו. שחינו מזיז ידיו ורגליו:** רבי יוסי ברבי יהודה אומר. לית הלכתא כוותיה אלא כת"ק: **אבל מונע וכו'. ולאוכל אכילתו מסס: וכולן לא אמרו** שיאכל אלא בשעת גמר מלאכה וכו'. כלומר אלא על שעת גמר מלאכה ולאפוקי לשאחר שנגמר מלאכתו לא יאכל לפי שאין דינו של פועל לאכול מן התורה אלא בשעת מלאכה וכשמונע עצמו לאכול על מנת לקבל שכר יותר ממי שלא יאמר כשאניע לעס **אשב לי ואוכל** שהרי **מנעתי עצמי על כאן ולא בטלתי** מלאכתי לכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה. להשין בספרי וקטפת מלילות דיקל אלא יהא קונך במנל ואוכל וחוזרם לו תניף בשעה שאתה מניף למלאכה לא יניף חרסם לאכילתו וכתבו האחרונים ז"ל לטעמא למילתא כלי שלא יעשה אכילתו קבע כעין מלאכתו הנה למלנו שאם עשה כן עבר בלא תעשה: **אבל מפני השבת וכו'. שלא יבטל ממלאכתו ויאכל:** אמרו הפועלים. שיוכלו הפועלים לאכול בהליכתם ואע"פ שלא הניח עסוקים במלאכה למהלך לאו כעוסק מעשה למי כלאיתיה בגמרא ועול לעשה בגפן זה הינו אוכל בגפן אחר: **מחוסן** שמואל במנאפים משיראו מנאפים ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרת אמר רב יהודה מין ומינו מותר להכניס כמבחול בשפופרת ולפריצותא לא חיישינן מאי טעמא בעבידתיה טריד:

מתני' (דף צא:) היה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו אפילו בכתפיו הרי זה אוכל ר' יוסי בר' יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים אבל מונע הוא את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל וכולן לא אמרו אלא בשעת גמר מלאכה אבל מפני השבת אבדה לבעלים אמרו הפועלים אוכלין בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגת ובחמור כשתהא פורקת:

גמ' אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה פועלים עד שלא הילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ואין שותין יין משהילכו שתי וערב בגת אוכלין ענבים ושותין יין ועושה בגפן זה אינו אוכל מגפן אחר:

(דף צב.) ובחמור כשתהא פורקת: מהיכא אכלה אימא עד שתהא פורקת תנינא להא דת"ר חמור וגמל אוכלין ממשוי שעל גבן ובלבד שלא יטול בידו ויאכילם:

מתני' אוכל פועל קישות ואפי'בדינר כותבות ואפילו בדינר ר' אלעזר חסמא אומר לא יאכל פועל יתר על שכרו וחכמים מתירין אבל מלמדין את האדם שלא יהא רעבתן ויהא סותם את הפתח בפניו (דף צג.) קוצץ אדם ע"י עצמו וע"י בנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו הגדולים וע"י אשתו מפני שיש בהן דעת אבל אינו קוצץ לא ע"י בנו ובתו הקטנים ולא ע"י עבדו ושפחתו הקטנים ולא ע"י בהמתו מפני שאין בהן דעת:

גמ' (דף צב.) איבעיא להו פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכל למאי נפקא מינה דאמר תנו לאשתי ובני אי אמרת משלו הוא אוכל יהבינן אלא אי אמרת משל שמים הוא אוכל לדידיה זכי ליה רחמנא לאשתו ובניו לא זכי ליה רחמנא מאי ומסקנא דפלוגתא דתנאי היא דתנא דידן קתני אינו קוצץ ע"י עבדו ושפחתו הקטנים סבר משל שמים הוא אוכל אבל תנא ברא דקאמר קוצץ ע"י עבדו ושפחתו הכנענים בין גדולים בין קטנים סבר משלו הוא אוכל וקיימא לן כתנא דידן:

לאומן. מסורס לגורס **כשנמרו שורה זו והוכיס להתחיל** במלאכתן בשורות אחרות **ואע"ג דלהיות שעתא לאו שעת מלאכה היא ניחא ליה לבעה"ב** בהכי כלי שלא יצטרך לאכול בשעה שיעסוק במלאכתו: כשתהא פורקת. לאו למימרא דבעינן כשהמשוי על גבה לא תאכל לוולאי עיקר סיתר לאכילתה הכי הוי וכלאיתיה בגמ' אלא ס"ק על שתהא פורקת לאוכלה ולאחר פריקה לא כלפריסנא **נבי שעת גמר מלאכה: גמ' על שלא הלכו. לרכס להטיל ענבים על הגת ולרכס ברגליהס על הגת ועל שלא הלכו בו שתי וערב אין מלאכתס ניכרת אלא בענבים ולפיכך אין שותים יין לה"ל כעוסה במין זה ואוכל במין אחר.** מסהלכו. כבר ניכרת נס ביין ועליין עוסה בענבים הלכך אוכלים ושותין שכרי עוסה במינים אלו יחד: מסיכה אכלה. **כל משהה פורקין בבת אחת** ואוכלין: [דף נב.] **על שתהא פורקת. בהליכתה אוכלת ממשאו שעל גבה: מתני' לפיולו בליגר. לפי בשוה ליגר** לע"פ שסוס יותר מאכרו שהתורה זכתה לאוכל שבעה: רבי אלעזר וכו'. לית הלכתא כוותיה אלא כחכמים לשבתי כת"ק לענין שיכול לאכול לפיולו יותר מאכרו: **אבל מלמדין.** נותנים לו ענה: **ויהא סותם וכו'.** שיתענו מלאוכרו למלאכתם ויהי קיימא לן כחכמים לפיולו ת"ק לית ליה מלמדין: קונן. **ליטול מעותיו ולא יאכלו:** [דף נב:] **על ידי עצמו. בשביל עצמו: שים בהס דעת.** וילעי וקא מחלוי: **שאין בהן דעת.** למחול וכיון שכן אינו יכול לחזר לקונן בשבורס: נמ' מסלו. **תוספת שכרו הוא** שאוכל מפני שהתורה הוסיפה לו: **או משל שמים. במתנת נמילות חסדים כשאר מתנות עניים:** תנו. לכולתי: יהיב ליה. **כי היכי דביולו ליתן שכרו לכל מי שירצה: לפיולים זכי ליה.** לנקקה וכל כמה לא מטא לפיולים לא זכי ליה: **למר סבר למשלו.** תנא דבריישתא לאחר לקונן בשביל עבדיו הקטנים שכר פועל משלו הוא לאוכל וכיון לשנרייהו הוא ושנרייהו לשלון לאכילתן נמי לשלון: **ומר סבר.** תנא לילך שכר משל שמים הוא לאוכל **הלכך לית למריה זכייה בהכילתו שאפילו שלהם הינה על שיתננה** לתוך פיו ופסק הריא"ף ז"ל כתנא לילך:

[דף נג.] **מתני' הרי אלו לא יאכלו.** ללמ לתרוין שהיו סבורים שיפלה חותם כדי שיאכלו אלא מלא נתנו בהדיא לא לאכלי לאלעתר לסכי נחתי [ויעלי ואחלו] כאילו קונן כן עמהם: **ואם לא הודיעם.** על מנת שיעמו **עמו בנטע רבעי:** פוליה ומאכילם. משום למקח טעות הוא **שאם הודיעם לא היו נאכרים: נתפרסו עינוליו.** לקציעות שדרכן בעינולין וגמרא מלאכתן למעשר שוב אין יכולים פועלים לאכול מהם משום טבל **ונפלו ונתפרסו וצריך לאחזר ולודעם** הרי אלו לא יאכלו משום טבל וכן אלו בנתפתחו חביותיו **שנטלו מנופותיהן וסכרן לסתמם** לכיון שמלאם עם מנופותיהם גמרא מלאכתם למעשר: **מהלכות מלינה. כבר נהגו** כך לאכול לע"פ שיעם עושין מעשה: **גמ' לא שנו. לאכלי מהלכות מלינה: [אלא] נתות ועירומות.** שהוא תלוש וכיון לאי עושה מעשה היה לוכל מן התורה שומר **לע"ג אלו כעושה מעשה לוכל מהלכות מלינה: נטות ופרדסין.** ה"ל מחובר ושעה שהיו נמר מלאכה אלא לכל לוכל מן התורה **לפיכך עושה כו מעשה כגון מנכש** הלכך עכשיו שהוא שומר אלא עדיל **מעשה לא לאכיל לפיכך מהלכות מלינה: מכלל לאיכא וכו'. מלא תניא ואלו לוכלין סתמא:** וכל שכן שומרים וכו'. שהיו **עושה מעשה כלל שהיו לוכל לא מן התורה ולא מהלכות מלינה** וע"כ ע"כ הא דלייקין מריקא למן התורה הוא אלא **לאכיל לאכל מהלכות מלינה לאכיל במסמר** בתלוש **על שלא נגמר מלאכתו למעשר קאמר בנתות ועירומות לכיון לאיהו עושה מעשה לא לאכיל מן התורה ולאכיל מהלכות מלינה** וכן הלכתא: מתני' ג"ש נסבע **על הכל על כל המאורעות הכתובות בשאר כל השומרים לחיוב נסבע שכך עלתה לו ופטור ולקמן בהשואל (דף נ:) יליף לכולה מתני' מקראי:** מסלם את הכל. **גניבה ואבידה ואונסים:** מסלמין את הגניבה וכו'. ואפילו הטומין הפקדון בקרקע או הקיפו מחיצה של ברזל וננעל או לבל חייב שמשמר שכר צריך שיהא יושב ומשמר כמו שכתבתי בפרק המפקיד: **נמ'** דשכר כנוסף שכר הוא. למתני' קתני בתרוייהו דמשגח בהו איבו אפקיד כיתנא בי רוניא אזל שבאי שמטיה מיניה לסוף הוכר הגנב אתא לקמיה דרב נחמן חייביה לימא

מתני' (דף צג.) השוכר את הפועלים לעשות עמו בנטע רבעי שלו הרי אלו לא יאכלו ואם לא הודיען פודה ומאכילן נתפרסו עיגוליו נתפתחו חביותיו נחתכו דלועיו הרי אלו לא יאכלו ואם לא הודיען מעשר ומאכילן שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה אבל לא מן התורה.

ד' שומרין הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר ש"ח נשבע על הכל והשואל משלם את הכל נושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמין את האבדה ואת הגנבה:

גמ' שומרי פירות אמר רב לא שאנו אלא שומרי גנות ופרדסין אבל שומרי גיתות ועירמות אוכלין מן התורה קסבר משמר כעושה מעשה דמי ושמואל אמר לא שאנו אלא שומרי גיתות ועירמות אבל שומרי גנות ופרדסין אין אוכלין לא מן התורה ולא מהלכות מדינה קסבר משמר לאו כעושה מעשה דמי אמר רב אשי כוותיה דשמואל מיסתברא דתנן ואלו אוכלין מן התורה העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה מכלל דאיכא דלא אכיל מן התורה אלא מהלכות מדינה אימא סיפא ואלו שאינן אוכלין מאי שאינן אוכלין אילימא שאין אוכלין מן התורה אלא מהלכות מדינה היינו רישא אלא לאו שאין אוכלין לא מן התורה ולא מהלכות מדינה ומאי ניהו עושה במחובר לקרקע בשעה שאין גמר מלאכה וכל שכן שומרי גנות ופרדסין וכן הלכתא:

ארבעה שומרין הן וכו' מנא ה"מ דת"ר פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם שניה בשומר שכר שלישית בשואל הני ד' שומרין ג' הוו דשוכר כנושא שכר הוא א"ר נחמן בר יצחק ד' שומרין ודיניהן ג' ההוא רעיא דהוה קא מעבר חיותא אגודא דנהר פפא שריג חד מינייהו ונפל למיא אתא לקמיה דרבא ופטריה אמר מאי הוה ליה למיעבד (דף צג:) הא נטריה כדנטרי אינשי רב חסדא ורבה בר אבוה לא סבירא להו הא דרבא דא"ל בי יהבי לך אגרא לנטורי לי נטירותא מעלייא והלכתא כוותייהו דהא רב פפא עבד עובדא כוותייהו דאמרינן * גי' גמרא בר אדא וכן בס"י רב אחא סבולאה הוה קא מעבר חיותא אגמלא דנרש דחפה חדא לחברתה שדתה למיא אתא לקמיה דרב פפא חייביה א"ל מאי הוה לי למיעבד אמר ליה איבעי לך לעבורי חדא חדא א"ל ידעת ביה בבר אחתך דמצי מעבר חדא חדא א"ל כבר צווחו קמאי דקמך וליכא פטורים בלומם וחייבין בגניבה ואבידה: חיוחא. בהמות: שרינ. ירדה (מגלי ט"ז:כ"ט) היס חמס (מפתח) [יפתח] רעהו מתרגמינן נברח חטיפת מסרנג מכריה: [דף נ:] **כלנטורי אינשי.** ויחין זו אבדה **לא הוה לומם נמי** חלא לומם: כי **יהבי לך** לנטרה וכו'. ונהי לפגיעה **לא הוה לומם** והוה ליה כאבדה והכי קיימא לן הלכך לפילו עלא בעידנא דנגי לעיולי לינסי לו נגע בעידנא דנגי לינסי ושרינ חלא מינייהו במיס חייב שאין זה לומם ומיהו משמע דלאי לנסתו שינה לו לומם לאחר בנופו פטור למאי הוי ליה למעבד חלא שהרשב"ץ ז"ל סובר שלעולם שומר שכר חייב לפילו בלומם שמניע בנופו של שומר על שינוע לנופו של פקדון ממש כלאמר קרא **או נשבר או נשבה:** נמלא. נשבר: לעבורי חלא חלא. פירשה רבינו חלנפסי ז"ל לוקח בשומר שכר לומיל להא לרב חסדא ורבה אבל ס"ח ליה לאעבורי חלא חלא שלא קבל עליו לשמור חלא כלנטורי אינשי בשלהן ומיהו לענין נזקין לפילו שומר חנם חייב כלשמוכח פרק הכונס צאן לציר [דף נח.] נבי נפלה לנגה ונהנית וכו' לאפוקי חברותיה פשיעה היא ושעמא כלאמרן לענין שומר לא קבל עליו לשמור בכך אבל לענין נזקין אם הניח שורו מבחוץ ושלא בשיעת לעיולי לינסי ליו שפה שאם הזיק חייב: **כבר אחתיך. כלומר בבן עמך ולומתך:** שבאי. **אם הנגב ולסטים מזויין היה:** חייביה. **לשלם הוליל והוכר הגנב ולא יפסיד כלום ועליו לטרוח אחר הגנב על שיועיל מילו:** רבה יפבע. **בפרק הגוזל קמח (דף קח:)** לפיקנא לכל שהוכר הגנב קולם שנשבע בין שומר חנם בין שומר שכר עושה עמו בין ולינו נשבע והא לשלח רב הונא רבה נשבע מיירי לוקא בשנשבע קולם שהוכר הגנב ופירום רבה נשבע רבה עומד בשבועתו קאמר וכיון לשקשינן מיניה לרב נחמן להכא אם כן צריך לומר להכא נמי הכי הוה שמתחלה נשבע ולבסוף הוכר הגנב ולפילו הכי **חייביה רב נחמן לשלומי** ומשום הכי לאמרינן (ליה) לימא פלינא רבה עושה עמו בין: **לפרמוסקא. אנשי השלטון היו שם:**

מתני' בשעת משלחת זאבים. שהיה רעה משלחת היא [נסמן רס"ו בגזירת המלך] **(בגרונות) קופצת היא על לפס לחב: הלסטיס. חל לסטיס קלמר:** בדלפס. מין חיה היא: הוליכן למקום וכו'. ברועים אם הוליכו עם למרעה אין זה חונם: קי"ל כשתמת למתני' לזאב לחל לפילו בשעת משלחת זאבים היינו חונם וכן ב' כלבים לפי מב' רוחות אין זה חונם וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"נ מהל' שכירות. אם יכול להעיל כו' ואם אין הכבר יכול חייב לנעלם: **גמ' תרי ולרם. תרי דרכו לדרום הבהמה במקום שמועלה ולרך הזאב לטורפה היה ומוליכה במקום שהוא בטוח ושם הורגה:** אם היה יכול להעיל. ברועים ובמקלות ואם לאו פטור לעת שריי"ף ז"ל לפילו עלא בעירנא דלא עיילי לינשי ולא שמע קול תריה לחתים חותו ואם היינו יכול להעיל פטור כיון שלא בא הזאב מחמת הפשיעה לזין זה תחבולה ליעלו מחונם זה כלל לבל הרמב"ם ז"ל כתב דהיינו דוקא כשמתה מחמת מלאך המות אז **הוא פטור משום לזין** תחבולה ליעלו לבל מחמת תרי לחתי פטור כיון דעלא בעירנא דלא עיילי חונשי ס"ל לעיולינהו בהדיה לזיולו עיילינהו לא מטו ליה פסידא כלום הלכך חייב ונראה שלכרי הרמב"ם ז"ל נוטה לדעתו ולפ"ז הא דתמרי הכא פטור היינו דוקא דעלא בעירנא דעיילי חונשי: ולא קשה חייב. ומשלם הכל כיון שלא קשה לפוסא הוא ולפילו אם היה מעיל היה נוטל שכר המעילין מבעל הבית מ"מ עכשיו שפסא אין מנכין לו כלום וכן היה נראה לכאורה וכן נראה מלשון הרמב"ם ז"ל פ"נ מהל' שכירות דלא שהרמב"ם ז"ל כתב עליו בהשגות לבר זה ערוך פירוש שאינו משלם כל דמי הבהמות דלא מנכין לו השכר שהיה ערוך לשכור רועים להעיל: **דלא שמיר חנם. יש לו לקדם בחנם ולא נשכור חנשים משלו ום"ם יש לו לשכרם: על כלי דמיהן. שלם בהמות: ויהיכן מעינו וכו'. דקא רמית עליה לשכור חנשים משלו:** להלר שקיל. תירוץ הוא כלומר לא יפרע כלום משלו להלר שקיל מבעה"ב: ונפקא מינה. ול"ת ג"כ מה ירויח בעה"ב אם יתן כלי דמיהן: פליגא דרב הונא בר אבין דאמר נגנבה באונס ואח"כ הוכר הגנב אם שומר חנם הוא רצה נשבע רצה עושה עמו דין ואם שומר שכר הוא עושה עמו דין ואינו נשבע אמר רבא התם גברי * [בס"י דפלמוסא] דפרמוסקא הוו דאי רמא קלא הוו אתו אינשי מצילו ליה:

מתני' זאב אחד אינו אונס שני זאבים אונס רבי יהודה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אונס שני כלבים אינם אונס ידוע הבבלי אמר משום ר' מאיר מרוח אחת אינו אונס משני רוחות אונס הלסטים הרי זה אונס הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו אונסין אימתי בזמן שבאו מאיליהן אבל אם הוליכן למקום גדודי חיות וליסטין אין אלו אונסין:

גמ' ת"ר רועה שהיה רועה והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב וטרף ארי ודרס אין אומרים אילו היה שם היה מציל אלא אומדין אותו אם היה יכול להציל חייב ואם לאו פטור אמר * בגמ' הוא בשם רבה דא"ל אביי והא מר דאמר רועה כו' (ג"א) רב יהודה אמר רב רועה שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם חייב לא שנא ש"ח ול"ש שומר שכר אלא ששומר חנם בחנם ושומר שכר בשכר ועד כמה עד כדי דמיהן והיכן מצינו שומר שכר שחייב באונסין דהדר שקיל דמיהן מבעה"ב ונפקא מינה לטירחא יתירא אי נמי לכושרא דחיואתה: הלסטים הרי זה אונס אמאי ליקום גברא כלפי גברא אמר רב יהודה אמר רב בלסטים מזויין ואפי' רועה מזויין פטור דהאי מצי מסר נפשיה והאי לא מצי מסר נפשיה:

מתני' מתה כדרכה הרי זה אונס סיגפה ומתה אינו אונס:

עלתה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אונס העלה לראשי צוקין ונפלה אינו אונס:

(דף צד.) מתנה ש"ח להיות פטור משבועה והשואל להיות פטור מלשלם נושא שכר והשוכר להיות פטורין משבועה ומלשלם:

גמ' עלתה לראשי צוקין ונפלה הרי זה אונס והוא שתקפתו ועלתה תקפתו ונפלה:

מתני' כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כל תנאי שמעשה בתחלתו תנאו בטל וכל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו קיים:

גמ' תנא מתנה שומר חנם להיות כשואל אמר שמואל בשקנו מידו ר' יוחנן אמר אפילו תימא שלא קנו מידו בההיא הנאה דקא נפיק עליה קול דאיניש מהימנא לטירחא יתירתא. **שלא יצטרך לחזור לקנות** בהמות: כופרין לחיותא. **כופר הבהמות שמכיר בהם ולמולות בביתו: הא מסר נפשיה. הלסטים ע"מ כן בא או להרוג או יקח ממון לבל הרועה אין לו למסור נפשו על כך** והא לחמרינן פטור משמע לחפילו תפס בעל הבהמה לחי בהמתו מן הרועה בפניו או בפני עדים מפקינן מיניה כלחיתא פרקא קמא למכילתין: **מתני' סיגפה. עינה אותה ברעב או העמידה בקין בחמה ובחורף בצינה לענות נפש (במלבר ל) מתרגמינן לסנפא** נפשא: **עלתה לראשי צוקין וכו' חונם.** פירשה הריצ"ף ורש"י ז"ל בשתקפתו ועלתה וכלחוקימנא לה פרק המפקיד [דף לו:] ולע"נ לגא צריכין לחוקמוה התם הכי לגא לאכוי לחמר שבל שתחלתו בפשיעה וסופו בחונם חייב לע"פ שאין החונם בא מהפשיעה שבל לרבה להלבתא כוותיה לחמר פטור לא צריך תקפתו היינו משום לרבה לחמר לעיל [שם] הכי לגיכא לרבה לשבר לבל לנטר **בלנטורי חינמי פטור** לחליבה הוא לפליני חביי ורבה שבל לחן לגא שבירה לן כרבה שגא מחייבינן לי צריג חדא מינייהו במיא משום טעמא לחיבעי לאעבורי חדא חדא לא משכחת לה הרי זה חונם אגא בשתקפתו ועלתה כן העלו המפרשים בשם הרמב"ן ז"ל: עיקר. **הריס חליס וגבוהים:** [דף עג.] נמ' מתנה **שומר חנם** להיות חייב כשואל. לבל תנאי שבממון תנאו קיים לן לחיוב כי הבא **הן לפטור כי מתני': לפילו תימא שלא קנה.** וקי"ל כרבי יוחנן לגא בעיא קנין לכיון לבבר הוא בחיוב השומרים יכול להתנות לפילו בלבריס להתחייב יותר שבל בבבר שלא היה בדין השומרים בלל בעינן קנין בלחמרינן פרק הזהב [דף נח.] נבי השוכר את הפועל לשמור את הזרעים: **מתני' תנאו בטל.** בבבר שהיו של ממון: **שיש מעשה בתחלתו. שהקדים מעשה שעליו לעשות לתנאו שהוא שואל ממנו בנון הרי מעשה זה שלך** על תנאי שתעשה לי **לבר פלוני** דלא **למי לתנאי בני רשובן** אם **יעברו ונתתם** היינו **תנאי** קושט **למעשה:**

הוא גמר ומשעבד נפשיה וכן הלכתא:

תנאו בטל. והרי המעשה קיים **ואף על פי שלא קיים בעל התנאי את התנאי:** כל שכ"כ. **בגמרא מפרש לה:** גמ' **זו לברי רבי יהודה בן תימא.** דלקמן שלפשר לקיימו הא לי לפשר לקיימו תנאו בטל והמעשה קיים: **כמפלוגתא דלברים. שאין בלבו לשון תנאי אלא להקניטה בעלמא מפלוגתא דרחיקה ודומה לותה בלברים: מתני' נמי ליקא.** לסתמא דברי יהודה בן תימא: סלוקו להו הסוכר את הפועלים**שהשואל את הפרה.** בגמ' מפרש לל"ש **שאל או שכר** בין שהיסה הבעלים והבהמה או אחד מהם בשאלה ואחד בשכירות הכל הין אחד הוא: ואם **שאל או שכר** הבעלים קודם הבהמה או שהיסה בבת אחת ואח"כ נאנסה הבהמה פטור לבעליו עמו ולא ישלם ודיקא למתני' דמשמעינן לשם אחר ליה **הרי פרתי ואני נשאלים לך** אע"פ שהיסה נשאלים בבת אחת ואפילו הוגיע בלשונו הפרה תאלה שם נאנסו פטור כאילו היו נשאלים תאלה הבעלים ואח"כ הפרה ודיכי למי שיהיו שהיסה בבת אחת פירש בגמ' לקיימא פרה בחצרו של שואל ולא מחסרה מסיכה נמצא לבעלת אחרת היו שהיסה נשאלים בבת אחת ואע"פ שאמר **פרתי ואני נשאלין לך היו** כאילו אמר **אני ופרתי נשאלין לך** לבעליו עמו קרינן ליה כיון שאין שאלת הבעלי' אחר זמן שאלת הפרה ואי בעית אימא כגון [לקמ"ל] שואל כשאמר לו מתחילה **פרתי ואני נשאלין לך ח"ל שואל** את נופך לא תתפיל לי אלא על מנת שאיני חייב: [לקמן עג:] **שאל שאל את הפרה וכו'.** לתא לאשמועינן **לאע"פ שהיה עמו בשעת תונסי' לא היו בבעלים לאיפטורי אלא"כ היה עמו בשעת שאלה וטעמא מפרש בגמרא:** ואמרי' בגמרא [לקמן עג:] מלקתני סיפא ואח"כ מכלל דרישא עמיה עמיה ממש הוא דיכי מסכחת לה פרה במסיכה ובעלים בחמירה אי בעית אימא כגון דקיימא פרה בחצרו דשואל ולא מחסרה מסיכה ואי בעית אימא לל"ש את נופך לא תתפיל לי אלא על מנת שאיני חייב. פירוש פרה במסיכה ובעלים בחמירה נאנסה ואי אתה יכול לומר מסתעבדי בחמירה שלא יוכלו לחזור בהם כי היכי דמקניא פרה במסיכה להא אע"פ שהתחילו במלוכה יכולין לחזור בהם כלאחקת בפרק החומנין (לקמן עז.) אלא ס"ק ובעלים בחמירה לחמירה לילסו כהתחלת מלוכה היא ובחמירה בעלמא חשוב נשאל לכתיב [נפני נ'] שהרית ישראל לא יעשו עולה וכל שקבל עליו לעשות מלאכתו בעליו עמו קרינן ביה שאין כאן ענין לקנין אחר ופירוש פרה במסיכה וכו' כלומר היכי מסכחת לה עמה ממש והלא בעית מסיכה אלא סניגי בחמירה וה"ק אפילו היה עמה ממש בחמירה לאחר ליי **ופרתי לו פרתי ואני נשאלין לך** לא היה עמה ממש לפרה **לכתי מחסרה מסיכה ועל כרחך ה"ל שואל בעלים בחמירה ואח"כ פרה** ודיינו סיפא ובמתני' מפורשת טפי: ותו לחמרינן בגמרא [שם] ל' שומרים שם ס"ח והשואל נותן שכר ושוכר שומר חנם נשבע על הכל השואל משלם את הכל נותן שכר ושוכר נשבעים על השכורה ועל השכויה ועל המתה ומשלמים את השבירה ואת הגניבה מנת שהי מילי לת"ר פרשה דשאנה נאמרה בשומר חנם שניה בש"ם שניות בשואל שניות בשומר מפורש וכי ישאל ונו' ולא דשאנה בש"ח ושניה בש"ם ליפוך לנח מסתברא שניה בשומר שכר שכן חייב בגניבה ואבידה לדרכה דשאנה בש"ם שכן משלם תשלומי כפל בטוען טוענת ננב לפ"ה קרנן בלא שבועה עדיפא מכפילה בשבועה [תלע] דהא שואל כל הנאה שלו ואינו משלם אלא קרן ושואל כל הנאה שלו והא בעית מזוני לקיימא בחנם: פי' ל' שומרים. ולישיסה נ' נותן שכר ושוכר אין לחלב לסם: נותן שכר. כולל נותן שכר ואומן והוא נ"כ נותן שכר ממלאכתו: והשוכר. הוא השוכר בהמה או לבר אחר להטתמש בו: נשבע על הכל. שלא פשע בה ושלא שלח בה יד: **פרשה רשאנה. בואלה המפקטים הס נ' פרשיות סמוכות כי יתן איש אל רעהו כסף** ונו' **וכי פטר על הגניבה לכתיב ונוגב מבית האיש** ונו' **שטען שנגנבה** ממנו וכ"ש לפטור על האונסים וכתיב **ונקרב בעל הבית ואוקימנא לשבועה נשבע שלא שלח בה יד ואחריה כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכה חייב על הגניבה לשלם ופטר את האונסים בשבועה לכתיב או מת או נשבר או נשבה אין רואה** שבועת ה' תהיה ונו' **ואם ננב ינגב מעמו ישלם ושליסית וכי ישאל איש** ונו' **וחייב כה את האונסין כשאין בעליו עמו ופטור בבעליו: בטוען טוענת ננב. טען שנגנבה ממנו ונמצא שהוא עצמו נגבה חייב כה כפל בפרשה רשאנה לכתיב ואם לא ימצא הגנב** ונו' **ושמיך ליה על כל לבר פשע** ונו' **ישלם שניס ואוקימנא בפרק מרובה (לקמ סג:) ואם לא ימצא כמו שאמר אלא שהוא עצמו נגבו ישלם שניס וכגון שנשבע תחלה לשקר שנגנבה לבל בהו עליס קולס שנשבע חינו משלם כפל להכי כתיב אם לא ימצא הגנב וכבר נקרב בעל הבית לשבועה על כל לבר פשע אשר ירשיעון לייניס בעליס ישלם שניס וכיון לחומרא היא שלייה הך פרשתא לשומר שכר לחילו פרשה שניה ליכא כפל להא מחייב ליה בגניבה ואבידה ומכי טוען ננגבה מיחייב עצמו בקרן** לחין כפל אלא במי שבא לפטור עצמו בטוענתו: [לקמ עא.] לפ"ה. שבועה חמורה: לקרנא בלא שבועה. שמשלם **קרן משאחר ננגבה ואפילו לא נשבע לשקר:** עדיפא מכפילה בשבועה. לדיוקא פרשה רשאנה שאינו משלם על טיבורא **עליס שהוא ננבה ושנשבע לשקר:** תלע. **להא עדיפא מלא פטר שואל על הגניבה** כלי לחייב בכפל: **כל הנאה שלו. שבחנם הוא עושה מלאכתו וכו היה רואי להחמיר יותר וחייב על טוענת ננב קרן בלא שבועה ולא פטרו בשבועה כלי להכיאיהו ליכי כפל:** ועוד גרסינן בגמרא נותן שכר והשוכר **נשבעין** וכו'. בשלמא ננבה לכתיב ואם ננב ינגב אלא לבבא מנ"ל לתניא ואם ננב ינגב אין לי אלא ננבה לבבא מנין ת"ל אם ננב ינגב מ"מ: והשואל משלם את הכל בשלמא שבורה ומתה לכתיב וכי ישאל

וכל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו קיים הא אי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו בטל אמר רב טבלא אמר רב זו דברי ר' יהודה בן תימא אבל חכמים אומרים אע"פ שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו קיים דתניא הרי זה גיטך על מנת שתעלה לרקיע ע"מ שתרדי לתהום על מנת שתבלעי קנה בן מאה אמה ע"מ שתעברי הים הגדול ברגליך נתקיים התנאי הרי זה גט לא נתקיים אין זה גט ר' יהודה בן תימא אומר כזה גט כלל א"ר יהודה בן תימא כל שאי אפשר לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר אמר רב נחמן אמר רב הלכה כרבי יהודה בן תימא:

סליקו להו השוכר את הפועלים

השואל את הפרה ושאל בעלה עמה השוכר את הפרה ושכר בעלה עמה שאל את הבעלים או שכרן ואחר כך שאל את הפרה ומתה פטור שנאמר (שמות כ"ב:י"ד) אם בעליו עמו וגו' (דף צד:) אבל שאל את הפרה ואח"כ שאל את הבעלים או שכרן ומתה חייב שנאמר בעליו אין עמו וגו':

גמ' (דף צה.) איתמר פשיעה בבעלים פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר חייב וחד אמר פטור וקיימא לן

וגו' חלק שכויה בשולחל מנ"ל כלתניא ר' נתן אומר לו לרבות את השכויה: [לקמן עה.] נגיבה ואכילה בשולחל מנא לן כלתניא ונשכר לו את זין לי חלק שבורה ואתה נגיבה ואכילה מנין תלמוד ת"ו מה שומר שכר שפטור בשבורה ואתה חייב בנגיבה ואכילה שולחל שחייב בו שבורה ואתה חינו לין שחייב בו נגיבה ואכילה לשכחן לחיוב לפטור מנא לן לחר קרא וכי יאמר אלא וי"ו מוסיף על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון. פי' לשכחן לחיוב **נגיבה ואכילה בשולחל לחייב בשאין בעליו עמו: לפטור מנלן.** שאם בעליו עמו יהא פטור: **ילמד עליון מתחתון.** נגיבה ואכילה לשומר שכר ילמד מחונסין לשולחל לכתיב בהו אם בעליו עמו לא יאסף: **ותחתון מעליון.** ונגיבה ואכילה לשולחל ללמדנו לעיל מק"ו ילמד עכשיו מנגיבה ואכילה לשומר שכר שפטור בבעליו ללא מצי למימר נגיבה ואכילה לשולחל מחונסין לשולחל נופיה לחיכא למיפרך מה לשבורה ואתה שכן חונס: **פשיטה בבעלים. לחד מן השומרים שפטע והיו בעליו** במלאכתן. מקרקע נלמד. אם בעליו עמו: לפניו. **תשומר שכר בהיקשא** ללעיל לוכי יאסף: **ולא לפני פניו.** לשומר חנם **לפרשיות של שומר חנם ושל שומר שכר לא תיתקום בני ו' יתירא הלא כתיב וכי יתן** [בשומר שכר] ומקרא נלמד **בשמיכות הפרשיות ואע"ג לחין היקש מפורש בהם** והכי הלכתא ממקרא לאם בעליו עמו לא יאסף נלמד מלפני פניו לפרשת לשומר חנם לכתיב בה על כל לבר פשע לומר לאם בעליו עמו לא יאסף אע"ג לפשע: לכל היכא לפליני רב אחא ורבינא קיי"ל כמאן למיקל.

כלהיתא כפ' גיד הנשה (לקמן קב.) ופ' [כיצד צולין] (לקמן עב:) וקולא דמחונה היינו לשוקומי ממונא בחזקת מריה וכן פסק הריף"ק ז"ל: תניא בנמ' [לקמן קב:] ת"ר לבני ואמו אל תבני אל תמו אמו אל לבני ר' יאסיה ר' יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד אחד בפני עצמו על שיפרוט לך הכתוב יחדיו: אחיה **סבר כרבי יאשיה ורבה סבר לה כרבי יונתן.** [פי' ורבה סבר לה כרבי יונתן] דללריש אחד אחד בפני עצמו הלכך לפיולו לא אמר אלא אחד מהם חייב וכן באם בעליו עמו לאמר קרא לא יאסף לא בעינן שיהיה בשניהם כאחד להיינו בשעת שאלה ובשעת שבורה ואתה אלא לי באחד להיינו בשעת שאלה אבל לא סני שיהיה בשעת **שבורה ואתה ולא בשעת שאלה** כלאמרינן בשומר ואי"ל כרבי יונתן דמשמע אחד אחד בפני עצמו וחייב על שיפרוט לך הכתוב יחדיו אמוס לרבה סבר לה כוותיה וכל היכא לפליני לבני רבה הלכה כרבה בר מיע"ל קנ"ס כן כתב הרמב"ן ז"ל והרשב"ץ ז"ל בתשובה: **אלא לומר לך.** כלומר לאם בעליו עמו משמע עמו בכל זמן השאלה משמע שאלה על בעת שבורה ואתה **הוא לחינו משלם הא בחדא משלם** [ואם בעליו] משמע לאם אין בתרוייהו יאשם **הא אם בעליו בחדא חינו משלם הא כיצד** אם בעליו בשעת שבורה ואתה צריך להיות נמי **בשעת שאלה כלמשמע אם בעליו עמו ואם בעליו בשעת שאלה** כיון שיעשה מרשות מאחיל שעה אחת בבעליו שוב אין צריך להיות בעליו עמו עול ואם נשברה ואתה פטור כלמשמע מקרא לאין עמו אלא אם יאשם למשמע אין עמו כלל הא אם בעליו עמו בחדא לא יאשם וכלאמרן ומיהו לסני שיהיה עמו בשעת שאלה טפי משעת שבורה ואתה מפורש בסמוך: ונרסי' בגמ' [לקמן עו.] **[ליפוך לגח]** בשעת שאלה היינו צריך וכו' (ליפוך לגח) אחר רב יוסי אחר קרא וכי יאחל אים מעם רעהו ולא רעהו עמו אלא יאשם הא רעהו עמו פטור: [לקמן עו.] **ליפוך לגח.** לקרא דלמעינן לאם בעליו בחדא לא יאשם בשבורה ואתה קאמר ולא משעת שאלה: מעם רעהו. **משמע ולא רעהו עמו נשאל לו ועלה מסיק קרא אלא יאשם אלא משעת שאלה** קשיא ואע"ג לאם **נשאל לאו קרא הוא בעליו ואין** בעליו ה"א מעם רעהו לאו אורחא הוא דמיתי כלל להכי למינקא ליה אורחא **לקרא הוא למימר הכי ול"ש בבעלים ול"ש בשאין בעלים חייב מ"מ השתא** דלמעינן מהני קראי לאם בבעלים בחדא מיניהו פטור לגלויי אם משעת שאלה היא אם משעת שבורה ואתה שפיר ילפינן מהאי קרא למעם רעהו **לאשעת שאלה קשיא לכל ולא** בשעת שבורה ואתה כלאמרן: **מן השותפין. פרש של שניהם** ונאשכח מי אמרינן בעליו עמו קרינן לגבי חלק שותף זה ופטור שולחל מאותו חני של אותו שותף: שאלאו. פרש מאחר **לאחרוש קרקע של שותפות: ונשאל.** בעל הפרה לאחד מן השותפין **למלאכתו לחינה של שותפות.** לחילו למלאכת השותפין לשניהם הוי נשאל: **לכוליה [שולחל] בעינן.** המשאיל צריך שיהיה נשאל לשולחל ולא לאחני שולחל מכאן יש לדקדק לחין כל אחד מהם חייב בכולה אלא בפלגא כלין בעל חוב ואיבד פלגא חינו חייב אלא מלין ערב לאי חייב כל אחד בכולי ממונא אם כן הרי נשאל לכוליה שולחל ונפקא מינה לשנים שלוו מאחד לאע"פ שלא כתבו אחרחין וערבאין זה לזה אחרחין וערבאין זה לזה כלאיתא בירושלמי לאו לליחייב כל אחד מיניהו בכוליה ממונא כלין בע"ח אלא בפלגא לממונא כלין בע"ח ובאיבד פלגא כלין ערב ובבר כתבתי זה בהמפקיד [בתחלתן] בשם הרגב"ר ז"ל: תיקו. וכיון אלא לאיפשיטא בעיין מיפטר שולחל מהיזיק פלגא לתיקו לממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע וקולא לממונא היינו לשוקומי ממונא בחזקת מריה: אמר המחבר כתב הרמב"ם ז"ל פרק שני מהל' שאלה אם אתה

כל היכי דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל:

ת"ר (דף צה:) ממשמע שנאמר (שמות כ"ב:י"ד) אם בעליו עמו לא ישלם אינו יודע שבעליו אין עמו שלם ישלם אלא לומר לך היה עמו בשעת שאלה אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאלה ותניא אידך ממשמע שנאמר בעליו אין עמו שלם ישלם אינו יודע שאם בעליו עמו לא ישלם אלא לומר לך כיון שיצאה מרשות המשאיל שעה אחת בבעלים ומתה פטור וכן הלכתא:

(דף צו.) ושואל חייב במזונותיה של שאלה כל ימי שאלתה שאל מן השותפין ונשאל לו אחד מהן השותפין ששאלו ונשאל לאחד מהן

יום רמא

איבעיא לן אי הויא שאלה בבעלים או לא ולא איפשיט' שאל מן האשה ונשאל לו בעלה אשה ששאלה ונשאל לבעלה פלוגתא דר' יוחנן ור"ש בן לקיש לר' יוחנן דסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי הויא שאלה בבעלים ולר"ש בן לקיש דסבר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי לא הויא שאלה בבעלים וקי"ל בהא כר"ש בן לקיש אמר ליה רבינא לרב אשי האומר לשלוחו צא והשאל עם פרתי מהו מי אמרי' בעליו ממש אמר רחמנא והא ליכא או דילמא שלוחו של אדם כמותו [ואיכא] ופשיט רב אחא בריה דרב אדא דפלוגתא דרבי יאשיה ור' יונתן היא דתניא האומר לאפוטרופוס כל נדדים שתהא אשתי נודרת מיכן ועד שאבא ממקום פלוני הפר לה והפר לה יכול יהו מופרים ת"ל (במדבר לו) אישה יקימנו ואישה יפירנו

דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו ולא איפסיק בה הלכתא בהדיא אלא מדחזינן לרב עיליש דבעא מיניה * בדפו"י איתא דרבה דרבא האומר לעבדו צא והשאל עם פרתי מהו וא"ל מסתברא יד עבד כיד רבו דמיא והוי לה שאלה בבעלים מכלל דאחר דלאו ידו כידו דמיא לא הויא שאלה בבעלים והוא הדין נמי לענין נדרים אינן מופרים

בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו (דף צו:) שואל הוי או שוכר הוי אמר רבא לפום חורפא שבשתא מאי קא מיבעיא ליה אי שואל הוי שאלה בבעלים היא ואי שוכר הוי שכירות בבעלים היא כי קא מיבעיא ליה לרמי בר חמא כגון דאגרה איהי פרה מעלמא והדר נסבה ואליבא דרבנן דאמרי שואל משלם לשוכר לא תבעי לך דודאי שאלה בבעלים היא כי תבעי לך אליבא דר' יוסי דאמר תחזור פרה לבעלים הראשונים דכמאן דשאל מינייהו דמי מאי שואל הוי וכמאן דשאל ממרה שלא בבעלים דמי ומשלם או דילמא שוכר הוי ושוכר פטור במתה כדרכה ולא משלם אמר רבא בעל לא שואל הוי ולא שוכר הוי אלא לוקח הוי מדרבי יוסי בר חנינא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל

חינו משלם וחם תפסו הבעלים חין מוציחין מידם הרי שכרם ז"ל לח כתב חם מתה חינו משלם חלח פלגה כמו שמשמע מהלכה זו ונם הרי"ף ז"ל כתב סתם וצריך עיון שנרחה שלעתם ז"ל שחינו משלם כלום ליכנסינן ליה לין שואל בבעלים בכולהי מסקנ ומליטנח דנמרינ לחמר בפשיטות והח ליכח לח משמע הכי וחם נחמר למה ז"ל סומכין יותר על פשט הירושלמי לחמר למה לחרחין וערבחין למשמע להו לכל לחת חייב מכחלמוד ליכן בענין כזה שהיה בעיני ליחידחה ועלתה בתיקו ומ"מ כיון לחיכח שואל לחרינה בהדיה לאו כוליה שואל הוא ומשום הכי מסופק נם למה בירור הין וחם כן ע"ל שנם בפלגה לאו כוליה שואל הוא למקן לך חד פלגה מחיכך פלגה וכל זה כנגד בעיא למכתי חמנם חין נרחה כן לעת החרונים ז"ל חלח כמו שכתבתי בפניס ומיהו לפשר למשום שהחמת לשואל זה פטור [בחלקו] בהיכך לשותפין שפלגו שהרי בעל הבחמה עמו במלחכתו נקט הרמב"ם ז"ל הינו משלם משום לסלוק מיניה ומיהלי נמי בהיכך לשואל מן השותפין הינו פטור חלח מפלגה ע"כ: **שלח מן החסה. פרה שנכסי מלוג: ונשחלו לו בעלה.** למלחכתו לף על נב לברנן הבעל שלחה לבלולו הכי לח היתה רשחה להשחיל **נכסי מלוג שלה** שהרי הבעל חוכל פירות מ"מ נהי להשתח היוה שלחה מיהו חם קנין פירות לו כקנין הנוף המי חינה שלחה בבעלים כיון שהשחה נ"כ חינה במלחכתו: השחה ששלחה. פרה **לחרוש בה קרקע שלנכסי מלוג ונשחלו** בעל הפרה לבעלה במלחכת עמו לחילו במלחכת מלוג פשיטה לשלחה בבעלים הויה לף על נב שחינו נשחל לחותה קרקע ממש שנשחלת הפרה לכל השחה שבעל הפרה נשחל לקרקע שחינו של מלוג חם קנין פירות לו כקנין הנוף המי נמנח שחינו נשחל [לשואל] כוליה והוי ספק כלעיל ופטור [ממחנה] וכלפריסית לעיל חם קנין פירות כקנין הנוף ממיל נמנח לחיכח שלחה בבעלים ופטור לנמרי: לר' שמעון בן לקיש וכו'. כתב הריטב"ף ז"ל לכחה קי"ל כרבי שמעון בן לקיש. מה שכתבתי שחינו כוליה שואל וכלעיל משום לישה משמע לי לכיון להבעל והשחה שותפין בהיכך קרקע כשנשחל פרה לעורך חותה קרקע לחרוש הרי הוא כשחל מן השחה וכן כשנשחל מן השחה **פרה שנכסי מלוג** הרי הוא כשחל מן השותפין לבל הרמב"ם ז"ל כתב פ"ב מהל' שלח שחינה שלחה בבעלים וכן כתב הריטב"ף ז"ל נרחה לחייב בחונסין לנמרי ולפשר לטעמח משום דנוף הלבר שהוא נשחל חינו של שותפות חלח מן השחה לוקח ולח ממי לפרה של שותפין: לפטורופוס. כגון שהיה **הולך למדינת הים ומינה לפטורופוס על נכסיו לזון משתו ובניו:** לברי רבי יהושע. ונעשתה לרבי יהושע היכך למימר לף על נב לבבל מקום שלוחו של לקס כמותו שהיה הבעל שהיה הבחוב בעליו עמו וחין בעליו ר"ח ז"ל פסק כרבי יהושע משום לקרחי לייקי כוותיה וכתבו החחרונים ז"ל לנ מחוור לכיון לנ חיתמר הכי מיקנו משום שקבל עליו לעשות מלחכתו חע"פ שעליין חינו עוסק במרח להניח לית לן למימר הכי מסברח לנפשין ונם הרמב"ם ז"ל פסק כרבי יהושע וכן הריטב"ף ז"ל מטעמח לחמרינן בסמוך משום דיל עבד כיל רבו חלמח למשום שליחות לח מהני והשיב עליו הרחב"ד ז"ל למה לח תירים לנעולם רבח שבר בהח לשלוחו של לקס כמותו כרבי יונתן חלח לכיון דרב עיליש בעי מינים לפילו למ"ל לח לחמרינן שלוחו של לקס כמותו פשיטח ליה לעבד מיהח מהני ליל רבו הוח ומסכימין הרשב"ם והרנב"ל ז"ל לטעתו וכתב הרנב"ל ז"ל ומיהו כיון לכיכ לחכרוחתח בחילתח נקיטינן לחומרח ונבי נדרים לח חני חפר ע"י שליח לבשל תורה חלך לחר המחמיר וכן פסק הרמב"ן ז"ל בהלכות נדרים שלו ונבי שלה **בבעלים פטור כיון לספיקא הוא** והמונים מחבירו עליו הריטב: ונרסי' בנמרח [דף נו.] ל"ל רב עילים לרבח לחמר לעבדו לך והשחל עם פרתי מהו למקן לחמר שלוחו של לקס כמותו הני מילי שליח לבר מנים לבל עבד ללאו בר מנים לח הו לילמח לפילו למקן לחמר לח לחמרינן שלוחו של לקס כמותו הני מילי שליח לבל עבד חמיל ל"ל מסתברח לעבד כיל רבו למיל לבל עבד ללאו בר מנים הוח לח הנכון כמו שפירש הרמב"ן ז"ל לף על נב לבעלמח לח בעינן שיהח בר מנים ממש כיבולה להח מסוגין ליה שליח (תרומות פ"נ משנה ל') לענין תרומה ולענין נטו שחרור לחברו (ניטין לף כנ:) מיל רבו של חברו מכל מקום הכח לכתיב בעליו לחני לן לבעינן בר מנים לומיל לבעלים ממש לפילו למקן לחמר בעלמח שלוחו של לקס כמותו הו לילמח לפילו למקן לחמר לח לחמרינן שלוחו של לקס כמותו משני שבינה הכתוב לעבד מכל מקום יל עבד כיל רבו למי ודש"י והרנב"ד ז"ל פירשו ללאו בתורת מנוי הנהונות בשלמה הוח משום לחיטו ליח ליה ממונה לשלוחי כלום וכיון לליתיה בהנך מנים לח הוי שליח בהן וכלחמרינן [ניטין סם] לנבי נטו ללח הוי שליח לפי שהינו בתורת ניטין וקלוסין ומיהו הינו מחוור כל הטורך לסשני ניטין וקלוסין ללאו בני הכי כלל לבל לענין שלמה חע"נ למסתמח ליח להו מיהו לפשר ובני הכי נינהו חם ירנו הבעלים להניח המעות בידם לרנונס: ומסתברח יל עבד וכו'. והכי הלכתח וקוקו מלעת רבו לבל שלח מלעת רבו לח הוי שלמה בבעלים וכן כתב הרמב"ם פ' שני מהלכות שלמה: [דף נו:] בעי רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו. בפירות מלוג **שהוא עושה בה מלאכתה: שואל הוי.** קס"ל להתחייב בחונסין חם מתה כלרכה: חו שוכר הוי. **ופטור מאונסין ומאי שכירותיה שהרי תקנו לה חכמים פרקונה תחת פירות: שלה בבעלים היא.** שהיא תמיד **במלאכתו והיא נשלה לו תחלה** כשנשחה ולף על פי שהיה עוסקת כל שעתא ממש ולפשר לבשעת נפילת הנכסים לח היתה עוסקת במלאכתו מ"מ כיון שהיה פטורה לעולם מלמשמ שלה בבעלים קרינן ליה ומיהו לח לחמרינן לעיל ברים פירקין [דף נ:] לבעלים בחמירה

מוציא מיד הלקוחות

איבעיא להו כחש בשר מחמת מלאכה מהו (* ד"ת מ"ז א"ל ההוא מדרבנן ורב חלקיה בריה דרב אויא שמיה מכלל דכי מתה מחמת מלאכה חייב נימא ליה לאו לאוקומה בכילתא שאילתה) [ופשט] רבא לא מיבעיא כחש מחמת מלאכה דפטור אלא אפילו מתה מחמת מלאכה פטור דא"ל לאו לאוקומה בכילתא שאילתה ההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה ואיתבר אתא לקמיה דרבא א"ל זיל אייתי סהדי דלא פשעת כיה ופטירת ואי ליכא סהדי מאי ת"ש דההוא גברא דשאיל נרגא לחבריה ואיתבר אתא לקמיה דרב א"ל זיל שלים נרגא מעליא אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב (דף צז.) דינא הכי והלכתא כרב כהנא ורב אסי דמהדר ליה תבריה ושמין ליה כמה הוה שוי מעיקרא וכמה שוי א) השתא וממלי ליה דמי מאניה

ההוא גברא דשאיל דוולא מחבריה ב) ואיבזע אתא לקמיה דרב פפא א"ל זיל אייתי סהדי דלא שנית ביה ותיפטר כדין השואל את הפרה ואי לא משכח סהדי משתבע דלא שני ומיפטר כדין השואל את הפרה כדטעין דמתה מחמת מלאכה

אמר רבא האי מאן דבעי נשאול מידי מחבריה ונפטר נימא ליה אשקיאן מיא דהוי שאלה בבעלים ואי פקח הוא נימא ליה משוך כרישא והדר אישתי אמר רבא מקרי דרדקי ושתלא וטבחא ואומנא וספר מתא כולן

כה חשבינן ליה שלה בבעלים ולקמן [לף עז.] לחמרינן מקרי לרבקי ושתלא וטבחא לזוקי בעיקר עבידתייהו הוי שלה בבעלים הואיל ומשום שפטורין מלשם בשעת יזועות וכן הבעל לוקח כשהוא מתעסק במלאכת חשתו הויא שלה בבעלים לחבל כל שהינו עשוק במלאכתה לא שלה ממנו כלי ונשתם בידה חייבת והכי מוכח בירושלמי בפרק הכותב לנרסינן התם הלשם שהברה כליס בתוך הבית פטורה שלם לא כן חין לך שלום בבית לעולם לשמר לזוקי מפני תקנה היא פטורה לחבל מקיעת חייבת וכן לעת הרמב"ם ז"ל לף על פי שהרשב"ל ז"ל הסינו ולמר שפטורה משום פשיעה בבעלים והלחרונים ז"ל הסכימו לדברי הר"ם שהירושלמי מוכיח עליהן: לתנרך חיובי הפרה מעלמל. מתים לחר: **והלר נסבה.** והשתל שנשלה **זכה הוא להשתמש בה כל ימי** שהירותה: **לשיבה לרבנן. רבנן ורי יוסי לישנינו בהמפקיל** (לה:) בשוכר פרה מחברו והשלילה לשלר ומתה כלרכה ללרבנן השואל משלם לשוכר **ולרבי יוסי משלם לבעלים** הרשלונים: לף תיבעי לך. לסיון **לשלילה בעי שלומי** לע"פ שהין השבחים שלה פטור הוא **לשלה בבעלים הויא: לוקח הוי.** כלומר ים לו כח וזכות להשתמש בכל מה שנשלה נשתו לבל הין עליו חיוב כהין שומר כלל שלא קבל עליו להיות שומר מעולם והוה ליה כלותה שנינו בהלו נערות [לף לז:] ובהנוזל (לף קיב.) הניח לסם לחבישה פרה שלולה משתמשין **בה כל ימי** שלולה מתה הין חייבין בלונסיה לומרי לב לני יורש שהירתו לינו שומר והכל נמי לכוותיה וכן לעת הרמב"ן ז"ל לפטור לנמרי ולפילו מפשיעה וכן הרלב"ד ז"ל כתב ללא מיחייב ולא מילי לבעלים וכן לעת הרשב"ם שפטור לפילו מפשיעה והרנב"ד ז"ל נ"כ כתב שכן עיקר לע"פ שלא למרו כן בתום': [כתם מחמת מלאכה] מהו. מי לומרינן כיון שהשלילה להשתמש בה והחזירה לו פטור לע"פ שכשם בשרלו לילמל בכלל לונסין **הוא זה ושואל חייב בלונסין:** לפילו מתה וכו'. ללע"נ לבמתה שלא במלאכה חייב לא לומרי' בשמתה מחמת מלאכתו חייב שלא כיון שהשלילה למלאכה יצא לפשטר למתכחשת במלאכה ולפ"ם השלילה ג"כ מתירה למיתה ומה לי קטלא כולה ומה לי קטלא פלגא כלומרי' בגמ' (ב"ק לף סה.) למתכחשת קטלא פלגא מיקרי הלכך המשחיל הוא לפסע בנפשיה ולינו לין שיתחייב שואל במתי לפסע משחיל בנפשיה: כילתא. כילה: נרגא. נרזן: **ולישתבר.** בפשיעה: לייתי סהדי וכו'. הסכימו הלחרונים ז"ל לפירוש הרלב"ד ז"ל להכל מיירי במקום עדים ולפיכך הלריכו לעדים ולא הלמינו בשבועה כלישי בן יהודה לומר (ב"מ לף פג.) הל יש רואה יביא רלים ויפטר וקי"ל כוותיה לבל שם היה בחנרו או במקום לחר שלין שם רואין היה נחתן בשבועה: זיל סליס נרגא מעליא. נלו למימרא סיסלם לו ע"כ למיס ממש לומר מר (ב"ק לף ז.) סוס כסף ככסף לפילו סוכין וכ"ש שבריס לילים למהדר ליה חלא ס"ק רב זיל סליס למי נרגא על מה שעין עכשיו השבריס לומר שמה שפחתו שבריס מפעת שבירה על עכשיו נפחתו לשולל: [לף ע.] **לינח הכי.** שלא יפסידו הבעלים פחת השבריס והתנן [שם לף י.] **תשלומי נזק מלמ שהבעלים מטופלין בנכלה** ולוקימנא לה בגרכה חלא לפחת נבלה למה שפחתה מפעת מיתה על שעת העמלה בלין פחתה לניזק כיון שנבלה לילים היא וס"ה מפשיל לליליה היא ולא לוקמה רחמנא בדשומיה לשולל חלא לונסיה וכלומרינן פ"ק דב"ק (לף יא.) לין שמין לה לנגב ולא לנזלן חלא לניזקין ולני לומר לף לשולל כלומר לין שמין מה שפחתה הנבלה מפמתה על שעת העמלה בלין לה לנגב ולא לנזלן לכיון שהם קונים בשינוי לילים נפחתה לכל לניזקין שמין לבשמה שלו היא וס"ה לשולל וכלכתיבנא וכלליפסיקא הלכתא הכי פ"ק לב"ק (שם) והסכימו הלחרונים ז"ל לעת הרמב"ן ז"ל שאם לומר לו שולל למפשיל טול שבריס שלך או הטפל בנבלה שלך ונלמס לאחר מכן שנלבלו לנמרי היו כלילו נלמס ברשות מפשיל ולין השולל חייב כלום חלא מלמי מה שזיקו מתחלה לכל זה בכלל פחת נבלה לע"פ שנלבלו למפשיל לנמרי להיינו נלמס: לוולא. ללי: ולבזע. נבקע: חייתי סהדי וכו'. במקום רולים חיירי כלפירושתי לעיל לאי לף מפתבע ומיפטר: לפקיין. תן לי מיס לפתות ובתוך כך יפשל ממנו כלי לליהוי שהלה בבעלים ואם נלנס לאחר מכן יפטור מלשם: שקול בריסק. להשתא בשעת שהלה לף היס בבעלים וחייב: מקרי לרקי. מלמד תינוקות: **שתלא. נוטע כרמים למחנה: ולומנא. מקיז לם:** ספר מתא. לו סופר העיר לו מספר **את לנשי העיר בתספורת:** מסלקינן להו וכו'. מפורש שם בפרק לף יחפור בב"ב (קף כח:) למסלקינן להו [בלא התרהה] שם טעם [לכל פסיקא לף הלר כמותה ועומד הוא ולקמן בפ' המקבל [סי' תקע] מייתי לה]: בעיקן עיבידתייהו. הסכימו הלחרונים ז"ל לפי הרשב"ל ז"ל ללאו דוקא בשעה שעושים חלא בשעות המיוחדות למלכה לאמר שכיון שלכך הס עומדים כמו שנפרש בסמוך בעליו עמו קרינן ביה כלאמרינן בריש פרקא [לף עז:] ובעלים בלאמרה: **כשחלה בבעליס ומו. אס שחלו** כלי לאחר מכני העיר בשעות חלו ונלנסו פטורים והל לנקיטו הני הוא מפוס שנוטלין שכר כללי מבני העיר ולפיכך כשהוא מתעסק עס כל אחד ואחד מלאכת כולן הוא עושה ולשמועינן לבהני **אס שחלו בלותה שעה** לאחר שהינו עוסק במלאכתו כלילו היה עוסק במלאכתו חשיב והויא שהלה בבעליס: **שחיל לן מר. רבינו נשחל לנו במלאכתנו ללמדנו תורה שיוצב ומלמדנו תורה כל היום ואס נשחל ממנו בהמה ומתה נפטר: אחנן לי.** שאם כשהני **חפן להתחיל במסכת אחרת שלא תשכח ממני אין אתם יכולים למחות בידי: ביומא לכנה. כשהורשין**

בהלכות הרגל קוסס הרגל לא מצי לאסתמוטי למילתא לחבריתי: כולניהתא. פרלה: לגלויי. סיינן להגביה המצח: **ומתה כלרכה כי גנב.** והוי רבותא להסתא אם היתה בדרסת כי חוזאי נמי **הוי מתה וס"ם פטור מאונסים** לפ"ה חייבינהו רבא משום [לעיל קף לו:] **לאי נמי שבקה מלאך המות כי גנב הוה קיימא הלכך מצננבה נתחייב בתשלומין: גניבה בבעלים.** לסברי לבנפך לגלויי היא כלי לסיינן מתם והוה כבעת שכירות בבעלים הוה ופטור לתנן [קף עה:] היה עמו בבעת שאלה ג"ע להיות עמו בבעת שכורה ומתה: **למיסר טוענית.** שלא הגביה כלי לסיינן לגלות **לרחות כלי שלא ירבו במשאה** וכיון לגלות הגביה לסיינן לו הוי שאלה בבעלים: [קף עז:] **מתני' שאולה מתה.** לותה פרה שהיתה שאולה מתה לשסיפא לסליק מיניה קלי לשכר לחת ומתה לחת: **ביום שהיתה שאולה.** קלי לשאלה היום ושכרה למחר: **בשעה שהיתה שאולה. קלי לשכרה חצי היום:** חייב לשלם. **לברי ושמת ברי עליף** ויינו לרב יהודה לבל לגן קי"ל כרב נחמן לחמר פטור והמוניע מחבירו עליו הרחיב ומיהו חייב ליסבע מלרבנן שבועת היסת שאינו יודע ולפילו לרב נחמן מוקמינן מתני' בגמרל בעסק שבועה לפיכך חייב: פטור. מלקתני נבי זה לומר שאולה זה וכי' יסבע השוכר שלמא לפטור לקלמר הכא לפילו משבועה קלמר ונועמא למילתא משום למסאיל טוען שמא ולא למי לשבועת השומרים ולשבועת השותפין שתקנו עליהם שבועה ע"ג לטענו שמא משום למורו לנפסייהו היתירא נבי שומרין זימנין לפסא ולומר בלמי לגונם הוא ושותפין מורו לנפסייהו ולמרי תורא מלייים קא לכיל ומשום הכי רמו שבועה עלייהו לבל בהא מילתא לא שייכא בה הרחקה למילע יעני אי שאולה אי שכורה ולפיכך לא רמו עלייהו שבועה **לא מלאורייתא ולא מלרבנן ואין** לומר נמי לשאי לא מנגנלן להו לליסתבע לכלרכה מתה ומנו למסתבע הכי משתבע נמי לשכורה מתה בנגנול שבועה לנגנול שבועה לאורייתא היא כלסמרינן פ"ק דקדושין [קף כז:] ולמרים **החזה חמן חמן** חמן מלים זה חמן מלים לאחר למסמע למנגנלן מלאורייתא לפילו בשמע על שמע מסום למתני' בלגא שייך בה נגנול שבועה עסקינן למיירי שמתה בפני המשאיל או שהעילו העדים כן. וכן הסכימו האחרונים ז"ל וכן ליכא נוסחאות לנרסי' במתני' ושכר לחת ומתה למסמע שהמיתה ברורה היא להם ולא פלינהו לגלא להם היתה שכורה או שאולה: יסבע. **לקמן פריך מה שטוענו לא הולה לו והיכן כתיבא שבועה זו:** יחלוקו. קסבר ממון המוטל בספק חולקים: נמ' והלה לומר וכו'. וא"ת היכי מקסה לומר מתני' הוי כלישי יולע [הם הלוייתני] והא קי"ל כרב נחמן לחמר פטור וא"כ תיקני ליה מתני' לחייב להא מתני' למיל לומר מיני יולע הם החזרתי לך דקי"ל לחייב לכ"ע בפרק הנזהל (קף קיח.) להא ר"נ מולה שאלה היום חלי היום וכן שאלה שאינו יולע הם מתה לאחר עבור זמן שאלה ופטור או שמע כשמתה עליין לי עבר זמן השאלה וחייב ג"כ הוי מולה שנעשה שולל עליה וכשלומר מיני יולע הם עבר זמן השאלה כשמתה הוי כלומר מיני יולע הם החזרתיה הם לאו וי"ל למסיפא למתני' קל מקשה לשכר לחת ושאל לחת ומתה לחת מהן **ואינו יולע ליזו היא** נמלי שאינו יולע הם נעשה שולל עליה הם לאו להיינו הלא לומר מיני יולע לי נמי מינית למימר למרישא **קא מקשה לשאלה חצי היום ושכרה חצי** היום סתמא קתני ולא מוכרחת מילתא למימר שיהיה חצי רלשון מן היום בשאלה או היום הרלשון וכיון שאינו יולע הם מתה בזמן השאלה ג"כ כשלומר מיני יולע לינו מולה בשאלה כלל [שפיר פריך] ולמאי תנן חייב והאי נוונ לוקא לינטריך לפום הרמב"ם ז"ל לפסק הסיל להניח להם לכיון פרה שאולה וכו' חייבים לשלם מנכסי לבישם מפני שנכסיו נתחייבו מעת תסיכה לאונסיה לבל לפירוש הרמב"ן ז"ל לפסק הם כרב פפא [לפטור באונסיה מפני] לנכסי לבישם עד שעת אונסין והשתא בשעת אונסין לאו נכסי לב ניהו שהרי מת מניין למימר למקשה תלמודא לפילו הם חצי יום רלשון בשאלה וכן יום רלשון לכיון לאין חיוב אונסין מעת מסיכה אלא מעת שנאנסו

בעידן עבידתייהו כשאלה בבעלים היא

ג) מארי בר חנניא אוגר כודניתא לבי חוזאי נפק לדלויי טוענית בהדייהו פשעי בה ומתה אתא לקמיה דרבא חייבינהו אמרי ליה רבנן לרבא גניבה בבעלים היא איכסיף לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טוענית הוא דנפק וא"ד לאו מיפשע פשעי בה אלא איגנובי איגנוב ומתה כדדכה בי גנב אתא לקמיה דרבא חייבינהו אמרי ליה רבנן לרבא גניבה בבעלים היא איכסיף לסוף איגלאי מילתא דלמיסר טוענית הוא דנפק ההוא גברא דשאל שונרא מחבריה חברי עליה עכברי וקטלוה יתיב רב אשי וקא מבעי כי האי גוונא מאי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא גברא דנשי קטלוהו לית דינא ולית דיינא איכא דאמרי אכל עכברי טובא איחבל ומית יתיב רב אשי וקא מעיין בה כה"ג מאי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא גברא דנשי קטליה לית דינא ולית דיינא:

מתני' השואל את הפרה שאלה חצי היום ושכרה חצי יום שאלה היום ושכרה למחר שאל אחת ושכר אחת ומתה המשאיל אומר שאולה מתה ביום שהיתה שאולה מתה (דף צז:) בשעה שהיתה שאולה מתה והלה אומר איני יודע חייב השוכר אומר שכורה מתה ביום שהיתה שכורה מתה בשעה שהיתה שכורה מתה והלה אומר איני יודע פטור זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ישבע השוכר ששכורה מתה זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו:

גמ' שמעת מינה מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב כדאמר ר"נ בשיש עסק שבועה ביניהן ה"נ בשיש עסק שבועה ביניהן היכי דמי עסק שבועה כדרבא (דף צח.) דאמר רבא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא נ' זוז והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע משלם ומשכחת לה רישא בתרתי וסיפא בתלת רישא בתרתי דא"ל שתי פרות מסרתי לך פלגיה דיומא בשאלה ופלגיה דיומא בשכירות אי נמי חד יומא בשאלה וחד יומא בשכירות ומתו תרוייהו בעידן שאלה א"ל שוכר אין חדא בעידן שאלה מתה ואידך לא ידענא אי בעידן שאלה מתה אי בעידן שכירות מתה דמתוך שאינו יכול לישבע משלם סיפא בתלת דא"ל שלש פרות מסרתי לך תרתי בשאלה וחדא בשכירות ומתו הני תרתי דשאלה וא"ל שואל אין חדא דשאלה מתה ואידך לא ידענא אי דשאלה מתה והך דקיימא

והוה ליה יולע מתי נתנם הרי הוא כאומר ליה יולע לם נתחייבתי לך ופטור וה"כ [שפיר פריך] לימחי חייב והרשב"ם ז"ל כתב שפסק הרב [הרמב"ן] ז"ל עיקר ולאו מחוור הוא שפסק הרמב"ם ז"ל: **שים עסק שבועה. שנתחייב שבועה בטענתו לגבי שאינו יכול ליפטר להם ליה יולע קאמר** ומתוך שאינו יכול ליפטר מהם להכי קי"ל בפרק כל הנשבעין (לקמן מז.) כתב הרמב"ם ז"ל פ"ל מהלכות טוען ונטען שיכול להחזיר על מי שטוען עלי לבר שאינו יולע בודאי שהי חייב לו: [לקמן נה.] **לגבי חמשים. הוה ליה מוכח מקצת וחייב שבועה על השאר ואינו יכול ליפטר להם ליה יולע קאמר: מהכחת לה. עסק שבועה למתני' ריפח בתרתי פרות ריפח לקייומינן בזיונא על היום לו על השעה לא מיתוקמא בפרה אחת מעיקרא לגבי בשתים ומתני וזה תבעו על שתיים והלה מודה לו באחת שהוא מחויב לו למיד והיא המביאתו להתחייב שבועה על השניה שהוא טוען ואינו יולע ומתוך שאינו יכול ליפטר מהם. ולהכי נקט ומתני תרוייהו לאי בקיימא חלת וקאמר ליה חלת שקלה וחלת ליה יולע ה"ל בהם למודה עלה היולך** וקי"ל כרב ששת לפטור [לעיל קף ז.] הילך משבועה לתורייתא: ופיפוי **לקתני שלא אחת ושכר אחת מהכחת לה בעסק שבועה כשהיו מתחלה** שלם [פרוש] ובלמפרע וחזיל ומלקטרכינן לכל לתוקמי מתני' בתרתי ובתלת מנינן לתוכחי כלפידשתי במתני' למיירי בלגלו שייך נגעול מפני שהשכר ברור שמתם כלרכה לגל"ל נמי היו מני לתוקמי מתני' בפיר בחלת ובתרתי כפשטה לגל"ל ליפטר לך מיפת לכלרכה מתם וכיון לאמרת ליה יולע כלום הם מתם שלוה לו שכורה ה"כ ולאי לעתך לומר שמתם כלרכה לגל"כ מה לך לי שלוה מתם לי שכורה מתם וה"כ ליפטר לי לכלרכה מתם ומינו לליפטר הכי לית ליה לשתבועי על ידי נגעול שבועה דשכורה מתם ומתוך שאינו יכול ליפטר מהם לגל מנית למימר לגל תמרינן מתוך שאינו יכול ליפטר מהם לגל בעיקר תביעה לבל בנגעולין לו להם מהם מפורשת היא לקמן [קף ק.] לתנן שני עבדים לחד גדול ולחד קטן וכו' לוקח לומר גדול נתול לקחתי והלה לומר ליה יולע זכה בגדול והא ולאי לרב נחמן לומר מנם לי בידך והלה לומר ליה יולע פטור כי היכי להוכרכנו לתוקמי מתני' להכא בעסק שבועה ה"נ נוקי היכא בעסק שבועה והיכי מהכחת לה עסק שבועה בעבדים נופייהו לי לפפר להם לית נשבעין עליהם לגל על כרחין כגון שטענו עבד בכסותו וכלתוקים רב חוסניא לקמן וכיון לוהה ליה בחד עבד וחד כסות מחויב שבועה לכסות לחברת שלית לוהה לו ולעבד ע"י נגעול ומתוך שאינו **יכול ליפטר להם ליה יולע** מהם וכן הסכימו האחרונים ז"ל למתוך שאינו יכול ליפטר מהם לתרוייהו לפילו לגבעולין לבל לעת מר יהולאי נחון ז"ל ומיהו ה"מ בנגעול הכא מטעמת ברי לבל בנגעול הכא מחמת טענת שמא לו לתרוייהו מתוך שאינו יכול ליפטר מהם וכן מוכח מסיפא למתני' לתמר זה לומר ליה יולע וזה לומר ליה יולע יחלוקו ולתמי הא יש לו לליפטר הם מתם כלרכה ומנגעל עלה הם היתה שכורה ומתוך שאינו יכול ליפטר להם לתמר ליה יולע מהם וה"כ היכי קתני יחלוקו לגל לילו לנהם שמא שמא חייב כיון לבהא יכול ליפטר מהם לגל ולאי מהך טעמא הוא ליחלוקו לילו לנהם ליפטר כיון לבהא לילו יכול ליפטר מהם לגל נגעול הכא מחמת שמא לילו יולע לתמר ליה יולע מהם כלרכה ומנגעל עלה הם היתה שכורה ומתוך שאינו יכול ליפטר להם לתמר ליה יולע מהם וה"כ היכי קתני יחלוקו לגל לילו לנהם

ונטען מנה לי ואינך חלוקה לא היו לבריס מעולם לא לויתי ממך אלא חמשים לינהרין יש לך בידי פקדון או משום נזק וכיוצא בו והרי רבותי זצוק"ל במקנת ויבצע שהרי טענו **שהוא חייב לו מאה והוא** הודה שחייב **לו חמשים ומה לי** נתחייב לו משום הלוואה או משום פקדון או משום נזק ולזה לעתי נוטה ע"כ לשונו פי' למלוה ונזקין **חין התביעה תלויה בהם אלא** להודאת מקום בעלמא וכל שאין עיקר ההודאה והטענה תלוי בו אלא שבא להודאת מקום הוינו מעכב כלום בדין תודה במקנת. הריטב"ח ז"ל: ויש**תבע** מיהת לכדרכה מתה. לכאין שזה יומר שכורה מתה ולאי היינו יומר שמתה כדרכה בלא פגיעה לאל"כ מה הרויח כשטוען שכורה מתה: זה יומר ליני יודע וכו'. לאבל אנן קי"ל כרבנן לאמרו המוציא מחבירו עליו הראיה וכ"כ הרי"ף ז"ל והא לסתם לן תנא כסיומא מע"נ לגית הלכתא כוותיה מסוס להאי תנא בעי למיתני כלהו היני חיוב ופטור ליבא ויחלוקו ולא מצאנו בה חלוקה אלא לגבי לגיבא לסיומא: מתני' **כיל בנו (שלו) [המשחיל. שלחה לו ביל בנו שלו משחיל** לו ביל בנו לו ביל] שלוחו של שואל ומתה פטור. קי"ל כרב חסדא לאמר שתם פרק הנזהל **קמח (לף קל.)** להאיך **שליח לאו שליח ממש הוא** אלא שכירו ולקיטו לאי שליח ממש עשאו בעלים ואח"כ ל"ל לך והבא לי פרה פלונית מפלוני ולאי חייב **השואל לכיון שהוא ביל שלוחו:** ביל עבדך וכו' חייב. מע"נ להאיך **עבד לאו שליח שואל** הוא כיון אלא טרח לעשותו שליח בעלים כדרך חשלח מכ"מ נתחייב שואל משום שאמר לסם המשחיל לו פרתי לשלחה לו על יחיכם וסם קבלו עותה זכו **לו והוא עשאן שלוחו ע"י** בעל הפרה ל"נ אלא מיון שליחות הוא לחייב אלא מתה מישתבע [נמי] דשכורה מתה:

זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו וכו' הא מני סומכוס היא דאמר ממון המוטל בספק חולקים אבל חכמים אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה:

מתני' השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו של משאיל או ביד בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו של שואל ומתה פטור ואם אמר לו השואל שלחה לי ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך או ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי או שאמר לו המשאיל הריני משלחה לך ביד בנך ביד עבדך ביד שלוחך או ביד בני או ביד עבדי או ביד שלוחי ואמר שואל שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה:

גמ' (דף צט.) ביד עבדו חייב יד עבד כיד רבו דמיא וכאילו עדיין לא יצאת מרשות המשאיל דמיא אמר שמואל בעבד עברי דלא קני ליה גופיה וכן הלכתא:

וכן בשעה שמחזירה: * דף פ: בשם רפרם בר פפא אמר רב חסדא (ג"א) אמר רב פפא אמר רב חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאלתה אבל לאחר ימי שאלתה פטור (דף פא.) איבעיא להו פטור משואל והייב כשומר שכר או דלמא שומר שכר נמי לא הוי אמר אמימר מסתברא פטור משואל וחייב כש"ש הואיל ונהנה מהנה [הוי] * מדפו"י תניא כוותיה דאמימר הלוקח כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אני נותן לך דמיהן ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן ונאנסו בהליכה חייב ובחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר: גרסינן בנדרים (דף לא.) אמר שמואל הלוקח כלי מן האומן לבקרו ונאנס בידו חייב והני מילי דקייצי דמיה ואסיקנא בזבינא חריפא אבל בזבינא דרמי על אפיה לא דהנאת מוכר היא:

יום רמב

ההוא גברא דעאל לבי טבחא אגבה אטמא דבישרא אתא פרשא (מרטא) [חטפא] מיניה אתא לקמיה דרב מתין ערב שכיון שע"ל להועיל פרתו מרשותו ולשלוח ביל עבדו נתחייב מלין ערב לכל מועיל ממון מרשותו ע"פ חברו נתחייב לו חברו כלין ערב והכי מוכח פרק קמא לקלוטין (לף ז.): **וכן בשעה שמחזירה.** כלומר שתם שחזירה שואל מעצמו חייב ולא ע"ל משלח פטור ומיהו הא לאמרינן מעצמו חייב היינו לוקח כשהחזירה תוך ימי שאלתה לאבל לאחר ימי שאלתה לאו שואל הוי אלא שומר שכר הוי וכלאסיקנא פרק האומנין (לף פא.) וכתב הריטב"ח ז"ל בשם רבו ז"ל למשכח לע"ל משלח שלח פטור השואל שמעינן לשם ע"ל מלוה [גלוה] בפיו או בכתבו מנה שים **לי ביל שלחהו לי** עם הבא לשמון ושלחו שהוא פטור: נמ' חייב. בתמיה **קתני ע"ל השואל שלחה לי ביל עבדך ושלחה לו חייב שואל בחונפין בדרך והרי לא יצאת מרשות המשחיל ליל עבדו כיל רבו למיא והרי הוא כחילו הוא** הוליכה: [לף צט.] בעבד עברי. לאבל בעבד כנעני לא ואפי' ע"ל שואל למשחיל הכישה במקל ושלחה לו ביל עבדו כנעני לע"ל נרע מהכישה פטור שואל ואע"נ לקי"ל פרק קמא לקלוטין (לף ח:) להלומר לחבירו זרוק מנה ליש ולתתחייב **לאי לך [חייב] שלחי** תתם ל"ל להועיל ולתתחייב לאי לך מס"ה חייב מלין ערב לאבל הכא להכישה במקל בלאחול פטור וכן פסק הרי"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל פי"נ מהלכות שלוה וכן לאחרון המפרשים הרע"ב ז"ל עוד כתב ז"ל להכא לפילו ע"ל בפירוש הכישה במקל ולתתחייב לאי לך פטור להתם בזרוק ליש היינו טעמא למיחייב לפי שמשעה שזרקו חזל לאיבוד ולא כל הימנו להחזירו וכן בתנהו לכלב לאבל הכא שמשעה שהכישה יכול להחזירה לפילו ע"ל בהליע ולתתחייב לאי לך פטור:

ייתר חייביה לשלומי וה"מ דקייצי דמיה והוא דקא בעי לה לכולה (ב"ב דף פח.) ההוא גברא דזבין ליה חמרא לחבריה וא"ל קא ממטינא ליה לדוכתא פלונית אי מזדבנא מוטב ואי לא מהדרנא לה ניהלך לא מיזדבנא בהדי דקא מיהדר ואתי איתניס אתא לקמיה דרב נחמן חייביה איתיביה רבא לרב נחמן נאנסו בהליכה חייב ובחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר א"ל חזרה דהאי הולכה היא אילו משכח לזבונה מי לא מזבן לה:

(לעיל דף פא.) * ועיין נדרים דף לא ריש ע"ב אמר רב הונא השואל קרדום [מחבירו] ביקע בו קנאו ולא מצי משאיל הדר ביה ופליגא דר' אלעזר דא"ר אלעזר [כדרך שתקנו משיכה בלקוחות כך תיקנו משיכה בשומרין תניא נמי הכי] כדרך שתיקנו משיכה בלקוחות כך תיקנו משיכה בשומרין וכשם (דף צט.) שהקרקע נקנה בכסף ובשטר ובחזקה כך שכירות קרקע נקנה בכסף ובשטר ובחזקה אמר שמואל האי מאן דגזל חביצא דתמרי [מחבריה] ואית ביה חמשין תמרי אי מזדבן אגב הדדי מזבן בחמשין נכי חדא וחדא חדא לחודיה מזדבן בחמשין (להדיוט) משלם חמשין פריטי נכי חדא * ד"ת מ"ז (להקדש משלם חמשין

כך תקנו מסיכה בסומרים. כלומר שהן מסתחיל יכול לחזור בו לף על פי שלא בקע בו ולא עשה בו מלאכה כלל ויכיכו מלן לומר לכי מהניא מסיכה בסומרים לוקף בסוחל ובסוכר שכיון שסה מסתמסין בגופו של כלי הויל ליה כמכירה ליומיה ודין הוא שתקנה להם מסיכתם כיון שסה זוכים בגופו של דבר לאבל ס"ם וס"ח שהין להם זכיה כלל בגופו של כלי ל"ל לתקנה להו מסיכה שהילך יתחייב בעה"ב בשכרו [של סומר] מפני מסיכה של סומר שלא יכול לחזור בו: וכתבו המפרשים ז"ל שסשום חכמים מקוניסם [בסוכר] לכי היכי למהני ליה לסוכר מסיכתו שהין המסכיר יכול לחזור בו ס"נ מהני מסיכתו למסכיר שהין סוכר יכול לחזור בו לאבל בסוחל לף הוס מסתברא הכי לנהי למסמך הין מסהיל יכול לחזור בו סוחל מיהא יכול לחזור בו לעיקר שלא לגרום היס וכלשמרי' לכל הנאה שלו לאבל הרמ"ם ז"ל כתב שלף בסוחל הסוו מלוניהן והיינו יכול לחזור בו לאנ"ג לוולאי שם רגה להחזיר לרשות בעלים מחזיר לליכא למימר שיהא מחויב לשמור בעל כרחו מיהו שם חזר בו ונחנם בשעה שמחזירו חייב ולף שמרינן לליהוי כהחזירם לאחר ימי שלותה כיון שחזר בו כלי שלף לחייב לאף כש"ם ונרחה שכן לעת הרגב"ר ז"ל [שכתב על הס] שכתבו המפרשים שהין מסיכה מועלת בש"ם ובש"ח לחייב הבעלים הני היינו חומר כן לאף ש"ם הרי הוא כפועל של בעל הבית ומסיכת הכלי שהוא נעשה שומר עליו הרי הוא כהתחלת מלאכה וכשם שהפועל זוכה בשכרו משעה שהוא מתחיל במלאכה ושוב אין בעה"ב יכול לחזור בו כמו שכתבתי ריש פרק השומרים כך הוא לינו של שומר שכר שהוא זוכה בשכרו משעת מסיכתו של כלי שהוא התחלת מלאכה שלו עכ"ל: **כך שכירות קרקע. משנתן לו כסף או שכתב לו בעל הבית ביתי מושכר לך ומסר לו השטר או שהחזיק בה השוכר הין לאד משם יכול לחזור** בו ושכירות מעלטלין נמי הויל כמכירה וכי היכי לאין נקנין אלא במסיכה כך הין שכירותן נקנה אלא במסיכה ולף על נב למעלורייתא נקנין בכסף אלא משום גזירה שמא יאמרו נשרפו חטיך בעליה מה שהין כן בשכירות לכיון שנוף הכלי שבשכרו ממנו הוא ביניו טורח ומעול מכל מקום כיון לשכירות כמכירה הין לאלק וכן כתב הרשב"ם ז"ל ושסכימו עמו האחרונים ז"ל: לאמר שמואל וכו' חבירא. **תמרים מלובקין יאד קרוי חבירא: כולהו אגב הללי.** שלוקחן ביאד לף יהן **בשם אלא מ"ט פרוטות כלי שיחזור למכרם אאת אאת ומשתכר פרוטה:** [לף עט:] **משלש אמשים נכי אאת.** לפיינו מ"ט פרוטות כמה שסם נמכרות ביאד ולא מצי למימר ננזל אלא אאת אאת אלא היינו מזכן להו משום לשון **מלקלקין להאמיר עליו** וטעמא כלתנן **(כ"ק לף נה:)** שמין בית סאה **גבי נזקין לשן כי יבער אים שדה או כרם וכו' תנן כיצד משלמת מה שהזיקה שמין בית סאה בחותה שדה כמה היתה יפה וכמה היא יפה אין מלקלקין להיות שמין האכילה לבדה מה שהיתה שוה ערוגה זו שנאכלה כולה אלא מה נאסר בית סאה** בשדה זו מלמיה **אם היה** וחומשייהו) וכן במזיק ולא לימא ליה אנא אאד אאד הוה מזבינא ליה מ"ט שמין בית סאה באותה שדה תנן פירוש שמין במה שויא (כולה) [בית סאה] בכלל השדה וכן הלכתא

אמר רבא הני שקולאי דתברו חביתא דחמרא דחנואה ביומא דשוקא מזדבנא בחמשה בשאר יומי מזדבנא בד' אהדרו ליה ביומא דשוקא נהדרו ליה חביתא דחמרא בשאר יומי נהדרו ליה * בד"ק ובד"ס הגי' ארבע וכן נראה מהנ"י וכ"ה גי' הרא"ש חמשא ולא אמרן אלא דלא הוה ליה חמרא לזבוניה אבל הוה ליה חמרא לזבוניה אימעי ליה לזבוני ומנכי להו אגר טרחיה ודמי

* בד"ק ובד"ס הגי' ברזינאתיה וכן בנ"י כרזנייתא:

מתני' (דף ק.) המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן וכן שתי שדות אחת גדולה ואחת קטנה הלוקח אומר גדולה לקחתי והלה אומר איני יודע זכה בגדול המוכר אומר קטן מכרתי והלה אומר איני יודע אין לו אלא קטן זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שקטן מכר זה אומר איני יודע וזה אומר איני

בח למכור הקרקע עם זריעתה מה חסרו למיה בשביל לכיות ערוגה זו להיינו קולא נכי מזיק למי שבח לקנות הקרקע לף יניחנה בשביל כך **ובלבד מועט יתפשר בפחות למיה ומקרא יליף לה בב"ק:** לאר רבא הני **שקולאי. נוסאי מסא: ביומא לשוקא.** האחרונים ז"ל הסכימו לפי' הרא"ש ז"ל שבכרוכו ביומא לשוקא ומפ"ה מפלס כשעת הנזק למיזלבנא חמסה: בשאר יומי. לס שברו בשאר יומין הין מפלמין אלא כשעת הנזק להיינו לרבעה: **ולא לאמרן.** ביומא לשוקא מהלר ליה ס"ל חמרא אאריני אלא ללא ס"ל חמרא לאחריני לזבוני: לאיבעי לך לזבוני. לס יש לו יין למכור לאריכין ליה אלא יש עליך לטרוח ולמכור יינך: ומנכי להו. **חנוני מחמשה לגר טוירחא כפועל בטל כמה היה רוצה ליטול מי** שעליו **למכור יין חביות לאת פרוטה פרוטה ויבא בטל:** ולמי כרזנייתא. שנותנין למכיריו היין [ליש מפרשים] שכר ברזנייתא לשון ברזל **הנך למי מנכי ליה שהרי פטרו מכל אלה:** [לף ק.] **מתני' המחליף פרה בחמור וילדה.** נקט אליפין בפרה ומכירה בשפחה משום למכור לפרה בעי מסיכה וכיון למשך היה לו לרבות **אם היתה מעוברת או** אף לאבל **בחליפין כיון שזכה בעל הפרה** בחמור זכה בעל החמור בפרה בכל מקום שהיא ולפיכך נולד הספק ביניהם לאבל שפחה נקנית בכסף וכשנתן הכסף היתה [בסימטא] או בביתו של מוכר ואין ילוע אם היתה מעוברת אם לאו: מסלקאתי ילדה יאלוקו. הכי קאמרינן בגמ' [שמת] על שלא מכרתי וכו' ומשום לשמא הוא יאלוקו ולוקאן לסומכום למתני' לסכא סומכום היא לאמר ממון המוטל בספק אולקין לאבל אין לאף קי"ל הכי אלא בשמא ושמא המוטל מחבירו עליו הרשות ואפילו קיימא בחנם או בסימטא שאינו רשות מיוחד לסם הרי היא בחזקת המוכר וכבר הוא מבואר פ"כ מהל' מכירה לרמב"ם ז"ל: זכה בגדול. כיון **לקיימא לן כרב נחמן [לף נ:]** לאמרינן מנה לי בידך והלה אומר איני יודע פטור הא לאמרינן הכא זכה בגדול מיירי כגון שיש עסק שבועה ביניהם ומתוך שאינו יכול ליפבע מפלס ולפיכך זכה לאלוקה וכגון שטענו עבד גדול בכסותו ול"ל מוכר אד עבד ואד כסות יקענה לאבל **איני יודע אי** גדול הוא אי קטן לה"ל לאכסות מחויב שבועה לטולה מקנת הוא לקע"נ ללא מולה ליה לאכסות לטען ליה הא מוקמינן בגמרא למיירי בלליפי כלומר שבשבר הוא לאבל מחובר בחתיכה אאת ולוקה ואומר ל' לאמת לבגד זה לעורך כשות עבד גדול מכרת לי ומוכר לומר איני יודע אם שתי לאמת מכרתי לך לעורך עבד קטן או ג' כמו שלאמרת ול"כ הלא הוא מולה לו מקנת בגד זה לטענין ליה ומ"מ נאו הילך הוא כיון שאין שבגד שתובע לו מפויס ללא יתן לו ג' לאמת מהבגד ממקום שירצה ק"כ הרי הוא מחויב שבועה על הבגד ואינו יכול ליפבע להא לאמר איני יודע ול"כ שכח בבגד ובעבד נמי [לף"נ] לאין נשבעין עליהם לשיתקף לקרקעות הא תנן נכפים שאין להם לאחריות זוקקין את הנכפים שם להם לאחריות ליפבע עליהם נמצא לאחייב שבועה על [העבד] בגלגול הכפות ומתוך שאינו יכול

ליסבע עליו מסלם ומס"ה קלמרי זכה בגדול הכי מוקמינן מתני' בגמרא והכי הלכתא ומהא שמעינן מה שכתבנו לעיל [במחויב שבועה ע"י] גלגול [מתוך] שחינו יכול ליסבע מסלם: חין לו חלא קטן. דהא חפי' הוה ליפכח סיטוחן הלוקח כדי לא יקח חלא קטן בלא רחיה ושמתא לחמר **הוא היני יודע הרי חין** לו רחיה ל"כ דין הוא לחין לו חלא קטן: [דף ק:] **יסבע המוכר.** כלפרישנא לעיל למיירי דהוי מולה מקנת הכסות: המוכר שהוא נתבע לכל הנסבעין שבתורה ונסבעין כדי שלא יפלמו כלכתיב **ולקח בעליו ולא יפלס:** יחלוקו. מוקמינן מתני' בגמרא לסומכוס היא דאמר ממון המוטל בספק חולקין חבל לחן קי"ל לכל היכא שממון ברשות שחד מסס המוציא מחבירו עליו הרחיה ומיהו חס חין שום ל' מסס מוחזק בו [פי' ליכא למימר לוקמא בחזקתו דחזקה למרא קמא ואינו בחזקתו] **על זה יותר מעל זה]** דאפי' לחן למרינן הכי ליחלוקו: נמ' סימטא. **קרן זוית הממוכה לרחבה ומוכרין בה בהמות ועבדים: מה שטענו.** דהא גדול וקטן כחטים ושעורים הוא: **הילך הוא. זה שמוכה עליו מוכן הוא ליטול:** עבד בכסותו. **וזה מוכה לו בעבד קטן וכסותו למיחייב שבועה משום כסות ומשתבע לעבד בגלגול** וכלפרישית במתניתין: ושלה בעומריה **מנין עומריס של גדולה מכרת לי ומוכר לומר מנין עומריס של שלה קטנה מכריתי לך: בלליפי.** בגד **שלם ועליון הוא מחובר.** וחובר מקרנמינן ולפיף: זכה. לסתיקה היו כהולכה: לבל חמר ליני יודע לו זכה הלוקח על סיבית רחיה לו יסבע המוכר סיסת שחינו יודע ואין לזה חלא קטן לחע"נ לחין נסבעין על העבדים סיינו שבועה לחורייתא בנקיטת חפן לבל שבועת סיסת שהיא מלרבן נסבעין בעבדים ובקרקעות: **מתני' זיתיו לעציס. סיקוח חותם לשריפה:** ועמו זיתים רעים שחין כשהם שבהם רביעית שמן. וי"מ שהיו עומם שלה זיתים בעמלו בתקפו ועכשיו עומם פחות מרביעית שמן: **הרי חלו וכו'. וטעמא מפרש בגמ':** שטוף נהר וכו' יחלוקו. כתב הריטב"ל ז"ל למלא יהיב סיעורא מכלל לחפי' בפחות מרביעית לסהם יחלוקו ומיירי כגון שרעם בעל השלה לקיימו שהם שחלו ולא היה רוצה היה חומר לו עקור חילנך בין בתוך נ' בין לחחר נ' כי כמה זכה בעל החילן לקיימו בשלה חבירו: נמ' חפי' פחות מרביעית נמי. כלומר כי היכי לברביעית יחלוקו למיר חמר לרני נללה לבל חין ה"נ למני למימר בעל הזיתים זיתי

יודע יחלוקו:

גמ' אמאי יחלוקו ניחזי ברשותא דמאן קיימא ולהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה אמר ר' חייא * בגמ' אי' בר אבין כו' בר אבא אמר שמואל בפרה העומדת באגם ושפחה דקיימא בסימטא ונוקמה אחזקה דמרה קמא ולידוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ואוקימנא כסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין ותני זה אומר שמע עד שלא מכרתי וזה אומר שמא משלקחתי אבל בברי וברי * עי' במ"מ ובכ"מ פ"ד מהלכות מכירה או בברי ושמא אע"ג דקיימא באגם ובסימטא מוקמינן לה אחזקה דמרה קמא והוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ותניא נמי כי האי גוונא (דף ק:) המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר ברשותי ילדה והלה שותק זכה זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי ישבע המוכר שברשותו ילדה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין נשבעין לא על העבדים ולא על הקרקעות:

(דף ק.) היו לו ב' עבדים אחד גדול ואחד קטן וכו' עד ישבע המוכר שהקטן מכר אמאי מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו ועוד הילך הוא * צ"ל ועוד אין. כן העתיק הרא"ש ואין נשבעין על העבדים (דף ק:) א"ר הושעיא כגון שטענו עבד בכסותו ושדה בעומריה ואכתי כסות מה שהודה לו לא טענו ומה שטענו לא הודה לו א"ר פפא בדליפי הלכך מישתבע על הכסות ועל העמרים דמודה מקצת טענה הוא ומיגו דמשתבע אכסות מישתבע נמי אעבד כדתנן (קדושין כו.) נכסים שאין להן אחריות זוקקין לנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן:

מתני' המוכר זיתיו לעצים ועשו פחות מרביעית לסאה הרי אלו של בעל הזיתים עשו רביעית לסאה זה אומר זיתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו שטף הנהר זיתיו ונתנן לתוך שדה חבירו זה אומר זיתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו:

גמ' היכי דאמי אי דא"ל קוץ לאלתר אפילו פחות מרביעית נמי לבעל הקרקע ואי דא"ל כל אימת דבעית קוץ אפילו רביעית נמי לבעל הזיתים לא צריכא דא"ל סתמא פחות מרביעית לא קפדי אינשי ארביעית קפדי אינשי ארשב"ל רביעית (דף קא.) שאמרו חוץ מן ההוצאה:

שטף הנהר את זיתיו וכו': אמר רבין אמר ריש לקיש לא שאנו שחולקין אלא שנעקרו בגושיהן ובתוך ג'

ליתמי לבר מועטו ואמר לו ר"נ זיל פייסינהו לך לחנתן ביה ולחנביה רב נחמן לחפלניה מינה מלחמרין זיל פייסינהו והדר קאמר ולחנביה לחפלניה מסתם לכתחה למיתנגר דסתם יהב ליה כיון למעיקרא הוה קאי לחנרא ולחפילו בבבר מועטו ואם דסכירו סבונה לחברים שלא כדין אי חנך לגי קיימא לחנרא היה הסוכר פטור ואי קיימא לחנרא מעלה שכר לבעל הקרקע ודאיה לבבר מלחמרין בפרק כיצד (סח) הדר בחנך חבדו שלא מדעתו ר"נ להעלות לו שכר והסוכר בית מבני העיר ונמצאו לו בעליס מעלה שכר לבעליס ודקסיון תרתי לך קשיא הא דקיימא לחנרא הא גלא קיימא לחנרא שלמא להיכא דקיימא לחנרא מעלה שכר לבעליס והיכא דיסבירן למסכיר מפיק מיניה דהא בעליס עלי' דסוכר הדרי וכגלא קיימי לחנרא נמי לאין ניריך להעלות שכר לבעליס אי יהבי למסכיר מפיק מיניה דהא הרעף גאו דיליה הוא ומיהו לפילו למאדי הרעף לא מיחייב הלכך כה"נ לעיקרא למילתא מחילה בטעות היא לא הויא מחילה מיסוך הרסב"ם ז"ל עכ"ל הרגב"ד ז"ל עוד כתב הרסב"ם ז"ל בחלוסיו ומיהו מסתברא לפילו לא היתה החולכה עמויה לשכר ולא היו מעלין ממנה שכר מעיקרא כלל אם עמד זה ובנאה והסכירה שלא לחברים מחסבין לו כל מה שקבל בשכירות הבתים מדדבי יוסי לאמר (כ"מ קף לה:) כיצד הלה עושה שחורה בפרקו של חבירו ואנו רואים הדר בו בשכר כאילו הוא שוכר של בעל החנך: תנא אם אמר הלה וכו'. מסוס שאמרנו בכל לבעל הקרקע חון מלמי זיתיו קאמר שאם בעל הזיתים אמר זיתי אני נוטל אין שומעין לו מסוס יסוב ר"י ולוקח אחר שסבריסו בקרקע ומסתברא לפילו היה רוצה ליטול זיתיו כדי לנטען במקום אחר אין שומעין לו שהרי ממקום שעוקרין יש בו לחוס מסוס יסוב ר"י כגון לך. כלומר אלמלא שאמרה **ר' יוחנן היינו אומרים** לטעמא מסוס לאכחסו הרעיה **ולפילו בחונך לאדן נמי אין שומעין לו** : תיתמר וכו' **ונטעה.** לילנות: **על התחתונה.** שסמין הסבח והסולאה ונוטל הפחות שבהן כן פרש"י ז"ל **וכן תיתי בתוספתא לכתובות [סוף פרק ח]:** ליטע. **לילנות שיפה לאילן יותר** מלזרעים לבשלה העמויה ליטע מיירי שמואל כלמסיק ולזיל ומסוס הכי נוטל כל הוצאתו על נמירת אע"פ שהוא יותר על הסבח כן פירש הריב"ף ז"ל והרבה מן המפרשים ז"ל וטעמא לכיון לשלה העמויה ליטע ליעני הבעלים ושתקו ולאי ניחא להו במאי לעבד ולכאילו ירד מלעתם למי: ג"ל זיל סוס ליה. בשלה שאינה עמויה ליטע הוה אלא לשון מסוס יסוב ג

לשלח יכול הוא לומר פרעתיו ואיזה חזקה יש לזה שיהיה נאמן לומר קניתי כדי שיהיה הלמים עליו מלוה על פה שיהא נאמן לומר פרעתי והלא יכול לומר מי שבנאה עני ואבני חני נוטל ואי לאפוקי למכור חלק ולאי מכיון שסמך לו כותב לאחר נגזה לשעתיה ליחא ליה וקנאה לו חנרו ואיתא לו בה חזקה ונראה שעשת הרגב"ד ז"ל נוטה לזה: למר דמחבר וכן נ"ל [פירוש לכבית העמויה לבנות נמי קשיא לשומעין לו ומיהו לא ניחא לי למימר כי לכיון] דקי"ל לסתם מוכרה עמויה ליבנות והכא בחובתה של מבירו קשיא סתמא שומעין לו לומא לפילו בעמויה ליבנות אמרינן כן ולא ניחא לי למימר לבעל הקרקע הוא ליכול לומר טול לבל בעל הבנין אינו יכול לומר לטול **כיון שזכה הלה שבנה זה** בקרקע שלו [דולאי יכול לומר לטול] ושיהיה שלה יתר עליו בדין זה ואני שפיר לבשלה אין שומעין לו לומא טפי מבית לשיו כן ובשלרו ממתיבתא להא בהא תליא ע"כ: **משום בחשש לחרעה.** הכי הלבתא ולפילו בחו"ל אין שומעין לו וס"ת לכיון לשיכא בחשש למיירי לוקא אחר שהשריפו ומינה לשל"ל משום ישוב בהכי מיירי ובלפירש לעיל להא אמרינן הכא לשיכא ביגייהו אלא חו"ל: **מתני' אינו יכול להוציאו.** **גמ' מוקמינן לה** במשכיר בית סתם לבך וכך סך לחדש או לשנה **שלא קבע לו זמן** קבוע ומש"ה **עריך להוליאו לי' יום** בימות החמה בדי שיוכל לחפש בית אחר לבימות החמה **שכיחי בתי למיגר ולפיבך אם ירצה להוציאו מביתו בימות הגשמים עריך להוליאו ט"ו** בחלול וה"ה לבימות החמה **גופייהו אם ירצה להוציאו עריך להוליאו לי' יום קולם** ודי לבימות החמה לקי הא **שכיחי ליה בתי וכן** כתב רש"י **והרמב"ם ז"ל פ"ו מהלכות שכירות: ובכרכים. שהם מקום שווקים והכל נמשכין לגור שם והבתים אין מצויים לשכור עריך להוליאו** כל ימים עשר חדש כיון לבסתם לנר: **ובחנויות. שחנוניו מקוף הקפה למכיריו ושוהין מלשלם לו ימים רבים וכשמביאין מעותיו בחיים על פתח החנות שהקיפו שם ואם הלך למקום לחר אינם יודעים אנה ימצאו כל ימים עשר: וחנות של נחתומין. מוכרי ככרות: ושל צבעים.** בגמרא **מפרש מפני שהקיפן מרובה ולזמן ארוך: גמ' מ"ש בימות הגשמים.** קל סלקל לעתך **הא בימות הגשמים לימות הגשמים קשמר שפירש לו השכר לי ביתך לימות הגשמים: בימות החמה נמי לכולהו ימות החמה לגר. להא לימות החמה** קש"ל: **להוליאו קתני. לל' יום וי"ב חדש לקתני להוליא הוא עריך להוליאו בט"ו בחלול ואם לא הוליאו** בזמן זה שוב אין יכול להוציאו על שיעברו ימות הגשמים ומילא שמעינן לבימות החמה גופייהו בעינן ל' יום להוליאו ולבפירשתי במתני' וה"מ בסתם שהשכיר לו בית בדיעבד לחדש ולא פירש בכמה חדשים לבל משכיר לזמן קבוע **אין עריך להוליאו** וכ"כ הרי"ף ורבינו חננאל והבי נמי נרסינן בירושלמי תני לגיבה אין פחות מיום אחד לשביתה אין פחות מצני ימים לגשוקין **אין פחות מל' יום ואם** השכירו לזמן ידוע לפילו הגיע זמנו בימות הגשמים מילא יצא לזמניה בטבת הוא ע"כ: כך שוכר וכו'. **ואם לא הוליאו חייב** ליתן שכרו מן החג ועל הפסח ומיהו היכא לזול בתי פותח לו משכרו בזולא לילהו וכי היכי לחמרינן נבי משכיר להיכא דלא הוליאו ותיקר בתי אם בא לרבות בשיעור בלמים מרבה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ו' מהלכות שכירות [כמו] שיכול לומר לו משכיר לו שכור בשוה על שתמצא לו תנא כן אם מחזלו יש לשוכר לפחות מן השכר ולומר למשכיר לו שכור לי בשער של עכשיו לו הרי ביתך לפניך: אם נכנס יום אחד. כלומר לשלשים יום נמורים בעינן ולא שני לן ברוב שלשים: **הינו יכול להוציאו.** כבר פירשנו שטעמא מפני שלא **אין בתים מצויים לשכור** לבל **בימות החמה לשכיחי אין** ערוך **להוליאו קולם** לפשם לבל **כל שיוליאו לי' יום** קולם שיוצילנו מביתו לי ובשתם לוקח ובלפירשנו לשילו במפרש לשנה זו לו לזמן בך **אין בח בידו להוציאו על** תשלום זמנו ובלשמרינן בשמיך: **לחייבו בתי.** לו מרבה לו בשויין של בל בל יחות הגשמים שאין בידו להוציאו שהרי הפסידו ניבר לבל לא לחייבו הינו יכול להעלות בדמיו שאם **בן אין לך מוציא גדול מזה: פשיטא נפל ליה ביתו.** למשכיר אמר ליה לשוכר לא עדיפת מינאי **והוליל והגיע זמנו מוציאו ואפילו בימות הגשמים** לל"ל הלה **אין** לחוך **בח אני אלא** בחמת **שלא הוליעתיך ועתה אין** לחוך **מוצא בית לשכור אף אני לא היה לי להוליאך שלא יבעתי שיפול ביתי ואני איני מוצא בית לשכור ולא טוב שתשור אתה בפנים ואני בחוץ** בך פרש"י ז"ל **ונראה מפירושו לבתוך זמן קבוע אינו מוציאו אפילו נפל אלא יהורו שניהם יחד או יצאו השוכר בפנים ובעל הבית בחוץ: זבנה.** מכרה **לאחר הלי משכיר או נתנה** או הוריסה לאחר: ג"ל שוכר לנוקמו **לא עדיפת** וכו'. **מי שמכרה לך לא היה יכול להוציאך ואף אתה אין בחך** נדול מכאן: כללים. **הציל את בנו ועריך לו הבית לבית חתנות:** אי הוה אפשר לאוהבים. אלא בח זמן החופה פתאום: אינבעי ליה וכו'. וכיון שיהא לסם **זמן החופה ולא הוליאו** מקולם אין יכול להוציאו: ואי לא. שנעשית החופה פתאום שאין לבי הכלה רוצה לאחר חופת בתו: **לא עדיפת.** כלומר ויכול להוציאו. ומיהו לוקא בסתם וכלפרישית לבל שכרו לזמן ידוע אלא בל כמיניה לאפוקיה בנו זימניה לפילו לעולך עצמו וכלפירש רש"י ז"ל לעיל ושעמא מפני דשכירות מכירה ליומי היא וכן כתבו כל המפרשים ז"ל והביאו ראיה מן הירושלמי לגרסת הסם [בפירקין הלכה ט] המשכיר בית לחברו ובקש למכרו רבי לחמי אחר לא עלה על לעת שימות זה ברעב רבי זעירא ורבי חילפי תרוייהו אמרין מ"מ קנוי הוא לו אלא לא"ל שבקה על דילמי לטולסום ליהיה פירוש זמנו: נרסינן בירושלמי [שם הלכה ו] בית הבל בל שעת בית הבל בית הנת בל שעת בית הנת:

דמסתבר הוא:

מתני' המשכיר בית לחברו בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח וכן בימות החמה ל' יום ובברכים אחד ימות החמה וא' ימות הגשמים שנים עשר חדש והחנות א' כרכים וא' עיירות י"ב חדש רשב"ג אומר חנות של נחתומין ושל צבעין שלש שנים:

גמ' מאי שנא בימות הגשמי' דכי אגר אגר אינש ביתא לכולהו ימות הגשמים אגר בימות החמה נמי כי אגר אינש ביתא לכולהו ימות החמה אגר אמר רב יהודה להודיעו קתני והכי קאמר המשכיר בית לחברו סתם אינו יכול להוציאו בימות הגשמים מן החג ועד הפסח אלא אם כן הודיעו ל' יום מעיקרא תניא נמי הכי כשאמרו שלשים יום וכשאמרו י"ב חדש לא אמרו אלא להודיעו וכשם שהמשכיר חייב להודיעו כך השוכר חייב להודיעו דא"ל אי אודעתן הוה טרחנא ומותיבנא אינש מעליא אמר רב אסי אם נכנס יום אחד בימות הגשמים מהני שלשים יום אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח אמר רב הונא ואם בא לרבות בדמים מרבה והוא דאייקור בתי אבל לא אייקור בתי לא פשיטא נפל ליה כיתא א"ל לא עדיפת מינאי זבניה או אורתיה או יהביה במתנה אמר ליה השוכר לא עדיפת מגברא דאתית מחמתיה כלליה לבריה חזינן אי הוה אפשר ליה לאודועיה ולא אודעיה איבעי ליה לאודועיה ואי

הוה נברא לזבן תרבא. ספינה: **מיניה וביה. מן היין עצמו:** כתריסין תרבא. כתרי חורב והא דמני תמרה כן היינו לוקח כפ"נ שלא היה מלעתה לזונורי להתי חלא מפני שקצתה הא חילו הסכירה לו סתם קולוס קלוסין ואחר כך קצתה נלחו כל כמינה למעבד הכי לטו **המסכיר לו המשחיל בית לחברו** לזמן ידוע כשהוא חוזרו ואחר כך היתה מריבה ביניהם יכול להוציאו מן הבית שהשחיל לו השכיר לו הא ולאי ליכא למימר וכן כתב הריטב"ק ז"ל: מתני' נגר. לסנור מכפיס ומנעול לנעול מבחוץ כשיצא: **אלא היוצא מן החנות וכו'.** לפי שם למוקמינן בגמ' הזכל שבחנך בחנך של מסכיר ובתורי לעלמא להזכל של הפקר לפתח **גגליס לפקורי לפקרינהו בעליס** ואתא מתני' לאשמועינן לאש **קלס הסוכר והגביהן לא זכה בהן** מפני שחציר של בעל הבית הוא זוכה לו לפילו אלא מלעתא ק"ל נרא לתנור וכירים שם מעלמא ומסוס שהפר חיוו בחנרו של בעל החנך ולא בחוירו אלא בחויר התנור והכירים שהם כלים (שמפקילין) [שמפקילין] שהפר מסוס הכי זכה בו הסוכר אש אם קלס וזכה בהפר שאש התנור או הכירים של סוכר או של מסכיר ולאי מי שהכלי שלו היה זוכה במה שבתוכו אלא נרא ממקיבץ [דף קב.] כלי בשולי פרה שזכה בגגליס לפילו תעמוד הפרה בחנך אחרים מסוס ללאו חויר כלי: נמ' **המשכיר** בית וכו'. כתב הריטב"ק ז"ל בשם רבו שאש במסכיר בית זה או בית פלוני לריכי חייב להעמיד לו בשעת שמכניסו לתוכו מכאן ולילך נפל [לזל ליה] ואם במסכיר בית סתם חייב להעמיד לו כן כל זמן השכירות: ולפתוח לו חלונות. פירשו מן האחרונים בשם הראב"ד ז"ל למיירי בבית אפל שצריך לאורה ואע"נ לכשעת שכירות נכנס שם סוכר ולאה שלא היו שם לבריס אלו לא למרינן דאה ונתפייס לכיון לללירה אמר ליה ולא חזית לללירה אלא בלבריס הללו הרי זה כילולו התנה בפירוש: אמר המחבר וע"ל שאין כן לעת הריטב"ס ז"ל שכתב פ"ו מהלכות שכירות ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו או שהפר שהרב ז"ל לא א"ל לא עדיפת מינאי:

ירושלמי * לא נמצא בירוש' שלנו אבל הוא בתוספתא פ"ח דב"מ השואל פונדק מחבירו ללינה אין פחות מים א' כו' (ג"א) תני ללינה אין פחות מיום אחד לשביתה אין פחות משני ימים לנשואין אין פחות מל' יום ואם השכירו לזמן ידוע והגיע זמנו אפי' בימות הגשמים מוציאו מיד מ"ט ידע דזמניה בטבת או בשבט הוא (* ד"ת מ"ז וכן ליתא בד"ק וכמו שהודיע דמי):

ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא ולא אשכח דוכתא לאוטוביה אמר לה להההיא איתתא אית לך דוכתא לאוגורי אמרה ליה אי מקדשת לי יהבינא לך דוכתא קדשה יהבה ליה דוכתא ועיילילה אזל לביתיה כתב לה גיטא ושדר לה אזלה היא ואגרא אגירי מיניה וביה ואפקתיה ואותבתיה בשכילא א"ר הונא בריה דרב יהושע (ויקרא כ"ד:י"ט) כאשר עשה כן יעשה לו לא מבעיא חצר דלא קיימא לאגרא אלא אפילו חצר דקיימא לאגרא דאמרה ליה לכולי עלמא ניחא לי לאוגורי לדידך לא ניחא לי לאוגורי דדמית עלי כי אריא ארבא:

רשב"ג אומר חנות של נחתומין ושל צבעין שלש שנים תאנא מפני שהקיפן מרובה:

מתני' המשכיר בית לחבירו חייב משכיר בדלת ובנגר ובמנעול וכל דבר שמעשה אומן אבל דבר שאין מעשה אומן השוכר עושהו והזבל לבעה"ב אין לו לשוכר אלא היוצא מן התנור ומן הכירה בלבד:

גמ' ת"ר המשכיר בית לחבירו המשכיר חייב להעמיד לו דלתות לפתוח לו חלונות לחזק לו תקרה לסמוך לו קורה שוכר חייב לעשות לו סולם ולעשות לו מעקה ולעשות לו מרזב ולהטיח את גגו בעו מיניה מרב ששת מזוזה על מי מזוזה והאמר רב משרשיא מזוזה חובת הדר היא אלא מקום מזוזה על מי אמר להו רב ששת תניתוה כל דבר שאין מעשה אומן השוכר עושהו והאי נמי לאו מעשה אומן הוא דאפשר (דף קב.) בגובתא דקניא:

תנו רבנן המשכיר בית לחברו על השוכר לעשות לו מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויוצא ובעובד כוכבים נוטלה בידו ויוצא ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר את אשתו ואת בניו מעשה לסתור אמר רב ששת אריש:

והזבל של בעה"ב: במאי עסקינן אילימא בחצר דאגירא ליה לשוכר ותורי דשוכר אמאי של בעה"ב אלא בחצר דמשכיר ותורי דאתו מעלמא וקיימי בהו מסייע ליה מלבר בבית סתם שחייב להעמיד לו כל זמן השכירות כן וכלכתבנו ע"כ: לחזק וכו'. **אש התליעו הנסרים: לסמוך לו קורה. אש נשכרה אחת מהן:** סולם. כתב הריטב"ק ז"ל לסולם לנג הוא לקלמרין לחילו לעליה המסכיר חייב לבלאו הכי לא מתלר ליה אלא לא אמרו אלא בנג שתשמיטו ערבי ואין עיקר השכירות בו: מעקה וכו'. כל לבריס שחייב בהם השוכר אש מעשה הליונו: **ומרזב** פרש"י ז"ל שכל **גגותיהן מטופעים ומטוכין נסרים לכותל לאל הגג להרחיק המים מן הכותל וכשנופלה אחת מהם הליונו מחזירה** וכתב הריטב"ק ז"ל לכל מה שהשוכר עושה כנון סולם וכיוצא בזה יכול להוליכן עמו כשיצא אלא לפקוק בנמרא אלא מזוזה כלאיתא בסמוך: **חובת הדר.** לרשיון (יומא לף יא:) **ביתך על לרך ביאתך** ליומין ומי נכנס ויוצא בה זה הדר בתוכו: **מקום מזוזה. הען שהלת שוקף עליו לף הוא קרוי מזוזה ואש אבן הוא צריך לנקוב סלק ולהניחה** לתוכה: [לף קב.] **כנוכתא לקניח.** שיקבענה שם בנסרים או בסיל וא"ל לחוק בתוך המזוזה לאילו תלאה בלא קביעות פסולה כלאיתא בפרק הקומן רבה (לף לב:): תנו רבנן לא יטלנה. סתמא קתני לפילו בשצריך לותה לבית אחר ולף על פי שאמרו נבי עיצת (שבת לף כב.) מתירים מבגד לבגד שאני הכא לכיון לחיילא קלוסת שכינה בבית זה אין לו לסלקו מסס הריטב"ק ז"ל: ובעובד כוכבים נוטל. לא נצרכה אלא לפילו בבית שרגיל עובד כוכבים להשכירו ליסראלים: **מעשה לסתור.** מלא כתב מעשה בריצא קולס לליתני סיפא הוא למקשה הכי ותיתני לאין הכי נמי לאריצא קאי: ותורי דעלמא. **ואם נגליס לפקרינהו בעליס וקניא ליה חצרי ולפילו קלס הסוכר והגביהן לא זכה בהם** שמעינן מהכא לכי אמר [לף יא.] ר' יוסי בריבי חנינא חצרו של אלס קונה לו אלא מלעתא לא אמר אלא במילי להפקר ולוקא בחצר המשתמרת לעת הבעליס לאילו אינה משתמרת לאו כלום הוא: תרתי. בתמיה למה ליה **לתנא למיתני תרתי ליתני אלא כיון דבשלא השכירה עשקינן מה לי רפת מה לי חצר:**

ושכרפת שבחנך. לפי שסכיר שחנך הרפת שכפה **לבעל הבית ולשמועינן** הא לרב חסי: נרסי' בגמרא [לף קכ.] תניא יוני שובך ויוני עליה חייבים בשלוח ולסורות בגזל מפום לרבי שלוש: יוני שובך **שמבקשים מזונותיהם בשדות** ובקיעין בשובך **ואין לנו יוני הרלסיות הגדלים בבתים:** חייבים בעליהם בשלוח לפי שם **רובצת על הביצים וקרינן ביה כי יקרא פרט למזומן:** ולסורות וכו'. לפי שהן לסורות בגזל מפום לרבי שלוש לפיכך נזל ממש ליכא ללא הוו ברשות בעל השובך כיון שהולכים מן השובך לחזן מקיפין שבעולם מפי קנת ומיהו כיון דלרבי לכלובן לערב לא מיפק מינייהו לגמרי ולכתי לעתיק עלייהו ולפיכך ליכא נזל מפני לרבי שלוש לפי שכל בביצים ולפרוחים שפי בשובך נזל מעליא הוי שדרי חנרי קונה לו שלא מלעתו ולפי שפי רובצת עליהם נפ בעל השובך לינו זוכה ולא מיקרי מזומן כלי שיפטר מלוה לגבי **חייב לשלוח לפי** תחלה קודם שיזכה בפי לקי"ל כרב יהודה לפר רב לפי לפר לפוך לזכות בביצים כל זמן שפי רובצת עליהם שנפר שלא תשלח לת לפי ולפר ולת שביצים תקח לך: **מתני' נתעברה נשוכר. לא ירבה לו שכר חדש העיבור שהעיבור בכלל** וכתב הריטב"ל ז"ל לפיינו לוקח בשפי שנה זו לו שנה פלוני שכל בלוקר שנה שפי לון לו שלא י"ב חדש כלליתא פ"ק לר"ה (לף ז:): לפי שמחבר כמה שכתב הריטב"ל ז"ל בשנה שפי ערין לי עיון מפום למתניתין הוי ליה לשמועינן שכי ולא ה"ל למימר חדשים ונפ מלפון הרמב"ם פ"ז מהל' שכירות לא משמע שכי שלא הזכיר שלא לחדשים כמתני' וה"ל לשמועינן לפילו בשנה שפי ומיהו הרשב"ל ז"ל נפ כן כתב בחילופיו שכי לעולם לין לו לשוכר שלשה עשר חדשים שלא בעומד ברשם השנה ולפר שנה זו שכל בלוקר שנה שחת לעולם לין לו שלא י"ב חדש כדוב שנים שלין מעוברות וכתב שם לו בזה כמה רלויות ברים פרק קונם יין ומיהו הרשב"ל ז"ל לא לבר בזה כלל בחילופיו ע"כ: שסכיר לחדשים ליני ליני בבא פסיטא שלא לפתני' ליני ליני קתני: ומעשה וכו'. ובגמרא מקשה מעשה לפתור חפורי מחסרין וחכי קתני ולפי לפר לו י"ב זהובים **ושכרפת שבחנך.** לפי שסכיר שחנך הרפת שכפה **לבעל הבית ולשמועינן** הא לרב חסי: נרסי' בגמרא [לף קכ.] תניא יוני שובך ויוני עליה חייבים בשלוח ולסורות בגזל מפום לרבי שלוש: יוני שובך **שמבקשים מזונותיהם בשדות** ובקיעין בשובך **ואין לנו יוני הרלסיות הגדלים בבתים:** חייבים בעליהם בשלוח לפי שם **רובצת על הביצים וקרינן ביה כי יקרא פרט למזומן:** ולסורות וכו'. לפי שהן לסורות בגזל מפום לרבי שלוש לפיכך נזל ממש ליכא ללא הוו ברשות בעל השובך כיון שהולכים מן השובך לחזן מקיפין שבעולם מפי קנת ומיהו כיון דלרבי לכלובן לערב לא מיפק מינייהו לגמרי ולכתי לעתיק עלייהו ולפיכך ליכא נזל מפני לרבי שלוש לפי שכל בביצים ולפרוחים שפי בשובך נזל מעליא הוי שדרי חנרי קונה לו שלא מלעתו ולפי שפי רובצת עליהם נפ בעל השובך לינו זוכה ולא מיקרי מזומן כלי שיפטר מלוה לגבי **חייב לשלוח** תחלה קודם שיזכה בפי לקי"ל כרב יהודה לפר רב לפי לפר לפוך לזכות בביצים כל זמן שפי רובצת עליהם שנפר שלא תשלח לת לפי ולפר ולת שביצים תקח לך: **מתני' נתעברה נשוכר. לא ירבה לו שכר חדש העיבור שהעיבור בכלל** וכתב הריטב"ל ז"ל לפיינו לוקח בשפי שנה זו לו שנה פלוני שכל בלוקר שנה שפי לון לו שלא י"ב חדש כלליתא פ"ק לר"ה (לף ז:): לפי שמחבר כמה שכתב הריטב"ל ז"ל בשנה שפי ערין לי עיון מפום למתניתין הוי ליה לשמועינן שכי ולא ה"ל למימר חדשים ונפ מלפון הרמב"ם פ"ז מהל' שכירות לא משמע שכי שלא הזכיר שלא לחדשים כמתני' וה"ל לשמועינן לפילו בשנה שפי ומיהו הרשב"ל ז"ל נפ כן כתב בחילופיו שכי לעולם לין לו שלא י"ב חדש כדוב שנים שלין מעוברות וכתב שם לו בזה כמה רלויות ברים פרק קונם יין ומיהו הרשב"ל ז"ל לא לבר בזה כלל בחילופיו ע"כ: שסכיר לחדשים ליני ליני בבא פסיטא שלא לפתני' ליני ליני קתני: ומעשה וכו'. ובגמרא מקשה מעשה לפתור חפורי מחסרין וחכי קתני ולפי לפר לו י"ב זהובים

לר' יוסי ברבי חנינא דאמר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו:

ושברפת שבחצר הרי אלו של בעה"ב אמר רב אשי זאת אומרת המשכיר את חצרו סתם לא השכיר רפת שבה:

מתני' המשכיר בית לחבירו לשנה ונתעברה השנה נתעברה לשוכר השכיר לו לחדשים ונתעברה השנה נתעברה למשכיר ומעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחברו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש (דף קב:) ובא מעשה לפני רשב"ג ולפני רבי יוסי ואמרו יחלקו את חדש העיבור:

גמ' אמר רב אי הואי אנא התם הוה יהיבנא ליה כוליה למשכיר מאי טעמא סבר תפוס לשון אחרון ושמואל אמר בבא באמצע החדש עסקינן אבל בבא בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף החדש כולו לשוכר מאי טעמא משום דתפיס (* ד"ת מ"ז וכן בד"ק ליתא לשון ראשון) ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה קיימת ואע"ג דאתא בסוף החדש כולו למשכיר ואע"ג דאפיך מיפך ואמר מדינר זהב לחדש בשנים עשר זהובים לשנה כוליה למשכיר וקיימא לן כוותיה

ושמעינן מינה דליתה להא (ב"ב דף קה:) דאמר דב אסתירא מאה מעי מאה מעי מאה מעי אסתירא אסתירא אלא כשמואל דאמר הלך אחר הפחות שבלשונות דמספקא לן אי תפסינן לשון ראשון אי תפסינן לשון אחרון הלכך הלך אחר הפחות שבלשונות כדקי"ל דמספיקא לא מפקינן ממונא אבל אי תפס לא מפקינן מיניה דהוה ליה לאחר תפיסה נתבע והני מילי במטלטלי אבל במקרקעי קי"ל כרב נחמן דאמר קרקע בחזקת בעליה קיימת ודוקא במילתא דלא עבידא לאיגלויי כדבעינן למימר בפירקא דלקמן (דף קי.)

יום רמג

בעי מיניה מר' ינאי שוכר אומר נתתי ומשכיר אומר לא נטלתי על מי להביא ראיה אימת אילימא בתוך זמנו תנינא ואי לאחר זמנו תנינא דתנן כל ל' יום בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן לאחר ל' יום בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן לא צריכא ביומא דמישלם זמניה מי עביד אינש דפרע ביומא דמישלם זמניה או לא אמר להו ר' יוחנן תניתוה (דף קג.) שכיר בזמנו נשבע ונוטל שכיר הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום דבעה"ב טריד בפועליו אבל הכא

לפנס בלינר זכד לחלק יחלוקו ומעשה וכו' ובגמרא מפרש לינא היכי: **נמ' כבא בחמינא החלק.** לבית לין **ואמר ליה נא מביתי או תן לי שכר חלק זה ומספקא ליה לישה נפון תפסינן אי אמרינן** תפוס **נפון ראפון העמד ממון על חזקתו ומה שלל בה כבר נא מפקינן מיניה אי אמרינן נפון אחרון אית לן למתפס ומה שלא עבר מן החלק יצא או יתן שכר להעמיד קרקע בחזקת בעליו: בתחלת החדש וכו'.** העמד קרקע בחזקת בעליה: **בסוף החדש וכו'. העמד ממון על חזקתו מפוס לתפיס וכיון לספיקא היא** למקן לתפס לא מפקינן מינה ואתא מילתיה לסמולכל כתנא למתני' לאמר יחלוקו ומטעם ספיקא ופסקו כל המפרשים ז"ל כוותיה במטלטלי וכרב נחמן בקרקעות לאמר לכיון לספיקא היא קרקע בחזקת בעליו תעמידנה ומתני' לילייה סמכום היא והוא סוכר כרבנן לפליני עלי' לסמכום לאמרי לוקי ממונא בחזקת מאריה: ואפילו בא **בסוף החדש כולו** למשכיר. **שהספק לא עכזיו נולד אלא מתחלת החדש נולד והעמד קרקע על חזקתו:** וה"מ במילתא לאי עבידא לאיגלויי כלקי לקמן בפ' המקבל [לף קי.] וכ' הריטב"א ז"ל כרס ערין לת למילתא לעל כרחך לא לירי אלא בב' לסונות הסמוכין זה לזה אבל חנם סמוכין זה לזה כ"ע מחרון עיקר כלתנן (ב"ב לף קסה:) כתוב בו מלמעלה תנה ומלמטה מחתים הכל הולך אחר התחתון עכ"ל: [לף קכ:] בעי מיניה מרבי יגאי **שוכר אומר נתתי.** שכר הסנה: **בתוך זמנו. שכירות לינה משתלמת אלא בסוף והוא יום אחרון של שנה:** תניתא. **גבי שכור אלא לכתיב כיה מבן חדש תפילה הלכך** אם מת אחד **בתוך ל' יום משתמת נא פלאו אביו ואמי שיפרע אלא בזמנו וחייב הבן לפלות את עצמו: מת לאחר ל' יום.** משמע **פלוי לפלאו אחד בזמנו** על שיאמרו לו **השכניס ילוע נגו שלא פלאך אביך שהוא עיה בשעת מיתתו וגבי כהן נא שייך למימר לפון יביא ראיה לכהן נא בעל ליניה הוא לאי בעי נא לילייה יביא אלא לכהן אחר** אבל **משיאמרו לו המעיה מוטלת עליו שיפרע את עצמו: ביומא למשלם וכו'.** להוא יום אחרון של שכירות

ומן הדין חייב לפרעו לומיעל להל לסכיך נסכע וכו' ומיהו כב"ל לינה מסתלמת על למחרתו ללרסינן כסכיך סנה בסנה סכירות של סנה זו לינה מסתלמת על שתתחיל סנה לחרת: לימר המחבר הה לשקיקנן לעכיך לינים לפרע ביומע למסלס זימניס כתב הרלב"ל ז"ל ללוקה היכא לטוענין ליהו לכל ליתמי לייליה לן טענינן להו וכתב הרמב"ן ז"ל סיס לרב ז"ל קנית סמך בריס בכל בתרת ע"כ:

שוכר מהימן ובשבועה

אמר רבא אמר רב נחמן האי מאן דאוגר ליה ביתא לחבריה לעשר שנין וכתב ליה שטרא ולייכא זמן בשטרא וא"ל נקיטת הא חמש שנין מהימן א"ל רב נחמן מדפתי לרבינא אלא מעתה אוזפיה מאה זוזי בשטרא וא"ל פרעתי לך פלגא ה"נ דמהימן א"ל הכי השתא התם שטרא לגובייני קאי אם איתא דפרעיה איבעי לי' למיכתב על גביה א"נ מיכתב עליה תברא אבל הכא א"ל האי דכתבי לך שטר' כי היכי דלא תחזיק * צ"ל עליה וכ"א בגמ' (עלי היא)

אר"נ שואל אדם בטובו לעולם א"ר מרי ברה דבת שמואל והוא דקני מיניה א"ל רב אשי ומהדר ליה קתיה פירש גאון ז"ל מי ששאל כלי מחבירו להשתמש בו ואמר לו בלשון הזה השאילני בטובתך כלי זה להשתמש בו ולא קבע זמן לחזרתו ישתמש בו ואינו חייב להחזירו לבעליו אלא משתמש בו עד שיכלה הברזל ומהדר ליה קתיה והוא דקנו מיניה דאושליה סתם ולא קבע ליה זימנא

אמר רבא האי מאן דא"ל לחבריה אושלן מרא למירפק ביה האי פרדיסא רפיק ביה ההוא פרדיסא פרדיסא סתם רפיק ביה חד פרדיסא דבעי פרדסאי רפיק ואזיל כל פרדסאי דאית ליה ומהדר ליה קתיה אמר רב פפא האי מאן דאמר לחבריה אושלן האי גרגותא ונפל לא בני ליה גרגותא ונפל בני ליה שאל בי גרגותא כרי ואזיל שואל כמה גרגותא בארעיה דמשאיל עד

[קף קנ:] **נסכע ונוטל. חס תכעו סכירות מלאכתו נסכע שלח קבל ונוטל שזה לחל מן הנסבעין ונוטלים הלמורים בסקכת שבועות (לף מל:) משום לכעל הבית טרול בפועליו וכשכור שנתן לזה כשנתן לחברו** לכל **בעלמא לפי' ביום זמנו נלמן לומר פרעתיך כבר ובשבועת היסת שהטילו חכמים בכל ענין שלין** בו הולאת מקנת: לימר רבא לימר ר"נ. וכתב ליה **משכיר לשוכר שטרא שהשכרתיה לו לעשר שנים ולא נכתב בשטר זמן ולאחר זמן בא לב"ל** ולימר **כבר לרת ה' שנים** וזה **לומר לא לרתי לאו שנים: מהיימן. בעה"ב לקרקע בחזקת בעלי' עומלת על כל לבר שפק הבא לפנינו:** הא לימרינן לייבעי לך למכתב תברא לנגדיה לפולו בכתב ידי הלוה מהני כיון לכתיב בנופא לשטרא [וכבר כתיבנא בשילני פ"ק למכילתין] הריטב"ן ז"ל: **תברא.** שוכר: **לאו תחזיק.** לאו תימא לקומה היא ביתי שכל שטר יש לו קול **לבל לא שהוכל לתבוע י' שנים לעולם** כך היא נירסת הספרים וכן פרש"י [והרי"ף] והרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהל' שכירות וכתב הרנב"ר ז"ל מיהו הני מילי לליכא סהלי לבשכירות ירל בה הא לאו הכי שוכר מהימן מנו לאי בעי כבים ליה לשטרא ואמר לקומה היא ביתי לבל הרלב"ל ז"ל נרים נקיטו לנרל לחמש שנין ולענין לינא הכי סליק נרסתו וזה שהשוכר אם כתב שטר למשכיר על שכרו ואחר כך אמר לו פרעתיך שכירות לחמש שנין מהימן לימר ליה אי הכי לכתבי לך שטרא לליהוי לייה שירלתי בתורת שכירות כלי שלא לחזיק בה וכתב הריטב"ן ז"ל ומשתברא לכל היכא לכתב ליה שוכר לייה לנחת בתורת שכירות והלר כתב ליה שטר על השכירות ס"ל כשטו"ח לעלמא ולא מהימן לומר פרעתי וכל היכא נמי לכתב ביה נאמנות תנאי ממון הוא וקיימ: לימר ר"נ **שואל חלם בטובו לעולם.** פרש"י ז"ל **שאם ח"ל השאילני כלי זה בטובו הרי הוא שאול לו לעולם לשמן בטובו משמע כ"ו שיהיה טוב ורלוי למלאכה: והוא לקנו מיניה.** פרש"י ז"ל למאי הלי קנין שלפי **מחזירו חוזר ונוטלו היאנו כשיצטרך לבל אם לא קנו מיניה מכי להלריה כלתה קנייתי משיכה רלשונה** ויש מן המחרונים זכרונם לברכה לכתבו לליון זה מחוור לומר לכלתה קנייתי משיכה רלשונה לולאי כיון למשך על לעת שיהא **שאול לו לעולם** בחותה משיכה הוא קנאה לותה שעה וללל השעות שהוא צריך לו לבל הרב לנפשי ז"ל פירש בשם נחון זכרונו לברכה שאם ח"ל לשמן הזה השאילני כלי זה בטובתך ומיהו כלומר כפי טובת לבך ונליבותיך שהיך מקפיד על הזמן אם ירלה מסתמם בו על שיכלה הברזל ונקלון וז"ל **אם קנו מילי המשחיל על** זה הרי השואל מסתמם בו לעולם: וכ' הרנב"ר ז"ל יש להסתפק אם יכול המשחיל להסתמם בה בעוד שהיו השואל מסתמם בה לליכא למימר ליכול משחיל לומר **לו לא השאלתיה לך אלא** למלאכתך ועכשיו כיון שהיה לריכה לך תנה לי ואסתמם בה **או אפשר שיכול שואל לומר** לו כיון שנשללת לי לכל תשמישי אני יכול לעכב על ידך שאם תסתמם בה יפחות או אפשר שיסבר בידך ונפקא מינה עול לענין תשלומי לונסין לולאי אע"פ שהוא **שאול לו לעולם** אם נהנה או ננזק חייב לשלם שהיה מקבל מתנה לשואל **הוא ואם כן כשתמלא לומר** שהיו המשחיל יכול להסתמם בו בלל לפילו בשעה שהיו השואל לריך לו אם נהנה היה חייב לשלם אלא למי שבריס לבל שברי היו למשחיל זכות בו בעודו שלם ואם המשחיל יכול להסתמם בו וננזק או נהנה מהשלם לו לפי זכותו: ומיהלר לי' קתיה. פרש"י ז"ל לכשיפחות **שלא יהא שבריו שברי לאו יחזיר לו את שבריו שברי לאו מתנה יהבינ"ה שלא שואל לו בטובו והא לאו טובא הוא שלמא שהיגו** יכול לתקן את שבריו ולהסתמם בה עוד וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפירוש פ"ק מהל' שלילה שהיו השואל רשאי לחזור ולתקן הכלי פעם אחרת לבל הרנב"ר ז"ל כתב מלשמעין מהלר ליה קתיה ולא לשמעין מהלר ליה תברייה משמע שאע"פ שנשבר מתקנו וכתב ז"ל שכן לעת הרי"ף ז"ל שכתב משתמם בו על שיכלה הברזל שבו [ולא כ' מהלר ליה תבריה]. לימר המחבר ויהי תימה על מורי ז"ל למה הניחני לשוויי פלוגתא ביני רבוותא ז"ל להל לנקט קתיה ולא תבריה לרבותא נקט משום לקתיה עליון הוא בטובתו בברזל לחר כמו בזה ולפי' הכי לתא לשמועינן לקתיה בתר כלי נריר ומחזירו כמו שמחזיר נופו של כלי משבר לליהו הסברים פשיטא להל לאו בטובתו הוא כלל וכשנשבר הוא על שיכלה הברזל ומי מכריח לומר שיהא עפר ממש ועוד קשה לי להלי נרגותא לא לתא למעט אלא שבר נרגותא לליהו נופא לנרגותא לימר עליה הלי לעתו של משחיל להשחילו זה הגוף לאותה השקלה כמו בכלי שמשחיל בטובו וכי היכי למשמינה נוף הנרגותא לימרינן לשחר מיקרי וחוזר בו ס"ס כשכלי זה נשבר להיו לחר וחוזר ע"כ: כל פרשם לבעי **שפילו נזול כשנטוכיה:** כל פרשמי לשיתי ליה. כך היא נרסת רוב הספרים ונקמ"ל ללא **לימרינן תרי פרשמי** לוקה אלא [טובא] כיון שהשואל מוחזק בכלי ומיהו פרשיי לעלמא לא אמ"כ אין לנבר סוף והרי [לא] היה **שאול לו לעולם: נרגותא. בתר מיס חייס להשקות** שלה: **לא בני ליה.** אם נהרס אחר שהשחילו **ובא השואל לבנותו ולומר**

עליין שחול הוא זה מעכב עליו ואומר לו השחלתי לך חלא חותו ולא כשנעשה לחבר: בני לה. אם נהרסה יכול השוכל לבנותה שהרי לו אמר הלי נרנותא וחב נרנותא **שחולה לו על שיקוה כל שלותיו** ובולאי אם לו קנאו בשטר ובחזקה פשיטא שהשחיל יכול לחזור בו לכלבור בעלמא לו מקני ליה אלא מיירי שהשחיל הקנה לו כרחוי: **כי נרנותא.** אם ר"ל כלשון **הזה השחילני מקום בקרקע שלך לחפור בהר** קא"ל.כרי . חופר כאן וכאן על לחתרמי ליה מקום מים: ונריך למיקנא מינים. כשאמר ליה כי נרנותא בעי למזכי בכולא לרעתא **ואם חפר במקום אחר** אע"פ שהחזיק בו בחותה חזקה מכל מקום לא החזיק בכולא לרעתא אם לא קנו בידו על כל נופה של קרקע ומיהו קנין לאו לוקה הוא ס"א אם החזיק בפירוש בנרנותא חלא [חלעתא] למזכי בכוליה על לחתרמי ליה נרנותא כ"כ הריטב"ץ ז"ל בשם רבו ז"ל: **מתני' חייב וכו'.** המשכיר חייב להעמיד לו בית לימי שכירתו: **לא יעשנו. השוכר מעכב עליו לומר לי חפשי בבית קטן גדול לי חפשי בבית קטן:** מן החלונות. שהיו בו: נרסינן בגמ' [לף קנ.] היכי למי לי לא"ל בית זה נפל חזלת לי לא"ל בית סתם אחל אחלי לא יעשנו שנים שנים אחלי לא יעשנו אחל כי אתא רבין אמר ר"ם בן לקיש לא"ל בית כזה אני משכיר לך וקלי לנוחת לנהרא מסו לתימת מלי כזה לקלי לנוחת לנהרא קמ"ל לאחתת אלכו ורחבו קלי **בית זה אני משכיר לך אזלת. הלך לו שמלו גרס לו** ואחלי חייב להעמיד לו בית אלא נותן לו שוכר שכר כנגד מה שלר בו ומסתלק וע"פ לאמרינן בפ' האומנין (לף עט.) נבי שוכר את האומר ואת אם יש בלמיו ליקח יקח ואם יש בלמיו לשכור ישכור שאני הכא שאין לעת המשכיר בית למכרה כשתפול ולא למכור עניו ואבניו כלי לשכור לזה שאינו עשוי לכך לבל חמור למכור לכלבים עמוי לכשיזמים ולקנות אחר ואם קבל המשכיר כל השכירות מחשב עמו על מה שנשתמם בו ומחזיר לו שלר השכירות כ"כ הרמב"ם ז"ל פ"ה מהלכות שכירות וכ"כ הריטב"ץ ז"ל בשם רמב"ן ז"ל ועוד כתב ז"ל שאם השכיר לו בית והוא נפול לחעתא לכני ליה **הוא לחגר וכ"ם [הוא]** שחייב להעמיד בו ללתות ומענות וכ"ם הא שאין חלם שוכר בית נפול לשירה ואי ס"ל בית סתם וכו'. להא כל לייהיב ליה בית אים בו ל' לחות על ל' לחות בהכי סני ונרחה מלברי הרמב"ם ז"ל לאפילו התחיל לעמוד בבית קודם שנפל לאמרינן הכי לסני בחרבע על חרבע חבל הריטב"ץ ז"ל כתב להכין לנחת לנייה לכ"ע לא מני מסני לה לבית אחר וכתב בשם רבו ז"ל לאפילו בבית סתם כל היכא לחית ליה מלילים יהיב ליה ואי לית ליה כלל קנין לבריס בעלמא הוא ואפילו קנו מילו אם"כ נתחייב בקנין כרחוי שקבל עליו להעמיד לו בית להשתא כי לית ליה מונר מאחריני ייהיב ליה כל היכא למשכח בשכר הגון ואי לא משכח הא לינים דמתרמי ליה וצריך למיקנא מינייה דמשאיל:

מתני' המשכיר בית לחבירו ונפל חייב להעמיד לו בית אם היה קטן לא יעשנו גדול גדול לא יעשנו קטן אחד לא יעשנו שנים שנים לא יעשנו אחד ולא יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהן אלא מדעת שניהן:

גמ' אוקימנא למתניתין בדקאי אגודא דנהרא וא"ל בית כזה אני משכיר לך מהו דתימא האי דקאמר ליה כזה דקאי אגודא דנהרא קמ"ל מאי כזה אמדת ארכו ורחבו קאמר ולפיכך אם נפל והיה קטן לא יעשנו גדול גדול לא יעשנו קטן אחד לא יעשנו שנים אבל אי א"ל בית זה אני משכיר לך ונפל אינו חייב לבנותו ואי אמר ליה בית סתם אני משכיר לך ונתן לו בית ונפל ורצה לעשותו שנים עושה שלא השכיר לו אלא בית סתם והוא שקרוי בית:

סליקו להו השואל המקבל שדה מחברו מקום שנהגו לקצור יקצור לעקור יעקור לחרוש אחריו יחרוש הכל כמנהג המדינה כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות (דף קנ:) ובקנים ושניהן מספקין את הקנים:

גמ' תאנא מקום שנהגו לקצור יקצור ואינו רשאי לעקור לעקור יעקור ואינו רשאי לקצור ושניהם מעכבין זה על זה לקצור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דתיזדבל ארעאי והאי אמר לא מצינא דאיטרח. לעקור אינו רשאי לקצור האי אמר בעינא דתינקר ארעאי והאי אמר בעינא תיבנא:

הכל כמנהג המדינה: הכל לאיתויי מאי לאיתויי הא דת"ר מקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירין מקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין:

להשכיר משכירין פשיטא לא צריכא דאע"ג דכולי עלמא יהבי ארעייהו לשוכר ושקלי מיניה תילתא ואזל איהו ויהבה בריבעא מהו דתימא מצי א"ל האי דבצרי שיאחרו בשלה אחר קנירה רוצה לעקור ואם בעל הקרקע רוצה לעקור יאמר להם הרי **לא בעינא למטרח שהקנירה נוחה מן הקנירה:** לעקור אינו רשאי וכו'. אם המנהג לעקור: **לתינקר.** שתהיה **נקיה שאינה צריכה** זבל: **בעינא תיבנא.** להרים יאמר כך **אני צריך תבן לבהמותי** ואינו רוצה לקצור: אמר המחבר ע"ש מאי שנא הכא לייהיבנא טעמא שיכולין לעכב זה על זה כדי לקיים המנהג מבכולי תלמולא לאמרינן הכל כמנהג ולא יהיבנא טעמא על כאן: הכל כמנהג המקיעה. [אם ירצה] להשכיר חילנות **שיטול החרים חלק בפירות החילן אע"פ שאין טורח בהם שאינם צריכים** עבודה: **משכירין. כלומר משתמת הוו מושכרין: יהבי בתילתא. נותנים קרקע לחריסין על מנת שיטלו הם חלק שלישי והחרים שני חלקים: וחזל חייהו וייהב בריבעא. שלא יטול הוא חלא רביע**

והאיים שמשה חלקים: לכערי לך. שאני נוטל פחות משאר בעלי בתים: מקבל בריבעא. על מנת **ליתן לבעל הקרקע רביע בתבואה:** בוכרת וכו'. **סביבות השדה עושים חרין ונותנין עפר על המער להגביה סביבותיו ולאחר** הזמן שנעשה חורבן ומוסיפין עליו **עפר שנית וכן שלישית ורשאונה קרי בוכרת והשנית טופתא נשון רבוי למטפי עליה והשלישית קרי לרכבתא: קני לחיזרת. קנים שנועצים בארץ לארוג בו קונים או נסרים סביבות השדה:** לחיזרת. קונים ועל בעל הקרקע לעשות הנ"ל זולתי: **חיזרת נופים. הקונים שלורנים סביבות הקנים [לחריסקא]: עיקר כלמא. עיקר שמירה שלי לפשר ליה בלאו הכי:** מרת. קוי"ק: לוולא. לני להשקות השדה: **זיבולא.** פל"ש: **זרנוקא. נוד למלאת מים במקום שנוהגים ללות** בנאלות: **בי יאורי. על החרים לעשות החריץ משפת הנהר על סוף השדה** כשלוין **מים** מן הנהר **שופכן בחריץ והחריץ מוליכין על סוף השדה והיא שותה מלויה:** ומה טעם וכו'. משום הכי חולקין שניהם בקנים משום למעיקרא יהבי הקנים בין שניהם: **מתני' בית השלחין. קרקע יבשה** ולא לי לה **בימי גשמים וממעין שהא משקה לותה: או בית החילן. בשביל החילן היא חביבה על החרים שנוטל חלק בפירות בלא טורח:** לאו מנכא וכו'. **אם קבלו ממנו בחכירות כך וכך כורין לשנה למעיקרא לא גלי לעתיה למשוי מעין או חילן טפי ליה** בחכירות: **חכור לי וכו'. גלי לעתיה למשוי שהוא בית השלחין טפי ליה וחכרה** מיניה מלתא זו וכלמפרש בגמרא: **גמ' נהרא רבה. שהכל משקין** ממנה: **מכת מלינה היא.** ומנכה לו מחכורו לוקח מחכורו [משקה] לכל לא מחריסותו משום לבחריסות כבר מפסיד בעל הקרקע בחכר זה ומתני' לטקמן נמי לא מיירי אלא בחכירות כלתנן מחכורו ואם כן לא מיירי בקבלנות כלל כלאמר רב פפא [לף קל.] לבחיקך מתני' לחיתא בחכירות ליתא בקבלנותא הלכך מתני' להכא למיירי בין בחכירותא בין בקבלנותא לא קאי [קושיא] אלא אחכירותא כן כתבו האחרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל וכן כתב רש"י ז"ל **לקמן ולא נתחוורו להם לברי הרמב"ם שכתב פ"ח מהלכות שכירות דלקאי אף לקבלנות: נהרא זוטא. אמת המים שהמשיכו מן הנהר הגדול אל הבקעה להשקות ממנה:** [לף קל.] לאיתנויי בדוולא. לטירחא עליה לחרים רמיא ומזליה נרש ליה הלכך אינו מנכה לו ואע"פ שיבטל לכל העיר לא ליינינן ליה כמכת מדינה כיון דאמר בית השלחין שתם ואפשר בדוולא לבל סיפא דבית השלחין זו מנכה ליה כיון דפירש זו ומיהו נס בסיפא **אם לא יבש כולו אינו** מנכה כיון שעליון לפשר לתחתון ממנו בטורח והכי איתא בירושלמי אמר רבי יצחק בשיבש המעין כולו אבל אי היה עמוק תרתין קומין ואיתעביד עמוק תלת קומין **יכול הוא למימר ליה** לעני ביה והוא שני וכן אם בחילן אם לא נקנק כולו שנשאר בו ממטע עשרה לבית סאתה: **משכחת לה וכו'.** בקמייתא לנטעו לקנות וכו' כל **מה שיש לו לנטעון בקבלנות יטעון בחכירות ונבי יבש המעין נמי אם ח"ל חכור לי שדה שלחין [זו] כי היכי לגבי חכירות כי יבש המעין מנכה לו הכי נמי בקבלנות** שלים ורביע ינכה לו כפי מה שנפסד ותלתא נווני ליכא בקבלנות שדה. חל מיניהו שחולק הפועל הפירות למחצה לשלים ולרביע וסיינו קבלנות סתם. והשני שהפועל נוטל כל הפירות ונותן לבעלים מהם לכך יצוע בין עבדא [פירות] בין לא עבדא וזהו חכירות. השלישי שהפועל לוקח כל הפירות לעצמו ונותן למים לבעלים בשכירות וזהו הנקרא שכירות וסיינו דתניא במסכת שכירות למאי מה בין שוכר לחוכר השוכר בפועות החוכר בפירות ותרתי מתנייתא קמייתא ליתניה בני' דרכים הללו: **שמא בעלמא. כך היא נקרא לכל לא בשכיל המעיין העליתי** בחכירותה: לתך. **חני בית כור לפי חשבון מאתים כחצר המשכן [ליהוי ק' על נ'] חמשים על חמשים הוי בית סאתה:** תע"ש שלין בו נפנים נרסינן ונבי פרדס תע"פ שלין בו רמונים:

לך פלגא דנקא אדעתא דלא יהיבנא לך באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי:

שלא להשכיר אין משכירין פשיטא לא צריכא דכ"ע מקבלי ארעא בריבעא ואזל איהו וקבלה בתילתא מהו דתימא מצי א"ל הא דטפאי לך פלגא דנקא אדעתא דיהבת לי באילנות קא משמע לן דאיבעי ליה לפרושי:

כשם שחולקין בתבואה וכו': אמר רב יוסף בוכרא טפתא וארכבתא וקני דחיזרא דכעה"כ חיזרא גופיה דאריסא כללא דמילתא עיקר כלמא פירוש סייג של בעה"ב נטירותא יתירתא דאריסא ואמר רב יוסף מרא וזבילא ודוולא וזרנוקא דבעה"ב אריסא עביד בי יאורי:

כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות ובקנים קנים מאי עבידתייהו אמרי דבי ר' ינאי קנים המוחלקין המעמידין תחת הגפנים ומה טעם קאמר מ"ט שניהם חולקין בקנים משום דמעיקרא שניהם מספקין את הקנים:

מתני' המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין * בדפוס קושטאנטינא בכ"מ גם בנ"י שלהין בה"א או בית האילן יבש המעין נקצץ האילן אינו מנכה לו מן חכורו ואם א"ל החכיר לי בית השלחין זו או בית האילן זו יבש המעין ונקצץ האילן מנכה לו מן חכורו:

גמ' היכי דמי אילימא דיבש נהרא רבה מכת מדינה היא אמר רב פפא דיבש נהרא זוטא דאפשר לאיתויי בדוולא מנהרא רבה א"ר פפא הני תרתי מתנייאתא קמייתא משכחת להו בין בחכרנותא בין בקבלנותא מיכן ואילך דאיתיה בקבלנותא ליתיה בחכרנותא ודאיתיה בחכרנותא ליתיה בקבלנותא תניא במסכת דמאי * תוספתא ריש פרק ו דדמאי מה בין שוכר לחוכר השוכר במעות והחוכר בפירות.

אבל חוכר ומקבל שניהן בפירות אלא שהמקבל נותן לבעל הקרקע שליש תבואתו או רביע תבואתו לפי מה שמקבל על עצמו והחוכר נותן לו פירות קצובין ממקום שהוא רוצה ואין לו לבעל הקרקע בתבואת הקרקע כלום:

ואם אמר לו חכור לי בית השלחין זו או שדה אילן זה יבש המעיין נקצץ האילן מנכה לו מן חכורו אמאי ולימא ליה שמא בעלמא אמרי לך מי לא תניא בית כור עפר אני מוכר לך ואע"פ שאין בו אלא לתך הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי בית כור כרם אני מוכר לך ואע"פ שאין בו גפנים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי כרם פרדס אני מוכר לך אע"פ שאין בו רמונים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמתקרי פרדס

מחכיר לחוכר. שלח בית השלחין לחי מחכיר לך: שמע. יכול נומר נו שמע בעלמא תמרי לך: חילי וחילי. בין ריבוע לחמר חינו מנכס בין סיפא לחמר למנכס הכל מיירי בלחמר ליה מחכיר לחוכר חכור ממני וחכור לי לקתני חכור ממני קחמר וסיפא לקתני מנכס

אמר שמואל אי אמר מחכיר לחוכר שמא ואי אמר חוכר למחכיר קפידא ורבינא אמר אידי ואידי דאמר ליה מחכיר לחוכר ומדקאמר זו פשיטא דקאי בגוה עסקינן בית השלחין זו למה לי אלא הכי קאמר ליה בית השלחין כדקיימא השתא הילכך אם יבש המעיין חכידנא מנכה לו מן חכורו דאמר ליה בשביל המעיין חכידנא מינך והלכתא כרבינא:

מתני' המקבל שדה מחבירו (ומשוכה בה הובירה) שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו שכך כותב לו אם אוביד ולא אעביד אשלם במיטבא וכו':

גמ' (דף קד:) רבי יוסי היה דורש לשון הדיוט דתניא רבי יוסי אומר מקום שנהגו לעשות כתובה מלוה גובה מלוה פירוש מקום שנהגו לעשות האב על עצמו לבתו הנדוניא שמוציא לבעלה כמלוה כלומר בלא כפל גובה בתו ממנו מלוה עד גמירא לכפול גובה מחצה נהרבולאי מגבי תילתא מרימר מגבי שבחא אמר ליה רבינא והא תניא לכפול גובה מחצה לא קשיא הא דקאנו מיניה והא דלא קאנו מיניה רבינא משבח וכתיב לברתיה אמרי ליה נקני מיניה דמר אמר להו אי מיקנא

חמרינן שמע בעלמא לה"ל כח"ל חוכר למחכיר לקפילא עכ"ל: והה לחמרינן הכה למנכס מחכירו לוקח בחכירות הוא לחמרינן הכי חבל כמכר ולחי חינו חייב כלום לכיון לבסעת המכר היתה בית השלחין חו בית החילן ולימא מקח טעות חע"פ שיבש נחחר מכחן חו נקנן לו מחייב ליה מוכר ולח מילי להה לימתניקא ליה לחבל הכח היינו טעמא משום לכיון שהבעלים נוטלין חלק בפירות לחכתי שייכי בקרקע מה שחין כן במוכר שנמכר [המכר] נסתלק המוכר לגמרי: **מתני' הוכירה. שלח חרשה ולח זרעה: שמין לותה. כגון בקבלנות שקבל לותה למחצה לשלים ולרבים לחבל בחכרנות לח שייכח למאי שמין ליכח חכירותו יתן לו: חס לוכיר. לעשות בורה: ולח לעביל. ולח לעשות כה פעולה הרלוייה לה:** לחמר המחכר ומיהו בחכרנות נמי חס נהנו לכתוב שהמוכיר משלם היו כלילו כתב ע"מ שלח יפסיל נופה של קרקע היולכך לח הוכירה [בפחת לנוף קרקע] שמין פחת הקרקע ויתן כנ"ל לפי מאי למסקינן בגמרא שכל שהשליטוהו רבנין לכתוב לע"פ שלח נכתב כלילו נכתב **למי ומיהו חס נכס ולח זרעה** להשתח משכח לרעת במידי לין **בעל הקרקע מנכה לו**

לקבלן מילי מן השומת להה כתב ליה ולח לעביל לשלם לבל לחוכר פלונתח לרבוותח ולקמן נבי לח ליכחום מלרי מיפרשח בע"ה ע"כ: נרסי' בגמרא [דף קל.] תניח ר"מ היה דורש נשון הדיוט לתניח רבי מחיר לומר חס לוכיר ולח לעביל לשלם במיטבא ר' יהודה היה דורש נשון הדיוט לתניח רבי יהודה לומר חלם מביח קרבן עשיר על לשתו וכן כל קרבן וקרבן שהיה חייבת שכן כותב לה לחריוחת לחית לין עלי מן קלמת לנו הלל הזקן היה דורש נשון הדיוט לתניח לנשי חלכסנדריה היו מקדשין נשותיהם ובשעת כניסתן לחופה בחין לחריהם וחוטפין לותן ובקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים לומר להם הלל הזקן הביחו לי כתובת לומכם הביחו לי כתובת למן ומנו שכתוב בהן לכשתכנסי לחופה הרי לוהנתן ולח עשו בניהם ממזרים: רבי יהושע בן קרחה היה דורש נשון הדיוט לתניח רבי יהושע בן קרחה לומר המלוה לת חבירו לח יתכבנו יותר מחובו שכך כותב לו תשלומתך לחית לך עלי כל קבל ליכי: טעמא לכתב ליה הכי הח לח כתב ליה הכי לח יהלה לומר רבי יוחנן משכנו [ושעבד לו המשכון] ומת שומטו מעל נבי בניו [דף קל:]: מתני' כתיבה לנרעון: ר' יוסי היה דורש נשון הדיוט לתניח רבי יוסי לומר מקום שנהגו לעשות כתובה מלוה גובה מלוה לכפול גובה מחצה נהרבולאי מגבי תילתא מרימר מגבי שבחא ג"ל רבינא למרימר והא תניא מקום שנהגו לכפול גובה מחצה לח קשיא הא דקנו מיניה הא דלא קנו מיניה: רבינא משכח וכתב לבנתיה לומרו ליה נקני מיניה למר לומר להו אי מיקנא לח מיכפל אי מיכפל לח מיקנא: [דף קל:] היה דורש. ערין לייטב מלי לתני הני תנאי לשמועינן לפסיקתא דכל תנאי שבממון קיים ומי ליכא ללא לריש וכתב הרמב"ן ז"ל בשם ה"ר יהודה הנשיא חלברנלונ"י ז"ל להה קמ"ל לוורסים היו נשון הדיוט בלשון הכתוב שאע"פ שהפסד היה

לא מיכפל ואי מיכפל לא מיקנא

ההוא גברא דאמר להו הבו ארבע מאה זוזי לכתובתה דברתאי שלחה * בגמ' איתא רב אחא בריה דרב אויא לקמי' דרב אשי רב אחא בריה דרב איקא לקמיה דרב אשי ארבעה דאינון תמני מאה או ארבע מאה דאינון מאתים אמר רב אשי חזינן אי אמר הבו להּ ארבע מאה דאינון תמני מאה ואי אמר כתובו להּ ארבע מאה דאינון מאתים איכא דאמרי אמר רב אשי חזינן אי אמר לכתובתה ד' מאה דאינון תמני מאה ואי אמר בכתובתה ד' מאה דאינון מאתים ולא היא לא שנא בכתובתה ולא שנא לכתובתה ארבע מאה דאינון

לפרש הלשון כפשוטו היו לורדין ומוסיפין בו משמעות ענין [והיינו לקתני היה לורש שזה כעין מלרש חכמים הוא שלורדין שכתוב] בשם חינו ענין ופי' הרגב"ד מלרש זה שהיה חיפשר לפרש שם חוכיר ולה לעביל לשלש פחת הקרקע שולחי לה היה מתחייב כלח תנאי לחבל שם לכך בלבל נתכוון בשם לוכיר סני מלי ולה לויעביל לפיכך היה ר"מ לורש שם לוכיר לפחת הקרקע ולה לויעביל למה שהיתה רחויה לעשות וכן בלרש ר' יהושע בשחריות לחית לי עליך וכו' לי לפשר לפרש לשפחר כפות ועונה קלי **(חלה) דלמי הכי פשיטא** חלה לאו לקרבנות קלי וכתבו כל המפרשים ז"ל דלוקא קרבנות חובה כגון ליקה וזיבה ונדעת אי קרבנות נזירות והכי ליתא בירושלמי פרק נערה שפלו חכלה חלב וחלנה שבת משמע דלוקא קרבן חובה לבל לא נדריס ונדבות ובלין הוא שלל"כ שמע מקניטנו ותלור בכל יום ותפסיד כל ממונו בזה ובפרק יש נוחלין (דף קלט.) ומי נמי לומר והלכה [ועמלה ונשחת] לא מיבעיא לן לס מוניח המלוה מיל הבעל חלא מנכסי מלוג שלה לבל מנכסיו שיהו חייב לפרוע ובעומלת תחתיו ומי לס לומר שלה לעניך מזונות לין הבעל חייב לפרוע לחל"כ תלוה ותשליך לחיבוד ומנעלת מחייבתו ק' מנה בכל יום חלא לחריות שקבל עליו לא קלי חלא לקרבנות חובותיה ופי' מילתא דר' יהושע הכי לחשם עשיר תביא קרבן **עשיר על לשתו ולין יכול לומר לין לה כלום ותפטר בקרבן עני** ובת"כ ר"ל יהושע לפיכך לס פטרה שיהו חייב בשם כלום שכך כותבת היה לחריות לחית לי עלך מן קלמת דנח וה"פ לפיכך לס נרשה ונתן לה כתובתה ועליין קרבנותיה עליה שיהו חייב בהן שכך היה כותבת בתוך השובר שכותבת לו על קבלת כתובתה שהקבלתי כתובתי ולחרון לחית לי עלך מן קלמת דנח ומלכתבה ליה הכי לחריות שהיתה לי עליך מלפני היום הזה לרשינן לחלמת חיוב זה של קרבנות חובה עליו: חנשי ללכסנדריה ר"ג דרשי לפשר היה לפרש לכשחנשאי לחופה הוי לי עשותה נמורה ומעכשיו בשעת קירוסין כשכתב לה כתובה היה לרוסה חלא שלל"כ לל היה הלבר ברור לומרו ולפיכך היה לורש הלל לתנותה הוא דלמו בקושיין שלא יהו נשמרין על שעת כניסה לחופה ר"כ כשחטופה לו היתה מקושטת: **לא ימשכנו** ע"י שליח ב"ד במשכון שהוא יותר על חובו דרשינן זה מלחזינן שהוא **כותב לו תשלומתא** וכו'. **חס משיב לו חת העבוט לזמן מרובה** שעשה עמו כ"כ טובה שיהו בתורת השבת העבוט חלא לוקא כשמשיב לו העבוט בכל יום שילכך חף על פי שפטור מנרעון בהשבת העבוט הכא מוטר ליקח ממנו שנרעון לטובה זו תורת שלוח יש להו [ביה הלוה שכבר הקנהו למלוה וחזר והשלילו ממנו] ולא תורת השבה שילכך **שמין חת המשכון וכותב לוה למלוה בשטר יהא לך בתשלומין עלי ליפרע ממי משכון זה** ומלכתב לו הכי חלמל שחין לו למשכנו **יתר על חובו שלי"כ נמלא שהיה נובה ממנו שלא כדין** וה"נ יש לרש שהרי היה לפשר [לומר] כשכותב לו תשלומתא וכו' כל קבל ליכי על החוב שחייב לו קלמר ולא על המשכון חלא לפ"כ לא היה ערוך לומר כן שהילך יפרענו יותר מחובו לפיכך לרש רבי יהושע למשכון קלי שלא ישמכנו יותר: **טעמא לכתב ליה הכי. כלומר למה ליה למכתב ליה והא רבי יוחנן למר משכנו והשיב לו העבוט ומת הלוה שומטו המלוה מעל נבי בניו ולא הוי כשאר מטלטלי ליתמי חלא משתעבדי** לבע"ח חלא כיון למשכנים קנייה לגובייתא:

חהני כתיבה לנרעון **והשטר מועיל לפחת למיו חס יפחתו למי המשכון בעבור מה שנשתמש הלוה בו יפרע משאר נכסיו ככל הכתוב בשטר: כתובה מלוה. שכל מה שכתוב בכתובה לל נלונית להנעלת ליה נפרעת ממנו כשנתלרמלה חו נתגרשה כלרך שבעל חוב נפרע כל הכתוב בשטר מלוה כגון שכותבין בה כמו שחנו כותבין לחריות שטרית לנס קבלית** עלי: **נובה מלוה.** הבעל **נובה מחבי הכלה כל שכתוב בכתובה כחילו הלוהו: שנהגו לכפול. לשום לת מה שמכנסת לו כפליס בלמיו בשביל כבוד ולכתוב [כפליס] בכתובה וכשהיה יוצלת חינה נפרעת חלא החצי:** נובה מחצה. נובה לחתן מחביה מחצה וכשי נמי יש לרש כיון שחנו לומלין מה שבשעה נובה מן חחד ממה שהשחה נובה מן הבעל וכשי משמע בירושלמי [פרק ל' הלכה ח'] לנרסת הסם בכתובות נבי זה מלרש לרש ר"ל הבניס יירשו והבנות יזונו מה בניס וכו' ולף הלל הזקן היה עושה [כתובה מלרש] לתניל חנשי ללכסנדריה וכו' ר"מ היה לורש לשון הליוט וכו' ומייתי כל הני לשמעתין לשמל לורש לשון הליוט לומיל למלרשו של ר"ח בן עזריה שהיה לורש בתנלי כתובה כחילו היה כתוב של תורה ועושה היקשא מתנלי בניס לתנלי בנות ולפי זה חין לנו לרשות לשון הליוט חלא בכתב כן בפירוש חבל בשמעתא לא ובילכ לשמל לשון הליוט מלשמעינן בירושלמי בפירקין [הלכה נ'] ר"ל יצחק הלל לשמל המבטל כיסו של חבירו פטור. המבטל שלה של חבירו חייב לשפותו פירוש מבטל כיסו לשטור ליף לה מתניל ליקח בשם חטין וחל נקח חין לו עליו חלא תרעומת ולתמר עלה הלל לשמל המבטל כיסו של חבירו פטור וחע"נ להכל בפרקין לא תני לה להסיל להנותן מעות נקט לה בלשון הלל לשמל כליפנ להשם וקשמ נמי למבטל שלהו של חבירו [חייב] לשפותו וממתני' להכל יליף לה וקשיל לשלשה חיפכל שמעת מינה לטעמל לכתב הל לא כתב פטור [לקתני שכך כותב לו כו'] חלא ולשי כל הני לשרשי לשון הליוט עבדי לה כתנלי כתובה שלע"פ חלא נכתב כחילו נכתב למי ולף זה בכלל לורש לומר שהיה עושה מנהג מהליוטות עיקר ון על פיהם כחילו נהגו ע"פ חכמים שכיון שהיה מנהג פשוט וכולן עושין כן וכל המקבל על לעת כן מקבל שרי הוא כתנלי ב"ל שלע"פ חלא נכתב כחילו נכתב למי ולפיכך לשרו בירושלמי לשלל לשמל להמבטל שלהו של חבירו חייב לשפותו לע"פ חלא כתב משאר שנהגו כך ובעו התם בירושלמי חנותו מהו שפיעתו מהו כלומר למספקה להו משאר שנהגו לכתוב בקבלנות שלה לם יהל היין כן בשאר קבלנותא לספיעה וחנות וכן כתבו רבינו חליי ור"ח ז"ל בכל הני לשמעתין לשל"פ חלא כתב כמי שכתב למי והלל הזקן לע"פ חלא רשה כתובת חשן הכשיר וכן כולם הילכך שמעינן משמעתין שכל שהשיוטות רגילין לכתוב לע"פ חלא נכתב כמי שנכתב למי ולם הוה מנהג שהוה נהוג ברוב המקומות לגין בכ"מ בשהם ולם חינו נהוג חלא בקנת מקומות חין לגין בהם חלא בלותם מקומות בלבד והיינו לר"מ ור' יהושע ור' יהודה ור' יהושע בן קרחה ור' יוסי לשרו סתם והלל לשר שהיו בני חלכסנדריה לפי שהין לגין כן חלא בלותו מקום בלבד הרגב"ד ז"ל: **מנבי שבחת. כל מה שהוה כותב וכופל נובה מחבי הבת: הא לקנו מיניה. מחבי הבת:** שלחה רב חחת. **הלי לכתובתה לכתיבה** קלי לו לנובייתא קלי ומקום שנהגו לכפול הוה: ל' מלם זמן

קתני. **שיכתבו לותס תמני מאה בכתובה לו ל' מאה לכתובה לחינון מאתן לנבייה:** לכתובה. לנוכייעא קתני: בכתובתה. **לכתוב לה בכתובה קתני:** ולא היא וכו' **הבו לה** סתמא. כלומר שלא יזכיר כלל כתובה והא דאני לן בסוף נערה שנתפתתה בין לחד למזונות בין לחד במזונות לחי לחד במזונות וחי לחד למזונות ריבה לה מזונות וכלכתיבתא סתם כם"ל לא קשיא דהכא לא היה לו להזכיר כתובה כלל דמסתמא לעולם כתיבה חס לא היתה כוונתו שיהיה כן לוקח בכתיבה אבל סתם מלת מזונות לא עולה ולא יורדת הילכך לייקי שפיר בין במזונות למזונות: לחד מהכהר ולפי תירון התוספות דהכא היתומים מוחזקין והתם הספק למזונות בחזקת אבי קיימי מסתמא לא לוקח לוקח לחפוקי ממונא גבורת. לא נזיס. **לינו מקבל עליו לכר גוזמא לוא במסמט ולוו לסמכתא הוא להכי לפסליה** וכתבו האחרונים ז"ל דלוו למימרא דכל היכא דלא נזיס לא הוי סמכתא להא קי"ל [לעיל דף סו:] כל דלא לא קני לוא ה"ק התם לא נזיס וכיון שכן עבוד רבנן תקנתא אבל היכא דנזיס לפילו לכר שהוא בידו לא תקון אבל ודאי למילתא אע"ג דלא נזיס ובידו לסמכתא היא והכי ליישינן בעלמא וכן לעת נתן ז"ל וכתב הרייף"ף ז"ל בהלכות דנהי דלא מסתם כל מאי דאתני כיון דאמר מילתא יתירתא מ"מ כל מאי דלפסיל ליה מסתם למיהב מאי דלפסיל בסוף מעבודי מסעבד נפשיה ונמר ומקני: **הוא גברא דקביל ארעא. קבלנות היתה לזרעה שומשמין והם יקריס מן החטים ומכחיסים לת הקרקע יותר מן החטים:** ועבדה חטי כשומשמי. **סלילוחה זרעיתו ולוף החטין הוקרו ונמצא** שלא הפסיל בעל הבית במה שפינה זה ונשתכר בכחש הקרקע שהיה נכחש בשומשמין יותר מחטין: מנכי ליה. **בעל הקרקע מחלקו למי כחשו לחרעה:** ולא ניכחוש מרה. **ליטול הפחת וירעב הוא וביתו** והסכימו הרשב"ץ והרלב"ח ז"ל לכיון לטעמא קלמרי' ליכחוש חרעה ולא ליכחוש מחרה והוי טעמא לחכירות כמו לקבלנות להלכין טעמא **מה לי קבלנות מה לי חכירות ל"כ** בחכירות נמי חלרינן הכי ולעו"נ לל"ר פשל לחיתיה בקבלנותל ליתיה בחכרנותל והל בקבלנותל היל מלחלרינן עבלל חטי כשומשמי לחי בחכירות לל חיכפת לן חיינו לענין לסנין לסייך בהל ולל בהל לחכל לענין לינל [לחל"נ לסייך בחכרנותל] ממש יש מסש לדיינל לל מאתים ער דאמר הבו לה סתמא בלא שום כתובתה:

ההוא גברא דקביל ארעא א"ל אי מובירנא לך יהיבנא לך אלפא זוזי אוביר תילתא אמרי נהרדעי בעי למיתב תלת מאה ותלתין ותלתא ותילתא רבא אמר אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא ורבא מאי שנא מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא התם לא קאמר מילתא יתירתא הכא גוזמא בעלמא

ומסתברא לן דמיחייב ליתן שיעור מאי דאוביר בשוי דלא קאמר רבא הויא אסמכתא ולא קני אלא בההוא שיעורא יתירא דהוה ליה גוזמא ולא קני אבל שיעור מאי דאוביר בשוי יהיב ובכי הא מילתא לא אמרינן אסמכתא היא דהא תנן שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו דכיון דשיעור מאי דאוביר בשוי הוא דיהיב שעבודי שעביד נפשיה וגמר ומקני הכא נמי לענין אלפא זוזי מאי דאוסיף על שיעור דראויה לעשות הוא דהוי אסמכתא ולא שעביד נפשיה אבל שיעורא דראויה לעשות איתיה בכלל אלפא זוזי ושעבודי משתעבד בגויה ומיחייב ביה ומאי דפייש עליה אמרינן אסמכתא היא ולא מיחייב בה ואשכחן לרבא גופיה כי האי גוונא (לקמן דף קט:) בענין ההוא שתלא דאמר אי מפסידנא מסתליקנא בלא שבחא ואמר רבא אסמכתא היא ולא קניא ואקשינן ומ"ש מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא ושנינא התם מאי דאפסיד משלם ה"נ מאי דקא מפסיד מנכינן ליה ואידך יהבינן ליה והא נמי דאלפא זוזי דכוותיה מאי דאפסיד והוא מאי דאוביר משלם ואידך לא

(דף קד:) ההוא גברא דקביל ארעא לשומשמי זרעא חטי עבוד חטי כשומשמי סבר רב כהנא למימר מנכי ליה כחשא דארעא א"ל רב אשי אמרי אינשי תכחיש ארעא ולא ליכחוש מארה הילכך לא מנכי ליה

ההוא גברא דקבול ארעא לשומשמי וזרעה חטי ועבדה חטי טפי מן שומשמי סבר רבינא למימר חטי טפי מן שומשמי לא עביד אלא מן השבח שהשביחה החוכר יהיב ליה שבחא דביני ביני א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא אטו הוא אשבח ארעא לא אשבח

אמרי נהרדעי האי עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה דאי איתניס מיפרע מיהת פלגא דבתורת מלוה ואי איכא רווחא שקיל פלגא דאמרינן פקדון ברשותיה דמריה קאי וכמאן דאיעסק ביה איהו דמי ולא מיתחזי כי רביתא משום דשקיל אגריה מיניה וניחא ליה ללוה דאי מיתניס לא משלם אלא פלגא מאתים דמסתם לא מיתחזי כי רביתא משום דשקיל אגריה מיניה ול

לגרייה לפקדון תלתא לפלגא להוי סכל תרי תלתי] כי היכי דלא ליהוי רבית ומסוס לסתמא הכי אמרי' פ' המוכר את הבית (דף ע:) בסטר כיס היונק על היתומים נסבע ונובח מחנק מסוס לסתמא פלגא מלוה הוי ומסוס הכי נסבע המלוה שעיין לו פרעו לכי היתומים ונובח החני דלא לפסדי למפטר לכי היתומים מיניה לפי' נחנסו למלוה על הלוה רמיא ולא מצית למימר למסוס חסם רבית יקבל המלוה תרי תילתי בהפסד והלוה תילתא לפי הוה הכי ס"ל לו הוה מלוה פלג תילתא שע"פ שתקרקע מלוה פלג בתים שנתחייב נפקד בתחריות ולא ס"ל למימר פלג נסבע ונובח תילתא לטענינן להו ליתמי כל מה שהפסד למטען והא לאמר רבא נופיף בפרק חזקת **נשך (קף סח:) גבי בני רב עילום** [דילמא הכי כתיב ביה] לי פלגא בחנר תרי תילתי בהפסד ולי פלגא בהפסד תרי תילתי בחנר ולו למימרא לסתמא הכי הוו לעולם פלגא בהפסד הוה בסתם כלאחרן פלג הוה הוה מסוס לבסטרא כתיב פלגא בחנר ובהפסד תסמא ליה לאו הכי לו הכי קאמר לאי הוה יהיב לו שכרו כפועל מסוס פלג ליהוי רבית כי לא כתב נמי סתמא הכי הוי כלאחרינן הכא לרבא לפלגא מלוה וכלפרישית זהו לעת הרמב"ן ז"ל ונראה שכן לעת הלחרונים הרשב"ץ והרנב"ך ז"ל והרמב"ם ז"ל פ"ו מהלכות שלוחין ושותפין נראה נ"כ לע"פ שאין כן לעת הרלב"ך ז"ל: **לי בעי למיסתי ליה.** כלומר **אם רצה להוציא חציה בהונאת ביתו מוציא שהרי מלוה היא** עליו: **לאיעסוקי ביה. למתוך שתשכר בשלך תטרח ותתעסק בה יפה** ואם את **הלוה והעיסקא קיימת ביד בניו הרי חציה שהיא מלוה נעשית מטלטלין לגבי בניו ואין הבעלים נוגעין למטלטלי ליתמי לבעל חוב** לו משתעבדי: **להכי קרי ליה עיסקא.**

דבתורת מלוה ואי איכא רווחא שקיל מיהת פלגא

יום רמד

אמרי נהרדעי השתא דאמרת פלגא מלוה אי בעי למישתי ביה שיכרא שתי רבא אמר להכי קרו ליה עיסקא דא"ל לאיעסוקי ביה יהבי לך ולא מישתי ביה שיכרא אמר רב אידי בר אבין ואם מת נעשה מטלטלין אצל בניו רבא אמר להכי קרו להו עיסקא דאם מת לא יעשה מטלטלין אצל בניו והלכתא כרבא בתרוייהו הילכך אי איכא סהדי דהני מטלטלי מחמת ההוא עיסקא נינהו שקיל להו מלוה בלא שבועה ואפי' מיתמי ואי איכא עליה דמיתנא כתובה או שטר חוב וליכא נכסי למיתנא לית להו מהני מטלטלי דעיסקא ולא מידי אלא שקיל להו מרייהו לחודיה דדיליה נינהו דלא קני ליה מיתנא אלא לאיעסוקי בהו בלחוד וכיון דמת הדר עיסקא למאריה ואי איכא ביה רווחא בההוא שעתא דמית לוה שקלי מיניה יורשים או בעל חוב מנתא דהוה שקיל מיתנא ואי ליכא ביה רווחא לא שקלי מיניה מידי אלא הדר עיסקא למאריה וכן הילכתא:

גרסינן בפרק המוכר את הבית (דף ע:) שטר כיס היוצא על היתומים דייני גולה אמרו נשבע וגובה כולו ודייני ארץ ישראל אמרו נשבע וגובה מחצה ומסקנא אמר רבא הילכתא נשבע וגובה מחצה דהוא בתורת מלוה אבל פלגא דהוא בתורת פקדון חיישינן שמא נאנס אי נמי דילמא פרעיה דקי"ל המפקיד אצל חברו בשטר ואמר לו החזרתי לך נאמן והאי דלא אמר החזרתי בדאיתיה בחיים אימור מלאך המות אנסיה ולהכי לא גבי ליה מיתמי והיכא דשקיל ליה איניש עיסקא מחבריה לאיעסוקי ביה ואזל ליה לדוכתא אחריתי ובעא למפלגיה להההוא עיסקא או זוזי דעיסקא קמי בי דינא אדעתא למישקל איהו ההוא פלגא דבתורת מלוה לאיעסוקי ביה לנפשיה ומפקיד ליה להההוא פלגא אחרינא דבתורת פקדון גבי איניש מעלמא כי היכי דלא ליתן ליה רווחא למרי עיסקא

שתהא קיימת ומתעסק בה ויסמכו הבעלים עליה שלא תתנן להונאה וחס ושלום תגבה ולא תעשה כמטלטלין שלהם לכיון שנריכה להיות קיימת סמיכתן עליה כמקרקעי לטעמא הנ"ל משתעבדי מטלטלי ליתמי לבע"ח משום למעיקרא נאו עלייהו סמיך ולאו למינבי מיניה לזופיה שהרי בידו להוציאה לכל הני חין בידו להוציאן וסמך עלייהו ופסק הרי"ף ז"ל כרבא בתרוייהו וכתב רב האי גאון ז"ל לכל היכא דאיתיה לעיסקא בעיניה נבי מיתמי בלא שבועה והא לאמרינן בפרק המוכר את הבית (דף ע:) בסטר כיס היונק על היתומים לנשבע מיידי כגון לאיתא בעיניה ומסתברא נמי שאין בעלי חוב של מקבל נוגעין ממנו למה לרבא לאמר להכי קרו ליה עיסקא לר"ל לאיעסוקי ביה יהבינן לך ולא למיסתי ביה איכא שיכרא שמעינן לאי בעי ליה למפלגיה לממונא למקבל פלגא לאיעסוקי ביה לנפשיה לאו כמיניה ללאו אלעתא לעביל ביה הכי יהבי ניהליה הילכך אי אמרי ליה הך תנאה בתר הכי בפני כל ב"ד שבעולם לא מהני ליה מהני תנאה ולא כלום ועוד אי אמרת דמהני תנאה בההיא פלגא דבתורת מלוה ואע"ג דלאו אדעתא דהכי יהביה ניהליה מהני נמי באידך פלגא דבתורת פקדון ומשוי ליה לכוליה גביה כי מלוה ושקיל ליה לרווחא דלאו אדעתא דהכי יהביה ניהליה מהני נמי באידך פלגא דבתורת פקדון ומשוי ליה לכוליה גביה כי מלוה ושקיל ליה לרווחא הא מילתא חזינא בה בעיא מקמי רבואתא ואהדרו דאע"ג דלית ליה לשותף למיפלג בלא דעתא דשותפיה אי עבד הכי ואתני קמי [בי דינא או קמי] בי תלתא מאי דעבד עבד ולית ליה למארי עיסקא למישקל מינה רווחא ואייתו להו ראיה מההוא דאמרינן (לעיל דף לא:) איסור ורב ספרא עבדו עיסקא בהדי הדדי אזל רב ספרא פלג בלא דעתא דאיסור אתו לקמיה דרבא א"ל זיל אייתי תלתא דפלגת קמייהו א"נ תרי מיגו תלתא דפלגת קמייהו וכו' ואנן לא סבירא לן הכי דמהא שמעתא דרבא דאמר להכי קרו ליה עיסקא דא"ל לאיעסוקי ביה יהבי לך ולא למישתא ביה שיכרא שמעינן דלית ליה לשותף למיפלגיה לממונא למישקל פלגא לאיעסוקי ביה לנפשיה דלאו אדעתא דעביד ביה הכי יהביה ניהליה הילכך אי אתני ליה הדין תנאה בפני כל ב"ד שבעולם לא מהניא ליה הדין תנאה ולא כלום ועוד אי אמרת דמהני תנאה בההיא פלגא דבתורת מלוה ואע"ג דלאו אדעתא דהכי יהביה ניהליה מהני נמי באידך פלגא דבתורת פקדון ומשוי ליה לכוליה גביה כי מלוה ושקיל ליה לרווחא

חמר רבא **חד עיסקא** וכו'. **משום דסתם עיסקא תלתא בחנר לבעל הבית ופלגא בהפסד כלחמרינן בחיזהו נפך [קף סח:] נכי טורח לרב עילוים לחי לא מתחזי כרביתא לכיון דפלגא מלוה חי לאו דסקיל מנתא בחנרא דפלגא דפקדון חסתכח דקא טורח בפקדון משום רבית למלוה הילכך מלן ליהיב עיסקא שני חבילות בגליס במנה ניכתוב שטר על מנה ולי מפסיד בחלב מלמי הקרן** שטוח חמשים. ס' **ליגרין ויסתכר בחברתה ט"ו ליגריס** יין **כלן חשבון להפסד לכל ולשכר לכל** אלא **נשתכרו בפרקמטיא זו עשרה ליגרין ויטלו הבעלים שלים** שהם **נ' ליגרין ושלים ליגר** [לשון עשרין מעי פסיטון] **והמקבל שני שלישים ולי כתב עלייהו שני שטרות שטר על כל חבילה של חמשים נמלא ים חשבון על כל אחת ויקבל עליו המלוה בהפסד החני שהוא כ' ליגרין וחני ובשכר של חברתה לא יטול אלא שלים ולא נמלא לחלקו שכר אלא** ל' פסיטון **הרי פסידא למלוה** [שלא יניעגו ריוח אלא שני ליגרין וחני שהוא ט"ו מעי פסיטון]: **תרי עיסקי וחד שטרא פסידא לוה קבל הימנו היום במנה ולמחר במנה וכתב שטר של מחתים הפסיד הלוה כלפרישנא שאם יהיה הפסד בזה ושכר בזה לא יחשבו כל אחד לבדו אלא השכר ימלא את הקרן תחלה והמותר יחלוקו ולם כתב שני שטרות כמשפט היה מחשב ההפסד של זה לבד והשכר שבזה לבד ויקבלו הבעלים עליו בהפסד החני ובשכר השלים:** [קף קם.] **לא מני לחמר. לבתר למלייה** מהאיך פסידא **קבל עליך חני ההפסד ובשכר טול השלים ונמלאת פותח מן הקרן: להכי טורחת.** לחמר המחבר להכי טורחת וכו' תימה לי לחמי לא ס"ל דווחא לקרנא מסתעבד ולחמי חיעטריך ליה למטען כולי האי כיון למכל מקום דווחא קמן הוא כלנקמן ולפסר לסך [נופא] הוא טעמא לדווחא לקרנא מסתעבד משום דסתמא למילתא כל מלן לטרח בעיסקא לא ניחא ליה שיפחות קרנו ושיקבל הוא הריוח כדי שלא ליקרי ליה מפסיד עיסקי על כלן: למלא חולעתן. **מעיקרא נכנס היית בשכר ולבתר למלויי קרנא** לחודיה ואע"ג דלאו אדעתא דהכי יהביה ניהליה ואם כן מאי אהני לן הא דעבדו רבנן עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון הואיל ומילתא תליא ביה בלוה ואי בעי לאתנויי עלה ולבטולה מצי מבטל לה

אלא האי מימרא ודאי מימרא פריכא היא ולאו דסמכא הוא והא דאיסור ורב ספרא דאזל רב ספרא ופלג בלא דעתא דאיסור והנהו תרי כיתאי נמי (דף סט.) דעבדי עיסקא בהדי הדדי דשמעת מינייהו דאית ליה לשותף למיפלג קמי תלתא בלא דעתא דשותפיה לאו כדהוי ממונא דחבריה הוא אלא כדהוי ממונא לתרוייהו הוא דמצי שותף למעבד הכי דכי שקיל ממוניה הוא דקא שקיל ומגופיה דעובדא שמעת דהאי עיסקא דעבדו איסור ורב ספרא בהדי הדדי דממונא דתרוייהו הוה דקאמר ליה רב ספרא לרבא מי דמי התם אפוקי ממונא ממר ומיתן ליה למר הכא אנא דידי שקלי גלויי מילתא היא ובתרי סגיא וכו' אלמא רב ספרא דידיה שקל ולאו ממונא דאיסור ורב ספרא אלא למאן דבעי למישקל ממונא דנפשיה אבל למאן דבעי למישקל ממונא דחבריה לא ומהא שמעתא דרבא שמעינן דלית ליה למיעבד הכי וכן הלכתא

אמר רבא חד עיסקא ותרי שטרי פסידא דמלוה (דף קה.) תרי עיסקי וחד שטרא פסידא דלוה כגון דיהב ליה מלוה ללוה מאה יריעין במאתן דינרין וכתב ליה חד שטרא במאה דינרין וחד שטרא במאה דינרין וזבן לחמשין יריעין מינייהו במאה ותלתין דינרין וזבן לחמשין מינייהו בשבעין דינרין אי כתב להו בחד שטרא הוו אתו הני תלתין דרווחא ממלו להנך תלתין דפסידא והשתא דכתבי להו בתרי שטרי כיון דמדינא שקיל מלוה תילתא באגר ודרי בהפסד פלגא אישתכח דקא פסיד מלוה מקרנא דיליה ה' דינרין דקא שקיל י' מהנך תלתין דאגר ודרי חמיסר דינרין מהנך תלתין דפסידא והיינו פסידא דמלוה תרי עיסקי וחד שטרא פסידא דלוה דאתי תלתין דאגר ממלו להנך תלתין דפסידא ושקיל מלוה קרנא דיליה ולא שקיל לוה כלום דאילו איכתיבו בתרי שטרי הוה לוה שקיל חמשה דינרי רווחא והיינו פסידא דלוה דהשתא לא שקיל מידי:

ואמר רבא האי מאן דקביל עיסקא מחבריה ופסיד וטרח ומלייה ולא אודעיה לא מצי א"ל דרי מהאיך פסידא בהדאי דא"ל להכי טרחת ומליתיה דלא ליקרי לך מפסיד עיסקי ואמר רבא הני בי תרי דעבוד עיסקא **טורחת** והא דתמרת מסום דלוקח מסום לוה חולעתן הא חולעינן לא חמרינן דווחא לקרנא מסתעבד ופלגי דווחא ופסידא כל חד בחפי נפסיד היינו משום דלחבתי ליתיה לדווחא וחילו חמר לא בעינא לחיעסוקי בים [לפילו חתני מעיקרא וקבעו זמן] לא נרע מפועל דקי"ל ליכול לחזור בו [לפילו בחני סיום] אבל היכא דליתא דווחא חיסתעבד ליה לקרנא דנהי דמני חיהדר ביה אלא לחיעסוקי ביה אף"ה לאו כל כמינים לליפלוני דווחא מקמי זימנים לקרנא מסתעבד: ואמר רבא **כי תרי לעבוד עיסקא. שני קבלנים שקבלו עיסקא מבעל הבית בשותפות שימכרו ויסחרו במעות על זמן פלוני ויחלקו ביניהם וכין בעה"ב כמשפט ונשתמשו חני זמן ונשתכרו.** אמר המחבר מהכא לחוקמינן בשותפין שקבלו עיסקא מבעה"ב [ולא נקט הלי ממון דקבל עיסקא] משמע להא כי תרי לעבדי שותפתא חע"נ דקבעי זמן לא מעכבי לחלקי למפלג ונרחם לי לטעמא הכא משום הא נרע מפועל שיכול לחזור בו כלחמרן **ואם הוא מתעצב נכסיהי לא** מסתעבדי טופי לחכחו מסתעבדי על כלן: **למעכב עליה. על שיניע זמן שקבלו לבעה"ב שיחזירו לו את שלו והמותר יחלוקו:** אי ס"ל **נפלוג דווחא.** הסתם מפרש וחזל מאי טעמא **ליתא ליה** לעיכב פרש"י ז"ל **כן כלי שלא תקסה מאי נפלוג דקאמר מעיקרא הא לכתר הכי לחמרינן ניפלוג דווחא ונפלוג דווחא וקרנא:** מני ס"ל לילך דווחא לקרנא מסתעבד. **שמא בסחורה שנעשה עול ונפסיל ונריך שיהא הריוח קיים להסתכר בו למלאות הקרן:** ופלגא דווחא. כלומר נפלוג תרוייהו: עיסקא דהלכי וכו'. **ואם נחלוק שמא לפסיל לחי בסחורה שחקנה שהרי קבלתי להתעסק בה על חותו זמן ואם לפסיל לחי שמא החלק השני יסתכר וימלא החסרון ואנו יחד קבלנו ונסתעבדו החלקים זה לזה** והכי גמי כתב הריצ"ף ז"ל בהלכות כשקבעו זמן ס"ל סיס זמן יהוא למכור הסחורה כי סיסיל לפרק כל הגט (קף לח:) בני פרקים מוכרין לת סיין לחבל בלאו הכי לא מני מעכב לס"ל כין לכבר סוף:

מתני' לנכס. העבדים מתבוארה: מחכירותיך. **כך וכך כורין שפסקתי עמך ח"כ מהי חיכפת לך אם יחסר חלקי כי מה שהעבדים מכחישין העבדים חין זה חלח עלי** חין שומעין לו **והח ליתח חלח בחכרנות לחי בקבלנות פסיטח חלח מני חמר ליה מהי חיכפת לך:** נמ' כריכנח לך. הסתח מפרש למהי חין שומעין לו אם **חמר ליה חני לחרוש לחר הקנירה ולהפוך שרבי העבדים שנותרו בה וימותו ולח תעלה לפניך עבדים מהי מהדר ליה חמר ליה חטוים מעליח בעינח בחותו מכירות שפסקת לי ולח כחושים:** והתנן וכו'. **והרי לח** שנה במסנתנו חלח טעם לחד וכבכיולו קחמר חין שומעין לו ע"כ כולה תלית בהח: **ביזרח לנפל נפל. כל טוענתו חינה חלח** שמעלה עבדים לשנה הבחה **וטוענה זו לעולם עומדת לכי ח"ל** כריבנח לה לחר הקנירי חמר ליה **חהי נהי לעקרת לשרשים סוף העבדים שתניח בה עבדיו על שיזרעו יפול** הזרע שלהם בחרן **ויעמחו לשנה הבחה ולח תועיל בה החריסה.** והח לחילחי הח לחמר חטי מחרעחי בעינח הוה חני למימר לכתחניתין נלמ מסוס הלי טועמח תנן הכי חלח מסוס טועמח לביזרע כיון לנפל נפול שכולל יותר לחבל בולחי טועמח לחטי מחרעחי קח בעינח קוסטח הוח וכל היכח לליכח חטי בחרעיה חני חמר ליה הכי ומיהו נלמ כל הימנו שיכוף חותו להטפל בקרקע כלי שיתן לו מכירותו חטי מחרעיה שכל שחין החוכר רוצה ליטפל בה הרשות בילו וחדין ליה מסוקח ורחיים לחבר מלתנן

בהדי הדדי ורווח וא"ל חד מינייהו לחבריה תא ליפלוג וא"ל אידך נירווח טפי דינא הוא דמעכב ואי א"ל הב לי פלגא רווחא א"ל רווחא לקרנא משתעבד ואי א"ל פלגו רווחא ופלגו קרנא אמר ליה עיסקא להדדי משתעבד ואי א"ל הב לי פלגא רווחא ופלגא קרנא ואי מטי לך פסידא דרינא בהדך א"ל מזלא דבי תרי עדיף אשכחן למקצת רבוותא דכתבי דהא דרבא ליתא דא"כ אין לדבר סוף והאי מימרא לאו דאסמכתא הוא דלא אפשר לדחויי מימרא דליכא עליה פלוגתא בלא ראיה ועוד דלא אמר רבא דאית ליה למימר הכי אלא היכא דידיעא מילתא לפום מנהגא דעלמא דאי שביק ליה לקמיה מיתוסיף ביה רווחא אבל היכא דידיעא מילתא לפום מנהגא דאי שביק ליה לההוא עיסקא לקמיה לא מיתוסיף ביה מידי לא קאמר רבא הכי וכ"ש היכא דאי מעכב ליה חיישינן לפסידא הילכך איתא להא דרבא

וגרסינן בפרק כל הגט (גיטין דף לא:) תניא ר' יהודה אומר בג' פרקים מוכרין את התבואה לפני הזרע ובשעת הזרע ובפרוס הפסח ובג' פרקים מוכרין את היין בפרוס הפסח ובפרוס העצרת ובפרוס החג ושמן מעצרת ואילך למאי הלכתא אמר רבא ואיתימא רב פפא לשותפי מיכן ואילך מאי אמר רבא כל יומא פירקיה והא רבא הוא מרה דשמעתא הכא והוא מרה דשמעתא התם דשמעת מינה דלא אמר דשותפא מעכב אשותפיה בזביני אלא לפום מנהגא דעלמא אבל לעולם לא קאמר:

מתני' המקבל שדה מחבירו ולא רצה לנכש א"ל מאי איכפת לך הואיל ואני נותן לך חכירך אין שומעין לו שהוא אומר לו למחר אתה יוצא ממנה והיא מעלה

המקבל שלה מחבירו ולח עשתה חס יש בה כדי להעמיד כרי חייב ליטפל בה והכי פירושו כל המפרשים ז"ל מכלל לבחכירות כל שחינו רוצה ליטפל בה חינו יכול לכופו חלח זבין ליה חטוי לסוקח. ברנב"ר ז"ל: **מתני' ולח עשתה חלח מעט וכח לו חרים למנוע מלהתעסק בה עוד שחין בה כדי טורחו:** חס יש בה כדי לעשות מן התבואה **כרי וכמרח מפרש מהי שיעורה: חייב ליטפל בה.** על כרחיה **הח ליתח חלח בקבלנותח לחי בחכרנותח מה לו לבעל השלה חס יחלל סוף סוף חכירו הוח נותן: מה קנבה כרי. מה** קנבה זו **כרי לשער חייב** טפול שלה גדולה **לשער כרי** ושלה קטנה **לשער כרי: כדי נפילה. שיכול לחזור ולזרעה לשנה הבחה** מתבואת שנה זו: **נפילה. זרע** שמפזרין בה במפולת יד: נמ' ליקוס וחניר. **לעמוד** ולחרוש: ולחלרי. **לזרוח** לת המון ברחת **וכנפה: וכנפקות ידי.** בסונלתי: **הרחת. פל"ח בלע"ז שזורין** לת **המון** מתוך התבואה: **שתעמוד בה. כשתוחבין** לותה בתוכו: כונס שלה. לל הרחב **שמכניסין** לותו **להגביה התבואה ולזרות** שלין רוחה פני החמה **ונללין** של לותו לל רחב בכלל כונס הוח:

[לף קה:] **מתני' מכת מדינה. מפרש בגמ' והח ליתח חלח בחכרנותח לחי בקבלנותח מהי מנכה חיכח** מה שימנעו יחבלו: חינו מנכה לו. **לפי' הוח מכת מדינה שעל המעות לח נגזרה גזירה הילכך** לחמר ליה לח עלי ליתה פורענות זו מזלך נרס:

לפני עשבים:

גמ' ואי א"ל לבתר הכי כריבנא לה א"ל ביזרא (ביזרא) דנפל נפל ולא מהני כרבא דלבתר הכי כלום דכי נפיק מינה מסקא עשבים:

מתני' המקבל שדה מחבירו ולא עשתה אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב ליטפל בה א"ר יהודה וכי מה קיצבה בכרי אלא אם יש בה כדי נפילה:

גמ' ת"ר המקבל שדה מחבירו ולא עשתה אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב ליטפל בה שכך כותב לו אנא איקום ואניר ואזרע ואחצד ואעמר ואידוש ואידרי ואיקום כריא קדמך ותיתי את ותיטול פלגא ואנא בעמלאי וכנפקות ידי פלגא.

אם יש בה כדי להעמיד כרי חייב וכמה כדי להעמיד כרי א"ר יוסי בר' חנינא כדי שתעמוד בו הרחת כדי שלא יהיה כונס שלה רואה פני החמה איתמר לר אמר שלש סאין דבי ר' ינאי אמרי סאתים אמר רשב"ל סאתים שאמרו חוץ מן ההוצאה:

מתני' (דף קה:) המקבל שדה מחברו ואכלה חגב או נשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכירו ואם אין מכת מדינה היא אינו מנכה לו מן חכירו ר' יהודה אומר אם קבלה ממנו במעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מן חכירו:

גמ' היכי דמי מכת מדינה אמר רב יהודה כגון דאשתדוף רובא דבאגא עולא אמר כגון שנשתדפו ד' שדות מארבע רוחותיה וסוגיין כרב יהודה (דף קו.) אמר ליה זרעה חטי ואזל זרעה שערי ואשתדוף רובא דבאגא ואשתדוף נמי הנך שערי מצי אמר ליה אי זרעתה חטי נמי הוה משתדפה או דילמא א"ל אי זרעתה חטי הוה מקיים בי (איוב כ"ב:כ"ח) ותגזר אומר ויקם לך

נמ' בחנק. רוב שדות של אותה העיר: [דף קו.] **ותגזר אומר. מה שתבקש מאת היוצר יעשה לך ואני לא בקשתיו בתחלת הדגים תן השמים שיעליחוני בשעורים חלא בחטין: כל שדותיו. בכל מקום שהם:** ליתך. מזלך נרסי: **כל שדותיו. לפילו אותו שיצנו בבקעה לחמרת** וכתבו המפרשים ז"ל מדקאמר הכא ותגזר אומר וכו' לכולי בחנק לאסתלפא הוא של שעורים לפילו של אותו מין עצמו של חטין הוא ליה למימר הוא מקייס כי לא יבואו בעת רעם כלומר ומשמיע מינה להיכא דלא אמר ליה זיל זרעה חטי להסתא לא מצי למטען הוא מקייס כי ותגזר וכו': מנכה ליה. למכת מדינה לישקיי לע"נ שהם שני מינים **לפי לא היכי מצי ה"ל** לי זרעתה חטי נמי הוה מסתלפא אלא ולפי מכת מדינה לתיש נמי מזרע לזרע: ולמרי' בגמרא תני חלא פעם לשעורה ופעם שניה זורעה שלישית אינו זורעה ותניא לישך שלישית זורעה רביעית אינו זורעה לא קשיא הא כרבי לחמר בתרי זימני הויא חזקה הא כרבן שמעון בן גמליאל לחמר בתלת זימני הויא חזקה.פעם לשעורה ושניה. **זרעה ואכלה חגב או נפלפה חזר וזרע שנית ולם אינו זורעה אינו מנכה לו ולפילו הוא מכת מדינה** פלוגתא לרבי ורבן שמעון בן גמליאל לחכוה והלכתא כרשב"ג לרביה לחכוה חון מנשואין ומלקיות (יבמות לף סל:) לפסקינן כרבי וכן פסק הריי"ף ז"ל וכל המפרשים ז"ל: **לחמר רב יהודה.** [לא גנו] שמנכה לו במכת מדינה: **לבל לא זרעה.** ולאסתלופי רובא לבלאנן לא **מנכה לו מחמת מכת מדינה:** מזרע זרע לה מצי לחמר ליה בעל הקרקע כן זרע לה וזיל **כל זמן הזריעה עמו לא הגיע זמן** עליין: [לף קו:] **ועד חימת. הוי מסך זמן הזריעה:** לחתו לריסי. על זמן לכי לחתו לריסי מלברא לבית בערב: וקיימת כימה לריסייהו. **להיינו בחמץ הרקיע** וזהו שבטו שהוא זמן זריעת שעורים כלחמרינן (מנחות לף פה.) נבי עומר מזרעה קולס לפסח ע' יום והיינו בה' בשבט לבל רש"י ז"ל פירש שעשת כניסת לריסין לעיר לינו בערב ממש חלא **לאחר תשע שעות ביום להיינו סוף העשירית** לאו קיימא **זנב טלה** שהוא כימה כלחמרי בברכות פ' **הרואה (לף נח:) בחמץ הרקיע שנראה לכל לחם כחילו הוא על לחמו והם ימי חלר.** כינך סלר י"ב מזלות ילוע שהם מוסלים בי"ב חלשים ובכל שעות היום [ים] שתי שעות לכל לחד בשהיית **עלייתו טלה בניסן ומאזנים** בתשרי **וכן כל לחד** על הסלר בחלם שלו מתחיל תחלה לשעות בכל יום על לותו חלם והשעות נחלקות לכל לחד בכל יום ושוהה כל לחד לשעות ולא ננמרה עלייתו על **[סוף] שתי שעות ובשש שעות לשלייתו** הוא **בחמץ הרקיע נמלא כי בחלר** עולה מזלו שהוא לניס תחלה **ושוהה שתי שעות** ולחריו טלה שהוא סמוך לו **ושוהה שתי שעות** נ"כ בשלייתו הוי לרבע שעות ביום ולחריו שור כ' שעות הרי שש ו' ביום ולחריו תלמים שתי שעות הרי שמנה שהם ו' לטלה וכיון שהם ו' לשלייתו הרי הוא בחמץ הרקיע ולחר כן **שתי שעות לשלית** סרטן הרי עשרה שהם שמנה לטלה והם לזנב של **טלה והוא עכשיו בחמץ הרקיע והכי לחמרינן** בברכות **[לף נח:] שכימה בזנב טלה הוא:** תומי. שומין: **לסתכר.** נסתמה לשיכתו כמו **ויסכרו מעיונות ונו' שעכשיו העליונים והסיבוהו לרך לחרת ולין ירק מעליח חלא ברביעה בקרקע לחה: מכת מדינה הוא. לא עלו לבלו עברה ולסוקי לשעתיה נמי לא הוה ליה להא לא עביד** למסתכר:

מסתברא דאמר ליה אי זרעתה חטי הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לך נשתדפו כל שדותיו של מחכיר ולא אישתדוף רובא דבאגא מאי כיון דלא אישתדוף רובא דבאגא לא מנכי ליה או דילמא כיון דאשתדוף כולהו ארעתיה מצי אמר ליה משום ליתך דידך הוא מסתברא דאמר ליה אי משום ליתאי דידי הוא הוה משתייר לי פורתא כדכתיב (ירמיהו מ"ב:ב') כי נשארנו מעט מהרבה נשתדפו כל שדותיו של חוכר ואישתדוף רובא דבאגא מאי כיון דאשתדוף רובא דבאגא מנכי ליה או דילמא כיון דאשתדוף כולהו ארעתיה א"ל משום ליתך דידך הוא מסתברא דא"ל משום ליתך הוא ואמאי הכא נמי נימא ליה אי משום ליתאי הוא הוה משתייר לי פורתא כדכתיב כי נשארנו מעט מהרבה משום דא"ל מחכיר אי הוה חזית לאשתיורי לך הוה משתייר מן דנפשך

* בגמ' איתא אמר שמואל לא שנו כו' אמר רב יהודה אמר שמואל לא שאנו שמנכה לו אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל לא זרעה כלל חייב דא"ל אי זרעתה הוה מקיים בי (תהלים לו) לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו:

(דף קו:) אמר ריש לקיש לא שאנו אלא שזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל זרעה ולא צמחה מצי א"ל כל היכי זרע לה ואזיל ועד אימת אמר רב פפא עד דאתו אריסי מדכרא וקיימא כימה אריישייהו:

ר' יהודה אומר אם קבלה ממנו במעות בין כך וכין כך אינו מנכה לו מן חכורו:

ההוא גברא דקביל ארעא בזוזי למעבד בה תומי אגודא דנהר מלכא סבא אסתכר נהר מלכא סבא אתא לקמיה דרבא א"ל זיל נכי ליה א"ל רבנן לרבא והא תנן ר' יהודה אומר אם קבלה ממנו במעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מן חכורו אמר להו לית דחש לה לדר' יהודה:

מתני' המקבל שדה מחברו בעשרת כורין חטין לקתה נותן לו מתוכה היו חטיה יפות לא יאמר לו הריני לוקח לך מן השוק אלא נותן לו מתוכה:

גמ' ההוא גברא דקביל ארעא לאספסתא * מהר"ם ל"ג (בכורי דשערי) עבדא אספסתא וחרשה וזרעה שעורי לקיאן הנהו שערי שלחה רב חביבא מסורא דפרת לרבינא כה"ג מאי כי לקתה נותן לו מתוכה דמי או לא א"ל מי דמי התם לא עבדא ארעא שליחותה הכא עבדא ארעא שליחותה ההוא גברא דקביל פרדיסא מחבריה בעשרה דני חמרא תקיף ההוא חמרא סבר רב כהנא למימר היינו מתני' לקתה נותן לו מתוכה א"ל רב אשי לרב כהנא מי דמי התם לא עבדא ארעא שליחותה הכא עבדא ארעא שליחותה ומודה רב אשי בעינבי * בס"י איתא דכדום וכ"ה בגמ' [וכ"ה בערוך] דקרום ושדה שלקתה בעומריה דכי לקתה נותן לו מתוכה

מתני' ולקתה. שהיו חטים שלופות וכחושות וזו בחכירות הוערכה לשנות ולא בקבלנות לפי בקבלנות פשיטא לכל לחל זוכה ומתחייב בחלקו: **גמ'** לספסתא. לזרוע לספספתא כמה פעמים שירצה: **עבדא** לספספתא. **והיא נקערת לשלשים יום** כלשמרינן בחזקת הבתים (לקמן כח:) **וחזר וחרם וזרע שעוריס: עבדא** לרעא שליחותיה. **בעלים לא חכרה** לנא לספספתא **ואילו זרע** לספספתא **וחזיל הוה** מנלא **והוה** פסק עמו ליקח שעורים מן השוק: הכוח נגרת לקבול **פרלסמא**. כרס: תקוף. החמין: **עבדא** לרעא שליחותיה. **העגבים** לא לקו [לנא] משנעשו יין בחביתו וכביתו לקה ולמרינן בכבא בתרא (לף עו:) חמרא לחתפא לנבורא שוחר זה קונהו מזה [טוב] ומזלו גורם לו להחמין: עינבי לקרוס. ענבים שהתליעו: בעומרין **בעון** שטוחות ליבש בימות הקיץ שעון צריכין לקרקע וכן ענבים שהתליעו בין בעיניה ללריכה וכגון שלא ליחרוס יותר מן המנהג: **מתני'** לא יזרענה חטין. שהחטין מכחישין את הקרקע יותר מן השעורים ובחכירת כך וכך חטים או שעורים או מעות מיירי לפי בקבלנות הא למרינן תכחוש לרעא ולא תכחוש מרע והרי נתנה בחטים שלו זה: לשון המחבר נראה לי ולא ליכחוש מרע מפני שהשכח יהיה מעתה בכיסו והוא טוב לו משיהא לותו שכח עמו בקרקע : **רשב"ג** לוסר. **טעמא** מפרש **בגמ'**: [לף קז.] **לא יזרענה קטנית.** שהקטנית מכחשת קרקע יותר מן התבואה: **גמ' מתני** ליה. במתני': הא לן והא להו. **מתני'** בחרן ישרלא דקי שהוא מקום הנרייל וליכא למיחש לכחשא לזרעא אלן השתא בבבל קיימינן שהוא מצולה וטובענא ובצעי של מים **וליכא למיחש לכחשא לזרעא** הילכך **מצנה** כל מה שירצה **מקטנית לתבואה ומתבואה לקטנית:** לשון המחבר נ"ל לכי היכי לבעגן סברא לייעגן כלשנני בבבל נם בלשני קרקע במקום לליכא מנהג לייעגן כלין קרקע בבבל לייתר לומה ענין קרקע חוקם לארץ ישרלא מקרקע חרץ ישרלא שבשרי נרשה מן הכתוב שלא היו בחרץ ישרלא נסברות להסקותה כמו שים בחוקם לארץ ישרלא בתרמב"ם ז"ל כתב פרק ח' מהלכות שכירות בבל וכיולץ בה על כלן: תחלי. שחלים שקורין קרישי"ן בלע"ז נגלים בין פסחים: **אין בהם משום גזל.** לשאר בל ועוקרן לפי שהוא משכיח **את הבעלים שמפקידין בפסחים יותר** מלמיסס: תגבולין. שם עומדת על נבולי הערוגה ולא בתוכה יש בהם משום גזל ללא מפסלי: ולא שם הוקצו הבצלים לזרע. **שעמלו בפסחים ימים רבים על שגמר גדולן שוב אין עקירתן מועלת לפסחים** ויש בהם משום גזל: **הנוטה לכאן נכאן.** פירוש לוקח בעומד על המנר ממש לאבל בעומד בקרקעו של אחר מסס כולו אלו אע"פ שהרשיו מתפסנין בשלה אבדו ובלשמרינן פרק לא יחפור (לף כז:) אילן הסמוך למנר מביא וקורא שע"מ כן הנחיל יהושע את הארץ: **לא תזכון. לא תקנה שלה הסמוכה לעיר:** שורק. חומה: ורייקק. נלל **שלא נסריס כמו חל וחומה: מסוחלה. מולל קרקעות היה בשכר לקונים ולמוכרים לאחים ולשותפים הבאים לחלוק: כורכמא ריסקא. כרכום** של נן והוא מסוכח **שבכרכומים:** [לף קח.] **לאגלי נפא. הכל מסייעים לגלות חומת העיר ולהעמיק שעריה שלא יכנס לעיר** נבא שונאין: לאגלי. שערים: נפא. סתימה: **לא צריכי נטירותא.** רבנן תורתן מסמרתן לכתיב **בשבבך תשמור עליך: לכריא לפתיא. לכרות מעין** או בור **לשתות: לפילו מרבנן. שהרי לף הם צריכין לשתות:** פתיא. **שם הכלי שמותין בו הוא כן בלשון ארמי : נלו בני לכלוזא.** נלו בני מיפך בלכלוזא ניהנו מפני שנגלי הוא להם לבל לא נפקי בלכלוזא **בעלי בתים עצמם בכרוז או בלכלוזא לחפור לנא גובין מעות ושוכרין פועלים** גובין לפילו מרבנן: לשון המחבר ונ"ל לכיון לנא מיחייבי רבנן לתת לנא בלנא נפקי בלכלוזא כלנפקי בלכלוזא יין לנו רלויס שינבו מהם לפילו כדי לשכור פועלים במקומס ש"כ יין מוציאין מהם ורליתי כתוב בשם התוספות נ"כ שאין גובין מהם כה"נ ע"כ: **לכריא לנהרא.** כשמעלה **ארטון ונופלים בו לבנים ומעכבים מרוצת המים וכורין ומנקין אותו להעביר** מכשולים: **תתלי מסייעי עילאי. כשהעליונים מתקנים כנגדם יש לתחתונים לסייעם שהרי המכשולים העליונים מעכבים את המים מלירד ונמצא תיקון העליון לעזרת** תחתונים: לבל **העליונים לין להם לסייע את התחתונים כשמתקנים למטה שתיקון שלמטה לינו לעזרת העליונים אלא לרעתם שכל זמן שהמים רצין למטה הנהר מתיבש למעלה והשלות מתיבשות: וחלופא במיא למיטרא. כגון בעיר שהמים קטין להם להרבות טיט ולקלקל הדרכים ועושים להם חרין במורד להוריד המים חוצה לעיר** ואם נתקלקל **החרין וכורין אותו העליונים צריכים לסייע לכרות למעלה שכל** לחבל התחתונים לין עליהם לסייע לעליונים לכרות למעלה שכל

זמן שלח ירדו עליונים למטה טוב להם לתחתונים: ומתקנת לעצמה. בפני עצמה כשמנעת כנגדה אין לחם מספיקה: המקלחות מים. מים סרוחין ומי מטר לביב לחל חרין מתוקן להורילס: **כולם מתקנות עם התחתונה. ומסייעות לותה לתקן כנגדה כלפרינא לעיל: ביני לחי. שלה שעומד ליקח בטפקא ושלות שני לחין סמוכין לה מכאן ומכאן:** טפקא. הוא מם שנוטל המלך מן הקרקע ממי שמחזיק יל בו: חונפא. שלא היו סבורין לחלין לו שמתפין שיעשה שום לחם חונפא נלולה כזו להחזיק בו ולפיכך לא מהרו להחזיק בו: סלוקי נמי . משום ועשית היכר והטוב: **ואי משום לינא לכ"מ וכו'. לם אינם לחין לו שותפין שלא שבחין עליו מכח מערנות ואומרים אנו היינו מצפין לקחתה שאנו צריכין קרקע וטוב לנו לקנות בסמוך ולא ליקח במקום אחר: לא מסלקינן ליה.** לכאין זוכה מן הספקר הוא ליה כמתנה לשמא **לא ימצא במקום אחר** לכשלמא לוקח במעות בין רב יהודה בין רב נחמן מולו למסלקינן ליה משום לינא לבר מערא משום זוזי לחיגים עבדי ליה ספסרותיה וכבל מקום לחם מונח ליקח וכשמעא בסמוך ללענין מכירה מולו לחית להו לינא לבר מערא: ולינא לבר מערא הוא לומיא לביני לחי שאין קרקע אחר כלל **מפסיק בין קרקע של מערן וזה** ברור: **נהרדעי אחרי וכו'.** לחפילו בכה"נ לינא לינא לבר מערא למשתמת מי שרוצה ליתן טפקא מונח במקום אחר להחזיק מה שאין כן במתנה: **אתא אחר ליה לחזיל ולחזין.** הלוקח **נטל רשות מבן המערן ואחר ליה זיל זבון.** נהרדעי **אחרי ערוך** למקנת מיניה. **לאי לא קנו מיניה מני אחר ליה מפטה הייתי בך כדי להעמידו על דמים הראויים לה אלא בחתי אני ליקח מן הבעלים היה מעלה לי בדמים בשביל שאחביבה עלי:** ולכלכתא ערוך למקנת מיניה. משום לחבבינן ליה לבר מערא כאילו יש לו קנת קנין בגופו של קרקע ומיהו כי קנו מיניה סני אע"פ להוי כעין קנין לבריה ויש מי שכתב לאע"נ לאחרינן לאי ל"ל זיל זבון בעלמא לא סני בלא קנין אם נעשה הוא שליח למכור לבר את זכותו אע"נ ללא קנו מיניה והרב אלברנלוני ז"ל כתב בשם נחון [שאפילו שתק בעל המער אחר שילא שקנה ולא תבע בזמן קרוב יומו או קרוב לו בטל דינו ע"כ] והרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"ב מהלכות שכנים שאם רלה לותו בעל המער כלאם שעומד בשלו ושתק מחל: **והשתא לאחרת וכו'. ל"ל אין קנינו של זה כלום** לחבבינן ליה לגלוקה זה כאילו הוא שלוחו של בעל המער וכאילו הוא קונה בשבילו: **חייקר וזל לרעא ברשותיה לבר מערא לוקיר לו זל ולא יוסיף (הלוקח) ולא יגרע מלקבל לאיס שנתן בה לכי לוקיר רווחא לב"מ הוא וכי זיל פסילא לב"מ הוא** לפיכך כתב הרמב"ם בפרק י"ב מהל' שכנים שאם לוה

כולן ומתקנת לעצמה

אמר רב * בגמ' אי' אר"י אמר רב האי מאן כו' (ג"א) יהודה האי מאן דאחזיק ביני לחי וביני שותפי חציפא הוי סלוקי לא מסלקינן ליה ורב נחמן אמרן מסלקינן ליה ואי משום דינא דבר מיצרא לא מסלקינן ליה נהרדעי אמרי אפי' משום דינא דבר מיצרא מסלקינן ליה משום שנאמר (דברים ו':י"ח) ועשית הישר והטוב אתא אמר ליה אזבין וא"ל זיל זבון צריך למיקנא מיניה או לא * בגמרא איתא רבינא רב נחמן אמר לא צריך למיקנא מיניה נהרדעי אמרי צריך למיקנא מיניה והלכתא צריך למיקנא מיניה והשתא דאמרת צריך למיקנא מיניה אייקור או זל ברשותא דבר מיצרא:

זבן במאה ושויא מאתים חזינן אי לכולי עלמא קא מוזיל ומזבין יהיב ליה מאה ואי לא יהיב ליה מאתים זבן במאתים ושויא מאה סבור מיניה מצי א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי א"ל מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי הכי אמרי נהרדעי משמיה דר"נ אין אונאה לקרקעות זבן גריוא דארעא בי מצעי נכסיה חזינא אי עידית היא אי זבורית היא זביניה זביני (דף קח:) ואי לא איערומי קא מערים מתנה לית בה משום דינא דבר מיצרא אמר אמימר ואי כתב בה אחריות אית בה משום דינא דבר מיצרא דאמרינן האי מזבן קא זבין לה ומשום הכי כתב בה אחריות והאי דכתבה בשם מתנה איערומי הוא דקא מערים משום דינא דבר מיצרא ודינא הוא דחזינן כמה שויא ויהיב ליה בר מיצרא

לוקח קולס שיסלק לותו בן המער [ונח"כ סילקו] לין בעל חוב שלו טולף מיל בן המער ולס השביח הלוקח לת הקרקע (לו בגה) רולין לותו כיולל לתוך שלה חבלו [שלא ברשות] ונוטל הוצלה ולס הספסיל והרם לו לכל פירות מנכין לו למיס בל"ל כשהכל פירות **לאחר שהביא מעות בן המער** לסלקו לבל פירות שאכל מקולס שלו הוא לוכל ולין מחסבין לותס. ללו לבריה ז"ל: **ולי לא יהיב ליה מאתן. לגבי להאי הוא לאוזיל:** לין לונלה לקרקעות. מהא שמעינן לאפי' בפנגא לין לונלה לקרקעות להא זבין במאתים ושויא מלה שלא כלבלי מי שלמל מן הירוסלמי [להכוותת פי"ל הלכה ל'] לכפנגא יש לונלה לפילו לקרקעות הרשב"ל והרגב"ל ז"ל וכבר כתבתיו פרק הזהב [סי' שפנ] בס"ל: לתל המחבר ומיהו הרל"ם כתב [שכבר תינה] למעי ז"ל לתקוני וכו'. [ולידבול המקח בהאי טועותא וכלמוכח בכתובות (לף עמ:) פ' לולמנה ניזונית טעה שליח לל קלמינה וכו' ובהניה לתרה ר"נ לוקח משום שקנלה לנעמו ולל שליח משם הוא לע"נ לחבבינן ליה כשליח המערן ומה שכתבתי בפנים בשם הרמב"ס ז"ל לפירות שאכל מקולס שלו הוא לוכל נוטה לזה ע"כ: בתמצי. בלמנא נכסים **של מוכר ששלות המוכר מוקפות לה מכל לד: חזינן לי עילית וכו'. לבר העשוי לימכר לנעמו שאינה לומה לשאר שלות הסמוכות: זביניה זביני. ולין מערני המער יכולין לסלוקו שהרי יש הספק** בינוסס: [לף קח:] **ולי לא לוערומי .** לתר **לס בתתי ליקח לעלם יסלקוני לקנה לני בית שלה בלמנא ולהיה לני מערן לכל רוח ולקנה לני לכל לד ולא יוכלו לסלקוני מן המער ומן המותר לכל לד הלכך מהשתא מסלקינן ליה: ולי כתב בה לחריות.** לוולמי מכר הוה שאין כותבין לחריות **על המקנה** ולמי לכתב ליה בלשון מקנה לוערומי ז"ל לסיכא לקל מערים: וכתב הריט"ף ז"ל לסיכא לקביל עלי לחריות [המקנה] בסף שהוא **יתר על שוויה של** קרקע נותן לו בסף הלחריות ממה שנפסד לאי במקנה היא ליה בה מסוס לינא לבר מערא ולי מכירה היא יון לאם עשוי לכתוב על עצמו לחריות יותר ממה שקבל ולס קבל עליו לחריות סתם ולא פירש שמין כמה היא שוה ונותן לו [וכן] היכא לכתב בסס שטרא בלשון מכר ולא פירש בכמה מכרה לו יסיב ליה כשיעור הלחריות שקבל עליו ולס קבל עליו לחריות [המכר] סתם כתב הרמב"ס שנשבע בנקיטת חפץ בכמה לקחה כתב הרמב"ן למסתברא ללוקח לא מקבל עליה לחריות לבר מינרא ללאו ועשית היכר והטוב הוא שיהא מפסיד לו ולא"נ למוכר קביל עליה לין לחריות לילמא לא הוו ליה נכסי למוכר והלר עליה הלכך ליתיה ללא כלין שליח ולחריות לבר מערא למוכר והרמב"ס שכתב שלחריותו על הלוקח לא נתחוורו לבריו. כ"כ הרשב"ץ והרגב"ד ז"ל:

לריח אברחי לך. ואין לך יפר וטוב מזה ולא מצי למימר המערן נמי הני [הייתי קונסו] והייתי מברית לרי לקחמר ליה אחי לאלמלא מהרתי לקנותו היה מוכר לכותי אחר: אחר המחבר מכאן היה נראה לי שהלוקח [בית] רשות מעני שאין בה לינה לכ"ע שיאמר לו הלוקח לרי אברחי לך [שקניתי] ותותי שאלמלא לקחתיו לי **לא היה מוכרו לאחר והיה** נופל הבית על ביתך והיה מזיק לך וכ"ש שם המוכר עצמו תומר נמ כן שלא היה מוכרו לזה. ומיהו לטעמן דרי אברחי לך לי שפשר שלא לתרגו כן שלא כשהבריחו בשעה שלקחו כי הכא כשלקחו מכותי הבריח הרחי שלא יוכל עוד למוכרה לכותי חברו לבל הכא עליין הרחי רובן שהרי לא בנאו עליין לחילו בנה כבר היה קנוים לו לגמרי וכבר היה בידו של מוכר למי ממכרו לו שוין ויכול לומר מוכר ניחא לי בהכי [לה"ל הני שרו והני ערו] וכל כה"נ לית בה משום לינת לבר מערן וכן כתב הבה"ע ז"ל: כתב רבינו חאי והרי"ף בתשובותיו שאם שהה בר מערן משיגע כלי תביעת ב"ל ושיבית מעותיו בטל לין מערנות מה תאמר שהיה חוץ לעיר לו חולה או קטן הא כתבו הגאונים ז"ל שאין נאלו לינת לבר מיערן ומיהו לפשר לתשכוחי [לחילולו כבר בנה לוקח יכול המערן לסלקו] כגון שהיה בעיר ולא ילא המערן על שבנה וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל פי"ג מהל' שכנים והלוקח שבנה והשביח לו שתר והפסיל בן המערן מסלקו ונותן לו למיו וכו' שלא **ולאי לא מצי** למימר כיון שלעתה למכור לא הייתי מוכרו שלא לזה ול"כ [היה יכול המערן לומר ללוקח] היה לו להודיעני והייתי לוקח ממך וכבתי ומלקתי האחי לבל זבן מכותי אחר שם לא מהרתי ליקח היה מוכרו לכותי אחר שאין בו ועשית היבר והטוב כלי שתאמר סוף סוף היה בא לידי על כאן כן נראה לי והאי זבן מכותי וזבין לכותי תלמולא הוא לקל מפרש טעמא מאי חמרינן זבן מכותי וזבין לכותי לית בית מקום לינת לבר מיערן מאי מקום לסלקותי מכותי לא מצי לסלוקי מקום לינת לבר מיערן לאחר ליה לרחמי וכו' וכשמזבן לכותי נמי כותי הלוקח ולאי לאו בר ועשית הטוב והיבר הוא **ואין לנו לומר על לינת לבר מיערן ועשית היבר והטוב שלא ללוקח שאילו המוכר יאמר מה עשיתי לך שם תרצה לא למכרנה תהיה בידי לבל ללוקח נאמר מפני ילך ויקחנו זה** מה תאמר שיאמר לו מערן טוב היה לי שיהיה בידך שתהיה לו בטוח מנזיקין הא מפתיין ליה בשביל זה על למקבל [ללוקח] ממנה לבל בעלים הרשעונים לא [מסלקו ליה ללוקח] ומסתברא לכי היכי לאמרינן לאין בר מיערן מוצי מיהי בעלים הרשעונים הוא הדין [זבנה] לבניס לבדילהכו נמי לוכה מקום ועשית היבר והטוב לומיא לקומא (ב"מ קף לה:) להברה מקום ועשית היבר והטוב והברה נמי ליורש לפי פרש"י ז"ל **כמו שכתבתיה פ' המפקיר.** הרנב"ר ז"ל: **מסכנתא לית בה.** מסכנתא לית בה מקום לינת לבר מערן דלין מערן יש לו שכולה שכונה בידו **וכי היכי לאין בעל** המערן יכול לסלקו כן עליה כל לוגם לאחי מחמת הכותי וכתבו בשם הרא"ם ז"ל למש"ה מקבל עליו מהשתא קולם שיבא שיהיה מקום שהחמירו חכמים לקנסו שיכתבנו לו שטר שעבוד על נכסיו ויחול שעבודו מעתה ועוד כתבו להא לחמרינן שמותי תשתיין ליה היינו לוקח שיוכל למכרה ליבראל בחותן למיס שלקחה הכותי לבל ולאי ליני מחויב למכרה בפחות ליבראל ומיהו לי חזינן שמתכוין הכותי לקנות בחנך ליבראל כדי להשחית נחלת יבראל כגון בשכונת היהודים או שיש עדיפה בלבר הכל לפי ראות הליינין ומלחמרינן מסתפינן ליה על למקבל עליה כל לוגם הרחב"ל ז"ל לשמעינן מהא כתב הרא"ש ז"ל בשם הרא"ם ז"ל לכל היכא ללא קבול עליה אע"ג לחתי ליה לוגם לא מיחייב ליה על למקבל עליה לנרמת בנזיקין פטור כתב הרב בעל העטור להוא הלין לשכירות לכותי לממתינן ליה למשכיר על למסלוק ליה לו למקבל עליה כל לוגם לחתי מינים וכבר כתבתי לעת הרא"ם ז"ל בטעם מקבל מהשתא: נרסי' בגמרא **מכר כל נכסיו לאחר ליתי ביה מקום לינת לבר מיערן** לבעלים הרשעונים כל נכסיו לאחר **בכל מקום שהם זו במזרח וזו במערב ויצאו מערני לאחר מהם וערערו** ליתי ביה מקום לינת לבר מיערן **שלא תקנו חכמים לומר ללוקח השתלח נעשות יפר וטוב לבעל המער שהיה רעה למוכר שזה לא יקנה השאר שימשוך ילו בשביל** זו וכתבו הרשב"ם ז"ל והרב ר"נ ב"ר ז"ל לאפילו אחר בן המער אני לקנה הכל אין שומעין לו וטעמא מקום לשפעמים לא ימצא למי ימכור כולו שם לא ימכור לזה וכיון לאפשר למטו מיניה **פסילא לא תקנו בו לינת לבר מערן** : לבעלים הרשעונים. שם מכר לבעלים הרשעונים אין בעל המער מוצא מיהו לבל בלו שניהם לקנות בעל המער קולם וכן נמי לי מזבן' לגיונים לעלמא בר מיערן מסלקו ונפשיה מקבל עליה כל לוגם לחתי מחמת הכותי וכתבו בשם הרא"ם ז"ל למש"ה מקבל עליו מהשתא קולם שיבא שיהיה מקום שהחמירו חכמים לקנסו שיכתבנו לו שטר שעבוד על נכסיו ויחול שעבודו מעתה ועוד כתבו להא לחמרינן שמותי תשתיין ליה היינו לוקח שיוכל למכרה ליבראל בחותן למיס שלקחה הכותי לבל ולאי ליני מחויב למכרה בפחות ליבראל ומיהו לי חזינן שמתכוין הכותי לקנות בחנך ליבראל כדי להשחית נחלת יבראל כגון בשכונת היהודים או שיש עדיפה בלבר הכל לפי ראות הליינין ומלחמרינן מסתפינן ליה על למקבל עליה כל לוגם לחתי ליה לוגם לא מיחייב ליה על למקבל עליה לנרמת בנזיקין פטור כתב הרב בעל העטור להוא הלין לשכירות לכותי לממתינן ליה למשכיר על למסלוק ליה לו למקבל עליה כל לוגם לחתי מינים וכבר כתבתי לעת הרא"ם ז"ל בטעם מקבל מהשתא: נרסי' בגמרא **מכר כל נכסיו לאחר ליתי ביה מקום לינת לבר מיערן** לבעלים הרשעונים כל נכסיו לאחר **בכל מקום שהם זו במזרח וזו במערב ויצאו מערני לאחר מהם וערערו** ליתי ביה מקום לינת לבר מיערן **שלא תקנו חכמים לומר ללוקח השתלח נעשות יפר וטוב לבעל המער שהיה רעה למוכר שזה לא יקנה השאר שימשוך ילו בשביל** זו וכתבו הרשב"ם ז"ל והרב ר"נ ב"ר ז"ל לאפילו אחר בן המער אני לקנה הכל אין שומעין לו וטעמא מקום לשפעמים לא ימצא למי ימכור כולו שם לא ימכור לזה וכיון לאפשר למטו מיניה **פסילא לא תקנו בו לינת לבר מערן** : לבעלים הרשעונים. שם מכר לבעלים הרשעונים אין בעל המער מוצא מיהו לבל בלו שניהם לקנות בעל המער קולם וכן נמי לי מזבן' לגיונים לעלמא בר מיערן מסלקו [ללוקח] ממנה לבל בעלים הרשעונים לא [מסלקו ליה ללוקח] ומסתברא לכי היכי לאמרינן לאין בר מיערן מוצי מיהי בעלים הרשעונים הוא הדין [זבנה] לבניס לבדילהכו נמי לוכה מקום ועשית היבר והטוב לומיא לקומא (ב"מ קף לה:) להברה מקום ועשית היבר והטוב והברה נמי ליורש לפי פרש"י ז"ל **כמו שכתבתיה פ' המפקיר.** הרנב"ר ז"ל: **מסכנתא לית בה.** מסכנתא לית בה מקום לינת לבר מערן דלין מערן יש לו שכולה שכונה בידו **וכי היכי לאין בעל** המער יכול לסלקו כן

ונחית לארעא

ואי אודי דמזבן זבנה והא דכתיב ליה משום מתנה משום דינא דבר מיצרא הוא דעבד הכי ואמר בכך וכך זבנתה וליכא סהדי דידעי בכמה זבנה מסתברא לן דמשתבע ושקיל הואיל וכשליחא הוא לגבי בר מיצרא והיכא דכתב ביה בשטר מתנה וקבילית ליה לפלוני דנא אחריות מתנתא דא דאי נפקא מחמתי מידיה יהיבנא ליה כך וכך זוזי וארעא לא שויא ההוא שיעורה [אע"ג] דלא קא מודה דמזבן זבנה לא שקיל ליה בר מיצרא אלא בדמי דקביל עליה מרי ארעא דמה נפשך אי במתנה יהבה ניהליה מתנה לית בה משום דינא דבר מיצרא ואי מיזבן קא זבנה מיניה לא עביד איניש דמקבל על נפשיה לחבריה מאי דלא קא שקיל מיניה

יום רמה

ומסתייע האי סברא מהא דאמרינן זבן במאתים ושויא מאה אלמא עביד איניש דזבין קרקע דשויה מאה במאתים ואי ניחא ליה לבר מיצרא למישקליה בהנהו דמי שקיל ואי לא לא הילכך אי יהיב לזה בר מיצרא כוליה דמי דקבל עליה מרי ארעא שקיל ואי לא לא שקיל מכר כל נכסיו לאחד לית בה משום דינא דבר מיצרא לבעלים הראשונים לית בה משום דינא דבר מיצרא זבן מכותי וזבין לכותי לית בה משום דינא דבר מיצרא זבן מכותי א"ל אריא אברחי לך ממיצרך וזבין לכותי כותי לאו בר ועשית הישר והטוב הוא שמותי ודאי משמתינן ליה עד דמקבל כל אונסא דאתי מחמתיה משכנתא ליתבה משום דינא דבר מיצרא דאמר רב אשי אמרו לי סאבי דמתא מחסיא מאי משכנתא דשכונה גביה למאי נפקא מינה לדינא דבר מיצרא למכור ברחוק ולגאול בקרוב ברע ולגאול ביפה אין בה משום דינא דבר מיצרא מ"ט חיישינן דילמא אדמעכב ליה לבר מיצרא נפקא ארעא מידיה וזבן לה איניש אחרינא לכרגא ולמזוני ולקבורה ליתביה משום דינא דבר מיצרא דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא לאשה ליתמי ולשותפי

הוא לין יכול לעכב לו בה בעל השדה למכרה לאחר למילתא פסיקתא קתני משכנתא לית בה משום דינרא לך לזה ולא לזה ולין ערוך לומר שאם יבוא אחר ולקח שדה אחת שהיא סמוכה לזה שהיא ממושכנת בידו שאין המשכן יכול למשכן משום דינרא לבר מינרא לכיון לליכא לית ליה בנופה לאלעזא מילי אלא זוזי הוא לליתי ליה עלה לך עליף מאלעזא לאחר ובתי לאחר למרי בתי לך מני מעכב אמרי אלעזא וכן נמי בכולל זה שאם אלם רוצה למשכן שהוא לין בעל המקח **יכול לעכב עליו למשכונו לו** למני ג"ל הוא נח לי ואתה קשה לי ואע"ג לליכא למיחש לילמא זביני נינהו ומשום הערמה משקו להו שמא למשכנתא כיון לליכא למיקם עלה למילתא ליכא משום ועשית הישר והטוב שנזקיק אותו לחרס ולשבועה. כ"כ הרמב"ן ז"ל. וכתב עוד לליכא משום דינרא לבר מינרא אלא במוכר בדמים מיד לבל בהמתנה לא אלא"כ בר מינרא רוצה לפרוע מיד שיכול לומר לו חבירך נח לי יותר ממך ואני רוצה בחבירך והסכימו לדעתו הרשב"ם והרגב"ד ז"ל: **למכור ברחוק וכו'. אם מוכר זה מוכירה מפני שהיא רחוקה ממנו ורוצה לקנות אחרת בסמוך לו** לין בה משום דינרא לבר מינרא **שהיו בנו להפסיד למוכר משום יפר וטוב למצר שכשם שעלינו לעשות יפר וטוב לזה כן עלינו לעשות יפר וטוב לזה ואם בחנו לעשות חיוור לבר שמא בין כך ובין כך תמכר זו שהוא רוצה** לקחתה: לכרגא. **לפרוע ככף גולגולת למלך: ולמזוני. למזון** ה**למנה והכנות שב"ל מוכרין בנכסי יתומים וכן לקבור את** ה**מת** למזבנין בלא לכרזתא **וכיון למשום רווחא ליתמי לא מסהינן** למלתא **כל שכן למשום דינרא לבר מינרא לא מסהינן** ליה למלתא: **לאחה וליתמי ולשותפי. מכר לאחה לא מסלקינן לה ללאו חורחא לאהדורי ולבקש מי שיש לו קרקע למכור ומי שבא לידה רחמון לין** לנו לומר לה עשי היפר והרחיקי מעליו וכתב הרגב"ד ז"ל בשם הרשב"ם ז"ל לדוקא בחשה יעשבת תחת בעלה אי נמי בנשואה ושיש לה נכסים יקועים הא לאו הכי לא להערימה היא וכתב עוד הרגב"ד ז"ל בשם הרז"ה שכתב בשם חביו ז"ל למלחמינן בחשה ויתמי משום לחינהו ערייכי לה טובא ליתי ליה משום דינרא לבר מינרא שמעינן להיכא לדוקא להלא להרווחה בעלמא ולחיקנא ליה שעתא ומנרן לא מנעוך לה אלא להרווחה בעלמא לליתי ליה משום דינרא לבר מינרא: **ליתמי ולשותפי. שמכר לחבירו חלקו בשדה שהן שותפין בה אין לנו לסלקו משום דינרא לבר מינרא לומר אין לתת בה בחלק חבירך אלא כאחד מהנרנים ויקחו עמך אלא כיון שלא נתברר חלקו הרי הוא כשכן בכולה** וכתבו הנאונים ז"ל לסני שותפין אע"פ שאינם שותפין בני חד מינרא אלא שותפין לעיסקא לסני נמי מיחייבי לסלסי בועשית **היפר והטוב כמו** בני מינרא וכן כתבו הרשב"ם והרגב"ד ז"ל: לאחר המחבר כתב הרמב"ם ז"ל פרק י"ב מהלכות שכנים שאין הלוקח מסתלק אלא ברורים ברורים שבעל המקח הוא המסלק בודאי שיכול לומר לו הלוקח נזלן הוא לו לרים לתת בקרקע זו ואין דין מנרן לך וכן אם טוען הלוקח לכרגא מכרו לי ואין בו משום דינרא לבר מינרא והמנרן טוענן להפסיד זכותו לתת טוענן כן על בעל המקח להביא ראיה ואם לא הביא יפסיד הלוקח היסת עוד כתב ז"ל שם מכר לטומטום או לסלקו מפני שסם ספק לאם עוד אין לסלקו מפני יכול לעכב על בעל המקח שהוא לוקח משום דינרא לב"מ [המנרן יעכב] על בעל המשכנתא שהוא לוקח משום דינרא לב"מ כתב הרמב"ם ז"ל פרק י"ג מהלכות שכנים [עיין שם לאחתנה קקין] שאם אחר הלוקח בכך וכך קניתיה נשבע בנקיטת חפן ונוטל כיון כל השלוחין שהלוקח שליח המנרן הוא ומיהו אם אחר על שוה מאה מאתים הינו נאמן ומיהו לנבי מתנה אם נתחייב הנותן שאם תנרע מיל המקבל שיתן לו משום מאה מאתים נותן לו המנרן מאתים: עוד כתב ז"ל החליף הלוקח הקרקע בקרקע אחר או בבהמה או מטלטלין רואין למיהן ונותן לו המנרן ומסלקו והינו יכול לומר ביזוק קניתיה חלוי תן לי מה שהנחתי בשם שזו הערמה היא עוד אם אין בן המנרן יכול לסלק הלוקח על שיזכה בקרקע ולא יאחר עם המוכר תנאי במכירה עוד אם זה העיקר בכל חלוי הדינים שהלוקח כמו שליח המנרן ויכול לומר לו לתקוני שלריתיך ולא לעוותי לפיכך אם אחר שהביא המנרן הטעות נוטל הלמים ואם הפסיד והרס וחפר או לכל פירות מנכין לו מן הלמים: עוד אם אחד שלקח מפנים שלה אחת ובא בעל המנר לסלקו מחנה בלבד שלקח מן האחד אינו יכול אלא או מסלקו מכולה או מניח לבל המוכר קרקע לפנים ים לבעל המנר לסלק אפילו או לסלק אחד ומניח אחד: עוד אם בן המנר שבא לסלק את הלוקח וקולס שסלקו מכרו המנרן [לאותו שלה שים לו (על) המנרן] שוב אינו מסלק את הלוקח שאין לך [מחילה] גדולה מזו כתב הרמב"ם ז"ל פרק י"ל מהל' שכנים היה בן המנר במדינה אחרת או חולה או קטן ואחר זמן הבריא החולה והגדיל הקטן ובא להולך אינו יכול לסלקו שאם אתה יכול לומר כך אין אלם יכול למכור קרקעו שבני הלוקח יאמר לאחר כמה פנים תנא מילי וכזה הורו הנאונים ז"ל עכ"ל: כתב הרמב"ם ז"ל פי"נ אין כח טורף קרקע בחובו נגזל מכח הלוקח לנבי מנרן. ואם ירצה הנטרף ליתן הלמים שהיו עליו חוב יחזיר לו שהרי לעולם. עוד אם אחה שהיא מנרנת בעלה יכול לסלק הלוקח או לקיימו בע"כ כתב הרמב"ם ז"ל פ' י"ל אם אחר שלקח בא מנרן ולא מיחה ולא ערער על מה שרואה ה"ז מחל ואוב אינו יכול לסלקו. עוד אם אם לקח בזול מה שאין לרכו של מוכר לזול כל כך מתנה הוא ונותן לו המנרן כל השוה לקח שוה ק' שוה במחתים המנרן טען ברי לי קנוניא עשו מכל מקום יתן מחתים ואח"כ יסביענו היסת בל"ח בשים אם עשים שנתן מחתים ואם אין עשים נשבע הלוקח בנקיטת חפן ונוטל מחתים ע"כ: [מרי בתי לא מעכב אמרי לרעלא] (נס) לאחר המחבר במשכנתא שרב הוא אם לחמרן לעיל שאינו יכול לעכב על מחרי לרעלא ה"פ הכא לע"פ שהבנין ממש שלו כיון שאין לו אום קנין בגוף הקרקע שבנה עליו וברור הוא וזהו לפי מ"ש בפנים שהוא על לרך המפרשים ז"ל שאין מחלק בין משכנתא לאחרנא לעיל למאחרי בתי להכא לבל רש"י ז"ל עליף ליה משכנתא לאעיל מפני שכונה שכונה בידיה לבל אחי מאחרי בתי **חינו חשוב שכן** בקרקע זו שאינה שכונה בידו ואי משום שהבתים שלו שכונות עליו הרי הם עומדות להסתלק ממנו ונמצא **שהוא לא שכן אם** מ"מ נפקא לן לכ"ע אחי שכן בבתים מפני שממושכנות בידו או מוכרות לזמן יקוע ובאותן בתים יש מרתף או בית ל' שאינו ממושכן אינו **יכול לעכב על בעלו** למוכרו למי שירצה לבבל המנרן ולאי מעכב הילכך אם מכרו הבעלים אותו בית [לבעל המשכנת]

לפרש"י ז"ל ללא מיקרי שכן בהאי קרקע ונם המפרשים ז"ל למעמו בעל המשכונה למארי בתי היינו לענין הכתוב שמוכן בהם ומוכנים לו כגון בתי דשכני בהם קרקע זה לפי' נזה לא עדיף ממרי בתי לאבל במה שהינו ממוסכן לו פשיטא ולאו ללא למי למרי בתי שנוף הכתוב שהם שלו שוכנות על הקרקע לאבל זה שאין לו נוף קרקע כלל מה זכות יש לו במרתף שתחתיו מפני הבית הממוסכן לו שעומד על נבוי כיון שאין לו קנין בגוף כלל ועוד שהמרתף הוא ולאו שהרי יכול לעכב על הבעלים לנבי לאחר מה שאין כן במשכנתא כמ"ש בפנים ולא לחי קפק ומונית מילי ולאו וכ"ש שאין סברת להרכות בפלונתא בין רש"י והמפרשים ז"ל ללא הפחות שנוכל ומיהו **אם אין הכתוב ממוסכנים על** המרתף אין בזה שום חסם כלל לאיכא לינא לבר מערת לבתים אבל נקמן לפרש בע"ה שאין בהם לין בר מערת. כן נ"ל: **שכיני העיר.** הני **נאו בלינא לבר מערת** מיירי **לא"כ** הוה ליה למימרינהו בהדי הנך **לנעיל** ולמימר הכי **נאסף ונשותפי** וליתמי **ונשכיני העיר** ו**לא"ח** ליח בה משום לינא לבר מערת ומאי **שנא** דמני **בלישנא לכולה** שמעתא **לנקט לישנא לקולמין** ותו **לקאמר שכן** ות"ח **ת"ח קודם** לשום ת"ח נאו בר ועשיית היסר והטוב הוא ללא ולאו **נאו בלינא לבר מערת לייני ללא להסיח** ענת **יוסר** וטוב **למוכר שאם** יש **נו שדה למכור ובאו עליה** נלקחה הני דמוקים ללא שהאחל לר ללאו בעיר והאחל הוא שכנו בשדה שהקדימן סמוכים וקרובים ללא שהשדה **זו** שיש **למכור לינה סמוכה למער שכני העיר קולמין** כן פרש"י ז"ל **וכן לענ הרי"ף ז"ל בהלכותיו וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק י"ל מהל' שכנים לאבל הרב בעל הלכות ז"ל נרים בכולן לית בה משום לינא לבר מערת: זוזי טבי. מערן שבא לערער על המקח והביא מעות שמשקלם טוב יותר על שלו נוקח לאבל שלו נוקח טובים והריפים במטבע היוצאה יותר משל מערן לי נמי ליפכח** לית בה משום לינא לבר מערת לא"ל מוכר בהכי ניחא לי וכו': **הני ציירי וכו'.** נאו בשמערן למוכר **ערובין והתניתין להתירם** קאמר זאת אפילו בחומר שלך והביא מעות לי למיל נמרינן ליה וזה אין ערוך לפנים וכגון שכתב הרשב"ם ז"ל ללא כגון **נוקח** ומערן **שנשלחו מעותיהם** של בר מערת **ערובין והתניתין והשליח ירא להתירם שלא** דאזיל ומייתי נטרינן ליה ואי לא לא נטרינן ליה:

ארעא דחד ובתי דחד מארי ארעא מעכב אמארי בתי ומארי בתי לא מעכב אמארי ארעא ארעא דחד ודיקלי דחד מארי ארעא מעכב אמארי דיקלי מארי דיקלי לא מעכב אמארי ארעא

וקא מפרשי רבנן דהאי דאמרינן מארי ארעא מעכב אמארי בתי ואמארי דיקלי הני מילי היכא דלית ליה למארי בתי או למארי דיקלי זכותא בארעא משום הכי אית ליה למארי ארעא לעכובי עלייהו ולית להו לזבוניהו אלא למאן דבעי או דשקיל להו לנפשיה דאי לא אמר ליה עקור בניינך או דיקלי דילך וזיל שקול אבל היכא דאית ליה למארי בתי או למארי דיקלי זכותא בההיא ארעא למקבע בה הנך בתי או הנך דיקלי כגון ההיא דתנן (ב"ב דף פא.) הקונה שני אילנות בתוך של חברו לא קנה קרקע שלשה קנה קרקע וכגון ההוא דאמרינן (שם דף לז.) פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא אבל אילנות דקא מכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא א"ל עקור אילנך וזיל שקול כל * תי' כך ליתא בכל דפו"י וכן בב"י ליתא (כך) חד מנהון אית ליה לעכובי אחבריה וכל חד מנהון אית ליה דינא דבר מיצרא בזבינא דחבריה וכן הלכתא

ארעא לזרעא וארעא לבתי ישוב עדיף ולית בה משום דינא דב"מ פירוש בר מיצרא בעי לה לזרעה ואיניש אחרינא בעי לה לבתי ישוב עדיף ולית בה משום דינא דבר מיצרא איפסיק משוניתא או ריכבא דדיקלי חזינן אי יכול להכניס אפילו תלם אחד אית בה משום דינא דבר מיצרא ואי לא לית בה משום דינא דבר מיצרא פירוש משוניתא גמא כדכתיב (איוב ח) היגאה גומא ויש שפירשו בנין גבוה וחזק שבונין אותו כדי לסגור בפני המים שעולין בזעף וזה הוא ששנינו (אהלות פ' י"ח משנה ו') אי זו הוא השונית מקום שהים עולה בזעפו ויש אומרים שהוא בנין ונקרא מסואה בלשון ישמעאל הני ארבעה בני מיצרא דקדים חד מינייהו **יאמר יותר היו ושל נוקח מותרין** לית בה משום לינא לבר מערת **לפסיקא הוא למוכר לאמר אנא לזוזי ערוכה: אמר ליזיל ואטרח. מילתא בלאי נפשה הוא מערן שאמר ליזיל ואטרח וכו':** לאמיר. **שאנו אומרין שאפשר לו לקייס לבריו: לרעא לאב ובתי לאב. בנין שעליה: מאבי לרעא מעכב. שלא יאכור הבנין לאחר להוליכו והוא בא למכרה וזה ערוך לה טוב הוא שיהיה בניינו בקרקע שלו ולאיכא היסר והטוב: מאבי בתי לא מעכב. שהוא ליגו חשוב** יותר משכן [נל"ק ממשכון ועל לעת הרמב"ן ללא כפרש"י] **ללכשיגיעו שניו נמי עומד להסתלק ממנה: וליקלי לאב. שמכר לו בשדהו לקליס להניחם שם או להניחם על זמן פלוני או על שיבצו** לכיון ללית ליה שום קנין בנוף הקרקע מני למימר ליה עקור ליקלי לילך וזיל לו עקור בנין שלך וזיל הילכך מאבי לרעא מעכב עלייהו ולאינהו לא מני לעכובי עליה: **לרעא לזרעה. המערן חפן בה לזורעה:** לבתי. הלוקח ערוך לותם לבנות לה בית: **ישוב לבתי עדיף. לב"ל ולא תקנו כאן עשיית היסר והטוב אזו טובה מזו:** מפוניתא. **אן שלא מפסיק בין שדה זו לשדה שלו מערן:** ריכבא לדיקלי. שורה של דקליס **הכפופים ומכוין זה לנד** זה: **ואם יכול להכנים.** אם המערן יכול להכנים תלם אחד **משדהו לתוך שדה זו** תלם שורת המענה. מכאן למד רבינו תם ז"ל שאין בבתים לינה לבר מערת שהרי מפסיק הכותל ביניהם וכן כתב רבינו מאיר הלוי זכרונו לברכה אבל הרשב"ם ז"ל כתב שאין הנדון דומה לרחיה למפוניתא לינה עשויה להסתלק וכן ריכבא לדיקלי לבר מחוב לין הבעלים עשויים לעקרן ולאבדן והשדות מוחלקין אם לעולם לאבל בתים לרבן לאחרים בפתחים ועשויים אם לכך וכ' הרמב"ם ז"ל שאם החליף חנך בחנך לין בה משום לינה לבר מערת לאבל החליף במטלטלין לינה משום לינה לבר מערת. הרב"ם ז"ל: יאמר המחבר הרא"ש ז"ל (ועש היות שבמה) [ועל מה] שכתוב בפנים השיב הרשב"ם ז"ל מ"מ ר"ת ז"ל מוסיף טעם אחר בדבר השדות טעמא מאי משום שיכול **ליקח במקום אחר** ועוד לעשיר ערוך לשדות הרבה לאבל בית אינו מצוי כ"כ כדי שנאמר יקח במקום אחר ועוד למי שיש לו בית לא יתכן שיסלק לנוקח מבית שקנה ולירתו כלי שירחיב הוא לתותת לבו וכ"ש שאין רחוי שיסלקנו

להסכירו לחברים שחין זה יפר וטוב כן כתבו בסס הרמ"ס ז"ל ולפי חומר לכיונף בזה הוח מה שכתב הרמב"ר ז"ל בסס הרז"ה שכתב בסס חביו ז"ל וכתבתיו לעיל נבי לחסס ליתמי ולסותפי ומה שכתב הרמב"ס ז"ל לכחלף היכח מסוס לינף לכר מינרף היכח שלח החליף לח קשיח לפסק ר"ת ולרמ"ה ולהרי"ף ז"ל לחילו לעניו [טעם] הפסק שכתוב בפנים מיירי כגון שחין הפסק בין החנרות ולחילו לטעם להכח לוקח בחנרות שחין עסויות ממש לגור סס שחס היו לרין סס ממש לפסר שלח כוון הרב לזה על כלן: בקרנזול. פלוגיף לה **בחרבע לוכסונות שיהח כל חחד וחחד נוטל על פני הסמוך לו כזה קרנזול זיל לקרנות:** [דף קט.] **מתני' לפנים מועטות. פחות מז' פנים לח יזרענה פסתן. שזרע פסתן מכחיש [החרן] הרבה וחינה חוזרת ליושנה חלח על ז' פנים והח לח מתוקמח חלח בחכירות לחי בקבלנות חלי לבעלי ליזרע שהרי הבעלים חולקים בו** וליכחוש חרעא ולח ליכחוש מרחי: **וחין לו בקורות שקמה.** ען סרק הוח **וקונן ענפיו לקורות בנין והם חוזרין ונלילים ובפחות מז' פנים חינם נעשים קורות הלכך סס קבלה בפחות מז' פנים לח יקנן קורות שקמין שכח חבל קבלה לפנים פנים שזרעה פסתן פנה רחפונה** וכן קונן פנה רחפונה **קורות שקמין שכה: נמ' שכח שקמה. עשו ענפיס והשביחו שמין לו** שכחת: **חין לו.** מפני שחינו מפסיל בזריעתו בשביל שכח השקמה כלום: **רב פפח** וכו' **קלחו בה תלני. ימחו בה לילנות: ליקלח וחליס. קבל ממנו חילן לפירותיו לכך וכך פנים ונתעבה והגביה עיקרו:** לחו לחעתיה וכו'. **חלח לחכילת פירות:** הכח לחעתך וכו'. **לכל חסר ימחו בה: ליח ליה פסולת. כל מה שהשביח שקמה לח מנע ממנו חריסה וזריעה: ילח לחספסתח. מקום הלקלים היה זורע חספסתח. ילח. כמו (במדבר כ':י"ז) חיש על ילו: חלח כורכמת** וכו'. **חני הייתי מנגל** במקומו כורכמת ריסקה כרכומא יפה שמיו יקריס: גליח לחעתך. **מלקחמרת הכי שהוח לבר הנקנך בכל שנה ולח חמרת לקלים הייתי נוטע בו למשקל שבחייהו גלית לחעתך** שלח ירלית לחחי **חרעא לחעתך למעבד בה מילי לבר קיימא למיסס** לך שבחת ומיפקא **חלח מילי לתעקריה ותשקליה ותיזיל כי מסתלקת:** שקול כורכמך. **חותו כורכמת ריסקא שקיימת בה להיינו התלי עקור חותו וזיל וכשבח לעקור חינו חלח ענים בעלמח וזה יתן לך דמי ענים** וכתבו החחרונים זכרונם לברכה בסס הרחב"ד ז"ל לנרחה שחס טען בנטיעות חחרות שעושין פירות לזמן חרוך שהיה טוענה טענה ונוטל בשבח

וזבין וזבינ' וזביני אתו בהדי הדדי פלגולה בקרנזול:
(דף קט.) מתני' המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יזרענה פשתן ואין לו בקורות שקמה קיבלה ממנו שבע שנים זורעה שנה ראשונה פשתן ויש לו בקורות שקמה:

גמ' אמר אביי בקורות שקמה אין לו בשבח שקמה יש לו ורבא אמר אפי' בשבח שקמה אין לו והלכתא כרבא רב פפא קביל ארעא לאספסתא קדחי בה תאלי כי קא מסתלק אמר להו הבו לי שבחאי א"ל רב * בגמ' שישא בריה דרב אידא [וכ"ה באלפסי דפו"י] ששת בריה דרב אידי אלא מעתה דיקלי ואלים בעי מר שבחיה א"ל התם לאו אדעתא דהכי נחת אנא אדעתא דהכי נחיתנא כמאן כאביי דאמר בשבח שקמה יש לו אמר ליה אפילו תימא כרבא התם לית ליה פסידא הכא אית ליה פסידא א"ל מאי פסידך ידא דאספסתא שקול ידא דאספסתא וזיל א"ל אנא כורכמא רישקא (דבעי) [רבאי] אמר לי' גלית בדעתך דלמשקל ואסתלוקי עבדת שקול כורכמא רישקא וזיל אין לך אלא דמי עצים בלבד

רב ביבי בר אביי קביל ארעא וגדרה משוניתא קדחה בה זרדתא בההיא משוניתא כי קא מסתלק אמר להו הבו לי שבחאי אמר ליה משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מוליאתא ואפילו רב פפא לא קאמר אלא דאית ליה פסידא הכא מאי פסידא אית ליה דהא במקום דליתיה ראוי לזריעה קדחה הך זרדתא

ההוא שתלא דאמר אי אפסידנא מסתליקנא אפסיד רב יהודה אמר מסליקנא ליה בלא שבחא רב כהנא אמר יהבינן ליה שבחיה ומסלקינן ליה ומודה רב כהנא דאי אמר מסתליקנא בלא שבחא מסלקינן ליה בלא שבחא רבא אמר אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא ורבא מאי שנא מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא התם מאי דאפסיד משלם הכא נמי מאי דקא מפסיד מנכינן ליה ואידך יהבינן ליה

רוניא שתלא דרבינא הוה מפסיד וסלקיה אתא לקמיה דרבא א"ל חזי מר מאי קא עביד לי אמר ליה שפיר עביד לך והא לא אתרי בי לא צריכת לאתרויי רבא לטעמיה דאמר רבא מקרי דדקי שתלא טבחא אומנא

הקולחיס שהניח סס לנזל הרחב"ד ז"ל חקס נגו לגל מני למימר לי לחספסתא לוקח קבלת חותו והטעם מפני שהנטיעות חינם מכחיעות הקרקע יותר מחספסתא כנ"ל: נרסי' בגמ' [דף קט.] חמר רב הונא ורחיימא רב יהודה ורחיימא ר"נ ורחיימא ר' יוחנן הלי שתלא לסכיכ מסלקינן ליה בלא שבחא. ולחו מילתא היא. פירוש שתלא **נוטע כרם בקרקע בעל הבית ועליו לחיות חרים כל הימים ונוטל** בחחתה פירות: ולחו מילתא היא. כתב הרמב"ן ז"ל לגל לחינן לה לגל ממחי לחמר בלא שבחא ולחי מסלקינן ליה והיינו לתניא בתוספתא לפרקין המקבל שדה מחבירו ומת לא יחמר לבניו תנו לי מה שחכל חביכם וכן הס לא יחמרו תן לנו מה שעשה חבינו חלא שתין ונותנין והכי פירושו חס קבל חביכם כל שכרו חין בעל הבתה יכול לומר (לו) תנו לי מה שחכל חביכם יתר על מה שעשה לכיון שכבר קבל שכרו יכולים לומר חנו נמחול מלחכתך וכן הס לא קבל חביכם כלום חין יכולים לומר לו תן לנו כמו שפסקת עמו ונמלים מלחכתו שיכול הוא לומר להס חין לי חבבון עמכם חלא עמו חלא שתין מה שעשה ונותן להס ומכלן רחיה מ"ש הרמב"ס בפרק חמישי מהלכות שלוחין ושותפין בשם הגחונים ז"ל שחחד מן השותפין חו מן המתעסקים שתת בטלה השותפות חו העסק לע"פ שהתנו לזמן ילוע ולח לעולם לחמרינן **(כ"ק דף קיב.)** הניח להס חביכם פרה שחולב ממחמתין בה כל ימי שחלתה לשולל שחני לכל הנחה שלו ולפיכך זכו הבנים בזכותו כל זמן שחלתה חבל בקבלנות שהוא מתעסק במלחכתו של בעל הבית יכול לומר לו חי חפני לך שתעשה מלחכתי וכן כתב הרמב"ר ז"ל והרשב"ץ ז"ל לע"פ שהיה מנמנם קלת בזה כתב נמי שהברי הגחונים שהם לברי קבלה ונקבל: ההוא יהבינן ליה שבחא. **ה"ק מסתלקנא על כרחי ושקילנא מחי לשבחי: למכתב לך קניא.** ולפי לומר הכי לא מסלקינן ליה בלא שבחא: **מנכינן ליה. שיימינן מחי מטו לבעל הבית להפסלא ומנכינן בחלקו לשתלא** בשבחא:

רונית וכו'. : **לומנא. מוהל תינוקות:** כמותרין וכו'. לסלקינהו: פסילין ללא הלרת. מקרי הלרקי שם רכס משכש להו [הנירסת] בכה"נ היו שבשתא לעולא עלא ח"נ יש לפרש למחי יונוקא טופי ח"נ ללא יהיב לעתיה עלייהו ומתבטל מנירסיה: ומבחא מיירי בין שנוטל שכר על הטבילה בין בחנם. לו בשכר שפיר הוי פסילין ללא הלר לע"נ למשלם למי בהמה למי בשתו ולמי בושת תורחיו לו משלם ולו בחנם שפיר לומר כמותרין ועומדין ומסלקין ליה להא לית ליה פסילין וקנסינן ליה **ללא עביל לו בחנם ולא בשכר** כך תירגו המחרונים ז"ל בשם הרמב"ם ז"ל וכתב הוא ז"ל דנהי ללא ערכי התרמה חזקה בעינן ועל שיהו מוחזקים תלת זימני לו שיתרו בהם לו משלקינן להו וכי לומרינן בבבא קמא [דף כנ:] נבי הנהו עיזי לסוקא למתרינן בהו תרתי [ותלתא] זימני לילתא בעינן התרמה תרתי ותלתא זימני הכא פסילין להלר הוא ללמחיטה קיימי והסכימו עמו הרמב"ם והרטב"ר ז"ל: [דף קט:] ללא ליפסל בעל הבית פלגא . ופיינו בליסבינן לסתלא **רביעא ממאי לנשתר לבעל הבית** לחר שנתן לאדם חלקו להיינו שלים שהרי ערוך למנות ליה לריסקא לעבוד הקרקע כיון להאי סתלא בעי ליסתלוקי וכיצד הוי ריבעא מחלקו לבעל הקרקע כגון שהפירות שוו שיתא ולבעל הקרקע שית ליה פלגא להיינו תלתא וכשיתן לאדם שלים הפירות שוין תרי נשתר לבעל הקרקע לרבע וכשיתן לסתלא ריבעא ממה שהניעו להיינו לנקי שהוא שתות נשתר בידו פלגא לפירי לסוי תלת ונמלא ללא ליפסיד בעה"ב מאי להוה חזי ליה להיינו פלגא כן פסקו הגאונים ז"ל ומיהו סתלא לא מצי למימר ניפלוג הכרם ואני לחטול הרביעית ואעבד במנתא לירי מאי לבעינא ויפחתו לך תלתא חלקים פלגא לירך כלחזי לך ושלים שתתן לאדם שתוריד בה משום לכולהו חלקים משועבדים זה לזה ולפילו לו ירצה לחלק ללא (משום) שיוריד לרים תחתיו לאו כל כמיניה למצי למר ליה בעל הבית לא ניחא לי לאפוקי לרים בהרעה לסמכי לסהדי לרים לירי ולירך ומפסדו לי. כן כתבו הרסב"ם והרטב"ר ז"ל: **ההוא גברא למסכן פרדיסקא כו'.** מסכנתא **לסורא** היא ח"נ **בניכיתא:** קס. הזקין בזמנו מרוב שנוי: פירא. כיון לקס בזמנו שלו היינו פירותיו ויטלס המלוה ומוכה לבי לסס הזקין שלו בזמנו כיון **ללאו לורחיה בהכי לאו פירא הוי ולאו לשעתא להכי נחת:** קרנא הוי

(דף קט:) וספר מתא כולהו כמותרין ועומדין דמי כללא דמילתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא אמר רב מניומי בריה דרב נחומאי באתרא דשקיל שתלא פלגא ואריסא תילתא האי שתלא דבעי סלוקי יהבינן ליה שבחיה ומסלקינן ליה כי היכי דלא לפסיד בעל הבית והיכי דמי כגון דהוה ליה כוליה שבחא תריסר סילעי לשתלא שיתא ולמארי ארעא שיתא ואי בעי שתלא לאיסתלוקי שקיל אריסא דנחית בדוכתיה תילתא דאינון ד' סילעי פשו ליה מתריסר סילעי תמניא שקיל מארי ארעא מינייהו שיתא סילעי דאינון מנאתא דיליה פשו ליה תרי סילעי דאינון ריבעא דתמניא ודנקא דתריסר שקיל להו שתלא והיינו דקא אמרי ריבעא דהוא דנקא כי היכי דלא ליפסוד בעה"ב ממנאתא דיליה כלום ההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לעשר שנין קש לחמש שנין אביי אמר הואיל ובזמנו קש פירא הוי רבא אמר אפילו הכי קרנא הוי וילקח בו קרקע והוא אוכל פירות דלא מכלינן קרנא והלכתא כרבא (דף קי) ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שנין סתמא מלוה אומר שלש ולוה אומר שתים וקדם המלוה ואכל את הפירות מי נאמן רב יהודה אומר קרקע בחזקת בעליה קיימא ורב כהנא אמר פירות בחזקת אוכליהן והלכתא כוותיה דרב כהנא דאמר פירות בחזקת אוכליהן והא קיי"ל כוותיה דרב נחמן דאמר בפרק השואל (דף קב:) קרקע בחזקת בעליה קיימא ואע"פ שבא בסוף החדש כולו למשכיר התם לאו מילתא דעבידא לאיגלויי היא הכא מלתא דעבידא לאיגלויי היא ואטרוחי בי דינא תרי זימני לא מטרחינן מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש אמר ליה הבא שטרך א"ל אירכס לי אמר רב יהודה מלוה נאמן דאי בעי אמר לקוחה היא בידי א"ל רבינא לרב אשי אלא מעתה הני משכנתא דסורא דכתבי הכי במשלם שנין אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף היכא דכבשיה לשטר משכנתא וא"ל לקוחה היא בידי ה"נ דמהימן א"ל הא תקינו רבנן דכארי כריא ויהיב טסקא ארעא דלית לה לא כריא ולא טסקא מאי א"ל איבעי ליה למחווי ואי

[פ"ט] המקבל שדה מחברו ליטע על לימתי חייב ליטפל בנטיעות על כדי שיחלו רבן שמעון בן נמליאל לומר בתלתים על שיעבדו את המחרישה המקבל כרם מחבירו חייב ליטפל בה על שיעבו יין . נכור פסתן על שיעבו קרקע חולק ונותן לו זה מכנים חלקו לעיר וזה מכנים חלקו לעיר. המקבל תלתים מחבירו מקום שנהגו לעשות קנייעות עושה אותם קנייעות מקום שנהגו לעשותם נרונרות לבלה עושה אותם לבלה ואין מסנין ממנהג המדינה המקבל שדה ירק מחבירו מקום שנהגו למכור בשוק מוכר בשוק בשדה מוכר בשדה ואין מסנין ממנהג המדינה: [דף קי.] **ההוא שטרא. שטר משכנתא לסורא במשלם שני לנין** תפוק לרעא לו **ולא פירש בו מנין השנים:** וקלס. מקמיה לנתבעי בלינא: **קרקע בחזקת בעליה וכו'. לע"נ ללא תובעו על לחר לכילת פירות לנן בתר קרקע לזלינן וכי מספקא לן שנה זו של מי לוקים לרעא בחזקת מרה ושלא כלין לכלינהו לפירי: בחזקת לוכליהם וכו'. כיון לקלים לכלינהו ולתי לאפוקי מיניה נייתי לליה ללאו שלם הוה לבתר פירות לזלינן:** כר"נ. **נבי שוכר מרחן בשנים עשר זהובים לשנה בלינן זהב לחלש** פרק השואל **(דף קב:) ולפילו בה בסוף החלש לומרינן כולו למסכיר לס נתעברה השנה:** והא ללא מסייעינן ללוה מלישנא לשטרא למשמע שתים לכתיב ביה שנין שתתא כלחמרינן פ"ק (דף ז:) נבי סלעים ליגרין מסוס לכיון שסניחו ליה למלוה לאכול פירות של שנה שלישית ליתרע ליה שהלותא זהו לעת סרעב"ר ז"ל: מילתא לעבידא לאגלויי. **כלומר ולאי בתר קרקע לית לן למיזל ומיהו ה"מ בספק שאין עומד להתברר לעולם כי הוה למספקא לן ביה אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון** לבל הכא עבידא לגלויי סוף יבואו עדי השטר ויעידו: ולתרוחי. **שמא הלין עם המלוה ולא נועיה מידו ערייכין אנו לאחוז לגבותה מיד הלוה לאחר זמן:** לחר המחבר כתבו בשם הרש"ס ז"ל לכיון לקי"ל לקרקע בחזקת בעליה עומדת ואין אנו מניחין פירות ביד המלוה אלא מפני טורח ב"ד לס אתו וכו'. והא לקי"ל בשמואל [לף עט.] נבי שוכר חמור ומתה בחני שלרך שלא יש בלמיו לשכור שיכור למשמע למכלינן קרנא כבר תירן שם הריא"ף ז"ל להתם נמי לס יש בלמיו ליקח לו יכשור משום אלא מכלינן קרנא ובשלין בלמיו ליקח הוא לקאמר: תוספתא

העלים ונשתקע הכבר מפי לחריס וירקה לדיניס שלא יוכל עוד הלוה לכרר לכריו מוציאין הפירות מיד המלוה ע"כ: **מלוה לומר חמס וכו'. מילתא לחריתי היא** ולא קאי להא לכתב כיצד סנין סתמא שלא **מלוה ולוה שכאו לדין מלוה לומר לחמס סניס מסכנת לי** ואין **הסטר לפנינו ולוה לומר לשלם וכבר לכלת שלם** סניס: **לאי בעי למר.** מינו לאי בעי לומר לקוחה היא בידי **לעולם ולכלתיה שני חזקה ולכל הסטר ממני** כן פרש"י ז"ל וכ"כ הרגב"ד ז"ל לכי לחמרינן למיקים לוקח כגון לוכיח שהלי למעיקרא שירד בה בתורת מסכנה [לכל לימנו לשהלי למעיקרא שירד בה בתורת מסכנה] לפי' יעלנו שלר בה שלא סניס לאחר שעבר זמן המסכנה הוא לכל יורד ברשות שהין לו חזקה וכמו שכתבתי למעלה בפרק המפקיל [סי' שלב] בהסיא לאין מחזיקין בנכסי קטן ולפיכך הנלזל שלפיכך הוא חזקה בה שלא סניס מסכנלין אין לו חזקה והיינו טעמא לחרים והיינו טעמא לחומן שהין לסס חזקה וטעמא למילתא מסוס לסוס ליה כמהן לוכיח עלי פקדון ורהה לפיכך לאחר שלהי חומן לא מיקים כשליתיה בפרק חזקת הבתים (קף מו.) עכ"ל לכל הרשב"ץ ז"ל כתב לס החזיק שלא סניס לאחר עבור זמן המסכנה הויה חזקה לע"כ לא לחמרו [להיכא] לוכיח עליס ורהיה לפיכך לאחר אין לו חזקה אלא בחזקת מטלטלין שהיא נאלתר לכל בחזקת שלא לא לחזקה אין לאס מניח עבדו ושלחו ביד לאחר שלא סניס ועובדין את לאחרים ולאחרים לוכלין את ניזקן וחלבן כל זמן ולא לחמרינן בנולרות ואיתן שהין לסס חזקה אלא בנאלתר ולאחר ושוקף שהין לסס חזקה לעולם לעולם לפי שהלס עמוי להניחס ביאס כן שלא לא היו אלו הוא ערוך נמי לאחרים אחר או לפוקף לאחר: **ה"נ לחמיתן.** ואו בתמיה קאמר לוולאי ליכא מאן לפלוגי לאי אמר מעיקרא לקוחה היא בידי שהיה נאמן אלא בניחותא קאמר ולאי הכי הוא לחמיתן הני מסכנתא לסורת היכי תקנינהו רבנן ולא חסו לה להחיך פסידא לבעלמא שאר מסכנתא אינשי הוא לעבדי להו לבל היאך לפשר שלא יהא מתוקן האי לתקון רבנן: הא תקינו רבנן למאי **לארעא ליהיב טפקא.** מס הקרקע: **וכרי כריא. מתקן החרין סביבות הגבולים:** למחויי. **הוו יולעים שלא מכרתיה לו אלא מסכון היא בידו** והריא"ף וכל הנאונים ז"ל פסקו כרב יהודה דאמר נאמן אדם מסוס מנו ולא לחמרינן כיון לאאי שטר לנובייתא קאי לפירות המסכנתא מיזהר זהירי בה אינשי ואאי לישערוהי הוא לקא מערים והוי מנו במקום עליס לאאן שלהי מעריס. הא לא לחמרינן. וכן נמי פסק הרמב"ס ז"ל פ"ו מהלכות שכירות: **לרים לומר** לחמתך. שכירי **לימיס לו לחדשיס ושכרתיו בחעות** היולך [בעל הבית] נאמן בשבועת היסת ר"ן לחמר וכו' והלכתא כוותיה דקי"ל הלכתא כר"ן בדיני ומהא שמעינן דלא לחמרינן מנו לבטולי מנהג המדינה [להא הכא לישא מנו לאי בעי לחמר לקיטי ושכירי הוא שהכרתיו **לימיס לו לחדשיס** ואפ"ה כיון למנהג המדינה במחנך ה"ל האי מנו] כמנו במקום עליס וכן כתבו הגאונים ז"ל וכל המפרשים ז"ל **(ונאמן בעל הבית בשבועת היסת): יתומים לומרים לנו השבחנו.** ואין לבעל חוב כלום **בחי שהשביחו יתומים:** [קף קי:] כיון לנובייתא קיימא. על כרחיך בלשון ניהליה לפותיקי מפורש עשקינן **לאי לא היכי** לחמרינן לקיימא לנובייתא ואפילו לוקח מני מסלק ליה בזוזי כלאמרינן בסמוך וכל שכן יתומים ולפיכך [לחמרי כחמן לנביל למי כלומר] אפילו לפי טענתך של יתומים נבי ליה לארעא לגא לבעי **למיתב להו זוזי [ומ"ה]** עליהס להביא ראיה ומלטעין בע"ח לביכס השביח על כרחין ז"ל שהחוב עולה כשיעור לרעא **ושבחא לאי לא [מסיק ביה גגא שיעור לרעא]** מאי טעין בעל חוב לאלמא הורא כחו בכך שאילו לשבחה לבוהן **שקלי יתמי כולו שבחא ולא** נבי בע"ח טפי משיעור חובו ואי לשבוח יתמי שקיל בע"ח בשבחא לגא ליהיב ליתמי למי הוצאה לו סיפוס להס כאריס כלין יורד לתוך שלה חברו ונטעה וכיון שכן טפי עדיף ליה מאי לטעון ליה יתמי ממאי לטעין ליהוי לגא על כרחין למסיק ביה שיעור לרעא ושבחא עשקינן ובלשוייה ניהליה לפותיקי מפורש כן כתבו כל המפרשים ז"ל: ספק זה קלס. **כב"כ (קף כה:) בחילן הנטוע תוך חמשים לחמה לעיר וקלני הלם לס העיר קלמה קולן** וחינו **נותן למיס** ולס **לחילן קלס קולן ונותן למיס ספק זה קלס ספק זה קלס קולן** וחינו **נותן לגאן לכין הכי** ובין **הכי למיקן קאי לכי קלס חילן** נמי **קלני קולן כי מספקא לן לחמרינן קולן ממה נפשך שהרי עליך לעשות נמלא הספק מוטל על הלמיס** ולא **על קניגת חילן** לחילו **נבי חילן הממוכה לבור** שלא יחיל **לקלני [נבי]** ולאי **ליליה** לס **הבור קלס קולן ונותן למיס** ולס **לחילן קלס** לא **יקון לנן נבי ספק ליליה ספק זה קלס [ספק זה קלס]** לא **יקון לגאן נבי ספק חילן העיר טעמא** מפוס **לממה נפשך לקניגה עומד ה"נ** בין **יתומים השבחו** בין **לבייהם השביח** הינו **ליטול קרקע עם הבגב.** ולס **יתומים השביחו מעלה להס לת הבגב בלמיס כלנקמן הלכך נבי לחרעא עם הבגב ממה נפשך נמלא היתומים תובעים להוציא ממנו ועליהם** להביא ראיה: חייתן יתמי ראיה [כו'] בחרעא מסלקינא לאו. **[יהבינן להו] גרויא לחרעא**

לא מחא איהו אפסיד נפשיה וכן הלכתא:

אריס אומר למחצה ירדתי ובעה"ב אומר לשליש הורדתיו מי נאמן רב יהודה אמר בעה"ב נאמן ורב נחמן אמר הכל כמנהג המדינה והלכתא כרב נחמן:

יתומים אומרים אנו השבחנו ובעל חוב אומר אביכם השביח (דף קי:) סבר רב חגא למימר על בעל חוב להביא ראיה מ"ט ארעא בחזקת יתמי קיימי ובע"ח לייתי ראיה ולשקול א"ל ההוא סבא הכי א"ר יוחנן על היתומים להביא ראיה מ"ט ארעא כיון דלגובייגא קיימא כמאן דגביא דמיא ויתמי נייתו ראיה ונשקלו אמר אביי אף אנן נמי תנינא ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים אלמא כיון דלמיקץ קאי אמרינן ליה זיל קוץ ואי משום דמי אייתי ראיה ושקול ה"נ כיון דלגובייגא קיימא כמאן דגביא דמיא ויתמי נייתו ראיה ונשקלו אייתי יתמי ראיה דאינהו אשבוח סבר ר' חנינא למימר בארעא מסלקינן להו ולא היא בדמי מסלקינן להו מדר"נ דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ג' שמין להן את השבח ומעלין אותן בדמים ואלו הן בכור לפשוט ובע"ח ליתומים ובע"ח ללקוחות והני מילי היכא דשויה לוה להההיא ארעא ניהליה דמלוה אפותיקי ולא קא מסיק ביה אלא שיעור ארעא בלחוד אבל אי לא שויה ניהליה אפותיקי כיון דלא מסיק ביה בלוה אלא שיעור ארעא בלא שבחא לית ליה למשקל שבחא דאשבח יתמא או שבחא דאשבח לוקח ודינא הוא דשביק להו מלוה גריוא בההיא ארעא כשיעור שבחייהו אי בעי או דיהבי ליה זוזי ומסלקי ליה כיון דלא הויא ארעא אפותיקי אבל אי שויא ניהליה אפותיקי כמאן דקני לה דאמי והוה ליה יתמי או לוקח כמאן דאשבח בארעא דלא דיליה הלכך שקיל ליה

שיעור שכחייהו: ומעלין לותס. מן הקרקע בלמים **ולא שקלי בהרעא נופה: בכור לפסוט.** יתומים **שהשביחו קרקע קולס שחלקו** וקיי"ל **(ב"ב קף קכל.) לין הכבור נוטל פי שניס בשבח שהשביחו נכסים לאחר מיתת לביהס** לה"ל **ראוי ואין הבכור נוטל פי שניס בראוי לכתיב בכל אשר ימצא לו כשבחין לחלוק נוטל פי שניס בקרקע כשהיא מסובחת ושמין את השבח ונותן לפסוט רביע שמגיע לו בשבח שבתוך חלקו של זה:** ובעל חוב [ליתומים. **וכן] בש"ח שקלס שטר הלוחתו לשטרי המקח של לקוחות טורפה עס מה שהשביח ושס ליה שבחא ונותן למיס וטעמא לכולהו מסוס לחרעא מעיקרא ליליה הוא ואין לנו לכופו למכור להס קרקע שלו בשביל השבח חס יש בידו מעות ולקמן מוקי לה בקרקע שנעשית לו לפוטיקי:** מי **איכא** שבחא לגוקח. מלוקח לוקח קשיא מסוס שכך כתב לו מוכר הוא ליקוס ושפיי וכו' עמליהן ושבחיהן ומסוס תגלי של מוכר הוא לגבי בע"ח מיניה לגוקח אבל מיתמי לא מקשה לולאי איכא להו שבחא לפיולי בלמסקין זוזי שיעור לרעא ושבחא מסוס לליתמי הוא להו כמתניה שיפה כחו מכח מכר כלאיתא בפרק קמא [קף טו.] ומיהו מסתברא לשבחא לממילא כגון ליקלא ולגיס לרעא ומשקא שרטון נבי ליה בע"ח אפי' מיתמי להא במתניה נמי שיפה כחו מכח מכר כתב הריא"ף לגבי ליה וטעמא למילתא מסוס לכיון לממילא מני למימר לרעא לשתעבדא לליתי לשבחא מיתמי נמי מני אמר הכי ים ראיה לכבריו מלתנן בפרק ים בכור לגחלה (קף נב.) להשתא בכתובתה והכנות במזונותיהן אין נוטלין בשבח מסוס קולי כתובה ומזונות נמי תגלי כתובה ניהו שהיא ככתובה ובולאי לגבי בנות מיתמי קאמר לולאי מלקוחות מלי לילי שבח אפי' מנופה לרעא נמי לא גבי לאין מוציאין מזונותיהם מנכסים משועבדים ומליהיב טעמא מסוס קולי כתובה ש"מ להא לאו הכי גבי משבחא וע"כ [שבחא] לממילא הוא לכשבחא למחמת הוצאה ליכא למימר **להא ולאי לא גבי ליה** וכלכתיבנא כן פירשו הרמב"ן והרשב"א ז"ל והרב"ר ז"ל ולפון הרמב"ם ז"ל מתניה **שבחא** מחמת הוצאה אין בע"ח נוגה משבחא כלום אלא רואין כמה היתה שוה בשעת מתנה ונוגה וכן יתומים אבל אם שבחו הנכסים מאליהן נוגה את השבח כולה וזה כמו שכתבנו והנה ביאר הרב ז"ל שיתומים נוטלים כל השבח כשבחו

בע"ח לכולה ארעא ומסלק להו לשבחייהו בדמי והני מילי בדהוה שבח כנגד הוצאה אבל אי הויא הוצאה יתירה על השבח לית להו הוצאה אלא כנגד שבח ואי הוה שבח יתר על הוצאה שקיל לוקח הוצאה מבע"ח ושבח ממוכר שכך כותב לו מוכר ללוקח אנא איקום ואידכי ואמרוק ואישפי זביני אלין אינון ועמליהון ושבחיהון ויתמי שקלי לה להוצאה מבע"ח ושבחא ליכא ממאן דשקלי ליה ועיקרא דהא מילתא כבר ברירנא לה בפרק שנים אוחזין בטלית * סי' רסג :

מתני' המקבל שדה מחברו שבע שנים בשבע מאות דינר אין השביעית מן המנין שבוע אחד בשבע מאות דינר השביעית מן המנין שכיר יום גובה כל הלילה שכיר לילה גובה כל היום שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע יצא ביום גובה כל היום יצא בלילה גובה כל הלילה וכל היום:

יום רמו

גמ' תנו רבנן מנין לשכיר יום שגובה כל הלילה שנאמר (ויקרא י"ט:י"ג) לא תלין פעולת שכיר אתך מנין לשכיר לילה שגובה כל היום שנאמר (דברים כ"ד:ט"ו) ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש איפוך אנא שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף:

ת"ר ממשמע שנאמר (ויקרא י"ט:י"ג) לא תלין פעולת שכיר אתך איני יודע שעד בקר ומה ת"ל עד בקר מלמד שאינו עובר עליו אלא בקר ראשון בלבד מיכן ואילך מאי אמר רב עובר משום בל תשהה אמר רב יוסף מאי קרא (משלי ג':כ"ח) אל תאמר לרעך לך ושוב ואיתמר האומר לחברו צא ושכור לי פועלין שניהן אין עוברין משום בל תלין זה לפי שלא שכרן (דף קיא.) וזה לפי שאין פעולתן אצלו והוא דאמר להו שכרכם על בעל הבית אבל אי לא אמר להו הכי השליח עובר משום דפעולתן אצלו היא כדתניא השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חברו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל מבעל הבית מה שנתנבו והנה ביאר הרב ז"ל שיתומים נוטלים כל השבח כשבח

מחמת הוצאה: **המניע לכתפיס.** שבח למחמת הוצאה שעשה בכתפיו: הא ניחא למ"ד פלוגתא היא (בהכותב) (קף פל.) אי לית ליה זוזי ללוקח **שיעור למי החוב** [לא מני מסלק ליה לבע"ח] שפיר **ליכא למימר לחרעא מעיקרא ליליה הואי והאי לנחת לה שלא כרצות שקיל שבחיה בזוזי ולא בחרעא הואיל והוא מסיק בה שיעור לרעא כולה:** בשוייה ניהליה לפוטיקי. והכי הלכתא לבבי האי נוגע לוקח מיידי הא לרב נחמן לבעל חוב מסלק ללוקח בזוזי לבל [בלא] שוי לפוטיקי יהיב ליה נריעא לחרעא שיעור שבחיה לקי"ל כמ"ד לאי לית ליה זוזי ללוקח מני מסלק ליה לבעל חוב: מתני' הסביעית מן המנין. כלומר וחייב ליתן לו הסבע מאות ואע"פ שאין שנה שביעית שוה לשאר שנים לפירות מכ"מ שבוע קאמר ולא תלה הסכר לפי השנים כמו בריסא: **שכיר יום וכו'. שכיר שפעולתו ביום ויוצא מפעולתו לערב גובה כל הלילה הוא זמן נבייתו בין לענין שבועה שתקנו חכמים שכיר בזמנו נשבע ונוטל בין לענין שאין עובר משום לא תבוא עליו השמש ובנמ' יליף לה: שכיר שעות וכו'.** לקמן מפרשים לה בגמ': **שכיר שבוע.** שמטה: **יצא ביום. שכלתה שכירתו בבקר או ביום** גובה כל היום **וכיון שסקעה חמה עובר עליו: יצא בלילה.** שכלתה שכירתו בלילה גובה כל וכו' **לכיון למשכה פעולתו משתחשך ה"ל שכיר לילה ואינו עובר עליו בבקר על למחרת בשקיעת החמה: גמ' ואיפוך לגא. ללא תלין בשכיר לילה ולא תבוא בשכיר יום: לינה משתלמת וכו'.** כלאמרינן **בחיזקו נשך (לף סה.) כשכיר שנה בשנה שכירות שנה זו משתלמת לשנה לחברתה שלמא לא משתעבד ליה לשכיר יום על שתשקע החמה וכי כתיב לא תבוא על כרחך בשכיר לילה תוקמיה [שנשתעבד לו] בבקר משכלתה שכירתו וכן לא תלין נמי לא תוקמיה בשכיר לילה להה לא משתעבד ליה [על הכוקר]** בתום' [הרא"ם ז"ל] מייתי דהיה מהכא לפר"י לעיל [קף פנ:] לפועל לתן התורה עוסה מלאכה על הלילה **לאי נמי הכי** מני לאוקמיה לא תבוא עליו השמש בשכיר יום: **ת"ר מהשמע שנאמר וכו'. שאין ליה קרייה אלא על בקר כלכתיב (שמות ל"ד:כ"ה) לא ילין לבקר וכל ליה שבשקיעה לינת לילה הוא: מאי קראה. היכא רמיזא בל** תשהה: הא לאמרינן הכא **אלא בקר ראשון** כתב הרשב"א ז"ל להוא הדין לשכיר לילה שאינו עובר משום ביומו תתן שכרו אלא ביום ראשון בלבד: ליתמר

זה לפי שלא שכרן **ולא קרינא ביה שכיר נביה וזה כו' לא קרינא ביה פעולתו לחתך:** ואי המחבר לבבל אי לא אמר להו הכי הכלחי עובר לצון ההלכות הוא ונראה למיקל מינייה שאם שכרו שתמת שלא אמר לו שכרך עלי ולא על בעל הבית ומ"מ שכרו עליו לכליח שכשרו הוא ולצון הגמרא מזכיר בשליח לאמר ליה שכרך (עלי ולא) על בעל הבית ע"כ: [נמ' יהודה בר מרימר ז"ל לשמעיה זיל לגבי מי פועלים (ואימא להו) שכרכם על בעל הבית ולא לאימרא שיכול להחזיקו דהא לכל הפחות בל תשאה חיכא כיון דאמחויב ליתן לו שכרו שהרי עשה מלאכתו שלא לנפקא מינה למיעבד הכי שאם אמת יהיה טורוד ומשאה לו לא **יעבור גם בחיסור בל תלין** כן כתבו בתוספות: גרסינן בגמרא אמר רבה בר רב הונא הני שוקאי לסורא לא עברי משום בל תלין מ"ט מילא יעבי לשוקא דסורא סמיך להו אבל משום בל תשאה ולאי עבר. פירוש שוקאי לסורא **בעלי בתים של סורא שהין מניעין למעות על** יומא דשוקא לא עברי על שכר פועלים מילא יעבי פועלים לשוקא דסורא **להניע למעות הלכך אפילו איתי ליה מעות נביה לא עבר לשלמתא דהכי איתנר ליה וכיון דמיומא קמא לא עבר תו לא עבר כשלחמרינן לעיל שהינו עובר עליו שלא בקר רשתון** אבל משום בל תשאה עובר מיום השוק ולהלן: אמר המחבר ונראה לי לנפקא מינה (להכי תנן) להני שהיגס רגילין לפרוע תיכף על סיעתו חשבון ממה שחייב לו שלפילו יתבענו קודם חשבון אינו עובר ואפילו לא יתבע לו שלא לבר מועט שהוא יודע שחייב לו אפילו בלא חשבון: **שכיר שעות** וכו' שעות היום. **שנשכר לו מן השקר ועל חנות: נוכח כל היום. להה כלתה שכירתו מחנות** היום ועובר משום בל תלין: [שם קיח.] **שעות הלילה.** כשיעלה **עמוד השחר עובר משום בל תלין להה משתעבד ליה קודם לכן: לגללין קתני. והכי קאמר שכיר שעות יש שנוכח כל הלילה ויש שנוכח כל היום** וכלאמרן ופסק הריא"ף ז"ל כרב וכלשתיבנא וכן הרמב"ם ז"ל בפ' י"ח מהל' שכירות: **חמשה** שמות. **בין עשה בין לא** תעשה ואע"נ לחמשה לחוין **כתיבי בקרא**

שההנה אותו:

שכיר שעות גובה כל היום וכל הלילה וכו':

אמר רב שכיר שעות דיום גובה כל היום שכיר שעות דלילה גובה כל הלילה ושמואל אמר אפילו שכיר שעות דיום גובה כל היום וכל הלילה תנן שכיר שעות גובה כל הלילה וכל היום ותיובתא דרב אמר לך רב לצדדין קתני שכיר שעות דיום גובה כל היום שכיר שעות הלילה גובה כל הלילה והלכתא כרב דקי"ל (בכורות דף מט:) הלכתא כרב באיסורי:

כל הכובש שכר שכיר עובר בחמשה שמות משום (ויקרא יט) בל תעשוק ומשום (ויקרא יט) בל תגזול ומשום (ויקרא י"ט:י"ג) בל תלין פעולת שכיר ומשום (דברים כ"ד:ט"ו) ביומו תתן שכרו ומשו' (דברים כ"ד:ט"ו) ולא תבוא עליו השמש :

אי זה הוא עשק ואי זה הוא גזל אמר אביי לא שכרתיך מעולם זה הוא עשק שכרתיך ונתתי לך שכרך זה הוא גזל רבא אמר זה הוא עשק זה הוא גזל לא שכרתיך מעולם או ששכרתיך ונתתי לך שכרך חד טעמא הוא ולמה חלקן הכתוב לעושק וגזל ואמר לא תעשוק את רעך ולא תגזול לעבור עליו בשני לאוין:

(דברים כ"ד:ט"ו) ואליו הוא נושא את נפשו מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר לך את נפשו אלא שתתן לו שכרו (* גי' ד"ת דאמר קרא ואליו הוא נושא את נפשו) דבר אחר ואליו הוא נושא את נפשו וכו' כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נשמתו ממנו:

מתני' (דף קיא.) אחד שכר האדם ואחד שכר הבהמה ואחד שכר הכלים יש בהן משום (דברים כ"ד:ט"ו) ביומו תתן שכרו ויש בהן משום (ויקרא י"ט:י"ג) לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר אימתי בזמן שתבעו אבל לא תבעו אינו עובר עליו המחהו אצל החנוני או אצל השלחני אינו עובר עליו השכיר נשבע בזמנו ונוטל עבר זמנו אינו נשבע ונוטל ואם יש עדים שתבעו הרי זה נשבע ונוטל:

גמ' (דף קיב.) ת"ר לא תלין פעולת שכיר יכול אפילו לא תבעו תלמוד לומר אתך לדעתך יכול אפילו אין לו ת"ל אתך והוא שיש אתך יכול אפילו המחהו אצל החנוני או אצל השלחני ת"ל אתך ולא שהמחהו אצל החנוני או אצל השלחני:

המחהו אצל החנוני או אצל השלחני אינו עובר עליו: איבעיא להו חוזר או אינו חוזר רב ששת אמר אינו חוזר רבה אמר חוזר אמר רבה מנא אמינא לה דקתני **לתרי לא תעשוק כתיבי חינו מונה לאו** כפול ותניא בברייתא כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נשמתו ממנו: מתני' ר' שכר לפס שכר בסמה וכלים יליף בגמ': **לא תבעו וכו'. בגמרא יליף לה כתיב לא תלין פעולת שכיר אתך מלעתך: המחהו.** נתקו **מאצלו והעמידהו אצל חנוני שהיה הפועל ערין לנקנות פירות מחנוני ואמר ליה בעל הבית לחנוני תן לו בזיבר פירות ועלי נשלם** לו אמר לשולחני תן לו בזיבר מעות: **נשבע ונוטל וכו'.** בגמ' מפרש: **נמ' לעתך.** פירוש ולא מלעתו: חוזר. **אצל בעה"כ לא נתן לו החנוני ויתחייב בעה"כ לשלם** והכי קי"ל כרבה למתני' לייקא כוותיה והקשה הרב אלפסי ז"ל למה חוזר והא קיימא לן כרב אמר בפ"ק דגיטין (דף יג.) מנה לי ביד תנהו לפלוני בפעמא שלשתן קונה וכיון לקנה למה חוזר ותירץ לכי אמרינן קנה בלחית ליה נביה הוה מנה וסיינו ליטנף לרב מנה לי ביד אבל הכא לית ליה נבי שולחני וחנוני מידי אלא בהקפה הוא ממחה אלו פועלים ושמועינן רבה לא אמרינן מסתמא פועל אליבוריה לשולחני וחנוני קא סמיך לאמידי ליה ופטר בעל הבית וליחייבו לינהו מדין ערב כתן מנה לפלוני ואתחייב אני לך אלא לכל היכא לא פטר ליה לבעל הבית להדיוט חוזר [נמצא עכשיו לפי דעת זו לדיקן דקי"ל כרבה לאומר חוזר לכל היכא לית ליה נביה ולא מידי שניהס יכולין לחזור בהס שולחני ושכיר וחחריס פירסו לנהי להכא בלית ליה נבי שולחני עסקינן כלכתיבנא פלוגתא לרב ששת ורבה ליתא אלא בחזרה לשכיר ללאו חנוני ושולחני אפילו רבה מודה לא מני הלרי בהו] (ומיהו כתב הגאון ז"ל בתשובה) לאע"נ לדיוקים לעלמא לית ליה נביה ולא מידי לא מיחייב אע"פ שהמחהו **אצלו אס לא** לאמר בפירוש פטור אותו ואתחייב אני לך חנוני ושולחני אפילו רבה מודה לא מני הלרי בהו לכיון לאומנותן הוא ומתני לגיסמכי אינשי לאיבורייהו נמרי ומשעבדי נפשייהו ום רחיה לאי ס"ל לגרבה שאמר חוזר חנוני נמי מני הלר ביה כשכיר היכי תנן המחהו אצל חנוני ואצל שולחני אינו עובר עליו למתניתין ולאי בלהלר תבע ליה שכיר לבעל הבית היה

לחי לא פסיקא שכיון שנתרצה שכיר לבעל הבית בכך פסיקא **שחינו עובר עליו חלה** ולחי בהדהד ותבעיה שכיר לבעל הבית ואם תימצי לסולחני לא מיחייב ולא מידי לשכיר ושכיר הדר ביה ותבע ליה לבעל הבית לחמי חינו עובר עליו חלה ולחי כלחמרן לחפילו לרבה סולחני מחייב ליה לשכיר ומסוס הכי נמי"נ להדר שכיר ותבעיה לבעל הבית חינו עובר עליו ומיהו לף על גב דלסולחני מסתעבד ליה לשכיר שבירת ליה לרבה לכיון דשכיר לא פטריה לבעל הבית בהדית חוזר עליו ואפילו בלחית ליה נבי סולחני להניח מילי שמחסו בו הכי הוית לינא לף על גב דקני ליה כמעמל שלשתן היינו לענין שאין המחסה יכול לחזור בו אבל המקבל יכול לחזור בו אלא הלוה כל שלא פטרו בפירוש וכן לעת רבינו תם ז"ל [ומגיון בתשובה] כתב עוד לאע"ג דלינא הכי הוא למלוה מני הדר ביה על לוה אם נתרצל מלוה ולא תבע לאותו שהמחסו אלא על שאירע לו עניות לוה פטור לשוה ליה כמי שהרחה לו מקום שים בו מעות ברורות מנחות ואמר לו טול מאם וקבל עליו ופשע ולא נטל על שאירע בהן מאורע לולאי פטור: ירושלמי לאוכן היה חייב לשמעון מנה סמכיה נבי לוי ליפרסאן לוי לית לאוכן חייב לשמעון כלום הלא לתימא בשלא עשו ערמה אבל אינו עובר מעבר הוא דלא עבר הא מהדר הדר והלכתא כרבה דדייקא מתני' כותיה ואי קשיא לך הא דאמרינן בגיטין בפירקא קמא (גיטין דף יג:) אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה דאלמא לא מצי למהדר התם מנה לי בידך קא"ל דקא מקני ליה להאי מאי דאית ליה גביה דהאיך אבל הכא לית ליה גבי חנוני מידי דמקני ליה להאי אלא בהקפה הוא דבעי מיתן ליה הלכך בדלא יהיב ליה חנוני מצי למהדר על בעה"ב ואי קשיא לך האי דאמרינן בגמרא דבני מערבא * פ"ו דשבועות הלכה ה בענין חנוני על פינקסו הדא דתימא בשלא העמידו אצלו אבל אם העמיד הפועלים אצל חנוני אין בעה"ב חייב לפועלים כלום דאלמא קנו ואע"ג דלית ליה לבעה"ב גבי חנוני כלום בני מערבא כרב ששת ס"ל דאמר אינו חוזר ולית הלכתא כותיה הדין סברא דילן

ואיכא מרבואתא מאן דמוקים להא דאמר רב הונא א"ר כמתנה בלחוד ודייק להאי סברא מדאמרינן התם אי מההיא הוה אמינא הני מילי מתנה מרובה אבל מתנה מועטת אימא לפניו לא ליבעי קמ"ל אבל המחאה במלוה וכיוצא בה דפרעון הוא קאמר דמצי הדר ביה

ואייתי ליה ראיה מהא שמעתא דהמחהו אצל החנוני דאמר רבה חוזר ואנן הא קא ברירנן דהמחהו אצל החנוני לא דמיא להך דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך ודקאמר דהא דאמר רב הונא א"ר במתנה בלחוד היא ליתא ממעשה (גיטין דף יד.) דהנהו גינאי דעביד חושבנא בהדי הדדי פש חמש אסתירי גבי חד מינייהו אמרי ליה יהבינהו ניהליה למרי ארעא בטסקא באפי מרי ארעא וקנו מיניה לסוף אזל עבד חושבנא בין דיליה לנפשיה ולא פש גביה ולא מידי אתא לקמיה דרב נחמן א"ל מאי אעביד לך חדא דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ועוד דהא קנו מידך וכו' ואי הא דאמר רב הונא אמר רב במתנה בלחוד הוא היכי קא גמר מיניה רב נחמן למרי טסקא דפרעון הוא ולא מתנה קא יהבי ליה אלא ודאי הא דאמר רב הונא אמר רב איתא בין במתנה בין בפרעון ופירוקא דמילתא כדכתבינן ואיכא מאן דמוקים להאי מתניתי' דהמחהו אצל החנוני בדליתיה גביה כי היכי דלא תיקשי ליה הא דאמר רב הונא אמר רב ולא תיקשי ליה נמי האי דגרסינן בגמרא דבני מערבא והאי לאו סברא מעליא הוא דאם איתא למתני' בשלא העמידו אצל החנוני בהא לימא רב ששת אינו חוזר אלא שמעינן מינה בשהעמידן אצל החנוני ומשום הכי קא סבר רב ששת אינו חוזר:

* קדושין פ"ג הל"ד ירושלמי ראובן היה חייב לשמעון סמכיה גבי לוי איפרסן לוי לית ראובן חייב הדא דאת אמר בשלא עשו ערמה אבל עשו ערמה חייב:

בעו מיניה מרב ששת קבלנות עובר בבל תלין או אינו עובר בבל תלין אומן קונה בשבח כלי והלואה היא ואינו עובר או דילמא אין אומן קונה בשבח כלי ושכירות היא ועובר אמר להו עובר שכירות היא וכן הלכתא ותניא מסייעא ליה הנותן טליתו לאומן גמרה והודיעו ואפילו מיכן עד י' ימים אינו עובר משום בל תלין נתנה לו בחצי היום כיון ששקעה עליו חמה עובר משום בל תלין אלמא אין אומן קונה בשבח כלי וקבלנות שכירות היא ועובר והכי אסקה רבא בפרק הגוזל עצים (דף צט.) דכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי והאי דאוקי רב מרי להא מתניתא דאגריה לביטשי ביטשא ביטשא במעתא דחיותא בעלמא היא ולא סמכינן

בעו וכו' **קבלנות.** **לומן שקבל עליו מלאכה בכך וכך ולא לשכירות ימים:** [לף קיב.] **קונה בשבח כלי. זוכה בימה שהשביחו ומשום קבלנותו יוציא לו כשמחזירו לו הרי הוא כמוכר שבח שהיה לו בתוכו** והלואה היא **ולא שם שכירות עליה:** עובר ושכירות הוא.

והכא קיימא לן כרב שפת לגא לשכחן מהן לפלוג עליה ועוד דקי"ל בעלמא לחין לחומן קונה בשכחה כלי וכן פסק הריטב"ף ז"ל ותניא למסייע ליה הנותן טליתו לחומן והוליכו לפילו מכמה ועד עשרה ימים חוזר עובר מסוס בל תלין נתנה לו בחני סיוס כיון שסקעה עליו חמה עובר מסוס בל תלין שלמה כיון שעובר מסוס בל תלין שכירות הוא: גרסי' בגמ' **מאי שנא שכיר דתקינו ליה** רבנן למשתבע ושקיל אמר רב יהודה אמר שמואל תקנות קבועות שאנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיוה אשכיר משום דבעה"ב טריד בפועליו והני מילי היכא דבעה"ב אומר נתתי ושכיר אומר לא נטלתי אבל אומן אומר שנים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחברו עליו הראיה ואע"ג דבעה"ב טריד בפועליו קציצה ודאי דכיר ואי בעה"ב טריד בפועליו אפילו עבר זמנו נמי לישתבע שכיר וליטול אלמה תנן עבר זמנו אינו נשבע ונוטל התם חזקה אין בעה"ב עובר בבל תלין ועוד (דף קיג.) אין שכיר משהה שכרו וגרסינן בפרק כל הנשבעין (דף מה:) א"ר נחמן לא שאנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדי' מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך:

עבר זמנו אינו נשבע ונוטל ואם יש עדים שתבעו הרי זה נשבע ונוטל:

הא קא תבע ליה קמן אמר * בגמ' איתאה רב אסי וכ"ה בד"ק רב אשי הכי קאמר אם יש עדים שתבעו בזמנו ודילמא בתר הכי פרעיה שתבעו כל זמנו שכיר יום כל הלילה ושכיר לילה כל היום ולעולם תוב לא פרע ליה אמר רב * בגמ' אמר רב חמא בר עוקבא חמא עד אותו היום של תביעה כלומר אינו נשבע ונוטל אלא למחר בלבד שהוא כנגד אותו היום של תביעה אבל מכאן ואילך המוציא מחברו עליו הראיה:

מתני' (דף קיא.) גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר וגו':

(דף קיג.) המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בב"ד ולא יכנס לביתו ליטול את משכונו שנאמר (דברים כד) בחוץ תעמוד היו לפניו שני כלים נוטל אחד * בגמ' איתא ומניח ומחזיר אחד מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום ואם מת אינו מחזיר ליורשיו רשב"ג אומר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד ל' יום משלשים עלה:

(דף קיב:) שכיר בזמנו נשבע ונוטל: מ"ש שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל אמר ר"נ אמר שמואל תקנות קבועות שאנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיוה אשכיר משום דבעה"ב טריד בפועליו והני מילי היכא דבעה"ב אומר נתתי ושכיר אומר לא נטלתי אבל אומן אומר שנים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחברו עליו הראיה ואע"ג דבעה"ב טריד בפועליו קציצה ודאי דכיר ואי בעה"ב טריד בפועליו אפילו עבר זמנו נמי לישתבע שכיר וליטול אלמה תנן עבר זמנו אינו נשבע ונוטל התם חזקה אין בעה"ב עובר בבל תלין ועוד (דף קיג.) אין שכיר משהה שכרו וגרסינן בפרק כל הנשבעין (דף מה:) א"ר נחמן לא שאנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדי' מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך:

עבר זמנו אינו נשבע ונוטל ואם יש עדים שתבעו הרי זה נשבע ונוטל:

הא קא תבע ליה קמן אמר * בגמ' איתאה רב אסי וכ"ה בד"ק רב אשי הכי קאמר אם יש עדים שתבעו בזמנו ודילמא בתר הכי פרעיה שתבעו כל זמנו שכיר יום כל הלילה ושכיר לילה כל היום ולעולם תוב לא פרע ליה אמר רב * בגמ' אמר רב חמא בר עוקבא חמא עד אותו היום של תביעה כלומר אינו נשבע ונוטל אלא למחר בלבד שהוא כנגד אותו היום של תביעה אבל מכאן ואילך המוציא מחברו עליו הראיה:

מתני' (דף קיא.) גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר וגו':

(דף קיג.) המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בב"ד ולא יכנס לביתו ליטול את משכונו שנאמר (דברים כד) בחוץ תעמוד היו לפניו שני כלים נוטל אחד * בגמ' איתא ומניח ומחזיר אחד מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום ואם מת אינו מחזיר ליורשיו רשב"ג אומר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד ל' יום משלשים

(דף קיב:) שכיר בזמנו נשבע ונוטל: מ"ש שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל אמר ר"נ אמר שמואל תקנות קבועות שאנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיוה אשכיר משום דבעה"ב טריד בפועליו והני מילי היכא דבעה"ב אומר נתתי ושכיר אומר לא נטלתי אבל אומן אומר שנים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחברו עליו הראיה ואע"ג דבעה"ב טריד בפועליו קציצה ודאי דכיר ואי בעה"ב טריד בפועליו אפילו עבר זמנו נמי לישתבע שכיר וליטול אלמה תנן עבר זמנו אינו נשבע ונוטל התם חזקה אין בעה"ב עובר בבל תלין ועוד (דף קיג.) אין שכיר משהה שכרו וגרסינן בפרק כל הנשבעין (דף מה:) א"ר נחמן לא שאנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדי' מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך:

עבר זמנו אינו נשבע ונוטל ואם יש עדים שתבעו הרי זה נשבע ונוטל:

הא קא תבע ליה קמן אמר * בגמ' איתאה רב אסי וכ"ה בד"ק רב אשי הכי קאמר אם יש עדים שתבעו בזמנו ודילמא בתר הכי פרעיה שתבעו כל זמנו שכיר יום כל הלילה ושכיר לילה כל היום ולעולם תוב לא פרע ליה אמר רב * בגמ' אמר רב חמא בר עוקבא חמא עד אותו היום של תביעה כלומר אינו נשבע ונוטל אלא למחר בלבד שהוא כנגד אותו היום של תביעה אבל מכאן ואילך המוציא מחברו עליו הראיה:

מתני' (דף קיא.) גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר וגו':

(דף קיג.) המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בב"ד ולא יכנס לביתו ליטול את משכונו שנאמר (דברים כד) בחוץ תעמוד היו לפניו שני כלים נוטל אחד * בגמ' איתא ומניח ומחזיר אחד מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום ואם מת אינו מחזיר ליורשיו רשב"ג אומר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד ל' יום משלשים

(דף קיב:) שכיר בזמנו נשבע ונוטל: מ"ש שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל אמר ר"נ אמר שמואל תקנות קבועות שאנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיוה אשכיר משום דבעה"ב טריד בפועליו והני מילי היכא דבעה"ב אומר נתתי ושכיר אומר לא נטלתי אבל אומן אומר שנים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחברו עליו הראיה ואע"ג דבעה"ב טריד בפועליו קציצה ודאי דכיר ואי בעה"ב טריד בפועליו אפילו עבר זמנו נמי לישתבע שכיר וליטול אלמה תנן עבר זמנו אינו נשבע ונוטל התם חזקה אין בעה"ב עובר בבל תלין ועוד (דף קיג.) אין שכיר משהה שכרו וגרסינן בפרק כל הנשבעין (דף מה:) א"ר נחמן לא שאנו אלא ששכרו בעדים אבל שכרו שלא בעדי' מתוך שיכול לומר לו לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך שכרך:

עבר זמנו אינו נשבע ונוטל ואם יש עדים שתבעו הרי זה נשבע ונוטל:

הא קא תבע ליה קמן אמר * בגמ' איתאה רב אסי וכ"ה בד"ק רב אשי הכי קאמר אם יש עדים שתבעו בזמנו ודילמא בתר הכי פרעיה שתבעו כל זמנו שכיר יום כל הלילה ושכיר לילה כל היום ולעולם תוב לא פרע ליה אמר רב * בגמ' אמר רב חמא בר עוקבא חמא עד אותו היום של תביעה כלומר אינו נשבע ונוטל אלא למחר בלבד שהוא כנגד אותו היום של תביעה אבל מכאן ואילך המוציא מחברו עליו הראיה:

מתני' (דף קיא.) גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרו ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר וגו':

(דף קיג.) המלוה את חבירו לא ימשכננו אלא בב"ד ולא יכנס לביתו ליטול את משכונו שנאמר (דברים כד) בחוץ תעמוד היו לפניו שני כלים נוטל אחד * בגמ' איתא ומניח ומחזיר אחד מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביום ואם מת אינו מחזיר ליורשיו רשב"ג אומר אף לעצמו אינו מחזיר אלא עד ל' יום משלשים

ולא נחמר עליהם בחון תעמוד והחיים לאחר. לכל מלוה שהזהירה תורה עלינו בכך אין כח בידינו לעקור מצוה אלא בקומי גזול ופיקח כונת הבית אין לפס שמים כלחמרינן (סנהדרין קף מו.) כ"ל מכין ועונשין אלא **מן התורה וכו' ע"כ:** [קף קיד:] ואם מפסנו. אם עבר ומפסנו בביתו וכני מפמע בתמורה [קף ו.] למקפה לרבה לחמר בכל מילתא לחמר רחמנא לא תעביד אם עביד לא מכני והרי מפסן לרחמנא חמר לא תבא אל ביתו וכו' ותנן אם מפסנו וכו' מחזיר את הכר בלילה וכו' לחלמא מכני לחו לא מכני יחזיר את הכל מיל לכיון שמפסנם אלא ברשות בין מחריפה בין כר היה לו להחזיר לעולם ומפרקינן חמר לך רבא שאני התם לחמר קרא הפד תעיד כלומר ולחתרבו להפדה כל הכלים בין שעושים בהם חוכל נפש בין שאין עושין בהם אם מפסנו בין ברשות בין שלא ברשות כל שהוא צריך בהם שאינו עשיר צריך להחזירן כסדר הזה מכאן למדנו הפדת מפסן לכלים שעושין בהם חוכל נפש וזו היא שאנינו את המחריפה ביום לבלחו הכי לא לחפחן הפדת לכלים שעושים בהם חוכל נפש מלחניח במכילתא כי הוא כפותה לבדו זו טלית היא שלחתו לעורו זו חלוק בית יפכב להבדיל עור מצע אבל בהך כלים לא מיירי הרמב"ם ז"ל: **שני כלים. וחובו כנגד שניהם ומפסנו בפניהם** ולפי כך ומחריפה שאינו רפוי למפסן יחא אם עבר ומפסן אי נמי שלא עבר שלא מפסנם בשעה שאין עושין בהם אם מלחכה כמפורש בירושלמי [לפרקין הלכה יב] קרוס ומחריפה שרכן לעשות מלחכה ביום נוטלן בלילה ומחזירן ביום: **נוטל אחד.** כלמפרש ואזיל: את הכר בלילה. **בשעה שהוא צריך לזה יחזירנו לו מפום הפבת העבוטו וכשיטרך לפני יטול זה את הרחשון ויחזיר את הפני:** ואם אמ תלוה: אין מחזיר את העבוטו ליורפים. **אלא ימכרנו ויגבה את חובו להפד תעיד [לו] כתיב לו ולא** ליורפים ולפי"פ למפום הפד תעיד בשלשים יום פני שהוא זמן ב"ל ולא לכל ימי חייו שאני הכא לכשמפכנו בתורת מפקון עפקינן ולא בתורת נוביחנא ומפום הכי סבר ר"ק לעולם היא תורת חזרה והטעם שלא ירד בתורת נוביחנא מפני שרוצה מעות או קרקע ובין כך ממפקון כלי שלא תפמיטנו שביעית אבל אם בא לגבות נכפי ליה בתורת נוביחנא נוכה את כולם ואין מעיירין לו בכל ומוכרן בבית דין לעולם אין **מפרקין לבעל חוב** אבל הרמב"ם ז"ל והראב"ד והרבה מן המפרפים ז"ל כתבו שמפרקין וכן פפקינן לקמן ולפי זה אתי שפיר לתנא קמא דלחמר לעולם הם בתורת חזרה אותם כלים של סילור שהיה לו להניחם אלמו ולא הניחם מפני שאין יכול למכרם: **עד שלשים יום.** שהוא זמן ב"ל דלהכא"נ ליח ליה סילור כלמפקינן בנמרא ומבר עול לחפילו בא ליהו בתורת מפקון מוכרן בבית דין משלשים יום ואילך: ולית להלכתא כרבן שמעון בן נמליאל בלחיתא בנמרא: **נמ' מנחם נתוחי.** אף שלוח ב"ל **חינו רשאי ליכנס לביתו ולמשכנו אלא ריחוהו ומנחם לבר שהוא חוזח בידו** ונותנו למלוה: ימשכננו. משמע בנו ביתיה: **תעמוד והחיים.** והחיים מיותר הוא ממשמע שנאמר בחון תעמוד יוצא לחו אלא **שהחיים יוציאנו אבל מי יוציאנו אלא שהוא בעה"ב** אלא לרבות שלוח בית בין לחתא **שהוא כמלוה והכי קאמר בחון תעמוד והחיים שהוא שליח ב"ל ואבר אחה נוסה בו יוציא: הרי בעה"ב חמור.** למלמ שהשליח **ב"ל גם הוא יעמוד בחון** והכי קי"ל כשמואל הלכך שליח בית בין לוקה למנחה נתוחי אבל בע"ח אפילו בחון לא יוחנו מלרבנן כלמרינן בסמוך ובע"ח אפילו נתוחי נמי לא נזריה שמא ימפננו בביתו ואם תאמר והא קי"ל ריש פרק המניח את הכל (קף כז:) לעביל לוים לוקה לנפשיה תירנו בפס ר"ת ז"ל להייט בכלי של עצמו ג"כ כשבא בתורת נפייה אבל הכא מיירי שבא בתורת מפקון למפקון וכלפי רבינו [תם] במתני' ועוד יתבאר לפנינו בע"ה ובתשובה לרבינו אלפסי ז"ל שם הלוה אלם ולא מעלניס ומעיז פנים מלפרוע מותר ליכנס בביתו ולטעת את מנפונין ואפילו על ידי שליח נכרי כלמרינן ממפקנין על הנלקה וכן אנו עושין בנרכי הקהל ובנרמות ע"כ הרמב"ם ז"ל: תניא. שעושין בהם (חיי) [לוכל] נפש לחיתרבו מכי נפש הוא חוכל: **מטה ומטה. אחת לאכול ואחת ליפן** משום לשמואל לחמר שמואל לכל מילי יעשנו לפוחתו לבר מהני תלת מלן לחסר מיתנה לכיתנה אחרניה ומלן לחכיל לחינה מרידה לחיבא ריקנה ומלן לחכיל נסמה ולא מפני ל' לחות **קולס זיפן הילוך יהבינן ליה מטה אניה ומוסיפה ברחוק ל' לחות ממקום אלכילתו ועל כרחו ירגיל ויעמוד ללכת למפכבו ולא ייפן על מטה שאכל** ובמפרש לפתו ע"י פלים ללא תני לחא מטה לחת תירנו בתוספות להתם בעני שביפראל שלא היה לו ללא מטה לחת קולס שנפלפת לו: ומעה. **של לבל שקורין פלטרא במקום שהין כפתות: לעפיר. שהורגל במעלות** ומפן לעני לפי שהורגל. מכח שמעינן שהין שליח בית דין **רשאי למפכנו לגמרי אלא** מעכשיו מפקיו לו ומניח כל מה שמפרין לו ב"ל בשעת הנפייה והכי נמי מפמע במתניתין לערכין לתנן התם פרק שום היתומים (קף כנ:) ע"פ שאמרו חייבי ערכין ממפכנין לותם נותנין לו מזון פלפים יום וכו' פמע מינה למפעה שממפכנין מפרין וכי קתני מניח מעה לעפיר וכו' כגון שלא הורגל ליתן בכר וכפת אבל אם היה לו כר וכפת ורגיל לפכב בהם מניחין אלו וכן פרפ"י **והרמב"ר זכרונם לברכה:** אבל לא וכו'. והחייטו **כתיב ולא הוטל על המלוה להחזית לת בני ביתו:** מפרין. לפון והעריך או לפון שריך ולומר פפמין **להניח לו כלי חייו: בערכין. לגבי ערכין כתיב ואם מך הוא מערכך וקרפינן החייהו מערכך** לכשהכהן מעריכו **מפייר לו כלי חייו אם אין ילו** מפנת ונמרינן מיכה מיכה בפמוך וכן הכא בבע"ח ולא קוף לבר בשעת נוביחנא כי נם כשבא שליח ב"ל מתחלה למפכן מפרין לו במפכונא: להניח לו. מה שמפורש בפמוך והכי תנן בערכין לע"פ שאמרו חייבי ערכין ממפכנין אותם נותנין לו מזון פלפים יום וכו' מפמע למפעה שממפכנין אותם מפרין לפם: שאכחיה רבה בר אבוה לאליהו דהוה קאים בבית הקברות אמר ליה מהו שיסדרו בבעל חוב א"ל גמר מיכה מיכה מערכין גבי ערכין כתיב (ויקרא כו) ואם מך הוא מערכך גבי בע"ח כתיב וכי יפוך אחיך (דף קיד:) מנין לערום שלא יתרום דכתיב (דברים כו)

גמ' אמר שמואל ושליח בית דין מנתח ניתוחי אין משכוני לא כלומר אם היו בידיו של לוה כלים והוא עומד בחוץ שומטן ומוציאן מידו ונותנן ביד המלוה אבל ליכנס לביתו של לוה ליטול את משכונו לא והא דתנן לא ימשכננו אלא בב"ד לא ינתחנו הוא אבל ליכנס לביתו למשכנו לא ותניא כותיה דשמואל (דף קיג.) שליח בית דין שבא למשכן לא יכנס לביתו וממשכנו אלא עומד מבחוץ והלוה נכנס לביתו ומוציא לו משכונו שנאמר בחוץ תעמוד והאיש תניא לא ימשכננו דברים שעושין בהן אוכל נפש ונותן לו מטה ומטה ומצע לעשיר ומטה ומטה ומפץ לעני לו אבל לא לאשתו ובניו כדרך שמסדרין בערכין כך מסדרין בבע"ח

ברכה: ולאו כהן היכא דלחמרינן הלויהו **הוא פינחס לכתיב קנא קנאתי ובפינחס כתיב בקנאו את קנאתי: חין מטמאין. לנבי לחבל כתיב לחם כי ימות בחבל** מיהו טומאת מגע יש להן ולהלויהו שלח חמם נעגם כמעורים כתבו בשם רש"י ז"ל שיולע היה לחליהו שלח היה שם ובספר ירחיס כתוב שאין כהן מוזהר חלא על טומאות המפורשות מן התת בלבד הלכך כיון שאין מטמאין בחבל אין טומאתן חלא כטומאת נבלה וקי"ל כר' שמעון בן יוחאי ועע"פ שר"ת ז"ל לחאמ. הרגב"ד ז"ל: **(נעיל)נמר מיכה מיכה.** כתיב נבי ערכין ואם אין הוא וכתיב **נבי הלוחת עני וכי ימוך** מה להלן מסלרין לכתיב ואם אין הוא מערכך אף כאן מסלרין שאין רצון התורה שימכרו כל אחד לו והוא ימות ברעב ויעמוד ערוס בלי לבוש וחליהו חלא לחיות היה תרתי לחהלר ליה חלא למסלרין ועוד לנמרי ליה ממיכה מיכה ופסקו הגחונים ז"ל למסלרין לכיון לפסיוק ואיהו לרבה בר חבוה מי לנו גדול ממנו ור"ת ז"ל פסק הין מסלרין ואוס לרבב"נ ס"ל הכי במתניתין ואכ אקוס לסנס רבן שמעון בן נחליאל במסנתנו הלכה כמותו וזו הינה ראיה ללאו כללא הוא תו לייתי ראיה מלחמרינן פרק מי שמת (דף קנז.) מיניה ואפילו מנלימא לעל כתפיה לחלמא הין מסלרין ומהא נמי לא חיכיית לסתם ליסנא רוימא נקט לומר למיניה לא צריך לחקנא לאפילו מנלימא לקנה בסתמא [נובה ממנו] ונלימא לאו לוקא ועוד למסכחת לה בשים לו בחרת אי נמי בחנטלא לסויי חלפא זוזי וקי"ל מפסיוק חותה ממנו ונותנין לו בחרת ראויה לו וכיון שאין חלו ראויות לאוי לסמוך על דברי הגחונים ז"ל וכל שכן שקבלתן תורה היא כן כתבו האחרונים ז"ל וכך הוא הין סיוור כבר כתבנו למעלה למעשה שממכנין מסלרין ונותנין מטה ומטה שתי מטות אחת ליצד עליה כשיכלכ ואחת ליפן עליה ומצע לעשיר ומפן לעני ללהוו ליה לרבע חמות אחר חכילה שכן מלרכי הרפואה וכתבו בשם הראב"ד ז"ל למטה בכל ערכיה קאמרינן בכר וכסת שאר הלריכין הבנגיים הערכין לה ומצע לעשיר ואס נהוג בכסתות נותן לו כסת מיהו אס היה של מסי מוכרין אותו ונותנין לו הראוי לו חלא קי"ל כמאן דאמר (ב"מ קף קיג:) כל ישראל ראויין לאותה לפיטה היא ואין הלכה כפיטה ואתם בערכין תנן נותנין לו מזון ל' יום וכסות י"ב חדש וסנהלין ותפילין חיכא מאן דאמר לה"ס ספריו אס הוא תלמיד ויש חוכן בלבר ואומרים לקוקא תפיליו שהיו לבר מיוחלת לנופו ולרך מלבוש הן וכלרך שנותנין לו כסותו כך נותנין לו תפיליו: חבל לא לאשתו ובניו. משום לכתיב בערכך הוא ולא לאשתו ובניו ואפילו תפסה האשה מנכסי בעלה למזונותיה מוציאין מידה ונותנין למלוה כן כתב הראב"ס והרי"ף ז"ל בתשובה וטעמא משום דבעבודו של מלוה הוא מלאורייתא כלעולא דאמר שעבודא לאורייתא ומזונות האשה ובניו מלרבנן. ואס היה לומן נותנין לו שני כלי לומנות מכל מין ומין אס היה חרש נותנין לו שני מעצדין ושתי מגרות ר' אלעזר אומר אם היה אכר נותנין לו צמדו חמר נותנים לו חמורו היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרים לו למכור את המרובה וליקח לו מן המועט אלא נותנין לו שני מינים מן המרובה וכל שיש לו מן המועט המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפליו אחד המקדיש את נכסיו ואח' המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן אע"פ שאמרו עבדים נמכרים בכסותן מפני השבח שאם תלקח לו כסות בשלשים דינר משביח הוא מנה וכן פרה אם ממתינין [אותה] לאיטליז משובחת היא וכן מרגלית אם מעלין אותה לכרך משובחת היא אין להקדש אלא מקומו ושעתו:

* ערכין שם אע"פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותם נותנין לו מזונות שלשים יום מ"ט דאמר קרא (ויקרא כ"ז:ח') ואם מך הוא מערכך פירוש החייהו מערכך:

(שם) לו אבל לא לאשתו ובניו הוא מערכך ולא בניו ואשתו מערכך:

(שם) ר' אלעזר אומר אם היה איכר נותנין לו צמדו חמר נותנין לו חמורו ורבנן הני לאו כלי אומנות נינהו נכסים נינהו:

היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרים למכור את המרובה וליקח לו מן המועט (שם) פשיטא כי היכי דסגיא ליה עד השתא השתא נמי סגי ליה מהו דתימא עד האידנא דהוה ליה לאושלי הוה מושלי ליה השתא ליכא דמשאיל ליה קמ"ל (דף קיד:) תנו רבנן (דברים כה) ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו הא עשיר שכוב [מאי קאמר] אמר רב ששת ה"ק ואם איש ולא יראה בך ערות דבר

תנן בערכין (ערכין דף כג:) אע"פ שאמרו חייבי ערכים ממשכנין אותן נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש ומטה ומצע וסנדליו ותפליו לו אבל לא לאשתו ובניו אם היה אומן נותנין לו שני כלי אומנות מכל מין ומין ואם היה חרש נותנין לו שני מעצדין ושתי מגרות ר' אלעזר אומר אם היה אכר נותנין לו צמדו חמר נותנים לו חמורו היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרים לו למכור את המרובה וליקח לו מן המועט אלא נותנין לו שני מינים מן המרובה וכל שיש לו מן המועט המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפליו אחד המקדיש את נכסיו ואח' המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן אע"פ שאמרו עבדים נמכרים בכסותן מפני השבח שאם תלקח לו כסות בשלשים דינר משביח הוא מנה וכן פרה אם ממתינין [אותה] לאיטליז משובחת היא וכן מרגלית אם מעלין אותה לכרך משובחת היא אין להקדש אלא מקומו ושעתו:

* ערכין שם אע"פ שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותם נותנין לו מזונות שלשים יום מ"ט דאמר קרא (ויקרא כ"ז:ח') ואם מך הוא מערכך פירוש החייהו מערכך:

(שם) לו אבל לא לאשתו ובניו הוא מערכך ולא בניו ואשתו מערכך:

(שם) ר' אלעזר אומר אם היה איכר נותנין לו צמדו חמר נותנין לו חמורו ורבנן הני לאו כלי אומנות נינהו נכסים נינהו:

היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרים למכור את המרובה וליקח לו מן המועט (שם) פשיטא כי היכי דסגיא ליה עד השתא השתא נמי סגי ליה מהו דתימא עד האידנא דהוה ליה לאושלי הוה מושלי ליה השתא ליכא דמשאיל ליה קמ"ל (דף קיד:) תנו רבנן (דברים כה) ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו הא עשיר שכוב [מאי קאמר] אמר רב ששת ה"ק ואם איש

עני הוא לא תשכב ועבוטו אצלך :

המלוה את חברו אינו * בגמ' איתא רשאי [וכ"ה מהר"ם וב"ח] צריך למשכנו ואם משכנו חייב להחזיר לו בד"א בשלא משכנו בשעת הלואתו אבל משכנו בשעת הלואתו אינו חייב להחזיר לו ואינו עובר בכל השמות הללו (שמות כ"ב:כ"ה) עד בוא השמש תשיבנו לו זו כסות יום שניתנה ליחבול בלילה (דברים כ"ד:י"ג) השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש זו כסות לילה שניתנה ליחבול ביום וא"ר יוחנן משכנו ומת שומטו מעל גבי בניו:

(דף קטו.) ת"ר (דברים כ"ד:י') לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נבנס לביתו של ערב וכן הוא אומר * קח בגדו כצ"ל (משלי כ"ז:י"ג) לקח בגדו כי ערב זר ואומר (משלי ז) בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך עשה זאת * אפוא כצ"ל איפה בני והנצל אם ממון יש לו בידך התיר לו פסת היד ואם לאו הרבה עליו רעים דבר אחר לביתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לשכר כתף לשכר חמר לשכר פונדק לשכר דיוקנאות יכול אפילו זקפן עליו במלוה ת"ל (דברים כ"ד:י') כי תשה ברעך משאת מאומה:

מתני' אלמנה בין שהיתה עניה בין שהיתה עשירה אין ממשכנין אותה שנאמר (דברים כ"ד:י"ז) ולא תחבול בגד אלמנה החובל את הרחים עובר בלא תעשה וחייב משום שני כלים שנאמר (דברים כ"ד:ו') לא יחבול רחים ורכב ולא חבילת רחים ורכב בלבד אמרו אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש שנאמר (דברים כ"ד:ו') כי נפש הוא חובל:

מטלטלי ואית ליה ארעא ולא שויא לגבי כדי חובו לא יהבינן כולה למלוה אלא מסלקין תחלה עם הלוה כסלע הצני כאן שחין נגו לחלוק בענין הסלוע בין קרקע למטלטלין שהרי ערכין נגדין נס מן הקרקע וכבולן נאמר החייהו מערכך ויהיה לפריע בשטר החוב ע"מ כן לוייתי ממך מנה אלא שכשמוען בסלע תסלר עמי ה"ל תנאי שכשמוען בענין ותנאו קייס וכמו שכתבנו בענין שטה (מכות לף נ:) לימא סוס ממחילה היא וכתב הרי"ף ז"ל בתשובה שאם החזיר בת טוביס וממפחה מיוחסת אינו נוכה לפילו מבגדיס של שבת וכן בענין תכשיטיס לפילו מכסף וזהב לפי שאין אדם אלא לתכשיטים ושנינו (כתובות לף סא.) עולה עמו ואינה יורדת ע"כ. ולענין חזרה שמשכנים למשכנן כיון למשעה שמשכנים מסלרין וכמו שכתבנו לא משכחת לה חזרת משכון אלא בתלטולית של מלה מנה שאין מניחין לותה לנמרי אלא נוטל ומחזיר כל ל' יום ולאחר מיכן מוכרה ויהיב ליה לחזיק ליה ר"ן משכחת לה חזרה בכל הכלים בשעבר ומשכן וכמו שכתבנו בתשנתנו אבל כשהניח לו כלי סלורו ומשכן השאר לא משכחת חזרה לסוף ליה עשיר ואמר רחמנא שבוש ועבוטו ערב ולפי לשרי ר"ת ז"ל שאין מסלרין בשמשכן בתורת משכון משכחת לה חזרה בשלא הניח לו **כלים הצריכין לו** שברשות ביתו לעשות כן. ולענין חזרה למשכון יש לשאול מה יועיל משכון לבעליו כשתופסו כיון שחייב בשבשה אלא יכול הלוה לעשבו ויטעון פרעתיך ויהיה נאמן בשבועה משום מנו להחזרתיו לך וי"ל שמועיל התפיסה שאם ירצה יזמין עדים כשמחזירו ללוה ויתנה עמו בפניהם אלא יחזירנו לו אלא בעדים ויהיה שמשכן לו כלים שאינן בתורת חזרה כגון ספרים וכסף ומנורה וכיוצא בהן ליכא למיחש שמא יחזיר לו ספרים ויטול ספרים של מקדש ומנורה של בהכ"נ דמשכן על ל' יום לעשות זמן כ"ל ל' יום וכ"כ הרמב"ם ז"ל ולענין כלים שעושין בהן לוכל נפש לפילו יש לו כמה ועושה מלאכה בכולן לא יתשכן לחל מהם לחל **אם היו עושה מלאכה אלא** בתקנתן ממשכן את השאר והכי איתא בתוספתא היו לו ה' רחיים לא ימשכנו לפילו לחל **ואם היו עושה מלאכה אלא** בחלק מהם חייב אלא על חותם בלבד ומיהו ה"מ לענין חזרה למשכן לבל כשבא לגבות חובו נובה מהן אלא אחת שהיא לוקיה תורה בהן אלא בזמן ומין והשאר מוכרין חותם שלא הקפילה תורה בהן אלא בזמן משכונתן לפי שהן עומדין בטלים לבל כשמוכרין חותם הרי לחרים עושין בהן מלאכה ולענין משכונתן וחזרתן של כלים הללו לימא סוס לכשות שהוא יכול למשכן בשעת שאין עושין מלאכה כלילתא ואת בירוסלמי וכמו שכתבנו במשנתנו ומחזירן ביום כלתנן ואת המחריבה ביום וכלים שעושין בהן לוכל נפש אלו לוקה אלא על לוכל כל כלי חומנותא שהוא מרויח בהם הרי הם ככלים שעושין בהן לוכל נפש וכלאמרינן לקמן [לף קטז.] לחבל זונ של ספריס ונמל של פרות חייב ופרש"י ז"ל מספריס של ספר ונמל של פרות החורשות עם נמלן שלא כלבדי ר"ת ז"ל שלחק עצמו לגרום זונ של מספריס ופירוש שנוזיס בהן ירק ונמל של פרות פירוש שהוא עץ העשוי להניח על התבואה והפרות לזורסות עליו והתבואה נלקת בכך: ת"ר כו' הא עשיר שכוב **מאי קאמר. וכי בשכיל שהוא עשיר התירו לו לשכב על טליתו הרי רבית הוא לוקח שיתחמם במשכונו חנם:** ועבוטו לוקך. **שלח השיבהו לו כבא השמש: לימו עובר בכל וכו'.** להשאל **תשיב ולא תשכב** וכו' שלא בשעת הלוחתו בב"ל של לבל משכנו וכו' **שהניח לו משכונו** לימו חייב להחזיר **לקרחי בחובלו לאחר הלוחה כתיבי** לבל היכא לחייתי **ניהליה לאו חובלו הוא: על בא וכו'.** **הא בא השמש תטלנו זו כסות יום ולמלך הכתוב שניתנה לך רשות לחובלו בלילה** וכן לישבח כסות לילה ביום: ומת. **לוה לאחר שהשיב לו העבוט:** שומטו וכו'. **ולימו נעשה לנלו כשאר מטלטלין שלהם ללא משתעבדי לבע"ח לכיון למשכניה קנייה וכי מהדר ליה הוי פקדון נביה:** ת"ר לביתו של ערב ושכר כתף וכו'. כל הני טעמא לוילהו ללא כתיב בהו הכי מיהו קבלן משלרין ללא נרע משאר לוה כ"כ בספר התרומות ז"ל: נוקפת חס לא ערבת. ללא נוקפת שהוניתו בלבריס: הרבה עליו וכו'. לבקש שימנו מחילה: לבל לחת נכנס (חס לחת מלוה לחת נכנס). **למשכנו חוב לחר שלינו מלוה: שכר פונדק.** חס השכירת לו פונדק: **ליוקנאות.** **לו ערוה בביתו בשכר** ומיהו כולן בתורת חזרה הן כיון שמשכנן לחר החוב: מתני' ולא תחבול וכו'. לפילו ללמ לחר הוא לסור למשכן מביתו כלאמרן לעיל ללא תבא וכו' ללא לעבור עליה בשני לוהין כן כתב הרשב"ץ ז"ל: לחמר המחבר ומלבדי הרמב"ם ז"ל נראה ללא תחבול בלמנה לפילו בחון משמע שכתב [פ"ז מהלכות מלוה] לע"פ בית דין נמי אין ממשכנין לותה וכ"כ הרא"ש ז"ל בתוספות ללא יחבול רחים ולא תחבול בגד וכו' בא לאסור ניתוח המותר במקום לחר ולע"נ לשתם חבלה בבית משמע שם היתה ענין לחבלה בבית שאסור במקום לחר תנהו ענין לניתוח ע"כ: וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ג מהלכות מלוה ולוה שלפילו בשעת הלוחה אין ממשכנין לותה ואין זה מחוור לבשעת הלוחה דרי היא כמוכרה ודרי וכבר הסיג עליו הרלב"ד ז"ל. וכן בכלים שעושין בהן לוכל נפש כתב הרב ז"ל שלפילו בשעת הלוחה אסור ואינו מחוור כ"כ הרגב"ד ז"ל וכן לעת הרשב"ץ ז"ל נמי לבשעת הלוחה דרי בכולהו והלכתא כשתם מתני' ע"נ [לתנאי] פליגי בגמרא עלה: [לף קטו.] **משום שני כלים. העלינה רכב והתחתונה רחיים:**

כי נפש. תוס' **לרבות שהר כליס של חוכל נפש:** נמ' **[רב יהודה]** אמר לוקה אחת . ועי"ג לקמי מסוס לס תבת לל ביתו לעבוטו עבוטו חלס לסכל לאוי למיהוי **ברחיס קח מני אבל לא** תבת וכו' לחייהיס בכל הכליס לס חסיב ליה: לוקה שתיס. לף על גב דלאו שבכללות הוא לגיבל לכוולהו חלס חל לאו וקי"ל בכריתות (לף ז.) לגל מחייב לכוולהו חלס חלל היינו בשיס להס שס לאל כגון חלב ממיני בהמות או מעבר ממיני פירות אבל הכל **רחיס ורכב כל** לאל שס בפני עלמו הוא ושתרלותיהס חלוקה וכן זב וארץ וכיוצא בהן. כ"כ הרמב"ן ז"ל בשס התוס': [לף קטז.] **זוג של ספריס. מספריס של ספריס ושס שניס לכל חל ואל כלי בלפי נפשיה ועופין המלאכה בין שניהס ברחיס ורכב. וכן יתל של פרות אבל שתי פרות חורשות עס יתלן** (ספר התרומות) רחיס של יל כמטלטלין הס שרומיס לכליס שנופל עליה לף תאבול או שנכנס לביל רחיס של מיס ונטל הברזל הסוכב והגלגלן אבל לסגור הלית שלף יכולן הרי זה כמעבד הלוף או נכסיו ממלאכתן והוא בכלל הגלגלים וכ"ל לין ממסבניס רחיס התחתונה לה"ל כקרקע ולין לב"ל בהן אלף נוביינ כשיניע זמן הסומת ולין לאוס שמא יתלוס ויבריח מסוס שלין חוסשין שמא יעקור נטיעות ויסתור בין ויבריח ואס רלו ב"ל שנסתר כן מנבין לו מהן לשתו ואס עבר בעל חוב ותלמן כבר נעשים מטלטלין ומחזיקן בשעת מלאכה כמטלטלי ע"כ: מה רחיס וכו'. ומקשינ ע"ז בעלמו וע"ז בעלמו לתסתא שתיס ואתר **מה רחיס וכו'** נרחה לברחיס ורכב לל מיחייב אלף שתיס הלכך כי נפש הוא חובל לשאר רב יהודה **ואל לטפויי לאו ברחיס ורכב** לגאוי תלת לא"כ הו"ל למימר הכא נבי זוג ותתם לגיחייב שגם כיון לתרחיס ורכב יגפינן: **הוה לחבל בכינה לחסבתא.** פרש"י ז"ל סכין של שחיטה וכן הרמב"ם ז"ל פרק י"נ מהלכות מלוה ולוה ויש נוהסיס לחסכפא כלומר של רבעניס וזה עולה לפי מה שכתבנו למעלה שכלי חומנותן של לומנין ליגן ככליס שעושין בהן חובל נפש. הרמב"ר ז"ל: זיל לחברים. תסוס לכלי ח"נ כיון שנרייכין לותו למלאכתו היו ככסות לילה בלילה שלינו לשאי למסבנו אלא לברכה להשיבו: **תא קום וכו'. תבעהו לינא על חובך אס מולה לך או יש עליס יצלס ואס נאו יצבע היסת: רבא אמר. כיון למסבנו ואין עליס שמסבנו והיה יכול לטעון נקוח הוא ביתי קנה ליה מסכון ליסבע וליטול על כלי למיו** וכן כתבו מן הנאונים ז"ל שאינו נאמן אלא בשבועה חמורה לפי שהוא נוטל ואין לך נוטל אלא בשבועה: ולפי זה לפילו מלוה **על המסכון למסכון ביתו אינו** נוטל אלא בשבועה וכן כתבו האחרונים ז"ל: לאכלי חוסלי. שעוריס קלופין: **נאו מילי לעביד לאסולי וכו'.** שאין עסוי לססול ולסכור **עזיס שלו הלכך יכול לטעון נקוחות הן ביתי היכא שאין עליס** שאסף אותן מרשותו של בעליס: **זונא לסרבלא. מספריס לגזוז בהן בגדי עמר** וספרת לאנתא אע"נ דאסור ספריס עשויס טופי להסאיל כאאמרינן בכתובות (לף נ.) הון ועושר בביתו וכו' זה שכותב ספריס ומסאילן אבל ספרי לאנתא הוא מתורת שבעל פה ואי ניתן ליכתב אלא מסוס עת לעשות לה' מ"מ נס זה עשוי להסאיל ובהנוזל בתרא (לף קיל:) נבי המוכר כלי וספריו למסמע שאין עשויין להסאיל אלא מפיסנין לו במנו להסאלתיס לך תירץ ר"ת ז"ל שיש חלוק בבני אלס לפי לעתו שהוא רגיל להסאיל ספריו ואלו שהוא רגיל להסאיל והיינו דבב"ק מיירי ביקוע שאינו רגיל להסאיל ספריו: מיתיבי. שהבעלים הביאו **עליס שהיו שלהס והיו טוענים השאלנוס לאביהס של אלו ואפקינהו רבא מינייהו מסוס לברים העשויין להסאיל ולהשכיר ואס איתא ליכול לטעון נקוח הוא ביתי יתמי כי לא טענו נמי אין טענינן להו:**

גמ' אמר רב הונא חבל רחים לוקה שתים משום רחים ומשום כי נפש הוא חובל רכב לוקה שתים משום רכב ומשום כי נפש הוא חובל רכב ורחים לוקה שלש משום רחים ומשום רכב ומשום כי נפש הוא חובל ורב יהודה אמר חבל רחים לוקה אחת רכב לוקה אחת רחים ורכב לוקה שתים כי נפש הוא חובל (דף קטו:) לשאר דברים הוא דאתא (דף קטז.) תניא כוותיה דרב יהודה חבל זוג של ספרים וצמד של פרות יכול לא יהא חייב אלא אחת ת"ל לא יחבול רחים ורכב מה רחים ורכב מיוחדין שהן שני כלים ועושין מלאכה אחת וחייב על זה בעצמו וע"ז בעצמו אף כל שהן שני כלים ועושין מלאכה אחת חייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו

יום רמז

ההוא גברא דחבל סכינא דאשכבתא מחבריה אתא לקמיה דאביי א"ל זיל אהדרה דהויא ליה דבר שעושים בו אוכל נפש ותא קום עליה כדינא אם יודה ישלם ואם יכפור ישבע רבא אמר לא צריך למיקם עליה בדינא יכול לטעון עד כדי דמיה ונשבע ונוטל ואביי ליה ליה האי סברא ומאי שנא מהנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא ואתי מרא חושלא תפיס בהו וקא טעין טובא ואמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן התם לאו מידי דעבוד לאושולי ולאגורי הוא הכא מידי דעבוד לאושולי ולאגורי הוא דשלח * בגמ' איתא דשלח רב הונא בר אבין (ג"א) רבי חנינא בר * בס"י אי' אבין אבא דברים העשויין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן ורבא לית ליה האי סברא והא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר אמר לך רבא מי דמי התם בזוגא דסרבלא עביד אינישׁ דמשאיל ומוגר הוא הכא בסכינא דאשכבתא לאו מידי דעביד לאושולי ולאגורי הוא כיון דמיפגמא קפדי אינשי ולא מושלי והלכתא כרבא:

מהא שמעתא שמעינן דמאן דמפקיד גבי חברי מידי מדברים העשויין להשאיל ולהשכיר או אושליה לדידיה וידיע ההוא מידי ההוא דיליה בסהדי ואע"ג דאפקדיה או אושליה דלאו באפי סהדי ואמר הלה לקוח הוא בידי או משכון הוא בידי אינו נאמן ואפי' מת ההוא דאיתפקיד גביה וטענו בניה דלקוח הוא או משכון הוא גבי אבוהון לא מהימני דכי היכי דאבוהון לא מהימן הוא הדין נמי אינון לא מהימני כי הא דרבא דאפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר ושמעינן נמי מכללא דאי אפקדיה או אושלי לחבריה באפי סהדי אע"ג דליתיה לההוא מידי מדברים העשויים להשאיל ולהשכיר ואמר חזרתיו ולקחתיו ממנו אינו נאמן דלא איצטריכא הא דשלח ר' חנינא בר אבין אלא היכא דלא אושליה ולא אוגריה באפי סהדי אבל היכא דאוגריה או אושליה באפי סהדי אע"ג דליתיה מדברים העשויין להשאיל ולהשכיר הא איכא סהדי דשאלה גביה

סליק פרק המקבלהבית והעלייה. **כגון שני לחיים שחלקו לחד נטל בית ולחד נטל עלייה שעל גביו והלחצני' של חומת הבית מן תקרת הבית התחתונה שהיא קרקע של עלייה ולמעלה של עליון וירמינה ולמטה של תחתון:** [דף קטז:] **שניסס חולקין.** מפרש בתוספתא כל"ל הוא הילכך אי אמר חזרתיו ולקחתיו ממנו אינו נאמן ובהדיא גרסינן בפ' חזקת הבתים (דף מו.) מותיב ר"נ בר יצחק אומן אין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה היכי דאמי אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים ושמעינן מינה דהיכא דאיכא עדים דיהביה ניהליה להאי מנא באפייהו אפילו אחר שאינו אומן אין לו חזקה וכבר ביררנוהו * בסוף פרק בפ' המפקיד וכן הלכתא

ואע"ג דחזינן למקצת רבוואתא דסבירא להו דהאי דשלח רבי חנינא דברים העשויין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן ורבא נמי דאפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר במי שטענוהו כלים המונחין תחת כנפיו הוא מהא שמעתא שמעינן דלאו הכי מילתא דאי איתיה להאי סברא לא הוה מקשינן עליה דרבא כדאמרי' בסכינא דאשכבתא יכול לטעון עד כדי דמיה מהא דאפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר (הם הכא נמי) ואע"ג דמקשינן מינה ה"ל לפרוקי מי דמי התם בשטענוהו כלים הניטלין תחת כנפיו הכא לא ומדלא פריק הכי אלא קפריק התם עביד איניש דמושיל הכא כיון דמיפגמא לא מושלי אינשי שמעינן דהאי דשלח רבי חנינא בר אבין אכולי עלמא הוא וכן הלכתא :

סליק פרק המקבל

(דף קטז:) **הבית** והעליה של שנים שנפלו שניהם חולקין בעצים ובאבנים ובעפר ורואין אלו אבנים ראויות להשתבר היה א' מהן מכיר מקצת אבניו נוטלן ועולות מן החשבון:

גמ' מדקתני סיפא רואין אלו אבנים ראויות להשתבר מכלל דאיכא למיקם עלה דמילתא אי בחבט' נפל אי בחבסא נפל אי הכי רישא נמי אמאי חולקין ניחזי אי בחבטא נפל [עלייתא איתבור] ואי בחבסא נפל [תתיאתא מיתברא] לא צריכא דנפל בלילא וליחזינהו לצפרא דפנינהו ולשיוליה למאן דפנינהו דפנינהו בני רשות הרבים ואזלי להו וליחזי ברשותא דמאן יתבא וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה לא צריכא דנקט ברשותא דתרוייהו אי נמי ברה"ר ואי בעית אימא שותפין כי האי גוונא לא קפדי אהדדי אע"ג דצעינן להו לתרוייהו כלחד בחלק מיניהו כלחוד סני שאם כלל תחלה אע"פ שלא חפן חלק לחד נטל לחד חלק הולכין לחר הרוב לפי חשבון הלכך מעות מעבר סני וחולין שנתפזרו ונקטו לחד לחד לא חמרינן לפי חשבון כיון שמתחלה לא היו מעורבין ובשעת נפילה לא חפן ליקח הרבה בבת לחת [ולפיכך תולין לומר כלפי של מעבר סני ומשום חומרא לחבל בשניס] שהטילו לכיס כיון שהן מעורבין **חולקין לפי חשבון ובלילן לחבניס** שנגנבו חולקין בשוה לפי שנפלו הן ובשעת נפילה לתוך נחפנות ונס לא נתערבו מתחלה כלל שמעינן מהכא להא דחמרינן ממון המוטל בספק חולקין לפיכך היכא שיש לחלק יותר ממה שיש לחבירו: **ורואין אלו לחבניס כו'. אם יש לחבניס שבורות שם שחבניס של לבניס היו וזה לומר שלמות שלי רואין אלו לחבניס רלויות להשתבר אם של עליון אם של תחתון הכל לפי המפולת אם נחבט הבית מיסודו ונפל תחתיו החומה במקומה יש לעשת שהתחתונות נשברו ולכך נפלה בית ואם נחבט הכותל להלן כמקל שהוא עומד זקוף ונפל שהעליונו של כותל נפל להלן הרבה העליונות נשברו שנפלו מנוסה רב והתחתונות שנפלו ממקום נמוך** שלמות: **מקצת לחבניו.** שלימות: [נוטלן] **ועולות לו מן החשבון** וכו'. **שחבירו יטול לחרות כנגדן וכנגד' מפרש מה יטול כנגדן שלמות או שבורות: גמ' מכלל לאיכא וכו'.** מפולת זה היילך נפלה לו בחבס' כבר פירשנו חבסא וחבטא: לנפול בלילה. ולא ידענו **אם נפלו בחבטא או בחבסא** הלכך לא ידעינן רוב השבורות או רוב השלמות של מי מס ולפיכך חולקין וסיפא ר"ק ורואין אלו לחבניס הרלויות להשתבר כלומר אם יהיה היילך נפלו שמין אלו הרלויות להשתבר: ולחזינהו למחר. אם מס למעלה זו על זו ולא נפלו למרחוק יהיו שבחבסא נפול ורוב השבורות של אותו שלמעלה: **לא קפדי [להדדי]. למיקני רשות ליהיה לאפקורי מפקר כל חד וחד רשותיה לגביה חבריה להניח שם חפציו הלכך כי נמי [יתבן] ברשותא דחד מינייהו לא היו היילך המוציא מחבירו לברשותא דהאי נמי יתבי להה נאו עלייהו קפילא לאוסוני לוכתא** כתב רבינו

סניס שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים ונגנבו חולקין לפי למיס רבי יוסי בר בון בשם רב הונא סלקא מתניתא הנגללין והנחפנין לפי חשבון פירוש לכי קתני מתני' ואם כלל וחפן לפי חשבון נאו

חננאל ז"ל למה שמעינן למילתא ליזיעא לתרי שותפי בשותפות אע"ג לחיתיה ברשותא **לחד מיניייהו לא** יכול למטען החזקתי לקי"ל שותפין כה"ג לא קפלי אהדדי ולפי זה לפי' טען ברי ואמר **נקוח הוא בידי לא** מהימן לכיון דשותפי כי האי גונא לא קפלי אהדדי ה"ל כאלו איתיה להאי מילי ברשותא לתרוייהו וכ"כ הריא"ף ז"ל בריש בבא בתרא והרא"ש ז"ל מוסיף בה לבריס ללא מיבעי לי אמר **נקוח הוא בידי** לעקר ליה לשותפותא לגמרי ללא מהימן אלא לחפילו מודה ליה לחית ליה בגויה ריבעא לי תילתא לאו כל כמיניה לכיון לסתם שותפות למחצה לא מהימן לגרועי מפלגא מילי תלא להא הכא אע"ג ליזיעין לשותפין [גינהו] בהנך לבניס לא יליעין לתתהוי יל שניסס שוס להא לפסר שזה ראוי ליטול כל השלמות משום לכחבטא נפל ר"נ ליפכח לפ"ה לא מהניא ליה חזקתיה לומר בחבטא נפל ושלמות שלי ולפילו בלטעין הכי בברי לכיון למילי לשותפי' הוא ולא יליע לי אמר לי אמר חולקים ולזה הסכיס הרשב"ץ ז"ל לכיון לשותפין **לא קפלי אהדדי היו לה חצרו של זה ושל זה כחצר של** שניסס לו כשימטו ומאי לולמיס להאי מהאי וכן לעת הרגב"ר ז"ל ומיהו כל ה"מ לוקח כגון לוקיכ על ורלה לבל לא רלה מתוך שהיה יכול לומר לא היו לבריס מעולם יכול לומר חזרתי ולקחתי ממך. כן כתב ה"ר יוסף הלוי מינ"ס: לה"ל מחויב שבועה. לשורייתא משום הולאת מקנת ולאו יכול ליטבע ומשום הכי קתני אחדירו נוטלן כתב הרגב"ר ז"ל למה שמעינן לחפילו בשמי ללא ריע כי האי ללא ה"ל למילק אמרינן מחויב שבועה שהיו יכול ליטבע משלם: נרסי' בגמרא ועולות לו מן החשבון סבר רבא למימר לחשבון שבועות [אלמא כיון לאמר ליתי יולא ריע טופי] ג"ל לאבי אלרבה האי ריע טופי מלהני יליע טופי לא יולא תו לא לית ליה והכא כולהו להאיך ניהו ללא אמר אבי עולות לו לחשבון שלמות מאי נפקא לן מינה נפקא מינה למלבוא רויחא לי נמי לטוענ למעבד: לחשבון שבועות שבננלו **אף הוא יטול שבועות כננלן וזה יטול את שלו** כפי חשבון לחשבון שלימות שבננלו **אף הוא יטול שלמות כננלן: למלבוא רויחא. יש לבניס עשויות במלבן שהוא רחב מחבירו לי נמי** לטוענ למעבד **יש טיטו שעופין ממנו לבניס שמעובד ומנובל יפה מחבירו: מתני' של שנים.** רש"י והרי"ף ז"ל ורוב האחרונים ז"ל [ג"ג של שנים] ופירשו כך מתניתין בשוכר ומשכיר וכתב הרגב"ר ז"ל שכן עיקר לגירסת לשותפין הא תני לה בסמוך לתנן ואמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות וכו' ותרתי בשותפין למה לי ללא הא ולחי בשוכר ומשכיר הוא ומשום דלמיטל לשותפי עריב לה בהלייהו ולחבריס דקדקו עוד מלאמר **ר' יוסי עליון נותן** מעזיבה ולאמרי' בגמרא טעמא משום לשווי נומות [הוא ועליון בעי לשווי] ובשלמא בשוכר ניחא להא לאמרינן פרק השואל (דף קא:) לעל השוכר להטיח את ננו משום למעשה הליוט הוא לבל בשותפות ולחי תאמנן נותן את הכל ורחיס לבבר ממתני' ללעיל לתנן לשניסס חולקין בשוה בעיס ובאמנים ובעבר [והיינו משום] לעליון נותן [תקרה עליונה של עלייה] ומעזיבה [שלה ותחתון נותן תקרה ומעזיבה של תחתון ולאו היה העליון נותן מעזיבה] בתקרה של התחתונה היה לו ליטול מן העפר יותר מחבירו [בשיעור אותה מעזיבה משום לעליון נותן לו תקרה עליונה ומעזיבה כנגד תקרה ומעזיבה של תחתון] ולאו מלתנן חולקין שמע מינה כלהתיבתא: **ואין בעל הבית רוצה.** משכיר: **מעזיבה. טיח הטיט שנותנין על התקרה ולומה לו בתקרה ויעזבו את ירומלים בספר עזרא ובנמרא מפרש פלוגתייהו: נמ' בחרבעה. כיון שנפחתה בחרבעה טפחים יורל ולר בבית לנמרי** ואע"פ להשתא ליכו **מחוסר אלא מקום כלי אחד לא כייפינן ליה לאור חניו למעלה ואניו למטה:** ליקי מזלך נרמה. וכתב הרמב"ס ז"ל פרק חמישי מהלכות שכירות שמחשב עמו על מה שנשתמש בו ומחזיר לו שלר השכירות: **לונר לו וכו'. אם יש לו למה אנו כופין את המשכיר (לנקטו) [לאור] עמו בבית** וזה לשון הרגב"ר ז"ל בחילוסיו לי ליה עלייה וקנו מיניה לי נמי קביל מיניה לנרש על כרחיה לונר ליה עלייה אחריתי [אע"נ] לכיון לליה ליה לא מני לאשתעבודי **שאין אלא מקנה שאינה שלו** אלא אם כן שעבד נכסיו לבנותה לו בפירוש לפילו הכי שוכר לא מיחייב בחנרייה לי לא מונר ליה עלייה אחריתי עכ"ל: שעל נבי בית זה. לשעבדיה לבית לנבי עלייה **לאי לא שעבדיה למה ליה למימר שע"נ בית זה הא קא חזי ליה להא עלייה זו קאמר ליה** שכל שרואה לו עומד לו נשען זה על נבי זה ואמר לו זה שעל נב זה אני משכיר לך לא לאנס הזכירו אלא כדי לשעבדו: לליה. נפן מולמת טריא"ה בלע"ז: פרסקן. **לילן שפירותיו לפרסקין:** ואיכא למיקל ואמר למה לאלללי לנבי בית ועלייה נפחת העלייה והבית קייס ולפילו הכי אמרינן לחייב להעמיד לו עליה ולאו נבי לליה כי ה"נ כגון שנעקרה הלליה והפרסק קייס לא אמרינן שיהא חייב להעמיד לו לליה תירץ הרשב"ץ ז"ל לדומיס הס לגמרי שהבית הוא שנתקלקל להיינו תקרה כיון שעל התחתון ליתן לת התקרה ועלייה קיימת להיינו כותלי ואיירא ותקרת הבית לעלייה כפרסק ללליה **ולפי זה שמעינן שאם נפלו** כותלי העלייה לפילו כי תקרת הבית קייס אינו חייב להעמיד לו עלייה שהרי הכל תלוי בלליה והשתא הלליה נעקר וכן נראה לנפחתה לוקק ואיכא לנקט לה לעיל לדך נפילה והכא דפנינהו חד לרשותיה לא הויא חזקה:

אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו נוטלן:

ואידך מאי קאמר אי דא"ל אין פשיטא ואי לא א"ל אין אמאי נוטלן לא צריכא דאמר ליה חמשין מיניהו אית לך ואידך חמשין לא ידענא דהוה ליה מתחייב שבועה ואינו יכול לישבע כדרבה דאמר האומר לחברו מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא נ' והשאר איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע משלם הילכך נוטלן ועולות לו מחשבון שלמות:

מתני' הבית והעלייה (של שנים) נפחתה העלייה ואין בעה"ב רוצה לתקן הרי בעל העלייה יורד ודר למטה עד שיתקן לו את העלייה ר' יוסי אומר התחתון נותן את התקרה והעליון את המעזיבה:

גמ' וכמה נפחתה רב אמר כרובה ושמואל אמר בארבעה רב אמר ברובה אבל בארבעה אדם דר חציו למעלה וחציו למטה ושמואל אמר בארבעה אין אדם דר חציו למעלה וחציו למטה והלכתא כשמואל:

מתניתין בשוכר ומשכיר היא ודוקא דא"ל עלייה זו שעל גבי בית זה אני משכיר לך דשעבדיה בית לעלייה כי הא דרבין בר רב אדא א"ר יצחק מעשה באדם אחד שאמר לחברו דלית זו שעל גבי הפרסק הזה אני משכיר לך ונעקר הפרסק ממקומו ובא מעשה לפני ר' חייא ואמר חייב אתה להעמיד לו הפרסק כל זמן שהדלית קיימת ומשום הכי יורד בעל העלייה ודר למטה עד שיתקן לו את העלייה וכשהוא דר (דף קיז.) שניהן הן דרין דא"ל אדעתא דאפוקן לא אגרי לך אבל א"ל עלייה זו אני משכיר לך ונפל אינו חייב לתקן ואף אינו יורד למטה ואי אמר עלייה סתם ונפל חייב

נקט שנפחתה הלכך בשוכר ומשכיר לוקח נפחתה לכל שנתקלקלה עלייתו מחמת ביתו שעבד לו **ביתו שהפסד זה בית לו** מחמתו: לבלו לר. **וכעה"כ יצא מביתו על כרחו** ופסק הרי"ף ז"ל לשניהם לריס: [קף קת.] לרך פתחים. לרך פתח שבית כבעה"כ: לרך (עלייה). לרך

נגנו לעלות מבחוץ לרך סולם קבוע לכניסת פתח העלייה ליכנס לעלייה הנפחתה ומסק ירד לביתו בסולם: עלייה וירידה וכו'. לפי קבלתי עלי **לעלות לרך סולם וליכנס לפתח ולזור למעל' טורח עלייה וירידה לי קבלתי עלי:** לשון המכתב ונראה לי למתקנת תלמוד בבלי שם תמצא לומר עלייה וירידה לי קבלתי עלי שכן הדין וכן נראה לכיון שהמשכיר מעכב הלבר לי לו צער לשוכר שלא יוכל לזור לבלו ע"כ: **שתי עליות וכו'. והוא שכר את העליונה:** פשיטא וכו'. **לכל שכן להא עליפא ליה: ליפחת תחתונה. והוא שכר התחתונה** וא"ת לי לשון עלייה זו שעל נבי בית זה לי מי משכיר לך פשיטא שילור בבית ולי ל"ל עלייה זו שתחת עלייה זו לי מי משכיר לך פשיטא שילור בעלייה יש לומר למיירי לפ"ל עלייה שעל נבי בית זה ולפילו הכי משפקא ליה משום לגס העלייה העליונה בכלל בית זה וכל מה שסייר לעצמו קרא בית וכתב הרמב"ם ז"ל פ"ה מהלכות שכירות שהרי זה ספק שם ילור בעליונה לו בבית לכתחלה לפי ילור **ואם לר לין מוציא לותו** משם: **קנים וסנלין.** לעשות תקרה כמין מחצלת: פותני. שם חכם תלמידו של ר"ל: לוחלוס. **מנסריס של לרז** שקורים פלנק"ס בלע"ז: **חזוקי תקרה.** שמחבר **שהוא טוח בטיט לין הנסריס נלין ממקומן** וקי"ל כרבנן להכי לכיון לבשוכר ומשכיר לריכי מתני' החזוק תועלת בעל הבית הוא שהוא שתחתון הלכך עליו לתקן התקרה עם המעזיבה: בי תרי. **בית של זה ועלייה של זה ולא** בשוכר ומשכיר מיירי: **ויוסף הורל.** ר' חייא בר יוסף לתר תחתון [לפי הורל מתרגמינן ליתחת]: בפלונתא לפתם בנזקין פ' לא יחפור (לף כה:) נבי לילן ובור לרבנן לתרי פתם שבעל הלילן מרחיק הלילן מן הבור **כדי שלא יזיק** כותלי הבור ופם הבור קולם יקון ורבי יוסי לומר לא יקון שזה נוטע בתוך שלו וזה חופר בתוך שלו שלילן המזיק לריך להרחיק לת עלמו שהניזק הוא לריך להרחיק לת עלמו ותתרינן התם לתר רב יהודה לתר שמואל הלכה כרבי יוסי הלכך הלכתא כרבי חייא בר יוסף לתתון תחתון מתקן לקתי כרבי יוסי

להשכיר לו עלייה אחרת:

רבי יוסי אומר התחתון נותן את התקרה וכו' במאי קא מיפלגי בחיזוקי תקרה קא מיפלגי רבנן סברי מעזיבה חיזוקי תקרה היא וחיזוקי תקרה תחתון בעי לחיזוקי ור' יוסי סבר מעזיבה אשוויי גומות היא ואשוויי גומות עליון בעי לאשוויי:

הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי [איפחות מעזיבה] כי משי ידיה עליון מיא אזלי ומזקי לתחתון מי מתקן ר' חייא בר אבא אמר עליון מתקן ר' אלעאי ור' חייא בר יוסף אמרי תחתון מתקן מאן דאמר עליון מתקן קסבר על המזיק להרחיק את עצמו ומ"ד תחתון מתקן קסבר על הניזק להרחיק את עצמו וקא מיפלגי בפלוגתא דר' יוסי ורבנן דניזקין דתנן מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה בחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלה בין מן הצד אם הבור קדם קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם או זה קדם לא יקוץ רבי יוסי אומר אע"פ שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו אלמא רבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו ורבנן סברי על המזיק להרחיק את עצמו:

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הלכתא כרבי חייא בר יוסף דאמר תחתון מתקן דקאי כרבי יוסי דהלכתא כותיה ואע"ג דאמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה ר' יוסי בגיריה דידיה הני מיא לאו גיריה דידיה נינהו דמיא תיימי ופסקו והדר אזלי ושמעינן מינה דהיכא דליכא מעזיבה דתיימי בה מיא והדר אזל דגיריה דידיה נינהו ועליון מתקן * ד"ת מ"ז (כרבי יוסי דאמר תחתון נותן את התקרה ועליון נותן את המעזיבה):

מתני' הבית והעלייה של שנים שנפלו אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה לבנות הרי בעל העלייה בונה את הבית ויושב בתוכו עד שיתן לו יציאותיו רבי יהודה אומר אף זה הדר בתוך של חבירו צריך להעלות לו שכר אבל בעל העלייה בונה את הבית ואת העלייה ומקרה את העלייה ויושב בבית עד

להלכתא כוותיה לויי והא [לתר רב יוסף כי הויגן בי רב כהנא סוס לתרינן מולה [ר"י] בנירי לייליה הני מיא לפסקי והדר נפלי וכו'. תלר' **חייא כר יוסף פריך לתמר על התחתון לתקן ולוקימנא כרבי יוסי והא מולה רבי יוסי בנירייה לייליה לע"נ לתמר על הניזק להרחיק לת עלמו הני מילי היכא לגלו לדם עלמו מזיק כגון בור ולילן שבשעת נטיעתו לויגו מזיקו לבל הפרפיס נדליס ומתפשטין מלילייהן לתחר זמן לבל היכא לדם עלמו מזיקו וזורק בו חלץ כי הכא שפופך לת התים על דתמו מולה הוא דלא להא גלו גרמת בנזקין הוא דלא מזיק ממש הוא ודם מועד לעולם בין על בין יפן בין שונג בין מזיד: [לפסקי והדר נפלי].** כלומר **לא היתה מקום רחיצתו של ילייו של עליון על מקום נזקי התחתון דלא במקום לחר ומשם הן נמשכין והולכין על שנופלין במקום שמזיקין** הלכך לגו נירייה ניהו ושמעינן מינה להיכא לליכא מעזיבה לנירייה ניהו עליון מתקן כרבי יוסי לתמר התחתון נותן לת התקרה והעליון המעזיבה לבל בשוכר ומשכיר במתני' לית הלכתא כוותיה וכלתמרן: **מתני' של שנים. בית של זה ועלייה של זה שחלקו כך בנחלת לבותיהם: לבעל הבית לבנות.** על התקרה התחתונה ובעל העלייה **יבנה החומה מן התקרה ומעלה ותקרה העליונה של גג:** הרי בעל העליונה בונה וכו'. ול"ת ולמה הוא לריך לבנות הבית יכפוהו לבעל הבית לבנות לכשלמלא ריקע ליהו לו שעבד נפשיה כיון שתמר זו חלת לשעבדיה לבית חלת סיפא יכפוהו לבנות כבר זה הקנו בירושלי [המכילתין הלכה ל] לתמרינן התם שמענו שתין כופין כלומר מתתני' שמעינן הכי לקתני והוא ליהו רוצה לבנות חלמא ליכ כופין [והא תני ר' חייא כופין ומתרגינן] בשחינו כלומר שהלך למלינת היה לבכי ר"ם יורדין לנכסיו חלת בפניו ומ"מ שמעינן מינה לכל שיטנו כופין לותו לבנות וכן לעת הרמב"ן ז"ל לבל הרשב"ץ ז"ל כתב להתם בירושלמי סברי לה כרב לחת שר הבירה (בכתובות לף פח.) לחית ליה שתין נפרעין מן החלס חלת בפניו ולפילו מן התקנה כלמוכח בפ' הכותב לבל תנן לסבירה לן כרב נחתן לתמר התם לנפרעין מן התקנה כלי חלת [כל לחת] ולחת נוטל ממונו של חבירו והולך למלינת היה לי ליתך לבישנו כופין לותו לפילו בשחינו ימי כופין חלת לסברת לינמרא לינן הוא שתין כופין **לותו**

כגון שחין לבעל העלייה שעבור חלון על הבית לבל לא על בעל הבית שיסתעבדו לו נכסיו כדי שנכוף אותו לבנות בעל כרחו וכתב הרמב"ן ז"ל שחין לעת הרמ"ה ז"ל נ"כ: **לף זה. שלר חס כן בעל עלייה זו כשהוא חוזר מעותיו לזה שהוא לר בתוך שלו ואי נמי זה לא חסר להה בלאו הכי הא לא בני לה ליהו** זה מיהא מהני **שחילולי בית זה חין לו מקום ללור חס וסבר זה נהנה וזה ליגו חסר חייב ועריך להעלות לו שכר ואי לא מיחזי כרבית:** חלא בונה ויושב בבית להוה ליה זה לא נהנה וזה ליגו חסר הוא לא נהנה שהרי עלייתו מוכנת ללור לו וזה לא חסר לכלאו הכי לא חזיא ליה להה לא בני לה ור"ת ורמתי ליגו **חסר והרי מסחיר לו** כותלין בעמן כשלר חס וכל שזה חסר לע"פ שזה ליגו נהנה כתב רב חלפסי ז"ל בפרק כיצד הרגל שהוא חייב לפי' כתב הרשב"ם ז"ל למיהא שמעינן לכל שזה ליגו נהנה לע"נ לחיבך חסר פטור שליגו חלא כמונעו ליכנס לביתו שהוא פטור והביא עוד ראיה מלתנן בפ' המקבל (לף קל.) המקבל שלה מחבירו ומסזבה בה הוכיח חייב ולמרינן טועמא מסום לללרשין לזמן סליומו שכך כותב לו חס לוכיר ולא לעביל לחלם במיטבא מסמע להה לאו הכי פטור וכן לעת רבותינו בעלי התוס' ז"ל וכן כתב הרמב"ן ז"ל: **גמ' תחתון שבח לזמנות. בבנין החומה שעליו מן היסוד על התקרה:** בגויל וכו'. **חס היתה מתחלה בלבני גזית ובא לזמנותה כשנפלה לחבני גויל שומעין לו מפני שמחזיק את הבנין שחומת גויל רחבה מסל גזית טפח** כללמרן ריש פירקא **קמח לבבא בתרא [לף כ.]** וכן מפרש כותל כפיסים רוחב לרבעה טפחים ושל לבנים שלשה נמלא להתחתון כל לבר **שמרחיב עובי הבנין ומחזקו שומעין לו חס ממעט חזקו חין שומעין לו שעליון מונעו ובוענו למחר יפול: חרזיס.** מסלן בבל ומתקיימין יותר מסקמים ג"כ לתחתון שומעין בחרזיס ולא בסקמים והסלף לעליון וכן מיעוט החלונות מרבה כובד מסל ומרבה חוזק בבנין והסלף רבוי החלונות הלבך לתחתון שומעין למעט ולעליון שומעין להרבות: **ולהגביה חין שומעין כו'.** שניהם שוין לענין זה מפני **שהגמוך יותר חזק מן הגבוה** הא לחסקינן הכא להלכבידו חין שומעין ליכא למילף להא לחמרינן פרק הסוקפין (לף ו.) לחזיק להולרי לחזיק לכשורי ולחמרי כ"פ המוכר לת הבית (לף סב:) בסתמא לא קני עומקא ורומא מלי ניהו שלם רגא [מוכר] לבנות עליה על גבו בונה ותירץ הרמב"ם ז"ל להכא מיירי בסתם בתנהנ למקום שנהנו להכביד ושלא להקפיד בונין וחין ממחים ביה וכלתניא בתוספתא [ריש פ' יש] בית לחבר ועליה לחבר ורגא בעל העלייה לבנות ליומו על גבה מקום שנהנו לעשות שניס ושלשה עושה הכל כמנהג המדינה וכתב הרשב"ם ז"ל לוולמי [דינו של שיתן לו את יציאותיו:

גמ' אשמעינן בקמייתא שכירות וקא משמע לן בהא קנין:

אמר רב אחא (דף קיז:) * ושם איתא בר אדא משמיה דעולא (ג"א) ברירה דרבא משמיה דעולא תחתון שבא לשנות בגויל שומעין לו בגזית אין שומעין לו בכפיסי' שומעין לו בלבני' אין שומעין לו בא לסכך בארזים שומעין לו בשקמים אין שומעין לו לרבות בחלונות אין שומעין לו למעט בחלונות שומעין לו להגביה אין שומעין לו למעט שומעין לו עליון שבא לשנות בגזית שומעין לו בגויל אין שומעין בכפיסים אין שומעין לו בלבנים שומעין לו בא לסכך בשקמים שומעין לו בארזים אין שומעין לו לרבות בחלונות שומעין לו למעט בחלונות אין שומעין לו להגביה אין שומעין לו למעט שומעין לו אין לו לבנות לא לזה ולא לזה מאי תנא אין לו לבעל העלייה בקרקע כלום תניא ר' נתן אומר התחתון נוטל שני חלקים והעליון נוטל שליש אחרים אומר התחתון נוטל שלשה חלקים והעליון רביע אמר רבא נקוט הא דר' נתן בידך דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא קא סבר כמה מפסדא עלייה בבית תילתא הילכך אית ליה תילתא וכן הלכתא:

מתני' וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע וגגה אחת על גביו ונפחת הרי בעל הגגה יורד וזורע למטה עד שיעשה לבית בדו כיפין:

הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשלם נתנו לו זמן לסתור את הכותל ולקוץ את

הרשב"ם ז"ל] לחת הוא במקום שנהנו חין ממחים ביהו מיהו סהיא לחחזיק להורלי בכל מקום הוא להסיא בשחור רחב לקבל כשורי הוא ומסוס לכיון לחחזיק לכל מילי למקבל להו שחור הא להרחיב חור קטן של הורלי על שיקבל כשורי לא והסיא נמי לפרק המוכר לת הבית (סס) [נלאו על נביו ממש ליקי לחלא לבנות עמודים מבחוץ ויבנה על נביהן עלייה לם ירגא להא עיקרא למילתא הסם לחמוינן לחלא מכר לויר שעל נביהן כיון שלא כתב ליה רומא ולם תמצא לומר שבונה על נבה ממש] סיינו מסוס לכל שלא כתב לו עומקא ורומא הרי הוא כמסיירו בפירוש לבנות על נבי הבית וכן לא לומרי כאן חלא בבית לחלא ועלייה לחחר לחין לבעל העלייה בבית חלא שעבוד בלבד ולם שעבדו לו לשעבוד מועט לא שעבדו לו לשעבוד מרובה לבל כותל שבין שתי חנרות שהמקום והלבנים של שניהם כל לחד ולחד בונה ומנבים ומכביד בכל מקום כמה שירגא ובלבד שלא יהיה כותל רעועה וכלרך שהלם בונה לותו בשלו וזהו שסגינו (כ"ב לף ה.) כותל חנר שנפל על הרבע למות מחייבים לותו לבנותו למעלה מל' למות לין מחייבין לותו לבנותו לעולם עם חבירו לין מחייבין הא לעבב על חבירו היו יכול ותלא לך שהם לתה לומר כן פסיקא [הסתם] עבודי מעבב על ידו שלא לחייבו לבנות עמו ערוכה למימר ועוד שהרי בכל מסנתנו שנו סהם מקום שנהנו וכלן שנו סהם ס"ת לדינא קתני ולפילו במקום שלין מנהג ילוע ונעמא מסוס להסתם בשלו **הוא בונה ללותן זה וזה** חלק במקום ובלבנים **שהם רגא כל לחד** לבנות ולהנביה עוסה ולין ממחין ביהו עכ"ל: [לף קיז:] לין לו **לזה ולא לזה** לבנות. סעניים הס ובעל הבית רוגה לזרוע במקום בית ולומר **לבעל העלייה לין לך בקרקע** כלום כל זמן שלינך רוגה לבנות שלין לך זכות חלא בלויר ומיהו **הם בעל העלייה רוגה למכור** חלקו הרשות ביהו וכן הם בעה"ב רוגה למכור הבית ימכור שבעל העלייה יבנה לכשירגה על מה שבנה לוקמ: **דלייתי הוא. חב כ"ל היה כלחמרינן בהוריות בפרק בתרא (לף יג:):** כמה מפסידה. שלים יומי קיומא. **היה ממהרת ליפול מחמת מסת העלייה: מתני' בית הבד.** לעניך זיתים: **וגגה לחת על גביו. שחקק לחת בסלע תחתיו כמין כפה והיתה נגתו למעלה ובית בלו מלמטה וכשמת נטלו בניו זה בית הבד וזה גגה ונפחת גגו של בית הבד שהוא מקום זריעותיו של עליון:** כיפין. לרחוי"ם בלע"ז **והעליון יתן עליהן עפר ויזרע: פטור מלשלם. למאי הוה ליה למיעבד לאנוס הוא** וח"כ מיירי לוקמ שבעלו כרחו חלא בכל שלא כרחו חייב לתניא בתוספתא נפל הכותל מחמת הזעות מחמת הרוח מחמת הגשמים לם בעלו כדרכה פטור ולם לאו חייב וכי תנן פטור בין בנזקין לשעת נפילה בין בנזקין ללאחר נפילה

בשעת נפילה משום לכיון שבנתו כלרכו כלכתיבנא לגנום הוא ופטור. לגחר נפילה נמי כל שלא היה לו שהות לסלקם לגנום הוא וחפילו בשהיה לו שהות מסכחת לה לפטור במפקיר נזקיו לקוימת **לן (כ"ק לף** כט:) מפקיר נזקיו לגחר נפילת לגנם פטור לגבל בשנתנו לו זמן ונפל לגחר זמן חייב לשלם בין בנזקין לבשעת נפילה בין בנזקין לגגחר נפילה בשעת נפילה לפוטא הוא. לגחר נפילה לפילו במפקיר נזקיו נמי חייב לשפקיר נזקיו שלא בנפילת לוגם חייב: גמ' בל' טפחים. והלכתא בשמואל. ואע"נ לפלינו לעיל [לף קטז:] דב ושמואל נבי בית ועלייה לריכא להייתי יכול לחלק בין ענין זריעה לענין לירים ונקמ"ל ללף בענין זריעה לף עבידי לינמי לזרוע **חניו למעלה וחניו למטה:** כתבו בתוספות שאין ב"ל נותנין זמן שלא לפי הענין להסיק (לנפלה) [לנשברה] כלו ולא שלקה לף יהבינן ליה לי יום לפי שבקל יכול לשלקו. מהא שמעינן לסתם זמן ב"ל לי יום הוא הלכך מלוה שבא לנבות חובו בב"ל שלריך תחלה להתבעיה ללוה כלאיתא בפרק נטל פשוט (לף קעל.) אם בקש לוה מב"ל שיתנו לו זמן כלי שיפרע נותנין לו זמן לי יום ואע"נ לאסריה ממונא ותנן בפרק החובל (לף לף.) מעשה בגחל שפרע לאשה על שם ובאת לפני ר"ע וחייבו וכו' אמר לו תן לי זמן ונתן לו ואקשינן בגמרא ומי יהבינן זמן לחבלות ומתרלינן הני מילי בחבלה לאסריה ממונא אבל לבשת אלא לאו אסריה ממונא יהבינן זמן ואפי נמי בבע"ח הא אסריה לף קאיא לאוכל לאזקיה בילים שאני אבל אלוה למעשה לנפשיה נותנין זמן וכן לעת הנאונים ז"ל ולברי הרי"ף ז"ל מכוון בתשובתו לבבל מלוה קובעין זמן ואפילו במלוה שהיה לה זמן קבוע והגיע זמן ולא פרעו וכך נראין לברי הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ב מהלכות מלוה ולוה וכ"כ הרמב"ן ז"ל. ור"ח ז"ל כתב למלוה שיש לו זמן קבוע והגיע הזמן ולא פרעו אין נותנין לו זמן אחר והביא רלוה מלחמר לבני פרק כל שעה (לף לף.) לכיון לחטא זימנא למנבא ולא פרעיה אינלאי מילתא למפרע לברשות מלוה הוה לקלי: מתני' ונפל. **לתנך נתתו של חבירו: הגיעון.** יהיו שלך וכגון שותה לעגמך: **אין שומעין לו. אם אין זה רוצה שיקנה לו לבר הפקר או לבר מתנה:** [לף קיח.] **כתבן ובקש. גלקוטו לו משלו או מן ההפקר: טול מה שעשית. מה שלקטת יהיה שלך: אין שומעין לו.** אע"נ לשוא כסף בכסף ולחמרי נמי בעלמא (לף קיח:) מאחרי רשותך פאחרי לפרע משום לסתם לחמרין בבע"ח משום לאי ליה זוזי יהיב ליה קרקע או מטלטלין לאכל בשכיר שנשכר על מנת לקבל זוזי לעתותי ערב בשכרו לחמרין ליה זול וטרח וזבין ולריהים לבבע"ח היכא לליה ליה זוזי יהיב ליה מטלטלי ואי ליה ליה מטלטלי יכול ליתן לו קרקע לחמרין בפרק הכותב (לף פו.) ולאי לחמרינהו משמיה לרבא אאי לסיפא ליה חבריה זוזי ואית ליה אחרעא ולית ליה זוזי לחמרין ליה זול טרח וזבין ח"ל הסוא תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן לגלוך לפי שהוא לא היה לו לתת לו זוזי לחמרין אלא מטלטלין ואין לו לגלוך אלא לבית דין שיכפוהו לתת לו זוזי לחמרין ואי לית ליה זוזי לחמרין ולית ליה מטלטלין ולית ליה קרקע ומטלטלין ולית ליה זוזי דשותף פאחרי לפרע [ואי לית] ליה קרקע ומטלטלין ולית ליה זוזי כתבו הנאונים ז"ל ליהיב ליה מטלטלין ודין נזקין לינו כן לחפילו לית ליה זוזי מני יהיב כל מלן לבעי לחפילו סובין כל מילי למטלטלי לילקי מיטב שלא לאי מנבי ליה לגרעא יהב ליה בעילית למיטב שלשו כתיב וכבר כתבתי כן בכתובות בם"ק: נמ' **מי** שהיה כותלו כו' הא לא פיגיהו. ולסילקא טעמא משום לחמרינן לחויי הוא לקל מלחי ליה על למפני ליה בחפיה. לכיון לחית ליה למחויי כי פיגיהו בפגיו ולא מיחה מוכחא מילתא שלא לחויי ליכוין לבל פיגיהו שלא בפגיו שומעין לו וכן כתבו כל המפרשי ז"ל והרשב"ם ז"ל לקלק מלוה תנא בסיפא נבי פועל הכי ס"מ שלא בעי פגיהו אלא בריסק בלחוד ואע"נ לחפשר לומר הס"נ לחחר שהוליכן בפגיו לבימו לקלמר ושמעי בקמייתא הס"ם הכא נרחה לו עיקר לבריסק בלחוד הוא לקלמר ושעמא למילתא לכיון שלין לרך לפנות לבנים מיד סמכה לעתו שעליין יש שהות לחזור לו ובינתים הוא למלחה ליה לבל בפועל לין לומר כן שכן לרלו להוליך שתבן ושקם לבימו מסקבל עליו הלכך ס"ל כלילו פגיהו שלא שתר בחפיה ונמר ומקני והרגב"ד ז"ל כתב שאינו מחוור למלביע תלמולא ערליכותא מהני מתניתא שמע מינה שור ליני לסלקי לאי שלא לא הא כל חלא וחלא למילתא לינטריכא שלא ולאי לאפי' בפועל נמי כל היכא שלא פיגיהו לחויי קל מלחי ליה ויש שלמלו מכאן למי שיש בידו מסכון מחבירו ושוכחו לפלוגתו ואמר לו שלה יהא מסכון שלך שלא קני ליה לשחויי קל מלחי ליה. אמר המחבר בקושיית הרגב"ר ז"ל שפשר לי לומר לכיון שהלריכוהו מריסק היא לפילו [תימא] לסיפא לכל שלא לינטריכא לא ס"ל לתלמולא למימ' תנא ריסק אגב סיפא כלי ליסתוק מהלריכותא ועוד שהלעת נותן שכיון שזה נתנו והלה קבלו שיהיה הענין קיים אם לא שנרחה טעם שסמך על לוזה ענין לשם לא כן לשמעינן מתני' בפועל שלינו ברור כ"כ הטעם שיסמוך **בו לעתו כי הכא** בבעל הכותב לחזינן סמיכת לעתו יותר מפורש מפני שלין לרך לפנות הלבנים מיד וכל שכן בבעל הכותב ומיהו כיון שהרשב"ם ז"ל אמר נ"כ [שלשבר] כלעת הרגב"ר ז"ל דבני בינ וכן אותם שנלמלו לין מסכון מהכא הך סברא נמי לית להו להלי לבעת הרשב"ם ז"ל שנרחה לו עיקר אם אזר בעל המסכון לאחרי כן על מסכונו לין שומעין לו לפסוק הדין כך ונוכל לומר טעם בשכר עוד שלין לנו להוציא זכות שיש לו לבעל המסכון על מסכונו מספק ועוד שסברא היא שלא יהיה קנוי לזה מה שהוא של חבירו על סיולא הלבר שנמר בלבו להקנותו ולפיכך נאמר הכא שלא לאי לרבי יוסי ברבי חנינא בב"ל ע"כ: **מתני' המוציא מוציא וכו'. כלומר חינו רשאי להשהותן אם אינו מוציאו מן הרפת לרי"ר והנוסחא מסש יהא מזומן ליסחנה לשלה ולגנה לזבל** ובשעת הוצאת

זבלים לחיורי לחילו שלא בשעת הוצאת זבלים חיגו רשאי להוציא כלו: **חין שורין וכו'.** מקומות יש שסורין חותו ימים רבים עבור במקום **אחר:** [דף קיח:] **וחין לובנים לבינים. לפי שמשהה חותם ליבשן שפוטח הטיט בקרקע חנק בעובי הלבינים וחורך לו חריצות של שתי וערב כמלת הלבינים ומיבחס** אני נוטל את שלי אין שומעין לו:

(דף קיח.) המוציא זבלו לרשות הרבים המוציא מוציא והמזבל מזבל אין שורין טיט ברשות הרבים ואין לובנים לבינים וגובלים טיט ברשות הרבים אבל לא ללבינים הבונה ברשות הרבים המביא אבנים מביא והבונה בונה ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון בן גמליאל אומר אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום:

גמ' תניא כל אלו שאמרו מותרים לקלקל ברה"ר אם הזיקו חייבין לשלם ור' יהודה פוטר אמר אביי רשב"ג ורבי יהודה ור"ש כולהו סבירא להו כל שנתנו לו חכמים רשות והזיק פטור מלשלם ר' יהודה הא דאמרן רשב"ג מאי היא דתנן אף מתקן הוא את מלאכתו לפני שלשים יום ר"ש מאי היא דתנן היה מעמידו בעלייה עד שתהא מעזיבה תחתיו שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק ר"ש אומר לא נאמרו כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק פטור מלשלם וכל כה"ג שיטה היא ולית הלכתא כחד מיניהו תנו רבנן החצב שמסר לסתת הסתת חייב הסתת שמסר לחמר החמר חייב החמר שמסר לכתף הכתף חייב הכתף שמסר לבנאי הבנאי חייב הבנאי שמסר לאדריכל האדריכל חייב וכולם שהעלוה על גבי הדימוס ונפלה והזיקה בקבלנות כולן חייבים בשכירות האחרון חייב וכולן פטורין:

מתני' ב' גנות זו ע"ג זו והירק בינתים רבי מאיר אומר של עליון רבי יהודה אומר של תחתון אמר רבי מאיר ומה אם ירצה העליון ליטול את עפרו אין כאן ירק אמר לו רבי יהודה ומה אם ירצה תחתון למלאות את גינתו עפר אין כאן ירק אמר רבי מאיר וכי מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה רואים מאין ירק זה חי ר"ש אומר כל שהעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא שלו והשאר של תחתון:

גמ' * וכ"ה ברא"ש אבל בגמ' דידן ליתא הא דארשב"ל הל' כר"ש (ג"א) ארשב"ל הלכה כר"ש (דף קיט.) אמרי דבי רבי ינאי ובלבד שלא יאנס וכן הלכתא.

אמר אפרים ספרא תלמידו של רשב"ל משום רשב"ל הלכה כרבי שמעון.

אמרוה קמיה דשבור מלכא אמר להו אפריון נמטיה לרבי שמעון:

הדרן עלך הבית והעלייה וסליקא לה מסכת בבא מציעא